

А.Ғ. ХОЛИҚОВ

АНДЕШАИ ДАВЛАТИ МИЛЛӢ

**Бо қарори Шӯрои илмию методии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 08.05.2012,
суратмаҷлиси №7 ба ҷоп тавсия карда шудааст.**

Душанбе
«ЭР-граф»
2013

**Китоб аз ҷониби Кумитаи оид ба корҳои дини назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон (мактуби № 1227/3-01 аз 18.09.2013, Ташхиси
давлатии диншиносии № 84 аз 15.09.2013) ба ҷоп тавсия шудааст.**

Мухаррирони масъул:

Тоҳиров Ф.Т., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, академик.
Маҳмудов М.А., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, академик.

Мухаррири нашриёт **Ато Ҳамдам.**

Муқарризон:

Олимов К., доктори илмҳои фалсафа, профессор,
узви вобастаи АИ ҶТ.

Фаттоев С.С., доктори илмҳои сиёсатишиносӣ,
Асадов А.О., мудири котиботи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон.

А.Ғ. Холиқов, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор.

Х-39 Андешаи давлати миллӣ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2013.
- 684 сах.

Китоби мазкур фарогири як қисмати андешаҳои илмӣ муаллиф аст, ки дар партави тавлиди ғояи давлат ва ҳуқуқи миллӣ эҷод шудааст. Муаллиф дар ҷустуҷӯи шакли қобили қабули идораи давлат ва шакли мақбули зоҳиребии ҳуқуқ, ки тавониста бошад ба миллати ҷавони решабатаҳои бостонии тоҷик хизмат намояд, ба умқи илми назарияи давлат ва ҳуқуқ назар намуда, ба таҷрибаи давлатдорӣ кишварҳои бузург диққат дӯхта, аз таҷрибаи таърихӣ миллат сабақ бардошта, думболи андешаи ҳеш ба марғзори ғояи давлат ва ҳуқуқи миллӣ расидааст. Дар миёни Ҳиллаю найрангҳои сиёсати ҷаҳонӣ зери таъсири бодӣ вазнини ҷаҳонишавии манфиати давлатҳои бузург «миллатҳои интиҳобгардида» ҳамчун як фарди одии сайёра ва як тоҷики ватандор ҳаққи зиндагӣ ва баёни андешаи худро рӯи коғаз овардааст, ки аз кадршиносии соҳибхитиёрии ватан оғоз шуда, то тарбияи насли созандаю эҷодкори он рафта мерасад. Муаллиф, дар роҳи Ҳимояи асолати миллӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ ва идоракунии аҷдодӣ андеша намуда, фишори аз ҳад зиёди заруриятҳо ва тазодҳои илмӣ дохилию хориҷро эҳсос намудааст. Қадами нахустинро дар ҳалли қазияи мазкур, ӯ дар дарёфти мизони адолат дар бархӯрди манфиатҳои ҳуқуқии ҷаҳонишавӣ ва арзишҳои давлати миллӣ дидааст. Дар ҷаҳони мушкилҳои ҷаҳонӣ ва дохилӣ ба ҷустуҷӯи омили иллатҳои хатарзо даст зада, роҳҳои таъбабат ва беҳдошти онро илман пешниҳод кардааст. ӯ дар миёни муборизаи ҷаҳонишавии манфиатҳо ҳаққи таърихӣ миллатро ба бунёди давлати миллӣ ва тарҳрезии ҳуқуқи миллӣ ҳифз намуда, дар пайравӣ аз Роҳбари давлати тоҷикон, низоми созиши ҷаҳонии Шарқ ва Ғарбро чун ду соҳили як дарё масъалагузорӣ менамояд.

Барои ҳуқуқшиносон, сиёсатишиносон ва онҳое, ки дар роҳи худшиносии миллӣ қадам бардоштаанд, пешниҳод мегардад.

*Ба ифтихори истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва арзи эҳтиром ба
рӯҳи ҷовидонаи фарзандони қаҳрамони мил-
лати тоҷик, ки барои пойдории фарҳанги
миллӣ ва ҳифзи нангу номуси халқи тоҷик
мубориза бурдаанд.*

*Омили ҳастии ҳар як миллат андешаи
истиқлол ва бунёди давлати мустақили
миллӣ мебошад.*

Эмомалӣ Раҳмон

*Дӣ шайх бо чароғ ҷамегаишт гирди шаҳр,
К-аз деву дад¹ малуламу инсонам орзуст.*

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ

ОҒОЗ

Манобеи илҳомбахш

Аз рӯзе, ки ба навиштани андешаҳои ҷудогонаи китоби мазкур оғоз кардам, 10 сол гузашт. Борҳо сари мавзӯоти ҷудогонаи ин асар қалам ба даст гирифтаму муддатҳо фикр-хоро нотамом мондам. Аз баҳсҳо, дастовардҳо, нокомиҳо ва шаббедориҳо ба таври худ баҳрае бардошта, рӯзу шабу субҳгоҳон бо дастрасии вақти муносиб андешаҳои ҷудогонаро воридаи ин асар мекардам. Як чиз мусаллам буд, ки ҳеҷ гоҳ ба амри нақшае, зарурате ба ин кор даст назадаам (мисли навиштани рисолаи номзадӣ ва ё докторӣ). Доимо як чуръати фикрронӣ, як илҳоми сухан гуфтан ва ё назари худро нисбат ба мушкилию норасоиҳо доштан маро ба ин кор водор мекард. Масъулияти бетараф набудан ба ҳаёти иҷтимоӣ ба ин хидоят нерӯ зам мекард. Озодии шахсӣ дар баёни афкор ва андеша эҳсос мешуд. Вале инъикоси ин ҳолатҳо пайваста ва доимӣ не, балки вобаста ба имкон ва фурсатҳо рӯи коғаз меомад.

Пас аз муддатҳо даст назадан ба навиштани онҳо, фикрҳо ё ба такрор баён мешуданд ва ё бо мурури замон ҳадафҳо бо тарзҳои мухталиф иброз шуда, мазмун ва мундариҷаи асарро печида мегардонданд. Ин ҳолат иҷрои корро мушкил гардонда, садди роҳи навиштан ва ҷамънамоии мақсади аслии мегашт. Дар чунин ҳолатҳои вазнин муроҷиатҳои ҳарсолаи Роҳбари давлат ба аҳли зиёи кишвар, кӯшишу муборизаҳои маънавии ин шахси худодод дар роҳи худшиносии миллӣ ва ваҳдату шукуфоии кишвари азизам, ки аз минбарҳои ватанию хориҷӣ садо медоданд, ба ман дубора илҳому нерӯ бахшида, боз сари баёни андешаи судманде водор мекарданд... Даъвату масъулиятшиносие, ки ӯ бо сухани аз амри дил

¹ Дад - ҳайвони дарранда

эҷодшуда ва бо амали аз вичдону инсоф нерӯирифта тарғиб мекард, ба бедории андешаи банда таъсири муассире дошт. Пешвои миллат аз ҳар яки мо масъулиятшинос, инсони созанда ва эҷодкор буданро талаб дорад. Ё меҳодад мо зиндагии худро ободу зебо гардонем, мо барои худ зиндагӣ карданро ёд гирифта, ҳурмату эҳтироми манфиати умум ва арзишҳои башариро ба анъанаи ҳаррӯзаи миллат табдил диҳем. Зеро мо аз дигарон камӣ надорем ва ҳалқи тоҷик таърихан ва табиатан ҳуқуқ ба хушбахтиро дорад.

Арзиши раҳнамо

Байти Мавлоно, ки дар ибтидо оварда шуд: «Дӣ шайх бо чароғ ҳамегашт...» дар ин роҳ шиори банда буд. Зери таъсири он худро мисли шахсе медидам, ки дар шаби тор чароғе дар даст дар чустучӯи чизе будам. Гоҳо рӯшноии ин чароғ паст буду гоҳо баланд, гоҳе чун нур самтеро рушноӣ мебахшиду гоҳо чун пилтачароғ дуд мекард. Вале ҳар боре, ки ин чароғро дар даст доштам ё ба шинохти чизе муяссар мешудаму ё сатҳи муайянеро рӯшноӣ бахшида, доираи андешаро васеъ мегардонидам.

Ҳамроҳ тавассути бандҳои ҷудогонаи асари мазкур, ки дар сафарҳои хизматӣ, дар конференсҳо ва семинарҳои байналмилалӣ ширкат доштам ва натиҷаи он дар саҳифаҳои маҷаллаю рӯзномаҳо инъикос меёфт, дар чустучӯи мақсаде будам. Сараввал, чизеро, ки мекофтам барои ман ба пуррагӣ равшан набуд, фақат зери таъсири даъватҳои Роҳбари давлат мехостам дар дигаргунии зиндагӣ ва беҳдошти шароити зистии миллатам саҳме дошта бошам. Вазъият, масъулият ва вазифаҳои муқаддаси илмӣ ва ҷамъиятӣ аз ман ин амалро на дар оила, балки дар доираҳои васеътар тақозо дошт. Ҷилваи андеша маро аз умқи назарияҳои классикӣ ва муносири давлат ва ҳуқуқ ба сӯи давлат ва ҳуқуқи идеалие ҳидоят мекард, ки дар ҷаҳорҷӯб ва ҳудуди он хушбахтии миллати тоҷикро دیدан мехостам. Вале шаклҳо ва навъҳои шинохташудаи давлат ба талаботи миллати мо ва ормонҳои парваридаи банда на ҳамеша мувофиқат мекарданд. Демократия, давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шахрвандӣ ва интиқоли ҳуқуқу озодии инсон дар он шакле, ки тарғибгарони ғарбӣ пешниҳод мекар-

данд, дар сарҳадҳои муайяни муносибати арзишҳо манфиатҳои миллӣ ва соҳибхитӣро моро дар бештари мавридҳо аз мадди назар дур мемонданд. Мубориза ва мунозираҳо беадолатихоро ошкор мекарданд...

Дастовардҳои навини илми ҳуқуқшиносӣ ва ғояи давлат ва ҳуқуқи миллӣ рӯ ба сӯи инсон овард... Дар қаъри саргузаштҳои илмӣ, ки қурбони бозӣ бо усулҳои дугона ва сегона шуда буд, бо вазнинӣ эҳсос кардам, ки танҳо инсон будан меҳомам аз инсоният инсониро талаб дорам... Инсон дар зиндагӣ зерӣ таъсири омилҳои мухталиф умр ба сар мебарад. Маркс дуруст гуфта будааст, ки «инсон офарандаи таърих аст, вале ӯ на ҳамеша он тавре ки меҳомад, ҳамон тавр таърихи худро сохта метавонад». Зеро омилҳои мухталиф, заруриятҳои талабот, манфиатҳои ӯро ногузир дар доираҳои муайяни рафтор устувор нигоҳ медоранд. Инсон зерӣ таъсири заруриятҳои қарор гирифта, пайи таъмини нафси худ шитоб намуда, ба кӯчаҳои гуногуни зиндагӣ, ки дар асл табиати ӯ хоҳони он нест меафтад. Ӯ инсон будан меҳомад чунин шуда наметавонад. Ӯ одӣ будан меҳомад талаботи рӯзафзуни худро кам карда наметавонад. Ӯ байни некию бадӣ, нафсу инсоф, манфиату адл қарор гирифта, ба сӯи амалҳои нек майл кардан меҳомад, аммо амалҳои бадаш ӯро азияти рӯҳӣ дода, думболагириаш мекунад...

Ӯ дар нуктаҳои баланди маърифати илмӣ бо тадқиқоти волеи арзишманди иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ҳуқуқӣ, тарғиби ахлоқи ҳамидаю қонунҳои ҳуқуқӣ дар худ симои аслии инсонро ҷустани мешавад. На давлати демократӣ, на ҷомеаи шаҳравандӣ, на қонуни ҳуқуқӣ ва на либерализми муосирӣ аврупоӣ худ ба худ қудрати дигаргун кардани ҷомеа ва тамаддуни инсониро надорад, то агар инсон худ дигаргун нашавад, нафсу талаботи худро танзим нанамояд ва дар тавлиди заруриятҳои талаботҳои дуруст андеша накунад... Эҳсос мешавад, ки ғояҳои волеи иҷтимоию сиёсӣ ва ҳуқуқии номбаршуда кайҳо самти инсонгароӣ ва инсоншавии маҳлуқи бошуурро пурзӯр кардаанд. Аммо бояд донист, ки ин мушкилӣ на дар зинаи баландтари маърифат ҳалли худро меёбад, зеро печидагӣ ва мушкилии инсон аз ҳамон нуктаҳои ибтидоии нафс, талабот ва заруриятҳои дар паҳнои манфиат сохтаи ӯ сарчашма мегирад... Бузургони гузаштаю муосир ду-

руст дарк кардаанд, ки мушкилтарин вазифа дар ҳар давру замон- инсон будан аст.

Нуктаи ибтидою интиҳои афкор, андеша ва ҳаёлотӣ мо сари ҷустуҷӯи инсонӣ комил қарор мегирифт. Давлати демократӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳатто динҳои ҷаҳонӣ танҳо ба мақсаде пайдо шудаанд, ки инсонӣ комилро тарбият намоянд. Давлати миллие, ки атрофи он мо андеша меронем, на танҳо мақсади тарбияи инсонӣ комилро дорад, ҳатто бидуни чунин шахсият имкони бунёди он вучуд надорад... Аз ин хотир, рӯҳи илҳомбахши Мавлоно тавассути ин шоҳбайт доимо дар кушодани мушкилиҳои илмӣ асар ҳидоятгари мо буд. Он лаҳза ва он ҳолате, ки навиштаю гуфтаҳои мо ба кӯчаи сарбаста ва бунбасти илмӣ гирифта мешуд, мақсади муаррифии инсонӣ асил ба дӯши ман вазифаҳои мушаххас гузошта, маро ба ҷустуҷӯи шакли идора, низомӣ ҳуқуқӣ ва сатҳи меъёрҳои иҷтимоие роҳбаладӣ мекард, ки дар он одаму инсонигарӣ моёи ифтихору масъулияти ҳастӣ дошта бошад. Аз ҷониби дигар ифтихор аз таърихи ғании миллат, қаҳрамонони таърихӣ, абармардони илму фанни гузашта ва заҳмати ҷонфидоёнаи Роҳбари давлати тозаистиклоли мо ба ман рӯҳи илҳом мебахшид. Албатта, ҷо-ҷо мавзӯи баҳси мо атрофи дигар мушкилиҳо печида мегашт, вале ба хотири ин андешаҳои пароканда як сӯ гузоштани шоҳбайти Мавлоно аз матлаи асар муносибати ночавонмардонаи моро ба ин нерӯи илҳомбахш ифода мекард. Аз ин хотир, онро дар ибтидои чун нерӯи ҳидоятгар нигоҳ доштем. Ҳамин мақсадҳои неқ, манбаъҳои илҳомӣ маънавӣ ба мо илҳом ва ба қалами мо нерӯ бахшида, моро аз иштибоҳот ва шоибаҳои бечо наҳаросонданд, зеро ният неқ буд...

Ибтидои эҷод

Танҳо бо ин ниятҳои неқ бо чунин як хотири парешон тайи чанд сол аст, ки дар навиштани асари мазкур азият дорам. Инак имрӯз, ин маҷмӯаи афкор, ин андешаҳои пароканда, ки аз решаҳои таърихӣ фарҳанги миллий ғизо гирифта, аз воқеияти фазои андешаи динӣ ва сиёсии кишвар обнӯшида, ба дастовардҳои илмӣ ҷаҳонӣ дар зинаи шиносоии мактабе така намуда, дар паҳноӣ масъулият ва вичдони шах-

сӣ қомат афрохт, дар шакли андеша ва ҳукму фарзияҳо пешкаши Шумо хонандағони азиз гаштааст. Ин нигошта ба ҳеч вачҳ сухани тамому фикри чамъбастгардидаи банда нест. Баръакс вай ибтидои назари илмиест, ки дар оянда дар шакли мукамалтар на ҳамчун ғоя, балки чун роҳҳои устувори бунёди давлати адолатпеши милли дар хизмати дӯстон қарор гирад.

Қадр ва манзалати ин навиштаҳо ҳамчун асари мукамал барои банда аз дигар сӯ аст. Аниқтараш аз он аст, ки банда дар бештари мавридҳо он чизе ки дилам, ақлам ва таҷрибаи андӯхтаам меҳост озодона рӯи қоғаз оварам. Озодии баёни ман тарс аз иштибоҳ надошт, зеро дар ҳадиси Паёмбари ислом (с) хондам, ки: «Мучтаҳид агар иҷтиҳод кунад ва ба ҳадаф расад, ду савоб мегирад, агар иштибоҳ кард як савоб (савоб на ба хотири иштибоҳ, балки ба хотири кӯшиш –А.Х.)». Пас дуруст гуфтаанд, бузургони ғарбӣ, ки оромӣ марг аст. Ё чойи дигаре паёмбари мо гуфтаанд: «агар мӯъмин ду маротиба ба як монеае бархӯрд, пас дар имони ӯ заъф эҳсос мешавад». Аз ин рӯ, ҷилави ҳаёли андеша моро аҳёнан ҷасуруна ба олами зебӯе ҳидоят мекард, то ин ки ҳатоҳои худ ва миллати хешро ҳарчи зудтар ислоҳ созем:

*Ҳаёли ҷилвазори нестӣ ҳам оламе дорад,
Зи нақши по саре бояд кашидан гоҳ- гоҳ онҷо.¹*

Ин ҳолат ба мо воқеан устуворӣ ва иродати қавӣ дода, дар дарк ва ҳалли бисёр масъалаҳо ҳукм ва ҳулосаи қатъӣ пешниҳод мекунад. Муҳим на ҳақиқат ва дурустии афкор дар ҳама ҳолат, балки баёни андеша ва кӯшиши озодона биниш, ҳулоса ва андешаро пешниҳод кардан буд. Шояд заруриятҳои илмӣ, ҳуқуқӣ, динӣ ва сиёсӣ ҷо-ҷо моро дунболагирӣ кардаанд. Вале дар маҷмӯъ банда дар тарҳрезии мазмун ва мӯҳтавои асар хеле озод будам. Ин озодӣ муҳаббати маро нисбат ба он бештар кардааст. Ҳамзамон ин озодӣ маро ба шоибаи ҳақиқат ва олами сохта пайваста таҳдид кардааст. Аз ин рӯ, эҳтимолияти иштибоҳ ва лағзиши воқеии мо дар он

¹ Мирзо Абдулқодири Бедил, Девони Мавлоно Бедили Деҳлавӣ. Бо эҳтимоми Ҳусайни Оҳӣ. Техрон 1371х., С. 1.

низ зиёд аст. Бинобар он, ифтихор аз ин андешаи саркаш, аз озодии фазои андешаи илмӣ кишвар ва давлати демократии хеш намуда, ҳама норасоихоро чун тангии биниши соҳиби андеша қабул дорам.

Мушкилии забони асар

Мушкилиҳои эҷодӣ ва номуайяниҳои мафҳумҳои илмӣ, дар қатори печидагии афкор ва парокандагии андеша як мушкилии дигари шаклии асарро - бо ду ва се забон баён гардидани матлабро низ ба миён овард. Новобаста аз он ки номи асар бо падидаи миллат саҳт тавҷам аст, дар бештари мавридҳо мо ба хоҳири нигоҳдошти қудрат ва санъати зебои баёни фикр ва шикаста нашудани андешаи муаллифон ва маъхазҳо матнҳоро ба забони асл аз сарчашмаҳо иқтибос овардем. Фикр мекунам илм ва маънӣ сарҳад надошта, ба забонҳои мухталиф баён мегарданд, танҳо нафароне, ки ба умқи масъала аввал фуру рафтаанд, бо забони худ андешахоро хубтар баён мекунанд. Мо аз ин имконият истифода кардем.

Мушкилиҳои фазои андешаи илмӣ ва ватандӯстӣ...

Миллати ман имрӯз давронеро паси сар мекунад, ки тафовути фарзандони ӯ дар масоили дӯсту рақиб, некбину бадбин, худхоҳу мардумшинос, ҳақшиносу худбин ба пуррагӣ мушкӣ гашта, тамизи сиёҳу сафед, тарафдору муҳолиф дар фазои иттилоотӣ ва илмӣ ӯ мураккаб гардидааст. Илм, санъат, маърифат дар баробари сифатҳои пешқадами худ ҷо ҷо дар хизмати омилҳои манфӣ қарор гирифта, дар пӯшидани асрор ва гиреҳбандии ишқҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ мусоидат намуда, то ҳаде ҷашми бинои ҳақшиносро ба очизӣ кашидааст. Мураккабӣ ва очизӣ на аз бемории ҷашми бинои миллат аст, балки аз таъсири шишаю ойинаҳои зебои сохтаест, ки баҳри دیدани ҳақиқат ва дарёфти адолат хеле моҳирона ва ҷасурона донишмандони замона, дар симои тарбиятгирони макотиби шарқӣ дастпарварони демократияи ғарбӣ пешниҳод намудаанд, сар задааст. Аламовараш он аст, ки

дар чунин шароит ҳама доди ватанхоҳӣ ва миллатдӯстӣ ме-
намоянд ва бо чунин усул сару садоҳо баланд карда, бозори
рӯзномаю маҷаллаҳои ғайрирасмиро метафсонанд. Ҳатто,
дар баъзе мавридҳо дарки он душвор аст, ки онҳо воқеан аз
миллатдӯстиашон чунин қор мезананд ва ё тибқи супориши
иддае... Бузурге мутобиқ ба қалби мо барои ин қавми ҷаҳ-
рияти сиёсӣ хуб гуфтааст: «... бовар кунед, ман давлати худро
дӯст медорам, ба вай бузургиро меҷӯям, меҷӯям, ки сифат-
ҳои баланди миллати худро қадр наоям; вале он низ дуруст
аст, ки ҳисси ватанпарварие, ки маро илҳом мебахшад, уму-
ман ба он сару садоҳои ҳаробкунандаи зиндагии ороми мо
монандӣ надорад... Не, фикр накунед, ки (А.Х.) миллати худ-
ро ба ҷаҳми пӯшида, сари ҳам ва даҳони баста дӯст доштан-
ро омӯхтаам. Ман, хуб мефаҳмам, ки инсон метавонад ба
давлати худ дар сурате манфиатовар бошад, ки агар ӯро
воқеан эҳсос кунед (бо ҳама настию баландиҳои рӯзгори мар-
думаш, бо ҳама арзишҳои таърихӣю замонавӣаш, бо ҳама
мағлубияту музаффариятҳои, ки барои имрӯзу фардо таъ-
сирҳо дорад - А.Х.) ва вазифаи муқаддаси худро дар назди ва-
тани аслиаш дарк наояд.»¹

Албатта, дар чунин шароит навиштани асаре дар таҳияи
заминаҳои худшиносии миллӣ ва бунёди давлати миллӣ хоҳ
ноҳақ тафаккурро ба мушкилиҳои сохтаю табиӣ дучор на-
муда, эҳтимолияти номувофиқ омадани дарк ва ҳазми анде-
шаҳои мухталифро ба миён меорад.

Худоё, моро ниғаҳ дор. Забону нияти моро мутобиқ ба
қору амали мо гардониди атрофи меҳвари нақӯй, инсонгарой
ва адл устувор гардон. Моро бо беҳтарин мавъиза ба сӯи
неъматҳои Худ ҳидоят фармо. Моро ду ва серӯя магардон,
Моро дар миёни бошандагони сайёра шарманда нанамо, та-
факкур ва воқеияти Моро аз хиради ниёгон ва манзалати
аҷдодони таърихиямон ғайи гардон.

Дарёфти мавзӯи асосӣ

Ҳангоме ки навиштаҷоти мазкур зина ба зина мавзӯоти
васеъро фарогир мегашт ва торафт ҳаҷми он низ васеъ ме-

¹ Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М. 1989.С. 156-157.

шуд, номгузории он низ душвор мешуд. Зеро мо ба мақсади асосӣ якбора бо фикри мунавварӣ марказонидашуда роҳ наёфтем. Мушкили сари он буд, ки мақсад ҳанӯз равшан ва аниқ набуда, ба давои дарди умумии норасоӣ мушкилиҳо ва танқисии ҳуқуқи муосир дар муқобили ҳуқуқи давлатҳои тараққиқарда ва гузаштагон арзёбӣ намегашт. Маълум набуд, ки омили асосӣ дар ҷустуҷӯи мақсад, бинобар он ҳар мушкилии ибтидоии ҷамъиятӣ моро ба қиёси ҳодисот, дастовардҳо ва мушкилиҳо побанд намуда, иллати асосиро дар ниҳоди ин маҷмӯи ҳодисот ҷустуҷӯ мекардем. Ва он аз як сӯи моро то ба табиати тазодҳои олами модӣ ва маънавӣ ҳидоят карда, то асрори офариниши инсон, вазифа ва таъиноти иҷтимоии он саргум менамуд. Аз дигар ҷониб асрори олами берун аз дарки шуур моро ҳамеша таҳдид ба иштибоҳ ва тарсуӣ мекард. Мо аксаран саргумро беҳуд, гирифта ба тазодҳои модӣ маънавӣ буда, дар бисёр масоил андешаи комил ва илмӣ ба даст надоштем. Вале чун ба ҳалли нозукиҳои маҳдуд ва мушкилиҳои соҳавӣ даст мезадем, ба осонӣ ҳулоса дода, ҳудудонандаи ин ҳама розҳои ҷузъӣ доништа фаҳму дарки дигаронро дар ин зина танқид менамудем. Аз ин назарҳо, ҳамадонро ҳечдон, собиту сайёр будем. Бо вуҷуди он бо инкори зинаҳои муайяни дарк, фикр мекунам ба инкишоф майл доштем. Дар маҷмӯъ доираи тадқиқоти ҳудудро васеъ мекардем.

Сараввал чанд фикри парокандае роҷеъ ба авзои динии ҷомеа, ки бо низоми сиёсии мавҷуда созиш намуда, ҳонаи мардуми Тоҷикистонро обод кардан наметавонист, маро азият дода, маҷбур намуд, ки барои беҳдошти он назаре ба таърихи гузаштагонамон, ба таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ ва онҳое, ки давлатҳои абарқудрат сохтаанд, намоям. Дар маҷмӯъ, аз ҳар гӯшае хӯшае арзише дар атрофи давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии Тоҷикистон ҷамъ мекардем, ки ниҳояти қор роҳи наҷот моро ба эъмори давлати муосиру гоӣ давлати милли рӯ ба рӯ кард. Аз ин хотир асарро «Андешаи давлати милли» ном ниҳодем.

Зинаи ниҳони доди ҳақ

Албатта, чун садои қас ҳанӯз ба шундан ба гӯши бузургони замона қудрат надорад, ӯ аз қасе бузургтар хоҳиш

мекунад, ки ин садоро ба боло расонад. Инсон низ чун аз дарки сифат ва симои Худои хеш маҳдуд аст, ёрӣ аз бузургони дин ва алломаҳо менамояд. Фикр мекунам мақоми болотар аз андешаи банда тафаккури ҳар хонандаи асар, аз инсони одӣ сар карда, то олими шинохта аст. Агар эшон садои дили бандаро асоснок шуморанд ва дар кори беҳтар кардани шароити зист ва мазмуни ҳуқуқи миллат саҳмгузор бошанд, банда фикр мекунам, ки ба мақсад расидаам.

Дар илми ҳуқуқшиносӣ дар ҳолати поймол намудани ҳуқуқ, шахс ба додгоҳ мурочиат менамояд, агар ин садои қалби ӯ шунида нашавад, он гоҳ боз ба зинаи болотар ва агар боз шунида нашуд, ӯ боз бо садои баландтар ба мардум ва атрофиён мурочиат мекунад, агар боз шунида нашуд ӯ далеловарӣ аз дигар давлатҳо ва аз таърих менамояд ва ҳеҷ ки нашуд сӯи Офарандаи заминро осмон, сӯи қудрати ғайб мурочиат менамояд... ки ин нуқтаи охирин барои ҳар инсон аст... Ҳар олими воқеӣ ҳам, то андозае мисли ҳамон шахсе ҳаст, ки ҳамеша дар пайи барқарории ҳамон ҳуқуқҳои поймолшудааст... Агар инсони алоҳида адолат ва ҳақиқатро нисбат ба хеш талаб намояд, олим (албатта, олими асил, дар ҷодаи хеш) ин масъаларо нисбат ба ҷомеа, давлат ва тақдирӣ ояндаи халқҳо масъалагузорӣ менамояд. Вале афсӯс, ки садоҳои даъвогаронаи онҳо низ дар таърих кам ба гӯши мардумоне, ки ҷараёни таърихӣ аз иродаи онҳо вобастагӣ дошт, расидааст...

Халқият, миллат ва давлатҳое, ки садоҳои онҳоро сари вақт шунидаанд ва барои биниши воқеъбинионаи онҳо шароит муҳайё кардаанд, имрӯз аз мардумони хушбахтанд...

Усулҳои кашфи ҳақиқат дар нигориши асар

Ҳангоми далеловарӣ чи инсони алоҳида ва чи олим барои беҳдошти авзоъ даъвои худро бо далел, бурҳон, қонуният шарҳ дода, асл ва воқеиятро инъикос карданӣ мешавад. Дар ин раванд олим аз чунин манбаъҳо истифода менамояд:

- таҷрибаи пешқадами ҳамсоиягон;
- таҷрибаи таърихӣ пешқадами аҷдо;

— ба ақл, дониш ва хиради шахсӣ, ва дар ҳолатҳои зарурӣ;

— ба эътиқод ва қудрати Ҳақ.

Дар ҳақиқат, роҳ ба сӯи ҳалли масоили гирдовардашуда ҳамвор ва яксон набуд. Дар он аз тамоми имконоти худ истифода намуда, аз ҳама усулҳои дарк ва омӯзиши олам пайравӣ кардем. Гоҳо чун ҳуқуқшинос, гоҳо чун таърихшинос, баъзан ба мисли файласуфу баъзан чун донандаи дин (маъзарат аз аҳли уламо) ба умқи масъалаҳо менигаристем. Бо вазнинӣ, бо душворӣ ба торикиҳои фазои илмӣ диққат намуда, баъзе чизҳои нав медидем. Дар ин роҳ аз усулҳои ақлӣ, таҷрибавӣ ва савқи табиӣ эътиқод мадад меҷустем. То чое, ки хулосабарории мантиқию донишҳои ақлӣ имкон меод, қўшиши ҳалли масъала ва биниши он дар чаҳорчӯбаи мантиқи фикрӣ ва тафаккур менамудем. Чое, ки имкони биниши оянда маҳдуд буд, ба савқи табиӣ ва гумону тахминҳо таъя доштем ва он чое, ки сарҳади амали фаҳмиш ва тафаккур тамом мешуд, майл ба сӯи боварӣ ва эътиқод менамудем. Аз ин рӯ, даъвогар нестем, ки асари мукаммали илмӣ ва ҷавобгӯи мушкилиҳои замон навиштаем. Чун як тани ҳокӣ ба ҷустуҷӯи ҳақиқат, инсоф, адл ва баробарӣ дар бани башар ва масири рӯзгори миллати тоҷик баромадем, аз ҳар усуле, ки ёфтем истифода карда, то чое андешаро роҳбалад шудем. Ҳамин кофист, ки хонанда дунболи ин андеша бурду боҳти моро бишносад ва ба иштибоҳ роҳ надиҳад. Боқӣ ҳудаш донад. Шояд мо дар ин роҳ андешаҳои худро ба гумону, хулосаю эҳтимолиятҳои бечӯ чӯ-чӯ ғализ намуда бошем, шояд чое маълумотеро аз сиёсатшиносе, ки гирифтори ғарази шахсист, бар мизон кашида, гирифтори ғаразҳо баёни фикр намуда бошем. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо аз хонанда узр пурсида умед дорем, ки аз ин олудагиҳои мо осеб ба ӯ нарасад. Дар ҳолати зӯрмад, дар ҳолате, ки имкони мавҷудаи ақлӣ дар фаҳми бисёр масоил ва мушкилиҳо очиз мемонд, рӯ ба сӯи дардҳо, мушкилиҳо ва масоили ҳалталаб намуда, аз нотаҳои нисбат ба решаҳои моддӣ ва маънавии онҳо муҳаббати хоса дар дил тарбият мекардем. Аттор ба маврид гуфта:

*Ақл дар савдои ишқ устод нест,
Ишқ кори ақли модарзод нест.*

Айбе надоштем, ки мо олудаи сиёсат, илм, тасаввуф, фалсафа, дин, ақл ва ё арзиши дигаре шудаем, муҳим ҳалли масоил ва мушкилиҳои баррасишаванда буд. Зеро дар ин таснифномаиҳо, тақсимбандиҳо ва ҳадагузориҳо воқеияти олами маънавиро наёфтем, аксаран сунъӣ будани тақсимбандиҳои илмӣ равшан буд. Ҳаёти воқеӣ, ҳастии моддӣ ва маънавӣ на ҳамеша дар қолаби андешаҳои сохта ҷойгир мешуд. Тазоди андеша, манфиат ва муҳолифату омезиши арзишҳо қолаби қонуниятҳои кашфгардидаро ба осонӣ мешикаст. Ба назар чунин менамуд, ки дар инъикоси воқеият шикастадиданҳо ва таъвилҳо зиёд буданд.

Масоили шуури илмӣ ва миллӣ: ҷустуҷӯи арзишҳои нави илмӣ

Проблемаҳои мавҷудаи баҳамоии мардуми Тоҷикистон, ки то имрӯз таҳти роҳбарии сарвари хирадманди кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба муваффақиятҳои муайян ноил гаштааст, ҳоло низ ба пуррагӣ аз ҷониби аҳли илм ҳазми пурраи ҳудро наёфтааст. Зеро сару садоҳои гуногун ҳоло низ масъалаҳои матрах менамоянд, ки истифода ва татбиқи онҳо ногузир моро ба кӯчаҳои сарсонии дигар бурданах эҳтимол дорад...

Бо гузашти вақт ва васеъшавии ҳаҷми асар ҳис мекардем, ки андешаҳои пароканда аз рӯи мазмуну мундариҷа васеъ ва ғайӣ шуда, то рафт мушкилиҳои фазои илмии андешаро пурра менамоянд. Барои ин кор ба мо рӯҳияи илмӣ ва ворастагии андешаи гузаштагони номдори миллат кӯмак мекард. Гузаштагони мо то дараҷае озодфикр буданд, ки дар кашфи ҳақиқат, адолат ва озодию хушбахтӣ онҳоро ҳеҷ монеае сад шуда наметавонист. Ҳатто девори фӯлодини хурӯфот, ки динро воситаи маҳдуди хирад ва тафаккур медонистанд ва дар даст қудратҳои зиёди маҷбуркунӣ; девони мӯхтасиб, қозӣ ва ғайраро доштанд, ба онҳо монеа шуда натавонистанд... Хайём, ки аз роҳи Хирад ва Ётиқод дар кашфи Ҳақиқат тангдастӣ намуд, ба кӯмаки (интуиция - шухуд ва сафои ботин) ирода ва боварӣ муроҷиат намуд:

*Ман ғам ба шароби якмани ҳоҳам кард,
Худро ба ду ҷоми май ғайӣ ҳоҳам кард.*

*Аввал се талоқи ақду дин хоҳам дод,
Пас духтари разро ба зани хоҳам кард.¹*

Ин чо роҳи фалсафии кашфи ҳақиқати Хайём инъикос ёфтааст. Вай мӯътақид шуд, ки воситаҳои маъмули донишандӯзӣ чун хирад ва эътиқод ба ӯ дар ҳолатҳои зарурӣ кӯмак нанамуданд. Аз ин рӯ, ӯ аз лаззати мадҳушқунандаи шароб рамзӣ илҳом гирифта, ба ирода ва боварӣ таъя менамояд. Ӯ дар баробари ақл ва эътиқод ирода ва боварию чун воситаи дастраси ҳақиқат собит менамояд.² Аз ин рӯ, месазад илова намуд, то он даме, ки меросбарони Хайём ба ислом рӯ оварда тоат мекунанд, ки ба дӯзах наафтанд, рӯза мегиранд, ки гуноҳони худро шӯянд ва зиндагӣ мекунанд, ки ба бихишти тайёр ворид шаванд (албатта орзу ва умеди бихишт мақсад ва ҳадафи ҳар мусулмон аст, вале ин мақсад набояд ҳама арзишҳои дигарро аз мадди назар дур монад), ба гумон аст, ки маънӣ ва гуфтаи чунин бузургонро амиқ дарк намоянд. Мо дар сурате метавонем созандаю ободкори зиндагии хеш бошем, ки агар тоати хушку ҳолӣ ҳориҷ аз маънавиёту эътиқоди инсониро василаи ягонаи расидан ба бихишти ҷовидонӣ нахисобида, арзишҳо ва воситаҳои саодатмандии эътиқодию индунёиро лағв нанамуда, рӯза на аз барои шустани гуноҳ, балки барои худдорӣ аз гуноҳ поянда дорем. Зеро бузургони мо чун Атторм, Низомӣ, Мавлоно, Бедил ва дигарон бо хирад, эътиқод ва ҳатто иродаю боварӣ мусаллаҳ шуда дар уқёнуси андеша ба ҷустуҷӯи ҳақиқат баромадаанд. Роҳи онҳо созандагӣ, эҷодкорӣ ва роҳи инқилобҳои илмӣ буд. Пири Ҳирот (Ҳоча Абдуллоҳи Ансорӣ) вақте дар танқиди зоҳидон ибодатро ба хотири бихишт шартномаи хариду фурӯш хонд, ки вазну эътибори ҳилофат ҷаҳонگیر буд:

*Моро ту бихишт агар ба тоат бахӣ,
Ин байъ бувад лутфу атои ту қучост.*

¹ Қаблан матни рубоии мазкур бо забони русӣ оварда шуда буд, бо кӯмаки Абдуллоҳ муҳаққиқи ҷавон матни тоҷикии рубоӣ дарёфт шуд, ки ба ӯ сипосгузorem.

² Яковлев Л. См. Об этой книге(вместо предисловие) Омар Хайям. Сад истин. М. 2005.-С. 8.

Нигаронӣ аз вазъи диндории миллат

Боиси хурсандист, ки дар рӯзҳои ҷумъа масҷидҳои ҷомеи кишвари мо пур аз намозгузор аст. Ҳама ба намоз мераванд... савдогар, хизматчиӣ давлатӣ, устоду донишҷӯ, ҳама... Аммо боиси таассуф аст, ки дар байни онҳо шахсоне такрор ба такрор ба масҷид мераванд, ки амалҳои ношоистаро пайваста содир мекунанд... Маъзарат меҷӯям, албатта рафтанишон боиси таассуф нест, балки пас аз масҷид омадан боз ба ҳамон амалҳои зишт даст заданишон боиси афсӯс мегардад. Қисме аз онҳо рӯзе дахҳо нафар мардуми бечораро фиреб мекунанду, дурӯғ мегӯянд чандин нафарро беинсофона саргардон... ва вақти намоз ба масҷид мераванд. Баъди намоз боз ҳамон кори хешро идома медиҳанд. Намедонам, масҷид барои тарбия, тоат ва ташаккули инсонии парҳезгор, итоат ба амр, оромии рӯҳ аст ё марҷаи бахшиши гуноҳи ҷинояткору ҳаннотон, аниқтараш ретседивистон - онҳое, ки гуноҳ мекунанду пас аз муддате боз такрори гуноҳ менамоянд. Чаро касе, ки масҷид меравад, тарки амали номатлуб намекунад? Чаро аз сухани бад, дурӯғ забонашро боз намедорад? Чаро бонги азон дар гӯшаи канои шаҳр мардумро ба намоз ва масҷид мебарорад бонги Худованд онҳоро аз амали зишт, номатлуб, қаллобӣ, дурӯғгӯӣ бознамедаштааст? Чаро Худованд даъват мекунад, ки ғами бечорагону маъюбон, мӯҳточону камбизоатонро хӯрда, моли ятимону бепарасторонро ҳифз намуда, ба онҳо садақаю хайрот бидиҳем. Аммо мо бошем, пас аз ба ҳок супурдани майит дар хонаи ятимону бепарасторон бо забони баланд ояти қаримаро хонда:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٨﴾

«Ва ба ятимон амволашонро бидиҳед; ва нопокизаро бо покиза бадал макунад; ва амволашонро ба амволи худ ба ҳам оварда маҳӯред! Ҳамоно ин гуноҳи бузург аст.»¹ пулу дороии

¹ Қуръони қарим Сура 4. оят 2.

майитро, ки моли қонунии ятим аст, ба ивази дуою фотиҳа аз они худ менамоем. Ё дар худоию фотиҳаҳо ояти каримаро:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا¹

«Худованд ҳеҷ касро чӯз ба андозаи имконаш амр намекунад...»¹, хонда мардумро тарғиб мекунем, маҷбур месозем, ки берун аз имконияти худ маърақаҳои серхарочоти «сари-тахта», «себегоҳина», «ҳафта», «бист», «чил», «шашмоҳагӣ», «сол», «ҷумъагию душанбегӣ»-ро барпо намоянд. Қойи он ки дар арафаи моҳи шарифи рамазон ва иди Қурбон арзонию хайрро афзун намоем, мо бошем аз ин фурсатҳо истифода намуда, ба баланд намудани нарху наво ва қонё кардани нафси худ машғул мешавем?

Гумон меравад, имомон ва даъватгарони мардум дар масҷид вазифаи муқаддаси худро дуруст иҷро намеkunанд. Наход, ки тоат ва зиёрати масҷиди Ҳарам ба хоҳири бахшиши гуноҳ бошад, дарёфти бихишт. Хол он ки мо масъулем, ки зиндагии индунёи худро саодатманд гардонем, барои ин ҳама имконро инсон доро аст, чаро насозем? Иқболи Лоҳурӣ барҳақ гуфтааст: *«Нагардад бо яке олам ризоманд, ду оламо ба дӯши хеш гирад»*, ояти карима ҳам нахуст «саодати индунёро» металабад. Магар бо гуноҳ кардану авф пурсидан мо зиндагиро дигаргун карда метавонем? Ҳаргиз не! Роҳбари давлат дар яке аз суҳанрониҳои худ (дар иди Ваҳдат дар ноҳияи Зафаробод) хеле далерона, ҳақиқатнигорона, дар доираи шариати исломӣ ва мутобиқ ба фармудаи Паёмбари ислом(с), гуфтанд, ки ҳар касе як бор ҳаҷ рафтааст, бори дуюм ва сеюм нарафта бехтар аст, камбағалеро дастгирӣ кунад. Чун сари ин андеша баъзе аз нафарон изҳори назар менамоянд, ҳатто иддае аз шахсони мансабдор низ, бо як викори донишмандӣ, ҳаққӯйӣ ва «хурмат» гӯё нисбат ба ислом таъкид мекунанд, ки ин кор ва чунин рафтор қобили қабул нест. Ин зиёдаравист. Шариат инро фарз гардонидааст. Мебахшед, ҳамон шариат аз ҳама арзишҳо инсон ва манзалати ӯро (инсонро) болотар гузоштааст. Ҳамон шариат ҳама неъматҳоро баҳри инсон пешбинӣ кардааст. Магар месазад, ки ҳамсоя, бародар, хоҳар ва ё ҳамдеҳаи мо гурусна бошад

¹ Қуръони карим Сура 2. оят 286.

мо маблағи зиёдро сарф намуда, ба хонаи Худо равем, ки ғоидаи онро кадом як соҳибкори хориҷӣ бинад. Моҳи сентябри соли 2010 зане (бо номи С), ба Кумитаи оид ба корҳои дин муроҷиат карда навиштааст: «...Хушдоманам... барои ба ҳаҷ рафтаи хонаи 4 - хучрагаи истиқоматиамонро ба 2 - хучрагӣ иваз карда ман ва 4 нафар фарзандони хурдсолаамро ба кӯча ба вартаи беҳонагӣ гирифта кард. Шавҳарам дар Россия мардикор, худам муаллима, имкони хона харидан надорем. Аз иҷора ба иҷора мегардем. Ҳар гоҳ, ки аз назди рекламаҳои хонафурӯшӣ мегузарем, фарзандонам очачон-очачон ана эълонҳои хонафурӯшӣ, мо хона намехарем... Онҳо аз кучо медонанд, ки ман ва падари бемори мардикори онҳо, на он қадар қудрат дорем... аз ин имкониятҳо маҳрум ҳастему аз ягона хонаи меросиашон онҳоро модаркалонашон ба хоҷаи шустани гуноҳҳои хеш маҳрум кардааст... Магар онҳое, ки масъули бурдан ба ҳаҷ мебошанд, намефаҳмонанд, ки бо чунин тариқа ба ҳаҷ рафтаи мумкин нест...». Мутаассифона, чунин ҳолатҳо дар кишвари мо кам нестанд. Магар бо чунин оину диндорӣ ва ба ҷо овардани маросими динӣ мо вазъи зиндагии мардуми худро беҳтар карда метавонем? Магар беҳтар он нест, ки мушкилии яке аз онҳоро сабук гардонему дили мӯхточеро шод намоем. Охир Паёмбари ислом (с) хушнудии Худовандро дар хушнудии мардум доништа, Ҳама Абдуллоҳи Ансорӣ дар партави ин таълимот хуб ғуфтааст:

*Дил ба даст овар, ки ҳаҷҷи Акбар аст,
Аз ҳазорон Каъба як дил беҳтар аст.
Каъба бунёди Халили озар аст,
Дил гузаргоҳи Ҷалили акбар аст.*

Роҳи бузургон дигар буд

Роҳи гузаштагони оламгири мо роҳе буд, ки масъулияти инкишоф, хушбахтии мардум ва тарбияи инсонӣ комилро бар ўҳда дошт. Мо бошем чун офаридашудаҳои ноқис танҳо қудрати талаби авфи гуноҳро дорему ҳалос, бо ин сифат ба гумон аст, ки мисли гузаштагонамон дар илм хизмат карда тавонем. Бузургони мо дар дарки ҳақиқат ба роҳи дигар фа-

рохтар аз исломшиносии мо ва замона рафтаанд, ин роҳи сӯфиён, роҳи ғайр, роҳи зер парда буд. Муҳаббати асил танҳо ба дилсӯхтатарин ва дардноктарин инсонҳо, ки дар дард, мушкилӣ ва бемории дигарон месӯзанд, насиб мегардад... Аттору Ҳофиз, Мавлонову Бедил, Носири Хусраву Мир Сайид Алӣ ва дигар бузургони собиту сайёри мо муҳочирини ин роҳанд... Чӣ ҷойи бад аст, агар ба ҷойи адои маросим камбағалеро, ки барои ӯ додани садақа ва закот фарз гардидаасту авфи аксари гуноҳон бо хушнудии ӯ коим шудааст, дастгирӣ намоем? Ҳаким Саной барои чунин ашхос ба далел гуфтааст:

*Ҳама рӯз рӯза бурдан, ҳама шаб намоз хондан,
Шаби ҷумъаҳо нахуфтан, ба Худой роз гуфтан.
Зи Мадина то ба Каъба сару по бараҳна рафтан,
Ду лаб аз барои лаббайк ба вазифа боз кардан.
Ба Худо, ки ҳеч якеро самар он қадар набошад,
Ки ба рӯи ноумеде дари баста боз кардан.*

... Роҳи мо бояд роҳи нисбатан озод, роҳи маънавӣ, бунёдкорӣ, навоарӣ ва созандагӣ бошад. Роҳи озод аз таассуб ва хурофот. Чунин аст роҳи фардои хушбахтии мардуми Тоҷикистон... Китоби мазкур, ки номашро «Андешаи давлати миллии тоҷикон» ном ниҳодем кӯшиши ночизе дар берун частан аз қолаби хеш дар роҳи биниши ҳамин роҳи бузурги ВАҲДАТ, ХУДОГОҲӢ ва СОЗАНДАГИИ миллат аст.

Миннатдорӣ

Хангоме, ки фаслҳои ҷудогонаи асари мазкур омода мегардид, бо кӯшишу заҳмати Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси илмие дар мавзӯи «Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»¹ баргузор гардид. Ҳарчанд ки мо бо сабабҳои объективӣ дар конфронси мазкур иштирок карда

¹ Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. –Душанбе 2007. 260с.

натавонистем, моҳи январӣ соли 2007 маводи конфронси мазкурро дастрас намудем, ки аз омӯзиш ва истифодаи он мазмуни китоб то дараҷае такмил ёфт.

Сазовори қадр аст, ки дар офаридани бисёр фикрҳои ҷолиби диққати асари мазкур банда ба маслиҳату дастгириҳои фикрӣ, маънавӣ ва баъзе маслиҳатҳои судманди роҳбари илмиаи академики АИ ҶТ, профессор Тоҳиров Ф.Т., академики АИ ҶТ Маҳмудов М.А., собиқ декани факултети ҳуқуқ Холиқов К.Н. (рӯҳаш шод бошад) ва декани кунунӣ Насурдинов Э., мудири кафедраи ҳуқуқи байналхалқӣ профессор Менглиев Ш.М., мудири кафедраи ҳуқуқи граждани профессор Тағойназаров Ш.Т., дӯстам дотсенти кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ Искандаров З.Ҳ. ва кулли устодони факултети ҳуқуқшиносию муаллимони факултети 1 Академияи ВКД ҶТ, ба хусус дӯстони донишмандам К. Солиев., М. Ғафуров ва дигарон, бархурдор будам. Кормандони Раёсати танзим, бо иҷрои поквичдононаи вазифаҳои хизмати худ ба ман имконият доданд, ки дар вақтҳои берун аз кор сари ҷамъоварии андешаҳои пароканда нишанам. Махсусан, номзади илми педагогика Муродов О. бо хондани бобҳои ҷудогонаи асар пешниҳодҳои ҷолиби худро доир ба беҳтар шудани мазмуни кор пайваста ироа мекарданд ва сармутахассиси Раёсати танзим Мавлуда Шарипова, рӯҳашон шод бод, дар ислоҳи ҷанд фасли матни китоб кӯмаки арзанда карданд. Ба ҳамаи онҳое, ки вақти пурқимати худро барои ислоҳ кардани фикрҳои банда сарф намудаанд, изҳори миннатдорӣ баён менамоям. Ва саҳми онҳоро дар шаклгирии маъниҳои парокандаи ҳамин асар, беҳамто медонам. Бидуни маслиҳату дастгирии маънавӣ ва мавҷудияти фикрии онҳо эҷоди ин асар аз имкони банда берун буд. Бахусус таъкидот ва маслиҳатҳои муфиди академики АИ ҶТ Маҳмудов М.А. дар тавлиди ин китоб назаррас аст.

Дар шаклгирии асари мазкур, таҷрибаи қарӣ дар Дастгоҳи иҷроияи Президент кӯмаки беандоза бузург кард. Назар аз ҷониби амалӣ ва бархӯрд бо мушкилиҳои воқеӣ аз бисёр ҷиҳат ба афкори назарӣ таъсири мусбат расонд. Махсусан, дар навиштани андешаҳо дар хусуси ислоҳоти идоракунии таҷриба ва малакаи кордонии сиёсатмадорони шинохтаи ин даргоҳ, ки бисёр аз нозукиҳои идораи давлатӣ ва маъмуриро

дар амал ба мо омӯхтанд, васеъ истифода шуд. Ҳамзамон ба донандаи хуби забони модарӣ Асадов А.О., ба сиёсатшиноси варзида Фаттоев С.С. ва инсоншиноси комил Азизов А.А., ки дар тақмили мулоҳизаҳо ва андешаҳои муаллифи асар маслиҳатҳои муфиди худро дарёф надоштаанд, изҳори сипос менамоем.

Қабл аз ҳама, ба Ноиби Президенти АИ ҚТ, доктори илмҳои фалсафа, узви вобастаи АИ ҚТ мӯхтарам Олимов К., ба кормандони Шӯъбаи таърих ва фалсафаи дини Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АИ ҚТ: Мирзоев Ғ.Қ. Шоев З. Қ. Зокиров Н.М. Виркани М., ба Муовини якуми Раиси Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон номзади илмҳои таърих Холиқназаров Х., устодам мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносӣ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Сотиволдиев Р.Ш. ва исломшиноси шинохта Боқизода А., ки вақти пурқиммати худро дарёф надошта, нусхаҳои китобро хонда, чиҳати тақмил ва ислоҳи камбуду норасоиҳо ба муаллиф маслиҳатҳои муфид дода, тақризҳои комил ва илман асоснок чиҳати ислоҳу норасоиҳо пешниҳод намуданд, миннатдорӣ арза медорам.

Дар кори омӯзиш ва таҳлили матни оятҳои қуръонӣ, забони баъзе аз қисматҳои асар ва услуби баёни матолиби динӣ ва адабии китоб донишмандони шинохтаи мазҳаби ҳанафӣ Боқизода Абдушариф, домулло Маъруфи Элоқӣ, шарқшиносон Махмадуллоев С. ва Анакулов Ҳ. ва арабшиноси ҷавону умедбахш Каримов А. дасти ёрӣ дароз намуданд, ки аз эшон сипосгузорем.

Заҳмати шогирдонам, устодони ҷавони кафедраи ҳуқуқи инсон Сафаров Б. ва Сафаров Д. дар мутолиаи матни асли ва ислоҳи камбудихои техникаи асар хеле бузург аст. Албатта, дар баробари сахми олимону ёру дӯстон, сахми ҳамсари азиз ва аҳли хонаводаам, ки тайи ин муддат маро сабр карданд, дар офаридани асар бузург аст. Ба ҳамаи онҳо миннатдорӣ арза медорам.

Дар баробари ин бояд қайд кард, ки ҳама маслиҳату дастгирӣ ва таъсиррасонии ақлонии ҳамкорон, дӯстон ва наздикон масъулиятро дар камбудию норасоиҳои асар аз дӯши банда дур нахоҳад кард. Зеро чун рӯзҳои оянда пурра-

кунандаи рӯзҳои гузаштаанд, мо умед дорем, ки дастовардҳои ояндаи илми ҳуқуқшиносӣ ва олимони ислоҳкунандаи ин норасоҳо хоҳад буд.

Мурочиат ба хонанда ва мунаққиди китоб

Дар охир ба хонандаи гиромӣ миннатдорӣ баён намуда, хоҳиш дорам, ки бо хониши чанд сатре заҳмати беш аз даҳсолаи бандаро ба мизони ақл, илм ва фаҳмиши ҳеш мағузорад. Дастгирӣ ва ё инкори андеша ва матлабе дар асар, хуб мебуд, пас аз пурра хондани китоб ироа мегардид. Шояд дар истифода ва мавқеъгузори баъзе аз калимот ва истилоҳоти соҳаҳои ғайр аз ҷониби банда камаҳамиятӣ зоҳир шуда бошад, ки ба он ҳамчун баҳои мутахассис ва олими соҳа назар карда наштам. Албатта, то тавонистам аз назари мутахассисон гузаронидам, вале эҳтимолияти иштибохро бекор карда наметавонам.

Аз ин рӯ асар шояд аз камбудии ори нест, вале муҳим он аст, ки вай ғолибан дар ҳолати дард, эҳсоси мушкӣ ва ҷустуҷӯи ҳақиқат, адолат ва баробарӣ инсоф нисбат ба таърих, имрӯз ва ояндаи миллати тоҷик бо камоли мамнуният ва озодии андеша, яъне илҳом офарида шудааст. Китоб бидуни нақшаи хос, бидуни пайвастиҳои мантиқӣ ва бидуни тарҳрезии барномавӣ дар муддати дароз дунболи андеша эҷод гардидааст. Шояд дар он то ҷое парокандагии афкори ғояҳо роҳ ёфта бошад ва бо ин васила вай аз рисолаҳои илмӣ қаблӣ фарқ кунад. Ва бояд иқрор шавам, ки ҳамин парешонии маънӣ барои мо қиматтар азизтар буд. Зеро дар он андешаи банда на дунболи қолаб, мантиқ, синфӣ, ҳизбӣ ва пайвастиҳои устувори илмӣ, балки дар паҳнои озодии андеша ва кӯшиши худшиносӣ гом мебардошт.

Ба навиштаю гуфтаҳои ин ҷониб, мисли андешаи як фарзанди миллат (на хизматчи ва ё соҳибмансаби давлатӣ), ки нисбат ба таърихи имрӯзу фардои халқу ватанаш бетараф буда наметавонад, муносибат шавад. Аз ин рӯ, ҳар камбудӣ, ҳар норасоӣ ва ҳар лағзише, ки дар баёни фикрҳои мушоҳида мешавад, нуқси муаллиф ҳамчун як шахрванд ва як олим аст ва ҳеҷ рабте ба мақоми хизмати ӯ дошта наметавонад.

Ҷаҳонишавӣ чун дар ҳама ҷо барои асолат ва ҳувияти миллий, арзишҳои волои ахлоқиву маънавӣ, симо ва сирати миллии мо хатари ҷиддӣ эҷод намуд, ба ин сабаб талоши мунтазам ва қотеонаи мо барои ҳифзи онҳо самти афзалиятноки фаъолияти дохилӣ ва хориҷии давлати ҷавони Тоҷикистонро таъкил дод ва силсилаи чораҳои доманадорро тақозо намуд.

Эмомалӣ Раҳмон

ФАСЛИ 1. ҶАҲОНИШАВӢ ВА МАҶФИАТҶОИ МАЛӢ

Оянда аз имрӯз оғоз мешавад

Мо, одатан ба гирудори зиндагии имрӯза мубтало гардида, роҷеъ ба фардои наздику дури хеш кам аҳамият медиҳем. Ҷаро? Ба назар чунин мерасад, ки инсоният дар тӯли таърихи беш аз 5 ҳазорсолаи тамаддуни давлатдорӣ танҳо ба зинае расидааст, ки ҳаддалимкон имрӯзи хешро мутобики мақсад ва матлаб биорояд. Вале дар масъалаи фардо мушкилиҳо пешорӯи ӯ зиёданд. Агар чунин намебуд, кулли салтанатҳои оламгир ва тамаддунҳои оламгир бо ду иллат: яке иллати ҷаҳонҳои ва дигаре муборизаи гурӯҳии дохилӣ маҳв намегаштанд. Ҷар ду иллат аз нодуруст муносибат кардани давлату халқиятҳо ба ояндаи худ сарчашма гирифтааст.

Дар бештари мавридҳо мушкилиҳои зиндагӣ ва нобасомониҳои рӯзгори имрӯз ба мо имкон намедиҳад, ки роҷеъ ба ояндаи наздику дури худ андеша намоем. Мо дар ҳалли бисёр масъалаҳои ҷузъӣ ва кулли имрӯз дар арсаи сиёсат, ҳуқуқ ва иҷтимоӣ ба душворӣ дучор шуда, дар ҳалли онҳо қуввату ғайрати беандоза сарф намуда, интизори он мешавем, ки имрӯзу фардои наздик натиҷаи онро мебинем. Аз ин рӯ мо, ба миён омадани чунин мушкилиҳои навбатиро, ки дар ояндаи наздику дур эҳтимолият дорад бо вазъу шароитҳои боз ҳам мураккабтар пайдо гардад, аз мадди назар дур монда, пойбанди ҳалли бисёр масъалаҳои на он қадар муҳими имрӯз мемонем. Беҳабар аз он, ки бо чунин муносибат ва ин тарзи амал мушкилиҳои ояндаро барои худ тавлид карда истодаем. Зеро мушкилию проблемаҳои ҷаҳонии имрӯз барои мо маҳз дар ҳамин айёми тозаистиклолӣ пайдо нашудаанд. Тухми он, решаи он ва омилҳои зояндаи он ҳанӯз хеле қабл аз даврони шӯравии пештар аз он таҳия гардидаанд. Гузашта аз он, заминаҳои ин мушкилиҳо на ҳамеша аз ҷониби аҷнабиён, балки бештар аз ҷониби худӣ намояндаго-

ни миллати мо таҳия ва эҷод шудаанд. Бузургон дуруст гуфтаанд, ки ҳабибу табибу рақиби мо ба ғайри мо каси дигар нест.

Дар ин маҷро мо – шахрвандон ба одитарин сабақи таърихӣ эътирофи нерӯи пешбарандаи таърих - инсон, яъне инсонии оянда диққат намедихем. Мо медонем, ки агар дар оила фарзандон донишманду содиқ бошанд, оила обод мешавад. Вале ба тарбияи дурусти ҳамин ҷавонон машғул намешавем, инчунин андеша намекунем, ки маҳз ҳамин донишу малакаи насли оянда, **ки дар партави ғояи миллӣ ва эҳтироми истиқлолият бояд ба воя расад, гавари ободии фардои миллати мост.** Миллат агар ба хазинаи тиллоии оянда чи арзишро ворид созад, фардоиёни вай аз ин хазина ҳамонро ба мерос мегиранд. Имрӯз аз назари таҳқиқоти илмӣ олимони мо дар паҳноии илми ҷаҳонӣ ханӯз мақоми тақдирсозро касб накардаанд, оё мешавад, ки аз ин зина истода ба фонди бойгонии миллат донишу малакаро ворид намоем, ки фардо дархӯри ояндаи миллат шавад? Албатта, мешавад, **агар мо нисбат ба манфиати имрӯзу фардои давлати тозаистиклол бетараф набуда, дар атрофии сиёсати хирадмандонаи Роҳбари давлат муттаҳид шуда, дар радифи бузургтарин арзишҳои башарӣ сулҳу субот, адлу инсоф ва ҳуқуқу озодии инсон заҳмат кашанда бунёдкорию созандагиро шиори зиндагии хеш қарор диҳем.**

Дар раванди ҷаҳонишавӣ садҳо нафар ҷавонони умедбахши мо дар мактабу мадраса ва донишгоҳҳои гуногуни ҷаҳон таълим мегиранд, ки ҷиҳатҳои мусбат ва манфиро дорад. Боиси таассуф, аст, ки ин ҷараён на ҳамеша таълими одӣ ва омӯзиши илмист...

Аз Қоҳира сар карда, то Вашингтон дар донишгоҳҳои динию дунявӣ фарзандони мо меҳонанд. Мо аз ин ифтихор мекунем, вале фикр намекунем, ки барои ояндагон қадом ғизоро омода менамоем. Оё фарзандони мо пас аз таҳсил барои кишвари тозаистиклоли мо, барои сулҳу суботи мо ва амнияти соҳибхитиёрии давлатамон хизмат мекунанд ё не? Таҷриба нишон медиҳад, ки на ҳамеша. Қисмате аз онҳо ба ташкили гурӯҳҳои номатлубу тафриқаандози динӣ саргардонанд. Мутобиқи маълумоти расмӣ танҳо дар солҳои 1992 то соли 2008 дар кишварҳои хориҷи исломӣ 2219 ҷавони кишвар таҳсил кардаанд ва қарда истодаанд. Аз ин миқдор беш-

тар аз 700 нафарашон бо роҳи расмӣ ва боқимонда бо роҳҳои ғайрирасмӣ ба таҳсил рафтаанд. Фақат ҳаминаш аини ҳол ба фикр такозо дорад, ки зиёда аз 95 дар сади онҳо дар риштаи улуми динӣ таҳсил мекунанд. Онҳо чӣ таълим мегиранд ва дар кадом рӯҳия тарбия меёбанд аз мушкилиҳоест, ки ба дӯши Ватани азизи мо - Тоҷикистон меафтад¹.

Дар шароити ҷаҳонишавии манфиатҳо, даҳолати кишварҳо ба ҳудуди давлатҳои дигар ва дастёбӣ ба сӯиистифодаи фишангҳои иҷтимоӣ, динӣ ва сиёсӣ на танҳо ба мақсад мутобиқ нест, балки як манбаи хатари ҷиддиро мемонад. Таърих боз ғайриҷашмдоштҳои худашро дорад, ки ақли инсонӣ ба пешгӯии он намерасад. Яке аз манбаҳои асосие, ки ба раванди истиқлолиятҳои кишварҳои ҷавон ва давлатҳои заиф ҳалал ворид менамояд ин ҷаҳонишавии манфиатҳо дар интиҳои асри гузашта ва ибтидои ҳазораи се буд.

Дар ибтидои ҳазораи се ҷомеаи инсониро раванди ҷаҳонигарии масъалаю мушкилиҳо чун тори анкабут ба оғуши худ кашида, дар амалӣ гардидани нақшаҳои ошкорою пинҳони давлатҳои абарқудрат ва таъмини сиёсати дар пахнои стандарти дугона зоҳирёфтаи онҳо, нақши торафт муҳимро бозида истодааст. **Мо инкор намесозем, ки раванди ҷаҳонигарии масоил ва ҳалли дастаҷамъии онҳо дар асоси принсипи баробарии манфиати халқу миллатҳо ба умумияти одам ва ваҳдати ҷомеаи инсонӣ созгор буда, бузургтарин неъмат ва шояд хатти ниҳони роҳи марказии инкишофи бани башар бошад.** Вале ин равандро бо манфиатҳои миллию динӣ, иқтисодию сиёсии давлатҳои ҷудогона ғизо бахшидан ва аз он моҳирона истифода намудани қисмате аз кишварҳои ҷаҳон моро хушдор менамояд, ки ба мавҷҳои ҷаҳонишавӣ ва бархӯрд ба лапишҳои он дар доираи иқтисодиёт, сиёсат, иҷтимоиёт, ҳуқуқ, дин ва дигар пахноҳои ҳаёти хеш чӣ тавре, **ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид доштанд, зиракию хушёриро аз даст надода, манфиатҳои миллию истиқлолияти давлатро бояд ҳифз намоем.** Чунин

¹ Бо ташаббуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аини ҳол ҷараёни баргардонидани донишҷӯёни ғайрирасмӣ аз кишварҳои исломӣ оғоз шудааст. Тахминан ҳазор нафари онҳо то лаҳзаи ҷоги асар ба ватан баргаштаанд, ки ҳоло ҷо ба ҷо кардани онҳо идома дорад.

масъулиятро имрӯз ҳар як фарзанди баору номус бояд ба дӯш дошта бошад.

Ба хонандаи гиромӣ миннатдорӣ баён намуда, хоҳиш дорам, ки бо хониши чанд сатре ё мушоҳидаи як норасоие нисбати андешаи банда ҳукм набарорад. Дастгирӣ ё инкори андеша ва матлаби асар, хуб мебуд, пас аз пурра хондани китоб, ки аз чанд қисм аст ироа гардад.

Чаҳонишавӣ ва манфиатҳои милли ***Чаҳонишавӣ: мафҳум, сарҳад ва намуҷҳо***

Чаҳонишавӣ чун раванди тамаркузхоҳонае, ки теъдоди афзоишбандаи одамонро то рафт бештар ба низоми ягонаи молиявию иқтисодӣ, ҷамъиятию сиёсӣ бо алоқаҳои мадания, динию забонӣ муттаҳид менамояд, падидаи ягона ва нав нест. Ин ҳодиса ҳанӯз аз даврони қадим дар доираҳои мухталиф бо тарз ва шаклҳои гуногун худро вонамуд кардааст. Муҳаққиқон дуруст қайд мекунанд, ки муносибатҳои ҷаҳонӣ ибтидои худро аз нахустин баҳамонии ҳамсояҳо (авлодҳо, қабилаҳо, халқиятҳо) дар шакли ҷангу сулҳ, мубодилот, муҳоҷират ва амсоли инҳо гирифтааст.¹ Гурӯҳи дигари олимон, ки ба ин раванд хусни тавачҷӯх зохир намудаанд, қайд мекунанд, таърихи инсоният чанд давраҳои ҷаҳонишавиро паси сар намудааст. Тибқи андешаи М. Стегер, давраи нахустини (то таърихи) ҷаҳонишавӣ ҳазорсолаҳои У-III- то эраи мо; давраи дуум понздаҳ асри баъди таваллуди Исои Масеҳ (ҷаҳонишавии бармаҳал); сеюм солҳои 1500-1750 (ҷаҳонишавии қабл аз давраи нав); чорум солҳои 1750 - ум ва солҳои 70-уми асри XX (ҷаҳонишавии даврони нав) ва панҷум (муосир) давраи муайяни он аз соли 1970 асри гузашта то имрӯзро фаро мегирад.²

Дар таърих дар ҳар замоне, ки ин ё он намуди муносибат, арзишҳои умумиятдошта, қонуниятҳои муайяни оини зиндагӣ шакли идоракунии доираи таъсиррасонӣ, механизмҳои идоракунии, дар доираи манфиатҳои гурӯҳе аз доираи зарурӣ ва имкони паҳншавии падида ва ҳодисаҳо берун ме-

¹ Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию. М. 2002. С.66.

² Стегер М. Глобализация и идеология глобализма. Мн., 2002. цит. из раб. А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына. Права человека. М.2006. С.292.

рафтанд, нақш ва нуфузи ҷаҳонишавӣ эҳсос мегардид. Ачиб он аст, ки ин раванди афзоишёбанда дар назар чун қонуниятҳои барои марказ хизматкунанда, дар нуқтаи муайяни афзоиш бисёр ноаён бар зарари ҳамон ҳодисаи бузургшудаистода қор менамояд. Унсурҳои мусбати ин ҷараён тимсоли мубориза барои нигоҳ доштани ҳувиёт, ҳифзи мустақилият, омӯзиш ва паҳн намудани таҷрибаи пешқадами худӣ, ҳифз намудани манфиатҳо ва арзишҳои миллӣ, ба низоми ягонаи ҳуқуқӣ кашидани муносибатҳои ҳуқуқӣ, таъмини яххелаи муносибатҳои ҳуқуқӣ, осон намудани муносибати инсонҳо дар фазои муайяни ҳамоҳанг, тадриҷан ба дигар қонуниятҳои муҳталифии роҳҳои инкишоф, гуногунии афкор, оин, дин ва ҳувиётҳо бархӯрда, тадриҷан унсурҳои нерӯи тамаркузхоҳонаро ба парокандагӣ ва шикаст меорад. Ин зинаи ҷаҳонишавӣ зинаи аз доираи зарурӣ ва имкониятҳои муттаҳидгардӣ ҳодиса баромадани ҳаракатҳо ва унсурҳост. Дар ин зина унсурҳои муттаҳидкунанда ва мусбат ба воситаи парокандагар ва манфӣ тадриҷан табдил меёбад. Ин зина аз назари моддӣ сохтмони бинои азимҷуссаеро дар таҳкурсии барои 20 ошёна пешбинӣ шуда амалӣ кардан аст. Аз лаҳзае, ки аз ошёнаи 20 сохтани ошёнаҳои болоиро сар мекунем, ҳамон қаркас ҳамон фишороварӣ ва ҳамон банду басте, ки устуворӣ ва ягонагии биноро дар хати тамаркузӣ нигоҳ медошт, акнун аз рӯи қонуниятҳои ақсуламал ба ҷанбаи муқобил ба кашидан оғоз менамояд. Ва он дар ниҳоят шояд дар ошёнаҳои 40-ум ва ё 50-ум ё барвақттар ба фурурагӣ оғоз намояд. Яъне қонуниятҳои, ки барои тавлиди ҳамин ҳодиса хизмат намуданд, барои устувории он ба қор омаданд ва манфиатҳои онро то ҳаде дифоъ сохтанд, вале тадриҷан дар сурати дуруст идора нашудан ва **ГУЗАШТАН АЗ САРҲАДИ МУАЙЯН** барои аз байн бурдани ҳуди ҳодиса оғоз намуданд. Яъне муҳимтарин рушн инкишофи муносибат, шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, давлат ва низомҳои ҳуқуқӣ ин нигоҳ доштани сарҳад дар доираи **ИМКОНИЯТ**ҳост. Ин ҳодисаи ҳаракат ва акси амали ҳаракат ба қонуниятҳои марксистии тавлид ва фуруравии форматсияҳои ҷамъиятӣ, ки қувваҳои истеҳсолкунанда баҳри наҷоти форматсияи фурурафта хизмат мекунанд ва дар зинаи муайяни инкишоф пас аз гузашти даврони нав омили нобудшавии форматсияи онҳоро тавлидкарда мегарданд, аз ҷанд ҷиҳат монандӣ дорад. Айни ҳол ин монандӣ ба мавзӯи қори

мо дахл надорад, вале донишони он ки қонуниятҳои зиндагии ҷамъият дар парадигмаҳои муайян умумият ва шабоҳат доранд, дар ҳоли ҳозир ба мақсад мувофиқ аст.

Албатта, ҷаҳонишавӣ ҳар дафъа дар зинаҳои ибтидоии гузариш аз сарҳад бо далелҳои мухталиф омилҳои устувори қобили ҳаёт будану дастгирии худро дар давраҳои мушаххаси таърихӣ вобаста ба мутобиқоти ба даъватҳои таърихӣ масъалагuzорӣ менамояд. Вале вақт ва таърих зимнан ба тадриҷ ба хувияти дигар халқу миллатҳои фурураванда бартарӣ дода ба онҳо имкон медиҳад, ки дар ҳолатҳои зарурӣ аз «ман»-и худашон ёдрас шаванд. Ин овозбаландкуниҳо, хувиятҳоиҳо ва худшиносииҳо бо мурури замон собит месозанд, ки равандҳои ҷаҳонишавӣ дар ин ё он лаҳзаҳо ва маҷроҳо қадами ягона ва дурусти фарҳангҳо, анъанаҳо ва тамаддунҳо нест. Аз ин назар таъкидоти қисми 1 Моддаи 1 Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ доир ба он ки: «Ҷамаи халқҳо ба таъини сарнавишти худ ҳақ доранд. Дар асоси ҳамин ҳақ онҳо мақоми сиёсии худро озодона муқаррар мекунанд ва рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии худро озодона таъмин менамоянд.» ба ин ҷаҳони саркашу берабт як низоми устувори нигоҳдошти вазнҳо дар тарозуи адл ва манфиатхост. Боиси таассуф аст, ки ин ҳақ ҳанӯз ҳам аз ҷониби ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ба тарзи зарурӣ дифоъ нагашта, аз ҷониби бародарони бузург (дар назар давлатҳои бузург аст) бо ҳар роҳу восита маҳдуд ва ҳадафи таҳқир қарор мегирад. Ҷаҳонишавӣ низ ба ин раванд на танҳо таҳдид, балки зарарҳои худро бо роҳҳои гуногун мерасонад.

Ҳамин тавр, ин раванди тамаркузҳоиҳо дар ҷанбаҳои мухталифи маданият дар зинаҳои гуногун сурат мегирад. Вай дар иқтисодиёт, ҳуқуқ, сиёсат ва дигар ҷанбаҳои ҳаётӣ таъсир мерасонад. Як махсусияти ин чараён дар он зоҳир меёбад, ки вай одатан ба яке аз ҷанбаҳои номбурда (иқтисодиёт, ҳуқуқ ва ё сиёсат) решаҳо давонда, дар заминаи он дар ҳамин гурӯҳи муносибатҳо аз сарҳади зарурӣ берун сабзида, дигар механизмҳои анъанавии халқу миллатҳоро дар ҷанбаи мазкур тадриҷан маҳв намуда, заминаи таъсири худро ба дигар ҷанбаҳо низ мегузорад. Мисол, агар вай ибтидои худро аз иқтисодиёт сар кунад, бешак, барои худ ҳуқуқро омода менамояд ва сиёсатро ба дом меорад. Агар вай оғози

худро аз сиёсат шурӯъ кунад дар чунин сурат иқтисодиётро дар муҳосира гирифта, ҳукукро ба коми худ мутобиқ менамояд. Ҳамин тавр ин раванд, дар шароити кунунии технология ва иттилоот воқеан тавлидгари мушкилиҳои ҷаҳонии доимо доманзананда мегардад. Зеро технология, асри иттилоот ва алоқаҳои коммуникатсионӣ ба ин раванд тақон мебахшанд. Як чиз мусаллам аст, ки ҷаҳонишавӣ ба андозаи муайян барои қудратҳои бузург хизмат мекунад ва инро ҳамонҳое ки ба ин раванд нерӯ мебахшанд, хуб медонанд. Аммо тарафи дигари ҳамин масъала, ки ба ҳамон андоза ин ҷараён ба манфиати кишварҳои рӯ ба тараққӣ зарар мерасонад, онҳо шунидан наметавонанд. Вале дар баробари ин бояд хотирнишон сохт, ки дар раванди ҷаҳонишавӣ давлатҳои хурд ва рӯ ба тараққӣ ба усули низомӣ ва инқори ошкоро паҳн намегарданд. Онҳо бо додани имкону манфиатҳои муайян ба фазои кишварҳои хурд ворид шуда, дар ҳолатҳои зарурӣ тадриҷан ба ғурубари арзишҳо оғоз менамоянд. Халқу миллатҳои хушёр дарҳол ин дарду иллатҳоро эҳсос мекунанд ва барои пешгирии зарару оқибатҳо ҷораандешӣ менамоянд. Аммо халқу миллатҳои хоброфта вақте хушёр мешаванд, ки на танҳо арзишҳо, балки режими низомҳои худро аз даст дода бозича ва воситаи дасти дигарон шудаанд. Яъне ниҳояти қори беаҳамиятӣ ғоидаи қомил ва зарари қиддии тарафи дигар аст. Аз ин назар чун ин раванд ду ҷанба барои ду ғуруҳи давлатҳо дорад, маълум мешавад, ки он мисли ҳар ҳодисаи берабт инқишоғёбанда бидуни истиҳола ва таҳлил аз як сӯ гирифта, ба як сӯ зам кардан аст. Чун дар ин ҷараён дар ибтидо ҷанбаҳои мусбат барои ҳар ду тараф дорад, пас месазад, сари он андеша намуд, ки аз ҷанбаҳои мусбати алоқа, муносибатҳои байниҳамдигарӣ, тақмили иқтисодиёт, истиғодаи таҷрибаи якдигар ба манфиати мутақобил истиғода намуда, механизмҳои қам ва ниҳояти қор нест қардани зарарҳои онро андеша намоем. Дар шароите, ки инсоният дар асри иттилоот зиндагӣ қарда хоҳиши ҳаракати озодро дар қураи қамин дорад, андеша намудан сари ин паҳлӯҳои ҷаҳонишавӣ ҳамчун баҳамоии манфиатҳо вазиғаи муқаддаси ҳама давлатҳо ва аҳли илм бояд бошад.

Мавчи ҷаҳонишавӣ

Ба ҳар паҳное, ки мавчи ҷаҳонишавӣ ва ё як ҷараёни пешрафтаи он ғарбгарой ворид мешавад, мо дарди рӯҳи миллиро бо гум кардани арзишҳои миллий, худшиносии миллий ва фарҳанги аҷдодӣ эҳсос мекунем. Аҷиб он аст, ки таърих аз як ҷониб, ба қудратҳои бузург имкон медиҳад, ки манфиатҳои худро дур аз сарҳади таърихию миллиашон ҳифз намоянд ва аз ҷониби дигар, шарту шароитҳои мусоиди паҳншавии ин манфиатҳоро дар қолаби нав тарҳрезӣ намоянд. Бо ин ҳодиса муқовимат бениҳоят душвор аст. Зеро нерӯи он аз маркази лапиш бениҳоят қавӣ буда, ҳар як муқовимати ҷудогонаро дар роҳаш паҳш менамояд ва ҳамзамон дар акнофу атроф, вай ҳамеша пайравону ҷоннисорони худро пайдо намуда, паҳншавии худро озодона идома медиҳад. Ҳамин тавр, ҳодисае, ки мо доир ба он изҳори назар менамоем, ба замми он, ки шароити мусоиди инкишофро дар дохил ва хориҷ доро аст, ду қутби ба ҳам тазод низ дорад. Ин қутбҳо дар асли манфиати маркази ҷаҳонишавӣ ва нуқтаҳои дури он нухфта аст. Аз як ҷониб манфиати халқи зерӣ таъсир монда аз ҷониби дигар манфиати кишваре, ки арзишҳоиашро паҳн менамояд. Аз ин рӯ, ҷаҳонишавӣ куллан ба манфиати як қисмате буда, нисбатан ба зарари кишварҳои дигар амал менамояд. Барои чӣ нисбӣ? Барои он, ки ҷаҳонишавӣ ба ғайри ворид намудани манфиатҳои субъективии кишварҳои мутаракқӣ ба давлатҳои заиф, ногузир манфиатҳои ҷузъии онҳоро дар мисоли дастгирии моддӣ, ғимояи манфиатҳои ҷузъӣ, ворид намудани қисмати нолозими технологияи пешқадам, ки аз сахнаи иқтисоди ӯ хориҷ шуда истодааст, арҷгузорӣ менамояд. Вале ин ҳама дар мисоли хатару зарарҳое, ки ба асолати миллий, решаи таърихӣ, худшиносии миллий ва соҳибистиклолии кишвар таҳдид мекунад ҳеч аст.

Дар раванди ҷаҳонишавӣ халқиятҳое манфиатҳои худро на танҳо дур аз ватан ғимоя мекунанд, балки ба тарғибу ташвиқи фарҳанг ва ҷаҳонбинии ҳеш машғул шуда, халқу миллатҳои дигарро ба коми маданият, фарҳанг ва оини зиндагии ҳеш фуру бурданӣ мешаванд. Фалсафаи ҷаҳонишавӣ дар таърих решаи амиқ дошта, ҳанӯз ба ҷангу ҷудоҳои кишваркушоёна, ғоратгарона ва ҷаҳонгирии сарлашқарон ва ҳокимони қадимаи мисрию бобули, форсҳою римҳо мера-

сад. Сетнаю Хамурапй, Дорою Искандар, Чингизхону Темур ва амсоли инҳо дар табиати ҳаракат ва амалиёти сиёсию ҳарбии хеш нишона ва аломатҳоеро аз ҷаҳонишавӣ дороанд. Қисмате аз онҳоро беҳуда ҷаҳонкушо ва ҷаҳонгир наномиданд. Таърих собит менамояд, ки дар ҳамин давраҳо низ ҳалқу миллатҳое, ки ба ин ҳаракатҳо бо дарназардошти манфиатҳои дохилию хориҷӣ, сиёсию иқтисодӣ дуруст ҷавоб додаанд, мунтазамии инкишоф, пайдарҳамии нумӯи фарҳанг, асосат ва ҳувияти фарҳангии хешро нигоҳ доштаанд. Аммо дар ҳолатҳое, ки ҳалқу қавмӣҳо бидуни муқовимати манфиатовар ворида оғӯши маданияти ҷаҳонгирон гардидаанд, онҳо худ ва ояндаи насли худро ҳамчун қавмӣ ва ё ҳалқияти муайян ё ба нестӣ додаанд ё ба як ҳолати ногувори сиёсӣ ва бемарзӣ муддатҳо дар замири кишварҳои бегона мондаанд. Қисмате аз ин ҳалқиятҳо бо мурури замон аз саҳнаи таърих ҳамчун воҳиди этникий забонӣ пурра нест гардида, қисмати дигар бо зехнӣ оӣ, забони ташаккулфтаи илмӣ адабӣ тавонистаанд мавҷудияти худро дар ниҳоди давлатҳои ҷаҳонгир то дергоҳ нигоҳ доранд. Тоҷикон аз зумраи ҳалқиятҳои охир будаанд. Ба ҳар ҳол дар масири таърих нақши ҷаҳонишавии манфиатҳои кишварҳои бузург онҳоро тимсоли актёрҳои ғаёл ва он кишварҳоеро, ки мавриди тасхир ва забти аввалиҳо мегардиданд чун актёрҳои пасивӣ саҳнаи таърих муаррифӣ мекард. Мо айни ҳол масъулем, ки нақши худро дар раванди ҷаҳонишавии масъалаҳо дар доираи манфиатҳои миллӣ ҳамчун актёри ғаёли саҳнаи таърих пуштибонӣ намоем. Зеро имрӯзи мо гавари ояндаи фарзандони мо хоҳад буд. Имрӯз агар мо манфиатҳои миллӣ ва сиёсии кишварро ҳифз нанамуда, пояҳои истиклолияти онро устувор нагузорем, фардо фарзандон ва насли оянда бо мушкӣҳои нав истодагарӣ карда наметавонанд.

Ҷаҳонишавӣ ва давлат

Бо дарназардошти ҳамагуна назарияҳои мухталиф оид ба ҷаҳонишавӣ баъзе аз олимони андеша доранд, ки ин раванд, мисли ҳодисаҳои таърихӣ вайроншавии сохтори авлодӣ бо ҳама арзишҳои коллективӣ, баробарии умумӣ ва инқилоби саноатӣ иқтисоди бозоргонӣ объективӣ ва ҳатмӣ

мебошад.¹ Ин чо зарур аст, ки андеша намуд, оё месазад гузариш аз сохти авлодиро ба идораи давлатӣ ба гузариш аз давлатҳои миллӣ ба раванди ҷаҳонишавӣ қиёс намуд? Натиҷа аз ин монандкунӣ магар якзайл мешавад? Ба андешаи мо, ин чо бо ду ҳодисаи тамоман тафовутдошта сару кор дорем. Давлат ба мисли шакли махсуси алоқаи одамон имкон дошт, ки меросхӯри шаклҳои дигари ҳамзистӣ чун сохтори авлодӣ ва қabilaвӣ амал намояд. Аз ин назар ҳокимияти ҷамоавӣ ба ҳокимияти сиёсӣ ва давлатӣ иваз карда шуд. Ҳам шаклҳои ҳамзистии сохтори авлодӣ ва ҳам давлат бо ҷараёни мутамарказе аз дохил иҷтимоъро дар муносибати байниҳамдигарӣ нигоҳ дошта, зоҳиран гурӯҳи одамони ба ҳам наздикро аз лиҳози забонӣ, андешавӣ, хунӣ ва ҳудудӣ ба ҳам муттаҳид намудааст. Аммо ҷаҳонишавӣ барои қисмати манфиатдор агар аз дохил нерӯ гирад, барои қисмати дигар вай аз хориҷ бо манфиатҳои на ҳамеша созгор барои миллату давлатҳои дигар ба амнияти ҳамзистии онҳо таҳдид менамояд. Аз назари дигар функсияҳои идоракунии иҷтимоӣ ва ҳудудӣ аз сохтори авлодӣ ба давлат, ки аз унсурҳои дохилии сохтори авлодӣ тавлид шуда буд, гузашт. Ҳоло чӣ? Мо метавонем, гӯем, ки ҷаҳонишавӣ давлатро иваз менамояд. Албатта, не. Зеро ҷаҳонишавӣ шакли махсуси ташкили ҷомеа набуда, ҳамчун сохтори ягонаи ҳудудии ҷамъият воситаҳои мукаммалу муттаҳидаи таъсиррасонии ҷамъиятӣ, сиёсӣ ва ҳукукиро надорад.

Устуворгардонии давлатҳои миллӣ воситаи муҳимми ҳимоя аз оқибатҳои манфии ҷаҳонишавист. Давлатҳо дар раванди ҷаҳонӣ ворид шуда, тобегӣ қоидаҳои умумӣ мегарданд, ки ҳар лаҳза метавонад онҳоро маҳв намояд. Ҳар давлат бояд бо нақшаю маром ва талаботи ба худ хос ба ҷаҳонишавӣ ворид шавад. Ин талабот ба ҳимояи арзишҳои миллӣ, диффоз аз бозии қоидаи дугона, баробарӣ ва ғ. асос меёбад. Чунин сурат гирифтани кор имкони интиҳоби ду роҳи ояндаро тарҳрезӣ менамояд. Якум ин роҳи таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, ки дар паҳноӣ баҳамоии арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ ва умумӣ дар заминаи хирад наздикшавии ҷомеаи инсонӣ зина ба зина мукамал мегардад. Дуюм, роҳи муноқиша, ки аз гуногунии манфиатҳои миллӣ ва фарҳангӣ сурат

¹ См. А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына. Права человека. М.2006. С. 295.

мегирад. Ин раванд дар пахнои давлатҳои миллӣ ташаккули халқу миллатҳоро дар заминаи устувори худшиносии миллии яктарафа аз умқи муноқиша ва ҷангҳо бо роҳи вазнин ба умумият хидоят мекунад. Ин роҳ ҳамон пешгуӣи таърихшиносии англис А. Тойнби ва баъдан роҳи таҳкимбахшидаи С. Хантингтон мебошад: *«Я полагаю, что в нарождающемся мире основным источником конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество, и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой. Нация – государство останется главным действующим лицом в международных делах, но наиболее значимые конфликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими к разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между цивилизациями- это и есть линии будущих фронтов»*¹. Албатта, ин гирудор ва муноқишаҳо дар сатҳи болоӣ дар сарҳади манфиатҳои миллату халқҳо таҳрезӣ мегардад, аммо ҷанбаи умқии он боз ба мафкура ва иқтисодиёт таваҷҷуҳ мекунанд. Мисол, дар раванди ҷаҳонишавӣ ва паҳн намудани мафкураи ғарбӣ, таҳмили ҳуқуқу озодиҳои инсон демократия ва ё вестернизатсияи (ғарбгароии) қонунгузорӣ дар Югославия, Украина, Грузия, Афғонистон, Ироқ, Қирғизистон ва амсоли ин кишварҳо манфиатҳои дастовардҳои ғарбӣ, кашидан ба сӯи ғояи ҳукмронии ғарбӣ ва истифода аз сарватҳои зерзаминӣ асосан нафт омили асосӣ маҳсуб мешуд. Ҳатто дар муборизаи байни Ғарб ва экстремизму терроризми исломӣ низ мо маҳсулияти ошкорои муборизаи динҳоро намебинем. Баръакс, динҳои ҷаҳонӣ ва намояндагони онҳо дар муқобили якдигар таҳаммулпазиранд, ҳамагуна нифоқу хархашаро мо байни нерӯҳои сиёсӣ ва қудратҳои ғарбию шарқӣ мебинем, ки кадом як арзиш ва ё нобоварии онҳо боиси ихтилоф гардидааст (Эрону Амрико). Муноқишаи миллию мазҳабӣ кам андар кам дар ҳудуди кишварҳои гуногунмиллату гуногунмазҳаб ягон-ягон рух медиҳад. Ва аҷиб он аст, ки аксаран омилҳои нумӯёфтани ин муноқишаҳо на аз дохил, балки аз хориҷ зоҳир мегарданд. Салафия, ваҳҳобия, толибон ва дигар ҷараёнҳои тундравии исломӣ дар кишварҳои Афғонистон,

¹ Ниг. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории., М. 2003. С. 11.

Тоҷикистон, Чеченистон ва дигар кишварҳои Шарқи Миёна аз дохили кишварҳои мазкур, балки аз хориҷ, ҳатто қисмашон аз хориҷи исломӣ, балки ғарбӣ ва ғайриисломӣ дастгирӣ меёбанд. Маълум мешавад, ки муборизаи Ғарбу Шарқ дар паҳноӣ мафкуравӣ ҳанӯз зарурияти худро гум накарда, моҳирона ба тағйири шакл даст задааст. Ҳамзамон инкор набояд кард, ки дар баъзе аз кишварҳои мураккаб ва гуногунмиллат воқеан асосҳо барои муборизаи мустақилиятҳои вучуд дорад, ин албатта аз зинаи инкишофи давлатдорӣ кишварҳои ҷудогона ва ҳуқуқи худмуайянқунӣ миллии онҳо вобастагӣ дорад.

Ҷаҳонишавӣ ба яке аз ҳуқуқҳои аслии башар ба ҳуқуқи худмуайянқунӣ халқу миллатҳо таъовуз мекунад. Оинномаи СММ аз с. 1945. ва м. 1 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ аз соли 1966, ин ҳақро ба ҳар халқу миллат қафолат додааст. Ҳуқуқ ба худмуайянқунӣ миллии унсури муҳимми истиқлолияти давлатӣ ва соҳибхитиёрии кишвар аст. Аммо аз ин ҳақ бародарони ғарбӣ моҳирона сӯистифода намуда, бозӣ бо қоидаи дугоноро дар ин паҳно татбиқ менамоянд.

Бозӣ бо қоидаҳои дугона: ё муносибат ба ҳуқуқи худмуайянқунӣ халқу миллатҳо дар Шарқ ва Ғарб

Ғарб дар татбиқи арзишҳо қоидаҳои дугоноро (правила двойных стандартов) татбиқ менамояд, ҷӣ бо ҳуқуқи озодиҳои инсон, ҷӣ бо ҳуқуқи худмуайянқунӣ давлатҳо. Маълум аст, ки давлатҳои имрӯзаи ҷаҳон аз назари сохтори давлатӣ ва тақсимои ҳудуди маъмурӣ ба сода-унитарӣ, мураккаб-федеративӣ ва конфедеративӣ – иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷудо мешаванд. Аксари давлатҳое, ки дар масири таърих ҷун давлатҳои бузург, асосӣ ва таъсирбахш эътироф мешаванд, давлатҳоеанд, ки аз назари конструктивӣ мураккабанд ва дар паҳноӣ халқу миллатҳои мухталиф таъсис ёфта, ҳамаи ин намояндагони этникиро дар паҳноӣ асосири ягонаи миллии муттаҳид сохтаанд. Давлатҳои ягона ва этникӣ гарчанде аз назари этникӣ ягона ҳам бошанд дар дохил теъдоди муайяни халқҳои дигарро низ доранд, вале онҳо имрӯз аз назари иқтисодӣ на он қадар нақши муҳим дар муносибатҳои байналмилалӣ доранд. Ғарб ба муқобили Шарқ ҳамин арзи-

ши худмуайяниро бо қоидаи дугона истифода менамояд. Сиёсатмадорони ғарбӣ хеле хуб дарк намудаанд, ки дар ин муборизаи низомӣ ва сохторӣ аз ҳама муҳим вайрон намудани компоненте, арзише, ки ҳамин ягонагӣ ва сохтори низомро устувор нигоҳ медорад, воситаи муҳим ва нишонрас аст. Чунин компонент ва арзиш дар давлатҳои мураккаби шарқӣ ваҳдат ва ягонагии миллатҳои этникист. Яъне вайрон намудани ғояи ягонаи миллии шартӣ муҳимми аз дохил пароканда кардани давлатҳои мураккаби бисёрэтникии Шарқ аст. Вале онҳо фаҳмида наметавонанд, ки хушбӯии мардуми Шарқ ҳамин нуқтаи дардмандро дар бадани давлатҳои муттаҳидаи бисёрэтникии онҳо кашф карда, истифода намуданаш аз эҳтимол дур нест.

Имрӯзо банди 2 моддаи 1 ва банди 1 моддаи 55 Хартияи СММ доир ба ҳуқуқи худмуайянкунии халқу миллатҳо дар Шарқ ва Ғарб ба андешаи муҳаққиқон гуногун татбиқ мешавад¹. Ғарб масъалаи худмуайянкунии халқу миллатҳоро дар Шарқ ҳамачониба зарур шуморида, муборизаи мустақилиятхоҳонаи Кашмир, Тибет, Чеченистон, Балучистон, Вазиристон, Курдистон ва дигар воҳидҳои этникии давлатҳои мураккаби шарқиро дастгирӣ менамояд. Мо оқибати ин дастгириро хайрхохихоро хуб медонем. Яке аз омилҳои вайроншавии шӯравӣ низ моҳирона истифода намудани ҳамин ҳаққи худмуайянкунии сиёсии халқу миллатҳо буд. Сиёсати таъсиси садҳо давлатҳои миллии дар Шарқ бо низоми сиёсии демократияи либералии ғарбӣ ба ҷаҳонишавии манфиатҳои ғарбӣ дар Шарқ мусоидат мекунад. Чунин усулро империализми Англия ханӯз дар асри XVIII ба муқобили тамаддуни исломию шарқӣ хеле моҳирона истифода намуда буд. Чун он вақт кишварҳои Шарқ ханӯз ба зинаи асосии худшиносии миллии нарасида буданд, дастандаркори ҷосуси англисию ғарбӣ (Хамфер ва дигарон) ҳиссиёти этникии қавм ва ҷамъияти арабро бо арзишҳои сохтаи дар шакл исломию дар асл тафриқаандози ваҳхобия бар муқобили салтанати оламгири туркони исломӣ ба по ҳезонданд. Он замон низ барои пошхӯрии тамаддуни ҷаҳони исломӣ ва салтанати бузурги

¹ Израил Шамир. Источник Политический журнал. По материалам доклада на всемирной форуме «Диалог цивилизаций». Родос. 9-13. 2008. См. //Народная газета. От. 3 декабря 2008 г.

шарқӣ таркиши дохилӣ лозим буд. Ҳиссиёти худшиносии этникӣ, гурури арабӣ бо соҳибияти забони Куръон хиёнат-корони исломиро рӯи кор овард, ки бо дасти худ бо таълимоти нав пардохта, компонентҳои васлкунандаи ҷаҳони исломиро ба ҳаробӣ кашиданд. Ваҳхобия ҳамчун ҷараёни нави динӣ дар тору пуди худшиносии қавмияти араб бозӣ намуда, салтанати шарқии усмониро, ки дар заминаи арзишҳои исломӣ қомат меафрохт, аз дохил ба вайронӣ овард. Ин таҷриба баъдан дар Ҳиндустону Покистони ибтидои асри XX, Чеченистон, Афғонистон ва Тоҷикистон дар солҳои 90 уми асри XX хеле моҳирона татбиқ шуд.

Имрӯзо Ғарб дар андешаи худшиносии миллӣ ва сиёсии мардуми Шарқ бозӣ намуда, кишварҳои Шарқро ба парокандагӣ кашиданист. Магар ин усул ба ҳуди Ғарб таҳдид карда наметавонад. Сиёсатшинос И. Шамир дуруст қайд мекунад, ки чунин беморӣ метавонад боиси марғи кишварҳои ғарбӣ гардад. Зеро онҳо низ давлатҳои аз назари этникӣ мураккабанд. Мисол, Франция бо Прованс ва Каталония, ки ду гурӯҳи бузурги қавмиятҳои муттаҳидаи фаронсавӣҳои шимолро муаррифӣ мекунад дар қиёс ва таносуб мисли Россия ва Украина мебошад. Ба зами ин дар Франция автономияҳои давлатмонанди Баскҳо, Бретан ва Корсика мавҷуданд, ки имкони ба чунин беморӣ расиданаш ҳар лаҳза мавҷуд аст. Ё Амрико бо теъдоди зиёди штатҳои этникӣ аз Диксии қадим то Англияи нав, боз ҷамоаҳои чандин миллионаи Испанию африқоии ҳанӯз бе ҳуқуқи худмуайянкунӣ, имкони мисли борут таркиданро аз истифодаи ин усул доро аст. Ғарб ин ҳақро, яъне ҳаққи худмуайянкунии халқу миллатҳоро дар Шарқ талаб намуда, дар худ онро ҷузъи ваҳдати миллӣ меҳисобад. Яъне дар муносибат бо худ ғарбиён зери истилоҳи халқ ва ё миллат ваҳдати ягонаи сиёсӣ ва дар муносибат бо Шарқ компонентҳои этникӣ ва халқиро мешиносанд¹. Ҳатто аз ин усул таълимоти ғарбии марксистӣ васеъ истифода намуда, ҳуқуқи халқҳои славянро, ки дар итоати олмонӣҳо қарор доштанд дар вақташ инкор намуда, ин ҳақро ба субъектҳои импературии Россия орзу мекарданд.

¹ Ҳамон ҷо.

Чаҳонишавӣ ва ҳуқуқ

Чаҳонишавӣ ҳамчун раванди мутамарказзоҳ ба ҳуқуқ васеъ таъя мекунад. Чаҳонишавӣ бидуни ҳуқуқ таъсири худро дар паҳнои иқтисодиёт, сиёсат ва иҷтимоиёт расонида наметавонад. Дар ҷомеаи муосир бидуни воситаҳои ҳуқуқӣ чаҳонишавиро тасаввур кардан нашоуд. Чунин таъянамоӣ бо ҷанд омил тавъам ҳаст.

Аввал ин, ки дар замони муосир ҳуқуқ воситаи муассири тарзҳои амалӣ сохтани нақшаю ҷорабиниҳоост. Маҳз тавассути ҳуқуқ сиёсат ва нақшаҳои мураккаби ҳамкориҳои байнидавлатӣ, созишнома дар бораи ба самти муайян равон намудани иқтисодиёт, қабул намудани қоидаю стандартҳои ба манфиати кишварҳои бузург мусоидаткунанда ва амсоли инҳо амалӣ мегардад. Замони бо роҳи зӯрӣ ба сӯи худ кашидан, замони бо теғу тӯп тобеъ намудани халқу миллатҳо гузашт. Акнун замони тарғиб, ташвиқ ва таҳмили арзишҳо ва стандартҳо оғоз гардид. Аз ин назар чаҳонишавии интиҳои асри XX ва ибтидои асри XXI ро бидуни ҳуқуқ тасаввур кардан нашоуд. Зеро чаҳонишавӣ қатъи назар аз зерипардаҳои сиёсӣ ва мафкуравии худ тавассути пояҳои устувори ҳуқуқ амалӣ мегардад.

Дуюм, табиати чаҳонишавӣ ба умумияти ҳуқуқ ва арзишҳои ҳуқуқӣ мувофиқат мекунад. Зеро ҳам чаҳонишавӣ рӯ ба умумигардониҳои масоил ва ҳалли якхелаи онҳо тақозо менамояду ҳам ҳуқуқ даъвӣ ба ягонагӣ ва умумият ҳамчун қоидаи рафтор дорад. Шинохти ягона ва умумии ҳуқуқ ҳамчун меъёри иҷтимоӣ бо аломату вежагиҳои умумӣ эътирофшуда аз як тараф ва умумӣ ҳисобидани арзишу манфиатҳои иддае аз кишварҳо аз ҷониби дигар, ҳуқуқро чун падидаи умумӣ ва чаҳонишавиро ҳамчун ҷараёни умумигардониҳои манфиати иддае аз давлатҳо ба ҳам мутобиқ овардааст. Бахусус назария ва фаҳмиши нисбатан эътирофшуда ва пешқадами ҳуқуқи табиӣ ва фалсафаи ҳуқуқ, ки ҳуқуқро чун арзиши олий, меъёри ҳақиқат, адолат ва озодӣ эътироф намуда манбаи онро табиати инсон, хиради инсонӣ ва илоҳӣ шинохтаанд, басо майдони мувофику созгори раванди чаҳонишавист, ки чунин умумиятро дар дигар паҳноҳо талаб дорад. Ҳуқуке, ки аз қадим дар ҷустуҷӯи ҳақиқат, адолат ва табиати инсон буд, имрӯз ҳамчун нуқтаест, ки ба умумият ва ягонагии инсон

часпида заминаи ҷаҳонишавии манфиатҳо гашта истодааст. Аз ин назар Шершеневич Г. Ф ҳанӯз дар ибтидои қарни гузашта гуфта буд: «ҳуқуқи табиӣ аз хусусияти ин ва ё он халқ вобастагӣ надорад, ин ҳуқуқи мутобиқи табиати инсон ҳуқуқи инсон аст. Аз ин ҷо космополитизми ҳуқуқист. Агар ҳуқуқи табиӣ ягона, доимӣ ва тағйирнопазир бошад, вазифаи қонун ҷустани ҳамин ягонагӣ ва умумият аст. Пас наметавон даъво кард, ки ҳуқуқ англисию олмонию фаронсавӣ бошад. Ҳуқуқ ҳамин умумият ва ягонагии умумиинсонист. Агар тафовут дар ҳуқуқи давлатҳо дида шавад, ин танҳо тасаввури сохтаи таърихист»¹. Ҷаҳонишавӣ низ ба ҳамин раванд ҳаракат дорад. Пас маълум мешавад, ки инкори осони мактаби таърихии ҳуқуқ (Савиньи, Пухта ва дигарон) ҳамчун назарияи маҳдуди илмӣ дар асарҳои илмии муосир назари сарсарӣ ва ноустувор аст. Зеро ҷаҳонишавӣ ва мушкилиҳо моро ҳушдор доранд, ки тақлиди кӯркӯрона ба як назария ва доктринаи васеъ ва озод пояи илмӣ надорад. Бояд нақш ва ҷанбаҳои мусбати ҳамаи ин мактабҳо ва ҷараёнҳои фаҳмиши ҳуқуқ дуруст таҳлил гарданд. Замоне, ки мактаби таърихии ҳуқуқ муқобилият ба ресепсияи ҳуқуқи римӣ дар Аврупо мекард, мо онро ба кӯҳнапарастӣ ва миллатгароӣ маҳдудбинӣ муттаҳам месохтем. Чун имрӯз худ дар муқобили ҷаҳонишавӣ ба арзишҳои умумибашарӣ бо шубҳа нигариста, даъвии ҳаққонияти арзиши миллӣ ва ҳуқуқи миллӣ мекунем, худро ҳақ меҳисобему ҷаҳони умумиятҳо онро рад мекунем. Яъне дар масири таърих онҳоеро, ки чун мо ҳарф задаанд инкор менамоему ҳаққонияти худро, ки аз он фармудаҳо ҳеҷ тафовуте надорад даъво менамоем. Маълум нест, ки ҳақ ба ҷониби кист? Ба татбиқи назарияи ҳуқуқи табиӣ ва ё андешаи маҳдуди ҳуқуқи таърихӣ? Ба ҷараёни инкишофи ҳуқуқи табиӣ мактаби таърихии ҳуқуқ, ки ба махсусияти ҳуқуқи миллӣ ва тобеияти таърихии он ба даври замонҳо рост меомад муқобилат мекард. Пайравони ин мактаб (зидди сар фаровардан ба ҳуқуқи римӣ ва ғояҳои ғоратгароёнаи Наполеон буданд) ҳуқуқро бо рӯҳи миллат ва халқ тавҷиб медонистанд. Ба андешаи онҳо ҳуқуқи ҳар миллат инъикоси инкишофи рӯҳи ҳамон халқ дар даврони муай-

¹ Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 2. М. 1995. с. 2.

яни таърихист. Бинобар он омилҳои хориҷ ва байналхалқӣ набояд ба ин раванд таъсир бахшанд. Мо ҷонибдорони ҳуқуқи табиӣ ба ҷоҳи мактаби таърихӣ ҳуқуқ афтидаем? Ҷаро? Чунки моро манфиатҳои дохили давлатӣ ва беадолатии низоми ҳуқуқӣ ҷаҳонӣ ба ин варта гирифта кард.

Сеюм, ин ки ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди ба манфиатҳои кишварҳои абарқудрат мусоидаткунанда ва ё дар атрофи арзишҳои муайян муттаҳидшаванда акнун ба сарҳади давлатҳои милли на бо аслиҳа, балки бо «қанду шириниҳо», яъне бо домҳои муайяни хайрхоҳона ворид мешавад. Дар қатори дигар ҷанбаҳои мусбат эҷодгарони ҷаҳонишавӣ доир ба паҳн намудани арзишҳои умумииinsonӣ ва сиёсӣ ҳарф мезананд, ки дар таҷрибаи имрӯзаи давлат беҳтарину мақбултарин шумурда шудаанд. Ба сифати чунин воситаҳо ва домҳо муттассифона, ҳуқуқи инсон, демократия ва амният низ амал мекунад. Ҳақ ба ҷониби Е.А.Лукашева ҳаст, ки дар қиёси чунин ҷараёнҳои таҳмили арзишҳо аз ҷониби Амрико гуфтааст: «Однако действия США «в защиту демократии и прав человека» в Югославии и Ираке, сопровождаемые применением средств массового поражения, смертью и кровью тысяч людей, едва ли могут характеризовать эту державу как носителя идей демократии и прав человека. Подобно тому как большевистская Россия не могла при помощи штыков и грубой силы экспортировать идеи коммунизма, так и в США с помощью бомб и ракет не смогут обеспечить экспорт демократии и свободы, о которых они вещают миру»¹. Аз ин назар концепсияи Ҷ. Буш доир ба паҳн намудани ҳуқуқу озодии инсон ва демократия дар кишварҳои арабӣ ва собиқ кишварҳои шӯравӣ назарияи Тротскийро доир ба таҳмили инкилоби шӯравӣ ба давлатҳои ҷаҳон менамояд. Ин барои мо вазнин аст. Агар ба ин гуфтаҳо таҳлили тақдирӣ тамаддунҳо аз ҷониби А. Тойнби илова кунем: «тамоми тамаддунҳои бузург ва салтанатҳои оламгирро дар таърих ду бемории кӯҳнашуда ба марг овардааст: яке бемории ҳиссиманхоҳӣ, ҷаҳонхоҳӣ ва дигаре муборизаҳои дохилӣ» он гоҳ ба ҳубӣ дарк мекунем, ки тамаддуни Ғарбӣ, ки демократия, озодӣ ва ҳуқуқи инсонро парчам ва пардаи рӯпӯши ниятҳои ҷаҳон-

¹ Права человека и процессы глобализации современного мира. отв. ред. Е.А.Лукашева. М. 2007. 17.

гирии хеш намудааст, ин касалии марговарро зоҳир наму-даистодааст. Ин нуктаро бояд саромадони сиёсати ғарбӣ дарк намоянд.

Чорум, ҷаҳонишавӣ ба падидаи ҳукуки инсон ҳамчун ходисаи умумиятдошта така намуда, дар кадом паҳное зоҳир гардад, инсонро чун ченаки арзишҳо эътироф менамояд. Худи назарияи умумигардонӣ ва универсализатсияи ҳукуки инсон ҳамчун аломати муҳимми ҷаҳонишавӣ амал мекунад. Чунин арҷгузорӣ тафовути байни миллату халқҳоро шикаста, ба соҳибхитиёрии миллӣ ва ҳукуки худмуайянкунии миллатҳо тоҷовуз мекунад. Яъне ӯ ба арзишҳои умумибашарӣ така мекунаду ба арзишҳои миллӣ муҳолифат меварзад. Чунин муҳолифат нисбат ба фарҳанги ҳукукии миллатҳои ғайр, онҳое, ки ба давлатҳои кӯчаки сарҳадӣ мансубанд. Аммо дар масъалаи мавҷудияти майдамадиниётҳои дохилӣ ва маркази ҷаҳонишавӣ муносибати онҳо дигаргуна аст. Мисол, дар ШМА дар штати Калифорния, ки аз тараққикардатарин минтақаҳои Амрико, то ҳанӯз (соли 2001 онҳо будам) дар қabilaҳои ҳиндуии таҳҷой судҳои қабилавӣ мавҷуданд. Ман ҳангоми дар Амрико будан доир ба ин навъи судҳо маълумот ҷамъ кардам. Маълум мешавад, ки ҳукуки зиндаи онҳо ҳамчун одатҳои таҳҷой ҳамчун ҳукуқ мавриди амал қарор дошта, муносибатҳои воқеиро ба танзим медароранд. Ҳамчунин маълум мешавад, ки Амрико бо чунин бузургӣ ҳукуки ақаллиётҳои дохилии худро дар доираи қонун дифоъ мекунад. Аммо дар масъалаи ҳукуқҳои халқҳои дигар ва одатҳои онҳо садои миллатро нашоида ба таҳмили арзишҳои худ машғул аст. Чунин навъи муносибат бозӣ бо қоидаҳои дугона ва сегонаро меонад, ки ҳақиқат тавассути мафкура *қофта* мешавад.

Ду қутби зараррасони ислоҳоти ҳукуқӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ:

1. Ногузирии ҷаҳонишавӣ оё ногузирии зарархост ё не? Чӣ тавр оқибатҳои манфиро бояд қам қард? Дар маърӯзаи Комиссияи ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои иҷтимоии ҷаҳонӣ гуфта мешавад, ки омилҳои манфии ин раванд натиҷаи нодуруст истифода шудани ин ҳодиса аст. Яъне ба назар чунин менамояд, ки умед ҳаст. Вале метарсем, ки омил сари дигар масъалахост. Идоракунии ҷаҳонишавӣ ба манфиати давлатҳои абарқудрат хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Қамбудии

асосӣ дар нуқсони мақсадхост, ки ба инкори ҳамдигарфаҳмӣ, баробарӣ ва адолат равона шудааст. Чунин идоракуни берун аз паҳнои ҳуқуқӣ сурат гирифтааст. Дарвозаи муносибати халку миллатҳо бояд кушода бошад, вале ба ин тартиб, ки бедарвоза ҳастанд не.

2. Мо аз қафои Россия зерӣ таъсири доктринаи Чикаго, ки ҳама чизро дар иқтисоди бозоргонӣ бозор муқаррар мекунад, роҳ рафта, ба рақобати вазнин ва мубориза барои ҳаёт роҳ кушода, нақши давлатро дар ин раванд ба нестӣ бурдем. Зояндаи адли мо – бозор, қариб буд, ки миллату давлатро ба нестӣ барад. Аз хусусигардони горагарона то ғуруснагию ҷангҳо ҳама идомаи як сиёсати озодии мутлақи иқтисодиёт буд. Корро аз дигар тараф оғоз кардем.

Ҷаҳонишавӣ ва оила

Ҷанбаҳои мухталифи ҷаҳонишавии манфиатҳо чун мавҷи аз марказ паҳнгардида дар пеши роҳи худ ҳама чизи муқовиматнишондодаро берун мебарояд. Ҷаҳонишавӣ чун тӯфони бузург нерӯ дорад. Вай дар фарҳанг, забон, санъат, ҳуқуқ ва ғайра таъсири худро мерасонад. Шаклҳои гуногуни ҷаҳонишавӣ ва паҳлӯҳои мухталифи он ба дастовардҳои ҷамъият, миллат ва давлат таъсир мекунад. Мисол, дар кишвари мо ҷаҳонишавӣ бо воридшавии одатҳои ғайриахлоқӣ, кашишҳои идоранашиавандаи биологӣ ва танпарварихо ба яке аз падидаҳои қадимтарин, баахлоқтарин ва маҳбубтарини ҷомеаи инсонӣ, ки дар асос ва заминаи он муҳаббати инсонӣ, меҳру шафқат тавлид ва таҳия шуда, ҳазорсолаҳо дар доираи он насли фардо тарбия меёфт, яъне оила ба таҳдид оғоз кард. Ин мавзӯро ба маврид Президенти Ҷумҳурии исломии Эрон Маҳмуди Аҳмадинаҷод чунин қайд намунааст: «Рафтори намунавию ахлоқӣ ва бошармонаи зан, ки ифодагари ифтихори илоҳӣ, ҳусни ҳудодод, таҷассумгари некӣ ва ғамхори покизагӣ буд, айни ҳол ҳадафи тири сарватмандон ва соҳибони ВАУ гардидааст.»¹ Тарғиби бешармӣ, кирдорҳои ғайриинсонӣ, зӯрӣ ва шикастани сарҳади инсонӣ ҳамчун қишри болоии амвоҷи ҷаҳонишавӣ на танҳо беҳ-

¹ Речь М. Ахмединаджеда на 62 сессии Генассамблеи ООН (матни русӣ).

тарин ва муқаддастарин шакли ҳамзистии иҷтимоӣ - оиларо вайрон мекунад, инчунин таҳкурсии муносибатҳои ахлоқии инсониятро вайрон менамояд. Мо дар зинаи ибтидои ҷаҳонишавӣ қарор дошта, ба унсур ва омилҳои рӯ ба рӯ шуда истодаем, ки ба азбайнравии оила ҳамчун институте, ки бештар аз ҳама ҳазор сол умр дошт, мусоидат менамояд. Оила, ки дар масири таърих ба шаклҳои ҳамзистии авлод, қабила ва давлат кӯмак мекард барои боз ҳам бештар шудани мазмун ва ваҳдати онҳо хизмат намуда, зарурият ва аҳамияти худро дар ин муддат лаҳзае гум накард. Вале акнун ба рафтору кирдоре рӯ ба рӯ мегардад, ки вайро аз бунёдаш меканад. Ҷаҳонишавӣ ба тарғиби хиёнати оилавӣ, алоқаи берабти ҷинсӣ, дастгирии никоҳҳои ғайримуқаррарӣ ба ваҳдати оила зарба мезанад. Агар дар ҳақиқат ин бенизозии ҷаҳонишавӣ оиларо ба вайронӣ орад, дар чунин сурат оқибати онро пешгӯӣ кардан мумкин нест. Агар оилаҳои иқтисодӣ дар заминаи пайдоиши нахустин инсон – хомосапиенс санги таҳдоби бунёди маҳдудиятро дар озодии мутлақӣ фардҳо тарҳрезӣ намуда, ба гузариш аз ваҳшоният ба ҷомеаи инсонӣ замина шуда бошанд, вайроншавии оила аз сари нав роҳ ба ин озодии мутлақро дар муносибатҳои ҷинсӣ боз намуда, тафовути шакли нави ҳамзистиро аз олами ҳайвонот аз байн мебарад. Ба гумон аст, ки инсоният барои қабули чунин шакли озодӣ омода бошад.

Ҷаҳонишавӣ ва ояндаи ҷамъияти мо

Компанияҳои байналмилалӣ ва дигар институтҳои ҷаҳонии иқтисодӣ, иттилоотӣ ва иҷтимоӣ ҳуқуқӣ дар ҳудуди давлатҳои мухталиф қомат афрохта, ба ҳаёти иқтисодӣ иҷтимоӣ халқу миллатҳо таъсир расонида, дар доираи манфиат ва арзишҳои умумӣ бисёре аз халқу миллатҳоро муттаҳид менамояд. Аммо чунин муттаҳиднамоӣ на федератсия ва на конфедератсияро иваз карда метавонад. Ин муттаҳидӣ табиати дигаре дорад. Вале ин ҳодиса имкон дорад ба давлатҳои миллӣ таъсири манфӣ расонида, ба соҳибхитиёрии давлатӣ ва миллӣ латма занад. Ин латма ҳам ба давлатҳои дохили иттиҳод ва ҳам хориҷ эҳсос мегардад. Ин чараён, махсусан, ба давлатҳои миллии аз назари иқтисодӣ ва инфраструктура ташаккулнаёфта бештар таъсири бад мерасо-

над. Агар ба ин раванди муқобил, халқу миллатҳо сиёсати худро дуруст ба роҳ монда натавонанд, эҳтимол меравад, дар оянда ғояи ҳуқуқи миллӣ ва давлати миллӣ ҳамчун мафкураи сиёсӣ мавқеи худро аз даст дода, ба нақшаҳои дуҷумдараҷа ва сеҷумдараҷаи сиёсати давлатҳо табдил ёбад. Дар баробари ин мавқеи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар навъҳои озодии ҷомеа ва давлат, ки дар он фардҳо на ҳамчун шаҳрванд ва намояндаи миллати таҳҷой, балки мисли инсон ба маънии тоҷаш шинохта мешавад, афзоиш меёбад. Албатта, чунин дидгоҳ аз назари кулл ва умумӣ бартарият ва афзалият дорад. Зеро ғояе, ки инсонро мепарастад аз андешае, ки миллат ва шаҳрванди ҷудогонаро ҳадаф қарор додааст, дар ҳама ҳолат бартарият дорад. Аммо мушкилӣ сари дигар масъала аст. Оё метавонад чунин шавад, ки инсоният зинаи худшиносии миллиро нагузашта, ба худшиносии умумии инсон бирасад. Дигар ин ки, агар мо ҳуқуқро ба сифати яке аз унсурҳои асосии низоми иҷтимоӣ - маданӣ эътироф намоем, дар он мавқеи меъёрмуқарраркунӣ, доираи рафтор ва эталонҳои дигари арзишманд, ки ба ғайрияти озоди субъектон вобастааст нақши асосиро мебозад. Асосан ин шакли худташқилномаии ғайрият ва парадигмаҳои рафтор аст, ки дар паҳнои демократия ва фазои озоди ҷомеаи шаҳрвандӣ рух медиҳад. Аз ин назар, Лукашева Е. А. дуруст қайд намудаанд, ки «маданият аз назари умум ин шакли худташқили одамон аст, ки тавассути меъёрҳо ва арзишҳо сурат мегирад»¹. Бинобар он дидгоҳи боло моро водор мекунад андеша намоем, ки нақши озоди одамон, созмонҳо ва дигар иттиҳоди одамон дар худташқилкунии ғайрият ва бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар чунин шароит чӣ хоҳад шуд? Ва тақдири ҳуди демократияи асил, ки аз ҳокимияти халқӣ манбаъ мегирад ва иродаи ҳукмрон иродаи шаҳрвандон аст чӣ хоҳад шуд? Зеро ҷаҳонишавӣ бисёр масъалаҳои ба сари халқу миллатҳо бор мекунад, ки онҳо на ҳамеша ҳоҳони қабули чунин қоида ва парадигмаҳо ҳастанд. Чунин сурат гирифтани вазъи ҷамъияти оянда дар таҷрибаи пешқадами давлатҳои аврупоӣ қисман таҷассум ёфта истодааст. Эҳтимол меравад дар ин минтақа давлатҳои миллӣ давраи ниҳии инкишоф ва ташаккули

¹ Права человека и процессы глобализации современного мира. отв. ред. Е.А.Лукашева. М. 2007. 29.

худо паси сар намуда, ғояи миллатгарой ба шаклдигаркунӣ ва гузариш ба навъи дигар омодагӣ мебинад (диққат диҳед, ки ин ҳодиса танҳо пас аз 300 соли мавҷудияти ин давлатҳои миллӣ рух дода истодааст). Дар ин маҷро ҳулосаи олими олмонӣ Ю. Хабермас хеле бамаврид аст: *«В свете возрастающего плюрализма внутри национальных обществ и глобальных проблем, с которыми национальные правительства сталкиваются во внешней сфере, национальное государство в обозримом будущем уже не сможет обеспечивать надлежащие рамки для поддержания демократического гражданства»*.¹ Ин албатта ояндаи наздики Аврупо аст, ки тахминан то ҳудуди 50 сол идома ёфтаниш мумкин аст. Барои мо, бо дарназардошти таҷрибаи 300 солаи давлатҳои миллӣ, кам андар кам 100 соли оянда дар паҳнои давлати миллӣ корҳо бояд анҷом дод. Дар ин муддат моро танҳо ғояи давлати миллӣ наҷот хоҳад дод. Ин ғоя мисли як қишр ва қабати ғафси ҳаёти маънавӣ ва иҷтимоии миллат аст, ки ҷомеа ва давлати моро аз даҳолати бечои мутамаркази чараёнҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва динии барои мо бегона ҳифз менамояд.

Миллатгарой (миллатпарварӣ)² ва демократияи либералӣ: муборизаи афзалиятҳо дар оянда

Сари истилоҳи миллатгарой андеша ронда, бояд донист, ки вай як навъи нисбатан пешқадами мафкураи сиёсист. Вай новобаста аз иштибоҳҳои марговараш дар Ҷанги дуҷониба беш аз сад соли охир бо чунин ғояҳои умумиҷамъиярофгардидаи пешқадами ҷаҳонии асри XX чун демократияи мусолиҳатомез ва сотсиализм, бомуваффақият рақобат кардааст. Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, натавонӣ дар ҳудуди кишварҳои собиқ шӯравӣ, балки дар тамоми ҷаҳон (дар ШМА солҳои 80 - ум, дар Шотландия охири солҳои 90-ум) раванди болоравии нусрати миллатгарой чун ғояи сиёсӣ

¹ Хабермас Ю. Европейское национальное государство... См. Нации и национализм. сб. научных трудов. М. 2002. С. 379.

² Баъзеҳо натиҷаҳои миллатгаройро чун миллатчиғӣ мешиносанд, ба назари мо миллатгарой ва ё миллатдӯстӣ ба мақсад мувофиқ аст. Дар ҳар сурате, ки мо миллатгаройро чун идеологияи сиёсӣ муаррифӣ мекунем, мо ҳамон миллатдӯстиро то сарҳади муайян дар назар дорем, ки ба манфиати миллатҳои дигар зарар наорад.

ба назар мерасид. Вазъияти имрӯзаи кишварҳои ҷаҳон ба андеша водор менамояд, ки имрӯз низ миллатгарой дар саҳнаи давлатҳои муосири ҷаҳон мавқеи намоёнро дар рақобати идеологияҳои сиёсӣ ишғол менамояд. Ҳатто дар Аврупо, ки таҷрибаи талхи миллатгарой ва нуқтаи ниҳии он ҳамчун ҳодисаи манфур ин ғояро аз саҳнаи муборизаҳои сиёсӣ фарсахҳо дур партофт ва ҷараёни баҳамии манфиатҳои кишварҳои минтақа дар ибтидои ҳазораи се ба бунёди Иттиҳоди Аврупо замина гузошта истодааст, нақш ва нуфузи миллатгарой ҳамчун ғояи сиёсӣ торафт бештар эҳсос мегардад. Дар аксари мавридҳо қарорҳои асосӣ ва дахлдори Иттиҳоди Аврупо дар ҳолатҳои қувваи ҳуқуқӣ пайдо мекунанд, ки агар онҳо ба манфиатҳои миллии кишварҳои Иттиҳоди Аврупо мувофиқат кунанд. Ин ҳама бо таҷрибаи беш аз сесадсолаи давлатҳои миллии Аврупо, моро водор мекунад, сари андешаи он ки дар ояндаи наздик дар Аврупо дар рақобати байни миллатгарой ва демократияи мусолиҳатомез ба мақсади ҳимояи мероси идоракунии мардумӣ (республикавӣ) миллатгарой мағлуб мегардад, бо шубҳа нигарем. Ин дар ҳолатест, ки фашизм бо ҳама гуна ниҳоятпарастӣ натавонист заҳри марговаре барои ояндаи ин раванд ё организм гардад.

Агар илм мақсади пайдо кардани донишҳои назариро дошта бошад, пас ғоя ва идеология шурӯъ кардан ба амал аст. Аз он хотир, ки ин барангехтан ба кадом амал равона ва ба кадом мақсадҳо нигаронида шудаанд, дар ибтидои афзоишбӣ онҳоро пешгирӣ намудан имкон надорад. Дар сураате, ки мақсади ниҳой ба муқобили манфиати ҷамъиятӣ ва созмонҳои байналмилалӣ равад ва он дар дохил ва хориҷи кишвар ҷонибдорони васеи худро наёбад, оқибати маҳв гаштани он равшан аст. Аммо чунин таъсири дучонибаи манфӣ ба ғояи давлати миллии вучуд надорад. Албатта, дар баъзе кишварҳои, ки таркиби аҳолии мураккаб буда намоёндагони халқу миллатҳои мухталифро фаро мегирад, ҷанбаи миллии он аз доираи фарҳанг ва забони халқи ҷудогона васеътар аст. Мубориза баҳри ҳокими ҷаҳон, манфиатҳои миллии ва байналмилалӣ давлатҳо низомии сиёсии ҷаҳониро дар асорат нигоҳ дошта, муносибати сарди онҳоро нисбат ба миллатгарой ҳамчун мафкураи сиёсӣ таъмин намудааст. Ин ҳолат дар сурати аз ҳад зиёд ба ҷанбаи ниҳой ҳаракат намудан метавонад таъсири марговарро ба ҷаҳон дошта бошад. Мил-

латгарой аз назари умум ду кутб дорад: яке чанбаи ваҳдати кишвари тарғибгари он, ки ба сифати мафкураи сиёсӣ онро пешниҳод менамояд ва дуюм истодагарӣ ба муқобили нерӯи беруни ва ҷаҳонишавӣ ба хотири ҳифзи манфиатҳои дохилии давлатӣ. Аммо дар муносибат бо кишварҳои мураккаби бисёрмиллат ин ғоя чанбаи сеюм ва марговарро дар дохили кишвар касб менамояд. Дар чунин сурат миллатгарой чун ғояи химоятгари манфиатҳои қавму миллатҳои таҳҷой ба муқобили яғонагии ғояи сиёсии кишвари таркибан мураккаб мебарояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки давлатҳои пешқадами ҷаҳонӣ ин падидаи сеқутбаро дар ҳолатҳои зарурӣ тибқи қоидаҳои дугона ва сегона истифода намуда дар дохили ҳеш як чанбаи ваҳдатовари онро тарғиб менамоянду дар кишварҳои мураккаби ноустувор ғояи мустақилиятҳои онро то зинаи ниҳой талаб менамоянд. Ва онҳо ин падидаро хуб истифода менамоянд. Мутассифона, ба назар чунин мерасад, ки ташкилотҳои байналмилалӣ низ дар он минтақаҳое, ки хатари парокандагӣ мавҷуд аст миллатгароии ниҳоиро чун ҳукуки мустақилиятҳои тарғиб менамоянду дар он кишварҳое, ки миллати воҳид вучуд дорад ва имкони дар паҳноӣ ғояи миллатгарой мумкин аст мафкураи сиёсии муттаҳидкунандаи кишвар тавлид гардад, онҳо ба тарғиби ҳукуку озодиҳои шахсӣ, ки ба мустақилияти афрод таъя мекунад, машғул мешаванд. Ба назар чунин мерасад, ки ғояи роҳбарикунандае, ки онҳо дар даст доранд дар ҳама сурат вазъияти иддае аз минтақаҳоро дар ҳолати парокандагӣ ва мустақилияти том нигоҳ доштан аст. Албатта, таъсири ин созмонҳои байналмилалиро дар масъалаи нигоҳдошти субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва боз намудани алоқаҳои байналмилалӣ инкор намудан лозим нест. Дар аксар мавридҳо давлатҳои бузург асири сиёсати хоричӣ гардида фаромӯш мекунанд, ки ҳуди онҳоро метавонанд чунин нуктаи ниҳии миллатгарой ба нобудӣ орад. Мисол, Амрико ҳаракати миллӣ - озодиҳохиро дар ҳудуди Россия ҷонибдорӣ намуда, масти фуру бурдани рақиби пурқувват гашта аз хотир мебарорад, ки чунин беморӣ ба ҳуди ӯ ҳамчун давлати мураккаб осон метавонад сироят кунад. Ҳамин тавр векторҳои (қирраҳои) миллатгарой ҳамчун ғояи сиёсӣ, ҳам нерӯи муттаҳидкунанда ва ҳам парокандакунандаро дороанд. Ба замми ин мутахассисон дуруст

қайд мекунамд, ки миллатгарой ба омилҳои муҳимми таърихи пайдоиши халқу миллатҳо, решаҳои таърихии онҳо ва тақомули фарҳанги миллӣ, давлатҳои халқӣ ва миллӣ ва шаклгирии ҳуқуқи миллӣ ҷавоб дода, атбӯи (шаҳрвандони) кишварҳоро дар атрофи маданияти умумӣ ва таърихи ягона муттаҳид сохта¹ афзалияти навбатиро ҳамчун ғояи сиёсӣ ба даст меорад.

Месазад қайд намуд, ки омили асосии пайдоиши давлатҳои нав тайи сесад соли охир маҳз ҳамин рукни мавҷудияти ғояи миллист. Аз огози инқилобҳои буржуазии асри ХУ¹¹ то инқилобу ҷангҳои озодихоҳонаи халқу миллатҳои дар асортмондаи интиҳои асри ХХ ҳама муборизон ва озодихоҳон дар қалбу тафаккур як мақсад доштанд: нияти ташкили давлати мустақили миллӣ. Онҳо барои сохибхитиёрии миллӣ ва давлатӣ ҷон мебохтанд. Имрӯз ҳуқуқи худмуайянқунии халқу миллатҳо ин дарвозаро ҳанӯз боз нигоҳ дошта истодааст. Маълум мешавад, то имрӯз аҳамият ва зарурати шинохти давлат дар паҳнои миллати воҳид аз байн нарафтааст. Ин ҷо месазад сари муаррифии комили давлатҳои нав чун ифодагари сохибхитиёрии миллӣ изҳори назар намуд. Агар аз назари унсурҳои муаррифии зохирӣ давлатҳоро тасниф намоем, пас дар асрҳои миёна ва қадим унсури ягонаи шинохт ва эълони кишварҳо мавҷуд набуд. Дар як даврони таърихӣ кишварҳо бо асосҳои гуногун шинохта ва номгузорӣ мешуданд. Мисол, давлати оламгири Рим аз номи шаҳр, Хилофат ҳамчун шакли сохтори мураккаб аз номи мақоми олии халиф, Бобулистон аз номи мавзеъ ва ҳудуд чун дарвозаи Худо, Сомониён, Темуриён ва Ғазнавиён аз номи сулола, Франкҳо аз номи қавмӣ ва Амрико аз номи китъа номи давлатро касб кардаанд. Маълум мешавад, ки асосҳо гуногун буданд, метавонист номи деҳе, ки ҳоким ба сари қудрат омадааст, баъдан тавассути шоҳ ба сулола гузарад, метавонист номи кишвар, шакли идораи махсус ва ё халқ бошад. Аммо замони нав ин ҳамаро миллат таҷассум мекард. Ва ин махсусияти давлатҳои нав буд.

Аломат ва нишонаҳои миллатгарой ҳамчун ғояи сиёсӣ ҳам дар муттаҳидии мардуми Олмон дар давлати муттаҳида

¹ Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М. 2005. Введение. С. 5.

ва ҳам дар таснифи Чехославакия ба ҷумҳуриҳои Чехия ва Словакия дида мешавад. Ин хусусиятҳо дар Югославияи ба хун оғӯшта шуда низ мушоҳида мешавад. Барои баҳои муносиби миллатгарой чун ғояи сиёсии ин кишварҳо ханӯз барвақт аст, ҳамзамон таҳлили амиқи мутахассисон зарур аст. Гузашта аз он таърих бо гузашти айём собит дорад, ки ба истисноӣ ҳолатҳои чудогона миллатгароии давлатҳои классикӣ муҳолифи арзишҳои демократияи асил ва давлатҳои мусолиҳатомезу ҳуқуқӣ набудааст. Албатта, агар фашизмро сарфи назар намоем. Ҳол он ки дар фашизм низ на миллатгарой, балки наҷодпарастӣ ҳамчун яроқи иштиҳои империализм амал намуд, ки таҳлили алоҳидаро талаб дорад¹. Маълум мешавад, ки таҷриба вучуд дорад, баҳамой ва тақмили мувофиқи садо ва арзишҳои миллатгарой ва ҳокимияти халқии мусолиҳатомезу суботандеш мавҷуд аст. Чунин аст як навъи шаклгирии воқеияти наздики кишварҳо, вале ин танҳо яке аз он имкониятҳои имконпазир аст, ки дар даст меросият ва бартариҳои ҷузъиро дорад. Аз ин дидгоҳ коҳиш ёфтани андешаи миллатгарой чун мафкураи сиёсӣ дар садсолаи наздик дар кишварҳои тозаистиклол ғайриимкон аст.

Таҷрибаи солҳои охири давлатҳое, ки дар миллатгарой ва миллатдӯстӣ барои худ паноҳгоҳи сиёсӣ ва идеологӣ меҷӯянд ҳамчун қисмати тадқиқоти мо диққати махсусро талаб менамояд. Барои ҳамаи халқҳои пас аз шӯравӣ, чи барои кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва чи барои давлатҳои осӣёи миллатгарой - миллатдӯстӣ воситаи муҳимми ғимояи манфиатҳои дохилӣ, механизми ғимоя ва эълони истиклолияти миллист. Дар пахноӣ ин ғоя амалӣ гардонидани ҳуқуқ ба худмуайянкунии миллӣ, кӯшиши дастаҷамъонаи халқ дар хувияти миллӣ, таъмини ғимоя аз ғарбикунони қонунгузорӣ ва тарҳрезии ваҳдати ҷомеа, субот ва муназзамии инкишофи онҳо имконпазир мегардад. Махз ба ҳамин далелҳо садои давлатҳои миллӣ, худшиносии миллӣ беш аз пеш дар аудиторияҳои илмӣ ва сиёсӣ баланд гардид. Бо вучуди ин

¹ Замоне, ки мо бузургдошти тамаддуни Ориёро ҷашн мегирифтем, бародарони илмӣ мо аз кишварҳои Аврупо эҳтиёткорона ба истилоҳи ориёӣ назар намуда, бештар бо истилоҳи «хиндуаврупоӣ» баёни ақида мекарданд. Алабатта, чунин эҳтиёткориҳои онҳоро фаҳмидан мумкин аст, зеро онҳо таҷрибаи талхи наҷодпарастиро ҷашидаанд.

ханӯз таҷрибаи зудтағйирёбандаи тақдири чунин давлатҳо дар ибтидои асри ХХІ ояндабинии ҳолати онҳоро душвор гардонидааст. Бахусус шинохти модели тоҷикистонию он бениҳоят душвор аст, зеро дар шаклигирии он мо мушкилиҳо дорем. Дар тафаккури бештари мо миллатгарой ҳамчун ҳувияти милли маҷмӯи ғояҳо ва ҷараёнҳои сиёсӣ, ки мавҷудияти давлати миллиро асоснок намуда, барои муттаҳидӣ ва ваҳдати халқ хизмат карда, чун тимсоли рамзи шинохти миллат амал мекунад¹.

Миллатгароии классикӣ, конфессионалӣ ва ҷомеаи шахрвандӣ: ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалос аз бӯҳрон

Дар Тоҷикистон дар ибтидои натионализм – миллатгарой ҳамчун ҷараёни дохилии муқобили ғарбгарой, на ҳамчун зуҳуроти этникӣ, балки бо махсусияти динӣ тавлид шуд. Чунин вариант аз иродаи кулли мардум набаромада буд, вале вай бо дастгирии хориҷӣ мусаллаҳ шуда буд. Айни ҳол зарурати таҳлили он солҳо нест, танҳо ҳаминро ёдрас шудан лозим аст, ки тафаккуру арзишҳои аврупоӣ, навгонҳои илмию техникӣ аз даврони шӯравӣ ба мо расида ба қабули чунин як мафкураи динӣ омода набуд. Таҷрибаи давлати шӯравӣ дар пахноии маданият, илм, маориф, дараҷаи муносибатҳои иҷтимоӣ, афзоиши нақши зан дар ҷомеа ва дигар паҳлӯҳои пешқадами он даврон ба талаботи миллатгароии динӣ дар асл созгор набуд. Дар ибтидо чунин вонамуд мегашт, ки арзишҳои милли ва динӣ ба ҳам ба пурагӣ мувофиқанд. Аммо амалия собит сохт, ки дар ибтидо чунин аст, вале бо мурури замон ихтилофҳо то қатъияти ҷудоипазирӣ равшан мегардад. Омилҳо мухталиф буданд. Агар дар ибтидо мақсадҳои умумии миллатгароии динӣ ва милли дар шакли бо роҳи қонунӣ муқаррар намудани мақоми забони милли, бо пешниҳоди бартарӣ дар омӯзиши таърихи миллат, риояти урфу одат ва анъанаҳои мардумӣ, ки ба манфиати мардум зид нест, ба озодӣ дар тоати дини милли, ҳимояи манфиатҳои милли дар доираи талаботи қонун ифода ёфта ба муттаҳидӣ майл дошта бошад, минбаъд ҷараёни сиёсӣ ку-

¹ Коротева В. В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: РГГУ, 1999. С. 132.

нонии ислом ва дастгирии хориҷии роҳи исломгароён, ки барои фардо пешниҳод мешуд тафовут ва зиддияти онҳоро афзун бахшид. Дар ин муборизаҳо қисмати зиёди аҳолии кишвар, ки ҷонибдори миллатгароии этникӣ буда, рӯй ба режимҳои демократию давлатҳои ҳуқуқӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ доштанд, сухани охирино гуфтанд. Мардум дар қабули арзишҳои динӣ ҳамчун дастоварди сиёсӣ ва сиёсӣ кунонидани ислом омода набуд. Миллатгароии динӣ мағлуб гашт. Дар давраи муайян сохтори конститутсионӣ ва сиёсати давлатӣ масъалаи миллатгароиро чун мафкураи сиёсӣ мавқуф гузошт. Кишвар ба ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд. Барои давлати офатзада воситаи таъмини сулҳу субот ва ваҳдати мардуми кишвар зарур буд. Ҳукумат бо душворӣ мардумро ба сулҳ ва субот овард. Миллатгароӣ аз сари нав чун қисмати муҳими муттаҳидгардии муҳолифони тоҷик ҳамчун мафкураи сиёсӣ мавқеи худро устувор кард. Ҳамин тавр миллатгароӣ ҳамчун мафкураи сиёсӣ таъсири мусбат дар баҳамии мардуми кишвар расонида, дар қори таъмини сулҳи тоҷикон, ҳамчун миллати куҳанбунёду таҷрибаи ғании маънавӣ дошта нақши бориз бозид. Таърих ва забони тоҷикӣ дар ин паҳно мавқеи асосиро барои миллатгароии мо бозӣ намудааст.

Устувориҳои истиқлолият, ваҳдат ва субот дар кишвар, эҳтиёҷ ба ҳувиати миллӣ ва худшиносию худмуайянкунии миллатро дошт. Дар саромати ин сиёсати тақдирсоз сиёсатмандони нодир ва шахсияти худододу хирадманд Э. Раҳмон меистод. Даъватҳо ва қарорҳои ӯ ҳамчун ҷавобҳои бамаврид дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин ба ҳалли бисёр мушкилиҳои дохилию хориҷии Тоҷикистони ҷавону куҳанбунёд кӯмак намуданд. Сулҳу субот, оромӣ, муназзамӣ, баромадан аз бунбасти коммунистони, ислоҳоти ҳуқуқӣ, кушодани дари ҷомеаи шаҳрвандӣ, давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд, истифодаи самараноки захираҳои энержетикии обӣ тавассути инвеститсияи хориҷӣ, аз бузургтарин амалҳои сиёсии бениҳоят бамавриди Роҳбари давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки даст ба даст бо ғояи ҳуқуқ ва давлати миллӣ анҷом мепазируфт. Зарурияти эъмори ҳувиати миллӣ ва ҳуқуқи худмуайянкунии халқ беш аз пеш эҳсос мешуд. Дар як вақт истиқлолияти давлатиро бо иқтисодиёт ва маданияти муназзам ҳифз намудан лозим буд. Халқеро, ки тахминан

хазор сол аз истиклолият маҳрум монда аст зарур буд, ки решаҳои таърихи худро барқарор намояд, аҷдоди худро бишносад ва барои дифоъ аз ҳуқуқҳои худ истодагарӣ намояд. Табиати даъватҳои таърихи Чаноби Олӣ ба ҳубӣ дарк намуда, ҷавобан чандин маърака ва чорабиниҳои оммавӣ ва расмӣ ба нақша гирифтанд, ки дар кори баланд бардоштани худшиносии миллат ва ҳувияти халқи Тоҷикистон аҳамияти бузург дошт. Ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён, сеҳазорсолагии тамаддуни ориёӣ, 2700-солагии шаҳри бостонии Кӯлоб, 1150-солагии Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз зумраи онҳост. Миллатгароӣ аз огози бунёди халқияти тоҷик аз решаҳои таърихаш то дастовардҳои навини он ҳамагӣ дар хизмати давлати ҷавон қарор дошт. Вай дар ҳақиқат як қишри муҳимми давлатдорӣ навини тоҷикон ҳамчун механизми ғимояи манфиатҳои миллии зухур ёфт. Дар ин самт нақши мафкураи давлат ва ҳуқуқи миллии бениҳоят бузург буд. Дар ин майдон ғояи ҳуқуқи миллии пас аз баҳсҳои доманадор мавқеи худро пайдо намуд.

Қайд кардан ҷои аз аст, ки ҳеҷ як ҷаҳонишавӣ дар ҷомеаҳои мутараққӣ бидуни асосҳои ҳуқуқӣ ба натиҷае расида наметавонад. Дар ҷомеаҳои сустинкишофёбанда ба худ кашидани манфиати иқтисодӣ, сиёсӣ ва маданӣ дар бештари мавридҳо бо зӯрӣ ба роҳ монда мешуд. Аз ин назар унсӯри муттаҳидкунандаи ваҳдати миллии сатҳи ташаккули халқи ғосиб маҳсуб мешуд. Бинобар он дар баҳо додани табиати манбаъҳо, омилҳо ва асосҳои тавлидкунандаи падидаи ҷаҳонишавӣ бояд ҳамагуна ҷанбаҳои муваққатӣ, таърихӣ, ҷуғрофӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ, ки ба ин ҷараён таъсир доштанд, мадди назар гирифта шаванд. Ин омилҳо ва асосҳо тағйирёбанда ва инкишофёбанда мебошанд. Дар онҳо қонуниятҳои умумӣ инъикос ёфтаанд, вале кашф ва биниши онҳо мушкилихоро дорад.

Ба зами ин ҳолатҳое ҳастанд, ки омилҳои пайдоиш ва ташаккули ҷаҳонишавӣ арзишҳои башарӣ ва универсалӣ чун ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, озодии виҷдон ва эътиқод, этикаи касбии ҳуқуқ, қонуниятҳои иқтисодӣ бозоргонӣ амал менамоянд. Агар дар ин гуна ҳолатҳо ин арзишҳо бидуни мақсадҳои ғаразнок амал намоянд, ҳамроҳшавии субъектон ба ин ҷараён озод ва ихтиёрӣ сурат гирифта, натиҷаи он аз сатҳи шуури ҳуқуқӣ ва ҳолати ҷомеаи шахрвандӣ вобастагӣ дорад.

Аммо агар ҳамин арзишҳо низ чун заминаи ҷаҳонишавӣ дар муқобили манфиатҳои миллӣ маҷбурӣ паҳн карда шаванд, чунин ҷаҳонишавӣ оқибат надорад. Аз рӯи таҷриба ин механизми зинда нигоҳ доштани империяи миранда бо нафасҳои сунъист. Ин ҳамон нафасҳои охирини ҳодисаҳои ҷаҳонист.

Саргумии меъморон ва начотдиҳандагони олам дар шароити ҷаҳонишавӣ

Яке аз дӯстони ҳамкорам¹ рӯзе дафтари ашъори худро назди ман овард, ки ҳанӯз расман аз ҷоп набаромада буд. Пас аз ҷараёни задан ҷашмам ба як ғазале афтод, ки байни он ин байтҳо дарҷ шуда буд:

*Мӯъҷизи паёгамбарону саъйи шоҳон суд накард,
Содагӣ бин: фикри таъмири ҷаҳон дорам ҳанӯз.
Ин ҷаҳон мизбону ман дар хонаи гамхонааш,
Меҳмонам хешу фикри меҳмон дорам ҳанӯз.*

Мо дар остонаи ҳазораи се истодаем. Назар ба таърих бо вучуди ҳама мушкилию нобасомониҳо ва ҳама вайронии сӯзонданҳо оинаи хираи 3-5 ҳазорсолаи таърихи аҷдодонро рӯшноӣ медиҳад. Аммо назар ба оянда ва қутби сад соли ояндаи миллати мо ва давлатдорӣ кишварҳои олам на танҳо торик, балки дар бештари мавридҳо ғайриҷашмдошт менамояд. Асри ХХ босуръат арзиш ва қоидаҳои зиндагиро тағйир дод, ки чунин шаклҳои бениҳоят устувори оламгирӣ андешаи сиёсӣ ва иқтисодиро чун фашизм, сотсиализм ва капитализми колониализм аз сахнаи сиёсии ҷаҳон берун сохт. Интиҳои роҳи дугонаи таърихӣ (сотсиализм ва капитализм) на танҳо онҳоеро, ки дар ҷорраҳои интиҳоб сарсон монданд, инчунин онҳоеро, ки нобудшавии режими шӯравиро меҳостанд, бо ҳодисаҳои ғайриҷашмдошт рӯ ба рӯ намуда, ба тамоми аҳли сайёра даъват партофт, ки доир ба фардои сайёра ва роҳи ояндаи кишварҳо андеша намоянд. Ин ҳолат дар назди олимоне, ки ҷаҳонро мӯътадили инкишофи оламро дар нигоҳдошти мувозинат медиданд, вазиҷаҳои боз ҳам мураккабтар гузошт. Назарияи диалектикӣ ва дихотомии инкишо-

¹ Содиқи Кашрудӣ, шоири ҷавони боистеъдод.

фи олам дар як муддат рӯ ба мушкилии марговар овард. Мардҳои абарқудрати илм миёни худро баста, дар асоси таҷриба ва қонуниятҳои ояндаи кишварҳои олам ва сиёсати ҷаҳониро тарҳрезӣ кардани шуданд. Пешгӯии ояндаи инсоният оғоз шуд. Ин пешгӯӣ ба ҳар ҳол аз оромии илмӣ беҳтар буд. Назарияи интиҳои таърихи Ф. Фукуяма, муноқишаи тамаддунҳои С. Хантингтон, дидгоҳи тахтаи шохмоти З. Бжезинский ва гуфтугӯи тамаддунҳои Хотамӣ, харитаҳои мухталифи олами оянда ва рӯзномаи театри ояндаи ҷаҳонро ба тарзи худ тарҳрезӣ мекарданд. Ин ё он пешгӯию сена-рияҳо қисман ва ё бо дигаргуниҳои ночиз ба ҳаёти воқеӣ мувофиқат мекард, вале ҳеҷ яки онҳо ба пуррагӣ рӯзгори ояндаи наздиктаринро равшан карда тарҳрезӣ намуда на-тавонист. Албатта дар онҳо таҷрибаи мусбат ва сабақомӯз буд. (Ба назари мо аз дидгоҳҳои онҳо дида ояндабинию фарзияҳои гузаштагонӣ онҳо чун О. Шпенглер, М. Вебер, А. Тойн-би, П. Сорокин, ки дар интиҳои асри XIX ва миёнаи асри XX қор ва ғаёлият намуда дар остонаи чунин тағйироти кулӣ умр ба сар бурдаанд, нисбатан асосноктар, устувортар ва ба ҳақиқат наздиктар будаанд.) Онҳо олами донишҳои ҷамъиятиро бо дастовардҳои нав ғанӣ намуда, равандҳои номаълуми сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва маданияро ошкор сохта, ҷиддӣ ба омӯзишу таҳлили равандҳои ҷаҳонӣ машғул шуданд, вале он тавре ки онҳо мехостанд ояндаро тарҳрезӣ намоянд ва ё пешгӯӣ кунанд ба онҳо муяссар нашуд. Таърих ба сифати ус-тоди бузург ва созандаи нотақрор ба онҳо ғаҳмонд, ки ханӯз то дидори охирин инсон, вақт вучуд дорад. Хиради офаридаҳои таърих ва инсон муноқишаи тамаддунҳоро зерӣ шубҳа гузошт, таҷрибаи гузаштагон ва фурурабии салта-натҳои оламгир ноустувории ғояи тахтаи шохмоти ҷаҳониро равшан сохт. Вале тани бузургу нотақрори таърих дар зинаҳои муайян таъсири манфӣ ва таҳдидҳои муайянро аз он сифатҳое, ки назарияҳо пешбинӣ карда буданд ба қадри ло-зима дар худ эҳсос намуд. Чунин таъсиррасонӣ танҳо ба си-фати нақши ғаёли инсон дар раванди шаклгирии таърихи нав сурат гирифт. Тартиботи ноадолатонаи ҷаҳон, таҳмил ва содироти арзишҳои башарӣ, ташкили инқилобҳои сунъӣ ва бо роҳи зӯрӣ паҳн намудани ҳуқуқи озодиҳои инсон натиҷаи амалигардии ҳамон ояндабинии олимон буд.

Дар чунин шароит рӯи кор омадани ғояи ҷомеаи давраи гузариш, ҳодисаи «баъдӣ» - иҷтимоӣ ва зухуроти «нави сиёсӣ» аз бисёр ҷиҳат носаҳеҳ, номувофиқ буда, ба инъикоси воқеият мутобиқ набуданд. Дар маҷмӯъ олами башарии сарпеч аз назари умум ба назорат ва мушоҳида сар намефаровард. Вале ғояҳо ва арзишҳои олии инсонӣ чун адолат, баробарӣ, ҳамкорӣ, муколама, ягонагӣ, якдигарфаҳмӣ, таҳаммулгарой, худмуаяйянкунӣ, худшиносӣ ва амсоли инҳо, ки дар умқи қалби инсонҳо мавҷуд буданд, бо кадом як роҳҳои нофаҳмо ва гуногун, бо сабабҳои номаълум бо нерӯи муайян дар лаҳзаҳои лозим ва зарурӣ ҷой гирифта, инсониятро бидуни ягон қонуният муттаҳид сохта, намегузоштанд, ки ақидаҳои навмедӣ ва зухуроти манфӣ дар олам тантана кунанд.

*Эй мардум, ба дурустӣ, ки шуморо аз марду
зане офаридем ва шуморо қавмҳо ва қabilaҳо
сохтем, то ба якдигар шиносо шавед! Ҳароина
гиромитарини шумо назди Худо парҳезгорта-
рини шумо аст; Худо Донои Хабардор аст.*

Қуръони карим 49:13.

Дин ва миллатгарой: мероси миллатгарой дар ислом

Таърих бар он гувоҳ аст, ки чи дар сиёсати Шарқ ва чи дар Ғарб дин нақши бузургро бозидааст. Давраҳои салтати хулафо ва давлатҳои мустақили Осиёи Марказӣ Сомониён, Ғазнавиён, Салҷуқиён дар Шарқ аз давлатдорихое буданд, ки нақш ва нуфузи дин дар арсаи сиёсати давлатӣ назаррас буд. Дар Аврупо вақте протестантҳо ва католикҳо фраксияҳои сиёсӣ ташкил карданд, онҳо то он дараҷа ба сиёсат ва мочароҳои сиёсӣ ҳамроҳ шуданд, ки боигариҳои Аврупо дар ҷангҳои мазҳабию динӣ сӯхтанд ва нобуд сохтанд. Дар фарқият аз Шарқ - Ғ. Фукуяма дуруст таъкид менамояд, ки дар Аврупо «либерализми Англия» ҳамчун ақсуламали бевосита ба таассуби динии давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар Англия баромад намуд¹. Чунин ақсуламалро Шарқ пайдо нанамуд, зеро ҷой ва мавқеи таассуби динии Шарқро пас

¹ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М. 2005. С. 408.

аз ҳар салтанатҳо салтанатҳои дигар ва ё ғосибони саҳро-нишину кӯчманчӣ иваз намуда аз доираи сиёсати ғорат-гарона ва идоракунии монархиявӣ берун намебаромаданд. Давлатҳои аврупоӣ муддати тӯлонӣ соҳибихтиёрии худро нигоҳ дошта, дохилан ташаккул меёфтанд. Дар ин мубори-заи дохилӣ дин, сиёсат ва унсурҳои дигари идоракунӣ ва таъсиррасонии иҷтимоӣ байни худ мубориза мебуданд. Бар хилофи онҳое, ки ба дин ҳамчун унсури зарурӣ ва доимии манзараи сиёсӣ дар он давра бовар доштанд, дар Аврупо ли-берализм нақши динро тадричан маҳдуд кард. Баъд аз адо-ват ва муборизаҳои бисёрасра бо либерализм дин таҳаммул-гароиро пеша кард.

Яъне дин аз саҳнаи ҳаёти сиёсӣ ба доираи ҳаёти шахсӣ гуселонида шуд- эҳтимол ин дуршавӣ ба мӯҳлати номуайян буд. Акунун дин дар доираи мавзӯҳои маҳдуд, масалан масъалаҳои чун исқоти ҳама, тарбияи ахлоқӣ ва динии ҷаво-нон, баланд бардоштани ахлоқи ҷамъиятӣ... истифода бурда мешавад¹. Дар кишварҳои Осиёи Миёна дуршавии дин аз ҳаёти сиёсӣ тавассути инқилобҳои сотсиалистӣ рух дод. Баъд аз барқароршавии ҳокимияти шӯравӣ дар Осиёи Миёна бо зӯрӣ доираи таъсири ҳукуки исломӣ қатъ карда, он дар дои-раи муносибатҳои ҳукуки оилавӣ то соли 1929 боқӣ монду халос. Баъдтар доираи истифодаи он аз муҳити оила низ танг карда шуд. Ҳукуки исломӣ дар баробари ин ҳама маҳду-диятҳо дар ҳаёти воқеӣ мавқеи худро ҳамчун ҳукуки зинда то ҳаде дар муносибатҳои ҳукуки оилавӣ (дар масъалаҳои никоҳ, талоқ, мерос) дар муносибатҳои ҳукуки ҷиноятӣ (қас-сос) ва ҳукуки гражданин (бастанӣ шартномаҳо) дар қисмат-ҳои ҷудогона чун одатҳо ва анъанаҳои ҳукуқӣ нигоҳ дошт. Вале бо мурури замон ҷой ва мавқеи онҳоро қонунгузории нав бо меъёрҳои нави соҳавӣ ишғол намуд. Мисол, институ-ти қасосгирии исломӣ бо меъёрҳои ҳукуки ҷиноятӣ манъ гардид. Ислом ва шариати мусулмонӣ тадричан ба фуруравӣ рӯ оварда, баъд аз 70 сол ислом ҳамчун дин боз расмӣ гашт ва барои соҳиб шудан ба ҳама нақши аввалааш дар ҷамъият кӯшиш дорад. Агар то сохтори шӯравӣ ислом нуфу-зи калон дар ҷамъият дошту ҳукуки амалиро соҳиб буд, баъ-ди пошхӯрии шӯравӣ демократияи кишварҳои нав исломо

¹ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М. 2005. С. 408.

ҳамчун дин ва эътиқод қабул намуда, озодии тоату ибодатро таъмин намуд, вале дар баробари ин нақши онро дар арсаи сиёсат ва ҳуқуқ то ҳадди имкон маҳдуд намуд. Зеро ин кишварҳо роҳи худро ба сӯи ҷамъияти демократӣ ва шакли идораи республикавӣ эълон намуданд. Аз дастовардҳои нисбии демократии замони шӯравӣ даст нақшаида, халқҳои ин минтақа боз ҳам паҳноии васеътарро масъалагузорӣ намуданд. Аммо онҳое, ки ба эҳёи ислом манфиатдоранд ин дигаршавиро хуб напазируфта, ҳанӯз дар андешаи бозгашт ба режими исломиро ният доштанд. Ин андешаи онҳо ду далел дошт. Яке ин ки то чунин сохтори беадолати шӯравӣ мо дар чунин режим қарор доштем, пас ба ҳолати аввала бояд баргашта шавад. Дуюм ин ки таҷрибаи баъзе аз кишварҳое, ки аз қафои тамаддуни ғарбӣ ва дастовардҳои Ғарб беибо давиданд, ногузир ба шикаст рӯ овард. Онҳо воқеиятро ба инобат гирифтани намоҳостанд, ки нақши дин дар ҷомеаҳои нав ва пешрафта аз ҷаҳони сиёсат тадриҷан берун рафта ба ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ реша давондаиаст. Аврупо бо либерализми демократӣ кайҳост, ки динро аз сиёсату ҳуқуқ ҷудо намуд ва ин натиҷаи хуб барои рушди дину таълими динӣ ва ҳудошиносии онҳо гашт. Протестантизм ва православия дар заминаи демократия инкишоф ёфт. Гарчанде нуфузи сиёсии онҳо заиф шуда бошад ҳам, дин дар масъалаҳои эътиқодӣ, новобаста аз инкишофи илм дар ҳаёти шахсӣ ба қомеъҳои ноил шуда ғоҳ - ғоҳ ҳусни таваҷҷӯҳи сиёсатмадорро чун нуқтаи қоньқунандаи рӯҳ ба худ ҷалб намуда, ба иҷрои вазифаҳои муҳими давлатӣ ҳидоят мекард. Ва режими демократии кишварҳои аврупоиро, ки ин кишварҳо интиҳоб намуданд бо ҳукмронии дин табиати дигар бахшиданд. Дигар ин ки ҷудошавии дин аз сиёсат то ҳадде дар кишварҳои арабӣ низ ба мушоҳида мерасад. Давлатҳои миллии арабӣ гарчанде ба арзишҳои динӣ арҷ гузоранд ҳам, дар масоили ҳифозати милли афзалиятро ба охирӣ меоданд. Ин ҳама ғувоҳи ин буд, ки на дин, балки сиёсати кишвардорӣ табиати давлатро муайян менамуд. Дин метавонист воситаи муттаҳидқунандаи манфиатҳо гардад. Дар муқоисаи дигар кишварҳои Осиёи Миёна дар Тоҷикистон муборизаи дину давлат бисёр вазнин гузашт. Дар ибтидо мавқеи онҳо ғайриодӣ буд, вале баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ тағйир ёфт. Натиҷаи ин муборизаҳо буд, ки ваҳдат бо тавлиди ҳизби динӣ дар

давлати дунявӣ ба даст омад. Исломи сиёсӣ тавассути Ҳизби нахзати ислом даъво ба сиёсишавӣ намуда, давлат бо арҷгузорӣ ба арзишҳои исломӣ аз умқи таърих барои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ғизо меҷӯяд. Назари банда ин аст, ки исломро набояд бо ғаризаҳои сиёсӣ омехта намоем. Ислми дини мо, эътиқоди мо ва манбаи покизагию ташаккули рӯҳ ва равони мост. Ислми бояд ҳамчун роҳи ташаккули рӯҳи инсон дар покизагӣ ва асолати инсонии ҳақиқӣ – мӯъминии комил хизмат намояд. Онҳое, ки исломро ба воситаи муборизаи қудрат табдил медиҳанд ва даъвии ҳукумати исломӣ менамоянд беҳабар аз он мемунаанд, ки дар ҷустуҷӯи адолат ҷавҳари кашфи адолат имон, эътиқод ва вичдони шахсиро ба ғаризаҳо маҳлут гардонидани манбаи тарбияи инсонии комилро аз даст во мегузоранд. Ҳол он ки дахҳо ояту ҳадисҳое ҳастанд, ки ҳаққоният ва бартариҳои адрро аз ибодат таъкид дошта одилро сифати мусулмонӣ муаррифи кардаанд. Ҳадиси машҳури «давлат бо кофари одил меояду бо мусулмони золим не» гувоҳи ин гуфтаҳост. Дигар ин ки ҳуди инсон ба нияти нек офарида шудааст ва табиати ӯ ҳамеша барои хеш некӣ меҳодад. Пас чаро мо зиндагии худро вазнин менамоем. Арзишҳоро бо ғаризаҳо омехта месозем. Пас дар давлате, ки озодии вичдонии комилан танинандоз аст, имону эътиқод озод аст, чӣ зарурат дорад, ки исломро ба сиёсат омезиш дода дар сангари муборизаҳои сиёсӣ қарор диҳем? Магар зерӣ пардаи ислом ҷойгир намудани манфиат ва ғарзҳои сиёсӣ худ дуршавӣ аз исломи асил нест? Аз ҷониби дигар ислом дар умқи пайдоиш нахуст сиёсӣ набуд. Нахуст хондан ва сипас имон ба Худовандро таблиғ намуд. Паёмбари гиромӣ танҳо даъвии даъвати мардум ба роҳи рост ва шинохти Ҳақ намуданд. Қулли оятҳои маккӣ гувоҳи ин гуфтаҳост. Агар дар сурате, ки ҷоҳилони Макка ба муқобили ақида ва даъвати паёмбари ислом намебаромаданд, ба ҳаёти ӯ хатар намеоварданд, оё зарурати ҷангу ҷидолҳо пайдо мешуд? Оё зарурати муборизаи сиёсӣ ва хунрезӣҳо ба миён меомад? Оё агар касе дар замони Паёмбар исломро қабул мекард ўро ҷазо меоданд? Албатта саволҳо зиёд аст, ки ақлро ором намегузорад.... Яқин меавад, ки даъвати ибтидоӣ ва асили ислом шинохти соҳиби яққа, ибодат ба ӯ, адл ва инсофи умум буд, на гирифтани қудрат. Чун ин замони

имкониятҳо фароҳам аст, бо тобиши сиёсӣ додани дин чӣ зарурат аст?

Албатта, дар навбати худ ҳокимияти давлатӣ ва аҳли илмро низ зарур аст, ки сари масъалаҳои озодии вичдон андеша намуда, шароити мусоиди амалишавии озодии вичдонро таъмин сохта, нагузорад, ки ба тори имон ва эътиқоди мардум гурӯҳҳои ғаразнок ҷанг зананд. Ба ҳар ҳол мо дар ҳолати муҳокимаи андешаҳо қарор дорем. Аз назари фазои озодии андеша баҳои ин ҳолат на танҳо мушқил аст, балки таҳлили амиқ ва касбияти хосаро тақозо дорад.

Дар баробари ин саволҳои оё дар кишвари мо метавон исломро ба таври оқилона танзим сохт? Оё намоёндагони навбаромади ифротатароро, ки кӯзаӣ андешаашон бо дигар арзишҳои оӣ аз манфиатҳои миллӣ пур шудааст (албатта, на ҳамашон), ба таҳаммул ва тағйири андеша даъват кард (?) ҷавобҳои худро интизоранд. Вале ҳоло ҳаминро таъкид бояд кард, ки имон, эътиқод ва озодии динии мо, ки дар партави фарҳанги исломии беш аз ҳазорсола қолаби маънавӣ гирифта, ҳаққи табиӣи миллати моро ба ислом муаррифӣ мекунад, дар омезиши муборизаҳои сиёсӣ ва сиёсӣшавии исломи ҳавзаҳои муайян аҳёнан зерӣ фишори нерӯҳои дохилию хориҷӣ қарор гирифта истодааст. Ҳар фишор, ҳар маҳдудияти ноҷо ва ҳар зиёдаравии бечо дар ин самт ба манфиати мо нахоҳад буд. Чӣ тавре ки Роҳбари давлат таъкид доштанд, дин ва оини моро касе ҳаққи маънавӣ ба муқобили ормонҳои мо гузоштанро надорад, давлат ба иттиҳодияҳои динӣ шароит муҳайё мекунад, ҳуқуқ ба озодии вичдонро таъмин мекунад ва дар як вақт назорати риояи қонунро аз ҷониби онҳо таъмин менамояд. (Баромад дар Шӯрои васеи амният 10-02-11).

Ба андешаи Ф. Фуқуяма миллатгароӣ дар ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна дар шакли миллатгароии Отатурк, ки дар он миллатгароён рисолати худро дар муттаҳидӣ ва тоза сохтани айнияти миллӣ дар ҳудуди ватани анъанавӣ мебинанд, тавлид шуда истодааст¹. Чунин миллатгароӣ бар ҳилофи миллатгароии олмонӣ ва италиявӣ аз нуктаи назари ӯ (Ф.Фуқуяма) қобилияти эҷоди империяи навро надорад. Масалан, миллатҳои айни ҳол «бедоршуда истода»-и Осиёи Миёна

¹ Фуқуяма Ф. Конец истории и последний человек. М. 2005. С. 410.

шӯравӣ то инкилоби болшевикон ҳамчун аслҳои таснифшудаи худшиносии забонӣ вучуд надоштанд; «имрӯз миллатгароёни қазоқ ва ўзбек дар китобхонаҳо дар ҷустуҷӯи онанд, ки забонҳо ва тамаддунҳои таърихиро, ки барои онҳо қомилан нава мебошанд, аз сари нава «қашф» намоянд»¹. Ё ӯ тоҷиконро ба гурӯҳи миллатгароёни Осиёи Миёна наменишонад ва ё умуман ин сиёсатшиносии номӣ дар бораи мавҷудияти халқи тоҷик дар ин минтақа маълумот надорад. Ба ҳар ҳол воқеият ин аст, ки тоҷикон низ дар ин минтақа дар пӯйиши хувияти миллии хеш қарор доранд. Аммо мушкилӣ он аст, ки Ф. Фуқуяма дуруст сарфаҳм нарафтааст, ки мо таърих ва решаҳои пайдоиши забонро танҳо бо ғарази исботи мероси таърихӣ аҷдодон ҷустуҷӯ надорем, балки бо мақсади ҳимояи истиқлолият ва эътирофи ҳуқуқи худмуайянкунии миллий, ки зерӣ фишору нағмаҳои қудратҳои бузург қарор гирифтаанд, ба ин самт даст задаем. Дигар ин ки масъалаи тафовути миллатгароии кишварҳои Осиёи Миёна аз олмониву фаронсавӣ, ки наметавонанд империяи навро бунёд намоянд чандон қонеъкунанда нест. Зеро масъалаи бунёди империяи нава бо режимҳои мавҷудаю давлатҳои абарқудрат дар ин шакл номумкин аст. Зеро ду омил ба ин ҳолат муҳолиф аст. Яке вақту вазъият, дигаре ҳолати ин кишварҳо. Аввал ин ки шароит ва вақти чунин салтанатсозии кишварҳо аз байн рафт. Дуҷум ин ки ин қудратҳо нерӯи чунин ғасбнамоиро надоранд. Аз онҳо нишонаи он миллате, ки қудрати ғасбгароиро дошта бошанд ёфтани душвор аст. Аммо эҳтимолияти муттаҳид шудани ин кишварҳо бо кишварҳои ҳамзабон мавҷуд аст. Албатта, байни форсизабонон мушкилиҳои режимӣ вучуд дорад, аммо байни туркзабонон мушкилиҳои сепаративӣ ва худхоӣ. Аз ин рӯ, кофтукови қазри таърих ҷи қисми тоисломии он ва ҷи қисми баъд аз исломии он дорои арзишҳои мебошанд, ки ба талабот ва даъватҳои таърихӣ, ки мо ба онҳо рӯ ба рӯ шудаем, ҷавобгӯ хастанд.

Барои дарки вазъии бамиёномада бисёре аз олимон ва донишмандон андеша ронда тафаккур намуда истодаанд. Қисмате аз онҳо китобҳо навишта қирраҳои ҷаҳонишавиро, ки ба манфиатҳои миллии мо зарар мерасонанд муайян намудаанд. Мисол, дар асари «Влияние процесса глобализации на

¹ Фуқуяма Ф. Конец истории и последний человек. М. 2005. С. 406.

трансформации таджикского общества» муҳаққиқ Рустам Ҳайдаров таъкид месозад, ки таҳдиди ҷаҳонишавӣ дар ҳолати рақобатнопазирии давлат сатҳи камбизоатиро дар кишвар баланд мебардорад. Дар чунин ҳолат пешгирии он пеш аз ҳама ба танзими оила алоқамандӣ дорад. Барои мо дар шароити ҷаҳонишавӣ танзими оила зарур аст, зеро таъмини оила ва беҳдошти он ба танзими тавлид вобастагӣ дорад. Ба шумули омилҳои манфӣ муаллиф набудани ҷойи кор барои насли ҷавон, афзоиши муҳоҷират ба хориҷаро мансуб медонад. Ё роҳи аз ин вазъ баромаданро дар ҳамгироии нисбатан самарабахши давлатҳои Осиёи Марказӣ мебинад. Яъне ҳимоя аз ҷаҳонишавии миқёси ҷаҳонӣ ҷаҳонишавии хусусияти минтақавидошта мебошад. Ба сифати ҷузъи ҳамгирӣ муаллиф ғояи амалисозии «Роҳи нави абрешим»¹-ро пешниҳод менамояд¹. Албатта, андешаҳои муҳаққиқ сазовори диққат ва таҳлил аст, вале мо атрофи он таваккуф нанамуда, ин ҷанбаҳои муҳимро дар таъия ба асарӣ офаридашуда ба тарозуи хирад ва илмӣ хонанда воғузур намуда, дунболи таҳлилҳои ҷанбаҳои дигари масъала мегардем.

Таҳдидҳои таърихӣ ва посухҳо ба онҳо

Вақтҳои охир байни олимони умуман кунгураҳои илмӣ ҷаҳонӣ мавзӯи марказии баҳсро паҳлӯҳои муҳталифи раванди ҷаҳонишавӣ ва мафкураи миллӣ ҳамчун мафкураи сиёсӣ ташкил медиҳад.

Ин ду мафҳум дар атрофи худ гурӯҳҳо, халқҳо ва миллатҳои мухталиф намуда, дар як вақт аз нуқтаҳои муҳталиф ба ҳам муқобилият менамоянд. Онҳо ҳамчун шакли ташаккули ҷамъият, як навъи мафкураи сиёсӣ, як намуди сиёсати компанияҳои байналмилалӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ ва давлатҳои муосир ба якдигар таҳдид мекунаанд. Аз ин рӯ мо доир ба масоили доғи рӯз-бунёди давлати миллӣ изҳори назар намуда, наметавонем аз роҳи душвору мушкулгузари он дар шароити ҷаҳонишавӣ беҳабар бошем. Гузашта аз он мо вазифадорем, ки дар чунин шароитҳои вазнини давлати миллӣ роҳ ва усулҳои ҳимояи беғарозонаи илмӣ онро дар доираи

¹ См. О. Соболев. Какой должно быть тактика государства в условиях глобализации?// «Народная газета» №45 от 7 –X1 -2007. С. 6.

илм таъмин намоем. Ин ҷо диққат намудан шарт аст, ки раванди ҷаҳонишавӣ кай ва дар кадом маврид имкон пайдо мекунад, ки сарҳади манфиатҳои миллӣ ва давлатии моро убури мекунад ва баҳри бартараф намудани он мо чӣ имконҳо дорем ва кадом корхоро бояд анҷом диҳем.

Имрӯзу ояндаи ҷамъият ва давлат дар бештари мавридҳо аз сатҳи рушди халқи мушаххас (миллати таҳҷой), шуури динию фарҳанги ҳуқуқӣ, вазъи иқтисодию андешаи омма, ҳаққи моликият ва заминаҳои ҳуқуқии ташаккули он, ҳолати озодӣ, ғаълонокии инфиродӣ, маърифатнокии насли наврас, вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва як қатор дигар омилҳои муваққатию доимӣ, таърихию замонавӣ, дохилидавлатию байналмилалӣ вобастагӣ дорад.

Инкишофи бомуваффақияти халқият ё давлати мушаххас аз бисёр ҷиҳат ба муносибати дуруст ба ин омилҳо вобаста аст. Маҳз ҳамин «муносибати дуруст» ҳамон мушкилие мебошад, ки дар назди халқҳо ва давлатҳои мушаххас қарор дорад. Дар айни замон чунин ақида ба миён омадааст: давлатҳое, ки қобилияти идора кардани шароити баамаломадаро дошта, қарори дурустро бо дарназардошти имкони худ қабул карда метавонанд, дар оянда ба муваффақиятҳо ноил хоҳанд шуд.

Таърих мисолҳои зиёдеро медонад, ки чи тавр халқу миллатҳо ба даъватҳои замона бо дарназардошти манфиатҳои дохилию хориҷӣ ҷавоби дуруст дода, ба муваффақиятҳои калон ноил гаштаанд. Ба андешаи баъзе муҳаққиқон, ин проблемаҳои муҳимми таърихӣ ва бӯҳронҳои ҷамъиятӣ аз давлатҳо посухи дахлдорро тақозо менамоянд. Ин даъватҳо таҳдидҳои таърихӣ номидаанд.¹ Дар воқеъ ҳаёти ҷомеаи инсонӣ дар назар ором ва хомӯш ба пеш меравад, вале дар асл он тобеи ҳазорҳо гардишу мушкilot, ки аз назари сатҳӣ онҳо парокандаанд, вале тадқиқи амиқ собит менамоянд, ки ин ҳама парокандагӣю nobасомониҳо дар асл фишангу нуқтаҳои ҳаракатдиҳандаеро дороанд, ки дар маҷмӯъ онҳо тобеи қонуниятҳои ягона ва низомии муайян мебошанд. Таҳлили ҷиддии ин раванд шаҳодати он аст, ки дар баъзе аз ҳолатҳо онҳо бидуни таъсири нерӯҳои инсонӣ ба ҳаёти халқу мил-

¹ Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. \. Пер. с англ. под ред. д.и.н. профессора В. И. Уколовой. и к. и.н. Д.Э.Харитоновича. М. 2003. 592 с.

латҳо таъсири манфӣ мерасонанд ва дар лаҳзаҳои зарурӣ ин мушкилиро нобасомониҳо, ин манфиату ғаризаҳо чунон моҳирона идора шуда, мисли нерӯи бузурге, боди вазнине ба сӯи ҳастии халқу миллатҳо равона мегардад. Аҳли илм чунин ҳолатҳоро нидои ҷамъият номидааст. Агар ин нидо сари вақт шунида шавад ва решаҳои иллат муайян гардад, табобати он осон ба даст хоҳад омад. Агар нидо сари вақт шунида нашавад, вай оқибатҳои вазнинро меорад. Нидо садои нолиши тифлро мемонад, ки бебабон аз модару падари худ ба дарди хеш даво меҷӯрад. Мисли он, ки падару модари хушёр рози фарзанди хурдсоли худро мефаҳманд, ҷомеаи солим ва давлати комил ин даъватҳои таърихро ба осонӣ дарк ва ҳазм менамояд. Дар акси ҳол дард тифлро меҳӯрад айнан ҳамон тавр даъватҳои таърихӣ қодиранд ба таҳдиди даҳшатнок табдил ёфта, давлат ва ҷомеаро ба нобудӣ ҳидоят созад. Месазад қайд намуд, ки ҷашму гӯшу узвҳои эҳсоскунандаи ҷомеаи солим аз мақомоти давлатӣ то муассисаҳои илмӣ, тадқиқотӣ маҳсубгардида нақши муҳимро олимону донишмандон мебозанд. Барои мо муҳим он нест, ки чи тавр чунин падидаҳо дар истилоҳот баён мегарданд, ба мо муҳим он аст, ки ин даъватҳо чиро дар худ ифода менамоянд ва чи гуна ба онҳо бояд ҷавоб дод, зеро онҳо дар таърихи халқҳо лаҳзаҳои ҷиддӣ ва тақдирсоз маҳсуб меёбанд.

Дар оғози ҳазорсолаи сеюм дар назди халқҳо, миллатҳо ва тамоми инсоният проблемаҳои зиёд, ки имкони муттаҳид шуда ба таҳдиди бузурги ҷаҳонӣ табдил ёфтанро доранд, истодаанд. Аз омодагӣ ва истодагарӣ ба онҳо ояндаи тамаддуни муосир вобастааст. Ин масъаларо ҳанӯз дар интиҳои қарни гузашта олим А.Яковлев дуруст қайд намуда буд: «дар қисмати ниҳии садсолаи мазкур ҳаёт моро пешорӯи мушкилиҳои дар воқеъ муҳим ва тақдирсоз гузоштааст. Масъала хеле ҷиддист: оё ҷомеа метавонад, аз масъалаҳои таҳдидомези ҷамъгардида, ки имкони ба нуқтаи ниҳии тарканда расидан дорад, барвақттар бедор шавад? Ҳатто итминон дорам, ки ин проблема, проблемаи ҷаҳонист...» Вале ӯ дар кучо интизор шудани ин ҷамъшавиро ишора накардааст? Дар иқтисод? Дар сиёсат? Дар ҳуқуқ? Дар манфиати давлатҳои абарқудрат? Ё дар равандҳои биполяризатсияи низоми давлатҳо? Таҷриба нишон медиҳад, ки раванди ҷаҳонишавии манфиатҳо дар тамоми паҳноҳои имконпазир ҳам аз ҷониби

кишварҳои бузургтари ғарбӣ ва ҳам аз ҷониби кишварҳои шарқӣ дар муносибат бо кишвари мо равшан зоҳир мегардад.

Дар тамоми ҷой, ки раванди глобализатсия ва вестернизатсия (ғарбгарой) доман паҳн мекунад, мо дард, талафоти дороии миллий ва ҳалалдории фарҳанги ба худ хоси миллиро эҳсос менамоем.

Аҷиб он аст, ки таърих аз як тараф барои ҳифзи манфиатҳои худ дуртар аз сарҳад ба ин халқҳо имкон дода, аз ҷониби дигар ба онҳо шароит фароҳам меорад, ки ғояҳо, фарҳанг ва тарзи зиндагии худро дар ҳудудҳои нав паҳн кунанд. Ва ба ин раванд муқовимат намудан имконнопазир аст, зеро амвоҷи афзоишбандаи аз нуқтаи ларзиши ибтидоӣ баамаломеда, тамоми муқовиматро дар роҳи ҳудудҳои худ мисли стунамие, ки аз лағзиши замин ба миён омадааст, аз байн мегарад. Ҳамин тариқ, зухуроте, ки мо дар хусуси он сухан меронем, ду ҷанба дорад. Барои як қатор давлатҳо шароити мусоид, қулай ва бештар фароҳам меорад – ин барои халқҳое, ки аз онҳо ин мавҷҳо паҳн мешаванду заминаи васеъшавии манфиатҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангии онҳо мегардад. Барои кишварҳои дигар, манбаи фурӯрагии фарҳанги миллий ва оини зиндагии аҷдодӣ мегардад. Чунин кишварҳо мавқеи ғайрифатоҳро ишғол менамоянд. Дар натиҷа шароити нави таҷассули ҳақиқат ҳамчун шароити номусоид ва бештар манфӣ, аз нигоҳи миллий, этникӣ ва амсоли он аз ҷониби ин давлатҳо қабул карда мешавад. Албатта, дар ин раванди номатлуб барои кишварҳои кӯчак баъзе аз манфиатҳое, дида мешавад, вале дар маҷмӯъ норасоии он бештар фарохтар ба назар мерасад. Пай бурдан душвор нест, ки он халқҳое, ки ба таҳдидҳои таърих оқилона ҷавоб дода тавонистанд, албатта, марказҳои рушд, нуқтаҳои флукутсионӣ¹ гаштанд, ки аз онҳо ғояҳо, арзишҳо ва дастовардҳои илмӣ паҳн шудаанд. Он кишварҳое, ки ба таҳдидҳои замон ҷавоб дода натавонистанд, дар сахнаи таърих на танҳо ҳамчун бозигарони ғайрифатоҳ боқӣ монданд, балки давлатдорӣ, мустақилият ва соҳибхотирӣ худро аз даст доданд.

¹ Назарияи инкишофи флукутсионии Питирим Сорокин. Ниг. Сорокин П. Динамика развития...

Таърих халқҳо ва тамаддунҳои зиёди азбайнрафтаро ме-
донад. Мисолҳои зиёде низ дар хусуси он, ки халқҳо ва
миллатҳо чи тавр тавонистанд дар шароитҳои дахшатбор
мавҷудияти худро нигоҳ доранд. Мисри қадим дар давраҳои
шоҳигарии миёна, Бобулистон дар замони ҳукмронии Хам-
мурапи, Ҳахоманишинҳо дар давраи ҳукмронии Куруши бу-
зург, империяи Рум дар давраи Юлий Сезар, давлати Сомо-
нӣ Ҳангоми ҳукмронии Исмоил ибни Аҳмад, Салҷуқиён
дар давраи Алп Арслон, Россия дар замони подшоҳии Пётри
I, Англия дар давраи О. Кромвел ва ғ. чунин давлатҳои та-
шаққулёфта буданд, ки халқҳо ва ҳокимони онҳо аз имко-
ниятҳои мавҷуда нисбатан беҳтарашро интихоб намудаанд.
Онҳо ба таҳдидҳои таърих ҳадди аксар аниқ ҷавоб ме-
доданд... Вақте онҳо ҷавоб дода наметавонистанд, нуфузи худ-
ро дар хориҷ аз даст медоданд. Аҷибаш ин аст, ки онҳо
ҳокимиятро ҳамеша ба ҷоҳилон ва халқҳои сатҳи рушдашон
нисбатан пасттар воғузор мекарданд.

Таҳлили марҳилаҳои таърихӣ рушди халқҳо аз он гуво-
ҳӣ медиҳад, ки ҷавобҳои ниҳой ба таҳдидҳои партофташуда,
дар ҳар давраи замон гуногун буданд.

Масалан, барои Куруши бузург муборизаҳои байни
халқҳо ва ҳаракати сепаратистии сатрапҳои маҳаллӣ, барои
Исмоили Сомонӣ, муқовимати байнисулолаві ва таъсири
Аббосиён, барои Салҷуқиён- задухӯрдҳои байнимазҳабӣ ва
муқовимат ба кишварҳои Аврупо, барои Пётри I ақибмон-
дагӣ ва маҳдудияти давлатдорӣ таҳдид ҳисоб мешуданд. Ҳар
замоне, ки халқҳо ва халқиятҳо ба сарварони худ сабабҳо ва
омилҳоро, ки онҳоро дар ҳолати нугувор метавонист монад,
хуб дарк намуда, ба онҳо ба дарназардошти манфиатҳои
давлат ҷавоб медоданд, онҳо ғолибиятро эҳсос мекарданд.
Таҳдидҳои давр ҳимояи заруриро тақозо менамуданд, вале
дар баъзе мавридҳо халқҳоро на ҳимояи ғайрифавол, балки
ҳамлаҳои ҷавобӣ наҷот медоданд.

Дар фазои нисбатан васеъ ҳар як дин, ҳар гуна ислоҳот
ба ин лаҳзаҳои душвору ҳассоси таърихӣ ҷавоб додани
тамаддунҳо буд. Ҳамин тавр, табдилёбии таҳаввулотии фар-
ҳангу тамаддуни ғолибон аз ҷониби мағлубон як навъ ҳам-
лаҳои ҷавобӣ буданд. Зимнан, чи тавре аз таҳлили таърих
бармеояд, ҷавоб ва ақсуламал ба ин таҳдидҳо на ҳамеша му-

носиб буданд. Чи тавре А.Тойнби, менависад: «дар ҳолати эллинистӣ робитаҳо бо истилои ҳарбӣ оғоз гардида, бо тобеъ гардидани ғолибон ба дини мағлубон анҷомид, ки боиси та-наззулҳои фарҳанги ватании ғолибон гардид. Нуктаи муҳим дар ин ҷо он аст, ки зарбаи нахустини истилогарон ва зарбаи ҷавобии муҳофизон дар соҳаҳои гуногун зада шуданд. Зарба хусусияти ҳарбӣ ва зарбаи ҷавобӣ бошад хусусияти динӣ доштанд». Айнан чунин ҳолатро мо дар мисоли истилои Осиёи Марказӣ аз тарафи муғулҳо дар асри XIII низ мебинем, ки чи тавр ғолибон тобеи оини мағлубон гаштанд. Аммо аз сабаби набудани алоқаҳои байнихамдигарии дохили давлатӣ, рӯ овардани истилогарон ба ислом дар қишрҳои марказии ғолибон рух надод. Ё, масалан, арабҳо, хангоми забти Осиёи Миёна, аз бисёр ҷиҳат таҷрибаи давлатдорӣ ва сиёсии халқҳои маҳаллиро қабул намуданд. Дар ҳамаи чунин ҳолатҳо чи истилогарон ва чи халқи таҳти асорат буда, ба таҳдидҳои таърих дуруст ҷавоб додаанд ва зимнан махсусият ва ҳукуқи мавҷудияти худро ба рушду нумӯш дар оянда нигоҳ доштанд. Маълум мешавад, ки мушкилиҳои ҷаҳонишавӣ дар ҳар давраи замон таҳдидҳои ба халқу миллатҳо ирсол кардааст ва дар оянда низ хоҳад кард. Магар шабаҳи паҳн намудани инқилобҳои сурхро, ки архитектори ибтидоии сиёсати шӯравӣ Тротский ва дигарон таҳия намуда буданду давлати Шӯравӣ дар солҳои баъдӣ дар давлатҳои собиқ лагери шӯравӣ паҳн намуд, метавон аз инқилобҳои сохтаи зарду сафед ва гулобиранги амрикоӣҳою англисҳо дар Гурҷистон, Украина, Қирғизистон ва ғ. тафовут гузошт. Таҳлили уммии масъала ва фаҳмиши моҳият гувоҳи он аст, ки ҳарду сарчашмаи як манба ва як ҷаҳонбинӣ худҳои қудратҳо, ҳимояи манфиатҳо бо роҳи васеъ намудани паҳнои арзишҳои шахсии қудратҳост. Дарк нанамудани ин ягонагӣ на танҳо ба кишварҳои тобеъ, балки ба кишварҳои ҳукмрон низ таҳдид дорад. Зеро онҳоро тақдирӣ тамаддуни эллинистӣ, муғулӣ ва шӯравӣ интизор аст. Бинобар он ҳақ ба ҷониби муҳаққиқи рус Лукашева Е. А. мебошад, ки гуфтааст: *«Однако если все мы сходимся в одном – что отменить глобализацию либо остановить её невозможно, то следует сосредоточить внимание на том как минимизировать негативные последствия этого процесса, выяснив, в чем их причины и насколько ли неизбежны»*

ны разрушительные действия глобализации, как неизбежно она сама...»¹

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки таҳдидҳои таърихӣ ва проблемаҳои вобаста ба он баамалоянда ба се давраи рушд тақсим мешаванд- ибтидоӣ, миёна ва ниҳой. Таърих сабақ медиҳад, ки марҳилаҳои ибтидоӣ ва миёнаро то андозае метавон ҳамоҳанг сохт. Агар дар ин маврид самтгирӣ дуруст бошад, дар хусуси оянда суҳан рондан мумкин аст. Дарк на-сохтани тағйироти баамалоянда, эҳсос накардани ин раванд дар таърих ҳаммаъноӣ ба шикаст рӯ овардани халқу миллатҳо ва давлатҳо. Масалан, ҳангоми ҳукмронии Сомониён дар давраи салтанати амир ибни Абдулмалик, ки ҷонфидоҳои зиёде намуда буд, аллакай ҳеҷ як амале наметавонист сулоларо наҷот диҳад, бо хонҳои охирини муғул дар лаҳзаи гузариши идораи давлат ба дасти Темуриён айнан ҳамин ҳолат рух дод. Ин давлатҳо дар ин давраҳо имконияти худро бобати ҷавоб додан ба таҳдидҳои таърихӣ аз даст дода буданд.

Тамоми гуфтаҳо арзишу дастовардҳои таърихнигории шӯравиро дар дарки давраҳои гузариш, бӯҳронӣ ва инқилобии ҷамъият кам намегардонад, зеро онҳо, дар хусуси он ки тамоми тағйирот дар ҷамъият ва давлат таҳти фишори на танҳо шароитҳои байналхалқӣ, балки вазъи дохилӣ қарор доранд, ҳақ буданд.

Инак, ҳар як давлати миллӣ пешорӯи мушкилиҳои замони нав қарор дошта баҳри истодагарӣ ба онҳо дар ҳимояи мустақилият, соҳибхитӣ ва ҳатти таърихӣ инкишофи фарҳанг ва оини зиндагӣ кӯшишҳо дорад. Ба хусус омӯзиши усулҳои кам кардани хатари он ба ҳуқуқи инсон, доир ба масъалаи ташкили майдони ҳуқуқии раванди ҷаҳонишавӣ, такрорёбии ҳодисаҳои таърихӣ ва экспорти ҳуқуқи инсон ва демократия ва амсоли инҳо дар кунгураҳои илмӣ оммавӣ ҷаҳонӣ баҳсҳо шуда истодааст. Навиштаҳои мазкур як кӯшише дар роҳи таҳияи дурусти консепсияи миллӣ дар муқобили таҳдидҳои мухталиф аз ҷумла ҷаҳонишавист. Дар

¹ Права человека и процессы глобализации современного мира/отв. ред. Е.А.Лукашева.-М.: 2007. Предисловие, С. 6.

ибтидо барои ба мушкилӣ истодагарӣ намудан, зарур аст пахно ва пахлӯҳои зараровари он муайян карда шавад. Муайян гардад, ки аз ин раванд кадом таҳдидҳо зояндаасту кадом зарарҳо ба арзишҳои миллий, фарҳангӣ ва ҳуқуқию сиёсӣ равона шудааст.

Даъватҳои муосири раванди глобализатсия

Даъвати 1. Таҳдид ба тамоми инсоният. Низоъҳо, ҷангҳо ва талафоти ҷонӣ. Инсоният ба ҳазорсолаи сеюм қадам ниҳод. Таҳлили ҳаёти иҷтимоӣ дар асрҳои гузашта ба муҳаққиқони таърих ягон маводи қонёқунанда дода наметавонад. Агар дар асри XVII дар Европа дар ҷангҳо ва низои гуногун тақрибан 3 млн. нафар кушта шуда бошанд, дар асри XVIII-5 млн., асри XIX-қариб 10 млн., пас дар асри XX қариб 100 млн. нафар инсон кушта шуданд. Ин маълумот ба китъае дахл дорад, ки бешак дар се садсолаи охир намунаи рушд дар олам маҳсуб меёфт. Дар ин ҷо чунин савол пайдо мешавад: мо ба кучо равонаем?

Глобализатсияи манфиатҳои кишварҳои абарқудрат, компанияҳои байналмилалӣ (ТНК), Бонки Ҷаҳонӣ ва дигар созмонҳои байналмилалӣ, афзоиши сатҳи муҳолифат байни давлатҳои миллии инкишофёфта ва ақибмонда, аз як тараф, ва таҷрибаи ҳузнангези садсолаҳои охир оид ба талафоти ҷонии шаҳрвандон дар натиҷаи чунин ҳолатҳо, ба инсоният таҳдид мекунанд. Ин таҳдид, ба зиёдшавии талафоти аҳоли дар садсолаи муқаддам тааллуқ дорад. Сиёсати кишварҳои мутараққӣ нисбат ба Афғонистон, Ироқ ва Эрон тасдиқи ин гуфтаҳоианд.

Даъвати 2. Таҳдид ба тамоми инсоният. Таҳдиди демографӣ, ҳукмронии ноадолатӣ, маҳдудсозии ҳуқуқи халқҳо дар худмуайянкунӣ, паст намудани мавқеи кишварҳои суст инкишофёфта дар таърих, дар маҷмӯъ муаммо будани асри XXI.

Сарфи назар аз дастовардҳои инсон дар соҳаҳои гуногун илм ва техника далелҳо ба ҳар ҳол дар хусуси фалокатбор будани садсолаҳои оянда гувоҳӣ медиҳанд. Таркиши демографӣ (агар дар асри XIX аҳолии сайёра аз 905 млн. то 1630

млн. зиёд шуда бошад, пас тибқи маълумоти СММ, дар соли 2000 аҳолии сайёра зиёда аз 6 млрд-ро ташкил дод, яъне аҳоли дар давоми сад сол 3,7 маротиба афзуд).

Олами биполярӣ, таркиши иттилоотӣ, вестернизатсияи (ғарбикунонии) ҳуқуқ ва арзишҳо, содирот ва воридоти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ки дар шароитҳои дигари таърихӣ қолабрезӣ гардидаанд, бӯҳронҳои сиёсӣ ва экологӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ фишори шадид меоранд. Дастдарозиҳои рӯзафзуни кишварҳои абарқудрат, яктарафа ҳал кардани проблемаҳои байнидавлатӣ ва дастгирии қоидаҳои стандартҳои дугона дар татбиқи меъёрҳои байналмилалӣ ҳуқуқӣ ҳолати на он қадар хубро дар муносибати байниҳамдигарии инсонҳо ва давлатҳо фароҳам меоранд. Пешгӯии интиҳои таърих ва инсонии охиринаи Ф. Фукуяма амалӣ нагардид, формулаи муноқиша ва ҷанги тамаддунҳои С. Хантингтон ва назарияи тахтаи шохмоти З. Бжезинский, ки аз ақли солиму рӯҳи хирад дуранд, роҳ ба ҳаёти воқеӣ овардаанд. Концепсияи гуфтугӯи тамаддунҳои С.М.Хотамӣ шиори конференсияҳои илмӣ ва семинарҳои байналмилалӣ боқӣ мемонад, концепсияи бархӯрди тамаддунҳои С.Хантингтон бо изҳори нигаронӣ аз ҷониби фарҳангшиносон дарк гардида, аз тарафи ҳарбиён бомуваффақият амалӣ мегардад, шумораи тарафдорони назарияи лавҳаи шохмоти З.Бжезинский меафзояд. Қоидаҳои бозӣ бо проблемаи ядрои мушкилтар гардида, амнияти инсоният дар оянда берун аз доираи манфиатҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ баррасӣ мешавад. Садои сарварони алоҳида, дар тавсифи ҳолати воқеии низомии ҷаҳонӣ паси парда мемонад. «Дар олами имрӯзаи ноором садоҳо, нидоҳо, таҳдидҳо ва низоъҳои пурмочаро бартарият доранд, кишварҳои бузург қудрати ҳалли мушкилиҳоро надоранд, ҳисси нобоварӣ дар саҳнаҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ зиёд мегардад, амнияти рӯҳии халқҳо таҳти ҳадафи бевосита ва пурқуввати тарғиботи сиёсӣ қарор дошта, рӯҳияи ноумедӣ бар нерӯи сиёсӣ ва амалҳои воқеии ташкилотҳои байналмилалӣ ҷиҳати барқарорсозии сулҳу амният бартариятро касб карда, ҳифзи ҳуқуқи инсон торафт суст мегардад...»¹.

¹ Речь президента Ирана М. Ахмединаджада на 62 –й Сессии Генассамблеи ООН.

Даъвати 3. Таҳдид ба манфиатҳо ва арзишҳои миллии давлатҳо. Таҳдид ба пошхӯрии оила ва азбайнравии ахлоқ.

Тавассути тарғиби ғояҳои дурӯғ ва бофта мо шохиди муҳомилаи муташаккилонаи қувваҳои носолим ба ҳаёти зиндагии халқу миллатҳо мегардем. Ин нерӯҳои зараровар, сохтори некӯсиришти оламо ҳароб месозанд, ҳуқуқу озодиҳои инсонро поймол мекунад ва ба тамаддунҳои маҳаллӣ ва арзишҳои милли таъсири манфӣ мерасонанд. Инсоф ва тамизи инсонӣ қурбонии ин падидаҳои манфур мешаванд. Чи тавре ки папаи Рим Иоанн Павел II мегӯяд: «... Демократия ҳамагӣ як афсона ва паноҳгоҳи бадахлоқии ин кирдорҳо гардидааст». Бо баҳонаи эмансипатсияи занҳо, этирофи ҳуқуқҳои шахсии ҷуфтҳои гомосексуалӣ ва лесбиянӣ, қонунигардонии никоҳҳои якҷинса, ташвиқоти хиёнати ҳамсарӣ, инкишофи инженерияи генетикӣ, банализатсия (содагардонии ҷараёни ҷудошавии оилаҳо), дар кишварҳои мутараққии Европа ва Америка, ба пояҳои табиӣ никоҳи анъанавии занон ва мардон зарбаи ҳалокатовар мерасонад (Франсия, Голландия, Германия, Британияи Кабир, Скандинавия ва ғ. никоҳи якҷинсаро қонунӣ гардониданд). Илова бар ин, ба оилаи имрӯза таҳдиде ба назар мерасад, ки ба мақоми пасти зан дар давлатҳои сулҳ тараққикарда, маҳдудсозии ҳуқуқҳои шахсии онҳо, бисёрфарзандӣ, полигамия ва ғ. дахл доранд. Бо вайроншавии оила, олами муосир миллионҳо кӯдаконро бе тавачҷӯҳи зарурӣ гузошта, аз ғамхорӣ волидайн, баҳусус падар онҳоро маҳрум месозад (дар аксари давлатҳои пешрафта 85% кӯдакон пас аз ҷудошавӣ ба модарон «супорида мешаванд»)¹. Ҳамаи ин ҷараёнҳо аз Ғарб то Шарқ яке аз хусусиятҳои тамаддуни муосир ва оянда-зарба ба ячейкаи аз ҳама устувори ҷамъият- оиларо муайян месозад. Гузариш аз «патриархат» (ҳокимияти мардон) ба «матриархат» (ҳокимияти занон) ба пошхӯрии оила ва маҳрумшавии кӯдакон аз хонавода боис мегардад. Мутаассифона, озодии васеи инсон ба ин раванд мусоидат мекунад. Оё оила чунин ҷараёни «тағйирёбӣ» - ро таҳаммул менамояд? Оянда чӣ мешавад? Боварӣ намеояд, ки чи тавре ки инсоният соҳи авлодиро тарк намуд, айнан ҳамон тавр аз азизтарин шакли ҳамзистии худ - оила ҷудо мешавад. Агар ҷудошавӣ аз соҳи

¹ Ковлер А. И. Антропология права. М. 2002. С. 419.

авлодӣ инсониятро ба тамаддуни давлатдорӣ ва шаклҳои волотари ҳамзистӣ расонида бошад, тарки шакли ҳамзистии оила ба гумшавии муносибатҳои анъанавӣ, тантанавӣ анархия ва бенизомӣ мусоидат хоҳад кард. Ин хатар ва таҳдид аллакай дарвозаи зиндагии моро кӯфта истодааст.

Даъвати 4. Тачовузи гуманитарӣ, инқилобҳои фармоишӣ, содирот ва воридоти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон.

Падидаҳои нав ва дар навбати худ ба ҳам муҳолиф дар сиёсати ҷаҳонӣ ба монанди «ҷанги гуманитарӣ», «таҷовузи гуманитарӣ», «содироти инқилоб» ва амсоли инҳо ғояҳои носолим, ки баҳри рӯпуш намудани ғояҳои ҷаҳонишавӣ мусоидат мекунанд, пайдо шудаанд.... Югославия, Ироқ, Афғонистон, Гурҷистон ... майдони бозҳои стандартҳои дугона гардиданд. Мо ба такрорёбии табиати ҳаракати инқилобии сусиёлисии ҷаҳонӣ рӯ ба рӯ мешавем. Тафовут дар он аст, ки он замон коммунистҳо инқилобҳои коргару деҳқонро бо мақсади идеяи коммунизм паҳн мекарданд, ин замон бо мақсади ҳуқуқу озодии инсон. Рӯпушони мақсадҳои инқилобӣ ғаризаҳои сиёсиро доро аст. Дар асл ҷавҳари ин инқилобҳо умумиятдоранд. Агар инқилобҳои классикии халқҳои Аврупо (аз а. XVIII то оғози асри XX) қувваҳои пешбаранда, сарчашма ва омилҳои бавучудорандаи инқилобро дар дохили давлат ва ҷамъият дошта бошанд, пас ҳозир марҳилаи нави рушди табaddулотии инқилобӣ оғоз гардид, ки қувваҳои тавлидкунандаи онҳо дур ва берун аз қаламрави давлатҳо, аниқтараш дар кишварҳои бузурги абарқудрат ҷой гирифтаанд. Манфиати кишварҳои охирӣ нисбат ба ҳодисаҳои минбаъда дар кишварҳои «банд карда шуда» аз манфиатҳои халқу миллатҳои дар майдони таҳаввулотии инқилобӣ қарордошта, хеле дур аст. Ояндаи чунин халқҳо дар дасти кӣ мебошад? Дар дасти исёнгарон ё дар дасти абарқудратҳои бузург?

Даъвати 5. Дом ва фиреб барои давлатҳои суғустараққикунанда. Ин таҳдида В.Г.Хорос ба таври воқеӣ чунин тавсиф менамояд: «Кишварҳои нисбатан суғустараққикарда ба алоқаҳои микёсан васеъ аз рӯи қоидаҳои қатъии бозӣ, ки ташкилотҳои байналмилалӣ (ғарбии) молиявӣ аз солҳои 80-ум муайян намуданд, ҷалб карда мешаванд. Ба кишварҳои тараққиётан «суғуст» нақши таҳвилкунанда ва истехсолку-

нандаи молҳои пастсифати технологӣ дода мешавад. Ба ном structural abjusement programs бо интиҳоби меъёрии шароит (кам кардани харочоти бучетӣ, бахусус харочоти иҷтимоӣ, девалватсияи асъори миллӣ, либерализатсияи нархҳо ва савдои хориҷӣ ва ғ.) ду ҳадафи асосиро дунболагирӣ менамоянд: ҳавасмандгардонии содирот ба кишвари сул тараққи-карда барои пардохти хизматрасонии қарзи хориҷӣ; вусъат додани воридоти молҳо аз кишварҳои мутараққӣ, ки асосан ба таъмини аҳолии маҳаллӣ таъйин шудааст. Чунин навъи кооператсия имкони рушди мустақил ва самараноки маҳал-хоро хеле мушкил гардониди, онро ба доми тараққиёти сул нигоҳ дошта, ихтилофҳои иҷтимоиро пурқувват мегардо-над»¹. Дар ҳолатҳои зарурӣ намоёндагони бонки ҷаҳонӣ аз тамоми воситаҳои маҳдудсозӣ истифода намуда, дасту пойи кишварҳои соҳибистиклоли мӯхтоҷро мебарданд. Мисол, намоёндаи бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Сударшан Канага-раджа дар семинаре, ки ба масъалаи пешгирии оқибатҳои бӯхрони молиявӣ дар Тоҷикистон бахшида шуда буд, дар қатори таклифу дархостҳо худдорӣ аз маблағгузории нерӯ-гоҳи Роғунро хотиррасон кард². Магар бо манъи маблағгу-зории нерӯгоҳи азим, ки мардуми кишвар ба он эҳтиёҷи зиёд доранд мо метавонем, вазъи зиндагии мардумро беҳтар со-зем.

Даъвати 6. Таҳдиди эрозияи истиклолияти давлатӣ.

Давлатҳои миллии сул тараққикарда меҳоянд ҷойи ар-зандаи худро ишғол намоёнд, вале равандҳои глобалӣ, ки дар сайёра рух медиҳанд, ба таври сохта меҳвари соҳти итти-лоотии ҷамъиятро тағйир медиҳанд. СММ, САҲА ва зиёда аз 50 ҳазор ширкатҳои трансмиллӣ (ТНК) дар якҷоягӣ бо қариб ним миллион бахшҳои фаръӣ дар тамоми ҷаҳон ҳамчун шаклҳои нави федерализми корпоративӣ³ муаррифӣ мегарданд. Ин ташкилотҳо дар фаъолияти худ на танҳо ман-фиати иқтисодӣ, балки ҳадафҳои сиёсӣ ва ҳуқуқиро пайгирӣ менамоянд. Ин ҳатари ҷаҳонишавӣ ба соҳибистиклолии давлатӣ нигаронида шудааст.

¹ Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию. М. 2002. С. 25.

² Азия плюс от 12 ноября 2008г С. А.6.

³ Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию. М. 2002. С. 25.

**Интиҳои адолат ё умед барои наҷот
аз ҷаҳонишавии идоранашиаванда: ҳикмати таърих**

Ба андешаи мо, таърих ба давлатҳои бузург ва нерӯҳои ҷаҳонӣ имконият дода, зимнан ҳуқуқҳои давлатҳо ва халқиятҳои хурдро маҳдуд месозад. Дар натиҷа дар давлатҳо ва халқиятҳои хурд ҳисси нобоварӣ нисбат ба оянда ба вучуд меояд. Аз нуқтаи назари ҷустуҷӯи адолат, дар шуури одамон гоя дар бораи охири таърих пайдо мешавад, вале ин ҳанӯз охир нест, ин ҳоло ҷанги байни ҷамагон намебошад, ин танҳо сарҳади гузариши зарурат аз ҷониби абарқудратони ҷаҳон, ин оғози пошхӯрии қувваҳои ҷаҳонӣ мебошад, ин бонги бӯҳрони салтанати ҷаҳонӣ аст. Тамоми ҳодисоти минбаъдaro қувваи дигар муайян мекунад. Ва ин қувваи дигар, ҳикмати таърих, ё мавҷудияти Ҳокими Одили ҷаҳон мебошад. Нуқтаи кулминатсионии рушди тамаддунҳо, давлатҳо на як бору ду бор дар хусуси он гувоҳӣ додаанд, ки «ҳикмати ниҳонии таърих аз он иборат аст, ки дар ҳақиқат падидаи нав ва наҷотоварро дар давраҳои вазнин на ғолибон, балки мағлубшудагон, на ҷанобони Дунё, балки ғуломони озодшуда илова мекунанд»¹. Ин рӯҳафтадагии музофотҳо ва давлатҳои суст тараққикардaro аз байн мебарад. Агар ба таҷрибаи таърихӣ бовар кунем, ояндаи таърих ба ҷониби Ғарб набояд бошад. Манбаеро, ки омили нерӯи нуқтаи нави флукуатсия (лапиш) мебошад, дар қитъаи дигар бояд ҷуст. Бештари халқу миллатҳо худро дар нақши пешвоёни ҷомеаи оянда дидан меҷӯянд. Аммо ба фикри мо, ташаббус ба дасти он миллатҳо ва халқиятҳо, эҳтимол ба он иттифокҳо ва идтиҳодияҳое дода мешавад, ки дар баробари саршумори аҳоли, мавҷудияти захираҳои табиӣ, инкишофи иқтисодиёт, ҳудуд, илми инкишофёфта, соҳиби тафаккури комили сиёсӣ ҳуқуқӣ мебошанд. Яъне барои онҳое, ки имкони ба таҳдидҳои таърих бо дарназардошти манфиатҳои дохилӣ ва байналмилалӣ миллату халқиятҳо дуруст ва дақиқ ҷавоб доданро доранд.

¹ Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. М., 1998. С.392.

Давлати чавони мо дар ин ҳама гиру дорҳо дар чӣ сатҳ ва навъ қарор дорад? Кадом хатарҳо ба мо таҳдид мекунамд ва мо чи тавр барои ба онҳо ҷавоб гардондан бояд омода бошем? Фикр мекунам, ин ва дигар саволҳо ҷавобҳои худро интизоранд.

Ҳангоми дар бораи ғояҳои миллии ҳуқуқ ва миллатчиғӣ ҳамчун мафкураи сиёсӣ суҳан рондан, исрор намекунам, ки он нуқтаи идроки ниҳии сиришти инсон ва ҷамъият мебошад. Ин ғоя роҳ ва консепсияи рафтори ҷомеаи Тоҷикистонро вобаста ба шароити мушаххаси давраи таърихӣ баён менамояд. Тавсеаи майдони фарогирии дарки инсон ҳамчун арзиш, аслан дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ҳалли худро ёфтааст (м. 5 ва 14 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон). Орифони маъруфи мо ба ин чиз низ таваҷҷӯҳ зоҳир намудаанд.

Тобистони соли 1078 ш. Нишопур. Ҳангоми баромадан аз хона инсоне бо номи Муҳаммади Ғаззоли се писарбачаеро дид, ки бозӣ мекарданд ва волидайнашон пайрави динҳои яҳудӣ, насронӣ ва ислом буданд. Баъдтар инро ба риштаи андеша кашида менависад: «Ман дидам, ки наврасони насоро, ба ҷуз тарбияи насронӣ чизи дигареро намегирифтанд, яҳудиён-тарбияи яҳудӣ, мусулмонҳо-тарбияи исломӣ. Аз Пайғамбар (с) ривоят шудааст: «Ҳар як навзод ба дунё бо покии табиӣ таваллуд мешавад ва танҳо баъдан волидайнашон онро яҳудӣ, ё насронӣ ё маҷус месозанд»¹.

Айнан ҳамин тавр кӯдакро ҳуди оила, муҳит, забон, ҷамъият ва аз ҳама асосиаш, таълиму тарбия тоҷик мегардонад. Озодии аз ҳад зиёди ҷомеаи шахрвандӣ ба омезиши фарҳангҳо роҳ кушод. Ин ҷараён бо душвориҳои муайян сурат мегирад, зеро ин ҷараёни махлутгардӣ на бо насли тоза ва пок сару қор дорад, дар он ҷамъият бо нигоҳ ва тарзи зиндагии анъанавӣ иштирок менамояд. Ҳар чи қадар субъектҳои ин ҷамъият аз ғояҳои миллии таълим гирифтаанд ва ба онҳо содиқ ҳастанд, ҳамон андоза онҳоро ба арзишҳои дигар моил қардан душвор аст.

¹ Газзали А.Х. Книга избавляющая от заблуждений. См. А.Х. Газзали, Веса деяний. М. 2004. С. 160.

Тоҷикистон ва амвоҷи глобализатсия

Миллати куҳанбунёди тоҷик дорои таҷрибаи бузурги фарҳангию таърихии таҷдиди давлатдории худ мебошад. Ал-ҳол пас аз ҳазор соли аз даст додани мустақилияти сиёсии худ, миллати тоҷик аз нав имкони ба мақоми мустақилӣ ва соҳибхитиёрӣ расиданро пайдо намуд. Дар назди миллати мо мушкилиҳои зиёд ба миён омад, ки ҳар яке аз онҳо чун таҳдиди мустақил, аз мо ҷавоб ва тасмиро тақозо менамуд ва менамояд. Вазъият аз он ҷиҳат душвор аст, ки ин таҳдидҳо ва проблемаҳо тағйирпазир буда, вобаста ба шароит муайян гардида ва аз онҳо вобастагӣ доранд. Зимнан онҳо на танҳо аз вазъи олам, ки дар он тақдири кишварҳои хурд муайян карда мешавад, балки аз он муносибатҳое, ки махсусан миллӣ ва дохилидавлатӣ мебошанд, нисбатан вобастагӣ доранд.

Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ворид шуд ва дар марҳилаи таҳаввулотии таърихи инсоният истиқлолият ба даст овард. Давлати мо беш аз пеш маҳдудияти вақт, иллатҳои сиёсати ҷаҳониро дар худ эҳсос мекунад. Дар назди давлати мо ҳамзамон як идда проблемаҳои муҳиме меистоданд, ки аз ҳалли онҳо имрӯз ва ояндаи ҷумҳурӣ вобастагӣ доштанд. Президент, Ҳукумат ва Парламенти ҷумҳурӣ дар якҷоягӣ бо мардум, ба таҳдидҳои таърихӣ ҷавоб дода, ба миллат сулҳ, ваҳдат ва мустақилияти сиёсӣ оварданд. Дар шароити имрӯза ба қатори масъалаҳои аввалиндараҷа таҳдидҳои ҷаҳонишавӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт, сиёсат ва ҳуқуқ тааллуқ доранд, ки бе ягон шакл барои маҳв гардидани хусусият, афкор ва фарҳанги миллӣ хатар доранд. Президенти кишвар одилона қайд намуда буд, ки: «Ҳар як фарҳанг арзиши беназир дошта, онро бояд эҳтиром ва ҳифз намоем, зеро рушди фарҳанги худ ҳуқуқ ва қарзи ҳар як халқ мебошад. Дар доираи гуфтугӯи тамаддунҳо мо бояд чунин муносибатҳоро байни фарҳангҳо инкишоф диҳем, ки онҳо ба таҳкими сулҳ ва дӯстӣ мусоидат намојанд»¹. Аз ин назар мо бояд ба таҳ-

¹ Раҳмон Э. Евразия в XXI веке: Диалог культур или столкновений цивилизаций? Выступление на конференции ЮНЕСКО Чолпон – Ата (Киргизия), 10 июня 2004 года. См. Э. Раҳмон. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том 5. Душанбе 2006. С. 375.

дидҳои ба ҷониби ғояи ҳуқуқи миллӣ равонагардида, диққати махсус диҳем.

Ҷумҳурии мо, чун дигар давлатҳо, роҳҳои ноил шудан ба неқӯаҳволи ва шуқуфои ҳаёти шаҳрвандонро ҷустуҷӯ менамояд. Бо ин мақсад ҳуқуқ таҷдиди назар шуда, заминаҳои ҳуқуқӣ, ки бояд барои эҷоди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд мусоидат намоянд, ба вучуд меоянд. Сарчашмаҳои асосии ислоҳоти ҳуқуқ таърихи ҳуқуқ, таҷрибаи давлатҳои пешрафта ва тафаккури ҳамзамонон махсуб мебанд. Тамоми он манбаъҳое, ки тараннумгари тараққиёт ва инқилоби илмӣ махсуб мешаванд дар ҳалқи тоҷик таҳмин меравад, ки вучуд доранд. Таҷрибаи ғании таърихӣ бо захираи тиллоии ғояҳои ҳуқуқӣ, заминаи ҳуқуқии бунёди давлати дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва демократӣ бо дарназардошти арзишҳои байналмилалӣ ва олимони бузурги ғавқулода дар паҳнои низоми ҳуқуқии кишвар ва фазои андешаи динӣ мавҷуданд.

Вале иттиқои сиёсати қонунгузорӣ ба ин омилҳо на ҳамеша бо муваффақият аст. Ин аз он ҷиҳат руҳ медиҳад, ки одатан на ҳама омилҳо, балки яке аз онҳо ба назар гирифта мешавад. Барои тамоми сарчашмаҳо иттиқои мувофиқ лозим аст. Дар мо мизон ба ғоидаи таҷрибаи пешқадами ҳуқуқӣ вайрон карда мешавад. Сиёсати қонунгузорӣ ба таҷрибаи қонунгузориҳои давлатҳои мутараққӣ диққати асосӣ медиҳад, ки дар натиҷа ҳангоми татбиқи қонунҳо проблемаҳои зиёд ба миён меоянд. Рӯҳия ва табиати қонунҳо ба ғалсафаи ҳаёт, урфу одатҳо ва анъанаҳои ҳалқҳо ҷавобгӯ нестанд, аксарияти муносибатҳои ҷамъиятии ба танзими ҳуқуқӣ эҳтиёҷдошта, дар натиҷаи ҷунин тақлидҳои бечо танзим нагардида, чун нақс дар фазои ҳуқуқӣ боқӣ мемонанд. Дар ҷунин сурат меёрҳои ҳуқуқ аз ҳаёти воқеӣ хеле ақиб монда, онҳо қобиляти аз байн бурдани раҳнахоро дар фазои ҳуқуқӣ надоранд. Раҳнаҳо ба нооромии тартибот оварда расонда, тантанаи адолатро мушқил мегардонанд, боварио ба ҳуқуқи инсон аз байн мегаранд ва нигилизми ҳуқуқиро дар ҷамъият ба вучуд меоранд. Аз ҳама муҳимаш, ҷунин тамоюл, ба ғояҳои миллии ҳуқуқ таҳдид намуда, пояҳои мустақилияти давлатро ноустувор гардонда, қисман ба соҳибхитиёрии ҳалқу миллатҳо зарар ва ҳисорот ворид менамояд. Ҳамин тариқ, на

танҳо бӯҳрони қонунҳо, балки ҳавфи зерӣ таъсири системаи ҳуқуқи пешрафта нобуд гардидани фарҳанги ҳуқуқии халқи мушаххас баръало дида мешавад. Оқибатҳои таассуби ғайримӯътадил ба дигар асосҳои ҳуқуқӣ – фалокат аст. Таҳдиде, ки аз глобализатсия бармеояд, ба низоми ҳуқуқии мо – вестернизатсияи мазмуни ҳуқуқ нигаронида шудааст. Ғарб худро дар ҷаҳон ба ҳайси намунаи ибрат муаррифӣ менамояд. «Вай таъкид месозад, ки модели демократияи либералии ғарбӣ дурнамои универсалии таърихиро фаро мегирад. Барои тамоми олам олимони ва сиёсатшиносони америкӣ ва Аврупои Ғарбӣ таҳмили иҷбории онро қомилан имконпазир мешуморанд»¹. Файласуфи тоҷик А. Турсон дуруст қайд месозад, ки Америка мафҳуми пешсафӣ дар ҷаҳонро бо мафҳуми ҳукмронӣ дар ҷаҳон омехта менамояд.

Ҳамин тавр, дар мисоли кишвари мо ба ҳар пахное, ки мавҷи ҷаҳонишавӣ ва ё як ҷараёни пешрафтаи он ғарбгарой ворид мешавад, мо дарди рӯҳи миллиро бо гум кардани арзишҳои миллӣ, худшиносии миллӣ ва фарҳанги аҷдодӣ ноаён эҳсос мекунем.

Маълум гашт, ки фалсафаи ҷаҳонишавӣ дар таърих решаи чуқур дошта, ҳанӯз ба ҷангу ҷидолҳои кишваркушоёна, горагҳона ва ҷаҳонгирии сарлашқарон ва ҳокимони қадимаи мисрию бобули, форсҳою римӣҳо мерасад.

Ҳамаи мо айнаи ҳол масъулем, ки мавқеи худро дар раванди ҷаҳонишавии масъалаҳо дар доираи манфиатҳои миллӣ пуштибонӣ намоем. Ин вазифаи муқаддаси миллати соҳибдавлат буд ва хоҳад монд. Имрӯз агар мо манфиатҳои миллӣ ва сиёсии кишварро ҳифз нанамуда дар паҳлӯи Президенти кишвар рост истода, пояҳои истиклолияти давлатро устувор нагардонем, фардо фарзандон ва насли ояндаи мо бо мушкилиҳои нав истодагари қарда наметавонанд.

Ҳуқуқ ва манфиатҳо дар асорати ҷаҳонишавӣ

Дар давраи ҷаҳонишавӣ падидаҳои муҳими миллӣ, ҳуқуқӣ ва давлатӣ зерӣ зарбаи ноаён қарор мегиранд. Таҳ-

¹ Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию. М. 2002. С.161.

диде, ки ба низоми ҳуқукии мардуми Тоҷикистон равона гардидааст, аз сарчашмаҳои мухталиф бо шаклҳои гуногун бармеояд, ки меҳодам нисбат ба баъзе аз онҳо, ки бевосита аз мушкилиҳои дохилии мо маҳсуб мешаванд, диққати хонандаро ҷалб намоям.

Таҳдиди 1. Ғарбикунони мазмуни қонунгузорӣ

Яке аз масъалаҳои асосие, ки аз ҳалли он имрӯз ва ояндаи мардуми Тоҷикистон вобастагӣ дорад, ислоҳоти қонунгузорӣ мебошад. Қонунгузорӣ ҳамчун озмоишгоҳи омодаسازی фазои ҳуқукии ҷамъияти оянда таҳти таъсири бевоситаи ҷаҳонишавӣ қарор дорад. Ҷаҳонишавӣ дар ғарбикунони мундариҷаи қонунҳо баръало аён мегардад. Ғарбикунони қонунгузорӣ як роҳи ҷаҳонишавии манфиатҳои ғарбӣ дар Шарқ буда, дар баробари лаҳзаҳои мусбат, он таҳдиди доимо эҳсосшавандаро ба манфиатҳо ва ғояи ҳуқуқи милли ба бор овардааст. Хатар ба ғояи ҳуқуқи милли дар самтҳои зерин аён мегардад:

А - қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ҳамчун санадҳои намунавӣ ба мо пешниҳод мешаванд, на ҳама ба рӯҳия, ба табиати милли ва манфиатҳои мардуми соҳибихтиёри тоҷик ҷавобгӯ мебошанд; ин таҳдид ба ғояи ҳуқуқи милли, таҳдид ба ифтихори миллати дорои таърихи зиёда аз сеҳазорсола, ин таҳдид ба истиқлолияти давлат аст.

Б – ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои қонунҳо ташкилотҳои манфиатдори байналмилалӣ, таҳти таъсири дастгирии байналмилалӣ молиявӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки пояи таъминоти иҷтимоии аҳолиро суст гардонанд; ин таҳдидест барои суботи ҷамъият, таҳдид ба қишрҳои камбизоати аҳоли мебошад. Ин дар он ҳоле сурат мегирад, ки зиёда аз нисфи (дар с. 2006 57, 8% мут. маълумоти оморӣ) музди меҳнати аҳолии Тоҷикистон ба хӯрокворӣ сарф мегардад. Бинобар он ҳангоми қабул намудани фикру дархост ва пешниҳодҳои онҳо ташхисгарони қонун манфиатҳои қишрҳои ҷомеаро ҳатман бояд ба назар гиранд.

В – эмиссарҳо оид ба паҳнкунии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон диққати асосиро ба ҳуқуқ ва озодиҳои шахсии ғайримолумулкӣ медиҳанд (ҳуқуқ ба озодии суҳан, озодии ҳаракат, озодии андеша, ҳуқуқҳои сиёсӣ ва ғ.). Барои давлатҳои суст тараққикарда аз ҳад зиёд пешниҳод намудани ҳуқуқ ва

озодиҳои шахсии ғайримолумулкӣ – таҳдид ба иваз намудани самти сиёсати пешгирифтаи давлат мебошад. Зеро гурӯҳҳои аз лиҳози иқтисодӣ на он қадар таъмин бо ғизои озодиҳои шахсӣ ва ваъдаҳои хушку ҳолӣ тез дода мешаванд. Ин ҳолат нооромиро меафзояд. Дар чунин вазъият ҳокимияти давлатӣ ба осонӣ иллатпазир мегардад ва таҳдид ба соҳиб-ихтиёри эҳсос мешавад... Ба давлатҳои ҷавони соҳибистиқлоли инкишофи иқтисодиёташон суғат ҳокимияти заиф лозим нест, балки ҳокимияте зарур аст, ки устувор ва хушёр буда, баҳри некуаҳволии халқаш ғамхорӣ намояд. Албатта, ҳукук ва озодиҳои шахсӣ- калиди рушди озодии инсон ҳаст, вале дар шароити мушкilotи иқтисодӣ ва давраи гузариш ҳукук ва озодиҳои иҷтимоӣ иқтисодии инсон низ муҳиманд. Дар ҳолати ёдрас шудан аз ҳукукҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ моро ба иҷтимопарастӣ (социализм) гунаҳгор мекунанд. Вале маълум аст, ки онҳо ҳарос аз социализм надоранд, балки вазъи номӯътадили моро, ки созгори таъсиррасонии онҳост хоҳонанд. Аз ин рӯ, ҳангоми қабули қонунҳо бояд ҷанбаҳои иҷтимоии он, ҳимояи манфиати табақаҳои дастнигар нафақахӯрон, мактабчагон, маъҷубон махсусан ҳифз карда шаванд.

Г – сиёсати ҳукукӣ дар соҳаи иқтисодиёт ва андоз аз ҷониби ислохотгарон ошкоро ба бугӣ намудани истехсолоти миллӣ равона мешавад. Ба ин раванд васеъ ва пурзӯр кардани ўҳадориҳои андоз ва сари тез-тез тағйир додани режимҳои андозӣ мувофиқат мекунад. Ин - таҳдид ба иқтисодиёти кишварҳои суғат тараққикарда аст, ки метавонад онҳоро ба таҳвилкунандагони ашӯ ва молҳои нотаъйёр табдил диҳад.

Ҳавасмандгардонӣ аз имтиёзҳои андозбандӣ баҳри истехсолкунандагони ватанӣ, имтиёзи андозбандии сармояи хориҷӣ амали хайрест дар ин роҳ.

Д – ба машваратчиён ва эмиссарони ғарбгаро аҳамият надорад, ки аз кадом модел ҳукуки давлатҳои суғат тараққикарда таҳдид мегардад, аз модели англо –америкой, романию германӣ ё аз модели континенталӣ ва ғ.. Низомии ҳукуки миллат ҳамчун организми томест, ки дар шароитҳои муайяни таърихӣ, замонавӣ ва ояндабинӣ тарҳрезӣ мегардад. Барои машваратчиёни ҳукукии мо асос он аст, ки моҳият,

мӯхтаво ва натиҷагирӣ аз ҳалли масъалаҳои муҳим ба манфиаташон мувофиқ ояд.

Ин таҳдид ба ягонагӣ ва ваҳдати низоми ҳуқуқ аст. Ин нуктаҳои мебошанд, ки қонунҳо на ин ки аз тамоюли анъанавии халқияту миллатҳо дуранд, балки онҳо ба андозае байни худ зиддият доранд.

Е – ононе, ки тақлидкориро ба мо ёд медиҳанд, ду нуктаи одии зеринро ба назар намегиранд: 1. Ғарб, то ба чунин дараҷаи озодӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон расидан, роҳи душвори зиёда аз дусадсоларо паймуд. Бо вучуди он дар ин самт ғарбӣҳо таҷрибаи истифодаи намудҳои ғайриҷашмдошти маҳдудиятҳо ва таъбизҳоро ба роҳ монданд. 2. Онҳо ахлоқ ва одамгариро ҳамчун омили муҳимми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, на танҳо ба инобат намегиранд, балки қўшиш мекунанд, ки дар тарҳрезии низоми ҳуқуқии мо ин махсусиятро ҷой надиханд. Агар мо ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро ба мизони ахлоқ нагузорем, пас мо лаҷоми нафс ва ғаризаҳоро озод менамоем, ки ин ҳолат барои тамаддуни муосир фалокатбор аст. Ин таҳдиди ҷиддӣ ба тамаддуни инсонист.

Ғарбикунонии ҳуқуқи миллий на ҳулосаи беасос, балки натиҷаи таҳлилҳои чуқури илмӣ ғояҳои ҳуқуқиест, ки тарғибгарони ташкилотҳои байналхалқӣ ба мо пешниҳод доранд. Ҳар нафаре, ки аз решаҳои таърихӣ миллат заррае огоҳӣ дорад фикр ва нияти ғаразнокӣ тарғибгарони ғарбӣ ва ё исломии бегонапрастро хуб эҳсос мекунад.

Ба ҷуз таҳдидҳои, ки аз вестернизатсияи қонунгузорӣ бармеоянд, ба мо хатарҳои дигаре, низ таҳдид мекунанд, ки аз соҳаи ҳуқуқ сарчашма намегиранд. Вазъият барои он душвор мегардад, ки маҷмӯи ҷараёнҳои байналмилалӣ ва дохилӣ - давлатие мавҷуданд, ки аз ҳар ҷониб зери таъсири фишангҳои мухталиф моро ба иҷрои ҳадафҳои хориҷ аз манфиатҳои миллий ҷалб месозанд. Чунин таҳдидҳо, таркиши демографӣ, ғайриҷаҳонӣ исломи сиёсии бо ғаразҳо омезишфта, пантуркизм ва дигар тамоюлҳои ифротгарои сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошанд.

Таҳдиди 2. Таҳдиди демографӣ.

Афзоиши босуръати аҳоли дар хусуси фалокатбор будани садсолаҳои оянда гувоҳӣ медиҳад. Таркиши демографӣ (агар дар асри XIX аҳолии сайёра аз 905 млн. то 1630 млн.

зиёд шуда бошад, пас тибқи маълумоти СММ, дар соли 2000 зиёда аз 6 млрд, яъне аҳоли дар давоми сад сол 3,7 маротиба афзудааст).

Аз ин таҳдид ба мо низ хатарҳост: проблемаи демографӣ ҳанӯз пешорӯи мо истодааст. Мутобиқи маълумоти омӯрӣ агар дар ибтидои соли 1990 аҳолии Тоҷикистон 5243, 9 ҳазорро ташкил медод, дар соли 1995 - 5633, 8 ҳазор ва дар соли 2000-ум 6126, 7 ҳазор дар соли 2005- ум 6780, 4 ҳазор ва дар ибтидои соли 2007 ба 7063, 8 ҳазор расид. Дар панҷсолаи 1990-1995 афзоиши аҳоли 389, 9 ҳазор, дар панҷсолаи дуюм солҳои 1995-2000 ум 492,9 ҳазор ва дар панҷсолаи 2000-2005 - 653,7 ҳазор ва дар ду соли охир 283,4 ҳазор нафар аҳоли афзудааст. Яъне афзоиши аҳоли дар 17 соли охир ба 1 млн 819,9 ҳазор расидааст. Дар сурати нигоҳ доштани ин суръати афзоиш дар ибтидои соли 2025 он ба 10 млн мерасад. Ин мушкилии назаррас аст, барои кишваре, ки 93 дар сад кӯҳсор аст. Моро ин раванд на танҳо ба таъмини аҳоли ба озукаворӣ, инчунин ба фарогирии таълими наврасон, ба таъмини маскан, ҷойи зист ва дигар мушкилиҳо рӯ ба рӯ хоҳад кард.

Мутахассисони соҳаи иқтисод, тиб, омор, дин ва ҳукукро зарур аст, ин масъалаҳоро боз ҳам мушаххастар омӯхта, баҳри ҳалли мушкилиҳо пешниҳодҳо намоянд. Дар тарҳи нақшаҳои барномавӣ зарур аст ҳаҷми афзоиши аҳоли ҳамеша мадди назар гирифта шавад. Танзими тавлид вобаста ба манфиати ҳар як оила ва давлат вазифаи муҳими ҷомеа мегардад. Дар масъалаи тавлид мушкили имрӯз не, балки фардо сар мезанад.

Таҳдиди 3. Омезиш ва мураккабии мафкураи ҷавонон.

Тайи солҳои 1994 – 2007, мутобиқи маълумоти расмӣ дар мактабҳои олии кишварҳои хориҷӣ 9710 шаҳрванди ҷумҳурӣ таҳсил карданд. Аз онҳо-1353 ба воситаи вазорати маориф, боқимонда бо роҳҳои гуногун ба донишгоҳҳои хориҷа дохил шудаанд. Онҳоро кӣ фиристонд, кӣ тайёр кард ва кӣ дастгирӣ намуд ва онҳо дар пеши худ чӣ гуна мақсадҳо гузоштанд? Махсусан, таҳсил дар мактабҳо ва мадрасаҳои ғайрирасмӣ ифротгарои динӣ, ки тафаккур ва рафтори ҷавононро ба вайронӣ мебаранд... Ба ин касе кор надошт. Ба андешаи ҷонибдорони онҳо саволҳои гузошташуда саволҳои ҷомеаи озод нестанд. Ҳол он ки аз ин теъдоди донишҷӯёни хориҷ

ангуштшумор ба соҳаи технология ва дигар ихтисосҳои зарурӣ барои кишвар равона шудаанд халос. Ин ҳолат ногузир таҳдид ба мафкураи ҷамъият ва давлат дорад. Сазовори кадр аст, ки Роҳбари хирадманди кишвар ин таҳдидро сари вақт дарк намуда баҳри ислоҳи вазъият дастурҳо доданд...

Месазад, ки инчӯ атрофи се нукта таваққуф намуд: 1) ин ҷавонон аз рӯи дараҷаи истеъдод, қобилият ва албатта, дониш эҳтимол аз онҳое, ки дар мактабҳои олии миллии таҳсил кардаанд, фарқ мекунанд; 2) зиёда аз се ҳазор хатмкунандагон аллакай дар соҳаҳои гуногун кор мекунанд; 3) ҳамкориҳои ин хатмкунандагон бо хатмкунандагони мактабҳои олии маҳаллӣ дар соҳаҳои гуногун тадриҷан ба тағйири фарҳанги идоракунӣ мусоидат карда, усули ташкили кори дигарро ба вучуд оварда, моро водор менамояд, ки доир ба мафкураи ояндаи ҷамъият андеша намоем. Бо чунин ғаввораи зехни миллии ҷавонон ба сӯи тамаддун ва маданияти бегона ояндаи кишварро тасаввур кардан душвор аст. Имрӯз Роҳбари давлат аз минбарҳои мухталифи ватанию хориҷӣ доир ба худшиносии миллию ватандӯстӣ ҳарф мезананд, баҳри бузургдошти ҷашни фарзандони фарзонаи миллат фармонҳо мегароранд, доир ба ҳушёрӣ зиракии миллии таъкид менамоянд, ин ҳама тезис ва амали ҳолӣ набуда, натиҷаи дарки воқеии зиндагии имрӯз ва фишори хориҷию ҷаҳонист, ки баҳри дифоъ аз даъватҳои воситаҳои ҳимоя омода намудааст. Мутассифона, аксари мо ҳанӯз ба пуррагӣ моҳият ва асрори ин таъкиду амалҳоро дарк накардаем.

Таҳдиди 4. Сиёсишавии сунъии дин ва ғарбикунонии аз ҳад зиёдаи сиёсат. Модели демократияи либералӣ дар Тоҷикистон, ки дар он манфиатҳои сиёсии аҳзоби сиёсии дунявӣ ва хусусияти динӣ дошта дар фазои озодии сухан, гуногунаандешӣ, озодии муборизаи сиёсӣ, ба ҳам омадаанд, аз дастовардҳои бузурги давлатҳои ҷавони мустақил дар даҳсолаҳои охир ба шумор меравад. Таҷрибаи нишон медиҳад, ки ба ин дастовард ҳатарҳои воқеӣ таҳдид дорад. Манбаи ин ҳатарҳо таҷрибаи давлатҳои дунявӣ ва исломӣ аст. Ба бисёриҳо чунин менамояд, ки мавҷудияти унсурҳои (аҳзоби) дунявӣ ва исломӣ дар фазои озодии муборизаи сиёсӣ падидаи муваққатӣ дар ҷамъият аст. Дар ояндаи наздик нуктаи ниҳой бояд ба яке аз онҳо гузашта шавад. Чунин андеша дар шароити

имрӯз натанҳо нодуруст ва ғайриилмист, инчунин як хатарест, ки ба фазои озоди сиёсии кишвар таҳдид менамояд. Ин воқеияти зиндагии мардуми мост, ки ҳам арзишҳои исломӣ ва ҳам арзишҳои тамаддуни ҳукукии аврусиёиро (ин ҷо ғарбӣ гуфтан нашояд, зеро мо ҳанӯз аз тамаддуни ғарбӣ назарӣ ва амалӣ дурем, на танҳо мо балки русҳо низ. Мо аз назари илми ҳуқуқ расман дар шоҳаи мустақили низомии ҳукукии римӣ қарор дорем, ки он аз таҷрибаи ҳукукии давлатҳои аврупоӣ тафовутҳо дорад) дар худ касб кардааст. Аз ин рӯ, аз назари ирсият, анъанавият ва сатҳи тафаккури милли мавҷудияти чунин таҷрибаи ҳуқуқӣ, имкони таъсиррасониро ба воқеияти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ дорад. Ин хусусиятҳо, ки дар низоми ашхос нухуфта аст, ба онҳо имконият медиҳад, ки ҳуқуқи интиҳоби онҳо дар шароити демократия ва ҷомеаи шаҳрвандӣ қарор карда шавад. Ҷонибҳо низ бояд ин омилро ба назар гирифта, аз ғалабаи комилу маҳви ҷониби дигар даст кашанд, зеро ҳуқуқи баёни андеша ва интиҳоби оину шакли зистро таърих ва анъанавият ба тарафи муқобил низ додааст. Қонуниятҳои фалсафаи мавҷудияти ашё ва ҳодисаҳои иҷтимоии хусусияти воҳидӣ дошта, низ гувоҳи он аст, ҳар як воҳид ва ягонагӣ дар асл аз маҷмӯи унсурҳои мухталиф иборат аст, ягонагии ба ҳам зидҳо таълим медиҳад, ки ягонагии сирф фарсудагӣ, фуруравӣ ва пошхури буда, нишонаи ваҳдат нест. Ҳаваси ғалабаи комил дар чунин ҳолатҳо ба арзишҳои демократӣ ва хиради муборизаи сиёсӣ таъяс намекунад. Ба чунин раванд, албатта аз берун таъсир мерасонанд. Зеро демократия, ҷомеаи озод ва шаҳрвандӣ дар кишварҳои хурд, ки сатҳи худшиносии миллиашон ба зинаи муайян нарасидааст, дар масъалаи амният ҷурму нуқсонҳо бисёр сабук қабул намуда, имкони афзоиши онҳо фароҳам меорад. Дар натиҷа садои халқ аз назар дур мемонад. Ғарбикунони аз ҳад зиёди сиёсат ва ҳуқуқ, маҳдуд қардани ҳисси милли ва динӣ низ ба монанди аз ҳад зиёд ва ғаразмандона сиёсӣ намудани ислом барои ояндаи Тоҷикистон хатарноканд. Президенти ҷумҳури дар яке аз маърузаҳои ӯ хеле бамавқеъ гуфтанд, ки мо бояд аз таҷрибаи Эрони қабл аз исломию баъди исломӣ сабаки дуруст бардорем. Дар ин ҳолат ҳимояи ҳуқуқи халқ ва эҳтироми ҳуқуқи ақаллиятҳои милли ва динӣ беҳтар аст.

Албатта, шуури оммаро дар ҳолате, ки аз донишҳои лозимӣ ғанӣ нест, ба ҳар маҷро равон сохтан мумкин аст, вале чунин таҷриба ба он оварда мерасонад, ки иваз намудани хатти марказии инкишофи миллат ба ҳукми одат мебарояд. Дар чунин сурат роҳи таърихӣ мо гирдгардон буда, инкишоф ва пешравӣ дар он дида намешавад. Ба ғайр аз ин, фаъолгардии дин ҳамчун падидаи сиёсӣ ва тақии он ба омилҳои беруна ва дар баъзе мавридҳо ифротгаро, ба татбиқи принципҳои сохтори давлатие, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, мушкилиҳо эҷод менамояд.

Фармони Президент дар масъалаи таъсиси Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба низоми таълимгоҳи давлатӣ ворид намудани мадрасаи исломӣ беҳтарин ва олитарин иқдомест дар пешгирии хатари мазкур. Имрӯз таҳдидҳое, ки ба фазои сиёсии мо аз самти муқобил ворид мешаванд, аксаран мафкуравӣ ва ғоявӣ мебошанд. Аз ин рӯ, мо низ ба онҳо бо мафкура ва ғояи солим бояд мубориза барем. Мо бояд дар ёд дошта бошем, ки ҷаҳонишавии манфиатҳо моро ҳам аз Шарқ ва ҳам аз Ғарб таҳдид мекунанд, зеро мо дар нуктаи сарҳадии ду тамаддун исломӣ ва ғарбӣ ва ду маданият қарор дорем. Ҳар амали сиёсӣ ва ҳуқуқии мо бояд усулҳои ҳимояи манфиатҳои миллиро аз ин ду хатар дошта бошад. Беҳтарин воситаи ҳимоя аз ин ду хатаре, ки на танҳо аз хориҷ ба мо нигаронида шудааст, инчунин бо таҷрибаи ҳуқуқӣ ва таърихӣ халқ иртибот доранд, дар садсолаҳои наздик ин ғизо додани ғояи андешаи давлати миллий ва бунёди давлати миллии тоҷикон аст. Давлате, ки тавонад бо усулҳои мутақобили ҷараёнҳои ҷаҳонишавӣ бо истифода аз компонентҳои ҷаҳонишавӣ, манфиатҳои дохилии халқи Тоҷикистон, давлати соҳибхитӣ ва мустақилии моро ҳифз намояд. Ин давлатест, истифодаи таҷрибаи шарқию ғарбиро дар ҳадди муайян нигоҳ дошта, шахсутуни идора, сиёсат ва ҳуқуқи хешро дар таҳкурсии арзишҳои миллий, дар мувозинаи манофеи байналмилалӣ имрӯз ва фардо таҳким мебахшад. Ин давлатест бо ҳама гиромидошту эҳтироми ҷанбаҳои шарқию ғарбии инкишоф маҳсусияти ҳудро ҳамчун давлати комилҳуқуқ нигоҳ медорад. Дар даҳсолаҳои наздик мо хоҳем нахоҳем компоненти муҳимми ин давлатро манфиати миллати Тоҷикистон ҳамчун

халки Тоҷикистон, бо фарҳанги ягона, забони ягона, оини зиндагии умумиятдошта, ташкил медиҳад.

Таҳдиди 5. Мавҷҳои забони бегона ё бегонапарастии либералӣ бегонапарастии охири асри XIX ва оғози асри XX, эҳтимол чунон таъсир нашофт, ки имрӯз барои ояндаи миллати мо шабакаи мактабҳо ва боғчаҳои бо расму оинҳои бегона, ки дар ҷумҳурӣ дар айни замон фаъолият менамоянд, таъсир доранд. Таҷрибаи таърихӣ ва воқеияти ҷуғрофӣ сиёсӣ фарҳангии мо моро аз назари ҷойгиршавӣ ва муборизаи сулолави таърихӣ дар қуррае ҷо намудааст, ки дар баробари ҷаҳонишавии манфиатҳои шарқӣ ғарбӣ, ҷаҳониҳои забони бародарони ҳамсарҳад ва рақибони таърихӣ миллат ба мо ҳамчун таҳдиди қомил доимо хатар меоварад. Ин хатарҳо на як бору ду бор ба тақдирӣ давлатдорӣ мо, аллакай латма задааст. Гузашта аз он андешаи С. Хантингтонро дар масъалаи он ки: «дар тӯли тамоми таърих тақсими забонҳо дар олам тақсими ҳокимиятро дар ҷаҳон инъикос менамуд» мадди назар гирифта, вазъи геополитикии кишварро дарк намуда, дар мавҷудияти воқеи ин таҳдид шакл овардан душвор аст. Ин таҳдид бар забони миллат, ба фарҳанги миллӣ, ки бо дигар воситаҳои иловагӣ пурзӯр мегардад.

Таҳдиди 6. Муҳоҷират. Муҳоҷирати меҳнатӣ бо вучуди ҷиҳатҳои мусбату манфиатовараш барои инкишофи иқтисодӣ хатарҳоеро низ дорад, ки аз он бояд эҳтиёт кард. Ин самтест, ки ба ҳаёти аксари сокинони Тоҷикистон таъсир мерасонад. Муҳоҷират ба зами таъмини шароити қор ва дастгирии моддии аҳоли, ба баҳамии фарҳангҳо, анъанаҳо, одатҳо тарзи зиндагӣ, афкори иҷтимоӣ ва бархӯрди арзишҳои миллатҳои мухталиф мусоидат мекунад. Дар ин самт эҳтиёт бояд аз он кард, ки арзишҳои муҳолифи манфиати миллат, давлат, ҷамъият воридаи кишвари азизи мо нагардад. Ҳамзамон ҷи тавре, ки имрӯзҳо давлати мо бо роҳҳои гуногун бо муҳоҷирон қор қарда истодааст ин сиёсатро сайқал додан лозим. Агар онҳоро аз мадди назар дур монем ин ҳам хатар аст. Зеро таърих зиёд ҳолатҳоеро меонад, ки дар натиҷаи якдигарнофаҳмӣ муҳоҷирон ба сиёсати дохилии давлат таъсири манфӣ расониданд. Хуб мешуд, Академияи илмҳо ва мутахассисини илмҳои иҷтимоӣ ин равандро омӯхта,

ба Ҳукумат пешниҳодҳо ирсол намоянд. Муҳочират шахсро ба фарҳанг ва анъанаҳои бегона наздик месозад, аммо надонистани таърихи халқи худ, сатҳи пасти саводноқӣ ба ин табдилёбӣ нерӯ мебахшад.

Таҳдиди 7. Таҳдид аз таърих. Ҳар амале, ки манфиат меорад, зараре дорад ва ҳар амале, ки зарар дорад, манфиате низ дар он ҳаст. Танҳо дар яке манфиат зиёдтару аввалтар ва дар дигаре зарар чунин ҳосиятро мегирад. Ҳар талхие давое дорад ва ҳар шириние дарде. Дар урфият низ дуруст меғоянд ҳар мушкилӣ ва вазниние сабукӣ ва некие дорад. Агар умқан назар афканем, решаи гузариш аз некӣ ва хушбахтӣ ба мушкилию вазнинӣ аз фориғболию бепарвой буда, аз мушкилию вазнинӣ таҷриба кардан ислоҳи камбудихост. Албатта, ҳолатҳое берун аз ин низ ҳастанд, вале... Аз ин хотир, ба ҷумлаи таҳдидҳои замон, таърихи ҳуқуқ ва давлатдорӣ халқи тоҷикро, ки яке аз манбаъҳои ифтихории шаклгирии ҳуқуқи миллист дохил намудан мумкин аст. Ба ғайр аз чор низоми асосии таърихӣ – ҳуқуқӣ: зардуштӣ, исломӣ, империявӣ ва шӯравӣ ба низоми ҳуқуқии халқи тоҷик, урфу одатҳо ва анъанаҳои миллии қавмҳои бодиянишин ва давлатҳои истилогар (юнониҳо, арабҳо, муғулон, ўзбекҳо ва ғ.) таъсир расонидаанд. Ин таҳдид дар хотираи ҳуқуқии халқ мавҷуд аст, вақте ки мо барои муайянсозии ғояи ҳуқуқи миллии хеш ба мабдаъ ва арзишҳои сарчашмавии он рӯ меорем, нишонаҳои ин хатарро бештар эҳсос мекунем. Ин як ҷанбаи хатар аст, ки аз омезиши бечои фарҳанг, анъана ва мураккабгардӣ урфу одат ва суннатҳои миллии дарк мешавад. Дар натиҷа миллати муосир зери бори вазнини одатҳои тамаддунҳои мухталиф монда, урфу одат ва анъанаҳои зиёди халқу миллатҳо дар ҳаёти миллати омезишёфта ба як маърака ва маросимҳои вазнин табдил меёбад. Мисол, дар Тоҷикистон баъд аз марғ додани маъракаҳои «оши саритахта», «себегоҳина», «ҳафта», «биструзағӣ», «чил», «шашмоҳағӣ», «сол», «бегоҳи душанбегӣ ва ҷумъағӣ» дар давоми сол то қабул шудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аҳволи мардумро вазнин карда буд. Ҳол он ки ин маъракаҳо аксаран аз ислом набуда аз тамаддуни зардуштӣ, аз одати қавмиётҳои бодиянишин, ки замонҳо дар сарзамини Тоҷи-

кистони таърихӣ ҳукмронӣ кардаанд, ба миллати мо расида буд. Айнан ҳамин тавр дар маъракаҳои хурсандӣ даххо оворагиро хароҷоти иловагӣ дида мешуд. Ин хатари якум буд, Хатари дуюм, аз ҳад зиёд гаравидан ба арзишҳои таърихӣ ва тафовути дуруст нагузоштан баъзи таъриху имрӯз, таҳдиди гаштан бар қафоро дорад.

Натиҷагирӣ:

1. Арзиш сарҳад надорад, ҳар он чиз, ки имрӯз ба манфиати миллат, соҳибхитӣ ва истиқлолияти кишвар аст, қатъи назар аз он ки аз қадом хотираи ҳукуки миллат аст, ба он бояд таваҷҷӯҳ дошта бошем.
2. Ҳақ ба ҷониби Роҳбари давлат аст. ки гуфтанд, озодӣ сарҳад дорад, сарҳади онро манфиати дигарон, адлу инсоф, баробарӣ, тартибот, амнияти давлатӣ, ахлоқи ҷамъиятӣ ташкил медиҳад. Муайянкунандаи ин сарҳад дар давлатҳои демократӣ қонунҳо, эълонияҳо ва Конститутсияҳо махсуб мешаванд.
3. Сарҳади манфиатҳои масоили ҷаҳонишаванда бояд аз ҳудуди манфиатҳои миллат ва қавмӣҳои кӯчак нагузарад. Онҳо танҳо дар сурате метавонанд ба ин паҳно ворид шаванд, ки агар қимати умумибашарино яқзайл ба ҳама таъмин намоянд.
4. Ҷаҳонишавӣ ба арзишҳои башарӣ танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ, ки барои ӯ аҳамият дорад таъи мекунад, вале дар ин ҳолат низ сӯистиғода аз он дар усули тарғиб ва таъмин ба назар мерасад. Ин ҷараён аксаран одитарин ва муҳимтарин қонунӣ, ки арзишро тариқи зурӣ паҳн кардан мумкин нест ба инобат намегирад.

Ҳулосаи фасли аввал

Низоми тадриси таърихи халқ, таърихи давлат ва ҳукуки миллат ба як маънӣ гузаштаомӯзии мо бояд дар макотиби олий тарзе ба роҳ монда шавад, ки ба таърих на ҳамчун ҳодисоти фаромӯшшуда, балки ҳамчун мактаби бузург, захираи маънавӣ ва воситаи бузурги худшиносии ватандорӣ мурочиат карда, меросияти арзишҳои онро қатъи назар аз табиа-

ти идорӣ, махсусияти динӣ бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ ва соҳибхитӣрии кишвари азизамон масъалагузорӣ намояд.

Шукргузор бояд бошем, ки Роҳбари мо дар ҳимояи фарҳанги миллӣ ва таърихи миллат қорҳои зиёди сиёсӣ фарҳангиро дар ҷумҳурӣ ба сомон расонида истодаанд. Ибтиқори Роҳбари давлат дар инъикоси воқеии таърихи тамаддуни ориёӣ, ба ҷоп овардани дастовардҳои фарҳанги зардуштӣ ва исломӣ, эҳё намудани таҷлили санаҳои бузурги таърихӣ давлат ва шаҳрҳои бостонии кишвар бехтарин, олитарин ва нақӯтарин хизматест дар нигоҳ доштани васлияти таърихӣ инкишофи миллат.

Таҳлили таҳдидҳои мушаххаси глобализатсия ба арзишҳои миллӣ, собит сохт, **ки на ҳамеша манбаи ин таҳдидҳо ро бояд аз берун ва хориҷ нигарон бошем. Зеро раванди ҷаҳоннишавӣ ба мо бештар бо он таҳдид мекунад, ки камбудӣ ҳоямонро ошқор месозад, дар ҳалли мушкилиҳо пешниҳодҳо мекунад, ки аз он дида хубтару бехтарро мо барои миллати хеш гӯё намеёфта бошем. Мо ҳанӯз оромем, мо созандагӣ эҷодқории аҷдодонамонро аз ёд баровардаем.** Моро он қадар шароби таърихӣ бо гиру дорҳо ва мочароҳои миллӣ сармасту беҳуш карда буд, ки гузаштагони худро сарех намешинохтем. Мо акнун ба шинохтану васфи гузаштагон оғоз кардаем, вале ин кам аст, мо бояд мисли гузаштагон, ки номашон дар таърих мондааст, агар даъвои бузургии мақомгирӣ дорем, бояд ба он ҳислати бузургон майл кунем, ки онҳоро ба он зинаҳо бардоштааст. Ин ҳислати донишмандӣ, созандагӣ ва эҷодқории бузургонамон ҳаст. Оромӣ ва тақлидпазирӣ пешаи миллатҳои ҷаҳонгир набуд ва нахоҳад шуд. Аммо созандагӣ навоарӣ набояд берун аз парадигмаҳои манфиатҳои муосири ҳалқи Тоҷикистон, соҳибхитӣрии кишвар бошад. Дар ин ҷода таъкидот ва иҷтиҳодҳои Имоми Аъзам Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит, ки дар ҷаҳорҷӯби манфиатҳои мардум ва шароити таърихӣ эҷод мегашт, сабақомӯз аст. Дар акси ҳол созандагӣ эҷодқории бидуни мулоҳиза худ марғ ва нестист. Ҷунонҷӣ, мо бо баста шудани дарвозаи иҷтиҳод дар равиҳои суннии исломӣ аз асрҳои IX –X то кунун, андеша мерондем, ки давраи тақлид агарҷӣ қисман дар ҳалли масъалаҳои нав нақш дошта бошад, ҳам аз назари

умум, илми ҳуқуқшиносӣ аз инкишоф монд. Аксари кулли олимон чунин андеша доштанд. Касе ҳатто тасаввур намекард, ки пешниҳоди иҷтиҳоди озод боз чигуна вазнинию мушкилиҳои навбатиро меорад. Зеро сухан дар бораи як рукни муҳими сарчашмаи ҳуқуқи исломӣ меравад, ки озод вогузор намудани он ба дасти иддае аз шахсон, ки худ дониши казоияшонро дарк намудаанд ва ё иддае онҳоро ба чунин сифат шинохтаанд, чи мураккабиҳоеро ба ҷо хоҳад овард. Аниқтараш мо мушкилии оқибати бастанӣ иҷтиҳодно гуфтему мочароҳои мавҷудияти онро, мушкилиҳои онро дидан натавонистем. Маҳдудиёте, ки дар иҷтиҳод ва истинботи аҳкоми нусус бо задани кулф дар дари он намуданд, мучтаҳидони ростин далелҳо доштаанд. Имрӯз ҷараёнҳои навбаромади динӣ ба тарзи худ ба маънидоди аҳкоми исломӣ даст зада, ба тарҳрезии гурӯҳу ҷараёнҳои номатлуб, ки на танҳо таълимоти исломиро ба ислоҳоти ғайриҷашмдошт, инчунин ба истиклолият ва суботи кишвар таҳдиди амиқ доранд, даст ёфтаанд. Албатта, аз оромию тақлид дида, навоварию созандагӣ, ҳаракат ва ҷунбиш, ки аз ду хато як кашфи ҳақиқат дорад, тибқи андешаи илми ҷамъиятшиносӣ (Паёмбари ислом, Локк, Таймий ва дигарон) хуб аст. Аммо месазад, ки дар асри XXI мо сари чунин андешаҳои омиёнаи илмӣ ки инсонияти пешрафта кайҳо роҳи баромадро аз он тибқи нақшаҳои амиқ ва пешгӯйҳои илмӣ аз ӯҳдаи он баромадааст, бо роҳи табиӣ бидуни ирода аз қафои тафаккури қобили дарки моҳият надошта ҳаракат карда, пас хатоҳо, пас аз ду маротиба мардумро ба мусибату мочароҳо гирифта намудан ниҳоят роҳи ҳамворро дастрас намоем? Не инро ба мо на таърих, на миллат ва на мардуми хайрҳои ҷаҳон меҳадад. Кӯр як бор асояшро гум мекунад гуфтаанд, дар урфият, вале илова кардан зарур аст, ки кӯри боақл, донишманд ва оне, ки имконияти таҳлили мавзёро дар зинаи тафаккур дорад. Аз ин хотир, миллат ва давлати соҳибистеъдодон низ камбудии содиркардари минбаъд ислоҳ хоҳад кард. Дар акси ҳол пешравӣ душвор буда мо боз камбудҳои навбатиро содир мекунем, ки боиси нигаронии мо ва сӯиистифодаи рақибон мегардад. Аз ин назар манбаҳои аслии таҳдид, асосан на аз хориҷ, балки аз худи мо сар мезанад. Пас бехтарин кор дар ин самт ислоҳи норасоӣҳо, камбудӣҳо ва ғазоҳои холист, ки манбаи нерӯи таҳдиди ҷаҳонишавӣ қарор гирифтаанд. Бунё-

ди давлат, ташаккули миллат, тарҳрезии фарҳанг ва ҳуқуқест, ки дар замири манфиатҳои шаҳрвандони кишвар, ваҳдат, субот ва соҳибхитӣҳои кишварро барои имрӯзу оянда таъмин менамояд. Чунин унсурҳо дар маҷмӯъ аломатҳои муҳимми давлати миллиро муаррифӣ мекунанд. Новобаста аз он ки дар бунёди давлати милли ҳамаҷун таъсисёбии давлат дастовардҳои халқ ва ё миллати ҷудогона аҳамияти бориш дошта, нақши ҳуқуқи худмуайянкунии сиёсии гурӯҳҳои милли ва этникӣ дар он басо зиёд аст, як идда аз олимони равшандор манфӣ муаррифӣ кардаанд¹. Ба назари мо дар асл бунёди давлати милли дар заминаи халқу миллатҳои таҳҷой манфиатҳои зиёдро дорост.

¹ Шамир И. Ценности самоопределения. /Народная газета. С. 7.

*Омили ҳастии ҳар як миллат андешаи
истиклол ва бунёди давлати мустақили
миллӣ мебошад.*

Эмомалӣ Раҳмон

ФАСЛИ 2. СОҲИБИХТИЁРИИ ДАВЛАТӢ ВА АНДЕШАИ ДАВЛАТИ МИЛЛӢ

Мушкилиҳои фазои андешаи илмӣ

Фазои андешаи илмӣ, динӣ ва сиёсии кишвар новобаста аз сулҳу суботи ҷомеа, хеле пуртазод ва мухталиф буда, роҳи ояндаро бо душворӣ ҷустуҷӯ менамояд. Ба ин мушкилиҳо нигилизми ҳуқуқӣ, аураи сохтаи ҷиноятҳои коррупсионӣ ва дигар масоили ҳуқуқию иҷтимоӣ бор зам намудаанд. Замона, манфиатҳо, мафкура хеле моҳирона воситаҳои кашфи ҳақиқатро ба муқобили худӣ ӯ (яъне дарки ҳақиқат) нигаронида бо муаррифии «ниятҳои олии неки инсонӣ» (кош дар ҳақиқат чунин буд) ба инкори тафриқаандозию сиёҳу сафедкунӣ, бо мазаммати тарафкашию гурӯҳбозии илмӣ ба инъикоси воқеият даст зада, дар ин замина ҳамзамон тафовут байни усули илмӣ ва воқеияти таърихӣ нагузошта, бо ҳадафҳои муайян беморию ғаризаҳои сиёсиро рӯйпуш намуда, беадолатию бедодгарии иддае аз бозингарони сиёсиро чун мароми мардуми кишвар шарҳ дода, буду нобуд, асрору зоҳири навишти худро ҳамчун ғояи фарзанди асили миллат муаррифӣ менамоянд.

Ҳама бо шиори миллат ва манфиати мардуми Тоҷикистон ҳарф оғоз менамоянд, ҳам озодии ғарбию ҳам бисмиллоҳи шаркиро ба воситаи муҳимми муборизаи сиёсӣ табдил дода, аз каминҳою лангарҳои ҷангӣ ба майдони муборизаи озоди афкор қадам ниҳода, дар зоҳир ба рӯйи якдигар бо чеҳраи хандон ҳарф зада истодаем... кош дар ботин низ чунин бошем. Дар одитарин баҳсҳои илмӣ қисме моро аз рӯзи қиёмату қисми дигар аз вайрон намудани талаботи демократӣ ва маҳдуд намудани озодиҳо тарсонидани байни худу миёни маърақаҳои илмӣ ва сиёсӣ муҳокима ҳам мекунанд. Дар асл бингарӣ, онҳо на моҳияти он сӯи амали некро дарк мекунанду на ин паҳноӣ озодиҳо ва ҳулосаҳои дастаҷамъиро

мақсадашро мутобиқ ба даври замон фаҳм кардаанд. Албатта, барои миллате, ки чунин «фарзандони фарзонаи созандаи афкор» ва воқеият дорад, шинохти имрӯзу оянда кори осон нест. Зеро ҳама доди ватанхоҳӣ мезананду ҳама баёни андешаи миллӣ, ҳама аз дифои манфиатҳои миллату давлату дин ҳарф мезананду ҳама ба хоҳири гиромидошти арзишҳои миллӣ худнамоӣ мекунанд, вале дар одитарин ҳолатҳо мебинем, ки қору амали ҳамаи мо фарсахҳо дур аз худшиносии миллию инсонгароии асл аст. Ба қавли Лоҳутӣ:

*Ҳама доди ватанхоҳӣ зананд, аммо намедонам,
Ватанхоҳӣ ба гуфтор аст ё кирдор ё ҳар ду?*

Миллатдӯсттарини мо дар одитарин бархӯрди манфиатҳои шахсӣ бо арзишҳои миллӣ бо пасттарин аъмол дифоъ аз манофеи шахсӣ менамояд. Чӣ чойи сухан андар боби онҳое, ки зери сарпарастии бародарони ғарбию шарқӣ донишу малакаи озодихоҳӣ касб намуда, барои кашфи асрори норасоҳои давлати мо дасту остин барзада, бо микроскопҳои илмие мусаллаҳанд, ки ночизтарин мушкилиҳоро тавассути яроқи иттилоотӣ мисли хатари ҷаҳонӣ ва иллати бузург муаррифӣ намуда, ба дасти аҷнабиён барои адаби мо тозиёна медиҳанд. Агар замоне фарзандонамонро худамон тарбият мекардем, акнун тарбияи миллат ва давлати худро ба дасти дигарон вогузоштанӣ ҳастем...

Қисмати дигарамон, ки зери сарпарастии бародарони ғарбию шарқӣ донишу малакаи озодихоҳӣ, касб намуда, барои кашфи асрори норасоҳои давлатамон дасту остин барзадаанд, бо микроскопҳои илмие мусаллаҳанд, ки ночизтарин мушкилиҳоро тавассути яроқи иттилоотӣ мисли хатари ҷаҳонӣ ва иллати бузург муаррифӣ намуда, ба дасти аҷнабиён барои адаби мо тозиёна медиҳанд. Ин нишонаи худшиносӣ ва қадршиносӣ аз соҳибхитиёрии давлату миллат нест. Агар Ж.Ж. Руссо барин шахсияти таърихӣ озодипараст ифтихор аз давлати буржуазии асри ХУІІІ Фаронса кардааст, ки он замон доир ба озодии сухан ва ҳуқуқи инсон ҳарф задан мушкилиҳо дошт, пас мо чаро аз давлати соҳибхитиёру демократии ҳеш ифтихор нанамуда, дар ҳифзи арзишҳои миллии он саф накашем? Таърих собит кардааст, ки бузургию пешоҳангии кулли давлатҳои тараққикардаи

Аврупо ва Амрикои имрӯз аз чунин фарзандони содику ва-фодор будааст, на аз чизи дигар.

Масоили шуури илмӣ ва миллӣ: чустуҷӯи арзишҳои нави илмӣ

Проблемаҳои мавҷудаи баҳамоии мардуми Тоҷикистон, ки то имрӯз таҳти роҳбарии сарвари хирадманди кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба муваффақиятҳои муайян ноил гаштааст, ҳоло низ ба пуррагӣ аз ҷониби аҳли илм ҳалли пурраи ҳудро наёфтааст. Зеро сару садоҳои гуногун ҳоло низ масъалаҳои матрах менамоянд, ки истифода ва татбиқи онҳо ногузир моро ба кӯчаҳои сарсонии дигар бурданах эҳтимол дорад...

Мо захираи маънавӣ, насли ҷавону созанда ва олимоне дорем, ки имкони пешгирии ин муаммоҳоро, бешубҳа, доранд. Фақат онҳоро гӯш намудан лозим, ба онҳо фазои мусоиди гуфтани офаридан лозим, сухан, маънӣ ва офаридаҳои онҳоро дар ҳалли тақдири ояндаи фарзандон ва миллат истифода намудан даркор... Мо дар тарбияи насли наврас ва олимони оянда, созандагони фардои кишвар бояд чораҳои муассир андешида тағйири қатъии раванди таълим ва доимо дар инкишофи низоми касбомӯзиро бояд ҷорӣ намоем.

Банда ҳамчун узви ҷомеаи Тоҷикистон, масъулияти худро дар беҳдошти авзои сиёсӣ, ҳалли проблемаҳои мавҷуда, чустуҷӯи роҳи ҳақиқат, ёфтани мизони адолати иҷтимоӣ эҳсос карда, аз nobасомонии бисёр чараёнҳои номатлуб, хомӯшии аҳли илм ва хирагию торикии фазои маънавии кишвар ба танг омада, ба ҷамъ овардани ин андешаҳои пароканда шурӯъ кардам. Дар ибтидо он қадар маро нотавонӣ маъюсии шахсӣ дар муқобили илми ҷовидонии аҷдодонамон – Абӯханифаю Ҳакими Самарқандӣ, Рӯдакию Фирдавсӣ, Ҳофизу Саъдӣ, Аттору Мавлавӣ, Носиру Ғаззоӣ, Синою Хайём, Саною Низомӣ ва дигарон гулӯгир намуда буд, ки хеш ва ҳамасрони ҳудро шарманда эҳсос мекардам... Зеро онҳо номи миллат ва халқи тоҷикро дар вазнинтарин даврони сиёсии кишвар, маҳрумияти халқ аз идораи давлат тавонистанд ҳифз намоянд ва ба ҷаҳониён бишиносонанд, вале мо дар ҳолате ки давлати миллиамон ба гуфтаҳо ва эҷодиёти офаринандаи мо ниёз дорад, ба ҷуз имрӯз фардоро дида наметавонем, маънӣ ва дарси нава барои ояндагон дода наме-

тавонем... **Чаро? Ин чароро Роҳбари давлат низ бо дард ба аҳли зиёи мамлакат борҳо ба миён гузоштанд. Ин савол бояд ҳеч як шахрванди баномус ва бонанги миллатро бетараф нагузорад.**

1. Доир ба соҳибхитиёрии давлатӣ

Омили ҳастии ҳар як миллат андешаи истиқлол ва бунёди давлати мустақили миллӣ мебошад.

Эмомалӣ Раҳмон

Чаҳон дар остонаи ҳазораи се бо роҳҳои мураккабу печида инсониятро ба сӯи ояндаи номуайян ҳидоят менамояд, ки шинохту пешбинии ҳодисоти он ба беҳтарин ва баргузидатарин ашхоси илмӣ даврони нав ба осонӣ ба даст намеояд. Ҳодисоти оламгирӣ охири қарни гузашта бо силсилаи пошхӯриҳои низоми кишварҳои сотсиалистӣ истиқлолияти давлатҳои миллӣ тавлидгари як сиёсату як мафкура буда, пошхӯрию парокандашавиро барои қисмате аз кишварҳо ва муттаҳидию ваҳдатро ба иддаи дигари давлатҳо чун ҳодисоти тазод рӯи харитаи чаҳон овард. Барҳамхӯрии давлати шӯроҳою муттаҳидии миллати олмон, пошхӯрии давлатҳои мураккаби Аврупои Шарқию муттаҳидии давлатҳои Аврупои Ғарбӣ идомаи мантиқии як сиёсати чаҳонӣ буд. Сиёсате, ки оқибатҳои мухталифро ба сиёсати ояндаи халқу миллатҳо инъом кард. Азбайнавии тазоди мафкуравӣ ва тавлиди тазоди усулӣ ба зохирёбии манфиати кишварҳо таъсир расонида, наққошони ояндаи авзои сиёсии инсониятро (архитекторҳои ояндаи олам) ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ кард. Назарияи интиҳои таъриху одами ниҳой (Ф. Фукуяма) ба мушкилиҳои таърихӣ рӯ ба рӯ шуд, ки нишона аз интиҳои таърих надошта, хабар аз ибтидои даврони нав менамуд. Андешаи машхуру дилфиреби чаҳони сармоядорӣ муноқишаи тамаддунҳо (С. Хантингтон) бо мафкураи гуфтугӯи тамаддунҳо (Ҳотамӣ) бархӯрд, концепсияи тахтаи бузурги шоҳмоти чаҳонӣ (З. Бжежинский) воситаи паҳнгардии ғояҳои инқилобҳои рангоранг гашт. Шинохти таърих аз даричаи форматсионӣ (марксизм), дарки инкишоф аз назари фавворавӣ (флуктуатсионӣ-назарияи П. Сорокин), биниши ҷомеаи ин-

сонҳо аз назари тамаддунӣ (А. Тойнби) бо асрору муш-килиҳои нав ба нав рӯ ба рӯ шуд, ки назари онро ҷомеаи инсонӣ ёд надошт. Ин ҳама дар назари мо асирони воқеии муаммоҳои имрӯз чун қонуниятҳои зиндагӣ ноғузир ва мӯътадил менамояд. Ҳар нафаре, ки аз рӯзгори гузаштагон хуб огоҳӣ дорад, ба осонӣ пай мебарад, ки таърих нисбат ба ин даврон, хеле баланд ва ҷиддӣ ҳарф хоҳад зад. Ин давронест, ки бо ҳама мушкилиҳояш чунин муносибатро арзанда аст, зеро маҷмӯи ҳодисоту лапишҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ ҳуқуқи он то он дараҷа тақдирсозу тағйирпазиранд, ки садоҳои он ба умқи садсолаҳои оянда, ба ҳайси як даврони гардиши кулӣ бидуни мушкилӣ хоҳад расид. Ин даврон бо вучуди он, ки бисёре аз равандҳои пошхӯриро бархӯрдхоро дорост, ба ҳар халқ ва ҳар кишваре чизе дода, инъоме бахшида. Барои мо соҳибистиклол шудан бузургтарин неъмат буд.

Яке аз рукнҳои муҳими бунёди давлат истиқлолияти давлатист. Истиқлолият ин танҳо бо эълон намудану қабули санади соҳибхитӣ ва Эълomia анҷом наёфта ҳуқуқи халқу миллатро ба таъсиси ҳокимияти давлатии мустақил дар дохили кишвар амалӣ намудану онро чун субъекти соҳибхитӣ ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ ва майдони муборизаи ҳастӣ ворид сохтан аст. Аз дидгоҳи ҳуқуқи конститусионии муосир истиқлолияти давлатӣ сарчашмаи худро аз соҳибхитӣ давлатӣ мегирад. Соҳибхитӣ давлатӣ як навъи соҳибхитӣ умуmist. Соҳибхитӣ усулан ба се навъ тақсим мешавад: халқӣ, миллий ва давлатӣ¹. Соҳибхитӣ халқӣ дар ифодаи иродаи халқ ҳамчун манбаи ҳокимияти давлатӣ зоҳир меёбад. Яъне халқ сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатист. Барои соҳибхитӣ халқӣ демократия ва институтҳои демократӣ, қонуният ва низомии интиҳоботи озод, пинҳонӣ ва шаффоф хизмат мекунад. Ба як маънӣ халқ дар муайян намудани тарзи зиндагӣ, шакли идора ва низомии иқтисодӣ иҷтимоӣ соҳибхитӣ аст. Соҳибхитӣ миллий ин ҳуқуқи миллат мустақиман бе даҳолати дигар миллатҳо ҳуқуқи худро дар муттаҳид шудан, таъсис додани давлати мустақил ва муайянқунии мақоми сиёсии худ фаҳмида меша-

¹ Конституция Российской Федерации: научно-практический комментарий. под ред. академика Топорнина, М.2003. С. 97.

вад. Натиҷаи амалӣ шудани соҳибхитиёрии миллӣ таъсиси давлати миллист. Соҳибхитиёрии миллӣ ин ҳуқуқи миллат ба худмуайянкунии миллист. Одатан дар давлатҳои федеративӣ ҷумҳуриҳои аъзои он соҳибхитиёрии халқӣ ва миллиро доранд, аммо соҳибхитиёрии давлатиро, ки мустақилияти давлатро ҳамчун соҳибхитиёрии сиёсӣ дар дохил ва хориҷ муаррифӣ менамояд, дорои нестанд. Чунин ҳуқуқ ба аъзои федератсия ва ё штатҳо дар баъзе аз кишварҳо ба тариқи маҳдуд пешниҳод шудааст. Умуман соҳибхитиёрии давлатӣ, ки ба истиқлолияти давлатӣ анҷом мепазирад, зинаи охири соҳибхитиёрист, ки мустақилияти давлатро дар дохил ва хориҷ муаррифӣ менамояд. «Соҳибхитиёрии давлатӣ – волеият ва мустақилияти ҳокимияти давлатӣ дар дохил ва муносибатҳои хориҷи кишвар аст. Соҳибхитиёрии давлатӣ дар конститутсияҳо муаррифӣ гардида, нишонаи муҳими давлат аст. Танҳо давлати соҳибхитиёр ҳуқуқи дар муносибатҳои байналхалқӣ ҳамчун субъекти мустақил баромад карданро дорад»¹. Соҳибхитиёрии давлатӣ ба соҳибхитиёрии сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва дохилию хориҷӣ тақсим мешавад, ки дар маҷмӯъ мустақилияти давлатӣ ва ё истиқлолияти онро мефаҳмонад. Соҳибхитиёрии сиёсӣ ҳокимияти ягонаи давлатӣ дар ҳудуди муайян, ҳуқуқӣ - низоми ягонаи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, қонунҳои ягона ва тартиботи яхеларо баён мекунад. Ҳамин тавр соҳибхитиёрии давлатӣ, ки ба истиқлолияти комили давлат дар муносибатҳои дохилӣ ва хориҷӣ анҷом меёбад, давлатро ҳамчун падидаи томи комилҳуқуқ муаррифӣ кардан аст. Ба андешаи ҳуқуқшиноси шинохтаи ватанӣ А. Имомов соҳибхитиёрии Тоҷикистон хусусияти хосяи ӯ буда, ҳокимияти олии ягона ва истиқлолияти ӯро ифода мекунад.² Ба андешаи устод А. Имомов соҳибхитиёрии давлатӣ дар заминаи соҳибхитиёрии халқ амалӣ мегардад ва яке аз шаклҳои ифодагарии соҳибхитиёрии халқ соҳибхитиёрии миллӣ мебошад.³ Ҳамин тавр, мо алоқамандии устувори соҳибхитиёрии давлатӣ, халқӣ ва миллиро мушоҳида меку-

¹ Арутюнян Г.Г., М.В. Баглай. Конституционное право. Энциклопедический словарь. М. 2006. С. 471.

² Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2004. С.195.

³ Имомов А. Асари номбаршуда С. 196-197.

нем, ки он бо рукнҳои асосии васлқунанда ҳокимияти олии давлатӣ, ваҳдат ва истиклолияти давлатӣ¹ ягонагӣ ва умумияти худро ҳифз менамояд.

Ба хотири муттаҳид шудан ба ташкилотҳои байнидавлатӣ ва иҷрои ҳадафҳои боз ҳам васеътар мумкин аст, ки давлатҳо баъзе аз рукнҳои соҳибхушӣ худро маҳдуд кунанд ва ё ба маслиҳати якдигар вогузор намоянд. Маълум мешавад, ки ҳар як навъи соҳибхушӣ чӣ қадар қимати бузургу беандозаро барои халқу миллатҳо дорост. Тоҷикистон то пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ соҳибхушӣ халқӣ ва миллиро нисбатан дошт, аммо пас аз пош ҳӯрдани Иттиҳод, ки дар асоси шартнома ҳуқуқҳо маҳдуд шуда буд, ҳуқуқҳои соҳибхушӣ то соҳибхушӣ давлатӣ ба Тоҷикистон насиб гашт. Ба кишвари мо зарур буд, ки ба мафҳум ва аҳамияти ин неъматҳои олии ба дурустӣ сарфаҳм рафта, онро ба манфиати умум истифода намояд.

Истиклолият ва мушкилиҳои сиёсати ҷаҳонӣ

Эълон намудани истиклолияти кишвар, аз роҳи вазнину ноҳамвор ҳифз намудани он ва баромад ба низоми давлатҳои ҷаҳонӣ бо мақсади эътирофи миллати соҳибдавлат дар назди мардуми Тоҷикистон тайи 19 соли истиклолият, вазифа ва муаммоҳои муҳталифи сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодиро пеш гузошта истодааст. Дар сарҳади ду тамаддуни аз назари иқтисод тафовутдошта (капитализм ва сотсиализм), ду идеологияи таърихан ноошно (дунявият ва ислом) ва гурӯҳи забонҳои аз қадим дар рақобат буда (забонҳои форсӣ ва туркӣ), давлати Тоҷикистон қарор гирифта, баъд аз пошхӯрии низоми давлати шӯравӣ як нуктаи ниҳоят дарднок ва осонгирро мемонд. Аз ин ҷост, ки давлатҳои абарқудрати ҷаҳонӣ, ки аз қадим нисбат ба ҳавзаи Балкан ва Осиёи Миёна иштиҳои хуб доштанд, пас аз озодшавии мулкҳои Осиёи Миёна нақшаҳои стратегияи худро нисбат ба ин минтақа тарҳрезӣ намуда, бо ҳар роҳу восита кӯшиши ба ҷониби худ кашидани онҳо ва гирифтани ғоидаҳои молиро ҷустуҷӯ менамуданд. Ба ин минтақа ҳам он давлатҳое, ки замоне дар ин сарзаминҳо империяи бузургро таъсис дода буданд – Эрон ва

¹ Ҳамон ҷо. С. 197.

Туркия, онҳое, ки дар замони нав ба ин минтақаҳо роҳ ёфта буданд - империяи Туркҳои Усмонӣ, Австро-Венгрия ва Руссия ва ҳам онҳое, ки аз тақсимои таърих дар ибтидои асрҳои миёна ва замони мустамликадорӣ даврони навини асри XIX аз ин ҳудуд маҳрум монда буданд, лекин ҳанӯз ҳисобу китоби худро бо онҳое, ки дар ин минтақа нуфуз доштанд, баробар кардан меҳостанд (Германия, Фаронса, Британияи Кабир¹), дастдарозӣ намуда, имконияти фуру бурдани луқмаи навбатии омодагардидаро дар даст доштанд... Ба қавли идеологи стратегии ШМА-Збигнев Бжезинский, ки оламро чун тахтаи шохмоти ҷаҳонӣ байни қудратҳо тақсим намуда, вазифаи шохиро ба амрикоӣҳо додааст, ба ин сарзаминҳо ба ҷуз аз давлатҳои номбаршуда Хитой, Украина, Покистон, Ҳиндустон ва Амрико метавонанд дастдарозӣ намоёнд.² Тибқи баъзе аз маълумот ва амалиёти расмӣ ба ғайр аз Руссия, Эрон, Туркия инчунин дар давраҳои муайян ҳусни таваҷҷӯҳи салтанатҳои ҷинӣ (Хитой), Хилофати Араб ва абарқудратони муосири ҷаҳонӣ Амрико ба ин сарзаминҳо эҳсос шуданд. Зеро Украинаро ин қудратҳо ба коми мубориҷаи дохилие, ки онро аз сиёсати хориҷиаш дур менамояд тавонишанд кашанд, ки он ба даҳсолаҳои наздик ба ин қор майл пайдо наменамояд. Ҳиндустон дар дохил ҳанӯз проблемаҳои зиёд дорад. Хитой метавонад бо иқтисодиёт ва муҳоҷирати мардумаш тадриҷан низоми ин минтақаҳоро, ки бо Қошғар дер боз алоқаи наздик доштанд, зина ба зина дигаргун созад. Имрӯз низ ғояи ҳаёлии Хилофат бо дастгирии молӣ нерӯҳои исломиҳои минтақаро метавонад бар муқобили қудратҳои минтақа барангезад. Аммо Покистон танҳо бо дастгирии Амрико метавонад сиёсати худро бо роҳҳои гуногун ба ин минтақаҳо таҳмил намоёнд, мумкин аст дар ояндаи наздик ин миссияро аз Покистон пуштунҳои Афғонистон бар дӯш гиранд. Амрико имкониятҳои васеъро дорад, вале ҳанӯз бавосита амал менамояд. Дар бораи он, ки Руссия, Эрон ва Туркия дар ин минтақаҳо манфиатҳои худро доштанд ва ҳоло ба назарашон доранд, ҳолати суҳан нест... Чунин нооромӣ ва ғаразҳо нухуфта шудааст зеро пардаи ҳамаи

¹ Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. –М.2006. –С. 163.

² Ҳамон ҷо. С. 163.

муносибатҳои дӯстонаи давлатҳо дар ҳавзаи Осиёи Миёна пас аз пошхӯрии низоми Шӯравӣ. Аммо ҳамаи ин дар назди иродаи қавии халқу миллатҳо, ки роҳи бебозгашти хешро ба соҳибхитӣро истиқлолият муайян намудаанду ҳамдигарфаҳмию ваҳдатро аз ҳама неъматҳо боло медонанд, ҳеҷ аст... Ва ҳеҷ бояд бимонад... Аммо барои ин мардуми ин кишварҳо ва давлатҳои тозаистиклол, чи тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо таъкид намудаанд, хушёрии сиёсиро аз даст надода, дар роҳи муттаҳид сохтани кишрҳои мухталифи ҷомеа дар атрофи арзишҳои олии давлат саҳмгузор бошанд. Онҳо ба таҳкими давлатдорие даст зананд, ки он аз таҷрибаи хуби пешқадами ҷаҳонӣ, аз решаҳои фарҳанги миллий ва дастовардҳои ҷаҳонӣ истифода намуда, дар асоси ақли созанда ва хиради таъйизкунандаи неку бад ба бинои давлати миллий даст зананд. А. Имомов дуруст қайд менамоянд, ки соҳибхитирии давлатии Тоҷикистон неъматӣ бузургест, ки миллати тоҷик ва тамоми мардуми ҷумҳури ба он комёб шудааст. Аз ин рӯ, соҳибхитирии ҷумҳуриро кадр қардан, пойдории онро устувор қардонидан ва ҳифзи онро таъмин намудан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди он мебошад.¹

Ҷустуҷӯи роҳи оянда ва ҳимоя аз муаммоҳо

Яке аз омилҳои муҳими ҳимояи истиқлолияти кишварҳои тозаистиклол ташаккули амалии андешаи давлати миллий ва ҳуқуқи миллий аст. Идеяи соҳибхитири, ки дар ибтидои мустақилгардии давлатҳои собиқ шӯравӣ ба якҷанд омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва миллий таъяс менамуд, тадричан дар байни ин омилҳо ҷавҳари аслии истиқлолиятро ҳамчун омили муҳими идеологӣ ҷустуҷӯ менамояд. Ва ин ҳеле воитаи муҳим буд, зеро шакли сохтори федеративӣ, ташкили принцип ва арзишҳои идора ва ҳуқуқҷодкунии интернатсионалӣ, имкони ташаккули ғояи миллати ҷудогонаро тадричан заиф мегардонд. Интернатсионализм, махлутгардии бечо баъзан сунъӣ ва ассимилатсияи сохта зина ба зина ба шаклҳои зоҳирёбии яғонагии миллатҳои ҷудогона таъсири манфӣ

¹ Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2004. С.195.

мерасонд. Таърихи начандон тӯлонӣ шаҳодати он аст, ки чунин маҳак ва чавҳари асосии мафкуравии давлатҳои соҳибистиклолро идеяи (ғояи) давлати миллӣ бар дӯши худ мегирад. Акнун давлатҳо воситаи муҳимми ҳимояи истиқлолияти худро дар чавҳари аслии худ мафкураи давлати миллӣ мебинанд. Аҷиб он аст, ки агар дар зинаи ибтидои истиқлол, мустақилгардӣ дар давлатҳои сермиллат мафкураи миллӣ омили муҳимми тақондиханда набошад ҳам, вале баъдан вай ба чунин як унсур тақондиханда табдил меёбад. Соҳибхитиёрии миллӣ аз зинаи амали воқеии худ убур намуда то ба соҳибхитиёрии давлатӣ хидмат мекунад. Давлати соҳибистиклол ба зинаҳои баландтари муносибатҳо ворид мешавад.

Тарс аз афзоиши соҳибхитиёрии миллӣ

Аҷоиби дигар он аст, ки агар дар ибтидо мақсади он давлатҳое, ки парокандагии империяҳои бузургро, ки дар асоси миллатҳои мухталиф бунёд ёфта буд, ба нақша гирифта, омили баланд бардоштани худшиносии миллии ин халқхоро бисёр меҳостанд, зеро он тақондихандаи парокандашавии империяҳои сермиллат буд (ИЧШС, Чехословакия, Югославия ва ғ.), вале баъд аз ноил шудан ба чунин мақсад, бо ҳар роҳи восита садди роҳи баланд рафтани чунин унсурҳои худшиносӣ дар ин давлатҳои тозаистиклол гаштанд. Маълум буд, ки дигар мустаҳкамгардии истиқлолияти онҳо ба манфиати ин даллолони таърихӣ, ки воридсозии давлатҳои кӯчакро ба фазои ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иқтисодии худ ба нақша доштанд, мусоидат намекард. Вале онҳо қонуниятӣ то кунун кашфшудаи андешаи давлати миллиро ҳамчун воситаи муҳимми муқобилияти онҳо дар набардҳои байналмилалӣ аз мадди назар дур карда буданд. Андешаи давлати миллӣ ва ё ҳуқуқи миллӣ дар аксари давлатҳои рӯ ба инкишоф ва давлатҳои мутараққӣ дар даврони муҳимми ҳифзи истиқлолият ҳамчун воситаи муҳимми муҳофизати истиқлолият хидмат менамуд, намуда истодааст ва дар оянда низ хоҳад кард. Муҳаққиқ Ф. Фуқуяма баланд рафтани худшиносии миллиро дар чунин ҳолатҳо дуруст таъкид намудааст: «Миллатчигӣ айнӣ ҳол дар Аврупои Шарқӣ ва ИЧШС, ки дергоҳ ба худшиносии миллии халқиятҳои онҳо монё мешуданд, хеле боло рафтааст. Миллатгарой ҳамчунин дар давлатҳои

кӯҳна ва устувори миллӣ низ вақтҳои охир ба тағйирпазирӣ рӯ овардааст. Даъвати худшиносии миллӣ дар Аврупои Ғарбӣ ба худшиносии универсалӣ табдил ёфтааст, ки аз би-сёр ҷиҳат ба даврони се чор қарни пеш, ки бо созиши дин рӯи қор омада буд, мувофиқат дорад».¹ Яъне миллатгарой ва худшиносии миллӣ дар даврони наватарин аз сари нав нақш ва нуфузи худро дар ҳалли масъалаҳои муҳими давлатӣ тақозо дорад. Давроне, ки пешгӯии анҷомёбии таърих бо ғалабаи пурраи демократияи либералӣ дар интиҳои асри XX рух надод, давроне, ки назарияи «мубориза барои эътироф-намоӣ»-и Гегель, Маркс ва Фукуяма ҳамчун воситаи муҳими инкишофи таърих аҳамияти худро ҳамчун маҳаки пешба-ранда гум карданд, таърих ба анҷом нарасида, баръакс ун-сурҳои дар назар архаистию кӯҳнашудаи идеологӣ чун мил-латгарой, тобеияти динӣ ва ғ. аз сари нав дар раванди инки-шофи давлатҳои мутамаддин садо баланд намуда истодаанд, пешгӯии ояндаи наздик барои аҳли илми ҷамъиятшиносӣ мубрам аст. Таҳлили ҳамин омилҳои вусъатгирифта ришта-ест, ки ба қушоиши роҳи ояндаи инкишофи давлатҳои дар паҳноӣ он қоматафрохта мусоидат хоҳад кард.

***Зарар аз дасту дили қушод:
сиёсати дарҳои боз маънии кандани дарҳоро надорад***

Дар солҳои аввали истиқлолият мардуми таҳҷой ва ҳукуматҳои тозаистиклол ба хоҳири он, ки бародарҳои нав ва миллатҳои соҳибдавлат онҳоро бо дӯстию меҳру муҳаббат ба оғӯш гирифта, ҷой ва мавқеи онҳоро тавассути созмонҳои байналмилалӣ дар ҷаҳони нав муаррифӣ менамоянд, озодона манфиатҳои давлатии худро бо оғӯши қушод ба дӯстони гирду атроф боз менамуданд... Онҳо ханӯз наметавонистанд, ки ин ҳама дӯстию оғӯшбозкуниҳо решаҳои ғализи ҳақтала-бию нусратёбиҳои зиёдро дорад, ки на ҳамеша ба манфиати давлатҳои тозаистиклол буданд. Ҳамин тавр вазъияти дар назар ором дар асл ноором буда, ҷараёнҳои муҳталифу мавҷҳои ноаёнро дар ботин нигоҳ дошт, ки ҳар лаҳза имкони кишти тозаистиклоли давлатҳои ин минтақаро чаппа кар-дан доштанд. Давлатҳои минтақаи Осиёи Миёна, ки саргар-

¹ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. –М., 2005. С. 21.

ми истиқлолияти ба осонӣ бадастомада буданд, имкони таҳлили чунин иштиҳои бениҳоят вазнини атрофиёро қудрати дарк кардан надоштанд. Зеро вақт ва таҷрибаи кофӣ надоштан ба онҳо чунин имконро фароҳам наоварда буд... Ин буд, ки аввалин шуда мардуми Тоҷикистон ба ин гирудорҳо фуру рафт... Неъматӣ бузург он аст, ки аз ин вазъият мардуми Тоҷикистон ва Ҳукумати он сари вақт бо ҳамгироӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва Ваҳдат берун баромаданд. Тоҷикистон бо қабули Конституцияи соли 1994 чун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ, дунявӣ ва ягона роҳи кишвардорӣ, сохтори давлатӣ, табиати қудратофарӣ рӯи сиёсӣ ояндаи худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. Интиҳоби ҳар яке аз ин роҳҳо бо таҳлили ҷуқури авзои сиёсӣ кишвар ва ҷаҳон сурат гирифта, дар ҳамон даврон роҳи ягона ва асосии ҳалосии миллат ва халқиятҳои минтақа буд, ки ягонагии мардумро дар ҳаритаи сиёсӣ ҷаҳон чун давлати мустақили Тоҷикистон муаррифӣ карда метавонист... Аммо проблемаҳо, душвориҳо ва масъалаҳои ҳалталабе, ки ҳар як давлати моро дар пешорӯи бӯҳронҳои вазнини сиёсӣ ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ иҷтимоӣ қарор меод, буданд ва аз ҳар сӯ пайдо шуда ҳалли худро талаб намуда, ба мазмуни давлатдорӣ ҳуқуқи мо махсусиятҳои аломатҳои фарқкунандаро ворид менамуд. Ҳамагӣ ин масъалаҳо собит менамуданд, ки ҳанӯз роҳ дар бунёди давлати ободу зебо ба пуррагӣ ҳалли худро наёфта, ҳанӯз зиёданд қонуниятҳои унсурҳои наонавиштае, ки ҳар як метавонад бо тақдирӣ миллат ва давлат ба осонӣ бозӣ намуда, ҳама кӯшишу ормонҳои моро дар як замон барбод диҳад... Яъне мо роҳро муайян кардаем, вале усули ҳаракати мошини давлатиро, ки қудрати пеш бурдани бори вазнини миллат ва халқиятҳои Тоҷикистонро бар дӯш дорад, бо суръати ҳаракати тағйирёбандаи унсурӣ нигоҳ ва боздорандаи он дар ҳолатҳои болоравӣ фуруравии роҳ ба пуррагӣ дар назар нагирифтаем. Ҳамагӣ таҳлили амиқӣ илмиро аз назари иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ талаб намуда ҳамзамон инқилоби илмӣ фанҳои дақиқро хостор аст. Барои ин аз чӣ бояд сар кард? Ба чӣ бояд диққат дод? Махсусияти давлатдорӣ тоҷиконро имрӯз аз чӣ бояд донист? Кадом унсурҳои аломатҳои ҳатмӣ ин равандро таҷассум менамояд? Ва дигар саволҳои муҳим ҳамагонро ба ташвиш оварда буд. Дар ин маҷро муайян намудани мафҳуми давлатдо-

рии тоҷикон ҳамчун чараёни пайдоиш, инкишоф, шаклди-
гаркунии давлат ва ҳуқуқ дар давраҳои муайяни таърихӣ,
меросият ва тағйирпазирии сиёсӣ, ҳудудӣ ва ҳуқуқии ҷамъи-
ят ва умуман раванди дурударози таърихӣ давлатӣ- ҳуқуқии
ҳалқӣ тоҷик, аҳамияти боризро дорост.

Таҳаммули муваққатӣ ва биниши роҳи ҳалосӣ

Охирҳои садаи XX ва ибтидои ҳазораи се бо тағйирёбии
низоми идорӣ ва ҳуқуқии собиқ давлатҳои шӯравӣ дар зве-
нои татбиқи ҳуқуқ проблемаҳо ва душвориҳои назаррасе ба
миён омад, ки олимони назариявӣ ва соҳавӣ дунболи ҳалли
он ба роҳҳои мухталифи илми ҳуқуқ ворид гардида, бо пеш-
ниҳод намудани чараёну назарияҳои мухталифи ҳуқуқӣ ба
даъвати навбатии таърих ҷавоб меҷустанд. Дар баробари ин
раванди васеъгардии олами илми ҳуқуқ мушоҳида мешуд.
Баҳси асосӣ сари масъалаи боздоштани чараёни то рафт
қувват гирифтаистодаи девалвасияи ҳуқуқ ва нигилизми
ҳуқуқӣ, ки майдони васеи сабзиши худро дар равандҳои озо-
дигардии афкори умум аз назария ва идеологияи ҳокими
коммунистӣ, аз як сӯ ва дар ноустувории низоми идории
кишварҳои истиқлолият касбкарда аз сӯи дигар, ёфта буд,
меистод. Воқеан ҳам истиқлолияти ба тозагӣ касбкардаи
ҷумҳуриҳои шӯравӣ ба истиқлолияти ҳуқуқии онҳо мусоидат
нанамуд. Гузариш ба низоми ҳокимият майдони мувофиқи
ҳуқуқиро талаб мекард, аммо мутаассифона, муҳайё намуда-
ни ин майдон қори саҳл набуд. Таҷриба нишон дод, мақоме,
ки бояд ба бунёди роҳи ҳуқуқии ҷомеаи озоду истиқлол
кӯшиш менамуд, зеро таъсири манфиатҳои мухталиф ба
нуқтаи марказии майдони муборизаи манфиатҳо таъдир
ёфт... Ба ҳар ҳол раванди ислохоти ҳуқуқӣ, ҳокимиятҳои
миллат, муборизаи сиёсии халқ ҳамчун унсурҳои муҳими
худшиносии миллии зина ба зина эҳё шуда, дар қатори дига-
рон давлати тозаистиқлоли Тоҷикистон дар ҳолатҳои вазнин
барои якпорчагӣ, соҳибхитӣ ва ҳастии миллат мубориза
бурда, номи тоҷику давлати Тоҷикистонро ба ҳаритаи сиё-
сии ҷаҳон ворид намуд. Ин амал пас аз таърихи ҳазорсолаи
сукути давлати Сомониён, воқеан ҳодисаи наҷиб ва таърихӣ
буд. Миллат ва халқе, ки анқариб ҳазор сол тақдири вазнини
бедавлатиро бар дӯш дошта, донишмандону шоирону рав-

шанфикронаш пояи давлатдорию низоми ҳуқукии халкҳои ғосибро ташаққул дода, дар ҷаҳонгардии нуфузи халқиятҳои саҳронишину бодиянишин саҳмгузорӣ намуд, бо қаҳрамонии далерӣ ва қавиירוдагии хеш тайи ин муддат забон, адаб ва илми хешро маҳфуз дошта, то ба ин дами умед - субҳи давлатдорӣ навин бирасид. Умед аст, ки ин субҳи ҷовидонагии давлатдорӣ тоҷикон абадӣ буда, дигар камбудӣҳои гузаштагонро такрор нанамуда, ин неъмат бебаҳо – истиқлолият ва озодиро аз даст нахоҳем дод. Чӣ бояд кард? Пеш аз ҳама дар шинохти воқеияту манфиати халқу миллат ба хатой роҳ надода, вазифаи мукаддаси худро дар назди гузаштагон, имрӯзиён ва ояндагон бояд аз ёд набаровард. Ифтихор аз давлату соҳибхитӣ бояд намуд. Шарл Луи Монтескё, бузургтарин озодипараст ва донандаи асрори ҳуқуқ аз ифтихори давлати буржуазии Фаронса дар ибтидои китоби «Рӯҳул қавонин» навишта буд: «Если бы среди бесконечного разнообразия предметов, о которых говорится в этой книге, и оказалось что-нибудь такое, что против моего ожидания может кого-либо обидеть, то не найдется в ней по крайней мере ничего, сказанного со злым умыслом. Мой ум не имеет от природы склонности к порицанию. Платон благодарил небо за то, что родился во времена Сократа, я же благословляю небо за то, что оно судило мне родиться при правительстве, под властью которого я живу, и повелело мне повиноваться тем, к которым внушило любовь.»¹

Дигар ин ки ҳар як соҳаи ҳаёт бо назардошти талаботи воқеӣ ба манфиати ҷамъият, давлат тарзе ба роҳ монда шавад, ки арзиши муайянкунанда, тақдирсоз ва умумиятдоштаи одамият- ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ба таври зарурӣ ҳадалимкон мадди назар гирифта шавад. **Садаи XX ва XX1 ҳуқуқу озодиҳои инсонро ҳамчун маҳаки муҳиму марказии инкишоф ва баҳодиҳии воқеияти давлату давлатдорӣ муайян кардааст. Ба ин хотир ҳама арзишҳои дигар бояд баҳри амалишавии он нигаронида шуда, дар хизмати он гузошта шаванд. Давлат, сиёсат ва ҳамагуна манфиат, ба қавли И.Кант, бояд назди ҳуқуқи инсон сари таъзим фуруд оранд. Ба назари мо роҳи ягона ва асосии баромад ва инкишофи ояндаи давлатдо-**

¹ Шарль Луи Монтескье. Избранные произведения. О ДУХЕ ЗАКОНОВ, ПРЕДИСЛОВИЕ (Вариант с Интернет).

рии мо маҳз дар ҳамин арзиши марказӣ, ки моддаи 5 Конституцияи кишвар аз соли 1999 онро ҳадаф ва арзиши олий ҳисоб кардааст, нухуфта шудааст. Барои ин зарур аст, ки илми ҳуқуқшиносӣ ва раванди ҳуқуқҷодкунӣ бо таҳлилҳои устувори мантиқӣ, аналитикӣ, дастрасии дастовардҳои ҷаҳонӣ ва таърихӣ ҳамагуна арзиш, манфиат, принсип ва усулҳои ҳуқуқиро дар мизони адл тарзе ҷо ба ҷо гузорад, ки ҳақиқат, озоӣ, адолат ва баробарии инсонҳо зарар наёбад.

Доир ба умумияти инсонҳо ва мухталифҳои роҳҳо

*Банӣ одам аъзои яқдигаранд,
Ки дар офариниши зи як гавҳаранд.
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.*

Саъдии Шерозӣ.

Инсонҳо асрҳо дар муносибат ва алоқамандӣ зиндагӣ кардаанд. Назарияи умумияти маданияти инсонҳо дар доираи тадқиқотҳо доир ба оилаҳои забонҳо, низоми ҳуқуқӣ, шаклҳои хоҷагидорӣ, анъанаҳо, тамаддунҳо исботи худро ёфта истодааст. Олимон Э. Бенвенист, Баховен, М. Вебер, Дюмезил, Р.Давид, К.Ж.Спиноза, К. Цвайгерт, В.С. Нерсесянс ва дигарон умқан ба масъалаи ҷараёнҳои инкишофи ҷомеаи инсонӣ машғул шуда, бисёр андешаҳои арзишманд ва қиматнок нисбат ба умумияти инсонҳо, умумияти оилаҳои забонӣ, ҳуқуқӣ ва анъанаҳою тамаддунҳо баён намудаанд. То онҳо низ доир ба умумияти инсонҳо пайғомбарони машҳур Иброҳим, Зардушт, Мӯсо, Исо, Муҳаммад (с) ва дигар равшангарони таърихи қуруни вусто ва миёна изҳори назар карда буданд. Онҳо бо максими муайян ба даъватҳои таърихӣ ҷавоб ҷуста, баҳри рафъи беадолатӣ, зулм ва бедодгариҳои замона пайғомҳо ва дастурҳо расонида, бо рафтори неку гуфтори неку нияти неку, намунаи дигарон гашта, бо усули тақлид ба рафтори намуна ба дигарон роҳи хушбахтӣ кушоданд. Ҷавоби ниҳони онҳо дар умумияти табиати инсонҳо нухуфта шуда буд. Айни ҳол ин андешаҳо одӣ ва омиёна намоянд ҳам (ҳол он ки мо дар ҳар сари қадам ва муносибатҳо ин умумияти худро гум мекунем), вале он замон чунин андешаҳо қимати баланди илмӣ дошта, роҳ ба ҳаёти

вокей барои онҳо на танҳо баста, балки дарки онҳоро шуури мардуми авому пешқадам ба осонӣ ҳазм намекард. Агар нигарем, ки дар даврони ҷанги сард асри XX ба ҷи осоние америконию шӯравихо табиати инсон ва умумияти одамиятро аз хотир бароварданд, душвор аст тасаввур намуд, ки дар он қарнҳое, ки инсонҳо ҳамчун душман дар муқобили якдигар баҳри тақсими амвол, ҳудуд, об, оташ ва ғ. меистоданд ва ҳаёту мамоти онҳо аз ин муборизаҳо вобастагӣ дошт, ҷӣ фарсахҳо дур аз андешаи инсон бародари инсон аст қарор доштанд. Бадбинӣ хусумат ва мубориза дар тафаккури онҳо ҷойгоҳи дарки эътироф ва ҳамдигарфаҳмиро нагзошта буд. Одам душмани одам қонунияти тавлидгари мубориза буд. Агар ба ҷузъиёти табиӣ нангарем, аз ибтидои тамаддунҳо инсон ба ҷуз худ душман ва рақибӣ сазовореро қасб накардааст. Он замон ҳамаи паёмбарон бениҳоят дуруст ва саривақт умумияти решаи таърихӣ инсонҳоро аз як падару модар таъкид намуданд. Ин бозкунандагони ҳаёти иҷтимоӣ дар замин Бобои Одам ва момои Ҳавво буд. Муноқишаи минбаъдаи таърихӣ низ аз васеъшавии муноқишаи ҳамин оила сурат гирифтааст. Агар ба манбаъҳои таърихӣ ва динӣ нигарем, бузургтарин кашмакаши сиёсии асри XX ва ибтидои асри XXI (муноқишаи Исроил ва Фаластин) ҷун идомаи ҷангу ҷидолҳои фарзандони ҳазрати Иброҳим – Исмоил ва Исҳоқ будааст, ки яке аз Ҳочар(қанизи озодшудаи Иброҳим) ва дигаре аз Соро ном зани қонунии ӯ тавлид ёфтаанд, намудор мегардад. Дар ҷунин сурат муноқишаҳои ҷаҳонӣ имрӯз ин афзоиши муноқишаҳои дохили оилавии авлоди қадиманд, ки бо мурури замон ташаккули ҷаҳонӣ гирифтаанд. Назарияи аз оила пайдо шудани давлат (Арасту) аз ҷанбаи дигараш даъвии асл ва ҳақиқат менамояд. Албатта, мо дар ин фарзия истодагарӣ нанамуда, ба умумияти он ҳавола гаштем, барои нуқтаи охирини ин фарзияро ёфтан тадқиқоти зиёди илмӣ лозиманд. Аммо ҷӣ қадаре, ки воқеият тафриқа назояд, кӯшиши шинохти решаҳои аслии ин қавмиятҳо тавассути тарбияи динӣ натиҷа надода истодааст. Агар Иброҳим саромади қавми яҳуду мусулмон бошад, мобаъд Исмоил саромади қавмҳои арабҳои шимоли (алараб алмустваъриба, аднониҳо), Исҳоқ аз қавмҳои яҳуд шинохта шудааст. Таълимоти паёмбарон на танҳо умумияти насли инсонро мефаҳмонад,

инчунин зарурияти зиндагии якҷоя ва эҳтиёҷоти якдигарии онҳоро шарҳ меод.

Мағзи қарнҳои таърихӣ аз ду унсури тазоддор, ки яке тафовути инсонҳоро дар зиндагӣ, урф, забон ва анъанаҳо собит месохт ва дигаре чун қаҳрабо умумияти ботинии инсонҳоро чун организми зиндаи ҳосияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ дошта муаррифӣ мекард, иборат буд. Байни аристократи дар ҷаласаи парламенти Англия нишаста ва ҷӯпони қирғиз, ки дар сарҳадҳои Тоҷикистону Қирғизистон аз қафои рамаи ғӯсфанд мегардад, новобаста аз тафовутҳои кулӣ, умумият ва хувиятҳои айниятдор мушоҳида мешавад. Бузургтарин ва нодиртарин умумияти онҳо инсон будани онҳост! Ана, чи чиз дар ҳама давраи замони моро аз нестӣ, парокандагӣ ва муноқишаи тамаддунҳо бозмедошт.

Ҷаҳони муосир ва хусусияти инкишофи олами моддӣ, ки қисмати материяи олиташкилро бо ҷаҳонбинӣ ва симои зиндагии зоҳирии инсонҳо саҳт аз ҳам тафовут медиҳад, ботинан умумият ва айниятҳоеро ниҳон доштааст, ки дарк ва фаҳмиши он танҳо ба дасти бузургону равшанфикрон вогузор шуда буд. Дикқати амиқ ба ин умумият ҳар як муҳаққиқеро, ки каме маълумот аз таърих, ҳатто таърихи як соҳа дорад, ба осонӣ ба бисёр арзишҳо, ғояҳои шинос мекунад, ки усулҳои амалигардии онҳо, шаклҳои зоҳирӣ ва механизмҳои ҳифзи онҳо на танҳо мантиқан тавъаманд, инчунин умумияти ботинию табиӣ доранд. Ҳоҳ ноҳоҳ тафаккури маънибинро ба умумияти инсонҳо наздик мекунад. Ҷанбаи дигари дарки олами ҳастӣ, ки ба тақсими олам асос ёфтааст, маҳз дар ҳамин тазод омили пешравиро мебинад. Ҷанбаи дигари инкишофи олами инсонӣ ба усули дихотомияи Шарку Ғарб, Шимолу Ҷануб, марказу қанор, дорул ислому дорул ҳарб, макони сулҳ (Ғарб ва Ҷопон) ва макони бетартибӣ (қисмати боқимондаи ҷаҳон) асрҳост, ки ба осеби ҷарҳи таърих об рехта истодааст. Самюэль Хантингтон дуруст қайд мекунад, ки «В то время как ожидания возникновения единого мира возникают в конце крупных конфликтов, тенденция мыслить в рамках двух миров постоянно встречается в истории человечества. (Ҳатто дар он ҳолатҳое, ки як идеология ғалабаи худро ҷашн мегирад ва доир ба муттаҳид сохтани манфиатҳо ва умумигардонии оилаҳои ҳуқуқӣ ҳарф мезанад, новобаста аз ин тафовутҳои ҷузъии

онҳо дар муддатҳои муайян чунин мушкилиҳои ҷаҳониеро пешорӯ меорад, ки вазнинӣ, сахтӣ ва оқибатҳои он чанд маротиба аз даврони муборизаҳои ошкор вазнинтар менамояд. А.Х.) Люди всегда подвергались соблазну поделит других на «нас» и «их», членов группы и остальных, нашу цивилизацию и варваров.»¹

Албатта, душвор аст бо чунин андешаи муҳаққиқи машхур, ки нақши пешбини ояндаи сиёсии тамаддуни ғарбиро бар дӯш дорад, розӣ нашуд. Дар баробари ин мо ҳақ ва имкон дорем дар масъалаи кайфияти ҳудо намудани одамон ба ҳудию бегона баёни андеша намуда, баъзе аз норавшаниҳоро дар ин ғоя равшанӣ андозем. Чунин кайфият дар дохили гурӯҳе пайдо мешавад, ки дар заминаи кадом як манфиати умум муттаҳид шудаанд. Ба хоҳири ин муттаҳидӣ ва ҳимояи манфиати умум ҳамагуна нерӯҳои берунаро чун душман ва қувваи ба ягонагии ӯ ҳидоят шуда пиндошта, ба ҳисси муттаҳидӣ ва ягонагии дохил ҳамчун зарурият таъсир мерасонад. Бо ин усул заминаи муттаҳидӣ ва худмуҳофизатиро таъмин менамоянд. Шаклҳои ҳимояи ин падида ва таҳаввули он метавонад, ҳам ба манфиати мақсадҳо конструктивӣ ва ҳам муқобил ба воқеият консервативӣ бошанд. Гуфтугӯ, таъсири мутақобила, меросият ва воҳӯриҳои ҳудогонаи анъанаҳои ҳуқуқӣ манфиатҳои умумии инсонро дар доираи тамаддуноҳои муҳталиф ҳифз намуд. Ҳамчунин ҳолатҳои шудааст, ки рақобат аз доираи зарурият ва конструктивият берун ҷаста, ба нерӯ ва зӯрии кишварҳои абарқудрат таъна намуда, бо мақсади гирифтани даромадҳои молиявӣ ва иқтисодӣ мардумро зери мафкураи муайяни тобеъгардии муқаррарӣ таблиғ менамояд, ки ғайри қобили қабул аст. Дар бештари мавридҳо чунин таблиғ ба ивазнамоии режимҳои сиёсӣ сурат мегирад. Воситаи муқобилгузории манфиатҳои гурӯҳҳо ва ҷамъаҳо ҷангу ҷидол, инқилобҳои сохта, табaddулот ва ғасби минтақаҳо буд. Боиси таассуф аст, ки бештари ташкилотҳои байналмилалӣ бонуфуз ва сохторҳои онҳо аз қарзҳои вичдонии худ дар назди инсоният дур шуда, ба ин мақсадҳои ғаразнок хизмат мекунанд. Чунин ҳолат обрӯ ва мақоми онҳоро на танҳо дар назди давлатҳои ҷавони

¹ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Ю.Новикова, под общ. ред. К.Королева., -М. 2005.-С. 32.

тозаистиклол, инчунин дар назди кишварҳои абаркудрат, ки дар сиёсати ҷаҳонӣ нақш доранд, заиф мегардонад. Назарияи реалистии муносибатҳои байналмилалӣ, ки бо мақсади таъмини тартиботи умум ва суботи ҷомеаи инсонӣ байни 184¹ давлати инсонӣ амал мекунад, ба талаботи воқеӣ ҷавобгӯ нест. Эҳсос мегардад, ки институтҳои байналмилалӣ, ки сиёсати маҳдуд намудани функсияҳо ва ҳуқуқҳои давлатҳои алоҳидаро пеш мебаранд, нияти нигоҳ доштани мувозинати адолатноки ҷаҳонро байни бозингарони тахтаи шохмоти ҷаҳонӣ надоранд.² Баръакс, эҳсос мешавад, ки онҳо воситаҳои иловагии қудратҳои бузург шуда мондаанд. Ҳодисаҳои солҳои 90 ум дар Аврупо, Осиё ва шарқи мусулмонӣ исботи гуфтаҳои болост. Маълум мешавад оламе, ки дар таърих гирифтори мавҷҳои бузурги таърихӣ буд, то ҷанги сарди асри XX ва баъди он ҳанӯз ҳам парадигмаҳои худро дигар нанамуда, ба таъсири ҳар як мавҷи навбатӣ хеле осон мавқеи худро дигар намуда, аз воқеият талаб мекунад, ки минбаъд низ тағйирёбии вазъияти таърихӣ бояд бо чунин қонуниятҳо такмил ёбад. Чунин тамоюл сари роҳи татбиқи принципҳои ҳамзистии инсондӯстона ва адолатнок мегардад. Зеро новобаста аз он, ки чунин арзишҳо дар санадҳои байналмилалӣ ҳуқуқӣ пешбинӣ шудаанд, ба онҳо манфиатҳои ҷаҳонӣ кишварҳои бузург на ҳамеша имкони зоҳирёбӣ дода истодаанд. Гуфтан мумкин аст, ки муқобилияти ошкорои ду низоми бузург ба даврони ҳукмронии қудратҳои бузург табдил ёфт. Онҳо бо маданият ва тамаддуни махсус нақши ҳукмронии худро пинҳон намуда, аксаран пинҳонӣ, зери ниқоби ташкилотҳои байналмилалӣ амал мекунанд. На танҳо ҷаҳон, инчунин муносибатҳои байналмилалӣ низ мураккаб шуданд. Бояд қайд кард, ки ин раванди мураккаб ҳамеша ҳуқуқ ва институтҳои ҳуқуқиро чун восита ва дом дар даст нигоҳ медорад. Бидуни чунин амалҳо мақсадҳо ва вазифаҳои давлатҳои бузург ва ғояи онҳо амалӣ нахоҳад гашт. Дар чунин ҳолатҳо ҳуқуқ аслиҳаест, воситаест (мо ҳуқуқро дар муносибатҳои байналмилалӣ дар назар дорем.

¹ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Ю.Новикова, под общ. ред. К.Королева., -М. 2005.- С.35-36.

² Ниг. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы.- М. 2005. С.256.

А.Х.), ки бидуни хунрезӣ ва инкилоб манфиатхоро ба ҳам наздик мекунад; максадхоро амалӣ менамояд; маданият, тамаддунҳо, арзишҳо ва ҳатто, хувияти миллии халқҳо ва тамаддуни ҳукукии онҳоро фурӯ мебарад. Аз ин рӯ дар замони муосир дар ислоҳоти ҳукуқӣ мо бояд эҳтиёткор ва хушёр бошем...

Бояд дарк намуд, ки зиддият ва муқовимат, новобаста аз он, ки дар ботини инсон дар шаклҳои зоҳирёбии шахсият, худҳои ва бартарихҳои мавҷуд аст, вале зоҳирёбии он бештар ва афзунтар дар иҷтимоъ дида мешавад. Чунин афзалияти муқовимат дар таркиби ҷамоа, қабила, авлод, ҳатто давлат ва иттиҳоди одамон, бештар зоҳир меёбад. Ҳар як инсон дар зершуураш нерӯе чун қаҳрабо дорад, ки мавҷудияти ӯро бе дигарон бемаънӣ муаррифӣ намуда, тадриҷан вайро ба одамони атроф наздик менамояд. Агар инсон ба ҷамъияти дигар, бо урфу одатҳои нав ошноӣ пайдо намояд, ҳини шиносӣ вай ҳамеша аломатҳои умумиятдошта ва ё монандеро чун маданият ва оини зиндагӣ хеш ҷустуҷӯ мекунад. Бо ин амалаш ӯ умумияти хешро бо мардуми таҳҷой собит сохта, кӯшиш мекунад, ки тафовут байни худ ва онҳо нагузорад. Вале дар баробари ин манфиатҳои гурӯҳҳо ва ҷамъиятҳо, ки ба арзишҳои муайян таъя менамоянд ин тафриқаро тезонида, ба муноқишаю мочароҳои таърихӣ ҳидоят мекунад. Агар назари усули «инсон ченаки ҳамаи ашъҳост» (Протагор), ҳокимияти ҳукуку озодиҳои инсон ба ин масъала бингарем, он гоҳ чунин тафриқаандозии сунъии таърихӣ бояд инкор гардад. Ба зами ин агар чунин тақсмот ба сиёсатшиносон, ҷомиашиносон ва таърихшиносон имкони диҳад, ки харитаи инкишофи таърихиро тарҳрезӣ намоянд, омӯзиши ҳукук, аксиологияи ҳукук, антропологияи ҳукук ҳамчун ҷанбаҳои дигари ҳаёти иҷтимоӣ ба мо ғизои андеша роҷеъ ба умумияти маданияти инсонӣ ва арзишҳои инсонӣ пешниҳод мекунад. Ин ҳолат чараёнест, ки ҳамеша ба муттаҳидсозии ҳонаи умуми инсоният ҳидоят менамояд. Ҳаёт, созандагӣ, итоат ба қонун ва интизоми ҷопониҳо маро водор сохт, ки доир ба ин масъалаҳо андеша ронам. Ташаккур ба онҳо, барои он ки онҳо миллати пешоҳанганд, моро аз худ берун сохта, доир ба дарки ин масъалаҳо ҳидоят намуданд. Зеро мо низ дар баробари онҳо фарзанди одамом, он

нерӯе, ки онҳоро офаридааст, моро низ офаридааст, пас чаро онҳо чунин метавонанду мо не?

Чунин андешаҳо шахсро боз ҳам устувортар фаро гирифта ӯ ба худ даъво мекунад, ки охир мо низ чун онҳо инсонем, пас ҳамин инсоният Моро ба ҳам мепайвандад. Мо талаботи якхела дорему бадиҳо барои мо бад асту некиҳо нек. Албатта, дар ҷузъиёт тафовут вучуд дорад, вале умумият бештар аст. Ба хусус ҳангоми ворид шудан ба кишварҳои технократӣ ва тараққикарда шахс чунин муаммоҳоро бештар эҳсос мекунад. Ва чунин саволу муаммоҳо ӯро бештар азият менамояд. Ба хусус тафовути сатҳи инкишофи кишвари пешрафта ва кишвари ақибмонда чунин саволҳоро афзун менамояд. Чаро мо он тавре ки мехоҳем, зиндагии худро сохта наметавонему онҳо метавонанд? Мо то охир мушкилиҳои худро дарк наменамоем, мо ояндаи худро дида наметавонем, дар мо ҳамаи чиз дар ҳолатест, ки ба мо маъқул нест? Барои чӣ? Магар мо наметавонем зиндагии худро чунин созем? Мо аз ҳамдигар фарқ надорем ку? Онҳо, ки чун мо ҳастанд, тавонистаанд. Пас мо низ метавонем. Танҳо зарур аст, ки бо диққат он дастовардҳои ин норасоӣҳо таҳлил гарданд ва муайян шаванд, ки чӣ тавр онҳо ба ин муваффақият ноил шуданду мо натавонистем? Маҳз дар ҳамин ҳолатҳо тафовути мо аз онҳо аён мешавад. Маҳз ҳамин тафовут онҳоро чунин хушбахту моро мубталои мушкилӣ гардонидаст. Агар решаи ин тафовутро ҷустуҷӯ намоем, ба бисёр муаммоҳои дигар рӯ ба рӯ мешавем. Қиёси одии ҳолати гузаштагони мо бо гузаштагони онҳо бартариро ба гузаштагони мо медиҳад. Гузаштаи пурнусрати миллати мо, таҷрибаи ғании сиёсату низоми ҳуқуқӣ, мавҷудияти даҳҳо фарзандони баору номус ва чандин салтанатҳои пурқувват дар таърих гувоҳи гуфтаи болост. Аммо дар ҳолати ҳозира мо хеле қафоем. Инҳо тафовут ба ғоидаи мо нест.

Нуксон дар роҳҳои мо нест. Роҳҳое, ки падару бобоҳои мо сохтаанд, аз арзишҳои ғояҳои олий иборатанд, ки фардо ва пасфардои кишварро равшанӣ мебахшад. Чунин аломатҳоро табиати инсонӣ ба ҳама халқу миллатҳо додааст. Мушкилӣ сари он аст, ки мо ҳамон шамъҳои дурахшони ниёгонро нодуруст қабул намудем ё ба дасти нобиноён ноӯҳдабароёнӣ давр вогузор кардем.

Чашми маро Япония – Ниҳон, кишвари зебои офтобӣ боз намуд. Бозиди кишварҳои Амрико, Олмон, Италия, Эрон ва дигарҳо он микдор таъсир ба тафақакури банда нагузошт, ки Япония.

Тоҷикистон ва Япония новобаста аз он, ки дар як қисмати сайёра ҷойгиранд, ин ҷойгиршавӣ дар ду нуқтаи хеле аз ҳам дур ё ниҳони як хат қарор дорад. Бо вучуди ин дурӣ мо ва ҷопониҳо умумиятҳои зиёд дорем. Боду ҳаво, дашту кӯҳҳо ва мавқеи ҷуғрофӣ ҷопонҳо бо мо умумият дорад, танҳо онҳоро обу моро кӯҳҳо ихота намудаанд. Ба замми ин байни мо ва онҳо умумият дар одатҳо, анъанаҳо ва ҳатто дар баъзе аз маросимҳои динӣ дида мешавад. Вақте ки ман дар маъбадҳои ҷопонӣ медидам, ки дар тани дарахтон латтапораҳо ва қоғазпораҳои зиёде баста шудааст, мазорҳо ва зиёратгоҳҳои кишварам пеши рӯ меомад, ки он ҷо низ латтапораҳои сурху сафед ва дигар рангҳо дар шохҳои дарахтон пиразанҳо мебастанд. Ё ҳангоми воридшавӣ ба маъбад медидам, ки онҳо дасту рӯи худро бо оби соф мешустанд, таҳорати мусулмонӣ пеши назар меомад, дар дохили маъбадҳо аз кадом гиёҳе дуд медоданд, дуди ҳазориспанди модарам ба ёд омад. Ҳис мекардам, ки байни мо ва ин халқ чӣ умумият ва пайвастагӣ ҳаст. Чун дар ҷойҳои нишастӣ серодам ва ё дохили техникаҳои одамкашон назарам ба он афтод, ки ҷавонон ба куҳансолон ҷой медоданд, насиҳатҳои бобо ва падарам пеши рӯ омаду автобуси зангзадаи зарди «пазик», ки байни ноҳияи Вахш ва Қўрғонтеппа мусофир мекашонд, ба ёдам омад. Боре охири солҳои 70 - уми асри гузашта буд, ҳамроҳи бародарам ба ш. Қўрғонтеппа мерафтем, аввал автобус ҳолӣ буд, сипас пур шуд. Ман, ки ҳамроҳи бародарам дар як ҷой паҳлӯи ҳам менишастем, бо зиёд шудани одам бародарам аз ҷой хеста, ҷойи худро ба як марди миёнасоле дод. Ман ин ҳодисаро дида, аз тиреза ҷашм намекамдам, барои ман бачаи кишлоқӣ дар автобус нишастан боз аз тарафи тиреза ва ба кӯча назар намудан авлотар аз ҷойи худро ба мӯйсафед ё калонсоле додан буд. Ин лаҳзаҳо чанд нафари дигар зўрзанон вориди автобуси аз мусофир пуршуда гардиданд, ки байни онҳо чанд нафар пиронсолон низ буданд. Онҳо ба умеде, ки ҷавоне нишаста бошад, ҷой медиҳад ин тараф он тараф нигоҳ мекарданд. Бародарам ин ҳолатро эҳсос карда, боз ба ман ишорати хестан мекарданд, вале ман ҳамаи инро нодида

гирифта, гўё ба берун назар доштам. Ин лахзаҳо суханони устодон ва дигар тарбиятдиҳандагон маро азият низ медод, вале фароғати яқсоата маро намегузошт, ки одобро риоят намоям... Маро аз ҷоям ниҳоят хезонданд... Баъд аз ин сафар маро дар хона дар назди падари бузургворам боз муҳокима карда доир ба такрор наёфтани кирдорам баёния гирифтанд. Ҳатто то як муддат иҷозати ба тамошо рафтан низ барои ман манъ гашт... Ин ҳолатҳо дар Ҷопон маро зуд - зуд ба кишлоқам, ба кишварам ба даврони ҷавониям мебард. Ва ман боз қатъитар сари он андеша мекардам, чизе байни мо ва ин мардум ҳаст, ки онро банда дар дигар кишварҳо эҳсос намекардам... Ин ҷустуҷӯи умумиятҳо ва наздикии маънавиёт бо ин ҳама дурии сарҳадӣ маро ба қарнҳои таърихӣ бурд. Назарияи он ки гузаштагонӣ мо ва онҳо алоқаҳои устувор ва наздикӣ доштаанд, торафт бештар бо далоили таърихӣ асоснок мегардид.

Агар ба сарчашмаҳои таърихӣ ва фарзияҳои таърихнависон диққат диҳем, қавмҳои аввалини ҷопонӣ аз Поволжё ва Урал дар ибтидои ҳазораи яки милодӣ ба сӯи Муғулистон ва аз он ба Кореяю Ҷопон ҳиҷрат кардаанд. Қисмати дигари муҳоҷирони ин минтақа ба сӯи Аврупо ба Туркия ва Венгрия ҳиҷрат кардаанд. Аз ин ҷост, ки умумиятҳои грамматикӣ-имлоӣ ва забонӣ байни халқҳои онҳо мавҷуд аст. Ҷунин умумият асосан дар истилоҳоти қадима ва асосӣ ба назар мерасад. Мисол падарро «отасан» мегӯянд. Ҷунин номи умумӣ дар воситаҳои истеҳсолоти қадимаи ин халқиятҳо мушоҳида мешавад. Ин албатта, аз омезишҳои халқиятҳои пастваҳои Тӯрон низ ҳаст, ки истилоҳоти қадимаро тавассути ташаккули халқиятҳои Осиёи Миёна то дергоҳ нигоҳ дошт. Таҳқиқи олимони ҷопонӣ дар қиёси ДНК духтараки ҷопонӣ бо донишчӯдӯхтари қазоқӣ собит сохт, ки 20 ҳазор сол қабл генеалогияи онҳо рафта ба як марду як зан мерасад. Яъне 20 ҳазор сол муқаддам бобо ва момои онҳо як будааст. Ё таҳқиқи олими амрикоӣ дар масъалаи ҷустуҷӯи авлоди занҳои ҷангандаи амазонкаҳо ва мутобиқати ДНК - и онҳо бо хуни духтараки малламӯи сарҳади Муғулистон, ки аз қавмиятҳои тоҷикию қирғизии омезишёфта шаҳодат меди-

ҳад, гувоҳи ин аст¹. Ҳамаи ин далели он аст, ки инсонҳои дар рӯи замин параконда гашта ва бо номҳои қавмиату наҷодиҳои ориёӣҳо, иберийӣҳо, сомиҳо ва дигарон қадом як замоне як гузаштаи умумӣ доштанд. Тафовут, гуногунӣ ва муқовимату муқолифати мо натиҷаи инкишофи объективии ҷамъияти инсонӣ, муқочирати этносҳо-халқиятҳо ва қисман аз механизмҳои ҳифзи манфиатҳо ва ҳиссиёти мост, ки нодуруст ва ноадолатона дар тафаккури мо тавлид шудаанд, махсус мегарданд. Агар сиёсат, иқтисодиёт, манфиатҳо то ҷоё моро аз ҳам ҷудо созанд, арзишҳои ҳуқуқӣ, одату анъанаҳо, ки аз аҷдоди қадимаи мо дар миқёси мухталиф ба тарзҳои ба ҳам монанд вучуд доранд ва ба амри тақдир аҳёнан ба ҳам вохӯранд, моро ба муттаҳидсозӣ ҳидоят намуда, умумияту ягонагии мо инсонҳоро ёдрас менамоянд. Ин ҳама андешаҳо ва умумиятҷӯиҳоро ба ман таассуроти сафари Ҷопон илҳом бахшида, дар тафаккури ман аҳамияти ғояи гуфтугӯ ва таъсири байниҳамдигарии тамаддунҳо беш аз пеш устувор мегардонд.

Назар ба таҷрибаи дӯстон

Русҳо. Ба ақидаи назарияпардозони рус омилҳои асосие, ки хусусияти инкишофи давлатдорӣи Руссияро муайян менамояд чунинанд: масъалаи деҳқонон, масоили миллӣ, масоили геополитикӣ, масоили муносибат бо нӯшокиҳои спиртӣ ва масоили модернизатсия.² Ҳар як аз ин масоили номбурда бо назардошти шароити иқлимӣ, вазъи ҷуғрофӣ, сиёсӣ ва сатҳи зиндагии мардуми Руссия дар ҳама давраи замон чун масъалаҳои муҳими давр, диққати соҳибони қудратро ба худ ҷалб менамуд. Дар бештари мавридҳо муваффақияти давлати русҳо аз муносибати дуруст бо ин масоили муҳим вобастагӣ дошт. Мисол, сиёсати дурусти геополитикии Ярославл Мудрий (асри X-XI) ва модернизатсияи Пётри як (асри XVIII), барҳамхӯрии ҳуқуқи крепостнойкунии соли 1861, муқориза алайҳи нӯшокиҳои спиртии Ю.В.Андропов замоне

¹ Доир ба ин тадқиқот соли 2005 тавассути канали Руссияи ФР барномаи махсус пахш шуда буд.

² Головистикова А.Н., Ю.А.Дмитриев Проблемы теории государства и права. –М., 2005.-С. 709-718.

тартиботу пешравии миллати русро масъалагузорӣ намуда буд. Ба замми ин мутахассисони соҳавӣ вобаста ба манфиати соҳа ва бинишҳои фалсафии илмҳои ҷудогона дигар хусусиятҳои давлатдорӣ русро муайян намудаанд. Мисол, Морозова Л.А. қайд менамояд, ки аз назари адабиёти фалсафӣ ва иҷтимоӣ чор аломати дигари давлатдорӣ рус муқаррар шудааст:

- ҷараёни православиҳо чун шакли шуури коллективӣ,
- давлати пурқувват ва ҳокимияти мутамаркази давлатдорӣ,
- ҷамоа ҳамчун шакли иттиҳоди деҳқонон,
- мустамликадорӣ чун ҳудуди нав.¹

Ба андешаи таърихшиносони классикии рус чун Карамзин Н.М., Соловьев С.М. ва Ключевский С.М. омилҳои асосии таъсирбахши шаклгирӣ таърихи Руссия ҷуғрофия - заминҳои ҳамвори пахноҳои кушод, ҳукуматдорӣ ва мустамликаномии мулкҳои нав² маҳсуб мешуд. Имрӯз ба сифати чунин омилҳо сарватҳои зеризаминӣ, ҳудуд, мавқеи ҷуғрофӣ, аҳоли, технологияи навин ва қўшун баромад мекунанд.

Албатта, таърихи давлатдорӣ русҳо аз ҷумла, замони шӯравӣ он низ барои дарёфти роҳи дурусти давлатдорӣ онҳо аҳамияти боризро дошт. Дар ибтидо вақте ки онҳо ба сиёҳкунии таърихӣ даст заданд, каме аз воқеияти зиндагӣ ва мавқеи таърихӣ худ дур гаштанд. Вақтҳои охир доир ба субъектҳои пасипардагии фуруравӣ давлати шӯравӣ ва олигархҳои дар ин кор дастдошта барнома ва асарҳои зиёд меофаранд. Албатта, оид ба мавҷудияти ин асосҳо мо баҳс накарда ва ба таърихшиносӣ сахми чанд нафар хиёнаткорро арзёбӣ нанамуда, ҳамаро аз норасоии ҳуди давлати фурурафта шарҳ медиҳем, ки дар шароити зарурӣ худ ва арзишҳои худиро дифоъ намуда натавонист. Дар остонаи муборизаи қудратҳои нерӯҳои сиёсӣ дар як муддати кӯтоҳ элитаи сиёсии Руссия зери дастгирии эмисарони ғарбӣ тавонистанд таърихи беш аз 70 - солаи шӯравиро ҳамчун пораи таърихи нолозим ва иштибоҳ муаррифӣ намоянд. Дар маҷлиси «Демократҳои Руссия» 1 июни соли 1991 Борис Елсин маъруза карда гуфта буд: *«Нашей стране не повезло. В самом*

¹ Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. М., 2004.

² Сахаров А. Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация. М. 2004.28-30

деле этот марксистский эксперимент решили поставит на нас – судьба нас к нему толкнула. Вместе какой -нибудь африканской страны стали экспериментировать с нами. Кончилось тем, что мы доказали нежизнеспособность этой идеи. Нас просто толкнули с пути. По которому шли цивилизованные страны мира....»¹ Агар дар воқеъ ин суҳанонро Борис Николаевич худашон навишта бошанд (зеро иқтибоси мо ба-воситааст), сазовор аст чунин андеша баён гардад. Таърих ба сифати мисол, намуна ва озмоиш дар тафовут аз инсонҳо ба ягон фарди нимчону норасои беистеъдод не, балки ба шахс ва ё иттиҳоди афроде така мекунад, ки онҳо соҳибистеъдод, пешоҳанг ва арзанда буда, қудрати бардоштани бори озмоишро доранд. Руссия бо шарофати истеъдодҳо, қобилияти беҳамтои созандагӣю навоваронааш миссияи таърихӣю озмоиширо касб кардааст ва ӯ ин вазифаи муқаддасро бо сарбаландӣ то ҳаде иҷро кард. Агар Коммунаи Париж нахустин шуда давлати халқиро 72 рӯз идора намуд, Шӯравӣ 72 сол, пас оянда чунин умумият умеду нигарониро дар дили пайравони ғояи коммунистӣ пайдо мекунад. Агар давлати Шӯравӣ намешуд, ҳатто гузаштаю имрӯзаи ҳуди ШМА-ро тасаввур кардан душвор буд. Нақши давлати Шӯравӣ дар таърих бузург буд ва онро нодида гирифтан нашоёд, танҳо як андешаи ғасби Аврупо аз ҷониби фашизм чӣ қадар зарур будани ин давлатро дар таърих равшан менамоёд. Бе давлати Шӯравӣ таърихи қарни XX - ро тасаввур кардан нашоёд. Дигар ин ки дар таърих зиёд ҳолатҳоест, ки муаллифи дастовард як халқе ҳаст, вале татбиқ ва нашоъномаи онро миллатҳои дигар бар дӯш гирифтааст. Дини насрониро яҳудон тавлид карданду римӣҳою миллатҳои дигари Аврупою Амрико тавсия бахшиданд, исломо арабҳо оғоз намуданду форсҳо ва дигар миллатҳо онро инкишоф доданд, коммунизмо олмонӣю англисҳо тавлид карданду русҳо татбиқ. Бинобар ин онро чун роҳи ҳамаи таҳмили ғуфтан нашоёд. Дигар ин ки роҳи халқҳои ҳамаи як набуд, инсоният бо роҳи усулҳои мухталиф ба сӯи арзишҳои умумӣ ҳаракат кардааст ва дар оянда низ ҳаракат хоҳад кард. Таърихшиноси бузурги рус академик А. Н. Сахаров дар масъалаи нақши роҳҳои алтернативии партофташуда дар таърих менависад: «Совсем

¹ Ниг. Ф. Фуқуяма. Конец истории и последний человек. М. 2005. С. 151.

наоборот: история как раз и основывается на сослагательном наклонении, поскольку сам её ход на всех этапах, особенно ключевых, критических, является результатом действия различных исторических сил, осуществляется как результат выбора; отвергнутая историческая альтернатива не уходит в небытие, как «сослагательное наклонения» а вплетается в живую ткань в исторический процесс и во многом определяет его направление».¹ Бинобар он кӯшишҳои аз ҳад зиёди ба нобудӣ бурдани дастовардҳои шӯравӣ ва дур намудани тақдирӣ имрӯзу фардои русҳо аз арзишҳои шӯравӣ натиҷа нахоҳад дод. Ба қафо гаштани таърих дар шакли аввалааш имкон надорад, вале ба нобудӣ бурдани таърихи начандон тӯлонӣ номумкин аст. Дар баробари ҳамаи ин муборизаи нодурусти ниҳони шабаҳи коммунизмо бо ҷунин арзишҳои тамаддунӣ – моликияти хусусӣ, ҳуқуқи озодиҳои инсон набояд инкор кард.

Назариётчи бузурги рус В.С. Нерсисян нисбат ба даврони баъд аз шӯравӣ изҳори назар намуда, менависад, ки даврони шӯравӣ даврони ҳамоҳангии таърих набуда, ҷавоби наватбандии миллати рус ба даъватҳои таърихӣ, ки бо роҳи ҳеле вазнин ба сӯи зинаи баланди таъмини озодӣ, баробарӣ, адолат ва ҳуқуқи кӯшиши ҳаракат намудан кард. «Таърих ва тамаддун дар зинаи капитализм ба итмом нарасида, сотсиализм низ иштибоҳи таърихӣ садҳо миллион одамон набуд... Ҷарҳи таърих аз болои онҳое, ки дар фазо ва вақти сотсиализм зиндагӣ доштанд, гузашт. Ҷунин буд бохт ва мусибати мо. Вале аз ин сабақ ва қор барои оянда тавлид мешавад...»². Баъдан бо таҳлили мушаххаси таърихи давлатдорӣ рус, ки қабл аз замони шӯравӣ ва ҷи замони шӯравӣ, ӯ ҷандин аломатҳои бунёди ҷомеаи наву давлатдорӣ тозаи русҳоро пешбинӣ менамояд. Ӯ гузариш аз сотсиализм ба сивилизмо аз назари ҳуқуқи ҷонибдорӣ намуда, мегӯяд, ки «сотсиализми асри XX инъикоси таърихи рус аст. Гузашта аз он, як давраи бениҳоят моҳиятноки таърихи Руссия - як давраи тақдироз буд, ки **таърихи миллат**, зери ситораи бахт, **қори таърихи ҷаҳониро** анҷом дод. Таърихи миллат ин бори вазнинро ба-

¹ Сахаров А. Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация. М. 2004. Введение. С. 8

² Нерсисян В.С. Философия права. М., 2005. С. 349.

рои он бар дӯш мегирад, ки ӯ чунин имкон ва қобилият дошта, дар иҷрои он қарзи вичдонии худро дар назди инсоният эҳсос менамояд. Чунин вазифаҳо аз рӯи иштибоҳ, фиреб ва амсоли инҳо иҷро нахоҳад шуд. Маҳз дар Руссия **нусхаи сиёҳнависи таърихи ҷаҳон**, ки баҳри таҳлил ва омӯзиши таҷрибаи умумии инсонии идеяи коммунистӣ равона шуда буд, тарҳрезӣ гардид. Ҷавоб ёфт шуд- сивилизм чун ҳуқуқи дахл - нопазири ҳар шахс ба моликияти шахрвандӣ. Чунин аст идеяи русҳо барои оянда...».¹ Ба назар чунин мерасад, ки олим бениҳоят аз вазъияти вазнин воқеиятро тарҳрезӣ намуда, ҳамин вазнинию сангиниро, ки ба дигарон сабақ дод, чун хизмати таърихии миллате, ки «ба худ оташ зада, паҳлуи дигаронро гарм менамояд» (Бедил), боз ба ғоидаи ҳамон қавми азияткашида маънидод карда истодааст. Албатта, дар ин бинишҳо мантиқ ва ҳақиқат низ вучуд дорад, ки истиснои он инкори таърих аст. Дар қатори дигар вазифаҳои мушаххас дар ин биниши навини олими шинохта дар қатори эътирофи масоили васли гузашта ва имрӯзаи давлатдорӣ русҳо **масоили ғояи миллии онҳо**² на як бору ду бор, махсусан, таъкид шудааст.

Як нуктаи муҳимми дигари инкишофи маданияти русҳоро академик Сахаров А. Н. таъкид мекунад, ки ин мансубияти онҳоро ба давлати ҷӯбин нишон медиҳад. «Руссия – менависад ӯ, бо шарофати ҷангал дар тафовут аз кишварҳои Аврупои Ғарбӣ давлати ҷӯбина аст. Агар дар Аврупои Ғарбӣ деҳаҳою шаҳрҳо аз санг (барои садсолаҳо) сохта мешуд, ин ҷо хонаҳои ҷӯбин қомат меафрохт. Агар хонаҳои сангини аврупоӣ асрҳо хизмат мекард, манзилҳои русҳо дар ҳар ҳолати нугувор месӯхт. Русҳо боз зуд хонаи ҷӯбин месохтанд ва барои сӯзиши оянда онро омода мекарданд.»³ Сахаров ҷиҳатҳои дигари давлатдорӣ русҳоро дар вобастагӣ ба омилҳои ҷуғрофӣ ва иқлимӣ низ шарҳ медиҳад, ки ба инобат гирифтани онҳо дар махсусияти инкишофи давлати онҳо аҳамият дорад. Мисол, махсусияти сарзаминҳои паҳноӣ ва ҳамвор доштану давлати дарёӣ будани кишвари русҳо дар омӯзиши бисёр саҳифаҳо ва омилҳои давлатдорӣ онҳо рав-

¹ Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2005. С. 352.

² Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2005. С. 350-351.

³ Сахаров А. Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация. М. 2004. С. 37.

шан мегардад. Аз ин назар қиёс намудан ба кишвари мо ба маданияти сохтмонҳои ҳокӣ ва лойӣ, ба кишвари кӯҳӣ ва дарёҳои кӯҳӣ дошта аз аҳамият ҳолӣ нест.

Дигар аз ҷанбаи бениҳоят муҳими давлатдории русҳо дар масири таърих ин сиёсати хориҷии онҳост. Аксари муҳаққиқони таърихӣ ба безътимодии русҳо дар шарикӣ сиёсӣ ва қарордодҳои байналмилалӣ ҳарф зада, имкони эътирофи рафиқии стратегӣ онро дар масири таърих заиф меҳисобанд. Ин нуктаи нозук аст. Ҷаҳони нав, ки рақобатро дар доираи иттиҳоди давлатҳо ва коалитсияҳо торафт тезу тунд мекунад, тарки ин одат ба манфиати русҳост. Дигар аз нозукии кишвари Руссия гуногунии миллатҳо ва халқиятҳои дохили он аст. Ин нишонаи ҳам бузургӣ ва ҳам омили хатаровари кишвар аст. Зеро ҳаракати озодихоҳии онҳоро дар ҳар лаҳза метавонад душманони онҳо истифода намоянд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки давлатҳои бузург ҳам чун Руссия дар пешорӯи қарни нав ва ҳазораи се бо мушкилию тазоди муҳим қарор гирифтаанд. Хушбахтию ободӣ ва пешравии онҳо аз бисёр ҷиҳат ба ҳалли ин мушкилиҳо вобастагӣ дорад.

Ҷопониҳо. Дар ин раванд омӯзиши таҷрибаи ҷопониҳо, ки пас аз ислоҳоти Мейдзи ба зинаи нави бунёди давлати милли ва ҳуқуқи милли гузаштанд, аз бисёр ҷиҳат ибратомӯз аст. Онҳо тавонишанд арзишҳои ғарбиро дар доираи арзиш ва муқаддасоти сиёсии кишвар ва дастовардҳои фарҳанги милли хеш ба манфиати миллати Ҷопон истифода намоянд. Омезиши олии ахлоқи шарқӣ бо ҳуқуқи ғарбиро мо дар ин кишвар ба ҳубӣ эҳсос мекунем. Омӯзиши таҷрибаи онҳо барои мо боз аз он ҷиҳат мақбул аст, ки байни аҷдодони мо умумият, гуфтугӯи тамаддунӣ ва таъсирҳои мутақобила мавҷуданд.

Алокаи бениҳоят моҳиятдори мо ва ҷопониҳо дар пахншавии тамаддуни буддоӣ ба минтақаҳои Шарқи Дур рост меояд. Оғози ин ҷараён ба асрҳои 2-4 милодӣ, аз ибтидои салтанати Кушониён сар мешавад, ки онҳо дини буддоиро дар сарзамини Тоҷикистони Ҷанубӣ ҳамчун дини расмӣ давлатӣ эълон намуда, ҳуқуқи буддоиро ҳамчун ҳуқуқи расмӣ қабул доштанд. Баъдан, амвоҷи ин низоми динӣ ва ҳуқуқӣ тавассути Покистони Шимолӣ, Ҳиндустони Шимолӣ ва Хитой (Чин) ба сӯи Шарқи Дур ҳаракат мекунад. Дар ибтидои асри VI-VII ин амвоҷ ба соҳилҳои ҷазираи Ҷопон ме-

расад. Табиист, ки буддоия бо урфу одат ва анъанаҳои халқҳои таҳҷой омехта гардида, дар ниҳоди худ бисёр масоили таъсирбахши зардуштию одатҳои ҳукукии авлоди моро ҳамроҳи худ ба Шарқи Дур бурд. Аз ин ҷост, ки дар маъбадҳои буддоии ҷопонӣ сӯхтани шамъҳо, садакаи тангаҳо ва дар маъбадҳои синтоистӣ бастанӣ латтапораҳо ва коғазҳо, бо навиштаҷот дар шохҳои дарахтҳо, ҳамин мазору зиёратгоҳҳои қадимаи моро мемонад. Ин садои таърих аст, ки аз умумияти мо инсонҳо шаҳодат медиҳад. Дуюмин бор омезиши ҳукуки буддой бо урфу одатҳои миллии динии мо дар даври ҳукмронии муғулҳо асрҳои XI-III-XIV рух дод. Ин дафъа амвоҷ аз он сӯ омад, вале ҳамроҳи бозгашт дубора аз омезишҳо натиҷаҳо бардошт. Зеро ин дафъа ғалабаи тамаддун ба мағлубияти маънавӣ ва динӣ анҷомид. Масъалаи мансубияти одатҳои динӣ ва маросимҳои буддоии мо ба даври ибтидоии омезиш ва ё ба даври дуввуми он масъалаи таҷкиоти мустақил аст.

Кишвари Ҷопон дар кашфи бисёр масъалаҳои ҳукукӣ ва асрори ҳукукӣ ба ман кӯмаки калон намуд. Ин кашфиёт аз заминаи умумияти баъзе аз одатҳо ва маросимҳо, ба арзишҳои умумии адл ва инсофи инсонӣ шурӯъ шуда, ба тафриқа ва тафовути имрӯзаи ин кишварҳо ба итмом мерасид. Анъанаю маросимҳои ҷудогонаи аз қарри таърих ба мо ва ҷопониҳо расида аз муштаракот ва алоқаи таърихӣ халқҳои мо шаҳодат медиҳад. Замоне мо дар инкишофи такомул ҳамохангу баробар ва дар бештари масоил мо пешсафу муқаддамтар будаем. Аммо ҳолати имрӯзаи маданият ва фарҳанги илмию техникӣ моро аз ҳам куллан ҷудо мекунад. Сабаб дар ҷуст? Ҷаро ду халқияти аз як решаи таърихӣ замоне обхӯрда, имрӯз дар сатҳҳои гуногун қарор доранд. Ё шояд даври тиллоии инкишофи онҳо ин замон асту аз мо гузашта? Ва ё шояд ҳақ ба ҷониби назарияи пассионарии Л.Н. Гумилев, ки тибқи он нерӯи биохимикӣ организмҳои зиндаи ашӯи биосфера ҳамеша дар ҳолати мувозинат қарор доранд, баъзе вақтҳо флукуатсияи он (якбора баландшавӣ ва пастшавии он) ба назар мерасад. Ин раванд табиат, инсонӣ алоҳида ва иттиҳоди бузурги одамон, халқу миллатҳоро фаро гирифта, равандҳои этногенезӣ ва шаклгирии иттиҳоди нави одамонро муаррифӣ мекунад. Ҳамаи ин натиҷаи ҳамон реаксияҳои биохимикӣ олами биосфера аст - меғӯяд Л. Н. Гумилев.

Вусъат гирифтани нерӯҳо дар организми зиндаи ҳам инсонии алоҳида ва ҳам халқиятҳо дар алоқамандии табиат ҳамаро ба ҳолати пассионарие меорад, ки вай ҳам инсонии алоҳида ва ҳам халқиятро дар ҳолати рушду нумӯ – инкишоф нигоҳ дошта, ба халқу миллатҳо дастовардҳои инъом мекунад, ки аз назари омилҳои анъанавияти таърихӣ дарки он номумкин аст. Ба гунаи мисол Л.Н. Гумилев таркиши пассионарии қавми арабро дар асри V-VII, оламгирии муғулҳои асри XI, Аврупои асрҳои XV-XVII, ки Америка, Қанубии Африқа ва Австралияро кашф карданд, пешниҳод мекунад¹. Ба ин мисолҳои Л.Н. Гумилев мо метавонистем халқи Чопонро дар ибтидои асри XX ҳамроҳ намуда, ба саволи худ ҷавоби умумӣ гирем. Вале ин ҷо дигар омил ва равандҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маърифатие ҳастанд, ки зарурияти таҳлили амиқ ва паҳноиро талаб мекунад. Академик Сахаров А.Н. дуруст қайд мекунад, ки эҳтимолияти таъсири равандҳои биосфера ба таркишҳои демографӣ, ҷараёнҳои муттаҳидгардии халқу миллатҳо ва муҳоҷирати қавмӣ инсонҳо вучуд дорад.² Аммо омилҳои дигарро низ набояд инкор кард.

Мегардем боз сари масъалаи умумиятҳои ҷудогонаи халқияти чопон ва тоҷикон. Чаро дар рӯи замин халқу миллатҳои мухталиф, ки муштарақоти зиёдро доранд, яке дар ҳолати рушду нумӯ ва сатҳи олии инкишоф қарор дораду дигаре дар ҳолати факру бенавоӣ? Магар месазад, ки қиёси онҳоро ба ду инсонии дар ҳолати тазоди доронию нодорӣ дошта қазоват намоем? Зеро ҳам ин халқҳо ва ҳам ин инсонҳо аз як ҳаво нафас гирифта, аз як хел имконҳо истифода карда, дар як режими ҳуқуқӣ ва сиёсӣ муддатҳо сукунат намудаанд, вале натиҷаи ба дастоварда ва ҳолати қароргирифтаи онҳо аз ҳам куллан тафовут дорад. Дар мисоли мо ва чопониҳо манобеи таърихӣ, ҷуғрофӣ ва иқлимӣ ба фоидаи мо ҳарф мезанад, вале воқеият моро дастгирӣ намекунад. Чаро магар айби омезиши нерӯҳои биохимиявии олами зинда аст ва ё нуқс дар ҳуди мост? Роҳе, ки мо мехоҳем ва чопонҳо сохтаанд, қариб, ки тафовут надорад. Арзишҳои, ки мо амалӣ кар-

¹ Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история природы. СПб.: М. 2002. С. 25, 27, 29, 31, 98.

² Сахаров А. Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация. М. 2004. С.47.

дан меҳохем ва чопониҳо дар ҳаёт татбиқ намудаанд, ин ҳамон фармудаю таъкидоти арзишманди мутафаккирони барҷастаи мо, шайху уламоҳои мост. Ахлоке, ки имрӯз чопониҳо доранд, дар масъалаи ҳурмату эҳтироми калонсолон ва маданияти муоширату эҳтироми тарафайн ва амонатнигоҳдории амволи бегона аз ҳамон таълимоти олии инсонии паёмбари ислом Муҳаммад (с.) кам тафовут дорад. Тафовут дар он аст, ки инҳо ин ҷо, дар кишварҳои исломӣ дар китобҳои муқаддас бештар дида мешаванду дар амал камтар, он ҷо дар амал бештару дар асарҳо камтар. Бузурге дуруст гуфтааст, ки «дар Аврупо ислом дидаму мусулмон не, дар Шарк мусулмон дидаму ислом не». Боварии кас намеояд, ки мо дар асри ХХI, дар ибтидои ҳазораи се, дар замоне зиндагӣ мекунем, ки дину оинамон як талаб дораду зиндагии воқеиямон моро дар ҳолати дигар нигоҳ медорад. Аммо халқҳои дигар бо дигар таълимот дар ҳолатҳои бештар зиндагӣ мекунанд. Агар пас аз ҳазор сол инрӯзаи моро таърихнигорон ба риштаи таърих кашидани шаванд, пас аз рӯи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ва динию ахлоқӣ моро хеле мақоми арзанда медиханд, вале агар аз назари воқеӣ гирем, ҳолат на он қадар писанд аст. Пас зарур аст, ки ба таърихнигории сарчашмавӣ бояд аз ҳад зиёд дода нашуда, дигар ҷанбаҳои низ дар баҳои воқеияти таърихӣ дар назар гирифт.

Агар чунин набошад, исломе, ки ахлокро калиди имон доништааст, аз мусулмононе иборат мебуд, ки на танҳо дар қиёс аз бародарони чопонӣ хеле мақоми пасттарро ишғол намудаанд, инчунин дар ҳолатҳои одитарини ҳифзи манфиати шахсӣ, аз ҳамагуна арзишҳои ахлоқӣ гузашт мекарданд. Чаро Авесто, таълимоти Буддо, Куръон ва таълимоти шӯравӣ зина ба зина дузди ро маҳкум намуданду эҳтирому аминии моли касро талқин, ки азхудкуниро ҳарочоти он мумкин нест, гуфтанд, вале ҳанӯз ҳам дудӣ ва ғоратгарӣ дар мо дида назар ба чопонҳо бештар аст? Чаро зардуштия, буддоия, ислом ва коммунистон моро тарбия намуданд, ки ҳифз ва амонати моли ёфтшуда ва гардонидани он ба соҳибаш кори хайр ва некӯ буда, касе, ки дар ин роҳ аст, аз мардуми бихишӣ ва ё пешоҳанги замонаю итоатгари қонунхост, вале мо ҳанӯз ҳангоми дар ҷойи ҷамъияти ва ё нақлиёти мусофиркаше аз хотир баровардани ашё ё кармони пулнигоҳдориамон фикри ёфтан, ҷустуҷӯ намуданро ҳамоно

аз худ дур карда (албатта, дар ҳолате ки дар наклиёти автомобилӣ пул, телефон ва дигар ашёи моро аз танамон ме-
рабоянд, чӣ умеди ёфтани чизи гумшуда), ба кадом як нерӯи
фавқулода таъя менамоем ва ё назди фолбин меравем?

Чаро амри Худовандро: ¹تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنَّ

- «Худованд ба шумо фармон медиҳад, ки амонатҳоро ба
соҳибонаш бидиҳед» мо мусулмонон намешунавему ғай-
римусулмонон риоят мекунанд?

Фаҳши илм ва вазъи ногувори илм агар мардумро ба
сеҳру чоду ва падидаҳои ғайриилмӣ наздик намояд, набуда-
ни тартибот, қонуният ва сатҳи пасти ахлоқи иҷтимоӣ он-
ҳоро ба назди фолбину ҳолбинон мекашидааст. Ин дар
ҳолатест, ки дар кишварҳои ғайриисломӣ (ба хусус Чопон,
Олмон), агар дар ҷойи ҷамъиятӣ, наклиёт ё истгоҳе, шаҳр-
ванди ҷопонӣ ва ё меҳмони онҳо мол ё дороии худро аз хо-
тир бароранд, аз роҳи худ нагашта, метавонад фардо рафта
аз он ҷо аз шахсони масъули ҳамон минтақа моли худро би-
гирад. Агар дар ҷойи дигар ҳуҷҷат ва ё дороии худро гум
карда бошад, дар сурати дар он моли гумшуда мавҷуд буда-
ни шумораи телефон, ӯ занги телефонро интизор мешавад ва
чунин занг ҳатман садо медиҳад. Тартибот, амонатнигоҳ-
дорӣ ва инсофи мардуми Чопон, ки тавассути тарбия, қонун
ва ҷашми сер такмил ёфтааст, ин миллатро аз дигарон тафо-
вут медиҳад. Мутаассифона, дар мо одатан ёбандаи мол на
пайи ҷустуҷӯи соҳиби аслии мол, соҳиби ҳалоли он, ки ҳаққи
тасарруфӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ мол дар дасти ӯст,
балки дар ташвиши нест намудани далелҳои мегардад, ки
мансубияти молро ба тасарруфкунандаи ғайриқонунӣ ифода
менаояд. Ин дар суратест, ки Куръону ҳадисҳо нигоҳдорӣ
амонатро, ашёи ёфтшударо аз сифати мӯъмин шарҳ додааст.
Ислом таълим медиҳад, ки дар сурати аз роҳ ёфтани мол бо-
яд шохидон даъват шаванд ва дар назди масҷид ва ё бозори
шаҳр оид ба ашё ва зари ёфтгардида эълон карда шавад, чу-
нин эълонҳо бояд дар давоми сол идома ёбад. Дар ин муддат
шаҳсе, ки ашёро ёфтааст, чун амин молро бояд нигоҳ дорад,
танҳо пас аз гузаштани сол ҳуқуқи моликиятӣ пайдо менамо-
яд. Ашёи ёфтшудае, ки вайрон мешавад, ҳуқуқи истеъмоли

¹Куръон, сураи Нисо, ояти 58

онҳо ба шахси ёбанда дода мешавад, аммо пас аз ҳозир шудани соҳиби мол қимати он бояд баргардонидида шавад.

Ҳамзамон Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми 2) дар боби 42 нигоҳдории моли амонатро ҳатмӣ мешумораду аминии моли ёфтшударо чун тасарруфкунандаи бовиҷдонона ҳифз. Аммо, бо ин ҳама муқаррарот амали мо дигар аст. Саволе ба миён меояд, ки чаро тафовути зиндагии мо аз талаботи муқаддаси дини мо ва қонуни адолатноки мо, ба ин дараҷа фарқ мекунад? Чаро? Магар тафовут дар мост? Ин ва дигар масоил бандаро ҳамчун намояндаи миллати соҳибтаърих, бофарҳанг ва соҳибтамаддун муддатҳо ором намегузошт. Пайваста ба ин саволҳо ва тафовутҳо ҷавоб меҷустам... Саволҳо ва муқоисаҳо ҷавоб меҷустанд... Вале ҷавоб додан ба ҳамаи онҳо мушкилиҳо дошт. Аммо эҳсос мекардам, ки дар ҷавоби ин саволҳо муаммои инкишофи ахлоқии миллат ва давлат нухуфтааст. Сухан дар бораи вуситаи тарбияи бузургтарин, олитарин ва асоситарин маҳаки созандаи таърих - инсонӣ эҷодкор мерафт. Мо аз мушкилию муаммоҳои рӯзгор тадриҷан ба решаи он ҳама муаммоҳо, омили тавлидкунандаи ин ҳама норасоӣҳо, ки вазифаи созандагиро бунёдкориро дар ин кишвар касб намуда буд, яъне инсон рӯ овардем. Бале, ҳам мутаассифона ва ҳам хушбахтона, чи дар Ҷопону чи дар Тоҷикистон пешравию норасоӣҳо маҳз аз ҳамин субъекти созандаи таърих вобастагӣ дошт. На аз қонун ва на аз дин. Албатта, таъсири омилҳои иқтисодӣ буданд, вале онҳо рафъшавандаанд. Аммо ҷониби маънавиёт ва фарҳангӣ нуқси вазнин дошт.

Аз ин назар омӯзиши бодикқати одат, анъанаҳо, маросимҳои динӣ ва ҳатто рафтори муқаррарии ҷопониҳои боэҳтиром, аз ҷониби мо танҳо бо мақсади ёфтани роҳ ба ҷаҳони маърифати ғанӣ, маънавиёти олӣ ва ахлоқи ҳамидаи ин мардум буд, ки дар низоми капитализми ғайриодил ҳамчун сифати инсонӣ нав дар худ ҳифз кардаанд, равона шуда буд. Махсусият ва ғайримуқаррарӣ буданашон дар он ифода меёфт, ки онҳо ҳукукро дар партави чараёнҳои мухталифи ғарбӣ таҳаввул дода, хусусияти миллӣ ва ахлоқи миллии худро дар зинаи олию идеалӣ ҳифз намуданд. Онҳо ҳукуқи маданияро дар партави низоми ҳукуқи романию олмонӣ, ҳукуқи судию дигар соҳаҳоро дар партави ҳукуқи англисию амрикоӣ инкишоф дода, симои маданӣ, фарҳангӣ ва ахлоқии худро

чун миллати чопон дар шакли табиӣ, оӣ ва беолоиш нигоҳ доштаанд. Хувият ва худшиносии миллатро дар зинаи оӣ дар маҷрои мухталифи табиати ҳуқуқӣ ва сиёсӣ на танҳо нигоҳ доштаанд, ҳатто ҳам низоми ҳуқуқии омехтаю ҳам низоми идораи кишварро қурбони манфиатҳои миллӣ, дастовардҳои фарҳангӣ ва ахлоқӣ намуда, дар тарбияи насли нави миллати чопон такони бузург додаанд. Ин он натиҷае ҳаст, ки мо ҷустуҷӯ менамоем. Президенти мӯхтарами мо дар ҷустуҷӯи он аз қабри таърихи миллат ва фаромӯшхонаи таърихи ҷаҳонӣ, бузургони мо ва беҳтарин анъаноти дастовардҳои фарҳангии мазҳабии моро зинда карда дар ҷустуҷӯи ин роҳ ҷидду ҷаҳд ва талошҳо доранд. Зеро ин роҳи наҷоти миллат ва ҳифзи соҳибхитиёрӣ, ки манбаи таъмини талаботи дигари мардуми кишвар аст. Миллати чопонӣ дар ҳудуди бештар аз 377 ҳазор км квадратӣ дар сарзамине, ки ягон манбаи захираҳои моддиро надошта, дар рӯи замини вулкони он қариб, ки ҷизе намерӯяд, ба бештар аз 127 миллион аҳолиаш шароити бихиштосои зиндагиро таҳия намулдааст. Мо низ шароитҳои вазнини ҳудудӣ ва ҷуғрофиро дорем ва сабақ гирифта аз ин миллат ба мо беаҳамият нест. Он лаҳзаҳо эҳсос мекардам, ки дар кишваре ҳастам, ки тақлид ба он на танҳо мо тоҷикон, балки дигаронро низ ба худ ҷалб кардааст. Тараққиёт, саноат ва ахлоқи иҷтимоӣ онҳоро ба марҷаи тақлиди халқу миллатҳо табдил додааст. Миллати шарқие, ки дар маҷрои пешоҳанги тамаддуни ғарбӣ омезиш ёфта, барои ғарбиён дастовардҳои нодир инъом намуда, махсусияти миллӣ ва фарҳангии худро ташаккул дода, озодии васеи қонунро дар бархӯрди манфиатҳои миллию динӣ дар тавозун нигоҳ дошта, ба ҷаҳониён таъи 50 соли охир намунаю кашшофи васоити технологӣ гаштааст, миллати чопон аст.

Озодии вичдон ва озодии қонун то ба ҳаддест, ки намоёндагони ин миллат, тибқи оини синтоӣ маросими тавлиду таъмид қарданро ба ҷо меораду, ақди никоҳро тибқи оини насоро ва маросими марғро тибқи оини буддой ба анҷом мерасонанд (сӯзондани ҷасад). Чунин озодии васеъ дар интиҳоби эътиқод ва озодии вичдон, таҳаммулпазирӣ дар эътиқод танҳо мансуби миллати пешқадами ҷаҳон аст... Дар мо дар доираи як ислом ҷараёнҳои мухталиф якдигарро ҷашми дидан надоранд. Он ҷо инсон ҳамаи динҳои мавҷударо дар та-

биати худ муттаҳид кардааст. Дар мо ғаризаҳои шахсӣ ва гуногунии биниши мо натанҳо тафрикаи динӣ тавлид сохтааст, инчунин ба тафрикаи инсонҳо даст зада, тақфирро воситаи махви якдигар қарор додааст. Ин дардро ханӯз дар ибтидои ислом Абӯханифа дарк намуда, қорҳое анҷом дод. Таҳаммул ва муросо лозим аст.

Дар Чопон дар тақопӯ будам, нооромии рӯҳии маро эҳсос карда, профессорони факултети ҳуқуқи Донишгоҳи Нагоя Иҷчиҳашӣ, Айкио ва профессори Донишгоҳи Мий Кодама ба бисёр муаммо ва саволҳои ман ҷавоб медоданд ва дар таҳлили бештари масоил кӯмак менамуданд. Онҳоро бо саволҳои сершумор ором намендам. Ва бегоҳиҳо дар танҳои ҷавобҳои онҳоро таҳлил намуда, ҳолатҳои онро бо кишвари азизи Тоҷикистонам муқоиса мекардам. Онҳо бо некӣ ба ман кӯмак мекарданд ва аз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки дар ҳалос намудани як асири чопонӣ (қорманди ташкилоти байналмилалӣ) дар сарҳади Қирғизистону Тоҷикистон кӯмакҳои зиёд намудаанд, ҳамчун Роҳбари нексиришт пайваста ёдрас мешуданд, ки ба ман боиси ифтихор ва масъулияти ҳоса буд. Ин масъулият моро водор мекард, ки барои ҳубтару беҳтар муаррифӣ қардани сифати миллати тоҷик аз решаҳои фарҳангии таърихӣ ҳалқамон қиссаҳо намоям.

Шиносоӣ бо иқлим, мардум ва махсусияти зиндагии чопониҳо наздикии онҳоро аз бисёр ҷиҳат бо миллати тоҷик муаррифӣ намуд. Онҳо дар қиёс бо мо дастовардҳои зиёд доштанд. Мо бояд ба ин дастовардҳо ва решаҳои дастрасии онҳо диққат диҳем. Чунки дар лаҳзаҳои, ки падарони кашшофи илми қонунияти зиндагӣ ва таърих чун Л. Морган, Ж. де Морган, Тейлор, Еноки, Ғафуров ва дигарон дар кашфи асрори дури таърихӣ ба муаммо рӯ ба рӯ шуданд, онҳо ба қонунияти зиндагии тамаддуни қафомонда ва мардумҳои дар шароити сохти авлодӣ суқунатдоштаи аборигенҳои австралиягӣ, Амриқои Лотинӣ назар намуданд. Аз рӯи ин услуб барои мо дар дидани фардои кишварамон аз таҷрибаи кишварҳои пешрафта, ки тахминан дар масофаи 25-50 сол аз зиндагии имрӯзаӣ мо пештар қарор доранд, қобили қабул аст. Аз ин услуб назари мо ба сӯи ҳаёти ҳуқуқӣ ва иҷтимоии чопониҳо ибратомӯз аст.

Омӯзиши амиқ ва таҳлили масоили муҳимми ҳаёти ҳукукӣ ва иҷтимоии ҷопониҳо чанд омилеро муаррифӣ намуд, ки таъсири устувори онҳо ба рушд ва нумӯи давлат ва ҳукуки онҳо мусоидат намудааст.

1. Ҷуғрофия – сарзамини вулкони, набудани канданиҳои фойданок, набототи зарурӣ, флора ва фаунаи қонеъкунандаи талабот, набудани шароити тараққии хоҷагии қишлоқ, дар рӯи замин нашудани мевачоту ҳосилнокии зарурӣ мардуми кишварро ҳамчун мушкилии якумра ба андешидан водор намуда, дар ҷустуҷӯи роҳҳои бехтари зиндагӣ ба саноат, технология ва микротехнология ҳидоят сохт.

2. Вазъи демографӣ-бештар аз 127 миллион аҳоли дар ҳудуди 377 ҳазор км квадратӣ бо иқлими ноҳамвор ва субтропикӣ тафаккури мардумро ба навоварию созандагӣ ва бунёдкорӣ маҷбур намуд.

3. Баҳамоии динҳои буддой, синтой ва насоро омезиши арзишҳои динӣ ва муносибати озод нисбат ба онҳо дар тафаккури мардум ба инкишофи маънавӣ ва фарҳангӣ ва озодии афкори онҳо мусоидат намуда, дин ва арзишҳои диниро дар хизмати миллати ҷопон қарор додааст.

4. Интизом ва тартибот болотар аз ҳама. Интизом ва тартибот адл, инсоф ва баробарию тобеи худ гардонида, дар заминаи таҳияи низом манфиати умум ва афродро дар мизони дуруст қолабрезӣ кардаанд. Адл, инсоф ва баробарию озодӣ аз низому тартиб тавлид шудаанд.

5. Тарбия, ахлоқ ва махсусияти фарҳангӣ дар ҳама зи-наҳо ҳифз гардида, дар қабули ҳама дастовардҳои ғарбӣ махсусияти миллӣ ҳифз карда мешавад.

6. Хатти иероглифӣ ҳамчун заминаи инкишофи тафаккури тасвирӣ ва рамзӣ. Ҳарфҳо дар як вақт ифодагари воқеияти ҳаёт буда (мисол дарахт мисли дарахт ва решаҳои он, се дарахт ифодагари ҷангал, оби дарё шакли мавҷ ва хатти ростии паҳлӯи он маҳкам ва ғ.), ба насли наврас натавонад чун воқеаҳои ҳаёти хат ва гирифтани дониши назарӣ, инчунин манбаи ташаккули тафаккури рамзӣ хизмат намуда, дар баробари инкишофи тафаккур саводи воқеӣ ва шинохти айнии оламро таъмин менамояд. Ин бениҳоят таъсири бузург ба тафаккури насли наврас дошта, як омил созандагии тафаккури инсон мебошад. Чунин шакли хат дар Мисри қадим, Мисре, ки тамаддуни оламгир дар аҳди қадим дошт, мавҷуд

будааст. Зеро мактаббачаи ҷавони ҷопонӣ бо навиштани дарахт акси хурди дарахтро, бо навиштани се дарахт ҷангалро ҷун анбӯх дарк намуда, аз дониши абстрактӣ ба дониши тасвирӣ гузашта, ба ҷамъ ва таҳлили дониш машғул мешавад. Дар ҳолатҳои ҷудогона аз дониши тасвирӣ ба дониши мантиқӣ ва ҳулосабарориҳо гузашта, анбӯҳи занҳоро ҷун мавқеи ҷадал ва бозору пургапӣ шарҳ медиҳанд, ки ин дониши нави тафаккури ҷавонон аст. Ҳамин тавр хат воситаи тақмили тафаккур мебошад.

7. Ва ниҳоят ҷопониҳо илми ғарбӣ, дастоварди ҳуқуқ ва технологияи ғарбиро барои тақмили арзишҳои миллӣ истифода намуданд. Ба саволи мо, ки ҷопониҳо чӣ тавр маданияти ғарбиро бо шарқӣ пайваست карданд профессор Иҷчи-хашӣ шӯхиомезона гуфт: «Агар дар қадим хӯрокҳои миллиро ҷопониҳо аз моҳӣ танҳо дар соҳилҳо истеъмол мекарданд, акнун тавассути техникаи ғарбии яхдон ин хӯрокҳои миллӣ дар тамоми манотиқи кишвар якзайл истифода мешавад. Зеро дигар хатари аз гармии тропикӣ дар Ҷопони миёна ва ҷанубӣ вайроншавии моҳӣ вучуд надорад.» Маълум буд, ки дар ин шӯҳи манфиатҳои миллати ҷопон ва фалсафаи одӣ ва олии зиндагии ин миллат нуҳуфта шудааст.

2. Миллат ва давлати миллӣ

Масоили миллӣ ҳамчун унсuri муҳими идораи давлати муосир дар асарҳои мутафаккирони шинохтаи илми ғарбӣ А. Ҷ. Тойнби,¹ Л.Фоллерс,² С. Хантингтон,³ Ф. Фукуяма⁴ ва дигарон дар зинаҳои ниҳии шаклгирии давлатҳои навин шарҳ ва баёни худро ёфтааст. Қобили қайд аст, ки ғояи худшиносии миллӣ, эътирофи ҳаққи худмуайянкунии миллатҳо, миллат ҷун унсuri муҳими бунёди давлатҳо дар ҳар як давраи замон ҷун проблемаҳои муҳим, муносибат ва муоширати хоссаро нисбат ба худ талаб намудаанд. Агар ба таъри-

¹ Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. Сборник/Пер. с англ. 2-изд.-М.: Айрис – прес., М.2003.-592с.

² Fallers L. The Antropology of the Nation –State. Chicago. 1968.

³ Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности/ С. Хантингтон; Пер. с англ. А.Башкирова.-М. –М.: ООО «Издательство» АСТ. 2004.-635с.

⁴ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. –М., 2005. 588с.

хи давлатҳои типи нав ба замони эҳё ва нахустин инкилобҳои буржуазии Англия, Фаронса ва дигар давлатҳои аврупоӣ назар андозем, он гоҳ ба осонӣ эҳсос менамоем, ки миллат унсури муҳимми муттаҳидӣ, ваҳдат ва бунёди ин давлатҳо будааст. Роҷеъ ба ин масъала маорифпарварони фаронсавию файласуфони замони Эҳё низ бисёр навиштаанд. Чун роҷеъ ба онҳо маълумот бениҳоят зиёд буда, дастовардҳои онҳо низ мунтазам дар илм истифода мешаванд, мо диққати асосиро ба паҳлӯҳои дигари аз назар дурмонда хоҳем дӯхт, ки омӯзиши онҳо дар шинохт ва дарки миллат ҳамчун унсури муҳимми давлатҳои замони нав аз аҳамият ӯрӣ нестанд.

Сари масъалаи миллат изҳори назар намуда, муайян кардани мафҳуми он ва биниши мо нисбат ба он шарт ва зарур аст, зеро ин ибтидои омӯзиш буда, калиди нахустини дахлези иморати муаммои мавриди таҳлил қароргирифта махсуб мешавад. Маълум аст, ки дар мафҳум ва фаҳмиши миллат дар илми ҷомеашиносии мо таърихан ду ва ҷанд-хӯрагӣ ворид шудааст, ки асари он дар тафаккур ва андешаи миллии мо инъикоси худро ёфтааст. Яке андешаи собиқ даврони шӯравӣ ва дигар биниши ғарбӣ ва таърихан ташаккулфтаи ғарбӣ, ки роҷеъ ба онҳо каме баъдтар аз биниш ва таҳлили назари олимон ва ҷомеашиносон ба тартиб сӯҳбат хоҳем кард.

Агарчи қонунгузори Тоҷикистон бо ворид шудан ба фазои ҳуқуқии байналмилалӣ тибқи Конститутсияи ҚТ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» расман фаҳмиши ғарбии миллатро дар воқеияти зиндагии мо васеътар тарҳрезӣ намуд,¹ вале ханӯз дар андешаи мо шинохти мафҳуми миллат чун ҳодисаи замони сотсиализм баррасӣ мегардад. Таҳлили ҷаҳони андешаи қисмати аҳли равшанфикри Тоҷикистони муосир, ки дар маҷаллаю рӯзномаҳою ҳафтаномаҳо доир ба ин масъала

¹ Лекин ин маънои онро надорад, ки қонунгузори собиқ даврони шӯравӣ чунин табиати ҳуқуқиро надошт. Он замон чунин фаҳмиши васеи миллият дар қонунгузорӣ буд, зеро шахрвандии ягона асоси ягонагии сиёсии атёби давлатро муаррифӣ мекард, вале фазои таълими дарси ҷомеашиносии ва инкишофи идеологӣ пайваста зери миллат, ҳамон фаҳмиши иттиҳоди забонӣ, хунӣ, фарҳангӣ ва ҳодисаи тавлидшудаи ҷаҳони капиталистиро медид.

чош мегардад, гувоҳи он аст, ки пешравӣ ва тағйирпазирӣ аз дунболи раванди қонунгузорӣ ва касби таҷрибаи давлатҳои мутамаддин дар ин самт бо душворӣ ҳам бошад, зина ба зина рух дода истодаанд.

Фазои андешаи сиёсӣ ва ҳуқуқии Тоҷикистон ба назари мо аз даврони истиқлолият то имрӯз зери пардаҳои ғафси идеологӣ се даврони ташаккул ва типӣ тағйирёбандаи тафаккурро нисбат ба масъалаи баррасишаванда паси сар намуда истодааст. Новобаста аз он ки дар қишрҳои ҷомеа ҳамзамон типҳои дигари тафаккур ва андеша нисбат ба ин масъала мавҷуд буданд, вале мавқеи нисбатан устуворро дар он чунин самтҳо ва моделҳо бар дӯш доштанд:

1. Дар таъи солҳои аввали истиқлолият солҳои 1990-1993 ду модел - а) Тоҷикистон-сарзамини мусулмонон бо модели шинохти миллат чун иттиҳоди мӯъминин ё уммат ал-исломӣ ва б) Тоҷикистон-сарзамини миллати тоҷик ва дигар бародарони ҳамзист бо модел ва биниши коммунистии миллат (Ниг. ба матбуоти солҳои 1990-1993).

2. Солҳои 1994 - 1999 зина ба зина муттаҳидшавии андеша дар атрофи Тоҷикистон-сарзамини миллати тоҷик ва тоҷикистониён, аз ду ҷониб - аз ҷониби муҳолифин ва ҳукуматдорон ба назар мерасад. Ҳарчанд ки қашшҳои байнӣ ва дохилии онҳо баъзан аз биниш ва фаҳмиши аввалияи худ ҳанӯз дур нашуда буд... тағйири андешаи миллатшиносӣ равшан эҳсос мешуд. Албатта, ин фаҳмиш низ ҳанӯз фаҳмиши миллати муосирро надошт.

3. Таъи солҳои 1999 то соли 2006. Бо эълон шудани инсон ҳамчун арзиши олии дар Конститутсияи кишвар заминаи нави ташаккули фаҳмиши миллати муосир дар раванди қонунгузорӣ тарҳрезӣ шуд. Дар ин замина худшиносии миллии мо зери таъсири омилҳои муҳталиф ташаккул ёфт. Албатта, чунин таъсирҳо ҳам ҷанбаҳои мусбат ва ҳам манфиро ба шинохти мо доро буд. Вале тафаккур ва андешаи миллӣ ҳанӯз ба сатҳи фаҳмиши муосири миллат, ки таҷрибаи давлатҳои пешқадам аз он дунболоғирӣ менамояд, нарасида буд.

Даврони нав тадриҷан тағйирпазирӣ андешаро нисбат ба миллат ногузир дар байни зиёиён вориди илм намуд. Вале чунин фаҳмишҳо ҳанӯз дар доираи соҳаҳои ҷудогонаи илм аз назари тангу биниши мушаххасоти илмӣ садо дода, гӯё ба тағйирёбии мафҳуми миллат қудрат надошт. Мисол, аҳли

илми ҳуқуқшиносӣ пайваста аз принципҳои баробарию инсондӯстӣ ҳарф зада, шаҳрвандро чун субъекти комилҳукуки ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқии Тоҷикистон муаррифӣ намуда, аз баёни мафҳуми ягонаи миллати муосир худдорӣ мекарданд.

Дар остонаи маъракаи интиҳобот интиҳобшавандагон бештар ба ин масъала аз назари манфиати сиёсӣ наздик гардида, мардуми минтақа ва Тоҷикистон гуфта муроҷиат мекарданд, ки ин ҳам нишонаи воқеӣ ва ногузири шинохти миллати навро масъалагузорӣ мекард. Тахмин мерафт, ки муборизаи сиёсӣ бидуни ихтиёр онҳоро ба шинохти нави миллат дар паҳнои ҳуқуқ наздик мекард. Зеро ҳуқуқи овоз додани ҳама шаҳрвандон қатъи назар аз миллату наҷод чун сарчашмаи ҳокимияти намояндагӣ шахсиятҳои сиёсиро ба миллати ягонаи сиёсӣ рӯ ба рӯ мекард. Вале ҳанӯз мо ба шинохти нави миллати муосир нарасида будем. Чунин ба назар мерасид, ки ҳуқуқ аз роҳи худ ва сиёсат аз ҷодаи худ моро ягон-ягон ба сӯи ногузирии шинохти миллати нав ва ташаккули биниши миллати нав тақон меод. Вале дар маҷмӯъ мардум ҳанӯз дар ҳоби ғафлат буда, аз дарки умқи масъала дур буданд.

Аз соли 2006 сар карда масъалаи миллат¹, миллатгарой, худшиносии миллӣ² ҳамчун масъалаи марказии баҳси аҳли зиёи кишвар рӯи кор омада, баҳри таҳияи концепсияи андешаи давлати миллӣ ва ғояи ҳуқуқи миллӣ кӯшишҳо карда

¹ Ниг. Аминов Қ. Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. // Миллат, 4-январӣ соли 2007. №1.; С.Мирзоев, Ба ташаккули элитаи зиёи нӣз дорем. //Миллат, аз 11 январӣ соли 2007. №2.; Абдуллоҳ М. Миллат, миллигарой ва ягонагии ақида. // Миллат, 15 февралӣ соли 2007. №7; Тураҷонзода А. Уламои исломӣ ва арзишҳои миллӣ. //Миллат, 18 январӣ соли 2007. №3. М. Ҳимматзода. Зиндагӣ 12. 11.2006. №41.; М.Шакурӣ, А.Сатторзода, А.Имомов, Пайванди дину хирад.// Тоҷикистон. 29 ноябри соли 2006. №48.; Аслонов Т., Мухторов Ф. ва Сиддиқов Н. Тураҷонзода нобгарой мекунад. // Тоҷикистон, 23 ноябри соли 2006. №47. Убайдуллоев Ф. Дасте аз ғайб ё шуурбохтагон таърихсоз набуданд.// Тоҷикистон, 1 февралӣ соли 2007. №5. №6. Абдуҷаббор Т. Омилҳои ваҳдаткуш ва ваҳдатзо. //Миллат, аз 7 декабри соли 2006, №48.

² Рабизода А. Панҷа заданд, барканданд, бурданд, баҳра бардоштанд. //Миллат, 14 декабри соли 2006, №49. Холиқов А. Ф. Омезиш ва баҳамоии тамаддунҳои ҳуқуқӣ.// Омӯзгор, 17 ноябри соли 2006. №45-46. Абдурахманов В. Права человека защитит институт. // ASIA Plus, 11. 01.2007г.

шуд. Агарчанде мавзӯҳои баҳс мухталиф буданд, вале гирдобии андеша ба сангҳои таҳдоби афкор чун худшиносии миллӣ, миллатгароӣ, арзишҳои миллӣ ва динӣ таъямнамуд. Дар ин самт, фазои озоди васоити ахбори умум дар ҷумҳури дар баробари рӯзномаҳои ҳукумати, ҳафтаномаҳои «Тоҷикистон», «Миллат», «Зиндагӣ», «Фараж» ва «Нигоҳ» хизмати ҳудро пешниҳод карданд. Хизмати Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муколамаи аҳли зиёи кишвар бо намояндагони ҳукумат-«Диалог» низ дар ин маҷро ҷолиб аст. Онҳо масъалаи муҳимияти мавзӯи «миллат»-ро яке аз даъватҳои бузурги замони нав арзёбии намуда, дар қори ташаккули фаҳмиши он ба нафъи ҷомеаи имрӯз қорҳои зиёд анҷом доданд. Конфронси илмӣ «Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар таърихи 18-19 апрели соли 2006 Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки аҳли зиёи кишвар баргузор намуд, қадами нахуст дар ин самт буд¹. Сазовори қайд аст, ки дар тамоми даврони ташаккули ҷаҳони андешаи аҳли зиё дар атрофи масъалаи миллӣ ҳусни таваҷҷӯҳи роҳбарияти Ҳукумат, баҳусус роҳбари давлат Э. Раҳмон ба он мусбат ва сазовори дастгириро таъкидот буд. Эшон бо асарҳои илмӣ² маърузаҳои расмӣ хеш³ ҷавҳари миллат – истиқлолият ва худшиносии миллиро аз масъалаҳои нахустин шинохта буданд.

Андар шинохти мафҳуми вожаи «миллат»

Доир ба мафҳуми вожаи миллат андеша ронда, диққат додан лозим аст, ки аз чанд назар биниши он гуногун аст.

¹ Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ ш. Душанбе, 18-19 апрели соли 2006. – Душанбе 2007. 260с.

² Раҳмон Э. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ. Душанбе: Ирфон, -372с.; Тоҷикон дар оинаи таърих. Китоби 1- ум Душанбе, 1999, 2-ум. Душанбе, 2002 -128с. ва 3-ум. Душанбе, 2006 – 260с.

³ Раҳмон Э. Истиқлолият ҷавҳари асосии зиндагии миллат аст. Суханронӣ ба муносибати Рӯзи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, Душанбе, 8 сентябри соли 2005; Мақола ва маърузаҳои ӯ дар соли бузургдошти Имоми Аъзам, дар симпозиуми байналмилалии «Осори Имом Абӯҳанифа ва аҳамияти он дар гуфтугӯи тамаддунҳо» 5-6 октябри соли 2009 ҳамагӣ саршори ин ғоя ва андешаанд.

Вай истилоҳе нест, ки байни олимони соҳаи мухталиф дар шинохти он умумияти том вучуд дошта бошад. Тафовутҳо чузъӣ ҳам бошанд, ҳастанд.

Фаҳмиши миллат аз назари ислом ба дин иртиботи устувор дорад, зеро ислом дар баробари пайдоишаш ба бунёди халқи араб ҳамчун унсури муҳими миллати исломӣ замина гузошт. Ал-уммат ал - исломия миллати набе буд, ки дар замири таълимоти исломӣ пайдо шуда, дар паҳнои давлати нави хилофат такмил ёфт. Аз ин назар, биниш ва фаҳмиши истилоҳи «миллат» бидуни он, ки дар фаҳмиши имрӯзааш, калимаи сохта, аз бисёр ҷиҳат ғалат ва ҷадид аст, аз назари мутафаккирони исломӣ вай дар шаклгирии шакли ҳамзистии халқҳо ва давлатҳои ҷаҳон таъсири бузург дорад.

Баҳси доманадори аҳли зиёи кишвар дар арҷгузории арзишҳои миллӣ ва динӣ низ бештар печдарпеч ва мубрам аз он аст, ки мо аз ду ҷониб - яке фаҳмиши динӣ исломии «миллат» ва дигаре аз назари фаҳмиши марксистии миллат ба ҳамон як падида баҳогузорӣ менамоем. Ва тааҷҷубовар он аст, ки мо мусолаҳа меҷӯем ва ҳамдигарфаҳмиро талаб менамоем, ҳол он ки мо дар ду қутби имкони созиш надошта қарор дорем. Зеро арзишҳои ин ду ҳодиса аз ин ду назар таъод ва созишнаёбанда аст. Албатта, бидуни мавҷудияти аломати қонуни ягонагии ба ҳам зидҳо. Муҳаққиқ М. Абдуллоҳ дуруст қайд мекунамд, ки аз назари ислом «дин, мазҳаб, миллат ва уммат тақрибан ҳаммаъно мебошанд.»¹ Дикқат диҳед, «тақрибан». Ва ин умумият натиҷаи диққат надодан ба моҳияти сиёсӣ ва иҷтимоии ин истилоҳ аст. Вақтҳои охир мо шоҳиди он шуда истодаем, ки кӯшишҳо дар ин самт вучуд доранд.

Аҷиб он аст, ки зиёиёни исломӣ доир ба масъалаи миллат изҳори назар намуда, нахустин шуда, қолаби волоияти диниро дар андешаи хеш шикаста истодаанд. М. Ҳимматзода фаҳмиши ғарбии миллатро дунболагирӣ намуда навиштааст: «... имрӯз миллат маънои тамоман дигареро касб карда, воҳиди иҷтимоии комилшуда дар ҷомеа гардидааст. Яъне миллат дигар ба маънои қавмӣ ё наҷод маҳдуд намешавад. Бинобар ин вақте миллат гуфта мешавад, мафҳум танҳо

¹ М.Абдуллоҳ Миллат, миллигарой ва ягонагии ақида. // Миллат, 15 февралӣ соли 2007. №7.

точик ё қавму миллати мушаххас нест... дар кишвархое, ки аз қавмияту наҷодҳои гуногун таркиб ёфта, як миллати вохидро ташкил мекунанд ва як қаламрави сиёсӣ доранд, маҳдуд кардани он бо як наҷоду қавмиёт нодуруст аст.»¹ Аммо дар масъалаи умумияти динӣ ва ё тафовути динӣ доштани аъзои миллати ягона ҳанӯз истиҳола намуда, аз баёни андеша худдорӣ кардаанд. Албатта, ин маълум аст. Аммо миллат чун умумияти этникӣ ва иҷтимоӣ ба фаҳмиши ягонааш дар сурате ноил мешавад, ки назар нисбат ба пайдоиш, табиат, манфиат ва инкишофу тағйирпазириаш нуктаҳои умумӣ дошта бошад.

Ба ақидаи донишманди Эрон М. Мутаҳҳарӣ миллат аз назари Қуръон «як маҷмӯъаи илмию фикрӣ ва як равише, ки мардум бояд тибқи он амал кунанд, фаҳмида мешавад. Бинобар ин миллат бо дин як маънӣ дорад...як тафовут миёни калимаи дин ва калимаи миллат ин аст, ки калимаи динро бо худо метавон изофа кард ва масалан гуфт «динуллоҳ», яъне дини Худо ва ҳамчунин ба фарди пайрав низ изофа мешавад. Масалан, гуфта мешавад: «Дини Зайд, дини Амр». Вале калимаи миллат на ба Худо изофа мешавад на ба фарди пайрав, гуфта намешавад, миллати Худо ё миллати Зайд ё миллати Амр, балки ба он раҳбаре ки аз тарафи Худо маъмурии роҳбари мардум бар тариқае ҳосе аст, изофа мешавад, масалан, гуфта мешавад, миллати Иброҳим ё миллати Исо ё миллати Муҳаммад».² Дар чордаҳ ояти Қуръони карим низ истилоҳи миллат ба ҳамин маънӣ омадааст (Бақара, оятҳои 120; 130 ва 135; Оли Имрон, ояти 95; Нисо, ояти 125; Анъом, ояти 161; Аъроф, ояти 88 ва 89; Юсуф, оятҳои 37 ва 38; Иброҳим, ояти 13; Қаҳф ояти 20; Ҳаҷ, ояти 78 ва Сод, ояти 7). Мисол, дар ояти 78 сураи Ҳаҷ омадааст: «миллата абикум Иброҳима» яъне равиши падари шумо Иброҳим.

Ба андешаи Мутаҳҳарӣ тафовути асли байни дин ва миллат он аст, ки ҳангоми баҳо додан ба эътиборе як чиз миллат номида мешавад ва ҳамон чиз ба эътибори дигаре дин номида мешавад. Яъне ҳангоми шинохти асли он диққат ва ё задаи андеша ба яке аз рукнҳои муҳими ин ҳодиса дода меша-

¹ Ҳимматзода М. Зиндагӣ, 12. 11.2006. №41.

² Мутаҳҳарӣ М., «Ҳадамоти мутақобили Ислом ва Эрон». Душанбе 1999. С. 17-18.

вад, ки аз ин назаргоҳ ногузир тафовути номгузориро тавлид менамояд. Албатта, таҳқиқи ҳуди ҳамин тафовути шинохташуда худ гувоҳи он аст, ки байни истилоҳи миллат ва дин ногузир ҷудой ва худшиносии ҳоса дар таърихи ислом пайдо шудааст. Замоне, ки атбоъи миллати исломӣ як воҳиди томи Хилофатро ташкил медоданд гузашт, акнун атбоъи кишварҳо як иттиҳоди саҳт тавъамдоштаи пайравони дину мазоҳиби мухталифанд. Магар мешавад, ки Мисре, ки бештар аз 20% аҳолиаш мусулмон нест, миллаташро миллати исломӣ номид ва ё Исроиле, ки ба ҳамин миқдор аҳолиаш яҳудӣ нест онро миллати яҳудӣ наномид? Дигар ин ки пурсишҳои байналмилалии солҳои 1990 – 1993 дар ҷилу як давлати дунё дар масъалаи муносибат бо дин муайян кардааст, ки диндортарин кишвар байни онҳо Нигерия будааст, ки бештар аз 90% ва Туркияе, ки дар шинохти озода ислом хеле пешқадам аст, ҳамагӣ каме беш аз 70% эътиқодманд ба дин доштааст. Мо ҳамвора ҳарф мезанем, ки миллати тоҷик беш аз 97 %, баъзан 99 % мусулмон аст. Вале дар асл аз мусулмонии мо бо ном то мусулмонии воқеии мо фарсахҳо роҳ аст ва дигар ин ки байни мо кам нестанд пайравони дину оинҳои дигар. Бинобар он шинохти миллати ягона ҳамчун миллати исломӣ номувофиқ омадани манфиати умумии давлат ва дин хоҳад буд. Дар ин паҳно таъя намудан ба истилоҳоти ҳамзистии осоиштаи пайравони диёнати мухталиф дар як ҳудуд ва иттиҳоди сиёсӣ иҷтимоии онҳо аз дигар ҷанба, аҳамияти муҳим пайдо мекунад.

Ба андешаи Мутахҳарӣ таъя намудан ба андешаи миллатгарой ҳамчун унсури наҷодию хунӣ мумкин аст то ҷое барои миллатҳои истиқлолхоҳ асари мусбат ва муфиде дошта бошад, аммо он дар кишварҳои исломӣ боиси тафриқа ва муноқишаҳо гардидааст. Ба андешаи ӯ миллатҳои исломӣ барвақт ин зина ва давраро аз сар гузаронидаанд ва ислом қарнхост, ки ваҳдате бар асоси фикр, ақида ва идеология ба вучуд овардааст. Аммо дар асл мо медонем, ки ҳанӯз аз миллият ва ваҳдати устувори миллати исломӣ дар ҷаҳон ҳарф задан имкон надорад. Зеро воқеият бо ҳама ягонапарастии исломӣ риштаи ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмиро ба мардуми мусулмон дар даст наҷодааст. Дар одитарин ҳолат як тафриқаи ночизи мазҳабию фирқавӣ, як дигаргунии тоату ибодат ва ё як ишорате миллатҳои мусулмонро душмани ҳамдигар гар-

донида, таассуби мазҳабию фирқагароӣ онҳоро чун шиау суннӣ, ваҳҳобию салафӣ, толибону хавориҷ дар муқобили ҳам қарор дода, олами исломиро ба вартаи ҷангу ҷидол гирифта намудааст. Мо ошкор дида истодаем, ки мардуми мусулмони садсолаҳо дар остонаи кишварҳои арабӣ суқунатнамуда ҳамчун мардуми ғайриараб ба сифати шаҳрванд шинохта намешаванд. Вале бо вучуди он мо наметавонем таъсири исломиро дар муттаҳидию истиқлолҳои мардуми мусулмони зери асорати истилогарони аврупоӣ монда нодида гирем. Ба Мутаҳҳарӣ низ нақши исломиро дар муборизоти озодихонаи Алҷазоир, Индонезӣ, кишварҳои исломӣ ва Покистон¹ таъкид медорад. Аммо дар ин биниш низ воқеиятро бояд дарк намуд. Воқеият он нест, ки ислом ба сифати таълимоти олии миллатсозӣ ва ваҳдати миллатбунёдиаш ин нақшо бунёд намуд. Балки воқеият он аст, ки истисморгарон дар дини дигар қарор дошта, дар муқобили мо мардуми мусулмон ҳукмронӣ менамуданд. Ҳисси озодихонӣ мо бо эҳсосоти диндоронамон зери таблиғоти озодихонӣ исломӣ моро дар муқобили душманоне, ки дар дин ба мо бегона буданд, ба по ҳезонд. Аз эҳтимол дур нест, ки пешвоёни инқилобҳои исломӣ исломиро чун воситаи муассири озодихонӣ истифода намуданд. Бояд дар ёд дошт, ки агар истилогарон мусулмон низ мебуданд, чунин инқилобҳо ногузир сар мезад. Пас ҷавҳари муборизаҳо мақсади он на бунёди миллати исломӣ, на зери парчами ислом мубориза бурдан барои орияти миллӣ, балки барои озодӣ ҳамчун восита истифода намудани ислом чун усули бамақсадрасӣ буд.

Ба ҳар ҳол аз динҳои ҷаҳонӣ сар карда, муносибати афрод нисбат ба мансубият ва худшиносӣ аз доираи маҳдудан қавмиятӣ ва забонӣ берун ҷаста, касби универсалиятро соҳиб гашт. Зардуштия, буддоия, яҳудия, насрония ва ислом динҳои универсалие буданд, ки шинохти Ҳақро бидуни мансубияти халқият ва қавмияте масъалагузорӣ намуданд. Гуфтаи мумкин аст, ки дар муқобили динҳои қадима ва худшиносии қавмӣ, ки Худоҳои шахрию халқии Юнону Мисру Рим ва ғ. ҳамчун Худои махсуси халқият ва маҳали муайян баромад мекард, акнун усули Худошиносӣ дар асоси нерӯи неқӣ

¹ Мутаҳҳарӣ М., Хадамоти мутақобили Ислам ва Эрон. Душанбе, 1999. С.13.

ва бадӣ бидуни сарҳади забонӣ ва ҳудудӣ барои ҳамаи инсонҳо яксон дар низоми зардуштӣ амал мекард. А. Тойнби дуруст қайд мекунад, ки «яхудия нахустин дини тарғиботию бузург дар ҳавзаи баҳри Миёназамин буд.»¹ Дар ҳақиқат дар ин ҳавза ин нахустин дини тарғиботие буд, ки мардумро ба сӯи холиқи ягона тарғиб мекард, барои ӯ маҳдудаи қавмӣ ва забонӣ мавҷуд набуд. Ҳангоме ки Исайи II дар ҳудои миллии яҳудон аломатҳои холиқи ягонаи тамоми инсонҳоро кашф кард, сарҳади тарғиби ин дин берун аз қавми яҳуд доман афрохта, сарҳади худшиносиро аз маҳдудаи халқият ва қавмият берун бурд. Бо вучуди ин яҳудия ҳанӯз бо қавмияти яҳудӣ саҳт иртибот дошт. Зеро рондани кунӣшт (синагога) ва диаспораи онҳо аз сарзамини паёмбарон, ки ба ривочи яҳудия равақ бахшидаанд, на ба хогири тарғиби дин, балки ҳамчун ҷамоаи яҳудӣ барои муайян намудани муносибати онҳо бо ҳудои худ таълид шуда буд, вале бо махсусиятҳои дигар ин ҷамоа дар атрофи худ намоёндогони дигар қавмиятҳоро муттаҳид сохт. Дар паҳнои он мобаъд насрония ва ислом қорҳои бузургро анҷом додаанд. Омили ривоч ёфтани насрония ва исломро А. Тойнби дуруст дар он мебинад, ки насрония ва ислом дар муқобили яҳудия дини бисёрмиллатии қавми яҳуд ва ё араб боқӣ намондаанд.

Яъне онҳо аз бузургтарин монеа, ки васлияти динро бо миллат (халқи) соҳибтарғиб доиман нигоҳ медошт²(онҳо дар баробари худопарастӣ яҳудпарастиро низ назаран ва амалан нигоҳ медоштанд) дур гаштаанд. Яҳудия ҳеҷ гоҳ хусусияти худро ҳамчун дини миллии халқияти яҳуд аз даст наод. Қойи тааҷҷуб нест, ки барои онҳо бениҳоят душвор буд, ки Худоро, ки падари аслии онҳо ҳисоб мешуд, падари кулли инсоният муаррифӣ намоёнд. Аз ин хотир дар ниҳоди ин миллат то ҳанӯз рашк ва ҳасуди падари «аслии» худ, ки дигаронро ба фарзандӣ ҳондааст, вучуд дорад. Аз қониби дигар муҳаққиқ Херфорд дуруст қайд мекунад, ки ин падари бузург фарзанди нахустин ва аслии худ - ватани онҳо Исроилро бештар дӯст медорад ва дар он ҳолатҳое, ки ғайри

¹ Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Пер. с англ. В.И. Уколовой и Д. Э. Харитоновой, М. 2003. –С. 190.

² Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Пер. с англ. В.И. Уколовой и Д. Э. Харитоновой, М. 2003. –С. 191.

яхудиён ин муҳаббатро талаб мекарданд, аз яҳудиён ҷавоби колабшудаи «шумо дар ин маросим иштирок намекунед»-ро мегирифтанд.¹ Алабатта тақсим намудани падари худ бо дигарон кори сахл набуд. Чунин вазниниро танҳо ин миллат тавонист то ҳадде бардорад. Миллат ва ё қавмияти дигаре падари худро ба дигарон ба осонӣ намедихад. Бинобар он ҳангоми баҳо додани миллатгароии яҳудия ин нукта бояд дуруст баҳогузори гашта, худшиносию яҳудгаравии онҳо чун ҳаққи табиӣи онҳо ба падари ибтидоии хеш шинохта шавад. Дар муқобили он насрония ва ислом чунин васлият ва пайвастагиро аз лаҳзаи аввал бо Худои ягонаи ҳамаи инсоният устувор намуданд. Яъне онҳо ҳолиқи ягонаро омили тавлиди ҳамаи инсонҳо аз ибтидо шинохтанд. Яъне универсализм дар таълимоти онҳо аз ибтидо вучуд дошт. Баъдтар дар ислом мо мебинем, ки дар муқобили ҷараёнҳои миллатгароии арабии исломӣ ин вазифаи исломро мазҳабҳо иҷро намуда, онҳо дар таъя ба арзишҳои универсалӣ тавонистанд исломро чун дини тамоми мардуми мӯъмин ва ғайриараб ба ҳаёти халқҳои нав ворид намоянд.

Аз ин хотир агар мо сарҳади шинохти халқиятро чун миллат ба давраҳои қадима ворид намоем, ба осонӣ пай мебарем, ки баҳси шинохти миллат бо дин баҳси ғайриилмӣ ва беасос набуда, аз воқеияти худошиносӣ ва диндорӣи мардумони бостон сурат мегирад, ки ҳар як қавму миллат дину ойин ва Худоҳои миллии худро доштааст. Дар зинаи муайян чунин монеаҳои сунӣ ва сохтаро умумияти инсонӣ, арзишҳои иҷтимоӣ ва истеъдодҳои нав вайрон намуда, ба пайдоиши динҳои универсалӣ ва навъи нави шинохти мансубияти инсон замина гузоштаанд.

Дар шинохти умумияти миллат, дин, халқият ва шаҳрвандон бояд як нуктаро дар назар гирифт, ки дар масири таърих чи тавр онҳо шакл гирифтанд ва чанд давра имтиҳони таърихро устувор паси сар намуданд ва кадоме аз онҳо имрӯз барои ҷомеа хизмат карда, истода оянда низ метавонанд ин корро анҷом диҳанд. Аз ин дидгоҳ биниши хунию забонӣ, фарҳангию урфии халқу миллат аз даврони қадим то имрӯз таъсири устувор дорад. Гузашта аз он чунин шаклгирии миллий ҳамчун халқ ва миллати ҷудогона бо

¹ Herferd. The Parisees. P. 157-158.

кашишҳои дохилӣ, манфиатҳои марзӣ, забонӣ, маданӣ ва одатии қавмиятҳо, қарнҳо мардумро ба ҳам дар асосҳои ихтиёрӣ муттаҳид сохтааст, ки онҳо дар аксари мавридҳо аз таърихи динҳои ҷаҳонӣ муддати тӯлонитарро дороанд. Аммо дин таърихи муайян дошта, омилҳои мухталифи зӯрию ақлонӣ ва эътиқодии паҳншавиро медонад. Омилҳои муттаҳидкунандаи он дар масири таърих бо омилҳои дигар омехта шуда хусусияти ивазшавӣ ва тағйирёбиро касб менамоянд. Мисол, дар ҳуди инқилоби исломии Эрон агарчанде ислом воситаи муассири бедории миллии миллати эронӣ бар муқобили вестернизатсияи аҷнабӣ буда, маҳз ислом воситаи муттаҳидии инқилоб гашт, аммо бо гузашти айём дар солҳои дуум ва сеюми бунёди давлати нав дар ҳолати мухолифати ҳадамоти миллий ва исломӣ роҳбари инқилоб бартарӣ ва афзалияти арзишҳои миллиро аз исломӣ таъкид дошт. Дар китоби «Саҳифаи нур» бунёдгузори ҷумҳурии исломии Эрон Оятуллоҳ Хумайнӣ навиштааст: «Ман саҳт эътиқодманд ҳастам ба он нуқта, ки арзиши идора намудани давлат бояд аз тамоми манфиатҳои дигар, ҳатто манфиати динӣ чун намоз, рӯза ва ҳаҷ авлотар дониста шавад. Давлат метавонад тамоми зуҳуротро манъ намояд, агар ин зуҳурот ҷавобгӯии манфиатҳои давлат набошад, ҳатто агар ин манъкарданҳо дар зиддият бо манфиатҳои исломӣ ҳам бошанд. Зеро манфиатҳои ҳокимияти давлатӣ бузургтар аз қонуниятҳои исломӣ ҳастанд»¹. Яъне мақсади инқилоби исломӣ ин ба даст овардани қудрати Эрон буд, қудрате, ки ба арзишҳои миллий ва исломӣ тақия мекард. Ва барои расидан ба ин мақсад ислом чун воситаи асосӣ хизмат намуд. Чун ҳуди арзишҳои исломӣ бо манофеи миллий бархӯрд намуд, манофеи истиқлолият ва миллат арзиши баландтар касб кард. Яъне шинохти миллат ҳамчун вожаи иҷтимоӣ дар давраи муайян бартарии худро масъалагузорӣ кард.

Доир ба ҳалли боз ҳам васеътари ин масъала ба таърихи миллати араб нигаристан сабақомӯз аст.

Умуман дар даврони густариши ислом миллати араб ҳанӯз даврони парокандагии сохтори авлодиро мегузарон-

¹ Иқтибос аз китоби «Саҳифаи Нур» Оятуллоҳ Хумайнӣ. Ниг. Э. Раҳмон. Суҳанронӣ ба муносибати 10 - солагии Конститутсияи ҶТ, аз 5 ноябри соли 2004.

данд, харчанд ки миллатҳои дигар ҳамчун халқиятҳои мустакил шинохта шуда буданд. Аз ин рӯ, ислом ҳамчун таълимот, арзиш ва идеологияи муайян ин қабоили парокандаю авлоди ҷохилро ба муттаҳидӣ даъват кард. Ва чун ш. Макка дар гузаргоҳи роҳҳои таърихӣ ва тичорат қарор дошт ва мардуми бумӣ дар қатори арабҳо боз савдогарону ғуломони халқиятҳои гуногунро фаро мегирифт. Аз ин хотир, яке аз омилҳои, ки даъвати умумӣ ба ислом дар ин минтақа нумӯ ёфт, танҳо ба як наҷод ва ё миллат таъйид нашудани он буд. Албатта, чунин инсоншиносӣ ва рӯоварӣ ба бани одам хоси табиати ислом ва динҳои ҷаҳонӣ буд. Яъне ислом дар асл на миллати наҷодӣ ва ё хуниро, балки миллати оинӣ ва диниро шинохта, эҳтиром ва тақвият додааст. Вале исломи воқеӣ бо вучуди ҳама сохтакориҳо ҳанӯз дар доираи шинохти миллати наҷодӣ, забонӣ ва хунӣ қарор дорад. Мисоли равшани он муносибати бародарони араб дар масъалаи шахрвандии мардуми ғайриараб шуда метавонад. Миллатгароӣ муосирӣ исломӣ намехоҳанд фаҳманд, ки исломро ба ин зинаи инкишоф на танҳо онҳо, балки кулли мардуми мусулмон овардааст. Мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дуруст қайд карданд, ки исломро бо ин шаъну эътибораш бидуни хизмати намоёндагони миллати тоҷик дарк намудан номумкин аст. Агар 65 то 70% мусулмонони ҷаҳон пайрави мазҳаби Имоми Аъзам бошанд, пас исломшиносии ҳамин қадар мусулмон тавассути роҳи пешгирифтаи фарзанди миллати тоҷик аст, ки дар он санъати болои ҳаётшиносӣ, маърифатнокӣ ва фарҳанги зиндагии миллат инъикос ёфтааст.

Ғалабаи таърихӣ ислом низ дар ибтидо ба ҳамин андешаи миллати ягона марбут аст. Мавқеи ҷойгиршавии макони тавлиди ислом ба ин чиз мусоидат намуда, заминаи инкишофи дини мубини ислом гардид. Дар натиҷа дини нави бинои давлати навро бо миллат ва ё халқияти нави гузошт. Чун арабҳо ҳанӯз ба зинаи ташаккули халқият нарасида буданд, онҳоро ба миллати нави идеологияи нави муттаҳид намуд. Ва миллат чун нави ваҳдати идеологӣ ва ҷаҳонбинии нави динӣ амал мекард. Аз ин рӯ, чун дар байни зиёиён ва донишмандони он замон роҷеъ ба насабшиносии эшон ва муайян кардани баромади хунӣ сухан мерафт, паёмбари ислом таъкид ба ҳамкешии ақидатӣ ва ҳамфикрӣ намуда мефаҳмонданд, ки миллати исломӣ дар асоси ақидаи якхелаи

инсонҳо бунёд шудааст. Албатта, он замон дигар намуди миллатшиносӣ ва диншиносӣ наметавонист барои мардуми исломӣ чунин хизматеро намояд. Дар баробари ин ҳама арзиши инсонгароии исломӣ ҳамчун навъи миллатшиносӣ ба ташкили устувори иттиҳод замина мегузошт.

Муртазо Мутаҳҳарӣ низ ба ҳамин маънӣ ҳадисеро аз Салмони Форс овардааст: Чун рӯзе саҳобаҳо оид ба аслу насаби худ ҳарф мезаданд, бо ин суол ба Салмон мурочиат карданд ва ӯ худро бо исми Салмон ва фарзанди яке аз бандагони ҳақ муаррифӣ намуда, тавассути ислом ба шинохти нави дунё расиданашро изҳор менамояд. Ва чун паёмбари ислом меоянд ва ин ҳодисаро мешунаванд, мегӯянд: «Эй гурӯҳи Қурайш, хун яъне чӣ? Наҷод яъне чӣ? Насаби ифтихоромези ҳар кас дини ӯст. Мардонагии ҳар кас иборат аст аз хулқу хӯй ва шахсияту хислати ӯ, аслу решаи ҳар кас иборат аст аз ақлу фаҳм ва идроки ӯ, чӣ решаву аслу наҷоде болотар аз ақл?!»¹. Эҳтимол меравад, ки паёмбари ислом то чунин намуди бологузориҳои ақл ва ваҳдат муттаҳидии ҷомеаи исломиро нигоҳ дошта раҳнаи миллатгарой ва насабпарастиро маҳдуд кардаанд. Аммо инро набояд чун далеле қабул кард, ки таърих ва наҷодро омӯхтан нашояд. Баръакс, омӯхтани таърих ва сабақомӯзӣ аз он дар бештари дигар ҳадисҳо ёдрас шудааст. Ин ҷо маҳз ҳамин таассуби наҷодӣ ва ҳуқуқи мусовӣ доштани миллатҳои дигар ба ислом ҳамчун ҷаҳонбинию арзиш ва дин таъкид мешуд, ки дар як вақт ҳамон ваҳдат ва устувориҳои таркибиро дар пояи баланди инсоншиносӣ тарҳрезӣ мекард.

Бо назардошти гуфтаҳои боло миллатшиносии исломӣ ҳамчун шинохти одамони пайрави як андешаи нек ва порсо, як равиши некону парҳезгорон аз назари идеологӣ нисбат ба шинохти миллат ҳамчун падидаи иҷтимоӣ табиатан хайрхохонатару одилтар аст. Аммо ин шинохт ба фаслбандии илмӣ ҷавоб надода, тоқати беадолатиҳои таърихӣ манфиатдудҳои зиндагиро ба дӯш надорад. Дар ин давраҳо чунин бори амонати ваҳдати инсониро унсурҳои муваққатӣ даврагӣ – миллат чун падидаи иҷтимоӣ бар дӯш дорад. Аз ин назар аст, ки аксари вақтҳо миллат чун падидаи андешавӣ ва ақидагӣ чун восита ва ё идеологӣ боқӣ мемонаду амалия ва

¹ Мутаҳҳарӣ М. Хадамоти мутақобили ислом ва Ирон. Душанбе, 1999. –С. 34.

таърих бо роҳи худ ҳаракат мекунад. Имрӯз, низ кулли давлатҳои ҷаҳон дар асоси шинохт ва эътирофи миллатҳои ҷудоғонаи иҷтимоӣ ба бунёди давлатҳои миллӣ даст задаанд. Чӣ давлатҳои арабию чӣ аврупоӣ ҳама. Вале яқин аст, ки инсоният ба шинохти ягонаи миллати инсонӣ ҳамчун инсонҳои пайрави як равиши неку порсо тадричан ҳаракат хоҳад кард. Шарт он нест, ки вай исломию ё ғайри он бошад. Шарт он аст, ки шинохти табиати ягонаи инсон ва инсонгароӣ дар ҷаҳон таъйид шавад. Аз ин дидгоҳ вожаи миллат ҳамчун падидаи иҷтимоӣ чун бародарони кӯчаки ин навъи ҳамзистӣ «оила», «авлод», «қabila» ва «халқият» чӣ нақшро хоҳад бозид? Аввал ин ки миллат аз назари иҷтимоӣ дар ҳақиқат чун шаклҳои дигари ҳамзистӣ умумиятҳои зиёдро бо онҳо дорост. Махсусияти баромади хунӣ, умумияти фарҳангӣ, ягонагии забонӣ ва одату анъанаҳо дар маҷмӯъ онҳоро ба ҳам таъъам мегардонад. Аммо барои мо муҳим шинохти ин умумиятҳо нест. Муҳим он аст, ки то кадом дараҷа ин умумиятҳо ба буду боши ин падида таъсир дорад. Ва то кадом дараҷа ояндаи ин падидаи миллат ба дигар унсурҳои ҳамзистии иҷтимоӣ вобастагӣ дорад. Мисол, агар дар масири таърих шаклҳои дигари ҳамзистӣ мавқеи худро аз даст додаанд. Ҳатто оилаҳои ғайрииктисодӣ ба иктисодӣ, авлод ба қabila тадричан мавқеъ ва мақоми худро дар раванди таърихӣ ба дигар шаклҳои ҳамзистӣ воғузур кардаанд. Оё чунин тақдир ба истилоҳи миллат ҳамчун падидаи иҷтимоӣ таъсир дорад ё не? Бубинед, ки оила, авлод ва қabila дар масири таърих пас аз иҷрои функцияҳои муайяни таърихӣ мавқеи худро аз даст додаанд. Оё миллат аз назари иҷтимоӣ низ ба осонӣ мавқеи худро аз даст меода бошад ё не? Ба андешаи мо ҷавоб ба ин савол вобастагӣ дорад аз тақдир шаклҳои нави иттифоқии давлатдорӣ кишварҳои аврупоӣ дар 30-50 соли оянда. Зеро агар қиёс бо дигар шаклҳои ҳамзистӣ дар 200-300 соли оянда тадричан ноғузирии фуруравии нақши миллатро дар масири давлатдорӣ масъалагузорӣ намояд ҳам, истодагари миллат ҳамчун унсури иҷтимоӣ дар 200-300 соли гузашта дар шароитҳои вазнини таърихӣ ва миллатгароии ниҳой баръакс қонунияти таърихӣ эҳтимолияти дарозумрии онро тарҳрезӣ менамояд. Иттиҳоди Аврупо бо муттаҳидкунии миллатҳои аврупоӣ гарчанде ба умумияти инсонҳо ва шахрвандии ягона афзалиятҳо биёрад

хам, қонуниятҳои истиқлолиятҳои кишварҳо тадричан нақши миллат ва миллатгароиро чун идеологияи сиёсӣ устувор намуда истодааст. Аз ҷониби дигар биниш ва фаҳмишҳои васеӣ дигар донишмандони соҳавӣ мавқеи миллатро чун падидаи забонӣ, фарҳангӣ ва наҷодӣ маҳдуд мекунад.

Ба андешаи Мутаҳҳарӣ калимаи миллат дар забони имрӯзаи форсӣ ғалат ба маънии иҷтимоӣ истифода мешавад. Мо имрӯз ба ҷойи мардуми Олмону Инглистону Фаронса миллати Олмон, Инглистон ва Фаронсаро истифода мебарем, ки ғалат аст¹. Назари Мутаҳҳарӣ бар он аст, ки ин истилоҳ аз пайравони миллати Иброҳим, пайравони миллати Муҳаммад ва дигар паёмбарон бо ихтисори пайрав ба миллати мансуби паёмбар ва аз он ба миллати мансуби давлат табдил ёфтаанд. Мисол, миллати Муҳаммад, Исо ва ғ. ба миллати Эрон, Фаронса ва ғ. Албатта, душвор аст, ки чунин қонуниятро эътироф кард. Зеро дар байни гузариш аз мансубияти паёмбарӣ ба мансубияти давлатӣ аз назари мантиқ ночаспон аст. Шояд бо нуфуз гирифтани давлат ва қудратҳои сиёсӣ мансубияти шахс ба давлат таъйид шуда бошад. Дар чунин сурат шахрвандӣ ва мардум мавқеи асосиро ишғол мекунад. Аммо бо назардошти миллати тағҷой, ки ҳаққи бештари бунёди давлатро касб мекард, нақш ва нуфузи миллат афзун мегардад. Ба ин омил шуда метавонад ҳаққи худмуайянқунӣ миллатҳо. Дигар ин ки миллат ҳамчун падидаи иҷтимоӣ, забонӣ, фарҳангӣ ва анъанавӣ дар масири таърихи сесаҷсолаи инсоният нақши бориз дорад ва дар илми ҷомеашиносӣ низ хуб қабул шудааст. Худи Мутаҳҳарӣ бо вучуди муҳолифати илмӣ ин истилоҳро чун падидаи иҷтимоӣ ногузир қабул кардааст. Аммо дар мисоли тафовути вожаи миллат ва мардум ӯ вожаи миллатро чун истилоҳи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ муаррифӣ намудааст. Аммо аз назари мо ҳуқуқшиносон миллат бештар ҷанбаи иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дошта, истилоҳи мардум ва халқ ҷанбаи ҳуқуқӣ мегирад. Зеро миллат агар аз назари ҳуқуқӣ байналмилалӣ ҳаққи бунёди давлати мустақилро касб намояд ҳам, дар муносибатҳои дохилӣ ва байналмилалӣ тибқи қавонини ба расмият шинохташуда побанди манфиати мардуми минтақа ва кишвар мегардад. Давлат наметавонад қонунро ба хоҳири миллат ва халқияти

¹ Мутаҳҳарӣ М. Хадамоти мутақобили ислом ва Ирон. Душанбе, 1999. –с.18.

муайян қабул намояд, балки ба хотири халқи кишвар ва мардumi давлат қабул менамояд. Дигар ин ки дар ҳеҷ давлате як миллати воҳиде арзи ҳастӣ надорад, ҳама давлатҳо аз намояндагони миллатҳои мухталиф иборат ҳастанд. Баъзеи дигарашон ҳатто аз миллатҳои сохта. Аммо дар ҳар кишваре халқ ва шаҳрвандонанд, ки онҳо ҳақҳои сиёсӣ ва ҳуқуқиро доранд ва давлат нисбат ба онҳо масъул аст. Аз ин назар шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамчун халқи Тоҷикистон ҳаммаъно буда, нақши онҳо дар идораи кишвар асосӣ ва устувор аст. Ин дар ҳолатест, ки миллатро мо чун падидаи фарҳангӣ, наҷодӣ ва забонӣ мешиносем. Аммо дар илми миллатшиносии ғарбӣ миллатро чун иттиҳод ва ваҳдати мардумони кишвар тарҳрезӣ менамоянд. Ин шинохти миллати нави аз назари иқтисодӣ ба ҳам тавъам аст, ки он низ метавонад чун воҳиди ҳуқуқӣ амал намояд. Аммо чунин шинохти миллат бо вучуди дастовардҳо доштани мушкилиҳои назаррасро дар қори муаррифии миллати давлатҳои рӯ ба инкишоф доро аст. Мисол, дар кишвари мо ҳангоми баёни миллати тоҷик, агар ўзбеку қазоқу қирғизу дигаронро намояндаи миллати тоҷик арза дорем, онҳо ба умқи масъала сарфаҳм нарафта, моро хурдагирӣ менамоянд. Айнан чунин ҳолатро метавон нисбат ба тоҷикони ўзбекшудаи Самарқанду Бухоро баррасӣ кард. Мо ба чунин миллатсозии бародарон эрод мегирем. Яъне бо вучуди сукувати якҷояи садсолаҳо ва омезишбёии анъанаҳо, забон, фарҳанг ва оини зиндагии маҳдудаи оилавӣ ва авлодӣ моро намеғузорад, ки аз тангнои миллатгарои маҳдуд берун биафтем. Аммо дар масъалаи Аврупо ин наздикшавии шаҳрвандон тавассути иқтисодиёт беҳтар муаррифӣ мегардад. Ва таҳаммулгарои онҳо низ бештар мушоҳида мешавад.

Марксизм ва миллат

Марксизм бо вучуди таълимоти оқшудаи ғазои илмии Аврупо будани дар шинохти паҳлӯҳои мухталифи миллат ҳамчун падидаи муҳими замони нав қобили тавачҷуҳ аст. К.Маркс, Ф.Энгелс ва В. И. Ленин аз дигар қутби илм ба масъалаи миллат назар меандӯхтанд.

В.И. Ленин ҳанўз 15 декабри соли 1913 дар мақолаи «Роҷеъ ба программаи миллии РСДРП» доир ба масъалаи милли

изхори назар карда буд. Ў чун дигар марксистон баробар-хукуки миллатҳоро аз назари умум эътироф намуда, лекин масъалабардории «худмухторихи миллӣ маданӣ»-и буржуазиро чун идеяи ғаразнокӣ буржуазӣ арза дошт. Ба ақидаи ӯ чунин ҷудокунии нуктаҳои мухтори миллӣ дар муассисаҳои таълимӣ зидди таълимоти интернатионалистӣ буда, чун микробҳои оппортунистҳои Аврупои Ғарбӣ дар заминҳои ҷанғалии мо тухми эпидемияро паҳн менамоянд. Вале дар ҳамон ҷо В.И. Ленин як нуктаро қайд менамояд: «Агар марксистон ба демократия ва пролетариат хиёнат накунад, онҳо ҳуқуқи миллатҳоро ба худмуайянкунӣ бояд нигоҳ доранд (парагр. 9 Програмаи РСДРП)»¹. Дар ин биниш як нуктаи муҳими демократия дар масъалаи худмуайянкунӣ баён мегардад. Ҳуқуқ ба худмуайянкунии миллатҳои дар тобеияти як давлати бузурги федеративӣ буда, набояд тавассути ҳокимияти марказии ин давлатҳо ҳал гардад. Чи тавре ки соли 1905 Норвегия аз Шветсия ҷудо шуд, ин масъаларо ҳуди Норвегия (ки ду маротиба аз Шветсия хурдтар аст), ҳал кард. Агар мо ин масъаларо ба ихтиёри маҷлиси умумӣ партоем, дар ин сурат демократия ба истисмори миллӣ ва ҷанговарона мувофиқат менамояд.² Масъалаи миллӣ ва худмуайянкунии миллатҳо баъдан дар таълимоти марксистони баъдӣ аз ҷанбаҳои мухталиф таҳлил гаштааст. Таҷрибаи замони шӯравӣ пайваста кӯшиши онро мекард, ки ҳаққи халқу миллатҳои дар ҳайати иттиҳод буда, ҳамеша дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта шавад. Дар аксари ҳолатҳо дар интиҳоботҳо вобаста ба ҳудуд ва аҳоли намоёндагони халқу миллатҳои мухталиф соҳиби мақоми намоёндагӣ ва мансабҳои мухталифи давлатӣ мегардиданд. Моддаи 72 Конститутсияи шӯравӣ ва моддаҳои дахлдори конститутсияҳои ҷумҳуриҳои бародар ҳуқуқи худмуайянкунии халқҳои шӯравиро пешбинӣ карда буд, аммо механизми амалӣ шудани ин меъёр вучуд надошт. Барои бартаричӯии миллӣ ва андешаҳои миллӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шуда буд. Сиёсати давлатӣ кӯшиши онро мекард, ки ҳисси миллатгароӣ ва миллатдӯстӣ бедор нашавад ва боиси кашмакашиҳои сиёсӣ нагардад. Асарҳои бадеӣ, илмӣ ва адабӣ аз сензураи саҳти давлатӣ ме-

¹ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М. 1961.Т.24,- С. 226.

² Дар ҳамон ҷо.

гузаштанд. Ҳатто китоби «Точикон»-и аллома Бобочон Ғафуров барои он ки бо номи миллат номгузорӣ шуда буд, борҳо аз ҷониби мунаққидони мухталифи сиёсӣ мавриди танқид қарор гирифта буд.

***Вожаи миллат дар қолаби истилоҳоти
ҳуқуқӣ ва мушкилию пешомадҳо***

Аз назари илми ҳуқуқ ва сиёсат Ю. Хабермас дуруст кайд менамояд, ки мафҳумҳои «миллат» ва «халқ» одатан якдигарро иваз менамоянд. Ба ақидаи Ю. Хабермас «ба зами маънии бевоситаи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ мафҳуми «миллат» боз ифодакунандаи умумияти ташаккулёфтааст, ки бо маҳакҳои ягонагии пайдоиш, маданият, таърих ва баъзан умумияти забонӣ асос ёфтааст»¹. Ба ақидаи Ю. Хабермас аъзоёни давлат «миллат»-ро тимсоли кадом як шакли махсуси ҳаёт ташкил медиҳанд. Аз ин назар, мафҳуми «миллат» ду аҳамиятро доро аст – Volnation- миллати то сиёсат (халқ) ва Statsnation (шаҳрвандон), ки ваколатҳои ҳуқуқиро дороанд. Роҳҳои мухталифи фаҳми мавҷудияти мардум дар ҳудуди давлатҳои гуногун бори фаҳмиши мафҳуми миллатро вазнин менамояд ва дар бештари мавридҳо он ба дигар шаклҳои таърихӣ умумияти одамон зиддият ва ё шоиба пайдо мекунад.

Зиёиёни кишвари мо ба ҳаммаъно будани мафҳуми миллат ва шаҳрвандӣ наздик шуда истодаанд. Чунин фаҳмиш аз ҳар ҷиҳат мутобиқи табиати ҳуқуқии кишвар буда, ба бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ мардуми моро наздик мекунад. Бузургтарин дастоварди ин фаҳмиш пардаи ғафс ва монеаи вазнини афкори маҳдудии миллатоволугзорӣ ва бартарии диниро дар бунёди Тоҷикистони озод аз байн мебардорад. Ҳамагӣ аз он вобастагӣ дорад, ки агар чунин шинохт асл бошад ва зерин он фаҳмиш ва мақсадҳои дигаре пинҳон набошад. Ин аз назари умум, вале аз назари таҳлили шинохти воқеии халқу миллатҳо муаммо аст. Аввал он ки бо шинохти ғарбии мафҳуми миллат мо ба сохтакории миллат даст зада, раванди мӯътадили инкишофи халқияту миллатҳоро ба манфиати қудрати

¹ Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства. Ниг.: Нации и национализм. Пер. с англ. М. 2002. С. 365.

сиёсӣ тобеъ менамоем. Сониян, ин роҳ ба замми духӯрагии фаҳмишҳо боз тазоди дигареро дорост. Мо бояд дар шинохти мафҳуми миллати нав истифодаи ибораи **миллати тоҷикистониро** ва ё **миллати тоҷикро** истифода намоем ва ё беҳтараш мардуми **Тоҷикистонро**? Дар сурати истифодаи миллати тоҷик мо ба нафъи миллатҳои дигари сокини Тоҷикистон мерасем. Вале бо истифодаи миллати Тоҷикистон мо воқеан мафҳуми миллати навро бунёд намуда, то ҳадде ба манфиати миллати тоҷик - он қавмияте, ки бо забону наҷоду фарҳанг дар масири таърих аз бунёди ин давлат пуштибонӣ намудааст ва ҳам ба миллатҳои дигар, ки дорои забон, урфу одат ва анъанаҳои миллии хоси худ аст, зарар мерасонем. Албатта, ҷиҳати мусбат ва назарфиреби андешаи сохтани миллати нав ва ё мафҳуми миллати нав дар он зоҳир мегардад, ки мо ба омезиши мафҳуми худшиносии миллии ва ватанпарварӣ гӯё мерасида бошем, вале дар асл як намуди зиёд намудани ҷонибдорон дар майдони сиёсат низ ҳаст. Ин ҷо мо бевичдонии бозии сиёсатро дар муқобили ҳуқуқ эҳсос мекунем. Ин мавзее аст, ки тафаккур аз пахнои маҳдуд ва дарднок мегузарад. Чунин маънидодкунӣ ва сохтани миллати нав талаботи банди 3 моддаи 2, банди 3 м. 6 Конститутсияи ҚТ, қисми 1 м. 1 –и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз соли 1966, қисми 1 м. 1 –и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16 декабри соли 1966 ва дигар санадҳои байналхалқиро, ки Тоҷикистон имзо кардааст, вайрон мекунад. Мо бояд мафҳуми халқи Тоҷикистон ва миллатро аз ҳам он тарзе, ки Конститутсия муқаррар кардааст тафовут гузорем. «Халқи Тоҷикистонро қатъи назар аз миллаташон шаҳрвандони Тоҷикистон ташкил менамоянд» (б.3 м.6 Конститутсия). Аз ин лиҳоз халқи Тоҷикистон, шаҳрвандони Тоҷикистон ва мардуми Тоҷикистон ҳаммаъно буда (охирӣ каме васеътар аз дигарон аст), он аз мафҳуми миллат васеътар аст. Дигар ин ки мо дар зери мафҳуми этнос –миллат муттаҳидкунии маҷбуркуниро ҷой дода наметавонем, зеро миллатшиносии машҳур Л.Гумилев таъкид намудааст: «Муттаҳид намудан ба миллат номумкин аст, зеро мансубиятро ба ин ё он халқият ва миллатро шахс ҳудаш эҳсос мекунад ва он аз ҷониби ат-

рофиён чун ҳодиса ва мансубияти бебаҳс қабул мегардад»¹. Пас бо чунин нияти хайр миллатсозӣ баҳои он оқибатҳои манфиеро, ки аз ин амал моро интизор аст, дода наметавонад. Ё мо ҳоло ба он фаҳмиши нави миллат, ки зиёиёни нав пешниҳод менамоянд, сарфаҳм рафта натавонистаем. Ва ё чунин баён аз воқеияти зиндагии миллат ва халқиятҳо дур буда, шакли сохтаи миллатшиносист. Бузургон дуруст гуфтаанд, ки миллат сохта намешавад, вай ташаккул меёбад ва шинохта мешавад, давлат сохта мешавад. Агар давлат шароити ташаккули миллатро дуруст тарҳрезӣ намояд шояд миллат хуб ташаккул ёбад.

Ҳамзамон мо бояд эътироф намоем, ки зиёданд миллатҳои дузабона ва сезабона ва ё миллатҳои гуногунанд, ки бо як забон низ ҳарф мезананд. Мисол фаронсавӣҳо бо чор забон ҳарф мезананд: фаронсавӣ, келтӣ, баски ва провансалӣ ва ин ба ягонагии халқият ва миллати фаронсавӣҳо таҳдид намекунад, зеро муносибати онҳо байни якдигар таърихан чунин тарҳрезӣ шудааст. Ё перуӣҳо, мексикӣҳо, аргентинагӣҳо бо забони испанӣ ҳарф мезананд, вале онҳо испанӣ нестанд. Аммо дар масъалаи ду ва ё бисёрзабонии як халқият ва ё миллат дар дохили давлат проблема вақте пайдо мешавад, ки агар чунин барандагони забони алоҳида дар хориҷи давлат давлатеро бо забони хеш дошта бошанд. Дар чунин сурат ҳимояи ҳуқуқи халқияти кӯчак масъалаҳои дохилию хориҷиро пеш хоҳад овард. Аммо дар масъалаи давлатҳои ҷаҳони куҳан ё Амрико ин масъала аз давраи гузариш ба замони капитализм ҳалли ҳудро ёфтааст. Зеро онҳо ҳуқуқи миллатҳо ва халқиятҳои кӯчакро ҳанӯз он вақт ба ғайридаанд хеш пурра ҳал кардаанд. Ҳиндуҳо ва мардумони муҳоҷири африқоӣҳо, хитоӣҳо, испанӣҳо таърихан ба миллати нави амрикоӣ бо таъсири маҳдудияти қонунгузорӣ шомил гардидаанд.

Маълум аст, ки миллатҳо асоси пайдоиши давлатҳои навин гардидаанд, ба истисноӣ ҳолатҳои ҷузъӣ. Онҳо нақш ва мавқеи ҳудро дар низомии маҳдудияти давлат нигоҳ медоранд ва дар бештари мавридҳо баҳои давлати онҳо бо номи ҳамин миллатҳои соҳибдавлат вобастагӣ доранд. Пас магар беҳтар он нест, ки пояи иттиҳоди миллати давлатиро ба қонунгузор

¹ Гумилев Л. Этногенез и биосфера земли. М.2004.-С. 43.

вогузор намуда, муттаҳидии онҳоро чун шаҳрванди ягона дар ниҳоди давлат масъалагузорӣ намуда, худшиносии миллию ташаккули фарҳанги миллии тоҷикиро тавассути илм, фарҳанг, фазои озоди маънавӣ тарҳрезӣ намоем? Ин на сохтани миллат, балки пешниҳоди шароити мусоид аст.

Охир аз миллати таҳҷой вазъи сиёсии кишвар, истиқлолият бевосита вобастагӣ дорад. Гузашта аз он, дар чунин шароити тезутунди муборизаи миллатсозии давлатҳои навин, ки миллатҳои таҳҷой ва расмии онҳо мавқеи бағоят устуворро дар низоми идора дошта, таъсири худро ба давлатҳои атроф мерасонанд, чунин озод намудани домани андеша ва фазои маънавии кишвар таъсири худро ба соҳибхитӣ ва мустақилияти кишвар хоҳад расонд. Махсусан, дар шароите, ки вазъияти иқтисодӣ, авзои иҷтимоии мардум дар муқоиса бо дигар давлатҳои абарқудрат паст аст, чунин аз ҳад зиёд доманкушӣ магар ба мо таҳдид намекунад? Аз ин назар магар рафтани аз роҳи шинохти «шаҳрвандӣ ба шинохти миллат» ба гум шудани арзишҳои миллии миллати азияткашидаи тоҷик бурда намерасонад? Он миллате, ки баъд аз Сомониён беш аз ҳазор сол дигарбора мавқеи устуворро дар ҷаҳон касб накарда буд? Миллате, ки баъд аз ғафлати тӯлонӣ акнун ба табobati захмҳои бемории ҳазорсола пардохтааст, боз аз сари нав дар майдони муборизаҳои фарҳангӣ, ахлоқӣ, маънавӣ бо дасти баста дар муқобили миллатҳои соҳибдавлат ба амри тақдир вогузошта мешавад? Чӣ бояд кард? Махлутгардонии падидаи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандиро бо падидаи наҷодӣ, фарҳангӣ ва этникии миллат амалӣ намуд ва ё аз он худдорӣ карда нисбат ба онҳо дар мизони илмҳои муҳталиф арҷгузорӣ намуд? Ин ва дигар саволҳо аз аҳли зиёи кишвар ҷавобро талаб мекунад. Аммо дар ҷавоби ин саволҳо бояд хуб андеша намуд. Бояд умматдӯстӣ, шаҳрвандӯстӣю инсондӯстии мо аз миллатдӯстӣ манша гирад. Магар мо метавонем бародари худро дӯст надошта ҳамсояро дӯст дорем, ҳамсояро дӯст надошта, мардуми ноҳияро дӯст дорем. Сухан дар сари як дӯстии ҷудогона ва ё муҳаббати ҳамдигарфаҳмӣ намеравад? Сухан сари бунёди давлату давлатдорӣ меравад. Маълум аст, ки давлат талаботи наvero ба миён мегузорад, ки он аз доираи манфиати ҳодисае, ки ба хоҳири он давлат худ зоида шуда буд, берун меҷаҳад. Давлат сари омилҳои зояндаи худро ба нестӣ хоҳад дод. Ин қонуни зиндагию инкишоф аст ва ё ши-

каста дарк намудани воқеият? Онро таърих бояд баҳогузорӣ ва исбот намояд. Аммо дар ҳар сурат мо миллате, ки беш аз ҳазор сол, бо умматдӯстии худ давлатро аз даст додаем, дигар ҳаққи маънавии содир намудани ин хатоиро надорем. Ба ҳар ҳол воқеан на ҳафт, балки ҳафтсад бор андеша намуда, пас он обро ба кӯзаи андешаи мардумон бояд рехт.

Миллат ва дин: манфиатҳои мутақобила

Қобили зикри махсус аст, ки тоҷикон дар давоми асрҳои зиёд пайваста дар таҳаввулу инкишофи тамаддун ва фарҳанги исломӣ саҳми бузург гузоштаанд. Шинохти комили таърихи ислом бе омӯзиши ва баҳои муносиб додан ба нақши махсуси тоҷикон аз имкон берун аст. Аз ин ҷиҳат, исломро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ислом ҷудо ҳисобидан хатост.

Эмомалӣ Раҳмон

Ҳамзамон сари масъалаи миллат ва дин изҳори назар намуда, бояд донист, ки муносибати тарафайни онҳо дар мавқеъ ва мавзӯҳои мухталиф вобаста ба манфиат, вақт ва дигар омилҳо ба тарзу роҳҳои гуногун сурат мегирад. Аврупо, ки мо онро сирф бунёдгузори давлатҳои миллӣ мешиносем, ба андешаи С. Хантингтон дар ибтидои асри ҳабдаҳ тавассути мансубияти динӣ ба бунёди давлатҳои миллӣ роҳ кушодааст. Маҳз насрония бунёдгузори миллат ва ҳатто ғояи миллатгарой дар Аврупо буд¹. Давлатҳо худро тавассути эътиқодашон муаррифӣ мекарданд. Онҳо ё давлати протестантӣ ва ё католикӣ буданд. Албатта, онҳо сирф давлати динӣ набуданд, вале эътиқоду имони онҳо дар муносибат бо дин аз ҷониби атрофиён ҷунон баҳогузорӣ мегашт. Ва дар муносибати байни онҳо вобаста аз умумияти тобеияти динӣ ҳамдигарфаҳмию дастгириҳо ба назар мерасид. Ин худ як навъи ҷудошавии ҷаҳони Аврупо ба протестантҳою като-

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 109.

ликҳо буд. Агарчӣ баъдан ин тафовут нақши муҳим дар идо-
раи кишварҳои аврупоӣ набозида бошад ҳам, мавҷудияти ин
унсур ҳамчун омили ҷудошавӣ ва устуворгардии давлатҳои
нахустини замони нав зарурӣ ба таҳқиқ ва омӯзиш дорад.
Инчунин бояд дар назар гирифт, ки дин ва давлат дар ҳам-
бастагӣ инкишоф ёфтаанд. Дин то ҳадде таъсири худро ба
мустақкамгардии параметрҳои сиёсӣ ва идеологии давлат
гузаштааст. Дар сурате, ки давлат ва дин якдигарро пурра
менамоянд, ҷомеа ба инкишоф рӯ оварда, давлат ба муваф-
фақиятҳо ноил гардида, дин ба воситаи муҳими тарбияи
ахлоқӣ ва рӯҳӣ мубаддал гашта, ҳама шаклҳои ҳастии иҷти-
моӣ вазифаҳои таърихӣ худро дуруст истифода менамояд.
Ҳанӯз шахсияти маъруфи сиёсии даврони Сосонӣ Ардашери
I (бобои мову шумо) ба писари худ Шопур насиҳат карда
гуфта буд: «Бидон, ки имон (дин) ва давлатдорӣ чун барода-
ронанд, онҳо бе якдигар буда наметавонанд. Имон асоси
давлатдорист ва давлат муҳофизи имон аст».¹ Ҳаким Фир-
давсии бузург низ дар ҷустуҷӯи адли замони Сосонӣ ин нук-
таро хуб дарк намуда навиштааст:

*Чунон дину давлат ба ҳам андаранд,
Ту зӯйи, ки ду нур зи як гавҳаранд.*

Икдоми Ҷаноби Олӣ Президенти мамлакати мо мӯҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи эътирофи мутақобилаи
арзишҳои миллӣ ва динӣ, бузургдошти 1310-солагии Имоми
Аъзам дар соли 2009, интишор ва дастраси мардум гардони-
дани китоби муқаддаси Қуръон ба забони тоҷикӣ аз силси-
лаи он амалҳои неки аҷдодӣ ва сиёсати дурбинонаи эшон дар
ин роҳ аст. Қатъиян метавон гуфт, ки дар ин роҳ қадамҳои
устуворро сиёсати давлатии мо дар ҷаҳорҷӯбаи қавонини
давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ба пеш гузашта
истодааст. Мо аҳли илмро зарур аст, ки дар пайраҳҳои ин
шоҳроҳ гумроҳ нагардем ва аз хатти марказии он дур наша-
вем. Зеро баъзе аз мо чунон масти озодиҳои истиқлол ва
конститусионӣ мешавем, ки ба ҳар роҳу пайраҳҳои илмӣ
таваассути озодӣ ба мо муаяссар гардида ворид шуда... фар-

¹ Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана в III-V вв. Очерки по исто-
рии культуры. М., «Наука», 1969. С. 70.

сахҳо аз хатти марказӣ ва ниятҳои аслии роҳи пешниҳодгардида дур меравем. Мақсадҳо ва ғаразҳои шахсӣ, нафс ва худнамоиҳои бечо аксари вақт ба дуршавии мо ва гумшавии мо дар ин пайраҳаҳо мусоидат менамоянд... Мо бояд донем, ки дунявият бединӣ набуда, шароити мусоид ва озод фароҳам овардан барои диндорон аст. Дунявият тарғиби якҷониба ва қатъии як мазҳаб ва оин набуда, таҳмили иҷбории як мазҳаб нест. Балки шароити мусоид ва озоди тарғиби арзишҳои динӣ, қонеъ гардонидани талаботи эътиқодии шаҳрвандон ва таъмини озодии вичдон аст. Дунявият танҳо дар доираи эътиқоди динӣ нигоҳ доштани шаҳрвандон набуда, имкони озоди интиҳоб ва инкори дину мазҳаб ва интиҳоби озоди имону вичдон аст. Дунявият хизмати яктарафаи дину мазҳаб, бединону диндорон набуда, шароити озоди зиндагии диндору бедин аст, ки дар он таҳмили иҷбории дину оин манъ буда, тарғиби озоду арзишаманди ҷанбаҳои мусбат ва ҳадафҳои неки динҳо, ғояҳо ва андешаҳо ҷоиз аст, таъмин мегардад.

Дар шароите, ки дину давлат бо мақсади ободии ҷомеа ба ҳам кӯмак менамоянд, воқеан ҷамъият обод мегардад. Вале чун дин даъвии ҳокимият менамояду давлат, ки аз ин ҳаққи табиӣ худ рӯ намегардонад, муноқиша ва бетартибӣ дар ҷомеа боло меравад. Бинобар он дин бояд аз ҳамкориҳои худ сӯйистифода наамояд, балки миссияи таърихӣ худро дар ҷанбаи эътиқод ва ахлоқ иҷро намояд. Агар дар давлатҳои пешин нақши дин баландтар буда, таъсири он ба давлатҳо бештар эҳсос мешуд, акнун дар замони муосир нақши давлат бештар афзудааст. Ин ҳолати муқаррарист. Ин ҳолатро қисмате аз динҳои ҷаҳонӣ дарк намуда, аз рӯи хирад парастории худро ба давлатҳо вогузор намуда, вазифаи худро дар тарбияи ахлоқӣ ва рӯҳӣ пеш бурда истодаанд. Аммо дар қисмате аз давлатҳо динро диндорон ҳанӯз чун воситаи муҳими дастрасии мақсадҳои ғаразнок қарор дода, кӯшиши боло бардоштани таъсири онро ба давлат ва ҷамъият намуда истодаанд. Ин ҳол на танҳо ба амнияти давлат, балки ба шарафу манзалати дини пок ва мубин олудагӣ ё доғ меорад. Онҳое, ки масти ғояҳои қудратнишинӣ мебошанд, талабот, таъинот ва маънии динро, ки ҳама вазифаҳои худро дар атрофи мақсади ягона ободию ваҳдати ҷомеаи инсонӣ, адлу инсоф муттаҳид сохта буд, аз мадди назар дур мондаанд.

Ҳам дин, ҳам давлати иҷтимоӣ ва адолатхоҳ ва ҳам қонуни ҳуқуқӣ як мақсад доранд – ободию хушбахтии аъзои ҷомеа. Дар муносибати тарафайни дину давлат маҳз ба ҳамин мақсад бояд таъя намуд на ба чизи дигар. Муҳим он нест, ки кӣ ба гови ширдеҳ алаф медиҳад, муҳим он аст, ки он алаф дода шавад. Давлат ва дин бояд ба яктарафкашӣ роҳ надиҳанд. Дин ба сиёсат ва майдони идораи давлат дастдарозӣ нанамояд ва давлат ба маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳои динии мардум. Зеро ҳар ду хатар дорад. Табиист, ки касе бо он ҳислате, ки тавлид мешавад кӯшиши пайдо намудани он ҳислатро наменамояд. Агар мо дар кори диндорӣ озодии вичдонро таъмин намуда, ба мардум озодии ақидаро бидиҳем, ҳудро аз хатари исломгароии маҳз ҳифз менамоем. Ҳамзамон агар диндорон аз ҳад зиёд ба сиёсат даст зада, таъиноти динию ҷонии ҳудро фаромӯш намуда, динро чун воситаи ба даст овардани қудрат истифода намоянд, давлат бар он мекушад, ки сифатҳои дигари динро дар кишвар тарҳрезӣ намояд. Ин кор бидуни зӯроварӣ, маҳдудкунӣ ва ҷораҳои дигар имкон надорад.

Дар кори озодии вичдон давлати мо ва исломи мо хуб мешуд, ки аз таҷрибаи амрикоӣҳо сабақ мебардошанд. Зеро онҳо тавонистанд дар заминаи озодии эътиқод ва динҳои мухталиф, баҳусус гуногунандешии бо мақсади умумӣ муттаҳидгардида давлат ва ҷомеаи обод бино намоянд. Хантингтон дуруст қайд менамояд, ки: «Дигарандешии протестантҳои америкоӣ, ки дар аввал дар шакли пуританҳо ва индепидентҳо зохир меёфт, баъдан шакли баптистҳо, методистҳо, пиетистҳо, евангелистҳо, суннатгароён ва ғ. гирифт».¹ Ин нишонаи он аст, ки дигарандешии динӣ ба фазои озоди инкишофи диншиносӣ ва ободии ҷамъият мувофиқат намуд. Чунин махсусиятро мо дар мисоли баҳамоии арзишҳои динӣ дар байни мардуми Ҷопон мебинем. Баҳамоӣ ва омезиши онҳо то он дараҷа оӣ ва беолоиш аст, ки ҷавони япониро тибқи одати насрония крешения (таъмид) мекунанду, тибқи одати буддой ақди никоҳашро мебанданду мутобики дини қадимаашон маросими дафнро ба ҷо меоранд. Яъне онҳо дар диндорӣ на танҳо озоданд, балки хеле пеш рафтаанд. Замони

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 112.

тавлиди мактабҳои ҳуқуқии равияи суннӣ, ки гуногунандешии уламо ба тафсириҳои мухталифи Қуръон ва ҳадисҳо ибтидо гузошт, ислом то андозае аз озодии афкори илмӣ бархурдор гашт, ки натиҷаи он ба давлатҳои арабӣ таъсири мусбат бахшида, онҳоро рӯ ба инкишоф намуд. Яъне озодӣ дар ҳама сурат манбаи инкишофи дониш ва зиндагӣ мегардад.

Озодӣ руқни муҳими ислоҳи камбудӣҳо ва мушкилиҳо

Аз озодӣ тарсидан лозим нест, балки онро тақвият дода, дар партави он худро озод эҳсос намудан шарт ва зарур аст. Бахусус дар муносибати дин ва давлат. Оне, ки аз озодӣ метарсад, ӯ заифии худро эҳсос мекунад, камбудии худро ислоҳ кардан намехоҳад, ҳамроҳи ҷамъият ва давлат инкишоф ёфтани намехоҳад.

Таҷрибаи давлатдорӣ миллии бисёр кишварҳо собит менамояд, ки одатан, аз озодӣ рӯҳониёни саводи кофӣ надошта ва кормандони қудратии аз дин огоҳ набуда баробар метарсанд. Вале, мутаассифона, дар сафи пеши муносибати давлат ва дин дар аксари мавридҳо ҳамин ду гурӯҳ қарор доранд. Аз муносибати онҳо хатар ба дин ва давлат ворид мегардад. Аз ин таҷрибаи талх эҳтиёт намуда, дар баробари онҳоро саводомӯз гардонидан, режими давлати демократӣ ва дунявӣ, ки озодии асл ва адёро мепарастад, бояд ба тағйир ва табдили тафаккури онҳо ба самти таҳаммулгароӣ кӯшиш намояд. Зеро озодӣ дар ҳама навъаш, чӣ озодии суҳан, чӣ озодии вичдон ва чӣ озодии ҳаракат ва озодии интиҳоби маскани зист ҳамагӣ руқноҳои муҳими адолатнокӣ ва инкишофи ҷомеа дар имрӯзу асрҳои мобаъд амал карда, ҳамчун мавҷи бузурги тафаккури инкишофёбанда, табиати созанда ва иҷтимоӣ ба ваҳдат ва инкишоф эҳтиёҷдошта ҳамагуна ҳасу хошок ва ифлосҳои сари роҳи худро бо мурури замон рӯфта мепартояд. Таърихи инсоният бо ҳама гуна паҳно ва дарозияш як саҳифаи хеле кӯчаки васеъгардии озодии инсон дар паҳноӣ арзишҳое чун адл, инсоф, манфиат, ақл, хирад ва амсоли инҳост. Дар байни ҳуқуқ ва озодиҳо дар чунин шароитҳои мураккаб нақши озодии вичдон ва озодии суҳан хеле муҳим аст. Бахусус озодии суҳан ва баёни андеша чун калиди муаммои инкишофи ҷомеаи инсонӣ дар ҷомеаи

демократӣ ва давлати ҳуқуқӣ маҳаки асосии таъмини демократия ва ошкорбаёнӣ буда, ба ҷомеаи шахрвандии аз озодӣ нафасгирифта ҳавои тоза (кислород) фароҳам меорад. Маҳз озодии сухан ва баёни андеша тавассути андеша ва ғояҳои мухталифи афкори ҷомеа дар заминаи гуногунандешии афкор (плюрализм) заминаи воқеии инкишоф ва пешравиӣ ҷомеаро таъмин менамояд. Барои он ки халқи озод дар интиҳоби озоди роҳи ояндаи худ соҳибхитёр бошад, аввал ҳаққе, ки ӯ амалӣ менамояд, худмуайянкунист. Яъне андеша ва сухани ҳешро доир ба соҳибхитёрӣ ва шакли ташкили ҳокимият, шакли идора, режими сиёсӣ ва ғ. баён намудан аст. Аз ин хотир, дар қатори муҳимтарин ҳуқуқҳои башар, паймонҳои байналмилалӣ ҳаққи худмуайянкунии ва соҳибхитёриро додаанд.

Дар баробари ин ҳама, озодии сухан ва баёни андеша тибқи моддаи 19 Эълумияи ҳуқуқи башар, моддаи 19 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ (ПБҲШС) ва моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳимтарин маҳаки давлати демократӣ кафолат дода шудааст. Дар моддаи 19 ПБҲШС чунин аломатҳои озодии сухан таъкид шудааст:

1. Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки бидуни мамониат озодона аз андешаи худ пайравӣ намояд.

2. Ҳар як инсон ба изҳори озодонаи ақидаи(андешаи) худ ҳақ дорад; ин ҳақ озодии ҷустуҷӯ кардан, ба даст овардан ва паҳн намудани ҳама гуна маълумот ва ғояро, сарфи назар аз марзҳои давлатӣ, шифохӣ, хаттӣ, тавассути матбуот ё шаклҳои бадеӣ ва ё дигар усулҳои баён зоҳир менамояд.

Дар моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ озодии сухан ва баёни андеша кафолат дода шудааст. Ба як нукта бояд диққат дод, ки озодии сухан танҳо баёни андеша нест, он аз ҷамъ намудани маълумот, ба даст овардани иттилоот ва паҳн намудани ҳама гуна маълумот ва ғояро фарогир аст. Яъне дар он инсон ҳамчун махлуқи бошуур имкон пайдо менамояд, ки ба ташаккули тафаккур, ғизодиҳии андеша ва таҷдиду тақмили доимии он дастрасӣ дошта бошад. Яъне қабл аз баёни андеша шароитро тақозо дорад, ки дар он андешаи солим тавлид гардад. Танҳо пас аз таҳлили ҳамаҷониба имкони баёни озоди он ба миён меояд. Ва барои он алабатта, шакли зоҳирёбӣ шарт ва зарур аст. Хаттӣ ё даҳонӣ

тавассути васоити ахбори омма, бо пешниҳоди асари таҳлилӣ ва ё офаридани як образи бадеӣ ва ғ. аҳамият надорад... Дар маҷмӯъ ин чараёни ҳимояи озодии сухан ва баёни андеша ба давлати миллӣ шароит фароҳам меорад, ки аз роҳҳои нодурусту ноҳамвор берун рафта, роҳи дурусту муназзамеро, ки дар он ҳеҷ як миллатгароии шовинистӣ, беадолатии динӣ ва мамониатҳои сохта дар инкишофи илм вучуд дошта наметавонад, интиҳоб менамояд. Аз ин дидгоҳ озодии сухан ва баёни андеша дар ҳамбастагии озодии эҷодиёт ва ҳуқуқ ба офаридани асарҳои илмӣ ва бадеӣ (моддаи 40 Конституция) ба шаҳрвандони кишвари мо имкон медиҳад, ки дар бунёди давлати миллии муосир нақши дурусти худро гузоранд. Бахусус маҳдудият ва худдорӣ аз ақида ва ғояҳои, ки аломати хусумат ва бадбинии миллиро дорад, дар риояи ин ҳуқуқ шарт ва зарур аст. Яъне ҳангоми истифодаи истилоҳи давлати миллӣ, ҳуқуқи миллӣ, мо бештар таъя ба ҳувияти худшиносии миллӣ намуда, паҳлӯи тарозуро аз шинохти давлати миллӣ ҳамчун шакли ҳамзистии миллати муттаҳидаи замони муосир ба арзиши мафкуравии (идеологӣ) сиёсӣ, ки дар хизмати давлат қарор дорад, табдил медиҳем. Маҳз дар ҳамин ҳолатҳои нозук ва ҳассос, ки ҷанбаи идеологӣ он баръало эҳсос мешавад, сарҳади озодии сухан бо назардошти манфиати халқҳои дигар бояд ҳифз карда шавад. Чунин созиш дар истилоҳи миллати муосир, ки фарогирандаи халқиятҳои мухталиф аст, ҳалли худро хеле хуб ёфтааст. Ба ин маҷро миллатшиносии динӣ низ дар муросо қарор дорад, ки аз таҷрибаи онҳо сабақ бардоштан амри хайр аст.

Ҳамин тавр, санадҳои байналмилалӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ чунин шаклҳои густурдаи эътирофи ҳуқуқи баёни андешаро пешниҳод намудаанд, ки истифодаи васеи онҳо дар инкишофи ҷомеаи инсонӣ ва интиҳоби роҳи ояндаи давлатҳои миллӣ шарт ва зарур аст. Албатта, ин ҳақ аз лаҳзаи зоҳиршавӣ ва ё ифодаёбиаш маҳдудшаванда буда, сарҳади онро тибқи қисми 2 ва 3 моддаи 19 ПБҲШС, моддаи 14 ва 30 Конституцияи кишвар манфиатҳои умумиҷамъиятӣ, ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандон ва дигар арзишҳои умумидавлатӣ муайян менамояд. Сарҳади онро инчунин ақл, ҳирад ва сатҳи инкишоф андозагирӣ месозад.

Дар ин маҷро гуногунандешӣ, таҳаммулпазирӣ, адлпарастӣ, озодихоҳӣ ва ҳамдигарфаҳмии таҷрибаи кишварҳои

пешрафта метавонад манбаи омӯзиш ва баҳрабардорӣ гардад. Мисол, амрикоӣҳо бо гуногунандешию ақоиди дигарро эътироф намудан, боз махсусияти худро ҳамчун миллати соҳибватан касб карда, онро бо бехтарин аломатҳо ба ҷаҳониён муаррифӣ намуданд. Аз замоне, ки Г. Мьордал амрикоӣҳоро ҳамчун миллати махсусгардида («американское кредо» аз соли 1944) ба илм ворид намуд, то имрӯз ин миллат чандин дастовардҳои наҷибро ҳамчун унсурҳои муҳими пешравӣ ба миллатҳои дигар меомӯзонад, вале аз ҷӣ бошад, ки ба ҷойи омӯзиши таҷрибаи онҳо боз ҳамон нафрати мо боло мегирад. Хусусияти амрикоӣҳоро бузургон ба тарзи мухталиф баён намудаанд, аммо чун ин муайянкунӣ дар партави миллати соҳибдавлат сурат мегирад, бо вучуди мухталифии таҳлили бузургон ин андешаҳо дар атрофи аломатҳои муҳими зоҳирӣ ва ботинии ҳалқияти Амрико муттаҳид мегардад. Ин ягонагӣ симои умумидоштаи миллати амрикоиро бо он аломатҳои муҳим муаррифӣ мекунад. Қадом аст он аломатҳои, ки ин миллатро ба ҷаҳон машҳур сохт? Ба қавли Г. Мьордал: «қадр, қимат ва манзалати ботинии ҳар шахс, баробарии суннати мардумон, ҳуқуқҳои дахлнопазири инсон ба озодӣ, адолат ва имкониятҳои боинсофона...»¹ Ба ақидаи Джеферсон ин «баробарии одамон, дахлнопазирии шахсият, ҳаёт, мубориза барои хушбахтӣ». Ба андешаи Токвил «озодӣ, баробарӣ, озодии матбуот, суди адолатнок, ҷавобгарии қудрат дар назди мардум». Сеймур Мартин панҷ принципи асосии зиндагии миллати Амрико муайян менамояд: «озодӣ, эгалитаризм (баробарии имкон ва алоқаҳо, на натиҷаю шароитҳо), фардият, популизм ва даҳолат нақардани давлат ба қорҳои шахсӣ». Ҷӣ тавр амрикоӣҳо бо ин унсурҳо тавонистанд оламгир шаванд? Ба андешаи Хантингтон ин унсурҳоро миллати навбунёди амрикоӣ дар муддати беш аз 200 соли охир устувор дар худ нигоҳ дошт. Дигар ин ки ин принципҳо асоси муносибати тарафайни инсонҳо байни худ ва бо давлат дар ин муддат гардид. Ва ниҳоят заминаҳои ин ғояи зиндагии амрикоӣҳо ба идеологияи протестантҳо тақя мекард. Таъкидоти таълимоти протестантӣ ба вичдони шахсӣ, ба ҷавобгарии шахсӣ барои сухани ҳақ, аз

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 116.

бисёр чихат дар Амрико ба тавлиди ғояи фардпарастӣ ва эҳтироми ҳуқуқи инсон, эҳтироми озодии андеша ва озодии вичдон мусоидат кард¹. Албатта, усулҳои татбиқи ин ғояҳо барои миллати мо низ аз ҳар чихат ба сурати ба ҳам овардани манфиатҳо шарт ва заруранд.

Ба як парадокси таърихӣ ва шояд то дараҷае аҳамиятдор бояд диққат дод, ки замоне давлатдорӣ қадимаи форс дар партави идеологияе машҳуру оламгир гашт, ки дар он муборизаи некию бадӣ ин дихотомия ва дилемаи фалсафӣ ҷавҳари таълимоти динии онҳоро ташкил меод. Аҳурамаздо ва Аҳриман ду нерӯи мубориз буданд, ки диалектикаи инкишофи олами зардуштиро дар муддати беш аз ҳазор сол нерӯ мебахшид. Дар партави ҳамин мубориза давлатҳои ҷаҳонгири Ҳахоманишӣ, Сосонӣ ва Портҳо тавлид шудаанд. Форсҳои қадим дар заминаи ҳамин идеология ҷаҳонро ба ларза оварда, ҳамчун давлати салтанатӣ ном баровардаанд. Имрӯз низ протестантизми амрикоӣ ба пуррагӣ ба муборизаи неки ва бадӣ, ҳаққу ноҳақ рӯсту дурӯғ така менамояд. Амрикоӣҳо ба андешаи Мюллер ва Хантингтон, аз канадагӣҳо, аврупоӣҳо ва ё японӣҳо дида, бештар эътиқод бар он доранд, ки сарҳади аниқ ва муайяне байни некию бадӣ мавҷуд аст.² Барои онҳо фаҳми он ки некию бадӣ дар ҳолат ва шароитҳои муайян бо тарзҳои мухталиф дарк мешаванд, ғайри имкон аст. Бинобар он, онҳо доимо ба мушкилии бархӯрди назароти мутлақи худ ва табиати ҷамъият гирифтаанд, мегӯяд Хантингтон.

Масъалаи кадрӣ

Тибқи андешаи мутахассисони соҳаи идораи давлатӣ, идораи давлатӣ ҳамеша омили муҳими пешравии ҷомеа буд ва хоҳад монд. Дар ин паҳно диққат додан ва такмили идораи давлатӣ ва истифодаи ақлонии нерӯи инсонӣ шарт ва зарур аст. Ба хусус дар назар гирифтани салоҳияту қудратҳои ҳодимони давлатӣ ва таъмини иштироки ҳамаҷонибаи шаҳр-

¹ Ҳамон ҷо С. 117.

² Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 119.

вандон¹ дар ин самт аҳамияти муҳим дорад. Аз ин хотир, дар масъалаи муносибати дину давлат изҳори назар намуда, бояд як нуктаро баён намоем, ки шахсиятҳое, ки фазои мубодилаи афкори давлат ва динро тарҳрезӣ ва таъмин менамоян, бояд чӣ гуна бошанд? Дар ин паҳно дар ҷустуҷӯи шахсони босалоҳият ва кордон мушкилиҳои зиёде аз дониستاني забони арабӣ то умқи манфиатҳои милли даъватҳо дорад. Қисме мегӯянд, ки оне, ки сиёсати давлатро бо дин пеш мебарад, бояд ҳатман арабдони хуб бошад, қисми дигар мегӯянд, ки бояд вай ҳатман сиёсати давлатиро хуб донад ва манфиати давлатро бевосита ҳифз карда тавонад. Ва сеюмӣ андеша дорад, ки бояд донишманди исломӣ ва шахси дар байни мусулмонон эҳтиромдоштае бошад ва ҳамин тавр, ҳар яке биниши сатҳии худро дорад. Вале ба андешаи мо мавҷуд будани танҳо яке аз ҳамин асосҳо барои мо нокифоя аст, ки кори дину диндорӣ мардумро пеш барем.

Танҳо бо дониستاني забони арабӣ маънии исломро дарк намудан мумкин нест. Албатта арабдонӣ дар кори шинохти ислом яке аз воситаҳои муҳим аст, вале танҳо дар заминаи дониستاني забони арабӣ даъвии дониستاني ислом намудан гумрохист. Исломо на бо забон, балки бо маънӣ, мантиқ, мӯхтавои зиндагӣ ва маърифат бояд шинохт. Мешавад ҳолате, ки шахс забони арабиро хеле хуб медонад, вале дар фаҳмиши маънӣ ва асли талаботи Куръон очиз аст... Ислом аз забон, аз мазҳаб ва ҳатто аз дин болотар арзишҳое чун адл, инсоф, ҳақиқат, одамгарой ва ғ. дорад. Мо бояд ба ин сифатҳои забондонон диққат диҳем. Гузашта аз он воқеияти имрӯз собит сохт, ки исломшиносии мо танҳо дар сурате метавонад бархӯрди манфиатҳои умумии шахрвандонро фаро гирад ва ба ваҳдату ободии ҷомеа хизмат намояд, ки агар он аз сарчашмаи худшиносии милли об хӯрда бошад. Дар акси ҳол вай ба воситаи дур намудани мо аз сарҳади аҷлодӣ ва ободию ваҳдати ҷомеа табдил меёбад.

Ҳамзамон танҳо дониستاني сиёсати давлатӣ ва ҳимояи бевоситаи манфиати давлат дар кори пешбурди муносибати дин бо давлат нокифоя аст. Зеро манфиат ва мақсади дину давлат дар асл як аст – ободию хушбахтии ҷомеа, дар ин му-

¹ Раззоков Б. Идораи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Проблемаҳои ҳуқуқи назария ва амалия). Душанбе 2007. С. 6.

носибат сунъӣ аз қафои онҳое, ки динро танҳо дар тоату ибодат ва сачда овардан ба Хонаи Худо дарк менамоянд, кадам зада, манфиати давлатро берун аз он мондан мумкин нест. Ҳама динҳои ҷаҳонӣ бо мақсади ободии ҷомеаҳо ва хушбахтии мардум тавлид шудаанд. Мақсади давлати иҷтимоӣ ва адолатнок низ ҳамин аст. Аммо динҳо бо роҳҳои мухталиф ба ин самт ҳаракат кардаанд. Мо имрӯз дар бунёди давлати миллии замони нав набояд роҳҳои онҳоро, ки ба талабот ҷавобгӯй нестанд, интиҳоб намоем. Мо бояд мақсадро бубинем, чун имрӯз мақсади мо як аст, дигар ҳоҷати тавлиди муноқишаи дину давлат набояд бошад. Дин бояд ба тарбияи ахлоқӣ ва рӯҳӣ машғул шавад, давлат ба идораю таъмини озодиҳо. Ҳамчунин дар замири муносибати давлат ва дин ҷустуҷӯи манфиати бевоситаи давлат кӯтоҳии назар аст. Аввал ин ки дар манфиати давлати адолатнок манфиати озодии вичдон ва эътиқод мавҷуд аст. Сониян, дар ҳимояи манфиатҷӯӣ бояд донист, ки амалу ҳаракатҳо дар ҳимояи манфиатҳо низ бисёр тағйирёбандаанд. Махсусан, агар манфиатҷӯӣ сирф субъективӣ бошад. Амале, ки имрӯз шахсе ба хоҳири ҳимояи манфиати шахсиаш содир мекунаду низоми баробарӣ, адл ва инсофро вайрон менамояд, ногузир замоне харобкунандаи қудрати он шахс мегардад. Ҳамзамон манфиатҳо дар доираи як амали муайян ва бевосита нухуфта нашудаанд. Айёрон шуморо таъриф мекунанду тавсиф мекунанду ба боло мебардоранд, вале замини зери поятонро ба ҷоҳ табдил медиҳанд. Метарсам... Аз чӣ? Аз оне, ки имрӯз аз номи давлат манфиати бевоситаи давлатро муаррифӣ ва бо ном «ҳифз менамояд»- у бо ин амалаш тадричан ба обрӯ ва манзалати ояндаи давлат раҳна ворид мекунад. Охир муназзамию мукаммалии инкишофи давлат танҳо дар доираи як даврони идорақунӣ вобаста нест. Давлат бояд дар тамоми даврони баъдӣ новобаста аз дигаргуншавии қудрат мавқеи устувор ва муназзамро дар муносибат бо арзишҳо дошта бошад. Давлат дар баробари таҳаммулпазирию озоидипарастии тавонад, ки муддатҳо мардуми шарифи худро дар атрофи арзишҳои умумииinsonӣ муттаҳид созад. Ҳамзамон давлат ба тағйирпазирӣ судманд ва табдили парадигмаҳои кӯҳнашуда ҳамеша бояд қодир бошад. Ҳеҷ як мафкура ва андешаро набояд ба догма табдил диҳад, имкони тағйири ҳар гоӣ ва андешаро вобаста ба вақт ва манфиатҳои умум дар

мадди назар гирад. Низоми қонунгузорӣ бояд дарвозаи инкишофи инсонӣ бошад, ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар ҷаҳорҷӯбаи арзишҳои умумиинсонӣ дар ҳадди зарурӣ нигоҳ дорад. Дар ин маҷро низ сатҳи инкишофи шуури ҷамъиятӣ мадди назар гирифта шавад.

Ва онҳое, ки андеша меронанд, ки бояд ин гуна шахсон донишманди исломӣ ва шахси дар байни исломиён эҳтиромдоштае бошанд, онҳо низ чун гурӯҳи аввал мушкилиҳо доранд. Онҳо аз дариҷаи танги назари шахсӣ танҳо манфиати худро мебинанду халос. Либоси низоми онҳо мазмуни мазҳабӣ ва гурӯҳиро дорад.

Агарчанде мо доир ба шахсияте, ки сиёсати давлату динро муайян мекунад, ҳарф зада бошем ҳам, хонандаи борикбин дарк менамояд, ки аз ин масъалаҳои хеле ҳам одӣ як рукни муҳими сиёсати давлатӣ- сиёсати давлат ва дин муқаррар мегардад.

3. Мушкилиҳои бунёди давлати миллӣ ва руҳҳои асосии он Шуури ҳуқуқии муқаррарӣ ва ҷозибаи шахрвандии ягонаи инсоният

Шуури ҳуқуқии муқаррарие, ки ба арзишҳои ҷаҳонӣ таъяс мекунад, инсонро аз ҷомеаи ягонаи инсонӣ, «шахрванди олам» менамояд. Шақлан дар заминаи ҷунин шуури ҳуқуқӣ таснифи одамон ба маҳдудаҳо ва ҷамоаҳои ҳуқуқии худудӣ, миллӣ, давлатӣ аҳамият надорад. Аммо дар асл ҳар як ҷунин воҳиди иҷтимоии инсонӣ дар заминаи таснифи ҷамоаи ягонаи инсонӣ ташкил меёбад, ҳамин тавр тартиботи ягонаи табиӣ ба тартиботи хусусӣ, мустанкил ва шартии гуногун ва мутобиқан давлатҳо тақсим мешавад. Аммо аланга ва кашии бародарии руҳӣ ва алоқаи табиӣ ҳуқуқии инсонҳо новобаста аз оне, ки инсон дар масири таърих ягонагии устувори инсониятро дар таҳкурсии ҳуқуқи байналмилалӣ мусбат тавлид карда натавонист, хомӯш нашуд ва хомӯш шуда ҳам наметавонист».¹ Дар ин замина Иван Ильин андеша меронад, ки агар нафаре ақида дорад, ки «шахрванди ҷаҳон» наметавонад патриот-ватандӯст бошад ва интернационализме, ки ватандӯстиро канора мегузорад, зинаи ниҳои мӯъта-

¹ Ильин И. Общее учение о праве и государстве. М. 2006. С. 293.

дили шуури ҳуқукист, вай иштибоҳ мекунад. Масъалаи ватандӯстӣ бояд дар ҳудуди вазъи мӯътадили шуури ҳуқуқӣ ҳалли худро ёбад. Аз ин назар «ватан доштан, маънии бархӯрдорӣ аз иттифоқи мустақили табиӣ-ҳуқукист, ки ба низоми ягонаи ҷомиаи ҷаҳонӣ мувофиқат надорад, бинобар он ба нахустӣ дар муҳаббат ва хизмат кардан бартарӣ ва афзалият додан аст. Ин иттифоқ дар кадом як ягонагии рӯҳӣ ва наздикии одамон нуҳуфтааст, ки дар ягонагии рӯҳӣ он бартариӣ ҳаёти ва амалиеро чун ватандӯстӣ-миллатдӯстӣ таъмин менамояд, ки ҳамеша хусусияти табиӣ - ҳуқукиро гирифта, одатан ба шакли мусбии ташкилӣ омезиш меёбад. Ягонагии ватандӯстии одамон аз решаи табиати рӯҳӣ маншаъ гирифта, дар шаклҳои давлат ва ҳуқуқ таҷассум меёбад». Аз ин биниш ватандӯстии воқеӣ маҳз аз ҳамон сарчашмае ғизо мегирад, ки аз он шакли мӯътадили шуури ҳуқуқӣ мабдаъ мегирад: аз табиати рӯҳии инсон ва аз иродаи рӯҳии он. Муҳаббати ватандӯст ба ҳамон падидае нигаронида мешавад, ки ҳуқуқ баҳри он хизмат менамояд: ҳаёти рӯҳӣ, таъмини сохтори он ва такмили он. Вале ин озодии рӯҳиро аз қаъри ҳаёти рӯҳӣ, бо эҳсосот, ватандӯст истифода намуда, дар зинаи муайян, доираи амали онро ногузир дар доираи арзишҳои дигарӣ миллӣ ва динӣ маҳдуд менамояд. Чунин маҳдудкуниро И. Ильин маҳдудкунии ирода ва озодии рӯҳ номидааст. Дар натиҷа ватандӯстиро чун шакли махсуси зоҳирёбии ногузири ирода бар рӯҳ номидааст, ки ба чанд омили дигари таҷрибавӣ ва замонавӣ таърихӣ таъя мекунад.¹

Зимнан бояд қайд кард, ки ғояи шахрвандии ягонаи олам, шуури мӯътадили инсонии комил ва инсондӯстию эътирофи ҳақҳои табиӣ инсон чун нуқтаи муҳими инсоншиносӣ дар муқобили ғояи миллии шинохти ҳуқуқ ва давлат асрҳои аср чун манфиатҳои зинаи муайяни такомули шакли ҳамзистӣ байни ҳам рақобатдоранд. Албатта омӯзиш ва таҳлили онҳо дар давраҳои муайян дар баробари равшанӣ андохтан ба ҷабҳоти мухталифи таносуби онҳо боз печидагҳои зиёди илмиро низ тавлид менамоянд. Ба ҳар ҳол байни онҳо андешаҳои низ маҳфузанд, ки аз назари миллатшиносӣ ва инсоншиносӣ ва аҳамиятнокӣ ба мавзӯи мо зару-

¹ Ильин И. Общее учение о праве и государстве. М. 2006. С. 295-296

рат ба тадқиқ ва таҳлил доранд. Мисол, назари файласуфи итолиявии асри ХУII-ХУIII Вико Джамбаттиста доир ба табиати шинохти миллат ҷолиб аст. Ба ақидаи ӯ иродаи инсон дар рӯи замин тибқи Хиради мақсаднок муайян ва зоҳир мегардад. 1. Хиради мақсаднок ҳукмхоеанд, ки бидуни ягон рефлекс бо эҳсосоти умумии аъзои қабила, ҳамаи халқҳо, ҳамаи миллатҳо ва ҳамаи насли инсонӣ пайдо мешаванд. 2. Андеша ва ғояҳои умумиятдоштаи халқу миллатҳое, ки якдигарро намешиносанд, бояд сарчашмаи ягонаи тавлидшавӣ ва шаклгирӣ дошта бошанд.¹ Ин аксиома тарҳрезии қудрати бузург аст. Ин инъоме ба табиати инсонист, ки ба ҳама халқу миллатҳо дода шудааст ва онҳо дар шакл ва кунгураҳои гуногун ин ҳуқуқҳои табииро чун арзишҳои ягона ва ҳуқуқи халқҳо қабул доранд. Ва ин андеша назарияҳои то кунун мавҷударо оид ба ҳуқуқи табиӣ инкор менамояд. Тибқи андешаи онҳо ин ҳуқуқҳо аввал ба миллатҳои аввалия дода шуда сипас ба миллатҳои дигар ба мерос рафтааст. Ба ин иштибоҳ мисриёну юниён сарчашма гузоштаанд, ки гӯё онҳо маданиятро ба олам оварда бошанд ва аз онҳо дигарон ба мерос бурдаанд.² Ҳол он ки ҳуқуқи башар маҳсули меҳнати ҳамаи халқу миллатҳост, танҳо яке онро пештар дарёфтаасту дигаре онро дертар; дар робита ба ин ҳулоса баровардан мумкин нест, ки ҳуқуқи халқҳо танҳо мансуб ва махсусияти яке аз ин халқият ва миллатҳост. Дар он ҷое, ки алоқа ва меросият нест, ин амалро собит намудан осонтар аст, вале он ҷое, ки тавассути таъсиррасонӣ ва алоқа пахншавӣ руҳ меदिҳад, баҳои яктарафа ба он қоим нест. Зеро сабаби меросбардорӣ ва қабули осони ин ҳуқуқ аз ҷониби халқҳои дигар ба табиати умумии инсонҳо, ягонагии манфиатҳо ва умумияти арзишҳо вобастагӣ дорад. Дар акси ҳол вай на танҳо қабул намешуд, балки чун ҳуқуқи башар шинохта намешуд ва ба осонӣ аз ҷониби дигарон пазируфта низ намегашт. Ва чун ҳуқуқи муғулу Тузукии Темур аз саҳифаи таърих рӯфта мегашт, Дион Кассий (155-235) - муҳаққиқи таърихи Рим гуфта буд: «Одат мисли шоҳ асту Қонун чун золим». Ба ан-

¹ Джамбаттиста В. Основания новой науки об общей природе наций. Ниг.: Антология мировой правовой мысли. Том 3. М, 1999. С.148.

² Джамбаттиста В. Основания новой науки об общей природе наций. Ниг.: Антология мировой правовой мысли. Том 3. М. 1999. С.148.

дешаи Вико Джамбаттиста инро чун урфи бохираду қонунро чун қонуни муҳолифи ҳуқуқи табиӣ бояд фаҳмид. Ба андешаи мо ин то чое бо он, ки урф таърихан аз ҷониби халқҳо ба мӯҳлати дуру дарози таърихӣ қабул шудану амал карданаши ва қонун аз назари амал нисбатан ба манфиат тобеъ будану камтар адл доштаниш, алоқамандӣ дорад. Зеро таҷрибаи урф ва халқ сарчашмаи он буданиш камтар ба иштибоҳ роҳ меод. Аз ин назар урф шакли махсуси ҳуқуқҷодкунии халқ ва миллат аст, ки он ҳамеша ба манфиати умумии иттиҳод така менамояд, дар акси ҳол он аз ҷониби миллат пазируфта намешавад. Дар чунин шакли қонунгузорӣ сарҳади адл то сарҳади манфиатҳои умумимиллӣ –умумихалқӣ рафта мерасад ва тафовути адли умум ва нисбӣ хеле кӯтоҳ мегардад. Аммо андешаи Вико Джамбаттиста дар масъалаи он ки «халқҳо аз якдигар таҷриба наомӯхтаанд»¹, дар масъалаи таълифи ҳуқуқи табиӣ худ ба ҳақиқат рост намеояд. Зеро ин усул низ дар натиҷаи таъсири мутақобилаи халқҳо дар таърих васеъ мушоҳида мешавад.

Ватандӯстӣ

«Муҳаббат ба ватан бояд ҳамчун амали эҷодӣ ва созандаи худмуайянкунии рӯҳӣ фаҳмида шавад, зеро танҳо дар чунин симат вай ба ҳамон ҳадафи аслии ва нуқтаи ниҳоии худ ва амрҳои воқеии ҳаётӣ чун «зарурият», «қарз», «шараф» ва «қадршиносӣ» ҷавоб дода метавонад... Барои он ки ватани худро дӯст дорӣ, зарур аст, ки вайро дарёбӣ ва ҳастии ӯро воқеан чун ватан дарк намой...»² Дар баробари ин омили пайдоиши ҳиссиёти ватандӯстӣ аз ғамхории мутақобили давлат ба афрод вобастагӣ дорад. Давлат бояд чун кафолатдиҳандаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон баромад намуда, манфиат ва амнияти онҳоро дар дохил ва хориҷи кишвар таъмин намояд.

Давлати демократии Тоҷикистон мутақобили Конституцияи кишвар халқро сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эълон дошта, соҳибхотирӣ халқро дар ҳалли масъалаҳои

¹ Джамбаттиста В. Основания новой науки об общей природе наций. Ниг.: Антология мировой правовой мысли. Том 3. М., 1999. с.149.

² Ильин И. Общее учение о праве и государстве. М., 2006. с. 297.

муҳими давлатӣ тавассути қонунҳои ҳуқуқӣ ба роҳ мондааст. Аз ин хотир, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти татбиқкунандаи ҳуқуқ бояд дар амалӣ намудани вазифаҳои давлат дар кори ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо, пешниҳоди ҳуқуқ ва таъмини шароити амалишавии ҳуқуқҳо бо масъулияти том рафтор кунанд. Эҳсоси дӯст доштани ватан ва давлат аз ҷониби шахрвандон дар заминаи ҷунин ғамхорию шафқат, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳо, кадршиносии ҳар инсон ва таъмини амнияти зиндагии онҳо пайдо мегардад. Аъзои оила, гурӯҳ ва ё иттиҳоди барои ҳимояи шаъну эътибори оилаи худ, гурӯҳи худ ва ё иттиҳоди худ дар шароите мубориза мебарад, ки агар кадр ва қимати ӯ дар он оила ҳифз гашта, бо ӯ муносибати некбинона дар он доира мавҷуд бошаду вай худро озод ва амин эҳсос кунад. Айнан ҷунин қавонини зиндагӣ ва муносибати тарафайн рукни муҳими ҳар ҷомеаи ваҳдатпазир ва давлати миллист. Танҳо дар давлати милли ин ғамхорӣ бо эҳтироми ҳоссаи ҳиссиёти фарҳангӣ, динӣ ва анъанавии миллат сурат мегирад.

Дар давлати милли мақсади асосӣ ҳимояи манфиатҳои воқеан миллист, ки аз умқи таърихи халқи муайян, манфиатҳои умумӣ ва фарҳанги ягона сарчашма мегирад. Вайро мумкин нест, ки аз берун ба сари миллат бор кард, балки роҳи дурусти ӯ иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва ҳокимияти давлатиро дар хизмати манфиатҳои умумимиллӣ воғузор намудан аст. Алабатта дар ин маҷро ҳуқуқу озодиҳои инсон, манфиатҳои демократӣ ва дигар арзишҳои башарино дар назар гирифта ба манфиати қор аст. Макс Вебер ҳанӯз соли 1895 гуфта буд: «Ғузаштағони мо ба мо масъулияти бузурги таърихино воғузор менамоянд. Масъулият дар мадди аввал на барои шакл ва ташкили хоҷагидорӣ, балки барои озодии амале, ки мо дар ин олам барои онҳо ба даст меорем ва ба онҳо ба мерос меғузорем.»¹ Дарвоқеъ дар бунёди давлати милли бузургтарин неъмат озодии амал аст. Ин озодин аз озодин ва дахлнопазирии иродаи инсонии алоҳида сар карда, то озодию роҳи худмуайянкунии халқу миллатҳо мерасад. Инсонии озод рукни муҳими ҷомеаи озод ва давлати озод, ун-

¹ Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика. (Академическая речь при вступлении в должность (1895). Ниг.: Антология мировой правовой мысли. Том 3. М., 1999. С. 633.

сури муҳими тарбияи насли озод аст, ки дар пахнои он шахрвандони озод ва мустақил тарбия меёбанд. Ба андешаи Макс Вебер мубориза барои ҳокимият дар ниҳояти қор як раванди иқтисодӣ низ ҳаст, дар он ҷое, ки сухан аз манфиатҳои ҳокимиятии миллат меравад, онҳо манфиати ниҳонӣ ва асосиеанд, ки дар атрофи он сиёсати иқтисодии миллат ва илми хоҷагидорӣ бояд камари хизмат банданд. Сиёсати иқтисодӣ хизматгузори на ягон гурӯҳи ҳоким, балки дар хизмати ҳокимияти пояндаи миллат қарор дорад. Ва «давлати миллӣ барои мо на як ҳодисаи номаълуми абстрактӣ, балки як шакли ташкили ҳукумати миллат аст, ки дар он нуқтаи ниҳони ченаки арзишӣ барои мо ҳамчунин барои тасаввурҳои хоҷагидорӣ – «мақсаднокии давлатист (Staatsraison)».¹ Яъне давлати миллӣ дар баробари ҳама арзишҳо бартарияти сиёсати давлатиро, ки аз манфиати миллат ва ҳалқият зоҳир мегардад, масъалагузорӣ менамояд. Мақсаднокии давлатӣ ин манфиатҳост, ки аз амният, беҳатарӣ, ваҳдати миллӣ ва дигар арзишҳои созандае иборат аст, ки баҳо ва мустақилияти давлатӣ аз онҳо саҳт алоқаманд аст. Аз ин рӯ ҳеҷ чиз, ҳатто иқтисодиёт, ки асоси пешравиӣ ҳаёти иҷтимоист, наметавонад берун аз таъсири манфиатҳои умумимиллӣ бошад. Аз ин дидгоҳ давлати миллӣ қабл аз ҳама ниёз ба амнияти дохилӣ ва хориҷӣ, мустақилият, интиҳоби озоди роҳи инкишоф ва ҳимояи арзишҳои миллиро дорад. Ҳар амали сиёсӣ, иқтисодӣ ва идеологӣ бояд аз назари мақсаднокии давлатӣ ва манфиатнокӣ таҳлил гардад, сипас мавриди амал қарор гирад.

Таҳмили ғояи давлатҳои миллӣ

Френсис Фукуяма дар асари худ «Давлати пуркувват»² масъалаи ташкили ҳокимияти мутамарказ, қонунигардонии идоракунии демократӣ ва ташкили институтҳои ҳуқуқии қонёқунандаро дар кишварҳои сул тараққиқунанда дар

¹ Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика. (Академическая речь при вступлении в должность (1895). Ниг.: Антология мировой правовой мысли. Том 3. М., 1999. с. 633.

² Фукуяма Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2007. - 220 с.

замони муосир аз мушкилиҳои марказӣ ҳисобидааст. Ин масъалаи азнавсозии давлатист, ки баъди ҷангҳои дохилию муборизаҳои хориҷӣ бо мақсади паст намудани сатҳи актҳои террористӣ ба хоҳири инкишофи давлатҳои заиф рӯи қор омадааст. Дар ин паҳно бунёди илми замонавӣ, санъати пешрафта, такмили технологияи нави идоракунии давлатӣ шарт ва зарур аст. Чунин майлон дар ШМА тибқи андешаи Фукуяма «бунёди давлати милли»-ро ба худ касб кардааст. Дар ин ҷараён таҷрибаи миллат ва худшиносии фарҳангӣ ва таърихӣ он дар омезиши пурраи падидаҳои сиёсӣ – конституционализм ва демократия ташаккул меёбад. Аврупоиён дар он андешаанд, ки бунёди давлати милли дар шакли тарҳрезии сохтори иҷтимоие, ки ба таърих ва маданият таъя менамояд, тавассути нерӯи беруна сурат нахоҳад гирифт. Ҳақ ба ҷониби онҳост, ки дар мизони тафаккур ва ақл давлат сохта мешавад, на миллат. Агар дар масири бунёди давлат миллат пайдо шавад, ин нишонаи омади бунёдқунандагони давлат аст, на натиҷаи заҳмат ва бунёди аппарати давлатист¹. Аз ин назар мӯҳтарам Ф. Фукуяма нақши ШМА-ро дар ташаккули давлатҳои зери таъсири онҳо қарордошта муаррифӣ намуда, саҳми давлати пурқувватро дар ташкили давлатҳои баъдичангӣ ва бунёди давлатҳои милли инъикос менамояд. Андешаи ин абармарди майдони илм бидуни мувозина бо мизони ақл дар таъя ба қудрати ҷаҳонҳои Амрико дар шаклгирии тақдири давлатҳои миллии Ироқ, Афғонистон, Босния, Сомалӣ, Гаити, Косово, Камбоджа ҳамчун арзиш ва ғайрату ғамхории як қудрат ба миллатҳои дигар муаррифӣ мегардад. Дар ин раванд назарияи таъсири беруна дар шаклгирии давлати милли собит гашта, саволе гузошта намешавад, ки ҷӣ зарурат аст, ки давлати миллиро нерӯҳои беруна бунёд намоянд. Зеро назарияи классикии давлати милли хангоми муттаҳид сохтани нерӯҳои сиёсӣ дар атрофи арзишҳои милли ва фарҳангӣ ба худшиносии милли ва ваҳдату якпорчагии кишвар таъя намуда, чун ғояи сиёсӣ дар муқобили душманони хориҷӣ такмил меёбад. Яъне давлати воқеан милли худшиносию худогоҳиро чун воситаи муосири муҳофизати ҳеш аз таъсири нерӯҳои берунаи тафриқаандоз

¹ Фукуяма Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI веке. М. 2007. С. 167-168.

истифода мебарад. Аммо эмиссарони амрикоӣ бидуни исти-
хола бунёди давлатҳои миллиро ба дасти қудратҳои бузург,
бахусус Амрико, вогузор намуда, ба таснифбандии илмӣ
давраҳои ташаққули он даст задаанд. Тибқи андешаи Фу-
куяма бунёди давлати миллӣ се фазаи асосиро паси сар меку-
над: 1. Азнавсозии баъдичангӣ. 2. Таъсиси мақомоти мус-
тақили давлатӣ ва 3. Мустаҳкам кардани давлати миллӣ. Бо
вучуди эҳтироми зиёд ба илм ва малакаи Ф. Фукуяма гуфта-
ниам, ки ин абармарди илм на танҳо гуломи сиёсати ғорат-
гаронаи як кишвари ҷаҳонхоҳ шудааст, инчунин бо усули
илмӣ аз ғоратгариро таъсиррасонии ӯ ба кишварҳои кӯчак
концепсияю қонуниятҳои илмӣ офаридааст, то ин ки дар
оянда онҳо тавонанд аз он дурусттар истифода баранд. Ф.
Фукуяма на танҳо ҳаққи табиӣ мардумро ба худмуайянқунӣ
таъин по задааст, инчунин талаботи ПБҲШС доир ба соҳиб-
ихтиёрӣ ва худмуайянқунии шакли идораи халқу миллатҳоро
нодида гирифта, нақш ва нуфузи таъсиррасонии кишвари
бузург ва иттифокчиёнашро дар бунёди давлатҳои нави
мутобиқи манфиати онҳо муаррифӣ намуда, боз роҳҳои му-
камалтари таъсиррасониро дар ин низоми беадолатӣ пеш-
ниҳод намудааст. Мисол, дар муаррифии давраи аввал ӯ
Афғонистон, Сомалӣ ва Косоворо ба таҳлил кашида, нишон
медихад, ки сохтори давлатӣ ба пуррагӣ фалаҷ шудааст ва
зарурияти пурра аз нав барқарор намудан ба миён омадааст.
Дар ин давра нақши ёрии беруна дар он аст, ки тавассути во-
рид намудани нерӯҳои таъминкунандаи беҳатарӣ, ёрии
техникӣ ва башарӣ, таъмини нерӯи барқ, об, низоми банкӣ
ва ғ. Пас аз он, муҳаққиқ ба ногузирии ҳаракати таърихӣ та-
қия намуда, мегӯяд: «агар давлати заифгардида давлати
ботакдир (аҷабо кӣ тақдири ин бечораро муайян мекарда
бошад? Амрико ва манфиати ӯ, манфиати халқи таҳҷой ва
ё...?) бошад, тавассути ёрии байналмилалӣ қомати худро
рост карда (чун Босния) ба фазаи дуюм мегузарад».¹ Мо ба-
роӣ ба эҳсосот дода нашудан аз таҳлили фазаи дуюм ва сею-
ми мӯҳтарам Фукуяма худдорӣ намуда, ҳаминро қайд карда-
нием, ки ӯ воқеъбинона бетакдирии Афғонистон ва Ироқро
дар гузариш аз фазаи якум ба дуюм дарк намудааст. Инчу-

¹ Фукуяма Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2007. С. 170.

нин ҳақ ба ҷониби ӯ дар он хусус аст, ки дар чунин давлатсозӣ ШМА дар Панама, Сомалӣ, Гаити ва Босния иштибоҳоте чанд низ содир карданд, ки ба тақдири бунёди давлати миллии онҳо каме ҳам бошад, ҳалал ворид кард. Аммо дар миёнаи солҳои 1990 ва 2000-ум онҳо сиёсати дурустро дар ин самт дар Косово ва Тимори Шарқӣ татбиқ намуданд. Боиси таассуф аст, ки маъмурияти Буш аз ин таҷриба дар Ироқ ва Афғонистон истифода накардааст. Инро ҳуди Фукуяма низ қайд мекунад. Яъне ҳулосаи мантиқӣ: масъалаи ботакдирии халқ ва миллате, ки бо ёрии амрикоӣ ва дӯстонашон ба бунёди давлати миллии даст мезананд, аз сиёсати дуруст ва ё нодурусти эмиссару ёридиҳандагон вобастагӣ дорад, на аз қуввату ғайрати халқ ва миллати ба ин ворта гирифтор?! Яъне дар назарияи таҳмилии давлати миллии тақдири давлати миллии на аз иродаи мардуми таҳқой, балки аз таҳмилгарон ва манфиатдорони ҳориҷӣ вобастагӣ дорад. Аз ин назар мо ба усули таҳмилии бунёд намудани давлати миллиро ҷонибдорӣ нанамуда, дар он андеша ҳастем, ки давлати воқеан миллии давлате аст, ки ба бунёди он бунёдан халқ ва миллати таҳқоии соҳибхотиёр камари ҳиммат мекӯшанд. Ба замми ин боз саволҳои зиёде дар масоили сарбаста будани чунин навъи бунёдҳои давлатҳои миллии мавҷуданд, ки аз баҳси мавзӯи мо нест.

***Дарки дурусти истилоҳоти
миллатчигӣ, миллатгароӣ ва миллатдӯстӣ***

Дар ҳалли масъалаи миллии муносибати афрод ва давлат бо миллат ҳамчун унсури муттаҳидкунандаи халқ аз назари илми ҳуқуқ ва сиёсат сазовори таҳлил ва омӯзиш аст. **Ин масъала аз ду ҷониб таҳлилшаванда буда**, вобаста ба манфиати замона ва субъективии ҷонибҳо мазмунӣ мухталифдорост. Аз **назари афроди илмӣ**, муносибат бо миллат дар доираи падидаҳои миллатчигӣ, миллатгароӣ ва миллатдӯстӣ сар зада оқибатҳои якхеларо доро нест. Дар дуи аввал ҷанбаи зоҳиршавии муттаҳидии миллат оқибати манфиро дар ниҳояти қор касб менамояд. Тарғибгарони миллат аз доираи миллатдӯстӣ дур гардида, ба парастидани бечо ва аз ҳад зиёди миллат моил шуда, камбудию норасоӣҳоро намебинанд. Ин ҳолат на танҳо онҳоро аз шинохти объективӣ, фаҳмиши

вокей ва кашфи норасоҳои миллати хеш дур менамояд, инчунин онҳоро аз шинохти кадр қимат ва манзалати миллатҳои дигар, ки дар паҳлӯи онҳо зиндагӣ минамоянд, маҳрум мекунад. Чунин вазъият ногузир ба воло донишани манзалати аз ҳад зиёди як миллати бузург ва кадр надоштани миллатҳои кӯчак ва заиф оварда мерасонад. Дар партави ин нобаробарии замона муноқишаи миллӣ ва миллатпарастӣ ба поймолкунии ҳуқуқи миллатҳои ақал оварда мерасонад. Аммо миллатдӯстӣ дар ҳад ва паҳноӣ муайян барои афрод ҷанбаи мусбат дорад ва он табиатан дар ҷаҳони ҳамаҷаҳонӣ ва миллат вучуд дорад. Давлат низ дар бештари мавридҳо ба он тақия намуда ҳамчун ғояи миллӣ онро пуштибонӣ менамояд ва охириро чун ғояи сиёсӣ васеъ истифода менамояд. Дар баъзе мавридҳо давлатҳо аз ҳад зиёд ба ин арзиш тақия намуда, онро аз доираи муқаррарӣ берун мебаранд ва сиёсати давлатии онҳо аз паҳноӣ миллатдӯстӣ ҳамчун идеологияи сиёсии худшиносӣ берун рафта, ба як унсур таҳдиқкунандаи баробарии миллатҳо табдил меёбад. **Ин ҷо мо ба ҷанбаи дуоми таҳлили муносибат бо миллат рӯ ба рӯ мешавем**, ки он аз назари муносибати давлат ба арзиши худшиносӣ баён мегадарад. Яъне на афрод, балки давлат муносибати худро бо падидаи миллат муайян карданӣ мешавад. Давлат ба миллатшиносию худшиносӣ чун омили муттаҳидкунанда, ҳамчун идеологияи сиёсии худшиносӣ муносибат намуда, кӯшиши дар паҳноӣ манфиати он бино намудани асосҳои давлатдорӣ устуворро тарҳрезӣ менамояд. Дар раванди муттаҳидсозӣ ғояи худшиносии миллӣ чун мӯйи ваҳдат ва ягонагии шаҳрвандони кишвар онҳоро дар муқобили душвории мушкилиҳои хориҷию ватанӣ боз ҳам муттаҳидтар менамояд. Камбудии норасоҳои мавҷударо ҳамчун норасоии шахсӣ ва объективӣ ҳазм намуда, бисёр мушкилиро вазнинҳои ҳаётӣ ба омилҳои хориҷ ҳавола мекунад. Аз ин рӯ дар сарҳади муайян чунин худшиносии миллӣ низ метавонад аз ҷониби қудрат сӯйистифода гашта, ба воқеият баҳои шикаста доданро касб мекунад ва сатҳи роҳи инкишофи дохилӣ ва тақмили демократия мегадарад. Вале ин ҳама сарҳадгузарӣ нақш ва нуфузи миллатдӯстӣ ва миллатгароиро чун идеологияи сиёсӣ барои кишварҳои соҳибистиклол паст карда наметавонад.

Миллатчигӣ – Национализм дар ҳадди муайян ба истиқ-лолият, ба қонуният ва худшиносӣ хизмат менамояд. Вале дар асл чунин сарҳадвайроннамоӣ ва поймолкунии ҳукуки худмуайянкунии миллатҳои ғайр аз ҷониби асосгузори вай эҳсос карда намешавад. Зеро ин мафкура ҳаққи табиӣ миллатҳои дигарро шунидан намехоҳад. Чунин биниш ва назар оқибати хуб надорад. Бо вучуди ҷанбаи ифротгароӣ ва хусусияти кӯҳнапарастӣ доштани ҳам, ваҳҳобияи арабӣ ва ҳам фашизм ҳар ду барои соҳибмиллатони худ хизмати бузург кардаанд. Аз ин хотир, ҳаммиллатони онҳо ин нафаронро чун қаҳрамонони милли эътироф мекунанд ва танқидашонро наменпазиранд. Абдулваҳҳоби асри ХУII-ХУIII бо вучуди он ки бозичаи дасти ҷосусони англисӣ буд, дар кори дур наму-дани дасти идораи мусулмонони салтанати туркони Усмонӣ аз кишварҳои арабӣ хидмат намуд. Ё дар ин мубориза бо яроқи аслиҳои англисӣ ба торҳои асаби худшиносии миллат чун қаҳрамони қавми араб бозӣ намуда, пас аз озодшавӣ, худ ва ҳонадони ҳукмрони арабро ба итоати хоҷагони нав ворид сохт. Гарчанде онҳо мардуми арабро тибқи мақоли халқии «аз борон гурехта зери барф рафтанд» тақдирашро ҳал намуда бошанд ҳам, сулолаи ҳукмрон бо унсурҳои нав ва модернии хоҷагони навро қабул намуд. Заифии салтанат ва сиёсати нодурусти Усмонӣ, худшиносии миллати араб ва найранги англисҳо ҷаҳони исломиро ба парокандагӣ расонида, таълимоти тафриқаангезонаро ба маркази дини ислом ҷунон моҳирона ворид сохт, ки садсолаҳои оянда имкони баҳамоии арзишҳои исломиро дар паҳноӣ ҷомеаи исломӣ ба пуррагӣ маҳв намуд. Ин давраи оғози гузариши қудрат ва пешравӣ аз тамаддуни шарқӣ ба тамаддуни ғарбӣ буд. Ин гузариш ба пешдастии беш аз 800-солаи тамаддуни шарқӣ нисбат ба тамаддуни ғарбӣ хотима бахшид. Гузариши чунин пешдастиро бузургтарин сулолаи шарқӣ - Усмонӣ бо ду дасти адаб ба бузургтарин кишвари Аврупо-англисҳо инъом карданд. Катализатор ва ҳоинони шарқӣ, ки ба гузариши ин пешдастӣ хидмат намуданд, миллатгароии арабӣ будаанд.

Миллатгароии арабӣ решаи амиқ дошта, вай ба таълимоти Ибни Таймия, ба роҳи матраҳнамудаи Аҳмади Ҳанбал ва сиёсату дастурамалҳои халифаи дуюм Ҳазрати Умар мерасад. Гарчанде паёмбари ислом даъват ба ислом ва мардуми мусулмонро берун аз қавмияти забонии як миллат ши-

нохта бошанд ҳам, дар сарчашмаҳои зиёди таърихӣ мо аз натсионализми арабии иддае аз саромадони хилофат огоҳ ҳастем. Аз маълумоти таърихшиносони номӣ - Табарӣ, Ибни Чавзӣ, Ибни Рушд, Чаъфари Омулӣ ва дигарон равшан ме-гардад, ки бартарии қавми араб аз ҷониби халифа Умар ибни Хаттоб бештар таъйид шудааст¹. Кор то ҷое расидааст, ки фақеҳон Аҳмади Ҳанбал ва Сӯфёни Саврӣ гуфтаанд, қонони араб наметавонанд бо мардони ғайриараб (маволӣ) издивоҷ кунанд... Албатта, ин ҳама назди ҳадисҳои саҳеҳ ва оятҳои раббонӣ, ки баробарии арабу аҷам ва сафедпӯсту сиёхпӯстро муқаррар кардааст, шояд ҳеҷ бошад. Вале ин амалияи сиёса-те буд, ки соҳибдинон ба ин кор роҳ кушоданд ва дар парта-ви он берун аз манфиати ҷомеаи исломӣ ояндагони онҳо пешдастии шарқиро ба ғарав гузоштанд ва меросхӯрони онҳо имрӯзҳо чунин амалро идома дода истодаанд. Агар чу-нин намебуд, қавми форсу зангию аҷнабиёни дигари мусул-мон, ки дар кишвари араб меросан беш аз 100 ё 200 сол зиндагӣ кардаанд, ҳанӯз ҳам тамғаи бешаҳрванд насибашон намегашт. Ин дар ҳолатест, ки туркони мусулмон дар мудда-ти 10 - 20 сол шаҳрвандии олмониро қабул карда, тавассути суди байналмилалӣ аз дигар ҳақҳои динии худ даъво доранд.

Дар баробари он, ки миллатчигӣ – натсионализм ҳамчун идеологияи сиёсӣ дар давоми ду садсолаи охир нақши беҳам-тои созандагиро дар ташаккули давлатҳои муосири миллӣ гузоштааст ва ҳатто то дараҷае ба шаклгирии мафҳуми нави миллати сиёсӣ ҳамчун иттиҳоди шаҳрвандони озод ғизои маънавӣ ва ҳуқуқӣ ба давлатҳои демократӣ додааст, вай дар ҳолатҳои ҷудогона, хангоми гузаштан аз ҳадди муайян ба инсоният душвории мушкилиҳои зиёдро ба бор овардааст.

Ю.Хабермас дуруст қайд мекунад, ки: «История евро-пейского империализма с 1871 по 1914 год, да и всего нацио-нализма XX века, не говоря уже о расистской политике на-цистов,- все эти события на тот печальный факт, что в Евро-пе национальная идея не столько способствовало верности людей конституции, сколько часто служила, в своем самом этноцентричном и ксенофобном варианте, инструментом мобилизации масс на осуществление такой политики, в све-

¹ Ниг.: Бекзода К. Зиндагӣ чӣ мегӯяд? Рӯзномаи Зиндагӣ. Аз 20- уми нояб-ри соли 2008. С. 14.

те которой оппозиция и даже открытое сопротивление были бы единственно правильным образом действий».¹

Муҳаққиқи рус В.С. Малахов миллатчигиро ҳамчун идеологияи сиёсӣ муаррифӣ намуда, таъкид мекунад, ки дар шинохти воқеият ва иштибоҳи он илм танқисӣ мекашад. Зеро ҷавҳари вай на бо илм амалӣ мешавад, балки бо идеология - мафкура пиёда мегардад. Агар мақсади илм дониш гирифтани бошад, пас мақсади мафкура бедор кардан ба амал аст.² Илм аз пайи кашфи ҳақиқат мераваду мафкура аз пайи химояи кадом як манфиате... Ана дар ҳамин зинаи гирифтории манфиат ҳақиқат аз мадди назар дур мемонад. Зеро то як муддати муайян ин манфиат ноилоҷ ба ҳақиқат таъя мекунад, аз ҳақиқат далел меоварад, аз дигарон риояи онро талаб мекунад, ба як маънӣ аз ҳақиқат низ манфиат меҷӯяд. Чун ба зинаи худҳимоякунӣ расиду ҳаққи хешро бар ҳилофи манфиати дигарон ва ҳақиқат таъмин намуд, ӯ тадричан аз ҳақиқат дур мешавад ва ба як мафкураи ҳосае, ки дунболи ҳадафҳои муайян ҳаракат дорад, гирифтор мегардад. Бисёр ачиб аст, ки ин идеологияи сиёсӣ мисли ҳамон тафаккури инсонист, ки манфиат ва мавқеи худро дар ҷомеа меҷӯяд.

Пайдоиши аввалин давлатҳои дар пояҳои миллати ҷудогона устувор, ки аз замони инқилоби буржуазии Англия, Фаронса ва дигар кишварҳои Аврупо сар шуд, айни ҳол давраи насли сеюм ва чоруми худро ҳамчун давлати миллӣ паси сар менамояд. *Аз ёд бояд набарорем, ки дар ибтидо давлатҳои нахустини миллии Аврупо аз кӯчаи худшиносии динӣ ба худшиносии миллӣ расидаанд.* Эҳтимол меравад, дар он зинае, ки миллат ҳамчун унсури ваҳдатпазир ҳанӯз ташаккул наёфта буд, кишварҳои бузургаштаи Аврупо нақш ва нуфузи дин ва ғояи диниро ҳамчун воситаи муассири худшиносии мардуми кишварҳо эътироф ва ташаккул меоданд. Аз ин хотир кишварҳои асри ҳадаҳи Аврупо асосан чун кишварҳои католикию протестантҳо шинохта мешуданд. Вале чун дар даврони муайян ҷудошавии манфиатҳои ҳосаи дохили давлатӣ аз

¹ Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства. Ниг.: Нации и национализм. Пер. с англ. М. 2002. С. 373.

² Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. – М.: КДУ, 2005. С. 4-5.

манфиатҳои мазҳабию динӣ сар зад, ногузир миллатҳои ҷаҳонро расида имкони зохиребии худро дар шаклҳои мухталиф пайдо карданд. Забон, фарҳанг, расму оин ва анъанаҳои умумиятдоштаи ҳуқуқӣ дар ин раванд барои онҳо хизмат намуд.

Чунин давлатҳои мобаъд дар пояи миллат пайдогарди-даро баъзе аз олимони (Ю. Хабермас) ҳамчун типҳои нави таърихи давлат низ мешиносанд. Ба ақидаи Юрген Хабермас, дар пояи миллат пайдо шудани давлатҳои нави миллий яке аз сифатҳои мусбати давлатҳои муосир шинохта мешавад.¹ Аз ин назар, таърихи сад соли охири раванди давлатдорӣ давлатҳои мутамаддин гувоҳи он аст, ки мафкура дар муқобили илм на танҳо нуфузи худро аз даст надода истодааст, балки як навъи он чун миллатпарастӣ ё дурустгараши идея ва ё ғояи миллий яке аз муҳимтарин мафкураи сиёсии олами муосир буда, вай омили асосии муттаҳидкунандаи халқ ва мардумони давлатҳо буда, дар шаклгирӣ, ҳифзи истиқлолият, томияти давлатдорӣ, ташаккул ва мутамарказии давлатҳои бузург якҷоя хизмат намуда истодааст.

Албатта, дар замони ҷанги сард муддате муносибати шубҳанок нисбат ба миллатгароӣ мавҷуд буд. Ҳам ИҶШС ва ҳам ШМА ба ин масъала аз рӯи эҳтиёт назар менамуданд. Яке аз чунин омилҳо дар он ифода мешафт, ки агар миллатчигӣ воситаи муҳими ҳаракатҳои озодихоҳии мамлакатҳои сеюми ҷаҳонӣ гардида, Ҳиндустон, Миср, Корея ва истиқлолияти дигар давлатҳоро таъмин намуда бошад ҳам, он ба сохтори федеративии ду империяи бузург дар паҳноии халқият ва миллатҳои гуногун биноёфта дар чунин мазмун таҳдид мекард.

Профессор В. С. Малахов дуруст қайд мекунад, ки агар ҷӣ табиати миллатчигӣ ба режим ва мафкураи ин ду империяи бузург хос набошад ҳам, онҳо дар муқобили якдигар «миллатчигиро» ҳамчун воситаи таъсиррасонии манфӣ бар зидди якдигар истифода менамуданд. Ҳодисаи венгерҳо дар соли 1956 ва чехҳо дар соли 1968 ба ин мисол шуда метаво-

¹ Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства. Ниг.: Нации и национализм. Пер. с англ. М., 2002. С. 364-380.

над.¹ Вале баъди даврони чанги сард, миллатгарой ҳамчун мафкураи сиёсӣ аз сари нав дар майдони озоди тазоди ҷаҳонӣ нақши худро ҷуста, бори дигар собит сохт, ки аини ҳол аз он дида воситаи муаассире дар низоми давлатдории ҷаҳонӣ вучуд надорад. Мавҷудият ва нерӯбахшии онро қариб дар тамоми ҳодисаҳои муҳими даврони нави ҷаҳон (30 соли охир) ба осонӣ ҳар кас эҳсос мекунад. Муттаҳидшавии Олмон (1989), пош хӯрдани ИҶШС, тақсими Чехословакия, Югославия, муноқишаи Покистону Ҳинд ва ғ. паҳлӯҳои мух-талифи ғайриҷаҳонӣ гояи миллат.

Албатта, тақдирӣ ояндаи ин халқу миллатҳо собит ме-наояд, ки чунин миллатгарой дар кори руҳ додани ин ҳодисаҳои кулӣ ба онҳо амри мусбат буда ва ё манфӣ. Уму-ман, ҳоло низ ҷонибдорон ва мулоҳизакорон аз ҷанбаҳои мухталиф ба ин масъала баҳо медиҳанд. Дар ин маҷро В.С. Малахов дуруст қайд мекунад, ки муайян намудани мақсади ниҳони миллатгарой ба шинохти он бурда мерасонад. Яъне масъала сари он меистад, ки мо миллатгароиро ҳамчун ка-дом омил ва восита- шовинизм, ватандӯстӣ, маҳдудгарой ва ҳимояи боҳиради арзишҳои миллӣ мешиносем? ²

Бузургон дар кори гирифтани пардаи зоҳирии баъзе на-фарон дуруст гуфтаанд, ки кадом ҳодисаеро бештар маҳкум кунад, вай худ гирифтори ҳамон ҳодиса аст. Шояд он, ки миллатчигиро бештар танқид мекунад, вай гирифтори ин иллат аст. Ба ақидаи муҳаққиқон миллатчигӣ ва гояи мил-латгарой ҳамчун арзиши мукаммали томи муайян ва ҷудо-шудаи тода нест. Аз ин ҷост, ки шинохти вай вобаста ба вазъият ва вақт бисёр душвор аст. Гузашта аз он вай як ан-деша набуда, аз маҷмӯи мафкураҳои иборат аст. В. Коротее-ва менависад: «Миллатпарастӣ – маҷмӯи мафкураҳо ва ҳа-ракати сиёсӣ, ки миллатро ҳамчун рамзи худ интиҳоб кардаанд.»³ Яъне мо бо як шахси алоҳида не, балки бо як гу-рӯҳи муайяни одамон, ки андешаҳои онҳо дар партави ало-

¹ Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: Учебное посо-бие. – М.: КДУ, 2005. С. 7.

² Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: Учебное посо-бие. – М.: КДУ, 2005. С. 8.

³ Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: РГГУ, 1999. С.132.

матҳои миллати чудоғона сабзида қомат афрохтааст, сару-кор дорем.

Эҳтиром ва қадрииносии хоки Ватан: миллат ва ҳудуд

Яке аз масъалаҳои муҳими шинохти миллат ва баъдан дар партави он пайдо намудани андешаи миллӣ, мафкураи давлати миллист. Давлати миллӣ бунёд намудани давлатест, ки дар заминаи арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ ва дастовардҳои аҷдоду тамаддуни пешрафтаи инсонӣ бино ёфта, дар он аломатҳои муҳими шинохти миллат ҳамчун воҳиди ягонаи атбӯи кишвар ҳалли назарӣ ва амалии ҳудро касб кардааст. Тавре ки миллатшиносони марксистӣ иттиҳоди мардумро аз назари иқтисодӣ, ҳудудӣ, забонӣ ва мафкуравӣ ба ҳайси миллати воҳид эътироф намуданд, он ҳанӯз ба пуррагӣ баёнғари воқеияти инкишофи ин шакли иттиҳоди одамон дар тамоми тамаддунҳои нав шуда наметавонист. Зеро воқеияти давлатҳои замони нав халқу миллатҳоро ҳамчун миллати воҳид, дар атрофи ҳатти марказии биноқунандаи мафкураи давлати миллӣ бо асосҳои мухталиф вобаста ба шарту шароитҳои гуногун бо унсурҳо ва арзишҳои тафовутдошта муттаҳид намуд. Ба ақидаи С. Хантингтон барои як миллате ҳудуд, ки асрҳо дар паҳнои он халқияти мазкур ташаккул ёфтааст, унсури муҳими миллат маҳсуб мешавад. Мисол, заминҳои Афина, Рим, Маскав, қазираҳои Япония, Британия, заминҳое, ки аз қадим гузаштагони халқҳои мухталиф суқунат намудаанд, барои ташаккули мардуми таҳҷойӣ ва пайдоиши миллатҳои онҳо нақши бориз бозидааст.

Заминҳои Германия ва Испания аз зумраи чунин ҳудудҳо мебошанд, ки халқҳои муайяно то ба зинаи миллати воҳид ташаккул додаанд. Одамон роҷеъ ба ватан, модар, зодгоҳи қавми қадима бо ифтиҳор ҳарф зада, маҳрумӣ аз онро ҳамчун мусибат ва гум шудани худшиносии миллӣ медонанд.¹ Зеро ҳудуди муайян, урфу одат ва анъанаҳои муайяни миллию фарҳангӣ, боду ҳавои мусоид ва фазои иҷтимоию сиёсии хоса инсонҳоро чун воҳиди иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва миллӣ

¹ Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности/ С. Хантингтон; Пер. с англ. А.Башкирова.-М. –М.: ООО «Издательство» АСТ. 2004.-90с.

такмил додаанд. Мисли табиате, ки навъи муайяни растаниро бо хусусияти хосаи боду ҳаво ва фаунаю флора мепарварад, ҳудуд дар мачмӯи аломатҳои номбаршуда шахсиятро чун ҷузъи ҷудонашвандаи ҳамон минтақа тарбия ва тақомул менамояд. Аз ин хотир, аксаран афроде, ки аз ин ҳудуд дур мераванд, то як муддати мадид пайвастагӣ ва вобастагии ҳудро ба ҳамон ҳудуд, ба ҳамон оини зиндагӣ ва ҳавои мусоид эҳсос менамоянд. Мисли он, ки мо дар ҳолатҳои ҷудогона бо дуршавии саҳифаи таърихи рӯзгори гузаштаамон аз он рӯзҳо бо некӣ ёд мекунем, айнан ҳамон тавр муҳочир ва берун аз ватан афтидагон то дергоҳ чунин кашиши мулк ва зодгоҳи ҳудро дарк намуда, бо он пазмон мешаванд. Маҳз дар заминаҳои чунин хотираю пазмонҳо ва ёди ватану зодгоҳ миллатдӯстӣ ва ватанпарварии афрод тавлид мешавад. Чунин ҳолат ҳатто ба онҳое, ки берун аз ватан мақоми хосаро низ касб менамоянд, таъсир дошта метавонад. Юсуф, ки ба Миср то ба вазири расида мақоми ӯ аз подшоҳ камтар набуд, меҳри ватан ва наздикон ӯро гоҳо чун ғарибу бекас муаррифӣ мекард:

*Ҳоки ватан аз тахти Сулаймон хуштар,
Хори ватан аз лолаву райҳон хуштар.
Юсуф, ки ба Миср подшоҳӣ мекард,
Эй, кош гадо будӣ ба Канъон хуштар.*

Миллатҳо бидуни ҳудуд мавҷудияти ҳудро эҳсос наменамоянд. Барои ташаккул, шинохт ва эътирофи миллат бошишгоҳ ва зиндагоҳи миллат шарт ва зарур аст. Аммо ҷойгоҳи он дар ташаккули миллат таҳлилталаб аст. Саволе ба миён меояд, ки оё ҳудуд нишонаи муҳим ва асосию универсалии миллат аст, ки дар ҳамаи миллатҳои воҳид он дар мадди аввал шинохта ва эътироф мешавад ё на? Албатта, бо вучуди хосияти нисбатан устувор доштани ҳудуд дар ташаккули миллатҳои навин ҳамчун унсури универсалӣ нест. Чаро? Чунки ҳудуд дар масири таърих агарчи паҳнои муттаҳидкунандаи халқҳо бошад ҳам, дар баъзе мавридҳо бо назардошти таъсири устувори омилҳои гуногуни сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ вай мавқеи ҳудро ба дигар арзишҳо ва омилҳо воғузур менамояд. Мисол, ба андешаи ҳақиқатнигоронаи Майкл Линд «Ҷумҳурии барвақтаи Амрико давлати

миллие буд, ки ба ҳайси миллияти англисӣ-американӣ-протестантӣ, ки ба омезиши унсурҳои тобеияти миллӣ, динӣ ва сиёсӣ асос ёфтааст, ташкил ёфта буд».¹ Дар ин масъалаҳои муҳими худшиносии миллии Амрикои ибтидои даврони истиқлолият «худуд» ҳамчун нишона ва омили ҳалқунанда шинохта нашудааст. Аввал ин ки ин миллат баромади ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ ва динию миллии мухталифҳо соҳиб будааст. Ва сониян, дар худуди давлат онҳо бошишгоҳи доимӣ ва яқумра нашошта, доимо дар ҳаракат ва ҷойивазкунӣ қарор доранд. Ин хусусияти америкониҳо зиндагии кўчманчигии қабоили саҳронишини асрҳои миёнаро меонад, ки ба бунёди ҳалқиятҳои туркию муғулӣ замина гузоштааст. Тафовут дар он аст, ки он замон онҳо ҷойҳои муайяно ба пуррагӣ истифода ва горат намуда, сипас ба мулкҳои нав ҳаракат мекарданд, аммо америкониҳо пас аз адои вазифаҳои муайян имкони худро дар минтақа ва худуди нав истифода намуда, то нуқтаи низоии истифодаи имкон дар тақоӣ мебошанд. Охири барои тарҳрезии миллати нави гуногунозабон ва гуногуноин мусоидат намуда, бузургтарин фоҷиаи миллатҳои муосир – наҷодпарастӣ, қавмпарастӣ, ҳалқпарастӣ ва маҳалпарастиро маҳв намуда, ба пайванди устувори миллатҳои кишварҳои мураккаб шароит фароҳам меорад.

Таҷқиқоти С. Хантингтон ва дигарон собит менамояд, ки баъдан низ дар худшиносии миллии Амрико худуд нақши муҳим нашоштааст. Аз ибтидо, ба андешаи С. Хантингтон ба миллати Амрико, одати дар як ҷо ва ё мавзё доимо сукунат кардан вучуд нашошт. Зиндагии онҳо асосан чун кўчманчӣ буда, пайваста бо иваз намудани макони зист сураи мегирифт². Оид ба одати кўчӣ доштани мардуми америкони ва хусусияти миллии онҳо, ки ба макон ва худуд васл набудани онҳоро муаррифи менамояд, олимон-таърихшиносон лорд Данмор, Гордон С. Вуд, Стивен Винсент Бене³ изҳори назар намудаанд. Дар байни моҳи марти соли 1999 ва марти соли 2001, яъне дар се сол 43 000 000 америкони макони зистро

¹ Michel Lind, *The Next American Nation: The New Nationalism and the Fourth American Revolution*. New York: Free Press, 1995. p. 45.

² Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности/ С. Хантингтон; Пер. с англ. А.Башкирова.-М.: ООО «Издательство» АСТ. 2004.-91с.

³ George W. Pierson, *The Moving American*. New York: Kopf, 1973. p.5.

тағйир додаанд.¹ Аз ин чост, ки олимони амрикоӣ амрикои-хоро ҳамчун «миллати доимо дар ҳаракат» мешиносанд. Амрикоиҳо дар иваз намудани ҷойи қор низ бениҳоят ғаёл буда, дар давоми ду се сол ҳатман ҷойи қори худро иваз менамоянд. Шояд чунин серҳаракатӣ ғаёл будани амрикоиҳо дар иваз намудани макони зист ва ҷойи қор шаҳодати миллатҳои муосиру пешқадам бошад? Шояд. Мисол дар замони шӯравӣ ва ҳоло низ аз рӯи анъанаи нонавишта мо қадриносии нисбат ба ашхосе менамоем, ки ба муддати тӯлонӣ дар як ҷо қор қардааст. Аммо дар асл гирем, иваз намудани ҷойи қор ва дар ҷойи нав касб қардани малакаи нав ва ба шароитҳои нав худро мутобиқ намудан, дар қатори он норасоӣҳое, ки мо пешбинӣ менамоем, инсонро хуб обу тоб дода, воридшавии онро ба шароит ва ҳолатҳои нав имқонпазир қардонида, дониш ва малакаи ӯро тақмил медиҳад. Са-воле ба миён меояд, ки қаро ин ҳислатро маҳз амрикоиҳо до-ранд. С. Хантингтон ду омилӣ онро чунин баён намудааст: 1. Заҳираҳои замин зиёду қимати он низ арзон буд. Аз ин чост, ки замини бо нархи арзон гирифта шуда, баъд аз муд-дати истифоданамоӣ партофта мешуд. Ин ҳамон ҳусусияти саҳронишинони асрҳои миёнаи Осиёи Миёна мебошад. 2. Худуди Амрико дар тамоми таърихи ояндааш баъд аз ин-қилоб муқанносибан васеъ мешуд, бинобар ин имқонияти он-ро дар ҳаҷми муайян ба як қарз ва аломати миллат шинох-тан набуд. Албатта, бо ду омилӣ овардаи С. Хантингтон розӣ нашудан мумкин нест, зеро онҳо нақши муайянро дар ин ҳусусият доштанд. Вале илова бар онҳо омилӣ дигаре, ҳамзамон асосие, ки барои амрикоиҳо худро ҳамчун нишо-наи устувори худшиносии миллии эътибор надорад, Амрико ватани аслии онҳо набудан аст. Миллати имрӯзаи амри-коиҳоро барои аслиашон аз Англия ва Аврупо буда, баъдан намоёндагони чинӣю африқоӣ он ҷо зиёд мешаванд. Онҳо то ҳанӯз ботинан ба сифати ватани аслии ва бобоиашон шояд ҳамин Замини қуҳан ва мулкҳои бобоиашонро шино-санд. Аз ҷониби дигар, аввалин муҳоҷирон ва муҳоҷирони баъдӣ тибқи нақшаи устувори колонизатсияи британиягӣҳо ба мавзӯҳои нави Амрико қарз мекарданд, дар тамоми мавриди қарзшавӣ онҳо тез-тез макони зисти худро дигар

¹ Хантингтон С. Кто мы? ... С. 91.

намуда, ба ин макон ва ё заминҳои нав дил намебастанд. Эҳтимол меравад, меҳри ватани аслии бобоии худ - минтақаҳои Британияро онҳо ҳамзамон аз насл ба насл нигоҳ медоштаанд. Барои онҳо боз каме вақт лозим аст, ки ин кашиши ватани бобой аз онҳо дур шаваду меҳри ҳудуди нав ҳамчун зодгоҳи бобогӣ, ватани падарӣ ва меҳани асли дар онҳо пайдо гардад. Албатта, онҳо инро ҳам пайдо менамоянд. Айни ҳол тараққиёт, инкишоф, иттилоот ва маълумоти бисёр васеъ ва амиқи таърихӣ садди роҳи ин омил гардида истодаанд. Зеро чун оина шаффоф будани воқеияти таърихӣ миллати имрӯзи Амрико, ки баромадашро аз Аврупо мегирад, таҳияи меҳри насли навинро нисбат ба зодгоҳи аслии имрӯзааш то ҳаде душвор мегардонад. Аз ҷониби дигар иттилооти васеъ ва роҳҳои такмилёфтаи ҳавоӣ хушкӣ ва обӣ онҳоро ба осонӣ ба ватани аҷдодашон мерасонад ва хоҳиран аслии онҳоро дар бораи ин ҳудуд устувор менамояд. Агар ин ҷо пардаи ғафси таърих ва маҳдудиятҳои алоқа мегардад, он гоҳ бе ҳеҷ мамониат амрикоӣҳо чун дигар миллати халқиятҳои таърихӣ ногузир ватан ва маконҳои бобоии худро фаромӯш карда, ҳудуди имрӯзаи кишвари хешро чун омилҳои муҳими миллати нави хеш медонистанд.

Миллатҳои ҷудогона дар замири инкишофи худ, ҳангоме ки гузариш аз маҳаллиносии ба миллатшиносиро пеша менамоянд, чунин тағйирдиҳии арзиши ҳудудиро бисёр вазнин паси сар менамоянд. Ин ҳодисаро дар кӯчиши мардуми аврупоӣ замони нав (асрҳои ХУII-ХУIII), ки аксаран бо баромади наҷодию маконии худ ифтихор менамуданд ва ё паҳншавии мардуми Тоҷикистон ба сарзаминҳои нав дар даврони шӯравӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Аз замоне, ки мардуми тоҷикро аз минтақаҳои кӯхистон ба водихо кӯчониданд, ҳеле гузашт. Вале ханӯз мо якдигарро ҳангоми шинохтан кӯшиш менамоем, ки бо баромади аҷдодию кӯхистонии падару бобоямон муаррифӣ намоем ва шиносем. Ҳарчанд ки хуни нофи мо дар маконҳои нав рехта бошад ҳам, бо таълиму тарбияи хонаводагӣ ва меҳри аҷдодӣ ба ҳамон кӯхистонҳои танг моро пайваст менамуданд. Дар мо маҳалпарастии дарагӣ (ушельный патриотизм) ҳеле ривоч ёфтааст, ки аксаран садди роҳи инкишоф ва пешравӣ мегардад. Ҳарчанд, мо намедонем, ки бобоҳои моҳои мо ба он кишлоқҳои кӯхистон кай ва аз кучо омадаанд? Шояд қисмате

аз онҳо дар он кӯҳистону дараҳо ба он муддате, ки мо дар ин водихои нав сукунат дорем, зиндагӣ накарда бошанд? Вале бо вучуди он куҳансолон пурсидану бо шинохтани насли чавон (шояд қисмате аз онҳо дар даврони шӯравӣ бо пурсидани мо, ки бачам аз кучо мешавӣ?.. ман падару бобоятро дар назар дорам, гуфтанашон) ба хоҳири нек буда бошад. Ва имрӯз низ шояд дар Амрико ҳангоми вохӯрдану пайвасти оилавӣ намудани чавонон куҳансолони онҳо бипурсанд, ки шумо аз кадом миллат ва аз кучо ба Амрико омадаед? Ва зерини ин савол онҳо меҳаҳанд бифаҳманд, ки онҳо муҳочир аз кадом кишваранд. Вале онҳо бо чунин шинохт сарҳади эътироф ва таъсиррасонии минбаъдаи ватани аслии онҳоро қатъ менамоянд. Аммо дар мо ин шинохт на танҳо таъсир ба пайдоиши оилаи чавон, инчунин ба амал ва фаъолияти касбию ташкили сохтори идораи давлатӣ хеле ҷиддӣ ва устувор эҳсос мешавад.

Мо мегӯем маҳал, вале дар мо аз усули маҳал дида ҳамон дарапарастию деҳпарастии қадима равшантар аст. Зеро ҷудошавӣ ва пайгирӣ дар доираи манфиатҳои муайян дар ҳудуди баромади наҷодии деҳаҳои кӯҳистон бештар ба назар мерасад, аз он ки чунин муттаҳидӣ ва ҷудосозӣ дар ҳудуди маҳалҳои водихои навбунёде, ки таърихи беш аз 70-50-сола доранд. Яъне мо ҳанӯз бо баромади маконии аҷдодиамон маҳалшиносем. Мо ҳанӯз маҳали тавлиди худро ҳамчун зодгоҳ намерастем... Омили чунин маҳалпарастии мо дар ниҳоят маҳдуд будани алоқаи минтақаҳои Тоҷикистон байни якдигар мебошад. Дигар омили муҳим он ки қишлоқу деҳаҳои дурдасту касногузари мо муддатҳои тӯлонӣ дар ҷудой ва изолятсия аз якдигар инкишоф ёфта расму оин ва хусусияти зиндагии ҳосаро касб кардаанд, ки бо ҳамон нишона ва аломатҳо умумият ва ягонагии худро устувор нигоҳ доштаанд. Аз ин рӯ, маҳал ва дараҳои тоҷикӣ чун автономияи мустақили иҷтимоӣ бо урф ва анъанаҳои ба худ хос муддатҳо ташаккул ёфтаанд. Ин омил хусусияти онҳоро устувор нигоҳ дошта, намоёндагони онҳоро дар пахноҳо ба омезишбӯй бо дигар намоёндагони маҳалҳо садди роҳ мегардад. Ба ин махсусият набудани роҳ, алоқа ва муомилот аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар маҳдуд будани алоқаи ҳешу таборӣ бо деҳа ва мулкҳои дигар, муддатҳо аҳолии маҳаллаҳо ва деҳаҳои наздикро чун иттиҳоди устувор ва «ҳалқияти» ҷудо-

гона ташаккул додааст. То солҳои 60 - 70 - уми асри гузашта кам андар кам байни деҳаҳои дурдаст алоқаи хешу таборӣ пайдо мешудааст. Алоқаи хешутаборӣ ва никоҳҳои хешу таборӣ хеле ривоч ёфта будааст, аз ин рӯ садаи XIX ва ибтидои садаи XX захираи ақлони минтақаҳои тоҷикнишин хеле ҳалалдор гардидааст. Танҳо духтарон ва ё писарони дар деҳа шавҳар ва ҳамсар наёфта ва нуқсонӣ айбдор ба деҳаҳои дигар ва ё минтақаҳои дурдаст меафтиданд. Маҳз аз чунин никоҳҳо фарзанди донишманду асил тавлид мешуд. Шукри замона, ки имрӯз бо сиёсати хирадмандонаи Роҳбари Давлат Эмомалӣ Раҳмон кушодани бунбасти коммуникатсионӣ, сохтани роҳҳо ва нақбҳо байни минтақаҳои кишвар на танҳо алоқаи иқтисодӣ ва иҷтимоии аҳолии Тоҷикистонро дар тамоми сол муҳайё сохт, инчунин ба муҳимтарин бемории миллӣ-маҳалпарастӣ ва бузургтарин касалии биологӣ- алоқаи наздики хешу таборӣ зарба зада истодааст, ки натиҷаҳои онро мо дар оянда хоҳем дарк намуд.

Амрикоӣҳо худудро ҳамчун омили муҳими худшиносии миллӣ тарҳрезӣ наменамоянд, ин дар он ифода меёбад, ки ҳаракати озоди онҳо дар минтақа, системаи устувори алоқа ва иттилоот онҳоро доимо дар пайвастагӣ нигоҳ дошта, тамоми замини Амрикоро ҳамчун як худуди озоди зиндагӣ арза медорад. Дар баробари ин ҳастанд миллат ва халқиятҳо, ки худшиносии миллии онҳоро бидуни худуд ва ватан шинохта намешавад. Мисол, худшиносии миллии яҳудиёну фаластиниҳоро бидуни худуд ва сарзамин, ки атрофи он як умр мубориза мебаранд, тасаввур кардан мумкин нест. Яъне омили муҳиме, ки асоси универсалияти худуд дар худшиносии миллӣ мегардад, боз ҳамон таҳдид ба ҳамон худуди суқунати халқ, тамомияти арзӣ, ва ноқисии макони зисти аҳолист. Аз ин назар, ба ҳар арзиши миллие, ки таърихан таҳдид вучуд дорад, он дар оянда омили муҳими муттаҳидкунандаи ваҳдати миллӣ хоҳад буд. Барои мо тоҷикон аз ин **назар ҳам худуд, ҳам соҳибистиклолӣ, ҳам забон, ҳам шинохти таъриху эътирофи бузургонамон** омилҳои муҳими худшиносии миллӣ ба ҳисоб мераванд. Зеро худуди таърихӣ моро беадолатона аз мо рабуда, моро дар минтақаҳои душворгузари кӯҳистон ҷо кардаанд. Мо бо амри тақдир бештар аз 1000 сол аз соҳибистиклолӣ маҳрум буда намояндаи халқияти мо аз сари қудрат дур буд. Бо дур шудани худуди

таърихии мо миллионҳо нафар ҳамзабонону тоҷиконро берун аз марзи кишвар монда, забону одати онҳоро зеро хата-ри махлутгардӣ гузоштаем. Гузашта аз он дар дохил бо таъсири забони аҷнабиёну ғосибони истилогар ба забон зарбаҳои ҷонкоҳро қабул кардем. Даллолони таърихӣ миллилатҳои таърихсоз таърихӣ ғаниву пурганҷи моро рабуда, бузургони моро аз онҳо худ гардонида, ба ҷаҳониён аз таърихи сохташон ифтихор доранд, ки он низ ба мо зарба мерасонад. Аз ин рӯ, ин бемориҳои таърихӣ мардуми Тоҷикистон то ҳанӯз ба тили миллиати тоҷикро ба дард меоварад. Ба мо зарур аст, ки ба ин даъватҳои таърихӣ ва замонавӣ, ки ба солимию ваҳдати миллиати мо зарар расонидааст, ҷавоби равшан диҳем. Мо бояд ин заҳмҳои миллиро ҷунон табобат намоем, ки на танҳо дардро, иллатро гум намоем, инчунин эҳтимолияти ҷунин хатарҳо дар оянда пешгирӣ намоем. **Яъне ин тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи меҳанпарастӣ-тамомияти арзии кишвар, ҳимояи соҳибистиклолии кишвар, тозагии забон, омӯзиши таърих, кадршиносии бузургон буда, худдорӣ аз ҳамагуна муноқишаю ангеҷаҳои байналмилалӣ. Мо тоҷикониён ватан - модари худро на бо даъвоҳои таърихӣ, на ба талаби заминҳои гумкарда ва на ба муноқишаҳои нав бузургу қавӣ мегардонем, балки бо эҷодкорӣ созандагӣ, бунёдкорӣ пешравӣҳои назарраси илмӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ имкони бузургии миллитро муаррифӣ намудану муттаҳидсозии тоҷики парокандаро таъмин карданро дорем.**

Омилҳои маънавӣ ва рамзӣ муттаҳидии миллат

Олими амрикоӣ Л. Фоллерс масъалаҳои антропологияи давлати миллиро таҳлил намуда, ҳанӯз дар соли 1968 навишта буд: «Аз ҳама масъалаҳои муҳими миллат ва давлатҳои милли на бо иқтисодиёт, на бо сиёсат ва ҳатто на бо мудрофия марбут аст, онҳо қабл аз ҳама бо рамзҳо ва нишонаҳои ғайри моддӣ ва ба назар нонамоён алоқаманданд. Ҳар як миллат ва ҳар як давлати милли (хоҳ дарк намуда ва хоҳ дарк нанамуда) бояд барои ҳадаш муқаррар кунад, ки бо кӯмаки кадом рамзҳо онҳо меҳоянд тасаввуроти худро нисбат ба худ дар зинаи фардӣ ва коллективӣ баён намоянд. Ба ибороти дигар, миллату давлатҳо бояд ба ҳадашон ба саволи: «Мо кистем?»

ва мантиқан «Дар зери мафҳуми «мо» чӣ нуҳуфта шудааст?», ҷавоб дода, мансубияти миллии худро мушахас гардонанд»¹. Чунин аст даъвати бузурги такрории таърих нисбат ба миллати тоҷик. Миллат, халқият ва давлате, ки дар чунин гардишҳои таърихӣ ба саволи «кист?» ва «ба кучо рафтан меҳаҳад?» ҷавоб дода натавонад, вай дар гардиши таърихӣ ба гирдобии гиру дорҳои замона дер ё зуд маҳв мешавад. Зеро аз саволи «мо кистем ва чӣ меҳаҳем?» ҳаёту мамоти миллат ва давлат рӯи ҳаритаи ҷаҳон гузошта мешавад.

Ба сифати чунин рамзҳо худшиносии миллӣ, донишҳои таърихи миллат ва ифтихор аз таърих ва аҷдоди гузашта, меросият аз дастовардҳои илмӣ аҷдодон, гиromидошти рамзҳо ва муқаддасоти миллӣ ва давлатӣ- парчам, гимн, нишони давлатӣ, эҳтиром, гиromидошт ва нахбӯнамои забон ва фарҳанги миллӣ ва дигар дастовардҳои олии маънавии миллат маҳсуб мешаванд. Омилҳои номбурда сарчашмаҳои маънавии муттаҳидии миллат ва халқиятанд, ки зери парчами онҳо мардуми умумиятдошта ҳамчун миллати тоҷик муттаҳидӣ ва ягонагии худро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. Аз ин хотир аст, ки гиromидошти парчам ва рамзи давлатӣ ҳамчун гувоҳи устувории миллат ва давлат ҳазорсолаҳо халқияту қавмиятҳои мухталифро на танҳо дар муттаҳидӣ ва ягонагӣ нигоҳ доштааст, инчунин дар қори инкишофи ҷанбаҳои муттаҳидии маънавии давлату кишвардорӣ таъсири мусбат расонидааст. Аз ин дидгоҳ, гиromидошти парчами озодии Кова дар ба дастоварии озодии халқияти ориёӣ қимати худро муаррифӣ намуда, парчами давлатии тамоми кишварҳои қадимаи форсҳо, туркони асрҳои миёна ва кишварҳои баъдина ҳама гувоҳи онанд, ки ин рамз чӣ қимате барои муттаҳидии мардум ва халқиятҳо доштааст. Дар қисмҳои ҳарбӣ ҳифзи парчами қисми ҳарбӣ ва рамзи кишвар муқаддастарин арзиш ва омили муттаҳидкунандаи сарбозону афсарон маҳсуб мешавад. Ба хусус дар даврони ҷангҳо он чун рамзи ғалаба, озодин ва мубориза бузургтарин арзиш ва неъмат муттаҳидкунанда зоҳир ёфтааст. Дар замони осоишта ҳамчун нишони ғалабаи варзишгарон боло шудани парчами кишвар ва суруди миллӣ баландтарин нуқтаи шаҳодати рамзи маънавии муттаҳидӣ ва муаррифӣ

¹ Fallers L. The Antropology of the Nation –State. Chicago. 1968.

миллат махсуб меёбад. Арзиши насби байроқи ғалаба дар Рейхстаги Олмон аз ҷониби Егоров ва Контарий ҳамчун нуктаи ниҳоии ғалабаи инсоният ба бузургтарин фоҷиа ва душмани инсоният фашизм буд, ки на танҳо халқҳои шӯравиро инчунин ҷаҳонро ба ҳам муттаҳид сохта буд. Аз ин дидгоҳ рамзҳо ва рушҳои маънавӣ на танҳо миллат, балки инсониятро метавонанд муттаҳид созанд. Ин нуктаи муҳими ваҳдатпазир низ аз ҷониби Президенти кишвар ва давлатмарди замона Эмомалӣ Раҳмон аини муддао эҳтиром ва қадршиносӣ гардид.¹

***Вазъи зоҳирии аҳли зиёи кишвар дар масъалаи
бунёди андешаи миллӣ***

Бо назардошти муҳим будани масъалаи баррасишаванда Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2006 конфронси махсус роҷеъ ба ин масъала бо иштироки аҳли илм барпо намуд.² Мавзӯ ва масъалаҳои баррасишаванда, ки аз ҷониби маърузачиён ба диққати аҳли илм пешниҳод мешуд, аз ҳар ҷиҳат муҳим ва таҳлилталаб буданд. Ба ин хотир мухтасаран роҷеъ ба дастоварду лағзишҳои фикрии ин конфронс ибрози назар нанамуда, гом бардоштан дар навишти мавзӯи «Андешаи давлати миллӣ», ки ҳам дар маркази диққати аҳли зиёи кишвар ва ҳам таҳти назари мо қарор дорад, ғайриобъективият ва ноमुкаммалии тадқиқотро бар мазмуни асари мо пайванд хоҳад намуд. Гарчанде иштирок дар конфронс бинобар омилҳои мухталиф ба мо даст надод, мо бо маводи конфронс пуррагӣ шинос шудем, ки ҳоло чанд нукта аз онро баррасӣ менамоем.

¹ Хангоме, ки ин сатрхоро пас аз муҳаррир такроран меҳондам, маърузаи пурмуҳтавои Роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмонро дар 15-солагии ҷашни Конституцияи шунидам. Онҳо Роҳбари давлат дар қатори дигар пешниҳодҳои муҳими сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҷашни Парчами давлати моро масъалагузорӣ намуданд.

² Роҷеъ ба ин конфронс мо дар сарсухани мақола изҳори назар намудем. Ниг.: Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. – Душанбе 2007. 260с.

Дар ибтидои конфронс директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон С. И. Шарипов доир ба андешаи миллӣ ҳамчун проблемаи рӯзмарра баёни ақида намуда, таъкид кардаанд, ки то ҳанӯз ин масъала ҳалли ҳудро дар фазои илмӣ кишвар наёфтааст. Ҳамчунин мавсуф саволи марказии барномаи конфронсро ба аҳли толор гузоштанд, ки «**Оё ба мардуми тоҷик доштани идеяи миллӣ зарур аст? Агар ҳа, пас он чӣ гуна бояд бошад? Зарур аст, ки он тамоми фарҳанг, таърих, шуур ва ҳуввияти миллиро фаро гирад? Ва ё он бояд ба рушди ҷаҳони муосир мувофиқ бошад ё ин ки тамоми ин омилҳои зикргардида дарбар гирад?**».¹ Бале масъалагузори Шарипов С.И. дар ҳақиқат бо назардошти вазъи имрӯзаи фазои илмӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии кишвар интизори ҷавоб аст. Аммо дар масъалаи он, ки он идеяи миллӣ барои **мардуми тоҷик** ва ё **Тоҷикистон** зарур аст, андеша бояд намуд. Муҳимтарин рукни маърӯзаи эшон дарки зарурияти ҳалли масъала ва вазифагузорӣ назди иштирокчиён буд.

Файласуф А. А. Шамолов дар мавзӯи «Национальная идея или идеология национальной независимости Таджикистана» (Идеяи миллӣ ва ё мафкураи истиқлолияти миллии Тоҷикистон) маърӯза намуда, паҳлӯҳои мухталифи андеша ва мафкураи миллиро таҳлил намудааст. Дар ибтидо ӯ ба сайри таърихӣ ташаккули андешаи миллӣ даст зада, изҳор менамояд, ки масъалаи ташаккули андешаи миллӣ одатан дар давраҳои бӯҳронӣ, дар он ҳолате ки андешаи миллии амалкунанда ба талабот ҷавоб намедихад ва наваш ҳанӯз ташаккул наёфтааст, матраҳ мегардад. «Аз ин назар ҳалқияти тоҷик аз даврони пайдоиши худшиносии миллиаш то имрӯз бо амри тақдир якҷанд андешаҳои миллиро паси саркард: анъанаи ориёӣ, анъанаи исломӣ, анъанаи муғулӣ, мангития, утопияи коммунистӣ ва ғ.».² Дарки масъалаи мазкур

¹ Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. – Душанбе 2007. С.8.

² Шамолов А.А. Национальная идея или идеология национальной независимости Таджикистана. См. Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. – Душанбе 2007. С.10.

бо усуле, ки эшон пешниҳод мекунад, мушкилиҳои муайяни назарӣ ва усулиро пеш меорад.

Нахустин саволе, ки пас аз шиносӣ бо мазмуни мақолаи эшон ба миён меояд, он аст, ки мо дар зери мафҳуми андешаи миллӣ чиро фаҳмидан мехоҳем? Агар мо то пайдоиш ва ташаккули миллат, ки тибқи андешаи бештари донишмандон ва равияҳои илмӣ, зодаи даврони нав буда, ба асрҳои XVII-XVIII рост меояд, мавҷудияти андешаи миллиро эътироф намоем, он гоҳ мо ба тазоди афкори хеш меафтем. Яъне мо фарзандро бузургтар аз волидонаш мепиндорем. Агар на, пас ба мо зарур аст, ки таъйиши мафкураи давлатӣ, мафкураи миллӣ, андешаи халқӣ ва андешаи миллиро аз ҳам дошта бошем. Онҳо тафовутро дороанд. Мисол, дар даврони асрҳои миёна ва қабл аз он мо оё метавонем дар бораи андешаи миллӣ ҳарф занем ва ё аз он замон мо мақсади ифода кардани мафкураи давлатӣ ва ё халқиро дорем. Албатта, агар сухан роҷеъ ба мафкураи давлатӣ равад, вай вобаста ба хусусияти ҳар як давлат дар даври замонҳои гуногун метавонад вучуд дошта бошад. Вай метавонад ифодакунандаи ормони мардум бошад ва ё ба манофеи аҳли истилоғар хидмат намояд. Аз ин рӯ, дар даврони тамаддуни зардуштӣ, қабл аз ҳама мо бо оламшиносии авастӣ сару кор дорем, ки он нерӯи худро аз муборизаи қувваи некию бадӣ гирифта, мафкураи давлатиро дар қаламрави давлатҳои тобеи он ба худ моил менамояд. Дар даврони тамаддуни исломӣ ин биниш аз доираи парадигмаҳои исломӣ сурат мегирад, ки баъдан ба мафкураи давлатии қудратҳои тобеи хилофат табдил ёфта, минбаъд ба ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳанг, маърифат ва шакли шуури мардум табдил меёбад. Ва ё дар давраи ҳучуми муғулҳо ба сарзамини Осиёи Миёна байни мардуми таҳҷой нерӯҳои муҳолифи ин ғоратгарон ба хотири ҳифзи зану фарзанд ва амнияти кишварашон пайдо шуда буданд. Байни мардум зарурати ҳифзи сарвату бойигарӣ ва амнияти аҳлу байти онҳо ҳамчун масъалаи нахустиндараҷа меистод. Яъне таҳдид ба амният ва ободии мардум ба муттаҳидкунии андешаи мардум ва нерӯи онҳо мусоидат намуд. Аммо роҳбарият ва зиммдорон ин даъватро дуруст дарк нанамуда, ба ин ҳиссиёт ва андешаи пухтарасида таъя карда натавонистанд. Он коре ва амале, ки зиммдорон барои садди роҳи ин ҳучумро гирифтани пешбинӣ карданд, дар доираи мафкураи

давлатӣ ва зимомдорони Хоразмшоҳиён, Салчуқиён ва амсоли инҳо амал менамуд. Ҳамин тавр, мо на бо андешаи миллӣ, балки бо мафкураи давлатӣ сару кор дорем, ки вай на аз табиати миллат, мардум маншаъ мегирад, балки дар доираи манфиатҳои қудратҳои ҳоким дар марзҳои минималии эътирофи ҳаққи мардум тарҳрезӣ шудааст. Ин, албатта, амалия буд. Агар мо назарияро дар назар гирем, воқеан аз ҷониби мутафаккирони барҷастаи тоҷик фикрҳои ҷолибе гуфта шудааст, вале онҳо низ бинобар аз сабаби дур буданашон аз воқеияту зиндагӣ ва берун ҷастанашон аз доираи манфиатҳои халқи ҷудогона ба дарди бевоситаи мардум дар ҳудуди маҳдудаи халқ ва миллат намерӯнданд. Бузургони мо чӣ дар аҳди тамаддуни зардуштӣ ва чӣ дар аҳди тамаддуни исломӣ ба инсоншиносию умматпазирӣ ном бароварда буданд. Бузургию камбудии онҳо дар як амал буд - хеле аз воқеият ва таърих пеш рафта буданд. Онҳо «бани одам аъзои якдигаранд» мегуфтанду ба халқҳо ва воқеияти зиндагӣ аз паси пардаҳои ғафс назар медӯхтанд. Онҳо тафовути байни миллату халқоро надида, умумият ва ягонагии инсонҳоро ҷустуҷӯ доштанд:

*Аз назаргоҳ аст, эй мағзи вуҷуд,
Ихтилофи мӯъмину габру ҷуҳуд.*

Шакл ва зохир қасрат аст, маънӣ ва ҷавҳар воҳид, мегуфт Мавлонои Балхӣ. Ба ҳамин маънӣ дар муқобили зохир-парастони юнонию ҳудӯҳои сершумори атиқӣ Бедили бузург фармудааст:

*Ҷуши ашё иштибоҳи зоти беҳамтош нест,
Қасрати сураи гӯбори ваҳдати наққош нест.*

Ҳамин тавр, фалсафаи ирфонии мо, ки аз паҳнои маҳдудгарой ва ҳам аз паҳнои умумипарастӣ - универсализм об мерӯнд, донишмандону роҳравони илми моро аз кӯчаю пастҳамиҳои мухталиф ба сӯи ҳадафҳо мебард. Ҳангоме ки байни бузургони мо дар масъалаи афкори сӯфӣёну ғажеҳон баҳсҳо мерафт, аҳли тариқату шариат аз кӯчаҳои мухталиф ба сӯи ҳақиқат раҳсипор буданд, ҳанӯз бори марказии инкишофи

тамаддунҳо аз паси панчараҳои оҳанин ба ин афкор назар андӯхта мардумро ба муноқишаю мочароҳо мекашиданд:

*Илми Ҳақ дар илми сӯфӣ гум шавад,
Ин сухан кай бовари мардум шавад.
(Мавлонои Балхӣ).*

Каме муқаддамтар баҳси роҳҳо ва илмҳо мо ва ниёғони моро ба бунбастиҳо нигоҳ медошт ва ё шояд роҳи айнии берун аз тахайюли мо таъкид мешуд. Ҳаким Саной дар мартабаи ишқ ва роҳи сӯфиён хеле ҷиддӣ гом бардошт:

*Ишқро ақлу илм риоят нест,
Ишқро Бӯҳанифа дарс нагуфт.
Шофеиро дар ӯ ривоят нест,
Ишқ ҳайӣ аст бе бақову фано.
Ошиқонро аз ӯ ишқоят нест.¹*

Аз пайи Саной Фаридуддини Аттор, Мавлонои Балхӣ ва дигарон устувор қадам ниҳода, роҳи мусолиҳатомез ва инсоншиносии универсалиро тарҳрезӣ намуданд. Кори онҳо дар муқобили фитнаю ошӯби мазҳабию чараёнҳои номатлуби замонашон бехтарин қаҳрамонӣ ва ваҳдатгаравии ҷомеа буд. Онҳо ба даъватҳои вазнини ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва динӣ ҷавоби бениҳоят амиқ ва дуруст дода буданд. Онҳо барои инсоният ва ҷомеаи инсонӣ ҳарф мезаданду мардуми тоҷик аз мадди назар дур мемонд. Аз ин рӯ, ин ҳама ба ҷуз аз «Шоҳнома»-и ҷигарсӯзу талхбаёни Фирдавсӣ дархӯри халқи тоҷик набуд.

Кӯзаи андешаи мардум, тамаддун ва ҳатто таърих бардошти ин баҳрҳоро надошт... «Шахбину» «дарвешбинон» буданд, вале онҳо хеле кам ва ангуштшумор буданд. Онҳо дар зинаи инсоншиносӣ мегаштанду воқеият дар ниҳоди ҳамон як тамаддун кӯчаҳои мазҳабу фирқаро бунёд намуда, халқҳоро аз дохили мочароҳои худ мегузаронид. Гоҳо қудратҳои бузург низ гирифтори кашишҳои мазҳабии фундаменталистӣ гардида, мафкураи давлатии худро дар пахнои

¹ Иқтибос аз мақолаи К. Олимов. Имом Абӯҳанифа ва тасаввуфи Хуросон. Ниг.: Мероси Имоми Аъзам ва фарҳанги исломӣ. Душанбе. 2009. С. 34.

он тархрезӣ мекарданд. Дар чунин ҳолатҳо мафкураи давлатӣ сари салтанатҳои бузургро ба боди нестӣ мебард. Эрону Тӯрони бостон, Алломиҳою Ҳахоманишиҳо, Сосониёну Портҳо дар аҳди зардуштию Уммавиёну Аббосиён, Фотимиёну Бувайҳиён ва ғ. дар аҳди тамаддуни исломӣ аз чунин мочароҳои мазҳабӣ бархӯрдор буданд.

Ҳақ ба ҷониби Шамолов А. А. дар он ҷанба аст, ки агар ҷанде исломро ба сарзамини Тоҷикистон чун ҳодисаи таъвилшуда баррасӣ менамоянд, вале инкишофи фарҳанг, ҷаҳонбинӣ, арзишҳо ва биниши афкори мардуми мо, ки дар заминаи он қонунгузорию илоҳӣ тархрезӣ шудааст, ин «ҳолати чуқури ботинию муқаррарии халқӣ мо буд, ки ҳамчун манбаи умед ва ормон тавассути он тавонистем вазниниҳои сангинро паси сар намоем».¹ Илова бар ин гуфтан месазад, ки ин ҳолати муқаррарии инкишофи фарҳангӣ, маънавӣ, ҳуқуқӣ ва ҷаҳонбинии мардуми мо буд, ки дар шакли ташаккули шаклҳои шуур зоҳир меёфт. Ин инкишофёбӣ ба ислом ва фарҳанги мо махсусияти миллӣ ва маҳаллӣ бахшида, ҳоноҳо моро аз дигарон ҳамчун халқият ҷудо менамояд. Онро аз мо бегона номидан нашоуд. Бахусус нақши фарзанди барӯманди миллати тоҷик Абӯҳанифа дар паҳншавии ихтиёрии ислом ва баҳамоии арзишҳои исломӣ ва анъанаҳои халқияти тасхиргардида бениҳоят бузург ва назаррас аст. Ва доир ба ин нукта таъкидоти Эмомалӣ Раҳмон дар конфронси илмӣ бахшида ба бузургдошти Имоми Аъзам дар таърихи 26-уми феввали соли 2009 сарчашмаи таҳлилҳо ва кашфиётҳои нави илмӣ: *«Маълум аст, ки доир ба паҳншавии ислом дар ин кишварҳо, хусусан дар сарзамини Мовароуннаҳр андешаҳо гуногунанд ва омилҳои зӯриро ҳавасмандгардонӣ ва ихтиёрий қабул кардани ислом баробар ҳақиқӣ вуҷуд доранд. Дар масоили гузариши мазҳаби ҳанафӣ бошад, баҳсе арзи ҳастӣ надорад. Зеро ҳанафия на ба амри қонуну зӯрӣ, балки ихтиёран, бинобар мутобиқати комили ҳақиқӣ ба талаботи рӯҳӣ ва тамаддуни мардум дар Осиёи Марказӣ доман афрохтааст.»*

Муҳаққиқ Шамолов А.А. зарурати интиҳоби роҳро тарғиб менамояд, ки онро аз мо касе бояд ҷашмдошт набояд.

¹ Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷлиси конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. – Душанбе 2007. с.10.

Ба сифати ин роҳ ӯ концепсияи устувори идеяи миллии аз назари фалсафӣ асоснокро пешниҳод менамояд. Яке аз мақсадҳои ин концепсия ба андешаи ӯ ин стратегияи бунёди «ҳалқаи сулҳ ва мусоид (-и инкишоф) дар атрофи Тоҷикистон маҳсуб мешавад».¹ Яъне ӯ ба ҷанбаи хориҷӣ ва амниятии масъала хусни таваҷҷӯҳ дорад. Пас аз истодагариҳо ва муқобилатҳои зиёд ба ҷараёни ҷаҳонишавии масоил дар масъалаи тамйизи манфиати миллат дар замони муосир ва ҷустуҷӯи роҳи ғайриҷашмдошт, муаллифи мақола ба хулосае мерасад, ки ба мизони ҷаҳонишавии манфиатҳо дакка мезанад. «Ҳалқи тоҷик мақсади мавҷудияти худро, миссияи таърихӣ худро дар нигоҳ доштани сулҳ, дар се шакли зоҳирёбии он мебинад: дар ҳудуди сайёраи Замин, дар ҳолати ғайриҷангии инсоният ва ниҳоят чун ҳолати ахлоқии рӯи инсоният. Мақсадҳои асосии миллати мо дар ин самт: нигоҳ доштани Тоҷикистон ҳамчун хатти сулҳ, ташкили шароити мавҷудият барои ҳар кас, ки аз рӯи вичдон зиндагӣ менамояд, на аз рӯи шартнома... Аз ин назар лоиҳаи мо лоиҳаи умумиинсонист.»² мегӯяд ӯ. Бартарии ҷанбаи универсалӣ дар андешаи миллии ӯ зуҳур меёбад.

Аз гуфтаҳои файласуф чанд андешаи дигаре зарурати фикри ботафсилро тақозо дорад. Ба ақидаи Шамолов А.А. «Симои воқеии миллат шакли сохтори ҷамъиятии иттиҳоди халқҳо аст, ки бо сарҳад, забон, иқтисодиёт ва махсусияти фарҳанг муттаҳид шудаанд».³ «Ҳар як идеяе, ки ба гирифтани мақоми «миллӣ» кӯшиш менамояд, ӯҳдадор аст дар худ маҳз мақсади олии ахлоқии миллатро касб намояд».⁴ Аз лиҳози назариявӣ ва илмӣ андешаҳои олим сазовори диққат аст.

Андешаи профессорон И. Усмон ва А. Сатторзода нисбатан амалӣ буда, ба баъзе аз масъалаҳои ҳалталаб, ки ба ташаккули андешаи миллӣ монеа мегарданд бахшида шудаанд. Онҳо қабл аз ҳама зарурати ташаккули миллати воҳид ва андешаи миллиро баррасӣ намуда, мафҳум ва фаҳмиши

¹ Дар ҳамон ҷо.с.14.

² Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. –Душанбе 2007. С.20-21.

³ Ҳамон ҷо. с.18.

⁴ Ҳамон ҷо.с. 20

миллати воҳидро ҳамчун ҳодисаи зарурӣ пешниҳод менамоянд: «Ба сифати миллати воҳид ташаккул ёфтаи маъноӣ онро хоҳад дошт, ки бошандагони ҳамаи маҳаллу минтақаҳои Тоҷикистон ва намояндагони ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ он сарфи назар аз ақидаҳои сиёсӣ иҷтимоӣ, динӣ мазҳабӣ ва манфиатҳои маҳалли гурӯҳияшон як ҳадаф, як муддао, як мақсад, як дард, як мушкилии муштарақ, як марз, як ватан, як забон доранд ва маҳз ҳамин чиз онҳоро ба ҳам муттаҳид гардонидаст.»¹ Ба андешаи онҳо ҷавҳари миллати воҳидро андешаи миллӣ ташкил медиҳад. Андешаи миллӣ дар навбати худ бо мақсади умумӣ, муддаои муштарақ, масоили муштарақ ва дарди муштарақ намояндагони халқу миллатҳои гуногунро ба ҳам пайванд месозад. «Дарёфти сулҳу оштии заминаи мусоидеро барои ваҳдати миллӣ омода сохт».² Масъалаи он, ки сулҳу оштии заминаи пайдоиши ваҳдати миллӣ ва ё баръакс аломатҳои ваҳдати миллӣ ва эҳтиёҷоти муттаҳидии миллат боиси сулҳу оштии гардид, дар шиноخت ва эътирофи андешаи миллӣ сазовори диққат аст. Зеро маҳз ҳамин зарурат (шарт нест, ки аз кадом ҷониб) миллатро ҳамчун омили муҳими ҳаёт наҷот дод, дар давоми 15 соли истиқлолият ҳамеша ҳатти марказии мусбат афкори сиёсӣ ва давлатиро ташкил медод. Тамоми қарорҳои санадҳои муҳими давлатӣ, ислоҳоти низомӣ сиёсӣ ҳуқуқӣ, ки зери таъсири фишанги ҳамин арзиш рух дод, ҳамагӣ барои ободию ташаккули давлат мусоидат намуд. Муаллифон дуруст қайд мекунанд, ки ваҳдати миллие, ки имрӯз дар Тоҷикистон аст, ин ҳанӯз маънии ташаккули миллати воҳидро надорад, зеро «ҳодисаҳои маҳалпарастӣ гурӯҳбозӣ қавмгароӣ аз байн ҷарафтааст ва осори манфии онро имрӯз ҳам дар ҳар сари қадам мебинем».³ Ба андешаи муаллифон андешаи миллӣ ва миллати воҳид роҳи ягонаи мусбати давлатдорӣ мост. Онҳо чунин заминаҳои ташаккули андешаи миллиро пешниҳод мекунанд:

¹ Усмон И., Сатторзода А. Зарурати ташаккули андешаи миллӣ. Ниг. Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. – Душанбе 2007. С.22

² Ҳамон ҷо – С.22.

³ Ҳамон ҷо – С. 22.

1. Таъмини истиклоли воқеии сиёсӣ, иқтисодӣ, низомӣ ва фарҳангии Тоҷикистон бо ҳифзи муносибатҳои ҳасана бо тамоми кишварҳои дунё.
2. Бунёди Тоҷикистони воҳид, озод, мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва пешрафта.
3. Густариш ба раванд ва институтҳои демократӣ. Бунёди ҷомеаи шахрвандӣ.
4. Идомаи ислоҳоти иқтисодӣ бо назардошти муҳайё сохтани заминаи имконоти баробар ба минтақаҳо ба рои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ.
5. Таъмини ҳамоиши (интегратсия) амалии иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маънавии маҳалҳо ва минтақаҳо.
6. Ташаккули фазои воҳиди иттилоотӣ дар саросари кишвар.
7. Эҳё, густариш ва бузургдошти мероси адабӣ, илмӣ ва фарҳангии гузаштаи дуру наздик. *Ба расмият даровардани парастии забон¹, адабиёт, фарҳанг, ҳунар, илм ва таърихи миллӣ.*
8. Ҷидду ҷаҳд барои покизагии ахлоқи миллӣ, риояи одоби муносибати иҷтимоӣ.
9. Ғамхорӣ ва дастгирии доимӣ аз тоҷикони бурунмарзӣ.
10. Ҳифзи сулҳ ва оштии миллӣ.²

Ғарҷанде мо тоҷикон танҳо пас аз сохибхитиёр шудани кишвар моҳиятан рӯ ба худшиносии миллӣ намудем, бо вучуди ин роҳи он ҳамвор ва яксон набуд. Таҳлили шаклгирии худшиносии миллӣ тайи солҳои истиклолият бисёрҷанба ва гуногунмаъност. Дар ибтидо худшиносии миллии мо

¹ Конуни нави забон соли 2009 қабул шуд, ки ин нуктаҳо масхусан дар он қайд шудааст. Дар партави он дар ҷаласаи Ҳукумат дар моҳи октябр тибқи супориши Роҳбари давлат тамоми ҳуҷҷатгузории давлатӣ минбаъд бо забони тоҷикӣ бояд сурат гирифта, эҳтиром ва қадршиносии забони модарӣ пайваста таълиғ гардад. Яъне дар ин самт низ сиёсати давлатӣ пешравиҳо дорад.

² Усмон И., Сатторзода А. Зарурати ташаккули андешаи миллӣ. Ниг.: Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. –Душанбе 2007. С.23-26.

ҳамчун миллатгароии этникию конфессионалӣ бо омезиши унсурҳои динӣ рӯ зад. Чунин навъи худшиносӣ бо шакли ҳамзистии шӯравӣ ва унсурҳои меросирифтаи арзишманди он рӯ ба рӯ шуда, дар муқобили охирӣ арзишҳои волотару бузургтаре гузошта натавонист. Дар натиҷа худшиносии миллати мо дар паҳноӣ сохтори конститутсионӣ ва ваҳдати миллатҳои мухталиф барои ҳифзи арзишҳои ҳамдигарфаҳмӣ, баробарӣ, бародарӣ ва озодии эътиқоди шаҳрвандон бо рукҳои қомеаи шаҳрвандию давлати ҳуқуқӣ рӯ ба ташаккул ниҳод. Гарчанде компоненти миллии он заиф бошад ҳам, он дар муқобили оппозицияи бо ғояҳои исломии кишварҳои исломӣ махлутгардида муқовимат намуда, зина ба зина гузаштҳоро қабул намуда, ҷанбаи ҳувиёти миллиро дар қашии таъмини шароити ваҳдати мардуми кишвар ва овардани гурезагон таъмин кард. Дарки ваҳдат ва муттаҳидии миллат зинаи нави худшиносӣ гардид, ки алорағми андешаи оташангезони фазои сиёсии мо мардуми моро ба ҳам оварда, заминаи худшиносии миллии мардумро таъмин намуд. Дар ин зина аз солҳои 1997 то солҳои 1999 кӯшиши боз намудани оғӯи якдигар ва рафъи монеаҳо сурат гирифт. Танҳо соли 1999 ин давраи худшиносӣ ба фазаи нави ваҳдати воқеӣ ва муттаҳидии миллат замина гузошт. Аз соли 2000 то соли 2007 давраи барқарорсозии мақоми худшиносии миллӣ ва мақоми кишвар дар хориҷ ба хусус, байни кишварҳои исломӣ афзоиш ёфт. Дар ин замина дар паҳноӣ худшиносии мо дигаргуниҳои ҷиддӣ рух дод. Худшиносии мо дар зери таъсири арзишҳои таърихӣ миллий, кадршиносии дастовардҳои таърихӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои исломӣ ба тақмили муносибати миллат бо дин замина гузошт. Ин зина бо эълони тамаддуни ориёӣ, 3000-солагии китоби муқаддаси Авесто, 2700- солагии шаҳри Кӯлоб, 1100-солагии давлатдорӣи Сомониён, 1150- солагии Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ оғоз гардида, бо соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон намудани соли 2009 ба як давраи нав расид. Дар ин давра худшиносии миллии мо асосан зери таъсири ҷараёнҳои навбаромаду номатлуби динӣ ташаккул ёфта истодааст. Бубинед, ки аввал агар ба худшиносии миллии мо ҷараёни ваҳобия таъсир расонид ва мо дар муқобили он даст ба ҷанги шаҳрвандӣ задем, акнун дар даврони нав худшиносии мо дар муқобили ҷараёни номатлуби салафия, ақрабия ва таъсири саҳти ташкилотҳои

байналмилалӣ ташаккул меёбад. Албатта, ин равандҳо таъсири манфӣ ба шаклгирии худшиносии мо мерасонад. Мо бояд эҳтиёт кунем, ки камбудии пешинро такрор накунам...

Ба хотири баромадан аз ин монетаҳои сохтаи бародарони хориҷӣ ва нуфузи ҷараёнҳои номатлуб Роҳбари давлат сиёсати рӯ овардан ба таълимоти мусолиҳатомез ва таҳаммулгароёнаи мазҳаби ҳанафиро пеша карданд. Ин амал беҳтарин ҷораи сиёсӣ буд, ки дар заминаи таъкидоти гегелӣ бо ғоя тавассути ғоя истодагариро масъалагузорӣ намуд. Гузашта аз он ин сиёсат аз табиати зиндагии мардуми мусулмони мо, аз решаи таърихи аҷдодони мо манша гирифта, ба табиати давлатдорӣ мо, ки аз дастовардҳои шарқию ғарбӣ об хӯрда дар минтақаи бархӯрди манфиатҳои шарқию ғарбӣ ва забонии қавмӣҳои форсигӯ ва туркӣ қарор дошт, беҳтарин ва некӯтарин интиҳоби роҳ буд, ки барои амалишавии тамоми ниятҳои нек хизмат карда метавонист. Олими донишманд К. Олимов дар паҳнои ин сиёсати Роҳбари давлат дуруст таъкид доштанд: «Манзур аз он (аз ҷашнгирии бузургдошти Имоми Аъзам) истифодаи андешаҳои таҳаммулгароёна ва инсонпарварона дар замони ҳозира буда, аз як тараф мероси бузургу арзишманди исломиро ба мардуми худамон ва ба ғарбиён он тавре, ки ҳаст муаррифӣ кардан ва аз тарафи дигар боз кардани тафаккури миллӣ ба андешаҳои солими ҷаҳонӣ, аз ҷумла ғарбӣ ҳам ҳаст, ки мазҳаби ҳанафӣ монетаи он нахоҳад гашт».¹ Аз ҳамин дидгоҳ қабл аз он, ки нақши динро дар ҷомеа ва дар ташаккули давлати миллӣ арза дорем, ба мақсад мувофиқ аст, ки назари худро ба ду масъала, яке зарурият ва аҳамияти гиромидошти Имоми Аъзам дар худшиносии миллӣ ва дуюм доир ба таъсири таълимоти ӯ дар ин раванд дар фаслҳои оянда ифода намоем.

Давлати миллӣ ва муносибати он бо забон, ҳуқуқ ва дин

Имрӯз дар қатори проблемаҳои муҳими глобалӣ ва тамаддунӣ, Тоҷикистон проблемаҳои зиёди дохилӣ - давлатӣ ва байналмилалӣ дорост, ки аз бисёр ҷиҳат ба ояндаи

¹ Олимов К. Имом Абӯҳанифа ва тасаввуфи Хуросон. Ниг.: Мероси Имоми Аъзам ва фарҳанги исломӣ. Душанбе. 2009. С. 26.

давлатдории ӯ ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ вобастагӣ дошта, барои рушду нумӯи насли ояндаи сокинони Тоҷикистон ҳамчун ворисони давлати миллӣ таъсирҳо дорад. Барои ин қабл аз ҳама зарур аст Тоҷикистонро ҳамчун чузъи давлатҳои мутамаддин омӯзем. Бишиносем, ки ин давлат чӣ аломатҳо дорад ва он аз дигар бародарони худ бо чӣ фарқ мекунад. Чаро баъзе аз онҳо ба нуктаҳои баланди инкишоф расиданд, вале дар мо ҳоло проблемаҳо зиёд аст? Ин ва дигар саволҳо моро водор менамоянд, қабл аз ҳама Тоҷикистонро ҳамчун давлат дар байни давлатҳои ҷаҳон муаррифӣ намоем. Агар ба шиносномаи Тоҷикистон ҳамчун миллати дорои давлат, тамаддун ва таърих назар афканем, он гоҳ чунин манзараро мебинем.

Мансубияти забонӣ. Тоҷикистони тозаистиклол ба сиёсати ҷаҳонӣ ворид шуда, аз нигоҳи таърихӣ меросбари як ҳиссаи забон ва андешаи тамаддуни ориёст. Ин ҳиссаҳо ва таъсирҳо, пас аз ҳазорсолаҳо давлатеро, ки ба яке аз решаҳои забони паҳлавӣ, забоне, ки бо он Авастро, Бундаҳишн, Шояст ва нашоаст ва даҳҳо дигар сарчашмаю андарзҳои баландпоя таҳия ва суфта шуда буданд, ҳамчун забони тоҷикӣ зери майдони илми исломӣ оварда, халқияти тоҷикро ҳомӣ ва гуяндаи он офарида миллати тоҷикро ҳамчун миллати соҳибдавлат эълон дошт. Аз ин лиҳоз тамаддуни тоҷикӣ пайвастии наҷодӣ бо ориёӣҳо: олмониҳо, славянҳо, ҳиндуҳо, римӣҳо ва ғ. дорад. Пайвастии наҷодӣ ва забонӣ бо форсизабонон: эронӣҳо, афғонҳо, қисман ҳиндуҳо ва курдҳо дорад.

Хотираи динии тоҷикон асосан сафҳоҳо ва нишонаи се дини ҷаҳонӣ: зардуштӣ, буддоӣ ва исломиро дар марзҳои худ ёд дорад. Тоҷикон ҳамчун мардуми бофарҳанг ва аҳли маърифат осеби инкишофи ҳар се дини ҷаҳониро тавассути фарзандони донишманду беназири худ мудатҳо дар гардиш нигоҳ доштаанд. Ҳатто дар ҳолатҳои тақдирсоз барои дин ва ҳудошиносӣ хизматҳои кардаанд, ки соҳибони таърихии динҳо аз ӯҳдаи он набаромадаанд (Кӯшонӣён барои буддоӣҳо, Имом Бухорӣ барои ислом). Айни ҳол тоҷикон куллан пайравии дини ислом мебошанд. Мансубияти тамаддунии он аз нигоҳи динӣ дар ҳудуди қанории тамаддуни исломӣ қарор дорад.

Хотираи ҳуқуқии миллати тоҷик дар захираи тиллоии худ низоми ҳуқуқии одатӣ, зардуштӣ, исломӣ ва сотсиали-

стиро доро буда, аини ҳол ба низоми ҳуқуқии аврупоӣ, ки аз тамаддуни ғарбӣ мабдаъ мегирад, майл дорад. Мансубияти ҳуқуқӣ ва идории тоҷикон имрӯз шаҳодати он аст, ки тоҷикон дар ҳудуди канории лапиши тамаддуни Ғарбӣ қарор гирифтаанд.

Имрӯз, дар ҳар се самти инкишофи унсурҳои тамаддун, нажодию забонӣ, динӣ ва ҳуқуқию идорӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол проблемаҳо зиёданд. Зеро мо дар нуқтаи васлгардӣ ва барҳамхӯрии унсурҳои нажодӣ, забонӣ, динӣ ва ҳуқуқию идории тамаддунҳо қарор дорем, ки аз ҳар ҷониб марказҳои тамаддунҳо ба мо талаботи мухталифу муҳолиф-ро пешниҳод менамоянд. Мисол, тавассути мансубияти забонӣ ҳамзабонони мо гоҳ-гоҳ орзуи ташкили давлати ягонаи форсизабонон намуда, мустақилият ва ягонагии давлати тоҷиконро зери хатар мемонанд. Ин биниш баъзан аз ҷониби олимон ва мутахассисони забондон дастгирӣ ёфта, боиси таҳаллуфи зиёди истилоҳоти номафҳум ба забони тозаи тоҷикӣ мегардад, ки ногузир ба олоиши забон оварда мерасонад... Фикр мекунам, ин ҷо забондонон ва фарҳангшиносон бояд ҳимоятгари истиқлолият ва тозагии забон бошанд, зеро ба онҳо диди ин масъала боз равшантар аст. Барои мо **асоси** тоза нигоҳдоштани забони модарӣ, чи тавре ки устод Садриддин Айний гуфтаанд, омӯзиши такрор ба такрори ашъори классикони мо Рӯдакию Сино, Фирдавсию Ҳофиз, Саъдию Ҷомӣ, Анварию Восифӣ ва дигарон аст.

Аммо майдони тамаддуни динӣ ва ҳуқуқии тоҷикон дар зери таъсири саҳти қувваҳои мухталиф қарор доранд, ки аз ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ҳушёрӣ динӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқиро талаб менамояд. Ва ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон чанд фикри ҳудро нисбат ба ин ду масъала баён карданиам.

1. Мансубияти динии тоҷикон ба тамаддуни исломӣ бебаҳс буда, дар назари аввал проблемаи ҳалшуда аст. Аммо дар асл эътиқод ба ислом ва пайвастагии он бо тамаддуни исломии классикӣ ва муосир чунон мураккаб ва печдарпеч аст, ки гоҳҳо нерӯҳои аклониро дар қолаб ва ҳудуди мазҳабу мактаб ва равияҳои мухталиф сари масъалаҳои ҷузъӣ муқобили якдигар қарор медиҳад. Ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон устокорона навохтани тори эътиқоди динии мардуми тоҷик буд, ки садои он фарзандони як модарро ба муқобили якдигар даъват мекард. Масъалаҳои ночизу проблемаҳои кӯчак

ба дараҷаи аввал бардошта шуда, мансубияти динию эътиқод ба паёмбари ислом, ба яктопарастӣ, ба амали нек ва дигар арзишҳои инсонӣ паси пардаҳо монд... Сабабҳо ва ангеҷаҳо буданд ва ҳоло низ зиёданд. Бесабаб нест, ки Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳанронии хеш ба муносибати 10-солагии Конститутсияи Тоҷикистон дар қатори падидаҳои номатлуби ҷомеа коррупсия, бюрократизм, терроризм ва экстремизми динӣ ба масъалаҳои озодии вичдон ва муносибати одамон ба дин диққат дода, чанд нуқтаи муҳимро таъкид намуданд: А. «Барои озодӣ ва ҳуқуқҳои динӣ, агар дар доираи қонун амалӣ шаванд, ҳаргиз таъқиб вучуд надорад. Озодии вичдон қомилан риоя мешавад. Вале баъзан қувваҳо, ҳатто шахсони шуҳратталаби алоҳида... меҳроҳанд бо рафтори авомфиребона ворида сахна шаванд ва дар зерини қомилан ҳақиқат манфиатҳои сиёсӣ идеологӣ иқтисодӣ худ ва ҳаҷагонии ҳориҷиашонро пинҳон қарда ҷомеаро ноором созанд»¹; Б. «Ҳатто дар онҳо (дар масҷидҳо ва ҳангоми мавъизаҳои) қатъҳои содир мебарданд ва масъалаҳо ба қомилан гузашта мешаванд, ки қилофӣ қонунҳои амалқунанда буда дар ҷомеа ихтилофотро ба вучуд меоранд ва муносибатҳои қамъиятиро тезу тунд месозанд».² Воқеан, ҳам дар назари аввал қунин ба назар мерасад, ки диққати Сарвари давлат ба ин масъалаҳо дар қашнвори Қонуни асосии кишвар як қайл дарҳост ва ҳоҳиш аз диндорон дар иҷроии моддаи 30-уми Конститутсияи Тоҷикистон аст, ки таъкид қарда: «Таблиғот ва ташвиқоте, ки қадқинӣ ва ҳусумати иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллӣ, динӣ ва қабониро қармеангезанд, қанъ аст», ба шумор меравад. Аммо дар асл, масъала бениҳоят қиддӣ ва қундаланг истодааст. Зеро пешравии сатҳи қонунгузорӣ ва низомии идорӣ, бо истифода аз таҷрибаи пешқадами аврупоӣ дар мо ҳеле назаррас аст. Лекин оммаи қардум қанӯз барои таъбиқи қурраи он омода нест (ин қо проблемаҳои ҳуқуққаҳмӣ, шуури ҳуқуқӣ ва дараҷаи инқишофи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таъсирҳо дорад), гузашта аз он омода намудани қадрҳои нав ва

¹ Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов ба муносибати 10-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон//Садои қардум. № 129. 6 ноябри соли 2004.-с.2.

² Қамон қо.

чавонон, барои амалӣ намудани роҳи интиҳобгардида хеле ба душворӣ ба даст омода истодааст. Яке аз омилҳои асосии онро Президенти кишвар дуруст қайд намуданд, ки ин аксаран мувофиқ наомадани таълимоти динию дунявии мардум ба шумор меравад: «Диншиносии илмӣ бояд қисми таркибии низоми таҳсилоти давлатӣ бошад. Вале хусусисозии таълиму тарбияи динӣ набояд ба касб намудани донишҳои дунявӣ монет шавад. Баръакс, бояд мусоидат кунад. Бояд тарбияву таҳсилоти динӣ анъанаҳои миллии ҷомеаро ба назар гирад ва дар *чаҳорҷӯби фарҳанги* миллии онро инкишоф диҳад. Дин бояд аз рӯи адабиёти диние таълим дода шавад, ки он ба талаботи системаи таҳсилот ва тарбияи фарҳангӣ ва ахлоқии миллии мо созгор бошад...».¹ Дар ҳақиқат тамаддунҳои пешдастии иқтисодӣ фарҳангӣ ва сиёсиро дар таърих дар дасти худ нигоҳ дошта тавонистанд, ки ба онҳо муттаҳид намудани илм, дин ва дигар унсурҳои маънавии ҷомеа дар *ҷабҳаҳои мусбӣ ҳаёт* муяссар гардидааст. Маҳаки муттаҳидкунандаи ин унсурҳо, ки мо онро *ҷабҳаҳои мусбати ҳаёт* номидем, ин пеш аз ҳама *манфиати халқу давлат ва ободониҳои кишвар аст*. Дигар он, ки таъйиноти марказии иҷтимоии ҳар як дин ҳам пеш аз ҳама ободиву озоиштагӣ ва зиндагии хуби мардум аст.

Аз ин нуқтаи назар агар ба динҳои ҷаҳонӣ, алалхусус ислом назар афканем, мебинем, ки ҳар як дини ҷаҳонӣ дар замоне ва маконе пайдо шуда, ки бедодгарию истибдод ба арши аъло расида, аз инсоф, ҳақиқат ва адолат ному нишоне намонда. Дар чунин даврон паёмбарони илоҳӣ ҳамчун беҳтарин ва баргузидатарин ашхоси ҷомеа мардумро ба роҳи рост, ҳақиқат, инсоф, ҳурмату эҳтироми якдигар даъват намуда, ғояҳо ва арзишҳои, ки мададгори инсон дар ҳолатҳои бухронӣ мегарданд, дар китобҳои муқаддас ҷой додаанд. Дар ҳолати сангине, ки қавми яҳуд ҳамчун ғулом бори азияти фиръавнҳои мисиро кашида, таҳти роҳбарии Сети 1 (1304-1290 то солшумории Исои Масех) ва Сети Рамсес 2 (1290-1224 то солшумории Исои Масех) ёдгориҳои азими таърихии шаҳри Пер-Рамсесро месохтанд, азияти ин қавм то ҳаде расид, ки барои ин ба қавми муҳочирӣ иҷборӣ раҳбаре чун паёмбар Мӯсо фиристода шуд, ки онҳоро ба сарзамини

¹ Ҳамон ҷо

ачдодии хеш барад¹. Вақте нисбати $\bar{u}$ дар китоби осмонӣ омадааст: «Эй Довуд, мо туро халифаи рӯи замин гардони-дем, дар миёни мардум ба ҳақ доварӣ кун ва аз пайи ҳавои нафс марав, ки туро аз роҳи Худо дур созад...».² Ҳамчунин паёмбари Ислом барандаи нуқтаи охирини рисолат ба сифати ҳидоятгари роҳи ҳақ даъват шудааст, зеро Қуръон дар ояи 125 сураи Ан-Наҳл фармудааст: «Мардумро бо ҳикмату андарзи некӯ, ба роҳи парвардигорат даъват кун ва бо беҳтарин шева бо онон муносибат кун»³ ва роҳи парвардигор роҳи ҳақ аст, роҳи инсоф аст, роҳи адлу ҳақиқат аст, роҳи онҳоест, ки «сазовори инъому икром гардидаанд»⁴. Пас чаро мо аксаран аз ин ҳолатҳо хулосаи дуруст набароварда, мақсад ва моҳияти динҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла, исломо сарфаҳм нарафта, ҷои некию накӯкорӣ, адлу инсоф, ҳаққу ҳақпарастӣ, ки ҷавҳари таълимоти исломиро мемонад, ба кинаву адоват, тухмату ғайбат, ки чун бадтарин ҳислатҳои инсонӣ наҳй шудааст, даст мезанем?! Ин ва дигар саволҳо имрӯзҳо ҳар як пайрави исломо азият медиҳад. Зеро роҳи нодуруст пеша кардани баъзе аз пайравони ин дин, ки экстремизм ва терроризмро чун роҳи ҳалли масъала эътироф намудаанд, на танҳо исломо дар назди динҳои ҷаҳонӣ сияҳ менамояд, инчунин тамаддуни волои исломиро аз истифодаи усулҳои ақлонии инкишоф, ки воқеан дорои захираи ғании ақлонии маърифатӣ буда, имкони интиҳоби роҳи одилонаю оқилонаи ҳамкорию инкишофро дар муқобили тамаддунҳои дигар до-рост, маҳрум месозад. Чунин ҳолат то дараҷае ба тамаддунҳои дигар, ки дар ислом душмани динӣ ва мазҳабиро мебинанд, созгор буда ҳамзамон ба табиати ислом мувофиқ нест. Яъне яке аз омилҳои чунин сураи гирифтани алангаҳои динӣ сиёсати нодурусти тамаддунҳои ғайр ба ислом аст. Дигар камбудии ҳуди гумоштағони зарҳариди бо ном исломианд, ки тавассути васвасаи аҷнабиён иснод ба номи поки ислом меоранд. Дар мисоли Тоҷикистон боз ҳастанд омилҳои дигар.

¹ Рыжов К.В., Рыжова Е.В. Сто великих пророков и вероучителей. -М., -С.110

² Қуръон. Сураи Сод. Ояи 26.

³ Қуръон. Сураи ан-Наҳл. Ояи 125.

⁴ Қуръон. Сураи Фотиҳа. Ояи 6.

- *Дониши казои динӣ надоштани пешвоёни динӣ:* Пешвоёни динӣ бояд арзишҳои баланди исломиро, ки қодиранд барои давлати тозаистиклоли Тоҷикистон хизмат намоянд, донанд ва дар байни мардум дар фаҳмондани онҳо кӯшишҳо намоянд. Дар ин раванд адабиёт, санъат, кино ва дигар соҳаҳои маънавии ҳаёт қорҳои мушаххаси тарбиявино анҷом диҳанд, ки ин аз як ҷиҳат ба татбиқи моддаи 13 Конституцияи Тоҷикистон дар бораи озодии мафкура созгор буда дини моро ҳамчун дини сулҳҳо ва озодипараст, ки дар асл ҷунин аст, муаррифӣ менамояд.
- Дар ин роҳ пеш аз ҳама зарур аст дарк намоянд ва ба дигарҳо фаҳмонанд, ки ислом зинаи баланди ҳудошиносӣ буда, Китоби муқаддас борҳо аҳли Китобро (динҳое, ки китобҳои осмонӣ доранд: яҳудон, насоро ва мусулмонон) ва пайравони паёмбарони дигарро эътироф намуда, муносибати некӯро бо онҳо талаб кардааст. Дар муносибат бо аҳли Китоб гуфтааст: «Мо имон овардаем, ба он ҷи ки барои мо ва он ҷи ки барои шумо номил шудааст. Худои мо ва Худои Шумо якест ва мо Ёро фармонбардорем» (Сураи 29:46). «Ва қасоне, ки ба Худо ва пайғамбарони Ё имон оварданд ва дар миёни ҳеҷ яке аз онҳо ҷудой наандозанд, Худо муздашонро хоҳад дод» (Сураи 4:152). Ва ҳатто Қуръон то он дараҷа раҳмхӯриро ҳамчун сифати мусулмон муқаррар кардааст, ки агар бедине аз ту паноҳ ҷӯяд, ту бояд онро ҷой дода, пас аз он ёро ба ҷойи эминии вай бирасонӣ (9:6). *Донишони ин ва дигар талабот ҳамзистии озоиштаи пайравони динҳои мухталифро таъмин намуда, моро аз хатари ташивики бадбинии динӣ эмин медорад.* Бояд аз ёд набаровард, ки ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон омили асосии алангадиҳандаро дар паст будани дониши динӣ қашф кард.
- Дигар аз масоили муҳим фаҳмондани ғояи аслии исломӣ - ҳақиқат ва адолат аст. Ислмо агар дар эътиқод ва тоат инъикос ёбад ҳам, он бартариро аз тоат дида ба адлу адолат, ҳаққу ҳақпарастӣ ме диҳад. Дар ҳадиси паёмбари ислом омада: «*Яқруза адли подшоҳи*

одил фозилтар аз ибодати шастсола бувад», ё дар ҳадиси дигаре: «Ба даргоҳи ман- мегӯяд Худованд, аз мусулмони золим дида кофари одил наздиктар аст» ё ба ҳамин маънӣ: «Дӯсттарин ва наздиктарин кас ба ман султони одил аст ва душмантарин ва хортарин кас султони золим аст»¹. Ҳадисе аз Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос аст, ки аз забони паёмбар гуфта: «Мусулмони комил он аст, ки мусулмонон аз забону дастаи дар амон бошанд».² Ҳамин тавр, дар дахҳо ҳадис ва оятҳои Қуръонӣ мо мақому мартабаи адлу инсоф, некӣ ва нақӯкориро дар радифи тоату ибодат дарк ва эҳсос менамоем. Пас ислом динест, ки бесарҳадии арзишҳои олии инсондустӣ *инсоф, ҳақиқат, адолатро* эътироф карда қолаби таълимоти худро дар паҳнои онҳо бунёд кардааст. Аниқтараш инсон ва манфиати он дар чаҳорчӯбаи *Адл, Инсоф, Ҳақиқат ва Адолат зербинои дини ислом буда он бо эътиқод, муҳаббат ва тоат ҷиҳозонида шудааст*.

- Аз ин лиҳоз вазифаи муҳими дигари диндорон ва пешвоёни дини мубини ислом пайдо мешавад. Онҳо бояд дар байни мардум тавонанд тарғиб намоянд, ки ислом на танҳо тоат ва ибодат аст, балки вай захираи тиллоии маърифат ва тарбияи насли наврас буда, ҳидоятгари адлу инсоф, ҳақиқат, ҳамзистӣ ва сулҳу субот аст. Ислои бояд дар тарбияи маънавии насли наврас ва мардум ба ояндаи давлати Тоҷикистон хизмат намояд. Президенти Тоҷикистон дар маърӯзаи худ бахшида ба муносибати 10-солагии Конститутсия ба ин масъала диққат дода, таъкид намуданд, ки: «Дар ҷое, ки масъалаҳои ҳифзи манфиатҳои истиқлолият ва амнияти давлат пеш меояд, дин бояд дар хидмати онҳо қарор гирад. Чунин ҳолат дар таърихи дини мубини ислом ва давлатдории қадимаи халқи тоҷик хеле зиёд рӯй додаанд».³ Дар ин масъала

¹ Ғаззоль М. Насиҳат-ул-мулк. Душанбе 1993.-С.11.

² Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. Душанбе. 2003. С.108.

³ Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов ба муносибати 10-солагии Конститутсияи Тоҷикистон//Садои мардум 129. 6-ноябри соли 2004.-С.2.

қисмате аз уламо ду нуктаро қайд кардаанд. Аввал ин ки дини мубини ислом, воқеан, ҳам дар ҳалли ин масъала бартарии кори идора, адлу инсофи давлатдориро баландтар аз манфиатҳои инфиродӣ ва ибодатӣ мондааст, ки худ шаҳодати ҳифзи манфиатҳои давлат ва амният бахатарии он аст. Муҳаммади Ғаззоӣ дар кори идораи кишвар баландии *ҳаққи мардумро* бар тоату ибодат нишон дода, дар така бар аҳодиси набавӣ гуфта: «Фаризаи ҳоким ба ду қисмат аст: яке миёни ту аст ва Ҳақ Таъоло чун намозу рӯза ва дур будан аз ҳаром хӯрдану ҳаром кардан. Ва дигар миёни ту ва халқ аст ва он адл аст бар раият ва даст бидоштан аз зулм... *Ва бидон, ки он чи миёни ту ва Ҳақ Таъоло аст, авф бад он наздиктар аст. Аммо он чи ба мазолими халқ тааллуқ дорад, дар қиёмат ба ҳеҷ ҳол фуру нагузоранд ва хатари азим аст*»¹. Дувум он, ки табиатан баланд будани аҳамияти амнияти давлат ва бахатарии давлатӣ аз оромии ҷамъият ва ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсонҳо бармеояд. Дар чунин сурат баланд будани ҳаққи инсон, манфиати инсон, ки ҳадафи аслии ва ҷовидонист, танҳо дар шароити ороми сулҳу субот таъмин мегардад ва он дар ҳама сурат афзалтар аз ҳар таълимотест, ки ин оромиро вайрон намурад, ба ҷангу муноқиша ва низоъҳо оварда мерасонад.

¹Ғаззоӣ М. Насихат- ул -мулук. Душанбе, 1993.-С.10.

Мероси таърихии фарзандони барӯманди миллатамон имрӯз низ барои худшиносии миллӣ, муаррифӣ намудани тоҷикон дар сатҳи ҷаҳонӣ ва дар гуфтугӯи тамаддунҳо аҳамияти муҳимми байналмилалӣ дорад. Қобили зикри махсус аст, ки тоҷикон дар давоми асрҳои зиёд пайваста дар таҳаввулу инкишофи тамаддун ва фарҳанги исломӣ саҳми бузург гузоштаанд. Шинохти комили таърихи ислом бе омӯзиши ва баҳои муносиб додан ба нақши махсуси тоҷикон аз имкон берун аст. Аз ин ҷиҳат, исломро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ислом ҷудо ҳисобидан хатост.

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Аз Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 17-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон

ФАСЛИ 3. ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ВА ДИНӢ¹

Боби 1. Худшиносии миллӣ ва заминаҳои ташаккули он (Амалҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар худшиносии миллӣ)

Худшиносии миллӣ як рукаи муҳимми бунёди давлати миллӣ ва ҳуқуқи миллист. Омилҳое, ки ин аломатро дар ниҳоди ҷомеа ва афрод ба вуҷуд меоваранд, гуногун аст. Аз дониш-андӯзии шахс то муносибати эҳтиромонаи давлат нисбат ба шахс ҳамагӣ ба ин раванд таъсирҳо доранд. Дар ин паҳно амалҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии давлат, ки ба дастовардҳои миллӣ, таърихи ғани, фарҳанги миллӣ, арзишҳои умумиинсонии аҷдодон таъяс мекунад, аҳамияти махсусро касб менамояд. Дар кишвари мо ин сиёсат тавассути ҷорабиниҳои фарҳангӣ, қабули қонунҳои ахлоқӣ ва тарғибу ташвиқи пойдории фарҳанги миллӣ ва динӣ хеле хуб ба роҳ монда шудааст.

Мероси таърихӣ воситаи тарбияи худшиносии миллӣ ва заминаи бунёди давлати миллӣ

Маълум аст, ки тайи солҳои истиқлолият бо ибтикори нуктасанҷона ва дурбинонаи Роҳбари мудаббиру хирадманди кишварамон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чандин ҷашнҳои таърихӣ, аз қабилӣ 1100-солагии давлатории Сомониён, бузургдошти 2700-солагии китоби Авасто, 3000-солагии фар-

¹ Бисёр аз масъалаҳои худшиносии динӣ, ки муаллиф дар ҳалли онҳо мушкилихоро эҳсос мекард, дар суҳанронии таърихии Роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо аҳли ҷамоатчигии мамалкат дар таърихи 4-июли соли 2013 ба таври назаррас илман асоснок таҳлил ва гиреҳкушоӣ гардиданд. Аз сабабе, ки то баромади мазкур китоби дар дасти шумо буда, омода шуда буд, имкони истифодаи васеи нуктаҳои муҳимми он номумкин буд. Умед дорем, сари андешаҳои дигар, ин манбаъ мавриди истифодаи васеъ ва мақсаднок қарор хоҳад гирифт.

ханги зардуштӣ ва соли бузургдошти тамаддуни ориёӣ, 1150 солагии Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 800-солагии Мавлонои Румӣ ва ғайра чашн гирифта шуданд. Иддае аз андешмандон ва «дилсӯзони» ватан гоҳ ошкору гоҳ пинҳон ба ин сиёсати давлат эрод гирифтанд. Роҳбари давлат инро дарк намуда, дар асари пурмӯҳтаво ва ояндабини хеш «Тоҷикон дар оинаи таърих» нохушию тангназарии ин гурӯхро, ки дар саволҳои бечои онҳо ифода ёфта буд, ёдрас шудаанд: «Оё пай дар пай рӯ овардан ба таърихи миллат ва гузаштаи пурифтхори он, оҳанги зиёдаравию миллатгароиро надорад? Дар сурате, ки инсоният дар тасхири кайҳон, фатҳи моху дигар сайёраҳои меҳвари офтоб, илми генетикию ҳасташиносӣ, техникаю технологияи навтарини иттилоотию алоқа ба дастовардҳои бесобиқа ноил шудааст, оё гаштаю баргашта аз асолати таърихӣ ва тақдири гузаштаи миллат сухан гуфтан магар нишони фазлфурӯшию аз мушкilotи мавҷудаи ҷомеа худро канор кашидан нест? Оё ба ҷойи ин нигаристан ба тақдири ояндаи миллат, тарҳрезӣ намудани ҳадафҳои дуру наздики оини давлатдорӣ дар ҷаҳони пурталотуми имрӯза ба матлаб муносибтар наменаояд? Ва боз чандин саволҳои хӯрдагиронаю хангомаборе, ки дар атрофи ин ҷашнҳо боло гирифта, ба худ посухи муносиб меҷаҳанд».¹ Сарвари давлат он маврид ин масъалаҳоро дарк намуда, ба ҳар яки он ҷавоби пурраю қаноатманд додаанд,² онҳоро мо низ чандин бор мавриди истифода қарор додаем. Дикқати Роҳбари давлат асосан дар воқунишҳо ба баланд бардоштани сатҳи ҳудушиносии миллат, зинда кардани таърихи халқ, сабақомӯзӣ аз таърих ва нигоҳ доштани васли арзишҳои таърихӣ буд. Албатта, ҳар як аз ҷанбаҳои, ки роҳбари давлат таъкид карданд, шарҳу маънидоди васеъро меҷаҳад, аммо айни ҳол, мо дикқати Шуморо ба мақсади нигоҳ доштани пайванди арзишҳои таърихӣ ё мероси таърихӣ ин ҷашнвораҳо ҷалб карданием.

Албатта, мо метавонем, ки имрӯзо ояндаро бубинем; таърихро яқсӯ гузошта, имрӯзро созем ва ояндаро бингарем. Касе ҳам дар раванди инкишоф инро манъ накардааст. Консеп-

¹ Эмомалӣ Раҳмонов Тоҷикон дар оинаи таърих. Китоби сеюм. Аз ориён то сомониён. Душанбе: Ирфон: 2006. С. 23.

² Ҳамон ҷо, С. 23-26.

сияю дастовардҳо пешниҳод шуда истодаанд ва онҳоро давлат дастгирӣ мекунад. Аммо бо инкори хотираи таърихӣ мо ба инкори худ даст мезанем. Имрӯз ҳамаи он миллату қавмҳое, ки дар хатти муқаддами рушди олам қарор доранд, дар заминаи таърихи хеш қомат афрохтаанд. Афқору зиндагӣ, оину ахлоқ ва дину фарҳанги онҳо қатъи назар аз он, ки таърихи кӯҳан ва нав доранд, аз қаъри ҳодисаҳои ҷудогонаи он, аз бунёди давлатҳо ва давраҳои созандагии онҳо маншаъ мегирад. Ба хусус меросияти арзишӣ дар онҳо дида мешавад. Аз ин хотир давлати ҷавони мо, ки ҳанӯз аз назари ғоявӣ миллати обутобёфта ва аз назари иҷтимоӣ дар шароити ваҳдати комил бавоярасида нест, мо бояд аз назари ғоявӣ ба комилгардонии ин иттиҳод ва мустаҳкамкунии ин ваҳдат пардозем. Дар ин паҳно унсури муҳим ва муайянкунанда, ки санги таҳдоби ва хатти марказии инкишофи миллатро муаррифӣ менамояд, маҳз меросияти арзишии халқу миллат аст. Меросе, ки чун шахсутуни пайдории биноӣ маърифат фарҳанги миллати воҳидро таъмин намуда, муқовимати онро дар муқобили вазиши бодҳои номуносиб ҳифз менамояд, зинда ва эҳё намудани ҳамин арзишҳои созандаю бунёдкоронаи ахлоқию моддист. Барои ҳамин мо бояд меросбарии арзишӣ дошта бошем. Аммо ин амал низ ба осонӣ ба даст намеояд. Зеро саргузашти парешонхотири миллати мо пасию баландиҳои зиёдро дорост.

Дигаршавии қабатҳои таърихии иҷтимоӣ, динӣ ва фарҳангии миллат яқсонӣ яқнавохт нест. Васли арзишҳо ва ҷанбаҳои мусбати таърихи миллати мо борҳо бурида шудааст. Исломи дар қатори норасоҳои дастоварду арзишҳои тамаддуни яқунимҳазорсолаи зардуштиро, шӯравӣ дар қатори нобасомониҳои арзишҳои дар муддати беш аз ҳазор сол тавлидшудаи миллату оини тамаддуни исломиро ва дар ибтидои истиқлолиятҳои дар қатори шаклпарастии омилҳои нобоб арзишҳои беш аз ҳафтодсолаи шӯравиро ба шикастану сиёҳ намудан ва нест кардан даст зад (боиси таассуф аст, ки дастовардҳои замони шӯравӣ низ дар навбати худ бо чунин усули ғайриилмӣ инкор гашт). Миллати мо бо таърихи захмхӯрдаю ғаслгаштаи худ мавҷуди зиндаю бемор, бехотира ва тақрибан ҳолӣ аз андешаро мемонд. Чӣ қор бояд кунем? Дар чунин шароит, агар масири халқу миллатҳои пешрафтаре интиҳоб намоем чӣ мешавад? Аз сабабе ки ҳанӯз ҳудро ба пур-

рагӣ нашинохтаем вай ба мо таъсири манфӣ меорад. Қабл аз ҳама эҳтимоли таназзули фарҳангу асолат ва хувияти бемори мо ба миён меояд. Ин чараёни нестшавӣ аз бархӯрди теша бар бузургтарин арзишҳои истиқлолияти давлатист, ки аз камари сохибхитӣ милли ва халқӣ мегузарад. Мо чунин ҳақро надорем, мо бояд ба эҳёи арзишҳо, таърих ва эъмори маданияти худ даст занем. Танҳо бо ин роҳ мо аз будани худ шаҳодат дода, ба равшаннамоии фардо ҳақ пайдо мекунем. Дар акси ҳол моро селоби таърих мисли тахтапорае дар уқё-нуси пурмавҷ сарсон менамояд.

Мо бояд аз бузургию матонат ва эҷодкорию пешоҳангии аҷдодон ҳарф зада, имкон ва қобилияти бунёдкорию созандагии миллати имрӯзро фароҳам намоем. Шоири сӯхтадил барои мо хуб навиштааст:

*Ватандори далери ман, нигоҳе кун ба таърихат,
Ки рӯзе ифтихори дудмони Осиё будӣ,
Зи тӯфонҳои даҳшатбори хорокан натарсидӣ,
Ба по истода чун кӯҳи баландат ҷо ба ҷо будӣ...
Ту дар сӯзанда саҳроҳо, ту дар тӯфанда дарёҳо
Ба барқи найзаву шамшер шабҳо раҳнамо будӣ'...*

Дар ин айём, ки мардуми тоҷик барои шинохти решаи таърихии худ ба тамаддуни ориёӣ рӯ овардааст, дар саволи имрӯз мо чиро аз ин тамаддун нигоҳ доштаем, соири мутахассисон бо овардани чанд урфу одате ва ё истилоҳе худро шарманда эҳсос менамоянд. Ин ҳанӯз набудани тадқиқоти илмиро мефаҳмонад. Салоҳиддини Салҷуқӣ - муфасссири маонии ашъори Мирзо Абдулқодири Бедил решаи пайдоиши намудҳои назми ҷаҳониро ҷӯё шуда, дар қатори навъи қасоиде, ки бар ҷалоли табиат суруда шудааст, «фалакиёт»-ро низ кашф кардааст. Ба ақидаи ӯ «фалак» танҳо ба ҳавзаи кишвари Балх ва сарзамини ҳамҷавори он хос буда, маншаи худро аз сурудаҳои авастой мегирад, ки ба ҷалоли табиат ва унсурҳои он бахшида шудааст. Ва ин усул назири худро дар Ғарб ва дар Шарқ надорад.² Ҳамин тавр мо дар фалаки тоҷикӣ мероси сурудаҳои авастой ва қасидаи даврони аҷдо-

¹ Халилӣ Х. Ориёсуруд. Душанбе 2006.-С. 180.

² Салоҳиддини Салҷуқӣ Нақди Бедил, Техрон 1370х. -46с.

дони ориёии худро мебинем. Онҳое, ки ин чодаро пайравӣ намудаанд, чун Манучехрӣ ва Ҳоконӣ, мобаъд ба муваффақиятҳои назаррас, ноил гардидаанд. Дар сурудани ин навъи шеър устои зиндаёд Одина Ҳошим ва фалаксарои муосир Давлатманди Хол дар ҷаҳон назир надоранд. Шунидани сурудаҳои онҳо на танҳо ба рӯҳ илҳоми тоза мебахшанд, инчунин ҷилваи андеша ва саманди ҳаёлотӣ моро ба оламҳои гуворою ширини афсонавӣ роҳбаладӣ менамояд, ки дарки онҳо на ҳамеша дар доираи маҳдудияти имконияти илмӣ мо муяссар мегардад. Аммо наздикӣ ва ҳамнафасии ин навъи суруд бо қалб ва рӯҳи мо эҳсос мегардад. Эҳсос мегардад, ки ӯ аз он мост. Ин тарзи сурудани шеър ва баланд қардани садоест, ки аҷдоди мо ҳазорсолаҳо тавассути он розҳои ниҳон ва дарди дили хешро ба атрофиён ва олами моддию маънавӣ иброс доштаанд.

Ба назар чунин мерасад, ки халқу миллатҳо дар давронҳои муайяни инкишофи худ, дар он замонҳое, ки бори вазнини тамаддунсозиро бар дӯш доранд, парадигмаҳои инкишофи маданият ва анъанаҳои меоваранд, ки ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳангӣ ба наслҳои оянда бидуни ҳамагуна маҳдудиятҳои сиёсӣ, динӣ ва фарҳангӣ мегузаранд. Ин офаридаи анъанаҳо бо табиат, замин, боду ҳавои ҳамагон мақон наздикӣ дошта, баъдан дар тафаккури бошандагонаш ҳамчун махсусият нақш мегузаранд. Ва маҳз онҳо аз насл ба насл ҳамагон анъана ва ҳамагон одатро, ки вай ҳеҷ ихтилофе ба сиршти фарҳангии дигарон надорад, дар худ таҷассум намуна, дар замонҳои баъдӣ миллат ва давлатҳои худро тавассути он муаррифӣ менамоянд. Онҳое, ки ба тамаддуномӯзӣ машғул мебошанд, ҳамагон навъ арзишҳои универсалии миллат ва халқиятҳоро чун «коди (рамзи) генетикии фарҳангӣ»¹ номидаанд. Ва тағйирпазирии сунъӣ ва ғайритабии ҳамагон коди генетикии фарҳангиро муҳаққиқон дар омезишҳои бемавқеи тамаддунӣ мебинанд.² Вале чи қадаре, ки фишор пурқувват набошад, то вақте ки охири намоёндаи ҳамагон халқ ва ё миллат вучуд дорад, онҳо ҳамагон коди фарҳангии худро нигоҳ хоҳанд дошт. Ҳамагон гуна арзишҳо дар дигар соҳаҳои

¹ Степин В.С. Философия цивилизации // Человек, наука, цивилизация. М., 2004.- С. 76.

² Ҳамагон ҷо.С.76.

маданият, ҳуқуқ, истеҳсолот, муомилот, санъат, урфу одат ва ғ. ба назар мерасад. Дар ҳуқуқ низ чунин арзишҳои универсалии халқҳо дар масири таърих бо вучуди дар зери таъсири саҳти кишварҳои оламгир монданашон, хусусияти худро гум накарда, бо дигаргуниҳои муҳталифи шаклӣ, мазмунӣ аломатҳои решагии худро ҳамчун коди фарҳанги ҳуқуқии миллат нигоҳ медорад. Онҳо дар бисёр масъалаҳои умдаи ҳуқуқӣ ва ё дар шакли баъзе урфу одатҳо ба ҳамагуна навигариҳои замона муқовимат менамоянд. Ба ақидаи профессор, Е.А. Лукашева ҳатто дар чунин масъалаҳои глобалии ҷаҳони муосир чун ҳуқуқи инсон, ҳар як халқу миллати соҳибтамаддун роҳ, равиш, усулҳои муайяни худро доранд, ки он аз табиати ҳуқуқҳои умумии онҳо ба миён омада, ба ҳамагуна ҷаҳонишавӣ ва ягонанамоеи ҳуқуқи инсон муқобилат намуда, даъвии мустақилияти роҳи хешро масъалагузори менамоянд. Онҳо воқеан ҳам чунин ҳақро доранд. Муноқишаи фарҳангии олам дар атрофи ҳуқуқи инсон шаҳодати ин гуфтаҳост.¹ Дар Тоҷикистон низ баҳсҳо атрофи танзими ҷашну маросимҳо то ҷое ба ин қабил муаммоҳо шомил мегарданд.

Пас аз таъкидоти пай дар пайи Президенти кишвар дар масъалаи сарфаю сариштакорӣ ва таъсиси комиссияҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1999 дар матбуоти даврӣ чанд тан аз олимони динӣ ва дунявӣ атрофи ин масъалаҳо баҳс густурданд. Баҳси доманадори ҷонибдорони шахсиятҳои исломии Тоҷикистон ва муҳолифини онҳо дар масъалаи сабук намудани урфу одатҳои маросими дафн ва маърақаҳои хурсандии миллӣ, ки дар матбуоти даврӣ баррасӣ шуда буд, мазмунан (ман аз мазмуни фикрҳои муаллифон, яъне он маъние, ки онҳо дар навиштаҳои худ тарҳрезӣ намуда истодаанд, ҳулоса дода истодаам, яъне боварии онҳоро бандубаст карда истодаам, на воқеиятро, зеро ҷонибдорон ба фикрашон исломи нобро ҳамчун воситаи озод намудани мардум аз бори вазнини маърақаҳо тарҳрезӣ доранд, муҳолифин анъанаҳои аҷдодии умумии миллиро ба гумонашон ҳифз менамоянд), ду тарафи ҳамин як баҳс мебошад. Зеро онҳо низ сухан аз баъзе масоии

¹ Лукашева Е.А. Права человека: конфликт культур// Наш трудный путь к праву: материалы философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсисянца. М.2006. –С.242-255.

ли урфу одатҳои миллии тоҷикон меравад, ки исломро ба муқобили онҳо гузошта истодаанд. Дар майдони баҳс аввал шахсиятҳои исломӣ ва файласуфон, ки аз ислом то ҳадде огоҳӣ доштанд (М. Давлатов, Т. Рашид ва дигарон) буданд, албатта, ин табиӣ буд, зеро биниши онҳо дар ҳама давраи замонҳо дар бисёр масъалаҳо мухталиф буд ва мухталиф хоҳад монд. Яке аз ҷонибдорони исломи ноб китобе ҳам дар ин мавзӯ иншо кард... Ҷонибдорони танзими маърақаҳо бо истинод ба Қуръон ва аҳодис ба маҳдудкунии одатҳо баромадаанд... Муҳолифин ба ҳимояи одатҳои миллии баромада, далеловарӣ аз китоби осмонӣ намудаанд. Гузашта аз он, ҳарду тараф аз дастовардҳо ва ниятҳои мухталиф васеъ истифода намудаанд, ин нишонаи он аст, ки баҳси илмӣ на мақсади кашфи ҳақиқат, балки нияти ғолибиятро дошта, рақибон ба ҳам хеле устувор аз камарбанди якдигар часпидаанд. Бубинед, ҷонибдорон мақсади кам кардани хароҷот ва сабуки овардан ба мардумро аз вазифаи ҳеш қарор додаанд. Ин маъниро, махсусан, дар кам кардани маросимҳои дафн, маърақаҳои хурсандӣ, мубориза алайҳи ҳизб-ут-таҳрир ва шаробхорӣ ҳамаҷониба баён ҳам намудаанд. Яъне онҳо дар назар ҷонибдори сиёсати имрӯзаи Ҳукумати ҚТ буда, дар партави Қарори Ҳукумати ҚТ, ки роҷеъ ба танзим даровардани расму оинҳо баромада буд, изҳори назар кардаанд, аммо асли мақсадро баён намудан мушкул аст, зеро бартарияти ниятҳо дар ҳолатҳои дигар худро муаррифӣ менамояд.

Муҳолифини исломгароён низ мусулмонии худро инкор намеkunанд, вале манфиатҳои миллиро болотар мегузоранд. Ва дар дастгирии расму русумҳо омехтагии қабулгардии онҳоро чун одатҳои исломӣ то ҳадде вонамуд карда, ба шакли идораи демократӣ, усули дунявият така намуда, аз хатари исломгароӣ хушдор медиҳанд... Дар маҷмӯъ дар як зинаи муайян ҳарду тараф ба тарсонидани якдигар даст мезадаанд. Ҷонибдорони исломи ноб бо азоби ғӯру қиёмат (агарчӣ ошкоро набошад ҳам, пинҳонӣ ва баъзе чун адовати илмӣ изҳор мегашт) ва муқобилони онҳо бо хатари исломикунонии давлат...

Бузургони илми ҷаҳонӣ даъво кардаанд, ки дар баҳси илмӣ тарсонидани якдигар аз заифии дониш ва фарҳанг шаҳодат медиҳад. Мо бо муқобилгузориҳои арзишҳо одат карда, боварии шахсиरो ҳамчун илм вонамуд менамоем мар-

думро саргардони ҳамин мочароҳо месозем. Мо ханӯз дарк карда наметавонем, ки ҳам ислому ҳам давлати демократии мо мақсади беҳбудии зиндагии инсонро доранд, мо ин арзишхоро бидуни ғаразҳои динию ангезаҳои атеистӣ ба манфиати миллати соҳибистиклол бояд истифода намоем... Ин муаммоҳо ва ишкелҳо зиёданд, вале фикр мекунам, беҳтарин роҳи пешгирии ҳамаи ин хароҷоту масрафҳои зиёдатӣ қабл аз ҳама амал ва рафтори намунавии шахсиятҳои динӣ мебошад.

Дар Тоҷикистони замони шӯравӣ ислом дар ҷомеа ағлаб на тавассути таълими динӣ, балки тавассути тақлиди до-нишмандон ва уламои исломӣ сурат мегирифт. Ҳама зиёфатҳои бонуфуз ва серхароҷот ҳатман ё бо иштироки ин гуна шахсиятҳои шинохтаи динӣ ва ё аз ҷониби худи онҳо ташкил мешуд. *Мардум медиданд, ки донандагони ислом чунин рафтор мекунанд, аз қафои онҳо чунин хароҷотҳои маросиму маъракаҳоро ба дӯш мегирифтанд. Агар шахсиятҳои бонуфузи исломӣ садди роҳи ин исрофкориҳо мешуданд, ҳеҷ вақт мардуми Осиёи Миёна чунин хароҷоти зиёдро ба дӯш намегирифт.* Чун ислом дар асл муҳолифи ҳамаи ин одатҳои сермасраф буд, пас аввал бояд пешвоёни динӣ тарки ҳамаи он хароҷот менамуданд ва онҳоро дида, мардум чунин амал мекарданд. Зеро расму русуми мардум аксаран ин одати бо дин вобастагаридааст, ки бо ахлоқ ва одоби умум ҳамрадиғ мегардад. Ин аз назари андешаи меъёрии ҳуқуқ дар ибтидо на қори давлат ва қонун буд... Албатта, қонун вобаста ба аҳамиятнокии масъала метавонад танзими онро дар назар гирад, вале танҳо дар сурате, ки оқибатҳои ин амал ба сохтори иҷтимоӣ ва давлатӣ таъсири воқеии манфӣ расонад. Дар Тоҷикистон чунин шуд. Уламо ва диндорон вазифаи муқаддаси худро иҷро нанамуда, ба ҳимояи манфиати мардум нахестанд. Ин амалро Роҳбари давлат ба ўҳдаи худ гирифта, танзими қонунии мушкилиро масъалагузорӣ намуданд. Ва илм чунин таъсиррасонии мусбатро, ки ба нигоҳдошти манфиати миллат ва давлат мусодият менамояд, берун аз сарҳади мазҳабӣ таърихан ва амалан исбот кардааст. Чунки дар таърих давлатҳои ба чунин мушкилиҳо гирифтورشуда бо ҳамин гуна қарору қонунҳои ғайриҷаҳмдошт аслият ва муваффақиятҳои худро нигоҳ доштаанд. Рими қадим, кишварҳои Аврупои асрҳои миёна намунаи ин гуфтаҳои.

Чунин таъсир на сарҳадро мешиносаду на саддҳои миллию мазҳабиро, зеро арзишҳои умумибашарӣ, ки ҳадафи асосӣ манфиат ва табиати инсонро чун офарандаи таърих хифз менамоянд, аз ҷавҳари таълимоти динҳои ҷаҳонӣ баромада, дар ҳар давраи замон ба пайравони ҳамаи динҳо, новобаста аз қавму миллаташон, имкони хизмати якхела намуდანро доранд. Чун арзиш олист, дархури манфиатҳои умум ва табиати аслии инсон аст, вай дар роҳи ҳудаш ҳамаи роҳу усулҳои дигарро паси сар намуда, чун илми аслии мабдавӣ хизмат мекунад. Ба фикри мо инчӯ сухан роҷеъ ба илми аслии меравад, ба илме, ки аз бисёр ҷиҳат ба ишқи олии Мавлавии Румӣ шабоҳат дорад:

*Миллати ишқ аз ҳама динҳо ҷудост,
Ошиқонро миллату мазҳаб Худост¹.*

***Иллати нуқсонҳои дарки умумияти
арзиш ва қадришиносии илм***

Мутаассифона, чунин заминаи волеи илмӣ бо назардошти маҳдудиятҳои зиёди сиёсӣ, бетаҷрибагии қавми ҳоким (ба сари қудрат омадани ҷодарнишинону саҳронишинони бетамаддун) ва аланга гирифтани касалии кӯҳнаи инсоният - ҷанг ва муборизаҳои дохилии муттасил натавонист, ки ба халқҳои Шарқ хизмат намояд ва дар натиҷа ноаён идомаи инкишофи худро дар таълимоти фарзандони барӯманди ғарбӣ - Кант, Руссо, Монтескё, Вольтер, Дидро, Гегель ва дигарон ёфта, аз он ҷо илҳомбахши инкилобҳои Аврупо гардида, роҳ ба сӯи нахустин Конституцияҳои олам (Конституцияи Амрико соли 1787, Фаронса соли 1791) ёфт, ки ин худ ибтидои пайвасти намудани илми инсондӯстӣ ба сиёсати давлатӣ буда, шаҳодати қабул намудани эстафетаи бори тамаддуни пешқадам аз ҷониби ғарбиён буд. Дар зери чунин таъсиррасонии тамаддуний маҷрои таъсиррасонии соҳаҳои гуногун - ҳуқуқ, сиёсат, тиб ва ҳатто адабиёт ва санъат низ мушоҳида мешавад. Ҳатто усули идораи давлати Сомониён, ки бо дастгоҳи девонсолорӣ ҷиҳозонида шуда буд, тавассути Низомулмулки Тӯсӣ ва

¹ Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ-Румӣ. Маснавии маънавӣ.- Техрон.2001.- С.162.

давлати Салчуқиён то ба худуди импературии Рим (Византия) рафта расид¹. Бояд як нуктаро қайд кард, ки боло гирифтани нерӯи ҳарбию идоракунии мардуми чодарнишин ва саҳроӣ дар ибтидои асрҳои XI-XIV ба ғофилии қавми ҳокими форсизабонон мувофиқ омада, садди инкишофи таҷрибаи давлатдорӣи халқҳои соҳибтамаддун гардид. Дар ин раванд фарзандони барӯманди миллати тоҷик ва эронӣасли дигар, ки таҷрибаи ғании эҷодии ниёгон дошта, дар хуну пӯсти онҳо адабиёт, санъат, ахлоқ, илмҳои дақиқу диншиносӣ реша давонида, ба генҳои онҳо нерӯ мебахшид, бе сарпаноҳи сиёсӣ монда, мӯҳтоҷи дари чодарнишинони ҳоким гарданд. Гарчанде тоҷикон ва қабоиلى дигари эронӣасл аз сари тамаддунҳои пешқадами шарқӣ дур шуданд, ҷой ва мавқеи онҳоро қабоиلى саҳронишин гирифта, пешдастии шарқиро дар муқобили Ғарб ба зудӣ аз даст надоданд. Дар ин даврон низ пешравии ақлонии фанҳои ҷамъиятӣ ва дақиқ дар дасти форсизабонон қарор дошт. Маҳз дар ҳамин даврон асарҳои оламшумули «Шоҳнома», «Сафарнома», «Ғулистон», «Бӯстон», «Сиёсатнома», «Насихатнома», «Насихатулмулк», «Кимийи саодат», «Ал-Қонун», «Китобушшифо» ва ақидаҳои астрономии Хайёму Улуғбек ва назарияи инкишофу ҳаракати Ибни Рушд таҳия ва пешниҳод шудаанд. Шарқ ханӯз ҳам бартарии маънавию ақлониро дар даст дошт, вале ин пешдастии маънавӣ ҷой ва мавқеи худро дар низомии идорӣ тадриҷан аз даст дода, дар кӯчаю паскӯчаҳои шаҳрҳои қадимаи Бухоро, Самарқанд, Марв, Машҳад, Хоразм, Ҳирот, Нишопур ва ғ. ҳамчун ҷароғи барои низомии идорӣ нолозим буд. Илм ворида маҳфилҳои баста ва маҳдуди мадорису маҳфилҳои олимон гашт. Анвори ин ҷароғҳои барои Шарқ нолозим дар замони Эҳё ба кишварҳои ғарбӣ роҳ ёфта, дар равшан намудани мушкилоти иҷтимоии онҳо ҳамчун нурҳои зарурӣ хидмат кард. Ғарб эҳтиёҷоти худро ба илм ва дониш тавассути кадршиносии он ба роҳ монд. Ба ин мазмун Иқболи Лохурӣ ба инкишофи давлатдорӣи Ғарбӣ ибтидои асри XX дуруст баҳо додааст:

¹ Холиқов А.Г. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон. К.1 Душанбе, 2002. –С.141-170; 195-205.

*Қуввати Мағриб на аз чангу рубоб,
 Не зи рақси духтарони беҳичоб,
 Не зи сеҳри соирони лоларӯст,
 Не зи урёнсоқу не аз қатъи мӯст.
 Маҳкамӣ ўро на аз лодинӣ аст,
 Не фуруғаш аз хати лотинӣ аст.
 Қуввати Афранг аз илму фан аст,
 Аз ҳамин отаи чароғаш равшан аст.¹*

Чойгоҳ ва макоми илму адабро, ки нерӯи пешбари тамаддун аст, дар Шарқ одатҳои қабоили кўчманчӣ, тимсоли чанг, лашкаркашӣ ва ғорати мардумони ҳамсоя ишғол намуда буд. Садоҳои тарбиятгаронаи Ҳаким Фирдавсии Тўсию Шайх Саъдӣ, ақоиди ислохотпарваронаи Низомулмулки Тўсию Муҳаммади Ғаззоли, назарияҳои идораи одилонаи Форобию Берунӣ ва панду насиҳати қаҳрамононаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз гўшу ҳуши соҳибони давлат дур монда, чойи онро ҳисси худҳокию ғоратгарӣ ва сарватандўзӣ, ки ба лашкари тохтутозкунанда иртибот дошт, кайҳо гирифта буд. Соҳибони қудрат беҳабар аз он, ки рисолати таърихии нигоҳдошти пешрави тамаддунро бар ўҳда доранд, тадричан ба заволебии нерӯи тамаддуни шарқӣ замина мегузоштанд. Чунин раванд таъсири ниҳоят манфии худро ба илм ва аҳли илм ҳам мегузошт. Ин раванди манфур ва фазои дилгиригунанда майдони инкишофи илми шарқиро то дараҷае танг намуд, ки чавҳари он ҳамчун анвои нолозим ногузир ба Аврупо афтида, онҳо заминаи мусоиду озоди инкишофро касб намуда, тадричан ба гузариши пешдастии илмӣ аз тамаддуни шарқӣ ба тамаддуни ғарбӣ шароит фароҳам овард.

Дар давраҳои, ки тамаддун имкони инкишоф додани назарияҳои илмӣ худро, ки ҳазорсолаҳо дар ниҳоди халқу қавмиётҳои як тамаддун пухта расидаанд (бинобар норасоии иқтисодӣ, қудратӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ), дар амал надорад, ин дастовардҳои худро барои татбиқ ба сарзаминҳои ҳамҷавор ва тамаддуноҳои ҳамсоя бо роҳҳои гуногун таҳмил меномаяд. Ба қавли Ч. Тойнби дар чунин ҳолатҳо нерӯи ақлонии зерифишормонда аз ҳудуди дуртари ин тамаддун, ки озод аз нуфузи қудрати тоталитарист(томгарой) сар мебаро-

¹ Аллома Муҳаммад Иқбол. Қуллиёти форсӣ. Исломобод. 1997.-С.366.

рад: «Давлати тоталитарии Византияи асрҳои миёнаи аз ҷониби салтанати Рим дар Константинопол (Қустантиния) эҳғардида, ба тамаддуни византиягӣ таъсири парокандагӣ расонд. Вай ҳамчун арвоҳи зишт хатти инкишофро пӯшонид, ягонагии онро вайрон намуда, садди роҳи инкишофи ҷамъият шуд. Ҳазинаи ғании маънавии тамаддуни Византия, ки дар завлонаҳои давлати тоталитарӣ гирифтور шуда буд, тадриҷан ба мисли шуои равшаниафкан берун аз ҳудуди таъсири ин давлат меафтанд»¹. Замони истилои сарзамини тоҷикон аз ҷониби ҳокимони қарахонӣ, ғазнавӣ, муғулӣ ва темури айнан чунин ҳолатро мемунад, ки дар натиҷаи он беҳтарин фарзандони фарзонаи халқи тоҷик берун аз сарҳади тоҷикон монданд. Баъдан, дар ибтидои давлатдории Шуравӣ аломатҳои ҷудогонаи он мушоҳида мешавад.

***Нақши ғиромидошти Имоми Аъзам
дар ҳудудиносии миллӣ***

Аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон намудани соли 2009 аз чанд ҷиҳат барои имрӯз ва фардои кишвари мо манфиатҳо дорад. Ба вижа ҷанбаҳои миллӣ - фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии он сазовори қадр ва таъкид аст.

Замони қабул шудани чунин қарор дар кишвари мо воқеан як давраи бениҳоят ҳассоси шаклгирии муносибатҳои динӣ ва сиёсӣ буд, ки ҷонибдорони ҳар ду шакли тафаккур дар ҷустуҷӯи сарҳади қобили қабули муносибатҳо қарор доштанд. Таҷрибаи талх собит менамояд, ки дар ин паҳно ғалабаи яктарафа, муборизаи бемавқеъ ва инқори якдигар натиҷа нахоҳад дод. Аз ин лиҳоз, роҳи пешгирифти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар баҳамони **арзишҳои миллӣ ва динӣ**, кори сулҳу субот ва пешравии ҳаёти иҷтимоӣ қадами бениҳоят дуруст ва мантиқӣ буд.

Баҳамони арзишҳои миллӣ ва динӣ. Дар масъалаи муносибат бо дин ва таҳкими фазои андешаи динии кишвар дар заминаи арзишҳои миллӣ кори бузурге оғоз гардид.

Қабул аз ҳама усули муносибат бо арзишҳои миллӣ ва динӣ тағйир ёфт, назар ба андешаи афзалияти арзишҳои ди-

¹ Тойнби А. Дж., Цивилизация перед судом истории. –М., 2003.-С. 379.

нӣ ва миллӣ мавкеи худро ба мусолиҳаи арзишҳои миллӣ ва динӣ воғузор кард. Дарвозаи баҳамоии арзишҳои миллӣ ва динӣ дар паҳноии давлати ҳуқуқӣ ва манфиати соҳибистиклолии кишвар боз гардид. Ислои ва фарҳанги миллӣ ҳамчун унсурҳои тақмилдиҳандаи якдигар ва фарҳанги мардуми Тоҷикистон таъкид гаштанд: *«Қобили зикри маҳсуи аст, ки тоҷикон дар давоми асрҳои зиёд пайваста дар таҳаввули инкишофи тамаддун ва фарҳанги исломи саҳми бузург гузоштаанд. Шинохти комили таърихи ислои бе омӯзиши ва баҳои муносиб додан ба нақши маҳсуи тоҷикон аз имкон берун аст. Аз ин ҷиҳат, ислоиро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ислои ҷудо ҳисобидан хатост.»*¹

Ба хоҳири фарзанди барӯманди халқи тоҷик Абӯҳанифа Нӯмон ибни Собит эълон намудани **соли 2009 Соли бузургдошти Имоми Аъзам** як иқдоми бузурги фарҳангӣ аст, ки бори чандин амалҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангии миллатро бар дӯш дорад.

Аввал ин, ки хизмати Имоми Аъзам дар пойдорӣ ва асолати забони тоҷикӣ басо бузург ва арзишманд аст. Фатвои ӯ² доир ба ин масъала барои мо тоҷикон мояи ифтиҳор аст. Агар ин фарзанди барӯманди халқ намешуд, ғазавоти араб ва арабикунонии забони мардуми Аҷам дар ибтидои густариши ислои доираи забони тоҷикиро аз будаи бештар маҳдуд намуда, тақдири қудратҳои форсигӯии ояндаро барои мо ноаён мемонд. Зеро забони ноби тоҷикие, ки дар идораи давлатҳои нахустини халқи тоҷик хизмат мекард ва мавкеи худро устувор нигоҳ медошт, аз бисёр ҷиҳат аз фаъолияти сад сол муқаддами ин шахсияти бузург ғизои маънавӣ ва сиёсӣ мегирифт. Зеро исломикунонии худуди хилофат таваассути арабикунонии забон ва оини зиндагӣ якҷо ҳаракат мекард. Гузашта аз он, яке аз унсурҳои густаришу таҳкими

¹ Иқтибос аз суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 17- солагии Истиклолият.

² Ба андешаи Ибни Обиддин Абӯҳанифа истифодаи забони форсиро дар намоз ба он далел иҷозат додааст, ки забони форсӣ бузургтарин забон пас аз забони арабӣ буда, наздикии зиёд ба охири дорад. Ба андешаи Каҳистонӣ ин дар асоси ҳадисест, ки тибқи он забони форсӣ дар баробари забони арабӣ забони аҳли бихишт хонда шудааст.

Муҳаммад Амин ибни Обиддин. Раддул мухтор. Бейрут 2005. Ҷ. 1С. 522-523. Инчунин таваҷҷӯх шавад ба «Алфиқҳ ала-л-мазоҳиби-л-арбаъа».

кудрат дар таърих вусъати доираи корбурди забон аст. Донишмандии ин шахсияти бузург буд, ки чун сипар забони тоҷикиро ҳамчун забони ибодати динӣ нақш ва масъулияти махсус дода, дар байни диндорон ҳамчун забони дуҷоми аҳли бихишт эътироф намуда, дар даҳсолаҳои минбаъда роҳи парвози озодаи онро ба давлатдорӣ нахустин сулолаҳои форсигӯй таъмин сохт.

Ҳарчанд тоҷикон ва мардуми форсигӯй дар сарҳади кишварҳои арабизабон сукунат дошта, зарбаи нахусти газавоти арабро чун мавҷ ва лаппиши бузурги тамаддуни исломӣ ба оини зиндагии хеш қабул карда бошанд ҳам, асолат ва вижагии забони худро аз даст надоданд. Маҳз донишу маҳорати Абӯҳанифа забони тоҷикиро воситаи амалӣ намудани рукноҳои ислом ва тоати исломӣ вориди тамаддуни нав гардонд. Ба гумон аст, ки дигар шахсияте ин хизматро дар масири таърих ба забони миллати хеш карда бошад. Замони Сомониён бехтарин намунаи давлати таҳаммулпазири шарқӣ буд, ки дар паҳнои исломи таҳаммулпазир мусулмонӣ яҳудӣ габр паҳлӯӣ ҳам бо мурсою ҳамдигарфаҳмӣ сукунат доштанд. Тибқи маълумоти Наршаҳӣ дар аҳди Сомониён мардуми Бухоро озода ба забони мардуми тағҷой (яъне тоҷикон) намоз мегузоштанд.

Халқу миллатҳои дигарӣ кӯчманчию бадавӣ, ки пас аз Сомониён риштаи идораи кишварро зери сарпарастии Қарахониён, Ғазнавиён, Салҷуқиён, салтанати Усмониҳо қариб ҳазор сол нигоҳ дошта, садҳо нобиғаҳои илму фанро дар ислом тарбия карда, мақом ва мартабаи Султони Шарқу Ғарбро касб карда, нуфузи худро то сарҳади хилофат доман афрохтанд, вале он хидматеро, ки Имоми Аъзам барои забони тоҷикӣ кард, дар ҳаққи забони хеш карда натавонистанд. Онҳо иҷозаи нияти намозро бо забони туркӣ, ўзбекӣ ва ё забони дигар пайдо накарда, бо ҳама ин ҳашамоту оламгирӣ дар иҷрои тоату ибодат тобеи забони тоҷикию арабӣ боқӣ монданд. Бинобар он, бузургдошти ин шахсияти бузург қадрдонӣ дар шинохти воқеияти таърихӣ ва заҳмати беандозаи ӯ ба забони миллати мост. Таҳмин задан душвор нест, ки тавассути ғатвои ин фарзанди тоҷик забони тоҷикӣ дар масири таърих чун забони динӣ, илмӣ ва дарборӣ ба мӯҳлати ҳазор соли бедавлатӣ нақш ва нуфузи худро дар манотиқи мухталифи Осиёи Марказӣ аз даст надод. Чиниҳо, туркҳо,

узбаку лақай, тотору озар, муғулу бошқирд ва дигар халқҳои он тарафи Кӯҳи Помир ва сарзамини Тӯрон ҳама бо забони ноби тоҷикӣ нияти намоз карда, бузургтарин олимони дарбори кӯчманчию саҳронишинон ва ғоратгарони Осиё ҳама бо забони тоҷикию арабӣ асарҳои илмӣ офарида, бузургтарин салтанатҳои шарқӣ чун Салочика, Ғазнавия, Темурия, Усмония ва ғ. бо забони ширини тоҷикӣ ҳуҷҷатгузорию давлатӣ намуда, мансаби вазирони нахустро ба фарзандони миллати тоҷик муносиб дидаанд.

Сониян, мазҳаб ва мактаби ҳуқуқии ин аллома нақше дар ислом дорад, ки ҷуз ӯ каси дигар соҳиби он нест. Агар таълимоти ҳуқуқи ақлии ин абармарди мантиқи ҳуқуқ, ин донандаи рози фалсафаи ҳуқуқ намебуд, тақдири ҳуқуқи исломиро дар ибтидои хилофати Аббосиён бозгӯй кардан душвор буду фардои фикри аҳли тасаннунро дар он рӯзгор тасаввур намудан номумкин. Ин шахсияти бузург буд, ки бӯҳрони вазнинтарини ҳуқуқи исломиро бо усулҳои ақлӣ дар ҳамбастагии асҳоби ҳадис дар пояҳои баланди маърифати ҳуқуқҷодкунӣ бо риояи нерӯи табақабандии аслҳои исломӣ, бо назардошти манфиати халқҳои тасхиршуда, бо эҳтироми урфу одатҳои халқҳои дигар паси сар намуда, роҳи озоди инкишофи низоми ҳуқуқи исломиро то дергоҳ дар пахнои ақл бо усулҳои қиёс ва истисно нигоҳ дошт. Ҳуқуқи ақлии ин шахси камназир буд, ки дар остонаи даргири мочароҳои сиёсии Уммавиёну Аббосиён, вусъат ёфтани муноқишаи хориҷиёну шиаву суннӣ дар асосҳои ақлӣ бо усули химояи манфиатҳои умум, кофир надонистани муртақби гуноҳони қабира бо тақия ба оятҳои Қуръон пули ҳамдигарфаҳмӣ ва мусолиҳакорӣ миёни уммати исломӣ гузошта шуд. Ҳақ ба ҷониби Роҳбари давлати тоҷикон аст, ки таълимоти ӯро чун арзиши башарӣ ва воситаи гуфтугӯ ва мurosои тамаддунҳо арзёбӣ карданд. Ӯ пас аз паёмбари ислом ва хулафои рошидин нахустин касе аст, ки ақдро чун воситаи ҳалли муаммоҳои зиндагӣ ба ин дараҷа васеъ истифода намуда, ба инкишофи тамаддуни исломӣ тақони бузург додааст. Пайравони ӯро дар ислом чун пайравони асҳоби раъй, ҷонибдорони нерӯи ақлӣ мешиносанд. Онҳо касонеанд, ки дар заминаи ақли инсонӣ инкишофи ҳуқуқи исломиро барои садсолаҳои оянда на танҳо таъмин карданд, инчунин дар асоси таълимоти мусолиҳакоронаю ҳамдигарфаҳмии вай дахҳо халқу

миллатҳо ва давлатҳои дур аз сарзамини арабу одати исломиро дар тобеияти дини мубини ислом нигоҳ доштаанд. Мазҳаб ва мактаби ҳуқуқи ақлии ӯ то дараҷае қудрат ва тавоноӣ дошт, ки тасхиркунандагони тамаддуни исломиро (муғулҳо ва Ӯрдаи тиллоӣ ба пайравии ин мазҳаб сар фаро-варданд), ки аз дину диндорӣ огоҳӣ надошта, мурдаи худро беному нишон гӯр карда, шӯстушӯй дар обро одати бад меҳисобиданд, тобеъ гардонида, маданияти зиндагӣ, одобу муошират ва диндориро ба онҳо омӯхта, сарҳади тамаддуни исломиро васеъ намудааст. Имрӯз, тахминан, нисфи мусулмонони рӯйи замин пайравии ин мазҳабро доранд. Ӯ нахустин фақеҳ ва илоҳиётшиноси исломист, ки низоми илми ҳуқуқшиносии исломиро бо назардошти талаботи Қуръон, аҳодиси набавӣ ва талаботи замон тарҳрезӣ намудааст. Қул-ли поягузори мактабҳои ҳуқуқӣ дар ислом худро аёл ва тобеи фикҳи ӯ медонанд.

Аҷиб он аст, ки пас аз ҳазору дусад соли даргузашти ин шахсияти нодир илми ҳуқуқшиносии аврупоӣ рӯ ба қонуни ҳуқуқӣ, рӯ ба назарияи ҳуқуқи либералӣ намуда, бо усули ҳақшиносии ӯ низоми ҳуқуқи ҷаҳони муосирро ғизо бахшиданд. Назарияи ҳуқуқи табиӣ И. Кант, фалсафаи ҳуқуқи Гегел ва позитивизми муосири Аврупо нусхаи каме такмилдодаи андешаҳои ин шахсияти бузург аст. Имрӯз усулҳои ҳуқуқҷодкунии ин шахсияти бузург дар қори ба ҳам овардани тамаддунҳои ҳуқуқӣ ва мусолиҳаи низомҳои ҳуқуқӣ метавонад таҷриба ва намунаи хуб бошад. Умед дорем бузургдошти соли ин шахсияти бузург моро бо асрори илми ҳуқуқи оламгири ӯ боз аз наздиктар шинос хоҳад кард.

Ниҳоят, эълони Соли бузургдошти Имом Абӯҳанифа дар қори ҳифзи мазҳаб ва ҳимояи ҷавонон аз роҳу равишҳои номатлуб ва навбаромади динӣ амри хайр ва роҳнамои хубест. Таҳаммулгарой, инсондӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳимояи манфиат, эътибори шарту шароит дар ҳалли масоили фикҳӣ ва мурсою мадории бомавриди ин аллома бо истифодаи сарчашмаҳои ақлии қиёс ва истехсон воситаи муҳими паст кардани шиддати муборизаҳои сиёсӣ дар дохил ва хориҷи кишвар хоҳад буд. Аз ин дидгоҳ омӯзиши таълимот ва тарғиби осори ӯ кафолати оромии сиёсӣ ва суботи ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангию динӣ шуда метавонад.

Аз назари илми ҳуқуқ мазмун ва моҳияти мактаби ҳуқуқи Имоми Аъзам аз чанд ҷиҳат сазовори тавачҷӯх ва таъкид аст. Имом воқеан асосгузори мактаби мустақили ҳуқуқӣ мебошанд. Мактаби ӯ дар асоси усулҳои умумӣ-норма принсипҳои аҳкоми шаръӣ (меъёрҳои умумихатмӣ Куръон ва суннат), эътирофи ақидаи ҳулафои рошидин ва саҳобаи кром тавассути унсурҳои ақлии қиёс ва истехсон - қарори вобаста ба вақт, шароит ва талаби мардум манфиатдор инкишоф ёфтааст. Дар олами илми ҳуқуқ мактабҳои мухталифи таърихӣ, фалсафӣ, табиӣ, нормативӣ, органикӣ, рӯхӣ, динӣ ва ғайраи ҳуқуқӣ мавҷуданд, ки дар давраҳо ва тамаддуноҳои мухталиф онҳоро олимони донишамандони ҳуқуқ тарҳрезӣ намудаанд. Қисмате аз онҳо ҳамчун назарияи илмӣ ва қисмати дигар чун амалияи ҳуқуқӣ таҷрибаи хуб низ нишон доданд. Аз ин дидгоҳ таълимоти ҳуқуқи Имоми Аъзам ва пайравони ӯ мактаби ҳосаи ҳуқуқи диниро мемонад, ки ташаккул ва инкишофи он тавассути усулҳои ақлӣ сурат мегирад. Тақия ба ақл дар ҳалли масоили ҳуқуқӣ, тавассути қиёс ҳал намудани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, дар ҳолати мушкилии истифодаи қиёс ба инобат гирифтани шароити таърихӣ, манфиати субъектҳо ва талаботи умумии аҳкоми шариат, истифодаи истехсон, ӯ ва пайравони ӯро чун қушояндагони мушкилиҳои ояндаи ҳуқуқи исломӣ муаррифӣ кардааст. Маҳз таълимоти ҳуқуқи ақлии ӯ, ки озодии ирода, манфиати субъектҳо ва эътироми урфу одат ва анъанаҳои мардуми таҳҷоиро таъмин мекард, воситаи асосии қабул ва интишори тамаддуни исломӣ дар кишварҳои ғайриарабӣ гардидааст. Маҳз истифодаи васеи усулҳои ақлии муносибатҳои ҳуқуқӣ омили тақмили мазҳаб ва мактаби ҳуқуқи ӯ гаштааст.

Мактаби ҳуқуқи ақлгароии Имоми Аъзам

Омилҳои асосии ташаккули ин мактаби ҳуқуқӣ ҳамчун мактаби ақлии ҳуқуқ ҷунинанд:

1. Омили нахустин ба роҳи илмӣ ва ташаккули тафаккури илмӣ Имом вобастагӣ дорад, ки аз роҳи калом, бо усулҳои ақлӣ воридаи ҳуқуқ гашта, аз равшанӣ он ба фалсафаи ибодот ва ақоид назар андӯхтааст. Бубинед, дар он рӯзгор, ки Имом ба илми фикҳ рӯ овард, аллакай таҷрибаи кофии

илмандӯзӣ аз калом (илми баҳсу мунозира дар мавзӯоти динӣ ва фалсафӣ), ки ба хирад ва усулҳои ақлӣ таъяс мекард,¹ баҳрабардорӣ намуда буд. Яъне усули ақлӣ, ҳулосабарории мантиқӣ дар заминаи тағйирпазирии ҳодисот ва олам дар андешаҳои ӯ васеъ истифода мешавад. Тафаккури илмӣ он кас бо воситаҳои муайяни илмӣ ва ақлӣ (на тақлидӣ) ворида илми фикҳ гашт. Он замон илми фикҳи исломӣ дар замони вусъат ёфтани ҳилофат рӯ ба рӯи муносибатҳои нави ҳуқуқӣ қарор гирифта, дар ҳалли мушкилиҳо ва даъватҳои воқеии ҳаёти ҳуқуқӣ ба мушкилиҳо гирифтӣ буд. Ҳалқунандагони мушкилиҳо чун паёмбари ислом, ҳулафои рошидин ва саҳобаҳои қиром (дар замон, ки ӯ ба қамоли пешниҳоди фатво ва иҷтиҳод расида буд) дар қайди ҳаёт набуданд... Дар чунин замон Имом бо захираи муайяни тафаккури илмӣ ва воситаҳои ақлӣ рӯ ба илми ҳуқуқ овард, ки он замон танҳо бо истифодаи усули тақлид ба мушкилиҳо гирифтӣ шуда буд. Ҳуқуқи асли, ки озодии ихтиёр, манфиат ва ба инобат гирифтани воқеиятро мепазирад, чунин шахсияти ақлгароро хеле хуш пазируфт. Дар як муддати кӯтоҳ усулҳои ақлии ӯ бо арзишҳои ҳуқуқии озодӣ, ихтиёр, ҳимояи манфиат вобаста ба шарту шароитҳои таърихию замонавӣ омезиш ёфта, дар ҳалли муносибат ва муаммоҳои нави ҳуқуқӣ дастовардҳои нодирро соҳиб гашт. Дар ин паҳно мучтаҳиду фақеҳоне ба воя расида, андеша ва ғояҳои ҳуқуқие тавлид шуд, ки бисёре аз мушкилиҳои олами исломиро ҳал намуданд. Гузашта аз он, Имом бо чунин ҳазинаи ақлӣ (озодии андеша, соҳиб-ихтиёрии амал, ҳимояи манфиат, ба инобат гирифтани шарту шароити таърихӣ) дар ҳалли масъалаҳои фикҳи муомилотӣ, ворида ақоид шуданд, ки заминаи таъкидоти илоҳии «**Ло юқаллифу-л-лоҳу нафсан илло вусъаҳо**»- «**Худованд ҳеч касро чӯз ба андозаи имқонаш амр намеқунад...**»² ва амри ақодиси набавии «ҳарчи ба мусулмонон хуш ояд, ба Худованди онҳо хуш аст»-ро, дар қори осон намудани мушкилиҳои ҳаётӣ, бунёди роҳи осонраву хеле суфтаи исломӣ барои мусулмонон хуб истифода намуданд, ки аз нисф зиёди мусулмонони қаҳон дар давоми бештар аз 13 қарн тавассути он ба сӯйи парвардигори хеш ҳаракат доранд.

¹ Ислам: Энциклопедический словарь. М. 1991. С. 128.

² Қуръон. Сураи Бақара, ояти 286.

2. Омили дуом, ба андешаи мо, дар истифодаи дурусти ҳадисҳо зоҳир ёфтааст. Яъне истинботи дурусти аҳкоми шаръӣ, баҳусус, истинботи аҳодис. Дар донишони илми ҳадис ба муҳаддис зарур буд, ки дар қатори дигар талаботи илми ричол, илми Куръон ва сиратро низ хуб донад, аммо барои фақеҳ боз донишони дигар талаботи шарт ва зарур буд. Агар муҳаддисон ба тозагӣ ва саҳеҳияти ҳадис аз назари силсилабандӣ - иснод, мазмун ва мӯҳтавои он ва мувофиқати он ба воқеияти таърихӣ баҳо диҳанд, фақеҳон илова бар ин вазифадоранд тафовут намоянд, ки ҳамин ҳадис хусусияти шаръӣ ва таблиғӣ дошт ва ё фардӣ ва ғайриташреъӣ буд. Ба қавли аллома Шиблӣ «Аз миёни ақвол ва афъоли шаръӣ, ки дар силсилаи ривоёт ҷамъоварӣ ва нақл шудаанд, умуре чанд буданд, ки ҳеҷ гуна рабте ба рутба ва мансаби рисолат надоштанд, аммо истилоҳан бар онҳо номи ҳадис гузошта мешуд. Иштибоҳи бузурге, ки дар вазъ ва поярезии фикҳ сурат гирифт, ин буд, ки мардум онро умури шаръӣ фарз мекарданд ва бар пояи онҳо масоил ва аҳкоми пайрезӣ менамуданд. Дар ҳоле, ки онҳо рабте ба мансаби шаръият надоштанд...».¹

Шоҳвалиюллоҳи Дехлавӣ ба зами ҳама навъҳои ҳадисе, ки байни муҳаддисон маъмул буд, дар байни ҳадисҳои саҳеҳ ҳадисҳои таблиғӣ- ташреъӣ, яъне умумихатмӣ ва ғайритаблиғӣ, ғайриташреъиро (фардиро) чудо мекунад². Ба забони ҳуқуқшиносӣ ҳадисҳои саҳеҳеро, ки махсусияти меъёрӣ ва ғайримереъӣ доштанд, чудо мекунад. Қисмати аввал дар асоси таъкидоти куръонии «*Ва мо атакуму-р-расулу фахузуҳу ва мо наҳокум анҳу фантаҳу ваттақу-л-лоҳа*» - «*Ва ҳарчӣ пайғамбар ба шумо бидиҳад, онро бигиред ва аз ҳарчӣ шуморо манъ кунад, бозистед ва аз Худо битарсед*»³ ва «*Ва мо янтиқу анил ҳаво, ин ҳува илло ваҳюн юҳо*»-«*Ва суҳан аз хоҳиши нафс намегӯяд. Гуфтори ӯ ба ҷуз аз ваҳӣ чизе дигаре нест...*»⁴ ва қисмати дуом бино бар ҳадиси пайғамбар (с.) аст, ки гуфтааст: «Ман як инсонам, агар ба шумо як ҳукми

¹ Аллома Шиблӣ. Симои Имои Аъзам Абӯҳанифа. Тарҷима аз арабӣ ба форсӣ Абдулваҳҳоби Муллозоӣ. Алигараҳ, Ҳинд. 1893.С. 227.

² Асари номбаршуда С. 229.

³ Куръон. Ояти 7 сураи Ҳашр.

⁴ Куръон. Ояти 3-4 сураи Начм.

динӣ додам, бар шумо лозим аст, онро ба ҷо оваред ва агар аз тарафи худам ба шумо дастуре додам аз фикру раъи худӣ ман аст ва ман як инсон ҳастам» манша мегирад. Агар ба қисмати яқум аҳодиси меъёрӣ шомил бошад, дар қисмати дуҷум аҳодиси хусусияти динидошта ҳатмӣ мегардаду аҳодиси махсусияти фардидошта аломати ҳатмӣ намегирад. Ба охири мисол шуда метавонад ҳамон ҳадисе, ки доир ба ба ҳам задани шоҳи дарахтони гулдор дар Мадина, доир ба одати мансубияти аслиҳаи кофири кушташуда ба қотили мусулмон ва амсоли инҳо ривоят мекунад. Албатта, чунин андеша бояд ба ҳеҷ ваҷҳ ба кам кардани нуфуз ва бузургии паёмбари ислом (с.) ҳамчун асосгузори дини мубини ислом ва ҳолами анбиё фаҳмида нашавад. Зеро бузургию волоии он кас дар баргузида шудану интиҳоб гардиданашон баландтар аз ҳама гуфтаҳо ва кифоят ба ҳама таърифҳост. Ва ҷойи баҳс ҳам бояд набошад.

Бузургии Имоми Аъзам, маҳз дар он буд, ки усули дурусти интиҳоб ва истифодаи ҳадисҳои ташреъиро дарёфт намуда, аз истифодаи васеи ҳадисҳои ғайритаъреъӣ бидуни таҳлил худдорӣ намуданд. Мисол, қисмате аз муҳаддисон ва аксари пайравони асҳоби раъӣ дар андешаанд: ҳадисҳое, ки дар онҳо паёмбари ислом (с.) чун як фард андеша меронданд ва фикри шахсӣ мегуфтанд, зарурияти таъмини саросарии онҳо набуд ва ба онҳо бартарии мутлақ додан зарурат надошт. Баъзе аз муллоҳо ва донишмандони мо ба ҳамин чиз диққат надода, ҳангоми мутолиаи китобҳои ҳадис онро чун ҳукми шаръӣ ба роҳбарӣ гирифта, ба кӯзаи андешаи мардум низ ворид мекунад. Ё гирем ҳамон чараёнҳои навбаромадро, ки дар тақлид бисёр ҳамин масъалаҳои фардиро хусусияти умумихатмӣ медиханд, албатта бидуни масоили динӣ. Дар масоили динӣ ҳанӯз то ин сатҳ мо мушкилӣ дорем. Зеро масъалаи ихтилофи ақоидӣ бо усули носих ва мансук дар аҳкоми қуръонӣ бартараф мегардад, аммо ихтилофи динӣ дар аҳодис ба ташаккули равия ва шоҳаҳои динӣ мусоидат менамояд...

3. Омили сеюм. Имоми Аъзам ба ҳайси сарчашмаҳои бозътимоди мактаби ҳуқуқӣ Қуръон, ҳадисҳои саҳеҳ, ақвол ва аъмоли ҳулафои рошидин ва саҳобаи киромро қабул намуда, асли эътимоднокии сарчашмаи ҳуқуқиро аз назари таълимоти динӣ, ки чӣ қадаре ба замони паҳншавии ислом

наздикӣ дошт, ба ҳамон андоза қудрат ва нерӯи ҳуқуқии баландро соҳиб буд, ба пуррагӣ риоят намуд. Меъёрҳои ҳуқуқии исломиро аз назари қувваи ҳуқуқиашон дуруст тасниф карда ва мавриди эътибор гирифта, дар сурати наёфтани ҳалли айнии масъала дар Қуръон ва ҳадис ва дигар сарчашмаҳои таъкидшуда ба ҷустуҷӯи аҳкоми ҳуқуқии монанди он тавассути қиёс ба аҳкоми нусус рӯ овард. Дар сурати ёфтани меъёрҳои монанд бо истифода аз қиёс муносибатҳои ҳуқуқии навпайдошударо ба танзим дароварда, манфиат ва мушкилии мардуми тоза ба исломгаравидаро ҳаллу фасл мекард. Қиёси мактаби ӯ васеъшавии ҳуқуқи исломӣ ва олами исломиро ба кишварҳои ғайриарабӣ таъмин намуда, дар заминаи истинботи аҳкоми шаръӣ ба ташаккули назарияи ҳуқуқи ақлии ислом замина гузошт.

4. Омили чорум кашфи истехсон ва истифодаи он буд. Дар он ҳолатҳое, ки бо усули қиёс масъала ҳалли худро намеёфт ва ё бо истифодаи қиёс ҳалли масъала ба манфиати афрод набуд, Имом рӯ ба усули дигари ақлии ҳалли масъала мекарданд. Дар асоси ҳимояи манфиат ва ба инобат гирифтани шароит қабули қарори бартаридошта – истехсонро татбиқ менамуданд. Мисол, тоза кардани либос ва матои муайян бо роҳи шустан ва тобидан тибқи аҳкоми шаръӣ иҷозат аст. Қисмати дигари ашё ва либоси таъкидшударо тавассути истифодаи қиёс шустушӯ намудан мумкин буд, аммо баъзе либос чун парча дар шустан ва ҷафидан ҳосияташро гум мекард, аз ин назар, Имом дар асоси истехсон барои тоза кардани он тақонидан ва зарба заданро ҷойиз донистаанд.

5. Омили панҷум истифодаи васеи қонуниятҳои мантиқӣ, ҳулосабарориҳои илмӣ ва зиракию донишмандӣ дар ҳалли масоили ҳуқуқист. Мисол, марде бо занаш ҷанҷол мекунад ва қасам ёд мекунад, ки то агар ту бо ман сӯхбат накуни, бо ту сӯхбат накунам. Зан низ, ки тундмизоч буд, баъд аз муддате ҷунин қасам меҳӯрад, ки то ту ҳарф назанӣ, бо ту ҳарф намезанам. Ҳарду пушаймон мешаванд, чун қасам хӯрда буданд, намедонистанд чӣ кор кунанд. Назди Сӯфёни Саврӣ мераванд, ӯ меғӯяд бояд каффора бидиҳед. Қудрати каффораро надоштаанд. Назди Имом мераванд. Имом меғӯяд бар шумо каффора лозим нест, биравед ҳарф бизанед. Чун Сӯфён ин ҳарфро мешунавад, онҳоро назди Имом бурда, дар ғазаб меғӯяд: Чаро мардумро аз шариат дур медорӣ?

Имом, хоҳиш мекунад як маротибаи дигар ҳолатро баён кунанд. Пас аз шунидани ҳолат, Имом мегӯяд, ки пас аз қасами мард, зан бо хӯрдани қасам ба сӯҳбат оғоз кардааст, аллакай монеа бардошта шудааст. Ҳама бар ақли ӯ офарин меҳонанд.

Ё марде назди Имом меояд ва мегӯяд, ки ман пас аз хоб рафтан бо ҳамсарам қасам хӯрдаам, ки агар ғусл кунам, занам ба ман се талоқ, чӣ кор кунам? Имом ӯро ба назди нахре мебарад ва нохост ӯро ба нахр тела медиҳад. Пас аз он амр мекунад, бирав акнун тоза шудӣ ва занат ба ту талоқ нахоҳад шуд. Ё дар масъалаи коркарди замини мурда Имом андеша дорад, ки коркарди замини мурда бояд бо ризояти давлат сурат гирад, аммо Имом Абӯюсуф, бидуни иҷозаи давлатро ҷонибдорӣ менамояд.

Аз назари мантиқӣ далели Имом дар масъалаи соҳибият ва омезиш наёфтани соҳибмулкони ба ҳамон як замин дар масири таърих исбот ва дастгирии худро ёфт. Тимсоли ин масоил доир ба бозкушудани мактаби таълимии Абӯюсуф ва имтиҳони Имоми Аъзам, доир ба иваз шудани завҷоти дугона, доир ба талоқи зани болои нардбон ва ғ. дар китобҳои мазҳабӣ зиёд омадааст, ки ҳамеша аз назари мантиқӣ ва ҳуқуқӣ Имом роҳи беҳтарини ҳалли масъаларо пешниҳод намудаанд.¹ Албатта, чунин усулҳои ҳалли мантиқии масъала дар ин мактаб зиёд тарғиб мешавад ва ҳамон қарори ниҳой ва муаллифии он ба соҳиби мактаб мекашад. Новобаста аз он, ки аксари ин воқеот бо Имом рух додааст ё не, инъикоси онҳо чун усули ҳалли масъала тимсоли фикҳи тақдирии эшон (масоили ҳуқуқии назаран пешниҳодшуда) барои пайравони мактаб воқеият буда, дар мактаб сарчашмаҳои иловагии ҳалли баҳсро таҳия намудааст.

6. Эҳтироми урфу одатҳои маҳаллӣ аз нишонаи муҳими таълимоти фикҳии ин мактаб аст. Тамоми урф ва одатҳое, ки ба талаботи шариат зиддият надоштанд ва дар тарбияи исломӣ муҳолифат намекарданд, иҷрояшонро пайравони мактаб монеъ набуданд. Гузашта аз он, маҳз дар заминаи озодии таълимоти ин мактаби ақлӣ дар олами исломӣ чандин шохаҳои мустақили мактаби ҳанафӣ дар масири таърих

¹ Таърихи Имоми Аъзам (Ал - калому -л-афхам фи маноби Имоми Аъзам). Донишгоҳи исломии Тоҷикистон ба номи «Имом Тирмизӣ». Душанбе 2001. С.24-27.

пайдо шудаанд. Пайдоиши онҳо маҳз дар натиҷаи омезиши мазҳаб ба урфу одат ва анъанаҳои мардуми бумӣ сурат гирифтааст. Мисол, мактаби ҳукукии мовароуннахрии ҳанафӣ, хиндӣ, туркӣ, покистонӣ ва амсоли инҳо, ки аз ҳам дар ҳалли масоили мухталифи чузъӣ ва усулӣ тафовутҳо доранд. Ин гуногунрангӣ то ҳадде аз бузургии мазҳаб аст, ки имкони интишори озоди онро таъмин менамояд.

7. Таҳаммулгарой ва инсондӯстӣ аз сифатҳои барҷастаи ин мактаби ҳуқуқист, ки паҳншавии он, ба суботи кишварҳои исломии ғайриарабӣ ва ҳамзистии мардуми мусулмон бо зиммӣ ва куффор дар давраҳои мухталифи таърихӣ мусоидат кардааст.

Аз назари Имом барои куштани зиммӣ қотил бояд мисли куштани мусулмон ҷавобгар бошад, дар ҳоле, ки пайравони мазҳабҳои дигар ситонидани диятро пешбинӣ менамоянд. Имом ва мактаби ӯ шаҳодати зиммиро дар муносибатҳои ҳукукии байниҳамдигарии онҳо эътироф дорад, аммо макотиби дигар не. Такфирро дар гуноҳони кабира мамнӯъ медонад. Иғворо дар ҳама сурат маҳкум менамояд. Дар масоили ҳуқуқҳои зан низ мактаби мазкур бартарии зиёд додааст. Дар масъалаи эътирофи ҳукуки инсон ақл ва синну солро ба инобат мегирифт. Мисол, дар масъалаи бастанӣ ақди никоҳ зани болиғ ва оқиларо мухтори никоҳ медонад.¹ Агар дар масъалаи паҳншавии ислом байни таърихшиносон баҳс вучуд дошта бошад, зеро дар он ҳам унсурҳои зӯрӣ ва ҳам ихтиёрию ҳавасмандгардонӣ ҷой дорад, аммо дар масъалаи паҳншавии мазҳаб баҳс нест, зеро он бештар хусусияти рӯҳию ҷонӣ ва ихтиёрӣ дорад. Зеро талаботи он таҳаммулгароии он ва осонгирии он паҳноҳои навро кушодааст.

8. Яке аз хусусиятҳои муҳими мактаби ҳукукии Имом дар осонгирӣ ва сабукии таълимоти ӯст. Имом ҳамеша дар мавриди пайдо шудани имкон аз ду вазнинии мавҷуда ҳамон вазниниеро интиҳоб мекунад, ки нисбатан сабуктар аст ва аз ду сабукии мавҷуда ҳамонашро интиҳоб менамоянд, ки беҳтар аст. Ва дар доираи озодии аҳком вазниниро ҳамеша ҳатмӣ мегардонад. Аллома Шиблӣ дар ҳукуки оилавӣ ва ҷиноятӣ чунин сабукиҳои мактаби ҳукукии ҳанафиро нисбат ба дигар мактабҳои ҳукукӣ шарҳ додааст:

¹ Фаридуни Сипарӣ. Имомони аҳли суннат. Техрон. 1384х. С. 73

Ҳалли масъалаҳо аз назари Абӯҳанифа (р. ҳ)	Ҳалли масъалаҳо аз назари дигар имомон
Нисоби моле, ки ба дузд ҷазои қатъӣ дода мешавад, 1- динор аст	Назди дигарон чоряки ди- нор
Агар гурӯҳе 1динорро бидуз- данд, барои ҳеҷ кадомаш ҷазои қатъӣ даст нест.	Назди имом Аҳмад дасти ҳама бурида мешавад
Дасти бачаи ноболиғ ва камақл барои дуздӣ бурида намешавад	Назди имом Молик мебу- ранд
Зану шавҳар агар моли якди- гарро бидузданд, дасташон бурида намешавад	Назди имом Молик бури- да мешавад
Агар писаре моли падарашро бидуздад, дасташ бурида на- мешавад	Назди имом Молик бури- да мешавад
Агар касе моли хешовандо- нашро бидуздад, дасти ӯ бу- рида нашавад	Назди имомони дигар дасти ӯ бояд қатъ гардад
Агар касе чизеро ба орият (барои истифода) гирад ва ин- кор кунад, дасташ бурида на- мешавад	Агар касе чизеро орият гирад ва инкор кунад, дасташ бурида мешавад.
Ғайримусулмоне, ки дар сар- замини исломӣ паноҳ дода шудааст, барои дуздӣ дасташ бурида намешавад	Назди имомони дигар дасти ӯ бояд қатъ гардад
Чизҳое, ки зуд вайрон меша- ванд, агар дуздида шаванд, дасти дузд бурида намешавад.	Назди имомони дигар дасти чунин дузд бояд бу- рида шавад.
Ҳамзамон се талоқро якҷоя додан ҳаром аст ва талоқди- ҳанда гунаҳгор мешавад	Назди имом Шофей ва имом Аҳмад аслан ҳеҷ ишколе надорад
Ба хотири ҳимояи ҳаққи мод- дии зан ҳадди ақали маҳр 10 дирам бояд бошад.	Назди имом Шофей ва Аҳмад як хубба ҳам мета- вонад маҳр бошад
Дар ҳолати хилвати саҳиҳа	Назди шофеиён нисфи

махрияи комил лозим мегардад, гарчанде доир ба мавчудияти алоқа далел нест.	махр лозим мегардад, агар чудо шаванд
Бемориҳои пӯст, шукуфаи обдор ва дигар намуди онҳо наметавонад сабаби чудоии марду зан шавад.	Назди имом Шофей ва имом Молик ингуна касалиҳо наметавонад сабаби талоқ гардад.
Дар ҳолати идда агар шавҳар бимирад, зан мерос мебарад.	Назди Имом Шофей дар ҳолати идда агар шавҳар бимирад, зан мерос намебарад.
Дар ҳолати талоқи раҷъӣ ҳамхобагӣ бо зан ҷоиз аст	Назди имом Шофей ҳаром аст мисли зане, ки талоқи боин гирифтааст
Барои зиндагӣ кардан дар давомияти талоқи раҷъӣ бо забон зоҳир намудани мақсад шарт нест. Бо ҳар феъле, ки нишонаи ризоият бошад, кифояткунанда аст	Назди имом Шофей бидуни иқрор ва изҳори забонӣ раҷъат имкон надорад
Барои ручӯӣ кардан гувоҳ гирифтани лозим нест. Чун дар баъзе ҳолатҳо агар гувоҳ пайдо нашавад ва муддати ручӯӣ дар ҳоли итмом бишавад, талоқ боин мегардад.	Назди имом Молик бе гувоҳ гирифтани раҷъа дурӯст нест

Бо назардошти гуфтаҳои боло ва таҳлили назария ва амалияи мактаби ҳуқуқии ҳанафия бузургтарин дастоварди он аз назари илми ҳуқуқшиносӣ дар чунин хусусиятҳо ифода меёбад:

1. Қуръону ҳадисро ҳамчун сарчашмаи асл нигоҳ дошта, маънидоди васеи онҳоро масъалагузорӣ намуд. Пайвастагӣ ва тавъамро бо асл нигоҳ дошта, нерӯи таъсиррасониро аз назари эътимоднокии сарчашмаи ҳуқуқии динӣ дар маркази таълимоти созанда қарор дод.

2. Маънибардорӣ аз аҳкоми шаръиро вобаста ба манфиати умум, шароити таърихӣ, манфиати ислом ва халқҳои тасхиршуда тарҳрезӣ намуд.

3. Таҳаммул ва ҳамдигарфаҳмиро асос ва воситаи ҳалли мушкилиҳо қабул намуда, субот ва низоми мардумро болотар аз ҳама арзишҳо гузошт.

4. Дарвозаи илми мактаб боз буда, ҳар лаҳза, вобаста ба тағйирёбии замон афкори баландтару олитар имкони такмили онро дошт. Соҳиби мактаб ба ин мазмун гуфтааст: агар ояндагон (пайравони ман) роҳи ҳалли бехтару хубтарро ёбанд, инро монанду онро қабул намоянд. Ё агар ҳалли ин масъала дар мазҳаби чоҳоргона хубтар ва ё ба мақсад мувофиқ бошад, аз он пайравӣ кунед, ин қавли ман аст.... Чунин инкишоф ва диалектика, ҷавҳари олии инкишофи таълимоти ин шахс буд.

5. Ҳукуқи ақаллиятҳоро ба мисли ҳаққи мусулмон дифоъ кард. Занро бо мард ва зиммиро бо мусулмон дар соири муносибатҳои ҳукуқи судӣ ба ҳадди баробарӣ бароварда, дар муруфияи додгоҳӣ инсонро бидуни мансубияти динӣ, наҷодӣ ва ҷинсӣ дар як сатҳ қарор дод.

Имом Абӯюсуф Яъқуб ибни Иброҳими Ансорӣ, яке аз бехтарин шогирдони Имом буда, бештар аз 16 сол(аз соли 166 то соли соли 182) қозӣ буд. 17 соли тамом дар назди Имом таҳсил кардааст. Ў дар аҳди Аббосиён дар даврони ҳукмронии Маҳдӣ, Ҳодӣ ва Ҳорун ар- Рашид ин вазифаро бар ўҳда дошт. Ў нахустин шахсе аст, ки ба мақоми қозию -л - қузот дар хилофат ноил шудааст. Аҳмади Ҳанбал аз шогирдони ўст.

Алӣ ибни Солех ривоят мекунад, ки дар тамоми муддати қазоват Имом Абӯюсуф бо адл ва инсоф ҳукм карданд. Эшон мегуфтанд, ки «Ман ҳаргиз қазовати золимонае накардаам, албатта, аз як қазоватам ҳарос дорам, ки мумкин аст муоҳаза-гирифтори азоб шавам ва он қазовате буд, ки миёни Ҳорун ар-Рашид ва як насронӣ анҷом додам. Насронӣ муддаъӣ (даъвогар) буд, ки амиралмўъминин фалон замини ўро ғасб кардааст. Ҳангоме ки додрасии парванда оғоз шуд ба Ҳорун ар-Рашид гуфтам: ин шахс муддаъӣ аст, ки шумо фалон заминро ғасб кардаед. Ҳорун ар- Рашид ҷавоб дод: Ин замин аз падарбузургамон (бобо) Мансур ба мо мерос мондааст. Ба насронӣ гуфтам: Ҷавобро шунидӣ? Ҳоло шохид дорӣ ё на? Гуфт: Шохид надорам, аммо Имом Шумо бояд муддаъо алайҳи - муттаҳамро қасам бидихед. Ба амиралмўъминин гуфтам Шумо метавонед қасам бихўред?

Ҳорун ар- Рашид қасам хӯрд. Ба ин тартиб парванда баста шуд ва насронӣ ба роҳаш рафт. Аз ин парванда ҳарос дорам, ки муоҳаза шавам. Яке аз шогирдонаш гуфт: Шумо қазияро ба солимӣ ҳал кардед - чаро тарси муоҳаза доред? Гуфт: Чунки ман ду тарафи қазияро дар якҷо (дар як мақом) нашинонда будам. Ҳорун ар - Рашид то охир дар ҷойи бар-таре нишаста буд, аммо насронӣ дар паҳлӯи ман».¹ Дар ин таъкидоти Абӯюсуф талаботи моддаҳои 7, 13 Кодекси мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 17 Конститутсияи ҷумҳурӣ инъикоси худро ёфтааст.

Омӯзиш ва таҳлили мактаби ҳуқуқии ақлии Имоми Аъзам ҳамчун нахустин мактаби ҳуқуқии тамаддуни исломии тоҷикон, ки бо таҷриба, ақл ва ҳулосоҳои мантиқӣ васеъ таъя мекунад, новобаста аз он, ки мансуби низомии ҳуқуқи динист, ҳамчун арзишҳои умумииinsonии соҳаи ҳуқуқ берун аз манфиатҳои динӣ, барои тарбия, такмил ва ташаккули тафаккури ҳуқуқшиносони оянда аз ҳар ҷиҳат қобили қабул аст. Мактаби ҳуқуқии ҳанафӣ равиёи ақлии ҳуқуқшиносие ҳаст, ки дар масири беш аз ҳазор сол беҳтарин донандагони илми ҳуқуқи миллат Имоми Аъзам, Аҳмад ибни Ҳафс ал- Бухорӣ, Абумансури Мотуридӣ, Абӯ Исҳоқи Навқадӣ, Акбар Абдулазизи Бухорӣ, Алӣ ибни Муҳаммад ал Баздавӣ, Ҳисомуддин Умар ибн Абдулазизи Бухорӣ, Бурҳониддини Марғонӣ, Абӯбакри Самарқандӣ, Абӯбакр ибн Масъуд ибн Аҳмади Косонӣ ва дигарон дар паҳнои вай зиндагӣ ва андеша наму-да, дар ғанӣ гардонидани арзишҳои илмию башари он саҳмгузор гаштаанд. Аз ин хотир, омӯзиш ва таҳлили амиқ ва илмӣ он ҳамчун паҳнои хотираи ҳуқуқии миллат, ки ба созандагӣ эҷодкорӣ бузургони гузаштаи мо рангин гаштааст, дар қори тақвияти худшиносии миллии ва эъмори фарҳанги миллии мо аҳамияти бориш дорад.

¹ Мавлоно Муҳаммад Ошиқулҳай Баландшаҳрӣ, Маҷмӯаи Васоёи Имом Абӯҳанифа(р), Техрон 1379х. С. 6-7.

Мушкилиҳои худшиносии миллӣ

*Мункири Ҳақ назди мулло кофир аст,
Мункири худ назди ман кофиртар аст.¹*

Андешае чанд перомуни худшиносии миллӣ

9-марти соли 2006 бо даъвати дӯстони файласуфам дар Конфронси илмӣ дар мавзӯи «Тафаккури ориёӣ ва худшиносии миллӣ», ки дар факултаи фалсафаи ДДМТ баргузор гашт, иштирок намудам. Дӯсти мо олими шинохта Назри Яздон ташкилкунандаи ин ҷамъиши илмӣ буд. Дикқати маро дар конфронс ду масъала ба худ ҷалб менамуд. Аввал, ин ки корҳои илмӣ банда тайи солҳои охир қисман ба тамаддуни ҳукукии ориёӣ бахшида шуда буд ва дуюм, он ки дар рӯзномаи конфронс маърузаҳои шахсиятҳои донишманди на танҳо илми фалсафа, ҳамчунин ҷомеъулулум М.Диноршоев, А. Муҳаммадхочаев, К.Бекзода, Назри Яздон ва дигарон буд, ки маърузаҳои эшон аз чанд ҷиҳат диққати бандаро ҷалб мекард...

Нахуст маърузаи декани факултаи фалсафа Маҳмадова М.Ф.-ро дар мавзӯи «Худшиносии шахс ва худшиносии миллӣ дар таълимоти Ҳофиз» шунидем. Маъруза аз нисф гузашта буд, вале банда чизе фаҳмида наметавонистам, гумон мекардам, ки ман аз олами дигар омадааму муаллима аз ҷаҳони дигар, зеро мафҳуми ибораҳо ва хусусияти истифодаи онҳо аз ҷониби маърузачӣ тарзе сурат мегирифт, ки дарки онҳо барои шахси берун аз доираи илми фалсафа, кори сахл набуд. Вале барои чизеро дарк кардан истилоҳҳои истифода-намудаи муаллимаро бодикқат таҳлил намуда, кӯшише дар дарки мақсади эшон мекардам. Ва ниҳоят баъд аз хондани чанд байти Ҳоҷа Ҳофиз доир ба роҳҳои ошкорою пинҳони дарки маърифат аз ҷониби шайхон фаҳмидам, ки муаллима манбаъҳои маънавии инсон - ақл ва фаросатро таҳлил намуда, қадру манзалати онҳоро дар шинохти инсон, ҷомеа ва офаридгор таҳлил кардаанд. Ҳамчунин нуктае, ки таъкид шуд, он буд, ки мавсуф бартарии ишқро аз ақл аз назари орифон Ҳоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ, Ҳофизӣ Шерозӣ ва дига-

¹ Икбол М. Кулліёти форсӣ. —Исломобод. 1997.—С. 376.

рон хеле хуб шарҳ доданд. Баъдан, маърузаи хеле диққат-чалбкунандае, ки дар партави воқеан ҳам худшиносии миллӣ бо хувият ва ифтихор аз бузургони тоҷик бо дастрасии сарчашмаҳои нодири таърихӣ садо дод, маърузаи доктори илмҳои кимиё З. Юсупов буд. Ҳамин тавр, баъд аз шунидани ҳар як маърузаи навбатӣ банда беш аз пеш воридаи мавзӯи баҳс гардида, ба хулоса омадам, ки чанде аз андешаҳои хешро дар боби худшиносии шахсӣ ва миллӣ, ки маро ба кӯчаҳои бунбасти маънавии дигар ҳидоят мекард, боз муфассалтар иброз намоям. Аз ин рӯ, ин андешаҳо дид ва назари субъективии банда ба шинохти хеш ва муҳит буда, ҳеҷ гоҳ иддаои назари ҳосаи илмиро надошта, ҳамагуна инкор ва танқидро пазиро хоҳад буд. Асос он аст, ки баҳси илмӣ ба ман имкон дод, ки нисбати чанд нуктаи дигари худшиносии миллӣ андешаи худро муфассалтар баёндорам. Ба ин қор миннатдории ҳосаро ба ташкилкунандаи ин нишаст устод Н. Яздон баён доштем, ки эшон яке аз файласуфони шинохтаи дар партави худшиносии миллӣ обӯтобёфта буда, дар ин самт қорҳои зиёдеро анҷом додаанд.

Маҳдудиятҳои меъёрӣ ва муҳторияти худшиносии

Инсон, воқеан, мӯъҷиза аст. Бузургон дуруст гуфтаанд, ки ҳаёти инсонӣ он қадар қадру арзиши бебаҳое дорад, ки чизии дигар дар баробари он ҳеҷ қадре надорад, чунки кимате нест, ки қадри ӯро муайян созад. Ҳаёти ӯ, ки пас аз сохтану андӯхтанҳо, давидану хестанҳо ба боди фано мераваду тақдири тафаккуру рӯҳи ҷовидонаи худро намедонад; ӯ, ки дар паҳноии манфиатҳои шахсӣ, оилавӣ ва ҷамъиятӣ мубори-за мебараву сатҳи зарурӣ ва муодили адли онро дарк нана-муда, онро бо андешаҳои ихтилофдор ба ояндагон ба мерос мемонад; талаботи ӯ, ки гоҳ адлро дар як манфиат ва гоҳ дар дигараш мебинаду пайваста шароити мусоиду муфидро ба худ ҷӯё шуда, ҳеҷ нуктаи абадии онро наёфта, боз бо умеди қавитар онро ҷустуҷӯ менамояд..., мебинад, медонад ва мефаҳмад, ки аз дасти марғ халосӣ надорад, вале боз ба та-моми имкон ва нерӯяш кӯшиш менамояд аз дасти он ғуре-зад... ва дигар амалҳои ин махлуқи бошуур гувоҳи муаммо будани инсон ва табиати ӯст. Вале чун ба таърихи инкишофи ақли инсон ва давраҳои тақомули он назар афканем, меби-

нем, ки рӯхи инсон низ чун шакли зохирии ифодаёбӣ давраҳои инкишофи худро аз сар гузаронидааст. Мебинем, ки ҳамроҳи шаклҳои ҳаёти иҷтимоӣ шаклҳои муайяни мUTOбики шуури иҷтимоӣ ва фардӣ, ки аз ҳамон ақли инсонӣ ва баъзан ишқи илоҳӣ маншаъ мегирифт, чун омили асосии шинохти воқеият ва бунёдкунандаи сатҳи ҳаёти иҷтимоӣ вучуд дошта, тағйирпазириро дар сатҳи муайян ба худ қабул мекард, вале ин ҳаракати мувофиқкунандаи сатҳи зиндагӣ ва сатҳи инкишофи шуури умум хеле оҳиста ва бо душворихо пеш мерафт. Вале ба ин равиши муназзами ба ҳам марбути нерӯи ҷозоба ва кашишдошта дар ҳар даври замон гоҳ-гоҳе тафаккурҳои ҷудогона итоат намекарданд. Ҳарчанд қолабҳои зиндагӣ бо урфу одат, анъана, ахлоку одоб, қонун ва ҳуқуқу озодиҳои дигарон кӯшиши нигоҳ доштани ҷаҳонбинию кирдори онҳоро дар сатҳи муайяне эътирофшуда менамуд, вале биниши хусусӣ бо тафаккури инфиродӣ, ки ё ба нафс, ё ба пояи баланди идроки илоҳӣ ва ё ба ақли дурбин ва ё ба дигар сарчашмаи барои мо ноаён така мекард, хоҳ - нохоҳ чунин афродро аз он раванди мӯътадил дур мекард... Дар натиҷа онҳо дар ҷомеа маҳкум мешуданд: қисме аз ҷониби мақомоти қудратӣ чун ҷинояткор, қисми дигар чун девона ва ё аз ақл бегона ва сеюмӣ ба олами пинҳонӣ рафта, зиндагии аз назари мардум дурро мақбул медонистанд. Таҳлили сатҳи ақлонии онҳо дар назари умум, ки ба мантиқи устувори илмӣ така намекунад, имкон медиҳад, ки онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо намоем. Ашхосе, ки кашиши ақлонӣ онҳоро ба қафо ба қору кирдор ва расму оинҳои манъшудаи аҷлоди одам ҷазб менамояд. Инҳо дуздӣ, ғоратгарӣ, дурӯғгӯӣ ва дигар кирдорҳои одамӣ, ки ба нафси бади инсонӣ (аммора) равона шудааст, замоне чун омили зиндамонӣ дар мубориза барои ҳаёт (замони қабл аз тамаддунӣ) амали мақбулшуда ва истифодашаванда иҷро мегардид. Таҷовуз дар олами ибтидоии қабл аз пайдоиши оилаҳои иқтисодии инсоният шакли асосии муносибати марду зан ва идомаи насл будааст. Куштор, қасд гирифтани, ҷоду намудан, бисёрзанӣ ва дигар амалҳои манфури имрӯза низ замоне барои одамӣ ҳамчун амали мақбул истифодашаванда буд. Акнун баъд аз қарнҳо, ҳамаи ин амалҳо манъ шудаанд, вале ҳанӯз ҳам ягон - ягон ақли инсонӣ аз назари алоқаи ирсӣ майл ба он одат ва анъанаҳои аҷлодӣ менамояд. Тасаввур кунед. Замоне инсонҳо даврони зиндагии

ду зан ва ду мардро ҳамчун оилаҳои дугона гузаронидаанд (ҳазораи се ва чори қабл аз милод дар ҳудуди сарзаминҳои рус) акнун дар баъзе аз китъаҳои олам тавассути эълонҳои «пара ишет пару для совместной жизни», барои бунёди чунин оилаҳо майл доранд. Фикр мекунам инчӣ ирсияти тафаккур бо аломатҳои муайян ғаввора зада, ашхосро ба урф, одат, кирдорҳои таърихӣ инсоният, ки бори тамаддуно бардошта натавонистанд, аз нав кашиш дода истодааст. Вале суръати ҳаракати устувори тамаддун бо воситаҳои муҳимму қолабҳои устувори инкишоф- қонун, ҳуқуқ, ахлоқ, анъана, одатҳо ва ғ. ин кашишҳои номақбули стереотипиро шикаста, инсониятро ба пеш бурда истодааст. Ин ҳолат, албатта, ба истисноӣ ҳолатҳои ҷудогона, мақбул аст. Вале дар ҳолати дувум, ки тафаккури афкори ҷудогона аз вазъи мӯътадил пеш мегузарад ва воқеан дар чунин гузариш баъзе аз ҳад ва ҳудуди қолабҳои мӯътадили инкишофи тамаддуно дар вақт вайрон менамояд, бояд эҳтиёт кард. Зеро ин нобиғаҳо аз мо одамони одӣ каме ва ё хеле пеш рафтаанд, онҳоро набояд чун Мансури Ҳаллоҷу Жанна Д-арк ва дахҳо дигарон маҳкум намуда, нест намоему баъдан ангушти хайрат газида, ба онҳо офарин хонда, боз дигаронро маҳкум намоем. Ин беҳи- радиӣ замонавӣ, ояндаро дида натавонистан аст. Таърих агар чунин шахсоро кам надидааст, вале зиндагӣ ба забони онҳо мӯҳри хомӯширо устувор задааст. Боз дар навбати худ ҳамон маҳдудаҳои замонавӣ (қонун, одат, баъзан ахлоқ, манфиатҳо ва шаклпарастону зоҳидони динӣ) ва таърихӣ ин ашхоси бориқбин ва ҳассосу дарккунандаю дурбинро аз маҷрои зиндагӣ дур намуда, садои дили онҳо ва ғояҳои дурбини онҳоро ё дар қалби пуртуғӣни онҳо хомӯш намуда ва ё дар варақҳои китобҳои аз назар ғойб бунбааст намудааст. Охир онҳо шахсият ва афродеанд, ки чун ситораҳои дурахшон ояндаи наздик, роҳи инсоният ва ҷомеаи моро равшан намуда истодаанд. Инсоният баъзе аз онҳоро тавассути қудрати илоҳӣ (паёмбарон), қисмати дигарашонро тавассути содиқӣ ба ҳаёти воқеӣ ва баъзе аз дигарашонро бо дастовардҳои волеӣ илмию адабиашон, бо ҳокориашон, бо ғӯшанишинию ҳақиқатгӯияшон ногузир эътироф кардааст. Вале он ҳам бо душвории азиятҳои зиёд. *Дар ин ҷода озодиш сухану ҳуқуқҳои инсон дар даврони наздики таърихӣ бояд ба мо кӯмак намояд. Фикр мекунам аз ҳар ақида ва ё назар, ҳуқуқ ба*

ифода доштану муқаддас будани ҳуқуқҳои шахс ба ҷамъиятҳои пешрафта аз ҳамин назар хизмати арзанда кардаанд. **Шинохти онҳо, дарки онҳо ва қабули онҳо, кушояндаи гиреҳи худшиносӣ ва ҷаҳоншиносист.** Зеро онҳо машғалоненанд, ки дунёи гузаштаю ояндаи тору ғуборолуди мо инсонҳоро равшан намуда, ба мо имкони воқеии шинохт ва диди худ, дарки атрофиён, ҳалқият, миллат ва одамиро чун неъматҳои олиии табиат, ки ҳадаф ва моҳияти худро аз ин офариниш дорад, фароҳам меорад.

Назар ба ҳеш калиди худшиносист

Худшиносӣ ба қавли муҳаққиқи шинохтаи имрӯзаи ғарбӣ С. Хантингтон – худро дарк намудани шахс ё гурӯҳ аст, ки дар раванди он шахс ва ё гурӯҳ хосиятҳои муҳимми худро дарк намуда, худро аз шумо ва моро аз дигарон тафовут мегузорад.¹ Ба ақидаи С. Хантингтон шахс ворида муносибатҳо шуда, қабл аз ҳама, бояд мавҷудияти худро собит намояд, тафовути худро аз дигарон дарк намояд. Дар ҳамин тафовуту мустақилияту маҷмӯи хосиятҳои фарқкунанда шахс, воқеан, чун субъекти мустақил амал менамояд. Ў аз дигарон ҷудо шуда, мухторият ва мустақилияти худро эълон медорад. Ба ақидаи Хантингтон худшиносӣ чанд аломатҳои асосӣ дорад: 1. Худшиносӣ ҳам хоси шахсони алоҳида ва ҳам хоси гурӯҳи одамон аст; 2. Худшиносӣ хосияти тартибдихӣ ва созандагиро дорад. Одамон худшиносии худро вобаста ба шароит ё бо ихтиёр ва ё маҷбурӣ месозанд (тартиб медиҳанд) ва ё дигар мекунанд; 3. Шахсҳо низ чун гурӯҳҳо метавонанд намудҳои зиёди худшиносиро дар худ таҷассум намоянд: - хунӣ, худудӣ, иқтисодӣ, маданӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва миллӣ; 4. Худшиносӣ ин дар ҳама муносибат «бо худ будан» аст.²

Албатта, бо чунин аломатҳои умумии худшиносӣ, ки муаллиф онро ёдрас кардааст розӣ нашудан мумкин нест, ба истисноӣ як чанд ҳолатҳои ҷузъӣ. Мисол, одамон ҳам чанд навъ мешаванд. Нафароне, ҳастанд, ки онҳо ба як навъи

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. - Пер. с. англ. А. Башкирова. - М. 2004. -С. 50.

² Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. - Пер. с. англ. А. Башкирова. - М. 2004. -С. 50-52.

худшиносӣ диққат дода, дигар ҳама намудҳои онро қурбони ҳамин ҳосият менамоянд. Дар натиҷа онҳо чун гурӯҳи ниҳонии афкор мавқеъ касб менамоянд. Баъзе аз онҳо миллатчӣ, баъзеашон экстремист, баъзеи дигар ватандӯст ва ғ. хоҳанд шуд. Аммо дар масъалаи он, ки воситаи муҳимми худшиносии миллӣ ва ё ватанпарварӣ танҳо ҳодисаи мудҳиши ҷанг ва муборизаҳои беруна амал мекунад, ҳамчун ҳақиқати талх бояд андеша намуд. Ба ақидаи муҳаққиқ Кармелла Либкинд «Танҳо ҳолати ғайриодии иҷтимоӣ чун ҷангҳо, муваққатан ҳамаи намудҳои худшиносии гурӯҳиро ба ҷуз асосиаш (миллатшиносӣ ва ватандӯстӣ- А.Х.) бартараф хоҳад кард».¹ Ба ҳамин маънӣ дар муайян намудани ояндаи худшиносии амрикоӣҳо С. Хантингтон менависад: «Заволи ИЧШС хатари асосӣ ва бузургро ба бехатарии миллии амрикоӣҳо аз байн бурд ва он ҳамзамон, худшиносии миллиро дар муқобили худшиносии миллатҳои майда, миллатҳои байналмилалӣ ва думиллатӣ заиф гардонид. Таҷрибаи таърихӣ ва таҳқиқоти иҷтимоӣ гувоҳи он аст, ки мавҷуд набудани **«душмани беруна» барои ягонагии ҷамъият** марговар буда, ба парокандагии иҷтимоӣ бурда мерасонад».² Ба гумон аст, ки инсон соҳибакл, ки ба даъвати зиндагии озоишта гаравида шудааст, ба чунин фикр розӣ шавад, агарчанде чунин равандро таҷрибаи бештар тақозо дорад. Наход, роҳи дигар набошад. Охир ин роҳ моро ба ҷустуҷӯи душманҳо ва рақибони нав бурда, инкишофи таърихро дар атрофи ҷангу ҷидолҳо муттаҳид менамояд. Аз ин ҷост, ки Хантингтон С. дар давомаш таъкид мекунад «Ба гумон аст, ки ҳуҷумҳои солҳои охири террористон, муноқиша бо Ироқ ва дигар давлатҳои «рӯйхати сиёҳ» тавонанд он қадар худшиносии амрикоӣҳоро баланд бардоранд, ки то он дараҷа ҷангҳои асри XX тавонистааст».³ Ана чунин аст ҳулосаи идеологии машҳури давлати бузургӣ ҷаҳонӣ. Ин ақли ҷаҳонист ва ё иштибоҳи ашхоси бузург аст, ки як умр дар ҷустуҷӯи хатари беруна, душмани беруна аҳли хонаводаро тарсонида, дар ат-

¹ Liebkind K. Minority Identity and Identification Processes. p. 51

² Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. - Пер. с. англ. А. Башкирова. - М. 2004. - С. 44.

³ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. - Пер. с. англ. А. Башкирова. - М. 2004. - С. 44.

рофи қудрати ҳоким муттаҳид намудааст? Аз чониби дигар, мубориза барои эътирофи инсон ва қадру манзалати ӯ, ки аз фалсафаи сиёсии Ғарб маншаъ мегирад, ба ин осеб об мерезад. Ҳақ ва ё ботил будани онро танҳо Таърих собит хоҳад кард. Вале мо ба ин тарзи муттаҳидкунӣ ва бедорсозии тафаккур ва худшиносии миллӣ розӣ шуда наметавонем. Чаро?...

Воқеан инсон барои он, ки худро шиносад, ҷаҳонро шиносад, мазмуни зиндагии худро дарк намояд, ӯ дар танҳои дар ибтидо силсилаи пайдоиши худро мекобад. Ин падидаи даврамонанд ӯро ба масири таърих то Бобои Одам мебарад. Бузургии динҳои ҷаҳонӣ маҳз дар он аст, ки онҳо ин умумияти Ҳақро дар пайвастагӣ эътироф намуда, баромади умумии инсонро ва нуқтаи ибтидоӣ аз он Ақли кулл, воҷиб донистаанд. Ин, воқеан, назарияи олии шинохти ақли созанда ва бунёдкунанда аст, ки бо мақсаду мӯҳтаво мусаллаҳ гардида, инкишофи мақсади ҷомеаи инсониро дар муқобили назарияи сусте, ки баромади инсонро ба ҳайвон мансуб медонад, нишон медиҳад. Дигар ин ки ихтилоф дар ин масъалаи асли ҳамаҷун яроки ядрои инсониятро ҳанӯз дар ибтидои даврони тамаддунӣ ба нестӣ мебурд. Пас яқин Офаридгори кулл унсурҳои муҳими шинохти худро дар динҳои ҷаҳонӣ ҳамаҷун роҳҳои таърихӣ қавму миллатҳо бо маҳдудии замонавӣ инкишофи шуури инсон ба сӯи хеш, агар аз ҷанбаҳои гуногун кушода бошад ҳам, ибтидо ва анҷоми онро ҳамаҷун қонуни умумии мавҷудияти табиат, ба як нуқта марбут донист. Ин умумияти одӣ ва хеле олӣ, назарияи идеалии илоҳиро менамояд, ки ба пухтарасии рӯҳи инсонӣ ва мукамалгардии ҷомеаи инсонӣ мусоидат менамояд. Ба фикри банда баромади бемантиқ аз олами ҳайвонот мақсад ва мӯҳтавои зиндагии инсонро на дар асоси ақл, балки дар паҳноии инстинкт ва талаботи табиӣ инкишоф медиҳад. Ва чун мо на чунинем, соҳиби ақл ва идрокем, мо низ нишонаи муҳими Ақли куллем. Ҳамин тавр, қӯшиши худшиносӣ ва дониستاني омили мавҷудияти худ ногузир инсонро ба сӯи асли хеш ҳидоят менамояд, ки роҳест аз худшиносӣ ба худошиносӣ ва ё худоғоҳӣ. Фикр мекунам, ин роҳи ақли илм ва сӯфиёну орифон аст. Зеро онҳо дар масъалаи худшиносӣ ва кашфи мавҷудияти худ ба решаи амиқи таърихӣ ғӯта зада, аз ҳаёти воқеӣ даст шуста, нуқтаи ибтидоии онро ҷустуҷӯ намуда, анҷоми онро ҷустан меҷаҳанд. Яке аз паҳлӯҳои муҳими

чунин кӯшиши худшиносӣ дарки ҳолати ибтидоии инсон аст, ки вай аз вазъияти имрӯзаи он ба пуррагӣ тафовут дорад. Олими шинохта Ж.Ж. Руссо ба табиати нобаробарии инсонҳо рӯ ба рӯ шуда, кӯшиши кашфи ҳолати ибтидоии инсон намунадааст, ки оё дар ибтидо чунин нобаробарӣ буд ё не? Ӯ ба ин ҳолат рӯ оварда, як дастоварди ачиб ва ихтилофангезеро дар фалсафаи шинохти инсон кашф кардааст: «...**Ҳамаи дастовардҳои инсон пай дар пай, мунтазам вайро аз ҳолати аввалин пайдоишаш дур менамояд, аз ин ҷост, ки чи қадаре ки мо донишҳои нав касб кунем, ба ҳамон дараҷа мо воситаҳои муҳимми кашфи асрорро дар ин самт (дар шинохти табиати ибтидоии инсон) аз байн мебарем, аз ин рӯ, то он ҳадде, ки мо ба омӯзиши инсон амиқ меравем, ба ҳамон андоза қобилияти шинохти инсонро гум мекунем**».¹ Воқеан, Руссо як масъалаи тазоди табиати инкишофи инсонро, ҳамчун унсури ягонагии ба ҳам зидди табиати инсон аз ду қутби як ҳодисаи афзоишбанда ба назар менамояд. Албатта, ин мантиқи одист, ки чун як ҳодисаи иҷтимоӣ ва ё як ҷисми моддӣ афзоиш ва ё инкишоф меёбад, вай бо мурури замон, аз ҳолати ибтидоиаш аз нуктаи сифраш дур мешавад. Барои онҳое, ки дар сарғаҳи интиҳои он қарор доранд, ҳар як пешравӣ ва ҳар як давраи дуршавӣ як монеа ва мушкилии навро дар омӯзиши нуктаи ибтидоии ҳодиса тавлид менамояд. Аммо ин мантиқи одиро касе дар омӯзиши шинохти инсон ҳамчун воҳиди моддӣ ва маънавии тағйирбанда чун Руссо мадди назар гирифта натавонистааст. Бинобар ин, хизмати Руссо маҳз дар он аст, ки қабл аз воридшавӣ ба омӯзиши табиати инсон мушкилу муаммоҳоро дуруст тарҳрезӣ намуда, ба дониш ва хирад имконият медиҳад, ки усулҳои дурусти тадқиқро дар шинохти инсон ҳамчун ҳодисаи пуртазод интиҳоб намояд. Умуман, на танҳо инсон, балки ҷамъият, табиат ва олам чунин сохта шудааст, чун аз одӣ ба олии ва аз сода ба мураккаб ҳаракат мекунад, зинаи ибтидоӣ ва олии худро дар доираи қонуни умумии инкори инкор, на танҳо инкор мекунад, инчунин омилҳо ва воситаҳои шинохти ин ҳолати одӣ ва ибтидоиро аз байн мебарад. Мушкилӣ ҳам дар ҳамин масъала аст, ки мо на танҳо объекти таҳлилро дар даст надорем, инчунин усулу

¹ Руссо Ж.Ж. Предисловие к Рассуждению о происхождении неравенства. См. Руссо Ж.Ж., Об общественном договоре. М. 1998.С.65.

воситаҳои амиқи шинохти онро, ки бо амалия тавъаманд, аз даст додаем. Дар чунин сурат вазнинӣ бар дӯши хирад, дониш ва ваҳми инсонӣ меафтад. То кадом дараҷа ин дониш қонуниятҳои олами ибтидоиро дарк карда метавонад, то ҳамон андоза дар зинда кардани он дар тасаввури инсонҳо нақш мебозад. Ин ҳолати бисёр вазнин буда, олими забардасту номдорро дар миқёси як хат аз шахси дурӯғӯ, шоибаангез ва ба иштибоҳафтада нигоҳ медорад. Эҳтимолияти табдилёбии олим ба ин ҳолатҳо бисёр азим аст. Бинобар он, эҳтиёт кардан дар ин сарҳад шарт ва зарур аст. Ва андешаҳои пуртазоди Руссо низ як назари солим ва пурсидани узри шахси дурандеш аз эҳтимолияти иштибоҳҳои ояндаи хеш мебошад. Дар баробари ин ҳамаи мушкилиҳои номбаршуда садди роҳи омӯзиши инсон ҳамчун ҳодисаи ташаккулёбанда шуда наметавонад. Зеро ҳалли бисёр масъалаҳои навини мо бо дониستاني ҳолати ибтидоии хеш вобастагӣ дорад...

Дар ҷустуҷӯи худшиносӣ чанд шабаҳҳое мавҷуд аст, ки моро дар шинохти дуруст, ҳақиқат ва адолатноки хеш ба иштибоҳ меандозад ва ё ба шоибаи донишҳо гирифтор менамояд. Чунин хатар ба мо аз табиати мост. Ба ақидаи Гегел инсонҳо ҳамчун дигар ҳайвонот талаботи табиӣ доранд. Ин талабот ба ботин ва зоҳири муносибатҳои ӯ равона шудааст. Мисли хӯрок, нушокӣ, манзил ва аз ҳама асосиаш –ҳифзи зиндагӣ. Тафовути асосии инсон аз ҳайвон дар он аст, ки вай меҳоҳад, дигарон вайро чун инсон қадр намоянд, эътироф кунанд. Ин қадр манзалат то он дараҷа моҳиятдор аст, ки баҳри он инсон омодааст, эҳтимолияти аз даст додани ҳаётро дар мубориза чун таваккал интиҳоб намояд. Ба ақидаи Афлотун рӯҳи инсон аз се қисмат иборат аст¹: қисмати талабот - нафс, қисмати хирад ва рӯҳоният. Қисмати зиёди ҳаракатҳои инсон тавассути омезиш ва баҳамоии ду унсури аввали рӯҳ - нафс ва хирад сурат мегирад. Нафс ҳамеша чизеро, кайфиятеро аз хорич, ки дар инсон нест, талаб менамояд ва хирад роҳҳои беҳтарини кашфи онро ҷустуҷӯ менамояд, тарҳрезӣ мекунад. Дар баробари он одамон кӯшиш мекунанд, ки қимат ва арзиши худро, шаъни худро ёбанд. Яъне онҳо ба худбаҳодиҳӣ мегузаранд, ки он ба ақидаи Афлотун ба рӯҳоният –тимос вобастагӣ дорад. Инсон муносибати дигаронро

¹ Афлотун ин акидаро дар асари худ «Ҷумҳурӣ» баён менамояд.

ба худ киёс намуда, аз рӯи адл ва ё беадолатӣ рафтор наму-дани онҳоро нисбат ба худ муайян менамояд. Мисол, агар ӯ андеша кунад, ки нисбат ба ӯ аз шаънаш пасттар рафтор карданд, дар ҳолати эҳсосотӣ дар ғазаб мешавад, агар нисбат ба шаънаш болотар рафтор кунанд, ӯ шарм мекунад, вале чун ӯро мутобиқи қадраш ҳурмат мекунанд, ӯ аз худ меравад¹. Ба андешаи Гегел ташнагӣ барои худшиносӣ ва эътирофи манзалати шахсӣ, ки бо роҳбаладии эҳсосоти ғазаб, шарм ва такаббурӣ руҳ медиҳад, хусусиятҳои асосии ҳаёти сиёсӣ. Ва ба андешаи Гегел маҳз ҳамин таъсири мутақобила раванди таърихро ба инкишоф тақозо дорад. Ана мо чунин инсонем... Худшиносии инсон ба атрофшиносии ӯ чанд типӣ муқаррарии қадршиносии ӯро тавлид менамояд. Инсон пас аз шинохти манзалат ва қадрӣ хеш ва муаррифии худ ба дигарон ҳамчун фарди мустақил ва сазовори қадр нугузир талаби эътирофи худ ва манзалати хеш менамояд. Минбаъд ӯ аз худшиносӣ ба оилашиносӣ, авлодшиносӣ, халқшиносӣ, миллатшиносӣ ва одамшиносӣ мерасад. Ин роҳи мукамалгардии рӯҳ ва маънавиёти инсонӣ дар колбади иҷтимоӣ ва қонуниятҳои ҳамзистӣ.

Агар ба навиштаҳои олимони шинохта, ки роҷеъ ба масъалаи худшиносӣ (идентификация) изҳори назар намуданд, диққат диҳем, пай мебарем, ки биниши онҳо низ то дараҷае ба шарҳи баёни ин нукта шабоҳат дорад. Вале агар дар мо ҷустуҷӯ аз ботин оғоз шуда, баъдан ба зоҳири инсон рӯ оварда бошад, дар эшон дар зерӣ таъсири ҳодисоти хориҷ тағйирпазирии ботинӣ кашф мегардад, ки ин ҳам хеле муҳим ва асосӣ буда, ба шинохти воқеияти инсон ҳамчун ҳодисаи мураккаби иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ шарт ва зарур аст. Олими шинохта С. Хантингтон дар китоби «Мо кистем?» ба даъватҳои бузурги таърихӣ ба миллати Амрико таҳдидкунанда ҷавоб ҷуста, якчанд омилҳо ва сарчашмаҳоеро, ки ба худмуайянкунии шахс таъсир дорад, таснифбандӣ намудааст:

1. Аскриптивӣ- синну сол, ҷинс, ҳешигарии хунӣ, мансубияти этникӣ ва наҷодӣ;
2. Маданӣ – гурӯҳӣ, қабилавӣ, забонӣ, миллий, динӣ ва мансубияти тамаддунӣ;

¹ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2005. С.15-16.

3. Худудӣ - муҳити наздиктарин, кишлок, шаҳр, минтақа, штат, кишвар, худуди иқлимӣ, континент ва нимкӯраи замин.
4. Сиёсӣ- тобеияти гурӯҳӣ ва ҳизбӣ, эътимод ба роҳбар ва ё пешво, манфиатҳои гурӯҳӣ, идеология, манфиати давлат;
5. Иқтисодӣ-кор, касб, вазифа, муҳити корӣ, иҷорагирон, соҳаҳо, бахшҳои иқтисодӣ, иттифоқи касаба, синфҳо ва давлат;
6. Иҷтимоӣ- дӯстон, клубҳо, дастаҳо, ҳамкорон, гурӯҳи дилхушон ва мақоми иҷтимоӣ.¹

С. Хантингтон дуруст қайд мекунад, ки ҳар як инсон во-баста ба дараҷаи воридшавиаш ба ҳаёти иҷтимоӣ ба чандин омилҳои номбаршуда гирифта мегардад ва онҳо дар натиҷа таъсири худро ба ташаккули шахсияти онҳо мегузоранд. Ҳолатҳои мешавад, ки инсон қисмати онҳоро инкор менамояд, аммо дар баробари ин қисмати дигарро асосӣ мешуморад. Ва охири нақши устувори худро дар ниҳоди шахсият нигоҳ дошта, бештар дар муносибатҳо ӯ худро аз ҳамон қолаб ва ё дариҷа муаррифӣ менамояд. Масъалаи муҳим он аст, ки инсон бояд дар муносибатҳо мавқеи худро дуруст нисбат ба ҳамин сарчашмаҳои худшиносӣ муаррифӣ карда тавонад. Дар мо, мисол, маҳал аксаран нақши муҳимро бозида, дар муқобили ҳамагуна сарчашмаҳои дигари худмуайянкунӣ бартарино соҳиб гардидааст, ки ин чандон ба манфиати гурӯҳи калони иҷтимоӣ, миллат ва давлат нест. Нисбат ба он боз омилҳои хешу таборӣ нақши бузургтарро ишғол менамояд. Бинобар он, табобати иллати ҷомеаи имрӯз зарурати муносибати дуруст намудан ба ин омилҳои худшиносӣ буда, он роҳи наҷоти миллат ва давлатро аз ноҳамвории сиёсӣ ва ҳуқуқӣ таъмин менамояд. Баъзеи дигари ин омилҳои худшиносӣ яке дигарро пурра мегардонад ва мазмунан ғайи менамояд, ки ин ба ташаккули омилҳои муттаҳидкунандаи худшиносии миллӣ таъвир мебахшад, ки мо онҳоро бояд бештар омӯхта, ба талқинашон машғул шавем. Мисол, омилҳои забонӣ, миллӣ ва дастгирии дастаи варзишии кишвар яке дигарро пурра намуда, ба тавлиди ваҳдати худшиносии миллӣ ва якпорчагии давлат мусоидат менамояд. Вале дар ин самт бояд сарҳад ва тарозуи адли муносибат бо

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. Пер. с англ. А. Башкирова. –М., 2004. С. 59.

миллатҳои дигар ва давлатҳои ғайр нигоҳ дошта шавад. Ёф-тани ҳамин сарҳад ва мизони адл яке аз масъалаҳои чомаи мутамаддин аст, ки баъзеи онҳо аз ҷониби давлатҳои бузург берун аз ҳудуди аслиашон тарҳрезӣ мегарданд. Ба ақидаи С. Хантингтон як қатор омилҳои худшиносии ҳамон як гурӯҳ дар як вақт наметавонад ба ҳама якхел паҳн шавад. Мисол, агар инсон тавонад, ки дар як вақт душаҳравандӣ (африкоӣю итолиявӣ) дошта бошад ва думиллиятиро соҳиб гардад, аммо наметавонад дар як вақт дар тобеияти ду дин бошад, яъне дар як вақт мусулмону католик бошад¹. Аммо як шахс метавонад аз расму оини чанд дин истифода намуда, зери таъсири чанд маросими динӣ қарор дошта бошад. Мисол, дар Япония ин ҳолат дида мешавад.

Албатта, ақидаи Хантингтон роҷеъ ба масъалаи таъсири инқори якхелаи омилҳои худшиносӣ ба инсон қобили қабул аст, аммо аз он ақидаи мутлақ тарошидан, ки инсонҳо имкони расидан ба зинаи қабул ва эътирофи якхелаи ҳамин омилҳоро надоранд, нодуруст аст. Ақаллан, инсонҳои ҷудогона. Ташаккули дохилӣ ва ботинии инсон зина ба зина ба муттаҳидкунии омилҳои умумию якхелаи он ҳаракат дорад, ки ин роҳ ва равиши бардоштани ҳамагуна таносуб ва фарқиятхост. Ҳам аз назари динӣ ва ҳам аз назари дунявӣ омилҳои муттаҳидкунандаи инсон ҳамчун арзиши олий тадриҷан рӯ ба ташаккул ниҳодаанд. Агар касе аз дин бохабар аст, хуб дарк мекунад, ки аз назари мазҳабгарой ҳанафӣ дар як вақт шофey шуда наметавонад ва суннӣ дар як вақт шиа, аммо ҳардуи онҳо дар як вақт мусалмонанд. Ва омӯзиши умқии аллома ва бузургони дин Мавлоно, Аттoр, Бедил ва дигарон шаҳодат бар он аст, ки онҳо барвақт сарҳади мазҳабу равиёро шикастаанд. Баъзан ақидаю назарияҳои онҳо, ҳатто тафовути диниро байни масеҳияту исавият ва ислом шикаста, ба арзишҳои олитарини ҳаёти иҷтимоӣ инсон, кадрo қимати он, номуси он бештар ва зиёдтар таъа менамоянд... аз ҷониби дунявият бошад, ҳуқуқи инсон чун омили муҳимми муттаҳидкунандаи омилҳои худшиносии инсон имрӯз ҳамагуна омилҳои дигар ва сарҳадҳоро шикаста, ба идеали олии муносибатҳои байнидавлатию дохилидавлатӣ табдил ёфтааст.

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. Пер. с англ. А. Башкирова. –М., 2004. С. 60

Хукуки инсонро имрӯз чун «дини муосири шаҳрвандӣ»¹ эътироф кардаанд, ки асосҳо дорад... Ин ҳама шаҳодати он аст, ки инсон ҳамчун маҳлуки олий имкони шинохти яклухти омилҳои худшиносиро дорад, фақат онро тарбият ва ташаққул дода, ба онҳо бештар диққат додан лозим аст. То он замоне, ки омилҳои худшиносӣ куллан бо роҳҳои мухталиф бо сарҳадҳои устувор таъсири худро ба инсоният мерасонанд, то он рӯзгор муаммоҳои инсоният, чун: ҷангу ҳушунат, нобаробарии зулм боқӣ хоҳад монд. Албатта, мо низ кӯшиши ба ҷаҳонӣ муттаҳид намудани омилҳои худшиносиро дар тафаккури инсон надорем, ки ин ба мутлақият ва яқнавохтии афкор ва манофеи инсоният водор менамояд. Мо танҳо кӯшиши онро дорем, ки инсоният барои ободии ҳонаи умум бо назардошти тафовуту роҳҳои мухталиф дар ҳолатҳои зарурӣ қимат ва арзиши омилҳои худшиносиро, ки барои имрӯз ва ояндаи ӯ шарт ва зарур аст, дарк карда тавонад ва аз ҳама асосиаш байни худ тавассути омилҳои худшиносӣ пардаҳои фӯлодин нагузорем, зеро мо ҳама инсонем. Мо ҳама умумиятҳо дорем ва тафовутҳо низ. Умумиятҳои мо зиндагиро ҳамдигарфаҳмиро тавлид мекунанду тафовутҳои мо тазоду муноқишаро. Вале умумияти мо аз фарқиятҳои мо бартарӣ дорад. Пас мо имкони бо роҳи осоишта зиндагӣ кардани нисбат ба муноқиша бештар дар даст дорем. Аммо дар ин роҳ мо душвориҳои масоили зиёд дорем, ки бештари онҳо имрӯз ба мо хизмат менамоянду фардо шояд натавонанд. Ҳатто забони мо, инсонҳо, ки воситаи ифтихори миллатҳост, худ як монетаи фаҳмиши табиати байниҳамдигарии мост. Забондонӣ ё якзабонӣ роҳи фардост, касе гуфта наметавонад. Вале имрӯз метавон гуфт, ки аз забон дида дарди мо, санъати мо, нидои мо гоҳ-гоҳ роҳи фардои моро бештар дурахшон менамояд. Мавлоно барҳақ гуфтааст:

Ҳамдидӣ аз ҳамзабонӣ бештар аст!

Эҳтироми фарзандони миллат ва худшиносии миллӣ

Яке аз ҷанбаҳои худшиносии миллӣ кадрнамоии фарзандони миллат ва ватани хеш аст. Кадр намудан, эҳтиром кар-

¹ Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства: Пер. с нем. М., 1994.-С. 254, 295.

дан ва гиromӣ доштани фарзандони миллат ва ватан нуфузи аклонӣ ва нерӯи маънавии фарзандони халқро афзун менамояд. Чун фарзанди кишвар аз чониби фарзандони дигари миллат кадр мешавад, ин ҳолат гарави ваҳдати миллӣ, ягонагӣ ва устувории бошандагони давлат мегардад. Кадршиносӣ дар чунин сурат бояд дар се ҷанба устувор бошад: Якум нисбат ба фарзандони гузаштаи миллат, нисбат ба қаҳрамонони таърих, дуюм нисбат ба фарзандони муосир, донишмандони шинохта ва шоирони баргузида ва сеюм нисбат ба фарзандони миллат, ки дар муҳолифати андешаҳои сиёсӣ ва маънавии якдигар қарор доранд.

Дар қиёси ҳолати худшиносии миллии мо дар ҳолати аввал чунин ба назар мерасад, ки мо комёбиҳо дорем. Ба хусус, пас аз эълони истиқлолият мо дар зинда гардонидани хотираи шахсиятҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ, чун Исмоили Сомонӣ, Носири Хусрав, Мавлоноӣ Румӣ, Мир Сайид Алиӣ Ҳамадонӣ ва дигарон гомҳои устуворе бардоштем. Ҳамзамон ин ҳолат набояд ба одати миллии мо, ки кадр намудани мурдаҳоро ба мерос мебарад, боз саҳттар асар намояд. Албатта, кадр намудани қаҳрамонони гузаштаи миллат як аломати худшиносии миллист, вале онро ба одати муқобили кадршиносии зиндагон мубаддал намудан ҷандон ба мақсад мувофиқ нест. Фалсафаи зиндагии мо бояд дар муқоиса бо ҳолати ғавтидагон бештар кадрдонӣ гардад. Мо бояд якдигарро бештар дар ҳаёти индунёӣ кадр намоем, эҳтиром гузорем, якдигарро гӯш намоем, ин ҳама аломати муттаҳидӣ ва ваҳдати мо хоҳад буд. Баръакс он мо ҳаёти индунёиро ноором гардониди, ба хушбахтию ободӣ расида наметавонем. Дар чунин ҳолатҳои нооромию мушаввашӣ пос доштани хотираи гузаштагон, онҳое, ки дар зиндагиашон хор мебоштем барои беҳбуди ҳаёти мо кам мусоидат хоҳад кард. Афсӯс, сад афсӯс, ки одатан баъди марг мо ба қадри шахси ғавтида, ба қадри инсонӣ набуда мерасем. Меҳри мо, ҳамдардии мо, одамгарии мо танҳо зерӣ фишори азими ҷудой ва маъюсӣ қомат меафрозад. Албатта, дар чунин ҳолатҳо пайдо намудани ҳислатҳои хуби ҳамдардӣ хуб аст, вале боз хубтар мешуд, ки чунин ҳолат ҳангоми дар қайди ҳаёт будани якдигар сурат мегирифт. Бинобар он, ҳолати дуюм, ки ба кадршиносии ҳамзамонон ва фарзандони муосир тааллуқ дорад, аҳамияти бениҳоят бузург дошта, он қалиди устувории ваҳ-

дати миллист. Ба хусус, кадршиносию эҳтироми фарзандони фарзонаи миллат, чун шоирону нависандагони номӣ ва сиёсатмадорони шинохтаи кишвар. Ин ҳолат дар фалсафаи ҳаёти иҷтимоии мо бисёр бо роҳи мураккаб ва пурпечу тоб ба пеш меравад. Мо ҳанӯз на ба кадршиносии яқдигар расидем, балки эҳтироми ситораҳои маърифати сиёсӣ ва фарҳангии хешро аз дариҷаи миллати воҳид дида натавониста, дариҷаҳои маҳаллу минтақаи хешро дар шинохти қаҳрамонони миллӣ боз менамоем. Ин ҳолат шинохт, эътироф ва инъикоси шикастаи воқеият буда, қаҳрамонони сохтара рӯйи кор меорад, ки онҳо қодир нестанд барои насли фардо намунаи ибрат бошанд. Дар чунин сурат мо миллатро аз таҷрибаи нек ва сабақи бузургони миллат маҳрум менамоем. Иддае аз донишмандони навбаромади мо санг сӯи шоирони шинохтаи миллат М. Қаноат Лоиқ Шералӣ, Б. Собир, Гулназар ва дигарон партофта, бо ду се андешаи навбаромади хеш чӯёи нуқсонҳои эшон гашта, бо баҳонаи кайке пӯстинхоро сӯхтани мешаванд. Инсон бе камбудӣ нест. Гузашта аз он, ин камбудӣ аз назари дигарон, аз диди муҳолиф инъикос мегардад, ки на ҳамеша қобили қабул аст. Ҳамин тавр, онҳое, ки худро ҳамчун нерӯи худшиносии миллӣ муаррифӣ менамоянд, дидаву дониста, теша ба яке аз решаҳои худшиносии миллӣ, асосгузори назм ва насри муосири миллат мезананд, ки ин оқибати хуб надорад. Мо бояд ин шахсоро, ки бори вазнини ваҳдати забонии миллату маънавиёти ҷомеаро бар дӯш доранд эҳтиёт ва кадршиносӣ намуда, ба ҳолати Туғрал гирифтадор нанамоем:

*Эй фалак, дод аз ҷафоят, дар чӣ ҳолам кардаӣ?!
Рост будам чун алиф, монанди долам кардаӣ!
Охир, эй гардун задӣ, санги маломат бар сарам,
Зери пойи бешуурон поймолам кардаӣ!
Аз чӣ рӯ, эй ҷарх, чун ман эътиборат дун бод!
Қуръаи безътибориҳо ба фолам кардаӣ?!
Оқибат кори ту гар ин буд, эй гардуни дун,
Аз чӣ дар рӯзи азал қисмат ба молам кардаӣ!
Буд дар оинаи ман акси сад мағнӣ дучор,
Занги ғам бар рӯи миръоти ҳаёлам кардаӣ!*

*Ҳамдамонам нокасонӣ ғӯлу аз дониш тикӣ,
Сӯҳбати донишварон амри маҳолам кардаӣ¹.*

Ҳолати сеюм, ки кадршиносии муҳолифони маънавӣ ва сиёсӣ, нишонаи зинаи баланди миллати соҳибдавлат аст. Новобаста аз муҳолифатҳои сиёсӣ ва андешаҳои мутақобил миллати мо бояд эҳтироми якдигарро ҳамчун намоёндаи як кишвар, як забон ва як миллат дар ҳама ҳолат дошта бошад. Таърих ба мо меомӯзад, ки бузургтарин миллатҳои дунё ва қаҳрамонони таърих чӣ тавр муҳолифини хешро, новобаста аз ҳама ҳолатҳои муташанниҷ, кадрдонӣ намудаанд. Ин кадрдонии онҳо танҳо ба хоҳири гиромидошти шахсият не, балки миллат, халқият ва давлат буд. Ба ёд оред, ки чӣ тавр Юлий Сезар консули Рим Помпейро, ки душмани сиёсии ӯ буд, баъд аз чанд задухӯрд то Миср думболагирӣ мекунад. Мисриҳо ба хоҳири гиромидошти Сезар Помпейро ба қатл расонида, сари ӯро рӯи табақ назди фиръавни ҷавон меоранд. Аз ин ҳолат ғайриҷашмдошт Сезар ба ҳашм меояд. Фиръавн меғӯяд: Охир вай душмани ту буд, сазои душмани ту ин аст. Сезар меғӯяд: «Набояд аз ёд баровард, ки Помпей консули миллати Рим буд, ӯро бояд бо тамоми шӯҳрату ҳашамат кадрдонӣ намуда, ба ҳок супурдан лозим буд, на мисли кадом майдузди дайду. Барои Шумо мӯҳлат медиҳам, ки то фардо кушандаи Помпейро ба ман медиҳед, то ин ки касоси ӯро ситонам». Ҳамин тавр, Сезар қотили Помпейро сар аз тан ҷудо намуда, сари ӯро миёни майдони шаҳр меовезад. Бубинед, ки миллати Рим ҳанӯз ду ҳазор сол пеш бо мансабдори кишвари хеш, ки душмани асосии онҳо маҳсуб мешуд, чӣ тавр рафтор намуд. Миллати мо, сиёсатмадорони мо бояд чунин одати некро дар худ дошта бошанд. Муҳолифони сиёсӣ чи дар хорич ва чи дар дохил эҳтироми якдигарро бояд нигоҳдоранд. Ин нишонаи олии худшиносии миллист, ки дар фазои мусоиди ҳаёти сиёсӣ тавлид меёбад. Амал ва сиёсати пешгирифтаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба сари қудрат омаданашон то ба имрӯз маҳз ба ҳамин рисолат бахшида шудааст. Маҳз оғӯши кушодаю дили соф ва беолоиш нисбат ба фарзандони миллат буд, ки халқи тоҷик тавонист дар атрофи як дастархони сиёсӣ муттаҳид шавад. Бояд донист, ки ташаббуси эшон дар он ҳолатҳои вазнин то ба имрӯз дар ин самт ба осонӣ ба даст

¹ Туғрал, Мунтахаботи ашъор. Душанбе 1964. С. 72.

наомадааст. Мушкилию нофаҳмиҳо, ғаразу кинаҳо ва хуни рехтаи бегуноҳон, ки бо амри қасосу такаббури он солҳо то-
рафт завлона мезад, ба нестии миллат таҳдид мекард... Аммо
ин абарқудрати майдони сиёсат ҳама чизро қурбон намуда,
сулҳу ваҳдатро боло гузошта, қадршиносии фарзандони
миллатро болотар аз ҳама донист. Барои баргардонидани
миллати пароканда то Маскаву Техрон ва Афғонистони ги-
рифтори чанг ҷон дар қафи даст сафарҳо дошт... Албатта,
сахми равшанфикрони ҷониби муҳолиф низ дар ин Ваҳдат
қобили қадр аст. Имрӯз моро зарур аст, ки ба қадри ин
неъмат бирасем. Ба хотири ғаразҳои шахсӣ ва гурӯҳӣ қадр
қимати ҳамдигарро поймол нанамоем, номуси миллат, қадри
фарзандони миллат ва ҳамватанон бояд аз ҳама болотар бо-
шад. Тоҷикистон барои тоҷикистониён буда, қадршиносии
фарзандони асилу донишманди он ба Ваҳдати миллӣ ва ус-
тувории ҳаёти иҷтимоӣ оварда мерасонад. Олам, зиндагӣ ва
худӣ одам пур аз тазод аст ва зиндагии бузургон боз тазоди
бузургтареро дорад. Мо аз ҳаёти бузургон на камбудӣ ва на
тазод бояд чуем, баръакс омилҳои онҳоро ба ҷунин зи-
на расонидааст, бояд ҷӯё шавем. Моро дар қатори дигар
норасоӣ норасоие гулӯгир менамояд, ки аз инқори андеша ва
инқори муқобил маншаъ мегирад. Инқор ягона заминаи
рушди олами моддӣ ва маънавӣ нест, меросият, муқолама,
ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳаққӯӣ бояд мавқеи асосиро ишғол намо-
яд. Имрӯз ҳам аҳли илми кишвар, ҳам рӯзноманигорон ва
дигар қаламбадастон инқорро (инқори одӣ не, боз бештар
инқори ба қадр қимат ва номуси шахсият мерасидаро)
ҳамчун силоҳи ҳаққонияти хеш ва воситаи худнамоӣ қарда-
анд. Онҳое, ки ҳақиқатро тавассути инқори андешаи бузур-
гон ҷустуҷӯ менамоянд, ба қавли М. Ғаззоӣ, хиради устувор
роҳбалади онҳо нест. Мо ҳама: онҳое, ки давъҳои навиштану
хондан дорем, онҳое, ки худро зиёӣ меҳисобем, дар ин самт
корҳои зиёдеро бояд анҷом диҳем.

Боби 2. Дин ва давлати миллӣ (Вазоифи иҷтимоии дин дар замони муосир)

*Қобили зикри махсус аст, ки тоҷикон дар да-
воми асрҳои зиёд пайваста дар таҳаввулу инки-
шофи тамаддун ва фарҳанги исломӣ саҳми бузург
гузоштаанд. Шинохти қомили таърихи ислом бе
омӯзиш ва баҳои муносиб додан ба нақши махсуси
тоҷикон аз имкон берун аст. Аз ин ҷиҳат, ислом-
ро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ис-
лом ҷудо ҳисобидан хатост.¹*

Тоҷикистон, дар остонаи ҳазораи се дар қатори давлат-ҳои ҷаҳон дар ҷустуҷӯи хушбахтию ободии мардумонаш кӯшиш намуда, саҳми худро ҳамчун давлати соҳибистиклол дар мӯътадил гардонидани ҷараёни рушди ҷомеаи башарӣ рӯз аз рӯз афзун менамояд. Бо вучуди таҷрибаи ками сиёсӣ ва идорӣ доштани ҳамчун кишвари соҳибистиклол, мамлака-ти мо бо истиқрори сулҳ, тантанаи Ваҳдат, боз намудани дарвозаҳои хеш ба рӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ, раҳой аз бунбасти коммуникатсионӣ ва дигар амалҳои умедбахши кишвардо-рию ҷомеапарварӣ обрӯ ва мақому манзалати муайянро дар назди оламиён касб кард. Албатта, дар ин самт хизмати со-диқонаи ҳар фарди тоҷикистонӣ бузург аст.

Мушкилиҳои коммуникатсионӣ, нарасидани нерӯи барқ, ихтилофи усулӣ ва андешавии тундравон, сатҳи баланди кам-бизоатӣ, печидагӣ ва ноҳамвории амалишавии қонунҳо ва дигар аз муаммоҳои воқеӣ, дар омехтагӣ бо ангежаю хусу-матҳои хориҷӣ, ки дар партави бузургтарин неъматҳои истиқ-лолият - озодию демократия моро дунболагирӣ мекард, пай-васта хушёрро тақозо намуда, усулҳои бехтарини ҳалли худро талаб менамоянд. Даъвати воқеӣ нисбат ба кишваре, ки пас аз ҳазор сол истиқлолиятро касб намуд, ҷиддӣ, қатъӣ ва сангин буд. Як иштибоҳи ночиз дар қори идораи кишвар хатарҳои воқеӣ ба истиқлолият, ваҳдат ва ободии кишварро дошт. Шукри истиқлолияти давлатӣ ва хиради бузурги мил-лат, ки мардуми Тоҷикистон бо така ба фарҳанги инсонга-

¹ Иқтибос аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳ-мон бахшида ба 17- солагии Истиқлолият. Душанбе, сентябри соли 2008.

роёнаю мусолиҳатомези худ, ҳамчун меросбари аслии ин фарҳанг дари кинаю адоват, хасму муноқишаро сари вақт баста, ҳамдимгарфаҳмию ваҳдатро ба кишвари бостонии Тоҷикистон ворид намуд. Сулҳ, ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ ҳамчун унсурҳои ҳаёти иҷтимоии аҷдоди миллати тоҷик бо меросияти ирсӣ ва ақлӣ дар ҷаҳони зиндагии муосири мардуми Тоҷикистон аз сари нав эҳё гашт. Ин кор, албатта, бе душворӣ ба даст наомад. Қурбонию қаҳрамонӣ, матонатӣ часорати мардуми бонангу номуси кишвар боиси ифтихор буда, сари таъзими аҳли хирадро арзанда аст. Дар ин кор дар баробари фарҳанги волои аҷдодамон заҳмату хирад ва заковати азалии мардуми Тоҷикистон, ки пайваста дар атрофи сиёсати сулҳофарини Ҳукумат муттаҳид буданд, бениҳоят бузург аст.

Тағйири парадигма ва ҷустуҷӯи арзишҳои нав

Миллати куҳанбунёду аз назари сиёсӣ тозаҷодӣ тоҷик имрӯзҳо марҳилаҳои навини инкишофи ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва динию фарҳангии худро паси сар менамояд. Миллати нав аз доира ва ҷаҳорҷӯбаи наҷод, дин ва миллатгарой берун рафта, дар заминаи мардуми кишвар ва шаҳрвандони давлат падидаи аз назари фарҳанги сиёсӣ, манфиатҳои умумимиллӣ ва умумидавлатӣ муттаҳидгардидаро меонад, ки барои он муқаддасоти Ватан, истиклолият ва баробарию озодии афроди он болотар ва қиматтар аз ҳама арзишҳост. Имрӯз мардуми Тоҷикистон мафҳуми нави миллатро ҳамчун иттиҳоди устувори шаҳрвандони озод, ки аз назари ғояи умумимиллӣ ва умумидавлатӣ муттаҳид гардида, бо мафкураи озодии забон зиндагӣ намуда, дар атрофи забони давлатӣ ҳамчун воситаи муоширати расмӣ, забони қонун ва забони илм ба ҳам васл гардидаанд, дарк намоянд. Тоҷикистон ватани тоҷикистониён аст. Мо забонро ҳамчун унсурӣ асосии миллат эътироф менамоем, вале дар партави он ҳаққи табиӣ миллатҳои ғайрро, ки авлодан тайи қарнҳо сокинони ин кишваранд, ба забони модариашон арҷ мегузорем. Дар баробари он бояд тоҷикистониён хуб донанд, ки ватани мо, модари мо, маскани озодию дахлнопазири мо маҳз сарзаминест, ки он ба туфайли забони шеваи тоҷикӣ ва таъриху фарҳанги ғании пуррасрори миллате, ки бо ин забон ҳарф меза-

над, арзи вучуд дорад. Пас мо бояд тавассути он ҳамчун унсури муҳимми васлкунанда иттиҳоди худро устувор гардонем. Ҳамзамон дарк кардан шарт аст, ки мансубият ба миллат ва давлат ба садоқату покнатият ва муҳаббат ба ватан, ба кишвар ба истиқлолияти мардуми он болотар аз тобеияти забонист.

Ин миллати соҳибфарҳангу боҳирад ва тамаддунсоз эҳсос мекунад, ки тақдири талхи давлатдорӣ киштии сиёсати қудраташро дар замоне ба уқёнуси ҷаҳонии сиёсат раҳо кард, ки аз назари иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳудудӣ, динӣ ва фарҳангӣ маҳдудиятҳои зиёду мушкилиҳои муҳталиф ёро гиребонгир аст. Ҳар мушкилӣ, ҳар душворӣ ва ҳар муаммо, ки пешорӯи сиёсати давлатдории мо чӣ аз хориҷ ва чӣ аз дохил аён мегардад, ҳамон бодӣ шадиди уқёнусро мемонад, ки ба киштии ҷавони давлатдории мо мавҷи ғарбӣ рафта рафта менамояд. Ин киштиро аз ҳама гуна офат танҳо муттаҳидӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва пайванди устувори кишрҳои ҷомеа наҷот дода метавонад.

Мо бо дастгирии якдигар дар баробари ҳалли масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ тавонистем ба дардҳои мафкуравӣ иллатҳои анъанавӣ ҳеш даво бахшем. Миллати тоҷик, аввалин шуда, ба танзими урфу одат ва анъанавӣ миллию динии худ даст зада, дар қорӣ неқӯаҳволии зиндагии мардуми камбизоат қадами устувори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба пеш гузошт. Таҳаввулотӣ оини зиндагӣ бо назардошти манфиатҳои нави миллат ва давлат ҳамеша воситаи асосии пешрафти ҷомеа буда, ба инқилобҳои илмию назарӣ таъям менамояд. Албатта, мушкилиҳо зиёд буд, вале боз фарҳанги миллат, ки аз хазинаи боғановати ниёгон об менӯшад, ғалаба намуд ва мо тавонистем бори вазнини одатҳои сохтаю боғтаро аз дӯши мардуми Тоҷикистон озод намоем. Имрӯзҳо мардуми деҳқон ва меҳнаткаш нафаси озод гирифта, изҳори миннатдории худро ба Ҳукумати Тоҷикистон бо самимият баён медорад. Бояд гуфт, дар ин қор хизмати қулӣ мардуми Тоҷикистон: ба хусус ходимони динӣ, уламои кишвар ва зиёиёну донишмандон бениҳоят бузург аст, зеро маслиҳату дастгирии онҳо рушди сиёсати давлатӣ пайвасти эҳсос менамояд.

Доир ба худшиносии динӣ

Амалия ва назария гувоҳи он аст, ки дар айни замон худшиносии динӣ дар кишвари мо рӯ ба рушд аст, ки амри хайр мебошад. Зеро худшиносии миллӣ ва динӣ ду омили муҳимми фарҳанги миллат ва халқ аст, ки ба истиқлолияти сиёсӣ, соҳибхтиёрии давлат ва ваҳдати шаҳрвандони кишвар мусоидат менамоянд. Худшиносии миллӣ ва динӣ танҳо дар сурате метавонанд чунин вазифаи муҳимро иҷро кунанд, ки агар арзишҳои олии аз манфиатҳои умумии давлат ва мардуми Тоҷикистон тавлидгардидаро ҳимоят кунанд. Боиси таассуф аст, ки дар баъзе мавридҳо худшиносии динии мо ҷанбаҳои манфӣ пайдо карда, ба раванди бозсозии хувияти миллӣ таъсири манфӣ расонида истодааст. Ҳеҷ кас ҳаққи ба масъалаи муносибати дину миллат яктарафа баҳо доданро надорад, агар чунин ҳақро аз назари озодии андеша талаб намояд ҳам, ҳуқуқи чунин назарро ба мавқеи ғолиб табдил доданро надорад. Манфиати мутақобилаи миллат ва дин зарур аст, ки шинохта шавад. Инкор ва бархӯрди бечобояд бо роҳи мусолаҳа дар доираи манфиати мардум ва соҳибхтиёрии кишвар ҳалли худро ёбад. Эҳёи арзишҳои динӣ, бо тамоми шаклҳои ба миллати мо хос, ҳамчун қисми таркибии масъалаи эҳёи фарҳанг ва андешаи миллӣ дар ҳамбастагӣ арзёбӣ гардад. Ба ифроту тафрит дар ин масъалаи нозук гаравидан оқибати ислохнопазир дорад.

Аз таҷрибаи гузаштагон хуб маълум аст, ки халқу миллатҳое, ки дар масири таърих ба арзишҳои динӣ дуруст ва мутобиқи мақсаду мароми ҷомеа арҷгузорӣ намудаанд, ба муваффақиятҳои бузургу нодир ноил шудаанд. Номи Куруши бузургу Анӯшервони одил ва дигар сиёсатмадорони шинохтаи гузаштаи мо гувоҳи ин гуфтаҳост. Бинобар он кадр намудани арзишҳои динӣ ва арҷгузорӣ ба онҳо яке аз самтҳои асосии сиёсати имрӯзаи давлати тозаистіқлоли Тоҷикистон буд ва хоҳад монд. Дар баробари ин, мо бояд мувозинати дин ва давлатро дар сатҳи лозимӣ дар мизони манфиати мардуми кишвар, амнияти истиқлолият ва озодии одамон нигоҳ дорем. Зеро таърих ҳамзамон сабақ медиҳад, ки аз ҳад зиёд яқҷониба баён намудани масъала ва дарки шикастаю вобастаи он ба манфиатҳои гурӯҳию фардӣ оқибати хуб надорад. Гуфта будем ва боз меҷӯем, ки дин ва

муносибатҳои динии одамон кори хусусии онҳост, вале батадрич афзун гардонидани чанбаҳои сиёсӣ дар таълимоти динӣ аз дур намудани ислом аз роҳи таърихӣ ва таъиноти иҷтимоии ӯ: аз ибодат, аз тарбия аз воситаи баландбардории маърифати одамон одамон буда, табдил додани он ба восита ва мафкураи муборизаи сиёсӣ. Ин раванд тавлидгари хатарҳост барои ояндаи кишвар. Зеро таърих чунин фоҷиаҳои бемислу даҳшатборро, ки натиҷаи ҳамин гуна тарафкашиҳои динию ҳокимиятталабии иддае аз диндорон буд, зиёд дидааст. Аврупои асрҳои миёна, ҳаракатҳои салибӣ, муноқишаи Умавиёну Аббосиён ва амсоли инҳо сабақҳои талхи таърихист. Зарур аст, ки аз мактаби бузурги таърих, ки саҳнаи ободию зебӣ ва ҳамзамон вайронии зиндагии гузаштагонро инъикос мекунад, дуруст истифода намоем. Ба хусус, дар замони муосир, замоне, ки дар тарҳрезии бунёди давлатдорӣ тозаистиклоли тоҷикон бархӯрди манфиатҳои динӣ, миллий, сиёсӣ ва иқтисодии мардуми кишвар, пас аз ҳазор соли бедавлатӣ махлутгардӣ ҷойгоҳ ва мақеи худро талаб мекунад. Сабақомӯзӣ аз рӯзгори гузаштагон на танҳо амрест зарурӣ, инчунин қонуният ва усули ҳалли бисёре аз масоили иҷтимоист.

Ҳуқуқ ва озодиҳои динӣ аз арзишҳои бузург ва олии ҷомеаи мутамаддини башарӣ мебошанд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва озодиҳои динии инсонро таъмин ва ҳифз менамояд. Аммо ин ҳуқуқ ва озодиҳо ба дигар ҳуқуқ ва озодиҳои инсон набояд зид бошанд, ба вижа ба ҳуқуқи халқ ва миллат дар худмуайянкунии сиёсӣ, ба тартиботи ҷамъиятӣ ба принципҳои ахлоқӣ ва арзишҳои умумиинсонӣ зарар нарасонанд.

**Агар танқиди бохирадона асоси инқилоби илмӣ бошад,
пас дарки мушкилӣ ибтидои ҳалли он аст**

Кишвари мо бо қабули Қонун «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба таҳаввули оини зиндагии мардум даст зада, барои омода намудани миллат ва давлат ба даъватҳои нави таърихӣ, истодагари кишвар дар муқобили талаботи нави арзишҳои башарӣ қадами бузург ба пеш гузошт. Тоҷикистон на танҳо оини зиндагии мардумро ба даъватҳои нави ҳаёт мутобик

намуд, инчунин дар кори нигоҳдошти тозагии дини мубини ислом, тарғиби урфу одат ва анъаноти миллӣ низ кори бузургеро анҷом дод. Боварӣ дорам, вақт ва зиндагӣ моҳият ва зарурияти онро ҳамчун айёми як гардиши куллӣ дар низоми зиндагии мардуми Тоҷикистон арҷгузорӣ хоҳад намуд.

Таҷрибаи талх ва воқеияти кишварҳои ислохотпарвар собит менамояд, ки ҳар дигаргунӣ, ҳар ислохот новобаста аз сатҳи манфиатнокию моҳияташ аз ҷониби кишрҳои мухталиф яқсон қабул намегардад. Албатта, ислоҳоти мо низ дар баробари он, ки манфиати аксари мардумро ҳифз мекунад, то ҳадде ба талаботи гурӯҳҳои муайян зарар меоварад.

Аз ин рӯ, мо бояд рӯҳафтада нашавем, балки баръакс собитқадам бошем, ки роҳи пешгирифтаи мо дуруст аст, он таъсири худро ба кишрҳо ва иллатҳои муайян расонидааст, ки онҳо бо амалҳои худ ба ҳадаф расидани дорую дармони моро исбот доранд. Бузургони қадим гуфтаанд: - Аз қароре, ки бо душворӣ амалӣ мешавад, тарсидан нашоёд, зеро вай бо мушкилию душвориҳои амалишавиаш, ҳар лаҳза исбот менамояд, ки ба воқеият ва табиати зиндагӣ дар алоқамандист. Аз қароре дар ҳарос будан дарқор, ки нисбат ба вай мушкилие ва ё эроде аз ҷониби ҷамъият дида намешавад, ин маънои онро дорад, ки қарор ба зиндагии воқеӣ роҳ надорад. Ислоҳоти бузурги Ҳаммурапӣ дар Бобулистон, Дориюш дар Форс, Эфиалта дар Юнон, Сезар дар Рим, Пётри I дар Русия, Мейдзи дар Япония, Кромвел дар Англия бо душворию монеаҳои зиёде амалӣ гаштанд, вале вақт ва таърих нишон дод, ки амалу қарорҳои онҳо аз бехтарин саҳифаҳои ташаққули инсоният буд, ки на танҳо барои мардумони бумӣ, балки барои сокинони сайёра як таҷрибаи хубу сабақомӯзро боқӣ монд. Мо намеҳаросем. Аз ҳама асосиаш медонем, ки бо ҳама ширинию гувории зиндагии имрӯза, ҳадафҳо ва манфиатҳои мо наметавонад ба куллӣ дар доираи талаботи имрӯза тарҳрезӣ гардад. Ин ҷо, андешаи фардои фарзандон ва ояндаи кишвар, ки масъулияти бузурги моро тақозо менамояд, бояд аз мадди назар дур намонад. Бо ҳама бузургиашон, аҷдоди миллати мо натавонистанд дар ин ҷанба дастгири мо гарданд. Аз ноқисандешии баъзе аз ҳукамони Сомонӣ миллати тоҷик қариб ҳазор сол аз идораи давлат ва истиклолият дур гашт. Ин буд, ки миллати моро мушкилиҳои зиёде ҷуғрофию иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, сиёсӣ

иделогӣ дунболагирӣ намуда, сари садҳо ҳазор фарзандони баномусу фарҳангдӯст, олимону донишмандонро дар ғарибҳои дур аз ватану бегонагии дар ватан ба боди фано дод... Аз ин рӯ, дар ҳар амал, ҳар қарор, ҳар нақшаи чорабинӣ кӯшиш бояд ба он дошт, ки масъулият дар назди ояндагон аз мадди назар дур намонад. Гузашта аз ин, таҷриба нишон медиҳад, ки устуворию муназзамии давлат танҳо ба ҳаёти имрӯзаи он вобастагӣ надорад. Ирсият бояд бошад. Меросбарӣ дар сурате мешавад, ки агар меросдиҳанда дар мероси гузаштааш манфиат, орзу ва омоли ояндагонро ҷой дода тавонад...

Барои расидан ба ин мақсад зарур аст бо назардошти манфиатҳои ояндаи миллат ва давлат аз баъзе манфиатҳои якрӯза ва муваққатии худ, ки барои оянда хатар дорад, даст кашем.

Муллоӣ касб нест

Мо ҳанӯз дар оини зиндагӣ ва диндорӣ мушкилиҳое дорем, ки мавҷудияти онҳо чун канаҳои зерӣ пӯст, нерӯ ва ҷисми ояндаи миллати моро ба нобудӣ мебарад... Вазифаи муҳим ва аввалиндарача сари вақт дарк намудан ва пешгирии ин иллатҳост. Бо қабули Қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳо баъзе аз ин гуна дард ва иллатҳо рӯи зада, ба ҳимояи ошкорои манфиати худ даст зада истодаанд. Ба он гурӯҳҳое, ки манфиати имрӯзаи худро аз ояндаи фарзандон, аз фардои миллат, аз беҳбудии кишвар боло монда, монеаи инкишофи давлатдорӣ ва зиндагии мардуми Тоҷикистон мегарданд, фаҳмонем, роҳи халосиро аз нафси ҷашмкӯркунанда нишон диҳем, онҳоро ҳамчун узви комилҳуқуқ ба ободии фардои миллат ва кишвар ҷалб намоем. Танҳо дар чунин сурат Қонуни кишвар амалӣ мешаваду мардум ба мақсад мерасад.

Роҳбари давлат борҳо таъкид доштанд, ки яке аз чунин омилҳо ва иллатҳое, ки садди роҳи инкишофи мӯътадили фарҳанги зиндагии мардум мегардад, ин муллоиро касб кардану масҷидро ба ҷойи хӯрокхӯрӣ табдил додани мо аст. Шояд, дар назар, ин на он қадар муаммои бузург бошад, вале дар асл дарки хатари воқеии он барои дин, миллат ва ояндаи давлат он дараҷа бузург аст, ки ба истиқлолияти амният

ва инкишофи давлат латма мезанад. Ҳол он ки Имоми Аъзам дар васиятномаи хеш ба қозӣ Абӯюсуф гуфта буд: «Дар масҷид ва бозор хӯрок махӯр».

Миллате, ки ба фарзандонаш касб меомӯзад, дониш ме-диҳад, заҳмат кашиданро таълим медиҳад, албатта, ояндаи хубро барои насли фардо мегузорад. Ислом, динҳои дигари ҷаҳонӣ ва андешаҳои солими башарӣ меҳнат карданро наҷоти инсон шуморидаанд. Ҳадиси саҳеҳ таъкид мекунад, ки «Касе, ки тавассути касби худ нон меҳӯрад, дӯсти Худост» (аз китоби «Сунан»-и Тирмизӣ). Ҳатто, сотсиализми иштибоҳи таърих шумурдашуда, бо ҳама гуна муқобил истоданаш ба ҷараёни инкишофи таърих, танҳо тавассути меҳнат ва эътирофи меҳнаткаш тавонист 72 сол арзи вучуд намояд.

Он, ки меҳнат мекунад, тани худро, рӯи худро пок намуда, заминаи муносибати дӯстона дар ҷомеа тавлид сохта, ба қадри заҳмати дигарон мерасад. Аз Бобои Одам (деҳқон) то паёмбари мо Муҳаммад (с) ҳама паёмбарон касбу коре (ҷӯпонӣ, дӯзандагӣ, тоҷирӣ) доштаанд. Ҳазрати Нӯҳ устоди дуредгар, Идрис - дӯзанда, Солеҳ – тоҷир, Довуд – оҳангар, Сулаймон сабадбоф буда, аз меҳнати ҳалоли хеш ризку рӯзии худро ёфтаанд. Бо меҳнати ҳалол нон хӯрдану аз меҳнати ҳалол садақоту хайрот намудан ҷавҳари таълимоти динҳои ҷаҳонӣ ва ислом буд. Бузургон ва аламбардорони ислом, ки номи онҳо, маънавияти онҳо, арзишу гавҳарҳои офаридаи сурудаи онҳо ҳамчун ситораҳои дурахшони илм барои Аврупою Амрико то ҳанӯз кутбнамоӣ намуда, онҳоро ба роҳи дурӯсти дарки ҳақиқат хидоят доранд, ҳама аз касби муайян ва меҳнати ҳалоли хеш рӯз гузаронидаанд. На танҳо муллоғӣ ҳатто аксари онҳо шоириро нависандагиро, ки дар тарбияи ахлоқӣ ва маънавӣ бениҳоят зарур буданд, ҳамчун касб қабул надоштаанд. Синою Ғаззоӣ, Низомулмулку Носири Хусрав, Ҳофизу Саъдӣ, Шамси Табрезию Мавлонои Балхӣ, Саноию Бедил, Сайидою Ҳилолӣ, Ҷомию Кошифӣ, Зоконию Дониш ҳар як дар зиндагӣ бо меҳнати ҳалолу касби аҷдодӣ рӯзии худ ва наздикони худро ёфта, ба дигарон меҳнат кардан, нони ҳалол хӯрданро омӯхтаанд. Онҳо на танҳо дар гуфтор, балки дар қалб ва кирдор низ намуна, сазовори тақлид ва эҳтиром будаанд. Носири Хусраве, ки дар заминҳои зарҳези водии Вахш ба авҷи камолот расид, дар тарғибу ташвиқи касби деҳқонӣ ба маврид гуфтааст:

*Беҳ аз саннои олам деҳқон аст,
Ки ваҳшу тайрро роҳатрасон аст,
Чаҳонро хуррамӣ аз деҳқон аст,
Аз ӯ гаҳ заръ, гоҳе бўстон аст.*

Қофиласолори адабиёти тоҷику форс Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ касби чӯбтарошӣ доштанду устои ғазали форсӣ – тоҷикӣ Шамсиддин Муҳаммад Ҳофизӣ Шерозӣ нонпаз (баъдан мударрис) будаанд. Бофандагии Сайидою деҳқонии Мавлоно Яъқуби Чархӣ, табибии Синою мударриси Ғазолӣ ҳар як мактаби бузурги маърифати меҳнат, покизагӣ, ҳалолкорӣ ва ободии ҷомеаро мемунад, ки чӣ барои дирӯз ва чӣ барои имрӯз манбаи сабақомӯзист.

Махсусияти давлатҳои абарқудрати гузаштаю имрӯза, ки таҷрибаи онҳо сабақомӯз аст, бо меҳнати ҳалол ва касбомӯзӣ муаррифӣ мегардад. Чи Ҳахоманишиҳою чи Сосониҳо ва чи амрикоӣҳою чи олмониҳо ҳама тавассути меҳнат ва касбу дониш машхури олам гаштаанд. Имрӯз одоби касбӣ ва ахлоқу интизоми меҳнатӣ ҳамчун ҷавҳари маданияти протестантӣ дини амрикоӣҳо ба дини меҳнат табдил дода, кишварӣ онҳо чун кишварӣ бузургтарини дунё муаррифӣ менамояд. Мантӣқ одӣ, вале олист. Норасоию камбудӣ ва нуқсонҳои бузурги ҷомеаи мо низ сари ҳамин мушкилиҳои одӣ нухуфта шудаанд. Меҳнат, касбомӯзӣ ва донишро ба амал васл кардан. Чун интизому ахлоқ ва меҳнату касб инсонро, мақому манзалаташро боло мебардорад, пас яқин беҳтар аз ин унсурҳо падидае нест, ки иттиҳоди одамон, давлат ва дини онҳо хубтару беҳтар муаррифӣ намуда, кишвар ва макони зиндагиашонро обод гардонад. Муҳаққиқи амрикоӣ С. Хантингтон дуруст қайд мекунад, ки «агар дар дигар ҷамъиятҳо сарчашмаи мақом ва қонуният, анъана, вазъи синфӣ ё иҷтимоӣ, тобеияти этникӣ ва ё оилавӣ амал намоянд, дар Амрико чунин сарчашма қор ва меҳнат буд».¹ Ва чунин раванд бояд пайваста аз насл ба насл сураи гирифта, фарзандони миллат ба меҳнати содиқона ва касбомӯзӣ тарбият гарданд. Муҳаммади Ғазолӣ барҳақ менависад, ки «кӯшиши номукамал дар ҷустуҷӯи хушбахтӣ гумроҳист». Бояд мун-

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 122.

тазам насли имрӯзу фардоро барои омӯзиши касб ва меҳнати ҳалол омода намоем. Ханӯз соли 1830 олмонии шветсарӣ Филипп Шафф пас аз дидани Амрико навишта буд, ки дар ин кишвар «тоату меҳнат даст ба даст буда, бекорӣ гуноҳ маҳсуб мешуд».

Хонаи моро ба чуз аз мо каси дигар обод намекунад. «Кас нахорад пушти ман, чуз нохуни ангушти ман», - гуфтаанд бузургон. Танҳо бо масҷидро чойхона кардану муллоғиро касб сохтан, мо Тоҷикистонро, ки беш аз 97 % мардум мусулмонанд, обод карда наметавонем. Бо ин амалҳои худ дар кори диндоронамон аз китоби ҳақ, суннати паёмбари ислом ва аҳкоми шариат дур шуда истодаем. Вале ташвишовар он аст, ки ҳеҷ як аз уламои динӣ, ҳеҷ як донишманди ислом садди роҳи чунин хурофотро намегирад. Бо ин амал мусолиҳа карда, аз он истифода менамоянд. Барои мо вазнинӣ на танҳо он аст, ки гурӯҳи муфтихӯру меҳнатгурезро тарбия менамоем, мушкилӣ он аст, ки дини мубину поки исломро бо зӯҳду риё ва нафси худ олуда намуда, мардуми одиро аз роҳи аслии ислом дур менамоем.

Таҷрибаи давлатҳои бузурги аҷдодонамон гувоҳи он аст, ки маҳаки асосии хушбахтию бурдбории онҳо маҳз ҳамин касбомӯзию илм ва меҳнати ҳалол будааст. Ахлоқ дар амалу одоби касбие, ки ҳунармандони қадимаи мо: чармгарон, оҳангарон, равшанкашон, кулолону зарбофон ва амсоли онҳо дар низомномаю оинномаҳои асримиёнагӣ дарҷ гардида, ба Шарқи бостонӣ ҳусну таровати тоза мебахшид, бо мурури замон дар зери таассуби яғмогарони чодарнишину сахрогард рӯ ба таназзул ниҳода, аз сахнаи ҳаёти иқтисодии кишвар тадриҷан берун рафтаанд.

Имрӯз зарур аст, ки ин таҷрибаи неки гузаштагонро дар доираи дастовардҳои нави техникӣ ташаккул диҳем. Қабл аз ҳама омода намудани насли чавон дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ ва касбомӯзӣ шарт ва зарур аст. Дар сурате, ки баъзе аз диндорон дину дониши исломиро барои рӯзгузаронӣ муаррифӣ менамоянду муллоиро касб эълон медоранд, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, касбомӯзӣ мушкилиҳо пайдо менамояд. Аз ҷониби дигар, дар тарғибу ташвиқи ғояҳои исломӣ донишмандони мӯхтарами исломӣ аз талаботи аслии қуръонӣ бояд берун нараванд.

Дар тафсири «Рӯҳулбаён» дар баёни он, ки Худованди меҳрубон барои Одам (а) ҳазор касбу ҳунарро додааст, чунин маънӣ оварда шудааст: «Эй Одам бигӯ, барои фарзандонат, ҳар вақто хоҳиши талаби моли дунё карданд, ба ин касбу ҳунарҳо онро ҳосил кунанд ва талаб накунанд молу мулки дунёро бо дин ва аҳкоми шариат, яъне динро манбаи даромади зиндагии хеш қарор надиханд».

Қуръон дар ҷандин оят аниқ ва равшан муайян намудааст, ки бо меҳнати ҳалол нон хӯрдан беҳтарин кор ва оини зиндагии ислом аст. Зеро оятҳои дигари Қуръон муф்தхӯрӣ, дуздӣ, порахӯрӣ ва дигар воситаҳои ғайриахлоқии дарёфти неъматро инкор менамоянд. Паёмбари ислом на танҳо дар гуфтор, балки дар амал ба муслимин нишон медоданд, ки меҳнат барои ҳамаи мо шарт ва зарур аст. Ва мутобиқи ривоятҳои саҳеҳ: «Паёмбари ислом дар вақти зарурати пухтани таом худашон ба ҷамъи ҳезум мепардохтанд...»

Яке аз ғояҳои асосии исломӣ, ки аз забони бузургони оламшумули исломӣ пайваста садо медиҳанд, беҳуда талаб надоранд:

*Ғар илм баҳри Худо омӯхтаӣ, тамаъ аз мардум бардор.
В-агар илм баҳри дунё омӯхтаӣ, тамаъ аз ҷаннат бардор.*

Бузургони мо дар ин роҳ хеле пеш рафта, ҳатто сӯйистифодаи илмро барои мол ва боигарие, ки ба одаму инсонгарой мухолиф аст, маҳкум намудаанд. Ба ҳамин маънӣ Мавлонои Румӣ фармудааст:

*Илмро бар тан занӣ море бувад,
Илмро бар ақл занӣ ёре бувад.*

Аз ҷӣ бошад, ки бузургони имрӯзаи мо ҳама аз ин панду насиҳатҳо ва талаботи исломӣ сарфи назар намуда, оёту ҳадисро доми тазвири нафс қарор додаанд. Албатта, илм метавонад барои ҷамъоварии мол хизмат кунад, вале онро ба самти асли табдил додан хатар дорад. Аҳли диндоронро зарур аст, ки тарки одатҳои баде намоёнд, ки ба инкишофи ҷамъият ва беҳтар кардани шароити зиндагии мардум мусоидат намекунанд. Танҳо дар чунин сурат онҳо метавонанд тарғибгари аслии ислом ва ҷомеаи обод бошанд. Албатта,

тарки одат душвор аст, вале мо чораи дигар надорем. Одат, ки ба ояндаи фарзандон, ояндаи миллат ва дурнамои кишвар, хатар дорад, бояд хатман аз байн бардошта шавад. Бузургон дуруст гуфтаанд, ки нашъунамои одат ва анъаноти бад ногузир ба марги миллат ва давлат оварда мерасонад. Дар ҳақиқат зуҳури чунин одатҳои манфӣ идораи миллатро аз таъйиноти иҷтимоӣ дур намуда, давлат ва ҷамъиятро бо роҳи мураккаб ба бўҳрон гирифта менамояд.

Давлати Тоҷикистон бо вучуди ҳама душворӣ оиларо дар паноҳи давлат қарор дода, сиёсати дастгирии маъёбону бепарасторон, пиронсолону барҷомондагонро тавассути Конститутсия эълон доштааст. Мо намегузорем, ки пиронсолон - онҳое, ки барои ободии ҷомеаи мо хизмати содиқонаю софдилона намудаанд, аз мадди назар дур монанду мӯҳтоҷ гарданд. Вале дар баробари он пирони рӯзгордида бояд донанд, ки тарбияи насли наврас дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, миллатдӯстӣ ва одамгарӣ аз вазифаҳои ҷонию бобоии онҳо маҳсуб мешавад. Ҷойи он ки масҷидхоро мавзеи хӯрокхӯрӣ гардонему муллоғиро касб, беҳтар он аст, ки меҳнати софдилонаю содиқона, сабру таҳаммул ва муҳаббат ба ватанро ба ҷавонон омӯзонем. Имрӯз ҳар яки мо чӣ ҷавону чӣ пир бояд як мақсад дошта бошем. Тоҷикистони ободу зебо барои фардоӣ ба мерос гузорем. Амрико, Олмон ва дигар давлатҳо дар як ё ду даҳсола ба ин зина нарасидаанд. Ин меҳнати дастаҷамъона ва якҷояи ду ва зиёда насли он миллатҳост. Имрӯз, мо аз баъзе мушкилиҳои вазнини ба меросгирифта изхори норизой намуда, гузаштагонро худро, онҳоеро, ки дар сарғаҳи гардишҳои куллии таърихӣ натавонистанд манфиати миллат ва давлатро барои ояндагон ҳифз намоянд, ба тарозуи инсоф ва адл мекашем. Аммо андеша намекунем, ки мо ба ояндагон чӣ кардем ва чӣ ба мерос хоҳем гузошт.

Вохӯрию сӯҳбатҳо дар атрофи иҷрои талаботи Қонун «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бори дигар собит сохт, ки масъалаи нигоҳ доштани масҷидҳои ҷойхонагашта ё баръакс ҷойҳои ҷамъиятии ба масҷид табдилёфта, аз масъалаҳои асосии пирон ва рӯҳониёни мо будааст. Чӣ, магар мардуми Тоҷикистон дигар масъалаҳои ҳалталаб надоранд? Магар сатҳи зиндагии оилаҳои онҳо, саводомӯзии фарзандону наберагонии онҳо, ахлоқи тарбияи маънавии аъ-

зои оилаи онҳо ҳалли худро ёфтааст? Таҳсил ва саводомӯзии фарзандони онҳо дар кадом сатҳ аст? Ин ва дигар саволҳо ғӯиё ба ин гурӯҳи мӯхтарами ҷомеаи мо дахл надошта бошад.

Албатта, давлат ҳукуки истироҳати шуморо кадр мекунад ва дарк менамояд, ки ҷойхонаю ҷойҳои ҷамъиятӣ бояд дар ҳар як маҳал, дар ҳар як деҳа бошад, ғаъолият намояд, то ин ки пирони рӯзгордида тавонанд бо салоҳдиди худ рӯзҳои муайян он ҷо рафта, истироҳат намуда, ҷой нӯшанд. Вале ба хотири кадом як манфиатҳои шахсӣ як гурӯҳ тавони-станд, мукаддастарин ҷойи мусулмонон – масҷидро ба ҷойи хӯрокхӯрию ҷойнӯшӣ табдил диҳанд.

Имрӯз касе аз аҳли илм ва касе аз рӯҳониёни комил ба хотири ҳақ, ба хотири адл ва ба хотири покии дини мубини ислом, ки дар ҳеҷ як сарчашмаи асли, на дар Қуръон ва на дар Ҳадис дар масҷид хӯрдани хӯрокро таъкид накардааст, ҳақиқатро дидан намеҳоҳанд ва пеши роҳи нодуруст иҷро шудани талаботи исломро намегиранд. Чаро? Наҳод ба хотири ҳамон манфиатҳои ночизи нафсонӣ мо мусулмонӣро исломгароии ҳешро фосид намоем. М. Ғазолӣ дар ҳадисе аз номи паёмбари ислом овардааст: «Қабл аз фарорасии қиёмат дар байни ҷамоати ман одамоне пайдо мешаванд, ки гурӯҳ-гурӯҳ ба масҷид барои мулоқоти якдигар мераванд, зикри онҳо дунявӣ буда, муҳаббати онҳо дунявист (молу ҷоҳу сарват). Бо онҳо нанишинед, зеро Худованд ба онҳо ниёзе надорад»¹

Эҳтиёт кунем ва нагузорем, ки миллати моро ба ҳамон гурӯҳе, ки паёмбари ислом таъкид кардааст, табдил надиҳанд. Масҷид мутобиқи талаботи ислом тозатарин, мукаддастарин ва покизатарин ҷой бояд бошад. Ҳама бо умеди тоат ва баровардони ҳоҷоти эътиқодии худ ба масҷид мераванд. Беҳуда масҷидро ҳонаи Худо нагуфтаанд. Он мавзее ҳаст, ки одамони пок тоату роз менамоянд. Дар масҷид инсон талаботи эътиқодӣ ва рӯҳии худро қонеъ менамояд, ба онҳо (намозгуздорон) ҳатто байни якдигар сӯҳбат кардан хуб нест, зеро бузургон гуфтаанд «Мисли он, ки гов алафро меҳӯрад, сухан (байни якдигар) амали некро (раҳмати ҳақро) дар масҷид меҳӯрад». Имрӯзҳо агар ба маъбадҳои насронӣ-

¹ Газали А. Исследование сокровенных тайн сердца. М., 2006. 356.

ён: чи католикҳою чи протестантҳо дар Аврупо гузар намо-ед, он ҷо садое намешунавед, чунки онҳо машғули тоатанд. Аммо мо он ҷоеро, ки ислом барои мулоқот бо Офаридгор эълон доштааст, ба ҷойи сӯҳбати байниҷаҳонӣ, мавқеи баррасии нобасомониҳои зиндагӣ, ҷойи нафспарварию ҷойнушӣ ва ҳалли масъалаҳои дунявӣ қарор додаем.

Ҷойи он ки исломро аз зохирпарастии нафспарварӣ чудо намоёнд, ба ташаббуси давлат ҷиҳати аз байн бурдани ҳӯрокхӯрию зиёфатдихӣ дар масҷид ба ҷашми хусумат ва баднигоҳ намуда, тӯҳмат бар он доранд, ки гӯё давлат меҳоҳад мавқеи онҳоро - донишмандони диниро танг намояд. Айб аст, мӯҳтарам донишмандон. Бубинед, ки тафовут аз исломи шумою аз гуфти ҳақ аз кучо то ба кучост.

Бузургтарин ҷиҳод дар роҳи ҳақ мутобиқи ҳадиси саҳеҳ куштани нафси хеш аст. Андеша кунед, исломро, маънавиёти онро шикаста татбиқ нанамоед. Ва донед, ки қисмате аз шумо на танҳо худ, балки мардумро ба роҳи нодуруст бурда истодаед. Мочароҳои сиёсӣ, ки дар кишвари мо ба сари ислом омад, кам буд, ки акнун нафспарварию муфтхӯриро ба он бор менамоем. Аламовар он аст, ки ин ҳолат донишмандони динро заррае ҳам ба ташвиш наовардааст. Ҳол он ки тоза нигоҳ доштану иҷрои дурусти талаботи исломӣ вазифаи ҷонии онҳост. Зеро рӯзи қиёмат, тибқи ривоятҳо, дӯстоштарини уммат агар олиме бошад, ки исломро худ дуруст истифода намудаву ба мардум дуруст фаҳмонда дода бошад, бадтарин низ боз олим шинохта шудааст. Олиме, ки исломро медонаду онро нодуруст ба мардум мефаҳмонад.

Замоне мардумони пок, сӯфиёни ҳақ ва бузургони роҳи рост, дар масҷидҳо ба дидори Ҳақ мушарраф шудаанд, зеро меҳмони бузург ва олӣ ба ҷое меравад, ки интизораш бошанд. Таъйиноти иҷтимоию динии масҷидро дуруст бояд дарк намуд.

Масҷидҳо барои тоату ибодат бино мешаванд, на барои сӯҳбати дунёӣ. Масҷид ҷое бояд бошад, ки ҳар нафари вориди он шаванда бояд эҳсоси мавҷудияти Соҳиби олиро дарк намояд, ӯ аз ҳама фикри дунёӣ чудо шуда, лаҳзае рӯҳи худро ором созад ва тоати хешро аз сидқи дил ба ҷо орад. Меҳмонхонаи худоро ба мавқеи ҷойнушиву сӯҳбати дунёӣ табдил додан ба шарияти исломӣ рост намеояд.

Мо аз ёд наборарорем, ки масчиди орий аз ҳама қорҳои ғайр ва тоати аз сидки дил калидест, ки дари байни мӯъминон ва эътиқоди қомилро боз хоҳад кард. Мо ин калидро, ин қушоишро тадричан гум карда истодаем. Мо бо фикру дархостҳои мухталиф бо саргарми сӯҳбати ҳамдигар ворида масҷид гардида ё дар он ғарқи хӯрок хӯрдан шуда, одоби тоату ибодат, интизоми муошират, самаранокии боварии ботинии худро аз даст додаем. Мо оромии зоҳирию ботинии рӯҳ ва танро, ки бузургтарин адаби муошират аст, аз худ дур намудаем. Замоне мардони қуҳан, онҳое, ки аз гузаштагон таълим гирифта буданд, моро тарбият мекарданд, ки ҳангоми аз назди масҷид гузаштан ором гузаред, ҳарф назанед, зеро мардум дар тоату зикри Худо истодаанд. Имрӯз аз назди масҷид гузаштан замони мо садои гулгуларо аз дохил бештар мешунавем. Ё қасе ваъз меғӯяд, ё сӯҳбати дунёи меқунанд ва ё баҳси ҳамсояро баррасӣ менамоянд... Акнун мардуми мо гӯё бо дигар ниятҳо ба масҷид мераванд. Ин нодуруст аст. Ин на танҳо фиреби имон, балки мардумро фиреб додан аз исломи асли дур намудан аст. Маърифати инсонӣ ва диндорӣ мо зеро фишори манофеи дунявӣ ва сиёсии иддае ба қаробӣ рӯ меорад...

Дар тӯли асрҳо агар мусофире, ғарибе дар роҳ мемонд ва ба масҷид ворид мешуд, он ҷо ўро ҷой дода, аз манзилҳои наздиктарин ба ў хӯрок ва ё ноне меоварданд. Аммо ҳаргиз масҷидро ба ҷойхонаву тарабхона табдил надоварданд. Албатта, мо дарк мекунем, ки дар ҷамоат будан ва якҷо нишастан ҷиҳатҳои мусбат дорад, вале масҷидро ба ин мавзё табдил додан зарараш даҳчанд бештар аз он ғоидаҳои нисбист. Асосгузори мазаҳи мо Имоми Аъзам фармудаанд, дар бозор ва масҷид хӯрок махӯред. Ғаззали ҳадисе овардааст, ки наҳй аз хӯрдани хӯрок дар масҷид менамояд. Вале иддае аз мо итоат аз дигар талабот менамоем.

Вақти он расидааст, ки мардуми дурандеши тоҷик, олимони забардасти майдони илми исломӣ аз мазмуну мӯҳтавои шариати исломӣ ба манфиати мардуми Тоҷикистон дуруст истифода намуда, саҳми ҳадашонро барои ободии зебоии кишвари азизу ҷомеаи иҷтимоии Тоҷикистон хоҳанд гузошт. Охир, ҳама низом, тартиб, тоат ва ҳама рӯзаю намоз ба хотири ободӣ, зебоӣ, хушбахтӣ, одамгароӣ тантанавӣ ади пешбинӣ шудаанд. Мақсади мо ободии як гӯшаи замин

фарзандони Бобои Одам – Тоҷикистон аст. Биёед, ҳама як чо ин вазифаи муҳимми худро дар назди миллату давлат ва аҷдодони бузург иҷро намоем.

Гиреҳҳо ва печидагиҳои байни пиндор, гуфтор ва амали тоҷикон дар фазои андешаи динӣ

Мутаассифона, ҳанӯз на танҳо дар доираи ҳуқуқ, балки берун аз он ҳам дар ҳудуди меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ тоҷикон ба як зинаи муайяни мутобиқ омадани ирода ва ифодаи ирода нарасидаанд. Агар сухан ифодаи ирода ва пиндор бошад, он дар баъзе ҳолатҳо метавонад чун мақсад амал намояд. Кирдор низ чун мутобиқояндаи пиндор ва гуфтор метавонад чун мақсад амал кунад. Лекин дар баъзе ҳолатҳо ҳам пиндор, ҳам гуфтор ва ҳам кирдор тобеи мақсад аст, мақсаде, ки равиши ҳаракати равонии инсонро то амалия пайваست менамояд. Маҳз ҳамин мақсад ва ғаразҳо байни пиндору гуфтор ва рафтор тафовутҳои тавлид менамоянд.

Албатта, барои ба даст овардани чунин мутобиқати олами ботинии инсон ба олами зоҳирии он бояд ҳам усулҳои ахлоқӣ, ҳам динӣ ва ҳам ҳуқуқии он нақши бориз бозанд. Танҳо дар якҷоягӣ маҷмӯи меъёрҳои иҷтимоӣ метавонанд ба тарбияи насли оянда таъсири мусбат расонида, дар ботини одамон иродаи некӯ, ифодаи неки онро бо мақсадҳои нек тарбия намоянд. Ин вазифаи муштараки ҳам давлат, ҳам иттиҳодияҳои динӣ ва ҳам падару модарон ба шумор меравад. Давлат тавассути мақомоти қонунбарор ба қабули қонунҳои ҳуқуқӣ ноил гардида, дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ ба мувофиқии ният, шакли зоҳирёбии он ва мақсади неки таъмингардии он кӯшиш менамояд. Иттиҳодияи динӣ, на ба шаклпарастии хурофот, балки ба тарбияи маънавии инсонҳо мусоидат намуда, ба мазмуни одамият, ки хосияти тавлиди нияти неку зуҳури неку мақсади адлу тартиботи иҷтимоиро дорост, бештар диққат дода, дар ҳамин рӯҳия мардумро тарбия намоянд. Ҳама гуна динҳои ҷаҳонӣ дар сарғаҳои вазнини ҳаёти иҷтимоии одамон, ки ирода ва ифодаи он аз ҳам фарсахҳо дур монда, бетартибӣю нобаробарӣ ба авҷи аъло расида, мардумфиребию дурӯғгӯӣ ба одати мардум табдил ёфта буд, зуҳур ёфта, муборизаи беамонро бо ин унсурони манфӣ оғоз намуда, хатти инкишофи таърихӣ

инсониятро дар ҳадди эътидол нигоҳ доштаанд. Имрӯз гарчанде мақоми давлат дар ин раванд вазоифи аввалинда-рарачаро дорост, вай масъулият ва ҳамкориро бо созмонҳои динӣ ҳамеша тақозо дорад. Масъулини тарбияи динӣ бояд дарк намоянд, ки эътирофи ҳукуку озодӣ, таъмини адлу инсоф, баробарию бародариро, ки мақсади ниҳоии қариб ҳамаи динҳои ҷаҳонӣ буда, дар кутуби осмонии Инчил, Таврот, Забур ва Қуръон таъкид шуда буданд, имрӯз Тоҷикистони соҳибхитӣ дар Сарқонунӣ худ эълон дошта, тамоми воситаҳоро барои расидан ба ин мақсадҳои олии истифода намуда истодааст. Бинобар он, аз ҳама гуна мақсадҳои гурӯҳӣ ва шахсӣ гузашта, ба табиати аслии инсон ва ҷомеа диққат дода, ҳамкорӣ намудан барои ба даст овардани мақсади умумӣ бехтарин роҳест дар бунёди ҷомеаи шахрвандию давлати демократӣ. Чунин раванд аллакай дар давлатҳои тараққикарда ба назар мерасад. Онҳо тавонистанд, нерӯҳои динии худро дар тарбияи насли наврас бо давлатҳои хеш муттаҳид намуда, то дараҷае бетартибӣ, нобаробарӣ ва беадолатиро решақан намоянд. Магар ислом нисбат ба динҳои онҳо воситаҳои заифи тарбиявиро дорост? Ҳаргиз! Исломи динӣ адл, адлпарварӣ, баробарӣ ва озодинпарвар аст. Танҳо онро дуруст дарк намуда ба маънӣ ва мазмуни он диққат додан зарур аст... Дар илми исломшиносии муосир бузургони ҳақгӯю адлпараст заруранд, ки тавонанд фиску фучур ва танҳоии баъзе аз муллоҳои зоҳидро ошкор созанд. Ҳоча Абдулраҳими Намангонӣ (Машрабдегона) дар таърихи адабиёти ўзбек аз ҷумлаи чунин бузургон буда, ки дар як шеърӣ худ мегӯяд:

*Боз қасди гораи имони габрон кардаам,
Куфрро ошуфтаву динро парешон кардаам.
Душмани зоҳир гирифтори оташи дӯзах бувад,
Ғайрати ишқи қаландарро ба тўғён кардаам.*

Мутаассифона, ислом дар Тоҷикистон баъд аз ба даст омадани истиқлолияти сиёсӣ яқбора дар зерӣ таъсири гурӯҳҳои мухталиф ва манфиатҳои гурӯҳӣ монда, обрӯ ва манзалати ирфонӣ худро каме тағйир дод. Омезиши мочароҳои сиёсӣ бо таъкидоти қуръонӣ ва резонидани хуни бародарону мӯъминон авзои сиёсӣ ва муносибати аҳли ҷомеаро ба ислом

тағйир дод. Албатта, фикр мекунам на нисбат ба исломи аслӣ, балки нисбат ба «исломе», ки гурӯҳе бар сари мардуми тоҷик бор карданӣ мешуд. Мардум тайи чанд сол муносибати сард бидуни тафовут нисбат ба пайравони асили ислом намуданд. Шахсони ришдор, тасбеҳбадаст ва тарғибгари ислом то ибтидои солҳои 1999 ва 2000 - ум аз ҷониби шаҳрвандони кишвар на он қадар хуб қабул мешуданд. Ин ҳолати табиӣ буд, зеро аксари онҳо дар ҷанги шаҳрвандӣ симои худро олуида карданд ва ҳадафҳои сиёсии худро бо ислом омехта карданд. Иддаи дигар дар талоши молу неъмат ва ғоидаҳои шахсӣ ба корҳои зиёди ғайриахлоқӣ даст заданд. Бахусус солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ва бахуноғушташавии фарзандони миллати тоҷик чунин нафратро афзоиш дод:

*Дин агар ин асту имон ину аҳли қибла ин,
Риштаи тасбеҳро зуннор хоҳам карду рафт¹.*

Онҳое, ки бо тақфири якдигар ғорати ҷону мол карданд, душмани худро ба куфр ҳукм мекарданд, тавассути миёнаравии ҳамон «фиребхӯрдагон»(онҳо, ки пайрави дини дигаранд, онҳоро фиребхӯрдаҳо низ мегуфтанд) ба сулҳу субот ва оштии расиданд. Амал, рафтор ва кирдори он гурӯҳ баъдан зарурияти дарки байти Урфии Шерозиро низ ба ҳамагон тақозо намуд:

*Рафтам ба бут шикастану ҳангоми бозгашт,
Бо барҳаман гузоштам аз шарм дини хеш.*

Фазои исломии имрӯзаи Тоҷикистон аз он рафторҳои кӯр-кӯронаи ибтидои солҳои навадум дур шудааст. Имрӯзо анъанаи ваъзхониву тарбияи насли наврас аз баландхонаку кассетҳои радиову магнитофонҳо баланд мешавад. Гӯиё тарбияи исломӣ ҳамчун нерӯи бузург ҷой ва мавқеи худро дар ҷомеаи навини Тоҷикистон талаб карда истодааст. Ҷо - ҷо ҷавонписарону духтарон дар макотиби хусусии ҷараёни ҳанафӣ таълим мегиранд. Албатта, дар баробари омӯзиши озодаи ин мазҳаб ҷонибдорони ҷараёнҳои дигари исломӣ (ваҳҳобӣ, салафӣ, шиа) ва динҳои ғайр низ дар Тоҷикистон

¹ Байт аз Зебуннисо.

пинҳонию ошкор мактабҳо ва таълимгоҳҳо кушода, шогирдонро тарбия намуданд. То чое дастгирӣ ва ҳадафҳои ғаразҳои онҳо ба ободию оромии кишвар ҳалал низ ворид намуд. Ин раванд вақтҳои охир таҳти назорати давлатӣ қарор ёфта истодааст.

Озодии фазои динӣ ва демократияю ошкорбаёнӣ дар ибтидо назорати давлатиро аз мадди назар дур монда, ба онҳо имкон дод, ки чун бозичаи сармоягузори хориҷӣ, таблиғи ҷараёнҳои навро вориди кишвари мо намуда, ба нооромии вазъият боис гарданд. Давлат маҷбур шуд барои пешгирии онҳо чораҳои қонунӣ андешад. Роҷеъ ба он, ки охириҳо фазои оромии кишвар ва мазҳабии миллатро ҳалалдор менамояд, шарҳи иловагӣ лозим нест, зеро дар ВАО доир ба онҳо зиёд гуфтуву навиштаанд. Вале таълими мазҳабии аҷдодии мо, ки дар шакли шифоҳӣ инкишоф меёбад, унсурҳои манфӣ ва мусбатро дорад. Мусбаташ нигоҳ доштани миллат дар ҷараёни мазҳабии аҷдодии мост, ки бо решаҳои милли ва фарҳангии мо саҳт иртибот дорад. Худи мазҳаб низ нисбатан мазҳаби либералӣ ва демократитарини ислом маҳсуб дониста мешавад. Дар ин паҳно ҷавонон имкони гирифтани тарбияи хуби маънавӣ ва ирфониро дошта, аз усули заминаҳои ташаккули илми аҷдодӣ бархӯрдор шуда, роҳ ба сӯи фарҳанг ва ақли волои Имоми Аъзам, Мотуридӣ, Имом Абӯ Юсуф, Муҳаммади Шайбонӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Ғаззоли, Аттор, Ҳофиз, Саъдӣ (ҳарчанд, ки баъзеи онҳо мансубияти мазҳабҳои ғайрро доранд, хондан ва омӯзиши онҳо аз рӯи таълимоти Имоми Аъзам ва ақли инсонӣ шарт аст) ва дигарон пайдо менамояд. Аз ин назар, ҷавонон бетарбия ва беназорат нагашта доираи маҳдудияти худро ба ғайр аз сарҳади қонун дар сарҳади ахлоқ, маънавиёт ва мазҳаби бобой мебинанд, ки ин аз ҳар ҷиҳат барои рушди бонизоми ояндаи ҷамъият муфид аст. Майлу рағбат ва талошҳои берун аз қонуни ҷавонон ва суолҳои берун аз мантиқу берун аз илми замонавии олимонро ҳамеша донишмандони динӣ ҷавоб мегардонданд ва мегардонанд. Вале то чи дараҷа ин ҷавобгардониҳо, ин воқунишҳо ба дили мардум ва пешрафти ҷомеа мувофиқат мекунад, вобастагӣ дошт аз сатҳи дониши уламо ва муфассирони исломӣ. Абӯҳанифа, Имом Аҳмади Ҳанбал, Имом Шофey, Молик ибни Анас, Ғаззоли, Ибни Сино, Ҷомӣ, Кошифӣ, Асқалонӣ ва дигарон касоне буданд, ки дар

чунин печидагиҳои таърихӣ мақому манзалати таълими исломӣ ва тарбияи маънавии инсонҳоро дар пайваस्ताгии илму дин нигоҳ дошта, барои ташаккули минбаъдаи маънавӣ ва динии ҷамъият замина гузошта, ба даъватҳои бузурги таърихӣ ҷавоб дода тавонистанд. Онҳо на аз номи худ, балки аз номи тамаддуни исломӣ ба даъватҳои таърихӣ ҷавоб гардониданд... Имрӯз аҳли илми исломии Тоҷикистон оё метавонанд он бореро, ки замоне чунин шахсутунҳои илми исломӣ кашида, давлати дар муқобили бутпарастону бединон мағлубшударо, ахлоқу фарҳангу династро – исломро аз болои тамаддуни онҳо ғолиб овард, бардошта бошанд. Албатта, ҷавоб ба ин суол душвор аст. Чун беҳтарину хубтарин ваъзҳои мӯхтарам донишмандонро гӯш мекунӣ, ба осонӣ дарк менамояд, ки уламои исломии имрӯза сирф дониши динӣ гирифта, аз илми дигар оғаҳӣ надоранд. Беҳтарин роҳи онҳо тақлид аст. Берун аз он тақлид баромадани ақли эшонро имконият ва замина нест. Чунон ки Бедил бузургвор дар ин бора хеле бамаврид гуфтааст:

*Аз раҳи тақлид натвон баҳраи иззат гирифт,
Нашъаи ҷамъияти гавҳар набошад жолатро¹.*

Аз ин хотир, агар беҳтарин олимони ин замонаи мо тақлидкорон бошанд, пас мо на дорои гавҳар, балки соҳибжолем.

Бояд аз ёд набаровард, ки Аврупо, танҳо баъд аз тарк намудани ҳамин тақлиди кӯркӯрона ба эҳёи илму инкишофи тамаддун замина гузошт. Ба ҳамин маънӣ Салоҳиддини Салҷуқӣ дуруст навишта буд: «Урупо дар қарни тақрибан ҳафт-

¹ Ба ақидаи Бедил он, ки бо роҳи тақлид меравад, вай чандон обрӯ нахоҳад гирифт, танҳо ба он микдоре ноил шудан мумкин аст, ки тақлидшаванда дорад. Пас роҳ бояд роҳи эҷоди тақрорнаёбанда бошад, на тақлидӣ. Албатта, ин байти Бедил дар мақомшиносӣ нисбат ба аҳли илм гуфта шудааст, зеро дар байни онҳо имкони ғом задан ба паҳнои илми ирфонӣ ва илоҳӣ мавҷуд аст, ба шинохти волеияти мақоми эҷодкорон, роҳкушоён ва воқеъбинони роҳи шариату ҳақиқат баҳс нест. Аммо ин жарфро нисбат ба мардуми авом, ки тақлид воситаи нигоҳдошти низоми маънавию шаръии онҳост, татбиқ намудан, албатта, маҳол аст. Вале дар байни он дороёни роҳи ҳақ, олимони ва донишмандони исломӣ тақлидкунандагон киммати бурдбории жолатро доранд роҳкушоён, эҷодкорон ва навогарон арзиши гавҳарро.

дах, дар асари ислохоте, ки дар қарни шонздаҳ бо голу мағоли зиёде ба амал омада буд, тавонист бар таклиди кӯр хотима диҳад ва дарвозаи ичтиҳоди илмию фанниро бикӯбад ва ҳамин дарвоза буд, ки эшонро аз ҳама кӯчаҳо ва маҳаллаҳои тараққӣ ва таолӣ ошно сохт...»¹

Албатта, барои мо илми созанда, аз ҷумла, исломи созанда, роҳкушоиянда ва дурбинона лозим аст. Чунин арзишҳои тамаддунӣ дар Қуръон ва аҳодис ҳаст, фақат онро дуруст фаҳмонда, истифода намудан лозим асту халос. Замоне аз ин сарчашмаҳои олии маънавӣ аҷдоди мо доруву дармонҳои бемориҳои иҷтимоиро дарёб намудаанд, пас чаро мо наметавонем? Ҳатто ба баҳси ягон нафар зиёиё ягон нафар диндор дар маҷаллаю рӯзномаҳо рӯ ба рӯ шуда, бо шавқ меҳонӣ ва ба осонӣ дарк менамояд, ки рӯҳониён ҳанӯз дониши баланди муоширати илмиро касб накарда, дар сари ҳар зӯромат, таҳдид ба рӯзи қиёмату дӯзаҳу ҳукми кофар хондан даст мезананд (албатта, на ҳамаашон) ва ё хеле суҳанони саҳт ва қабех мезананд. Албатта, онҳо дониши баланди мазҳабӣ доранд, вале дониши онҳо дар муқобили илмҳои дигари муошират, мантиқ, ахлоқ, қиёс, истодагарӣ қарда наметавонад ва дар бештари мавридҳо таъкидот, ҳукмҳо ва ҳулосаҳои онҳо ба донишҳои санҷидашуда мувофиқат намекунад.

Онҳо ҳатто силсилаи динҳои ҷаҳонӣ ва маънавиёти онҳоро ба ҳубӣ намедонанд. Ҳол он ки паёмбари ислом аз онҳо хеле зиёд ва ба некӣ ёд кардааст. Ва донишмандони таърихи мо роҷеъ ба маънавиёти онҳо зиёд навиштаанд. Аз ин лиҳоз, масъалагузорию яке аз муқобилони онҳо ба ин маънӣ «Агар тафсириҳои зиёди Қуръон нишонаи он аст, ки ҳанӯз ба умқи Қуръон нарасидаанд, нафареро кофирхонии Шумо аз кучост?»² аз аҳамияти фикрронӣ орӣ нест. Мутаассифона, агар имрӯз, нафаре парвози озоде дар дохили маънавиёти исломӣ намояд, ўро ҳамоно кофар, бедин, бидъатӣ ва шақоварда гуфта, сарзаниш менамоянд. Ин низ мероси аҷдодии мост, Мансури Ҳаллоҷу Абӯалии Сино, Ҳилолию чанд тан равшанфикрон ба ин варта гирифтор шудаанд. Агар чунин раванд идома ёбад, мо бештарину некӯтарин донишмандони худро бо дасти худ бугӣ менамоему суннатга-

¹ Салоҳиддини Салҷуқӣ. Накди Бедил, Техрон 1370х. -56с.

² Мирзо А. \ Миллат. №28. аз 20 июли соли 2006. С. 1-6.

рою мутаассибонро тарбия. Бо чунин усул мо ояндаи дурахшони маънавиёти исломиро дида наметавонем. Як чанбаи мушкилии мазкур, албатта, аз бурида будани меросияти илмӣ ва динии миллати тоҷик тайи солҳои шӯравӣ ва қабл аз он аст. То замони шӯравӣ ҳалқи тоҷик ва дини мубини ислом зери таъсири урфу одат, дин ва анъанаҳои мардуми саҳронишин муддатҳо қарор гирифта, то ғалабаи қатъии худ ба омешишу махлутгардиҳои ночиз гирифтор шудааст. Дигар ин ки дар замони шӯравӣ дар қатори муқобилони сохтори нав донишмандону олимони замона ё ба қатл расонида шуданд ва ё аз сарзамини тоҷикон зиёд фирор карданд. Ҳол он ки маҳз ҳамин донишмандон ворису меросдиҳандаи илм ва маърифати исломӣ буданд. Мероси илмӣ ва динӣ дар ниҳоди ташаккули миллат канда шуд. Муҳаққиқи ҷавон корманди Маркази тадқиқоти стратегӣ А. Раҳнамо доир ба эҳёи номи ин шахсиятҳои илмӣ ва динии ибтидои асри XX тадқиқот дорад, ки дар дарк ва кашфи бисёр нуқсонҳои маънавии он солҳо метавонад рӯшноӣ андозад.

Дар байни навиштаҳову гуфтаҳои уламои исломӣ ҷакидаҳои солҳои охири баъзе аз донишмандони исломӣ аз назари илмӣ ҷолиб ва ҷавобгӯи баъзе аз масоили ҳалталаби ҷомеаи имрӯзи Тоҷикистон аст. Вале ин ҳанӯз хеле кам ва бисёр маҳдуд аст. Дар ин самт баъзе аз олимони академия низ кӯшиши ба майдони музокироти илмӣ баромадан менамоянд. Мақолаҳои файласуфон Диноршоев М., Олимов К., Муҳаммадхоҷаев А., Давлатов М., Комилов Р., Бекзода К., Абдуллозода Ш. ва дигарон, ки ба масъалаҳои асосии фалсафӣ, динӣ ва маънавиёти ҷомеа бахшида шуда буданд, аз зумраи онҳост. Умуман як чизро бояд дақиқ гуфт, ки 70 соли дурнамоии илм аз ислом ва маҳдуднамоии ислом дар Ватани мо таъсири худро ба ҷаҳонбинии динии мардум саҳт расонида, то ҳаде ба тарбияи ботинӣ асари манфӣ гузошт. Гузашта аз он, агар таърихи ҳазорсолаи бедавлатӣ ва ҳучуму торочгарии тамаддунҳои кучманчию саҳронишинро бо махлутгардонии арзишҳои исломӣ бо одатҳои бадавӣ изофа намоем, авзои тоқатфарсои маънавиро дар интиҳои садаи XX сарзамини хеш баръало мушоҳида хоҳем намуд... Чунин авзоё ба майдони музокироти илмӣ ва дин ду гурӯҳи донишмандони исломиро овард. Яке пайравони исломи классикӣ, ҷонибдорони мазҳаби ҳанафӣ, ки тарбияи имон ва эътиқод-

ро аз аллома Мавлавии Ҳиндустонӣ гирифта, тайи солҳои 60-70 риштаи то ба Ҳиндустон расидаи мазҳаби ҳанафиро ба Тоҷикистон оварданд. Як қисмате аз тарбиятгирандагони ин мактаб бо дастгирии кишварҳои хориҷ хеле фаъол ба арсаи сиёсат қадам ниҳоданд. Ба ин шоха ҷонибдорони исломи классикӣ, ки аз боқимондаҳои мактабу мадориси Бухоро иборат буда, дар кӯҳу пуштаҳои дурдаст дар ҷудой аз ҷамъият ба тоату ибодати берун аз сиёсат машғул буданд, наздикӣ дошт, ки ҳамаи онҳоро муҳаққиқон чун пайравони исломи анъанавӣ ёдрас шудаанд. Вале пайравони охириҳо дар ибтидо ба пуррагӣ ба аввали махлут нагаштанд ва махсусияти худро дар доираи маърифати хонаводагӣ ва авлодӣ нигоҳ доштанд. Аз охирин тарбиятгирандагони ин шоха, ки байни мардум шӯҳрат доштанд Махсуми Пирмуҳаммад машхур ба Махсуми Санги Кулӯла дар водии Кӯлоб, Мавлавӣ Абдулҳақ дар водии Зарафшон, Домулло Шарифи Ҳисорӣ дар водии Ҳисор, Домулло Абдурраҳим миёнаи асри XX ва баъдан Эшони Абдурраҳмонҷон дар ноҳияи Файзобод ва ғ. буданд. Ин гурӯҳ низоми таълими Бухорои қаблазинқилобӣ ва Мадрасаи Девбанди Ҳиндустонро давом дода, ба сиёсат на он қадар майл намудаанд... Ин дурӣ аз сиёсат дар таълимоти онҳо, аз режими шӯравӣ буд ё аз табиати таълимоти онҳо албатта, тадқиқро талаб менамояд¹. Гурӯҳи махсусгардонидашудаи исломи сиёсӣ нақши зиёдро дар охири солҳои 80-уми асри гузашта пайдо карда, дар ҷангҳои солҳои 90-ум нақши асосиро бозиданд. Доир ба онҳо ҳамчун тарафдорони исломи сиёсӣ дар фурсати муносиб баёни назар хоҳем намуд. Аз ҷониби дигар донишмандони забони арабианд, ки бо фишори идеологии шӯравӣ атеист шуда буданд. Шояд онҳо низ дар шакл буданд, вале дар асл берун аз эътиқод набуданд. Ин қавм низ ба ҳимояи арзишҳои исломӣ баромаданд ва ҷиҳатҳои хуби исломро, ки замонҳо гуфта наметавонистанд,

¹ Ҳангоме, ки ин сатрҳои муаллиф навишта буд, мақолаи муфассали А.Раҳнамо дар ҳафтаномаи Миллат дар шумораҳои №9-10 аз 1 март ва 7 март соли 2006 зери мавзӯи «Муллои дунявӣ ва зиёи шӯравӣ» аз ҷоп баромад. Фикр мекунам ҳаводорон ва иштиёқмандон барои амиқтар ва аз дигар назар таҳлил намудани ин масъала метавонанд бо он шинос шаванд. Каме баъдтар китоби ин муҳаққиқи ҷавон дар мавзӯи «Уламои исломӣ дар Тоҷикистон» Душанбе 2009. 256 саҳ. аз ҷоп баромад, ки паҳлуҳои муҳими вазъи динии кишварро дар замони шӯравӣ равшан менамояд.

акнун озодона баён мекарданд. Баъзе аз онҳо низ фикрҳои ҷолиби ҳамкорӣ ва ояндабиниро роҷеъ ба дин ва сиёсат баён намудаанд. Ин ҳама навиштаҷот (дар назар дорам мубоҳисаю музокироти ҳама гурӯҳҳои илмӣ Тоҷикистони давраи истиқлолро, ки дар мавзӯи дин ва давлат муттаҳид шудаанд) дар маҷмӯъ замбурӯғҳоро мемонанд, ки баъди борони баҳории истиқлолият рӯидаанд. Набояд аз ёд баровард, ки пас аз хушқолии зиёд, замин ин боронро дидааст...

Ҳамин тавр, фазои холии мафкуравӣ ғизоҳои зиёди маънавиро пешниҳод намуд. Маълум буд, ки ҳеҷ яки он ба пуррагӣ ҷавоби даъвати бузурги таърихиро қудрати додан надошт, вале дар баъзе аз масоил роҳсозу бунёдгузор гардида метавонист. Ҳамзамон масъалаҳое буданд, ки равшаниро талаб менамуданд¹. Гузашта аз он, баҳсҳое, ки дар атрофи мазмуну мӯҳтавои табиати исломидошта баргузор мегардид, агарчӣ нисбат ба мубоҳисаҳои ибтидоӣ даврони озодӣ солҳои 90-ум асри гузашта хеле ботамкин гузаранд ҳам, ҳанӯз маҳкумкунию бо эҳсосот ҷавоб додан ба ҳарифи ақлонӣ аз байн нарафта буд. Чунин ба эҳсосот дода шудан ва риштаи баҳсро боло бардоштан аз ду чиз гувоҳӣ меод. Аввал, ин ки баҳскунанда заифии фаҳмиши худро дар муқобили мазмуни баҳс зоҳир намуда, таъя ба истифодаи нерӯҳои ғайриақлонӣ менамуд. Дувум, ин ки боварӣ ва фаҳмиши худро ҳамчун дониш ба сари дигарон бор кардани мешуданд. Ин гурӯҳ оламро аз дариҷаи хеш назар намуда, фикри онро доштанд, ки ҳама биниши олам дар ҳамин зоҳир мегардад. Дигар, ин ки ҳамагуна ҳақиқати хурдтарин ва ё дастоварди ночизе, ки аҳли илмӣ як табақа ба фазои иттилоотӣ мепартофт, хатман гурӯҳҳои дигари биниши каме муҳолиф дошта бо қаҳру ғазаб ва кинаю адовати дар тафаккур тарҳрезӣшуда, ки аз таърих гузашта ва ё аз тарбия дар ниҳодашон монда шуда буд, чун занбӯрҳои зардаке, ки тифли хурдсол хонаашонро вайрон намуда бошанд, бетартибона мечаспиданд. Албатта, инро дида, боз гурӯҳи дигар қолаби фаҳ-

¹ Мисол, Ш.Абдуллозода дар мақолаи «Мавқеъ ва мақоми дин дар давлати дунявӣ» (рӯзномаи Чашмандоз №9. соли 2001) аз назарияи тамаддунии А.Тойнби оғоз намуда, динро зочаи кирмаки абрешими тамаддунохӣ эътироф намуда, чанд фикри мухталифро ба сифати хулоса овардааст, ки роҷеъ ба онҳо таҳлили музокироти ҳосан илмӣ лозим аст...

мишии худро тағйир надода дар замири муҳолифгузории бинишҳо ақидаи ҳамкешии худро дар матбуот хифз мекарданд. Чунин буд фазои бо ном илмӣ матбуоти даврии мо. Хулоса аз ин ҳолат чӣ бояд бошад?

1. Сатҳи тафаккури мардуми саводноки мо аз таърих, аз ҳодисаҳои сиёсӣ иҷтимоӣ солҳои охир бениҳоят вобастагии саҳтро дошта, биниши ибтидоиро ҳамчун дониш ва ақисома қабул намудаанд, ки тағйири он аз назари эшон номумкин аст. Усуле, ки дар ниҳоди онҳо нуҳуфта аст, чун тағйирнопазирии афкори онҳо баён мегардад, ки ин ба инкишофи илм мусоидат нахоҳад кард. Тағйирпазирии афкорнишонаи ташаккули он буд ва хоҳад монд. Барои бартараф намудани ин ҳолат бояд низоми тарбияро тағйир дода, дар хона, мактаб, мадраса ва донишгоҳҳо ба нисбӣ будани дониши инсонӣ бештар таъя намуд. Ба ҳар ҷашмқушое, ки оламо дидаи меҳонад, фаҳмондан лозим аст, ки биниши ҳодисаҳои воқеӣ ва абстраксии олам ба зами он ки аз ҷонибҳои муҳталиф дида мешаванд, тағйирпазиро дигаршавандаанд. Ва дигаршавиё тағйирпазирӣ, ки аз тағйирпазирии олами моддӣ ва маънавӣ сарчашма мегирад, ин наҷоти илм аст. Догма ва устувор доштани ақида ва роҳ надодан ба он ҳамагуна озмоишҳо марғи илм аст. Ғуштиғире, ки қувваи худро насанҷида, доимо ба майдон набаромада, усулҳои наву дастовардҳои нави ғуштиғириро аз худ намекунад, чи қадаре, ки қувваи ҷисмонӣ дошта бошад, баъд аз муддатҳо ба майдон набаромадан ва аз вазъи ғуштини наво оғоҳ набудан ва ё истеъдоди худро сайқал надодан назди донандаи дастовардҳои нави ғуштӣ очиз хоҳад монд. Илм ва олим низ дар чунин сурат қарор доранд.

2. Дигар ин ки мо ҳанӯз танқидро қабул карда наметавонем ва баҳсро ораста. Танқидеро, ки заминаи инкишофи илм аст, дарқ намекунем. Танқиде, ки камбудии моро кашф мекунад, ба неқӣ қабул намекунем, ҷунки моро дар хона, дар мактаб ва донишгоҳ чунин тарбият кардаанд. Мо на ҳақиқатро меҷӯем, балки ҳаққонияти худро нишон додан меҷоҳем, мо ҳама яқсар бо роҳи хато ба инкишофи илми худ машғулем, ки он моро чун хӯлаҳои нодарқори саркаш фарсахҳо аз роҳи кашфи ҳақиқат дур кардааст. Мо ҳатто дар тафаккури рақибӣ ақлонии хеш ҷиҳатҳои мусбату манфиро дидаи намеҷоҳем.

3. Мо дар фаҳмиши илм мавқеи хирад ва боварио ба ҳам омезиш медиҳем. Хирад ва ақли инсонӣ, ки таҳкурсии илм аст, мавқеи худро ба боварӣ ва эътиқод ба дониши шахсӣ дода, имкони ташаккули маърифатро дар ниҳоди илм ба кӯчаи сарбаста бурдааст. Онҳо обурӯ ва эътиқоди илмӣ худро дар хато накардани ақл ва хиради фаҳмиши хеш мефаҳманд. Ҳол он ки «шарафи ақл дар эҳтиёткор буда, ба хатой роҳ надодан нест, шарафи хирад бидуни ҳамагуна созиш ислоҳ кардани камбудист».¹ Шарафи хирад, на нишастан дар хандақҳои далеловарӣ, на овардани далел ба хоҳири далел, на дар кӯшиши исботи ҳаққонияти ба воқеият мусоидатнакунандаи хеш, балки дар дарки дурусти воқеият аст, ки дар он нонақбул будани дастгирии назарияи мазкур кашф мешавад. Аз камини хеш фаромада якҷоя бо ҳариф ба ҷустуҷӯи ҳақиқат баромаданро ёд гирифтани лозим. Аммо дар мо дониши мо, фаҳмиши мо дар ҷустуҷӯи исботи ҳаққонияти хеш қарор дорад. Чаро? Чунки ин василаи нигоҳ доштани мақому мартабаи мо, шӯҳрати мо дар ҷомеа буда, тарроҳи никоби зоҳирии мост. Мо ба хоҳири ин зоҳир ҳама ҷизро-қонун, ахлоқ ва ҳатто динро қурбон намудаем, беҳабар аз он, ки мазмуни илм ва инкишофи ояндаро на ин зоҳири шикастаи ҳақталаб, балки покӣ ва ҳақиқатталабии ботини кашф хоҳад кард. Илми мо бо роҳи шикаста мерафта бошад?

Хуллас, камбудии аслие, ки дар навиштаҷоти ин гурӯҳҳо ба назар мерасад, ҳамон бемории сироятиест, ки аллома Абӯ Ҳомид Муҳаммади Ғаззоли дар асари «Тарозуи аъмол», ханӯз дар асри XI гуфта буданд: «Омехта кардани дониш бо боварӣ одатест, ки ба касалии паҳншавандаи замони мо табдил ёфтааст».² Поппер К. низ ба ҳамин маънӣ гуфтаст, ки боварии аз ҳад зиёд ба фаҳмиши шахсӣ ҷинояти вазнинтарини ақл аст.³ Ҷинояти ақл - ҷинояти ноаён буда, кирдори зиште содир мекунад, ки аз ҳазорҳо ҷинояти ҷинояткорон вазнинтар аст.

¹ Поппер К. цит по раб. Имре Лакотос Фальсификация и методология научно исследовательских программ. См. Кун Т. Структура научных революций. М. 2003, С. 273-274.

² Абу Хамид ал-Газоли. Весы деяний. -М. -2004. С. 3.

³ Поппер К. цит по раб. Имре Лакотос. Фальсификация и методология научно - исследовательских программ. См. Кун Т. Структура научных революций. М. 2003, С. 274.

Минбаъд ба фазои динии минтақа аз соли 2000 инҷониб аз ҳисоби ҷавонписарони дар мактабҳои исломии Покистон, Эрон, Миср, Арабистони Саудӣ таҳсилнамуда нерӯи нави идеологӣ ва динӣ тадриҷан ворид шуд. Ин гурӯҳ гарчанде ханӯз мавҷудияти аслии худро ба пуррагӣ зоҳир нанамуда бошад ҳам, ягон - ягон ғолиби муколамаҳои илмӣ-динии масҷиду мадорис гардида, баъзан нуктаҳои талаботи исломиро сарехан ба пайравони риштаи таълими ҳанафиёни Ҳиндустон ба тарзи нав ва диди нав фаҳмонида истодаанд. Агар дар байни ин гурӯҳу кавмиятҳо ватандӯст, миллатдӯст ва ононе, ки ободии диёрро бештар фикр мекунанд, зиёд бошанд, донишу малакаи онҳо чун маорифпарварони исломӣ ба ҳифзи ободиву зебоии кишвар мусоидат менамояд... Дар акси ҳол проблемаҳои зиёд моро дунболагирӣ хоҳад кард... Чунин мушкилиҳо дар симои салафия, таблиғ ва ҳизби таҳрир кайҳост, ки таҳдидҳо эҷод кардааст.

Ҳамзамон доир ба зиёдаравии сиёсии фазои динӣ изҳори назар намуда, меҳоҳам доир ба баъзе аз назарияҳои онҳо, ки ба мураккабсозии ҳаёти динии олами исломӣ оварда мерасонад, ба тадриҷ андеша ронам. Гурӯҳе меҳоҳанд дар заминаи фарҳанги исломӣ салатанат ва хилофати замони кӯҳанро бунёд намоянд. Аввал ин ки низоми ҳукукии байналмилал ва ҷаҳони нав ҳамагуна ҳамроҳшавӣ ва муттаҳидшавии халқҳоро ба давлати федералӣ ҳаққи истиноии халқу миллатҳо медонад на ҳаққи гурӯҳе. Дуюм танҳо ба хоҳири он ки замоне ин мардум дар тобеияти як салтанат ва ё хилофате қарор дошт ва ин ба гурӯҳе ҳуқуқ диҳад, ки аз сари нав ба бунёд ва таъсиси чунин иттиҳод бидуни риояи низоми қонунгузорӣ ва ҳаққи халқҳо ба худмуайянкунӣ ба ин амал даст зананд, нугузир ҷаҳонро мо ба мушкилиҳои навбатӣ гирифтавор хоҳем кард.

Аз ин лиҳоз, агар Эронӣҳо орзуи салтанати Ҳахоманишҳо намоянду даъвии мулкҳои араб, римӣҳо даъвии салтанати Риму даъвии мулкҳои Аврупо, тоҷикон орзуи Сарҳади Сомониён намуда, Осиёи Миёнаву Афғонистонро хоҳанд, тақдири инсонӣ бечора дар рӯи замин (бубахшед на дар рӯи замин, танҳо дар Шарқи мотамзада, Шарқе, ки дар доми фиреби ғарбии бовикор тайи чандсадсола гирифтавор аст) чи хоҳад шуд? Мо мадҳушони шириниро нӯшокиҳои мадҳушкунандаи таърихӣ, хушёр бояд шавем, ақли солимиро бедор

кунем, бозичаи дасти бегонагон нагардем. Дар сурате, ки дар остонаи асри ХХI ҷаҳонгирию ҷаҳонкушой тавассути илму дониш сиёсати баланди дипломатӣ, тавассути ташкилотҳои байналхалқӣ ва гирифтани даромадҳои бузурги иқтисодӣ сурат гирифта истодааст, Шумо ҳанӯз ҳам воситаҳои аҷдодии қабл аз ҳазорсолаи худро истифода намуда, ҳам фазои худ ва ҳам фазои минтақаро ноором намуда истодаед, магар ин беақлӣ нест. Агар ба таври дигар хоҳед, шумо найзаву шамшери аҷдодии худро ба муқобили самолёту ракетаҳои имрӯз меҷаҳед ба разм оваред... Фикр мекунам, мактуби Президенти ҚИЭ ҷаноби Махмуди Аҳмадинаҷод (шояд замоне таърих ин шахсиятро низ маҳкум намояд, аммо масъалае, ки ӯ тарҳрезӣ кард, он замон воқеан зарур буд) бояд ҷаҳми аҳли оламо нисбат ба сиёсати ғарбӣён боз намояд, баҳусус шарқӣёнро. Қабл аз ҳама ин нидои расмӣ сарвари кишвар аст, ки беадолатию бенизозии ин салтанати раҳгумзадаро, ки байни «пешравии ҷаҳонӣ» ва «хукмронии ҷаҳонӣ» (ибораҳои Акбари Турсон) фарқро дидан наметавонаду «душмани дар ниҳоди худ сабзидашро дида натавониста душмантарошӣ менамояд»¹ ошкоро эътироз менамояд. Ин на садои дили Президенти Эрон ва ё мардуми ин кишвар аст, инчунин ин садои қисмати равшанфикру озодандеши ҷаҳон бояд бошад, ки ин беадолатию мутлақияти кишварро эҳсос менамоянд. Мактуб пардаро аз рӯи чанд нуктаи сиёсати имрӯзаи Амрико дур меафканад, ки моҳияти салтанати онро равшан менамояд.² Баъд аз ин мактуб мо хоҳиди он будем, ки Президенти Эрон дар минбари СММ дар ШМА суҳанронӣ намуда, Президенти ШМА Ч. Бушро дар ин ҳама маҳдудкуниҳои ҳаққи истифодаи нерӯи уронӣ-ҳастай бо мақсадҳои озоишта гунаҳгор намуд. Ҳамзамон ӯро Уго Чавес, рафиқи ҳамакидааш роҳбари давлати Венесуэла - дастгирӣ намуда, Президенти Амрико роҳбар намуд.

Бо вучуди баъзе аз беадолатиҳо дар муносибати байналмилалӣ Амрико воқеан бори дигар собит сохт, ки амрикоӣҳо дар замири идора ва муносибати таҳаммулгароёна арзишҳои

¹ Турсон А. Сосуд Пандоры: мифический и социальный. Азия плюс. №29. 20-07-2006.-С. 12-13.

² Махмуд Аҳмединаҷод. Открытое письмо президенту США Дж. Бушу 2007.

бештареро нисбат бар дигарон дороанд. Ҳамин таҳаммул, ҳамин озодандешӣ қабул намудани душманони идеологии режимро дар кишвар тақозо намуда, ҳама гуна таҳқирҳои онҳоро нисбат ба сарвари давлаташон бо оромӣ ҳазм намуданашон (он замон Президенти ШМА залро тарк намуд), мақому мартабаи натавонанди амрикоӣ, балки ҳамон Ҷ. Бушро ба як чанд зина дар назди мардуми бофарҳанги олам баланд гузошт. Ин амалро дигар қудратҳои шарқӣ бо чунин мартабаю манзалаташон таҳаммул карда наметавонистанд. Ин нишонаи сабр ва бурдборӣ буд, ки дар қори гуфтугӯи тамаддунӣ зинаи муҳим ҳисоб хоҳад шуд... Аммо онҳоеро мо ҷонибдорӣ менамоем, ки идеали ва низоми идораи мукамалро надоранд. Зеро онҳо дар навбати худ камбудию норасоии зиёдеро дороанд, ки бидуни ҳаллашон мардумони он кишвар роҳи давлати мутараққиро касб карда наметавонанд. Ҷонибдориҳои мо аз онҳо танҳо ба хоҳири эътирофи баробарҳаққии миллат ва давлати Эрон дар муқобили амрикоӣ чун як узви бузурги ҷомеаи инсонист.

Ҳоло як кӯшиши созиши нерӯҳои мухталифи динӣ дар фазои андешаи кишвар ба назар мерасад. Муҳаққиқон муллоҳоеро, ки вазифаҳои масъули диниро иҷро мекунанд «рӯҳони дунявӣ» номида, имконияти созиши онҳоро бо муллоҳои анъанавӣ ва мактабдидаи сиёсӣ ғайриимкон медонанд. Вале пайравони исломи сиёсӣ дар пайи наздик шудан бо уламои анъанавӣ мебошанд. Масъалаи муҳим ва асосӣ он аст, ки то кадом дараҷа уламои анъанавӣ муборизаҳои сиёсии исломи сиёсиро, ки бешак норасоии зиёдеро содир кардааст, ҳазм карда метавонад. Давлат дар навбати худ муносибати худро бо уламои анъанавӣ, рӯҳониёни ҷонибдори сиёсати давлатӣ буда дар доираи таҳаммулгароӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ба роҳ монда, барои исломи сиёсӣ шароити озоди қувваозмоии сиёсиро воғузор намуда, сухани охиринаро дар эътирофи онҳо тибқи Конституция ба ҳалқи Тоҷикистон воғузор кардааст. Муҳим он аст, ки ин ҷонибҳо қадру қимати субот ва амниятро дуруст дарк карда, зиёдаравӣ дар муносибатҳо нанамуда, ба вайрон намудани талаботи қонунҳо даст назананд.

Баҳамой ва муҳолифати арзишҳои исломӣ ва миллӣ

Масъалаи дигаре, ки садди роҳи ташаккули шуури миллии мо тоҷикон гардидааст, аз ду қутби муҳолиф истода якдигарро шунидан нахостани рӯҳониёни кишвар ва аҳли доғишмандони дар ҷаҳорҷӯбаи дунявият андешаронанда аст. Баҳс атрофи муқобилгузори «арзишҳои миллӣ бо арзишҳои исломист», ки аз гузоштани саволҳои «шумо аввал тоҷикед ва ё мусулмон», «нахуст миллат ва ё дин», «бартариҳои арзиши миллиро ва ё диниро қоилад» ва ғ. ягон ягон дар матбуоти даврӣ садо дода¹, майли ҷараёни инкишофи шуури илмӣ ва адабии аҳли илмро дар замони муосир муайян менамояд. Баҳсҳо дар назар одӣ ва ҷузъӣ менамоянд, вале дар асл, агар бо диққат назар афканем, ин мачроҳҳои инкишофи дарёи ақлонии Тоҷикистон аст, ки метавонад дар ояндаи наздик ҳамчун пешомади ғайриҷашмдошт таъсири худро ба воқеият расонад.

Мушкилӣ сари он аст, ки кофтукофи ҳақиқати илмӣ, манфиати имрӯз ва фардои миллат ва давлати Тоҷикистон бо усули муқобилгузори арзишҳои дар ниход қарордошта сурат мегирад. Ҳарду тараф мақсади умумии худро, ки ободию зебоии ҳар хонадони мардуми **ТОҶИКИСТОН** аст, бо усули муқобилгузори арзишҳо ҷустуҷӯ доранд. Ва тазод низ асосан дар он аст, ки ҳам онҳое, ки бештар ба арзишҳои исломӣ таъя менамоянд, инқори арзишҳои миллиро рад на-

¹ Ба ин мавзӯ, ниг. А.Ахроров «Нахуст миллат, баъд дин». Ҳафтаномаи Тоҷикистон аз 29.11. 2006., М. Тӯраҷонзода «Уламои исломӣ ва арзишҳои миллӣ». Рӯзномаи «Миллат» аз 18 январи соли 2007 ва дигар баъзе аз тақризҳои, ки дар атрофи асарҳои бадеӣ, илмӣ ва публицистии ин гурӯҳҳо аз ҷониби пайравону муҳолифин навишта мешуд, зеро дар охириҳо хатман масъалаи муқобилгузори арзишҳои динӣ ва миллӣ ҳамчун камингоҳи устувори биниши ақлонӣ ва заминаи дониши андӯхтаи онҳо худро зоҳир мекард. Мисол, мақолаҳои Д. Дӯст. «Давлатов тарафдори ҳуруфот аст...» Ҳафтаномаи Тоҷикистон аз 23 ноябри соли 2007, Т. Аслонов, Ф. Мухторов ва Н. Сиддиқов «Тӯраҷонзода нобгарой мекунад» Ҳафтаномаи Тоҷикистон аз 23 ноябри соли 2007 ва хатто дар атрофи мақолаҳои тарҷумаиҳолӣ А.Рӯдакӣ, ки ба ҷашни нахустин суҳансолор омода гардидааст, баҳсҳо аз ин мавзӯ берун набуд. Мисол, мақлоаи И. Салоҳиддинов «Ҳирадномаи Рӯдакӣ ва истиклоли тоҷикон». Ҳафтаномаи Зиндагӣ 9-16 ноябри соли 2006, тақриз ба он аз ҷониби Х. Қосимӣ «Дилам бар Рӯдакӣ сӯзад» Зиндагӣ аз 4 январи 2007 ва амсоли инҳо.

муда, исломро чузъи фарҳанги миллӣ муаррифӣ менамоянд ва онҳое, ки бартарии арзиши миллиро таъкид менамоянд, аз мусулмонии хеш ва ҷамъияти Тоҷикистон мункир нестанд. Яъне дар ҳарду гурӯҳ умумият мавҷуд аст. Онҳо дар як маврид ҳам мусулмонанду ҳам тоҷик, вале чун меҳоханд боварии ботинии худро нисбат ба масъалае бар сари дигарон бор намоянд, онҳо муқобилону муҳолифини худро пайдо менамоянд. Ва тазод низ дар ҳамин масъала аст. Ҳарду гурӯҳ арзишҳои миллӣ ва диниро эътироф менамоянд, вале дар масъалаи бартарӣ ва авлавият баҳс менамоянд. Албатта, ин табиист. Зеро авлавият ва бартарӣ пардари аз симои ботинии инсон ва кашиши дохилии он раҳо менамояд, инсонҳоро аз ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдат ба майдони муҳолифату инкор ҳидоят месозад. Дар чунин шакли муқобилгузорӣ, ки мо мутлақ будани боварии шахси ро дунболагирӣ намуда, арзишҳои дар ниҳоди хеш парваридари чун падидаи мутлақ ба сари дигарон бор мекунем, мо аз муросе, ки ҷавҳари ҷамъият ва ваҳдати одамон буд, мебардем. Мо бо чунин исломгароии хеш ба ҷавҳари ислому бо чунин миллатгароии худ ба решаи миллат теша зада ин ҳарду падидаи олии ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмии инсонро, ки бо амри илоҳӣ ва ҷустуҷӯи хиради инсонӣ дастраси мо гардидааст, аз хеш дур менамоем. Мо на мусулмони комил мекунему на тоҷики асил. Пас мо набояд арзишҳои миллии худро ҷудо аз ҳам бубинем.

Воқеан, ислом чузъи фарҳанги миллии мост, онро набояд бо табиати зиндагӣ ва дигар урфу одатҳои миллии мо муқобил гузошт. Ҳамамон нашоад, ки ба исломикунонии рукнҳои зиндагӣ даст зада (ман дар назар дорам кӯшиши эҳё кардани баъзан аз амалҳои кӯҳнашудаи таърихро, ки имрӯз аз он на ислом ва на миллату давлат ҳосиле намебардоранд) урфу одат ва анъанаҳои мусбати миллатро куфр, бидъат ва навогарӣ гуфта маҳкум намуду манқурт хонд. Онҳое, ки чунин амал менамоянд, як маротиба ба ҳақамии паёмбари ислом (с)бингаранд, ки эшон чӣ тавр хангоми баҳси муаммоҳои ҳуқуқӣ, ки бо одат ва анъанаи қавми араб муҳолифат мекард, дурандешона рафтор намуда, истодагарӣ мекарданд. Ҳатто ба беадолатии он ошкоро зид набаромада, меғуфтанд: Одат чунин аст, анъанаи қавми араб чунин муқаррар кардааст. Ин беадолатиро танҳо ваҳй - Сухани Аллоҳ ояти Қуръон

бартараф кард¹. Дар ҳамин ҳолат низ ин анъана ва одат ба пуррагӣ аз саҳнаи муносибат нест намешуд, баъзан аз таъси-
роти он чун зарурат боқӣ мемонд.² Яъне одат ва анъанаи
миллат он қадар нерӯи бузург дошт, ки чун ҳуқуқи халқ ва
мardум аз ҷониби паёмбар арҷгузорӣ мегардид.

Имрӯз муқобилгузории арзишҳои миллӣ ва динӣ ин усу-
ли инкишофи илм нест. Ин як роҳи бархӯрди манфиатҳои
ягонаи мо аз роҳҳои гуногун буда, моро аз мақсади асли –
беҳбудии хонаи ягонаи тоҷикони мусулмон дур менамояд.
Мо бояд якдигарро дуруст шунавем ва донем, ки тобеияти
динӣ ва миллии мо бояд барои якдигар хизмат намоянд.
Муқобилгузории мо ба нафъи давлати тозаистиклдол нест.

Ҷустани бартарӣ ва афзалияти парадигмаҳои динӣ ва ё
миллӣ дар ҳолатҳои ҷудогона бо назардошти вазъият, шаро-
ит, ҳолат ва мавҷудияти субъектону объекти масъалаи ҳал-
талаб ҳалли ҳудро тақозо менамояд. Дар он ҳолатҳои муҳим
ва даврҳои гузариш мо дар масъалаҳои ҷудогона рӯ ба рӯ
бо душвории қарор мегирем, ки ҳалосии моро интиҳоби ду-
русти арзиш ҳал менамояд. Мисол, тирамоҳи соли 999
хангоме ки давлати Сомониёнро чун боди ҳазон салтанати
туркзабонони қарахонӣ аз байн мебард, уламои исломӣ мар-
думи ба онҳо муроҷиат намударо нодуруст фатво доданд, ки
муноқишаи байни қарахонию сомонӣ баҳси байни ҳокимон
буда, ба дини мубини ислом ҳеҷ исноде надорад ва шумо ба
он ҳамроҳ нашавед³. Ин буд, ки тоҷикон қариб ҳазор сол ди-
гар ба сари қудрат наомаданд. Ин нуктаи ҳассос ҳеҷ гоҳ на-
бояд чун маҳаки таркишии ба поракунии миллати мо даст
занад. Мо бояд мусулмон монем, мусулмон бошем ва хонаю
забони ҳудро низ тоза, беҳтар ва ободу зебо нигоҳ дорем,
зеро ин низ аз нишонаҳои мусулмонист. Имрӯзҳо бисёре аз

¹ Мисол, сабаби нозил шудани 4 ояти сураи Мучодала, ки дар қисман ин-
кор намудани талоқи зихор оварда шудааст. Талоқи Зихор ин талоқи ода-
тии мардуми араб буд, ки дар монандкунии ҳамсар ба шахсони наздике,
ки бо онҳо никоҳ мамнӯъ буд, сураи мегирифт.

² Қуръон чунин одатҳоро ба пуррагӣ нест нанамуда қисмати таъсиррасо-
нии онро чун усули мусолиҳа дар ҳад ва ҳудуди муайян нигоҳ медошт, ки
ин сифати олии қонунгузори одил буд, ки баҳамонии арзишҳои анъанавии
мардуми таҳҷоиро бо талаботи нави исломӣ ба роҳ мемонд. Яке аз
омилҳои пирузии ислом бар рақибони сиёсии ҳеш маҳз ҳамин таҷрибаи
мусолиҳақорӣ дар аксари мавридҳо буд.

³ Ривоят аз таърихшиносии он давр Ҳилол ас-Сабиҳ.

кишварҳои мусулмоннишин манфиатҳои миллий ва молиявии худро бо манфиатҳои динӣ омезиш дода, бар зарари худ аз инкишоф ва пешравӣ қафо мондаанд.

Роҳбари давлати тоҷикон бо назардошти арҷгузори арзишҳои миллий ва динӣ, шинохт ва эътирофи баробари онҳо аз назари манфиати умум дар остонаи иди истиқолияти давлатӣ дар соли 2008 сиёсати таҳаммулпазиру дурбинонаи давлатро чунин муаррифӣ карданд: **«Қобили зикри махсус аст, ки тоҷикон дар давоми асрҳои зиёд пайваста дар таҳаввулу инкишофи тамаддун ва фарҳанги исломӣ саҳми бузург гузоштаанд. Шинохти комили таърихи ислом бе омӯзиш ва баҳои муносиб додан ба нақши махсуси тоҷикон аз имкон берун аст. Аз ин ҷиҳат, исломро аз фарҳанги миллий ва фарҳанги миллиро аз ислом ҷудо ҳисобидан хатост.»** Боиси хурсандист, ки кӯшиши шунидану эҳтироми тарафайни арзишҳо гоҳу ногоҳ (мутаассифона на ҳамеша) дар гуфтаву навиштаҳои майдони музокироти андешаҳо ба назар мерасад. Мисол, баёни ақидае ки «хувият ва арзишҳои миллии мо иборат аз омезиши амиқи фарҳангу арзишҳои исломӣ бо фарҳанг ва арзишҳои тоисломии мардуми ин сарзамин аст. Ҷудо кардани онҳо аз ҳамдигар ба маънии дупора кардани пайкари миллат ва ё мисли хориҷ кардани ҳучандию ҳисорӣ аз хувияти тоҷикӣ аст»¹ аз ин қабил аст. Инро ҳатто як инқилобе дар афкори рӯҳониёни миллат метавон номид. Зеро онҳо ба илм ва дастоварди илмие, ки пайваста ин омезишбиро ҳамчун хусусияти инкишофи тамаддунҳо арзёбӣ мекунад, така менамоянд. Агар ин гапро чанд сол пеш назди олимони динӣ мегуфтед онҳо шуморо шунидан ҳам намехостанд. Пас маълум мешавад, ки исломи мо тоҷикон воқеан арзишхоеро дорад, ки он ба арзишҳои миллии мо, ки решаҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва анъанавиро доро аст, така менамояд. Ва дар ин роҳ дурнамоии онҳо аз якдигар хиёнат ба миллат ва исломи мост. Аз ин нуктаи баҳамой чизи дигаре имрӯз чустан нашо-яд. Пас аҳли илм ва дин ин решаҳои васлкунандаро, ки ба ҷомеаи шаҳрвандию давлати демократии Тоҷикистон хизмат карда метавонанд, бояд ҷӯянд на он решаҳои ихтилофангезро. Чунин решаҳо ва ғизоҳои васлкунандаи арзишҳои миллий

¹ Ниг. мақолаи «Уламои исломӣ ва арзишҳои миллий» Рӯзномаи «Миллат» аз 18 январи соли 2007-С. 8-9.

ва диниро бузургони мо Румӣ, Саъдӣ, Ғаззоли Ҳофиз, Ҷомӣ ва дигарон зиёд гуфтаанд. Мавлоно барҳақ фармудаанд:

*Мо барои васл кардан омадем,
На барои фасл кардан омадем.*

Аммо қисмати дигар, ки бештар дар пайи дарки воқеияти имрӯз саргардонанд, онҳо ҳам, албатта, дар роҳи дурстанд, омили мавҷудияти устувори худро дар ҳалқаи оила, дар сатҳи зиндагии он ва бештар гардонидани шароити зисти худ, падару модар ва фарзандони худ дида, мазмуни зиндагиро дар боқӣ гузоштани номи нек, фарзанди солеҳ ва сарвати кофӣ мебинанд. Ин тоифа боз бо ҳалқаҳои дигар ихота гардидаанд, ки ниҳоят онҳоро низ ба ҳамон нуқтаи ибтидо ва анҷом бурда мерасонад. Вале роҳи онҳо дарозтар аст.

Оғози худшиносӣ дар заминаи ибтидоии шаклгирии инсон ҳам маънан ва ҳам расман сурат гирифта, ин дарки худ, қонеъ кардани талаботи худ ва ҳифз кардани худ аз атроф аст. Аввалҳо ин ҳама кӯшишҳо бо инстинкт-ғариза вобастагӣ дошта, бо зӯрӣ, хиллагарӣ ва ҷустию ҷолокӣ тақия намуда, мӯҳтоҷ ба нерӯҳои табиӣ буд. Вале баъдан шинохти маданӣ ва тамаддунии инсон сар мешавад, ки инсон чун ҳодисаи иҷтимоӣ мавқеи худро дар ҷомеа меҷуяд. Ба ақидаи файласуфони юнонӣ «инсон ченаки ҳамаи ашӯҳо» мегардад. Вале ин ақоид он замон нисбӣ буда, мувофиқати ашӯҳоро бо инсон муқаррар мекард, ки дар он инсонҳои озод, аристократ ва ғулом дар дараҷаи ғулоғуни ченаки вазн ва мувофиқӣ қарор доштанд. Худшиносии иҷтимоӣ танҳо насиби қавми доро ва ғурӯҳе ва ашҳосе буда халос. Ба дигарон ҳуқуқи шинохти хеш дода нашуда буд ва онҳо ба дарки воқеии худшиносӣ низ нарасида буданд. Зеро низом, одат ва анъана қолабҳо муқаррар карда буданд, ки берун аз он будан маънои берун аз замон буданро дошт. Ғуломони Миср, Бобулистон, Ҳинд, Рим, Афина аз ин қабил буданд. Вале қавме аллақай худшиносии шахсии инсонро аз зинаи иҷтимоӣ ба зинаи сиёсӣ гузаронида буд. Арасту «инсон ҳодисаи сиёсӣ», гуфта, шинохти ӯро аз назари сиёсӣ собит мекард. Дигар файласуфон Сукрот ва Афлотун худшиносиро моёи ҷаҳоншиносӣ ҳисобида, таъкид мекарданд, ки «ман аз он бим надорам, ки маро дигарон нашносанд, ман аз он бим дорам, ки

ман худ худро нашносам». Ҳамин тавр, худшиносии ибтидоӣ ба шинохти кадрӯ қимат, манзалат ва ҳуқуқҳои худ пардохта, маҳдудкунии талаботи худро дар **ҳадд ва ҳудуди ҳаққи дигарон зарур шуморид, ки ин** бузургтарин ҷанбаи худшиносии ташаккулёбанда буд, ки инсоният он замон гуфт. Ва инак, тайи ҷанд ҳазорсола аст, ки ин арзиши сарҳадшиносии ҳаққ қимату муфидияти худро ҳамчун роҳ аз даст надодааст.

Илми фалсафа роҳи худшиносиро ҳамчун беҳтарин роҳи ҳамзистӣ ҳанӯз аз он даврон ҷустуҷӯ мекард. Ҳамзамон инсон бо меросияти биологӣ худ, ки майли ташкили оила ва тарбияи наврасонро дошт, худшиносии оиларо дар ниҳоди зиндагӣ ташаккул меод. Ғамхорӣ дар ҳаққи фарзандон, кадрӯ қимати ҳамсар ва муносибати устувори оилавӣ бо инкишофи анъаноти дохили оилавӣ худшиносиро бо арзишҳои оилавӣ васл намуд.

Агар инсон давраи аввал худро ҳифз мекард, барои кадрӯ қимати худ мубориза мебуд, акнун ҳифзи оила, кадрӯ қимати аъзои он вазифаи муқаддаси ҳар аъзои оила буд. Охир, оила падару модар ва бародарону хоҳарон дар ташаккули ҳамдигар нақш бозида, дар табилии он ҳодисаи биологӣ ба падидаи иҷтимоӣ ва иҷтимоигардӣ яқдигар нақши муфид доранд. Пас узви оила ҳамчун пайванди устувор манфиати оиларо берун аз он ҳифз мекунад, зеро чунин ҳифзнамӣ, ғамхорӣ ва дастгирӣ ӯ қаблан аз ҷониби аъзои оила ҳис менамояд ва баъдан ӯ ин анъанаро идома дода, ҳамчун аъзои фаъол масъулияти шинохт, ҳифз ва инкишофи оиларо ҳамчун шакли ҳамзистӣ қабул менамояд.

Чунин раванд аз худшиносӣ ба оилашиносии ашхос мусоидат намуда, раванди иҷтимоикунӣ инсонро дар таърих метезонад. Татбиқу ташаккули ин қонуният ва равандро бо мураккабгардӣ ҳаёти иҷтимоӣ ва гузариш ба низому шаклҳои нави ҳамзистии иҷтимоӣ тодавлатӣ: сохтори авлодӣ, қабилавӣ ва иттифоқи қабилаҳову этносоҳи аввалин то ибтидои ҳазораи 4-3 қабл аз милодро мо дар сарзамини аҷдодии худ мебинем. Ҳамин тавр, худшиносӣ ба оилашиносӣ ва аз он ба авлодшиносӣ ва қабилашиносӣ гузашт намуда, дар ҳар давраи гузариш шахсият худро бо мазмуну мӯҳтавои ба худ хос, мустақилияти ҳуқуқӣ ҷузъи иҷтимоӣ нигоҳ дошта, кашӣҳои оилавӣ, манфиатҳои оилавӣ ва шахсиро ҳифз мекард. Ҳамин тавр, ҳаққ ва вазифаҳои оилавии

ашхос ҳисси худшиносии оилашиносиро дар ниҳоди шаклҳои нави ҳамзистӣ нигоҳ дошта, устувории худро ба қарнҳои оянда собит менамуданд.

Қолаби зиндагӣ дар ниҳоди расму оин ва қавонини нахустини ҳамзистӣ худшиносӣ, оилашиносию оиладониро ҳифз намуд, ҳарчанд ки кашишҳои гуногун мавҷуд буд. Вале дар даврони ташаккули ҷамъаҳои зироаткорӣ (Осиёи Миёна), давлатҳои нахустини зироатпарварӣ (Миср, Бобулистон), иттифоқи қabilaҳои ҳарбӣ (муғулҳою туркҳо) этносҳо ва халқҳо қолаби устувори талаботи расмӣ, қонун, ки ба манфиатҳои сарҳад, нигоҳдошти қудрат, ҳимояи манфиатҳои умум, ташкили мақомоти ҷазодихӣ, ки ба низом хизмат мекард, ногузир қолабҳои қабилӣ шаклҳои ҳамзистии авлод ва қabilaҳоро шикаст. Зеро вазифаҳои ҳифзи иҷтимоӣ инсонҳо ва оилаи онҳоро механизми нави муносибатҳо дар ҳадди ҷамъаҳо, ки роҳбарони интиҳобӣ доштанд, давлатҳои зироаткор, ки аввалҳо онҳо низ қудратҳои интиҳобӣ доштанд, баъдан ба шакли монархия мегузаранд ва шахсиятҳои қаҳрамонӣ ҷолок- ҷун сарлашқарон дар ибтидо ба даст доштанд.

Инсонҳо яқсон ба вайронкунии сохтори авлодӣ нагузаштаанд. Онҳо бо роҳҳои гуногун мураккаб ба ҳаёти давлатӣ гузаштаанд. Дар баъзеи онҳо роҳбарони кӯҳансоли авлод ва қabila тадриҷан аз ҳокимият сӯиистифода намуда, мансаби роҳбариро меросӣ намудаанд. Қавми дигар аз табиати мусоид истифода бурда, ба усули иқтисодиёти азхудкунанда устувор тақия намуда, муддатҳо дар қорҳои муайян барои рӯзгузаронӣ гашту гузур намудааст.

Таърих собит сохт, ки аз ҳама шакли устувори ҳамзистии ибтидоӣ мураккабгардии ҳаёти иҷтимоӣ, ки дар шакли иттифоқи қabilaҳо, ба ҷамъаҳо ва давлатҳо рух дод, давлат будааст. Зеро давлатҳои нахустин устувориро истодагариҳои худро дар назди имтиҳонҳои навбатии ҳаёт бо дигаргунии мазмуну мӯҳтаво то имрӯз нигоҳ доштанд. Ва дар ҳудуди он боз худшиносӣ ва оилашиносии шахсӣ ҳамчун шаклҳои ҷовидонаи зоҳирёбии шахс боқӣ монд. Инсон дар қадом сатҳи зиндагии баъдӣ устувор қарор нагирифт, ӯ манфиати оиларо ва аъзои онро ҳифз намуд. Агарчанде кӯшишҳои зиёд дар роҳи тарғиби ади, баробарӣ ва одамгарой буданд, вале ин кашиш, ки аз баромади умумии биологӣ ва тарбияи яққоя

манбаъ мегирифт, ҳамеша ғамхории тарафайну ҳифзи манфиатҳои якдигарро амри воқеӣ медонист. Ҳатто динҳо ва тамаддунҳо тавассути қолабҳои ахлоқию одадӣ, расму оинҳо ва қавонини давлатӣ чунин дастгирии аъзои оиларо тарғиб менамуданд. Исломи, ки дини ҷавонтарини ҷаҳонӣ ҳисоб мешуд, беҳтарин садақа ва хайрия, садақаи ба ҳешовандони наздикро меҳисобид. Чун бародарат камбағал бошад ба каси дигар додани хайрия мақбул набуд. Ҳамин тавр, ислом низ дар баробари тарғиби амри умумияти уммати исломӣ арзишҳои оилавӣ ва авлодиро қўшиши ҳифз намудан қард. Ҳатто дар масъалаи ташкили ҳокимият ва таъйини қудрат мо баръало мавҷудият ва ба расмият шинохтани демократияи авлодӣ ва қабилавии арабҳоро мебинем, ки тибқи он «аимма мин Қурайш- имом бояд аз Қурайш¹ бошад». Аммо қолабҳои ҷудогонаи авлодию қабилавӣ дар ҳештаншиносӣ то муддатҳо боқӣ монда, ҳанӯз ҳам дар байни баъзе аз халқиятҳо ҳале дар зинаи паст қарор дорад, аммо дар қисмати дигар ҳале устувортаранд. Баъдан онҳо бо маҳалшиносӣ –парастӣ, дара(ғоршиносӣ)-парастӣ ва ғ. омехта гардидаанд, ки зарару манфиатҳои хоссаро зоҳир қардаанд.

Доир ба масъалаи ҳасосият ва таносуби мақоми арзишҳои миллӣ ва динӣ дар сиёсати давлатӣ хуб мешавад, ки мо муслмонони Тоҷикистон аз таҷрибаи кишварҳои исломӣ ибрат гирем. Оятуллоҳ Хумайни, ки бо номи ислом табдили қудрат ва режими подшоҳии Эрон намуд, дар ибтидо бисмиллоху исломро руқни муҳимми маънибахши сиёсати инқилобӣ бахшида, мардуми Эронро ба худ моил намуда, давлатро исломӣ сохт. Вале бо мурури замон бо бархӯрди ҳадамоти мутақобилаи ислому миллати Эрон насихатҳои пайвандгари Мутаҳариро яксӯ гузошта, бо қатъият эълон намуд, ки дар чунин лаҳзаҳо манфиатҳои миллии мо болотар ва арзишмандтар аз арзишҳои исломианд. **Яке аз омилҳои боло раф-**

¹ Қурайш яке аз қабилаи бонуфӯз, ки бани ҳошимӣҳо ба он қавм мутааллиқ буд. Дар ҳамин масъалаи ҳокимият манфиати авлодӣ ва қабилавии арабҳо ба ҳам ихтилоф овард, вале чун низоми онҳо соҳти қабилавиро устувортар мегузаронд, ин низоми манфиати худро дар интиҳобот хубтар ҳифз намуд. Дар натиҷа имом баъд аз пайғамбар аз аҳли Қурайш интиҳоб ва таъйин гардид. Аммо баъдан унсурҳои сиёсӣ ва монархиявӣ устувор гардида, ба низоми таъйинӣ гузаштанд, ки ин шаҳодат аз ҳифзи мановфеи ташкилоти иҷтимоии бозҳам мураккабтар-давлат буд.

тани нуфузи таълимоти Аҳмад ибни Ҳанбал, Ибни Таймия ва Абдуваҳҳоби Халоф дар кишварҳои арабӣ маҳз дар ҳамин чавҳари бартариҳои миллӣ устувор шудани таълимоти динист. Аз ин назар хидмати таълимгари муросопазиру хайрхоҳ, либералу озодипараст Абӯҳанифа дар қори паҳн намудани таълимоти исломӣ бузург аст. Зеро маҳз таълимоти ӯ дар қушоиши гиреҳи печидаи ислом ва таҳкими аҳкоми қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ боиси дар ислом нигоҳдоштани 65 дар сади мусулмонони имрӯзи қаҳон гардидааст. Зеро ӯ ҳам аз Қуръону аз аҳодисе истинбот менамояд, ки Аҳмади Ҳанбалу Молик ибни Анас ва Идриси Шофай ба он даст доштаанд. Аз ҷӣ бошад, ки пайравони ӯ дар муқоисаи Аҳмаду дигарон дар тамоми қаҳон доман афрохтаанд. Зеро ӯ то онқое, ки тавонист дар қатори дигар омилҳои мусбат зидди миллатгароии бечо, арабпарастӣ мубориза бурд. Ӯ ҳамон баробарии арабу аҷами қуръониро сарехтар ва амалитар фаҳмиду ба дигарон фаҳмонд. Вале дигарон чун Умар ибни Ҳаттоб, Аҳмад ибни Ҳанбал исломро ва дастовардҳои онро бештар мансуби миллати араб донистанд. Мо дар бораи арабпарастии шахсиятҳои сиёсии араб дар бобҳои гузашта гуфта будем, ин чо танҳо иловатан қайд карданием, ки моро наҷот аввал амниятии миллӣ, сипас арзишҳои дигар хоҳанд дод. Ислому имону виҷдон низ дар шароити амният, адл ва озодӣ имкон дорад. Миллат ва давлате имрӯз чунин нишонаҳоро дошта метавонад, ки ваҳдат, субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва тартиботро дар дохили худ барои миллат ва мардумаш таъмин карда тавонад. Ислом ҳам дар чунин замин метавонад ҳамчун оини итоат ва имондорӣ покиза аз олоишҳо амал намояд.

Яке аз масъалаҳои муҳим ин нигоҳ доштани муносибати дӯстонаи дину мазҳабхост. Дар ин роҳ иқдоми Роҳбари Давлат дар бобати таҷлили чашни 1310-солагии Имоми Аъзам ва баргузориҳои симпозиуми байналмилалӣ бо иштироки беш аз 410 нафар олимони қаҳонӣ, ки доир ба сулҳ, ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ даъват ба амал оварданд, беҳтарин иқдом буд. Дар ин асно боз шудани Маркази исмоилиёни Тоҷикистон дар маркази шаҳри Душанбе ва иштироки Роҳбари давлат алорағми фитнаангезиҳои қудогона¹ иқдоми олий ва Сиё-

¹ Ниг. Символизм Исмоилитского центра. // Азия плюс 14 октябрь 2009. №41 (508). С.В 3

сати НАЦИБИ - имоммонанди Роҳбари хирадманд буд, ки пояи сулҳу ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмиро барои наслҳои ояндаи кишвар тарҳрезӣ намуд. Дар давлати воқеан демократӣ ва дунявӣ динҳо ва мазҳабҳо чунин озод паҳлӯи ҳам амал ва пайравӣ мекунанд.

Тағйири усули ташвиқот ва ҳифзи манофеи динӣ дар шароити ташаккули давлати милли

Сазовор ба таъкид аст, ки вақтҳои охир дар расонаҳои хабарӣ ва матбуоти даврӣ баъзан аз мақолаҳои ҷолиби диққат байни равшанфикроне, ки дар партави озодии васеъ ба арзишҳои исломӣ ва гоҳ гоҳ бо майлу усулҳои сӯфиёна (аз баёни эшон ва майли фикрии онҳо чунин назар ҳосил шудааст, аммо ҳанӯз мо даъвии сӯфии софи эшонро надорем...) ба паҳлӯҳои мухталифи исломӣ менигаранд (К.Бекзода, З.Абдулло) ва донандагони шариат ва фикҳи исломӣ, ки ба нуктаҳои аслии Қуръон ва аҳодис далеловарӣ менамоянд (намояндагони рӯҳонии кишвар) ва ҳамзамон навиштаю гуфтаҳои назарраси ҳақиқатнигоронаи муҳаққиқи худомӯз (Т. Рашид) рӯйи ҷоп меоянд.

Дар баъзеи онҳо ба масъалаҳои танзими исрофи зиёди маросими дафну маъарақаҳои хурсандии мардуми тоҷик, ки берун аз талаботи исломӣ буда, ба зиндагӣ ва иқтисодиёти сокинони Тоҷикистон зарба мезанад, як тарғиби манфиатоваре дар роҳи беҳбудии зиндагии иҷтимоии мардумон мушохида мешавад.

Дар ин раванд таҳлилҳои эшон новобаста аз он, ки баъзе аз расму русумҳои миллиро зери шубҳа монда, аз таҳлили ҷанбаҳои иҷтимоии он худдорӣ менамуд, аз манфиатҳо ӯрӣ набуд. Вале чун суҳан сари қабули Қонун омад, онҳо зарарҳои манфиати иқтисодии хешро наздик эҳсос намуда, истиҳола ва зиддиятнамоӣ оғоз карданд. Онҳое, ки ваъзи сарфаю сариштакорӣ мекарданд, дар нимароҳ аз ин ҳидоятҳои худ гаштанд. Акнун гоҳ – гоҳ онҳо норизоии худро аз Қонун баён дошта, садди роҳи баъзе аз меъёрҳои динӣ гаштани онро ёдрас мешуданд. Мисол, Тӯраҷонзода А. на якбору ду бор доир ба манъи нодурусти мавлудҳои изҳори назар намуданд. Аммо нагуфтанд, ки чаро қонун ин масъаларо танзим намуд. Аввал ин ки дар қисми 2 моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии

Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» омадааст: *«Маросими мавлудхонӣ ба таври ихтиёрӣ танҳо дар масҷидҳо бе ҷамъоварӣ ва додани маблағи пулӣ ва таом сураат мегирад»*. Яъне Қонун хондани мавлуди паёмбарро манъ накардааст, балки онро танзим намуда, макони хонадани онро масҷид муқаррар намуда, ба ин муносибат додани таом, ҷамъоварӣ ва додани пулро боздоштааст. Сабаб дар он аст, ки мӯхтарам уламои динӣ тавассути мавлудхонӣ байни мардум як маъракаи серхарочоти навро ҷорӣ намуда, ба ҳар як мавлудхонӣ як нафар устод бо се-чор нафар шогирдон рафта, чун ҳофизон аз мардум маблағҳои пулии калон меситонданд. То қабули қонун ҳақиқатан хондани мавлуди баъзе аз шахсиятҳои маъруфи динӣ аз нархи ҳофизон гузашта буд.

Дар байни навиштаҳои исломшиносон офаридаҳои исломшиноси худомӯз Т. Рашид, ки дар масъалаҳои мухталифи иймондорӣ, инсоф, адл, танзими анъана ва табобат бо оятҳои қуръонӣ ҷолиби диққат ва ҳақиқатнигорона буд, ки диққати аҳли уламо ва донишмандони исломиро борҳо ба худ ҷалб кардааст.¹

Таърих гувоҳ аст, ки дар ҳолате ки давлат тавассути қонун ва маҷбурунии давлатӣ мақсади баланд бардоштани ахлоқро ба миён гузошт, натиҷаҳои мусбат ба даст овард: Империяи Рим, Сосониён, Салҷуқиҳо, Ғозонхони муғулӣ ва имрӯз Ҷопону баъзан аз штатҳои Амрико. Албатта, мушкилии фаҳмиши динӣ ва рӯҳӣ вучуд дорад, вале бояд дар якҷоягӣ зарурияти масъалагузорию Роҳбари давлатро дарк намоем, зеро айни ҳол бештари ин расму оинҳо ба тариқи шикаста психологияи динии мардумро ташкил додаст. Роҷеъ ба ҳамин расму оинҳо онҳо далел ва фаҳмиши худро доранд,

¹ Тақриз ба асарҳои ӯ олимони ва исломшиносои шинохта И. Калонзода «Муолиҷа бо Қуръон» бо теъдоди зиёд нашр гардад», Имом-хатиби масҷиди нури Иломи шаҳри Хучанд *Рӯзномаи Ҷумҳурият №89 (21596) аз 14 июли соли 2009*; Домулло Маъруфҷони Истаравшанӣ Сухане чанд дар хошияи китоби «Муолиҷа бо Қуръон» «*Минбари халқ*» 2.11.2009 №45(714); Усмон Солеҳ, Ҳочаназари Имомназар, Костағиҳо дар бори китоби китобхонӣ: *Рисолаи Тоҳири Рашид «Муолиҷа бо Қуръон» аввалин китобест, ки дар тӯли 12 соли истиқлолият барои ҷони дубораи он аз сӯи ихлосмандон дархост омадааст. «Минбари халқ», 1.10.2009 №39(708) ва «Минбари халқ», 8.10.2009 №40(709) ва ғ.*

барои ин мо бояд корҳои зиёди Ҷаҳмондадиҳӣ барем. Ва аз ҳама муҳиммаш ҷойи ин тасаввуроти боғтаро бо дигар арзишҳои динӣ ва маънавӣ, ки ба шаҳрвандон сабуки меорад, пурра намоём.

Дар ҳолате, ки ҳуди шахсиятҳои маъруфи динӣ ин расму оинҳоро бо чунин дабадаба иҷро менамуданд, ин вазниниро давлат ҳис карда сари вақт қонун ба тасвиб расонд. Аз ин рӯ дар ёфтани мавридҳои муносиб таҳмин задан, ки қори танзими анъана ташаббуси донишмандони исломӣ буди Ҳукумат иқдоми онҳоро амалӣ намуд, аз рӯи инсоф нест. Ҳол он ки ин вазифаи муқаддаси аҳли дин ва муҳофизони исломӣ буд. Тоza кардани ислом аз одатҳои вазнин бояд қори маъмулии мусулмонон ва пешвоёни динӣ бошад. Давлат дар сурате ин амалҳоро иҷро менамояд, ки шаҳрвандон вазифаи худро иҷро наменамоянд.

Дар заминаҳои гуфтаҳои боло маърифати исломӣ дар Тоҷикистон зарурат ба беҳбудӣ дорад. Исломиносии муносири Тоҷикистон дар мактабу мадрасаҳои динӣ дар қатори таълимоти исломӣ аз таърихи адёни дигар бояд сабақомузи намоёнд ва дарк намоёнд, ки ислом зинаи баландтари ҳудошиносӣ буда, қабл аз ислом фарзандони Бобои Одам тавасути паёмбарони дигар бо роҳҳои гуногун ба сӯи Офаридгор рафтаанд. Ва ҳар қавму мазҳаб бо роҳи худ ба он сӯ меравад, қасе ҳақ надорад, ки қаси дигарро маҳкум намоёнд, замони маҳкумкуниҳо ва қангу қидолҳо гузашт. Ҳанӯз он даврон низ аҳли маърифат ба гӯши мардум мерасониданд, ки қангу қидоли динӣ манфиате надорад, мо ҳама одамом фарқ ва тафовут танҳо дар қаҳонбинии мост, дар он ки қасе Офаридгорро қоилему дигар ба он шак меорем ва шояд ин шақоварӣ ва ё қоил будан барои фарди қудогона муваққатӣ бошад, зеро воқеият ва таърих қисёр ҳолатҳоро медонад, ки шахсиятҳо андеша ва ақидаҳояшонро тағйир додаанд. Дигар ин ки ҳуди шаку шубҳа то замоне мавҷуд аст, ки дониш барои доништан он асрор оқиз аст. Ҳар вақт қун он роҳро ёфт, ё роҳи офаридаи онро дарк намуд ё аз дигар ҳодисот асрори мавҷудияти онро қаҳмид, шак аз байн меравад. Бинобар он инқо қангу қарҳаша намежебад, қунонқи Бедили бузург фармуда:

*Қуфру дин шақку қақин, созест бо оқанги рабт,
Қуш ақар дорӣ, бифаҳм эй беҳабар парҳош нест.*

Аммо афсӯс ин садохо ба гӯши дили мардум намерасид, одамон аз асрору маърифати таърих дур буданд ва гурӯҳу шахсиятҳои ғаразнок фазои сиёсии мулкҳо ва халқиятҳоро муайян менамуданд. Таърих бо роҳи пурпечу тоб ва хорию саргардониҳо ҳаракат намуда, аз офаридаҳои худ лаззат бурда, бо хуни ҳазорон қурбонӣ сафҳаҳои худро рангин менамуд. Вале мардум чун маҷрои ҷорӣ дарё дар роҳи худ ба тамизи сиёҳу сафед диққат надода, бузургони худро чун гарди сари роҳ қадр намекард.

*Тамизи халқ аз таъвиши курӣ бар намеояд,
Ҳама гар сурма ҷӯшам дар назарҳо гардро монам.*
(Бедил)

Агар замоне ғазавот ва ҳаракатҳои салибӣ воситаи паҳн-кунандаи динҳо шуда бошанд, имрӯз ҷойи онро инсондӯстӣ, ҳақиқатпарастӣ, адлу инсофи динҳо касб кардааст. Насли имрӯз сӯи он дине меравад, ки умед ба ояндаи наслҳоро дар фазои ободиву озодӣ ҳамдигарфаҳмию баробарӣ, адлу инсоф таъмин карда метавонад. Модоме, ки чунин аст, пас мо чаро аз он истифода намекунем? Чаро сари ин масъала имрӯз мусулмонон ва донишмандони исломӣ фикр намеkunанд? Охир имрӯз мо ҳама мусулмонони олам исломи ҳазору чаҳорсад соларо бо ин ҳама бузургию адлпарастияш чун кӯдаки аз волидон махрум хор намудаем. Ислом дар ҳеҷ давру замон чунин бори азияти нангинро накашидааст, ки ҳоло мо доғи экстремизму терроризм ба он оварда истодаем. Ҳатто дар даврони ҳучуми муғулу ҳаракати салибдорон пояҳои аслии ислом ба он дараҷа наларзида буд, ки ҳоло онро меларзонем. Бузурғтарин ва хавфноктарин зарба ба дин ва таълимоти динӣ он аст, ки назари мардумро нисбат ба он ҳамчун дини адлпарвар ва инсондӯст гум кунанд. Замоне, ки дини ислом ҳамчун дини давлати мағлубшуда дар муқобили ҷодарнишинону саҳронишинони истилогар амал менамуд, бо асолату ҳақпарастӣ, адлу инсондӯстияш на танҳо пайравону намояндагони худро аз даст надод, инчунин тавонист мавқеи дини ғосибонро заиф намуда, ҳокимону сарварони онҳоро ба пайравии худ водор созад. Вале имруз чӣ? Чаро ислом то ин муддат тавонист аламбардори тамаддунҳои пешқадами ҷаҳонӣ гардад, вале ин рӯзгор аз ўҳдаи он намебарояд? Магар

ин ҳама бо гуноҳи мо нест? Ислом маҳз ҳамон динест, ки чунин аломатҳоро дорост. Бинобар он мо муслмононро зарур аст, дар замони нав он арзишҳои олиии исломӣ, ки қудрати истодагарӣ намуданро ба талаботи нав доранд, ҳарчи бештар ташвиқу тарғиб намуда, онҳоро дар хизмати халқу ватани азизамон муаррифӣ намоем. Ислом воқеан тамаддуни бузурги таърихӣ ва замонавист, ки аз ҷавҳари он равияю шоҳаҳо ва мазҳабҳои мухталиф дар ҳар давраи замон вобаста ба таъйиноти иҷтимоии таърих пайдо шуда, зиндамонии онро таъмин намудааст. Ногузир чунин тамаддуни васеъ ва ҷаҳонбинии ғанӣ дохилан аз ғояҳо ва арзишҳои зиёде иборатанд, ки гоҳо ба ҳам тазод доранд. Мо бояд сарфи назар аз тазод ва муноқишаҳои он намуда, қушода будани дарвозаи тамаддуни исломиро дар муносибат бо тамаддуниҳои дигар, ки аз талаботи ҳамзистии ороиштаи Конституция ва дигар санадҳои байналмилалӣ бармеояд, таъмин намоем. Имрӯз така намудан ба ҷанбаҳои таърихии кӯҳнашудаи исломӣ ва нодида гирифтани арзишҳои мувофиқи замони он, паст задани тамаддуни исломӣ буда, рисолати таърихии худро дар замони нав нодуруст иҷро кардан аст.

Сари ин масъала на танҳо тоҷикон, инчунин бояд тамоми пайравони дини ислом фикр намоянд. Ислом тайи бештар аз 1400 соли мавҷудияти худ на як бору ду бор майдони маърифати воло будани худро собит намуда, фарзандони оламшумуле, ки аз сароби тамаддуни ғарбию шарқии қабл аз исломӣ ғизо гирифтаанд, рӯи сахнаи илму маърифат оварда, парчами давлатдорӣ худро ҳамчун давлатҳои барандаи тамаддуни пешқадам арзёбӣ намудааст. Имрӯз бузургии ҳар таълимот, хоҳ вай динӣ бошад ва ё хоҳ дунявӣ аз он вобастагӣ дорад, ки дар муносибати озоди таъсирирасонӣ арзишҳои олию ғояҳои инсондӯстии он имкони истодагарӣ карданро доранд ё не. Дигар ин ки таълимот қудрат дорад, ки аз камбудии худ ва рақибони худ сабақомӯзӣ намояд. Ва ниҳоят дар шароити боло рафтани нақши давлат дар таҳкими сулҳу амният, пайдо шудани ташкилоти байналмилалӣ тамаддуни динӣ бояд вазифаи тарбияи маънавӣ ва рӯҳии инсонро барӯҳда гирифта, ба давлат ҳамчун унсурӣ ёрирасон бо захираи тиллоӣ хизмат намояд. Дар як вақт мо набояд нақши динро дар тарбияи нерӯи идорақунанда аз ёд барорем.

Маълум аст, ки таърихи инкишофи тамаддуни динии миллати тоҷик мубталои гирудорҳои сиёсӣ гардида, борҳо хангоми вестернизатсияи тамаддуни аҷнабӣ зарар дида, баъзан ба тағйирот низ рӯ овардааст. Чунин таъсиррасонии иҷборӣ аз даврони қавмҳои саҳронишини Қарахонӣ ибтидо гирифта, аз байни задухӯрди ҷоҳилони Ғазнавию Салҷуқӣ, муғулию ўзбакӣ гузар намуда, то вестернизатсияи русҳою ғарбии сотсиалистӣ идома ёфтааст. Агар замонҳои асрҳои миёна қавмҳои ғолиби муғулу саҳронишину бадавиён зери таъсири тамаддуни исломӣ қарор гирифта, худ ногузир тамаддуни исломиро пазируфта бошанд ҳам, баъдан дар замони шуравӣ ҷанг бо дини ислом эълон гардида, мактабу мадрасаҳо баста гардид, ки бастании инкишофи тамаддуни исломӣ дар марзи Тоҷикистон буд. Агар сабаби зери таъсири тамаддуни исломӣ қарор гирифтани муғулону саҳронишинро чӯё шавем, он гоҳ мебинем, ки агар аз як ҷониб паст будани тамаддуни идорӣ, ҳуқуқӣ ва динии қавми ғолиб маҳсуб шавад, аз ҷониби дигар нақши мутафаккирон ва барандагони тамаддуни исломӣ чун Ғаззалию, Низомулмулки Тӯсӣ, Форобию Берунӣ, Шайх Аттору Мавлавӣ ва даҳҳои дигар бузург аст. Маҳз хизмати беназири онҳо буд, ки дарвозаи озодаи тамаддуни исломӣ ғолибонро озод ба дарвозаи хеш қабул намуда, тадричан либоси маънавию динии худро ба онҳо пӯшонид... Бӯҳрони тамаддуни исломии асрҳои ХУІ-ХІХ, ки кӯчиши маркази тамаддуни исломиро ба Империяи Усмониҳо интиқол дода буд, ҳазорон номбардорону фарзандони донишманди модари тоҷикро дар мулкҳои туркзабон иҷборӣ муҳочир намуда буд. Ин раванд аз ибтидои давлатдории Салҷуқиҳо, ки маркази идории худро аз Хуросон ба Константинопол бурда буданд, сар шуд. Яке аз аввалин чунин муҳочирон Қозӣ Баҳоваддини Балхӣ бо авлод ва писараш Мавлоно буд. Мисли эронӣҳои муҳочирӣ муосир, ки ба осеёбии илми Канадаю Амрико об мерезанд, фарзандони халқи тоҷик аз он даврҳо сар карда ба ҷодарнишинону саҳрогардҳо илму адабу, шеърӯ шоирӣ ва ислому фарҳанги сиёсӣю ҳуқуқиро омӯхта, дар сарғаҳи пайдоиш ва шаклгирии адабиёт ва фарҳанги миллӣ, динӣ ва илмӣ он қавмӣятҳо қарор гирифтаанд. Низомулмулки Тӯсӣ, Муҳаммади Ғаззолӣ, писари Мавлонои Балхӣ ва даҳҳо дигарон намунаи барҷастаи ин гурӯҳанд.

Аммо баъд чӣ? Баъдан дар замони ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Россияи подшоҳӣ бори вазнини маърифати исломиро фарзандони замона бардошта натавонистанд. Баъдтар чанг бо дини мубини ислом, бо дине, ки тадричан аз халқ бо хизмати хирсонаи муллоёну қозиён чудо шуда буд, ба осонӣ аз ҷониби мардуми камбизоат дастгирӣ ёфт. Замони Шӯравӣ моро аз таълимоти динӣ дур монда, решаи таърихӣ инкишофи тамаддуни диниро, ки дар шоҳаи таълимоти ҳанафӣ равияи сунӣ сурат мегирифт, хушканд. Беш аз ҳафтод сол тоҷикон аз инкишофи дини ислом ва тамаддуни динӣ чудо шуданд. Тамаддуни исломӣ дар ин байн зинаҳо ва роҳҳои нави инкишофро кашф намуда, то ба давлатҳои исломию дунявӣ рафта расиданд. Аммо тоҷикон чун зиндонӣ дар маҳбас буда, ҳангоми озодшавӣ аз ин маҳбаси маънавӣ якбора дар зерӣ таъсири қувваҳои ғайр ба якдигар дарафтоданд. Сабаб дар чӣ буд? Чаро чунин шуд? Ин ва дигар саволҳо боз моро ором намегузорад? Яке аз омилҳои асосӣ дар он буд, ки баробари озодшавӣ аз маҳбаси маънавӣ тоҷикон, ки дониши казоии динӣ надоштанд, ба майдони рӯҳии онҳо дар қатори таълимоти аҷдодии мазҳаби ҳанафӣ таълимоти динии мактабҳои иртиқохоҳонаю бунёдгари ба осонӣ роҳ ёфта, мардуми аз ҷиҳати динӣ бесаводно ба гирдоби худ кашиданд. То мардум фарқи сиёҳ ва сафед намуд, ки ҷӯбҳои болои лахчаи сӯзон афтада, бо пуфи ҳомиёни аҷнабӣ аланга гирифт. Ин оташе буд, ки ба бисёр ҳомиёни аҷнабӣ мувофиқ буд, вале барои миллати тоҷик сабақи охирин... Бузургии халқ буд, ки аз ин аланга бо дастрасии ақли солим давлати кӯчаки тоҷикон сари вақт берун омад... Сари он бояд фикр намуд, ки минбаъд аз ин хатар чӣ тавр давлати тоҷиконро бояд эмин дошт...

Зарурияти ислоҳоти диндорӣ ва фишангҳои муҳимми он

Акнун бармегардем сари масъалаи он, ки мо тоҷикон оё дар марҳилаи истиклолият ва ислоҳоти бузурги сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ имкон дорем, ки ба ислоҳоти мусбати дини мубини ислом умед бандем ва ба арзишҳои ҷовидонаи он таъия намоем. Таҷрибаи давлатҳои тараққиқарда собит месозанд, ки диндорӣ онҳо бо ислоҳоти даврии худ дар қори ваҳдати

миллӣ ва истиқрори истиқлолият ташаккули давлатдории онҳо аз ҳар ҷиҳат мусоидат намуд. Дар мо мушкилиҳо сарин роҳ вучуд дорад, ки бархе аз онро мо баён доштем. Онҳое, ки моро фаҳмидан намехоҳанд, сараввал бо тамасхур суол мегузоранд, ки магар мо исломи ягонаро, исломеро ки як китобу як паёмбару як сарчашмаи эътирофшудаи ҳуқуқӣ ва эътиқодӣ дошта, ба усули тавҳид таъя мекунад, метавонем боз тағйир бидиҳем ва ё ислоҳот ворид созем? Ба онҳо бояд ҷавоб дод, ки мо дар зерин мафҳуми ислоҳот ва тағйирпазирии ислом ҳамчун мабдаи мураккаб ва оини раббонӣ ягон нияти тағйир додани усули тарбияи тавҳидӣ ва сарчашмавириро надошта, ба ягонагии паёмбари ислому ягонагии Китоби осмонӣ ҳарфе изофа карданӣ нестем, балки баръакс, мо бо таъя ба сарчашмаҳои аслии исломӣ: Қуръон ва аҳодиси набаъӣ, бо истифода аз усулҳои ақлии он, бо таъя ба сарчашмаи эътирофшудаи он хирад, ба тағйирпазирӣ некӯ гардонидани табиати маънавии инсон, баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва таъмини ҳаёти ошоштаи мардум мусоидат карданӣ.

Мо танҳо вобаста ба зарурият, моҳият ва аҳамияти даврон ва манфиати умумии кишвар ба он арзиш ва принципҳои исломӣ таъя мекунем, ки онҳо, қабл аз ҳама мутобиқи таълимоти қуръонӣ ба некӯ гаронидани зиндагии мо мувофиқат мекунад. Албатта, мо бояд ҳақиқатро бубинем ва онро ба дигарон, ки имкони дидани он мушкилиҳоро доранд, фаҳмонем.

Имрӯз масъалаи он, ки ҷомеаи исломӣ даврони бӯҳронро мегузаронад, ҷойи баҳс нест... Вале исломро ба ин бӯҳрон мо мусулмонон овардем на каси дигар. Ва омили асосии ба ҷунин варта гирифтӣ кардани ислом пеш аз ҳама дуруст ва самаранок вобаста ба даври замон ва манфиатҳои умумӣ минтақавӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ истифода нанамудани арзишҳои исломӣ буд. Қуръоне, ки дар муддати беш аз 23 соли ҳаёти паёмбар ба тарҳрезии ҷомеаи нав оғоз намуд, вай воқеан таърихи беш аз дусад ва сесадсолаи динҳои дигари ҷаҳониро дар замони зиндагии асосгузӯраш назаран ва амалан тай намуда, дар мазмуну мӯҳтавои худ роҳу усул, арзишу принципҳои лозимири барои даврони мухталиф таъия намуд. Дар он ҳам сабақи интиҳоби мусоиди сулҳ, мавқеи таъя ба ви-

кори миллӣ, лаҳзаҳои оштинопазирӣ бо мардуми муҳолиф, замони таҳаммулпазирӣ, замон ва макони ғолибияти ахлоқ бар дигар меъёрҳои иҷтимоӣ ва ҳам таълими абадияти арзишҳои инсонӣ тимсоли инсоф, адл, баробарӣ, озодӣ ва волиоятҳои онҳо аз ҳама неъматҳои моддӣ ва маънавӣ одӣ, вале оӣ инъикос ёфтаанд.

Дар баробари он санъати олии гуфтори нек, таҷрибаи писандидаи рафтори хайр ва ҳатто сукути бамавқеъи нуқтагузори силсилаи динҳои ҷаҳонӣ Муҳаммад ба ин сарчашмаи оӣ ба сифати ҳадис ва суннати паёмбар ворид гардида, дар кори осонгардонии зиндагии мӯъминин ҳамчун дастурамали хоса амал мекард. Ба ин манбаъҳои оӣ қарори дастҷамъии аҳли уламо-ичмоъ, ҳулосаи донишмандони олии динӣ – иҷтиҳод ва ақлу хирад ба сифати сарчашмаҳои иловагии фикҳ ба хизмати ҷомеаи исломӣ вогузор гашт. Аммо ҳанӯз ҷомеаи исломӣ дар ҷустуҷӯи ҷавоб ба саволҳои таърихӣ ба мушкилӣ рӯ ба рӯ мешавад. Чаро?

Чунки мо мақсаду ниятҳои олии исломро дуруст сарфаҳм нарафта, дар доираи манфиатҳои шахсӣ ва гурӯҳӣ мазмунӣ онро ҷӯё мешавем, ки ҳадафи ислом ва паёмбари он чунин набуд. Мо ҳанӯз аз олами маънавиёти ислом, ки воқеан баҳри беканори арзишҳо ва тазодро дорост, дуруст ва мақсаднок истифода бурда наметавонем. Бубинед, ҳадафи аслии ислом, адл (дар аксари ояҳои қуръонӣ ва ҳадисҳои набавӣ мо мехонем, ки адл аз ҳама ҷиз болост), расидан ба он бо усули тарбияи инсон, боло бардоштани маърифат ва савияи дониш (маърифат ва дониш рукни асосии зиндагии инсон буда, аз ғахвора то гӯр тарғиб мешавад ва ҳатто омӯзиши илм дар ҳадисҳои набавӣ болотар аз ибодат гузошта шудааст) ва назорати аслии он тавассути эътиқод ба ҳолиқи ягона ва бузург (ислом, инсонро офарандаю созанда ҳамчун мӯъҷизаи оӣ эътироф карда, тақдири онро маъмулан ба дасти худи ӯ вогузоштааст) мебошад.

Ҳамин тавр, мо ба як таълимоти ҳосаи диние воমেҳурем, ки дар он омезиши унсурҳои иҷтимоӣ, ахлоқӣ, динӣ ва ҳуқуқӣ сураат гирифта, дар ин шоиба мавқеи арзишҳои олии адл, инсоф, ҳақиқат, озодӣ, баробарӣ, некӯӣ ҳамчун рукнҳои асосӣ ва устувор ба рукнҳои бинои исломӣ бартарият ва волиятро дорад. Ҳатто ҳамон панҷ рукни асосии ислом, ки мо

онро аз ибтидо дунболагирӣ мекунем, дар сарҳад ва заминаи ҳамин арзишҳои олий бунёд ҷфтаанд...

Дар чунин сурат воситаи таъмир ва ислоҳоти исломии ҷомеаи исломӣ бояд мардуми мусулмон ва донишмандони исломӣ гарданд на давлат. Зеро таҷрибаи ҷаҳонӣ соботи менамояд, ки ба ислоҳоти дин гаравидани давлат оқибати хуб надорад. Волтер ба ҳамин маънӣ дуруст қайд мекунад, ки «Авропо дар ҳоли ислоҳоти сиёсӣ ба шукуфой расид, вале замоне, ки ба ислоҳоти католицизм сар кард, ба хун огушта шуд». Аз ин рӯ, итоати калисою масҷид дар тобеияти давлат агар ба қудрати давлат нуфуз бахшад, расман эътироф кардани масҷид ва калисо ҳуқуқӣ будани давлатро таъмин менамояд. Дар ин самт бо шинохтани аҳзоби сиёсии характери динӣ дошта фикр мекунам, мо тоҷикон дар таърихи сиёсати давлатдорӣ дунявӣ як ҳодисаи нава ворид кардем, ки омили тавлиди он манфиати мардуми кишвар ва ваҳдати миллӣ буд. Бинобар он, онҳое, ки аз арзишҳои динӣ пуштибонӣ мекунанд, набояд фаромӯш намоянд, ки тавлид ва эътирофи ғайолияти сиёсии онҳо танҳо ба хоҳири гиридошти арзишҳои миллӣ руҳ додааст. Мо ба хоҳири ваҳдати миллӣ, истиқлолияти кишвар ва ободии мардум ба гузаштҳои сиёсӣ расидем.

Мо бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ ва сабаки талхи солҳои наҷандон дури ҷомеаи ҳеш ҷудо будани ташкилотҳои динӣ аз давлатро дар Конституция (қ.4. м.8) таъйид намудем, вале ин ҳаргиз маънои мутлақан ҷудо будани дин аз давлатро надорад. Дин ва ҷомеа унсурҳои пурракунандаи якдигаранд. Ҳеч кас ҳақ надорад, ки байни ҷомеа ва дин, дин ва давлат деворе бунёд кунад. Ин танҳо як ҳатест, ки сарҳади самти ғайолияти динро аз давлат муайян мекунад. Дин воситаи тарбия, баланд бардоштани ахлоқ, таҳаввули рӯҳии мардум буд ва хоҳад монд. Давлат ва дин ҳамеша ба ҳамдигар эҳтиёҷ доранд. Давлат шароити озоди тарғибу ташвиқ, риояи маросимҳои эҳтиқодӣ, анҷоми тоат ва ғ. барои дин муҳайё намуда, дар ташаккули озоди он мусоидат мекунад. Бинобар он, ҷудо намудани ташкилоти динӣ аз давлат ба ташкилоти динӣ, ки бо мақсади риояи талаби эҳтиқоди динӣ таъсис ҷфтааст, қўмак намуда, имкони мавҷудияти озоди динҳоро дар ҷомеа таъмин менамояд. Зеро мақсади чунин

чудонамӯй низ дар зинаи аввал ба андешаи муҳаққиқ Уилям Маклафлин «на озод намудани инсон аз эътиқод, балки озод намудани дин аз таъсирҳои берӯнӣ буд».

Таърих гувоҳ аст, ки дар замонҳои вазнин фарзандони барӯманди ислом тавонистанд, ба инкишофи тамаддуни исломӣ тавассути ислоҳоти зарурӣ мусоидат намоянд. Даврони ташаккули мазҳабҳо ва таҳаввули ислоҳоти ҳуқуқӣ ҷавоб ба бӯҳрони саҳти ҳуқуқи исломӣ ва диндорӣ мардуми ба ислом гаравидаи кишварҳои зиёди Осиё ва Африқо буд. Он замон аламбардорони илми олами исломӣ Абӯҳанифа ибни Собити форсӣ, Молик ибни Анас, Аҳмад ибни Ҳанбал ва Идриси Шофеъӣ тавонистанд ин бӯҳрони бархӯрди маданият, фарҳанг, оини зиндагӣ ва одату анъанаро дар доираи арзишҳои исломӣ бо назардошти ҳимояи манфиати халқу қавмҳои тасхиршуда ба ҳам оранд. Онҳо ва ворисони онҳо то ибтидои асри XIY - XY дар давлатҳои исломӣ бо сарбаландӣ аз ӯҳдаи он баромаданд. Чаро? Чунки онҳо дар инкишофи илми исломӣ саҳми мантиқан дуруст гузошта, аз дастовардҳо ва арзишҳои исломӣ ба мавқеъ истифода бурданд. Онҳо ҳатто аз озодии илм ва бесарҳад будани арзиш самаранок истифода намуда, тавассути академияҳои махсуси илмӣ тарҷумаи асарҳои фаласафаи Юнону ҳуқуқшиносони римино ба роҳ монда, ба инкишофи паҳлӯҳои фалсафию ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ илми фалсафа ва ҳуқуқи исломиро мукамал гардонид, бо омӯзиши ҳикмати идоракунии форсҳо ва таҷрибаи давлатдорӣ охирӣ, нуфузи қудрати сиёсиро то ҳадде баланд бардоштанд. Аммо ҳозир чӣ? Баъзе аз мо мусулмонон дар доираи хурофот ғута зада, то дирӯз на танҳо омӯзиши асарҳои олимони ғайрро инкор намуда, истифодаи усули онҳоро қобили қабул намедонистем, ҳатто истеъмоли баъзе аз сабзавотҳои барои мо номаълумро (мисли помидор, картошка) напосандида, тамошои телевизорро қабул надовштем, ки ин саҳт иштибоҳ буд.

Боиси хурсандист, ки имрӯз диндорони мо бо баъзе аз асарҳои илмии олимони пайрави дини дигар мароқ пайдо намудаанд. Вале ин ҳанӯз ба шиноҳти воқеият ва дастрасии арзиши умумиинсонӣ кифоят намекунад. Аз назари таълими динӣ ислом нуқта ва усули ниҳонӣ шиноҳти Ҳақ аст, ки ибтидои ин силсиларо дар ҷомеаи инсонӣ динҳои қаблии

чаҳонӣ тарҳрезӣ намудаанд. Пайравони динҳои чаҳонӣ дар асл аз назари таълимоти динӣ ба якдигар бегона нестанд, онҳо як мақсад, як офаридгор дошта, аз паси расулони гуногун бо роҳҳои мухталиф ба як нукта ҳаракат доранд. Паёмбарӣ ислом ба ҳамин маънӣ гуфтаанд: «Касе, гумон мекунад, ки биноӣ исломро ман бунёд кардам, саҳт иштибоҳ менамояд. Ислом биноест, ки дар он ман танҳо хишти охирро гузоштам. Таҳкурсии дигар рукниҳои онро ҷамъи паёмбарон аз Бобои Одам то Иброҳиму Мӯсою дигарон гузоштаанд». Дарки ин фалсафа, ин ҳикмат бояд санги бунёдии биноӣ диндорӣ инсонӣ навро тарҳрезӣ намояд. Ба ҷойи он, ки дар замони муосир така бар ҳадисе, ки дар замони ҷанг ҳангоми зарурати начоти қавм таъйид шуд, така намуда, вазъи оромро ноором намоянд, бояд бештар ба ҳадису оёте така шавад, ки ба тавлиди ҷомеаи озоду обод мувофиқат мекунад. Зеро мақсаду мароми ислом низ ҳамин аст. Ислом низом, тартиб ва ободию оромист, на муноқиша ва низоъ, на худ ва дигаронро куштан. Мусулмонро набояд ҳамчун террорист ва экстремист муаррифӣ кард. Он, ки онҳоро ба ҷунин тарз ва усул вонамуд мекунад, нодуруст така намудан ба арзишҳои исломӣ низ маҳсуб мешавад. Бинобар он, зарур аст, ки ин ҷанбаҳои диндорӣ рӯ ба ислоҳот орад.

Дар илм як равиӣ бисёр ғалатӣ нумӯ кардааст, ҷун суҳан оид ба амалҳои нек меравад мо кӯшиш мекунем, ки аз таърих намуна гирем, ҷун суҳан оид ба аъмоли зишт меравад, мо кӯшиш мекунем, ки мавҷудияти онҳоро дар таърих собит намоем. Бо ин усул мо агар зарурият ва мавҷудияти ин ҳодисоти манфиро ҷун беморӣ дар вучуди ҷомеаи инсонӣ муаррифӣ намоем ҳам, аз ҷониби дигар ин амалро то он ҳадде мебарем, ки зарурате барои он аз лиҳози мантиқ ва сармоияи худшиносӣ баҳри он вучуд надорад. Мисол, иддае аз муҳаққиқин бо ғасод - коррупсия ҳамчун ҳодисаи манфӣ рӯ ба рӯ шуда, решаи онро дар таърихи давлатдорӣ қуҳани мо меҷӯянд ва оид ба терроризм ва ифротгароӣ (экстремизми) исломӣ суҳан гуфта, кӯшиш мекунанд, ки экстремист будани мусулмонро бо ҳодисаҳои таърихӣ собит намоянд. Дар ҷунин сурат мо гузаштагонӣ ҳудро бо ҷунин бемориҳои вазнин ва кӯҳнагардида гунаҳгор намуда, фаромӯш мекунем, ки мо ворисони онҳо бемории набударо ба худ ҷаспонда ба

оламиён худро бемор муаррифӣ мекунем. На, ҳеҷ гоҳ нишонаи аслии мо мусулмонон ифротиву террорист ва порахӯр набуд, баръакс мо бо инсондӯстӣ, адлварзӣ, қадршиносӣ, меҳмондӯстӣ ва рафтори намунавӣ ном баровардаем. Ин як сайри таърихӣ буд дар кашфи омили мушкилиҳои диндорӣ ва вижагиҳои худшиносӣ дар Тоҷикистон.

...Омӯзиши таърих ва таҷрибаи дар тӯли асрҳо андӯхтаи миллатамон ба мо барои бунёд кардани давлати пеширафта, тараққиҳоҳ ва сулҳдӯст, инчунин таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, ҳифзи дастовардҳои истиқлолият, пеш аз ҳама ваҳдати миллӣ, сулҳу суботи пойдор ва баланд бардоштани эҳсоси гарми ватандориву ватандӯстӣ ва худогоҳиву худшиносии миллӣ мисли обу ҳаво зарур аст.

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Раҳмон Э., Точикон дар оинаи таърих. Китоби сеюм. Душанбе «Ирфон», 2006. С.25.

ФАСЛИ 4. ТАЪРИХИ ҲУҚУҚ ВА ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ

*Мо аз умқи таърих набояд хокистар, балки
шӯъла бардорем. Таърих сабақомӯз аст ва ягон
халқу миллат бе арҷ гузоштан ба гузаштаи хеш
ба қадри истиқлолият ва оини давлатдориаш ра-
сида наметавонад.*

Эмомалӣ Раҳмон¹

Ёрӣ чустан аз таърих бо мақсадҳои ғаразнок мушкилиҳо дорад

Вақтҳои охир дар матбуоти ғайрирасмӣ ва ё чи тавре ки худи рӯзноманигорон мегӯянд, дар «матбуоти зард» атрофи солҳои ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон зиёд менависанд. Мақсад, ҳадаф ва моҳияти ин навиштаҳо гуногун аст. Аз сабабе ки мавзӯи рисолаи мо таърихи ҳуқуқ ва худшиносии миллист, меҳодам аз иллату дастовардҳои ҳамин андешаҳои таърихсоз ба баёни мавзӯи шурӯи намоям.

Чун таъсири таърихи наздик, қатъи назар аз он ки ғояи марказии он ба роҳбарӣ гирифта шуд ва ё не ба воқеияти зиндагӣ бузург аст, дар фазои андешаи сиёсӣ илмӣ ин ҷанба низ бисёр мураккаб ва печида, вале моҳирона тарроҳӣ мегардад. Бо гузашти айём ва дур шудан аз фоҷиаҳои хунини ҷанги шаҳрвандӣ давра ба давра ҷонибдорону муҳолифин бархе баҳри сафед намудани вичдони шахсӣ, гурӯҳи дигар ба хотири талаб кардани ҳаққи хеш аз натиҷаи ин муборизаҳо ва ба ёд овардани худ ба атрофиён, сеюмӣ ба хотири кашфи ҳақиқат ва чорумӣ баҳри устувор нигоҳ доштани ваҳдат гоҳ гоҳ ба қафо назар меандузанд. Вақт ва фазои озоди суҳан

¹ Иқтибос аз суҳанронӣ бахшида ба муносибати Рӯзи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон аз 8 сентябри соли 2005. Ниг. Э. Раҳмон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Душанбе, Ҷилди 6. 2006. С. 250-251.

имкон ва қалам ба дасти шоҳидону иштирокчиёни он солҳо вогузор намуда, дидгоҳ ва назари онҳоро мураккаб ва душворфаҳм гардонидаст... Дар бештари мавридҳо ҳақиқати таърихӣ дар доираи манфиатҳои шахсӣ ва гурӯҳӣ маҳдуд мегардад. Ҳолатҳои зарурӣ ва нугуворро, ки иштибоҳи шахсии баъзе аз таърихнависонро зоҳир менамоянд, паси парда вогузор месозанд... Зеро таърихнависӣ ва таърихсозӣ зери таъсири манфиатҳо омезиш ёфтааст, ки на ҳамеша оқибати хуб дорад.

Таърихнависони нав мисли аккосонеанд, ки мавқеъҳои мувофиқи мақсадро аккосӣ менамоянд. Албатта, ҳар андеша ҳуқуқ ба зоҳирёбӣ ва мавҷудият дорад. Андешае, ки даъвои ҳақиқат ва рӯшанӣ андохтан ба саҳифаҳои тори таърихӣ менамояд, шояд аз ин бештар ҳақҳо дошта бошад. Вале бояд аз хотир набаровард, ки таърихнигорӣ ва ё таърихсозие, ки ба ҳадафи муайян тобеъ буда, танҳо дар партави дастовардҳо, амалиёти нек ва рафторҳои шоистаи шахсе ва ё гурӯҳе муттаҳид шуда, хатоҳои дигаронро ошкор менамояд (шукр, ки имрӯз иддае аз онҳо ба сифати чунин нерӯи бад нерӯи хориҷаро ёфтаанд), на танҳо дар инъикоси воқеият ва саҳифабандии таърихӣ мақом надорад, балки имкон дорад, ки дардҳои кӯҳнаро бедор намуда, миллат ва давлатро аз сари нав ба коми мочароҳо мубтало гардонад.

Агар хотира аз ҷанг бо мардуми хориҷ, ҷанг бо душмани берунӣ омили муттаҳидкунии миллат ва халқ бошад, пас хотира аз ҷанги дохилӣ нерӯи тафриқаандозиро дорад. Аз ин рӯ, имрӯз атрофи сиёсати имрӯзаи ваҳдатпазири Роҳбари давлати Тоҷикистон муттаҳид шуда, барои ягонагии миллати муносири тоҷик мубориза бурдан беҳтарин иқдом аст... Барои мухолифону ҷонибдорон ҳамин фазои озоди зиндагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, тартибот, бахшидану авфҳо маънии тоза шудани вичдонҳо ва таълими насли солимро барои фардо дорад.

Нақши ҳаками одил ва зарурияти дарки он

Роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон дар ибтидои даргирию мочароҳо на тарафи разманда буданду на нафари муқобил (бинобар он дар гуноҳи ба чунин варта овардани давлат шарик нестанд), эшон дар замоне, ки тарафҳои муқобил давлат

ва чомеаро ба нуқтаи нестӣ бурда буданд, зимомӣ кудратро бо ихтиёри ҳар ду ҷониб ба даст гирифта, барои нигоҳ доштани ваҳдати миллати азбайнрафта ва давлати маҳв шуда истода камари Ҳиммат бастаанд. Ин марди соҳибистеъдод дар ибтидо қасам ба номи Худо ва парчами Тоҷикистон хӯрда Сулҳ, Ваҳдат, Амният ва Тартиботро аз ҳама боло гузошта, ҳарду тарафро барои ба як сӯ гузоштани силоҳ даъват намуданд. Он ки силоҳ гузошт ва ба ваҳдат ҳамроҳ шуд чӣ муҳолифину чӣ ҷонибдорони ҳукумати конститутсионӣ ҳамаро давра ба давра ба оғӯш гирифтанд. Он ки ба ин роҳ нарафт (чӣ ҷонибдорону чӣ муҳолифин) ҳамчун роҳбари ваколатдори давлат ва ҳомии Конститутсия, қонунҳо ва ҳалқи Тоҷикистон давра ба давра нисбат ба онҳо чораандешӣ намуд. Ин чораандешии на шахси ҷудогона, балки амалӣ гаштани низоме буд, ки ҳалқи Тоҷикистон онро пазируфта буд...

Вале иддае меҳодад он рӯзҳои мудхишро саҳифагардонӣ намуда, насли наврасро, ки шояд онҳо аксаран дар он рӯзгор набуданд, ба мақсади нишон додани ҳаққонияти таърихӣ ба роҳҳои нодуруст ҳидоят кунад. Маъзарат меҳодам, ин на дилсӯзӣ ба насли наврас, балки дилсӯзӣ ба ҳеш аст, ин на инъикоси воқеияти таърихӣ, балки нишон додани ҳақ будани худ ба дигарон аст. **Барои нависанда ва олим агар дар офаридани асар ҷудо шудан аз боварии ботинӣ ва ғояи илҳомбахш душвор бошад, пас барои муборизони майдони ҷанг, ки дар мубоҳисаҳои мафкуравӣ ширкат меварзанд, тарк кардани сангарҳои қаблашон кори вазнин аст. Албатта, дар таърихнигорӣ, таърихшиносони замона ва аҳли илм низ тобеиятҳо доранд, вале тобеияти онҳо нисбӣ буда, одатан ба манфиати кулли ҷомеа ва давлат аст, онро илми таърихшиносӣ хуб пазируфтааст ва ислоҳи он низ кори вақт ва наслҳои оянда аст. Аз ин тобеияти нисбӣ ҳатто бузургтарин алломаҳои таърихнигор чун Ҳеродот, Ситсерон, Табарӣ, Балъамӣ, Рашидаддин ва дигарон дар ҳолатҳои ҷудогона озод набудаанд. Аз ин хотир дар инъикоси ин даврон эҳтиёткор будан хуб аст, зеро ҳар як эҳсосот ва қачбинӣ натавонанд таърихро шикаста нишон медиҳад, балки ба шикаста тарбия кардани насли наврас ва муташанниҷ гардонидани вазъи ҷомеа сабаб мегардад. Дар ин маҷро ҳукуки иттилоотӣ дар ҷаҳорҷӯбаи манфиатҳои умумимиллӣ инкишоф ёфта, истифодаи озодии суҳан бояд чӣ аз ҷониби рӯзномаҳои расмӣ ва чӣ ғайрирасмӣ дар ҳадди муайян**

ва ояндабинӣ амалӣ гардад. Агар имрӯз иттилоот андешаро тобеҳ кунад, рӯзе якин он ба амал табдил хоҳад ёфт.

Муносибат бо таърих эҳтиёткориро талаб менамояд. Вай метавонад ҳам сӯзандаю ҳам созанда бошад. Ин ва дигар махсусиятҳои фазои андешаи илмӣ ва умеди дарёфти таъсири мусбати таърихи ҳуқуқ ба ҳаёти имрӯз моро водор сохт, ки доир ба ин самт муддате андеша намоем. Маълум гардид, ки диққат ба таърихи ҳуқуқ, омӯзиши қонуниятҳои таҷрибаҳои пешқадами он ва норасоии мушкилиҳои адабомӯзии он ҳамчун ҷузъи арҷгузории таърихомӯзии умум, дар худшиносии миллӣ таъсири амиқ дорад. Таърихи ҳуқуқи миллати мо дар алоқа-мандии таърихи халқи тоҷик саҳифаҳои рангину дилошӯб ва сабақомӯзеро дорад, ки таҳқиқи онҳо на танҳо аз назари омӯзиши сирф илмӣ, инчунин аз назари гузаштаомӯзии умумӣ аз манфиатҳо ори нест.

Шинохти таърихи халқҳои Осиёи Миёна ва мушкилиҳои он

Мубориза ва ҳисси манхоҳии ғарбию шарқӣ дар давраҳои гуногун таъсири манфии худро на танҳо ба ҳаёти моддӣ ва ғорат намудани дастовардҳои моддӣ маънавӣ, инчунин дар муносибат ва ҳаққи омӯзиши якдигарии онҳо расонидааст. Дар интиҳои асри XIX (аниқтараш соли 1900), вақте ки олими ҷавону умедабахш Бартольд В.В. (баъдан академики машҳури шӯравӣ) дар мавзӯи «Туркистон дар даврони ҳучуми муғулҳо» рисолаи докторӣ дифоъ мекард, хеле бо ҳаяҷон гуфта буд: «Ҳангоме ки дар миёнаи қарни гузашта (асри XV) нахустин асари мукамал дар мавзӯи Осиёи Миёна аз ҷониби Дегин рӯи ҷоп омад, муаллиф дар ҳимояи асари худ дар муқобили муҳолифин аз назари илмӣ дастовард ва мавзӯи худро дифоъ карда натавонист. Зеро танқид ва инқор мавзӯ то он дараҷа ҷиддӣ ва якҷониба буд, ки Дегин имкони истодагари бо онро он рӯзгор надошт. Муҳолифон аз ҷумла гуфта буданд: «Шумо ба сифати объекти омӯзиш таърихи халқҳоеро интиҳоб кардаед, ки онҳо таърих надоранд ва таърихи туркон (он замони мӯхтарам таърихшиносон намедонистаанд, ки офарандагони тамаддун ва таърихи Туркистон тоҷикон ва форсҳо мебошанд. Ҳатто пас аз бештар дусад соли ин ҳодиса ҳанӯз ҳам бузургтарин донишман-

дони ғарбӣ, ки вазъи сиёсии ҷаҳонро тарҳрезӣ менамоянд, чун Ф. Фукуяма¹ наметонанд, ки дар Осиёи Миёна тоҷикон ҳамчун ворисони фарҳанги қадима сукунат доранд), мисли таърихи палангони онҳо аҳамияте барои илм надорад»². Он замон Дегин танҳо гуфта буд, ки одамон ҳама ҷо як одаманд. Тафовути кулӣ байни онҳо нест, дар одатҳои ин халқҳо дар баробари одатҳои вазнин муҳаббат, самимият ва дигар нишонаҳои аломатҳои инсонии қомил нухфта шудааст»³. Аз сабабе ки илми таърихшиносии Аврупо он рӯзгор он қадар маъвод ва сарчашмаҳои қофӣ нисбат ба халқҳои Осиёи Миёна надоштанд, Дегин дигар ҷавоби илмӣ дода натавониста буд. Аммо Бартольд В.В. бо дастовардҳои бештар гуфта буд: «Нақши халқҳои Осиёи Миёна дар таърихи ҷаҳонӣ бузург аст ва онҳо чун як қишри инсоният ҳуқуқ доранд, ки хусни таваҷҷӯҳи таърихшиносонро ба худ ҷалб намоянд»⁴. Дар ҳақиқат, таърих пас аз пош додани салтанатҳои бузурги шарқӣ аз саҳнаи таърих ба муддате омӯзиши онҳоро барои наслҳои оянда низ ғайриимкон сохт. Сӯхтану ғорату вайронкорӣҳои ғарбӣ замоне бо мазамаат ва таънаи меросбарони онҳо омада расид. Пас аз Дегин муддате аз Аврупоён касе ба омӯзиши маданият ва таърихи халқҳои Осиё ҷуръат накард. Сипас, Каён як кӯшише намуду халос. Дигар муҳаққиқон бештар ба таърихи қабоиلى кӯчманчии муғул, ки ба таърихи Аврупо дакка меҳӯрд, хусни таваҷҷӯҳ мекарданду халос. Дар ин самт Пети де ля Круа аз рӯи сарчашмаҳои исломӣ «Таърихи Чингизхон»-ро соли 1710 навишт, соли 1739 Гобил таърихи васеътари Чингизхонро иншо кард. Ҳамин тавр, тадриҷан тавассути таърихи муғулҳо олимони аврупоӣ Д.Оссон, Ховорс ва тавассути таърихи ислом Вейл, Кремер, Доз ва дигарон воридаи таърихи халқҳои Осиёи Миёна гаштанд. Аз дигар сӯ Дюперрон, Бенвенист, Дюмезил ва дигар олимони тавассути забони паҳлавӣ ва маданияти форсӣ хусни таваҷҷӯҳ ба таърихи мардуми Форс намуданд. Нақши

¹ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М. 2005. С.406.

² Бартольд В.В. Сочинения. М. 1963.Т. 1. Речь перед защитой диссертации. С.604.

³ Бартольд В.В. Сочинения. М. 1963.Т.1. Речь перед защитой диссертации. С.604.

⁴ Бартольд В.В. Сочинения. М. 1963. Т.1. Речь перед защитой диссертации. С.604.

Шеффер, Картмер, Мюллер, Нёлдеке, Голдсиер, Вамбери ва амсоли ин шарқшиносон дар шинохти халқҳои Осиёи Миёна бузург аст. Бо вучуди беадолатии ибтидоӣ баъдан нақши аврупоиҳо ва русҳо дар инъикоси таърихи халқҳои Осиёи Миёна бениҳоят бузург буд. Аммо аксари онҳо дар навиштаю тадқиқоти худ ба асарҳои классикони форсу тоҷик така менамуданд. Ба замми таърихномаҳои классикӣ ва сарчашмаҳои сиёсии олимони - Табарӣ, Балъамӣ, Мискавайх, Берунӣ, Ғаззоли, Низомулмулк ва дигарон нақши олимони тоҷик дар инъикоси ҳаёти халқҳои кӯчманчӣ бениҳоят бузург буд. Мисол, ҳамон таърихи қабоили бадавӣ саҳронишини муғулҳоро садсолаҳо қабл аз аврупоиҳо тоҷикон нигоштаанд. Тоҷикон на танҳо пири маънавӣ, фарҳангӣ, сиёсии қабоили саҳронишин будаанд, инчунин таърихи бобову аҷдоди беному нишони онҳоро рӯи қор оварда, дар илми таърихшиносӣ норасоии муҳимро пурра намудаанд. Дар он замоне, ки китоби бо ном тиллоии муғулҳо, ки ғӯё дар он таърихи хонҳои муғул нигошта шуда бошад ва онро ҷуз аз авлоди хонӣ касе надида буд, ба қавли Бартольд В.В. тоҷик бо номи Рашидадин аз ин китоби афсонавии «Алтен даптар» ва дигар сарчашмаҳо таърихи навиштаи илман асоснокӣ муғулро рӯи қор овард.¹ Бобои мо Ғазлуллоҳ Рашидадин, ки касби табибӣ дошта, дар солҳои 1295 – 1304 дар дарбори Ғозонхон вазир будааст, пас аз марги ӯ дар дарбори бародари ӯ Улҷейту низ хизмат кардааст, тибқи супориши охирӣ таърихи ҳамаи халқҳои он замонаро бо номи «Ҷомеъут-тавоҳид» омода менамояд. Ӯ ҳамчун роҳбари гурӯҳ навиштани қисмати таърихи Ҳиндро ба дарवेशи кашмирӣ Камалашрӣ месупорад. Навиштани таърихи Чинро ба ду олими чинӣ Ли Да –ҷи ва Махсуна мебахшад. Ҳамин тавр, ӯ ҳамчун роҳбари тавоноии илмӣ навиштани бобҳои китобро ба олимони донишмандони машҳуре, ки ба дарбори хонҳои муғулӣ ҳамкорӣ доштанд, пешниҳод карда, таърихи мукамали халқҳоро пешниҳод мекунад, ки назири худро дар он замон надошт. Ба андешаи академик Бартольд В.В. «Таърихномаи Рашидадин (ин тоҷик –А.Х.) маҷмӯаи таърихӣ бениҳоят васеъ ва пузаришест буд, ки назири худро дар

¹ Бартольд В.В. Сочинения. М. 1963. Т. 1. С.92.

куруни вусто дар байни халқҳои Осиё ва Аврупо надошт».¹ «Маълум набуд, ки таърихи франкҳоро кӣ нигошта буд, вале ҳодисоти таърихи Аврупои он замона бениҳоят аниқ ва дуруст инъикос гардида буд», - мегӯяд Бартольд В.В. Вале муттассифона, аз он таърихномаи Рашидаддин қисмати каме то замони мо омада расидааст.

Ҳамин тавр, гарчанде дар масири таърих тоҷикон дар сабти таърихи миллатҳои бетаърих ҷонбозиҳо намуда, халқу қавмҳои бетаърихро таърихдор карда бошанд ҳам, ҳудашон дар ибтидои асри XX ба як халқи мӯҳтоҷ ба таърихнавис табдил ёфта буданд. Зеро вақт ва замона на танҳо қудрат ва бузургиашро, инчунин ҳудуду дорой, дастовардҳои таърихӣ, қаҳрамонони миллий ва ҳатто хотираи таърихашро дуздида, ўро ҳамчун мӯҳтоҷу сарсон байни миллатҳои ғоратгар дар ҳолати ногувор монда буд...

¹ Бартольд В.В. Сочинения. М. 1963. Т. 1. С.94.

Боби 1.**Назаре ба хотираи ҳукукии тоҷикон дар таърих**

*Қиссаи мурғи Самандар неши ман афсона нест,
Саргузашти мардуми печидафарёди ман аст.
(Бозор Собир).*

Тоҷикон аз халқҳои қадимаи мардуми ориёиянд, ки бори беш аз чаҳорҳазорсолаи тамаддуни давлату давлатдорӣ ва ҳукуку ҳукукэҷодкунии қабоили пешқадами онро дар сарзамини таърихӣ аҷдодии (Тоҷикистони таърихӣ - минтақасое, ки аз қадим мардуми тоҷикзабон иқомат дошта, давлату давлатдорӣ тоҷикиро бунёд намудаанд), хеш бар дӯш кашидаанд. Замонҳо тоифаи тоҷикии мардуми ориёӣ дар маншаи инқилобҳои фикрӣ ва ақлии тамаддуни ориёӣ қарор гирифта, бунёдгузори маданияти воло, давлатҳои абарқудрат, ҳукуки адлпарвару ахлоқи ҳамида ва фалсафаи инсонпарасту илми хизматгузори инсонҳо буд. Таҷрибаи пешқадами идоракунию ҳукукэҷодкунӣ ҳамзамон бо нерӯи зеҳнии он обрезаандаи осебҳои инкишофи тамаддуни пешқадами дунёи қадим гардида, дар муқобили тамаддунҳои қадимаи шумерию ақадӣ, мисрию бобулӣ, хитойю ҳиндӣ, яҳудию эллинӣ ва ғ. гуногунӣ ва мухталифии роҳҳои инкишофи ҷомеаи инсониро собит намуда, хотираҳои олии ҳукукӣ ва таҷрибаи бемислу монанди давлату идоракунии давлатиро рӯи қор овардаанд, ки аксаран ғояҳо ва усулҳои ақлии он пас аз пардаи ҳазорсолаҳои таърихӣ низ дар ҳолатҳои душвор чун ҳидоятгари роҳи рости муфид ва тарғибгари меҳру адолат барои имрӯзиён ва фардоиён қодиранд хизмат намоянд. Ва ҷои таъҷуб нест, ки онҳо, яъне мазмуну мундариҷот ва принципҳои олии ин дастовардҳо бо ҳар роҳу восита то ба низоми ҳукукии давлатҳои имрӯз роҳ ёфта, ба мардуми пешқадами дунё хизмат намуда истодаанд. Ўзирофи масъулияти қудрат дар назди халқ ва таҷрибаи қабули мардум ва донишмандон аз ҷониби шоҳ Чамшед дар ҳазораи 2 қабл аз милод; нахустин ўзироф ва эълони ҳукуки инсон ба озодии ҳаракат, ба озодии вичдон, ба интиҳоби озоди маскан аз Ўзломияи Куруши Кабир дар соли 539 қабл аз милод; истифодаи таҷрибаи танзими муносибати баробарҳукуки мард ва зан дар асоси шартномаи никоҳи тоҷикон (намуна шартномаи Дугдонча ва Ут-

тегин соли 710 дар Суғд) ва ғ., холо низ чой ва мавкеи сазоворро дар санадҳои байналмилалӣ ва конунгузории давлатҳои мутамаддин ишғол намудаанд, шаҳодати гуфтаҳои болост. Кодификатсияи конунгузории Куруши Кабир соли 539 қабл аз милод, ки дар омезишу гуфтугӯи ҳукукии тамаддунҳои қадима нахустин кӯшиши меросияти ақлонии инкишофи ҳукуки ҷаҳони куҳан ба шумор мерафт, танҳо пас аз ҳазор сол роҳ ба тамаддуни ғарбӣ ёфта, дар шакли кодификатсияи Юстиниан соли 529 милодӣ рӯи қор омадааст. Ҳатто қисмати дигари он: эътирофи ҳукуки кӯдаки тавлиднашуда чун субъекти мустақил, эътирофи расмӣ нахустин шартномаҳои граждани ва мутобиқ омадани ният ва мақсади шартнома ба шакли он аз Авесто; ҳимояи тозагии об, муҳити зист, ва ҳукуки ҳайвонот аз Вандидод (қисмати Авесто); таҷрибаи нахустин академияи тиббии Гунди Шопур дар ҷаҳон ва даҳҳо дигар дастовардҳо ба тамаддунҳои яҳудию ҳиндӣ, юнонию римӣ (эллинистӣ) ва дигар шоҳроҳҳои инкишофи дунёи қадим роҳ ёфта¹, ҳангоми бархӯрии ақлонии тамаддунҳо, ҳамагӣ чун пуррақунандаи норасоҳои зеҳнӣ ба ҳаёти қавму қабоили муҳталиф ворид гардида, дар кушодани гиреҳҳои ҳукуқӣ ва пешбурди қори кишвардорию ҳукукэҷодкунии миллатҳои муҳталиф хизмати босазо намуда истодаанд.

Ҳотираҳои ҳукукии урфию анъанавӣ, зардуштия буддой, исломӣ ва шӯравӣ ҳар як ғизои маънавӣ ва иҷтимоии ҳосаи ҳаётиро ба аҷдоди ин миллат дар масири таърих пешниҳод намудааст. Дар ин паҳно бузургони созанда ва эҷодгари мо нақши боризе дар шаклгирии низом ва оилаҳои ҳукукии мазкур дар масири таърих гузошта, дар оламгирию нуфузи онҳо ҳамчун фарзандони содиқу вафодор хизматҳо кардаанд. Имрӯз бо мурури замон фалсафаи ҳукуки зардуштия буддой ва исломиро бидуни нақши тоҷикон тасаввур кардан номумкин аст. Агар фарзандони ин халқи бузург намебуданд, ба гумон аст, ки зардуштия ва таълимоти фалсафии ҳукукии он тавлид шуда, дар масири таърих оламгир

¹ Мутаассифона, на ҳамаеша чунин таъсиррасонии мусбат аз ҷониби муҳаққиқони ғарбӣ баҳои воқеӣ мегирад. Вале онҳо ногузир сафҳои дурахшон ва нотакрори чунин таъсиррасонию, ки ба тамаддуни баъдии онҳо нақши бориз дорад, инқор карда наметавонанд. Ниг. А. Дж. Тойнби. Цивилизация перед судом истории. –М., 2003. –С.158-159; 274.

мешуд. Сарчашмаҳои олий ва хеле ҳам ҳаётии он аз Авасто сар карда, то «Мотикони ҳазорта дастон», «Андарзҳои Анӯшервон», «Шояст ва нашоаст» ва «Хвешкори редагон» ҳама қисмате аз дастоварду заҳмати ақлони фарзандони равшанфикри ин халқ дар ибтидои тамаддуни инсонӣ маҳсуб мегарданд. Ин миллати реша бар таърихи бостонидошта аз ибтидои тамаддуни инсонӣ, он замоне, ки аксари халқу миллатҳои оламгири ин замона он рӯзгор ҳаёти бешагию бо барги дарахтон пӯшидани шармгоҳи худро акнун ёд гирифта истода буданд, ба авҷи олии инкишофи давлатдорӣ, ҳуқуқ-эҷодкунӣ расида, эътирофи ҳаққи ҳаёти кӯдакро аз батни модар оғоз намуда, тарбияи ҳуқуқи тифлро аз лаҳзаи роҳравӣ ва сухангӯӣ оғоз карда буданд. Сарчашмаҳои ҳуқуқи Авасто, «Шояст ва нашоаст» ва «Хвешкори редагон» дар аҳди тамаддуни ҳуқуқи зардуштия ҳуқуқ ба ҳаёти кӯдаки дар батни модар бударо ҳифз карда, тарбияи маънавӣ ва ҳуқуқи ўро аз лаҳзаи хурдсолӣ масъалагузорӣ намуда буданд. Андешаи нек доштан нисбат ба ҳама ва ҳодисоти олам, сухани нек гуфтан нисбат ба ҳама ва амали нек кардан дар муносибат ба ҳама аз расмиёти ҳатмии фарзандони аввалияи ин халқ буда, таълими ростгӯӣ, аспасаворӣ, камонзанӣ ва химояи марзу буми ватан аз таълимоти ҳатмии ҷавонони даврони бостонии ин миллат будааст. Ҳанӯз миёнаи ҳазораи яки қабл аз милод модарону устодон фарзандони ин халқро одоби ба мактаб рафтан ва аз дарс омадан, тартиби меҳнат карданро таълим меодаанд.

Даврони тамаддуни ҳуқуқи исломӣ дар зиндагии тоҷик, он як сафҳои хеле хотирмон, рангин ва пурғановатест. Фалсафаи одамгарии исломӣ, ҳақшиносии воло, усулҳои кашфи дод ва адл дар ҷомеаи инсонӣ ва тарбияи неки инсонӣ, ки аз ҷавҳари сарчашмаҳои исломӣ - Қуръон, ҳадис, иҷмоъ ва иҷтиҳод мабдаъ мегирифт, ба равшанфикрони мо имкони мусоиди такмили андешаи илмӣ ва динӣ фароҳам овард. Бо вучуди ҳама nobasomoniю гиреҳҳои таърихӣ тоҷикон тавонистанд ҳамчун созанда, эҷодгар ва муаллифони комили назария ва ғояҳои концептуалию наҷотбахши исломӣ вориди тамаддуни исломӣ гарданд. Онҳо на танҳо барои мардуми хеш, инчунин барои кулли мусулмонони ҷаҳон ва мардуми араб – соҳибони аслии дин хизматҳои хеле арзанда ва наҷотбахш намуданд.

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дуруст таъкид намуданд, ки имрӯз ислом ва олами исломиро бидуни нақши тоҷикон дар масири таърих баҳогузори намудан номумкин аст. Дар воқеъ ислом бо ҳама бузургию оламгириаш назди фарзандони барӯманди миллати тоҷик - Салмони Форс, Имоми Аъзам, Имом Бухорӣ, Муслими Нишопурӣ, Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ, Муҳаммади Ғаззоли, Абӯали ибни Сино, Берунӣ, Мавлонои Балхӣ, Мотуридӣ, Муҳаммади Шайбонӣ, Абӯбакри Самарқандӣ, Замахшарӣ, Абӯюсуфи Самарқандӣ, Бурҳониддини Марғелонӣ ва садҳо дигарон масъулиятҳо дорад. Дар бораи нақши ҷаҳонгирии ислом ҳарф зада, нодида гирифтани нақши Имоми Аъзам дар ривочи таълимоти мазкур ба кишварҳои ғайриарабӣ изҳори назар намудан беадолатист. Воқеият имрӯз собит менамояд, ки бештар аз 60 дарсади мусулмонони ҷаҳон ҳанафимазҳабанд. Яъне ин қадар мусулмони олам аз роҳи Имом ворида дини мубини ислом гардида, ақида ва андешаи динии худро тавассути сарчашмаҳои шинохтаи ин шахсият об медиҳанд. Аксари онҳо миллатҳои ғайриарабӣ ва мардуми ба ислом гаравидашудаанд. Пас ин ҷо ҳикматест, ки дар усули таълимоти ин шахсият нухуфта шудааст. Ин таҳаммулгарой, ақлпазирӣ, инсондӯстӣ, осонгирӣ, шинохти воқеият ва манфиати мардуми мусулмон аст. Агар таълимоти таҳаммулпазиронаи Имом намебуд, одитарин ҳулоса он гоҳ чунин мебуд, ки қисмати аз ин мардум муборизаҳои оташини ватандӯстонаи худ аз сари нав мардуми мусулмоншударо ба оини аҷдодиашон мегардонданд. Ин ҷо таҳаммулпазирӣ ва инсондӯстӣ бо дигар арзишҳои исломӣ дар шакли таълимоти ҳосаи Имом нақши бориз бозид. Мусулмоншавии мардуми Ҳинд, ки таълимоти ҳанафиёни мусулмонро болотар аз оини табақавии беҳуқуқи худ донистанд ва муборизаи оташини қисмати сарзамини Испания ба суннатгароёни таҳаммулнопазир, ки ниҳоят қор то ба оини аввалияи худ баргаштани охириҳо ва хориҷшавӣ аз ислом расид, ду қутби таълимоти як оин аст. Ё нақши Мавлоно дар ҳамбастагӣ ва муомилаи фарҳангӣ, динӣ ва сиёсии Аврупо ва Осиё он дараҷа бузург аст, ки берун аз ҳаёл ва андеша аст. Ў марде аз инъоми илоҳист, ки дар сарҳади се тамаддуни қарнҳо ҷангидаи юнонию римию мусулмонӣ қарор гирифта, ҷойи ҷангу ҷидол, сулҳу таҳаммул ва ҷойи шамшеру қамон, бародарию баробарию истифода намудааст. Дар он замоне,

ки ғазавоти исломӣ бо ҳаракатҳои салибӣ ҳамчун мафкураи сиёсӣ ва динӣ ба ҳам бармехӯрданд, Мавлоно сипари олии химояи манфиати исломӣ ва инсонӣ дар қисмати Аврупо гардид. Ҷойи таълимоти ӯ, таълимоти дигари суннатгаро метавонист ба муносибати сарҳадии мусулмонон бо насрония оташи низоъ андохта, ба фасодшавии сарҳади олами исломӣ сабаб шуда, доираи исломро дар Аврупо маҳдуд мекард. Чунин шахсиятҳо, хушбахтона, дар таърихи давлатдорӣ мо зиёданд.

Алабатта, нақши ислом дар тарбияи ин абармардон низ бузург аст. Маҳз хизмати бузурги маърифатӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқию динии фарзандони ин миллат буд, ки ислом то ба ин андоза васеъ шуд ва доман афрохт. Нақши фарзандони ин миллат на танҳо дар ҳақшиносии башардӯстӣ инчунин дар кашфи ҳақиқат, адолат, инсоф ва баробарию бародарии мӯъминон хеле назаррас ва ҷиддӣ аст. Арзишҳо, ғояҳо ва усулҳои дарёфти ҳақиқат ва доди адли фарзандони ин миллат дар паҳнои фарҳанги исломӣ он дараҷа олӣ ва баланд аст, ки пас аз гузашти қарнҳо барои имрӯзу ояндагони фарзанди инсон берун аз сарҳади дину оин ва миллату наҷод метавонанд хизматгузор бошанд. Аксари дастоварду ғояҳои пешқадами он тавассути таҷрибаи идора аз роҳи кишвардорӣ саҳронишинон то Византиё ва Аврупо роҳ ёфта, қисмати дигар тавассути илм ва омӯзиш ба акнофи олам рафтааст. Бузургони мо дар баробари хизмат ба ислом ва уммати исломӣ намудан барои миллати хеш, забони хеш ва фарҳанги миллӣ низ қорҳои зиёдеро анҷом додаанд, ки аз мавзӯи алоҳидаи тарғиб аст. Дар ин паҳно нақши Имоми Аъзам ва дигар алломаҳои миллат ҷовидонаанд.

Аммо дар баробари ин миллати эҷодкор ва соҳибтамаддун хориҳою вазнинҳои зиёди таърихро пушти сар кардааст. Ба қавли файласуфи шинохта Кароматулло Олимзода «Агар миллати тоҷикро аз ҷумлаи миллатҳои ҷафокашидтарини дунё гӯем, хато нахоҳем кард. Зеро дар муддати асрҳо ӯ фақат месохт, обод мекард, вале душманонаш вайрон мекарданд, хароб мекарданд, дороияшро ғорат менамуданд, аз сари мардум калламанораҳо месохтанд. Вале иродаи қавию созанда, фарҳанги бузурги тасаллибахшу эҳёгар ӯро боз ҳам зинда нигоҳ медошт, боз шахрсозӣ, кишоварзӣ, илму адабу ирфон кӯшишу талошҳои эҳёгаронаю фарҳангофаринӣ на-

чотбахши ӯ буд».¹ Ё ба қавли Назри Яздонӣ, ки ба забони шеър хуб гуфта:

*Зи-н хок насабзида ба чуз аз фарҳанг,
Зи-н хок нарӯида қару аҳвалу ланг.
Киштанду бисӯхт тухми шамиеру туфанг,
Сабзида найистони қалам ранг ба ранг.*²

Гуфтан мумкин аст, ки решаҳои бузурги таърихии давлатдории ин миллат, ки саршори фарҳанги ғанӣ, ҳукуқи ақлгаро, дин ва оини таҳаммулпазирро дошт, дар ҳолатҳои вазнин дар муқобили боду сармоҳи вазнини таърихӣ ғизои ин давлатро таъмин намуда, устувории онро барои солҳои оянда нигоҳ медошт.

Дар бораи сабақҳои таърихи ҳукуқи миллати тоҷик чун халқи эҷодгар ва ҳукуқэҷодкунанда мумкин аст, бисёр суҳан гуфт ва то чое имкон даст дод, доир ба он қаблан ҳарф задем.³ Ва ҷойи баҳс ҳам нест, ки дар ҳолатҳои зарурӣ таҷрибаи ҳукуқӣ ва сабақи гузаштагонӣ мо қодиранд дар тақмили низоми ҳукуқӣ барои низоми ҳукуқии имрӯзаи кишвар хизмати арзанда намоянд. Акнун меҳоҳем бо овардани як сабақи таърихӣ фикри худро дар ин қисмат анҷом диҳем.

¹ Олимзода К. Ваҳдати миллӣ дастоварди бузурги таърихии халқи тоҷик. Ҳафтаномаи Адабиёт ва санъат. Аз 21 июни соли 2007. С. 2-3.

² Назри Яздонӣ. Ҳикмати озодагон. Душанбе 2009. С.3.

³ Таваҷҷӯҳ шавад ба асарҳои Холиқов А. Ҳукуқи исломӣ (васоити таълимӣ). Душанбе 1999. 176с. Таърихи давлат ва ҳукуқи Тоҷикистон. қисми 1. Душанбе 2002.310с.; Правовая система зороастризма. Душанбе 2005. 421с.. ва дигар асарҳо.

Як сабақи таърихӣ

(Ислохоти низоми андозситонии Хусрави 1
ва табиати ҳуқуқии он)

...Фарҳанги ҳуқуқӣ бидуни алоқаи паё-
най ба гузашти он беҳаракат, бедурнамо
хоҳад гашт.¹

Ф. Тоҳиров

1475 сол муқаддам аз рӯзгори мову Шумо, яъне миёнаи моҳи сентябри соли 530. «Рӯзе Қубод барнишаста буд (бар асп) ва ба рустои Савод андар ҳамешуд ва мӯбади мӯбадон бо вай буд. Пас Қубод танҳо аз паси сайд шуд ва вақти ангур расидан буд. Қубод бар сари кӯҳе бирасид назар кард ба зери он кӯҳ деҳе дид, чашми ӯ бар зане афтод, ки бар сари танӯр истода буд ва нон ҳамепухт. Ва писараки хурди сесола пеши вай истода. Ногоҳ (писарак) ба боғ даромад ва хӯшаи ангур бигирифт ва хост, ки бихӯрад. Он зан писаракро бизаду нагузошт ва он ангур аз вай бозситод ва бар шох дарбаст. Қубодро аҷаб омад аз бахилиши он зан... Ба дари он боғ рафт ва гуфт: «Ин раз (боғ) аз они кист?». Гуфт: «Аз они ман». Гуфт: «Ин кӯдак аз они кист?». Гуфт: «Аз они ман». Гуфт: «Он ангур аз вай чаро гирифтӣ ва ӯро бизадӣ ва ин миқдор ангур ба фарзанди худ раво надошти?» Зан гуфт: «Моро бар хостаи хеш амр нест, зеро ки маликро андар ин насиб аст ва то каси малик наёяд ва баҳраи малик ҷудо накунад, мо даст наёрем кардан». Гуфт: ин ки ту мегӯӣ дар ҳама подшоҳӣ чунин аст?» Гуфт: «Ҳама ҷо чунин аст» ... Қубодро дил бисӯхт бар раият ... Пас бар сари кӯҳ шуда бар мӯбади мӯбадон гуфт: «Ман ин напсандам, ки кас хостаи худро тасарруф наёрад кардан аз ҷиҳати ман... Инро тадбире кунед, ки маро бар эшон (халқ) вазифае бувад».²

¹ Тоҳиров Ф. Аҳамияти муосири ҳуқуқи римӣ. Ниг. Ф., Тоҳиров А. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной независимости Республики Таджикистан. Душанбе 2009. С.254.

² Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи табарӣ. Ҷ 2., Душанбе 2001.-С.89-90. Ин ривоят дар нигориши Балъамӣ ба пуррагӣ омадааст.

Мутаассифона, умри Қубод кӯтахӣ карду ислоҳоти ни-зоми андозро дар давлати Сосониён ба тартиб дароварда натавонист¹. Комиссияи таъсисдодаи Қубод, ки аз ҳуқуқши-носону иқтисоддонҳо буданд, корро ба анҷом расонида на-тавонидаанд. Ба ақидаи таърихнигори асрҳои миёна Абӯалӣ Маскуяи Розӣ, Хусрави 1² писари Қубод кори ин комиссияро идома дода, вазифаи муҳими таърихиро иҷро намуд.³ Аз ин ҷост, ки ӯ дар таърих бо номи Анӯшервони одил (ба қавли Фирдавсӣ Хусравро барои ҷавонию давлаташ ҷунин ном ниҳоданд), машҳур гашт. Чи тавре ки аз мазмуни ривоят рав-шан мешавад, мардум то рӯёнидани андоз ҳосили боғот ва заминҳои худро тасарруф ва истифода бурда наметавони-даанд. Хусрав ин низомро бекор намуд.

Хусрави 1 баробари ба сари қудрат нишастанаш бо аҳли илму маърифат машварат намуда, қабл аз ҳама адлу додро ғояи асосии идораи кишвар таъкид намуд:

*Агар подшоҳро бувад пеша дод,
Шавад, бегумон, ҳар кас аз дод шод.
Агар шоҳ бододу бахшоиш аст,
Қаҳон нур зи хубиву ороиш аст.
Чу бедод гирад касе зердаст,
Набошад хирадманду эзадпараст.*⁴

Нахустин фармоне, ки дар роҳи таъмини адлу дод дар муносибат бо раият баровард, ба низом даровардани тарти-би рӯёнидани андоз буд. Роҷеъ ба ин фармони Хусрави 1, муҳаққиқини асрҳои миёна Фирдавсӣ, Табарӣ, Маскуяи Розӣ ва дигарон батафсил ҳарф задаанд. Фармони мазкур аз ҷанд ҷиҳат ислоҳоти низоми андозситонии пешқадамро мемонад:

¹ Таърихнигори асрҳои миёна Абӯалӣ Маскуяи Розӣ (машҳур бо номи Мискавайҳ) низ оид ба кӯшиши Қубод дар роҳи ислоҳоти низоми андоз-ситонӣ ёдрас намудааст. Ниг. Абӯалӣ Маскуяи Розӣ Таҷориб-ул-умам. – Техрон 1369.-166.

² Ин шохзодаи Сосонӣ, ки дар солҳои 531-579 милодӣ ҳукмронӣ намуда-аст, дар сарчашмаҳои таърихӣ бо номҳои гуногун- Кисро, Хусрави 1, Анӯшервони одил, Нӯшервон ва ғ. ёдрас шудааст. Аз ин рӯ, дар мақола агар бо истифодаи сарчашмаҳои гуногун номи ӯ мухталиф садо диҳад, ҳонандаи арҷманд онҳоро ҳамоҳанг қабул намояд, ба мақсад мувофиқ ояд.

³ Абӯалӣ Маскуяи Розӣ Таҷориб-ул-умам. – Техрон 1369.-166.

⁴ Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990., -Ҷ.8.-С.72-73.

1. Аввалин маротиба Хусрав низоми мураттабу хеле одии ақлгароёнаи рӯёнидани андозро тартиб дод, ки тибқи он андоз аз масоҳати замин, саршумори одамони қобили амал ва адади дарахтони мевадор рӯёнида мешуд.

2. Меъёри андоз дар асосҳои ақлонӣ вобаста ба даромади заминҳо, ба боигарии одамон, вобаста ба наздикӣ бо обҳо ва усули обёрӣ, вобаста ба маҳсулоти киштшуда муқаррар шуд.

3. Ва аз ҳама асосиаш он буд, ки фармони мазкур нахустин маротиба дар таърихи ҳуқуқ ҳолатҳои истисноӣ муқаррар кард, ки бо мавҷудияти онҳо рӯёнидани андоз аз аҳоли манъ гардид.

4. Ба мардум ҳуқуқ дод, ки ҳиссаи мол ва ҳосили зироат ва дарахтзори худро озодона истифода ва ихтиёр намоёнд.

5. Низоми вазнини андозбандиро, ки аз 1/3; 1/4; 1/5; 1/6 бекор карда ба 1/10 ҳиссаи ҳосил андозбандӣ муқаррар намуд. Ба ақидаи Фирдавсӣ қисмате аз ин андозҳои вазнинро Қубод бекор карда буд:

*Сеяк буд то чоряк баҳри шоҳ,
Қубод омаду даҳяк овард ба роҳ.¹*

Қобили қайд аст, ки Анӯшервон дар оғози фармони худ таъйиноти иҷтимоии андозро ба мардум мефаҳмонад, ки роҷеъ ба он Табарӣ, Балъамӣ ва Мискавайҳ ақоиди якхела доранд: «Эй мардумон, ҳамчунон ки неъматҳои Худои таоло бар мо беш аст аз он, ки бар падарони мо буд ва моро мулк афзун дод, бояд, ки доди (адли) мо аз доди эшон афзун бувад. Ва ман нигоҳ кардам андар кори халқ, чора нест маликро то ўро байтулмол набувад барои нерӯи ўро ва ниғаҳдошти раиятро аз душман, то чун душмане аз тарафе падид ояд ва он мамлакат аз он нахоҳад шудан ва бар раияти вай ситам нахоҳад шудан... Аз оне, ки он хоста (андоз) он замон боши-тоб аз раият ситонӣ ва нисбат ба раият ҷабр ояд, беҳтар он аст, ки дар мӯътадили онро ҷамъ намоӣ...»². Бино ба маълу-

¹ Фирдавсӣ А. Шохнома. Душанбе. 1990.,-Ҷ.8.С.76.

² Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи табарӣ. Ҷ 2., Душанбе 2001.-С. 136. Абӯалӣ Маскуяи Розӣ, Тачорӣ-ул-умам. –Техрон 1369.-С. 167.

моти Табарӣ, Балғамӣ ва Маскуяи Розӣ андози солона дар се вақт ҳар чаҳор моҳ як маротиба қисм - қисм ҷамъ карда мешуд.

Дар давоми фармон омада буд: «Минбаъд мардум озодона ҳиссаи ҳосили замини худро истифода баранд ва хироч бояд дар чунин шакл рӯёнида шавад:

- аз ҳар гареб (2400 метри мураббаъ) замини гандум ё ҷав соле як дирҳам;
- аз ҳар гареб (2400 метри мураббаъ) замини тоқзор соле ҳашт дирҳам;
- аз ҳар гареб (2400 метри мураббаъ) юнучқа (барои аспон) соле ҳафт дирҳам;
- аз ҳар гареб хармастон соле ҳафт дирҳам (Маскуяи Розӣ с. 167.)
- аз ҳар гареб (2400 метри мураббаъ) биринҷ соле чорпанҷ дирҳам;

ва солона:

- аз ҳар чаҳор дарахти хурмои форсӣ як дирҳам;
- аз ҳар шаш нахли ороми (хурмои банни паст) як дирҳам;
- аз шаш дарахти зайтун як дирҳам;
- соири маҳсулоти дигар, дарахтҳои пароканда, ки ҷузъи боғ нестанд аз пардохти молиёт озоданд»¹

Муҳаққиқи олмонӣ А.Кристенсон, ки ба таҳқиқи замони Сосониён солиёни дароз машғул буд, дар ақида аст, ки ислоҳоти Анӯшервон воқеан аҳволи мардумро сабук намуд². Тасаввур кунед, дар ҳолате ки як низоми маблағӣ аз 100 то 400 дирҳам³ маош мегирифт, пардохт намудани 1 ё 8 дирҳам дар як сол кори начандон душвор буд. Анӯшервони одил ҳамчунин бо ин фармони худ меъёр ва тартиби рӯёнидани андозро аз саршумори аҳоли (қизя) тағйир дод. Ў дар ин ҷода теъдоди андозсупорандагонро кам намуда, ин намуди андозро танҳо бар нафароне муқаррар кард, ки қобили амал

¹ Кристенсон А. Эрон дар замони Сосониён. Тарчимаи Р.Ёсами. Техрон 1389 х.-С. 487.

² Кристенсон А. Эрон дар замони Сосониён. Тарчимаи Р.Ёсами. Техрон 1389 х.-С. 487

³ Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балғамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ 2., Душанбе 2001.-С. 138.

ва дар айнаи камолот бошанд. Фармони мазкур чунин аломатҳои хосро дошт:

— Субъекти андозбандиро муқаррар кард.

— Онҳое ин намуди андозро месупоранд, ки синнашон аз 20 то 50 сола буда, дар саҳро ё мавқеҳои дигар қор мекунаанд.

Имтиёз аз андозбандиро пешбинӣ намуд.

— Бузургзодагон, наҷибзодагон, сарбозон (ҳарбиён), рӯхониён, дабирон ва соири хидматгузори давлатӣ аз пардохти ин намуди андоз (чизя) озод буданд.

Меёри андозбандӣ вобаста ба дороии субъектон таъйин гашт:

— тавонгарон, онҳое, ки дороии комил доштанд-12 дирҳам;

— поинтар аз онҳо -8 дирҳам;

— миёнаҳолҳо -6 дирҳам;

— аз боқимондаҳо- 4 дирҳам.

Фирдавсӣ оид ба андози сарикасӣ бар он ақида аст, ки Анӯшервон вобаста ба дороии мардум меёри андозро аз 10 дирҳам то чаҳор дирҳам муқаррар кард:

*Касе, к-аш дирам буду деҳқон набуд,
Надида ғаму ранҷи кишту дуруд.
Ба андоза аз даҳ дирам то чаҳор,
Ба соле аз ӯ бистудӣ кордор.¹*

Дигар аз муҳимияти маълумоти Фирдавсӣ дар он аст, ки таснифи дороии мардум барои ситонидани андози сарикасӣ бо меёри «аз даҳ бун дирам як дирам муқаррар шуда». Пас тавонгарон онҳое буданд, ки аз 100 бун дирам ва аз он бештар 10 дирам боҷ месупурданд, поинтар аз онҳо аз 80 бун дирам то 100 дирам дошта 8 дирам боҷ мепардохтанд, миёнаҳолон аз 60 то 80 бун дирам дошта 6 дирҳам боҷ месупориданд.

*Зи даҳ бун дирам як расидӣ ба ганҷ,
Набудӣ ҷуз ин низ то сол ранҷ.²*

¹ Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990.,-Ҷ.8.С.77.

² Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990.,-Ҷ.8.С.77.

Ба акидаи Балъамӣ ва Табарӣ, Хусрави 1 андози сарикасӣ- чизяро асосан ба аҳли яҳуд ниҳод: «...ва бар ҷухудон чизят ниҳод ва ба мардуми тавонгар бештар ва бар дарвеш камтар аз шаш то ҳашт то дувоздаҳ то бисту чаҳор дирам то чихилу ҳашт дирам ва ин ҳамаро чарида кард деҳ ба деҳ ва ҷуфт ба ҷуфти замин ва чизят ном ба ном...».¹

Агар истилоҳоти чизяро он тавре ки Табарӣ меғӯяд, дар аҳди Хусрав қабул дорем, пас маълум мешавад, ки он ба чизии исломӣ наздикии зиёд дорад. Зеро аҳли яҳуд пайрави дини зардуштӣ ва дини давлатии форсҳо набуданд, аз ин рӯ, аз онҳо чун нафарони хориҷӣ ва пайрави дини дигар чизя, яъне андози сарикасӣ мегирифтаанд. Дар чунин сурат андози чизии мусулмонон ҳамчун андози сарикасӣ аз пайравони динҳои дигар дар давлатҳои исломӣ то ин замон дар ҳамин тартиб танҳо ба манфиати зардуштиён дар даврони шоҳаншоҳии сосонӣ будааст. Қуръони карим дар ояти 29, сураи «ат- Тавба» доир ба ҷудо намудани андози чизя маълумот додааст. Абӯюсуф низ дар «Китоб-ул-ҳараҷ» дар «фасл роҷеъ ба калисоҳо ва маъбиди яҳуд ва салибҳо» доир ба намуди андози чизя гуфтааст: «Ба таҳқиқ, ки байни муслимин ва аҳли зиммат сулҳ ба воситаи додани чизя ҷорӣ шуда буд...».² Пас тахмин меравад, ки бо он усуле, ки пайравони динҳои дигар бо мардуми динҳои ғайр муносибат мекарданд, айнан ҳамон тавр ба онҳо ислом муносибатҳои молиявиашро муайян кардааст. Алабатта, доир ба мероси ин навъи андоз аз Сосониҳо ба тамаддуни исломӣ ҳанӯз ҳарф задан барвақт аст. Вале ин умумият худ гувоҳи умумиятҳои дигар аст, ки далел металабад. Шояд Табарӣ ва Балъамӣ монандии ин навъи андозро аз пайравони дини дигар чун навъи чизии исломӣ мадди назар гирифта, истилоҳи чизии исломиро дар муаррифии ин навъи монанди андоз истифода кардаанд. Ба ҳар ҳол барои ҳулосаи қатъӣ таҳқиқи истилоҳи чизя, мансубияти он ба забони арабӣ ва ё форсӣ, таърихи гуфта шудани ояти 29 сураи «ат-Тавба» ва дигар манобеъи таърихӣ шарт ва зарур аст. Аҷиб он аст, ки ин навъи андоз дар қисмати аз

¹ Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ 2., Душанбе 2001.-С.135.

² Аллома Қозӣ Абӯюсуф. Китоб-ул-ҳараҷ. Интишороти вазорати молияи Афғонистон. С. 208.

кишварҳои насронӣ, масалан, дар Ситсилияи норманӣ¹ аз мардumi мусулмон рӯёнида мешавад. Шояд ин як навъи баробарии муносибатҳои молиявии пайравони динҳои ҷаҳонӣ бошад, ки решаи қадима дорад.

Ва дар матни фармон, ки Балъамӣ дар «Таърихи Табарӣ» овардааст, дар боби андози сарикасӣ гуфта мешавад: «...ва аз ҳар саре аз муҳолифони мо, ки эшонро дар мамлакати хеш ҳамедорем ва хуну хостаи эшон нигоҳ дорем, чизе маълум...»² Пас маълум мешавад, ки тибқи маълумоти Балъамӣ андози сарикасӣ як навъ андоз аз хориҷиён буда. Аммо чун ақидаи Мискавайх³ ва дигар муҳаққиқони асрҳои миёна нисбат ба ин муҳолиф аст, мо айна ҳол ҳулосаи қатъӣ бароварда наметавонем. Ба ақидаи муҳаққиқини таърих ин намуни андоз низ дар соле қисмат ба қисмат (дар ҷаҳор моҳ як маротиба) қамъ карда мешуд⁴. Боиси хурсандист, ки ин нуктаи адолатноки тартиби рӯёнидани андоз дар м. 270 ва 310 –и Кодекси андози ҚТ инъикоси ҳудро ёфтааст. Ин фармони Анӯшервон аҳволи иқтисодии мардumi боғпарвару деҳқонро хеле сабук кард, ки Фирдавсӣ навиштааст:

*Касе бар қадевар накардӣ ситам,
Ба соле ба се баҳра буд ин дирам.
Гузорада бурдӣ ба девони шоҳ,
Аз ин боз баҳре ба ҳар чор моҳ.⁵*

Дар нигориши Фирдавсӣ ин нуктаи муҳимми фармон, ки дар ҳолати надоштани имкон дар фасли баҳор барои киштукори замин бо сабаби надоштани тухмӣ, ё ҷуфти барзагов барои ҷуфти замин шоҳ аз ҳисоби ҳазинаи давлат онҳоро дастгирӣ менамояд, равшан зоҳир шудааст. Ин нуктаи муҳимми адлпарастии Анӯшервон буд, ки дигар муҳаққиқин низ ҷо-ҷо ёдрас шудаанд. Аҷиб он аст, ки тибқи маълумоти Фирдавсӣ, шоҳ Анӯшервон қонунеро, ки дар асоси он рӯёни-

¹ Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука. 1965

² Ҳамонҷо –С.136.

³ Абӯали Маскуяи Розӣ. Тачориб-ул-улам. –Техрон 1369.-168.

⁴ Кристенсон А. Эрон дар замони Сосониён. Тарҷимаи Р.Ёсимӣ. Техрон 1389 х.-С. 488

⁵ Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990.,-Ҷ.8.С.77.

дани андозро аз ҳама заминҳо, ҳатто заминҳое, ки кишт на-
шудааст, иҷозат меод, бекор кардааст:

*Чу Кисро нишаст аз бари тахти оч,
Бубахшид бар ҷои даҳяк хироч...
Газете¹ ниҳоданд бар як дирам,
Гар эдун, ки деҳкон нагардад диҷам.
Касеро кучо тухм, ё чорпой,
Ба ҳангоми варзиш набудӣ ба ҷой.
Зи ганҷи шаҳанишоҳ бардоштӣ,
Зи киштан замин хор нагзоштӣ.
Ба нокишта андар набудӣ сухан,
Пароканда шуд расмҳои кӯҳан.²*

Оид ба ин аломати фармон, А. Кристенсон низ менави-
сад: «Андози «форос», ки дар аҳди Селевкиён аз замин рӯё-
нида мешуд, новобаста аз ҳосилнокии замин, новобаста аз
кораи шудан ё нашудани замин аз мардум гирифта мешуд.»³
Пас маълум мешавад, ки қабл аз Анӯшервон андоз аз истеҳ-
солкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба талаботи қ. 2 м.307
КА ҚТ бисёр монандӣ доштааст⁴, ки Анӯшервон онро бекор
кардааст. Мо ҳуқуқшиносону иқтисоддонҳое, ки лоиҳаи ко-
дексро омода намудаем, афсӯс, ба он диққат намодаем, ки ин
амал беш аз 1400 сол номи ӯро чун шахси одил ҷовидон ни-
гоҳ дошта... Ҳамин тавр, дар ин ҷо низ Анӯшервон чунин
талаби андозии ғайриҳуқуқиро бекор менамояд.

*Газети рази борвар шаи дирам,
Ба хурмостон бар ҳамин зад рақам.
Зи зайтуно аз кавсу аз мевадор,
Ки ҳар Меҳргон шох будӣ ба бор.⁵*

¹ Газет-андози сарикасӣ-чизя.

² Фирдавсӣ А. Шоҳномаи Фирдавсӣ. Бо кӯшиши доктор Сайиди Ҳами-
диён. Матни комил бар асоси ҷопи Маскав.-Техрон 1384х. –С 1038.

³ Кристенсон А. Эрон дар замони Сосониён. Тарҷимаи Р.Ёсимӣ. Техрон
1389 х.-С. 488

⁴ Ин ҳолати қонунгузорӣ ба интиҳои соли 2006 рост меомад.

⁵ Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990.,-Ч.8.С.77.

Андоз аз мевахое рӯёнида мешуд, ки дар Мехрдод, яъне дар тирамоҳ ҳосил меоварданд. Аммо аз он мевахое, ки дар хурдодмоҳ омода мешуд, андоз рӯёнида намешуд:

*В-аз ин хӯрданиҳои хурдодмоҳ,
Накардӣ ба бож андарун кас нигоҳ.*

Хусрави 1 тибқи маълумоти муҳаққиқин тамоми дабирон, андозгундорон ва соҳибони шаҳрхоро ҷамъ намуда, аз ислоҳоти андоз огоҳ менамояд. Аз дабирон хоҳиш менамояд, ки се нусхаи ин фармонро омода намоянд. Анӯшервон нусхаи аслии ин фармонро дар хонаи Ганчи султонӣ ниҳода, нусхаҳои аз он омодашударо якеро барои нусхабардорӣ ба тамоми мулкҳо ва маъмурини андоз тақсим менамояд ва сеюмиро ба дасти мӯбад месупорад, то ин ки ӯ назорат намояд, ки касе ҳаққи мардумро поймол нанамояд.

*Дабиру парастандаи шаҳриёр,
Набудӣ ба девон касе бешумор.
Газету хироҷ он чӣ буд, ном бурд,
Ба се рӯзнама ба мӯбад супурд.
Яке он, ки бар дасти ганҷур буд,
Нигоҳбони он нома дастур буд.
Дигар то фириштад ба ҳар кишваре,
Ба ҳар кордореву ҳар меҳтаре.
Се дигар, ки наздики мӯбад баранд,
Газети сару божҳо бишмаранд...
Ҳама рӯи гетӣ нур аз дод кард,
Ба ҳар ҷой вайронӣ обод кард.¹*

Баъдан идомаи ин анъанаи некро мо тавассути ташаббуси ҳуқуқшиносон ва уламои миллати тоҷик дар фармони Султон Маҳмуди Ғозон дар моҳи феввали соли 1304 мебинем².

Бино ба маълумоти Фирдавсӣ баъд аз паҳн шудани фармони мазкур, Анӯшервон фармони дигаре дар идомаи он ба

¹ Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990.,-Ҷ.8.С.77-78..

² Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон.- Душанбе, Қ.1. – 2002.- С.249-251.

забони паҳлавӣ омода намуда, ба кордорону чамъкунандагони андоз ба ғӯшаю канори мамлакат равон менамояд:

*Яке нома фармуд бар паҳлавӣ,
Писанд оядат чун зи ман бишинавӣ...
Сӯи кордорони божу хироч,
Парастандаи сояи фарру тоҷ.
Беандоза аз мо шуморо дуруд,
Ҳунар бо нажод ар - бувад барфузуд...*

Анӯшервон пас аз салому паём расонидан ба коргузоро-ни андоз, аз қудрати нигоҳдори замину осмон ҳарф зада, ёд-рас мешавад, ки мо ҳама дар назди ӯ баробарем, фарқ байни шоҳу ҳунарманд ва ё деҳқон нест, аз ин рӯ шумо дар чамъоварии андоз адлу инсофро аз даст надихед, то ин ки боиси уқубати шумо ва ман нагардад:

*Ба яздон расӣ шоҳу кеҳтар якест,
Касеро ҷуз аз бандагӣ кор нест.
Нафармуд моро ба ҷуз ростӣ,
Ки дев оварад кайҷживу костӣ.
Набояд, ки ҷуз доду меҳр оварем,
Дигар чин ба коре ба чеҳр оварем.¹*

Анӯшервон омилони андозро даъват бар он менамояд, ки дар тамоми мулки ӯ бояд мардум аз сиёсати молиётии шоҳ дар амон бошанд. Деҳқонон, бозаргонон, ҳунармандон, фаллоҳон бояд дар кучое, ки бошанд, ба онҳо муносибати нек, муомилаи хуш намуда, бигузоранд, ки онҳо ба фаъолияти озоди хоҷагидорӣ худ машғул шуда, биме аз андози зиёдатӣ надошта бошанд:

*Набояд, ки бар зердастони мо,
Зи деҳқону аз дарпастони мо.
Ба хушкӣ ба хоку ба киштӣ бар об,
Ба раҳианда рӯзу ба ҳангоми хоб.
Зи бозаргонон, ки бар тару хушк.
Дирам дораду дурру хушоби мушк,*

¹ Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990., - Ҷ.8.С.80.

*Набояд, ки чуз ба доду ба меҳр,
Бар эшон битобад зи ҳамми сипеҳр.¹*

Анӯшервон ин фармонро ба тамоми масъулини андоз дар худуди мамлакат паҳн намуда, иҷрои онро ба ҳама ҳатмӣ шуморидааст ва касе, ки талаботи онро ба қадри як дирҳам вайрон мекунад ва нисбат ба халқ ба ин миқдор зулм менамояд, ба ҳукми қатл гирифта хоҳад шуд:

*Чу ин нома оранд, назди шумо,
Ки фархунда бод урмузди шумо,
Касе, к-ӯ бар ин як дирам бигзарад,
Ба бедод бар як нафас бимарад.
Ба яздон, ки ӯ дод дайҳиму фарр,
Агар на миёнаш бибурам ба афр.²*

Дар охири фармон Анӯшервон бори дигар тартиб ва вақти рӯёнидани андозро аз аҳоли равшан намуда, ҳолатҳои истисноиро номбар мекунад, ки бо мавҷудияти онҳо мутасаддиёни андоз ҳуқуқи чамъ намудани молиётро аз аҳоли надоштанд. Ин таъкидот аз Вастриушан (ба ақидаи Табарӣ он замон вазири андозро чунин меномиданд)³ сар карда, то мутасаддиёни одӣ ба ҳама ҳатмӣ буд. Тибқи маълумоти Балъамӣ ва Мискавайҳ сабабгори расман содир шудани ин баҳши фармон дабири будааст. Чун Анӯшервон фармон таъмом хонд, дархост намуд: «Маро ҷавоб диҳед (бигӯед), ки ман хоҳам, ки ин ба ризои шумо кунам, то дод (адл) бувад». Пас марде аз миёни мардумон бархост ва гуфт: «Эй малик, хироч чизе боқӣ бувад ва ҷовидона бимонад ва мардум фано шавад ва чизе боқӣ бар фонӣ натавон ниҳодан. Бар замини ободон хироч ниҳӣ. Фардо аз паси он замон он замин вайрон шавад ва он хироч бимонад ва бар марде хироч ниҳӣ ва бимирад ва он хироч бар заминҳои хароб боқӣ бувад ва бар фарзандони вай бимонад». Нӯшервон гуфт: «Эй... нодон, надонӣ, ки худ чӣ мегӯӣ. Ҳар сола он заминҳо бипаймоянд ва

¹ Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990.,-Ҷ.8.С.80.

² Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990.,-Ҷ.8.С.80-81.

³ Табарӣ -С..869. ниг. Кристенсон А. Эрон дар замони Сосониён. Тарҷимаи Р.Ёсамӣ. Техрон 1389х.-С. 488

харҷӣ вайрон бувад, хироч биафкананд (наситонанд) ва ҳар замин, ки аз даст нарафта бошад, хироч ҳамон диҳад, ки замини ободон дорад. Ва онро, ки аз дасти ӯ рафта бошад, надихад...»¹. Ҷанбаи иҷтимоии фармони мазкур одилона, ҳақиқатнигорона ва аз рӯи инсоф аст, ки ҳифзи манофеи мардуми одӣ дар муқобили носозиҳои табиӣ ва омилҳои объективӣ аз ҳар ҷиҳат ба назар гирифта шудааст. Чунин дурандешии ҳуқуқӣ, ки ба нияти ҳимояи аҳли меҳнат муқаррар шудааст, ҳамчун арзиши ҳуқуқии миллати тоҷик ва форсизабонон баъд аз гузашти беш аз ҳазор сол қимати худро гум накарда, бешак, ҳамчун аксиологияи ҳуқуқӣ имкон дошт ба раванди қонунгузорию андозии давлатҳои мутамаддин хизмат намояд. Вале, мутаассифона, ин фармон аз назари мутахассисони таърихи ҳуқуқ дур монда буд. Бубинед, ки ин қисмати фармон чӣ мегӯяд:

*Ҳамин расму ин нома бинҳед пеш,
Магардед аз ин фаррух оину кеш.
Ба ҳар чор моҳе яке баҳра 3-ин,
Бихоҳед бо доду бо офарин.
Ба ҷое, ки бошад зиёни малах,
В-агар таффи хуришед тобад ба шах,
В-агар барфу боди сипехри баланд,
Бад-он киштмандон расонад газанд,
Ҳамон гар наборад ба Наврӯз нам,
Зи хушкӣ бувад дашти хуррам диҷам,
Махоҳед боғ андар он буму руст,
Гар абри баҳораи ба борон наишуст.²*

Бубинед, ки дар фармони мазкур чанд ҳолати истисноие номбар шудааст, ки воқеияти онҳо дар шаҳру деҳаҳо рӯёнидани бочу андозро аз зироат аз аҳолии он минтақаҳо манъ менамояд:

1. Дар ҳолати малах ба зироат зарар расонидан.

¹ Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ 2., Душанбе 2001.-С.136.

² Фирдавсӣ А. Шохномаи Фирдавсӣ. Бо кӯшиши доктор Сайиди Ҳамидиён. Матни комил бар асоси чопи Маскав.-Техрон 1384х. –С. 1038..

2. Агар гармсел ба ҳангоми ҳосил ба зироат зиён расонад.
3. Агар дар фасли баҳорон, ҳангоме ки растанихо ҳосил баста истодаанд, барф ва ё шамоли саҳт ба онҳо зарар расонад.
4. Агар хушкӣ ояду дар фасли Наврӯз борони баҳорӣ ба заминҳои лалмӣ намӣ надихад.
5. Ва ниҳоят агар гармии саҳт ояду об ба заминҳои обию борон ба заминҳои лалмӣ нарасад.

*Зи тухми пароканда в-аз музди ранҷ,
Бубахшед корандагонро зи ганҷ.
Замине, ки ӯро Худованд нест,
Бимурду варо хешу пайванд нест.*

Дар интиҳои фармон Хусрави 1 дар партави гоӣи адл, дод ва меҳр (дӯстӣ) суҳан гуфта, ба ҳамагон мефаҳмонад, ки набояд деҳе ё шаҳре аз мулкҳои ман вайрон шавад ва ё ба бедодию бенизомӣ ном барорад. Вайронкунандагони ин фармон ва ин талаботро қатъи назар аз вазифа, мақом ва ҷои будашон ба ҷазои вазнин гирифтадор хоҳам кард.

*Чу вайрон бувад бум дар фарри ман,
Натобад дар ӯ соӣи фарри ман.
Зи ганҷ он чи бояд мадоред боз.
Ки кардаст яздон аз он бениёз.
Касеро, ки бошад бад-ин пойкор,
Агар гирад ин кори душвор хор.
Кунам зинда бар дор ҷое, ки ҳаст.
Агар сарфароз аст, агар зердаст...
Ба бедодгар – мар маро меҳр нест,
Палангу ҷафонеша мардум якест.
Агар додгар бошӣ эӣ шаҳриёр,
Бимонӣ ба гетӣ яке ёдгор.¹*

Ба ақидаи Фирдавсӣ, бузургии Анӯшервон маҳз дар он ифода меёфт, ки ӯ пайванди ногусастании мардум ва сипоҳро, ки яке дигареро пурра мекунанд, дар ҳар лаҳзаи муноси-

¹ Фирдавсӣ А. Шоҳнома Душанбе. 1990.,-Ҷ.8.-С.82-83.

бат бо онҳо пос ва эҳтиром дошта, хамчун сиёсатмадори халқӣ аз он ёдрас шудааст:

*Маро ганҷ додаст деҳқон сипоҳ,
Нахоҳам ба динор қардан нигоҳ.*

Хусрави 1 дар фармон таъкид бар он дорад, ки музд ё даромади ночизе, ки дар чунин ҳолатҳо деҳқонон ба даст меоранд, ба онҳо бахшидан лозим аст, то ин ки онҳо тавонанд боз бар он замин донаафшонӣ намуда, заминро истифода баранд. Замине, ки соҳиб надорад, он замин ба мисли каси мурда аст, ки аз вай фоида нест. Гузашта аз он, замин дар чунин ҳолатҳо рӯ ба вайронӣ меорад...

Ин амал беш аз 1400 сол номи Хусрави 1-ро чун Анӯшервони одил дар таърих ҷовидон нигоҳ доштааст. Ханӯз, ки навиштаҳои ин қисмат, Кодекси андози Ҷумҳурии бо ташиббуси бевоситаи Ҷаноби олии чанд давра бо тағйироту иловаҳои мусбат рӯ оварда, мазмунан аз вазъи аввалааш хеле беҳтар шуд...

Дар асари мазкур мо танҳо ба яке аз сарчашмаҳои ҳуқуқи таҳмилии ниёгонамон, ки дар аҳди Сосониён тарҳрезӣ шудааст, диққат додем, ҳол он, ки чунин сарчашмаҳои пурарзиши ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи мардуми тоҷик кам нестанд. Чунин манбаҳои нодиру арзишманди ҳуқуқиро мо метавонем дар ҳама соҳаҳои ҳуқуқ аз назарияи идории шоҳ Ҷамшеди пешдодию Эълумияи Куруши Кабир, кодификасияи қонунгузории Ҳахоманишиҳою Қонунномаи Сосониён, таҷрибаи идории Сомониёну ислоҳоти ҳуқуқии асрҳои миёна, ки таҳиягару татбиқкунандаи онҳо аҷлоди бофарҳангу меҳандӯсти мову шумо будаанд, ҷӯё шавем. Фикр мекунам, дар шароите, ки ҳуқуқҷодкунии Тоҷикистон ниёз ба маслиҳатҳои муфиду арзишмандро дорад, дар катори дигар кӯшишҳо, рӯй овардан ба ҳазинаи ақлонии гузаштагонамон, амрест зарур.

Таърихи ҳуқуқ майдони мубориза барои ҳаётро мемонад, ки дар он танҳо меъёрҳо ва арзишҳои боқию ҷовидона мемонанд, ки агар онҳо ба табиат ва фитрати инсон ҷавобгӯ бошанд. Ин қонуният низ истисно дорад. Мутаассифона, мешавад ҳолатҳое, ки инсонҳо бо ғаризаи ҷоҳу мансаб ва худҳои дар таърих ба тариқи зӯрию истибдод рӯи он арзишҳои ҷовидонаи ҳуқуқиро мепошанду он меъёрҳои, ки умрашон

кӯтоҳ аст, ба тариқи сунъӣ кӯшиши нигоҳ доштан менамоянд. Вале ногузир новобаста аз мову шумо умри онҳо кӯтоҳ аст, чунки онҳо ба ягона ва бузургтарин ченаки арзишҳои табиати инсон зиддият доранд... Вазифаи таърихи ҳуқуқ дар раванди қонунҷодкунӣ дар бехтарин маврид маҳз баровардани ҳамон арзишҳо аст, на кори дигар. Зеро ҳар як арзиши ҳуқуқӣ, ғояи ҳуқуқӣ, падида ва воситаҳои ҳуқуқие, ки дар ниҳоди халқу миллате сабзидааст, шаҳодати нуқтаи баланди маърифати воқеии ҳуқуқии ҳамон қавм аст, ки эҳтиром ва гиромидошти муқаррароти он барои наслҳои оянда на танҳо ба осонӣ ба даст меоянд, балки амри воҷиб аст, ки бидуни пайгирии устувор амалӣ мегарданд. Агар қонунгузор дар раванди ислоҳоти ҳуқуқӣ ба ин арзишҳои ҳуқуқӣ бештар диққат диҳад, ба ҳамон андоза таъмини иҷрои қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба пояи зарурӣ баланд мебардорад. Умри қонун, одат ва арзиш ҳар қадаре, ки дароз бошад, ба ҳамон андоза вай ба ҳукми анъана ва меъёри рӯзмарра ворид мегардад. Нақши он аз насл ба насл ҳам бо роҳи тарбия ва ҳам бо роҳи биологӣ мегузарад.

Мутаассифона, ин самти пурқимати афкори ҳуқуқ ва таърихи ҳуқуқи миллати мо бо қонунгузории мо пайвастагии устувор ва ҳамкориҳои муфидро дар пояи зарурӣ надорад. Ин пеш аз ҳама аз он сар мезанад, ки чунин ҳамкориҳои назариявӣ дар байни муҳаққиқони соҳаҳои ҳуқуқ ва илми таърихи ҳуқуқ вучуд надорад. Албатта, дар ин самт камбудии муҳаққиқони таърихи ҳуқуқ аз ҷумла, банда низ зиёд аст. Зеро аксаран мо ба ҷуз аз қонунҳо ва хулосаҳои умумӣ арзиши мушаххасе, конкретие оварда наметавонем, ки муҳаққиқини соҳавӣ ба он хусни таваҷҷӯҳ оранд.

Умед дорем, сари ин масъала назарияшиносон ва мутахассисини соҳаи таърихи ҳуқуқ ҳар чӣ зудтар корҳо анҷом диҳанд. Зеро дар чунин гардишҳои таърихӣ васлкунандаи хотираи ҳуқуқии миллат бо назарияҳои муносири пешқадам маҳз ҳамин гурӯҳи олимон маҳсуб мешаванд. Хизмати онҳо бояд дар гиромидошти хусусияти миллат, ватан ва соҳибистиклолияти кишвар аз дигарон дида бояд баландтар бошад. Умед дорем, ки мактаби илмии бонуфузи таърих ва назарияи ҳуқуқ¹ ба ин масъала диққат хоҳад дод.

¹ Мактаби ҳуқуқии узви вобастаи АИ ҶТ проф. Тохиров Ф.Т.

Андеша барои мулоҳиза

Тасаввур кунед, ки агар имрӯз касе аз мо-олимони илми ҳуқуқ пурсон шавад, ки: Кӣ гуфта метавонад, ки баъд аз панҷсад сол вазъи ҳуқуқӣ ва идории кишвари мо дар кадом сатҳ ва шакл қарор мегирад ва ё баъд аз панҷсад сол кадоме аз гуфта ва навиштаҳои Шумо дар хотираи наслҳои оянда менамояд ва ё барои ояндагон чун манбаъ ва ё ҳазинаи тиллоии маърифат ва илми ҳуқуқ хизмат мекунад? Баъд аз ҳазор сол чӣ? Охир олимони бояд равшангарони роҳи таърих бошанд.

Албатта, савол дар назар хеле душвор менамояд, вале дар асл одист ва ҳеҷ мураккабие низ надорад... Ба саволи аввал: **касе гуфта наметавонад** ва ба ҷавоби саволи дуюм - **чизе гуфтан муҳол аст**. Осонияш шояд аз он сабаб бошад, ки илми ҳуқуқшиносии имрӯз вазифаи ояндабинии (прогнозирование) худро аз даст дода. Чаро? Сабаб дар он, ки панҷсад ва ё ҳазор соли ояндаро барои дидан аввал панҷсад ва ё ҳазор соли гузаштаро дида тавоништан лозим ва барои чизе гуфтан, ки вай панҷсад ва ё ҳазор сол ба миллат ва давлат хизмат намояд, гуфта ва навиштаҳое, ки қудрати панҷсад ва ҳазорсолаҳо ба мардум хизмат намуданро доранд, омӯхта, кадр намуда, истифода бурда тавоништан лозим. Фикр мекунам (кош ман хато мекардам), баъд аз панҷсад сол натавонанд навиштаҳои мо, балки ворисони хунии мову шумо, ки баромади биологияшон, аз ҳар фарди хонандаи ин сатрҳо оғоз гардидааст, аниқ гуфта наметавонад, ки ачдоду бобои онҳо қабл аз панҷсад сол кӣ буд. Ин дар ҳолате аст, ки ҳар як лорд ё герцоги англис ва ё олмонӣ имрӯз баромади сесада ва ё панҷсадсолаи худро ба осонӣ ёдрас мешавад. Аз онҳо бояд ибрат гирифт, ибрате, ки дар афкори ниёғони мо гуфта шуда. Ба қавли Хоча Хофиз: «Ҳарчӣ худ дошт зи бегона таманно мекард». Боз саволе меояд, ки чаро?

Чунки онҳо амалан нишон дода истодаанду мо назаран (бубахшед, танҳо аз таърихи афкорамон) ва ин аз он аст, ки онҳо **меросияти арзишҳои мусбатро** ҳифз карда, дар ҳолатҳои зарурӣ онҳоро инкишоф дода тавоништан ду мо не. Дар мо чунин меросият нест. Таърихи қариб ҳазорсолаи тобеияти мардуми Тоҷикистон баъд аз Сомониён (999с.) то даврони мустақилият (1991) раванди тамаддуни ҳуқуқии мардуми мо-

ро ба назар чун маллоҳи аз киштӣ афтодае муаррифӣ кардааст, ки ҳар лаҳза маҷрои баҳри беканори таърих тахтапора ва ё чӯбдасти киштиҳои халқҳои дигарро барои халосии мо хидоят менамояд... Албатта, дар ин самт – (яъне дар зиндамонии халқи бедавлат) маърифат, сабру таҳаммул, таҷриба, забони шево, аксиологияи ҳуқуқӣ ва идории ниёғонамон нақши бориз бозидааст, ки он мавзӯи дигар аст. Фикр мекунам, имрӯзҳо, ки Тоҷикистони озоду мустақил ин мардуми бофарҳанги азиятдидаро ба ҳам гирд овардааст, ўро (ин маллохро) киштии худӣ бояд, ки бо роҳи мустақилу озоди худ ҳаракат намояд. Таърих илтифот намуда, ба мо истиқлолиятро бори дигар насиб гардонд. **Воқеият дар вақти зарурӣ ба мо сарвареро чун Эмомалӣ Раҳмон насиб дид, ки тавонист мардуми тоҷикро дар атрофи як дастархони сиёсӣ муттаҳид намуда, манфиатҳои миллӣ, давлатӣ ва умумии мардуми Тоҷикистонро аз ҳама боло гузорад ва халқи ҳазор сол дар вартаи парешонӣ мондаро соҳибдавлат намуда, миллат ва давлати моро ба ҷаҳониён дар симои як давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқию иҷтимоӣ муаррифӣ намояд. Нахустин ва бузургтарин хизмати ҳама мардуми Тоҷикистон имрӯз дуруст дарк намудани ҳамин роҳи интиҳобкарда аст. Зеро дарки ин роҳ, эътирофи он моро дар хифзи он муттаҳид намуда, устувории ният ва мақсади моро шаҳодат дода, амалишавии онро ба мо осон мегардонад. Ва дар ин роҳ моро хушёрӣ худшиносӣ зарур аст, зеро ҳамагуна иштибоҳҳои ночиз оқибати нохуб дорад. Ва дар баробари ин мо ҳама чун узви томи як ҷомеа камбудию норасоихоро ошкор созем ва барои пешгирии онҳо ҷораҳо андешем. Зеро мо ханӯз масоил ва душвории зиёд дорем, ки ҳалли онҳо аз дастҷамъию хайрхоҳии мо вобастагӣ дорад. Мо бояд аз танқид натарсем, зеро кашфи камбудию ноқисҳои таъбириши иллати онҳоро таҳия менамояд.**

Ҳангоме ки англисҳо баъд аз инқилоби озодихоҳии ҳиндуҳо аз Ҳиндустон ронда шуданд, кадом як олими англис бо супориши махсус роҷеъ ба камбудию норасоии мардуми ҳинду китобе таҳия менамояд. Касе аз Ҳукумати Ҳинд ин китобро дастрас намуда, ба назди И.Гандӣ меорад ва хоҳиш мекунад, ки барои пешгирии паҳншавии он ҷораандешӣ намояд. Чун И. Гандӣ китобро пурра мутолиа мекунад, дар маҷлиси Ҳукумат дархост менамояд, ки ин китоб беш аз миллион нусха ҷоп шу-

да, ба тамоми Ҳиндустон паҳн карда шавад. Ҳама бо хайрат ба ӯ менигаранд. Ӯ меғӯяд, дар ин китоб, дар ҳақиқат, камбудию норасоии миллати мо дарҷ шудааст, ки ислоҳи он ба ғоидаи истиқлолу бузургии миллати мо мусоидат мекунад. Дар ҳақиқат онҳо ин китобро бо теғдоди зиёд чоп намуда, иллати мардуми хешро табобат менамоянд.¹

Ва дар ин баҳри пуртуғёни сиёсии асри XX1 киштии давлатдории моро таҷрибаи худӣ мебояд, то донанд, ки кадом роҳи ин баҳр пуртуғёну кадомаш ором буда, кадоме аз ин уфӯқҳо ба хушбахтии миллат ва халқ мебарарду кадомаш ба бадбахтӣ. Муайянкунандаи ҳамаи ин муаммоҳои роҳи оянда олимонанд, ки онҳо бояд сари ин масъала андеша намуда, ба Ҳукумату Парлумони кишвар дар ин роҳи душвору тақдирсози миллат бо назардошти ғояҳои муттаҳидӣ (зеро муттаҳидӣ, ягонагӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ омили муҳимми ояндаи истиқлолияти кишварҳои ҷаҳон буд ва хоҳад монд), ҳамаҷониба кӯмак намоянд... Онҳо натавонанд равшангарон, инчунин васлгарони роҳи таърих бояд бошанд... Мутассифона, мо - олимони ҳанӯз ба ҷуз инкор намудан кам чизи дигаре ёд гирифтаем... Мо ҳанӯз дарк накардаем, ки боздоштани ҳаракати таърих ва ё бар қафо гардондани он марғи миллат ва инсоният аст, аз таърих сабақ гирифтани арзишҳои омӯхтани миллатҳоро бузургу оламгир намудааст на кори дигар...

Таъдбири назар ва ислоҳоти таълим зарур аст

Дар байни мардум ва баҳусус ашхосе, ки омӯхтани таҷрибаи пешқадамро зарур мешуморанд, расм шудааст, ки бигӯянд: чаро онҳое, ки таърихи ғаний ва гузаштаи бузургдоранд, имрӯз кӯчаку назарногир шудаанд? Охир, агар мо он қадар гузаштаи ғаний дошта бошем ҳам, имрӯз аз он чӣ дорем?! Ҳеҷ чиз!!! Ман ҳам замоне чунин фикр мекардам. Аммо ин фикри хатост. Аз он, ки мо имрӯз аз он гузаштаи олӣ чӣ дар соҳаи илму чӣ дар соҳаи кишвардорӣ чизе надорем, ин айби мо ва пеш аз мо будагон аст. Таърихро, дар назар дорем дастоварду қонуниятҳо, арзишу сабақҳо ва таҷрибаи онро танҳо бо як омӯзиши таърихи халқ дар хизмати ҷомеаи

¹ Иқтибос аз мақолаи З. Зубайдов, ки дар рӯзномаи «Минбари халқ» моҳи ноябри соли 2006 аз ҷоп баромад.

муосир овардан мумкин нест. Ин чо омӯзиши муттасили чанбаҳои ҳаёт, соҳаҳои илм, ташаккули тафаккур, табиатшиносию ҷамъиятшиносӣ ва инкишофи онҳо дар пайвастигии таърихӣ шарт ва зарур аст. Танҳо дар чунин сурат мо имкони табобати хотираи миллатро касб карда, бедор намудани тафаккури миллат ва халқиятро ҳамчун ҳодисаи томи иҷтимоӣ ба даст меорем. Баъзе аз аҳли илм андеша меронанд, ки: «Вале нигоҳ ба таърих, бигзор он таърихи ғанин аҷдодӣ бошад ҳам, дар ҳоли ҳозир кифоя нест. Имрӯз илова бар он ва **шояд зиёда аз он** – нигоҳ ба атроф ва ба оянда зарур аст...».¹ Албатта назар ба атроф шарт ва зарур аст, вале хотираи ҳуқуқӣ нерӯи дигарро дорад. Хотира ва тафаккури миллат ва халқ дар паҳноии таърих нухуфта шудааст, бе эҳё намудани он мо таҷрибаи пешқадами ҷаҳониро дар ҳад ва сарҳади манфиатҳои миллат ва давлати соҳибистиклол қабул карда наметавонем. Тафаккури фардиро мумкин аст дар лабораторияҳои пешқадами ҷаҳонӣ дар назар дорам донишгоҳҳои бонуфузи олам сайқал дода, то ба дараҷаи олӣ баланд бардошт, вале имкони баҳрабардорӣ аз онро падидаҳои истиклолият, давлат ва миллати соҳибфард аз даст то ҳаде медиҳанд. Ҳол он, ки ин падидаҳо новобаста аз маҳдудиятҳои хунӣ, забонӣ ва ҳудудиашон, нақши беҳтарин парадигмаҳои мавҷудияти иҷтимоии инсонҳоро дар замони муосир иҷро карда истодаанд... Аз ин рӯ, донишмандони соҳаҳои мухталиф бояд инкишофи илмҳои ҷудогоноро зина ба зина бо мероси таърихӣ мафкуравӣ ва амалиявӣ омӯхта, дар замони муосир барои инкишофи он замина омода намуда, муқоисаи онро бо дастовардҳои ҷаҳонӣ ноил гардида, ба қабул ва татбиқи ин дастовардҳо дар доираи манфиати миллат ва давлат корҳои илмӣ намоянд. Аз ҳама асосиаш имкони дастовардҳои таърихро, ки гузаштагон истифода намуданд ва ё нанамуданд, бо таҳлили ояндабинӣ ва гардишҳои нави ҳаводиси рӯзгор арзёбӣ намоянд. Ва дар ҳеҷ сурат таҷрибаи пешқадами ҷаҳониро бояд аз мадди назар дур накард...

Ҳар он чизе, ки дар ин қисмат гуфта шуд, танҳо ба хотири ободиву зебӣ ва истиклолияти кишвар буд.

¹ Раззоқов Б. Идораи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Проблемаҳои ҳуқуқи назария ва амалия). Душанбе 2007. С. 4.

Таъйиноти синфӣ ва умумиичтимоии ҳуқуқ дар таърих

Мақсади ниҳоии ҳама гуна қонун ҳимоя намудани манфиати ҷамъият ва таъмини адлу инсоф дар ҷомеа аст. Аммо бо назардошти он, ки дар масири таърих қонунро кӣ қабул мекард, он низ бештар ба манфиати ҳамагон гурӯҳ нигаронида шуда буд. Ҳар гоҳ ки қонун чунин хусусияти худро гум мекард, зарурият ба тағйир ва ё бекор шудани он ба миён меомад. Низомҳои абарқудрати сиёсӣ ва ҳуқуқӣ чи дар ҳудуди тоҷикнишин ва чи берун аз он дар шоҳроҳи таърихии ҳеш давраҳои мухталифҳо паси сар намудаанд, ки қонун ифодагари манфиати гурӯҳҳои мухталифҳо бар ӯҳда дошт. Новобаста аз он, ки ҳосияти синфӣ қонун дар бештари мавридҳо бартариро доро буд, дар дохили қонунҳо ва сарчашмаҳои ҳуқуқӣ зиёд буданд меъёру падидаҳои ҳуқуқие, ки ифодагари манфиату ормони мардум будаанд. Бинобар он ибораи машҳури классикони мо «аз Одам то ба ин дам, доди ҳақ дар ҳар ғӯшае буд».¹ асос дорад. Аз ҷониби дигар маҳдудияти синфӣ қонун ба ҳеҷ ваҷҳ кӯшишҳои ақлонии гурӯҳ ва қавмҳои пешқадамо, ки дар ниҳоди ҳар як халқу миллат барои шинохт ва эътирофи табиати аслии ҳуқуқ, ки ба адл, озодӣ ва баробарӣ таъя менамуд, садди роҳ гардида натавонист. Ин аст, ки дар инкишофи эволюсионии табиати ҳуқуқи аслий (яъне қонунро, ки ба адолат, баробарӣ, озодӣ, инсоф ва ахлоқ таъя менамояд), намояндагони ҳар як халқу миллат бо дастовардҳои худ саҳмгузорӣ намудаанд. Нодида гирифтани онҳо инкори ягонагии табиати инсон ва мақсадҳои олии он буда, муносибати ғайриобъективӣ ба дастовардҳои таърихии халқу миллатҳост (мутаассифона, чунин назарот аз ҷониби баъзе аз шарқгароён ва ғарбгароён ба назар мерасад).

Ҳамчунин нодида гирифтани чунин сафаҳои пешқадамо хотираи волои ҳуқуқофаринӣ, ки дар давраҳои тиллоии ҳар халқу миллат вучуд дорад, инкор кардани ташаккули батадриҷи ҷомеаи инсонӣ буда, зина ба зина инкишоф ёфтани фарҳанг ва маънавиёти идории одамиятро рад кардан аст. Оне, ки таърихи миллат ва халқро яқсара сиёҳ ва маҳкум мекунанд, онҳо ояндаро дида наметавонанд, зеро сабақи

¹ Ибораи Низомулмулки Тусӣ.

таърихӣ ҳамчун манбаи муҳимми инкишофи имрӯз ва диди оянда дар онҳо инкор гардидааст. Яқин он аст, ки онҳо худ дар ояндаи наздик аз ҷониби фардоиён сазовори чунин баҳогузорӣ хоҳанд гашт. Ногуфта намонад, ки камбудии бузурги марксистон маҳз дар нодида гирифтани ҳамин ҷанбаи умумиҷамъиятии ҳуқуқ дар таърих буд. Онҳо таърихи давлатдорӣ пеш аз худро яқсара синфӣ номида, таъйиноти иҷтимоӣ давлатро дар таърих инкор мекарданд. «Давлат- ба ақидаи В.И.Ленин –ташкилоте буд, ки ҳукмронии як синфро аз болои синфи дигар таъмин мекард». Аммо бо вучуди он ки синфӣ буд, он бидуни ҳифозати манфиати гурӯҳҳои дигар ягонагии ҷамъиятро ҳеҷ гоҳ нигоҳ дошта наметавонист.

Рӯ ба рӯ бо таърих: даврабандии ақлӣ ва шакли арзишҳо

Ҳамин тавр, эътирофи банавбати арзишҳои башарӣ дар давраҳои мухталифи таърихӣ зина ба зина ба миён омад. Албатта, дар ҷамъиятҳои, ки қонун бештар синфӣ буд, маҳдудияти ҳуқуқҳои мардум дар сарчашмаҳои расмӣ ҳуқуқ бештар эҳсос мешуд, вале дар баробари он намудҳои дигари меъёрҳои иҷтимоӣ, динӣ, ахлоқӣ, урфу одат ва анъана бо ҳар роҳи восита кӯшиши нигоҳ доштани адолати нисбиро менамуданд. Чунин як механизми мураккаби ҷамъият, ки барои нигоҳ доштани адолати нисбии он, таърихан, ҳамчун унсурҳои муҳимми тамаддун қор карда баромада шуда буд, воқеан ҳам нигоҳдорандаи риштаи инкишофи таърих гардид, ки манбаи онро ҳанӯз табиати инсон, зарурати зиндагии яққоя ва ё иродаи қудрати олий гуфтан мушкул аст. Таъсири мутақобилаи меъёрҳои иҷтимоӣ ба ҳаёти ҷамъиятӣ вобаста ба давру замонҳо ҳам мазмунан ва ҳам шаклан бо назардошти инкишофи шуури инсонҳо тағйир ёфтааст, ки ба ин ҷанба таъсия намуда, сотсиологи олмонӣ Макс Вебер се давраи инкишофи ҳуқуқро ҳамчун навбандии ҳоса пешниҳод намуда буд: «1. дар аҳди қадим-ҳуқуқи ғайриақлӣ ва ғайришаклӣ, 2. баъдан ҳуқуқи ақлию ғайришаклӣ ва ниҳоят 3. замони нав –ҳуқуқи ақлию шаклӣ»¹, ки чунин биниш ба шинохти шакли мазму-

¹ Макс Вебер-сотсиологи машҳури олмонӣ, ки дар интиҳои асри XIX ва ибтидои асри XX зиндагӣ кардааст.

нии ҳуқуқ аз аҳамият ҳолӣ нест. Дар ин тағйирпазирии шаклӣ меъёрҳои иҷтимоӣ яке дигареро пурра намудаанд. Қобили қайд аст, ки дар ин раванд дар даври замонҳои муайяни таърихӣ зиёд арзишҳои башарию ҳуқуқие эҷод шудаанд, ки новобаста аз синфӣ ва новобаста аз манбаи эҷодшон (ақлӣ ва ё ғайри ақлӣ), онҳо ҳамчун ситораҳои дурахшони равшанибахши ҳаёти иҷтимоии инсоният аз торикии таърихӣ гузашта, барои имрӯзиёну ояндагон равшаннамоӣ карда, роҳи ояндаи миллату халқро муайян намуда истодаанд.

Омехтагии меъёрҳои иҷтимоӣ ва мероси ҳуқуқ дар таърих ва ҳуруҷи он дар замони муосир

Аксари меъёрҳои ҳуқуқии имрӯз ҳамчун арзиши олий эътирофшуда замоне дар қолаби меъёрҳои одатӣ, анъанавӣ, динӣ ва ё меъёрҳои ахлоқӣ тавлид шудаанд. Мисол, ташкили низоми додгоҳӣ ва муруфияи судӣ бо тамоми ҷузъиёташ аз олиҳаи Рашаносӣ (дар форсҳо), Фемида (дар юнониҳо) ва ҳатто барвақттар аз инҳо аз Осирис дар мисриҳо сар карда, ҳамагӣ мабдаи одатӣ, мифологӣ ва динии пайдоиши худро дайн менамояд. Ҳамчунин одат ва анъанаи никоҳ бастан, зиндагии якҷоя намудан, моликият нигоҳ доштан ва ҳифзи он, ки аз савқи табиӣ мавҷудият ва худмуҳофизатӣ тавлид гардида буд, баъдҳо муҳофизати худро дар доираи қонунҳо ҳамчун меъёри муқаррарии мавҷудияти иҷтимоии инсонҳо пайдо намудааст. Яъне табиат ва ҳосияти иҷтимоии инсон бо мураккабгардии ҷамъият муосидат намуда, усулҳои меъёрии муҳофизати худро таҳия менамуд. Чунин гузариши шаклӣ бо омилҳои гуногун вобастагӣ дорад... Ҳамин тавр, ҳуқуқ замоне чун қисмати таркибии меъёрҳои иҷтимоӣ пешдастии танзими роҳи нигоҳи шаклӣ бар ӯҳда надошт ва ҳатто масъалаи шинохти шакли он баҳснок аст, вале бо мурури замон вай аз ҳисоби меъёрҳои мавҷудаи иҷтимоӣ пайдоиши расмӣ ва мавҷудияти худро собит сохт. Ҳатто баъзан аз принсипҳои олии ҳуқуқҷодкунӣ ва татбиқи ҳуқуқӣ дар зинаҳои муайяни таърихӣ тавлид ва тарғиби худро дар ниҳоди меъёрҳои динӣ ва ё ахлоқӣ ёфтаанд. Чунин гузаштаи умимиятдошта, гарчанде аз лиҳози воқеияти шакли меъёрҳои иҷтимоӣ торафт рӯ ба маҳдудӣ намоёнд ҳам, ҳангоми бар-

хӯрии ҳуқуқ ба проблемаҳои танзимӣ дар кашф намудани нуқтаи адолат, инсоф ва ҳақиқати баҳсҳо, хоҳ ноҳақ мо дарк мекунем, ки олимони рӯ ба ғояҳои ахлоқӣ, анъанавӣ ва баъзан динӣ меоранд. Чаро? Шояд ноқисии ғояҳои ақлонии ҳуқуқӣ дар дарки муносибатҳои арзиши ҳуқуқидошта ба миён омадааст, ки он аз инкишоф наёфтани илми ҳуқуқ ва қонунгузорӣ дарак медиҳад ва ё ҳуқуқ чун таркиби ҷудонашавандаи меъёри иҷтимоӣ, бо гузашти ҳазорсолаҳо низ умумияти иҷтимоӣ ва ғоявии худро дар дарки мақсадҳои ягона, ки ҳадафи умумии меъёрҳои иҷтимоӣ буд, гум накарда, дар ҳолатҳои нозуқ ва ҳассос новобаста аз хоҳиши мо ба онҳо таъя намуданро масъалагузорӣ менамояд. *Эҳтимол, мақсади ягонаи меъёрҳои иҷтимоӣ, ки голибан татбиқи адолат, инсоф, ҳақиқат, баробарӣ ва бародарӣ буд, баъдан унсӯри муҳими муттаҳидкунандаи онҳо гардидааст.*

Инак, бо гузашти ҳазорсолаҳо чун ҳуқуқ дар ҳалли проблемаҳои иҷтимоӣ ва кашфи воқеияту адолат душворӣ мекашад, доираи меъёрию шакли дарки он ногузир раҳна ёфта, ҳуқуқ ба унсӯрҳои иҷтимоии дигар, ки решаи «авлодӣ» дорад, таъя менамояд. Пеш аз ҳама бояд муайян намуд, ки ин раванд танҳо таъя намудани ҳуқуқ бо усулҳои аҷдодии ҳеш, рӯ овардани ҳуқуқ ба таҷрибаи таърихии худ аст ва ё ҳанӯз ҳам таҳаввули васеъшавии мазмун ва шакли ҳуқуқ ба мушоҳида мерасад. Агар аввалӣ бартарӣ ёбад, пас таъсири таърихи ҳуқуқро мо дар ҳуқуқи муосир бештар эҳсос намуда, номукамалии назарияҳои муосири ҳуқуқиро нисбат ба андешаҳои таърихӣ - ҳуқуқӣ эътироф менамоем. Зеро ҳаёти муосир масъалаҳоеро пеш мегузорад, ки ақли инсонӣ аз иҷро ва ҳалли он намебарояд. Ҷустуҷӯҳо муайян менамоянд, ки чунин муаммоҳоро гузаштагон бо институтҳои ҳуқуқӣ нисбатан хубтар ва беҳтар ҳал намудаанд. Ба ин биниш таълимоти динҳои ҷаҳонӣ, усули таърихнигорӣ ва таҳлилҳои илмӣ фанҳои ҷамъиятӣ бештар таъя мекунанд, ки зарурати таҳлили амиқи илмиро дорад. Мисол, дар таълимоти динҳо ҷи қадаре, ки сарчашма қадимӣ бошад, ба ҳамон андоза нерӯи вай бузургтар мегардад. Ҳам яҳудия, ҳам насрония ва ҳам ислом ба ин усул таъя мекунанд. Аммо дар таълимоти динҳои мазкур нуқтаи эътирофи ҷараёни инкишофи ҷомеаи инсонӣ ва қонуни инкори фалсафӣ мавҷуд аст, ки дар он зинаҳои гузаштаро зинаи нав, таълимоти пайғомбарони

пешинро таълимоти пайғомбари нав ва ғоя ва назарияҳои гузаштаро таълимоти нав иваз намудааст. Дар ҳолати бартарияти назарияи дуҷумӣ мо васеъшавии муносибатҳои ҳуқуқиро ногузир дар васеъшавии ғояҳои ҳуқуқӣ мебинем. Дар ин маҷро васеъшавии ғояҳои ҳуқуқӣ имкон дорад таъсир ба воқеияти ҳуқуқӣ расонад ва ба инкишофи ҳуқуқ вобаста ба шароит ва мураккабшавии ҷомеаи инсонӣ мусоидат намояд. Албатта, назарияи дуҷумӣ ногузир дар маҷмӯъ бояд бартариро касб намояд. Зеро бартарияти усулҳои таърихӣ хусусияти ҷузъӣ дошта ва моҳияти кулро касб карда наметавонад. Агар чунин мебуд, мо пешравӣ ва балогати ҷомеаи инсонӣ ва пешравии ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва илмиро намедидем. Гузашта аз он мо гирифтори ба қафо ҳаракат кардан ва такрорёбии таърихӣ мегаштем, ки ин номумкин аст. Аммо бо вучуди ҳамаи ин мо ва аҳли илмро ҳанӯз ҳам аз ҳулосаҳои қатъӣ ҳамоно раванди бабалогатрасии ҷомеаи инсонӣ каме дар истиҳола медорад, зеро дар баробари васеъшавии озодӣ, имкон ва доираи тафаккури инсонӣ ҷанбаҳои манфию ғайриахлоқиро чун ҳар инсонӣ алоҳида пайдо мекунад.

Чун тифл хурд аст, бо вучуди маҳдудият ва ноқисии ақл ӯ аз бисёр корҳои ношоям ва ҳислатҳои нолозими худнамоӣ, нафс, ғаризаи шахсӣ, кина, бахилӣ ва ғ. озод буда, ният, суҳан ва амалаш ба ҳам мувофиқ аст. Ў агар хандад, дар ҳақиқат хурсандӣ мекунад ҳам ба дил, ҳам ба симо ва ҳам бо суҳан. Ў писханд заданро наметавонад, дар рӯ ва қафо як ҳарф мегӯяд ва дар алоҳидагӣ кори дигареро карда наметавонад. Дунёи ӯ озод аст, дунёи одӣ ва самимӣ. Беҳуда уламои исломӣ аз сифоти нишонаи инсонӣ комил ва авлиё доштани ҳислати кӯдакро ёдрас нашудаанд. Аммо дунёи калонсолон дунёи мураккаб буда, дар ният, суҳан ва амал аз ҳам тафовутҳо дорад. Яъне бо балогатрасӣ дар баробари ҳама пешравиҳо нуқсу норасиҳо ва ҷанбаҳои манфӣ дар пояҳои баландтар рух медиҳанд. Дар ин маҷро мо паст шудани нуфузи ахлоқ ва тарбияи инсониро дар партави озодшавии зоҳирёбии ҳаёти инсонӣ мушоҳида менамоем. Ж. Ж. Руссо ҳанӯз дар асри ХУІІІ доир ба масъалаи оё илм ба болоравии ахлоқ муоидат кардааст (?) мақолаи илмӣ навишта, баръакс онро собит намуда буд. Албатта, мо нақш ва бартариҳои зинаи балогатро дар олами инсонӣ паст заданӣ нестем, ин амри

зарурӣ ва ногузири ҷомеаи инсонист, ки пешравии ҷомеаро таъмин менамояд. Ҳамзамон дар ин зина ҷанбаҳои мусбат, дастовардҳои нек ва музаффариятҳои инсоният зиёд нухуфта аст, ки онҳоро нодида гирифтани низ хатост. Аз ин хотир, мо бояд ҳамаи ҷанбаҳои мадди назар дошта бошем, вале дар биниш бояд ба яктарафа баҳо додан ва ё баробаркунии мутлақ роҳ надихем. Бинишҳо атрофи ин масъала дар масири таърих ҷавҳари омӯзиши таълимоти динӣ ва ҳатто илмӣ гаштаанд. Зардуштия дар асоси муборизаи некию бадӣ тарҳи мавҷудияти оламро кашид ва марксизм дар асоси муборизаи таълимоти зиддиятдор бунёди худро исбот намуда, диалектика ва муборизаро асоси пешравии ҷомеаи инсонӣ донист. Вақт ҳамчун устои бузург шаҳодат дорад, ки ҳар як аз ин ҷунбишҳо ҷавҳарҳои мусбату манфии худро доранд. Мо бояд аз рӯи хирад ва миссияи таърихӣ инсон, ки илм, динҳои ҷаҳонӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ собит дорад, нақши ба балоғат-расии инсон ва ҷомеаи инсониро ҳамчун зинаи болотару гуворотар қабул дорем. Аз ин рӯ, зинаи имрӯзаи таърихӣ инсонӣ бо ҳамагуна норасоӣю хунрезии таърихӣ нисбат ба даврони гузашта пешравиҳои зиёдро дорост. Ақли инсонӣ имрӯз чизеро дарк мекунад, ки чанд муддат пештар ба фаҳми он намерасид. Албатта, баръакс он низ ҳаст ва хотира низ бо хусусияти фаромӯшӣ гоҳо ба мо мушкилиҳо меорад. Вале дар маҷмӯъ имрӯз аз дирӯз пешрафтатар аст.

Ба сифати ҳулосаи ин мавзӯ ҳаминаро бояд қайд намуд, ки назарияи ҳуқуқшиносӣ, антропологияи ҳуқуқӣ ва аксиологияи ҳуқуқӣ вобаста ба биниши ғоявӣ ҳарду омилро дар ҳолатҳои алоҳида эътироф менамоянд. Бартариҳои рӯзгори муосир илми мувофиқ ба имрӯз ва ояндаро эътироф мекунад, аммо инкишофи соҳавии ҳуқуқ бидуни дарки решаи таърихӣю таҷрибавӣ, ҳамчун роҳи баромад аз бӯҳрон ва ё ҳалли масоили муайян натиҷаҳои дилхоҳ дода наметавонад. Аз ин рӯ, дар ин паҳно дар асосҳои ақлӣ ба унсурҳои ҷудогонаи таърихӣ ҳуқуқ таъия намудан ва аз он сабақ бардоштан барои имрӯзу оянда натиҷаи дилхоҳ медиҳад.

Воқеан, ҳуқуқ барои некирдории аъзои ҷомеа, табиатан, бояд, кушиш бар он намояд, ки ахлоқ ва рафтори ҳамида дар ҷомеа мазмуни худро гум накунад. Дар акси ҳол илм, маданият ва санъат ташаккули ҷомеаи инсониро бо роҳи дуруст пеш бурда наметавонад. Ҳуқуқ, ки воситаи му-

химми батанзимдарории муносибати байни одамон аст, агар аз арзишҳо ва манфиатҳое, ки ба адл, инсоф, ҳақиқат ва баробарӣ така менамоянд, маҳрум бошад, он гоҳ ҳеҷ як адабиёт, санъат ва дигар илмҳои ҷамъиятӣ дар баланд бардоштани ахлоқ ва некирдории аъзои ҷамъият натиҷае ба даст оварда наметавонанд. Зеро ҳуқуқ пешоҳанги илмҳои адабию маданӣ буда, сарҳади пиёдагардидаи илмҳои ҷамъиятист. Вале мутаассифона, бештари мавридҳо вай фарқияти куллиро аз илмҳои маданӣ ва адабӣ касб менамояд. Дар чунин мавридҳои илмҳои маданӣ, адабӣ, ки бо ахлоқ бештар така менамоянд, дар муқобили воқеияти ҳуқуқӣ сарехан озод, бидуни амалия инкишоф ёфта, хидмати худро барои наслҳои оянда мавқуф мегузоранд. Аз ин рӯ, замони ҳукмронии фаҳмиши меъёрии (нормативистии) ҳуқуқ паҳлӯҳои ахлоқии ҷомеа, некирдории ботинии аъзои ҷомеа то ҷое ҳалалдор меёбад. Ҳар қадар ки ҳуқуқфаҳмии меъёрӣ кӯшиши таҷассум намудани меъёрҳои ахлоқиро дошта бошад, ҳар қадар ки фишангҳои иқтисодӣ ва баробаркунониро истифода намояд, ҳудуд ва сарҳади маҳдудаи он ба дастовардҳои ахлоқии таърихӣ замонавӣ тоб наоварда, ногузир пош меҳӯрад. Чуноне ки бо ҳуқуқфаҳмии шӯравӣ руҳ дод, ҳол он ки охирӣ, яке аз шаклҳои пешқадами ҳуқуқфаҳмии меъёрӣ буд. Аз ин ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки сарҳади некирдорӣ, ахлоқи инсонӣ ва ҷамъиятӣ ниҳоят ҳассос буда, онро бо ҳеҷ як қонун ва меъёр маҳдуд намудан мумкин нест, зеро ин ҳассосият бо ҳосияти либералии худ ҷунон нерӯи тағйирёбандаеро доро аст, ки ҳамагуна занҷирҳои фӯлодинро раҳна хоҳад намуд. Ба ин хотир қонунгузор ва аҳли илми ҳуқуқ, ки дар сарғаҳи тавлиди назарӣ ва амалии илми ҳуқуқ қарор доранд, роҷеъ ба ин масъала бояд дуруст андеша намоянд.

***Назарияи қадимаи ҳуқуқӣ ва проблемаи муосир:
параллели ҳуқуқӣ ва усули ҳалли масъала***

Ба ақидаи Муртазо Мутаҳҳарӣ тафовути илми дунёи қадим ва муосир он қадар бузург ва аз ҳам дур нест. Яке аз антропологҳои машҳури рус низ дар асри гузашта бамаврид гуфта буд: «Дузди дунёи қадим аз соҳибқори замони муосир қариб, ки тафовут надорад. Агар аввалӣ тариқи пинҳонӣ бо нигоҳ доштани обрӯ ва мақоми худ ба ин қор даст мезад,

холо низ бо рохҳои пинҳонӣ дар доираи конун бо нигоҳ доштани мақоми ҳеш сохибкори муосир ҳаққи дигаронро аз онӣ худ менамояд. Ягона фарқият он аст, ки механизмҳои усулҳои тақдирӣ ёфтаанд...» Дуздӣ ҳамон аст, ки ҳаёт... Мисол, тиббӣ қадим ва муосир, геометрияи бостон ва ин замон ва амсоли ин дигар илмҳои низ он қадар тафовутӣ куллиеро надорад, ки ғӯем он дар гузашта ба дигар маънӣ шинохта мешуду имрӯз ба дигар. Мантиқ ва фалсафаи Юнон қариб дуюним ҳазор сол мазмун ва мӯҳтавои илмҳои номбурдаро муайян месозад. Тиб низ дар қадим ҳамон табобати инсон ва омӯзиши ҳаётӣ ӯ буд ва ҳоло низ. Тафовут танҳо дар таҷассули омӯзиш, мураккабшавии доираи фаҳмишҳо ва таҷассул ёфтани усулҳои омӯзиш дида мешавад.¹ Пас мо гуфта метавонем, ки мо ҳанӯз аз дунёи бостон ва то имрӯз дар доираи як парадигмаи умумии шинохти олам, қонуниятҳои умумӣ ва илмҳои тарҳрезӣшудае зиндагӣ менамоем, ки имрӯз аз он зинаҳои ибтидоӣ он қадар тафовут надорад. Танҳо байни мо инкишоф, таҷассул ва масъалагузориҳои дигаргун шуда, усулҳои омӯзиш каме тағйир ёфтаанд. Як қонуни мантиқӣ, ки дар ин маҷро барои илми таърих ва назарияи ҳуқуқ кашф мешавад, он аст, ки мо имкони омӯзиш ва сабақбардориро аз ин таърихи ягона бар дӯш дорем. Агар рафту чунин тафовут куллӣ мешуд, мафҳумҳои мо он рӯз дигару имрӯз дигар мегафт. Пас парадигмаҳои илмӣ мо низ тағйир ёфта, сабақомӯзии моро аз он зинаҳои аввал маҳдуд мекард. Вале чун мӯътадили биниш ва инкишофи илмӣ ҳаёт, пас новобаста аз тағйироти ҷузъӣ таърихи гузаштаи мо ҳамчун роҳи ягонаи омӯзиши таърихӣ ба мо кӯмак менамояд. Агар ҷойи инсон боз дар гузашта маҳлуқи дигаре мебуд ва сипас, мо инсонҳо, пас зарурати дарки таърихи пешгузаштагон, ки инсон набуданд, ба миён меомад, ки онҳо дар дигар қонуниятҳо ва шартҳо сукунат доштаанд. Дар ин сурат биниш ва фаҳмиши таърихӣ боз муаммоҳои бештаре кашф мекард. Шукр, ки чунин набудааст. Бо ин таърихи якранг мо ин қадар мушкилиҳои дорем, дар сурати дигар будани вазъият доир ба он ҳарф задан душвортар мебуд.

¹ Мотаххари М. Знакомство с исламскими науками. Пер. с персидского, предисловие и комментарии академика М. Диноршоева. Душанбе, 2004.-С. 19.

Аз ин чост, ки дар ин роҳ мешавад ҳолатҳое, ки кадамҳои илмӣ, усулҳои ҳалли масъала дар мавридҳои мушаххас, ки бисёр монандӣ ба давраҳои баъдӣ доранд, дар зинаи баланди шинохти воқеият ва ҳимояи манфиатҳо ба роҳ монда мешаванд. Бузургон дуруст гуфтаанд, таърих ба қафо барнамегардад ва такрор низ намеёбад, аммо ҳодисаҳои ба ҳам монандро доро мебошад. Сотсиологи машҳур Питирим Сорокин низ дуруст гуфтааст, ки: «Таърих такрор намеёбад, вале вай аз унсурҳое иборат аст, ки такрорнаёбанда аст». Яъне дар таърих дар ҳолатҳои бисёр монанд, ки чун ҳолати параллелӣ гузашта ва замони баъдӣ шинохта мешавад, вобаста ба омилҳои мухталифи илмӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва ғ. гузаштагон нисбат ба ояндагон ба даъвати таърихӣ ҷавобҳои дуруст дода, дар интиҳоби арзишҳо дар гардишҳои таърихӣ, ки барои инсоният, миллатҳо ва халқу давлатҳо аҳамияти бузург дорад, нисбатан дурусттар рафтор мекунанд. Аз ин назар, омӯзиши онҳо барои мо шарт ва зарур аст. Воситаи муҳиму тарозуи адолатнокии ҷавобҳои таърихиро ҳамеша ғояи давлатдорӣ ва мазмуни ҳуқуқи амалкунанда муайян мекард. Бинобар он, дар давраҳои бӯҳронӣ ва гузариши ҷомеа аз як шакл бар дигараш омӯзиши параллелҳои таърихӣ, таҷрибаи гузаштагон, ки ба ҳамин даврон бисёр монандӣ доранд, манбаи хуби дониши амалӣ ва назарӣ мегарданд. Дар чунин параллелҳои таърихӣ вақт моро аз доираи маҳдуди имконҳои мегузаронад, ки роҳҳои мӯътадил нигоҳ доштани раванди таърихӣ ва зинда мондани ҳодисаҳои иҷтимоӣ аз он бениҳоят кам ва ангуштшуморанд. Аз ин ҷониб омӯзиши онҳо низ аз омӯзиши ҳолатҳои мӯътадили таърихӣ тафовут дорад. Агар аз илми қиёси ҳуқуқ дуруст истифода намуда, таҳлилро мантиқан ба роҳ монем, мо метавонем амалияи ҳуқуқэҷодкунию идораи давлатиро дар давронҳои вазнини гузариш дар мизони дурусти адолат, ҳақиқат, озодӣ ва ҳимояи манфиатҳои ҷомеаю миллат нигоҳ дорем. Охири проблемаи ҳар давлати муосир маҳсуб мешавад.

Боби 2.**Проблемаҳои омӯзиши таҷрибаи таърихӣ тоҷикон**

Ҳар як халқ ҳақ дорад, ки таърихи худро бидонад, биомӯзад ва бо он ифтихор намояд.

Академик Н.Н.Негматов.¹

Тоҷикон бидуни шубҳа, таърих ва фарҳанги ғанӣ доштаанд. Мутаассифона, халқ ва миллате, ки чунин таҷрибаи ғанӣ таърихӣ ҳуқуқэҷодкунӣ ва идораи давлатиро дошта, ба оламиён чандин нобиғаҳои илму фанро тақдим намудааст, бо амри тақдир ва таърих талх садсолаҳо аз сари қудрати сиёсӣ дур гардида, сарзаминҳои бобой ва аҷдодии худро аз даст додааст...

Имрӯз боиси хурсандист, ки тоҷикон соҳиби давлати мустақил буда, дар арсаи ҷаҳонӣ номи тоҷикро ҳамчун унсурҳои муҳимми шиносномаи миллат ба ҷаҳонӣён шиносонидаанд. Кӯшишҳои пай дар пайи сарвари давлат дар роҳи сулҳу ваҳдат ва раванди бебозгашти бунёди ҷомеаи шахрвандӣ, давлати ҳуқуқӣ ва дунявӣ тоҷикон Тоҷикистонро ҳамчун ҷузъи ҷомеаи мутамаддини ҷаҳонӣ ба шохроҳи инкишофи давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ ҳидоят намуд. Дар баробари ин, Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи форсизабонони дунё, меросбари фарҳанги волои ҳуқуқию маданияи аҷдоди хеш баромад намуда (агарчанде ворисии тоҷикон аз ҷониби ҳамзабонон ва ҳамсоягон аксаран маҳдуд карда мешавад), дар қори идораи кишвар ва танзими адолатноки муносибати одамон ба арзишҳои аҷдодию захираи тиллоии маънавиёти гузаштаамон ба қадри имкон таъя менамояд. Албатта, дар ин қор мо аз ғарбӣён хеле қафо мондаем. Зеро аксари дастовардҳои бобоии мо бо ҳар роҳу восита ба низоми ҳуқуқи римию англисӣ роҳ ёфта, дар қори мукамалгардонии низоми идории давлатҳои меросбари императории Рим хизмати босазо кардаанд.

Дар ҳоле ки мо кӯшиши эътироф намудани тамаддуни пешқадами шарқӣ хеш мекунем, аҷиб он аст, ки ғарбӣён онро дар динамикаи инкишофи ҷомеаи инсонӣ на танҳо

¹ Негматов Н.Н. Прародина ариев. Душанбе –2005. - С.4.

этироф, балки аз он кайҳо сабақи ҳаёт мегиранд. Сотсиологӣ бузург Питирим Сорокин тағйирёбии типҳои (навъҳои) маданӣ-иҷтимоии ҷомеаи инсониро дар маҷрои инкишоф таҳлил намуда, навишта буд: «Ҳамаи мо медонем, ки тақрибан то қарни XIУ пешқадамии маҳсули эҷодӣ мансуб ба халқҳои Осиё ва Африқо буд. Дар он замоне, ки аҷдоди мо дар Аврупо ҳанӯз зиндагии одию маданияти мутобиқан содаро доро буданд, тамаддунҳои бузурги Африқо ва Осиё – мисрӣ, бобулӣ, ибронӣ, шумерӣ, ҳеттӣ, ҳиндӣ, хитой, баҳримӣ-назаминӣ (крито-микенӣ, юнонӣ - римӣ, арабӣ) ва дигарҳо пайдо ва инкишоф ёфта, ҳазорсолаҳо чандин мартаба давраҳои инкишоф ва таназзулро паси сар намуданд. Ғарбиёни Аврупою Амрико, имрӯз охири наслҳои инсониятанд, ки пешқадамии маҳсули эҷодиро қабул намудаанд... Айни ҳол пешқадамии эҷодии онҳо тадричан аз байн рафта истодааст...».¹ Шояд чунин гирдгاردон будани пешқадамии тамаддунӣ ва эҷодӣ аз табиати ҳоси инкишофи ҳаёти иҷтимоии инсонхост, ки омӯзиш ва дарки он танҳо дар натиҷаи биниши муттаҳида ва умумии низомҳои бузурги тамаддунӣ ва марказҳои инкишофи ҷомеаи инсонӣ дар раванди таърихӣ имконпазир аст. Чунин биниши васеъ ва омӯзиши системавӣ имкони таҳлили муқоисавии тамаддунҳоро фароҳам меоварад, ки сабақомӯзӣ аз онҳо ҳамчун ҷавҳари инкишоф ба мо мадад менамояд. Мо дар зери ибораи гирдгاردонии таърихӣ тақрорёбии раванди кулли ҳодисоти таърихиро дар назар надорем, зеро равандҳои таърихӣ дар маҷмӯъ ҳамчун ҳодисаи мукамал ба ҳеҷ ваҷҳ тақрор намеёбанд. Ба ин мазмун Питирим Сорокин бамаврид гуфта буд: « *Правда, мы часто слышим возражение: «История человечества не повторяется». Но ведь не повторяется и история Земли, Солнечной системы и доступной нам части космоса. Не повторяются с полной тождественностью организмы, клетки и даже элементы последних. Мешает ли это, однако, повторению в этом неповторяющемся процессе множества явлений, описываемых законами физики, химии и биологии? Разве H₂ и O не давало бес-*

¹ Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. Пер. с английского В.В.Сапова. -Санкт-Петербург, 2000.-С. 9-10.

численное количество раз воду на Земле, несмотря на неповторяющуюся историю последней? Разве не повторялись здесь множество раз обратная пропорциональность объема газа давлению, явления, описываемые законами Ньютона, Авогадро — Жерара, Менделя и т. д.? Тем самым я хочу сказать, что неповторяющийся в целом исторический процесс соткан из повторяющихся элементов. То же самое справедливо и по отношению к истории человечества. И здесь «сходные причины в сходных условиях производят сходные следствия». Война и мир, голод и обогащение, завоевание и раскрепощение, рост и упадок религии, власть меньшинства и большинства и т. д. — все эти явления, взятые в качестве «независимых переменных» (или причин), много раз повторялись во времени и в пространстве. При всем различии условий, в которых они повторялись, основное сходство явлений одного и того же рода, например войн, где бы и когда бы они ни происходили, не могло быть целиком уничтожено варьирующимися условиями. В силу этого в большей или меньшей степени должны были повторяться и «функции» (или следствия) таких однородных «независимых переменных». Старая теория Экклесиаста, заброшенная социологами увлеченными отысканием мнимых «исторических законов развития», была не так далека от истины¹. Ошибка многих теоретиков «повторения» состояла лишь в том, что они искали «повторений» не там, где их следует искать. Они даны не в сложных и грандиозных событиях истории, а в явлениях элементарных, будничных, из комбинаций которых складываются и на которые разлагаются эти события. При таком подходе непрерывное творчество истории становится не столь уж бесконечно разнообразным»².

Мутаассифона, дар омӯзиши ин чархи даввори таърих Шарқ аз таҷрибаи аҷдои худ кам баҳра бардоштааст. Фарзияҳои таърихӣ, ки бо далоили воқеӣ баъзан устувор мегарданд (Искандари Мақдунӣ, Селевкиҳо, ҳаракатҳои салибӣ, колонизатсияи давлатҳои шарқӣ ва ҳатто идеологияи

¹ Имеются ввиду слова из Книги Экклесиаста: «Что было то и будет; и что делалось, то и будет делаться, - и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. » (1,9-10).-27.

² Сорокин П. Социология и революции. —М., РОССПЕН- «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО», -С.27.

даврони шӯравӣ), бар он нуқта така менамоянд, ки илми шарқӣ, таҳаввулу инкишофи он, пайвастагии таърихӣ он дидаю доништа бо ғаризаи бузургманишии ғарбию аврупоӣ аз маъхазҳою катибаҳои таърихӣ ба боди нестӣ рафт. Албатта, на ҳама ғарбиён чунин буданд, хизмати баъзе аз олимону равшанфикрони онҳо, ки аз сарҳади патриоти миллии гузашта, барои воқеияти таърихӣ барои инсоният хизмат мекарданд, сазовори кадр аст. Дюперон, Баховен, Бенвенист ва дигарон аз зумраи онҳоянд.

Новобаста аз он, ки миллати тоҷик таърихи ғании ҳуқуқӣ ва фарҳангиро дорост ва дар пахноии маънавияти он давлат ва салтанатҳои абарқудрати ҷаҳонӣ номбардори тамаддунҳои ба авҷи аъло расида буданд, имрӯз муносибат бо он хотироти ҳуқуқӣ бисёр вазнин ва ҳатто то дараҷае проблемавист. Зеро ҳуқуқ ҳамчун арзиши иҷтимоӣ инкишофи ҳудро чун дигар унсурҳои муҳими ҷамъият бо алоқамандӣ ва таъсири мутақобилаи дигар унсурҳои ҷамъият, ки таъсири бузургро дар инкишоф ва пешравии ҳаёт гузоштааст, ифода менамояд. Чунин унсурҳои муҳими оламу одам дар таърихи давлатдорӣ шарқӣ одатан аз дин ва урфу одатҳо баромад менамуд.

Таърих чун иморати азими инсонхост, ки ҳар тамаддун хишт ва масолеҳи ҷудоғонаи онро гузоштааст, аз ҳад зиёд чунин ноҳида гирифтанд, аввалан ба инъикоси шикастаи ин иморат оварда, баъдан замина барои нодуруст идома додани ин иморат хоҳад гашт (ҳишт ва масолеҳи ҷудоғонаи иморатро чун мол ва падидаи тамаддуни дигар истифода нанамудан ва ё ҷои онро бо чизи нолозим пур кардан), ногузир ба вайронии ин Иморати умум-таърихӣ бани башар хоҳад овард. Ба ин маънӣ пайғомбари ислом барҳақ гуфтаанд: «Шумо гумон накунед, ки бинои ин иморати бузургро, ки ислом ном дорад, ман бунёд кардам. На, ман дар он танҳо хишти охирро гузоштаам. Зербинои онро то хишти охир тамоми паёмбарон аз Одам то Иброҳиму Исмоил, Мӯсою Исо ва дигарон тарҳрезӣ намудаанд». Ин маънӣ дар баёни М. Мутаҳарӣ хеле хуб арза гашта: «Аз назари Қуръон, дини Худо аз Одам то Хотам якест. Ҳамаи паёмбарон, аъам аз паёмбарони соҳиби шариат ва паёмбарони ғайри соҳиби шариат, ба як мактаб даъват мекардаанд. Усули мактаби анбиё, ки дин номида мешавад, яке будааст. Тафовути шароеъи осмонӣ яке

дар як силсила масоили фаръӣ ва шохай буда, ки бар ҳасби муктазиёти замон ва хусусиёти муҳит ва вежагиҳои мардуме, ки даъват мешудаанд, мутафовит мешудааст ва ҳама шаклҳои мутафовит ва андомҳои мухталифи як ҳақиқат ва ба сӯи як ҳадафу як мақсуд будааст ва дигар дар сатҳи таълимот буда, ки паёмбарони баъдӣ ба мувозоти тақомули башар дар сатҳи болотаре таълимоти хешро, ки ҳама дар як замина буда, илқо кардаанд».¹ Андешаи боло, ки Мутаҳҳарӣ овардааст, аз бисёр ҷиҳат бебаҳс аст, зеро ӯ ба ояти Қуръон низ тақия мекунад («дин назди Худо ислом аст» - «Оли Имрон», ояти 19; Иброҳим на яҳудӣ, ва на насронӣ, балки ҳаққӯю муслим буд - «Оли Имрон», ояти 67). Дар ҳақиқат мо бисёр мефаҳмем, аз донишмандон, ки паёмбарони пешин ва шахсони ҷудогонаи аҳди тоисломиро мусулмон мегӯянд, вале чун аз онҳо мепурсӣ, ки чи тавр то пайдоиши ислом муслим будааст, онҳо худашон дар ҳайрат мемонанд. Ҳол он ки калиди ин суол дар чунин умумият аст. Сабаби шикасти ин донишмандон маҳз дар донишҳои тафриқазои онҳост. Зеро онҳо бо усули ҷудо намудан, тасниф кардан бо кофару муслимон то ин шахсиятҳо, ки мерасанд, дигар имконоти дида ни умумият ва ҷавҳар дар хиради онҳо наемонад. Мутаҳҳарӣ ин бинишро боз ҳам мукаммал гардонида, далели дигаре ва аз назари илмӣ вазнинтаре меорад, ки ба зами бозии мантиқӣ таҳлил ва таснифи илмиро тақозо дорад. Ӯ андешаи умумияти динро дар шакли тақомули дин собит сохта мегӯяд: «Қуръон ҳаргиз калимаи «дин» - ро ба сурати ҷамъ (адён) наовардааст. Аз назари Қуръон, он чи вучуд доштааст, дин буда, на адён. Як тафовути паёмбарон бо навобиғу фалосифаи бузург ин аст, ки фалосифа ҳар кадом мактаби маҳсус ба худ доштаанд. Аз ин рӯ, ҳамеша дар ҷаҳон фалсафаҳо вучуд дошта, на фалсафа. Вале паёмбарони илоҳӣ ҳамеша муаййиду мусаддиқи ҳамдигар будаанд ва якдигарро нафӣ накардаанд. Қуръон тасреҳ мекунад, ки паёмбарон як риштаи воҳидеро ташкил медиҳанд...».² Албатта, истилоҳи ҷамъ ва тоқ дар ҳама ҳодисот шартан вучуд дорад, вале маҷмӯи

¹ Мутаҳҳарӣ М. Ваҳй ва нубувват. Инсон дар Қуръон. Душанбе 1999. С. 35.

² Мутаҳҳарӣ М. Ваҳй ва нубувват. Инсон дар Қуръон. Душанбе 1999. С. 36.

паёмбаронро вориси якдигар дидану динхоро чун як дин, як ришта ва як ходисаи давомдор шинохтан сатҳи дониши волотарро талаб мекунад. Бо вучуди он ки мақсад ва усули муқоисаи Мутаххарӣ бузург аст, ханӯз дар исботи ин фикр боз андеша мебояд. Зеро ҳуди тафовути ҷузъӣ аз будану истиқлолияти худ дар ниҳоди ҳодисот вобаста ба акнофу атроф ҳақ талаб менамояд. Аммо бо вучуди он, дидани ин тафовут кори илми ояндабин набуда, феъли тафриқаандозон гаштааст. Шояд бузургоне, ки ба умумият роҳ доранд, афзалият дар шинохти воқеият касб кардаанд. Бо вучуди он, дар ҳолати мо, ки сухан аз нигоҳдошти ҷомеаи инсонӣ меравад, месазад, ки умед ба некиҳо дошта бошем. Фикр мекунам, ин ҷо воқеияту омилҳои гуногун чун қонуниятҳои инкишоф ба ғуруравии ин ҳонаи умумӣ дар таърих ва ҷӣ имрӯз роҳ нахоҳад дод... Кӯшиши нодида гирифтани ин раванд аз ҷониби мо ва муҳаққиқон нодида гирифтани ягонагии олами фарзандони Одам ва Ҳавво буда, инкори умумияти табиати одам аст:

*Аз назаргоҳ аст, эй мағзи вучуд,
Ихтилофи мӯъмину габру ҷухуд.
Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ*

Шакл ва зохир касрат аст, маънӣ ва ҷавҳар воҳид. Ва аллома Иқболи Лоҳурӣ низ ба ҳамин маънӣ дуруст гуфтааст:

*Ҳарфи бадро бар лаб овардан хатост,
Кофиру мӯъмин ҳама халқи Худост...
Одамият эҳтироми одамӣ,
Боҳабар шав аз мақоми одамӣ.
Одамӣ, аз рабту забти тан ба тан,
Бар тариқи дӯстӣ гоме бизан.¹*

Ғояҳои олии инсонпарваронаи Авастою адлпарварии Менӯи хирад, табиатшиносии Бундаҳишну тифлпарварии Шояст ва нишояст, ҳақпарастии Ардавирафномаву Андарзҳои Бузургмехр, панду насихати Анӯшервони одилу ҳақиқатхоҳии Қонунномаи Сосониён, ки адлпарварии мизони адли

¹ Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллияти форсӣ. Исломобод. 1997.-С.377.

Рашаносиро чун нуқтаи ниҳоии доди Ҳақ эътироф менамуданд, заминаи воқеъ ба тарбияи насли наврас ва баландбардории мафкураи ҳуқуқӣ ва мардумии қабоили пешқадами ориёно гардида, бунёди аклонии давлатҳои абарқудрат ва классикии Ҳахоманишиҳою Сосониҳо ва портҳои форсигӯиро гузошта, нақши таърихии худро дар даври қадим ба манфиати аҷдоди мардуми тоҷик иҷро намуданд...

Замони тамаддуни исломӣ бо вучуди забткорию ғоратгариҳои молию ҷониаш ба майдони аклонии мардуми тоҷик тафаккури нави динӣ, ҷаҳонбинии нав ва роҳу усулҳои баландтари дарки воқеияти оламу одамро манзур гардонид. Ҷаҳонбинии динӣ ва олами ирфонии инсон дар заминаи таълимоти инсондӯстона ва адлпарваронаи Қуръон ва аҳодиси набавӣ зинаи наву баландтари эътиқоду мубоширати инсонро кашф намуд, ки дар он инсон маҳаки асосӣ ва махлуки бохираду бошуур ва дӯстдоштатарини ӯ эътироф мешуд. Таълимоти нав волоияти инсонро аз тамоми мавҷудот ҳанӯз дар олами рӯҳонии инсон дар партави Зиндагоҳ эълон дошта, тобеияти тамоми махлуқот ва набототро ба он таъкид менамуд. Ҷаҳонбинӣ ва тафаккури волаи исломӣ, ба сарзамини аҷдодии мо бидуни баъзе аз нуқсонҳои сиёсӣ беадолатҳои ҳокимону зиммдорон, ки аламбардору ғозиёни аввалӣ баромад менамуданд, ворид шуда натавонист. Албатта, ин амри табиӣ ва зарурати таърихии он замон буд. Зеро дини сиёсӣ то ҳаде барои ба даст овардани мақсадҳои худ замонҳо бо сиёсати давлатӣ созгор буд... Аммо дар баробари ин, ҷавҳар ва таълимоти пешқадами исломӣ, ки ба адлу инсоф, ҳақиқат ва инсондӯстии манбаҳои аслию ақлӣ таъя менамуд, беҳтарин нерӯҳои аклонии аҷдоди моро мутахид намуда, барои пешравии илму маърифат замина гузошт. Маҳз хизматҳои беназиру оламшумули Имоми Аъзам, Муҳаммад Исмоили Бухорӣ, Абӯҳафси Кабири Бухорӣ, Абӯҳафси Сағири Бухорӣ, Ҳақими Самарқандӣ, Мотридӣ, Абӯалӣ Ибни Сино, Муҳаммади Ғаззоӣ, Фирдавсии Тӯсӣ, Низомулмулки Тӯсӣ, Абулфазли Балъамӣ, Низомии Ганҷавӣ, Умари Хайём, Носири Хусрави Кубодӣ, Фаридуддини Аттор, Бурҳониддини Марғелонӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Абӯсаиди Абулхайр ва даҳҳо дигар фарзандони барӯманди модари тоҷику форс буд, ки шоҳаҳои ҷараёнҳои пешқадами исломиро бо ҷароғҳои маърифатӣ

ақлонӣ мунаввар намуда, тамаддуни исломиро аз байни ҳама гуна ҷаҳлу разолати асримиёнагӣ на танҳо сарбаландона ба-
роварданд, инчунин таҳкурсии воқеии инкишофи илмҳои
хамосасароӣ, тиб, фалсафа, ҳуқуқ, астрономия ва ғ.-ро гу-
зошта, бори пешқадами тамаддуни Шарқиро дар муносибат
бо тамаддуноҳои дигар нигоҳ доштанд. Асрҳои миёна инки-
шофи илмҳои дақиқ, табиӣ ва ҷамъиятӣ дар партави таъли-
моти фарзандони модари тоҷик зинаҳои баландтари дарки
оламу одамро касб карда, ба замони эҳё ва фалсафаи мао-
рифпарваронаи Аврупои асри XVII такони бузурги илмӣ
дода, дар бедории илмӣ тамаддуни Ғарбӣ нақши бориз бо-
зидааст. Таъсири илми Шарқ ба бедории тамаддуни Ғарбии
замони эҳё мисли шароби ҳазорсолаҳо нерӯгирифтае буд, ки
тору пуди ғарбиёно на танҳо ба ларза дароварда, балки аз
бисёр ҷиҳат илҳомбахши нерӯи ақлонии ором хобидаи онҳо
гардид:

*Мисриён дон бар хок рехтанд,
Бобулону, чиниёну ҳиндувон,
Оби раҳматро бар он ангоштанд.
Румию юнониёнӣ роздон,
Ҳаққу фаҳмаширо низом овардаанд.
Форсҳои маънипарвар ҳар замон,
Меҳрубонию адаб ангехтанд...
Аврупою ғарбии соҳибзамон,
Ҳосилу мағзи варо бардоштанд.
Вой бар халқ, вой бар миллат, ки он,
Ҳосили парвардааш дастӣ касон.
Войи дигар боз вазнинтар зи он,
Бод бар он, ки дар даври замон,
Ғофил аз маърифати таърих буд.¹*

Агар фалсафаи мо (дар назар дорем, умуман, тамоми
илмҳоро, ки роҷеъ ба ҳастӣ ва маърифат баҳс менамоянд), аз
тамаддуни эллиний (тамаддуни эллиний аз тамаддуни мисрӣ ва
бобулий манбаъ гирифтааст) илҳом гирифта ва охири аз бисёр
ҷиҳат нерӯбахши илмӣ тамаддуни исломии асрҳои миёна
гардида бошад, он гоҳ чунин хизматро илм ва фалсафаи

¹ Матн аз муаллиф дар пайравии суҳанони Иқболи Лоҳурӣ гуфта шудааст.

асрҳои Х-ХУ-и мардуми форсизабон, ки дар доираи таълимоти исломӣ инкишоф меёфт, нисбат ба ғарбиёни замони эҳё бозидоаст. Таҳқиқоти ҷудогона собит менамоянд, ки назари-яи инсондӯстию позитивии Имоми Аъзам ҷавҳари таълимоти позитивизми ҳуқуқии Аврупои континенталӣ, «Кимийи саодат»¹-и Муҳаммади Ғаззоӣ бедоркунандаи ашъори фалсафии И.Кант, ашъори Ҳофиз, илҳомбахши назми Гёте, ҷустуҷӯҳои астрономии Умари Хайём такондиҳандаи кашфиёти Копернику Галилей ва ҳатто асарҳои безаволи халқии «Ҳазору як шаб» ва «Синдбоди дарёгард» илҳомбахши сюжет ва маънии асарҳои нависандаи бузург А.Дюма гардидааст. Ин мисолҳоро мумкин аст беохир рӯи коғаз овард, зеро як тамаддун ба нерӯ гирифтани тамаддуни дигар дар таърих борҳо хизмат кардааст. Аз ҷониби дигар, тамаддунҳои фавтида ба пуррагӣ дар ниҳоди миллати соҳибтамаддун ҳеҷ гоҳ намефавтанд. Онҳо, яъне халқияту миллатҳои соҳибтамаддун ин ё он хислати тамаддуни худро дар захираи маънавӣ ва генофонди миллати худ то дергоҳ нигоҳ медоранд.

Таърихи миллат ва худшиносии миллӣ²

Бузурге гуфтааст: «Миллат ва халқе, ки таърихи худро намеомӯзад, аз он сабақ намегирад, паррандаи нобиноеро мемонад, ки аз ошёнӣ худ парвоз кардааст; касе гуфта наметавонад, ки фурудгоҳи ӯ қучост: болои об, шӯълаи оташ ва ё дарахти сарсабз...».

Хонандаи мӯхтарам, ин чанд саҳифае, ки ба шумо пешниҳод мешавад, дар асоси ду қонуниятӣ на ҳамеша ба ҳам созгор омода гардидааст: яке қонуният ва талаботи илмӣ, ки тафаккури маро пайваста, дунболагирӣ мекард ва дигаре

¹ Абу Хамид Муҳаммад-ал Газали ат-Туси. Кимийа-и саодат («Эликсир счастья»). Часть 1: -Пер. с перс., вступ. ст., коммент. и указ. А.А. Хисматулина.-СПб.: 2002.-332с.

² Ин қисмат зери унвони «Тамаддуни ҳуқуқии ориёӣ ва худшиносии миллии тоҷикон» 20 майи соли 2006 аз ҷоп баромадааст.

хиссиёти ватандӯстӣ ва миллатдӯстӣ. Фикр мекунам, дар ни-
гориши бисёр масъалаҳои муҳимми ҳамин қисмат хисси
ватандӯстӣ то андозае ба ман ғалаба кардааст. Бинобар он,
хуб мебуд, агар мулоҳизаи маро дар ин қисмат на ҳамчун
олим, балки ҳамчун як тоҷик, шаҳрванд ва ватандоре, ки ба-
рои хушбахтии миллату диёраш ва ояндаи неки ҷомеааш ан-
деша (шояд ҳаёл) намудааст, қабул намоед, зеро:

*Хаёли ҷилвазори нестӣ ҳам оламе дорад,
Зи нақши по саре бояд кашидан гоҳ - гоҳ он ҷо.*

-гуфтааст, Бедили бузургвор.

Таърихи ҳар миллат, ки решаи амиқи таърихӣ дорад, ха-
зинаи бебаҳои маърифат ва манбаи тиллои сабақомӯзиро
фарогир аст. Қатъи назар аз он, ки он миллат кӯчак аст ё бу-
зург, тақдири ҳалқунандаро дар даври замонҳо дар радифи
давлатҳои мавҷуда бозидааст ё не, таърихи он барои инки-
шофи ояндаи ҳамон миллат аз ҳар ҷиҳат ибратомӯз аст. Ҳар
қадар ки мо маорифпарварӣ ва ислохотчигӣ нанамоем, ҳар
қадар ки мо таҷрибаи пешқадами бегонагонро (албатта, ин
зарур аст, вале дар ҳадди муайян) наомӯзем, ҷомеаи имрӯзаи
мо давоми гузаштаи миллати тоҷик буда, заминаи ояндагон
хоҳад монд. Ин миссияи таърихӣ миллати тоҷик заминаи
ҳуқуқии худро дар дебочаи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон хеле возеҳ таъкид шудааст: «**МО, ХАЛҚИ ТОҶИ-
КИСТОН**, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро
дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифа-
дор медонем...»¹.

Тоҷикон аз халқиятҳои қадимаи мардуми ориёианд, ки
бори беш аз ҷаҳорҳазорсолаи тамаддуни давлату давлатдорӣ
ва ҳукуку ҳуқуқэҷодкунии қабоили пешқадами онро дар
сарзамини таърихӣ аҷдодӣ ва кунунӣ хеш бар дӯш кашида,
ба тамаддунҳои ҷаҳонӣ тавассути фарзандони барӯмандаш
таъсир расонида, ному қудратҳои мардумони бедавлатро дар
давлатдорӣ баланд сохта, ба бесаводони биёбону чодарни-
шинони ҷоҳил хат ва савод омӯхта, худ ба мӯҳлати ҳазор-
солаҳо аз давлату давлатдорӣ халқӣ ва миллий дур гашт. Ин
ҳама бузургию матонат дар роҳи эҷоди ҳуқуқи боадолат,

¹ Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисмати муқаддимаӣ..

акидаҳои олии инсонгароёна бо тамоми дастовардҳои бузургии тамаддуни исломӣ натавонистанд бори маданияти давлатдории тоҷиконро дар тамоми қарнҳои ҳазораи ду ба манфиати халқ ва миллати тоҷикон ҳифз намојанд. Мутаасифона, халқият ва миллате, ки чунин таҷрибаи бойи таърихии ҳуқуқҷодкунӣ ва идораи давлатиро дошта, ба оламиён чандин нобиғаҳои илму фанро тақдим намудааст, бо амри тақдир ва таърихи талх садсолаҳо аз сари қудрати сиёсӣ дур гардида, сарзаминҳои аҷдодии худро аз даст додааст... Ба қавле аз он таърихи бузургу фарҳанги одамсолории мо ба воқеияти сиёсӣ хушбахтии халқ ва миллати мо асаре набуд. Мо бо ҳама ин бузургон аз давлати халқӣ ва миллӣ дур будем. Решаи чуқури таърихии мо ба дарахти азими сиёсии мо гизо надода, онро аз ҳосил маҳрум намуда буд.

Ба қавли шоир ва баҳри маърифати ирфонӣ Абдулқодири Бедил:

*Дил ба андози ғубори нола аз худ рафтааст,
Решаи мо ҳар қадар бар хеш болад, дона нест.¹*

Чаро? Сари ин муаммо бояд ҳама якҷо фикр намоем. Ҳам сиёсатшинос, ҳам ҳуқуқшинос, ҳам таърихшинос (муаррих) ва соири мутахассисин, бояд андеша намојанд, ки чаро қавмиёте бо чунин дастовардҳои беназири илмӣ аз ӯҳдаи соҳибхитиёрии кишвар ва мулки хеш набаромад?

Интиҳоби арзишҳо дар бунбастҳои таърихӣ

Тақдир ва ояндаи ҳар як миллат хоҳ-нохоҳ вобаста аст, ба маҷмӯи муносибатҳое, ки вақт, таърих ва замона бо назардошти манфиатҳои дохилӣ ва хориҷӣ дар муқобили онҳо қарор медиҳад. Ин маҷмӯи муносибатҳо бо мураккабгардию омезишбӯӣ бо манфиатҳо ва ғаризаҳо чун мушкилӣ ва даъватҳо аз миллат ва давлат ҳалли дурусти худро тақозо менамояд. Аҷиб он аст, ки замона ва таърих роҳҳои мухталифи қабул ва ҳалли даъватҳо ва мушкилиҳоро ба назди халқҳо ва давлатҳо вогузор менамояд. Ва нуқтаи ниҳони раҳой аз ин

¹ Мирзо Абдулқодири Бедил, Девони Мавлоно Бедил Дехлавӣ. Бо эҳтимоми Ҳусайни Оҳӣ. Техрон 1371х., С. 366.

мушкилиҳои замонавӣ ва таърихӣ, аз имконҳои мавҷуда дуруст истифода бурдан аст. Яъне интиҳоби дурусти арзишҳо ва усулҳои ҳалли масъала, ки ба манфиати давлат ва миллат хизмат карда метавонад. Мо, тоҷикон бо вучуди таърихи ғанию фарҳанги оламгиромон борҳо дар айёми гардишҳои кулӣ дар интиҳоби арзишҳои тақдирсоз ба хатой роҳ дода-ем. Ҳар хатой дар навбати худ ба ҳам зам гардида, ба омилҳои таъдир меёбад, ки он тадриҷан ба заволи истиқлолият ва давлат мусоидат мекунад. Баръакси он, ҳар интиҳоби дуруст заминаи устуворӣ ва бунёди беҳтарин дастовардҳои сиёсӣ ва миллист.

Омилҳои маҳрумии мустақилияти сиёсӣ дар масири таърих зиёданд, вале меҳостам сари масъалае диққати хонандагонро ҷалб намоям, ки он воқеан ҳам дар ин раванд нақши калидӣ (асосӣ)-ро бозидааст. Бино ба таҳлили воқеияти таърихӣ дар гардишҳои таърихӣ, ки масъалаи интиҳоби роҳ ва ояндабинии халқу миллатҳо тарҳрезӣ мегардид, арзишҳои олии инсондӯстӣ, одамгарой, адлпарварӣ, баробарӣ, башардӯстӣ, озодипарастӣ ва дигар ғояҳои олии натавонистанд он қадар ба наслҳои оянда хизмат намоянд, ба андозае ки **худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ** анҷом додааст. Сарнавишти таърихии тоҷикон чунин далелҳоро зиёд ёд дорад.

Барои мардуми тоҷик соли 875 устуворгардии давлати Сомониён, соли 999 айёми азбайнравии давлати Сомониён, соли 1924 тақсимои миллӣ-худудӣ, солҳои 1991-1992 ибтидои мустақилиятқасбкунӣ он ва 1997 созиши миллӣ даврони гардишҳои куллии таърихӣ ҳисоб мешаванд, ки бурду боҳти давлату ҳуқуқэҷодкунӣ аҷдоди мо ва имрӯзиён дар ин давраҳо, асосан аз як арзиши асосӣ - ватандӯстӣ, миллатдӯстӣ ва хифзи соҳибхитиёрию марзи кишвар вобастагӣ дошт.

Воқеияти талх ва хатоии таърихӣ

...Моҳи октябри соли 999 ҳавои сарди тирамоҳӣ барғони ҳазонгардидаи дарахтонро аз зери дарахту буттазорони Бухоро бо ҷангу ғубори на онқадар осмонгир ба зери талу теппачаҳои қади роҳҳо ва деворҳои хонаҳои гилини шаҳр мерӯфт. Гоҳ- гоҳ ин ҷангу ғубор аз кӯчаҳои калон ба майдони васеи беруни шаҳр баромада, барғони дарахтонро бо ҷангу ғубори гирдгардон аз шаҳр ба атрофи дур ба соҳилҳои ноаён

мебурд... Дар чунин як айёми ҳузнангези табиӣ боди вазнини дигари сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҳарбии қавмҳои кӯчманчию саҳро-нишин нахуст давлати тоҷикон - Сомониёнро, ки аз назари худшиносию ватанпарастӣ камбудии чиддӣ зоҳир намуда буд, чун барги дарахтон, ҷӣ аз дохил ва ҷӣ аз хориҷ меларзонд. Аҳли дарбор ба мардуми Бухоро муроҷиат карда, даъват бар он мекард, ки амирони Сомониёро дастгирӣ наму-да, ватан ва мулки хешро аз ин ҳоинон ва ғосибон ҳифз на-моянд... Бино ба маълумоти муаррих Ҳилол ас-Сабӣ «...он замон мардуми Бухоро-«фақеҳони» мӯхтарами замон ғатво доданд, ки Сомониён ва Қарахониён байни худ на барои дин, балки барои ҳокимият мубориза мебаранд, аз ин лиҳоз, му-сулмонон набояд ба ин низоъ даҳлат кунанд...». Онҳо дар доираи «уммат - ул - исломия» ҳарф зада, ҳуқуқ ба сиёсату идораи мустақилонро дар сарҳади аҷдоии мардуми тоҷик аз назар дур монданд. Афсӯс, ки касе ба доди онҳо дар он рӯзгор нарасид. Шераку Деваштичу Темурмалик намерасид. Касе набуд ба мардум фаҳмонад, ки аз паси ин боди ҳазони табиӣ тирамоҳӣ, албатта, зимистону баҳор аст, ки боз ба сабзишу зиндашавии табиат мусоидат менамояд, вале ин бо-ди сиёсӣ ҳарбӣ оқибатҳои вазнинтареро хоҳад овард, ки дер гоҳ мардуми тоҷик баҳори зиндагии миллии худро нади-да, аз аҷдод, аз ҳудуд, аз маданият, аз адабиёт ва шахсиятҳои маъруфи илмию адабӣ маҳрум мегардад. Ин зарбаи теша бар решаи давлатдорӣ тоҷикон буд... Касе он замон гуфта на-метавонист, ки ин буғикунӣ давлатдорӣ ҳалки тоҷик ча-роғи идораи миллиро ба мӯхлати қариб ҳазор сол ба олами хомӯшӣ хоҳад партофт. Воқеан, ҳамин тавр ҳам шуд. Ин на шикасти Сомониён, балки шикасти таърихи давлатдорӣ сеҳазорсолаи эронӣ дар Тӯронзамин буд... Хомӯшии мар-думи Бухоро, бетарафии сокинони тоҷикзабони Мовароун-наҳр, ки аз худшиносию ватандӯстӣ маҳрум шуда буданд, сазои ин амалро дар мӯхлати қариб ҳазор соли оянда бо та-моми вазнинию нобасомониҳояш ба фарзандону наслҳои ояндаи ин минтақа ба мерос гузошт. Хатой асосӣ дар сари интиҳоби роҳ ва арзишҳо буд. Албатта, бедодгарии Сомониён он замон, бори вазнин шуда буд, вале ин ҳама дар назди бедодгарӣҳои баъдӣ ҳеч буд, ки касе инро дарк карда ҳам на-метавонист...

Кӯшишҳои беназиру каҳрамононаи Муҳаммад Исмоили Бухорӣ дар ҳифзи тамаддуни исломӣ, идеяҳои олии башардӯстии Мавлонои Балхӣ, ақидаҳои волои назарияи идоракунии инсондӯстонаи Низомулмулки Тӯсӣ, ташвиқи табақаҳои меҳнатии Носири Хусрав, тарбияи илмомӯзӣ, ҷавонмардӣ ва муҳаббатварзии Низомии Ганҷавӣ, ғазалиёти ишқӣ ва панду насиҳатҳои башардӯстонаи Шайх Саъдӣ, маърифати ирфонии Ҳоҷа Ҳофизи Шерозӣ, нолаҳои ҷонгудоии бобои ғариби Ҳоҷа Камол ва дигар дастовардҳои абармардони форсигӯӣ, ки ба тарғиб, ташвиқ ва ҳифзи арзишҳои олии инсонӣ машғул буданд, ба осеби илму маърифати ҷаҳонӣ ва инкишофи таърихи умумӣ об рехта, имкони ҳифзи манфиатҳои миллати форсигӯӣ - тоҷиконро аз мадди назар дур монда буданд. Садои Фирдавсии бузургвор, ки аз гӯшу ҳаёли ҳокимони маҳаллӣ дур буд, таҳлили хоссаро талаб менамояд. Ҷаҳонбинии онҳо то он дараҷа аз сатҳи одии худшиносӣ ва миллатшиносӣ (ба истиснои Фирдавсӣ) дур рафта буданд, ки дар сарғаҳи арзишҳои васеътари умматшиносӣ- «уммат-ул-исломия», одамшиносӣ - «бани одам аъзои якдигаранд» қарор гирифта, ҳама гуна баробарӣ, озодӣ ва адолатро дар ин сарҳадҳои биниши олами моддӣ тарҳрезӣ мекарданд. Ин, албатта, аз нигоҳи таърихи умуми инсоният хуб буд, зеро онҳо бори фарзандони фарзонаи Одамро берун аз сарҳади миллат ва халқ мекашиданд. Онҳо аз воқеият хеле пеш рафта буданд. Бо вучуди он, забони онҳо, муоширати илмӣ онҳо, сайру гашти ҳаёлотӣ илмӣ онҳо ва баъзан аз таъкидоти ватанпарастонаи онҳо забону халқияти маҳрум аз давлатро аз нестӣ то ҳадде нигоҳ дошт. Вале ин амал бо чунин равшанфикрони оламшумул, ки бедавлатону ҷодарнишиноро давлатдорӣ омӯхта, саҳронишиноро савод дода, тамаддуни исломиро аз бӯҳрони вазнини сиёсӣ ва динӣ раҳой бахшид, дар муносибат бо маҳдудаи сиёсии давлати халқӣ ва баъдан милли хеле ноҷиз буд.

Ҳамчунин, омили муҳими бурдбории миллат ва халқ аз он вобастагӣ дорад, ки дар чунин даврони тақдирсоз аҳли хирадманди даврон ба ҳамин даъватҳои бузурги таърихӣ, ки бо таърихи ояндаи миллат ва давлат сару кор дорад, ҷӣ тавр ҷавоб медиҳад. Албатта, барои ҳамон рӯзгор ҳамин интиҳоби роҳ ва арзиш барои воқеият аҳамияти муҳимро дорост, вале барои он ки миллатро ба тарзи дурусти интиҳоби роҳ

омода намоем, ба мо зарур аст, ки аз паси пардаҳои ғафси таърихӣ ҳамон рӯзгорҳои пурталотуму тақдирсозро бидуни ҳама гуна субъективият ва манфиатҳои чудоғона таҳлил намуда, баҳогузорӣ намоем. Ҳақ ба ҷониби А. Турсон аст, ки ҳангоми муқоисаи ҳодисаи ибтидои даврони истиқлолият бо ҳодисаи интиҳои ҳазораи аввал ва вазъи имрӯзаи миллати Амрико навишта буд: «Диндорони воломақому кӯҳансолони элитаи Бухороро, ки дар интиҳои ҳазораи гузашта мардуми беяроқи шаҳро аз муқобилат бо гурӯҳҳои яроқбадасти саҳт мусаллаҳи аҷнабӣ боздоштанд, то ҳол ба хиёнати манфиатҳои «миллӣ» гунаҳгор мебошанд. Аммо дар масъалаи нақши аз он ҳам вазнинтару манфитари «нимчамуллоҳои» замони мо, ки мардумро бо ҷанги хунии бародарон раҳсипор намуданд, чӣ гуфтан мумкин аст?!».¹ Масъалагузори А. Турсон воқеан ҳам баҳои ҳақиқиро талаб менамояд. Бояд дар ҳолатҳои зарурӣ баҳои дуруст ва ҳақиқиро нисбат ба воқеият дода тавонем. Танҳо дар чунин сурат ба даъватҳо ва муаммоҳои вазнини сиёсӣ ҷавоби истодагарӣ кардан мумкин аст.

Имрӯз мо бештар ба ифтихор аз таърих таъя намуда, аз сабақомӯзию меросияти он очиз мондаем. Миллат ва давлате, ки ояндаро дидан меҳаҳад, бояд аз таърих сабақ бардошта меросияти таърихро зинда нигоҳ дорад. Ва дар интиҳоби арзиш ва меросияти таърихӣ манфиати миллат, давлат ва наслҳои ояндаро мадди назар гирад. Ҳатто чунин номувофиқ омадани интиҳоби арзиш ҳангоми тақсмоти миллӣ - ҳудудии Осиёи Миёна дар соли 1924 ба Тоҷикистон зарари ҷиддӣ расонд... **Таҳлили ин ва дигар нуқоти раванди сиёсӣ ва инкишофи афқору интиҳоби арзишҳои ҳуқуқӣ равшан менамояд, ки дар масири таърих ва фазои ҳуқуқии олам гарчанде арзиши ватандӯстӣ, миллатгарой ва ҳештанпарастӣ, табиатан дар муқобили одамгарой, инсондӯстӣ, баробарию озодӣ маҳдуд ҳам бошад, нақши он дар бунёду асолати давлати соҳибихтиёр, ояндаи фарзандони миллат ва дурнамои халқ аз ҳар ҷиҳат қиматтар ва бузургтар аст.** Бинобар он, халқ ва миллате, ки соҳибихтиёрии худро эълон намудааст, қабл аз ҳама бояд сари усулҳои ҳуқуқии дифои манфиати миллӣ ва худшиносии миллӣ андеша намуда, решаҳои бедории миллӣ ва

¹ Турсон А. Мыслящий тростник на политических тростях, Азия –плюс, №6 от 08.02.07. С.12-13.

худшиносии миллатро дар қалби мардумонаш кишт намояд. Дар ин самт ғамхории давлат нисбат ба шахрвандон ва сокинонаш бениҳоят баланд бояд бошад... Зеро фарзанд ва аъзои оила берун аз сарҳади оила, манфиати оила, шахсияти падару модар ва роҳбарони оиларо танҳо ба он хотир ҳимоят ва пуштибонӣ менамоянд, ки дар доираи чунин манфиат онҳо ташаккул ёфта, дар партави чунин ғамхорӣ ва ҳифозат онҳо ба воя расидаанд...

Имрӯз ба ҷои ифтихор аз бузургону мутафаккирони гузашта, бояд диққат дод, ки чӣ тавр онҳо он замон ба ин мартаба расидаанд, кадом омилҳоро истифода намуданд ва аз кадомаш рӯй гардонданд, бо арзишҳои муқобил чӣ тавр истодагарӣ кардаанд ва дар асоси он имрӯз мо **чӣ тавр** бояд бузургону абармардонро дар ҳаёт ташаккул диҳем, онҳоро на зерӣ по, балки қадр намоем. *Ман аминам, модаре, ки замоне Фирдавсию Мавлоно, Носиру Ғаззоӣ, Низомулмулк Камол таваллуд намудааст, боз қудрати таваллуди чунин шахсиятҳоро дорад. Ва фазое, ки чунин шахсиятҳоро тарбия намудааст, албатта, фароҳам хоҳад омад.* Ба ҷӯе, ки об рафтааст, боз об хоҳад омад, меғӯянд дар урфият. Агарчи таърих баргарданда ва такрорёбанда нест, вале вай дар маҷмӯъ аз унсурҳои такрорёбандае иборат аст, ки ягонагии таърихиرو васл менамояд, гуфта буд, сотсиологи машҳур Питирим Сорокин.

Дар гардишҳои таърихӣ дар ҷустуҷӯи хеш!

Муаллифи китоби «Антропологияи давлати миллий» олими амрикоӣ Л. Фоллерс ҳанӯз дар соли 1968 навишта буд: «Ҳар як миллат ва ҳар як давлати миллий (хоҳ дарк намуда ва хоҳ дарк нанамуда), бояд барои ҳудаш муқаррар кунад, ки бо кӯмаки кадом рамзҳо онҳо мепоханд тасаввуроти худро нисбат ба худ дар зинаи фардӣ ва коллективӣ баён намоянд. Ба ибораи дигар, миллату давлатҳо бояд ба ҳудашон ба саволи: «Мо кистем?» ва мантиқан «Дар зерӣ мафҳуми «мо» чӣ нухуфта шудааст?», ҷавоб дода мансубияти миллии худро мушаххас гардонанд?»¹ Чунин аст даъвати бузурги тақрири таърих нисбат ба миллати тоҷик. *Миллат, ҳалқият ва давлат*

¹ Fallers L. The Anthropology of the Nation – State. Chicago. 1968.

те, ки дар чунин гардишҳои таърихӣ ба саволи «кист?» ва «ба кучо рафтан мехоҳад» ҷавоб дода натавонад, вай дар гардиши таърихӣ ба гирдобҳои гирудорҳои замона дер ё зуд маҳв мешавад. Зеро аз саволи «Мо кистем ва чӣ мехоҳем?» ҳаёту мамоти миллат ва давлат рӯи харитаи ҷаҳон гузошта мешавад. Ин даъвати муҳимми таърихӣ аз ҷониби давлати тоҷикон ва сарвари он - Эмомалӣ Раҳмон дуруст қабул шуда, дар роҳи ҷустуҷӯи решаҳои таърихии давлати Тоҷикистон аллакай қорҳои мушаххас иҷро шуда истодааст, ки боиси тарғиб ва дастгирият.

Ҳар як халқ ҳуқуқ дорад таърихи худро омӯзад, донанд ва бо он ифтихор намояд,¹ мегӯянд бузургони таърих, вале фикр мекунам, ба шинохти чунин ҳуқуқҳои муҳимми халқ ӯҳдадорҳои асосии халқро нисбат ба таърихи хеш бояд илова намуд: ҳар як халқ аз таърих сабақ бардошта, меросияти позитивии таърихиёро дар мизони арзишҳои устувору нисбатан абадӣ нигоҳ бояд дорад, дар чунин сурат он халқ метавонад арзишҳои таърихиёро, ки имкони бардошти имтиҳони таърихро доранд, ба хизмати ҷомеаи муосир оварда, решаҳои амиқи таърихии худро барои ғизои ҳосили дарахти азиями миллат истифода намояд.

¹ Негматов Н.Н. Прародина ариев. Душанбе –2005. - С.4.

Боби 3.

Эълон ва ҷустуҷӯи решаҳои таърихӣ халқият
ва давлат дар эҳёи худшиносии миллӣ

*Нест дар хушқу тари бешии ман кӯтоҳӣ,
Чӯби ҳар нахл, ки минбар нашавад, дор қунам.
(Назирии Нишонурӣ)*

Чашни 1100- солагии давлати Сомониён дар соли 1999 ва эълони соли 2006 - соли тамаддуни ориёӣ бехтарин иқдоми Ҳукумати ҚТ дар роҳи худшиносии миллӣ ва ҳифзи истиклолияти Тоҷикистони азиз аст. Ин ду чашнвораи бузург имкон дод, ки халқи мо ба моҳияти масъалаи «мо кистем?» дуруст сарфаҳм рафта, зодгоҳ **ва мансубияти аҷдодии миллати худро дар шиносномаи таърихӣ он муайян намояд.** Агар яке соҳиб-давлатии миллатро бо таърихи сиёсии ҳосаи халқ дар ҳудуди аҷдодӣ муаррифӣ намуда бошад, дигаре халқро дар фазои динии исломӣ қарор дода, васлу пайваस्ताгии аҷдоди онро бо мардуми Аврупо ва акнофи он, ки дар тамаддунҳои динии дигар сукунат доранд, муаррифӣ менамояд. Бо назардошти вазъи ҷуғрофию сиёсии кишвар, фазои ҳуқуқӣ ва миллии минтақа, имрӯз ба ҳамон саволи таърихӣ, ки «мо кистем?» ва «ба кучо меравем?», ба фикри ман, воқеан аз нигоҳи таърихӣ ҷавоби дуруст дода шудааст. *—Яъне мо тоҷикон, аз қавми ориёӣ, аз қавмҳое, ки тамоми мардуми Осиё ва Аврупо сарчашма мегиранд, динамон - ислом, забонамон-форсӣ-тоҷикӣ, шакли давлатдориамон демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад.* Яъне мо ҳам аз нигоҳи таърихӣ ва ҳам аз нигоҳи ҷуғрофӣ дар ҳудуди ду тамаддун - тамаддуни исломӣ ва тамаддуни давлатҳои дунявии аврупоӣ қарор гирифта, унсурҳои ҳар ду тамаддунро, ки яке барои нашъунамои дигаре хидмат карда метавонанд, бо қонунияти таърихӣ, ҳуқуқи маънавии қабул карданро дорем. Мо, ҳамчун фарзандони одам, ҳам дар кӯраи тамаддуни ориёӣ ва ҳам дар кӯраи тамаддуни исломӣ ташаккул ёфтаем, касе ҳаққи маънавии моро аз меросияти таърихӣ хеш дур кардан надорад. Вале бо вучуди он, мо бояд дар ҷузъиёти ин роҳ эҳтиёткор бошем, ба хусус дар истифодаи таҷрибаи пешқадам ва вестернизатсияи қонунгузорӣ. Бунгоҳи гумрукии қонун бояд устувор бошад, нагузорад, ки ғояҳои зараровар аз сарҳади манфиатҳои

миллӣ ва давлатӣ бигузарад. Ин ва дигар мавҷҳои аз тамаддуни давлатҳои абаркудрат ба сӯи давлатҳои рӯ ба таракқӣ ниҳода, бо омезиши аломатҳои ҷаҳонишавӣ хатари ҷиддиро ба давлати тозаистиклоли мо низ дошт. Роҷеъ ба ин хатар ва истодагарӣ дар баробари онро Президенти ҶТ дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 20 апрели соли 2006 бамаврид қайд намуда буданд: *«Ҷаҳонишавӣ чун дар ҷама ҷо барои асолат ва ҳувияти миллӣ, арзишҳои волои ахлоқиву маънавӣ, симо ва сирати миллии мо хатари ҷиддӣ эҷод намуд. Ба ин сабаб талоши мунтазам ва қотеонаи мо барои ғифзи онҳо самти афзалиятноки фаъолияти дохилӣ ва хориҷии давлати ҷавони Тоҷикистонро таъкил дод ва сислсилаи ҷораҳои доманадорро тақозо намуд»*.¹ Дар ин кор ҳар яки мо бояд аз гумрукчии одии асри У1 кабл аз милоди мулки Чин сабақ омӯзем.²

Албатта, раванди инкишофи давлатдорӣ намунавӣ ва навини ҷаҳонӣ, ки ҳадаф ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳукукиро бо бунёди навъи нави ҷомеа - сивилитаризм интиҳоб намудааст, мо пуштибонӣ менамоем. Вале саромеди ин сиёсатро боз бояд манфиату худшиносии миллӣ ҷило диҳад. Мо аз зинаи охирӣ нагузашта, ҳеҷ гоҳ аввалиро сохта наметавонем.

Ҳамзамон, бояд ҳар як сокини давлат, қатъи назар аз мансубияти наҷодию миллӣ аз «тоҷикистонӣ» буданаш ифтихор намояд, зеро сивилитаризм ё ҷомеаи шаҳрвандӣ моро

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20-уми апрели 2006. Душанбе 2006. С. 38.

² Дар ибтидои асри 6, то зуҳури Исои Масеҳ (то милод) муйсафеде аз бедодгарии замона, пастшавии ахлоқи ҷомеа тарки амал намуда, бо либосҳои фарсуда дар даст халтаи чангзадаеро гирифта, азми ҳичрат аз Ватан менамояд... Дар сарҳад ёро гумрукчӣ боз дошта ва халтаи чангзадаи ёро бо розигиаш коғуков карда, як даста коғазҳои зардушдаеро дастрас мекунад... Азбаски гумрукчӣ соҳибмаълумот буд, баробари хондани чанд сатре аз он варақҳо пай мебарад, ки бузургтарин гоҷаҳо ва идеяҳои оламшиносию инсондаркнамоӣ, тартиботу адолат яқоя бо соҳибаш тарки мамлакати ӯ намуда истодаанд... Ин шахс Лаот-сии машҳур асосгузори фалсафаи даосизм, буд, ки дар қатори таълимоти фалсафӣ дар он варақҳои зардушда таълимоти афкори конститусионии озодии табиӣ мардум алайҳи бедодгарии зулму тааддиро ҳамроҳаш аз он кишвар мебард. Он мамлакат Чин- Хитойи имрӯза буд... Инак, зиёда аз дувуним ҳазор сол мешавад, ки тавассути ҳамон гумрукчии одӣ вале хизматгори содиқи Ватан мардуми Хитой соҳибияти ин марди бузург ва афкори илмиро ҳамчун ифтихор дар дӯш дорад...

ӯҳдадор менамояд, ки ба интихоби ин арзиш, ки зинаи навбатии инкишофи давлатро муаррифӣ менамояд, бояд омода бошем... Халқу миллате, ки чунин зинаи даркро пайдо намуда, онро дар ҳадди эътидол нигоҳ доштаанд, ба бунёди давлатҳои классикӣ расидаанд.

Бояд дар хотир дошт, ки Афинаи дунёи қадим ва Фаронсаи замони Эҳё барои он бузург шуда ва бузургии худро барои ояндагон нигоҳ доштанд, ки Сукрот барин шахсиятҳои сарҳадшикан «Ман худро ҳанӯз дар шиками модарам афинагӣ ҳис мекардам ва афинагӣ мурдан меҳоҳам» ва Ж.Ж. Руссо барин олимони озодипараст «ифтихор аз давлати майдабуржуазии Фаронса» мекардаанд.

Инак, ман суҳанро зиёд нанамуда, танҳо ба қисмати низоми ҳуқуқии ориёӣ, ки маҳаки асосии тамаддуни ориёиро дар ибтидо ташкил медод, меҳоҳам диққати шуморо ҷалб намуда, нишон диҳам, ки аз ин тамаддун мо имрӯз чи сабаке дар худшиносии миллий ва давлатдорӣ навини худ гирифта метавонем:

Касалии кӯҳнаи ҷаҳонҳои ва шаклдигаркунии он дар масири таърих

Аз замони пайдоиши давлатҳо то кунун сиёсати хориҷии давлатҳо дар мазмун кам дигаргуниро касб кардаанд. Ҳанӯз ҳам чун замони ибтидои давлатдорӣ муборизаи давлатҳо барои нуфузи ҷаҳонӣ пайдо кардан табиати худро гум накардааст. Агар пеш бо нерӯи лашкаркашию зӯрии анархиявӣ, каме дертар бо китобҳои навиштаю ҳуқуқи китобӣ (динҳои ҷаҳонӣ бо китобҳои осмонӣ), баъдҳо бо зӯри шамшеру силоҳ давлатҳои ҷаҳонҳои мамлакатҳои кӯчакро тасхир мекарданд, акнун роҳу воситаҳо дигар шудааст. Мақсадҳои аслии зерин пардаи ёрии башардӯстонаю ҳимояи ҳуқуқи мазлумон, тарғиби ислоҳоти қонунгузорӣ, кӯмакҳои моддию маънавӣ, боз ҳам дар шаклҳои вазнинтар идома доранд. Мазмунҳои ҷаҳонӣ нав, ки дар воқеъ, хеле мураккаб шуда истодааст, роҳи ниҳоят содаю одӣ ва хеле мақсадноку муфидро ба манфиати давлатҳои абарқудрат вориди сиёсати ҷаҳонӣ гардонидааст. Ин роҳ ҳуқуқи кишварҳоро чун воситаи муҳимми кашиши давлатҳо бар ҷониби худ истифода намуда, тасхири халқ, миллат ва тамаддунҳоро бо усули осоишта ба роҳ монда ис-

тодааст, ки оқибати он аз тасхири ҳарбии қарнҳои пешин вазнинтар аст... воситаҳои ҳарбӣ ҳамчун усули ниҳой истифода шуда, гувоҳи давомияти мантиқии чорабиниҳои ба як мақсад равона шудаанд. Агар дар даврони муборизаҳои хунини Хахоманишҳо, Искандари Макдунӣ, арабҳо ва муғулону дигар саҳронишинон фарзандони барӯманди миллат чун Шерак, Томирис, Деваштич, Темурмалик, сафедчомагону дигарон тавонистанд дар муборизаи ошкоро халқро муттаҳид намоянд, эҳсоси миллатгарой ва ватанпарастиро ташаккул дода, номи тоҷику сарзамини Тоҷикистонро ба наслҳои оянда бо номи нек ба мерос гузоранд, вале ҳоло вазъият дигар аст. Агар дар гузашта шамшеру силоҳ зӯрию ҷавонмардӣ ҳифзқунандаи номи халқу миллат буд, акнун не. Зеро он вақт хатар ошкоро ва бепарда, аслиҳаи душман низ чунин буд. Пас усули бо душман бояд бо усули ӯ истодагарӣ намуд, чунин талаб мекард... Имрӯз вазъият дигар шудааст. Оламгирию тасхири қавму миллатҳо ҳамчун ҷараёни глобалӣ (ҷаҳонишавӣ) ба дигар пояҳо ва усулҳо таъя менамояд. Ҳуқуқ, иқтисодиёт, сиёсат ҳадафҳои ошкорою озоди тасхири қудратҳои бузург гардидааст. Ба мо имрӯз на қаҳрамонони майдони ҷанг, на лашкаркашҳои моҳиру оламгир (гарчанде онҳо низ дар ҷодаи ҳадашон заруранд), балки ватанпарастони асилу миллатдӯст, ҷавонони бохираду донишманди донандаи ду се забони хорич, ки манфиати миллат ва давлатро аз ҳама боло гузоранд, донишмандони бомаърифате, ки дар ҳама соҳаҳои ҳаёт аз ҳуқуқ сар карда, то фанҳои дақиқ дар сари интиҳоби арзишу кашфиётҳо манфиати миллат ва давлатро таҷассум карда тавонанд, заруранд. Иқболи Лоҳурӣ барҳақ дар ибтидои қарни XX доир ба қудрати Аврупо гуфта буд:

*Қуввати Афранг аз илму фан аст,
Аз ҳамин отаи ҷароғаш равшан аст.¹*

Яке аз қудратҳои бузурги ҷаҳонӣ, ки парчамбардори демократияи ҷаҳонӣ дар замони нави Амрико мебошад, ки чанде пеш дар сари андешаи сиёсии кишвар сиёсатмадорони заиф ва хирадмандони омиёнаю бебунёдро гирд оварда,

¹ Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллииҳои форсӣ. Исломобод. 1997.-С.366.

пешдастии ақлониро бо зӯрдастии ҷаҳонӣ омезиш дода, доимо дар ҷустуҷӯи душманҳои нав қарор дошт. Идомаи чунин сиёсат, ки бо душманҷӯӣ ва бархӯрд ба муноқишаи тамаддунҳо мерасонад, хатари бузург барои ояндаи фарзандони одам дорад. А.Турсон дар бораи собик роҳбарияти ин кишвари азим дуруст қайд кардаанд, ки зиёиёни омиёна ва нимчасаводи консервативони нави дарборӣ, бо тарҳрезии нақшаҳои нави ҷангҷӯёна на танҳо ҷаҳонро ба хатари мудҳиш, инчунин Амрикоро низ дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун маркази зулм ва бедодгарии ҷаҳонӣ дар оинаи замони муосир- нашрияҳои олам, муаррифӣ менамоянд. «Бисёр аламовар аст, вазъи илм, вақте ки кадом як нафар доктори илм ва ё профессор дар телевизион баромад намуда, «боақлона» будани сиёсати ҷангҷӯёнаи дарбори Амрико, ки ғайриқасбӣ ва ғайриақлӣ будани онро қайҳо мардумон дарк намудаанд, исбот кардани мешавад»¹. Кори наққошон ва таҳиягарони ҷанги Ироқ, Афғонистон ва ҷўяндагони душмани Амрико дар ибтидои асри 21 аз ҳад гузашт... Дар интиҳоботи Конгресс (2006) каме таъсиррасонии ҷамъиятӣ бо роҳи заиф гардидани дастгирии ҷонибдорони онҳо бо аҳли дарборӣ як такони вазнин дод. Ба шаҳодати А. Турсон Амрико бедор шуд... Кош чунин мебуду ҳарчӣ зудтар ин миллати кашшофи озодӣ ба қадри озодии миллатҳои дигар мерасид...

Аммо воқеият ва дурнамои наздики сиёсати ҷаҳонӣ гувоҳи он аст, ки сиёсати Амрико ҳанӯз аз дастур ва васияти яке аз падарони бунёдгузори кишвар Т. Љеферсон (Президенти сеюми Амрико 1801-1809), ки зарурияти ғизо бахшидани дарахти озодиро аз хуни озодихохон ва истибдодчиён масъалагузорӣ карда буд, ҳанӯз ба осонӣ ҷудо шуда натавониста истодааст. Маълум аст, ки озодӣ қурбониро талаб мекунад. Дар ҷомеаи истибдодӣ ҳамин тазодро, ки дар заминаи сатҳи пасти маърифати инсонии халқу миллатҳо устувор зоҳир мегардад, амрикоӣҳо дар муддати беш аз дусад сол моҳирона ба манфиати худ истифода менамоянд. Миллатҳои ҷаҳонро, ҳам истибдодгаронро ҳам озодихохонро фаҳмидан зарур аст, ки демократияи асил набояд хунро ғизои худ

¹ Турсон А. Мыслящий тростник на политических тростях. Азия –плюс, №6 от 08.02.07. С.12-13.

интиҳоб намояд. Ҳар ҳайвоне, ки хун меҳӯрад, ба инсон наздик ва дӯст буда наметавонаду ҳар буттае, ки ҷои об хун металабад, вай ба ҳеҷ вачҳ барои инсон ғизо дода наметавонад. Мо набояд демократияро бар ивази бечорагону золимони ба хун огушта бунёд намоем, инқилобҳои интиқолии солҳои охир ин нақшо хуб офарида истодаанд. Аммо мо боре фикр намекунем, магар мешавад, ки зулм зояндаи озодии аслӣ бошад. Ғизои демократия ва озодӣ на хун ва на зулм аст, ғизои он маърифат, таҳаммулпазирӣ, инсонгарой, эҳтироми якдигар, маърифати ҳуқуқӣ, озодии сухан ва дигар сифатҳои хуби инсонӣ арзишҳои ҳуқуқӣ бояд бошад. На хун ва на зулм!

Инқори ифтихори наҷодӣ дар худшиносии миллӣ

Ҳамзамон дар масъалаи ҳудогоҳии миллӣ ҳарф зада, меҳонам сари он андеша ронам, ки дар он мавқеи ифтихор аз гузаштагон дар кадом сатҳ бояд қарор дошта бошад. Имрӯз мо бештар ба ифтихор аз таърих така намуда, аз сабақомӯзию меросбарии он дур мондаем. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо зиёиён бамаврид таъкид намуданд, ки мо бояд ифтихор аз таърихро аз фаҳри бечои миллатгарой тафовут намоем. Зеро фаҳри бечо ба манфиати миллатҳои дигар расида, ба миллатчигӣ ва наҷодпарастӣ мебарад, ки оқибати чунин амалро мо аз таърих хуб медонем. Миллат ва давлате, ки ояндаро дидан меҳонад, аз таърих сабақ бардошта, меросбарии таърихро бояд зинда нигоҳ дорад. Ва дар интиҳоби арзиш ва меросбарии таърихӣ бояд манфиати миллат, давлат ва наслҳои ояндаро дар мадди назар дошта бошад.

Барои ин аҳли илмро зарур аст, ки фазои илмӣ ва майдони андешаҳои илмиро бо усулҳои нави мутабиқ ба манфиатҳои миллат ва давлат пурра намоянд. Дар бехтарин сурат, мо бояд аз бузургию матонат ва эҷодкорӣ пешоҳангии аҷодон ҳарф зада, имконият ва қобилияти эҷодкорӣ бузургии миллати имрӯзро тавлид намоем. Дар ин маҷро адабиёте низ зарур аст, ки дар паҳноии унсурҳои ваҳдати миллӣ ва дастовардҳои таърихӣ така намояд:

*Ватандори далери ман, нигоҳе кун ба таърихат,
Ки рӯзе ифтихори дудмони Осиё будӣ.
Зи тӯфонҳои даҳшатбори хорокан натарсидӣ,
Ба по истода чун кӯҳи баландат ҷо ба ҷо будӣ...
Ту дар сӯзанда саҳроҳо, ту дар тӯфанда дарёҳо
Ба барқи найзаву шамшер шабҳо раҳнамо будӣ¹...*

Мирзо Турсунзода низ (ишора на ба он, ки шеър барои кӣ гуфта шудааст, ишора ба маънӣ ва сифати инсонӣ) хеле хуб гуфтааст:

*Раҳ ёфтиш дар шаби торик давидӣ,
Ҳангоми саҳар чун шафақи субҳ дамидӣ.
Дар пеши раҳат кӯҳ буду хор буду санг,
Аммо ту буридию паридию шикастӣ...*

Сотсиолог ва идеологи машхури Амрико Самюэл Хантингтон дар оғози китоби нави худ, ки бо номи «Мо кистем?», нашр шудааст, навишта: «...Фаҳри ман аз маданияти англисию протестанист, на аз мансубият ба миллати англисию протестанӣ»². Дар воқеъ, дар омӯзиши тамаддуни ориёӣ ин нуқтаро бояд дар мадди назар гирифт, ки ифтихори мо аз тамаддуни ориёӣ на аз мансубияти биологӣ ба ин қавм бояд сарчашма гирад, зеро он баранда ба нуқтаҳои ниҳони миллатгарой ва наҷодпарастӣ буда, васли бемантики гузаштаи имрӯза гардида, моро аз омӯзиш ва меросбарии маънавии гузаштагон маҳрум менамояд. Ифтихори мо аз тамаддун, маданият ва анъаноти арзишманди ориёист, ки ба осӣби ҷарҳи таърих об рехта, ба халқу миллатҳои ҷаҳон роҳ ба сӯи ояндаро чун машъали дурахшон муаррифӣ намудааст. Ифтихор бояд аз арзиш, усулҳои ҳифзи ҷомеаи инсонӣ, ғоя ва идеяҳои озодию баробарии ин тамаддун бошад, ки то имрӯз барои инсоният хизмат карда истодааст. Аз ориёӣҳо, мо набояд ҳокистар, на девораҳои вайронаи тахти Ҷамшед, на қасру кӯҳандизҳои зерихокмондаи Сиёвушу дигар ёдгориҳои моддиро талаб намоём, балки арзишҳои усулҳои олии идо-

¹ Халилӣ Х. Ориёсуруд. Душанбе 2006.-С. 180.

² Самюэл Хантингтон. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. Пер. с англ. А. Башкирова.- М. ООО ...АСТ.-2004.-С.18.

раи тамаддуниро, ки заминаи маънавии инкишофи ин қавм-ро дар байни ҷаҳониёни қадим тарҳрезӣ намуд, таҳлил намоем, омӯзем ва агар имтиҳони тақдир ва додгоҳи таърихро онҳо бигзаранд, он гоҳ дар мавриди татбиқи истифодаашон ҷорабинӣ намоем. Мо ба он арзишҳои волои инсонӣ, ки дар масири тамаддуни ориёӣ тавлид шуда, то ба имрӯз барои фарзандони одам хизмат менамоянд, бояд бештар таъна намоем.

***Бар қафо нигоҳ карда, ба пеш давидан
мушкилиҳо дорад***

Дар ин раванд ҳамчунин бояд эҳтиёт кард, ки аз сарҳади таърихшиносию таърихомӯзӣ дур нашуда, то ба таърихпарастии консервативӣ нарасем. Аз ин назар баъзе аз донишмандон дуруст қайд кардаанд, ки «*Вале нигоҳ ба таърих, бигзор он таърихи ғаниш аҷдодӣ бошад ҳам, дар ҳоли ҳозир кифоя нест...*».¹ Бояд аз ёд набарорем, ки ҳар як даврони таърихӣ, ҳар як тамаддуни гузашта бо урфу одат, қонуният ва анъаноти мавҷуда барои ҷавоби даъватҳои даврони муайяни таърихӣ пухта расидаанд. Онҳоро ҳеҷ гоҳ ва дар ҳеҷ сураат ба пуррагӣ ба хизмати ҷомеаи имрӯз гузоштан мумкин нест, зеро ин амал як кӯшиши инкор намудани даврони дигари таърихӣ ва бар қафо партофтани халқу миллатҳост. *Касе, ки бар қафо бисёр назар мекунад, пеш рафта наметавонад*, гуфтаанд бузургон.

***Адл ва объективият дар «интиҳоби табиӣ»
ва ҷамъиятӣ***

Ҳар як тамаддуни таърихӣ, бигзор он дар ҷодаи дин, анъанот ва ё давлатҳои империявӣ амал намояд, қабл аз он ки мавқеи ҳудро ба тамаддуни оянда медиҳад, дар баробари дастовардҳои олию арзишҳои умумибашариаш камбудию норасоиҳо ва нуқсонҳоро дорад, ки ҷудо нашудани он аз ин анъанот ногузир сари онро ба нестӣ мебарад. Ин раванди инкишофи ҷомеаи инсонӣ тимсоли “мубориза барои ҳаёт”-и

¹ Раззоқов Б. Идораи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Проблемаҳои ҳуқуқи назария ва амалия). Душанбе, 2007. С. 4.

олами ҳайвонот ва эволютсияи - таҳавуллоти олами наботот аст, ки тибқи қонуни «интиҳоби табиӣ» сурат мегирад. Му-таассифона, дар қонуни «интиҳоби табиӣ» ва «муборица ба-рои ҳаёт»-и олами ҳайвонот ва наботот дар баъзе ҳолатҳо адл ва муназзамӣ бештар ҳис мешавад аз он, ки дар ҷомеаи инсонӣ. *Зеро... инсон ҳамчун махлуқи бошуур, ҳангоми гуза-риши аз як зина ба зинаи дигар, аз як тамаддуни идорӣ ба дига-раш, ҳатто аз як низоми ҳуқуқӣ ба дигар, аз як ҷаҳонбинӣ ба ҷаҳонбиниши нав, дар қатори унсурҳои кӯҳнамондаю нолозим бисёр дастовардҳои ақлошию арзишманд, институтҳои ҳуқу-қию воситаҳои муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ ва қонуниятҳоро, ки имконият доранд, садсолаҳо ва ҳазорсолаҳои дигар ба фарзан-дони инсон хизмат намоянд, нест менамояд ва баъдан ҳамчун сабақи таърих ба ҷустуҷӯи онҳо мепардозад.* Низоми олии тарбияи инсонии авастой – пиндори нек, гуфтори нек ва раф-тори нек, талаботи эълумияи Куруш оид ба ҳуқуқу озодиҳои табиӣ, баробарҳуқуқии халқу миллатҳои куръонӣ, таъмини адолати судии таълимоти исломӣ, кашфи адлпарастии Наси-хатномаи Тохир ибни Ҳусайн, низоми давлатдорӣ дар асо-си тақсими ҳокимият суратгирифтаи Сомониён, Қонун дар барои дахлнопазирии судяҳо аз 25 мартӣ соли 1300 ва боз дахҳо дигар арзишҳои ҳуқуқию маънавии аҷдоди мо, ки дар айёми гардишҳои таърихӣ ба олами нестӣ ва фаромӯшии таърихӣ партофта шудаанд аз қабилӣ онҳост. Аммо дар ола-ми табиӣ ва ҳайвонот чунин нест, он ҷо талабот қатъӣ ва ус-тувор аст. Танҳо падида ва махлуқе ҷойи худро ба дигараш мегузорад, ки имконияти мавҷудияти ӯ дигар нест. **Он ҷо объективият адолатро ҳифз ва ин ҷо субъективият аксаран адолатро қурбони манфиатҳо намудааст.**

Боби 4.**Баҳрабардории арзишҳои таърихӣ - ҳуқуқӣ чун
унсури муҳими худшиносии миллӣ**

Мо дар омӯзиш ва шинохти тамаддуни ориёӣ танҳо ба эҳёи арзишҳои инсондустӣ, озодипарастӣ, баробарӣ, ростгӯӣ, некандешӣ, некгӯфторӣ, неккирдорӣ, ватандӯстӣ ва ғ., ки бори вазнини инкишофи таърихро дар масири манфиатҳои мухталиф бардошта метавонанд ва ба бунёди давлати ҳуқукбунёду ҷомеаи шаҳрвандӣ хизмат карда метавонанд, бояд таъя намоем. Ва ин ҳама на дар кишваркушоии ориёӣҳо, на дар қудрати оламғирӣ онҳо, на дар афкор, на дар андешаи бо ҳаёлотии динии онҳо омехта, на дар тоату ибодат, на дар оташпарастии ҳазар аз ҷасадҳо ва на дар никоҳи маҳорим нухуфта шудааст. Ин ҳама, дар урфу одатҳои ҳамида, тарбияи наврасон, дар эътирофи илму дониш, тарғиби хирад, маърифат, меҳанпарастӣ, озодандешӣ, баробарӣ, адлварзӣ, ки дар низоми ҳуқуқии онҳо ҷойгир шудааст, ифода меёбад. Маҳак ва санги таҳдобиҳои ин ҳама маърифатро биниши олии фалсафӣ ва ҳуқуқии Авесто, ки дар формулаи ПИНДОРИ НЕК – ГУФТОРИ НЕК – РАФТОРИ НЕК таҷассум ёфтааст, ташкил медиҳад. Бисёриҳо фикр мекунанд, ки инсоният таъри 2,5 ҳазор сол тавассути арзишҳои иҷтимоӣ, ки аз фалсафа ва мантиқи Афлотуну Сукроту Арасту мабдаъ мегирад, зиндагӣ доранд, вале имрӯз ҳаёт нишон медиҳад, ки дастовардҳои илмӣ ба зинаҳои наву болотар ва дараҷаҳои ченаки нави техникаю моддӣ ва маънавӣ гузашта истодаанд, ки дар ин паҳно мантиқи Арастую фалсафаи Афлотун ҷавобгӯӣ нестанд. Аммо дар илми фалсафаи ҳуқук болотар, арзишмандтар ва нақӯтар аз формулаи Зардушт «ПИНДОРИ НЕК – ГУФТОРИ НЕК – РАФТОРИ НЕК» қонуниятҳои ёфтани мумкин нест, ки ба ҳама давраи замони хизмат намоёнд. Мақсади ҳама гуна қонунҳои муосир ҳимояи манфиати инсон, беҳатарии ҷомеа ва эътирофи ҳуқуқи озодиҳои одам аст. Мақсади ҳама гуна қонунҳои ҷазоӣ ва интизомӣ низ тарбияи инсон аст, то ин ки фарзандони одам дигар ба кори нохубу ношоиста даст назананд ва ниҳоят мақсади ҳама гуна шартномаҳои шаҳрвандию давлатӣ ба ҳам мувофиқ намулдани ният ва мароми инсон, коллектив ва давлатҳост, ки тавассути қонун аввалан дар шакли забонӣ ифода ёфта,

баъдан иҷроиши худро талаб менамояд. *Ҳамин тавр, қулли низомҳои ҳуқуқии ҷаҳон ғирифтори ҳалли баҳси ихтилофи табиати инсон аст, ки роҳи олию дар назар одию ба ҳама мақбули онро Авастрои аҷдодӣ таҳия намудааст. Бинобар он, диққат додан дар раванди қонунгузории Тоҷикистони соҳиб-истиқлол ба ин арзиши олӣ аз ҳар ҷиҳат муфид ва мақсаднок аст. Дар чунин як даврони инкишофи босуръати илм ба тағйирпазирии қимат ва арзишҳои инсонӣ, ҷустану ёфтани бамаврид истифода намудани чунин қонуниятҳое, ки аз имтиҳони инсоният гузаштанд, як манбаи хуби васли гузаштаю имрӯза ва ояндаи миллат буд ва хоҳад монд.*

Ба фикрам, мо имрӯз ориёӣ будани худро на ба мансубияти наҷодӣ, балки бо пешқадамии ақлонӣ, ватандӯстӣ, қонунҳои ҳуқуқӣ, эътироф ва ҳимояи арзишҳои олиии инсонӣ, меҳнати ҳалолу вичдони пок бояд собит намоем. Зеро ориёӣҳо бо чунин сифатҳо дунёи қадимро зебою рангин гардониданд. Бояд аз ёд набаровард, ки *мерос одатан ба меросбаре поянда мегузарад, ки агар ӯ сифати меросдиҳандаро дошта бошад*. Таърих низ мисли ҳамон меросдиҳанда аст, ки дар меросбарон сифати худро, маърифати худро бо ояндабинию устуворӣ ҷустуҷӯ менамояд.

Манбаҳои инкишоф ва муносибат бо онҳо

Аз се манбаи инкишофи ҳуқуқ, ки айни ҳол назария ва амалияи ҳуқуқшиносӣ кашф кардааст-таърих, таҷрибаи пешқадам ва ақл, дар мо танҳо таҷрибаи пешқадам васеъ истифода мешавад. Ин ҷо мо бояд дар самти таърих ва истеъдоди эҷодӣ ва ақлонӣ фикр намоем. Агарчи истифодаи таҷрибаи пешқадам ва таърих манбаи хуб аст, вале ҳар ду талабот ва сарҳад доранд, ки гузариш аз он миллат ва давлатро ё бар қафо (таърих) ва ё ба заволебию нестӣ (таҷрибаи пешқадам) мебаранд. Аммо дар сурати истифодаи боақлонаи инкишофи ҳуқуқ ва ислоҳоти ҳуқуқӣ мо бурд хоҳем кард, зеро охирӣ ҳадди ду манбаи аввалиро назорат намуда, ғорат-нашаванда, заволаҷабанда ва гирехкушоянда аст.

Ҳамчунин ифтихори асли набояд аз сарватҳои бебаҳои табиӣ рӯизаминӣ, зеризаминӣ ва ё таърихи бой бошад. Ифтихори асли бояд аз илми солим, эҷодкор ва навоварию пешравиҳои ақлонӣ бошад, ки дар партави худшиносии миллий

тавлид шудаанд. Япониро дар ин самт бояд мавриди тақлид бошанд, зеро Япония кишваре аст, ки на дар зери замин ва на дар рӯи замин боигарие надорад. Наҷоту инкишофу қудрати онҳо дар ҳамин нерӯи ақлонист... Аз ҷониби дигар, воқеият ва таърих собит менамояд, ки манбаъҳои бузурги ашёи ҳома, ки мутааллиқи давлатҳои кӯчак аст, ба хушбахтии онҳо бештар мусоидат наменамояд. Агар таърихи бой ҳам дошта бошем, бидуни сабақи дуруст он моли мо шуда наметавонад. Дар мувофиқтарин маврид аз бесаводии мо истифода намуда, даллолини таърихӣ, чи тавре ки қайд кардаанд, моли таърихии моро мефурӯшанд. Аммо чун миллат бо ақли комилу тарбияи асили инсонӣ чило мегирад, мавҷи португёни таъсиррасонии он ҳамчун манбаи тамаддун доимо ба атрофу ақноф паҳн гардида, моли маънавии он мавриди дуздию ғорат қарор гирифта наметавонад. Гузашта аз он, ин хилъат чун сарвати табиӣ тамомнашаванда буда, барои Тоҷикистон барин давлатҳои хурд дергоҳ хизмат хоҳад намуд.... Ман худшиносию мустақилияти миллатро дар ҳамин хилъати ақлонии мардуми Тоҷикистон дидан меҷоҳам.

Норасоӣ ё камбӯӣ дар ташаккули илми таърихи ҳуқуқи миллат

Таърихи ҳар миллат, ки решаи амиқи таърихӣ дорад, ҳазинаи бебаҳои маърифат ва манбаи тиллоии сабақомӯзӣ мебошад. Қатъи назар аз он, ки миллат кӯчак аст ё бузург, тақдири ҳалқунандаро дар даври замонҳо дар радифи давлатҳои мавҷуда бозидааст ё не, таърихи он барои инкишофи ояндаи ҳамон миллат аз ҳар ҷиҳат ибратомӯз аст. Чи қадаре ки мо маорифпарварӣ ва ислохотгарӣ нанамоем, чи қадаре ки мо таҷрибаи пешқадами бегонагонро (албатта, ин зарур аст, вале дар ҳадди муайян) наомӯзем, мо давоми гузаштаи миллати тоҷик буда, заминаи ояндагон хоҳем монд. Ин миссияи таърихии миллати тоҷик дар дебоҳаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле возеҳ таъкид шудааст: «МО, ХАЛҚИ ТОҶИКИСТОН, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор медонем...»¹.

¹ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисмати муқаддимаӣ..

Мутаассифона, дар амалия пайвасти мо бо гузаштаамон хеле заиф аст. Мо ирсияти арзишҳои ҳуқуқиро дар даст надорем. Қисмати аз фарҳанги ғании ҳуқуқии миллати мо аз ҷониби таърихдуздону ҷаҳонгирони бостон ва асрҳои миёна ба яғмо ва ғорат рафта, қисмати дигар бошад, аз назари мутахассисони соҳаи таърих ва илми назарияи ҳуқуқ дур мондааст. Дар ҳақиқат, сарчашмаҳои таърихӣ ҳуқуқии мо бениҳоят зиёданд, аммо дар байни онҳо Вандидод-қисмати ҳуқуқии Авасто, Ёломияи Куруш, Шояст ва нашоаст, Андарзҳои Анӯшервон мавқеи махсусро ишғол мекунанд. «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ низ қисмати зиёди меъёрҳои ҳуқуқиро дорад, вале онҳоро асосан дар ташаккули ғояи давлати милли бештар ба кор бурдан мувофиқ аст. Албатта, дар ин асари безавол дар қатори хатти марказии ғояи ваҳдати мардуми форсигӯй тараннуми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва халқу миллатҳо, интизори тадқиқ, омӯзиш ва баҳрбардорист. Дар масъалаи Авасто зери ҳидоятҳои хирадмандонаи Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби олимони мо дар радифи тамаддуни ориёӣ ва низоми ҳуқуқии зардуштӣ таҳқиқот ба анҷом расидааст. Дар масъалаи «Шоҳнома» низ олимони соҳаи таърихӣ ҳуқуқ қорҳо қарда истодаанд, вале то ҳанӯз ин масъала ҳалли ҳудро ба пуррагӣ наёфтааст. Ман боварӣ дорам, ки дар доираи ин ду сарчашма ҳоло таҳқиқот амалӣ хоҳанд шуд, зеро нақши ин ду сарчашма воқеан дар масири шаклгирии ҳуқуқи милли ибратомӯз аст.

Умуман, сатҳи таҳлил ва омӯзиши таърихӣ ҳуқуқи миллат ҳанӯз қаноатманд нест. Боиси таассуф аст, ки то ҳанӯз масъалаи омӯзиши таърихӣ ҳуқуқи кишвар ба таври бояду шояд ба роҳ монда нашудааст. Дар ин соҳа китобҳои дарсӣ низ ба андозаи зарурат омода нагардидааст. Дар байни олимони тоҷик баъд аз тадқиқоти фундаменталии Б. Ғафуров, ки дар баробари дастоварди бузурги илмӣ будан ташаккули рӯҳу маънавияти халқ ва миллати тоҷикро дар масири таърих инъикос менамояд, дигар тадқиқоти назаррасе нест. Албатта, ғамхорию муроҷиати илмӣ Сарвари давлат ба таърихӣ миллат ва решаҳои таърихӣ он муносибати махсусро талаб мекунанд. Барои инъикоси пурраи таърихӣ миллат таърихшиносии мо бояд дар атрофи соҳаҳои мухталифи ҳаёт ташаккул ёбад. Таърихӣ фарҳанг, адабиёт, санъат, илмҳои дақиқ, ҳуқуқ ва дигар соҳаҳо бояд равшан гардида, аз назари

таҳлилӣ вобаста ба махсусияти соҳаҳо омӯхта шавад. Танҳо дар чунин сурат иртибот бо гузаштаи фарҳанги худ ва меросбарӣ аз арзишҳои он ба хоҳири инкишофи фардо дуруст ба роҳ монда мешавад.

Дигар ин ки дар паҳнои таҳқиқоти хоҳираи ҳуқуқӣ қонунгузорию муосир метавонад аз падидаҳои арзишманди ҳуқуқи гузаштаи авастой, чун эътирофи ҳаққи ҳаёти тифли дар батни модар буда, таснифи ҷиноятҳои зидди саломатии шахс, вазъи ҳуқуқии олами ҳайвонот, усулҳои ҳимояи олами наботот ва ғайра, ки хеле дар пояи баланди маърифати ҳуқуқӣ танзим гардида, то ба низоми қонунгузорию давлатҳои мутараққии Аврупо ва Амрико дохил шудаанд, дар доираи манфиатҳои миллат ва давлат истифода намоёнд. Барои ин албатта, заминаҳои таҳқиқотӣ, аз қабилӣ дастгирии меъёрӣ, моддӣ ва фазои озоди илмӣ лозим аст. То ҷое огоҳӣ дорем, академикон М. Маҳмудов ва Ф. Тоҳиров роҷеъ ба омода намудани Консепсияи ҳуқуқи миллӣ ва роҳҳои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шахрвандон машғули қоранд. Умед дорем, натиҷаи кори ин гурӯҳ ба таҳқиқи илмӣ таърихи ҳуқуқ мусоидат мекунад.

Қонуниятҳои инкишоф ва сабақбардорӣ аз таърих

Замони асрҳои миёна шаҳодати он менамояд, ки назарияи идоракунӣ ва ҳуқуқсодқунии исломӣ бо усулҳои адлпарварию инсондӯстии тамаддунҳои қаблӣ омехта гардида, заминаи инкишофи тамаддуни озоди исломиро муваққатан фароҳам оварда, ҳимояи онро аз ҳучуми салибдорону душманони Шарқ таъмин намуд. Идеяву ғояҳои олии Иброҳиму Сулаймон (аз тамаддуни яҳудӣ) Арастую Демокриту Сукрот (аз тамаддуни эллинистӣ), Ҷамшедшоҳу Анӯшервони одил (аз тамаддуни зардуштӣ) тавассути хизматҳои арзандаи Ҳаким Фирдавсии Тӯсию Абӯалӣ ибни Сино, Низомулмулки Тӯсию Саъдии Шерозӣ, Муҳаммади Ғаззолию Абдурахмони Ҷомӣ, Бурҳониддини Марғелонию Абӯбакри Самарқандӣ ва даҳҳо дигар мутафаккирони форсу тоҷик вориди тамаддуни исломӣ гардида, ба инкишофи илм ва маърифати исломӣ мусоидат намуда, бори дигар собит сохтанд, ки дин ва тамаддунҳо бузургию замонати худро маҳз дар таъсири мутақобилаи афкор муоширати озод нигоҳ хоҳанд дошт. Агар ин-

кишофи тамаддунҳоро чун нуктаи лапиши рӯи об тасаввур намоем (ин усули дарки тамаддун аз ҷониби муҳаккик Ҷ.Тойнби пешниҳод шудааст), он гоҳ мо мебинем, ки таърихи инсоният чи тавр давра ба давра ин лапишҳоро дар нуктаҳои мухталиф аз сар гузаронидааст, ҳар дафъа ин лапиш бо усул ва махсусияти худ дар ҳудуде пайдо гардида, давра ба давра аз нуктаи марказии худ аломатҳои устувору инкишофёбандаи тамаддун - фарҳанг, адабиёт, ҳуқуқ, фалсафа, санъати идоракунии ва ҳатто забонро ба нуктаҳои баъдӣ паҳн мекунад. Рафтани забони форсӣ то ҳудуди Константинопол дар асрҳои XI-XIII ва баъдан то Олтинурда ва минтақаи Озарбойҷон шаҳодати бузургии тамаддуни мардуми форсизабон будааст.

Нерӯи бавучудоварандаи чунин лапишҳо шояд инкишофи маънавӣ ва шароити муосиди иқтисодии халқу миллатҳои мухталиф бошад. Аҷиб он аст, ки нуктаҳои марказии он гоҳ дар Шарқ ва гоҳ ҳазорҳо километр дуртар аз он дар Ғарб сар мезанад. Ва баъзан ҷойҳо ва маконҳои маркази тамаддунҳои оламгир мегарданд, ки омӯзиши таърихии онҳо ва пешгунии онҳо ғайриимкон аст. Гарчанде тамаддуни мисрии ибтидои ҳазораҳои 3-2 то милод дар соҳилҳои дарёи Нил (Африкаи Шимолӣ) тамаддуни бобуӣ (Ироқ) ва ҳиндӣ (Ҳиндустон) ҳазораи ду то милод, тамаддуни зардуштӣ (Осиёи Миёна, Ирон ва Афғонистон) охири ҳазораи ду ва ибтидои ҳазораи яки то милод, тамаддуни эллини миёнаи ҳазораи яки қабл аз милод ва ибтидои ҳазораи яки милодӣ (Юнону Рим), тамаддуни исломӣ (қисмати Шимолии нимҷазираи Арабистон-Ҳичоз) ва амсоли ин онҳо аз сахнаи таърих кайҳо рафтаанд, вале омӯзиш ва таҳқиқи онҳо мисли оина барои шиноخت ва ояндаи тамаддуни муосир метавонанд хизматгузор бошанд. Аҷиб он аст, ки ба миёноии лапишҳои тамаддунӣ на танҳо аз ибтидои бунёди тамаддунҳои зинда то интиҳо якзаил чун вулкони қувватдиҳанда қобили нерӯбахши мавҷҳои маънавӣ ва иқтисодии он аст, ки баъдан дар ҳудуди дур аз он таъсири ҳудро расонида меистад. Баъзан чунин қудрати вулқонҳои тамаддунӣ ба дараҷае паст гардида, то ҳадди ноаёнӣ рафта мерасад. Ин ҳодиса мисли нерӯи вулкони замин қувва ва энергияе, ки роҳи баромади ҳудро гум карда бошад, баногоҳ аз ҷой ва мавқеҳои дигари мусоид фаввора зада, мебарояд. Замони мавҷудияти тамаддуни мисрӣ дар миёнаи ҳазораи

дуи қабл аз милод, ки охирӣ як давраи на он қадар хуби худро паси сар мекард, ин ғаввора аз Бобулистон сар зад, замони номдории тамаддуни яҳудӣ ва бобули дар асрҳои 5 қабл аз милод, ки тамаддунҳои мазкур рӯ ба таназзул ниҳода буданд, ин ғаввораи вулкони вусъатёбанда мисли майдони пессионерӣ аз Эрон ва Осиёи Миёна тавассути давлати Ҳахоманишо сар зад, баъдан, ки ин тамаддун низ рӯ ба пастшавӣ ва таназзул ниҳод, ғаввораи тамаддуни юнонию римӣ боло гирифт, вале дар ҳар сурат, тамаддунҳои завоҷфта то охир намурда, имконияти аз ниҳоди худ баровардани садои баланди созандаю таъсирбахшро то дергоҳ нигоҳ доштанд. Мисли он ки баъд аз Ҳахоманишоҳои маркази тамаддун агарчи ба Юнону Рим кӯчида бошад ҳам, давлатдории Портҳою Сосониҳо ин марказро дар марзи худ ҷой доданд. Ин ҷо ҳақ ба ҷониби Питирим Сорокин ва назарияи лапишии ўст, ки тибқи он инкишофи ҷомеаи инсонӣ лапишҳои флукуатсиониро мемонад, ки ҳар лаҳза имконияти пайдоиши он аз нуқоти мухталифи замин мавҷуд аст.¹

Ин ҷо як нуқта боиси ёдоварист, ки дар бештари мавридҳо унсурҳои манфии давлатдорӣ низ тавассути нерӯҳои ҳарбӣ ба ин мавҷҳои тамаддунӣ тақони воқеӣ додаанд, вале бисёриҳо аз қайди он худдорӣ намудаанд, зеро он ба манфиати давлатҳои тақондиҳандаи тамаддунҳои ғолиб нест. Ин қонуният решаи таърихӣ дошта, асосҳои илмӣ онро, ки аз манфиатҳои сиёсии давлат сарчашма гирифта, бо мақсади таъмини беҳатарии давлат тарҳрезӣ шуда буд. Ҳанӯз Арасту дар китоби «Сиёсат»-и худ таъкид намудааст: *«Хорошо было бы прибавить к этому (имеется ввиду землю и людей-А.Х.) и «соседние места», раз государства должно вести государственной, а не уединенный образ жизни; ведь государству неизбежно приходится пользоваться такого рода вооруженными силами, которые пригодны не только для защиты собственной территории, но и для действий в местностях вне её. Если даже кто-либо неодобряет такого образа жизни – ни частного, ни общественного, тем не менее необходимо внушать страх*

¹ Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. Пер. с английского В.В.Сапова. -Санкт-Петербург, 2000.-

*врагам не только при их вторжении в страну, но и когда они далеко».*¹

Маълум мешавад, ки роҳбарони давлатҳои имперотурӣ ва абарқудрат, ки таърихан заминҳои ҳамсояро чун мавқеи беҳатарии дохилии давлат истифода менамудаанд ва бо ин васила тамаддуни худро ба оламиён то дараҷае паҳн менамудаанд, асос ва фатвои илмиро аз ҷунин олимони забардаст доштаанд. Аҷабо, инсоният тайи беш аз ду ҳазор сол зери хулосаи (нисбат ба дигарон) беадолатонаи ин олими барҷаста муносибатҳои хориҷии худро амалӣ менамояд. Албатта, ман Арастуру гунаҳгор карданӣ нестам ва ҳақ ҳам надорам, зеро Арасту омили беадолатӣ ва муқовимати беадолатонаи гурӯҳҳои кайд намуда, дар радифи нобаробарии молумулқӣ, нобаробарии кадрӣ қимат, майли инсон ба зиндагии озоишта, ободӣ, қонеъ намудани талабот ва кайфияти зиндагиро низ таъкид мекунад. Вале охири бояд сарҳад дошта бошад. Ба ин маънӣ Арастуи бузург фармудааст: *«Если они будут жаждать большего, чем то вызывается насущной необходимостью, то они станут обижать других именно в целях удовлетворения этого своего стремления, да и не только ради этого одного, но также и для того, чтобы жить в радости среди наслаждений², без горестей».*³ Далее Аристотель ставит вопрос ребром: «какое лекарство поможет против этих трех зол (имущественные неравенства, неравенства в получаемых почестях и стремления к избытку- А.Х.)?» Аристотель с помощью философии пытается решить проблему анализирует состояние представителей этих трех групп и верно отмечает: *«Величайшие преступления совершаются из – за стремления к избытку, а не к предметам первой необходимости».*⁴ Следовательно критика Аристотеля Фалея Халкедонском о средствах борьбы с этими тремя факторами, побуждающие к преступлений относительно наказания мелких несправедливостей не совсем различаются, ибо обе они придерживают мнение о равновесном наказании правонарушите-

¹ Аристотель. Политика. Афинская политика. –М., Мысл, 1997.-68-69.

² Древнегреческий ученый, о котором есть сведение только в работах Аристотеля.

³ Аристотель. Политика. Афинская политика. –М., Мысл, 1997.-73.

⁴ Аристотель. Политика. Афинская политика. –М., Мысл, 1997.-74.

лей, конечно если не учесть то что Аристотель добавил к двум первым и третий фактор порождающий правонарушения. Но что касается отдачи чести то Фалей распри толпы связывая с имущественным неравенством а образованных - из за почестей считает, что честь воздается и робким и храбрым в этом случае одинаково. А Аристотель разделяя мысль Фалея о причинах преступления корректируя наказания правонарушителей определяет степень тяжести субъектов преступления при нормальном гражданском состоянии и посчесть борцов за свободу против тирании и несправедливости в обществе: «Поэтому большие почести назначаются не тому кто убьет вора, но тому кто убьет тирана». Продолжая эту мысль Аристотел переходит к ограничению военной мощи государства на определенном уровне. Он считает, что государству необходима военная мощь, но эту мощь надо содержать лишь в том объеме, что позволяет защиту отчизны. Философия противоборства в этом феномене приводит Аристотеля к заключению: «Быть может, лучшим пределом был бы такой, при котором более сильные не находили бы выгоды в том, чтобы воевать ради приобретения излишка, но теряли от войны столько, как если бы не приобрели таких средств.». ¹

Суханони Арастуро ба пуррагӣ тахлил нанамуда, ҳаминро қайд карданиям, ки масъалае, ки ӯ пеш гузоштааст, яке аз масъалаҳои глобалии ҷаҳони имрӯза аст. Месазад, ки имрӯз давлатҳои абарқудрат рӯ ба он оваранд ва талаботи аз ҳад зиёди ҳудро, ки боиси ғочии миллионҳо одамон ва миллатҳои ғайр мегардад, дар ҳадди муайян нигоҳ доранд. Оне, ки талабот ва ҳисси ҳудҳои ҳудро дар ҳадди меъёр нигоҳ намедорад, ӯ аз ҳайвон тафовуте надорад. Агар давлатҳо низ ҷунин ҳадро нигоҳ надоранд, адолат дар қураи замин таъмин нахоҳад шуд. Барои ин бояд қулли давлатҳо муносибатҳои ҳудро дар доираи қонунҳои умумибашарӣ, ки аз арзишҳои инсонӣ ғанианд, ба роҳ монанд. Ба ин маънӣ Ж.Ж. Руссо дурӯст фармуда: «...ибо поступать лишь под воздействием своего желания есть рабство, а подчиняться закону, который ты сам для себя установил, есть свобода». ² Раванди имрӯзаи ҷаҳони муосир далолат ба он дорад, ки аз Арасту то имрӯз

¹ Аристотель. Политика. Афинская полития. –М., Мысл, 1997.-74.

² Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре.Трактаты. -М., 1998.-С. 212-213.

мо кунун эътирофи баъзе аз усулҳои хатти марказии адолатро дар низомҳои дохилӣ кашф кардаем ва масъалаи оянда ва рӯзмарра, ки аз он адолат дар муносибатҳои байни давлатӣ ва ҳуқуқи инсонҳои давлатҳои кӯчак вобастагӣ дорад, ин татбиқи созишномаҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон аст. Агар чунин лапиширо дар ниҳоди тамаддуноҳои ибтидоӣ ҷӯё шавем, бо душвориҳои зиёд мо танҳо умумияти наҷодӣ ва забониро кашф мекунемо халос. Зеро дар он даврон инсоният ҳанӯз олами маънавии боӣ надошта, унсурҳои ақлӣ ва шаклии тамаддуноро касб накарда буд. Танҳо меҳнати чорводорӣ, ҳунармандӣ ва зироаткорӣ то ҳаде ин қавмиятҳои наҷодиро аз ҳам ҷудо намуда, умумияти ғносеологии забонӣ ва расму одатҳои оламшиносӣ ва диншиносиро дар зинаҳои хеле пасти ғайриақлӣ тавлид менамуд. Аз ин лиҳоз, тамаддуно дар ибтидоӣ гузариш аз иқтисодиёти азхудкунанда ба иқтисодиёти истехсолкунанда аз бисёр ҷиҳат умумият дошта, онҳо одатан дар зерӣ таъсири ягонаи нерӯи мубориза алайҳи зинда мондан аксаран бо усулҳои савқи табиӣ мусаллаҳ гардида, ҳаёти якрангу якнавохтро ба худ касб мекарданд. Барои куштани ҳамон як ҳайвони ваҳшӣ ҷӣ дар Африко ва ҷӣ дар Осиё дар ибтидо ҳамон нерӯи якҷоя, силоҳи сард аз ҷӯбҳои тарошида ва сангҳои суфтагардида, бидуни анъаноти динию касбӣ лозим гардида, мавқеи мусоид шарт ва зарур буд, то ки ҷондор имкони гурехтан надошта бошад. Баъдан дар давраи биринҷию оҳан санъати шикор инкишоф ёфта, он тадричан фарқиятро касб намуда, унсурҳои ахлоқию касбӣ ва динию анъанавӣ бар он илова гардида, ки шикорчӣ маҷмӯи амалиёти динию тозанамоии анъанавии авлодиро анҷом наметод, ба шикор намебаромад. Ҳатто агар ҳангоми шикор ҷондор рост ба шикорчӣ назар афканад, шикорчиёни қадим тибқи анъанаи шикорчигиашон ҳуқуқи маънавии паррондани онро надоштанд, ё агар ҳангоми шикор раъду барқ сар мезад, бояд шикори кардаашонро ҳамчун қурбонӣ барои арвоҳон мегузоштанд¹.

Аммо аз замони пайдоиши хат, динҳои ҷаҳонӣ ва давлату давлатдорӣ, аллақай роҳи инкишофи доираҳои мухталиф бо сабку услуб ва махсусиятҳои моддию маънавӣ, санъати

¹ Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства. –М., 2000. –С.11.

идоракунию усули танзими ҳукуқӣ, оламу одамшиносӣ, адабиёт ва санъат тадричан аз ҳам фарқ мекарданд. Зеро инсоният дар роҳи мубориза барои ҳаёт аз усули кўчманчигӣ ва оворагардӣ, ки ҳар замон мавқеъҳои мусоидро чун бошишгоҳи муваққатӣ ҳустучӯ менамуд (ҳаракатҳои андронҳо, ориёҳои ва ғ.), даст кашида, бо олоти инкишофёфтаи истеҳсолот шароити мусоидро барои худ дар мавқеъҳои ғайримусоид истодагарӣ намуда, ҳустучӯ мекард. Маҳз чунин муборизаи одам бо нерӯҳои табиӣ мабдаи пайдоиши тамаддунҳои нахустин гардид. Зеро одам дар ин мубориза барои қонё кардани талаботи худ дигар аз савқи табиӣ истифода нанамуда, аз усулҳои ақлие, ки шароит барои зиндамонии ӯ фароҳам меовард, истифода карда, воситаи меҳнат офарида худро ба шароити мухталиф мувофиқ сохта, дар як мавқеъ макони худро нигоҳ медошт. Чунин зиндагии муқимӣ дар як мавзё ҳаракати берабтонаи инсонҳои нахустинро қатъ намуда, онҳоро дар маконҳои гуногун нигоҳ дошта, вобаста ба табиат, шарту шароити зиндагӣ ба бунёди муносибати маҳсули онҳо замина гузошт. Инчунин оламу одамшиносии онҳоро дар доираи зиндагии онҳо муқаррар ва ба унсурҳои маънавии ҳаёти иҷтимоии онҳо бунёд гузошта, зиндагии онҳоро аз зиндагии дигар гурӯҳи одамон тадричан зери таъсири омилҳои мухталифи иҷтимоӣ, ҷуғрофӣ ва табиӣ фарқ кунонида, ба як маънӣ ба тамаддунҳои мухталиф ибтидо гузошт. Ҳаёти минбаъдаи инсон бо обу ранги маънавияи динӣ ва иқтисодӣ то дараҷае тафовутдошта тамаддунҳои мухталифро дар нуктаҳои гуногун бунёд намуд, ки ҳар як роҳу равиши муайяни ҷомеаи инсониро ба сӯи як нукта: нуктаи Ҳақ, Инсоф ва Адолат раҳнамун мекард. Унсурҳои муттаҳидкунандаи онҳо забон, хун, дин, расму оин, анъанаҳо ва тарзи зиндагӣ фарҳанг буданд. Аммо ин давраи инкишофи тамаддунҳо аз ҳам фарқ карда, аксаран нуктаҳои буданд, ки аз онҳо нерӯҳои ақлонӣ ва унсурҳои маънавияи моддӣ ба нуктаҳои дигар, вобаста ба давраи замон ҳамвора паҳн гардида, нуктаи уфуқии (горизонталӣ) инкишофи тамаддуно собит менамояд. Аммо агар аз лиҳози ҳатти амудӣ ва уфуқӣ инкишофи тамаддунҳои мухталифро вобаста ба замона назар афканем, он гоҳ ба назар чунин мерасад, ки тамаддунҳои зиндамонда бо ҳар роҳу восита ҳамроҳи таърих ба рӯзгори навин мусоидат намуда, ба Ҳастӣ, ба Зиндагӣ ва Инкишоф

замина гузошта истодаанд. Зеро тамаддун хосияти дар ҳаракат будан ва раванди инкишоф будани худро доимо нигоҳ медорад. Тамаддунҳо низ мирандаанд, вале умри онҳо нисбат ба дигар ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва шаклҳои ҳамзистии одамон дарозтар аст, ба қавли С. Хантингтон «Империяҳо таракқӣ карда, баъд аз замоне мемиранд, ҳукуматҳо ба миён омада аз байн мераванд, аммо тамаддунҳо боқӣ монда, тақон ва дарди таъсирҳои мочароҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳатто идеологиро аз сар мегузaronанд... Ҳангоме ки онҳо (тамаддунҳо) фишори замонҳоро истодагарӣ менамоянд, онҳо ташаккул ва таҳаввул меёбанд».¹

Замони устуворию инкишоф тамаддунҳо таъсири худро ба ҳамсоягон зиёд мерасонанд, ҳар дафъа лапишҳои мухталиф доираи таъсиррасонии худро васеъ намуда, адабиёт, ҳуқуқ, санъати идоракунии, меъморӣ, аксаран дин ва ҳатто забонро ба марзҳои ҳамсоя ва дур паҳн менамоянд. Имрӯз диққат диҳед, ки чи тавр омӯхтани забони англисӣ, вусъат гирифта истодааст. Сабаб низ дар он аст, ки ин забон - забони марказии тамаддуни ғарбист. Ба қавли Ҷ.Тойнби дар доираҳои наздик аз нуқтаи марказии лапиш нерӯи мавҷ чунин бузург аст, ки вай ҳамроҳи худ ҳатто забон барин унсурҳои муҳимми халқро паҳн менамояд². Паҳн шудани забони юнонӣ аз тамаддуни эллинистӣ ба ҳудуди ҳамҷавори он (Копеддогия ва ғ.) ва забонҳои форсии қадим ва паҳлавӣ аз тамаддунҳои Ҳахоманишиҳою Сосониҳо ба мулкҳои Осиёи Марказӣ ва баъдан дар пояи он забони форсӣ-тоҷикӣ аз тамаддуни Сомониён ба мулкҳои саҳронишини қабоиلى туркӣ ва марзи Аврупо (Византия) мисоли равшани он аст. То вақте ки ҳудуди лапишҳои даврамонанди тамаддун аз маркази он дур шудан мегирад ва ба масофаи дуртар меравад, ба ҳамон андоза нерӯи он заиф мегардад ва он камтар унсурҳои марказро ба ҳудудҳо мебаррад... ва таърихан нуқтаи ниҳии лапиши тамаддун ё ба ҷавҳари тамаддуни тозабунёд рафта мерасад (дар ин ҳолат тамаддуни қаблӣ то дараҷае илҳомбахши тамаддуни нав мегардад) ё дар авҷи нерӯгирии худ ва ё каме баъдтар дар зинаи заифгардиаш ба лапишҳои тамад-

¹ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова.-М.2005.- С.52.

² Тойнби А. Дж., Цивилизация перед судом истории. – М., 2003. – С.297

дунҳои дигар, ки аз нукоти дигар паҳн шуда истодаанд, бармехӯрад. Дар ҳолати аввалӣ мумкин аст, ки тамаддуни нав кӯҳнаро бо аломатҳои зиёд инкор намояд, аммо аз сабабе ки онҳо аз нигоҳи замона яке паси дигаре қарор доранд, эҳтимолияти меросбарии ақлонӣ ногузир ҷой дорад (дар ҳудуди тамаддуни мисрӣ пайдо шудани тамаддуни бобули, дар ҳудуди тамаддуни эллинистӣ ва форсҳо пайдо гардидани тамаддуни исломӣ (ин ҷо фақат дар зинаи пайдоиш дар назар ҷунин аст), аммо дар ҳолати дуввумӣ, ки тамаддунҳо дар замона дар ҳаракат қарор доранд, бархӯрди онҳо, ки манбаи худро аз марказҳои мухталиф гирифта истодаанд, аксаран оштинопазир буда, дар таърих на як бору ду бор инсониятро ба ҷангу ҷидолҳо овардаанд (мисол, бархӯрди тамаддуни юнонӣ бо тамаддуни форсҳо, ки ҳарду лапишҳои муҳолиф дар давраи нерӯгирии давлатдории онҳо асрҳои V-III қабл аз милод сурат гирифт ва ё пайдоиши тамаддуни исломӣ, гарчанде дар нуктаи заифгардидаи тамаддуни зардуштӣ ва насоро пайдо шуда бошад, ҳам баъдан инкишофёбӣ ва нерӯгирии он ба лапишҳои муҳолиф ва устувори зардуштӣ ва насоро дар муноқиша шуд). Дар ин замина бояд қайд намуд, ки лапишҳо ва мавҷҳои тамаддунҳо чи тавре ки аз қонунҳои физикӣ ва воқеият ба назар мерасанд, онҳо яке дигареро ба пуррагӣ маҳв намекунанд, ҳатто то дараҷае яке ба дигаре қувват (энергия) мебахшад. Ин нерӯбахшӣ дар омӯзиши тамаддунҳо бештар эҳсос мегардад... Ҷомеаи инсонӣ маҳз тавассути усули ақлонӣ ҷунон моҳирона ва устокорона нерӯ ва арзишҳои тамаддунҳои қаблӣ ва дар назар мурдари истифода менамояд, ки он то дараҷае илҳомбахши на танҳо инкишоф ва дарозумрии тамаддуни нав, балки зинаи болои тараққиӣ аломатҳои тамаддуни нав мегардад. Ҷунин буд тамаддуни эллинистӣ, ки ба арзишҳои тамаддуни мисрию суриёни ва тамаддуни исломии асрҳои X-XIII, ки ба унсурҳои идории адлшарварии тамаддуни қаблазисломӣ ва ба фалсафаи юнонӣ таъя намуда буд. Ҳатто ҷунин усул дар тамаддунҳои тозабунёди динӣ низ таъкид шудааст. Тамаддуни насоро дар муқобили тамаддуни яҳуд ва исломӣ дар муқобили динҳои яккахудой ҷунин муносибатро роиҷ доништа буд.

Қобили қайд аст, ки давлатҳои тараққикарда ва нуктаҳое, ки барандаи тамаддунҳои нисбатан кӯчак мебошанд, ҷунин таъсиррасонии худро дар ҳудуди ҳамҷавори худ ва ё

дуртар аз он низ бо баъзе аз аломатҳои инкишофёфтаи худ нигоҳ медоранд. Мисол, Арабистони Саудӣ ва давлатҳои ҳамҷавори он, аз нигоҳи канданиҳои ғоиданок ва маркази дини ислом буданашон таъсирирасонии забонӣ ва динии худро ҳоло ҳам нигоҳ дошта истодаанд. Давлати Олмон барои давлатҳои ҳамсарҳади Аврупо ва Россия барои давлатҳои муштаракулманофеъ, низ чунин миссияро бозӣ мекунад. Аммо аз олмониҳо мо як сабақ метавонем бардошт. Онҳо чанд маротибае, ки дар ҷанг мағлӯб нашуда бошанд, ҳар дафъа дар як муддати кӯтоҳ ҳамчун давлати пешрафта ва тараққинамуда муаррифӣ мегарданд. Иқтисодиёт, маънавиёт ва иҷтимоиёти онҳо баъд аз муддати кӯтоҳе ҷунон баланд мешавад, ки мағлӯбияти онҳоро касе ҳам тасаввур карда наметавонад. Баъд аз ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ бори гароне, ки ба сари фарзандони ин миллат расид, аз нигоҳи моддӣ ва маънавӣ вазнин буд... Аммо бо вучуди ин, халқи немис ва давлати Олмон дар як муддати кӯтоҳ ҳамчун давлати пешқадами Аврупо, на танҳо муаррифӣ шуданд, балки дар ҳалли бисёр проблемаҳои иҷтимоӣ ва техникӣ саҳмгузор гардиданд. Ҷаро шикаст дар ҷанг ва ҳаробӣ аз он халқу миллатҳоро садсолаҳо бар қафо мепартояду ин халқро не? Шояд ин ҷо омилҳои дигари ҳоси ин миллат сабабгӯр бошанд? Усувории ақида, меҳнати ҳалол, масъулият дар истифодаи босамари вақт, иттиҳоди миллӣ, худшиносӣ ва ғ. чунин аст аз дастовардҳои тамаддунии ин миллат, ки дар ҳар давра замон кӯмакрасони онҳо будаанд. Ин пояи баланди худшиносӣ, ки ба решаҳои наҷоди қадима така мекунад, баъзан аз ҳад гузашта, сарҳади манфиати миллии халқҳои дигарро поймол мекунад. Ин буд, ки олмониҳо дар авҷи нашъунамои худ сабабгӯри ҷангҳои ҷаҳонӣ гардиданд. Мутаассифона, чунин ҳатар аз ҳазинаи афкори ин миллат эҳтимолияти ҳар лаҳза берун ҷастанро дорад...

Аҷиб он аст, ки хотираи таърихӣ ва таърихи ҳуқуқ ва давлатҳо собит менамояд, ки Зиндагоҳ дар ҳар давра замон халқ ва миллатеро ба осеби зиндагиаш об рехта ҳуқуқ, давлат, маданияти маҳаллӣ, адабиёт, санъат ва дигар унсурҳои маънавию моддии тамаддуни онҳоро ба дараҷае баланд ва оламшумул гардонид, баъдан бо роҳу усулҳои мухталиф, таъсири ҳолатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва бо ба миёновардани ҳолатҳои муноқишавӣ ҷангу ҷидолҳо муборизаҳои

синфӣ ва ҳатто тағйир ёфтани вазъи ҷуғрофию табиӣ минтақаҳои муайян, тадричан ва ё якбора онҳоро ба таназзулбӣ маҳкум кардааст. Давраҳои баландравии нуфузу мартабаи давлатҳо ва ҳалқиятҳоро мо ҳуқуқшиносон, таърихшиносон ва ҷомеашиносон баъзан давраи тиллоии ҳалқҳои ҷудогона мешиносем. Мо дар алоҳидагӣ баъзе аломатҳои азбайнравии онҳоро таҳлил мекунем, вале боре ҳам ба таърихи ҳуқуқ ва сиёсии сайёра яклухт назар афканда, нуфузпазирӣ ва омилҳои азбайнравии онҳоро амиқан баррасӣ намуда, қонуният ва мантиқи онҳоро таҳлил намекунем. Албатта, мо бо ҷорӣ намудани дарсҳои «Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ», «Ҳуқуқи конститусионии мамлакатҳои хориҷӣ», «Ҳуқуқи байналхалқӣ», низомҳои ҳуқуқии ҷаҳони муосир: «Ҳуқуқи римӣ», «Ҳуқуқи мусулмонӣ» ва ғ. дар инкишофи шояхон ҳуқуқшиносии илми муосир то дараҷае гуё сахм мегузорем ва чунин ҳолат дар факултаҳои таърих, фалсафа ва ғ. дар ҳолатҳое, ки онҳо ҳодисаҳои соҳавиро аз нигоҳи таърихӣ ва замонавӣ таҳлил мекунанд, мушоҳида мешавад. Масалан, дар таълими фанҳои «Таърихи давлатҳои Осиё», «Таърихи дин» ва ғ. Вале агар ба мазмуни дарсҳо ва тарзи таълими онҳо диққат диҳем, мо асосан гирифтори қонеъ намудани талаботи соҳавии мутахассисон мебошем, ки ин амри табиист. Яъне мо ҳангоми омӯхтани «Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ» ва ё «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон» бештар ба зинаҳои инкишофи давлат ва ҳуқуқ, институтҳои ҳуқуқӣ ва давлатӣ аз ибтидои нахустин давлатҳои (ҳазораи IY-III қабл аз милод) Миср, Бобулистон, Хитой саркарда, то давлатҳои буржуазии Англия, Америка ва ҳолати давлатҳои собиқ низоми сотсиалистиро (асри XX-милодӣ) мавриди омӯзиш қарор медиҳем. Дар ин раванд ба ҳуқуқ, ҳамчун ҳодисаи инкишофёбанда, қудратӣ, меросдиҳанда баҳо дода, дар бехтарин мавридҳо роҷеъ ба қабулу ташреҳи баъзе аз арзишҳои ҳуқуқию давлатии он ҳарф мезанему халос (ман дар назар дорам ҳудамро, зеро ин дарсҳоро банди дар факултаи ҳуқуқи ДМТ таълим медиҳам).

Ҳамин ҷо мехоҳам оид ба масъалаи истода гузарам, ки атрофи он тайи чанд муддат аст, ки аҳли илм баҳсҳо доранд. Дар чунин як айёми тақдирсоз, ки аҳли илм ниёз ба сабақомӯзии таърихӣ доранд, ба ҷойи он, ки аҳли илми таърих ба омӯзиши мантиқии таърих бештар рӯй оварда, таърихро дар

хизмати чомеаи муосир қарор диҳанд, онҳо ба навоварихое даст заданд, ки ҳадафашонро ба истиснои чанд нафаре дигарон дарк карда наметавонанд. Мисол, иддае аз таърихнигорони муосир фанни нави таълимии «Таърихи тоҷикони ҷаҳон»¹-ро фикр карда баромадаанд ва таълими онро дар факултаи таърихи ДМТ ба роҳ монданд. Чанде пеш ба шӯъбаи таълими ҳамин Донишгоҳ муроҷиат шуда буд, ки таълими ин фанро дар шӯъбаҳои факултети ҳуқуқшиносии ДМТ ба нақша гиранд². Хушбахтона, ин масъала ҳанӯз ҳалли ҳудро наёфтааст. Чаро хушбахтона? Чунки донишҷӯи факултаи ҳуқуқ имрӯз ҳам «Таърихи халқи тоҷик» меҳонаду ҳам «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон» ва ҳеҷ зарурат нест, ки боз ба сари онҳо фанни «Таърихи тоҷикони ҷаҳон»-ро бор намоем. Фикр мекунам, оид ба ин китоб ақидаҳои ҷолиби диққатро шахси ҳақиқатнигор ва муҳаққиқи миллатгаро-Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ дар пешгуфтори ҳеш ба китоби Мирхонд³ баён намудаанд ва лозими иловатан овардани он нест. Ман ҳаминро қайд карданиам, ки ба ҷойи он ки аҳли илми таърих ба кори тағйирдиҳии усули таълими таърих диққат диҳанд, ба кашф намудани иловаҳои номувофиқ ба илми таърихнигорӣ машғул шудаанд. Хонандаи имрӯз аз таърихи бою рангин ва ҳазинаи тиллоии миллат ва аҷдодаш сабақ гирифта наметавонаду аз таҷрибаи ду, се тан зане, ки дар хориҷи кишвар шавҳар кардаанд ва ашхосе, ки барои зиндагии хуби ҳеш мубориза бурда, дар давлатҳои тараққи-карда маскан гирифтаанд, оё сабаке гирифта метавонад? Албатта, метавонад. Вале сабақи мусбат ва ё манфӣ, онро вақт нишон медиҳад. Аз онҳое, ки бо амри тақдир муҳочири иҷборӣ шудаанд, маъзарат меҷӯям, зеро онҳоро дар назар надорем. Дигар ин ки нисбат ба онҳо Президенти Тоҷикистон на як бору ду бор гуфтаанд- «Тоҷикистон хонаи онҳост ва ҳамеша аз дидору қабули онҳо шод аст».

Умуман, дар таърихомӯзии имрӯз қонуният ва мантиқи инкишоф ва таназзулбӣ, ки ҷавҳари омӯзиши таърих аст, аз бисёр ҷиҳат аз мадди назари мо, олимон дур мемонад. Ин

¹ Бобохонов М. Таърихи тоҷикони ҷаҳон.-Душанбе: «Маориф»,1999.-475с.

² Ин ҳодиса соли 2006 рух дода буд.

³ Ниг. Пешгуфтори мурағатӣ ба асари Мирхонд. Равзат-ус-сафо фи сирати-л-анбиёи ва-л-мулуки ва-л-хулафо, Китоби 1. -Душанбе 2004.-С. 71-73.

дурмонӣ омилҳои гуногун дошта, таъсири манфии олимони соҳавӣ низ ба он расонида мешавад. Дар назар дорам ибораҳои «таърих барои ҳуқуқшинос чӣ зарурат дорад», «дар илми таърихи ҳуқуқ ҳарчи нависӣ мешавад» ва ғ. Дар натиҷа, таърихи соҳаҳои муайян ҳосияти пешбини инкишофро дар илм тадриҷан гум менамояд. Ҳақ ба ҷониби файласуфи олмонӣ Гегел аст, ки гуфта буд: «Таърих инсонро меомӯзад. Вай (таърих) чиро меомӯзад?... -Ҳеҷ чизро!». Агар таърих инсонро сабаки дуруст меод, дахҳо давлатҳои абарқудрат ва тамаддунҳои оламгир танҳо бо ҳамон як касалии (дарди) кӯҳна ҷангҳо ва муноқишаҳои синфӣ аз байн мерафтанд? Ва ҳар лаҳза инкишофро буриш дода, боз аз зинаҳои дигар оғоз менамуданд? Агар чунин намебуд, Сомониён аз Модихо сабақ намегирифтанд? Модхоро Ҳахоманишҳо, ки аввалан вассал буданд, ба бовариашон даромада, баъдан сарнагун кардаанд, аз Сосониҳо сабақ намегирифтанд, ки бунёди давлатдории форсиашонро тавассути низоми ҳуқуқии аз ҷониби додгоҳҳо таҳиягардида мусаллаҳ намуда, умри давлаташонро садсолаҳо зиёдтар гардониданд, ҳамчунин агар таърих сабақ меомӯхт, ҳамон иқтаъбахшию мулкбахшии Хилофат, ки тадриҷан сари ҳокимони маҳаллии Тоҳириён ва Саффоориёнро хӯрд, баъдан сари Сомониён, Ғазнавиён, Қарахониён ва Салҷуқиёнро ҳам хӯрда, худ Хилофатро ҳам ба боди нестӣ меод? Агар чунин намебуд, имрӯз «олимон» илми таърихро наҳ мезаданд? Мумкин аст боз дахҳо мисоли дигар овард, вале ин яктарафа баҳо додани воқеият ва таъия намудан ба нуқсу норасоияҳост. Фикр мекунам, чунин муносибат дуруст сарфаҳм нарафтани ғояи дурбинонаи Гегел аст, ки дар идомаи фикраш маҳфуз монда ва дар ин шакл барои нуктасанҷон иброз шудааст... Ба ростӣ, агар инсон аз Таърих сабаки дуруст мегирифт, ҳоло зиндагӣ ба дахчанд беҳтар мегардид ва на он ҳолро мемонд, ки ҷаноби Гегел дар он зиндагӣ мекард. Пас мо ҳоло вазифаи бузурги таърих - *сабақомӯзии* онро дуруст дарк накардаем. Зеро сабақомӯзии таърихӣ қонуниятҳои инкишофро тавассути пешгӯии ҳодисаҳо таъмин намуда, роҳҳои бартаарафнамони монеаҳоро ба инсоният муҳайё менамояд. Зеро мо ҳангоми омӯзиш мебинем, ки дар ҳар давра замони тақдирсози бӯҳронӣ инсоният имкони ҳаракатҳои алтернативиро дошт, вале афсӯс! Сад афсӯс, ки чунин имконро мо баъд аз ба ҳукми

таърихӣ мубаддал гардидани он дар оинаи таърих мебинем ва дар чунин ҳолатҳо «агар...» мегӯем. Ҳол он ки инсонии до-рои ақлу хирад имконият дошт, ки чунин сурат гирифтани ҳодисаро пешбинӣ намояд ва ба нидои аз фишори кишри муносибатҳои дарҳамхӯрда баромадаи ҳаёти иҷтимоӣ ва ё сиёсӣ ҷавоб диҳад. Ба қавли ғарбиён ин нидо набуда, даъва-ти (Вызов)¹ навбатии Зиндагоҳ ба ҷамъият дар набарди на-вбатист. Ба қавли академик Э.Азроянс ин даъват нест, зеро дар даъват ҷамъият бояд дар ҳолати ҷангӣ истода ба ҷанг дарояд, аммо мо дигар ба табиат ҷанг карданӣ нестем². Ин нуктаро дар мисоли замони муосир А. Яковлев низ дуруст шарҳ додааст: «Худи ҳаёт моро дар интиҳои садаи бистум ба проблемаҳои ниҳоят глобалӣ рӯ ба рӯ кардааст. Масъала кундаланг ва устувор истодааст: оё қабл аз он ки кишрҳои бафишоромандаи проблемаҳо ва душвории таркишди-ҳандаи ҳаёт ба нуқтаи ниҳии худ расанд, ҷамъият метаво-над бедор шавад? Фикр мекунам ва боварӣ ҳама дорам, ки ин проблемаи глобалист»³. Маълум аст, ки қабл аз таркиш нидо шунида мешавад, нидое, ки аз он талабе ва хоҳише барои ҳалли гиреҳҳо садо медиҳад. Аммо мутаассифона, мо мудда-те нидои замонаро нашунида, ба мубаддалгардии он ба ба-лоии азим ва даъвати навбатӣ, ки ногузир таркишро мекунад, мусоидат менамоем... Ба ҳар ҳол, мо дар ҳама сурат бояд ҳама ба нидо ва ҳама ба даъвати навбатӣ омода бошем. Аз ин рӯ, инсон бояд дар муқобили даъвати навбатии сахнаи ҳаёт бо силоҳи мутаносиб баромад намояд. Вале ҳар дафъа ҳаёти пешрафта моро нидо мекунад, чизе аз мо меҳада, вале мо маънии онро нафаҳмида интизор мешавем, ки кай ӯ моро ба мубориза даъват мекунад ва дар ин ҳолат ҳама маънии мубо-ризаро дарк накарда, қолаби низоми идорӣ, ҳуқуқӣ ва сиёси-ро тағйир намода, ҳанӯз бо ҳамон силоҳи кӯҳна ба истикболи он баромада, худро мағлуб менамоем ва боз воқеияти зинда-гиро аз ҷанг ҷиҳат ба садсолаҳо қафо мепартоем... Чунин аст гиру дори зиндагии маҳлуқи бо ном бошуур...

¹ Тойнби А. Дж., Цивилизация перед судом истории. – М., 2003. – С. 280

² Азроянс Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции. М., 2002.- С.15-16.

³ Яковлев А. Социальные альтернативы века// Свободная мысль. 1993.№17 – 18. – С.3 - 8

Дигар ин ки, дуруст қайд кардаанд, ки таърихшиносӣ ба таҳрифкорӣ ва бозори ҷаҳонӣ низ мубаддал гаштааст. Раванди таърихомӯзӣ се ҷанбаи асосиро айнаи ҳол кашф кардааст, ки яке тибқи супоришу ҳимояи манфиатҳои мухталиф, дигаре дар роҳи ҳимояи манфиати дохилӣ –миллӣ - давлатӣ ва сеюмӣ ба ҳақиқати объективӣ майл дорад. Ду ҷанбаи аввал дар ду қутби муҳолиф қарор гирифта, баъзан аз таҳрифкорӣ дар шинохти воқеият имконият медиҳанд. Ҷанбаи аввали хатари ҷиддӣ ба инкишофи таърихи инсоният дорад, ҷанбаи дуввумӣ барои миллат ва халқиятҳо ҳамчун заминаи инкишофи худшиносии миллӣ хизмат мекунад, вале дар он ҷанбаи олимии шахс мавқеи бартариро ба ҳиссиёти миллатдӯстӣ ва патриотӣ медиҳад, ки дар ҳалли баъзе аз муаммоҳои таърихӣ ӯ ба ғоидаи миллат ва маданияти худ ҳарф мезанад. Албатта, ин нуқтаи олий ва ниҳой нест, вале барои мо тоҷикон шарт ва зарур аст, зеро ин зина дар ташаккули ҷомеа ва миллат шарт ва зарур аст. Бузургони мо, ки аз ин зина якбора ба зинаи шинохти воқеии таърихи башар гузаштанд, мо худро ва дигарон аз қафои мо, моро фаромӯш кардаанд. Зинаи охир, албатта, олий ва идеалӣ аст, ки сари он низ бояд на қавме ё миллате, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ андеша ронад. Ин намуди таърихнигоронро академик Н. Неъматов вобаста ба имконияту иҷрои вазифаҳои ҷунин шарҳ додаанд:

Историк может:

а) выполнять чей-то заказ, служить и отражать политику своего правительства или того, кто оплачивает заказ, и подгонять факты прошлого под какую-то идеологическую или политическую концепцию - так было в Гитлеровской Германии, так было в СССР, так есть в нынешнем Туркменистане; в этом случае разговора о какой-то исторической правде, истине не может быть;

б) служить своему народу, нации-искать, находить всё только то, что прославляет его народ, даже, возможно, и вопреки стоящим у власти политикам и идеологам, например, борьба М.Ломоносова с норманской теорией, деятельность Б.Гафурова и его книга «Таджики», вольно или невольно разрушавшая тезис той эпохи о «старшем и младшем брате» в семье советских народов;

в) служить истине, когда историк поднимается над национальными пристрастиями и политической и идеологиче-

ской конъектурой, когда для него факт, истина значит больше чем национальное чувство.¹

Аз чониби дигар, тахлили таърихӣ ва ҳам замонавии инкишофи давлату давлатдорӣ ва ҳукуку ҳуқуқэҷодкунӣ, ки ба паҳлӯҳои мухталифи ҳаёти маънавӣ ва шуури ҳукукию маданияти ҳуқуқӣ таъя мекунад, моро ба ҳулосаҳои дигари тааҷҷубовар низ меорад. Агар мо ба инкишофи давлат ва ҳуқуқ ҳамчун ду унсури муҳимми инъикоскунандаи тамаддун ба кураи замин вобаста ба ҳар даври замон алоҳида назар афканем ва ҷуркудрати давлатию ҳуқуқиро чун баландшавии нуқтаи рӯи замин, чун кӯҳ рамзан тасаввур кунем, он гоҳ мебинем, ки дар аҳди қадим дар Осиё ва Ирон инъикоскунандаи ин баландӣ давлатдории Пешдодиён, дар Шарқи қадим Давлати Миср, Ҳиндустон, Чин ва Бобулистон, қаме баъдтар давлати Ошур ва Аккад будаанд. Дар интиҳои аҳди қадим дар Осиё Ҳахоманишиҳо, дар Аврупо Юнону Рим дар ибтидои асрҳои миёна Хилофати Араб, давлатҳои Бувайҳиёни Ироқ, Сомониёни тоҷик, Салҷуқиёни турк, Чингизи саҳронишин, Темури чодарнишин ва ғ. ба шумор меравад... Ҳатто он то рӯзҳои наздик давом ёфта, дар асри XX чунин қуллаҳои баландро давлати Олмон, ИҶШС ва ШМА аввалан соҳиб гаштанд ва баъдан давлати Олмон бинабар ҷанги бемавқеаш дар Ҷанги дуёми ҷаҳонӣ (воқеан ҳам таҷрибаи ин давлат ва ҳалқият сазовори омӯзиши махсус аст, зеро ҳар дафъа баъд аз шикастиҳои гушношунид дар муддати кӯтоҳ на танҳо аз вазъияти нугувор мебароянд, балки ҳамчун яке аз давлатҳои пешқадами ҷаҳонӣ шинохта мешаванд) ва ИҶШС бо сиёсати нодуруст, ки ҳифозати идеологии ҳудро таъмин карда натавонист, чун дигар давлатҳои муваққатии соҳибқудрат, ки дар муқобили имтиҳонҳои навбатӣ ва муборизаҳои дохилию берунӣ тоқат карда натавонистанд, аз байн рафтанд. Ҳоло ба ҷои онҳо Иттиҳоди Аврупо, давлати Россия ва Чин зина ба зина чун кӯҳҳои сабзидаи стода баланд шуда истодаанд.

Аз ин манзараҳои таърихӣ ва замонавӣ, ки сирри инкишоф ва тағйирпазириро дар ҳуд қасб кардааст, чунин ҳулосаҳо баровардан мумкин аст:

¹ Негматов Н.Н. Прародина ариев. Душанбе –2005. - С.5.

1. Нуқтаи баландшавии давлату давлатдорӣ чун инъикоси болоравии сатҳи зиндагӣ ва маънавии мардум аз қадим дар ҷомеаи инсонӣ яқсон нест. Он дар ҳар давраи замон аз як минтақа ба минтақаи дигар кӯчида, мавқеи муносибро ба худ кашф мекунад, вале онҳо низ замоне таваккуф менамояд.

2. Дар ҳар давраи замон дар баробари ду-се нуқтаи баланди инкишофи давлату давлатдорӣ ҳалқиятҳои буданд ки дар зинаҳои миёна ва пасти давлату давлатдорӣ қарор дошта, дараҷаҳои гуногуни инкишоф ва сохтори давлатию навъи давлатдориро паси сар менамуданд. Замоне ки Ҳахоманишиҳо эълони озодии вичдон менамуданд, аҳли араб дар қуруни ҷоҳилия ва бедодӣ мезист. Аҳде, ки юнониён ва римӣҳо давлатдории демократияи аристократӣ бино менамуданд, норманиҳо зиндагии барбарӣ доштанд. Замоне, ки Хилофат дар паҳнои ислом давлати абаркудрат бино намуд, муғулу турки саҳронишин бодияшиниро касб накарда буд, чун Аврупо ба аҳди буржуазӣ гузашт, Осиё ханӯз аз унсурҳои гуломдорӣ ҷудо нашуда буд. Аҷибаш он аст, ки баъзан ин фарқият то ҳадде бузург аст, ки Зиндагоҳ ҳаёти аввалияи инсонро, ки дар масофаи 8-10 ҳазор сол аз тамаддуни имрӯза дур аст, дар ҳудуди вақт нигоҳ дошта, бо ҳаёти имрӯзааш дар замона пайваст намудааст. Чунин аст зинаи ибтидоии зиндагии австролипетикҳо ва қабилаҳои ҷангалзори Амазонка дар асрҳои XX ва XX1 дар муқобили зиндагии Аврупо. Аҷиб аст санъати Кирдигор, ки якеро ба кайҳон бароварда ба ҷустуҷӯи муаммои ҳастӣ банд мекунаду дигарро ханӯз санъати болои дарахт баромаданро меомӯзад. Шояд ин ба ғоидаи таърихи инсон аст, ки ҳаёти дирӯзаю имрӯзааш дар минтақаҳои ҷудогона чун оина намудор аст. Агар ҳаёти барбарии мардуми атрофи Юнон намешуд, падари таърих Геродот дар навиштани «Таърих»-и хешу ҳулосаҳои таърихӣ худ душворӣ мекашид. Ва агар зиндагии қабилавию авлодии полинезиягӣҳо, австралиягӣҳо ва ҳиндувони Амрико намешуд, тақдирӣ кашфиётҳои нодири таърихӣ антропологону таърихшиносон Л.Файсон, Б.Тэйлор ва Л.Г.Морган, ки инқилоби воқеӣ дар шинохти таърихи бостон буд, ноаён мемонд. Қимати инъикоси фишурдаи таърихи замонаҳоро барои илми таърих ханӯз моҳи март соли 1877 ҳуди Л.Г. Морган барҳақ гуфта буд: «Онҳо (дар назар дорад қавмҳои ҳиндувони Амрико-А.Х.) барои илмҳои этнология, филология

ва археология чунон маводҳои зиёде пешниҳод намудаанд, ки назари худро надоранд... Воқеияти зиндагии онҳо майдо-ни тадқиқоти илмиро мемонад, ки тамоми ҳосил дар он пухта расидаасту интизори дарав аст»¹.

3. Баландшавии кӯҳҳои рамзии мо, яъне давлату ҳуқуқ-эҷодкунӣ бо сабабҳои гуногун якзайл ҳамаи насли одамро то кунун фаро нагирифта, як нерӯеро (шояд илҳами рӯҳиеро), мемонад, ки дар ҳаҷми муайян аз Зиндагоҳ ба замин дода шудааст ва он дар ҳар даври замон ҳангоми аз як давлати абарқудрат берун рафтан ҷой ва мавқеи мусоидро ёфта (аз назари шаклӣ ва рамзӣ ин ҷо ҷойи мусоид, пардаи тунуки рӯи замин аст), ки ин ҳаво ва нерӯи бафишорномада аз он ҷо сар халонида, он мавзёро баланд менамояд. Вале ҳар дафъа чун он мавзё бори вазнини камбудии ҷиддии замонаро ба он паҳнои баландгардида аз ҳад зиёд бор мекунад, ногузир ин баландӣ тоби вазнини он нанамуда, қувваи бардорандаи худро бо фишори баланд ба так ва нах зер менамояд. Дар натиҷа, фишори ҳавои бардорандаи он, ки ҳанӯз тарконида-ни пусти ғафси заминро надорад, аз қабати замин ҷойи мусоиди дигареро, ки имконияти пусти онро то ҳадде бардош-танро дорад, ихтиёр намуда, мунтазам то интиҳои фишор ба он мавзё ҳаракат менамояд. Албатта, мо дар рӯи замин на кӯчиши нерӯи фишороваранда ва бунёдкунандаи ин баландӣ, балки шохиди болоравии шаклии давлатҳо ва тамаддунҳо мегардем, ки онҳо таърихан дар минтақаҳои гуногун рух до-даанд.

4. Аз сабабе ки қонуниятҳои инкишоф ва нобаробарии аф-зоиши давлату ҳуқуқ дар минтақаҳои кураи замин дар дав-раи тамаддунӣ, ки давомияти бештар аз 6 ҳазор солро фаро мегирад, чунин нобаробар буда, баландшавию пастшавии аксулинъикосро мемонад, монандии нерӯи дохилии он чун фишори пуфак ва ё тӯби дамкардашуда аст. Ҳар гоҳ ки пу-факро аз як ҷояш зер кардӣ, ҳавои фишорхурда аз ҷойи ди-гар лунда зада мебарояд ҳамин тавр, тағйири мавқеи фишор доимо тағйири мавқеи ҷойгиршавии ҳаворо муҳайё менамо-яд. Суоле пайдо мешавад, ки кадом аст он қувва, ки ба ҳавои

¹ Морган Л.Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. — Ленинград. 1935. — С.4.

дохили тӯб фишор меорад? Аз нукоти динӣ дар назар чунон аст, ки хиради олӣ худ ин нерӯи фишорро назорат мекунад ва дар ҳар даври замон нерӯҳои пешбарандаи онро ба халку миллате иқдом намуда, косаи гардони инкишофи тамаддун-хоро дар ҳаракат нигоҳ медорад. Ҳақ бар ҷониби Мавлавии Румист, ки гуфтааст:

*Ба назди ақл ҳар донандае ҳаст,
Ки бо гарданда гардонандае ҳаст.¹*

Аммо чун борикинона таҳқиқ мекунед, мебинед, ки ба тағйирёбии фишор ва мавқеи ҷойгиршавии он ба инсоният низ дастҳо (қудрат) ва имкониятҳо дода шудааст.

5. Нерӯи асосии тағйирёбии самти фишор ва мавқеи ҳаракати он нодуруст татбиқ намудани қонуниятҳои инкишофи ҷомеа ва давлатҳо аз ҷониби тамаддунҳои завоҷгардидаи стода ва муваққатан дуруст истифода намудани онҳо аз ҷониби тамаддунҳои рӯ ба инкишоф оварда махсуб мешавад. Ҷавҳари ин нерӯро чунин омилҳо ташкил медиҳанд:

- Манбаи ақлинии инкишофро вучуди донишмандон, қудратмандони илм ва фозилони даври замон ташкил медиҳанд. Тамаддунҳои рӯ ба инкишоф оварда, дар маҳдудаи таърихии худ нобиғаҳои илму фанро кашф мекунанд ва ё тадриҷан аҳли илм ва маърифатро дар ҳудуди ҷуғрофии худ гирд оварда, донишу назарияи онҳоро ба амалия пайваست менамояд, заминаи мусоид барои сабзиш ва болоравии тамаддун бино менамоянд. Чунин буд амали мисриён дар ҳазораи 3-2 қабл аз милод, чунин буд сиёсати Ҳахоманишиҳо дар ибтидои асри 5 қабл милод... чунин аст сиёсати Амрикои имрӯз, ки бехтарин нерӯҳои ақлониро аз тамоми ғӯшаю канори Замин ба сӯи худ мекашад;

- дар муқобили он, дур намудани аҳли илм ва зиё аз ҳудуди худ, таъкиб намудани донишмандон, эътибор надодан ба кашфиётҳои онҳо фишор аз баландӣ буда, тамаддуно ба завоҷёбии муштало менамояд;

¹ Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ-Румӣ. Маснавии маънавӣ.- Техрон.2001.- С.78.

• дар ҳар даври замон омилҳои гуногуни дигаре барои баландшавии нуқтаи инкишофи тамаддун барои халқиятҳо хизмат мекарданд. Чунончи, дини мукамал бо пешвоёни асилу сарчашмаҳои устувор, артиши пуқувват, низоми устувори давлатдорӣ, сарчашмаҳои ҳуқуқии баландпоя, лашкаркашиҳо, пайвастишавӣ бо тамаддуноҳои пешқадам ва ҳоло бошад, канданиҳои ғании зеризаминӣ доштан, ҳудуди калон бо аҳолии мутаносибу артиши пуқуввату таъмини аҳоли бо истехсолоти мол, пешравии илму техника, иқтисодиёти пуқувват ва ғ. Нодуруст истифода бурдани яке аз ин омилҳо боз сабаби фурурагии тамаддуни баландпоя мегардад. Мисол, аз ҳад зиёд ба артиш ва силоҳу муҳимоти ҳарбӣ диққат додан на танҳо сари империяҳои бузурги Искандари Мақдунӣ Темури ғаддорро хӯрд, инчунин иқтисодиёти ИЧШС-ро фалаҷ намуда, заминаи асосӣ барои азбайнравии ин давлати бузург гардид. Агар давлатҳои захираҳои табиидошта роҳҳои дигари нигоҳдошти мувозанати иқтисодиро дар кишвари худ наёбанд, рӯзе он канданиҳо низ ба итмом расида, ба фурурагии тамаддуни баландгардидаи онҳо оварда мерасонад;

• эмин доштани тамаддуни болорафтаистода аз ҷангу ҷидолҳо ва муборизаҳои дохилӣ имконияти болоравии фишорро мусоидат намуда, ба инкишофи тамаддун чун заминаи воқеӣ хизмат мекунад. Таърихи амниятӣ беҳатарии беш аз дусадсолаи Амрико шаҳодати он аст. Баръакс, ворид шудан ба ҷангу ҷидолҳо ва муноқишаҳои дохилӣ чун вазни бузург нуқтаи баландрафтаи тамаддуноро паҳш намуда, онро бо фишор ба поин мефарояд, ки гувоҳи таназзули муваққатӣ ё дарозмуддати тамаддун аст. Ҷангу ҷидолҳои империяҳои бузург дар замони авҷи қудратдорӣ ва муноқишаҳои дохилии давлатҳои классикӣ ду касалии кӯҳнаи давлатдориро мемунад, ки дар масири таърих на як бору ду бор тамаддуноҳои бузургро рӯ ба вайронӣ овардааст. Чунин буд заволи империяи Ҳахоманишиҳо, Юнониён, Аврупои асрҳои миёна ва инқилобҳои буржуазӣ, ҳолати Россияи подшоҳӣ дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX бо инқилоби октябрӣ ва воридшавии Олмон ба ҷанги якуми ҷаҳонӣ ва ҷанги дуюми ҷаҳонӣ. Аҷиб он аст, ки шакли идории империявӣ, ки дар оинаи таърих ҳамеша пешбарандаи тамаддуни пешқадам ба шумор мераванд, бо вучуди ҳамон ду касалии кӯҳна ғавти-

данашон дар мубориза бо ин касалиҳо зина ба зина дорую дармонхоеро кашф кардааст, ки агар чи пурра ба табобат кардани онҳо мушарраф нашуда бошад ҳам, то ҳадде ба дароз намудани умри онҳо мусоидат намудааст. Ин дорую дармонҳо кадамҳои устувори соҳибони қудрат, дар шакли амру фармонҳои одилонро ба манфиати умум равонашуда ва баъзан санъати баланду моҳиронаи авомфиребона ба шумор меравад. Масалан, Эълумияи ҳукуки башари Куруши Кабир дар соли 539 қабл аз солшумории Исои Масеҳ ва ё фармонҳои султон Маҳмуди Ғозон дар солҳои 1300-1305 доир ба ислоҳоти низоми судӣ аз кадамҳои устувори қудрат буд, ки ба бардовомии импературию баланд гардидани қудрати сиёсии онҳо хизмат намуд. Ҳоло ҷанбаҳои асосии чунин муносибат дар доираи ҳукуку озодиҳои халқиятҳои аъзои федератсияҳо дар давлатҳои федеративӣ нигоҳ дошта мешавад. Аммо берун аз федератсия давлатҳои императивӣ баъзан аз унсурҳои моҳирона ва фиребгароёнаи пардапӯшонаро истифода менамоянд, ки вазъи қудратро дар маркази импературӣ бо ҳар роҳу восита нигоҳ медоранд. Агар империяи Ҳахоманишиҳою Сосониён, Юнониёну Портҳо бо роҳи кӯшиши нигоҳ доштани тартибот дар сатрапу вассалҳои дар тобеият буда рафта, нигоҳ доштани ҳокимияти ягонро як муддате дар даст дошта бошанд, Хилофати араб акси он усулро бо роҳи ба муноқиша андохтани қудратҳои маҳаллӣ онҳоро заиф гардонид, ҳокимияти худро ба онҳо паҳн менамуд... Аммо Амрикои имрӯз бо баҳонаи нигоҳдошти адолат дар давлатҳое, ки берун аз сиёсати амрикоӣ қарор доранд, инқилобҳо таъсис медиҳад ва ё бо роҳи ҷангу ҷидол ҳокимияти давлатиро сарнагун намуда, ба ҷои он қоиммақоми худро гузошта, боз дахсолаҳои дигар бо шартномаҳои муфиди яктарафа аз сарватҳои табиӣ халқияти бегона (аҷиб он аст, ки ҳоло бештар аз 90% канданиҳои зеризаминии амрикоӣ дар ҳоли табиӣ дастнохӯрда) умри иқтисодии худро дароз менамояд.

Оё таърихро ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин аст?

То нишастан сари навиштани ҳамин фишурда қонуни ба тозагӣ қабулшудаистодаи фаронсавихоро оид ба ҷавобгариӣ чиноятӣ ҳар нафаре, ки хушунати мардуми туркро нисбат ба арманиҳо инкор менамояд, амри номатлуб ва берун аз мантиқи илми ҳуқуқ меҳисобидам... Айнан ҳамин андешаро дар ҳошияи ҳодисаи Холокост ва эътирофи ҷабри яҳудиёну гуноҳи кабираи олмониҳо дар тафаккур доштам. Аммо баъд аз андешаҳои пароканда, масъалагузориҳои мухталиф ва назар ба таърих ва фарди миллатҳо ба хулоса омадам, ки дар ин қонуни фаронсавихо мантиқи берун аз парадигмаҳои илми муосир ва назари инқилобӣ дар нешрафти мӯҳтавои илми назария ва таърихи ҳуқуқишinosӣ пинҳон аст...

*Эй басо маънӣ, ки аз номаҳрамиҳои забон,
Бо ҳама шӯҳӣ муқими пардаҳои роз монд.*

Бедил.

Дар ҳақиқат, ба саволи оё таърихро, гузаштаро, онҳоро, ки аз саҳнаи ҳаёт қарнҳо ва солҳо қабл аз мову шумо гузаштаанд, ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин аст, чунин посух додан ҷои ғам аст, ки албатта, гузаштаи шахсони алоҳидаро сафед карданро ба хоҳири меросбарони ҳуқуқи онҳо зиёд мушохиди карда будем. Аммо... Ҷавоби дуруст додан на он қадар осон будааст... Вале бо вучуди он, маълум мешавад, ки агар зӯр биёяд, ё зарурат пайдо шавад, на танҳо таърихро, инчунин онҳоро, ки чинояткорони таърихро ба ҳайси чинояткор намешиносанд, ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин будааст.

Дар ҳолати муқаррарӣ бо баназариғирии шакли маъмулу эътирофшудаи муроғияи додгоҳӣ гузаштагон ва ҳаводиси таърихро ба ҷавобгарӣ кашидан проблемаҳоро дорост. Зеро шахсони гузаштаро мо наметавонем зинда гардониди, онҳоро ба маҳбас кашем, зеро онҳо аллакай дар дунёи дигаранд, ки инсон қудрати гардонидани онҳоро ба ҷуз дар кинофилмҳо, дар асарҳои таърихӣ ва бадеӣ, дар ҳаёти воқеӣ,

дар даст надорад. Вале мо чун аз таърих таҷриба мегирем, аз он сабақ мебардорем ва ҳатто барои кашфи ҳақиқат ба сахнаҳои он дида мебароем, мо имкони бузург дорем, ки бо роҳи маҳкум намудани амали шахсият ва падидаҳои манфури он, ки ба инсоният ва халқу миллатҳо зарар расонидаанд, ҳамдигарфаҳмию ошоиштагии мардумонро нигоҳ дорем. Аммо дар ин самт душвориҳо, тангназариҳо ва шикастбиниҳо дорем. Замоне Чингизу Темур, Искандару Ялавоч чунин амали зиштро чун Гитлер амалӣ намуданд, вале имрӯз онҳо қаҳрамонони миллати хешанд... Метарсам, ки пас аз 100 ё 500 сол Гитлер боз қаҳрамони миллати олмонӣ нагардад. Агар чунин шавад, пас инсоният ҳанӯз гирдгардонию сарсонии зиёд дорад...

Омили асосии ба ҷавобгарӣ кашидани таърих ва ё эътироф намудани беадолатии ҳодисоти он, ин берун аз имкони замон гардидани татбиқи адл ва инсоф дар ҷомеа аст. Замоне ки қавмҳои ғолиб, шахсиятҳои бузург ва қудратдорро воқеият ҳукм карда наметавонад, вай ин қазои хешро ба як муддати муайян ба таъхир меандозад... Замони муосир низ кам доғҳои беадолатие дар дил надорад, ки ҳамагӣ интизори фурсати муносиби доди ҳақиқатанд. Душманҷӯии қудрати бузургу зуҳури экстремизму терроризми ибтидои ҳазораи се зодаи ҳамин беадолатии сиёсати ҷаҳонист...

Кӣ ҷавоби мардуми офатзадаи Ироқ, Афғонистон, Лубнон, Фаластину Исроил ва дигар миллатҳои дар ин гирдобҳои сиёсӣ ва динӣ қурбонгардидаро бояд диҳад?! Кӣ?! Ин замин! Ин таърих! Ин фарзандони Ҳазрати Одам бояд соҳибдошта бошанд. Худои бузург, ақли мутлақ, хиради ҷовидона ва ё боз ҳамон ҳисси манҳаддӣ, нафси сарватхоҳ, ғурури ҷаҳонгирӣ бояд ин роҳи ояндаро берун аз хоҳишу орзуи аксари бошандагони сайёра тарҳрезӣ намоянд. Маълум аст, ки то кунун воситаи муҳими идораи қудратҳои заминӣ ва муносибати байни онҳо хирад ва ақл набудааст, вагарна фуруравии ҳамаи империяҳои ҷаҳонӣ ба ҳамон як ё ду касалии кӯҳнашуда вобастагӣ надошт.

Ҳанӯз мо дар зинаи зиндагӣ дорем, ки татбиқи адлро нисбат ба давлатҳои кӯчак ба таърих вогузор менамоем. Албатта, замоне мерасад, ки ҳамаи ғоратгарони ҷаҳонӣ дар назди вақт ва таърих бояд ҷавоб диҳанд. Вале он замон ҳам

фикр мекунам, на хиради инсонӣ кадом як қонуниятӣ дигаре ин ҷазоро нисбат ба онҳо сазо дида, онҳоро ва ё меросхӯрони онҳоро аз сахнаи бузургию қаҳрамонии таърихӣ дур менамояд, ки дар заминаи он ба мо ва ё хиради мо имконияти татбиқи ҷазоро фароҳам меорад. Баъдан сиёҳкунию мазамматнамоӣ ба авҷи аъло расида, ҳайкалшиканию номтозақунӣ ва таърихсиёҳқунӣ ба ҳукми анъана медарояд. Чунин аст табиати мо қаҳрамонон, инсонҳои ҳақшинос. Вале боз бо мурури замон бо дигар шудани вазъият ва манфиатҳо таърих боз ба хоштири чунин хунхорон ҳамчун қаҳрамон ҳайкалҳо мегузорад... Чунин аст муаммои дигари мушкилоти мо, яъне гирдгардонии арзишҳо. Агар онҳоро ҳама якҷо мазаммат намуда, беадолатиашонро эътироф мекардем, шояд ояндагон бо ин роҳ нараванд? Шояд қабули қонун аз ҷониби фаронсавиҳо доир ба эътирофи зӯроварии туркҳо бар мардуми арман асос дошта бошад.¹ Зеро онҳо ҷавобгарии миллати ғосибро, ки замоне миллати мағлубро хеле азият дода буд, бавосита масъалагузорӣ менамоянд. Аммо бевосита сухан роҷеъ ба эътирофи ҳамин несткунии миллати мағлуби арман меравад. Шояд баъд аз он мақсадҳои дигари моддии фаронсавиҳо ва бародарони арманӣ зоҳир гардад. Он замон оху фарёди ин мардуми кӯчакро касе ҳам намешунид. Ин ба касе лозим набуд. *Акнун, бисёр меҳохем, ки ин амал воқеан аз назари татбиқи адолат бо мақсади эътирофи ҳаққи миллат чун ҷавобгарии миллати ғосиб, ки дар таърихи инсоният бемӯҳлат амал мекунад, мавриди таҷриба қарор гирад.* Дар ин сурат масъулияти миллат ва давлатҳо дар назди халқҳо, миллатҳо ва давлатҳои оянда боқӣ монда, мизони нигоҳдошти адолатро дар муносибати байни давлат ва миллатҳои бузургу кӯчак дар масири таърих нигоҳ хоҳад дошт. Чунин раванд инкишофу раванди беадолатонаи таърихро дар муносибат бо давлатҳои кӯчак аз байн мебарад. Дар баробари ин, агар қонуни фаронсавиҳо нисбат ба туркҳо ба қувваи қонунӣ да-

¹ Дар Фаронса дар моҳҳои октябри соли 2006 қонуне пешниҳод шудааст, ки касе зуроварию зулми туркҳоро нисбати мардуми арманӣ эътироф накунад, ӯро ба ҷавобгарӣ бояд кашид. Замони навиштани ин сатрҳо ин қонун қабул нашуда буд.

рояд, бояд масъалаи ҷавобгарии империализми Аврупо ва Амрикои Шимолӣ нисбат ба мардуми Шарқ - Ҳиндустон, Африқо ва Осиё дар даврони мустамликадорӣ онҳоро ба қазовати таърих гузошта, онҳо низ ҳуқуқ доранд ҳақиқатро аз таърих даъво намоянд... Ҳамзамон, хати чунин даъвоҳои таърихиرو то умқи таърих нисбати халқиятҳои ғосиб, ки чунин қаҳрамонона аз онҳо миллати имрӯзашон ҳарф мезананд, шояд ба дарозо кашем... Тоҷикон дар ин раванд ҳамчун миллате, ки лашкар нақашадаанд, албатта, бурд хоҳанд кард. Вале бо чунин қор мо боз сару ҳаёли ҷомеаи ҷаҳониرو ба муноқишаҳои навбатӣ мекашем. Хуб мешуд, ки эътирофи чунин низом аз даврони нав ва минбаъд бо созиши умумии СММ, Конфронси давлатҳои исломӣ ва дигар ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ, ки ҳамаи давлатҳои оламо фарогиранд, сурат мегирифт ва дар овоздиҳии умумихалқии мардумони ҳамаи сайёра ба ҳукми Қонуни ягонаи суқунати озоиштаи мардумони Зами́н эътироф мегардид, ки ҷавобгарию бе муҳлат нисбат ба наслҳои оянда ниғаҳбонӣ намуда, зарурати татбиқи онро талаб мекард. Дар чунин сурат шояд низоми адолатнок дар масири таърих ҳифз мегардид.

Аммо масъалагузорию имрӯзи Фаронса бо баъзе аз махсусиятҳои таърихӣ, идеологӣ ва ҳатто синфӣ, каме аз олоишҳо ва гаразҳо ори нест. Қаробат ва наздикии миллатҳои онҳо ва мавҷудияти манфиатҳои сиёсии Аврупо дар макони нави баъд аз шӯравӣ аз ин чиз дарак медиҳад. Саволе ба миён меояд, ки чаро фаронсавиро ин ҳақиқатро барвақтар талаб накарданд? Онҳо чунин имкониятро доштанд. Чунки туркҳо дар замони Шӯравӣ тақягоҳи асосии капитализм бар муқобили Шӯравӣ буда, рафиқи стратегияи Амрико ва Аврупо дар ин раванд ба шумор мерафтанд, вале баъд аз пошхӯрдани низоми шӯравӣ рафиқҳои нави Амрико ва Аврупо чун Украина, Гурҷистон, Лаҳистон, Эстония, Латвия ва ғ. дар ин минтақа зиёд шуданд, акнун ба хоҷири ёфтани рафиқҳои нав рафиқҳои кӯҳнаро, ки аз онҳо фоида нест, бартараф кардан анъанавӣ аҷодист... Ё магар чунин эътирофнамоии ҳаққи поймолшудаи арманиҳо дар муқобили туркҳо боз пайдо намудани нуқтаи нави оташангез ва муташан-

ничгардони қисмати сайёра набошад? Зеро кушода кардани захми кӯҳна дардро аз нав тавлид менамояд, аз сар муқобилгузори арманиҳою туркҳо боз хатари эҷоди мочароҳои навро дар минтақа масъалагузорӣ менамояд. Мо, тоҷикон низ сари ин масъала бояд бисёр эҳтиёткор бошем, зеро дардҳо ва захмҳои мо бениҳоят зиёд аст, ки зинда кардан ва кушудани онҳо эҳтимолияти хатарҳои навро дорад.

Беадолатиҳо ҳанӯз ҳам идома доранд...

*Чашм во кун, ҳусни найранги қадам бепарда аст,
Гӯш шав, оҳанги қонуни адам бепарда аст.
Маъние, к-аз фаҳми он андеша дар хун метапад,
Ин замон дар қисвати ҳарфу рақам бепарда аст¹...*

Демократияи беш аз сесадсолаи амрикоӣҳо, ки назири хеле баланди давлатдориро кашф кард, ноустувории худро дар назди даъватҳои нави таърихӣ собит намуда истодааст. Бозӣ бо усули дугона ва қолабҳои сохта маънии адолат ва ҳақиқатро яктарафа ва шикаста муаррифӣ менамояд. Ҳуқуқро, ки воситаи муҳими шинохти адл ва инсоф буд, ба шабаҳи даҳшатноки барандаи нобаробарӣ ва беадолатӣ табдил дода, адлу инсоф ва баробарию низомиро барои гурӯҳе эътироф ва барои гурӯҳи дигар инкор менамояд. Чунин амал нигилизмиро дар ҳуқуқи байналмилал ва адолати ҷаҳонӣ тавлид менамояд. (Мисоли равшани он, ин аз ҷомеаи ҷаҳонӣ талаб намудани инқори ҳукми қатл чун нишони инсондӯстию сиёсати демократияи ҷаҳони мутараққист. Аммо дар баробари ин, бидуни ҳама гуна гузашт, дар арафаи иди Қурбон бо нишон додан ба чашми умум татбиқи намудани ҳукми қатл аст, ки он ҳама гуна меъёри адл, инсоф ва баробарию инсондӯстиро шикаста², гуфтугӯи озоди байни тамаддуниро буғӣ

¹ Бедил Мирзо Абдулқодир. Чаҳор унсур. Ниг. Куллийет, чилди чорум. Кобул, 1344ш.-С.6.

² Дар назар дорем татбиқи ҳукми қатлро нисбат ба Саддом Ҳусейн, ҳол он ки мумкин буд ин ҷинояткорро ба ҷазои якумра кашид. Кош, ки ҳукми

карданӣ аст). Инсоният бояд роҳ ва усулҳои навро кашф накарда ин нофаҳмию муқобилгузорию бартараф намояд. Элитаи ҳукмрони ҷаҳонӣ бояд дарк намоянд, ки тафовут байни амрикоиву рус, тоҷику олмонӣ, англису араб нест, мо ҳама инсонем. Дард ва хушбахтӣ барои ҳамаи мо яксон таъсир дорад, вале расидан ба хушбахтию ҳимоя аз он роҳҳои таърихӣ худро дорад. Инкори ин роҳҳо инкори мавҷудияти яқдигар аст. Ётирофи онҳо, имконияти озоди баҳамоии онҳо ва таъмини фазои гуфтушунид байни онҳо шинохти мухталифи ба ҳам пайваستшавии оламиён ва роҳи наҷоти онҳо аст. Мо бояд донем, ки ҳар зулм зулму тавлид менамояд, ҳеҷ арзиш ва манфиат бо роҳи зӯрӣ ва иҷборӣ интиқол намеёбад. Арзиш ва манфиатро мардум ҳудаш дарк менамояд ва усули кашфи онро вобаста ба шароитҳои дигар ҳар халқу миллат мустақилона тарҳрезӣ менамояд. Таърих ва замона даъвати навбатии худро зоҳир карда, аз инсоният ҷавобро интизор аст. Агар мо сари вақт роҳи ҳалосиро аз он наёбем, дар чунин сурат фазои сиёсии якхелаи ҷаҳонӣ рафта - рафта фишори саҳти таърихро бар худ муқобил гузошта, ба таркиши иҷтимоӣ ва байналхалқӣ бо қурбонии ҳамаи зиёд роҳи навро кашф менамояд. Шояд ин боз ҷанги навбатӣ бошад... Наход мо ҳанӯз роҳи дурусти бечанги инкишофи худро сохта натавонем? Наход бидуни мубориза ва хархашаҳою мочароҳои бадбинона мо ҷаҳонро аз як зинаи инкишоф ба дигараш гузаронида натавонем? Вақти он расидааст, ки демократияи давлатҳои мутамаддин ташаккул ёбад, унсурҳои сифатан нави барои инсоният заруриро тавлид намояд, дар акси ҳол бо демократия низ чун як ҳодисаи шахшудамонда падруд хоҳем гуфт... **Зеро ҳамаи ин бесарусомониҳои ҷаҳон, ба тариқи зӯрӣ ва иҷборӣ паҳнкунии режимҳою шаклҳои идоракунии, интиқоли маҷбурии ҳуқуқу озодиҳо, ки бенизомиро дар олам зухур намуда истодааст, зодаи ҳокимияти ҳамин низомии демократии ҷаҳон аст...** *Онҳо бояд донанд, ки озодӣ ва ҳуқуқе, ки тавассути воситаҳои иҷборӣ бар сари мардум бор карда мешавад аз усулҳои идораи диктатурию истибдодӣ ҳеҷ тафовуте на-*

Суди олии Ироқ бидуни фишор бароварда шуда бошад, дар акси ҳол вай бо нияти ғараз оқибатҳои нохубро дар мадди назар дорад.

дорад. Ҳуқуқ ва озодӣ интиқолнашавандаанд, онҳо дар заминаи зиндагии озоди халқу миллатҳо аз худидоракунии шахсӣ то худмуайянкунии миллий ва давлатӣ ташиаккул меёбад. Ҳама гуна қўишии паҳн намудани дастовардҳои хеш ба кишварҳои дигар аз ҷониби давлатҳои қудратманд заифии онҳоро дар назди таърих ифшо менамояд.

Зеро ҳодисаи мусбат, манфиатовар ва неқбинона худ аз ҷониби дигарон марҷаи тақлид мегардад, вале бо роҳи зўрӣ, борқунӣ, тарсу ҳарос дар назди оянда ва пешгирии эҳтимолияти тавлиди низоми мукамалтарест, ки ба он сохтор ногузир таҳдид менамояд... **Таҳвил ва интиқоли ҳар арзиш бо роҳи зўрӣ, бидуни хоҳиш ва қабули озод, зулм буд ва хоҳад монд.**

Таҳвили зўрии низоми идоракунии демократӣ ва ҳукуки инсон ҳамчун арзишҳои олии ҷомеаи муосир на танҳо таҳдид ба мавҷудияти империяи бузурге чун Амрико ба миён мегузорад, вай инчунин иснод ба табиати ин институтҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ оварда, ғояи паҳншавии онро дар назари мардум маҳкум намуда, зарурияти кӯиши арзишҳои навро тақозо менамояд. Пӯшида нест, ки нақши Амрико дар тавлиду тартиби низоми ҷаҳонӣ бо дастовардҳои олии демократию инсондӯстӣ таи садсолаҳои охир хеле борику назаррас буд, аммо сиёсати даврони охир, ки ба ҷустуҷӯи душманҳои нав равона шудааст, таҳдид ба ҳама комёбиҳо дорад...

Қонун ва сабақи таърихии давлатдорӣ собити он менамояд, ки дар ҳама давраи замон дар таърих қудратҳо ва давлатҳои ҷаҳоние будаанд, ки замоне бори вазнини пешқадамиро (албатта, онҳо аксаран пешқадамиро бо ҷаҳонگیرӣ маҳлут мекарданд) бар дӯш доштаанд, вале баъдан онҳо боз суқут намуда, ҷои худро ногузир бар дигарон додаанд. Миср, Бобулистон, Хитой, Рим, Юнон, Ҳахоманишҳо, Сосониҳо, Халифат ва ғ. аз он давлатҳое будаанд, ки ҷунин нақшро дар таърих бозидаанд. Имрӯз амрикоӣҳо низ ин вазифаро бар дӯш доранд. Тафовут дар он аст, ки агар пеш ҷунин қудратҳо бо дарназардошти маҳдудияти алоқа, ҳамзамон дар нуқтаҳои мухталифи сайёра мавҷуд буданд, акнун ҷун роҳу воситаҳои алоқа ва мубошират мардумон ва давлатҳоро хеле наздик намудааст, ки мавҷудияти як қудрати бузургро тақозо

дорад. Зеро ин қудрати бузург тамоми роҳу воситахоро ба-рои нигоҳдошти ҳокимии ҷаҳонии худ истифода намуда истодааст... Шояд ин аз табиати абадии худхоиё ҳисси ман-хои инсон бошад?

Мутаассифона, мо дар ибтидои ҳазораи се ба пуррагӣ аз ҷаҳони одамай оғоҳ нестем. Беҳтарин коре, ки мо имрӯзҳо дар ҷаҳони одамият менамоем, ин кӯшиши тарбият намудану роҳи некро омӯхтан аст. Он ҳам на ҳамеша ба мо даст меди-ҳад. Зеро маҷрои таърих чун дарёи бузурге моро ҳамроҳи худ мебарад... Дар ин маҷро ҳарфи мо, садои мо кӯшишҳои мо назаррас нест, зеро мо ҳанӯз дар пешгоҳи тақдирсози ин маҷро ба роҳмуайянкунию кутбнамоӣ шинохта нашудаем... Умед дорем, рӯзе мешавад, ки намоёндагони миллати мо дар он мақоми тақдирсози ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор хоҳанд гирифт. Зеро бузургон гуфтаанд ба ҷӯе, ки замоне об рафтааст, боз об хоҳад омад.

Чунин аст як қисмати мураккабиҳои зоҳирӣ ва ботинии инсон ва зиндагии он. Ҳама кашфиёти инсон дар атрофи зин-дагии имрӯза ва ояндаи фарзандони ӯ маҳдуд мегардад, дар ҳалли масъалаҳои рӯзмарра оид ба абадиёту сирру асрори марг вақти фикрронӣ надорад. Ӯ ҳанӯз побанди дигар моча-роҳост. Ҳол он ки ҳуқуқ дорад, имкон дорад ва қудрат дорад, ки ба осмони беохир нигараду ба таҳайюл равад ва аз ин ҷониб ба табиати нопайдоканору мафҳуми инсон нигараду ба кашфи дигар паҳлӯҳои нисбатан муҳимми он даст занад. Заминаи мафкуравии чунин парвозро надорад. Чунки парво-зи фикрии ӯ, ҳаёлотии ӯ ва олами тасвири ӯ хеле хароб аст, ҳатто имконият надорад, ки парвози маънавии бузургони худро, ки қабл аз ӯ кӯшишҳо намудаанд, дарк намояд. Садои дили онҳо, олами тасвириву ҳаёлотии ирфонии онҳо аксар ба-рои инсони имрӯз бегонаанд.

Имрӯз кам олиме ёфт мешавад (шояд ёфт ҳам нашавад), ки дарки маъниҳои зери парда рафтаи Абдулқодири Бедилу Мавлонои Румиро дошта бошад. Ин дар ҳолате аст, ки миллатҳои муосир даъвои меросбарии фарҳангӣ ва маънавий менамоянд. Меросбарӣ дар ҳалқе зоҳир меёбад, ки имрӯ-зиёнаш дар заминаи гуфтори гузаштагонаш маъниҳои оли-

тару волотар бигўянду бо чароғҳои рушантару фурўзонтар гом ба кўчаҳои тиратару мураккабтари ҳаёти инсонӣ бардоранд. Ҳадафи аз ин мушкилтар гардонидани фазои илмӣ нест, вале мураккабии ҳаёти инсонӣ ва табиати пурмочарои он танҳо тавассути илми тимсоли он мураккаб ва хеле олий омўхта хоҳад шуд. Марксистон дуруст дар он ақида буданд, ки барои омўхтани ҷаҳони ҳаракаткунандаи диалектикӣ до-ниши дар ҳаракат, даринкишофбуда лозим аст. Иловатан гуфтан мумкин аст, ки барои идораи ҷаҳони дар ҳаракатбуда низоми идораи ташаккулёбанда ва ҳуқуқи ба талаботи замон ҷавобгў шарт ва зарур аст.

Дар баробари ҳамаи ин муносибати ботин ва хориҷи инсон ба ҳам омезиш ёфтани ду нерӯ - нерӯи некӣ ва бадӣ дар дохили ҳар як инсон боз муаммои вазнинтар ва сангинтари инсоният аст. Зеро мо ҳанўз аз ду некӣ некӯии хубтару аз ду бадӣ бадии сабуктарашро ва ё вазнинии ба некӣ раҳсипоркунандаро дуруст сарфаҳм нарафтаем.

*Зиёиёни моро лозим аст, ки барои омӯх-
тан ва ба мардум фаҳмонидани моҳияти
дастовардҳои беназири даври истиқлол
ҳарчи бештар кӯшиши намоянд ва дар ба-
ланд бардоштани сатҳи маърифат ва са-
вияи маънавии ҷомеа, таҳкими ваҳдати
миллӣ, ҳудудиносии, тарбияи ватандӯстӣ ва
ифтихор аз миллату давлати ҳеҷ саҳми
шоиста гузоранд. Ҳамчунин мардуми киш-
варро ҳарчи бештар ба бунёдкориву обод-
гарӣ ва меҳнати созанда раҳнамоӣ кунанд.*

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Аз суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиёиёни кишвар дар мавзӯи «Ҷомеа ва рисолати зиёӣ» 20 март соли 2009.

ФАСЛИ 5. НАҚШИ ИНСОН ВА ИЛМ ДАР ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ МИЛЛӢ

Боби 1.

**Инсон: мақсади офариниш, таъйиноти иҷтимоӣ,
ҳуқуқӣ ва тазоди олами ботину зоҳир**

*«Аз ҳама сарватҳои қимате, ки дар
ҷаҳон мавҷуд аст, арзишмандтару тақ-
дирсозаи инсон аст.»*

И.В. Сталин

Назаре ба шаклгирии иҷтимоии инсон

Яке аз муаммоҳои муҳими инсоният дар ҳар давраи инкишоф дуруст ҷавоб додан ба саволи таърихии «инсон» кист ва чӣ вазифаро бояд иҷро намояд, вобастагӣ дорад. Яъне донишмандони инсон аз назари биологӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ҳуқуқӣ ва муайян кардани мақоми ӯ аз ҷониби ҳуди инсоният бузургтарин мушкилии ҳама давраи замони ҳақиқат буда. Шинохти инсон дар масири таърих давраҳои мухталифро паси сар намудааст. Инсонҳо аз зинаи қасосгирии хунӣ ва дар асоси мубориза ҳал намудани масоили иҷтимоӣ ва иқтисодӣ то зинаи ҳалли ҳуқуқии мушкилиҳо инкишоф ёфтаанд, аз давраи ғалабаи савқи табиӣ то ба усулҳои ақлии ҳалли масоил нумӯ ёфтаанд, вале ҳанӯз ҳам мушкилию масоили кулли инсоният аз ҳуди онҳо сар мезанад. Инсон дар ҷустуҷӯи роҳҳои муассири ҳалли мушкилиҳо, бо шиносоии олами кайҳонӣ тавассути илмҳои техникаю дақиқ ва иҷтимоӣ дастовардҳои нодиреро кашф намуда, аз назари моддӣ дар сатҳи волои зиндагӣ қарор гирифта, аз назари ҳудудӣ то умқи сайёраҳои дигар роҳ ҷуста, вале беҳабар аз он мондааст, ки аксари ноҳушию nobasomoniҳои рӯзгор аз дасти ҳуди ӯст. Чанде пеш

дар яке аз конфронсҳои ҷумҳуриявӣ¹ доир ба ин ҷиҳати проблемаи инсон тафаккур карда будам, ки овардани чанд нуктае аз матни мазкур дар ин замина мувофиқи мақсад аст:

Шаклгирии инсон ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқӣ

«Ба нафъи касе алайҳи дигаре ҳаққе қарор дода нашуд, магар он ки алайҳи ӯ ва ба нафъи дигаре, назири ҳамон ҳақ қарор дода шуд.»

Алӣ ибни Абӯтолиб²

Роҳи вазнин ва ноҳамвор ба сӯи ҳуқуқ ва озодиҳо³ (чанбаи таърихию фалсафӣ ва антропологи)

Ҳеч кас намедонад, ки Ҳақ Таъоло Замин ва инсонро ҳамчун хилқати олитарин дар байни тамоми мавҷудоти зинда кай офаридааст ва таъкид намудааст, ки ҳама назди ӯ сари таъзим фуруд оранд. Қонуниятҳои мавҷудияти олам, таносуби ҳаракати сайёраю каметаҳо ва низоми офтобию галактикаҳои фазои кушод, ки зери таъсири мувозинати нерӯе дар ҳаракат буда, замини заррамонанди моро бо унсурҳои зарурии биологию кимиёӣ барои ҳаёти мӯътадил омода намуданд, касро ба андеша водор месозад, ки ҳама барои инсон офарида шуда, барои инсон хизмат доранд. Зеро инсон нахустин (имрӯз барои илми муосир) махлуқи бошуури ин олами беинтиҳост, ки аз олами набототу ҳайвонот ба қадри имкон истифодаи мақсаднок мебарад. Агар дар ибтидо ӯ ба табиат чун ба модар ва тавлидгари худ назар мекард (динҳои қадимаи ҷаҳонӣ аз ҳамин биниш манша мегирифтанд), имрӯз табиатро бо дастони худ дар хизмати хеш қарор додааст. Агар дирӯз ӯ фарзанди табиат буда, дар ҳалли мушкилиҳо ва

¹ Маъруза: Доклад на республиканской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты прав человека», состоявшейся 28 ноября 2006 в юридическом факультете ТГНУ.

² Аз шарҳи Наҳчу-л-балоға ниг: Курбонӣ З. Ислом ва ҳуқуқи башар. Техрон, 1367. Муқаддима.

³ Маъруза: Доклад на республиканской научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы защиты прав человека», состоявшейся 28 ноября 2006 на юридическом факультете ТГНУ.

муаммоҳои ҳаёти аз ӯ мадад меҷуст (ордалия-важжи гарм ва сард), имрӯз ӯ дар асосҳои ақлӣ ва қонуниятҳои мантиқӣ сабабу натиҷагирӣҳои ҳаёти моддӣ ва маънавиро қазоват менамояд. Танҳо дар нозуктарин ҳолатҳои дармониҳои рӯҳӣ ва оромии қалб боз ба сӯйи уфукҳои дур назар намуда, нерӯи азими офаридгорро дар тазоди дурию наздикӣ, зоҳирию ботинӣ дар ҳама ҷо яксон эҳсос менамояд... Вале дар ҳама ҳолат ӯ андешаи онро, ки тамоми маҷмӯи Сайёра бо тамоми қонуниятҳои он барои зиндагии осудаҳолонаи инсон мусоидат доранд, аз қалби худ дур карда наметавонад... Чи тавре шоири бузург Саъдӣ мефармояд:

*Абру боду маҳу хуришеду фалак дар коранд,
То ту ноне ба каф оришо ба гафлат нахӯрӣ.*

Қисмати дигар бошад дар ҳамин оинаи ҳастӣ қудрати ҳақ ва сифати ӯро дидаанд:

*Чашм во кун ҳусни найранги қадим бепардааст,
Гӯш шав оҳанги қонуни адам бепардааст.
Маъние к-аз фаҳми он андеша дар хун метапад,
Ин замон дар қисвати ҳарфи рақам бепардааст.¹*

Дар тӯли ҳазорсолаҳо фарзандони Одам ва Ҳаво олами вухушро ба худ мутеъ карда, доираҳои нави зиндагиро кашф намуда, навиштан, шеър гуфтан, асарҳо офаридан, яроқ сохтан, таркондан, паридану парвоз намудан ва ғайраро ёд гирифтанд... Вале бо вучуди ин, онҳо натавонистаанд, ки Замиро аз худ ғимоя намоянд, муқаддас будани ҳуқуқи инсон ва қадру қимати онро барои якдигар ёд диҳанд, эътибори дигар одамонро эҳтиром намоянд, шаъну шарафи худро ғимоя созанд, ҳуқуқи ҳамзистии боадолатро эътироф дар қули сайёраи Замин яксон паҳн созанд. Инсони кайҳоннаварду оламшиносу созандаю эҷодкор мушкилиҳои одию дардҳои ғайримуқаррарӣ дошт. Дардҳо ва андӯҳи инсон аксаран аз худӣ ӯ сар мезанад. Ягон зухуроти табиӣ, ягон мавҷудоти зинда ба он дараҷае, ки худӣ инсон ба ҳеш зиён расонидааст, он дараҷа зарар наовардаанд... Саволе ба миён меояд, ки аз

¹ Бедил Мирзо Абдулқодир. Қуллият. Ҷилди 4. Кобул 1344х. С. 6.

кучо он ҳама ифлосию вайронӣ манбаъ мегирад? Ҷавоби сода ва пурра:- табиати инсон аст...

Пайдошавии ҳисси худпарастӣ, ғолибияти нафси аммо-ра, чамъоварии сарват, футӯҳоти кишварҳои дигар дар ма-сири таърих, ки ҷони миллионҳо рабудаанд, инсониятро ба озмоишҳои вазнин дучор гардониданд. Навҳа ва нолаи мо-дарон, ашқу ҳузни ятимон замонҳо то умқи Олами беканор рафта бошад ҳам, то қалби ҳуди инсон (ба истисноии қисмати маҳдуд) роҳ наёфтааст.

Инсоният, бо қорҳои тоқатфарсои худ, ба кӯмак эҳтиёҷ дошт... Пешгӯии малоик дар баёниҳои Худованд роҷеъ ба офаридани халифаи ӯ дар рӯи замин ба ҳақиқат наздикӣ мекард... Зеро хунрезии беадолатӣ, мочарою муноқишаҳо ба арши аъло мерасид. Офаридгор ба одамон баргузидаҳои худро фиристод, то ки онҳо инсоҳоро ба раҳмат, ҳамзистӣ, латофат ва эҳтироми ҳукуку озодиҳо ҳидоят диҳанд.

Аввалин чизеро, ки ба бандаҳои худ омӯзонд: «Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек» буд. Ӯ аз ҳамаи унсурҳои табиат некиро талаб намуд. «Эй об! Эй, Замин! Эй наботот! Эй одамон! –ман аз ҳамаи шумо нақӯӣ, адолат ва зебоиро хоҳонам!» (Авасто). Фиристодагони нахустин тамаддунҳои қадимтарин кашшофони олами бостонро тарбия менамуданд. Вале, ихтилофҳо ва муносибатҳои мураккаби байни-ҳамдигарии одамон, пешниҳоди даъватҳо ва талаботи навро рӯи қор меоварданд. Роҳи зиндагии инсон қомилан роҳи пурмашаққат мегардид. Дуздӣ, қушторҳо, зиноқорӣ, расонидани зиён ба молиқияти бегона, ғоратгарӣ, қангҳои бай-ниқавмӣ ва байниқабилавӣ, истилои ҳудудҳо ва бисёри дигар заруриятҳо Офаридгорро маҷбур сохтанд, ки дар бораи ин мавҷудоти оқил қиддитар андеша ронад. Ин падидаи ба неқӯӣ офарида ба ҷӣ ифолосиҳо даст назд, ки ҳамаро дар ҳайрат гузошт... Вале дар умқи ҳастии маънавӣ ва моддии инсон нур ва ситораи неқӯаҳволии ояндаи ӯ дурахш дошт.

Ҷи тавре ки инсон ба Офаридгори худ ҳолатҳои нога-ҳониро пеш меовард, ҳамҷунин синфҳо, сарватҳо, қамъият, қабिलाҳо ва давлатҳои аз қониби инсон офаридашуда, ба табиат ва ҳастии инсон зарбаҳои ҷавобӣ мезаданд. Ҷунин проблемаҳо ба миён омаданд, ки аз ҳусуси онҳо инсоният пештар фикр ҳам накарда буд ва ҳалли онҳо вақти зиёдеро тақозо менамуд. Фалсафаи инсон бисёрқутба, пешгӯинаша-

ванда ва мураккаб гардид....Чунин менамояд, ки инсон на танҳо Офаридгори худро намечӯяд, балки дар бораи ӯ фикр ҳам намекунад, ӯ ба ҷустуҷӯи ҳақиқат машғул нест, ӯ бо проблемаҳои қонё сохтани эҳтиёҷоти худ андармон аст. Муҳаммад Иқбол воқеан ба ин ишора намуда буд:

*Мо аз Худо гум шудаем ӯ ба ҷустуҷӯст,
Чун мо ниёзманду гирифтори орзуст...
Дар ҳокдони мо гуҳари зиндагӣ кам аст,
Ин гавҳаре, ки гум шуда моем ё ки ӯст.*

Замони ғуломдорӣ чараёни шадиди ғулом кардани қишрҳои поёнии ҷомеа аланга гирифт. Инсон аз ҳисоби меҳнати дигарон зиндагӣ карданро ёд гирифт, ӯ бародарони худро ба ғуломон табдил дода аз кушторҳо ва ғоратгариҳои худ ҳаловат мебурд... Табобати тӯлонию куллии рӯҳ ва тарбияи дубораи насли нав зарур буд. Пайғамбарон ва фиристодагон динҳои ҷаҳонӣ ба одамон маслиҳатҳои ҳақимонаи нозилшуда ва арзишҳои азбайнрафтаро расонида, самтҳои барои рушди оянда боз менамуданд....

* * *

«Одамони офаридаи Худоро дӯст дор.... Нисбати шахси наздик ҳукм набарор, то он даме, ки ҳолати ӯро бар худ эҳсос накардаӣ; дар ҷое, ки одамгарӣ нест, инсон бош.... Он амалеро, ки ба ту мақбул нест, ба наздикат раво набин....»

Талмуд (Гиллел)

* * *

«Агар шумо қонуни шоҳонаро риоя менамояд, пас тибқи Китоб: Наздики худро ҳамчун худат дӯст дор,-он тавр, ки ба худат хубӣ мекуни.....»

Инҷил (Пайгоми Мубаллиғ Иаков, боби 2)

* * *

«Эй мардум, ба дурустӣ ки шуморо аз як марду як зан офаридем ва шуморо қавмҳо ва қabilaҳо сохтем, то ба якдигар шинос шавед! Ҳароина гиромитарини шумо назди Худо парҳезгортарини шумо аст; Худо Донои Хабардор аст»

(Қуръони карим. Сураи 49, ояти 13)

* * *

Динҳои ҷаҳонӣ рисолати таърихии худро анҷом медоданд ва ҳамин тавр Офаридгор гӯё ӯҳдадорини худро дар на-

зди офаридаҳои худ иҷро менамуд... Вале ба ҳар ҳол нобаробарӣ, ноадолатӣ, поймолкунии ҳуқуқ боқӣ мемонданд, кушторҳо, аз байн рафтани давлатҳо, содироту воридоти шаклҳои идора, шаклҳои озодӣ ва ғайра руҳ меоданд. Аммо ба ҳар сурат ин аллакай кори таҳмилшуда набуда, балки натиҷаи рушди илм, техника ва то андозае ҳатто рушди ақлу хирад буд. Мушакҳои баллистикӣ, пайкони ҳастай, захираҳои фаровони табиӣ, артишҳои муқтадири ҳарбикунонидашудаи дар сатҳи нисбатан баланд бо таҳрибкорӣ ба ҷомеа таҳдид менамоянд. Чӣ кор бояд кард? Алҳол барои ин ҷавоб нест.

Барои дониستاني он ки чӣ тавр рафтор намудан лозим, роҳи паймударо таҳлил карда, моҳияти роҳи имрӯза ва оянда ро пешгӯӣ карда тавоништан лозим аст...

Роҳи тайнамудаи инсон ба мо меомӯзонад, ки ӯ ба даъватҳои таърих посух дода, зимнан хусусияти ба худ хосро ҳамчун офарандаи таърих нигоҳ дошт. Тамаддунҳои қадимтарин (мисрӣ, андӣ, бобуӣ, миной, форсӣ, гунӣ ва ғ.) шинохти инсон, олами вай ва афзалияти ӯро аз муҳити зист, дар мадди аввал ҳамчун «мавҷудияти динӣ» баҳогузорӣ намуданд. Инсон ҳамчун зухуроти динӣ дар тамоми динҳои олам шинохта шуд.

Тамаддуни эллинистӣ, бахусус, фалсафаи юнонӣ ба суолҳои мушкилтарини сохтмони давлатии Элладаи қадим ҷавоб дода, нишонаи махсуси инсонро ҳамчун мавҷудоти сиёсӣ муайян кард. Дар оянда инқилобҳои буржуазии давраи нав инсонро ба ҳайси мавҷудоти иҷтимоӣ шинохт. Марксизм бо назарияи иҷтимоии худ барои эътирофи сифати дигари инсон-инсон ҳамчун зухуроти иқтисодӣ, ибтидо гузошт. Чунин ба назар мерасид, ки тамоми ин нишонаҳои инсон, бешак, дар шинохти табиати инсон аҳамият доштанд, вале муносибати яктарафа набудани ягонагии назар ва мавҷуд набудани усулҳои илмӣ шинохт, ки ба равандро ва воқеаҳои сарбастаи ҳаёти така мекарданд, барои ҳалли маҷмӯии проблемаи шинохти инсон ва чудо намудани мақоми сазовор барои ӯ дар таърих имкон намедоданд.

Дар ин ҷо муносибате лозим буд, ки инсонро ҳамчун зухуроти ҳуқуқӣ на танҳо эътироф, балки омӯзад. Дар заминаи чунин муносибат на танҳо ба эътирофи баробарии ҳуқуқи инсон, балки ҳифзи тамоми сифатҳои динӣ, иҷтимоӣ ва

биологӣ низ ноил гардидан мумкин буд. Гарчанде дар ҷаҳонҷӯбаи намудҳои таърихӣ ҳуқуқ (ғуломдорӣ, феодалӣ, капиталистӣ ва сотсиалистӣ) ва тамаддунҳои ҳуқуқӣ (зардуштӣ, романию германӣ, исломӣ ва англосаксонӣ) барои эътирофи хусусиятҳои ҳуқуқии инсон арзишҳои наҷандон зиёд буданд, вале бо вучуди ин, ҳамаи онҳо дар доираи манфиатҳои динӣ, синфӣ, наҷодӣ ва ҳатто милли асир гардиданд. Ғояҳо ва низомҳои нисбатан мусбат афзалиятро ба озодиҳои арифметикӣ ва геометрии баробарҳуқуқии инсон меоданд (Арасту, Демокрит, Гиппократ). Бо вучуди ин ҳама тадриҷан роҳ ба сӯи шиноҳии инсон гузошта мешуд. Асоси ин шиноҳӣ эътироф ва ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон буд.

Аз давраи нав сар карда, охири барои тамоми давлатҳои тараққиқардаи навтаъсис самтнамои рушд махсуб ёфт. Мутаассифона, пешравӣ дар ин самт на тавассути хирад, ки ба эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон табиатан саъю талош дорад, ба вучуд омад. Боиси таассуф аст, ки ағлабан ин арзиши олий чун доми тазвири манфиатҳои сиёсии ҳосаи замони нав ба вучуд омад. Эъломияи истиқлолияти ИМА аз 4 июли соли 1776, Эъломияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванди Фаронса аз соли 1789, Конституцияи ИМА аз соли 1787 ва дигар ҳуҷҷатҳои аврупоӣ оид ба ҳуқуқи инсон натиҷаи муборизаи оштинопазири синфҳои ҳукмронӣ яроқбадаст буданд. Онҳое, ки ба мардум ваъдаҳои зиёд дода, ҳуқуқҳо ва озодиҳои бештарро эътироф менамуданд, голиб меомаданд. Ҳамин тариқ, эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ҳамчун омилҳои зарурии ғалабаи қудрати ҳокимиятҳо ҳукмрон на амали сирф неки ихтиёрӣ ва натиҷаи хиради инсонӣ, балки марҳилаи ногузирӣ равандҳои сиёсӣ ҳуқуқӣ баромад намуда, минбаъд низ ин нишонаҳои манфури модари ҳудро сари халқ ва давлатҳои кӯчак зам намуд. Ин нуктаи хеле ҷиддӣ ва саҳви асосноки Ғарб дар олудагии ин арзиши олий бо ғаразхост. Умед дорем, дар оянда омилҳои пайдо хоҳанд шуд, ки барои пешсафӣ, тозагии ин арзиши олий аз ҳамагуна олоишҳои бечо ва ғаризаҳои сиёсӣ мусоидат менамоянд, зеро давраи нав талаботҳои қуллан дигарро пеш мегузорад ва ба ҷамъиятҳо ва давлатҳо даъватҳои навро ирсол менамояд, ки посухдиҳӣ ба онҳо бе эътирофи аслии ҳуқуқи озодиҳои инсон, ки аз хиради умум манша мегирад, имконнопазир аст.

Рӯзхо, моҳхо ва солхо мегузаранд. Таърих саҳифаҳои нав ва ачибро паси сар менамояд. Замони мову шумо низ хонандаи азиз, мегузарад, вале чуз амалҳои неки анҷомдодаи мо, кашфиётҳои илмӣ баҳри мардум, миллатҳо ва наслҳои оянда эҳдокардаи мо ва кадршиносии мақому манзалати инсон дар масири таърих, чизи дигаре дар таърих ва хотираи мардум ҳамчун амали диққатҷалбкунанда мояи ифтихор, эътироф ва тақлид боқӣ нахоҳад монд.

Назаре ба табиати инсон ва тазоди он

Маълум аст, ки бо вучуди пешравию дастовардҳои ҳукукию технологӣ ҳанӯз ҳам инсон ҳамчун офаридаи биологӣ ва иҷтимоӣ нуктаҳои муҳимми ноаёнро доро аст. Агар имрӯз аз ҳар одами дар роҳ вохӯрда бипурсем, ки инсон кист (?), шояд аз ин саволи осонтар барои ӯ вучуд надошта бошад ва гузашта аз он ӯ метавонад моро ба содагӣ ва ё камакӣ гунаҳгор ҳисобад. Зеро масъала дар мадди аввал бениҳоят одӣ ва сода аст. Ҷавоби онҳо низ одӣ ва оммафаҳм мебошад. Инсон махлуқи биологӣ дорои даст, гӯш, бинӣ, бо ду по ҳаракаткунандаи бошууру бозабон ва ғ. ҳоказо. Дар замони шӯравӣ ҷавоби ин суол дар шакли «махлуқи дорои шуур» ба расмият даромада буд. Оё гуфтаҳои боло тафсир ва таърифи дурусти инсон аст ва маънии онро пуррагӣ ифода менамояд? Агар каме амиқтар равем, бо ботини инсон бармехӯрем ва беихтиёр байти шайх Саъдӣ пеши назар меояд, ки гуфта:

*Тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият,
На ҳамин либоси зебост нишони одамият!
Агар одамӣ ба ҷашм асту даҳону ғӯшу бинӣ,
Чӣ миёни нақши девору миёни одамият!
Ҳуру хобу ҳашму шаҳват шағаб асту ҷаҳлу зулмат.
Ҳаявон хабар надорад зи ҷаҳони одамият!
Ба ҳақиқат одамӣ бошу в-арна мург бошад,
Ки ҳамин сухан бигӯяд ба забони одамият!...*

Андешаи амиқ оид ба масъалаи зиндагии якҷояи одамон, табиат ва ҷаҳони иҷтимоӣ, қонуниятҳои фикрронӣ, хоббинӣ,

¹ Саъдии Шерозӣ. Мунтахаби ғазалиёт. – Душанбе 1977. С. 114.

пешгӯй, сирри марг, омадану рафтани беинтихо, қобилиятҳои фавқулода ва амсоли ин моро ба кӯчаҳои ноаёну берун аз ақли инсонӣ хидоят менамояд. Чи тавре ки берун аз фазои Замин қонуни қозибай умумичаҳонии Нютон амал намекунад, пас аз ҳадди муайяни инкишоф дар муносибатҳои иҷтимоӣ, мантиқи Арастую фалсафаи Демокрит шояд таъсириро гум намоянд. Дар ин раванд маънии зиндагӣ, мафҳуми он, қонуниятҳои мавҷудияти он, ки ба табиати инсон вобастагӣ дорад, моро аз нав ба гирдобҳои дигар фуру мебарад. Албатта, ҳар даври замон чун даврҳои томи ташаккули ҷомеаи инсонӣ як гурӯҳи арзишҳо ва муносибатҳоро тавлид намудааст, ки таъсири онҳо ба муаррифии мазмун ва моҳияти инсон бузург будааст, вале онҳо низ бо мурури замон имтиҳони ҷарҳи таърих ва бори зиндагии ояндагонро қашида натавониста, ба талаботи нави инсон ва ҷомеаи инсонӣ ҷавоб дода натавонистаанд. Агар Одамро Худованд ба хоҳири гуноҳ маҳкум карда бошад, пас аз ин ӯ дар масири таърих даврҳои муайяни ислоҳшавӣ ва инкишофро касб менамояд, ки дар интихо ӯро ба ҳолати аввала бармегардонад. Аз ин назар Шиллер дуруст гуфтааст, ки таърихи башар додгоҳи ҷаҳонист, ки он ҷо ҳамагуна амал подоши худро меҷӯяд. Шояд маҳкамаи ҷаҳонӣ низ бошад. Аммо дар масъалаи рушди ҷомеаи инсонӣ бояд қайд кард, ки буду бош ва ташаккули ҳаёти маънавии инсоният бештар тибқи қонуниятҳои зарурият, мӯҳтоҷӣ аз оламу атроф, зеро таъсири нафси инсон ва талаботи ӯ сурат мегирад. Чунин раванд аз бисёр ҷиҳат ба андешаҳои пешқадами ақлонии инсоният латма мезанад.

Агар номҳои онҳоро, ки дар сафҳаҳои таърих чун шахсият ва инсонҳои бузург арзёбӣ гардидаанд яқояк аз пеши назар гузаронем, хоҳ- ноҳоро моро ба табиати муҳталифи инсон ба арзишҳое, амалҳое ва рафтору гуфторҳое, ки онҳоро машҳур кардааст (албатта ҳам бо некию ҳам бо бадӣ), наздик менамояд. Бобои Одам (нахустодам, бе падар, бе модар, ба фиреби зан афтода), Момои Ҳавво (нахустзан, бе падар, бе модар ба доми шайтон афтода), Ҳазрати Нӯҳ (паёмбаре, ки насли одамро аз бӯҳрону тӯфони об наҷот дода), Довуд (паёмбар пири оҳангарон), Сулаймон (пири чин ва боду ҳаво) дигарашро худатон пеши назар хоҳед оваред: Иброҳим, Зардушт, Осирис, Ҷамшедшоҳ, Заҳҳок, Мӯсо, Исо, Ҳаммурапӣ, Куруш, Конфутсий, Искандар, Ситсерон, Спартак, Шерак,

Деваштич, Муҳаммад, Абӯлаҳаб, Исмоили Сомонӣ, Маҳмуди Ғазнавӣ, Низомулмулки Тӯсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Маҳмуди Ялавоч, Чингизхон, Темурланг, Темурмалик... Гитлер, Сталин, Жуков ва дигарон. Мо пеш аз ҳама қору қорнамоии онҳо, нақши онҳоро дар масири таърих баҳогузори менамоем. Маълум мешавад, ки омилҳои маълумгардии инсон гуногун аст, ки ҳамагон дар атрофи ду нерӯ ё некӣ ва ё бадӣ муттаҳид мешаванд. Вале чун онро дар оинаи таърих ба таърифи адл мегузори равшан мешавад, ки ҳамин некию бадӣ низ нисбист. Ҳамон як қирдор, ҳодиса ва ё амали шахсе дар як замон барои як қисмати агар некӣ бошад, барои қисмати дигаре бадист. Агар пеши бараҳна гаштан дар Аврупо ин нишонаи ифтихор ва зебоии зан бошад, пас дар шарқи исломӣ ин нишонаи гунаҳгорӣ, агар дасти зани ҷавонро бӯсидан дар Ғарб, ба ҷой овардани эҳтироми зан бошад, дар Шарқ боиси фитна ва ҷазо хоҳад буд. Агар Темурмалик барои мо қаҳрамон бошад, барои ҷонибдорони муғул душман аст, агар Чингизхону Темурланг қаҳрамони ҷодарнишинону саҳрогардони қуруни вусто маҳсуб шаванд, барои мо нерӯи бадӣ будаанд. Аз чунин зиддиятҳо зиндагии иҷтимоӣ ва арзишҳои таърихии инсон мисолҳои зиёд дорад, ки ҳамагӣ аз табиати инсон ва оини зиндагии ӯ маншаъ мегирад.

Аз ҷониби дигар ҳуди табиати зиндагии иҷтимоӣ ва моҳияти инсон дар давраҳои муайяни таърихӣ ҳеле мураккаб ва дастнорас аст... Як умр мо аз ташаккули ҳуқуқ ҳарф мезанем, вале ҳанӯз он нуқтаи умумии ин ҳодисаро, ки шароити орому суботи зиндагиро барои аҳли ҷомеа якзаӣ ва якнавохт муҳайё созад, наёфтаем. Чаро? Чунки низомии арзишҳои олию қисман эътирофшудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳанӯз арзишҳои тамаддуни танҳо як қисмати сайёра баён менамояд ҳалос. Аммо қисмати дигар берун аз назари инсонгароёнаи ин мардумон мондаанд. Ҳанӯз дар масири сиёсати байналхалқӣ, ҳуқуқи ҷаҳонӣ ва додгоҳӣ адли башарӣ қоидаи бозихи дугона ва ҷандунсура ҳеле машҳур истифода мешавад. Субъектҳои сиёсати байналмилалӣ бо гурӯҳе аз давлатҳо як ҳел, бо гурӯҳи дигари давлатҳо дигарҳелтар муносибат менамояд. Ҳатто иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва истеҳсолот молро барои як гурӯҳи кишварҳо бо як сифат ва барои гурӯҳи дигари давлатҳо бо сифати дигар истеҳсол менамояд.

***Аз назарияи идеалистии шинохти олам ба
назарияи ҳуқуқии шинохти одам***

Дарки инкишофи зиндагӣ аз ҷониби файласуфи олмонӣ Гегел Г.В.Ф. ханӯз дар асри ХУ111 хеле борикбинона шарҳи худро ёфта буд. «Таърихи умумӣ, гуфта буд ӯ, ин зарурат танҳо аз нигоҳи озодии рӯҳ аст, ки давраҳои инкишофи хирад, худшиносӣ, озодшавии рӯҳро... фаро мегирад».¹ Ҳамзамон ӯ ба ковиш ва дарки ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ ва рӯҳӣ майл намуда, се дараҷаи дарки мафҳуми онро пешниҳод менамояд: «ҳуқуқ ҳамчун озодӣ (идеяи (ғояи) ҳуқуқ); ҳуқуқ ҳамчун дараҷа ва шакли озодӣ (ҳуқуқи махсус); ҳуқуқ ҳамчун қонун (ҳуқуқи позитивӣ-таҳмилий)».² Воқеан, ин сохтори хеле олий ва мукаммали Георг Вилгелм Фридрих Гегелро месазад, ки аз рӯи биниши фалсафӣ ва масъалагузории ҷараёни ба мақсадрасӣ ба назарияи ҳақиқатҷӯии Зардушт- «Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек», метавон қиёс намуд. Пиндор ҳамчун ифодакунандаи мафкура ва тарҳрезандаи идея-ғоя пурра мувофиқат менамояд. Аммо ҳуқуқ ҳамчун шакл ва дараҷаи озодӣ, на ба гуфтор, балки ба «кирдор»- и зардуштӣ мувофиқат менамояд, ки ҳар ду натиҷаи амалро муаррифӣ менамоянд ва гуфтор ҳамчун қонун фаҳмида мешавад. Зеро қувва ва нерӯи сухан дар мисоли рост гуфтан, рост амал кардан ва маҳкумияти дуруғгӯӣ дар даврони низоми ҳуқуқии зардуштӣ мутаносиби қонун буд. Аксари шартномаҳо низ шифохӣ буд.³ Тафовути аслий дар он аст, ки Зардушт он замон аз паси ҷустуҷӯи ҳақ, неки ва нақӯкорӣ буди Гегел дар Урупои асри ХУ111 табиати ҳуқуқро кашф кардан мехост. Аҷиб он аст, ки Гегел ва пайравони ӯ дар ҷустуҷӯи табиати ҳуқуқ бо биниши фалсафӣ аз ғояву дараҷаи озодӣ ба қонуни ҳуқуқӣ, қонуне, ки ба некию ахлоқ таъя мекунад рафта мерасанд. Ва аз ин нигоҳ инкишофи назарияи Зардушт низ дар ҷустуҷӯи ҳақиқат ва адолат аз роҳи тартибот ва қонун чун унсуре муҳимми мувофиқати сухан бо амал ва ният сурат мегирад. Маҳз «сухан» дар он замонҳо чун ифодаи иродаи

¹ Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990.-С.370.

² Антология мировой правовой мысли (в пяти томах). Т.3. М., 1999.-С. 322.

³ Ниг. муф. Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. Душанбе, 2005-С.114-120.

шахс дар мизони ҷустуҷӯи ҳақиқат ва ахлоқ нақши бориз дошт... Ҳамин тавр баръало эҳсос мешавад, ки бузургони роҳи некиро, мақсадҳои ягона ва табиати умумии инсонҳо новобаста ба даври замонҳо ба ҳам муттаҳид менамоянд. Албатта, равишу биниш ва хусусиятҳои ҷустуҷӯи онҳо вобаста ба даври замонҳо тафовут доранд, вале ин инкори ягонагии ҳатти инкишофи инсоният шуда наметавонад. Баръакс кӯшиши ёфтани чунин умумиятҳо, ҳатти зина ба зина болоравӣ ва тақомули рушди таърихи собит намуда, роҳи имрӯзаи моро осон намуда, барои дидани раванди садсолаҳои оянда ба мо кӯмак менамояд. Вале дар ин раванд инкишофи зинагӣ, даврии ҳодисаҳо ва бинишҳои низ бояд мадди назар гирифт. Дар мисоли тамаддунҳои қадимаи мо, албатта, он гоҳи ҷустуҷӯи роҳи неки бисёр ба саҳтӣ ба сарнавишти талх мубтало гардида, новобаста ба волияти маънавияш бо гуноҳи бо дини зардуштӣ иртибот доштани зери парда ва губори ҳаводиси таърих нопадид гардид...

Дар баробари ин мавҷудияти бисёр одатҳои номашрӯи ин низоми ҳуқуқӣ ба талаботи замони нав ҷавоб дода натавонист, ки ин омил низ дар аз байн рафтани ҳислатҳои дигарии мусбати ин низоми нақши манфии худро гузошт. Вале дар мисоли таълимоти Гегел мо ҳатти инкишофи ояндаи ин таълимоти олиро мебинем, ки он моро ба шинохти падидаи аз бисёр ҷиҳат муаммоангез- ҳуқуқ наздик менамояд. Ва чун мо наздиктар бо он шинос мешавем ва ба дарки он мутаносибан ноил мегардем, ба ҳубӣ эҳсос менамоем, ки ин роҳест, ки ибтидояшро хеле қабл, бузургони мо тарҳрезӣ намудаанд... Қобили қайд аст, ки чунин озодшавии инсон, ки дар таълимоти Гегел тобиши сирф рӯҳию динӣ дошт, ҷанбаи воқеии васли озодии инсонро аз мабнои рӯҳӣ ба ҳаёти моддӣ, тавассути таҳаввули ҳуқуқ ҳамчун васоити муҳими шаклгирии инкишофи хирад ва озодии инсон дар назарияи ҷадиди либертарию юридикӣ дарки ҳуқуқ, баёни худро ёфт. Асосгузори ин назария В.С. Нерсисянс ба маврид қайд мекунад: «Таърихи ҳуқуқ ин таърихи авҷгирии таҳаввули мазмун, худуд ва доираи меъёри баробарҳуқуқии шакли инсонхост, ки бо нигоҳ доштани он ҳамчун принципи умумии ҳуқуқ (дар тамоми инкишофи таърихи инсоният) зоҳир меёбад».¹ Нерсе-

¹ Нерсисянц В.С. Теория права и государства. М.-2001.-С.20.

сянс В.С. на танҳо дар кори гузариши усули гегелӣ ба шинохти меъёри озодӣ ва баробарии расмӣ ҳуқуқ ибтидо гузошт, ӯ ҳатто тезиси машҳури Арасту - «инсон мавҷуди сиёсист»-ро аз назари ҳуқуқӣ таҳлил намуда, шинохти «инсонро ҳамчун мавҷуди ҳуқуқӣ»¹ қотейтар масъалагузорӣ намуд. Чанбаи камоли (идеологии) ин ҳуқуқро ханӯз файласуфи бузург Иммануэл Кант вориди илм намуда буд: «Ҳуқуқ маҷмӯаи шароитест, ки ба баракати он иродаи озоди ҳар кас битавонад ба иродаи озоди соирин (дигарон), тибқи як қонуни қулли озодӣ, ҳамзистӣ дошта бошад».² Вале андешаи охирӣ танҳо чанбаи камол буда, ифодакунандаи мақсади олии ҳуқуқ дар доираи назарияи табиӣ (фитрии) ҳуқуқ махсуб мешавад. Ҳудуд ва паҳнои он фарогири воқеияти ҳуқуқ ва раванди инкишофи он дар масири таърих набуда, мазмуни таъриф низ ба мантиқ ва мафҳуми воқеии ҳуқуқ баробарвазн нест. Гузашта аз он, И. Кант низ чунин мақсад нагузошта, ӯ танҳо нуктаи ниҳони ҷойгиршавӣ ва ифодаёбии ҳуқуқро ҳамчун нуктаи камол баён намудааст. Вале усули гегелии шодравон академик Нерсисянс В.С. ба воқеияти таърихӣ тақия намуда, кӯшиши аз назари озодии воқеӣ ва мавҷуда ба инкишофи илмӣ ҳуқуқ баҳо додан мебошад. Дар ин раванд назарияи мазкур ҳуқуқи фитриро, ки қисман эътироф мешуд, ҳамчун унсури муҳимми рушди муносибатҳои иҷтимоӣ ва суботи ҷамъият баррасӣ намуда, ногузирии (нисбии) мавҷудияти назарияи табиӣ дарки ҳуқуқро дар масири таърих исбот намудааст.

Дар ин ҷараён онҳо (Гегел ва Нерсисянс) нуктаҳои маҳдудгардии ҳуқуқи фитриро, ки бо аломатҳои этникӣ, табақавӣ ва сиёсии инкишофи ҷамъият вобастагӣ дошта, дар пайвастагии мантиқӣ ва қисман таърихӣ ифода ёфта буданд, асоси таснифоти давраҳои инкишофу ташаккули ҳуқуқ эътироф намуданд. Ин усул ба дараҷаи баробарҳуқуқии шаклии инсонҳо дар масири таърих тақия намуда, зинаҳои инкишофи озодӣ ва эътирофи ҳуқуқи инсонҳоро ба инобат гирифта, давлат ва ҳуқуқро дар масири таърих ба чунин навъҳо тасниф мекунад: 1. Навъи этникӣ-намояндаи қавм ва ё қабоили

¹ Ибораи машҳури академик В.С.Нерсисянс.

² Иммануил Кант. Иқтибос аз китоби Фалсафаи ҳуқуқ, Дел Викки. Тарҷимаи доктор Ҷавод Воҳидӣ. –Техрон. 1389 х.-С. 14.

муайяни этникӣ соҳиби ҳукуку озодиҳои расмӣ буд (мисол, дар Афина афинагиҳо, дар Рим кивиритҳо, дар Эрон эронихо ва м.и.); 2. Навъи табақавӣ (монархияи табақавӣ намояндагии феодализми Аврупо); 3. Навъи фардикунонидашудаи сиёсӣ ва шахрвандӣ; 4. Навъи табиӣ- таҳмилӣ (позитивӣ)¹. Агарчанде дар ақоиди боло мо яке аз навъҳои таснифи таърихӣ давлат ва ҳуқуқро дарк намоем ҳам, он дар муқобили таснифоти веберӣ (ғайриақлӣ ва ақлӣ; ғайришаклӣ ва шаклӣ), марксистӣ (форматсионӣ) ва дигарон инъикоскунандаи зинаҳои инкишофи ҳуқуқ ва давлат мебошад. Ҳамин тавр баробари таҳаввули ҳуқуқ ва инкишофи илм даврбандии табиати инкишофи он низ бо мазмун ва мӯҳтавои ба худ хос сурат мегирад.

**Беадолатии ботинии инсонҳо ва
зоҳирёбии он дар низоми ҷаҳонӣ**

Ривоят мекунанд, ки Шайтон рӯзе бо писараиш ба тамошо мебарояд. Дар роҳ говеро мебинанд. Писараиш мепурсад, падар ин чист? Шайтон мегӯяд: Писарам ин гов аст, ҳайвони калони шохдор, ба ӯ кор нагирӣ, ба ту кор надорад, алаф диҳӣ, шир медиҳад. Пас аз лаҳзае филеро мебинанд. Боз писараиш аз Шайтон мепурсад: падарчон, падарчон, инаш чӣ? Шайтон мегӯяд: Ин фил аст. Ҳайвони калонтарини хушкӣ, ба касе кор надорад. Аз ҷама пурқувват аст, аммо аз муш метарсад. Ногоҳ одамеро мебинанд, ки аз роҳ мегузаист. Писараиш боз мепурсад: Падарчон инаш чӣ? Шайтон мегӯяд: Писарам аз инаш эҳтиёт шав. Ёро инсон мегӯянд, ҳайвони бошуур ва бохирад, вай ҷама корро ҳудаиш мекунаду ману туро гунаҳгор мекунад.

Баъд аз пош хӯрдани Давлати Шӯравӣ ҳокимони ҷаҳонӣ (Ҳукумати Амрико ва ҷонибдорони ӯ), ки дар чустуҷӯи душмани нави худ буданд, онро ниҳоят на дар қудрати сиёсӣ, балки дар гурӯҳ ва ҷараёнҳои ифротгароёна ёфтанд. Қойи тааҷҷуб аст, ки чунин гурӯҳҳо аз он қудратҳои ҷаҳонӣ дида,

¹ Ҳамон ҷо – С 54-55.

ба амнияти ҳокимони чаҳонӣ зарбаи саҳттар заданд. Сару садоҳо зиёданд, гӯё ҳодисаи 11 сентябри соли 2001 амали сохта бошад, вале воқеият он аст, ки ин ҳодиса руҳ дод ва ташиққунандаи онро ба чаҳониён муаррифӣ намуданд, ки то ҳол барои аксарият шахсияти онҳо ноаён аст. Аммо ин душмани умумӣ - терроризм ва экстремизми исломӣ эълон шуд. Ин ҳамон ҳодисаҳои тавлидкардаи ғарбиён буд, ки замоне бар зидди шӯравӣ меҷангид ва имрӯз чун восита гӯё барои муаррифии душманони сохта истифода мешавад. Шояд салтанати муосири оламгир чун салтанатҳои қаблии оламгири римӣ, юнонӣ, ҳахоманишӣ, темирӣ, ҳилофат ва амсоли онҳо тобеи қонуниятҳост, ки даст кашидан аз он барои ҳеҷ як оламгирон муяссар нашудааст...

Аҳмадшоҳи Масъудро мекушанду Ироқу Лубнони бечораро сарқуб менамоянд, ҳазорҳо ҳазор мардуми бечораро мекушанду ҳамон қадари дигарро аз ватани худашон беватан мекунанд, мардумони Югославия, Афғонистон, Ироқ ва даҳҳо дигар кишварҳоро бомбаборон менамоянду худро чун хайрхоҳ муаррифӣ менамоянду боз дар кишварҳои дигар террорист ва экстремист меҷӯянд. Инро касе ба ҷуз инсон намекунад. Аз мост, ки бар мост. Магар ин терроризм ва экстремизм нест, магар ин ҷинояти вазнинтарини зидди халқҳо, геносид намебошад?! Аммо набуд шудани ду сарбози як кишвар ва ё доштани силоҳи ядрой барои давлате ин ҷиноят ва экстремизм будааст... Кучост ҳақиқати инсонӣ?! Кучост адолати фарзандони одам?! Кучост он созмони бонуфузи СММ, ки чашми худро бо пардаи ғафси садоногузар аз гиряю зории мардуми мотамзадаи Лубнону Фаластин, Афғонистону Ироқ пӯшидааст. Нолаи Халилulloҳи Халилӣ бар сари турбати шайх Саъдӣ ин нолаи як афғони гурбатзада не, балки нидои фарзанди донишманди дардшунави як миллати бо гуноҳи дигарон ба ғам гирифташуда, ба сайёра ва Офарандаи заминро Осмон будааст, ки дар ибтидои ба мочароҳо гирифта кардани ин халқи мотамзада баланд шуда буд:

*Саъдиё, дида кушо, ҳолати дунё бинигар,
Мочарои дили овораи шайдо бинигар.
Башиарият шуда девонаи худхоҳиву оз,
Ҳоли ин худкуши девонаи расво бинигар.*

Ба гумони ту башар як ба як аъзои ҳаманд,
 Инак, ай шайхи аҷал, ин ҳама аъдо бинигар.
 Миллате гарқа ба хун гашту нанолид касе,
 Вазъи ҳамдардиву гамхориш аъзо бинигар.
 Эй, ки дар дидаи ту буд чаҳон хурраму шод,
 Инак, ин саҳнаи хунрезии яғмо бинигар.
 Одамиро, ки ба назди ту мақомест рафеъ,
 Лӯбати фитнаву вайрониву гавго бинигар.
 Дили вай масх шуда, сурати он барҷояст,
 Писари Одаму дӯшизаи Ҳавво бинигар.
 Ростиву шарафу дӯстиву меҳру вафо
 Ҳарфҳоест, ки уфтода зи маъно, бинигар...
 Андар ин дашт, ки гум карда башар роҳашро,
 Шукр, к-аз дур садои дили бедоре ҳаст.
 Ғазна гар сӯхт, Саной кунад овоз баланд,
 Сӯхт гар шаҳри Ҳарӣ, Ҳочаи Ансоре ҳаст.
 Гар Бухорою Самарқанд ҳама аз даст бирафт,
 Шукр, ки Рӯдакию Носиру Атторе ҳаст.
 Аз «Гулистон» нашавад, нағмаи Саъдӣ хомӯш.
 То ба паҳнои фалак собиту сайёре ҳаст.
 Шарқро ҳаст ба таърихи башар мои ноз,
 То дар он Мавлавию Ҳофизу Атторе ҳаст...¹

Инсоният дар асри XXI бо вучуди ҳама дастовардҳо ва пешравихо, дар доираи манфиатҳои гурӯҳӣ ва қудратҳои бузург инкишоф ёфтани иттиҳоди худро аз даст наводааст. Ҳақиқат, адолат, инсоф ва баробарию бародарие, ки мо чун ҷавҳари инкишофи тамаддун эътироф мекунем, дар ночизтарин ҳолатҳо ба манфиатҳои гурӯҳҳо махлут гашта, аз худ ному нишоне воғузур наменамоянд. Дар чунин маҷро мураккабшавии инсон дар шакли ҳодисаи иҷтимоӣ боз ҷанбаҳои нав пайдо намуда, инсонро дар шинохти худ ва офаридаҳои шахсӣ ба ишқолҳои нав гирифта мекунад. Дар чунин сурат аз панди бузурги фалсафии «таърих ва вақт устои бузург аст, ҳама ҷизро дар ҷойи худ мемонад», ҳатто мадад ҷустан душворӣ мекунад. Маълум мешавад, ки таърих ва вақт ҳам бо мурури замон дар дасти хизматгоруно ҷаҳон ва ҷаҳонасозон тобеъ мемонад. Албатта, ин андеша нисбӣ ҳам бо-

¹ Халилӣ Х. Ориёсуруд. – Душанбе 2006. – С.193-195.

шад, вучуд дорад. Аз нолиши ғуломони римию норизоияти Коваи рамзии Фирдавсӣ то инқилобҳои буржуазӣ шӯравӣ замони зиёде гузашта бошад ҳам, ҳанӯз мушкилиҳо зиёданд, ки зиёд. Аз гуфтаҳои озодандешӣ англис *Чон Стюарт Милл* гарчанде солҳои бисёре гузашта бошад ҳам, ҳанӯз исботи ҳаққонияти ўро дар доираҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоии асри ХХI мо беш аз пеш дарк мекунем:

«Теория, которая утверждает, что правда всегда побеждает, - одна из приятных выдумок. История полна примеров гибели истины от преследований. Если идею не окончательно подавляют, то отодвигают ее торжество на века. Реформация возникла раз двадцать до Лютера и была подавлена: Арнольд из Брешии, фра Дольчино, Савонарола, альбигойцы, вальденсы, лолларды, гуситы - все были подавлены. Даже после Лютера преследования реформаторов еще удавались. В Испании, Италии, Фландрии, Австрии протестантизм выкорчевали и, вероятно, то же было бы и в Англии, проживи дольше Мария, а не Елизавета».

Джон Стюарт Милль¹

Бо вучуди ин, инсон ва қудратҳои ҷаҳонӣ дар ҳолатҳои барои онҳо бениҳоят мусоид, на танҳо доди ҳақро аз онҳое, ки дар замони муайяни таърихӣ бо ҳамроҳии онҳо сукунат доранд, ҳатто аз гузаштагон низ талаб менамоянд, ки ин мақоли машҳури аҷдодӣ «зӯр, ки омад...» - ро ба хотир меорад. Яъне дар зӯромади қор онҳо на танҳо имрӯзиён, балки гузаштагонро гунаҳгору маҳкум намуда, таърихро ба додгоҳ мекашанд. Ҳамаи ин инъикосгари тафовути зоҳир ва ботини инсон аст.

Назаре ба ботин ва хориҷи инсон

Ҳадафҳои илм ва тағйирпазирӣ олами инсонӣ. Гоҳ-гоҳе атрофи воқеияти зиндагӣ ва илму дониш фикр намуда, кас ба тафаккур меравад, ки мазмуни зиндагии инсон, ҳодисоти иҷтимоӣ, тағйирпазирӣ манфиатҳо, арзишҳо, пешбиниҳои муқаррарот ва дигар расму оинҳои зиндагӣ, ки инсон барои

¹ Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. - 1993. №11. С. 10-15; №12. С. 21-26.

хеш ва чомеа ҳамчун шакли мавҷудият эҷод кардааст, барои чӣ ва ба кадом хотир аст. Ин ҳама омадану рафтани инсон аз пушти падару батни модар ба ин оламу сипас тарки он наму-дан, аз баҳри чист? Чаро бо ором гирифтани қалб бадани мо вайрон шуда, тани мо сӯи хок метозаду рӯҳи мо ба роҳи ди-гар. Чаро дар бораи рӯҳ Китоби осмонӣ хомӯширо авло ме-донаду доир ба асрори офариниши инсон танҳо тоату иба-датро асос медонанд. Магар инсон ҳама мавҷудотро Офа-ридгори бузург танҳо ба хоҳири он офаридааст, ки ҳамагӣ ўро тоат намоянд. «Ва мо ҳалақтул ҷинна вал-инса, илло лияъбудунӣ», омадааст дар Қуръон, яъне халқ кардам ҷинну инсонро магар аз барои ибодат. Оё ин ибодат танҳо тоат аст, ё чизи дигар? Агар қиёс намоем, мо чун офаридаи офаридго-ри бузург дар сурати истехсол қардан ва сохтани дастгоҳҳои нав, техникаи нав танҳо як мақсад дорем. Ин ҳам бошад он-ки ў моро ибодат кунад. Ва ё ба қавли дигарон бишносад. Чӣ зарурат дорад, ин ҳама дар сурате, ки Офаридгор аз шинох-тану тоату ибодати мо заррае вобаста набуда, аз ин марта-баи ў каму зиёд намегардад? Оё зарур нест, ки оёти қуръонӣ дар ин паҳно васеътар фаҳмида шавад. Ва ин ибодат расмист ва ё шартист. Зеро ҷойҳои зиёди Қуръон амалҳои зиёди нек: татбиқи адлу инсоф, баробарию бародарию ба ҷой овардан, қадри инсонро шинохтан, ҳурмати падару модарро риоят қардан, ҳамсояро эҳтиром гузоштан, ҷаймону барҷо-мондагонро дастгирӣ намудан, илм омӯхтан, таълим додан ва амсоли инҳо қорҳои зиёд ё чи навъи ибодат шинохта ва ё бартар аз он доништа шудаанд. Шояд мақсади созандагӣ бунёдқорӣ ва офаринандагӣ мо иборат аз он аст, ки қору зиндагӣ осону осудатар гардад, дастгоҳҳо ва воситаҳои техникӣ ба мо хидмат кунанд, дар итлоати мо бошанд. Албат-та, ба ин масъала мо боз хоҳем баргашт. Ҳоло танҳо ба як қулни муҳими он -таассури ботинии инсон қушанӣ меаф-қанем.

Ақли мо ноқис аст дар ин майдон. Мо дар шинохту амалҳо ҷавобҳои сара ва возеҳ дода наметавонем. Чаро мо меофарем, месозем, мубориза мебарем, мол ҷамъ мекунем, як нафарро хафа мекунем, дигарро шод менамоем, аз қасе қизе меқоҳем, ба қасе қизе меқизем, доираи амалҳоро маҳдуд ме-кунем, ба худ озодии васеъ металабем. Чаро? Магар танҳо ба хоҳири қонеъ қардани талаботи қуноғуни худ, ё баҳри нест

кардани кашишҳои озои ақлонии инсон? Ё барои рӯпӯш намудани гуногунии тафаккурҳо ва якранг намудани мазмуни воқеияти зиндагии инсон? Одоб, қонунҳо, расму оинҳо ҳамеша моро ба қавли Ж.Ж. Руссо аз худ бегона намуда, бо талаботи аз ҳад зиёди худ, дар доираи ҳад ва қолабе нигоҳ медоранд.¹ Албатта, ин амали нав нест, ҳанӯз аз даврони Ҳамурапию Зардушт дар тарбияи аҷдодони мо қӯшиши мубоқи гардонидани ният, гуфтор ва рафтор дар ҳудуди адабу некӣ зоҳир шуда, танҳо инсоният бо мурури замон зинаҳои мухталифи дарки дастаҷамъии онро паси сар мекунад... Аз ин назар ақли зираку дониши васеи мо Моро дар ҳолатҳои зарурӣ, дар шаклҳои мухталиф нигоҳ дошта, дар баёни ирода ва мафкура зери пардаҳои фиребанда шахсиятҳоро ҷило медиҳанд. Ин ҳама гуногуниро мураккабии табиати дохилии инсонро муаррифӣ карда, ба пуррагӣ сар наовардани табиати ботинии инсонро ба дасти илм мефаҳмонад. Одамон танҳо бо рафтору кирдори ҷамъиятиашон шинохта намешаванд. Ҳатто дар кор дигару дар хона дигар, дар рӯ дигару аз пас дигартаранд авлоди одамӣ. Кина, бахилӣ, худхоҳӣ, тӯхматзанӣ, хиёнат зери пардаю худнамоӣ, хушомадгӯӣ, лагандбардорӣ рӯи воқеияти инсонҳоро дар давру замонҳо чун парда пӯшонидааст, ки дарки онҳо ба осонӣ мурассар намегардад. Ин ҳама дар суратест, ки муқаддастарин китоби мусулмонҳо Қуръон мефармояд.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْكُمْ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوْا
بِاَلْقَابِ...²

«Эй мӯъминон, гурӯҳе бо гурӯҳе тамасхур накунад, эҳтимол аст, ки он гурӯҳ³ аз онҳо беҳтар бошад. Ва занон бо занони дигар (тамасхур накунанд), эҳтимол аст, ки он занон⁴ аз

¹ Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. М. 1998.-С.28-29.

² Қуръон, сураи Ҳучурот ояти 11.

³ Яъне: гурӯҳи тамасхуршаванда.

⁴ Яъне: занони тамасхуршаванда.

онҳо беҳтар бошанд. Ва дар миёни хеш айбҷӯӣ мақунед ва бо лақабҳои бад якдигарро маҳонед».

Шояд мо ҳанӯз аз олами ҳайвонӣ ба олами инсонӣ ба пуррагӣ нагузаштаем ва ё ҳанӯз даврони ташаккулёбии мо ҳамчун инсонии ба ҳақ расида, тибқи рисолати илоҳӣ ба итмом нарасидааст. Ё баръакс, инсоният чи қадаре, ки инкишоф ёбад, ба ҳамон андоза шинохтани ӯ мушкилтар мешавад. Зеро пешравию ташаккулёбии олами ботинӣ ва зоҳирии инсоният ба мураккабшавию ғайриахлоқӣ гардидани ӯ мусоидат менамояд. Ҳақ ба ҷониби Чингиз Айтматов аст, ки гуфтааст: «Нынешнему человеку грозит самоуничтожение в тенетах собственных противоречий и предрассудков, когда технически он демиург, а нравственно ещё дикарь и варвар» Дуруст мегӯянд, ки пешиниён нисбатан дар ахлоқ ва муомила беҳтару беозортар будаанд. Сарояндаму суруда натавониста, сарояндаи табииро наҳ задан, олимему бори илмро бардошта натавониста, олими аслиро таъна задан, беистеъдодему истеъдоддоронро сиёҳном карда, аз сахна дур намуздан ... боз дигар василаҳо аз дастовардҳои замони нави ҷомеаи мост. Ин ҳама яке аз муаммоҳои бузурги ҷанбаи дохилию иҷтимоии табиати инсон аст.

Аз ҷониби дигар, ҳам инсон ва ҳам зиндагии ӯ дар муқобили маърифату илм, худ муаммои хосаанд. Инсон чӣ қадаре, ки масъалаҳои муҳимро дар беҳтар намудани шароити зист, хушбахтии шахси қор қарда набарояд, ба ҳамон андоза шинохти табиати ӯ мураккабҳои нав ба навро кашф менамояд. Муаммо будани он ба ҳамон андоза дастнорас мегардад. Ин ҷо асрори табиати одамӣ, асрори марг, асрори тафаккури инсонӣ ва ғ. ҳар як масъалагузорӣ мешаванд. «Ҳафтоду ду сол фикр қардам ба сучуд, Маълумам шуд, ки ҳеҷ маълум нашуд» - и Хайёму, «Аз қари гили сиёҳ то авҷи Зухал, Қардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал»-и Ибни Сино, «ки қас нақшуду нақшояд ба ҳикмат ин муамморо» - и Ҳофизу даҳҳо назарҳои арзишманди аҷлоди олифитрати мо ба паҳлӯҳои мухталифи масъалаҳои номбаршуда бахшида шудаанд, ки дар сарғаҳои муаммоҳои дигари ботинию хориҷӣ қарор гирифтаанд. Бузургони мо мантиқ, фалсафа, антропология ва аксиологияро дар қолаби назми воло нигошта, кӯшиши берун ҷастанро аз олами инсонӣ ва шинохтани асрори инсониро намудаанд. Дар ин раванд, илм воситаи

муҳимми шинохти олам ва одам баромад мекард. Ин анъана дар тамоми тамаддунҳои қадима ҳукмрон ва аввалиндараҷа буд. Агар Фалеси Юнонӣ сӯиистифодаи фалсафаро дар ҷамъ кардани сарвати моддӣ инкор мекард, бузургони даврони исломӣ «бар тан задани илмро»¹ чун мор мешумурданд, имрӯз фалсафаи прагматизми амрикоӣ хизмати илмро барои қонеъ намудани талаботи инсон масъалагузорӣ менамояд. Шояд замоне илм барои қонеъ кардани манфиати рӯҳонии инсон нигаронида шуда буд, вале имрӯз ҷанбаҳои дигари истифодаи илм баррасӣ мегардад. Яъне мазмуни илм аз шинохти воқеият, ба қонеъ намудани талаботи ҷамъият ва инсон рӯ оварда аст. Пас он дастовардҳоеро, ки мо онро чун илм медонем вобаста ба давра замонҳо ба худ мазмуни хосро қабул менамоянд. Албатта, ин тобишро мо дар муносибатҳои иҷтимоӣ мушоҳида мекунем. Умуман, ҳанӯз шинохти воқеият ва олам қори худро ба анҷом нарасонида, пас илм ҳамчун воситаи шинохти олам ва одам моҳияти худро дар бисёре аз муносибатҳо гум накардааст.

Бо як тартибот, адолат ва ҳамдигарфаҳмӣ муаммо ҳалли худро намеёбад. Чунки эстафетаи гузаранда будани дастовардҳо, кашфиёт бисёр бо душворӣ роҳ ба зиндагии ояндагон ёфта, бештари вақт мо гузариши унсурҳои манфӣ ва аризишу манфиатҳои ҷузъию замонавиро мушоҳида менамоем. Аз ҷониби дигар, ақли инсонӣ ва дониш аз қафои воқеият ҳаракат карда истода, ҳамагуна дастоварду кашфиётҳои навин танҳо ба мақсади ҳарчӣ бештар шинохтани олами васеи моддӣ ва маънавӣ ҳаракат менамояд. Аз ҷониби дигар, дониш ва илмро ҳамчун инъикоси воқеият шинохтаанд. Новобаста аз он, ки тафаккури амиқ илмӣ ба қабули он на ҳамеша омодааст, воқеият чунин аст. Зеро табиат ва мавҷудияти инсон бо вучуди чунин кашфиётҳои навини техникаю кайҳонӣ, ҳанӯз дар остонаи ҳазораи сеюм бузургтарин мӯъҷизоти олам аст. Ҳанӯз ҳам назарияҳо, қонуниятҳо оид ба шинохти оламу одам калиди кашфи асрори инсон, зиндагии ӯ ва марғу оқибати ҳаракоти рӯҳи инсонро кашф накардаанд. Чӣ тавре ки олами беканор, ситоразори осмон ва ҳадду

¹ Ишора ба байти Мавлонои Румӣ:

*Илмро бар тан занӣ, море бувад,
Илмро бар дил занӣ, ёре бувад.*

худуди галактикаҳои осмонӣ барои мо муаммо аст, ҳамон тавр пайдоиш, мавҷудият, қабули рӯҳ ва ғавтидани табиин инсон бо оқибатҳои ҳаракат, макон ва вазъи рӯҳ барои мо номуайян аст. Фикр меравад, ки ҳар гоҳ яке аз ин самтҳо ё табиати инсон ва ҳаракати рӯҳи ӯ ва ё олами беохири галактикаҳо кашф гардид, дарки ҷониби дигари он низ ба инсон даст хоҳад дод. Ин дар замонҳо ва маконҳои ба ҷомеаи инсонӣ даст хоҳад дод, ки агар ақл ва дониш чун воситаи муҳими дарки воқеият якҷайл ва ҳамоҳанг қадриносии шуда, ҷанбаҳои илмӣ, динӣ ва рӯҳии шинохти инсон дар ҳадди муайян инкишоф ёбанд. Вале ҳанӯз инсон ба он зина нарасида. Агар расида бошад ҳам, дар ҷузъиёти ҷудогона ва замонӣ макони ҷудогона, на дар пайвастагии таърихӣ ва меросияти илмӣ ҳамкориҳои озод. Мо, одамон, маҳлуқони бошуур он қадар даъвии қадру манзалати хеш дар байни дигар маҳлуқону ҷондорон намуда, худро, қадру қимати худро, бузургу беҳамто ҳамчун таъйизқунандаи ҳайру шарр, сиёҳу сафед муаррифӣ менамоем дар одитарин ҳолат аз «ду ҳайр ҳайрулҳайру аз ду шарр шаррулҳайро»,¹ новобаста аз он, ки қонунҳои мо онро ҳидоят додаанд, ҷудо карда наметавонем. Чаро?

Мушкилии дарки ботин ва зоҳири инсон. Ҳанӯз байни мани ботинӣ ва мани зоҳирӣ тафовут фарсахост. Гуфтору кирдори мо аз воқеияти ботинии мо тафовут дорад. Ҳанӯз инъикоси шахсияти ман ин на манам, балки ҳамон акси шикастаи берунии ман аст, ки дигарон, ҳатто илми ҳуқуқшиносӣ онро арҷгузорӣ менамояд. Шояд римӣҳои воқеъшинос ибораи «person» - ниқоб – маска - ро дуруст тарҳрезӣ намуда бошанд, ки он ифодаи воқеии ботин ва зоҳири мо набуда, балки ниқоби ботинии мост. Фарҳанги муосири форсӣ дар зерӣ мафҳуми «personaz» -(персонаж) - шахсиятро арза доштааст² ва дар зерӣ маънии шахсият- маниш, рафтор, ё ҳолатҳои, ки мӯҷиби барҷастагӣ ва аҳамияти шахс дар ҷаҳми дигарон мегардад, яъне маҷмӯи сифатҳои шахсро³ шинохтааст. Қонун ҳангоми эътирофи мақому мартабаи инсон ва ҳимояи шахсият қабл аз ҳама ҳамин ниқобро, ҳамин дасто-

¹ Ибора аз «Тазкират-ул авлиё»-и Фариуддини Аттор.

² Фарҳанги муосири форсӣ. Техрон. 1382. С.275

³ Ҳамон асар С. 719

вардҳои зохириро ҳадаф қарор додааст. То кадом дараҷа ин адолат аст, таҳлилҳои мушаххасро талаб менамояд. Агар зоҳири инсон пурра ифодагари ботин ва айнияти он мешуд, он гоҳ он аз мазмуни ниқоб берун мечаст ва ибораи шахсият чун ниқоб зарур набуд, зеро қонун низ инсон ва табиати ӯро якҷайл ҳифз менамуд. Дар ҳолати ҳозир қонун ягонагии мақому мартабаро эълон дошта, инсонҳоро, ки дар зинаҳои мухталифи ботинӣ ва маънавӣ қарор доранд, чун шахс ва доираи сифатҳои зоҳирии онҳоро чун табиати ботинии эшон зери ҳимоят қарор додааст. Барои қонун муҳим он нест, ки зери ин ниқоб кӣ пинҳон аст, инсони комил ва ё одамсурати аз ҳайвон бадтар. Барои вай ҳамаи онҳо инсонанд ва арзиши инсониро доранд. Чунин шинохти ҳақиқат аз ҷониби қонун аз табиати фаҳмиши ҳуқуқ сарчашма мегирад. Таърихи ҳуқуқ бо мурури замон кӯшидааст, ки дар ҳимояи инсон аз маҳдудиятҳои синфӣ, молӣ ва табақавию наҷодӣ бурун ҷафта ҳадафро то ба инсони ягона расонад. Имрӯз тафовути ночизи инсонҳо дар шакли мансубияти шахрвандӣ боқӣ мондааст, ки он низ замоне раҳна мебардад. Аммо ба табиати инсон расман диққат надодааст. Танҳо қонун дараҷаи ин табиатро дар муносибатҳои муайяни зоҳирёбияшон мадди назар гирифтааст. Дар ин масъала динҳои ҷаҳонӣ дар шакли шинохти бартариин инсонҳои ботинан пок ва эътирофи бартариин беҳтарин ва боахлоқтарин инсонҳо- парҳезгорон, мӯминон, некӯкорон корхое анҷом додаанд. Аммо низомҳо ва анъанаҳои ҳуқуқӣ танҳо дар сурати баҳогузориин муносибатҳои мушаххас, аҳволи ботинии инсон ва ҳаяҷони ӯро мадди назар мегирифт. Масъалаи шинохти ҳуқуқ аз лиҳози субъективӣ ва объективӣ ва бартарӣ додан ба яке аз унсурҳои он, ба ин минвол чандин муаммоҳои наву кӯҳнаи мушкилиҳои ботину зоҳири ҳуқуқро ба мо пеш меорад, ки ҳамагӣ дар ниҳояти қор ба олами зоҳирӣ ва ботинии инсони ҷудогона рафта мерасад.

Ба ҳамин масъала каме аз паҳлӯи дигар олими шинохтаи илми ҳуқуқ ва мутафаккири рус И.А. Покровский назар намудааст: «Ҳуқуқ ин нерӯи иҷтимоию рӯҳӣ..., вай ҳолати барҷоияти шуури ҷамъиятӣ ва иродаи ҷамъият аст, ки аз назари равонӣ фардро бар амали муайян маҷбур менамояд. Ҳамин тавр, ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи равоншиносии иҷтимоӣ, воқеияти баҳснопазир, ҳастии воқеияти эмпирӣ, ҷузъи

«олами моддист».¹ Албатта, ин аз назари олими соҳаи ҳуқуқи граждани ва мутафаккир аз ҳар ҷиҳат баҳои ҳақиқатни-горона аст. Зеро шинохт ва эҳсоси воқеияти ҳуқуқ, амалияи ҳуқуқ ва нерӯҳои таъсиррасонии он ҳамеша дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши бузург дошт. Ва биниши он механизми таъсиррасонандаи иҷтимоӣ, ҳамчун воқеияти махсусе, чун материяи зинда бо мантиқи мавҷудияту ташаккул² кори осон набуд. Аз ин рӯ, ба ақидаи И.А. Покровский воқеияти ҳуқуқӣ воқеияти махсус аст, ки ба дигар воқеиятҳо таъсир мерасонад. Мисол, эътироф намудани ин ё он корхона ба сифати шахси ҳуқуқӣ, вай ҳатто воқеияти аслии инсон-хоро тағйир медиҳад, мисол, шахсони ҷисмонӣ ба субъекти ҳуқуқ табдил ёфта, воқеияти табиӣ худро гум мекунад; барои субъектони ҳуқуқ ранг, қомат ва дигар зухуроти табиӣ аҳамият надорад...³ Ин нуқтаи назарро муҳаққиқи шинохтаи илми ҳуқуқ С.С. Алексеев дар рисолаи нави худ «Тайна права» (асрори ҳуқуқ) дастгирӣ намуда, изҳори назар намудааст. «Агарчанде ҳуқуқ табиатан ба ҷанбаи субъективии зиндагии мо ворид шуда, натиҷаи тафаккур ва иродаи инсон бошад ҳам, дар бештари муносибатҳои воқеӣ вай ҳамчун шайъ-воқеият баромад менамояд. Вай воқеияти зоҳирӣ буда, во-бастагии саҳти об'ективиро дорост. Ин воқеият аз биниши моддигароии олам тафовут дорад, одатан воқеияти дидана-шавандааст».⁴

Ҳамин тавр, дар шинохти воқеияти ҳуқуқ низ мо дуршавии материяи ҳуқуқиро аз зоҳир ва ҳолати табиӣ инсонҳо мушоҳида менамоем. Ин маънои онро дорад, ки офаридаи ақлу хиради мо, моро тарбият менамояд, ғайбати моро ба танзим мебардорад, амнияти моро таъмин месозад, то ҷое ба наздикшавии олами зоҳирӣ ва ботинии мо гом мебардорад. Олами сохташудаи ҳуқуқӣ барои расидан ба мақсадҳои худ ҳолати табиӣ моро тағйир медиҳад. Албатта, биниши мо

¹ Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 147.

² Алексеев С.С. Ҳуқуқро бо тамоми унсурҳои мавҷудияту таъсиррасониаш ҳамчун як материяи махсус эътироф менамояд.

³ Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 147.

⁴ Алексеев С.С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность.-М., 2001. С.176.

дар масъалаи мувофиқ омадани ботин ва зоҳири инсон ва эътирофи он дар зинаи ба танзимдарории ҳуқуқӣ аз ҷанбаи табиӣ ва ғалсафии ҳуқуқ маншаъ мегирад. Аммо ақидаи тарҳрезишуда ба назарияи таҳмили ҳуқуқ таъя менамояд. Ва маълум аст, ки байни мо тафовут бузург аст, вале дарди мо ва онҳо дар масъалаи шинохти ҳуқуқ монанд буда, илочи давои он низ монандиро доро аст. Зеро ҳам онҳо ва ҳам мо тавассути ҳуқуқ роҳҳои тағйирдиҳии табиати инсонро ҷустуҷӯ дорем. Фақат онҳо ба тағйирдиҳии зоҳири инсон дар зинаи ҳуқуқи таҳмилӣ расидаанд. Вале мо ҳанӯз дар тағйирдиҳии ботин муаммоҳо дорем. Вале аз ёд бояд набаровард, ки тағйирдиҳии ҳолати табиӣ зоҳирии инсон ин ҳанӯз тантанаи олии адолат дар ҷамъият нест.

Шахсиятҳои бузург дар роҳи худшиносӣ сари ин муаммо ба саҳтӣ андеша намуда, ҷонгудозиҳо кардаанд. Масалан, ҳангоме, ки Абӯҳомид Муҳаммади Ғаззоӣ, зоҳиран ба мартабаи олии динӣ расида буд, вале аз он зина воқеан огоҳӣ надошт, яъне ӯ бисёр ҷизҳоро медонист, вале ба зинаи дарку ҳазм нарасида буд, аз ин рӯ ба доништаи худ он дараҷа бовар надошт. Ин ҳолати ӯро бародараш Аҳмад дарк мекунад ва ба ӯ, ки дар минбар истода ваъз мегуфт, хитоб мекунад: «Эй мард, чаро ваъз мегуви ҳудат онро намешунавӣ, ба дигарон роҳ нишон медиҳиву ҳудат аз он роҳ рафта намехоҳӣ! Эй ҷархсанг ту чи қадар оҳанҳоро боз тез менамӯӣ, вале худ тез нашуда хоҳӣ монд?! Боз чӣ қадар ту ба тезшавии худ монӣ хоҳӣ шуд?! - Он замон, Ғаззоӣ, ки дар зинаи ҷанги ботин ва зоҳир қарор дошт, бо шунидани ин хитоб забонаш хомӯш гашт. Муборизаи ботинӣ бо зоҳир ва маҳбубияти ӯ ба ҳилоф омада, тафовути олами ботин аз зоҳир ӯро дар радифи ҳадиси Ҳазрати Паёмбари Исломи (с) ба оташи дӯзах таҳдид мекард. Онҳое, ки олами ботинӣ ва зоҳирияшон аз ҳам фарсахҳо дур аст, онҳо ба ҳамон андоза ба оташи дӯзах наздик мегарданд. Ба ӯ зарур буд, ки сатҳи олами ботинии худро ба сатҳи олами зоҳирӣ наздик намуда, дар ниҳоди худ ба тазод хотима бахшад. Расидан ба ин зинаи тасаввуф мутобиқ гардонидани рафтори ботинӣ ба зоҳири рафтор, монсаи бузург дар роҳи тасаввуф пӯяндагони роҳи ҳақ буд. Мо дарс медиҳему маънии дарси худро шунида наметавонем, мо роҳи нишон медиҳему бо он роҳ рафта намехоҳем, мо ҷун қайроқсанг оҳанҳоро тез мекунему худ тез шуда наметавонем... Ан-

дарзи машхури халкӣ «гуфтаи муллоро куну кардаашро не» бесабаб байни мо машхур нест. Ин дарси беҳтарин ва некӯ-тарини тарбияти инсон буд. Аз сабаби он ки чомеа ва сатҳи инкишофи шуури иҷтимоӣ тобеи қонуниятӣ давру замон аст, аз сабабе, ки инсон дар муҳосираи заруратҳост ва дар аксари мавридҳо, ҳатто дар шинохти ин заруратҳо ӯ озод нест, муносибат бо онҳое, ки олами ботинӣ ва зоҳирияшон як аст, мухталиф ба назар мерасад. Дигар ин ки чунин ашхосе, ки дар зоҳиру ботин яканд, вобаста аз сатҳи шуурнокӣ, донишмандӣ ва тарбияи гирифтаашон, аз ҳам тафовут доранд. Дар ин самт низ танҳо ду ҷанбаи он нисбатан комилтар умумият пайдо мекунад.

Умумияти нуқтаҳои низоии мусбат ва манфии зоҳирёбии инсонҳо. Аҷиб он аст, ки танҳо ду тоифа воқеан чунин сифатро дороанд: 1. воқеан бузургони ҷаҳон онҳое, ки ба ҳақ, ба зинаи тасаввуфи том, ба зинаи инсонии комил расидаанд ва 2. онҳое, ки ҷинойткорони ашаддианд. Чунки ҳар ду тоифа ботин ва зоҳири амали худро ба ҳам мувофиқ гардониданд. Аниқтараш, ин ду тоифа дар ду сарҳади як хати рост ва ё ду тарафи як паҳно қарор гирифтаанд. Ҷинойткори асил низ барои амалӣ шудани майлу рағбати худ аз баҳри ҳама чиз гузашта, ҳама монеаҳоро бартараф намуда, мақсадашро иҷро менамояд. Ният, забон ва амал ҳама тобеи таъмини нафсанд. Инсонии комил низ, ман дар назар дорам онҳое, ки нияти некӯ, забони некӯ, амали некӯ доранд, ҳама монеаю шабаҳҳои нафсию молиро бартараф намуда, ягонагии дохилию ботиниро берун аз манфиатҳои нисбии замона амалӣ менамояд. Аҷиботи дигар он аст, ки ҳар ду тоифа ҳам аз ҷониби замона маҳкум мегарданд. Аввалӣ, барои он ки ба одатҳои қадимаи аҷлодӣ, ки замоне ҷоиз буд - дуздӣ, ғоратгарӣ, қасос, таҷовуз ба номус ва ғ. даст мезананд, чунки генҳои он ӯро дар қатори дигар омилҳо ба ин одатҳои нагин мекашад. Дар натиҷа, ӯ чун шахси аз ҷамъият дур монда, қафомонда ва зараррасон ба ҷавобгарӣ қашида мешавад. Вале дар ниҳоди ӯ ҳамон мувофиқати ният ва кирдор дида мешавад. Дуюмӣ низ бо нияти тозаю сухани нек ва рафтори инсонии худ, ки воқеан ҳам баробарвазн мебошанд, ҳамчун шахси бениқоб дар байни ниқобдорони чомеа мавқеи худро наёфтааст. Онҳо аз замона, аз воқеият хеле пеш рафтаанд. Ва ҳар ду аз воқеияти зиндагӣ дур рафтаанд, яке бар қафо дигар

бар пеш. Бояд қайд кард, тафовут дар он аст, ки тоифаи аввал, ки майл бар қафо дорад, асосан қурбони нафси ботинӣ мегардад, ки сарчашмаи он ҳам муҳит, ҳам тарбия ва ҳам одатҳои ғариза шуда метавонад. Вале ӯ асосан барои иҷрои кашиши ботинӣ рафтор менамояд. Кашиши ботинии ӯ сатҳӣ буда, дар партави нафс, худнамоӣ ва дигар унсурҳои манфӣ ғарка аст. Аз ин хотир, қиёси онҳо ба гурӯҳи кашшофони роҳи ояндаи инсонӣ ба ҳеҷ сурат бояд манбаи тақлид ва эътирофи амали онҳо нагардад. Зеро ақли онҳо қурбони ноқисҳои зиёд буда, амали онҳо тобеи он гардидааст. Онҳо дар дарки бисёр масъалаҳо заифанд, роҳҳои дигари ақлонии инкишоф ва тақомулро қабул надоранд. Аммо дар тоифаи дуюм ҷӯяндагони роҳи ҳақ – инсонҳои комил ва намунавӣ, ҳолат одатан аз дигар манбаъ аз зоҳир ба ботин таъсир менамояд. Чунин шахсиятҳо тавассути дониш ва маърифати ҳеш дар байни мардум намуна мегарданд, сухани онҳо чун тоҷи сари инсонҳо ва намунаи рафтор танинандоз мегардад, дар ниҳоди ботин ва зоҳири онҳо тазод пайдо намешавад. Зеро гуфтор ва рафтори зоҳирии онҳо хеле оли ва идеалӣ мегардад, вале кашишҳои ботинӣ, ҳаёлотҳои дохилӣ ва рафторҳои пинҳонӣ доимо дигар будани ӯро ба ҳудаш шаҳодат медиҳанд. Ҳамин тазод масъалагузориҳои вичдониро: будан ё набудани инсонии комилро дар назди ӯ мегузорад. Агар ӯ ба паҳлуӣ аъмоли вичдон така намуда, ба куштани нафси ботину мутобиқ намудани он бо донишу маърифати аллакай аз худнамудаи ҳеш пардозад, ӯ роҳи инсонии комили сӯфии воқеиро касб менамояд. Албатта, чунин ҳолати гузариш мумкин аст, ки дар чунин ашхос аз ботин низ руҳ диҳад, вале ин шояд зинаи боз баландтарро монад (мисол, паёмбарон)... Чунки дар ҳамагуна ҳолати тарбия вазъи зоҳирӣ нисбати ботинӣ афзалият ва пешравии бештареро касб менамояд. Чунки ба замми тарбияе, ки ба ботин нигаронида шудаасту таъсир ба зоҳир мерасонад, шакли зоҳирии рафторро боз урфу одат, анъана, қонун, низом, ахлоқ, меъёрҳои динӣ, аъзоёни оила, авлод, коллектив, иттиҳодҳо ва давлат бо тамоми ҷузъу томаш зери назорат гирифта, намегузоранд, ки шахс рафтори ғайриқобилро содир намояд. Яъне воситаҳои таъсиррасонӣ ба зоҳири мо зиёд аст. Мушкилӣ имрӯз боз сари он аст, ки воситаҳои муҳимми таъсиррасонӣ чун қонун имконияти таъсиррасониро ба сари андешаи тафаккур яъне

ботини инсон дар даст надорад. Зеро андеша дар ниҳод озод буда, то ифодагардиаш аз ҳама гуна маҳдудӣ озод аст. Чунин аст талаботи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ. Пас тарбия ва таъсиррасонии зоҳирӣ дар он аз ҷониби мақомоти қудратӣ дар ниҳоду ботин имкон надорад, ҳатто ҳангоми ифшои он ба ҷуз аз ҳолатҳои истисноӣ маҳдудият пешбинӣ карда намешавад. Ҳанӯз ҳам гузоштани танзими ин паҳно ба меъёрҳои сирф динӣ ва ахлоқӣ натиҷа надода истодааст. Пас чӣ бояд кард? Давлатҳои аврупоӣ бо таъа аз таҷрибаи тамаддунҳои истилоҳи мафҳуми «қонуни ҳукукиро» кашф карданд, ки дар он унсурҳои муҳими қонун табиати инсон, манфиати ӯ ва ҳуқуқу озодии вай ҳамчун руқия асосии инкишофи ҷомеа шинохта шуд. Ҳамин гуна мақсадҳои шарқӣ бо роҳи тарғиби ахлоқ ба роҳ мемонданд. Шояд вақти он расидааст, ки ба мазмуни ахлоқии қонунҳои диққат диҳем.

***Ахлоқи шарқӣ ва назарияи табиӣи ҳуқуқи
аврупоӣ дар тарбияи инсон***

Ин ҷо боз як нукта ҷолиб аст, ки қўшиши берун ҷастан аз иштибоҳҳои дар роҳи ташаккули ақл, ҳимояи бароатҳои асли ва умумии инсонӣ дар Шарқ ва Ғарб гарчанде бо роҳҳои гуногун рафта бошанд ҳам, дар майдони муҳорибаи тафаккурӣ бо усулҳои ва механизмҳои якхела, рӯ ба рӯ шудаанд, ки ҳанӯз то расидан ба мақсади умумӣ (ки мақсади ягонаи онҳост) зоҳир гардидаанд. Ин албатта, табиӣ буда, аз назари илмӣ олӣ ва қобили таъҷуб аст. Зеро гуногунии роҳҳо, ки аксаран монеаи муттаҳидии ягонагии нуктаҳои мухталифи олам гардида буд, дар зери таъсири омилҳои рангоранги урфу одатҳои иҷтимоӣ, ҷаҳонбинии динӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ маънавият ва рӯҳи инсонро ба тафриқагузорию ҷудоиандозӣ дар биниши аксар масъалаҳои муҳим гирифта карда буд. Акнун маълум мешавад, ки ягонагии сохтори тафаккури мо қонуниятҳои умумию мантиқии он дар бархӯрд ба масъалаҳои муҳим, ки дар зинаи баландтари андеша дар муқобили муносибатҳои бениҳоят мураккаб руҳ медиҳад, боз умумияту ягонагии худро зоҳир менамояд. Зеро вақт, душворӣ, мураккабӣ он қадар ба воқеият фишор овардааст, ки олигарин намоёндагонии инсонии дорои тафаккури баланд, қатъи назар аз воқеияту тобеияташон, роҳи ягонаи дуруст ва наҷотбахшро

кашф менамоянд. Ин умумият аз ягонагии табиати инсон, ягонагии орзую омоли ӯ мабдаъ мегирад, ки дар зинаи низои муттаҳидкунанда ва баҳамоварандаи инсоният аст. Ин нукта ягона буда, дигар шаркию ғарбӣ шуда наметавонад. Зеро фишор, даъват он қадар қатъӣ ва устувор аст, ки инсон дар як маврид ҳам ба хеш, ҳам ба атрофу ҳам ба табиат бояд ҷавоб диҳад. Лағжиш ва иштибоҳ ӯро дар як маврид аз се воқеият (на зоҳирӣ, балки ботинӣ) дур хоҳад сохт. Ва чунин ҷавоб вобаста ба сатҳи масъалагузорӣ ягона ва умумист, имконияти корфармудани вариант ва роҳҳои мухталифи тафаккурро ба мо наодоаст. Яъне даъват мушаххас буда, ҷавоби дақиқро талаб менамояд на фарзияҳоро. Ҳол он ки дар зинаҳои пасттар ва муносибатҳои одитар тафаккур чунин имкониятро дошт, акнун не. Яъне, чуноне ки мақсад умумист, дард умумист, хушбахтӣ умумист, бароат умумист масъалагузории муҳим ҷавоби умумиро талаб менамудааст. Чунин аст умумияти ҷаҳонбинии ахлоқи исломию зинаи баланди назарияи табиӣ ҳуқуқшиносии ғарбӣ. Ҳам аввалӣ ва ҳам охирӣ умумияти ҳайратоварро касб кардаанд. Агар тасаввуф аз ҷустуҷӯи тафовути дохилӣ ва зоҳирии инсон ба мувофиқ омадани он рӯ оварда, ба як намудани зоҳир ва ботини инсон кӯшиш намуда бошад (Мавлоноӣ Балхӣ, Муҳаммади Ғаззоли, Носири Хусрав, Аҳмади Қомӣ ва д.), ҷонибдорони назарияи табиӣ ҳуқуқфаҳмӣ дар мадди аввал ҳамин тафовути дохилӣ (моҳият ва таъйиноти иҷтимоӣ) ва зоҳирии ҳуқуқро (Гегел, Кант, В.С. Соловев ва д.) ҷустуҷӯ намуданд. Аммо тазодгузории онҳо ба оштии додани тарафи дохилӣ ва берунии ҳуқуқ мусоидат накард. Ин амалро намоёндагони ояндаи ҷараёни ҳуқуқи табиӣ ба сомон расониданд. Академик В.С. Нерсисянс¹, биниши зинаи ибтидоии фаҳмиши та-

¹ Гарчанде академик В.С. Нерсисянс, бо оштии додани назарияи ҳуқуқи табиӣ ва назарияи меъёрӣ онро чун назарияи нави либертарӣ-юридикӣ ном ниҳодааст (ниг. Философия права. Краткий учебный курс. - М. 2000. - С. 41-62), ба назари мо биниш ва андешаи ӯ ин ташаккули назарияи табиӣ буда, як роҳ ва усули ба воқеият наздик намудани ҷавҳар ва зоҳири ҳуқуқ аст. Ба фикри мо, худӣ ӯ инро дарк намуда дар нусхаи мукаммали китоби дарсии фалсафаи ҳуқуқ, ки соли 2005 аз ҷоп баромад ба биниши «либертарӣ-юридикӣ» танҳо дар боби аксиологияи ҳуқуқӣ мустақиман ҳарф мезанаду ҳалос. (ниг. Философия права. Учебник для вузов. -М. 2005.- С.57-61.)

биии ҳуқуқро танкид намуда навиштааст: «Камбудии чиддии фаҳмиши табиӣ ҳуқуқ дар нодуруст сарфаҳм рафтани масъалаи асосии фалсафаи ҳуқуқ – тафовут ва муносибати ҷавҳар (моҳият, табиати дохилӣ-А.Х.) ва ҳодисаи (зоҳирӣ А.Х.) ҳуқукист».¹ Ба ақидаи ӯ андешаҳои пешниҳоднамудаи ҷонибдорони ин равия дар тафовут, муносибати ҳуқуқи табиӣ ва таҳмили (меъёрӣ) ин на муносибати ҷавҳару шакли зоҳирии ҳуқуқ (ҳамчун ду ҷанбаи як ҳодиса), балки тазодгузори ҳуқуқи табиӣ ҳамчун ҳуқуқи асли бо ҳуқуқи таҳмили ҳамчун ҳуқуқи ғайриаслист. Ва ҳамчуни дар ҷустуҷӯи роҳи наҷот аз мушкилӣ бартарии ҷавҳар ва фаҳмиши табиӣ ҳуқуқиро эътироф намуда, ҳуқуқи амалкунандаро инкор менамуданд. Ҳол он ки дар биниши ин гурӯҳи аввал низ унсурҳои мутобиксозии ҳуқуқи табиӣ бо таҳмили дида мешуд. Вале дараҷаи баланди ин созишро ҳуди В.С. Нерсесянс пешниҳод намуд, ки дар он мувофиқат намудани ҷанбаи ҷавҳарӣ-ботинӣ ва зоҳирии ҳуқуқ ҳамчун ҳодиса ба сифати нишонаи давлати боадолат муаррифӣ гардид. Нерсесянс чунин созишро бо ҷой намудани се унсури асосии ҳуқуқи табиӣ: баробарии расмӣ, озодӣ ва боадолат ба шакли зоҳирии он, яъне ба ҳуқуқи таҳмили пешниҳод намуда, ба қабули қонуни ҳуқуқӣ, ба қонуне, ки ба табиати инсон ҷавобгӯ бошад, расид². Албатта, назарияи ҳуқуқи гузаштагонӣ мо чунин мувофиқнамоиро дар зинаи инфиродӣ (ман дар назар дорам биниши ахлоқи сӯфиёнаро) дар назария ва амалияи шахсӣ татбиқ намуда, дар танҳоӣ ба зинаҳои баланди ирфонӣ касбӣ дар шинохти ҳақ, адолат, инсоф расиданд. Вале ғарбиҳо ин баҳамоиро дар доираи васеътар, дар иҷтимоӣ масъалагузорӣ намуда, бехтарин қолаби ҳалли онро дар ҳуқуқ ҳамчун шакли муҳимми таъсиррасонии иҷтимоӣ кашф карданд. Ҳуқуқ ҳамчун восита ва нерӯи иҷтимоӣ равонӣ, ба танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши бузург дошт. Аммо ин вазифро дар тамаддунҳои шарқӣ ахлоқ ва дин бар дӯш дошта, бо роҳи усулҳои мухталифи адабию фарҳангӣ онро зоҳир менамуд. Аз нигоҳи ҷавҳарӣ байни ину он тафовут нест, зеро ҳар ду ба созиш намудани табиат, ҷавҳар ва ботини аслии инсон бо шакли зухурёбии он равона шудааст. Танҳо яке аз

¹ Нерсесянс В.С. Краткий учебный курс. - М. 2000. –22.

² Нерсесянс В.С. Краткий учебный курс. - М. 2000. –656.

асари маҳдудиятҳои замона ин гулхани чустучӯи ҳақиқатро дар хеш зада, ба дигарон роҳро аз ниҳоди худ ҳамчун намуна пешкаш намудааст, дигар аз озодии андеша истифода намуна, ба ислоҳи атрофиён ва ҷамъият даст задааст. Бо вучуди умумият, ҳар дуи ин унсурҳоро на дар алоҳидагӣ, балки дар муносибат ва омезиш дар мадди назар гирифта ба манфиати қор хоҳад буд.

Саволе ба миён меояд, ки оё мо бо ин ҳама унсурҳои номбаршуда тазоди ботинӣ ва зоҳирии инсонро баргараф намуда метавонем? Ин саволест, ки воқеият ва таърих бояд ба он ҷавоб диҳанд. Аммо андешаи мо чунин аст, ки новобаста ба душвориҳо ва гиреҳҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, динӣ ва ғ. бояд ҷавоб дода тавонем. Барои ин зарур аст, ки дар зер истилоҳи «қонуни ҳуқуқӣ» унсурҳои дигари муҳимми қонунриояти вичдон (инсоф), ахлоқ, аъёноти мусбат, баробарӣ, озодии боадолат ва адило ҳамчун аз вазоифи муҳимми он тарҳрезӣ намоем. Ва дар сурати қабул шудани чунин қонунҳо мо роҳро ба сӯи баҳамоии ботин ва зоҳири инсон пайдо хоҳем кард. Дар акси ҳол, қонун ба талаботи инкишофи маърифат, ахлоқ мутобиқат накарда, доди адл ва вичдонро намода, ба ботин ва ҷавҳари инсон роҳ намеёбад. Қонуне, ки ба чунин унсурҳои муҳимми ботини инсон роҳ надорад, ба тағйирпазирии башарият ба тарбияи инсонҳо ноил гардида наметавонад. Аз ин ҷост, ки Ж. Руссо ва дигар шахсиятҳои маъруфи Аврупо ҳангоми биниши ботини хеш ва тафовути он аз зоҳир изҳори нигаронӣ намуда, бонги изтироб аз илму санъат зада, ҳифзи ахлоқ ва вичдонро зарур шуморида буданд.

Мегардем боз сари масъалаи он ду тоифа, ки дар ду сарғаҳи як хати рост истодаанд. Гуноҳи онҳо ба ақидаи мо маҳз ҳамин аст, ки онҳо бо мо нестанд, ба мо бегонаанд... Ва ин ҳам баҳои нодурусти мост (ҳол он ки ҷомеаи шахрвандӣ вазифадор аст, ки гунаҳгоруни ҷинояткоронро тарбият намуда, озодии эҷодкорону пешравандагони ҷомеаи инсониро дастгирӣ намояд. На танҳо тафовути миллий, наҷодӣ ва мазҳабиро шикаста, озодиро таъмин намудан вазифаи давлати ҳуқуқӣ ва демократист, инчунин шикастани ҳамин тафовути ботинӣ ва баҳамоии ашхоси мухталиф низ аз вазоифи муҳимми он маҳсуб мешавад). Аз ин рӯ, онҳоро низ ҷомеа қабул карда наметавонад. Бениқобии онҳо ботини холиси онҳоро

зери зарбаҳои пайдарпайи чоплюсону маддохон, шаттохону авомфиребон ва дигар тафовутдорони ботину зоҳир, ки риштаи идораи инсониятро таи чанд ҳазорсола дар даст доранд, қарор дода, аксаран онҳоро берун аз раванди шикастаи инкишоф мегуздоранд. Ҳарфи онҳо, садои дили онҳо, амали содику беолоиши онҳо ба ҷарҳи замона асар надорад, чунки механизмҳои ҷарҳи инкишофи ҷамъият ба онҳо мусоидат намекунад... Ҳол он ки мо роҳи онҳоро, роҳи ояндаи инкишофи ҷамъият дар раванди қонунгузорӣ эълон намуда, мақсади қонунро таъмини иттиҳоди чунин инсонҳои покзамин муайян намуда, пайваста аз минбарҳои байналмилалӣ чунин сифату ғояҳои олиро, ки ба тарбияи чунин афрод мусоидат менамояд, тарғиб менамоям... Мақсади бунёди ҷомеаи шаҳрвандию давлати ҳуқуқӣ низ ҳамин аст... Вале, воқеан, субъектҳои чунин ҷомеа ва давлатро ҳанӯз қабул карда наметавонем... Ҳол он ки ҳеҷ як ҷомеаи озоду давлати адлпарвар бе инсонҳои озоду адлпараст бунёд нахоҳад ёфт. Шояд қисмате аз онҳоро инсоният дигӯз ва имрӯз қадр намуда аст, зеро бе мавҷудияти онҳо умуман умед ба ояндаи инсоният мемирад... Лекин ин ҳанӯз кифоя нест. Зеро мо он қадар илму дониш, одаму одамгароиро дар масири таърих хор намуда, ақлу идрок ва фитрати инсониро дар биёбони хушкӣ бесаводӣ паст задаем, ки бузургтарин арзиши инсонӣ – ақл имконияти озоди инкишофро дар қолбади мо пайдо нанамуд. Ҳақ ба ҷониби Бедилӣ бузург аст, ки фармуда:

*Ҳок шуд фитрат ба пастӣ, лек мизгон барнадошт,
В-арна аз мо то ба боми осмон як зина буд.*

Мо ҳанӯз дарк накардаем, ки ин ҳама беадолатии замона, ин ҳама бедодгарию нобаробарии одамон аз ҳамин табиати мо инсонҳо сарчашма мегирад, на аз ҷои дигар. Бале, ин як зинаро бо чунин ҳурдагии беасос, кӣ медонад, ки боз чандин ҳазорсолаҳо тай менамоям...

Доир ба таъйиноти инсон дар ҷомеа

Барои шинохти комили инсон дарк кардан зарур аст, ки инсон дар олами ҳастӣ чӣ падидаест, чӣ корро анҷом медиҳад ва баҳри чӣ офарида шудааст. Оё буду боши ӯ барои

коней гардондани чанд талаботе равона шудаасту сипас, сар зери хок мондан ифода меёбад? Ва ё ӯ дар маҷмӯ ба хотири дигар вазоифи муҳим офарида шудааст? Инсон, воқеан бузургтарин мӯъҷиза аст. Таърих, таҷриба ва фаҳми пахноҳои нави ӯ дар олами муосир касро ба асрори оламшумулу ғарзгоҳе раҳсипор менамояд, ки ҳама буду бош, ҳама бузургию содагӣ ва ҳама вазнинию мураккабии ҳаёти инсонӣ воқеияти худро дар он таҷассум менамоянд. Н. Бердяев чанд нуктаи онро хуб инъикос намудааст: *«Человек есть загадка в мире, и величайшая, может быть, загадка. Человек есть загадка не как животное и не как существо социальное, не как часть природы и общества, а как личность, именно как личность. Весь мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой. Человек переживает агонию, и он хочет знать, кто он, откуда он пришел и куда он идет. Ещё в Греции человек хотел познать самого себя и в этом видел загадку бытия, источник философского познания. Человек может познавать себя сверху и снизу, из своего света, из божественного в себе начала и познавать из своей тьмы, из стихийно - подсознательного и демонического в себе начала. И он может это делать потому, что он двойственное и противоречивое существо, существо в высшей степени поляризованное, богоподобное и звероподобное, высокое и низкое, свободное и рабье, способное к подъему и падению, к великой любви и жертве и к великой жестокости и беспредельному эгоизму... Человек есть личность не по природе, а по духу. По природе он лишь индивидуум... Личность есть микрокосм, целый универсум»*.¹

*Моем, ки асли шодию дӯкони гаем,
Сармояи додему ниҳоди ситамем.
Пастему баландему камолему камем,
Ойинаи зангхӯрдаву ҷоми Ҷамем.*

Ҳаким Умари Хайём.

Мо меоему меравем, аз омадану рафтани мо каме олам дигар мешавад, вале мазмуни зиндагӣ кам дигаргун.

¹ Бердяев Н., О назначении человека. М. 2006. С.19

*Аз омаданам набуд гардунро суд,
В-аз рафтани ман чалоли ҷоҳаш нафузуд.*

*В-аз ҳеҷ касе низ ду гӯшам нашунуд,
К-ин омадану рафтанам аз баҳри чӣ буд?*

Ҳаким Умари Хайём.

Дастовардҳои инсоният ба ҳам зам шуда, кашфиёти нав пеш меояд, дарк мешавад, ки инсоният тайи чанд ҳазорсола дар кашфи олами атроф, дар пешрафти воситаи истеҳсолот ва навгониҳои технологӣ рӯ ба пешравӣ дорад. Инсоният аз хонаҳои лойину сангин ба оҳанину бетонӣ гузашта, аз зери дараю ғорҳо то қасрҳои бошукӯҳ хонаҳо бино карданро ёд гирифт. Аз паридани одӣ бо ҷӯбдастҳо ва парҳои сохта, то паридан бо тайёраҳои ноил шудем. Имрӯз насли инсонӣ то ба моҳ, то ба кайҳон мепарад. Таъкидоти ояти қуръони «Эй гурӯҳи чинну инс, агар метавонед, ки аз канораҳои осмонҳову замин берун равед, пас берун равед! Берун нахоҳед рафтан, магар бо қуввате»¹

يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكُمْ

амалӣ шудаистодааст.

Инсон кӯшиши фаҳм ва дарки олами атроф менамояд. Мисли махлуқе, ки дар навзодӣ ҳама чизи дар атроф будаашро мисли офарида ва модари худ қабул дорад, ба олами атроф ва унсурҳои муҳимми табиат чун офаридгор муносибат намуда, сипас пас аз кашфи донишҳо ва моҳияти ашёҳо боз дуртар ҳаракат менамояд. Динҳои қадима дар ин роҳ ба ӯ хизмат карданд. Инак, дар замони нав ӯ берун аз замин дар ҷустуҷӯи муаммоҳост. Гарчанде мо аз дарки амиқи он қарнҳо дурем, лекин чунин як кӯшиш шуда истодааст ва музаффариятҳо низ тадриҷан ба даст меояд. Олам моро ба доми худ мекашад, мо чун бозича тақопӯ мекунем ва муддате бо ӯ дасту гиребон мешавем ва ниҳоят аз олам меравем. Дар бехтарин маврид насли оянда аз зинаи расидаи мо боз амиқ-

¹ Қуръони карим 55:33.

тар ба умки асрори коиноти воқеӣ ва маънавӣ ҳаракат мекунад. Мо меоему меравем. Дастоварду кашфиёт ва навгонихои созандаи насли инсонӣ ба ҳам зам шуда, дар масири таърих як хатти инкишофро муаррифӣ менамоянд. Вале ин хати инкишоф дар давраҳои муайян бо дасти худи инсон муддатҳо ба таъхир меафтад, анъанайи некро гум мекунад ва гоҳо одамонро ба доми балоҳои архаистӣ воғуздор намуда, ҷанбаи зарурӣ ва асосии инкишофро ба садсолаҳо ба қафо мепартояд. Зиндагӣ то рафт мураккаб мешавад, вале мо агар заррае истода таваккуф намоем, ки мо аз баҳри чӣ омадаем? Ҷавоби сарех дода наметавонем. Чунки анҷоми мо ноаён аст. Мо барои зиндагии имрӯз фардои худро тарроҳӣ кардем, ки вай дар мисоли он тарафи аъмоли неку бад инъикос меёбад. Муҳимтарин қонуниятҳои ин ояндабинӣ мизони баҳогузориҳои кирдор аст. Моро ҳамеша рӯи тарозу кашида, сипас дӯст медоранд, қадр мекунанд ва ҷазо медиҳанд. Инсон побанди ҳамин речаӣ будан аст.

Имрӯз инсоният дар зинаи муайяни инкишоф ба экологияи замин ва оромии ҷомеа таҳдидҳо дорад. Инсоният бо ҷангу ҷидолҳо ва хунрезӣҳо ба ҳаёти худ боз мураккабҳои нав ворид менамояд. Бомбаҳои атомӣ, силоҳи ҳастай ва ракетаи ҳавопаймоҳои марговари ҷаҳонӣ аз зумраи таҳдидҳои маргафзои ӯст, ки пешорӯи мо мушкилиҳои нав эҷод мекунад. Оғози ҳазораи се дар кулл ва муқоиса бо оғози ҳазораи 2 ва ё як тағйиротҳои зиёд (дар назар дорем инқилобро, албатта, ба истисноии радиотехнология ва нанотехнологияи муосир) наовард. Ҳанӯз инсоният бо омаду рафтани бечавобии худ дар иҷрои таъйиноти иҷтимоияш ишқолҳои зиёд дорад. Зеро қорҳои мо ҳама нима ва муваққатӣ буда, дар нимароҳи моро марг аз амалҳои индунёӣ ҷудо мекунад. Насли оянда ҳамеша дар интиҳоби арзиш ва дастоварди гузаштагон душворӣ ва монеаҳои ақлониро дорост. Дар бештари мавридҳо аз назари илмҳои ҷамъиятӣ мо аз таърихи илм ҷойи гулхани рушноифан ё оташи тези урониямро бемавҷеъ истифода мекунем ва ё ҳокимони чун моҳӣ оромро дастрас менамоем. Оқибати ин ҳама интиҳобҳо ва истифодабарии дастовардҳои таърихӣ дар ҳаёти иҷтимоии мо инъикос ёфта, ҳаёти моро боз мураккабтар мегардонанд.

Аз ҷониби дигар, мо бисёр дастовардҳои дорем, ки моро лаҳзаҳо аз воқеият дур менамояд. Вале ин роҳи ҳалли масъа-

ла нест. Ҳар гоҳ сари манзил шахсеро ба охират гусел мекунем, он замон сари масъалаҳои зиёде андеша мекунем ва аз ҳама асосӣ доир ба ин омадану рафтан, доир ба зиндагии муваққатӣ, доир ба тавлид ва марг, зиндагии пас аз марг ва ҷовидонагии рӯҳ. Рӯ меорем ба андешаи бузургону китобҳои осмонӣ, ки инсон баҳри чӣ офарида шудааст. Хайём пас аз андешаи зиёд гуфт:

*Онон, ки куҳан буданду онон, ки наванд,
Ҳар як паси якдигар якояк бираванд.
Ин мулки ҷаҳон ба кас намонад ҷовид,
Рафтанду равему боз оянду раванд.*

Ӯ танҳо фалсафаи рафтани омаданро дарк намуд, ки якин ва мутлақ аст, вале аз ин зиёд натиҷагирӣ карда натавонист.

*Ҳаргиз дили ман зи илм маҳрум нашуд,
Кам монд зи асрор, ки маълум нашуд.
Ҳафтоду ду сол фикр кардам шабу рӯз,
Маълумам шуд, ки ҳеҷ маълум нашуд.*

Ҳаким Бӯалӣ Сино аз домани илмҳои замона то ба сарҳади ҳаёти инсонӣ қадам зада, дар сарҳати марг ва асрори он очиз монд:

*Аз қабри гили сияҳ то авҷи Зӯҳал,
Кардам ҳама мушкilotи гетиро ҳал.
Берун частам зи қайди ҳар як макру ҳиял,
Ҳар банд қушода шуд магар банди аҷал.*

Ба ин маънӣ Хайём низ гуфта:

*Кас мушкили асрори аҷалро нақушод,
Кас як қадам аз доира берун наниҳод.
Ман май бигирам зи мубтадӣ то устод,
Аҷз аст ба дастӣ ҳар кӣ аз модар зод.*

Вале ҳоло мақсади мо ин марг нест, гарчанде бо ӯ низ асрори зиёди таъйиноти мо вобастааст. Зеро ӯ гирехест дар таъйиноти иҷтимоии мо. Ӯ моро аз як ҳолат ба ҳолати дигар

мегузаронад. Асрори ӯ корҳои анҷомдодаи моро зери шубҳа менад. Асрори ӯ буду нобудӣ мо, созишу сӯзи мо ва амали неку бади моро зери муаммоҳо ва номуайяниҳо қарор медиҳад. Бисёре аз бузургони мо чун дастнорас будани моҳияти марғро дарк кардаанд, даъват ба сӯи мастию бепарвоӣ намунаанд:

*Май хӯрдану шод будан ойини ман аст,
Фориғ будан зи қуфру дин дини ман аст.
Гуфтам ба арӯси даҳр, к-ойини ту чист?
Гуфто дили хуррами ту, к-ойини ман аст.*

Мо ин лаҳза меҷӯем Ҷаҳид, ки инсон чаро офарида шуд. Агар ин савол ҷавоби худро ёбад то ҷо мазмун ва ҳадафи зиндагии инсон низ дидашаванда мегардад. Бояд диққат дод, ки дар муносибат бо марғу зиндагӣ ду равиш асосан дида мешавад. Яке он, ки инсон дар ҷустуҷӯи асрори марғ ковиши пайгириона дошта, дар қори бартаарафсозии он ва ҷовидонагии инсон пайваста гом мебардорад. Ин мақсади махсуси рисолаи мо нест... Бигузур Ҷайласуфон, антропологҳо, рӯҳшиносон, табибон сари он андеша ронанд. Ин ҷо боз масъалаи ҷовидонагии рӯҳ ва мақоми абадияти ӯ пеш меояд.

*Мурғи боғи малакутам, наям аз олами хок,
Чанд рӯзе қарасе сохтаанд аз баданам.*

Мавлонои Рум

Ин ҳадафи мо нест, зеро берун аз дарки Ҷаҳид ва объекти таҳлили мост. Мо меҷӯем таъйиноти инсонро, ки алоқаи устуворро дар шаклгирӣ ҳаёти иҷтимоӣ дошта, дар тарҳрезии паҳлӯҳои ҳукуки зиндагӣ асарҳо дорад, мавриди таҳлил қарор диҳем. Табиист, ки агар инсон аз рӯи барномаи мушаххасе офарида шуда бошад ва ё аз рӯи барномаи мушаххасе зиндагисозӣ намояд, зарурат ва қонунияти марғ пас аз адои таъйиноти иҷтимоии ӯ фаро хоҳад расид. Барои мо дарк намудани ҳамин ҳолат аҳамият дорад. Гузаранда будани олам, тағйирёбанда будани он, яъне марғро чун ҳодисаи биологӣ мо қабул дорем. Мо танҳо меҷӯем аввал таъйиноти иҷтимоии инсонро қомилан дарк намуда, ба инсон имконият

фароҳам орем, ки аз маҷмӯи имкониятҳои бар ӯ дода шуда, ҳадалимкон истифода бурда тавонад, танҳо дар ниҳояти қор бо марғ ҳамчун ҳодисаи ногузир ва берун аз ирода қоим гардад.

Албатта, маълум аст, то фаҳмиши мақсади офариниш қонунияти пайдоиши инсон ва омӯзиши раванди он худ ҳадафи илм гардидааст. Илми аврупоӣ дар ибтидои асри XX чанд қараёни пайдоиши инсонро медонист, ки ҳар яке қонибдорони зиёдро бо фалсафаи ба худ хос доро буд. Ҳар як назария ва ҳар як қонунӣ дар ниҳояти қор ҳадаф ва таъйиноти иҷтимоии инсонро дар маҷмӯъ муаррифӣ мекард. Мисол М. Шелер қор навъи таълимоти антропологиро муайян қарда буд: 1. назарияи яҳудию насронии офариниши инсон ва тавассути гуноҳ ба замин омадани инсонҳо. 2. Назарияи атиқию юнонии инсоншиносӣ – инсон қун ҳайвони барандаи хирад. 3. Назарияи табиию илмӣ - инсон маҳсули эволутсияи олами ҳайвонот. 4. Назарияи декадансию пайдоиши шуур - хирад, рӯҳ ҳамчун фуруравии биологӣ ва заифшавии ҳаёт.¹ Нитсше ба ҳамин гурӯҳи қорум шомил буд. Андеша ва бинишҳои боқимонда бо ин ё он хусусият ба назарияҳои пешниҳодшуда мансубият қоранд. Тоҷикон, ки дар паҳнои тамаддуни исломӣ беш аз қазор сол ба ҳадафи офариниши инсон диққат додаанд, таҳлили ин мақсад дар заминаи гуфтори исломӣ ва андешаи бузургони миллат ҳамчун қанбаи маънавии ҳоса аз аҳамият қолӣ нест.

Андар офариниши инсон ва мақсади он аз назари илми исломӣ

Қуръони қарим дар ин хусус мефармояд: «Наёфаридам қин ва инсро (инсонро) мағар барои ибодат, аз онҳо ризке намехоҳам ва намехоҳам, ки маро таъом диҳанд.»²

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا

أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٢﴾

¹ Бердяев Н., О назначении человека. М. 2006. С.325.

² Қуръони қарим, сураи 51, ояти 56-57.

Назари муфасссирон ва бузургони ислом. Мақсад аз ибодат - ба андешаи муфасссирон ин баёни зоҳирӣ аст. «Баъзе аз бузургон гуфтаанд, ки ибодат дар зоту табиати инсон қарор дорад, зеро ибодат дар луғати арабӣ ба маънои зиллат аст»¹. Тавзеҳ: Дар ҳақиқат зиллат ба маънои нотаъвоҷӣ, тобеъ будан мебошад. Ҳамин тавр, ба маънои фармонбардорӣ дар табиати инсон нухуфта аст, инсон дар ҳар шароит ва мартабае, ки бошад, ин чизро ба ҳубӣ дарк мекунад. Яъне ҳадаф аз ин маънибардорӣ итоат овардан ва сар фаровардани доимии инсон аст.

Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ андеша дорад, ки муфасссирон дар тафсири ояти мазкур ихтилофи назар доранд ва сипас се дидгоҳро аз аҳодиси мухталифи паёмбар (с) баён намудааст.

А) «Баъзе аз ҷинну инсонро саодатманд офаридам, то маро ибодат кунанд, баъзе дигарро бадбахт офаридам, ки аз ибодат сарпечӣ мекунанд»

Б) «Ман ҷинну инсонро офаридам, то бо ихтиёри худ ё беихтиёр ба маъбудии ман иқрор кунанд»

В) «Ман ҷинну инсонро офаридам, то маро ибодат кунанд ва амри маро фармонбардор бошанд»²

Фаҳри Розӣ маънии ибодатро чунин шарҳ додааст: «Ибодат иборат аст аз бузург доштани амри ҳақ ва шафқат ба халқи Худо»³

Таботабой Муҳаммадхусейн алиф ломро дар ду калимаи «чин» ва «инс» алиф ломи чинс медонад, на истиғроқ ва ибодатро ингуна таъриф мекунад: «Ҳақиқати ибодат ин аст, ки банда худро дар мақоми зиллат ва убудият водошта, рӯ ба сӯи мақоми раббӣ худ оварад... Пас ғарази ниҳой аз хилқат ҳамон ҳақиқати ибодат аст»⁴.

Дар маҷмӯъ аксари муфасссирон асли маънии ибодатро дар тоат ва сар фаровардани мӯъминон дар амрҳо, ки дар китоби осмонӣ омадааст, шарҳ медиҳанд. Аммо ашхосе

¹ Исмоил Ҳақкии Барусавӣ, Тафсири «Руху-л-баён», Бейрут, Дору-л-фикр 2006 ҷ. 9. С. 197.

² Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, Тафсири «Чомеъу-л-баён», Бейрут Дору-л-фикр., 2005 ҷ. 13, С.14, аз ҷузъи 27.

³ Фаҳри Розӣ, Тафсири Кабир, Бейрут Дору-л-фикр, 2005, ҷ. 10, С. 219.

⁴ Таботабой Муҳаммадхусейн, Тарҷумаи тафсири Алмизон, Эрон, Қум, 1384 х.ш. ҷ.18, С. 582.

ҳастанд, ки ибодатро маҳдуд чун парастии Худованд мефаҳманд ва бо ин шакл байни мардум тарғиб ба парастии менамоянд. Ва кӯшише дар кори васеъ фаҳмондани маънии ибодат наменамоянд. Албатта, чунин фаҳмиши маҳдуди ибодат на ҳамеша қобили қабул аст. Мо бояд фаҳмиши васеи ибодатро, ки дар маҷмӯъ аз сар фаровардан ба амрҳои хайри қуръонӣ иборат аст, бояд фаҳмем. Бо ин мақсад менигарем ба таъкидоти дигари қуръонӣ.

Дар Қуръон оёти дигаре ҳам ҳастанд, ки ба ҳадафи офариниши инсон ишора мекунад, монанди ояти 5 аз сураи Баййина, ки мегӯяд:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

«Ва онҳо амр нашуданд, магар ба ин ки Худоро ибодат кунанд, парастии барои ӯ холис аст, ба дини ҳанифиҳо бошанд; ва намозро барпо доранд ва закотро бидиҳанд. Ва ин аст дини дуруст»¹ ва низ ояти 13 сураи Ҳучурот, ки мегӯяд:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

«Эй мардум! Мо шуморо аз як марду зан офаридем, шуморо ба гурӯҳҳо ва қабилаҳо тақсим намудем, то ҳамдигарро бишносед».

Тавре ки мебинем, ояти аввал овардашуда (51:56) танҳо ба ибодат маҳдуд шудааст, дар ояти дигар (98:5) бар ин далолат мекунад, ки амрҳои мазкур ба ибодат, парастии, намоз гузоштан ва закот додан инъикос ёфтаанд. Пас аз ибодат ва парастии тақроран овардани намоз хондан маълум мешавад, ки ибодат васеътар аз намоз хондан аст. Пас вазъи васеъ фаҳмонидани ибодат ногузир моро ба таҳлилҳо мебарад. Дар ин фаровард зарур аст муайян намуд, ки зери истилоҳи «ибодат» каломии раббонӣ чиро дар назар дорад? Оё ибодат ин танҳо тоат ва ситоиши Худои азза ва чалла аст ва ё амалҳои васеътар аз он, яъне дар баробари тоат ва ситоиш,

¹ Қуръон 98: 5.

сар фаровардан ба ҳама амрҳои неке, ки ӯ хидоят кардааст? Аксари муфассирон зери мафҳуми ибодат аз назари умум, сар фароварданро мадди назар доранд. Ва фаҳмиши васеи ибодат (диққат шавад ба маънои васеъ- А.Х.) дар Ислом тибқи талаботи Куръон низ ҳамин тавр ҳаст. Яъне чун Худо ба илмомӯзӣ, касби ҳалол, неки ба падару модар ва мардум, адолат, ислоҳи ҷомеа, ростӣ, дастгирии یتимон, маъҷубон, таҳаммулпазирӣ ва ғайраҳо амр кардааст, дар ҳақиқат ба ибодат амр кардааст. Аммо ба маънии маҳдуд низ ибодат танҳо тоати мучаррад нест. Агар ибодат тоати мучаррад мебуд, ба қавли Аллома Суютӣ, меғӯяд домулло Маъруфи Элоқӣ, пас ҳама касоне, ки ҳокимонро тоат мекунанд бояд мушрик шинохта шаванд¹. Алабатта, ки чунин нест.

Ояти дуюм, бевосита ба таъйиноти иҷтимоии инсон ирсол нашуда, бавосита таъкид медорад, ки мо шуморо аз як марду зане офаридем ва ҳадафи асосӣ нишон додани ягонагии манбаи баромади инсон, воқеияти мураккабгардии ҳаёти иҷтимоӣ мебошад. Дар баробари ин чунин усули фаҳмондадихӣ дар назди инсонҳо шинохти ногузири якдигарро тақозо менамояд, ки ин ҳадафи дуюм аст. Ба ин минвол ҳадафи офариниши инсонро шинохти ҳамдигар доништа аст, ки ин як рукни муҳимми дарки таъйиноти иҷтимоии инсон аст. Дар ҳақиқат, ин шинохти ҳуқуқ ва эҳтирому шафқат ба ҳамдигар аст, ки як ҷанбаи муҳимми мавҷудият ва инкишофи ҷомеаи инсониро фароҳам меорад.

Дидгоҳҳои муфассироне, ки дар боло зикр шуд, ҳама ба гунае ҳадафи офариниши инсонро мерасонад, вале дар ин миён дидгоҳи Фаҳри Розӣ ҷомеътар ва ҷамъкунандаи маънои ояти мавриди баҳс (Зориёт/ 56) ва ду ояти охир (Баййина/ 5 ва Ҳучурот /13) мебошад. Яъне ибодат иборат аст аз бузург доштани амри ҳақ ва шафқату меҳрубонӣ бо халқ.

Қисмати дигари бузургон дар маънии ин ояти Куръон ғарази шинохтро ҷой кардаанд. Шинохти Офаридгор ва қисмати дигар шинохти худ.

Акнун мегардем сари масъалаи истилоҳи ибодат, ки ба кадом маънӣ омаданаш мумкин аст. Чун таъйинот дар кало-

¹ Ин қавли Суютӣ аст, ки ҳангоми баррасии нуктаҳои эътиқодии ин қисмати китоб аз забони домулло Маъруфи Элоқӣ оварда шудааст.

ми раббонист, қобили қабул он аст, ки қабл аз ҳама шарҳи онро дар Каломи шариф чӯем ва чун тавзеҳ зарур шавад, ба мазмуни аҳодис бингарем. Дар баробари ин муайян намудани сифати инсоне, ки ибодат мекунад, шарт ва зарур аст.

Аз назари мантиқ ибтидои Қуръон, ки сураи Фотиҳа аст, кушояндаи асрори умқӣ ва аслии Қуръон аст, ки дар он мақсад, мӯхтаво, вазифаҳои асосии китоб ва инсонҳо нухуфта шудааст.

1) Ситоиш Худойро, [ки] Парвардигори оламиён,¹

2) Бахшояндаи Меҳрубон,

3) Худованди рӯзи ҷазост.

4) **Танҳо Туро мепарастем ва танҳо аз Ту ёрӣ металабем.**

5) **Моро ба роҳи рост хидоят бинамой –**

6) роҳи касоне, ки бар онҳо инъом кардаӣ,²

7) на [роҳи] касоне, ки бар онҳо ҳашм гирифта шуд³ ва на гумроҳон!⁴

Дар ояти 4 ва 5 сухан дар бораи роҳ ва мақсади асосие меравад, ки инсоният дар баробари шинохт ва эътирофи қудрати ҳақ талаб менамояд. Ин роҳи рост аст. Фаҳмиши ин роҳ бениҳоят васеъ аст. Ва як манбаи муайяни ин роҳ ҳамон касони то паёмбар гузаштагонанд, ки онҳо ба некӣ ва парҳезгорӣ машхуранд.

Яъне ҳадафи мабдаи парастидан ва роҳи рост. Маълум аст, ки парастидан ин тоат аст, ин шинохтани қудрати ўст ва имон овардан ба зоти ўст. Аммо зерини истилоҳи «**роҳи рост**» чиро бояд фаҳмид, боз ҳамон парастидан ва ё амал кардан ба муқаррароти ў. Ҳарчанд андешаҳо мухталифанд, ба назари мо ин роҳи рост ҳамон фармудаю дастурҳои дигар аст, ки дар паҳнои арзишҳои гуногун тарҳрезӣ шудаанд. Яъне ин амали нек, парҳезгорӣ, сухани нек, дастгирии ҷамъияти барҷомондагон, таъмини адл, риояи инсоф, вичдон ва ғайра. Ва аз ин хотир аст, ки дар оятҳои 2 - 4 сураи Бақара дақиқан мефармояд:

2. Ин Китоб, [ки] дар он ҳеҷ шубҳа нест, **роҳнамо** барои парҳезгорон аст.

¹ Яъне: инс ва чин ва малоика ва ҳоказо, ки ҳар кадомиро оламе ҳаст.

² Яъне: пайғамбарон, сиддиқон, шаҳидон ва солеҳон.

³ Яъне: яҳудиён.

⁴ Яъне: насронӣён.

3. Онҳое, ки ба ғайб имон меоранд; ва намозро барпо медоранд; ва аз он чи ба онҳо рӯзӣ додаем, нафақа мекунамд.

4. Ва онон, ки ба он чи ба сӯи ту фуруд оварда шуд ва ба он чи пеш аз ту фуруд оварда шуд, имон меоранд; ва онҳо ба охират яқин доранд.

Яъне ин китоб роҳнамоист, роҳи зиндагӣ аст ва он барои парҳезгорон фиристода шудааст. Яъне нишонии Китоб муқаррар шудааст, ки вай ба кӣ фиристода шудааст. Вай қабл аз ҳама, ба онҳое фиристода шудааст, ки парҳезгоранд. Маънии парҳезгор низ дар давомаш шарҳ ёфтааст. Яъне мо рӯ ба рӯ мешавем ба шахсияте, ки дорои чанд унсури муҳими эътиқодист. Ба ҳар ҳол аз рӯи ҷойгузориҳои ояти қуръонӣ дар ибтидои Қуръон муаррифии онҳое, ки барои онҳо ин оят нозил шудааст, аниқ аст. Аммо бо ин кори мусулмонӣ ва инсонӣ ба анҷом намерасад. Зеро онҳо бояд думболагирии роҳе бошанд, ки ин роҳро барои ростон ва некӯкорон таҳия кардаанд. Ва аз ҳама асосӣ барои мо низ ҳамин аст. Яъне он роҳе, он навиштаҷоте, ки барои чунин инсонҳо фиристода шудааст. Ояти 2 сураи Бақара ба ҳамин маънӣ Қуръонро роҳнамо муаррифӣ кардааст. Яъне онҳое, ки чунин шахсиятанд бояд аз роҳҳои нигоштаҳои Қуръон роҳсипор шаванд. Пас маънии саволе, ки мо ҷӯёи онем, яқин дар дохили Қуръон аст. Зеро Қуръон роҳро муайян намуда, сифати онҳоро ҳам, ки бояд аз ин роҳ қудрати рафтаниро дошта бошанд, муайян кардааст. Дуруст аст, ки агар нафаре нияти баромадани кӯҳи баландеро намояд, ӯ бояд қабл аз баромадан омодагӣ бинад ва тайёр шавад барои баромадан ба он ҷо. Яъне ӯ бояд сифатҳои кӯҳнавардиро касб намояд, вагарна ба қулла расидан наметавонад. Ин ҷо низ барои роҳи порсои исломиро тай кардан инсон бояд сифатҳои неки инсониро касб намояд, ки ин сифатҳо ҳам маънавӣ, ҳам рӯҳӣ ва ҳам иҷтимоӣ иқтисодист. Ҷустуҷӯи ин масъала моро ба кашфи симои инсоне, ки аз ин роҳ пайравӣ менамояд, ба худ ҷалб месозад. Агар Қуръон инсонро қабл аз ҳама барои гирифтани сифати мӯъмин даъват карда бошад, баъдан мо мебинем, ки мӯъминро барои касби дигар арзишҳо даъват намуда, ӯро чун инсонии комил муаррифӣ менамояд. Дар маҷмӯъ инсонро Қуръон бо арзишҳо ва ғаноими маънавӣ ғанӣ мегардонад ва ба як инсонии комил табдил медиҳад. Ҳамин тавр дар муайян

намудани парҳезгор ва сифати мӯъмин Қуръон талаботи ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоии хоссаро пешниҳод мекунад. Омӯзиш ва донистани ин сифатҳо ба дарки таъйиноти иҷтимоии инсон, ки барои иҷрои онҳо инсон офарида шудааст, аз ҳар ҷиҳат кӯмак менамояд.

Дигар аз сифати инсон, ки Қуръон масъалагузорӣ менамояд, ин ростӣ аст. Рост гуфтан, ҳақро аз ноҳақ ҷудо кардан инъикоси воқеият бидуни шикастбаёнӣ бояд аз сифати аслии инсон бошад.

Дар баробари сифатҳои эътиқодии мӯъмин мо дар оятҳои баъдинаи қуръонӣ пай дар пай унсурҳои ахлоқӣ ва маънавии инсонро пайдо мекунем. Дар ояти 42 сураи Бақара омадааст: «Ростро бо норост омехта макунед ва ростро дониста пинҳон мадоред!». Пинҳон намудани ҳақиқат ва маҳлут гардонидани ҳақро бо ботил Қуръон манъ менамояд. Ва ин амалҳо аз нишонаҳои мӯъминон нест.

Некӣ ҳамчун аломати махсуси мӯъмин ва инсонии комил. Дар ояти 148 сураи Бақара доир ба майли инсонҳо ба некӣ, ҳамдигарфаҳмӣ мефармояд: «Ва ҳар касе ҷонибе дорад, ки вай мутаваҷҷеҳи он аст. Пас, ба сӯи некӣ шитоб кунед; ҳар ҷо, ки бошед, Худо шуморо ҷамъ меорад; ба дурустӣ ки Ё бар ҳама чиз Тавоно аст!» Яъне мӯъминонро ба сӯи некӣ ҳидоят мекунад ва думболагирӣ аз онро шарт медонад. Аммо ин некиро чи тавр фаҳмем, оё ин некӣ дар муносибат бо бо ҳешон, бо ҳамсоғон ва ё умуман бо сарватмандон ва ё нодорон аст, ҳанӯз чизе муайян нест. Гузашта аз он ин некиро бо чи қиёс бояд кард? Магар ин ҳамон қор ва амали шоиства ва ё манфиатоварест, ки барои каси дигар зарур аст ва ё он тарзи дигар ҳам дорад. Ё сарҳади ин некӣ чи тавр муайян мешавад. Зеро баъзе ҳолатҳо ба хоҳири дастгирии касе бар зарари дигаре амалҳо содир мегардад. Ба ин хотир дар ояти 177 сураи мазкур маънии васеи неқӯкориро Қуръон муайян менамояд: *«Неқӯкорӣ он нест, ки рӯи худро ба тарафи машиқу мағриб мутаваҷҷеҳ кунед; валекин неқӯкорӣ он аст, ки кас Худо ва рӯзи қиёмат ва фариштагон ва Китоб ва пайғамбаронро бовар дорад; ва молро – бо вуҷуди дӯст доштаниаш – ба ҳешовандон ва ятимон ва мускинон¹ ва мусофирон¹ ва*

¹ Мискин касест, ки ҳеҷ чиз надорад.

суолқунандагон бидиҳад ва дар боби бардаҳо² [харч кунад]; ва намозро барпо дорад; ва закотро бидиҳад; ва чун паймон кунанд, ба паймони хеш вафоқунандагон; ва дар тангдастию сахтӣ ва ба вақти қорзор сабрқунандагон; инҳо ростгӯёнан ва ҳам инҳо парҳезгоронанд.» Ҳамин тавр мо акнун дар баробари унсурҳои муҳим, ки сифатҳои мӯъминро муайян мекарданд, дигар сифатҳоеро дарёб менамоем, ки некӯкории мӯъминонро муайян месозанд. Яъне таъкидоти инсон дар ҷомеа дар баробари доштани эътиқоду эътимод ва дигар сифатҳои ҳамида, ҳатман риояи некист. Яъне мо ба як паҳнои нави таъйиноти инсонӣ калид пайдо кардем, ки он некӣ ва маънавӣ будани инсон аст, ин некӣ чиро дар худ таҷассум менамояд. Дар баробари талаботи эътиқодӣ, хайру саховат ба ҳешон, мӯҳтоҷону мискинон, дастгирии бардаҳо, риояи паймону шартномаҳо, сабр дар вазнинӣ ва амсоли инҳо. Ҳамин тавр, тадриҷан мо васеъшавии сифатҳои инсонро дар Қуръон мебинем, то ҳадде мерасем, ки арзишҳои адлу инсоф ва ахлоқи инсонӣ дар муқобили ибодоту тоат ва ғоҳе бартарии онҳо дар тарбияи инсони комил мушоҳида мешавад. Мисол, ҳадисҳое, ки «мӯъмин нафаре ҳаст, ки аз дасту забонаш касеро озоре нест»; «ахлоқи мард аз тилло қимматтар аст»; «Рафиқи беҳтарин, касе ҳаст, ки ба кори нек ҳидоят мекунад»³ ва ё «якҷӯза адли подшоҳи одил афзалтар аз ибодати шастсолаи ӯ аст»⁴.

Ва ҳуди Қуръон низ дар баробари сифати мӯъминӣ талаботи дигари ахлоқӣ ва маънавӣ пешниҳод менамояд. Мисол дар ояти 82 сураи Бақара мефармояд: «*Ва касоне, ки имон оварданд ва қорҳои шоиста қарданд, пас онон бошандагони бихиштанд; онҳо дар он ҷо ҷовиданд*». Яъне воридшавии мӯъмин ба бихишт танҳо бо аломатҳои эътиқодии мӯъмин маҳдуд нагардида, назди ӯ дигар шартҳои махсуси ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ воғузор шудааст. Яъне танҳо бо шарофати доштани имон ва гузоридаани панҷ вақт намоз ҷойгоҳи шахс бихишт

¹ Манзур аз мусофир касест, ки аз моли худ дур афтодааст.

² Яъне: дар озод ё ҳалос қардани бандагон.

³ Ҳазору як ҳадис. Ҳадисҳои 38;169 ва 195 ва ғ.

⁴ Халиков А.Ғ. Ҳадис как источник мусульманского права. Душанбе 1998. С.-86. См. Ғаззоли М. Насихат -ул-мулук. Душанбе 1993. -С.10.

намешаваду шахс сифати мӯъмини комилро касб намекунад. Ин чо мо шарт будани рафтори шоистаро дар баробари имондорӣ дарк мекунем. Рафтореро, ки ба дигарон зарар нарасонад, писанди умум ва дигарон аст, на ба манфиати худ. Ба ин сурат мо васеъшавии паҳноӣ аломатҳои инсонӣ комилро дар Қуръон мебинем, ки аз фаҳмиши танги баъзе нафарон берун меравад ва шинохти комили он ба ташаккули инсонӣ муосир таъсири нек дорад.

Вале доир ба ин қорҳои шоиста оятҳои минбаъдаи қуръонӣ боз маълумоти фарохтареро медиҳанд. Дар ояти 83 ва 84 сураи мазкур дар баёни сифати бани Исроил муфассалан омадааст: «Ва он гоҳ, ки аз бани Исроил паймон гирифтем, ки ба ҷуз Худо [дигаре]-ро напарастед ва **ба волидайн ва хешовандон ва یتимон ва бенавоён некӯӣ кунед ва ба мардум сухани нек гӯед ва намозро барпо доред ва закотро бидихед...** Ва он гоҳ, ки аз шумо паймон гирифтем, **ки хуни якдигарро маррезед ва (қавми) хешро аз хонаҳои худ берун макунед**, пас, дидаву доништа қабул кардед». Пас дар баробари эътиқодоти динӣ ва вазоифи эътиқодӣ Қуръон боз чунин сифатҳои инсониро шарт шуморидааст:

— некӯӣ ба **волидайн, ба хешовандон, ба یتимон ва бенавоён**,

— **ба мардум сухани нек гуфтан**,

— **закот додан**,

— **хуни якдигарро нарехтан ва (қавми) хешро аз хонаҳои худ берун накардан**.

Ҳамагӣ тибқи Қуръон рафтори нек ва шоиста доништа мешавад, ки риояти он чун сифатҳои иловагии инсонӣ комил ва мӯъмин муаррифӣ мегардад. Аз ин хотир, дар мисоли бани Исроил, ки ба бедодгарӣ даст зада, якдигарро куштанд, Қуръон дар ояти 85 сураи Бақара ҳукм кардааст: «...Оё ба поре аз Китоб имон меоред ва ба поре кофир мешавед? Пас, ҷазои касе аз шумо, ки чунин кунед, ба ҷуз ҳорӣ дар зиндагонии дунё чист?...» Ҳукм аниқ аст, ки як қисмати фармудаҳои шаръиро эътироф намудан ин ҳанӯз риояти шартӣ имондорӣ ва мӯъминӣ нест, зарур аст, ки дигар талаботи инсонӣ риоят шаванд. Ҳамин тавр, шахсияти қобили қабул тадриҷан мукамал ва мураккаб мегардад ва таъйиноти иҷтимоӣ ӯ ногузир аз сарҳади он тоате, ки баъзе аз уламо

онро дар сабаби офариниши инсон маҳдуд медонанд, берун меравад. Яъне инсонро танҳо на барои парастии зоҳирӣ, балки барои риояти дигар амалҳои шоиста, ростӣ, некӣ, тозагии ботинӣ ва ғ. офаридаанд. Аҷиб он аст, ки консепсияи худошиносӣ дар ислом дар баробари эътиқод доштан чӣ тавре, ки дар ибтидо гуфтем, эътирофи соҳиби рӯзи ҷазост. Ва касе ҷавобгӯи чунин талабот аст, ки аз фармудаҳои ӯ берун наравад. Ин маънӣ дар ояти 29 ва 30 сураи Нисо хуб гуфта шудааст:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
فِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Эй мӯъминон, амволатонро дар миёни худ ба ноҳақ маҳӯред, магар вақте ки он доду ситади тичорат бо ризои якдигар аз шумо бошад! Ва ҳештанро макушед. Ба дурустӣ, ки Худо ба шумо Меҳрубон аст. Ва ҳар ки ба бедодӣ ва ситам чунин кунад, ӯро ба дӯзах дарорем; ва ин [кор] бар Ӯ осон аст». Яъне чун инсон ибодати динӣ дошта бошад, бояд дигар амалҳои некро лағв нанамояд. Зеро дар сурати комил будани сифатҳои мӯъмин ин амалҳои тавсияшуда низ бояд риоя гарданд. Ин маънӣ ва роҳи мустақим дар оятҳои 36-38-и сураи мазкур возеҳтар оварда шудааст: ояти 36:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ ﴿٣٦﴾

«Ва Худоро бипарастед ва чизро шарикӣ Ӯ муқаррар макунад ва ба падару модар ва ба ҳешон ва یتимон ва ғадоеъ ва ҳамсоии ҳешованд ва ҳамсоии бегона ва ҳамнишини на-

здик ва мусофир ва он, ки дасти шумо молик шуд,¹ нақӯкорӣ кунед! Ҳамоно Худо касеро дӯст намедорад, ки ботакаббури худсито бошад; ояти 37:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

ононро, ки **бухл мекунад ва мардумро ба бухл**² мефармоянд ва он чиро, ки Худо аз фазли Худ ба онҳо додааст, пӯшида медоранд. Ва барои кофирон азоби хоркунандае омода сохтаем; ояти 38:

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

ва ононро, ки **амволашонро барои худнамоӣ ба мардум** харч мекунад ва ба Худо ва рӯзи қиёмат имон надоранд. Ва ҳар кӣ Шайтон ёри ӯ бошад, пас вай бад ёрест».

Ин ҷо низ дар баробари тоату ибодат, некӣ ба **падару модар, ба хешону یتимон, гадоён, ҳамсояи хешованд ва ҳамсояи бегона, ҳамнишини наздик, мусофир ва касоне, ки дар итоати шумост, шарту зарур мешуморад**. Дар баробари ин сифатҳои бади инсониро чун **бахилӣ, хасисӣ ва харочоти дар заминаи худнамоӣ рухдодаро** маҳкум менамояд. Ва касе, ки чунин амалҳоро кард сифатҳо ва ахлоқи шоистаи мӯъминиро надорад. Дар ҷойҳои дигари Қуръон мо аз нишонаи мӯъминӣ сарфаю сариштакорӣ ва ризки ҳалолро мебинем ва исрофкорию ҳаромхӯриро аз аломатҳои манъшуда.

Ва чун ҷанҷоли сифатҳои инсонӣ ва мартабаҳои боло меравад, дар зинаи муайян мо волоияти арзишҳои некӣ, ахлоқӣ ва адлу инсофро эҳсос менамоем.

Аз чунин оятҳои қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ илҳом гирифта, бузургони мо дуруст дарк намудаанд, ибодате, ки

¹ Яъне: ғуломон ва канизон.

² Яъне: хасисӣ, бахилӣ.

хадафи офариниши инсон дар бисёр чойҳо ёдрас шудааст, танҳо ибодати парастииш ва зоҳирӣ нест, балки ин тоат ба амрҳои ҳақ, риояи роҳи парҳезгорон аст, ки бо иҷрои вазифаҳои иҷтимоии ӯ саҳт тавъам аст.

Мо дар аҳодиси зиёди набавӣ меҳонем, ки ибодат ин танҳо тоат нест, балки ибодат як амали хайр аст, ибодат омӯзиши илм аст, ибодат кори некест, ибодат дастгирии мӯхтоҷе аст, ибодат таъмини адлу риояти инсоф аст ва амсоли инҳост. Маълум аст, ки инҳо ҳама амалҳои нек аст, вале маънӣ он аст, ки ҳамин амалҳо низ мисли ибодат дар ислом манфиатоваранд. Шайх Саъдӣ мефармоянд:

*Ибодат ба ҷуз хизмати халқ нест,
Ба тасбеҳу сачҷодаву далқ нест.*

Дар фикҳи исломӣ уламо ибодатро ба навъҳои гуногун тақсим мекунанд, аз ҷумла: 1.Намоз, 2.Рӯза, 3.Закот, 4.Ҳаҷ. Аммо рафторҳои дигаре ҳам ҳастанд, ки дар дини ислом ҳамчун ибодат ва ҳатто болотар аз ибодатҳои номбурда шуморида шудааст. Аз Пайғамбар (с) ривоят шудааст, ки: «Ибодат даҳ баҳш аст, ки нӯҳ баҳши он талаби рӯзии ҳалол мебошад».¹ Ҳамчунин паёмбари ислом (с) фармуданд: «Нигоҳи меҳромези фарзанд ба падару модар ибодат аст»². Яъне шарофате мисли ибодатро дорад.

Ҳамчунин дар ҳадисҳо омадааст: «Нигаристан ба донишманд ибодат аст, нигаристан ба пешвои одилу додгар ибодат аст, нигоҳи дилсӯзона ва меҳромез ба падару модар ибодат аст ва нигоҳ кардан ба бародаре (мӯъминне), ки аз барои Худо дӯсташ дорӣ, ибодат аст». Ё ҷои дигар ривоят шудааст, ки: «Ҳушғумонӣ ба Худованд ибодат аст». Уламо ва саромадони фикҳи исломӣ низ хеле васеъ ва осон мусулмо-

¹ Муҳаммадии Райшаҳрӣ, Мунтахаби Мизону-л-ҳикма, талҳиси Саидҳамиди Хусайнӣ, бо тарҷумаи форсии Ҳамидризо Шайхӣ, ҷопи Созмони ҷопу нашри «Дору-л-ҳадис», ҷопи ҷорум соли 1375 ҳиҷрии шамсӣ, боби «ибодат» ба нақл аз «Бихору-л-анвор»

² Муҳаммадии Райшаҳрӣ, Мунтахаби Мизону-л-ҳикма, талҳиси Саидҳамиди Хусайнӣ, бо тарҷумаи форсии Ҳамидризо Шайхӣ, ҷопи Созмони ҷопу нашри «Дору-л-ҳадис», ҷопи ҷорум, соли 1375 ҳиҷрии шамсӣ, боби «ибодат» ба нақл аз «Тухафу-л-уқул»

нонро ба навъҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ тарғиб намуда, бартарии арзишҳои мухталифро нисбат ба ибодати зоҳирӣ болотар гузоштаанд. Аз ҳазрати Имом Содиқ ривоят шудааст, ки: «Як соат андешидан беҳтар аз як сол ибодат (уламои динӣ инчо ҳадаф ибодати нофиларо доранд) аст». Умуман, таълимоти исломӣ ва таъкиди паёмбар ҳамагӣ ба осонии ин дин далеланд. Чунончӣ паёмбари ислом мефармоянд: «Бандае ба сабаби бардоштани шоҳаи хоре аз сари роҳи мусулмонон ба бихишт рафт»¹, вале баъзе аз уламои мутаассиб барои нодуруст доштани китобе, номгузории миллӣ, пӯшидан ё напӯшидани либосе ва ё нодуруст гузоштани пой дар вақти намоз моро ба дӯзах ҳидоят менамоянд. Ҳол он ки Паёмбари ислом фармудаанд: «беҳтарин кор дар дини шумо ин сабукгирист ва беҳтарин тоат ин донишдани дин аст».²

Месазад қайд намуд, ки мақом ва мартабаи илм дар Ислом хеле баланд аст. Оятҳои қуръонӣ ва аҳодиси зиёди набавӣ доир ба мақом ва мартабаи илм ҳарф задаанд. «Офаридам инсонро, ба ӯ ёд додам баён карданро ва илм омӯхтанро» (55:3-4) гуфта шудааст дар Қуръон. Дар ҳадиси паёмбар «олимон вориси паёмбарон» доништа шудаанд, ки худ гувоҳи мақоми аҳли илмро мефаҳмонад. Паёмбари ислом дар ҳадисе фармудаанд, ки либоси имон тақво аст, зебоии он шарм ва ҳосилаш дониш аст.³ Ва ё дар ҷои дигар паёмбар аз марғи қабила дида марғи як олим ва донишмандро вазнинтар шинохтаанд. Дар ҳадисе олимони валиёни Худованд дар рӯи замин шинохта шудаанд.⁴ Дар муқоисаи мақоми олим бо тоаткунандагон мефармояд: «Бартарии олим аз обид, мисли бартарии ман (паёмбари ислом-А.Х.) нисбат ба саҳобагони камнуфуз мебошад»⁵. Чунин бартарии илмро аз ибодат низ бузургони ислом борҳо таъкид доштаанд. Ибни Аббос гуф-

¹ Муҳаммадии Райшаҳрӣ, Мунтахаби Мизону-л-ҳикма, талхиси Саидҳамиди Ҳусайнӣ, бо тарҷумаи форсии Ҳамидризо Шайхӣ, ҷопи Созмони ҷопу нашри «Дору-л-ҳадис», ҷопи ҷорум соли 1375 ҳиҷрии шамсӣ, боби неқӣ ба нақл аз «Ҳисол»

² Абу Хомид Муҳаммад аль-Газали ат-Туси. Ихйа улум ад-дин (возрождение религиозных наук). Том 1. М.2007. С.62.

³ Абу Хомид Муҳаммад аль-Газали ат-Туси. Ихйа улум ад-дин (возрождение религиозных наук). Том 1. М.2007. С. 58.

⁴ Ҳамон ҷо С. 60.

⁵ Ҳамон ҷо С. 60.

тааст: «Такрори илм дар фосилаи шабҳо барои ман беҳтар аз тамоми шаб ибодат кардан аст». Ҳасани Басрӣ дар маънидодкунии ояти қуръонӣ: «Парвардигори мо! Барои мо дар ин дунё ва дар он дунё некиро ба мо арзонӣ дор». гуфтааст: неки дар ин дунё ин дониш ва ибодат аст ва дар он дунё бошад ин бихишт аст.¹ Талабкунандаи илм чӯёи роҳи бихишт аст, меғӯяд паёмбари ислом. Аз субҳ машғули омӯзиши илм шудан беҳтар аз он аст, ки намози садрақъата хонед, гуфтааст паёмбар. ² Абӯ Зарра ривоят мекунад аз паёмбар, ки: «Иштирок дар маҷлиси олимон беҳтар аз ибодати ҳазор рақъата, беҳтар аз аёдати ҳазор бемор ва иштирок дар ҳазор ҷаноза аст. Пурсиданд, ки ҳатто аз хондани Қуръон низ? Магар Қуръон бидуни дониш манфиат дорад?». ³ Дар ҳадисе омадааст, ки вақте фарзандони Одам мемиранд, се кори онҳо боқӣ мемонад: дониш, ки ба дигарон манфиат меорад, садакаи ҷория ва фарзанди солах.

Ҳақим Носири Хусрав дар тақия бар оёти қуръонӣ дари бихишт аъмол ва кирдори паёмбарро доништа таъкид дорад: «Ва ҳар кӣ шариати Расул бе илми таъвил пазирад, он кас дари бихиштро баста ёфта бошад. Ва ҳар кӣ қор ба дониш кунад, дари бихишт бар вай кушода шавад, ҷунон ки гуфта шудааст: «Ва онон, ки аз парвардигорашон тарсидаанд, гурӯҳ-гурӯҳ ба сӯи бихишт равон карда шаванд, то вақте ки наздики бихишт биёянд ва дарвозаҳои он боз карда шаванд ва нигоҳбонони бихишт ба онҳо гӯянд... (39-73)». ⁴ Тибқи андешаи Носири Хусрав шариатҳои пайғомбарон, ҳама рамзу масал баста бошад ва растагории халқ андар кушодани он бошад, бар мисоли дари баста, ки ҷун кушода шавад, мардум қарор ҷой ёбанд ва ба таому шароб расанд. ⁵ Дар масъалаи мартабаи илм Носири Хусрав меғӯяд: «Ҷун боз намудем, ки нахуст чизе, ки падид омад, амри Борист ва далел фармудем бар дурустии ин қавл, андар он аст, ки чизҳо зерӣ илм аст.

¹ Ҳамон ҷо С. 60.

² Ҳамон ҷо С. 70.

³ Ҳамон ҷо С. 71.

⁴ Носири Хусрави Қабодиёӣ. Ваҷҳи дин. Душанбе 2002. С. 57.

⁵ Носири Хусрави Қабодиёӣ. Ваҷҳи дин. Душанбе 2002. С. 57.

Пас, лозим ояд, ки нахуст илм «буда» шудааст».¹ Яъне ин ҳама офаридаҳо нишоне аз илму тадбири илоҳист.

Дигар бинишҳо андар мақсади офариниш

Дар баробари ин рӯчеш ба мақсади офариниш илми инсоншиносӣ ва дигар илмҳои, ки ба ҳаёти иҷтимоӣ сару кор доранд, андеша ва ҳулосаҳои мухталифро пешниҳод кардаанд. Мисол, аз назари илми ахлоқ Гартман Н. андеша дорад, ки инсон бо озодии ғайриақлиси худ масъул аст, то арзишҳои амалӣ созад, зеро бидуни онҳо ҳаёт ғайриақлиси.² Инсон миёнарави озодии байни арзишҳо ва олами воқеист, мақсадро ӯ муайян мекунад. Озодии ахлоқӣ озодии шахсият аст, на озодии арзишҳо. Барои дин агар Худо ҳадафи олий бошад, барои ахлоқ инсон аст. Ба андешаи Гартман озодии инсон муҳолифи озодии илоҳист. Тибқи назарияи антропологии насронӣ инсон симои Худо аст. Аз назари ақидаи исломӣ он ташбеҳгароист. Ин чараён дар баъзе аз тафҳимҳои чараёнҳои исломӣ дар масъалаи инъикоси сифат ва симматҳои илоҳӣ дар рафтори инсон мушоҳида мешавад. Мисол, ба андешаи донишманди улуми исломӣ Боқизода А. фаҳмиши васеи ҳадиси «Худованд инсонро бар суроби худ офарид» ба ин назария наздикӣ дорад, вале ин ҳаргиз маънои ташбеҳгароиро надошта, рамзист. Тибқи андешаи олимони дунявӣ ва антропологҳо инсон на танҳо маҳлуқи гунаҳгор, бемор ва ноқис, инчунин маҳлуқи эҷодкор низ ҳаст. Инсон ҳамзамон воситаест байни Худованд ва олам. Тавассути инсон алоқаи ҳудро бо олам мепаёвондад. Ӯ паёмбарон, мардони бузургӣ илм ва авлиёҳоро воситаи миёни худ ва инсонҳо қарор додаст. Фардҳо тавлид мешаванд ва мемиранд, аммо шахсиятҳо ба воя мерасанд. Ба андешаи Бердяев Н. шахсиятҳо қудрати илоҳӣ тарбият мекунад. Албатта, ҳаёт низ ба ташаккули онҳо таъсир дорад. Ҳам фардият ва ҳам шахсият дар шинохти вазифаи инсон аҳамияти бориқ дорад. Дар ҳама сурат, илм дар дасти инсон воситаи муҳими шинохти олами объективист.

¹ Носири Хусрави Қабодиёӣ. Ваҷҳи дин. Душанбе 2002. С. 49.

² Ниг. Бердяев Н., О назначении человека. М. 2006. С. 328.

Албатта, илмҳо аз дариҷаҳои манфиатнокӣ ва маҳдудаҳои худ ба кашфи асрори олами инсон даст мезананд. Гарчанде ҳеч як аз ин назарияҳо ба пуррагӣ комилу возеҳ ва оламгир набошанд ҳам, онҳо дар омӯзиш ва шинохти паҳлӯҳои мухталифи инсон ҳамчун падидаи мураккаб кӯмак менамоянд.

Дар илми инсоншиносии динӣ бисер андешаҳои доир ба мақсади офариниши инсон мавҷуд аст, ки нуқтаи ниҳоии он ба гуноҳи инсон дар бихишт ва тобеияти он ба нафси дунёи рафта мерасад. Нуқтаи охири ҳалосии инсон имтиҳони ӯ дар зиндагии индунёи бармехӯрад. Н. Бердяев дар асари «Мақсади офариниш» андеша меронад, «рӯҳи инсон гирифтори зиндон» аст.¹ Ӯ рӯҳро дар қафаси нафс ва заруриятҳои дунёи мебинад. Ин қафас ва зиндонро ман чун ин олам, заруриятҳову вазифаҳои муқаддаси инсон мешуморам, мегӯяд ӯ. Ва роҳи асосӣ ва ҳалоскунанда ин роҳи озод шудани рӯҳ аз тан, аз ин олам, аз ин заруриятҳост. Роҳи ҳалосӣ ҳаракат дар ин олам не, балки ҳаракат дар мизони рӯҳ аст. Ҳалосӣ аз олам ин ҳалосӣ аз гуноҳ аст. Озодӣ муҳабба аст. Ғуломӣ – муноқиша. Озодии инсон аз худ ӯро ба ҳуди аслиаш наздик менамояд. Роҳи офариниши асли инсон, ташаккулҳои ӯ вазнини хузнангез аст, вале ӯ дар маҷмӯъ озодӣ ва ҳалоскунанда аст. Ҳамагуна тобеият, дар ихтоси заруриятҳо мондан дуршавӣ аз асл ва воқеият аст, ин раҳгумӣ аст. Ба андешаи Н. Бердяев дар олам ибтидои нерӯи аҳриманӣ ва бадӣ вучуд дорад, ки зидди ӯ бояд мубориза бурд. Ин нерӯи бадиро ӯ дар тобеияти инсон ба муҳит, атроф ва зарурияти ногузириҳо мебинад.² Дар баробари ин дар адабиёти илмӣ шарқӣ биниши дигаре, ки рӯҳи инсонро дар қафас шарҳ медиҳад, вучуд дорад. Тибқи он рӯҳ дар қафаси моддӣ буда, муддате зиндонӣ аст. Марг омили раҳии рӯҳ аз зиндон аст. Чун барои рӯҳ колбади муваққатие аз ҳок бино намудааст. Рӯҳ чанд муддате дар он мақом гузида, сипас ба макони аслии худ ҳаракат менамояд. Ба ҳамин маънӣ Мавлоно гуфта буд: «Мурғи боғи малакутам, наям аз олами ҳок, Чанд рӯзе қафасе сохтаанд аз баданам» ва ё Ҳоҷа Ҳофиз мефармояд: «Ман малак будаму фирдавси барин ҷоям буд,

¹ Бердяев Н. Смысл творчества. М. 2007. С. 16.

² Бердяев Н. Смысл творчества. М. 2007. С. 18 - 21.

Одам овард ба ин дайри харобободам». Дар охирӣ дайри харобобод (ба истилоҳи мо ҳамон зиндон) ҳамин зиндагии индунёӣ ва заминии инсон аст.

Умуман, дар бораи таъйиноти инсон ва мақсади офарилиши ӯ ҳарф зада, ба паҳлӯҳои мухталифи зиндагӣ, мочароҳои инсон ва ҳаёти иҷтимоӣ рӯ овардан мумкин аст. Ин махлуки пурасрор он қадар мушкилию он қадар тазодеро дар худ ҷой додааст, ки ҳанӯз чанд садсолаҳои дигар насли худро ба мочарою мушкилиҳои сарбаста рӯ ба рӯ хоҳад кард. Дар замони ҷанги сард мо пеш - пеши сиёсати роҳбарони давлатҳои бузург гоҳо чомадонҳоеро медидем, ки бархе онро нуктаи идораи нерӯҳои атомӣ шарҳ медоданд. Яъне қуттии марғи инсоният, на наҷоти ӯро. Мо ба ин зина расидаем. Моро на қувваи беруна ба ин қор раҳнамун сохтааст. Мо зери таъсири ҳамдигар, нерӯҳои бадӣ ва аҳриманӣ воситаҳои несткунии оламо хушёр нигоҳбонӣ мекунем. Гӯё мо худро ҳифз мекарда бошем, ватанро ҳимоят мекарда бошем, вале аз он, ки ҷаҳонро нест менамоем ва инсониятро маҳв, андеша надорем. Имрӯз дар натиҷаи баробар тарқонидани чанд садтонаҳои атомӣ ба қавли олимони замин аз меҳвар ҷудо мешавад ва ҳаёт нест. Ин масъалаи нозуқ ва назарногир шудааст. Зеро мо гирифтори муаммоҳои аз ин низ саҳттарем. Вале дар зӯромад ақло ба зиндони гуломӣ афканда, ҳамаро ба тақдири илоҳӣ ва қори фалаки ҷарҳзананда ҳавола мекунем. Ҳол он ки ҳақим Хайём моро барвақт хушдор дода буд:

*Некию баде, ки дар ниҳоди башар аст,
Шодию ғаме, ки дар қазову қадар аст.
Бо ҷарх макун ҳавола, к-андар раҳи ақл
Ҷарх аз ту ҳазор бор бечоратар аст.*

Инсон махлуке аст, ки ба дарки олами объективӣ даст дорад. Ӯ фаҳмкунанда ва дарккунанда аст. Ӯ тавассути илм ба ин мартаба мерасад. Ҳамаи офаридаҳои олам зери илм қарор доранд. Инсон ҷавҳари ин олами дарккунанда аст. Ба қавли Носири Хусрав, агар мардум набошад, набототу ҳайвонот

хама ночиз шавад.¹ Аз ин рӯ, мӯъмин нахуст бояд илмро бидонад, ки чист, то чун бишиносад ўро, талаб карда тавонад онро, зеро ҳар кӣ чизеро нашиносад, ҳаргиз бад-ӯ нарасад.² Ба андешаи Носири Хусрав илм воситаи ёфтани чизҳост. Доир ба таъйиноти иҷтимоии инсон ҳарф зада, ҳатман ҷанбаи дарккунандагии онро бояд мадди назар гирифт. Тибқи андешаи бузургон илм қудрати омӯхтани ҳамаро дорад. Н. Бердяев доир ба сифати дарккунандагии инсон ҳарф зада навиштааст: «Асрори маърифат дар он аст, ки фаҳмкунанда дар раванди даркнамоӣ аз фаҳмшаванда болотар меистад...» Ҳамин тавр, инсон, ки дар даст илм дорад, вай нерӯи дарк ва фаҳми васеи олабро бар дӯш дошта, дар идора ва раванди тағйирпазирии онҳо имкониятҳои васеи таъсиррасониро дорост. Пас имкони инсон дар дарку фаҳми олам бениҳоят васеъ ва муассир аст.

Дар маърифати ахлоқӣ мо натавонем табиати худро дарк мекунем, инчунин чизҳое низ меофарем ва арзишҳое бунёд менамоем. Ба андешаи Н. Бердяев дарки олам барои инсон дақиқаҳое хурсандӣ медиҳад, вале дар маҷмӯъ ҳосили он ғам аст. Дарки инсон дар ин даврони зиндагии мо ин ронда шудани ӯ аз бихишт аст, мегӯяд ӯ.³ Ба хусус талх аст фаҳмиши ахлоқии некию бадӣ дар ҳаёти инсон. Гогол ҳанӯз соли 1846 дуруст навишта буд, ки «Ғам аз он аст, ки дар некӣ некиро намебинӣ». Аз ин нуқтаи назар сари масъалаи таъйиноти иҷтимоии инсон ҳарф зада, ногузир қонунияти муносибати ўро дар масъалаҳои нисбатан муҳимми ҳаёти даркнамудан шарт ва зарур аст. Таҷриба нишон медиҳад, ки ин муносибат ҳамеша якзайл набуда, дар маҷмӯъ ҳузнангез ва дилгиркунанда аст. Аммо бо вучуди он вай ҳақиқат аст. Барои он ки мо ба мақсади асл – таъйиноти иҷтимоии инсон наздик шавем, таъйиноти ўро бояд дар масири мавҷудаи таърихӣ инъикос намоем. Чи тавре, ки маълум аст амалия ва таҷрибаи андӯхтаи маърифат собит сохт, ҳосили он ба ғайри ин нест. Нитеше ошкоро менависад: «иродае, ки ба сӯи ҳақиқат ва воқеият мебарад, марғи ахлоқро тавлид месозад». Зеро

¹ Носири Хусрави Кубодиёӣ. Вачҳи дин. Душанбе 2002. С. 49.

² Ҳсамон ҷо С. 47.

³ Бердяев Н., О назначении человека. М. 2006. С.284.

воқеият то ин замон талх ва тоқатнопазир буд. Аммо ин ҳаргиз наметавонад моро аз амалҳои нек, аз тарбия ва ислоҳшавӣ боздорад. Зеро Шиллер дуруст гуфта буд, ки мо маҳкумшудагонему ҷаҳон маҳбаси мост. Пас, дар маҷмӯъ раванди ислоҳшавӣ бояд сурат гирад. Мо бояд ислоҳ шавем. Инсон дар маҷмӯъ даврони ислоҳшавии худро паси сар мекунад, ин даврони имтиҳони ӯст, давронест, ки рӯҳ дар зиндони тан ва бадарғаи заминӣ ҷазои таърихи сари сар мекунад. «Ман малак будаму фирдавси барин ҷоям буд»-и Ҳоҷа Ҳофиз ва «Мурғи боғи малакутам»-и Мавлоно ба ҳамин асрор бахшида шуда буд. Аз ин рӯ, новобаста аз он, ки дар муайян намунаҳои таъйиноти иҷтимоии инсон донишмандон баромадгоҳ ва тақдир азалии инсон шарт бошад ҳам, мо наметавонем, вазифаҳо, махсусиятҳои сукунати онро дар даврони муайян побанди ин ишқҳои аслии намоем. Мушкили сари масъалаи тарбияи инсон ва бунёди ҷомеаи бихишӣ меравад, он ҷомеае, ки аз онҳо инсон ба хоҳири ҳамон кирдори манъшуда ронда шуд. Пас маърифати инсон ва дарки табиати он дар қори бунёди ҷомеаи навин омили муҳими пешрафти иҷтимоӣ аст. Дар ин зина тақвият кардан ба таъйиноти иҷтимоӣ динӣ ӯ низ вобаста ба даврони сукунати бихишӣ ва ғайрибихишӣ ӯ натиҷаҳои мухталифро ба даст меорад. Зеро дар даврони офаридани инсон таъйиноти иҷтимоӣ ӯ итоат фаровардан ба амрҳои ӯ буд. Нофармонӣ ӯро ба олами дигар овард, магар боз ҳамон амрҳо ва ё боз нозуқиҳои дастуроти дигарро бояд дурустар омӯхт. Тибқи андекшаи динӣ таъйиноти иҷтимоии инсон вобаста аз даврони инкишофи ҳаёти иҷтимоии он тақмил ёфта аломатҳои фарқкунандаро касб кардааст, ки дарқурияти онҳо омили муҳими шинохти ин таълимот аст.

Умуман, дар масъалаи муайян намудани таъйиноти иҷтимоии инсон донишмандон табиати меъёрҳои иҷтимоӣ, ки доираи рафтори одамонро танзим мекунад, шарт ва зарур аст. Дар байни ин гуна меъёрҳо ахлоқ мавқеи марказиро ишғол мекунад. Аз ҷониби дигар маҷмӯи ин меъёрҳо доираи озодии ҳаракати инсонро муаррифӣ намуда, раванди инкишофи ҷомеаро тарҳрезӣ менамоянд. Н. Бердяев дуруст қайд мекунад, ки

ахлоқ – фалсафаи озодист.¹ Омӯзиши мактабию ҳуқукии мафҳуми озодӣ баёнғари асли озодӣ нест. Ин ханӯз рӯёруи ҳаёт чустани пахноҳои расмиятгирифтаи озодист. Аммо умқи озодӣ, решаи он барои мо ноаён аст. Таълимот дар бораи озодӣ бо мақсади он рӯи кор омад, ки гунаҳгорро ёбем, то ин ки тавонем ҷавобгариро ба касе бор намуда, ҳаққонияти ҷазоро собит созем. Озодии ирода ба инсон имкон медиҳад, ки ӯ аз некӣ ва бадии пешниҳодгардида якеро интихоб намуда, ҷазо ва ё озодиро касб намояд. Ҳамин тавр инсон зери таъсири қонуни ахлоқӣ ихтиёри интихобро дар даст мегирад. Аҷиб он аст, ки «озодии ирода» метавонад сарчашмаи ғулумшавии инсон гардад. Зеро инсон ғулум ва тобеи интихоби меъёрҳое, ки ба рафтори ӯ муқаррар шудааст ва ӯ зери хатари ҷавобгарӣ меъёрро иҷро мекунад, рафтори худро муайян менамояд. Ҳол он ки озодии инсон танҳо зери таъсири меъёрҳо ва интихоби ҳаракат набуда, ин озодии сохтан ва эҷод кардани арзишҳо низ мебошад. Дар баробари ин ба андешаи Бердяев озодӣ метавонад инсонро бо роҳи бад барад. Озодӣ танҳо ҷанбаи ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва педагогӣ не, инчунин махсусияти фоҷиавӣ низ дорад.² Аз ин рӯ, озодӣ ҳамчун омили асосии ҳаёти ахлоқӣ, танҳо озодии некӣ не, балки озодии бадӣ низ мебошад.

Ҳулоса ва пайомадҳо. Ниҳояти кори офариниш ва мавҷудияти инсон дар ҳоли ҳозир аз роҳҳои мухталифи илмӣ ва натиҷагирҳои амалӣ бисёр печида ва сарғум аст. Аммо ин ҳаргиз изҳори маъносӣ дар шинохт ва эътирофи ин маҳлуқи асрорангез нест. Роҳ ва ҳидоате, ки ба инсон тарҳрезӣ намуданд, миёни ду сифати аъмол гирифтдор аст. Яке аъмоли нек ва дигаре бад. Он тарафи аъмол аз назари динӣ биҳишту дӯзах офариданд, аз назари илмӣ ва дунявӣ пешравию инкишоф, шикасту резҳои ҳаёти иҷтимоӣ. Маълум аст, ки ҳама аъмоли инсон дар доираи ғаразу ҳадафҳо даркшавандаанд, ки ниҳояти он баён дар мақсадҳо ва манфиатҳо дорад. Мо метавонем, бигуем, ки он тарафи амали неку бад аз назари умум некию бадӣ бошад. Аммо аз назари динӣ яқин биҳишту дӯзах

¹ Бердяев Н., О назначении человека. М. 2006. С.289.

² Бердяев Н., О назначении человека. М. 2006. С.289.

бошад ҳам, аз назари дунявӣ ва амалҳои инсонӣ на ҳамеша чунин аст. Яъне дар ҳаёт на ҳамеша ин низом риоя мегардад. Чи қадаре, ки насли инсонӣ таълим диҳад, ки «Ту некӣ мекуни дар Дачла андоз, Ки Эзид дар биёбонат диҳад боз»¹ мо боз шоҳиди он мешавем, ки подоши некӣ бадӣ мегардад. Аммо бо ин ҳам мо наметавонем фикри мутлақ дошта бошем. Зеро ҳанӯз бар ивази некӣ некӣ қардан мақом ва манзалаат дошта, дар ҳаёт бисёр воқеаҳо рафта гузаштааст. Пас олами инсон ин ҷанбаи худро ҳамчун подоши амали нек некӣ қарданро ҳанӯз дар умқи табиати худ доро аст. Бо дарназаргирии ин гуфтаҳо, метавон ҳулоса кард, ки инсон ҳамчун маҳлуки дорандаи шуур бо мақсади муайян офарандаю созанда ва таҳлилкунандаи ҳодисоти олам ва пешбарандаи ҷарҳи таърих вазифаҳои муқаддаси худро бар дӯш дорад. Ў наметавонад дар нимароҳ вазифаҳои аслии худро ба анҷом нарасонида ҳаёт ва олами ақлони ба олами нестӣ кашад. Ў ҳанӯз имкон ва дастуроти зиёди илмию диниро бар дӯш дорад. Танҳо зарур аст, ки аҳли илм аз камини баҳсҳои сирф назарӣ ва рӯҳӣ берун ҷаҳза, ба олами воқеа, ҳаёти пешравандаи иҷтимоӣ бештар диққат дода, консепсияю назарияҳои илмӣ ва амалии барои наслҳои имрӯзу фардо мувофиқро пешниҳод намоянд. Мо имрӯз бояд вазифаҳои ҳимоятии яҳдони атомиро, ки ҳамсафари ҳокимони ҷаҳонгир шудааст, аз он тарафи манфиат (дар назар дорем оқибати амалро, ки чӣ медиҳад, зеро ҳар амал ва қирдор, ки ба мақсаде равона шудааст, аз усули иҷро воқеа буда, оқибатҳои на ҳамеша зарурро пешниҳод менамояд) назар афканда воқеиятро дарк намоем ва барои наслҳои инсон зиндагии оқоштаро фароҳам орем. Аз ин назар таъйиноти иҷтимоии инсон бениҳоят рангҳои тоза ва гуногунро касб менамояд. Мо ба таъйиноти қуллии динӣ, рӯҳи нафсонии инсон даст нарасонида, ҳаминро гуфтаним, ки инсон дар баробари ҳаққо вазифадор аст, ки барои беҳбудии ҳаёти иҷтимоӣ дар радифи оқодиҳо ва имқониятҳо ҷораҳо андешида. Мо бояд ан-

¹ Ин панд ҳатто аз сарҳади тамаддуни шарқию ғарбӣ яқзайл берун ҷаҳза, моли умумии инсоният гаштааст, вале пайравӣ аз он не. Дар қучое ҳонда будам, ки ин пандро дар қадим пайравони яҳудия ва насрония низ васеъ дар таълимоташон истифода бурдаанд.

деша ронем, ки дар он тарафи амалҳои нек ва бади мо чи истода. Дин дар ин самт вазифаи худро бозида, вале ҳаёти воқеӣ ва иҷтимоӣ на. Мо ҳанӯз мушкилиҳо дорем. Дар партави манфиат он сӯи амали неку бадро бо дасти худ якҷониба месозем. Аз манфиат ва амалҳо ба худ қасрҳо месозем ва мардумро дар ғорҳо ҷой мекунем. Худро болою мо барин инсонҳоро хор мегардонем. Он тарафи амалҳои неку бади мо якҷайл нест. Мо некиро дар худ ҷен мекунему бадиҳо бо дигарон.

Бо така ба нуктагирии баъзе аз муфассирон, агар мақсад аз офаридани инсон парастии сирф динӣ, яъне зоҳирӣ бошад, пас ин як навъ худнамояи инсон хоҳад буд. Ҳол он ки офаридгор ниёз ба ин надорад. Гуруҳи дигар ҳадафи офаринишро дар шинохти қудрати Ё ва эътирофи Ё мебинанд, ки ин ҳам то ҳақде идеалӣ ва назарист. Бингарем ба мағзи ин дидагоҳҳо аз назари табиати инсон.

Инсоният тибқи ахлоқ худситоӣ ва такаббурро шаръан ва амалан маҳкум менамояд... Маълум мешавад, ки тибқи далелҳои исломӣ Худованд ба тоат ва шинохти мо эҳтиёҷ надорад. Ҳадис: *«Эй фарзанди инсон, агар аз аввал то ба охирашон ба беҳтарин инсон табдил ёбед, дар қудрати ман ҷизе илова намешавад»* ё ҷойи дигар *««Эй фарзанди инсон, агар аз аввал то ба охирашон ба бадтарин инсон табдил ёбед, аз қудрати ман ҷизе кам намешавад»*, яъне аз он, ки ҳама тоат кунанд ва ҳама тоат наkunанд ҷизе дар сифат ва нерӯи Ё кам ва зиёд нашавад. Пас, инсон озод офарида шудааст. Дар неку бад, имондорӣ ва бединӣ, ӯ озод ва мусаллам сохта шудааст. Ё мустақилият ва мухторияти худро дар муқобили инсон эълон дошта инсонро ва озодии ӯро ҳимоят кард. Офаридгор метавонист инсонро таври дигар бо тобеияти устувор, берун аз озодию хушбахт офарад, вале чунин накард, зеро бидуни озодӣ зиндагӣ маънӣ ва мазмуни худро аз даст медад. Бердяев Н. дуруст қайд мекунад, ки тақдири инсон ва зиндагии ӯ пурмоҷарою пурасрори ӯ бо озодии ӯ муайян мегардад. Нависандаи бузурги рус Достоевский тақдири озодиро дар майдони озодӣ ва озодиро дар зиндагии инсон таҳлил намуда, дар навиштаҳо, асарҳои офаридааш ба хулоса меояд, ки озодӣ ин

озодӣ аст, вайро нашоёд бо некӣ махлут сохт. ¹ Дар партави ӯ Н. Бердяев менависад: «Ҳақиқат инсонро озод менамояд, инсон бояд Ҳақиқатро озодона қабул намояд, мумкин нест, ки Ҳақиқатро иҷборӣ ба инсон бор намуд. Ҳама гуна омезиши озодӣ бо некӣ ин инкори озодӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои маҷбуркунӣ ва зӯрист... Қадри инсон, қадри эътиқоди ӯ тақозои шинохти ду озодиро дорад: озодии некӣ ва бадӣ, озодӣ дар некӣ; озодии интиҳоби Ҳақиқат ва озодӣ дар Ҳақиқат. Некӣ наметавонад маҷбурӣ бошад, мумкин нест, ки некӣ карданро маҷбур кард. Озодии некӣ озодии бадиро тақозо дорад... Чунин аст ғочии озодӣ, ки то умқи Достоевский ҳаракат кардааст». ² Н. Бердяев дар таносуби озодии некӣ, озодии бадӣ ва озодии шинохти ҳақиқат ғочии диалектикаи ҳақиқатро кашф менамояд, ки дар ташаккули наслони нақши бориз доштааст. Озодии некӣ озодии бадиро тавсия медиҳад. Озодии бадӣ ба нестшавии озодӣ мусоидат намуда, зарурият ва объективияти бадиро тавлид месозад. Дар навбати худ инкори озодии бадӣ ва ҳукмронии озодии некӣ низ ба инкори озодӣ ҳаракат намуда, ба ташаккули озодӣ ҳамчун зарурияти некӣ мусоидат менамояд. Вале некии зарурӣ ин некии асл нест, некии асл дар заминаи соҳибхушӣ ва ақл озодиро металабад. ³ Дар ҳар ду ҳолати зикрфта мизони додгоҳии ақли инсонӣ ва озодии ихтиёри инсон маҳв мегардад. Дар чунин сурат инсон на ҳамчун созанда ва бунёдкор, балки ҳамчун тобег ва ғулом баромад менамояд. Достоевский андеша дорад, ки бидуни озодии некӣ ва бадӣ низоми олами инсонӣ ва мувозанати зиндагии инсон маънии худро гум мекунад. Хушбахтие, ки бо ҳолати тобег ва ғуломӣ ба даст меояд, хушбахтии асил ва зиндагии комил нест. Пайомад он мегардад, ва ҳақиқати мушоҳидашаванда он аст, ки ҳангоми офариниши инсон ҳама нуқоти созандагӣ худмухториро дар мизони озодии комил ва табиати тазоддори ӯ ба инобат гирифта шудааст. Пас ҳамон тавре, ки иҷборан бор намудани некӣ ба зиндагии қисмате ин некии асл ва озодӣ нест, айнан ҳамон тавр иҷборан

¹ Ниг. Бердяев Н. Смысл творчества. М. 2007. С.421.

² Бердяев Н. Смысл творчества. М. 2007. С. 421.

³ Бердяев Н. Смысл творчества. М. 2007. С. 421.

пешниҳод намудани ҳукуку озодиҳо ба миллат ва ё халқе мутобиқи талаботи озодӣ ва ҳақиқат набуда дар он манфиат ва ғаразҳои иҷборӣ ҷой дорад.

Мегардем, сари масъалаи офариниши инсон ва ҳадафҳои он, аниқтараш сари масъалаи тоат ва ибодате, ки дар китоби осмонӣ омадааст. Оё ин роҳ аст ва ё усули зиндагӣ? Пас чаро ўро бо мақсади ибодат офарид? Ё шояд ин ибодат маҳдуд, танҳо парастии динӣ не, балки ончуноне, ки китоби осмонӣ роҳ ниҳод, тибқи он амал кардан аст? Аниқтараш тоат бар амрҳои хайр ва дурӣ аз амрҳои манъ шудааст. Дар баробари ин инсон аз рӯи нафс табиатан аз хислати такаббур ва худситиро дошта, ба чунин сархамкунӣ ва парастии зоҳирӣ эҳтиёҷ дорад. Ин дар зинаи зуҳури нафси инсонӣ ҳамчун худнамоӣ руҳ медиҳад. Яъне инсон ниёз ба ин парастии ва шинохтро дорад, чаро? Зеро худнамоӣ, байни дигарон ва худхоӣ ва муайян намудани мақоми воло дар нафси ӯ ҷой дорад. Ў ин чизро аз мубориза ва мубодилаи афкор касб карда, дар бартарию ғалаба роҳатро ёфтааст. Аммо бо вучуди он мантиқи зиндагӣ ва мубориза барои ҳаёт таълими дигари ҷовидонаеро пешниҳод мекунад, ки ин ҳадафи нафсониро инкор менамояд. Аз ин рӯ, инсон мошин меофарад, технологияи нав месозад, ҳадафаш осон кардани зиндагист. Аммо бо вучуди он ки мақсадаш чунин не аст, зеро он қадру манзала-ти муаллиф ва ихтироъкор муаррифӣ мегардад. Одатан эҳсос мешавад, ки аз ин ҳама музаффариятҳо заррае ҳам бошад, бузургтарин эҷодкор, яъне муаллиф дар ниҳод як кайфияте пайдо мекунад. Дигар қисмат бошад нафси худнамоӣ ва ё манфиатгарии худро ошкоро баён менамоянд. Дар ин ҷо мо тазод байни нафси инсон ва сифати ҳақро мебинем. Табиати инсон дар офариниши чизе аз табиати офаридани Худованд, фарқ мекунад, ҳадаф аз ин офариниш, тафовутхоро касб менамояд, дар яке ғараз ҳукмфармосту дар дигаре не. Дар ҳолати аввалӣ ба офаридаҳояш мустақилияту озодӣ дода, имконияти рафтори озод ва интихоби шугъло пешниҳод менамояду дар ҳолати сонӣ аз ўҳдаи ин кор баромада наметавонад, озодӣ ва мустақилият берун аз қавонини кашидашуда, ба вайронии офари-

дахои мо оварда мерасонад. Аз ин назар таҳлили раванди таърихи баҳси мазкур моро ба чунин натиҷагирӣ овард.

Мумкин аст, таъкид дошт, ки замоне вобаста ба зарурият дарки сабаби офаридани инсон тибқи оятҳои қуръонӣ дар ибодати зоҳирӣ ифода ёфтани он қобили қабул буд, зеро он замон муборизаи байни қуфру дин хеле муташанниҷ буд. Ва бояд ғалабаи эътиқодмандон таъмин мегашт. Пайравони онҳо бояд зиёд мегашт. Муҳим эътиқод ба нерӯи ягона буд. Ва он чун сифати асосии мӯъмин баромад мекард. Аммо бо вучуди гузашти айём нақши дигар арзишҳо ва ҳадафҳои зоҳирёбии мӯъмин ва инсон боло мегирад. Ва инсоният бояд вобаста ба замон вазифа ва таъйиноти иҷтимоии худро дуруст дарк намояд. Дар асри ХХI дигар инсоне, ки ба нерӯе боварӣ надорад, қариб ки намонд, акнун зарур аст, ки роҳравони шариат, парҳезкорон ва оқилону одилонро дар симои мӯъмин муаррифӣ кард. Имрӯз замона дигар шудааст. Агар замоне беадолатӣ ва истибдод аз он бединӣ манбаъ мегирифт, имрӯз беадолатӣ аз мо эътиқодмандон сар мезанад. Яъне беадолатию ситам ва бесаводию гумроҳӣ одатан дар кишварҳои исломӣ рух медиҳанд. Ба қавли баъзеҳо мо мусулмон шуда, ислом насохтем, аммо ба андешаи мо, мо ҳанӯз мусулмон нашудаем, зеро мусулмонӣ ин танҳо парастидани Худованд ва иҷрои он панҷ биноӣ исломӣ нест. Чӣ бояд кард? Ба фикри мо зарур аст, ки ба ҷуз сифатҳои парастидӣ ба мӯъминон сифатҳои дигарро, ки замоне паёмбар ва кутуби осмонӣ тарҳрезӣ намудаанд, ҷӯё шавем. Мушкилӣ сари мо мусулмонон аст. Имрӯз аксари уламои динӣ ва хатибони масҷидҳо мардумро ба иҷрои намоз ва чор рукни дигари исломӣ даъват менамоянд (ҳаминро низ ба пуррагӣ риоя намеkunанд), аммо зиёданд онҳое, ки роҳи нек, хайру саховат ба маъҷубон ва ятимонро дар амал нишон надода, хайру саховатро ҳудашон чун қимати дуоҳо истифода мекунанд. Онҳо дар шинохти рукнҳои исломӣ ба панҷ рукни исломӣ диққат дода, рукн ва асосҳои иловагии шинохти онро, ки чун адл, инсоф, баробарӣ ва ғ., ки баъзе аз уламо (Аттор) диққат додаанд, дар тарозуи ақл қабул намеkunанд.

Бингаред, ки инсон аз назари Қуръон болотарин махлук эълон шудааст. Ба қавли Муртазо Мутаҳҳарӣ инсон махлуқест, ки тибқи Қуръон тавоноӣ дорад, ҷаҳонро мусаххари хеш созад ва ғариштагонро ба хидмати хеш бигуморад ва ҳам метавонад ба асфалассофилин (пасттарин зинаи дӯзах) сукут кунад. Ин ҳуди инсон аст, ки бояд дар бораи худ тасмим бигирад ва сарнавишти ниҳии худро таъйин намояд.¹ Яъне инсон чун офаранда ва созанда, бояд рӯзгори худро созад, фардои худро бунёд намояд. Барои ин ба ӯ таҷрибаи гузаштагон, ақлу дониш ва таҷрибаи шахсоне, ки дар паҳлӯи онҳо зиндагӣ мекунад, таъя намояд. Ӯ бояд аз имкониятҳо дуруст истифода барад. М. Мутаҳҳарӣ аломатҳои мусбати инсонро дар байни мавҷудот чун халифаи ҳақ дар рӯи Замин, зарфияти илмии инсон, худошиносии ӯ, махсусияти малакутӣ, мустиқил ва озодии ӯ, созандагӣ, ахлоқӣ будани ӯ, моликият бар неъматҳо ва ғ. баён намояд ва дар баробари ин аз сифатҳои манфии ӯ чун ситамгарӣ, носипосӣ, шитобкорӣ, тақаббур, мумсикӣ, ҷанҷолӣ, ҳарисӣ ва ғ., ки дар оятҳои зиёди қуръонӣ² таъкид шудааст, ёдрас мегардад³. Ба ин минвол, табиати инсон дар Қуръон аз нерӯҳои неқӣ ва бадӣ бархӯрдор аст. Инсон тибқи таълимоти Қуръон ҳам хуб аст ҳам бад, аниқтараш дорои хислатҳои неку бад аст. Вазифаи мост, ки аз имкониятҳо истифода бурда, сифатҳои хубро касб намоем. Бо таъя наму-дан ба Қуръон бояд ба он саъй кард, ки ҷанбаҳои неқии инсон ғалаба кунад. Барои ин зарур аст, ки таҳлилҳои мо бояд воқеӣ бошад, мутобиқ ба замона ва таърих буда, барои ояндагон чизи неке воситаи неке шуда тавонад. Агар ҳамоно мисли баъзе аз домуллоҳои мо таъйиноти иҷтимоии инсонро дар парастии ибодати динӣ дида, ҳама сифатҳои дигари мӯъминро аз мадди назар дур монем, пас беадолатии нисбии замони нав боз дучанд мегардад. Ҷангу ҷидолҳо, ғайбату носипосиҳо, дуруғу фитнаҳо, куштору бедодгариҳо ва дигар бетартибиҳо,

¹ Мутаҳҳарӣ М. Ваҳй ва нубувват. Инсон дар Қуръон. Душанбе 1999. С. 133.

² Қуръони карим. Ҳаҷ-66, Алақ 6 ва 7, Исро 11 ва 100, Юнус 12, Қаҳф 54, Маъориҷ 19-21 ва ғ.

³ Мутаҳҳарӣ М. Ваҳй ва нубувват. Инсон дар Қуръон. Душанбе 1999. С. 138-139.

ки дар табиати инсон тибқи оятҳои қуръонӣ ҷой доранд, имрӯз тавассути таълимоти кӯр-кӯронаи мо ғолиби майдони зиндагӣ мешаванд. Он таъкиду талабҳои оятҳои раббонӣ, ки доир ба дигар аломатҳои неки инсонӣ ҳарф зада, ҳатто онҳоро ба сифати аломати мӯъминӣ эътироф кардааст, сад ҳайфе, ки дар нимароҳи тафаккур зери фишори чаласаводон ва тақлиди кӯр-кӯрона пинҳон мемонанд. Агар чунин намебуд, мо мустақилияту озодии инсонро, ки дар кашидани бори амонат¹ зохир ёфта буд, сари ҳар лаҳза маҳдуд мекардему, фитрати худоошноии ҳар шахсро² (инсонро) маҳкум намуда, зарфияти илмомӯзии ӯро ба нестӣ дода, мусулмонро сода, бесавод, саҳронишин, очиз аз илм ва экстремисту террорист муаррифӣ мекардем? Ин воқеиятест, ки гирифтори он олами исломӣ гардидааст. Мо аз пайи кадом як ҷанбаҳои парастии исломро ба парастии хулуси беамал ва ҷудо аз иҷтимоӣ табдил дода, мусулмонро ҷудо аз воқеияти зиндагӣ гардонидаем. Ӯро ба сӯи Офаридгори ҳудаш бидуни он сифатҳое, ки ӯ талаб кардааст, ҳидоят мекунем. Мо мусулмонон мисли тобеоне ҳастем, ки дар муқобили роҳбарони динии худ танҳо итоат ва заминбӯсиро касб карда, риояти амр ва қавонини зиндагиро бо нишонаҳои одамият гум кардаем.

Дин ҳам мисли ҷомеа ва давлат танҳо бо ҳамду санои роҳбар ва пешво, гарчанде хирадманд ҳам бошад, обод ва одилонаву нерӯманд намешавад. Зарур аст, нияту гуфтор ва рафтори имомон ва пешвоёни динӣ дар доираи талаботи қонунҳои ҳуқуқӣ, амр ва қавонини умдаи эътирофкардаи давлати демократӣ ва ҳокими одил ба одати зиндагӣ табдил ёбад. Дар ҷомеаи демократӣ ва давлати ҳуқуқӣ низ ҳокимияти қонуни ҳуқуқӣ ҷойиз аст, на парастидани шахсиятҳо. Шарт ва муҳим ҳамду ситоиш набуда, риояи талаботи ҳоким аст. Аз ин назар, имрӯз шинохт ва эътирофи қудрати Ӯ барои инсоният ишколе надорад, имрӯз мушкилӣ сари тарбияи инсони комил ва итоат аз амрҳои хайри ӯст. Донишмандони ба истилоҳ исломӣ, фитнагарони бегонапараст бояд донанд, ки мо дар асри ХХI зиндагӣ дорем, инсоният дар остонаи дигаргуниҳои

¹ Қуръони карим ояти 72 сураи Аҳзоб

² Қуръони карим ояти 172 сураи Аъроф

куллӣ қарор доранд. Имрӯз мисли 1400 сол қабл шарт он нест, ки Худоро ба инсон шиносонд, ки Ӯ чунин асту чунон аст ва ё мардумро аз қафои равияю мазҳабҳои мухталиф барои қонеъ сохтани мақсадҳои сиёсӣ саргардон кард, зеро инсоният та-вассути донишу малака, илми муосир тадричан тафаккури худро ба сӯи шинохти Қудрати ӯ раҳсипор карда, дар фазои озоди демократӣ роҳи худро мустақилан интиҳоб менамояд. Ҳодисаҳои асрорангезу одии зиндагӣ чун тавлиду марғ, олами атроф ва беинтиҳории олам хоҳ-нохоҳ андешаро ба сӯи шинохти Қудрат мебарад. Кифоя аст, ки ба чанд мавзӯи усулие ат-фол ва ҷавононро ба он роҳ раҳнамун сохт. Аммо имрӯз муҳим он аст, ки инсонро тарбия намоем, ҳудахро ба ҳудаи шиносонем, ҷашми инсонро боз кунем, ӯ асрори оламо бубинад, шиносӣ бо ҳама муаммоҳои зиндагӣ ӯро наздиктар ба он қудрате менамояд, ки мабдаи ин ҳама нерӯҳо дар он нуҳуфта шудааст. Инсоне, ки ба шинохтани худ, яъне нафси худ, амали худ ва таҳлили андешаи худ қодир буда, ба саволҳои мақсад ва ҳадафи офариниши хеш пӯйиш мекунад, албатта роҳ ба сӯи ҳақиқатро меёбад. Имрӯз шиносоии ҳақ бо усули бобой ва қадима натиҷаи устувор ва қаноатманд надорад. Дигаргунӣ ва тағйирпазирии тафаккури ва илмӣ дар худошиносӣ зарур аст. Лоақал дарк намудан зарур аст, ки тоату ибодат танҳо парастидани қудрати ӯ (зеро он эҳтиёҷманди он нест) набуда, балки ҳолати оромгирии рӯҳ ва розу ниёз, ҳолати мулоқоти инсон бо офарандаи худ аст. Имрӯз роҳҳои нави диндорӣ бояд кашф шуда, худошиносӣ дар паҳноии баландтари илмӣ сурат гирад. Қуръон ба мо роҳнамоӣ мекунад, вале мо танҳо ба шинохт ва ситоиш қаноат дорем. Аз роҳи парҳезгорӣ пеш рафтани созанда буданро қайҳо ба доми тазвир ва тарсонидан аз ҳукмҳои илоҳӣ партофтаем. Бо-ҳои Ҳофизи мо аз ин дардҳо гуфта буд:

*Ҳофизо, май хӯру риндӣ куну хуш бош, вале
Доми тазвир макун чун дигарон Қуръонро.*

Назди баъзе уламо вазифаи ҷашмхиракунанда ин наздик намудани мардуми Тоҷикистон ба офаридгор аст. Албатта,

дар маҷмӯъ аз назари умум ин дуруст аст, вале чашмхираку-
нанда гардидани он онҳоро аз дигар дастовардҳо маҳрум со-
хтааст. Камбудию норасоии аслии онҳо маҳз дар ҳамин зиё-
даравии бечост. Мо ба Худованд бидуни шинохти хеш, атро-
фиёни худ ва олами атроф наздик шуда наметавонем. Мо дар
шакл дар ҷустуҷӯи ӯ ҳастему дар асл аз ӯ торафт дур мегар-
дем. Паёмбари ислом барҳақ гуфтаанд, ки «*Ҳар кӣ худро биш-
носад, Худои худро мешиносад*»,¹ ё ҳазрати Алӣ фармуда
«*худшиносӣ судмандтарин шиносоиҳост*».² Ба андешаи И.
Ганди дар дунё танҳо як ҳақиқат вучуд дорад, он ҳам бошад
шинохтани худ аст, ҳарки худро шинохт, атрофро мешиносад.
Мушкилии уламои мо сари он аст, ки моро мадҳуши худо-
шиносӣ намуда, аз шинохти худ дур менамоянд. Дар натиҷа
мо на ба шинохти комил мерасему на худро мешиносем.
Диндорӣ шарт ва зинаи дарки худро дорад. Зинаи аз нафси
худ дур шуда ба пуррагӣ ба худошиносӣ рафтан, ин хоси
табақаи волои сӯфиён ва аҳли ҳақиқат аст, ки аз зинаи
худшиносӣ барвақттар гузаштаанд. Ва ин ба кулли ҷомеа хос
нест. Ин роҳи роҳбарон ва ситорагони илмист. Шарт нест, ки
ҳама аз он роҳ раванд. Дар така ба аҳодис Имом Ғаззоӣ
таъкид мнамояд: шарт нест, ки ҳама аз пайи илм раванд, ин ҷо
низ фаслбандии гуруҳҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ тақозо ба ши-
нохт дорад. Ҷомеа ба худшиносӣ, ба касбу кор ва ризки
ҳалоли мардум ниёз дорад. Қисмате аз донишмандон моро аз
худ дур намуда, ба даргоҳи Худованд наздик карданӣ меша-
ванд. Онҳо пай набурдаанд, ки ислом дини иҷтимоист. Ба худ
диққат надоданро ба мо меомӯзанд. Моро бо дасти ҳолӣ ва
сари ҳам меҳоханд ба Додгоҳи Олӣ кашанд. Дар натиҷа ихти-
лоф байни мо ва Худои мо пайдо шудааст. Мо бо ҳама
сифатҳои манфӣ кӯшиши шинохтани Худои пок менамоем.
Ин нодуруст аст. Мо бояд инсонии комилро чун субъекти ши-
нохти Худованди пок омода намоем. Пас, дар баробари ба
сӯи Худованд раҳнамо намудани инсонҳо, онҳоро ҳамчун ин-

¹ Мутаҳҳарӣ М. Ваҳй ва нубувват. Инсон дар Қуръон. Душанбе 1999. С. 174

² Мутаҳҳарӣ М. Ваҳй ва нубувват. Инсон дар Қуръон. Душанбе 1999. С. 174

сонии комил бояд тарбия намуд. Ин таъкидот дар ҳуди китоби осмонӣ чандин бор таъкид шудааст, ки шумо танҳо бо як парастидану паймон бастан фикри мӯмин шуданро нанамоед. Барои ин дигар заруратҳо ва шартҳо чун некӣ, ҳайр, муросо, ростӣ, адл, инсоф ва ғ. бояд иҷро гардад. Пас муаммо дар ҳама ҳолат дар ҳуди инсон аст, на дар хориҷи он. Мо агар хоҳем ҷомеаи идеалӣ ва ободу бенуқсро ба даст орем, даву тоз карда он ҷомеаи идеалиро аз каси дигар аз худ намуданӣ шавем, натиҷа нахоҳад дод. Чунин ҷомеаро бо нерӯҳои дохилӣ бояд сохт. Зеро он ғосибону ҷоҳилон, ки ҷомеаи идеалии сохтаи қавмеро аз худ кардаанд, боз дар чанд рӯзе онро ба ҳолати ҳаробӣ меоранд. Зеро сатҳи шуур ва маърифати онҳо ба нигоҳдошт ва ташаккули ин дараҷаи инкишоф қодир нест. Пас, барои дастрасии чунин ҷомеаи ободии идеалӣ наслро бояд тарбия намуд, ки ба сохтани он қодир бошад. Аз ин рӯ, барои шинохти маъниҳои Раҳмону Раҳим ва Қодиру Ҳаким чунин инсонро бояд тарбия намоем, ки вай сифатҳои раҳимию қодирӣ, ҳакимию меҳрубониро дар андозаи сифатҳои башарӣ дошта бошад.

Давлат ва халқ ҳақ доранд, ки аз шумо, зиёиёни мӯҳтарам, дар нешбурди илм, маориф ва фарҳанг, умуман сатҳи маърифатнокии ҷомеа ба нафъи халқу Ватан самараи бештарро умедвор бошанд.

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Аз суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вохӯрӣ бо аҳли зиёи мамлакат. 19 марти соли 2008.

Боби 2. Инсон ва илм

Инқилоби илмии миллат ва зиёи комил зарур аст!

*То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз роҳи дониш бениёз...
Дониш андар дил ҷароғи равшан аст,
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.*
Рӯдакӣ

Навоварӣ, эҷодкорӣ ва раҳкушоӣ мояи ифтихори халқу миллатҳо буд ва хоҳад монд. Дар остонаи муайянкунии роҳи ояндаи кишвар ва фазои ҳуқуқии миллат ҳокимияти давлатии кишвар нақши муайянкунанда ва тақдирсозро бозид. Арзишҳои беназиру дастовардҳои модулии давлатҳои мутамалли – ҳуқуқи инсон, ҷомеаи шаҳрвандӣ, давлати ҳуқуқӣ, демократия, интиҳоботи мустақим яке паси дигар маҳз таваассути сиёсати давлат ва ислоҳоти ногузири қонунгузорӣ вориди кишвари азизи мо гашт. Албатта, гоҳ-гоҳ ин ғояҳо аз ҷониби аҳли илми кишвар ҳуқуқшиносон, файласуфон, таърихшиносон ва сиёсатшиносон садо меод, вале ин на он садое, буд, ки ба даъвати таърихии «Кистед? Кучо рафтан меҳодед? Ва ҷаро меравед?!» қудрати ҷавоб доданро дошт. Ҳамагӣ маънои онро дошт, ки давлат ва сиёсат аз илм ва қонун аз инкишофи илми ҳуқуқ хеле пеш ҳаракат карда, ба саволҳои таъҷилии таърих ва даъватҳои навбатии ҷомеа ба қадри имкон ҷавоб дода истодааст. Илме, ки дар ибтидои солҳои 90-ум мавқеи худро дар муқобили дигар шаклҳои ҷаҳонбинӣ ба пуррагӣ аз даст дода буд, ҳанӯз мавқеи худро дар ҷомеа наёфта буд. Илми муосири миллат дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёт ба навоварӣ ва инқилоб дошт. Илме, ки ба дарди мардум, воқеияти зиндагии инсон истиқлолияти кишвару ташаккули низоми идории он бархӯрд карда наметавонад, нисбат ба дигаргуниҳои навоварӣ дорад. Чунин илм ба манфиати давлат хизмат карда наметавонад ва давлат низ ба он эҳтиёҷ

надорад. Аммо давлатҳо ханӯз ҳам чунин илмхоро пуштибонӣ намуда, имконияти озодии баробари инкишофи илм, дин, асотир ва дигар шаклҳои ҷаҳонбиниро вайрон меkunанд. Чаро? Танҳо ба хотири он, ки илм муддатҳо ба халқу миллатҳои соҳибдавлат дар даври инкишофи тиллоияшон хизмат карда тавонистааст. Аниқтараш илм барои расидан ба он зинаи инкишоф шароит муҳайё намудааст. Акнун чӣ? Ба назар чунин мерасад, ки давлат ба онҳо аз ҳад зиёд ғамхорӣ намуда, аламбардорони онҳоро танбал намудааст. Аз ҷониби дигар баъзан садоҳои воқеъбину умедбахш эҳтимол зери пардаҳои ғафс монда аст. Ҳам пардаи маъмуриини илмӣ, ҳам сиёсӣ ва ҳам қурбони дасисаҳои гурӯҳӣ... Ибни Синою Ғаззоӣ, Копернику Галилей ва дигар алломаҳо замоне ба инқилоби фикрӣ ноил шуданд, ки илм дар муқобили дигар шаклҳои ҷаҳонбинӣ бартариро надошт. Аз ин рӯ, илм, қабл аз ҳама барои мавҷудият ва баъдан барои ҳаққоният ва ҷовидонии худ мубориза мебурд. Дар баробари ин илми ҳолӣ ва оӣ аз меҳанпарастӣ, ваҳдатовар ва муттаҳидкунандаи манфиатҳои миллат наметавонад дархӯри дарди давлати ҷавони Тоҷикистон бошад. Аз ин рӯ, ба мо на мавҷудияти олимӣ аз дарди миллат ва давлат дур, балки мавҷудияти зиёии комил шарт ва зарур аст, ки вай тавонад роҳи ояндаи миллат ва давлатро равшан намояд. Барои ин қабл аз ҳама фаҳмидани маънии зиёӣ ҳамчун донишманди равшанфикр шарт ва зарур буда, омода намудани шароити мусоиди тарбияи чунин ашхос барои ҷомеаи имрӯз аз вазифаҳои муҳим маҳсуб мешавад.

Аҳли илм бояд дар бехбуди зиндагӣ, устувории имон ва эътиқоди хеш пайваста дар тақвӣ буда, илм ва дастовардҳои илмиро ҳамчун воситаи муҳими расидан ба мақсад дар даст дошта бошад. Хоча Абдуллоҳи Ансорӣ, Мавлоноӣ Румӣ, Носири Хусрав ва дигар бузургони мо дар ҷустуҷӯи илм ва ҳақиқат то домани Офаридгори бузург даст зада, (Мунозираҳои онҳоро бо Худованд дар назар дорам), гоҳ аз мушкилино норасоӣҳо ва гоҳ аз дастоварду кашфиёт изҳори назар намуда, беадолатию нобаробариҳо мазаммат намуданд. Ва мо бошем, онҳоро ба ҳукми шак овардану осӣ шудан гоҳ – гоҳ маҳкум кардем ва ё дар бехтарин сурат ба фарзандонамон гуфтем, ки ин роҳи мо нест, роҳи сӯфиёну шайхост. Ва аз ёд баровардем, ки Худованд дар замони зиндагии

паёмбари Ислом мучодалаи ҳамсари Собит ибни Авсро, ки аз беадолатии замон ва ҳукми соҳиби фармон шикоят мекард, шунида ҳақро ба ҳақдор расондааст (Ишора ба нозилшавии оятҳои аввали сураи Мучодала). Имрӯз байни мо ва Офаридгори бузург деворҳои фӯлодин гузоштаанд. Ба замми ин моро метарсонанд ва дар ваҳм гирифтор медоранд, ки паси ин деворҳои фӯлодин Симои бузургу хеле саҳтгиру ... мавҷуд аст ва дар муносибат бо Он ниҳоят эҳтиёткор бошем... Кучо шуд он сифатҳои неку ҳамидаи илоҳӣ, ки хушнудии Худро дар хушнудии одамон, шодии худро дар адли инсон, болидагии худро дар офарандагӣ покизагии инсонҳо дар китобҳои осмонӣ арза медошт... Фикр мекунам, ӯ ҳамон аст, ки побарҷост, вале мо инсонҳо ба тағйири сифати ӯ ва нишонаҳои ӯ даст задаем.

Агар замоне бузургони мо ба домони ӯ даст зада, доди адолатро аз беадолатиҳои бани одам мечустанд, имрӯз маълум аст, ки ҳама бедодгариҳо ва нобасомониҳоро сабабгор худи мо ҳастем. Яъне вақти он расидааст, ки Худованди бузург домони мо гирад ва гӯяд, ки ҳама чизро барои ту офаридам, ҳамаро дар хизмати ту гузоштам, ақл додам, илм додам, таҷриба додам, дониш додам, заминро саморо гузоштам ба назди ту – ту на танҳо дар шинохти ман душворӣ мекашӣ, балки ҳамоно дар пайи бадгӯии якдигар, худситой, ҷаҳонхоҳӣ ва дигар амалҳои зишт саргардонӣ? Аллома Иқбол дар муҳовараи Худо ва Инсон ба маврид гуфта буд:

Худо

*Ҷаҳонро зи як обу гил офаридам,
Ту Эронро Тотору Занг офаридӣ,
Ман аз хок нӯлоди ноб офаридам,
Ту шамшеру тӯпу туфанг офаридӣ.
Табар офаридӣ ниҳоли чаманро,
Қафас сохтӣ тоири нағмазанро.¹*

Иқбол ҳақ аст, ки инсон низ корхоро анҷом додааст, вале он ҳанӯз дар муқоиса ба имкониятҳои мо хеле ночиз ва заиф аст.

¹ Муҳаммад Иқбол, Куллииҳои форсӣ. Исломобод. 1997. С.163.

Инсон

*Ту шаб офаридӣ, чароғ офаридам,
Сафол офаридӣ, аёғ офаридам.
Биёбону кӯҳсору роғ офаридӣ,
Хиёбону гулзору боғ офаридам.
Ман онам, ки аз санг ойина созам,
Ман онам, ки аз заҳр нӯшина созам.*

*«Табдили шахс ба эътиқоди фард одатест,
ки ба бемории паҳншавандаи замони мо табдил
ёфтааст».*

Абу Ҳамид Ғаззоли¹

Зиёӣ кист?²

Барои ба ин савол ҷавоб додан қабл аз ҳама муайян намудани маънии калимаи зиё зарур аст. Тибқи навиштаи «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаи «зиё» - маънии нур ва равшаниро (ФЗТ, к. 1, с. 448) мефаҳмонад. Ин маънӣ дар Фарҳанги Амид ва Ғиёсу-л-луғот низ ба ҳамин маънӣ омадааст. Пас, калимаи сохтаи зиёӣ далолат бар шахс, ё манбаест, ки ин нур ва рӯшноиро бар дигарон паҳш менамояд, ба дигарон роҳ нишон медиҳад, дунёи ояндаро барои имрӯзиён муаррифӣ менамояд. Мисли ҳамон чароғ – мисбоҳе, ки ҳудуди муайяно дар шаби тор равшан менамояд. Бузургони мо дар ҷустуҷӯи маънии зиндагӣ чунин чароғҳо ва фонусҳои зиёдеро таҷассум кардаанд.

Сифатҳои асосии зиёи муосир
Дар ҷустуҷӯи хеш

Қадами нахуст дар ташаккули тафаккури зиёӣ ин худшиносист. Бузургони мо роҳ ба сӯи олами худиро аз самтҳои гуногун кашф кардаанд. Қисме аз ҷустуҷӯи ҳақиқат, адолат, қисмати дигаре дар ҷустуҷӯи Ҳақ ва табиати инсон ва сеюмӣ дар тамизи некию бадӣ дар фитрати инсон... Ва ҳаёти ҳар як

¹ Абу Ҳамид ал-Ғаззоли. Весаи деяний. -М. –2004. С. 3.

² Ин қисмат ҳамчун мақолаи махсус бо номи «Зиёӣ кист?» рӯи ҷопро дидааст.

шаҳси бузурги таърихӣ як чароғ ба дастеро, як зиёиеро дар олами тор мемонд, ки ба ҷустуҷӯи яке аз ҳамин арзишҳо баромадааст. Ачиб он аст, ки роҳҳо ва ҷустуҷӯҳои эҷодии онҳо, гирдгардон онҳоро ба кашфи сирру асрори инсон раҳнамун мекард. Ҳаёт ва зиндагии Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ воқеан чароғи маънавиеро мемонд, ки ҳамвора маънии инсонро одамгариро дар он дунёи нобаробар ва пурмуаммо ҷустуҷӯ мекард ва маънии ин байт низ гумон меравад, қабл аз ҳама таҷассуми ҷустуҷӯҳои эҷодии ин пири тариқат аст:

*Дӣ шайх бо чароғ ҷамегаишт гирди шаҳр,
К-аз деу дад малуламу инсонам орзуст...*

Қисмати дигари мутафаккирони мо бо роҳҳои гуногун аз манбаъҳои рӯшноӣ чун «хуршед», «шамъ» ва ҳатто «оташ» истифода намудаанд, то ин ки вазифаи иҷтимоӣ ва ҷонии худро ҳамчун олим ва роҳкушояндагони омма иҷро намоянд. Онҳо ба фалсафаи муаммоҳои сарбастаи зиндагӣ, коинот, нобаробарӣ, беадолатӣ, марг, хушбахтӣ ва амсоли инҳо хеле умқан ғўта зада, фосилаи тафаккури хешро аз тафаккури омма дарк намуда, барои баланд бардоштани таҳайюл ва фаҳмиши оммаи мардум кӯшишҳо намудаанд. Вале ин ҳама кӯшишу сӯзишҳои ботиниро бо лаҳни хоксорона пешниҳод намудаанд.

*Далели қорвони ашкам, оҳи сардро монам,
Асарпардозӣ доғам, ҳарфи соҳибдардро монам.
Рафиқи ваҳшати ман, гайри доғи дил намебошад,
Дар ин ғурбатсаро хуршеди танҳогардро монам.
Ба худ оташ занам то гарм созам паҳлӯи доғе,
Зи бас афсурдатабъиҳо, танӯри сардро монам.*

Махсусияте, ки зиёӣ буданро инъикос менамояд, қабл аз ҳама шояд **ҳамин дар хеш ғудохтану пухтани афкор аст, ки роҳ ба сӯи худшиносӣ намуда, инсонро қабл аз ҳама аз ботин тарбия намуда, ўро чун ниҳоди тоза ба ҷомеа ҳидоят мекунад.** Танҳо дар замири чунин тарбияи ботинӣ минбаъд дигар ҳислатҳои зиёӣ роҳкушояндагӣ, созандагӣ ва эҷодкорӣ, ки дар он беш аз ҳама манфиати мардум инъикос мегардад, ифодаи худро меёбад. Зеро зиёӣ бояд қабл аз ҳама бо нерӯи

акли хеш чароғи маърифату хиради худро равшан намуда, бар ҳама нафсҳои ғализа ва кашишҳои ботинии ғайриахлоқӣ ғолиб ояд, баъд аз он ӯ метавонад, ки чун чароғи фурузон маҳфилоро ва равшанкунандаи роҳҳои дигарон гардад. Бузургон ривоят кардаанд: «чун номи Сукрот ба атрофу акнофи Юнони Бостон ба ҳайси як олими шинохта маълуми машҳур шуд, ӯ ҳамагӣ 18 сол дошт. Бузургони замона ба аёдати ӯ ба хонаи устодаш омаданд ва марҳамати дидори ӯро хостанд. Устодаш ба меҳмонон ҷавоб медиҳад, ки Сукрот дар байни он 5 ҷавоне, ки машғули бозианд қарор дорад ва онҳоро ба назди худ меҳонад. Чун бузургони илми он замон ҳамагӣ ба илми қиёфашиносию сифатдонӣ машҳур буданд, устои Сукрот аз онҳо хоҳиш менамояд, ки Сукротро аз байни онҳо бишносанд. Онҳо ҳарчанд акси шахси донишманди замонро дар симои он панҷ ҷавон ҷӯё мешаванд, пайдо намекунанд. Баъд аз он устодаш хоҳиш менамояд, ки Сукрот аз байни онҳо як қадам ба пеш баро. Бузургон ба симои Сукрот назар намуда мегӯянд, на ин Сукрот нест. Устодаш мепурсад чаро? Онҳо ба як овоз ҷавоб медиҳанд, ки аз чашми ин ҷавон ҳамеша орзуи таҷовузи номуси духтарон, аз дастони ӯ матраби тасарруфи моли мардумон ва аз сифати пойҳои ӯ мақсади ғорати ҳарами раият ҳувайдост. Сукрот аз шунидани суханҳои бузургон меҳандад ва бо иҷозаи устодаш ва меҳмонон ба сухан медарояд: Бале устодонам, шумо дуруст гуфтед. Ҳар лаҳзае, ки ин банда духтари зебоеро бубинам майли дарёфти лаззати дидори ӯро чашмонам ба ман далолат менамоянд, вале акли ғолиб ба нафс ба ман бонги изтироб мезанад, ки эй Сукрот, ту ба ин ҳақ надорӣ, ту низ хоҳар ва модар дорӣ. Ҳар замоне, молу сарвати нафареро бубинам, дастонам орзуи соҳибии онҳоро менамояд, вале хирадам хушдор медиҳад, ки ин на моли туст, моли оне аст, ки бо меҳнати ҳалол соҳиби он гардидааст, агар хоҳӣ бирав, пешаи он роҳи ҳалолро ихтиёр кун. Ва дар ҳақиқат нафси дунёи пойҳои маро гоҳ-гоҳ ба ғорати ҳарами раият таблиғ менамояд, вале боз ақлу ҳуш ва хиради ман чун посдорандагони сарҳади рафтор маро хушдор менамоянд, ки эй Сукрот! Ту одамӣ, на ҳайвон, роҳбаладии ту ақл, хирад ва тамиз аст, на нафс! Бузургон бо шунидани ин суханон, ҳамагӣ бо як овоз мегӯянд: «Бале, офарин! Дар ҳақиқат ҳам ту Сукротӣ, зеро ақл ва хиради ту бар нафсу тани ту ғолиб аст!» Инсон баъд аз

он, ки идораи дурусти тан ва нафси хешро дарёб менамояд, ӯ зинаи худшиносиро касб карда, ҳамчун намуна ба муносибатҳо ворид мегардад. Ин худшиносӣ қабл аз ҳама ӯро ба шинохти ҳаққи дигарон, ҳурмати озодии атрофиён, иззати мустақилияти афроди дар муқобил қарор дошта мусаллаҳ гардонида, ҳаракат, гуфтору офаридаҳои ӯро чун марчаи қобили қабул ва тақлид бар дигарон пешниҳод менамояд. Танҳо бо чунин сифатҳо, аҳли зиёӣ чун баландбардорандаи маърифат, чун васеъкунандаи тафаккури мардум ҳамчун хуршеди тобон, ояндаи миллат ва давлатро дурахшон менамоянд. Миллатҳое, ки ба чунин сифат олимонро ҳамчун зиёӣ доро буданд, ҳамеша дар саромади инкишофи тамаддунҳо қарор доштанд. Танҳо ҳаминро гуфтан зарур аст, сифати ҳамаи онҳо равшангарӣ, роҳкушоӣ ва мушкілосонкунӣ аст. Албатта, равшании онҳо низ аз ҳам тафовут дорад, вале муҳим он аст, ки онҳо ҳамагӣ ин сифатро дороанд. Ба фикрам дарки фалсафai «Аз як чароғ қабзаву бутхона равшан аст», аз муноқиша ангехтани динҳо қиматтар буд ва бояд монад. Ва эътирофи нурафкании ҳамин чароғ дар мактабу маорифи замон, низ зарар надорад. Зеро арзиш сарҳад надорад.

Қадами сонӣ ва асосӣ ин шинохти камбудии худ ва ислоҳи он аст. Ин иқдом вобастаи қадами нахустин аст. Идораи дурусти тану нафси хеш агарчӣ дар муносибат ғойдаовар бошад ва дар мавқеи зарурӣ роҳи дуруст интихоб намунадро омӯзад ҳам, аз назари умум ханӯз ба пуррагӣ мо масъалаи инсонии комилро ҳал карда наметавонем. Ӯ бояд худро дар ҳама ҳолат шиносад ва камбудию норасоии худро дарк намояд, ислоҳ кунад. Норасоию камбудии дигаронро ёфтан ин ханӯз нишонаи донишмандӣ нест, бузургтар аз он мақоми шахсе аст, ки айби худро мебинад. Зеро инсонии комил ба ғайр аз муносибати зоҳирӣ боз худро бояд шиносад. Агар чи тавре, ки гуфтем худшиносии аввал ӯро ба шинохти ҳаққи дигарон, ҳурмати озодии атрофиён ва иззати мутақилияти афроди дар муқобил қарор дошта мусаллаҳ гардонида, ҳаракат, гуфтор, офаридаҳои ӯро чун марчаи қобили қабулу тақлид бар дигарон пешниҳод менамояд, худшиносии сонӣ дар шакли дидани камбудию норасоии хеш ва ислоҳи онҳо инсонро ботинан такомул дода ба ташаккули маънавиёт, фарҳанг ва рӯҳонияти он замина мегузорад. Дар акси

хол, мо ба касалии меросии дидани айби дигарон гирифтор шуда аз худ дур мегардем. Ин ҳолат дар мисоли давлатдорӣ бошад, давлатеро мемонад, ки аз беадолатию бенизомии худ беҳабар, аз беадабию бенизомии дигарон бонг мезанад. Мавлоно Чалолиддини Румӣ дар асари «Фихӣ – мо - фихӣ» доир ба ин мавзӯ мисоли ачибе овардааст: «...*Пилеро оварданд бар сари чашмае, ки об хӯрад. Худро дар об медид ва мерамид. Ӯ метиндошт, ки аз дигаре мерамад. Намедонист, ки аз худ мерамад. Ҳама ахлоқи бад аз зулму кину ҳасаду ҳирс ва бераҳмиву кибр, чун дар туст, намеранҷӣ. Чун ӯро дар дигаре мебинӣ мерамӣ ва меранҷӣ*»¹. Бале мо одамон дар кирдори худ бисёр бенизомию беинсофӣ, хӯрдагирию бадгумонӣ, кибру гурур, ҳисси худхоҳиро дуруст баҳо наметанем, вале аз он дида камтарашро дар дигарон на танҳо мебинем, балки аз будаш зиёдтар қабул мекунем... Бо чунин усули меросӣ инсонии комил ва зиёии асил тавлид карда намешавад. Мо бояд дар ин самт ислоҳоти маънавӣ намоем.

Қадами сеюм ва муҳимми зиёии муосир ин ҳолисона тарбия намудани насли нав аст. Ин маънои онро дорад, ки вай бояд дониш, малака, санъат ва ҳунари волои худро, ки тӯли солҳо касб кардааст, ҳолисона ба шогирдон пешниҳод намояд. Дар ин раванд ӯ бояд асрор, қонуниятҳои муҳимро тарзе ба шогирдон дастрас намояд, ки онҳо тавонанд аз устод ва сарпарастии худ дар мӯҳлати муайян пеш гузашта, барои дастовардҳои нав ва нодир омода бошанд. Тарси қафомонӣ, бахилӣ ва ҳасуд барои зиёии муосир бояд бегона бошад. Мактаби илмию касбомӯзии зиёии муосир дарвозааш чун мактаби фикҳии Имоми Аъзам боз буда, арзишҳо, маърифати воло ва дастовардҳои нави илмӣ бояд бидуни истиҳола вориди он гардида, ҷузъи муҳимми ташаккулдиҳандаи таълимоти устод гардад. Муҳим он нест, ки муаллиф кист, муҳим он аст, ки дар кашфи ҳақ ва тантанаи адолат шароитҳо муҳайё бошад. Устод, муаллим, роҳбар ҳамчун зиёии муосир бояд намуна дар гуфтор, кирдор буда, шогирдонро барои амалҳои нек ва кашфиётҳои нав илҳом бахшад. Роҳбар, устоди муосир бо фаҳмонидану вазифа додан қонунҳои нашуда, бо нишон додан бо рафтори шахсӣ ва илҳом бахши-

¹ Румӣ Ч. Фихӣ – мо- фихӣ. Ниг. ҳафтанонаи Омӯзгор №33 аз 17 августи соли 2007. С. 14.

дан ба шогирд дар корҳои дар пешбуда бояд омода бошад. Танҳо дар чунин сурат ӯ ҳамчун зиёи муосир метавонад нақши худро дар инкишофи ҷомеа гузорад.

Боиси хурсандист, ки чунин ашхос дар байни зиёиёни мо кам нестанд теъдоди муайяни онҳо бо банда сару кор доштаанд. Устодони ман аз даврони мактабҳои шодравон Салимов Х., Раҳимов З. муаллима Рустамова П. устодони донишгоҳиам Тоҳиров Ф. Т., Маҳмудов М. А., Бобоназарова О., шодравон Ҳасанов С. аз чунин зиёиёне буданд, ки ба ман таълим додаанд. Муваффақият ва дастовардҳои, агар дар банда эҳсос шавад, ба яқин метавон гуфт, ки дар он заҳмати эшон назаррас аст.

Ёд дорам, ҳангоме, ки дар курси якуми факултети ҳуқуқ таҳсил мекардам интиҳои солҳои 80-уми асри гузашта муаллима Бобоназарова О. доир ба мушкилии дарси «Таърихи давлат ва ҳуқуқ» ибрази назар намуда гуфта буданд, ки боиси таассуф аст, ки касе то имрӯз китоби дарсӣ барои ин фан нанавишта аст. Имрӯз замоне фаро расида истодааст, ки мо бояд ба навиштани таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон кӯшиш намоем. Мо устодон забони форсӣ ва хатти арабиро намедонем. Бинобар он ин корро бояд шумо-шогирдон анҷом диҳед, махсусан онҳое, ки хубу аъло хонда, хати арабиасосро медонанд. Ва он вақт мо чанд нафар аълочиёро аз ҷо ҳезонданд ва моро ба ин кор ҳидоят карданд. Чунин боварӣ ба донишҷӯи курси якум чи қадар қимати баланд дошт... Пас аз ин банда дониши худро дар омӯзиши хати арабӣ сайқал дода, тадриҷан ба ҷамъи мавод машғул шудам... Кор то ба ҷое расид, ки пас аз хатми донишгоҳ дар факултет ба сифати аспирант монда, дифои рисолаи номзадӣ намуда, нахустин китоби «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон»-ро бо забони тоҷикӣ навиштам. Ин китоб натиҷаи ҳамон боварӣ ва ҳидояти нек буд.

Ҳангоми дифои рисолаи докторӣ дар шаҳри Маскав субҳи 15-уми июни соли 2004 устодам Тоҳиров Ф. Т. ба ман занг заданд, ки ман дар роҳ ба Институти давлат ва ҳуқуқи АИ ҶР ба ҷимоя мерафтам. Он кас пас аз салому алейк ба ман муваффақият хоста, дар охир чун одати замони шӯравӣ ва бародарони рус «ни пуҳа ни пира» гуфтанд, ман бошам ба ин диққат наодоа, устод хавотир нашавед ҳамааш хуб мешавад гуфтам. Он кас «к черту» гӯй - «к черту» гӯй гуфта, ба

ман хитоб карданд... Ман он лаҳза эҳсос кардам, ки устод чи қадар дар андешаи ҳимояи банда дар ташвиш будаанд...

Моҳи июни соли 2007 бо амри Президенти кишвар маро дар Дастгоҳи иҷроияи Президент ба ҳайси сардори раёсат ба кор таъйин карданд. Роҳбари дастгоҳ Амиршо Миралиев буд, ки бо саҳтгириву сиёсати устувор на танҳо байни қормандони Дастгоҳ, инчунин берун аз он низ ном бароварда буд. Беҳуда ўро ба Сталин шабоҳат намедоданд. Ҳар кас, ки маро ба кори нав таъриқ мекард, эҳтиёт аз ин марди шарифро ёдрас мешуд. Аз 6 июни соли 2007 ба кор шурӯъ кардам. Ҳама супоришу вазифахоро сари вақт иҷро мекардам. Роҳбари Дастгоҳ, ки роҳбари бевоситаи мо буданд ба ҳеҷ қоре эрод намериғтанд. Ҳамеша бо чеҳраи қиддӣ муносибат мекарданд, чи қадар хуб қор намекардем қоре ҳам намеҳандиданд. Мефаҳмидам, ки агар қорҳоям хуб бошад қад не, қоз хубтар қор қунед, ба қормандонатон низ ёд диҳед, меғуғтанд. Аз масъулон қотеона талаб қунед, ба вайронқунандағони қонун қузашт нақунед. Ҳатто қанд дағфа масъулони шаҳру ноҳияҳоро ба назди қуд даъват нақуда, ба мо тартиби муносибат ва талаби қорро ёд меқоданд... Ман ки эшонро қоҳ қоҳ ба неқӣ ном меқурдам, нақароне ёғфт мешуданду меғуғтанд, ки эҳтиёт қун, агар як қато соқир қардӣ ҳеҷ қоҳ туро намебаҳшанд. Мо низ ўро нағз мешиносем, меғуғтанд онҳо...

Рӯзҳо меғузашт, эҳтиётқорона қор мекардам... Қас аз нӯҳ моҳ рӯзе аз рӯзҳои офтобӣ, аниқтараш 15 қми мартаи соли 2008 рӯзи шанбе қуд, мо ба назди Қасри миллат ба шанбеғӣ рағтем. Ҳанғоми қамвор қардани ҳоқи зери дарахтон ногоҳ аз наздамон ёрдамқии роҳбар Нарғис қузашта, нимҳанда қарда (он қас одати хуб доштанд, ки доимо бо табассум қарф мезаданд) қуғт: Абдурахим Ғақоровиқ шумо як қамбуқие қардаед, ки Роҳбар рӯзи душанбе ба шумо мефаҳмонанд... Ман дар қайрат мондам. Албатта, тарсидам, ки қӣ қор қарда бошам. Қӣ қор қарда бошам қам, қудам намеқонистам? Тамоми қорҳои рӯзи қумба ва дар давоми қағфта қардаамро пеши назар овардам, ҳеҷ сабабе намеёғтам... Ҳуллас, то рӯзи душанбе ором нақуда, дар фикр қудам... Алабатта, инғизори ҳодисаи нохуш... Ниҳоят, рӯзи душанбе ба қабулқоҳ рағтам ва инғизори фаҳмидани иштибоҳ ва сарзанишҳо қудам... Ёрдамқии эшон маро бо чеҳраи қандон пешвоз гириғта, бас-

таеро, ки тахти рақаи раёсати мо буд ба ман доданд. Гуфтам: иштибохе гуфтед, Роҳбар маро қабул мекунад? Гуфт, не. Иштибохи Шумо дар хамин мактубатон, Роҳбар фикрашонро гуфтаанд. Шинос шавед. Дарҳол бастаро кушодам... Аввал арақи сард кардам ва сипас нафаси чуқур гирифта, сабук хандидам... Маълум шуд, маълумотномаро доир ба иҷрои як нақшаи тадбирҳо рӯзи 14 уми март дар варақаи (бланкаи) Роҳбар чоп карда, ба ҷойи дар паси маълумотнома имзо кардан ба ҷойи Роҳбар худам имзо кардаам... Ва Роҳбар аз қисмати болоии варақа, ки «Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо ҳарфҳои калон навишта шудааст, хатти ишоратие фароварда як аломати савол гузошта, аз қисмати поёнии он навиштаанд: *«нияти нек доред»*.

Пас аз ин, чанд мӯҳлат аз воҳӯрӣ бо Роҳбар, канораҷӯӣ мекардам. Иттифоқо, рӯзе дар роҳрави баромадгоҳ аз Дастгоҳ бо ӯ рӯ ба рӯ шудем... Он кас аз корҳоям пурсон шуда, сипас гуфтанд ба мутахассисонат фаҳмон, ки варақаҳоро қабл аз чоп кардан бо диққат хонанд, пас ба имзо ба наздат оранд... Ман он вақт ба пуррагӣ дарк кардам, ки Амиршо Миралиев марди оқил ва соҳибхирад аст, ки мактаби бузурги тарбияи шӯравӣ ва соҳибистиклолиро бо сарбаландӣ паси сар кардааст. Зеро он кас тамизи байни иштибоҳи корӣ, хунукназарӣ ва бепарвоиро хуб ҳазм кардаанд.

Ҷунин суҳанону мисолҳои мушаххасро метавон дар ҳақиқи устои саҳтгиру хоксор ва дурандеш мӯхтарам Маҳкам Маҳмудов зиёд гуфт, ки дар тарбияи сиёсӣ ва маънавии банда нақши беандоза бузургро доранд. Ба хусус он ҳолатҳое, ки эшон вазифаҳои нисбатан мушкилро барои иҷро супориш медоданд, дар ҳолати вазнинии супориш ва кӯтоҳии вақти додашуда ҳарф задан, ҷиддӣ мегуфтанд: «ин ҳеч коре нест, як пиёла ҷойи кабуд гирифта, дар хона ин масъаларо ҳал кардан мумкин аст, шумо бошед...» Ҳарчанд, ки дар ҳалли масъала чанд ҷойнак ҷойи кабуд гоҳ тамому гоҳ хунук мешуд... лекин суҳани устод илҳом мебахшид. Ё ҳангоме, ки ягон супориш аз хотир мебаромад, он кас бо нармӣ мегуфтанд, «шумо ягон – ягон қандҷой нӯшед, зеро қандҷой хотирро қавӣ мегардонад...» Албатта, дар шароити мусоид аз сабақҳои ҳаётии эшон ба тадриҷ ёдрас мешавем, вале ҳоло муҳим он аст, ки арза намоям: банда дар фаъолияти кориам

бо чунин бузургон кор кардам ва аз ҳар нафаре ибрате бардоштам...

Агар чунин роҳбарону чунин устодони воқеан зиёӣ дар ҷомеа бештар бошанд, албатта ҷомеаи мо ободу зиндагии мо гуворо мегардад.

Таҳаввули маънии калимаи зиёӣ дар фаҳмиши мо

Бояд қайд кард, ки калимаи «зиёӣ» тайи солҳои охир тадричан тағйирпазириро дар маънӣ касб кардааст. Агар дар гуфтори байни одамон дар солҳои шӯравӣ зиёӣ (интеллигенсия) гуфта, одатан шахси маълумотноку донишмандро мефаҳмидем, баъдтар дар даврони аввали истиқлолият бештар аз мазмуни мақолаҳои рӯзномаю маҷаллаҳо дар зери калимаи «зиёӣ» маънии шахси донишманди дар зинаи баландтар қарор гирифта, эҳсос мешуд. Яъне дарк мешуд, ки танҳо маълумоти оли гирифтани ин ҳанӯз маънии зиёии комилро надорад, барои ин боз дигар хислатҳои инсонӣ, ақлонӣ ва меҳрофаринӣ шарт буда, зинаи баланди донишро ба ӯ нисбат медоданд.

Дар ҳама сурат мувоҳисаю муколамаҳои баъдии илмӣ, рӯ ба тавлиди зиёии комил дар ҷомеаи тозаистиклоли Тоҷикистон дошт. Акнун барои зиёии комил эътироф қардан тамизи дурусти некию бадии амалҳо барои ояндаи кишвар, интиҳоби дурусти роҳи таърихӣ миллат, мавҷудияти замири худшиносии миллию ватандӯстӣ барин арзишҳо шарт ва зарур буд. Зиёӣ барои беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоӣ, фарҳангӣ, осон гардонидани истиқлолияти миллӣ чун чароғ бояд роҳи имрӯзу фардору барои мардум равшанӣ меафканд. Ва дар ин замина дар ибтидои ҳазораи нав якчанд баҳсҳои олимони шинохтаи ватанӣ низ рӯи ҷопро дид. Аз ҷумла, мувоҳисаи байни академик М.Шукуров ва узви вобастаи АИ ҶТ С.Табаров. С. Табаров ба асари М.Шукуров «Истиқлол ва худшиносии иҷтимоиву маънавӣ» бо рисолаи «Мувоҳисаи «зиёии деҳотӣ» ва «музофотишуур» бо «зиёии шахрӣ» ва «шахришуур»» Душанбе, 2003 посух дода, баъзан аз нукоти асари эшонро, ки бартарии худшиносии миллии шахриёнро дар муқобили деҳот ҷилавгирӣ мекунад, зери танқид гирифтаанд. Ба назари мо мазмуни ҳар ду рисола нишонаи сӯзиши чароғи маърифати эшон дар роҳи равшаннамоии уфуқи

худшиноси миллист. Агарчанде байни биниши онҳо аз назари С. Табаров тафовутҳо зиёд аст, аммо мазмуни умумӣ ба як ҳадаф равона шудааст. Агар устод М.Шукуров диқати асосиро ба нақши шахрҳо дар ташаккули худшиноси миллӣ дода бошанд, С. Табаров нақши деҳа ва музофотро дар ин ҷабҳа равшан намудааст. Албатта, ду абармарди майдони илм дар инъикоси тавлиди зиёиёни асил ва баланд будани сатҳи маълумотнокии эшон чӣ дар шахр ва чӣ дар музофот то дараҷае ҳаққанд. Аммо таҷриба ба он далолат дорад, ки ҳам зиёиёни деҳот ва ҳам шахр бидуни муносибати тарафайни шахр ва деҳот мавқеи худро дар ҷомеа устувор карда наметавонанду нақшаҳои худро амалӣ. Зиёиёни деҳотро шахр чун кӯраи тафсони пухтупази тафаккур, чун лабораторияи озмоишии назарияю афкор пухта мегардонад. Таърих собит менамояд, ки саҳми деҳот дар тавлид ва роҳнамун намудани солимфикрон ва бузургон ба марказҳои тамаддунӣ ва шахрҳо, бузург аст. Вале аз ҷониби дигар ин фарзандони деҳот бузургию оламшумулиро маҳз дар ҳаёти пурҷӯшу хурӯши шахрӣ соҳиб мешаванд. Бинобар он баҳси тӯлонӣ сари ин масъала ба ҷуз аз дидани алоқаи шахру деҳот ҳамчун ду сатҳи зиндагӣ чизи дигар нахоҳад дод. Чунин баҳсҳо зиёд буданд, вале аз бештари онҳо одати омехта кардани боварӣ бо дониш ва илм (ибора аз М.Ғаззоли) чун касалии пахншаванда ба назар мерасид, ки ин раванд зиёиёнро аз вазифаи аслий ва масъулияти таърихияшон дур месохт. **Бинобар он муайян** намудани ҳосияти илм ва дониш дар мафкураи зиёӣ низ аз масъалаҳои муҳимми шинохти зиёии комил дар ҷомеа маҳсуб мешавад. Ин муаммо дар партави баҳсҳои беохири худхоҳонаи баъзе аз донишмандон бо мурури замон дарвозаи илми тоҷикро ягон-ягон кӯфта, моро водор мекард, ки роҷеъ ба ин ҳосияти зиёӣ андешаронӣ намоем. Ва аз ин баҳсҳо кадом маъниро чун ҳақиқату киро чун зиёии комил бишносем... **Барои ин муайян** намудани маънии **калимаи «илм»** қабл аз ҳама зарур аст.

Илм яке аз унсурҳои тафаккури зиёӣ

Илм, аз феъли арабии «ъалама» қайд кардан, ба назар гирифтани (Арабско-русский словарь - с. 534) баромада маънии «донистан», «фаҳмидан» ва ё «маҷмӯи маълумот» - ро

роҷеъ ба фан ё соҳае фаро мегирад. Онро чун дониш ва маърифат низ шарҳ медиҳанд (Фарҳанги забони тоҷикӣ минбаъд ФЗТ қ.1. С. 473). Хосияти илм бояд инъикоси воқеият, кашфи ҳақиқат ва қонуниятҳо бошад, ки таҷассуми он дар тафаккур айнан қолабрезӣ карда шавад. Танҳо дар чунин сурат инсон метавонад, маънии зиндагӣ ва ҳодисаҳои олабро дуруст сарфаҳм рафта, ҳаёту зиндагии худро дар доираи он бе душворӣ ба роҳ монад. Дар ин самт эҳтимолияти шикаста вонамуд намудани проблемаю ҳодиса ва қонуниятҳо сари ҳар лаҳза ба тафаккури инкишофёбанда таҳдид менамояд. Бинобар он лағзиши ночизе аз ҷониби як нафар олиме метавонад гурӯҳ, қисмати мардум ва ҳатто миллатҳоро ба кӯҷаи сарбастаи фаҳмиш наздик намояд. Ҳоло бисёриҳо Давлати Шӯравиро чунин иштибоҳи таърих мепиндоранд, вале ман Гитлеру Чингиз ва Темур барин офаридаҳоро чунин иштибоҳ медонам. Дар ин ҷода илм бояд ба таҷриба, воқеият, усулҳои мантиқӣ, қонуниятҳои умумӣ, далелҳои дигари маънавию моддӣ таъян намояд, то ин ки ба иштибоҳ роҳ надиҳад.

Илм воқеан қудрати олиро дошта, тақондиҳандаи ҳаёту зиндагии инсон аст. Аз он дуруст истифода бурдан, манфиати мардум ва ҷамъиятро дар он ҷой намудан самти дурусти инкишофи илм аст. Дар сурате, ки дар ҷодаи илм манфиатҳои ҷудогона, кинаву адоват ва бухл нухуфта шуда, ҳукуку манфиатҳои дигарон поймол мегардад, вай тоби имтиҳони таърихро бардошта наметавонад. Паҳлӯҳои мухталифи илмро дар даври замонҳо бузургон додаанд. Аммо ҳамаи онҳо ин ё он рукни илмро, ки ҳуди эшон дарк намудаанд, васф сохтаанд. Шоираи ширинкаломи тоҷикзабони афғонистонӣ Ниҳонӣ ханӯз дар асри XVI асрори онро ҳамчун муаммо васф карда, аз ошикони дидораш сирри онро пурсон шудааст:

*Аз марди бараҳнаруӣ зар металабам,
Аз хонаи анкабут нар металабам.
Ман аз даҳани мор шакар металабам.
Аз паишии мода шери нар металабам.*

Касе он замон ин бузургии илмро дарк накарда, ба коми муроди Ниҳонӣ нарасидааст. Танҳо пас аз маргаш Саъдуллоҳхон вазири Шоҳи Ҷаҳони муғул ҷавоби зеро додааст:

*Илм аст бараҳнарӯ, ки таҳсил зар аст,
Тан хонаи анкабуту дил болу нар аст.
Заҳр аст ҷафои илму маънӣ шакар аст.
Ҳар паиша аз ӯ ҷашид, он шери нар аст.¹*

Албатта, ҷавоби Саъдуллоҳон то кадом андоза аз назари иҷтимоӣ мақсади Ниҳониро инъикос мекунад мушкилӣ дорад, аммо дар ин бинишҳо як кӯшиши шинохти илм мушоҳида мешавад.

Аммо бодониш будан, бомаърифат будани шахс роҷеъ ба падида ва ё соҳа ва ҳамзамон ҳамадон будан низ ҳанӯз маънии зиёиро дода наметавонад. Чунки мумкин аст, ки шахс маълумоти зиёде дорад, дониши хуб ҳам касб кардааст, вале аз он ба нафъи мардум, ҷомеа ва халқу миллатҳо заррае ҳам манфиат набуда, танҳо зарар асту халос. Аз ҷониби дигар, ин дониш ва маърифат танҳо қурбони нафси фардӣ ва ё гурӯҳӣ гардида, аз таъйиноти аслии илм, ки ситораҳои равшани олами илм тарҳрезӣ намудаанд, хеле дур аст. Мавлоноӣ Румӣ ба ин маънӣ мефармояд:

*Илмо бар тан занӣ море бувад,
Илмо бар дил занӣ ёре бувад.*

Дар таълимоти динӣ шайтон низ аз маълумотноктарин офаридаҳо будааст. Искандару Темурланг, Чингизхону Гитлер низ бедониш набудаанд. Онҳо бадонишу бомаърифат будаанд, аммо одам ва зиёӣ набуда, хираду ақло аз даст додаанд. Дар онҳо аломатҳои дигари тафаккури инсонӣ ва нафсонӣ чун ҳисси худхоҳӣ, нафси дунёӣ, нуфузи қудрат, такаббурӣ, ки ба хирад, хоксорӣ, таҳаммулпазирӣ, инсонпарастӣ, ҳамзистӣ ва дигар ҳислатҳои шахси зиёӣ зид аст, ғалаба карда буд. Аз ин ҷост, ки бузургон гуфтаанд: «*бисёр доништан, ин ҳанӯз маънии боақл (бохирад) буданро надорад*» (Демокрит); «*Бохирад (боақл) он аст, ки чизи лозимиро медонад, на чизи зиёдро*» (Эсхил); «*Хирад (ақл) - аз мушаххастарин илмҳост*» (Арасту). (Так говорили мудрецы. Афоризмы. Составитель С.Б.Барсов. –М. 2006. – с.415с..); «*Гумроҳ аз дониши худ ғоида намегирад*». (М.Ғаззоӣ. Наставление

¹ Ниг. Т. Усмон «Бисту се адиба», Душанбе 2007. С.55-56.

правителям. М.2005. С.124) ва ҳикмати халқ таълим медиҳад: «олим будан осон асту одам будан душвор». Онҳое, ки танку тӯп, ракетаю бомбаи атомӣ офарида, инсониятро дар назди хатари нестшавӣ рӯбарӯ мондаанд, агар имрӯз ҳамчун шахсиятҳои бузург, чун «зиёӣ», (албатта барои мо дар ноҳунак) шинохта шаванд, ба гумон аст, ки ҳукми таърих нисбат ба онҳо бетағйир монад. Маҳз дар ҳамин маънӣ фақат каме аз самти дигар Ж.Ж. Руссои 38-сола соли 1750 дар мавзӯи «...Оё ташаккули илм ва санъат ба болоравии ахлоқ мусоидат кард?» (Ж.Ж. Руссо: Об общественном договоре. М.1998. С.25-49), изҳори назар намуда, сазовори ҷоизаи академияи Ҷон мегардад. Албатта, назари Руссо ба мазмуни саволомези мақола манфӣ буд. Нақши манфии илмро дар ин самт нишон дода «Ман илмро таҳқир намекунам, - гуфта буд ӯ дар ибтидои асараш,- нақӯкориро дар назди одамони неқкирдор ҳифз менамоям. Поквичдон будан барои инсонҳои ботарбия баландтар аст, аз олимӣ барои олимон» (Ж.Ж. Руссо: Об общественном договоре. М.1998. С.25.). Мақоли халқии тоҷикон «олим шудан осону одам шудан душвор»-ро аврупоиҳо тавассути ин марди бузург дар асри ХУ111 дарк намуданд. Вале онҳо аз дигар зина ин заруриятро касб карданд. Он ҷо ин маъниро олимон аввалин шуда кашф карданд, вале ин ҷо ханӯз мардум ба ин зина расидааст на... Шояд ин ҳам яке аз мушкилиҳои мо бошад, рӯи он андеша ронем. Ба қавли Руссо то боло рафтани илму санъат дар замонҳои қадим мо хеле муносибати сода, одӣ ва омиёна дошта, якдигарро бо ним ишора фаҳмида, ҳама амалу рафтор ва гуфтору кирдорро рӯи муносибати ҳолисона бидуни ҳамагуна бухсу кина ва пардапӯшию маккориҳо баён ва амалӣ мекардем. Акнун чӣ? Одамон акнун то рафт кӣ будани худро, чӣ махсусият доштани табиати хешро пинҳон мекунанд, аз амалҳои номбардорона нишоне надошта, хидмати дигаронро устокорона зерӣ по менамоянд, дар рӯи ҳариф хандида, аз қафояш тӯҳмат мезананд... Албатта, Руссо ҳақ аст, чунин тоифа одамон ва чунин раванд аз даврони ибтидои ташаккули шуур ва худхоӣ дар ҷомеа пайдо шуда, ҳоло низ идома дораду оянда низ хоҳад монд. Артист асту хонда наметавонад, вале сояи артисти боистеъдодро аз оинаи нилгун метарошад, олим асту ихтирооте карда наметавонад, вале шахси боистеъдоди ихтироъкорро шунидан наметавонад, мулло асту маънии ис-

ломро намефаҳмад, вале оне, ки чунин фаҳмиш дорад ба кунчи офият нишонда, чун гунаҳгори кабира маҳкум менамояд, устод асту дарси дуруст дода наметавонад, вале устоди эҷодкору тозабинро ба синфхона роҳ намедихад, зеро бо ӯ ин фанҳо аллакай чун шартномаи абадӣ баста шудааст (то кай?) ва амсоли ин ғалабаи нерӯҳои носолихро имрӯзҳо кам намебинем. Ба қавли шоир:

*Башиарият шуда девонаи худхоҳиву оз,
Ҳоли ин худкуши девонаи расво бинигар...
Ростиву шарафу дӯстиву меҳру вафо,
Ҳарфҳоест, ки уфтода зи маъно бинигар.*

Дар баррасии масъалаи мазкур ҳамзамон бояд паҳлӯи роҳкушоияндагии илм, равшаннамоии он ва кашфи асрори ҳастӣ аз ҷониби он бояд мадди назар гирифта шавад. Зеро илм бо кашфи асрор майдони ваҳму ҳаёлот, асотир, андешаҳои сохтаро маҳдуд менамояд. Он майдоне аст, ки наслҳои одамии пешқадамони маърифат дар он обу тоб ёфта, баёни назар намудаанд. Ва якбора шикастан ва ё маҳдуд намудани он барои ҷамъият кори сахл нест. Ин ҷанбаро шоир ва муҳаққиқи шинохта Рустами Ваҳҳоб дар мисоли мазмунӣ шеърӣ ва воқеият хеле ҷолиб қайд кардааст: «*Ҳар ҷое ки пойи илму амал кашида шуд, пардаҳои ваҳму ҳаёл дарида шуд ва аз пушти он воқеияти бараҳна ва начандон ҷолибу ҷаззоб ба назарҳо расид, ғўё шеър пешонеш маҳв шуд*».¹ Вале ба андешаи муҳаққиқ дар ин ҳолат низ истисно аст. Агарчӣ одамон ба моҳ баромада бошанд, ҳам ханӯз «моҳ» ҳамчун симои зебо ва манбаи тасвир мавқеи худро дар шеър аз даст надодааст. Ҳамин тавр агарчӣ чароғи электрикӣ пайдо шуда бошад ҳам, нақши шамъу парвона дар шеър кам нашудааст. Ин як рақобати олами маънавӣ сохта бо воқеияти бараҳна аст, ки дар ҷараёни инкишофи ҷомеа ба назар мерасад...

¹ Ваҳҳоб Р. Лафзу маъниро ба тег аз якдигар натвон бурид. Ҷавонони Тоҷикистон, 19 сентябри соли 2007. №38. С. 8-9.

Ҷустуҷӯи унсурҳои дигари зиёии муосир

Охир, бо чунин раванд оё мо чомеаи солим сохта метавонем? Албатта, не. Ин ҳама созандагиро бунёдкории давлати тоҷикон, ин ҳама даъвии мустақилиятхоҳии мо, ин ҳама муборизаҳои пай дар пайи роҳбари ғамхори давлат бидуни дарки дурусти моҳияти зиндагӣ аз ҷониби ҳамаи мо мардуми Тоҷикистон, ба хусус зиёиён, онҳое, ки масъулияти равшангарии ояндаи миллатро бар дӯш гирифтаанд, натиҷа нахоҳад дод. Мо бояд қабл аз ҳама ин вазифаи муҳимро дарк намоём, мо бояд қабл аз ҳама дар бораи фардо фикр намоём, мо бояд насли имрӯзро барои фардо омода намоём. Чӣ, мо магар аз дигар халқҳо англисҳо, амрикоӣҳо, ҷопонҳо, олмонҳо ва ғ. камбудие дорем? Не! Миллати мо, халқи мо, онҳое, ки замони дар сарзамини аҷдодӣ ва таърихӣ тоҷикон сукунат доштанд, ҳам аз нигоҳи фарҳангӣ ва ҳам аз нигоҳи ҳуқуқӣ сиёсӣ бартарию авлабиятро соҳиб будаанд. Зеро зиёиёни мо дар ҳама давраи замони вазифаи таърихӣ худро дуруст иҷро карда тавонистанд. Вале мо, зиёиёни имрӯз, ба фикрам, аз иҷрои ин вазифаи хеш набаромада истодаем. Мо ба ҷуз аз гузашти зиндагии имрӯзи худ фардоро фикр намекунем. Ҳама кӯшишу даву тозҳои мо сари таъмини зиндагии моддӣ гирифтор буда, дар бехтарин маврид барои пешгирии сарзаниш ва ё камбудӣ накардан дар иҷрои вазифаи равона шудаасту халос. (Бо ин ҳол зиёи фардои миллатро равшан кардан душвор аст. Шояд ман хато кунам, кош чунин мебуд). Дар ҳолате, ки мо дар иҷрои вазифаҳои ҷонии худ таъмини фазои ороиштаву зиндагии эҷодкоронаро дида наметавонем, дар ҳолате, ки мо вазифаи худро аз рӯи меҳр ва муҳаббат самимӣ иҷро намекунем ва миссияи таърихӣ худро бо ифтихор аз миллат ва давлат амалӣ наменамоем, дар ҳолате ки мо чун чароғ бо дониши худ ба атрофиён роҳ нишон намедихем ва чун шамъ ва ё гулхан ба худ, ба атроф, ба мардум сӯхта гармӣ ҳосил намекунем. Ҳаками бузург – Таърих, ба мо аз рӯи муҳаббат ва меҳр нигоҳ намекунад. Зеро ӯ ба ҳубӣ эҳсос мекунад, ки мо ба даъватҳои таърихӣ бидуни мулоҳиза бо қолабҳои муайяншуда бо роҳи тақлид боз бо ҳамон камбудии дигарон ҷавоб мегардонем. Дикқати ӯ дар ҳама давраи замони ба он миллатҳо ва халқҳое буд, ки бо эҷодкорӣ

созандагӣ, бунёдкорию навоварӣ ба даъватҳои таърихӣ на танҳо ҷавоби дуруст доданд, балки пешомадҳои таърихӣ ояндаро берун аз илми муқаррарӣ бо аномалияҳо ва инкилобҳои илмӣ кашф намуданд. Онҳо мисли ҳамон шоҳмотбозони бузург ҳаракати навбатии ҷарҳи таърихро нисбат ба халқ ва давлати ҳеш эҳсос карда, ҷавоби дурустро омода намураданд. Ин на аз илтифоти зиёдагии Офаридгор ва Таърих ба онҳост, балки аз наҳзати созандагӣю бунёдкорӣ ва самимияти ин халқу миллатҳо ба зиндагӣ ва ояндаи ҳеш аст. Мисли он, ки Худои бузург эътиқоди самимию муҳаббати қалбии мӯъминонро ҷун ҳуҷҷати муҳим қабулдорам аст, ҳамон тавр Таърих низ лутфу марҳамати пешқадамии ҳешро нисбат ба халқ ва миллатҳое ирсол менамояд, ки дар байни онҳо меҳру муҳаббат, самимият, ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдат ҳукмфармо буда, ҳамагӣ ҷун як дилу як ҷон дар заминаи баланди худшиносӣ ояндаи дурахшону зиндагии хушбахти ҳар сокини ватани азизи худро хоҳонанд. Дар ин роҳ аз ҳама асосӣ самимият ва кӯшишу ғайрати мунтазаму муназзами халқ ва миллат зарур аст. Аллома Ғаззоли барҳақ гуфтааст: «Кӯшишу ғайрати нокифоя дар ҷустуҷӯи хушбахтӣ гумрохист»¹. Ҷунин муттаҳидӣ, ваҳдат, самимият ва худшиносии миллиро зиёиёни кишвар бояд тарҳрезӣ намоянд. Ин на суҳанони назарӣ, балки таҳлил аз таҷрибаи амалии тамаддунҳои оламгир аст. Мисриҳою бобулиҳо, ҳиндуҳою чиниҳо, форсҳою румиҳо дар замонҳои қадим, тоҷикону арабҳо, туркҳою муғулону англосаксҳо дар асрҳои миёна ва Аврупои Ғарбӣю Амрикои Шимолӣ дар замонҳои нав халқҳои дорои бо ҷунин нишонаҳо доро буданд. Ҳар гоҳе ки барандагони ин наҳзати пешқадамӣ ин ҳислатҳои олии инсонӣ ва тамаддуниро гум карданд, Ҳамаи бузург – Таърих онҳоро аз сахнаи пешсаф бар қафо ва ё олами нобудӣ партофтааст. Ҷунин аст қонуни оӣ, вале дар назар одии сеҳри болоравию фурӯравии тамаддунҳо.

Мо зиёиёни имрӯзи кишвари Тоҷикистони соҳибистиклол дар қадом ҳолам? Таърих бидуни объективияташ ба мо илтифот намуда, истиклолиятро дар муқобили он халқҳое, ки то 40 миллион аҳоли доранд (қурдҳо) қанӯз давлати мустақил надоранд, ба мо дод. Мо бояд сари ин имқони

¹ Абу Ҳамид ал-Ғаззоли. Весы деяний. М., 2004. С. 7.

таърихӣ андеша намоем, шояд дили вичдони пешбарандаи чархи таърих ба беадолатиҳои аз ҳад зиёд нисбат ба мо сӯхт ва пас аз сарсонии саргардониҳои беҳисоб боз ба мо имкон дод?

Албатта, нақши сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон дар интиҳоби дурусту пайдарпайи арзишҳои таърихӣ дар лаҳзаҳои ҳассостарин бениҳоят бузург буд. Ба хусус, боло гузоштани ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, таъмини муттаҳидии нерӯҳои сиёсӣ дар атрофи як дастархони сиёсӣ аз қадамҳои олие буд, ки ба фикрам, ҳам ба Офаридгор ва ҳам ба Таърих хуш омад. Мо бояд аз ин имконият бо тамоми масъулият барои шукуфоии Тоҷикистони соҳибхитӣ, ободии кишвар ва ҳар хонадони тоҷикистонӣ истифода намоем. Дар сарғаҳи ин масъулияти бузург бояд олимону зиёӣҳои кишвар бошанд. Давлат ва ҳукумат то кадри ҳол ин имкониятро ба мо пешниҳод карданд... ва оянда низ хоҳанд кард... Аммо аз ин бештар талаб кардан бидуни шароит нашояд. Зеро аз таърихи илм мо медонем, ки инқилобҳои илмӣ низ аз ҷониби онҳое иҷро шудаанд, ки дар сояи дастгирии давлат набудаанд. Бузургоне, ки инқилобҳои илмиро таҳқиқ кардаанд, дуруст гуфтаанд, ки «илми воқеӣ бояд чун калисо аз давлат ҷудо бошад, давлат танҳо бояд ба вай чун дигар шаклҳои шуури ҷамъиятӣ ва анъанаҳои иҷтимоӣ маданӣ, дин, асотир, сеҳргарӣ имкони баробари инкишофро муҳайё кунад.» (Т. Кун. Структура научных революций: Пер. с англ. В.Ю. Кузнецов.- М. 2003.-С.7.). Воқеан назарияи электромагнитии баробаркунии Максвеллу, кашфи қонунҳои Нютон, кашфи кислороди Лавуазею нерӯи барқи Франклин, геологияи Лаелу астрономияи Коперник ва дигар кашфиёту асарҳои ҷовидона дар замонҳои эҷод шудаанд, ки илм дар муқобили дигар шаклҳои ҷаҳонбинӣ ҳеҷ бартарие надошт. Илм барои кашфи ҳақиқат ва қонуниятҳо мубориза бурда, чунин дастовардҳои ноил шуд. Албатта, бо ин гуфтаҳо мо парастории илмиро пурра аз давлат инкор карданӣ нестем, танҳо ба онҳое, ки ду дастро сӯи давлат дошта, пайваста чизеро талаб мекунанд аз илмашон нишоне нест, ҳушдоре доданиему ҳалос. Дар ҳар сурат ҳусни таваҷҷӯҳи давлат бояд ба илм кам нашавад, баръакс масъалагузорию ҷиддӣ намуда, дастгириро дарёф надошта талаботро қатъӣ намудан шарт ва зарур аст.

Ҳамзамон бояд дар хотир дошт, ки дар ташаккули зиёе, ки барои конеъ гардондани талаботи давлати муосир ва чомеаи шахрвандӣ мусоидат кунад боз талаботи дигар нисбат ба чомеа ва дигар унсурҳои он бояд мавҷуд бошад. Танҳо чомеае, ки бо ахлоқ бештар таъя мекунад, қабули қонуни ҳуқуқи таъмин мекунад, аз таълимоти этикӣ, эстетикӣ, фалсафию динӣ баробар истифода менамояд ва тарбияи ҳуқуқии мардумро баланд мебардорад имконияти нигоҳдошти ташаккули дурусти шууру тафаккури афродро ба ихтиёр дошта заминаи ташаккули зиёи миллатро бунёдгузори менамояд.

Ба андешаи олими шинохта ва файласуфи миллатдӯст, ки бо мо риштаи дӯстӣ дорад Назри Яздонӣ сифати муҳимми зиёи муосир ин доштани маърифат ва меҳнати ақлист. Дар пайравии ҳадиси Паёмбари Ислому ки дар ҳаққи Имоми Аъзам гуфтаанд¹, соҳиби маърифат чароғ аст, мегӯяд ӯ, ки ба дигарон нӯрпошӣ ва равшанӣ мебахшад. Дар ҳақиқат чамъи сифатҳои зиёӣ ӯро барои дигарон чун равшанидиҳандаи торикиҳои ҳаётӣ муаррифӣ менамояд. Назри Яздонӣ таъкид мекунад, ки чароғ бояд пок бошад то нураш равшан ва қавӣ гардад. Шишаи чароғ бояд пок бошад. Ва покии шишаи чароғи аҳли маърифат ин ахлоқ аст, мегӯяд ӯ.² Ин баёни рамзии устод воқеиятҳо дорад, ки сари он бояд андеша намуд. Дигар ин ки қулли нобасомониҳои замони нав маҳз дар дуршудан аз ахлоқу инсонгароӣҳост.

Ақл ва хирад чун сифатҳои муҳимми зиёӣ

Ба масъалаи ақл бармегардем. Қайд кардем, ки дар баробари бисёр доништан ва маърифатнокӣ мавҷудияти «хирад», яъне «ақл» барои зиёӣ шарт ва зарур аст. Ақл калимаи арабӣ аз решаи феъли «ақала» -бохирад будан (Арабско-русский словарь, с. 528) гирифта шуда, маънии хирадро меदिҳад. Ба ақидаи Ғаззоли калимаи ақл – хирад аз иборати «иқал» - занҷир (банд) ва «маъқил»- қалъаи қасноғузари болои қӯҳ иборат.

¹ «Марде меояд ӯро Нӯъмон ибни Собит мегӯянд ва ӯ чароғи уммати ман аст». ниг. Назри Яздонӣ. Ҳикмати озодагон. Душанбе 2009. С. 75.

² Назри Яздонӣ. Ҳикмати озодагон. Душанбе 2009. С. 78.

рат аст. Ба ҳамин маънӣ душворгир будани ақдро аз ҷониби инсонҳо Ғаззоли нишон додааст. Акнун мизони ақдро чӣ тавр бояд муайян намуд? Бузургон ақдро чун зехн ва ҳуши тамизкунанда, ки тафовути некӣ ва бадиро дарк менамояд баҳо додаанд. Мисол, Сукрот мегӯяд: *Болотарин хирад (ақл) тафовут гузоштан байни некӣ ва бадист»* (Так говорили мудрецы. Афоризмы. Составитель С.Б.Барсов. М. 2006. С.226.). Аммо танҳо бо шинохти некию бадӣ кор ба сомон намерасад ва ақл низ ба ҳадаф, зеро зарур аст, ки ақл вобаста ба шарту шароит, проблемаҳои мавҷуда на танҳо некиро интихоб кунад, балки тавонад некиро бубинад, ки вай ҳам барои имрӯз ва ҳам барои рӯзҳои оянда бетағйир ҳамчун ҳодисаи арзишнок хизмат намояд. Гузашта аз он ҳолати интихобӣ мумкин аст, ки ба мо ду некӣ ва ва ё ду бадиро пешорӯи мо биёрад. Пас чӣ бояд кард? Ба ин суол аллома шайх Фаридуddини Антор дар муқолаи Имом Ҷаъфари Содиқ ва Имом Абӯҳанифа ҷавоби дуруст додаанд: «Нақл аст, ки Содиқ аз Абӯҳанифа пурсид, ки оқил кист? Гуфт: - Он ки тамйиз кунад миёни хайр ва шарр. Содиқ гуфт- баҳойим (ҳайвон) низ тамйиз тавонанд кард, миёни он, ки ўро бизананд ва он ки ўро алаф диҳанд. Абӯҳанифа гуфт: - назди ту оқил кист? Гуфт- он ки тамйиз кунад миёни ду хайр ва ду шарр, то аз ду хайр –хайру-л-хайрайн ва аз ду шарр хайру-л-шаррайн баргузинад» (Антор Ф. Тазкиратулавлӣ. Техрон 1373 ҳ. С. 17.). Абӯҳомид ал Ғаззоли дар «Насихату-л-мулук» дар тавзеҳи сифати «хирадмандӣ» гуфтааст: «Хирадмандӣ ин инъоми Аллоҳ аст ва ба ҳар кӣ хоҳад онро медиҳад... Ҳосили хирадмандӣ оромию вазъи баланд ва ҳосили боигарӣ лоғарӣ (афсурдагӣ) ва нооромист». (Абу Хамид ал-Газали, Наставления правителям. М. 2005. С. 123.). Ва ҳамчунин Аллома Ғаззоли қайд мекунад: «Бидон, ки Худованди бузург хирадро мукамал офарид ва бигуфт: «Наздик биё» Ў (хирад) биёмад. Гуфт: Дур шав. Дур шуд. Ва Худо гуфт: «Қасам ба бузургии хеш, ман ҳеҷ чизро бузургтар аз ту наофаридаам. Бо ёрии ту Ман мегирам, бо ёрии ту Ман медиҳам, бо ёрии ту Ман ҳукм (додгоҳӣ) мекунам ва бо ёрии ту ман ҷазо медиҳам». Ва дар исботи ин ояти Қуръон нозил шуда: «Пас битарсед аз Худованди хирад!» (Қуръон. Сураи 5. ояти 100.). (Абу Хамид ал-Газали, Наставления правителям. М. 2005. С. 136.).». Фирдавсии бузург низ ба ҳамин маънӣ «Ба номи худованди ҷону хирад» гуфтааст. Дар масъалаи муайян

намудани аломатҳои хирад, Ғаззоли аз забони хирадманди форсӣ ҳафт хусусияти марди хирадмандро чунин муқаррар кардааст: 1. Гуноҳи касеро, ки ӯро азият додаст, мебахшиад; 2. бо оне, ки нисбат ба ӯ дар зинаи поёнӣ истодааст, бомусолиҳа аст; 3. ба онҳое, ки нисбати ӯ болотаранд, ҳамеша некӣ мекунад; 4. ҳамеша дар ёди худост; 5. вақте ҳарф мезанад, ки медонад; 6. вай фоидани сухани дар вақташ гуфтаро медонад; 7. агар ба ӯ душворӣ ояд, ӯ аз Худо кӯмак меҷӯяд. (Абу Ҳамид ал-Ғазали, *Наставления правителям*. М. 2005. С. 136.). Шайх ва сӯфии бузург Ҳоча Абдуллоҳи Ансорӣ ба тариқи саҷъ (насири қофиядор) дар бештари мавридҳо вазъи ақл ва ҳуш, оқил ва ошиқро таҳлил намуда, нуктаҳои муҳимми тафовути онҳоро тарҳрезӣ намудааст: «Дарвеш аз ин фақир пурсид, ки агар рӯзе дар талаб оям ва аз ин баҳр ба лаб оям, ҳақ (худоро, ҳақиқатро) ба оқили ҷӯям (маълум аст, ки ақл танҳо бо қонуниятҳои мантиқӣ некро аз бад ҷудо намуда, некро дунболагирӣ менамояд, яъне ҳақро меҷӯяд А.Х.) ва ё ба ошиқӣ пӯям (аммо ишқ ба ҳақиқат то он дараҷа дода мешавад, ки лаззати ҳақро меҷӯяд. Агар ақл қабул ва эътироф кунад, ошиқӣ ин муҳаббат ба он дода шудан аст А.Х.). Гуфтам, рӯзе дар ин андеша мебудам ва тафаккур мерондам, ки ногоҳ маро аҷабе дарёфт. Ва ба гораи нақди дил шитофт ва гуфт: Эй ба тоат гани, айше дорӣ ҳанӣ (губоро), зиҳн бисёр ибодате ва бузург саодате. Чун бигуфт нафс (ҷон, рӯҳ) барошuft, ӯро дидам шодмон, то айюқ (баланд) кашида бодбон. Гуфтам дур аз назарҳо, ки дар пеш дорӣ хатарҳо.» (Ҳоча Абдуллоҳи Ансорӣ «Табақотуссӯфия», бо тасҳеҳ ва ҳошия ва таълиқот ва феҳрасту фарҳангу қавоиду дастури Абдулҳай Ҳабибии Қандаҳорӣ, Техрон, 1342 ҳичрии шамсӣ, с. 5.(ҳ)). Ба ҳамин минвол бузургони гузаштаи мо ба хирад ва ақл аломатҳои муқаррар кардаанд, ки мавҷудияти онҳо дараҷаи манфиатнокии шахси бохирадро дар ҷома муаррифӣ мекард. Имрӯз низ барои муайян намудани шахси зиёӣ сифати хирадмандӣ зарур аст. Аммо хирадмандии имрӯз шояд то дараҷае аз он сифатҳои номбаршуда боз мураккабтар бошад. Зеро даъвати таърихӣ дар назди зиёҳои имрӯз масъалаҳои дигарро тарҳрезӣ намудааст, ки ба онҳо ҷавоб додан вазифаи асосии зиёи имрӯз ба шумор меравад. Аз ҷумла, дар вучуди ҳеҷ доштани худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ.

Чанд сол пас аз навиштани ин сатрҳо дар матбуоти даврӣ, мусоҳибаи файласуфи шинохтаи тоҷик А. Турсон, дар рӯзномаи «Озодагон» перомуни чанд масъала матраҳ гардид. Яке аз масоил «Нақши иҷтимоии «рӯшанфикрон» «Шикоят аз замону шиква аз бахти нагун то кай?» буд.¹ Эшон дар он ҷо бамаврид аз маънии истилоҳии калимаи интиқолшудаи интеллигентсия хеле дақиқназарона изҳори назар кардаанд: «Дар зодгоҳи мафҳуми интеллигенсия ба «меҳнати фикрӣ» машғул буданро аломати асосии ба ин тоифа тааллуқ доштан ҳисоб намекарданд. Барои ба номи «интелегент» соҳибшудан мебоист боз аз се сифати дигар бархӯрдор будан: эҳсосоти ҳамдардӣ доштан ба мардуми хору зоршуда (масъулияти ахлоқӣ), манфиати худро ба мадди назар нагузошта, аввал ғами халқу ватанро хӯрдан (масъулияти шаҳрвандӣ) ва унвони вичдони ҷомеа ба рушди миллӣ куллан мусоидат кардан (масъулияти иҷтимоӣ)».² Яъне зиёии асил дар баробари донишмандӣ ва масъулияти илмӣ доштан боз масъулияти ахлоқӣ, шаҳрвандӣ ва иҷтимоиро бояд дошта бошад. Ҳамзамон муаллиф баён мекунад, ки масъалаи интелегентсия ва ҷомеа ханчари дудам аст ва ҳангоми шарҳ ва биниши аслияти он ҳар ду тарафашро баробар ба назар гирифтани мебошад. Албатта, бо муаллиф розӣ шудан ё нашудан баҳсҳо дар доманаи андеша ва воқеият дорад, вале инъикоси рамзии ӯ сазовори диққати хоса аст, ки аз дамҳои ин шамшер таърихи халқу миллатҳо, воқеияти зиндагии инсонҳо сохта шуда, тамаддунҳо ободу вайрон мегарданд.

Ҳамин тавр, шахси маълумотнок ва маърифатдори бохирад чун шахси зиёӣ муаррифӣ мегардад. Албатта, барои устувории ҳислатҳои зиёиро касб кардан, боз ба зинаҳои баландтари он расидан боз дигар унсур, аломат, арзишҳо низ шарт ва зарур аст. Аз ҷумла: **вичдон, инсоф, адолат, меҳр, таҳаммул, эътиқод, эътимод ва ғ.** Вале аз байни ҳама ин унсурҳо ба **хирад** - ақл бузургон мавқеи аввалро додаанд. Фисоғураси (Пифагор) юнонӣ гуфтааст: «Ҳамаро таҳқиқ кун, вале ба хирад мавқеи аввал бидеҳ». Зеро Хирад калиди ҷойгузинии ҳамаи ин арзишҳост. Хирад инчунин хусусияти зотиро низ дорад, вай аз бисёр ҷиҳат ғайриҷашмдошт вона-

¹ Озодагон, аз 16 июли соли 2009. №28. С.14

² Озодагон, аз 16 июли соли 2009. №28. С.14

муд гашта, ба даъвати вокей аз назари мухталиф ҷавоб медиҳад. Мардуме, ки аз насл ба насл ба тарбия ва ташаккули хирад машғуланд онро ба мерос гирифта, зинаи баланди онро ҳам дар ҳаёти шахсӣ ва ҳам дар зиндагии ҷамъиятии хеш (онид ба бурдбории миллии яҳудиҳо ниг. муф. «История и перспективы еврейство» А. Тойнби. Цивилизация перед судом истории. М. 2003.-С.131-190) ифшо менамоянд. Ошо файласуф ва рӯҳшиноси машҳуру шикастабаёни асри XX – и Ҳиндустон барои исботи ин фикр, дар рисолаи «Хирад» ҳикояти ҷолибе овардааст: *«Католик, протестант ва яҳудие бо дӯсташон сӯҳбат мекарданд. Дӯсташон ба онҳо мегӯяд, ки духтур ба ӯ гуфтааст, ки ҳамагӣ иаш моҳи дигар умраи боқӣ мондааст. Агар духтури ту ба ту чунин мегуфт, ту чӣ кор мекардӣ - мепурсад, аз католик, дӯштаи: - Эҳ, мегӯяд - католик: - ман ҳамаи дороиямро ба калисо дода, то охири рӯз ба тоат машғул мешудам. Ту чӣ? Мепурсад, аз протестант: ман ҳамаи дороиямро фурӯхта, ба сайри кураи замин баромада, рӯзҳои мондари бо хушу хурсандӣ мегузарондам, ҷавоб медиҳад протестант. Ту чӣ, - мепурсад ӯ аз яҳудӣ? Ман? Ман бошам духтури дигарро ҷустуҷӯ мекардам, - мегӯяд яҳудӣ. Ана чунин аст хирад!»*¹

Оид ба намудҳои хирад

Аз раҳмати падарам шунида будам, ки ба қавли бузургон ақл се намуд мешавад: ақли меросӣ, пайвандӣ ва зеҳнӣ. ... Меросӣ тавассути ирсият гузашта, аз авлод ба авлод интиқол меёбад. Пайвандӣ аз таҷрибаи ёру дӯстон, шахсиятҳои бузург ва устодон ворид мешавад, аммо зеҳнӣ дар натиҷаи хондан, ҳулосабарорӣ ва мулоҳиза намудан. Ғазолӣ хирадро ба ду намуд ҷудо кардааст: хиради тавлидӣ ва пайвандӣ. Хиради тавлидӣ – ин имконияти табиӣ қабули дониш аст. Вай дар кӯдак низ чун дарахте, ки дар мағзи донак маҳфуз аст, ба назар мерасад. Аммо пайвандӣ – ин маҷмӯи донишҳои зарурии бидуни дарки шуур воридгардида, донише, ки бе таълим ворид шудааст ва ё тавассути шуур ва таълим қабул шудааст. (Абу Хамид ал-Ғаззоли. Весы деяний.

¹ Ошо, Разум. Творческий отклик на сейчас. СПб. 2004. Предисловие.

М. 2004. С. 93.) Ғаззоли чунин намуди таснифотро аз Имом Али (р) гирифтааст. Ҳазрати Али (р) гуфтаанд: «Ман фаҳмидам, ки ақл ду намуд мешавад-табиӣ ва шунидашуда ва нест ғоида дар шунидашуда, агар табиӣ мавҷуд набошад. Агар табиӣ мавҷуд набошад, ҳамчунин аст, ки бар кӯр ғоидаи равшании офтоб намерасад» (Абу Хамид ал-Ғаззоли. Весаи деяний. М. 2004. С. 93.). Ба қавли Ғаззоли хирад балоғати дохилии инсон аст, вай беҳтар аз балоғати зоҳирӣ, зеро рӯҳ чун савораву тан чун асп аст ва нобиноии савора хатари зиёдтар дорад аз нобиноии асп (Ҳамон ҷо с. 94.)...

Дар фаҳмиши ақл мо тибқи сарчашмаҳои луғавӣ ақл ва хирадро як чиз медонем, аммо дар забони русӣ онҳо чун «ум» - (способность человека мыслить), основа сознательной, разумной жизни ва «разум»- (способность логически и творчески мыслить, высшая ступень познавательной деятельности человека, ум, интеллект в противоположность чувству) аз ҳам то дараҷае майли тафовут доранд. Дар фарҳангҳои фалсафии бо забони русӣ нашршуда, низ онҳо чун зинаҳои тафаккур арзёбӣ гардидаанд, ки хирад болотар аз ақл меистад. Дар табиати гуфтор ва кирдор низ чунин тафовут то дараҷае фаҳмиши моро дунболагирӣ менамояд. Мисол, хангоми содир намудани ҷинойт ва ё ҳукуквайронкунӣ ҷавобгарии юридикӣ қобилияти амалкунии шахс ва соҳибақлии ӯ ба инобат гирифта мешавад, аммо на хирадмандии ӯ. Агар шахси содиркунандаи ҷинойт хирадманд набошад ҳам ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, аммо беақл бошад не. Пас ақл ҳамчун зинаи тафаккур баландтар аз эҳсос ва пасттар аз хирад бояд истад. Ақле, ки илми ҳукукшиносӣ ба он тақия мекунад, ин имкони шинохти некию бадист, пас ин зинаи тафаккур аст, ки дар он қобилияти фикрронии инсон дар масъалаи тафовут гузоштани кирдори хуб аз бад солим аст. Аммо хирад на танҳо гузоштани ин тафовут, инчунин боз дар мақомҳои болотар татбиқ намудани ин неки, роҳ надодан ба амалҳои бадӣ ва муайян намудани нуктаҳои баландтари адл, инсоф, неки буда, кушодани роҳи некуӣ бар дигарон чун ҷароғу зиё баромад мекунад. Пас ҳақ ба ҷониби И.Кант аст, ки шуурро таснифбандӣ намудааст: - зинаи эҳсос, зинаи ақлӣ (рассудок) ва хирад... Узвҳои шунавоӣ, сомеа, ламсӣ ва эҳсосӣ, гӯш, чашм, бинӣ, бадан ба инсон теъдоди зиёди маълум-

мотро медиҳад, ки онҳо тавассути категорияҳои ақлӣ (расудок) ба тартиб ва низом дароварда мешаванд, вале ин ҳанӯз зинаи ақли одӣ буда, имконияти дарки моҳияти аслии ҳодисаҳоро надорад. Дар илми муосир низ «расудок» - ин зинаи тафаккур аст, ки тавассути он фактҳо, падидаҳо дуруст таснифбандӣ шуда дар асоси он ҳулосаҳои пайдарпаи мантиқӣ бароварда мешавад. Аммо дар мазмуни хирад зинаи баланду ғаёли тафаккур, дарку таснифи муаммоҳои вазнини илмӣ, ахлоқӣ ва кушоишҳои илмию назарияҳо фаҳмида мешавад (Ниг. Краткий словарь по философии. М. 1979 с.269-270.; Философский энциклопедический словарь М. 2000. С. 383.). Вале бештари ин сарчашмаҳо ақл ва хирадро чун як падида маънидод мекунад. Биниши Кароматулло Олимов ба воқеияти истилоҳот ҷавобгӯӣ аст. Эшон ақл ва хирадро синонимии якдигар шинохта, таъкид доранд, ки яқумӣ истилоҳи (ақл) арабист дуҷумӣ (хирад) тоҷикӣ, вале онҳо бо мурури замон тобиши маъноӣ пайдо кардаанд. Дар маҷмӯъ ин масъала ҳанӯз баҳсҳо ва равшаниҳоро талаб менамояд.

***Аҳамияти тағйиноти илм дар ташиаккули
тафаккури зиёӣ ва усулҳои зоҳирёбии он***

Душвории дигар он аст, ки илм ҳамчун дониш ва маҷмӯи донишҳо бояд чиро омӯзад? (Яъне мазмун ва мақсади илм аз чӣ иборат аст). Албатта, нисбат ба ҳама ашё, ҳама падидаҳо ва ҳама соҳаҳо... Вале чун ба мураккабӣ рафтани гирад вай дар ҳар соҳаи алоҳида торафт душворфаҳм шуда, натавонад мардуми авомро, балки онҳое, ки дар пешсафи он кор ва ғаёлият мекунад, ба сарғумӣ мебарад. Дар натиҷа кас торафт бо зиёд шудани дониш ва маърифатнокиаш ноқисии дониши худро, носоҳаҳои маълумотнокии худро натавонад назди олами кушоди соҳаи муайяни илм эҳсос менамояд, ичунин аз тазоди тағйирпазири манфиату арзишҳо, мафҳумҳо вобаста ба давру замон ба ояндабинии инкишофи соҳа, шинохти аслии падида ва объектҳои омӯхташаванда очиз менамояд. Дар натиҷа, агар як донишҷӯи курси якуми факултаи ҳуқуқ чун булбул мафҳуми ҳуқуқро таъриф наметавонад, як доктори илми ҳуқуқ қудрати додани таърифи аслии ҳуқуқро

пайдо намекунад. Зеро дар биниши он донишчӯ ӯ ба дониши мукамал дар худуди муайян таъя мекунад, зеро доираи фаҳмиши ӯ ба натиҷаи устувор мерасад, он маҳдуд аст ва чунин имкониятро дорад. Аммо доктор бошад ин мафҳумро ба омӯхтаҳои худ қиёс карда чӣ қадар тазоду муаммохоро дар ин мафҳум мебинад, зеро майдони ҳаёлотӣ он бениҳоят васеъ буда, ин ҳодисаро аз диди манфиатҳои мухталифу шаклҳои гуногун омӯхтааст, ки ба қолаб даровардани он, ин шикаста нишон додани воқеият мегардад... Кас ба зинаи то бад-он ҷо расид дониши ман, ки бидонам, ҳаме ки надонам, мерасад. Дар ин зина, шахс дигар ҳосияти муҳимми ақл ва зиёиро ҳоксорӣ ва ботаҳаммулиро касб мекунад. Зеро киштии тафаккури вай ба уқёнуси беканори илм ворид шуда, ҳарчанд тез ҳаракат кунад ба ҳамон андоза бузургии фазои илмиро дарк намуда, ноқисии дониши ҳешро эҳсос мекунад. Дар натиҷа касе, ки нотаъони худро дар назди илми беинтиҳо дарк мекунад, сухани волою дур аз қудрат нахоҳад гуфт. Ӯ дар назди олами воқеӣ очиз буда, гоҳ-гоҳе тавассути тафаккур ба ин уқёнуси беҳири илм ворид мешавад. Ба ҳамин маънӣ Бедили бузург гуфта:

*Эй ҳучуми беҳудӣ раҳме, ки дар забти шуур,
Лағзиши вомондаи мо он қадар мастана нест.¹*

Пас олими зиёӣ дар ҷустуҷӯи шоҳроҳи бузургии илм мебарояд, ки он хеле тоҷику ноаён, душворғазару пур аз пастию баландӣ, барозу ғорҳо ва шабаҳҳоеро дорад, ки ҳар лаҳза метавонад ин шахсони дар даст ҷароғро ба пайраҳҳои ноаён ва ё ғорҳои бетағ фуру барад. Аз қафои онҳо эҳтимоли ҳаракати мардум вучуд дорад. Зиёе, ки дониши мукамал, хиради волои бо дигар арзишҳо обутобефта дораду эътиқод дар дил нисбат ба нерӯе дошта, дар ғаму ғуссаи мардум шарик буда, барои беҳтар гардонидани шароити зиндагии мардум ва дигаргун намудани ҳаёти иҷтимоии инсонҳо фикр мекунад, албатта, ба комёбӣ ноил мегардад.

¹ Мирзо Абдулқодири Бедил, Девони Мавлоно Бедили Деҳлавӣ. Бо эҳтимоми Ҳусайни Оҳӣ. Техрон 1371х., С. 366.

Муҳим он аст, ки ӯ дар муқобили ҷаҳони тағйирёбанда ба тағйирпазирии тафаккур даст зада, ором нанишинад. Ӯ бояд эҷод кунад, ҳаракат кунад доимо дар инкишофи ақлонӣ бошад. Аз оромӣ дида иштибоҳ кардан афзалтар аст, гуфта буд Ф. Бекон. Ва ба ҳамин маънӣ Мавлонои Балхӣ низ дуруст таъкид намудаанд:

*Дӯст дорад ёр худ ошуфтагӣ,
Кӯшиши беҳуда беҳ аз хуфтагӣ.*

Камтарин ҷунбишро Мавлоно асоси хушбахтии инсон шинохтааст, фарқ нест, ки ҷунбиши ҷисмонист ва ё маънавӣ он дар ҳар ду ҳолат ҳам ҷавҳари мавҷудият ва инкишофи инсон аст.

*Андаке ҷунбиш бикун ҳамчун ҷанин,
То бубахшандат ҳаёти нурбин¹.*

Доир ба доимо дар ҳаракат будан паёмбари Ислом низ фармудаанд, «ки чун аз кори муҳиме фориғ шудӣ ба кори дигари муҳиме бипардоз (94-7)». Ва ё Умар бини Ос аз номи паёмбари ислом ҳадисе ривоят кардаанд: «Мучтаҳид агар иҷтиҳод ба ҳақиқат кунад ду савоб мебарад, агар дар иҷтиҳод хато (намояд) ӯ як савоб хоҳад бурд».² Маълум мешавад, ки аҷр барои ғайрату кӯшиш дар ҳалли масъала муайян шудааст. Умуман, олами моддӣ, маънавӣ ҳамагӣ дар асоси ҳаракат қарор доранд. Чи тавре, ки фалсафа исбот кардааст, ҳаракат асоси мавҷудияти олам аст, бидуни ҳаракат ва тазоди дохилӣ ягонагии олам вучуд дошта наметавонад. Файласуфи бузург Ибн Рушд дуруст гуфта буд, ки «аз ҳеҷ, аз сифр, аз нестӣ чизе пайдо намешавад ва аз чизе ҳеҷ ва нестӣ пайдо намешавад, пас чизе ҳаст дар байни ин ҳастӣ ва нестӣ, ки онро ҳаракат номанд». Пас камтарин иштибоҳ, камтарин ҳаракат ночизтарин ақида аз набудани андеша ва хомӯшӣ барта-

¹ Ниг. Хайдаршоҳи Акбар. Мо дарунро бингарем... Миллат. №14 аз 4 апрели соли 2007.

² Ҳадиси мазкур ҳам дар Саҳеҳи Бухорӣ тахти рақами 7352 ва ҳам дар Саҳеҳи Муслим тахти рақами 1712 мавҷуд аст.

риро дорад. Вале ин чо маъниро на дар сари қиёси андешаи гуфтори бемаврид ва хомӯшии ақлона кашид. Зеро хомӯшӣ ва забони хомӯш аз сухани ҳарзаву бемавқеъ дар ҳар сурат афзалтар аст. Аммо андеша ва афкоре, ки ин чо ба сифати зоҳирёбии ақлу хирад хизмат мекунад, аз он сухан ва ё маънии бечо тафовут дорад. Ин ҳолат ҳолате аст, ки дар паҳнои илмӣ тафаккурро ба ҳаракат ва эҷод ҳидоят менамояд. Яъне аз фазои андешаи холии аҳли илм, ки пайваста аз эҷоди андеша худдорӣ менамоянд, баёни андешае, ки бигузур қисман нопурра бошад ва ё иштибоҳангез аст, аз набудани афкор ва андеша беҳтар аст. Зеро дар паҳнои чунин норасоӣҳо дар ниҳоят андешаи солим тавлид мешавад. Ҳама кашфиёти бузурги илмӣ дар натиҷаи ноқомӣҳои зиёд ба даст омадааст.

Мавҷудияти ақл дар чунин ҷаҳони тағйирёбанда бо усулҳои зоҳирёбии он вобастагӣ дорад. Усули марказӣ ва асосии ақл инкишоф, ҳаракат аз назария ба сӯи амалия аст. Дар илм, назария ва андешае, ки роҳ ба ҳаёти воқеӣ надорад, ҳеҷ аст. Танҳо биниш ва афкори зиёе ба ҳаёти воқеӣ роҳ меёбад, ки агар он аз чанд ҷанба бо воқеият мувофиқат ва мусоидат намояд. **Аввал** тафаккури зояндаи андешаи қобилияти ҳаракат, инкишоф ва тағйирпазирӣро чун воқеияти дар ҳаракат дошта бошад. Зеро баҳои дуруст ва воқеии иморати комил танҳо дар сурате дода мешавад, ки мо доир ба тамоми ҳадди он, пояҳои он ва устувории сохтори он маълумоти тамоми гирифта бошем. Яъне донишу тафаккури мо аз нуқтаи «а» то «я»-и иморат бояд ба таҳлил ҳаракат карда, онро бо дигар мизонҳои ақлонӣ ва воқеӣ қиёс карда бошад. Ва ё агар аз мо расми паси хонаи рӯ ба рӯи мо истодаро пурсанд ба мо зарур аст, ки ҳатман аввал ба паси хона гузашта, онро бубинем ва баъдан нисбат ба он изҳори назар намоем. Барҳақ, В.И.Ленин гуфта буд, ки барои дарки ҷаҳони дар ҳаракат қарор дошта тафаккури дар ҳаракат буда, инкишофёбанда лозим аст. **Дувум**, андеша бояд аз талабот ва даъвати воқеии зиндагӣ, аз ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ғ. бунёд гардад. Ин нуқтаи ҳеле муҳим аст. Тафаккур бояд ҳини тавлиди андеша дарди ҷомеа, иллати зиндагӣ, норасоии маънавӣ ва дигар ҳолатҳоро дуруст дарк намояд. Танҳо дар чунин сурат маҳсули андеша метавонад ҳамчун дармон ба дарди зиндагӣ бархӯрад ва иллати ҷомеаро чун дору дармон

бахшад. Андеша бояд ба даъватҳои таърихӣ вобаста ба давру замон, манфиатҳо ва ҳатто сатҳи шууру анъанаи зиндагӣ буда, дар доираи вазифаҳои мадди назар гирифтааш, таъсиррасониаш ба дигар қонуниятҳову талабот ҷавоби дуруст дода тавонад. Мисол, андешаи худшиносии миллий дар ниҳоди соҳибистиклолии давлат як сатҳи баёнро талаб менамояду дар баёни муносибатҳои байналхалқии давлат дигарро талаб мекунад. **Сеюм**, назария ва ё андеша ногузир ба амалия пайваست бошад. Роҳ ба сӯи амалия доштан танҳо кам аст. Вай ба унсурҳои амалия така намуда, дар ҳолати баён гардиданаш ҳамчун боду ҳавои муносиб ногузир аз ҷониби ҳамагон натанҳо дастгирӣ ёбад, балки амалӣ гардад. Ва аз амалишавии он вазъият ва ҳолати зиндагӣ рӯ ба беҳбудӣ намояд. Амалия калиди сайқали назария аст ва инро бузургон низ гуфтаанд. Вобаста ба ин мумкин аст андеша дар чанд шакл ва мазмун сурат бигирад, ки таҳқиқи уммии он мавзӯи кори мо нест. Танҳо ҳаминро хотиррасон намудан зарур аст, ки андеша метавонад, дар баъзе мавридҳо берун аз воқеияти муқаррарӣ сурат гирад, дар чунин ҳолатҳо кушоишҳои илмӣ, инқилобҳои фикрӣ мисол шуда метавонанд. Ин дар ҳолатест, ки афкори ғолиб каме ба унсурҳои қафомонда така менамояд, илми муқаррарӣ ва мӯътадил пахноҳои рӯзмарраи инкишофро ҷустуҷӯ менамояд.

Бузургони илм Арастую Демокрит, Ибни Синою Коперник, Галилею Нютон аз шахсиятҳои буданд, ки дар ин роҳ ба муваффақиятҳои назаррас ноил шуданд. Онҳо аз доираи парадигмаи илмҳои мӯътадил берун ҷаста, фарсахҳо ба пеш гузашта, дар ҳолатҳои аномалӣ – ғайримуқаррарии илмӣ ба тавлиди парадигмаҳо қонуниятро биниши ҳақиқӣ ва ҳудуди нави илмӣ муяссар гардиданд. Агарчӣ онҳо ҳама чун фӯлод дар хеш мегудохтанду чун хуршед нурафшонӣ мекарданд, он замон дар назди ҳамасрон чун гард метофтанд. Ҳақ ба ҷониби Бедил аст, ки таъкид намудааст:

*Тамизи халқ аз таълими қўрӣ барнамеояд,
Ҳама чун сурма ҷўшам дар назарҳо гардро монам.*

Зеро қонуни зиндагӣ ва дарки моҳияти ҳаёту мамот бо дигар ченакҳо ва парадигмаҳо шинохта мешуд. Барои онҳое,

ки дар равшании пилтачароғ шабро рӯз мегардониданд, шунидани он, ки равшаниро аз нерӯи об гирифтани мумкин аст, чун афсонаю хобу хаёл буд.

Чаро? Чунки онҳо аз воқеият пеш гузашта буданд, онҳо на аномалияи илмӣ буданд, балки заминаи воқеии инқилоби илмиро мегузоштанд. Вале мардум аз ин огоҳ набуд. Бузурге дуруст гуфтааст, ки «Ҳама гуна кашфиёти бузурги таърихӣ ашхос биниши қонуният, ҳодисаҳои одӣ ва муқаррарист, танҳо баъд аз он, ки мардум моҳият, мазмунӣ онҳоро дарк менамоянд, онҳо бузургу оламгир мегарданд». Он замон мардум ба маънии суҳанони эшон намерасанд, на танҳо мардум, ҳатто илми муқаррарӣ сараввал дар доираи бинишҳо ва қонуниятҳои тарҳрезӣшуда бо онҳо муқобилият менамояд, баъдан ногузир фӯрӯрагии асосҳои мавҷудияти худро эҳсос карда, ба онҳо роҳ медиҳанд. Эътирофи муқаддасии Мансури Ҳаллоҷу Жанна Д-арк дар динҳои ҷаҳонӣ ва ҳатти ҳаракати замини Хайёму Коперник ва ҷарроҳҳои Ибни Сино дар илм шаҳодати ин мӯҷароҳост. Пас, танҳо бо кашфиёт, бо созандагӣю бунёдкорӣҳои олимону зиёӣён кор ба сомон намерасад. Муҳим он аст, ки сатҳи тафаккури мардум моҳият ва мазмунӣ ин кашфиёту созандагӣҳоро ҳамчун зарурати тақдирсоз дарк намоянд. Ва чунин даркнамоӣю кадрписандӣю арҷгузорӣи заҳмати олимони, донишмандон зиёии комилро тавлид хоҳад кард, зиёиеро, ки зарурияти масъулияти вазнини эҳтиром ва боварӣи мардум ва ҷомеаро бар дӯш гирифтааст.

Шоҳроҳи инкишофи илм ва қавравиҳо дар он

Ҳамчунин меҳодам атрофи як масъалаи дигар, ки имрӯз назди зиёӣ ва аҳли илм муҳим аст, муҳтасар истода гузарам. Ин масъалаи таъйиноти илм аз ҷӣ иборат аст? Мақсади илм чист? - Шинохти Ҳақ? Кашфи қонунияти атроф? Дарки олами беинтиҳо? Кушодани асрори инсон? Равшани намудани ноаёнҳои олами моддӣ ва маънавӣ? Осон намудани зиндагии инсон ва таъмини хушбахтӣ? Ҷамъ намудани сарват? Таъмини беҳатарӣ? Мумкин аст чунин саволҳоро беохир ном бурд, ки мазмунӣ ҳар яке аз онҳо дар даври замон, дар ҳақиқат ва ҳудуде маҷрои илми инсониро ба сӯи худ қашидааст. Ва илм

бо фунуну соҳаҳои мухталифи худ дар даври замонҳо барои ин мақсадҳо корҳо кардааст. Тафаккури на як нафару ду нафар шахсиятҳои бузурги олам дар ин ҷабҳаҳо ба комёбиҳо ноил гардидааст. Зеро илм дар чунин ҳад илми бесарҳад, илми бидуни хирад ҳамчун маҷмӯи донишхое буд, ки инсон дар ҳар самт истифода мекард. Вале бо мурури замон фарзандони одам илмро тавассути арзишҳои мухталиф аз хирад, адолат ва эътиқод манбаъгиранда сайқал дода, то дараҷае самти дурусти инкишофи онро касб карданд.

Юнониёни қадим илмро барои шинохти олам эътироф менамуданд. Онҳо истифодаи илмро бо мақсади дорой ва сарватмандӣ маҳкум намудаанд. Арасту дар китоби «Сиёсат» овардааст: *«Яке аз дӯстонаш Фалеси милетири мазамат мекунад, ки чаро ту дар кунҷи хона нишаста, фалсафа меомӯзӣ. Ба ту чи лозим ин вазифае, ки туро сарватманд на-мегардонад, охир ту қашшоқӣ. Фалес ба ӯ ҳарфе назада, баъд аз рафтани ӯ ба осмон ва ситоразор назар андӯхта, муайян менамояд, ки имсол боришот хуб меояд ва ҳосили зайтун зиёд мегардад. Ӯ каме пул дастрас намуда, тамоми таҷҳизоти равғанкашии шаҳрро ба ҷора мегардад. Чун дар воқеъ ҳосил зиёд мешавад, мардум бо душворӣ таҷҳизоти равғанкашии Фалесро бо маблағҳои зиёд ба навбат истифода мебаранд. Ӯ доротарин каси шаҳр мегардад. Аммо ӯ баъдан ҳамаи дороиҳои худро раҳо карда, ба дӯстонаш гуфтааст, мақсади илм ҷамъи сарват нест (аз китоби Арасту «Политика»).* Ҷаҳонгирон чун Искандару Темур, Чингизу Гитлер илмро чун воситаи муҳимми оламгирӣ ва касби шӯҳрату ҷалолат донистаанд. Ислом ва дигар динҳои ҷаҳонӣ илмро воситаи муҳимми шинохти ҳақиқати олам ҷаҳонро ба ҷаҳонгирӣ намунаанд. Имрӯз аксар рӯҳонӣ илмро воситаи муҳимми расидан ба бихишт медонанд. Амрикоӣҳо илмро ба амалия пайваست намуда, воситаи беҳтар гардонидани зиндагӣ шумориданд (фалсафаи прагматизм фалсафаро чун воситаи ҳалли проблемаҳои инсонӣ шарҳ дод), вале ҳанӯз ҳам илмро чун воситаи нигоҳдошти нуфузи ҷаҳонӣ ва интиқоли иҷбории ғоя ва мақсадҳои ҳеш истифода менамоянд. Ҳамин тавр, ин ҷаҳони гирдгардон бо дандонаҳои маънавии ҳеш муддатҳо вобаста бо шароити манфиатҳо ҳамчун ҳадафи илм арзиш ва ниятҳои мухталифро болобардорӣ намудааст... Имрӯз низ агар ба проблемаҳои ҷаҳонӣ, миллий, мадҳабӣ,

сохавӣ ва ҳатто дохилӣ ба диққат зехн монем, эҳсос мекунем, ки он ҷо низ одамон тавассути илм роҳи худро чуста, масъалаю душворихоро бартараф карда истодаанд. Як сӯ, илм ба дарки олами беинтиҳои кайҳон баромада, ҳанӯз чун як ҳаёли ночизу фарзияи нокомиле, аниқтараш, чун биниши кӯдаке ба олами беинтиҳо баҳодихӣ менамояд. Дигар сӯ, дар назди табиати инсон чун махлуки дорои тафаккур, забондон ва миранда ангушти ҳайрат бар забон дорад; гоҳ - гоҳ бо кашфӣти навини хеш муаммоҳои кори майнаю дилро назар намуда, назди он нерӯи офаридгор очиз мондааст (ҳанӯз ӯ ба табобати бемориҳои ҷисмонӣ ноил нагардидааст, дар бораи муаммои марг ва зиндагӣ хочати сухан нест). Аз ҷониби дигар ӯ дар назди офарандаҳои хеш ҳанӯз проблемаҳо зиёд дорад: фарзанд ба падар, давлат ба халқҳо, иттифоқи давлатҳо ба миллатҳо масъалагузори намуда, инкишофи ояндаи инсониятро ба кӯчаи сарбаста ҳидоят доранд. Ба назар чунин мерасад, ки инсон ба зинаи донише расидааст, ки бедонишии худро дарк карда, ҷамъият ба даврае расидааст, ки бемаънӣ будани зиндагиро кашф карда, аз ин рӯ, ба қавли Ошо ба худкушии ҷаҳонӣ ҳаракат карда истодаем. Қисмати дигар, ки дар сарғаи илми давлатҳои абарқудрат қарор доранд (С.Хантингтон, Ж.Бжезинский ва диг.), ҳатти марказии ин худкуширо дар «Муноқишаи тамаддунҳо ва динҳои ҷаҳонӣ тархрезӣ намуда истодаанд»... Замоне расидааст, ки мо якдигарро аз хатари дониши якдигар ҳифз менамоем. Мо танк месозем, тӯпу ракету бомбаи атомӣ меофарем ва таъкид мекунем, ки ин барои ҷимоя. Вале фикр намекунем, ки ҷимоя аз кӣ? Ва барои чӣ? – Албатта, аз дигар махлуқоне чун мо инсонҳо, аниқтараш аз дасти фарзандони Бобои Одам! На аз бошандагони сайёраи дигар! Пас мо ҳанӯз ба зинае расидаем, ки на танҳо мушкilotи (аниқтараш бемаънӣ будани) зиндагиро кашф кардаем ва ҳатто илми хешро барои бемаънӣ гардонидани зиндагӣ қурбон намудаем!!! Бояд гуфт: Эй! Мардум! Эй халку миллатҳо! Эй давлатҳои бузургу кӯчак! Ин на роҳи илм ва мақсади илм аст. Иштибоҳ мекунед. Илмро вазифаи аслии имрӯзааш таъмини шароити арзанда барои зисти инсонҳо, муҳофизати муҳити зист, Ҳамдигарфаҳмӣ, Ваҳдат ва нигоҳдошти ободии хонаи ягонаи мо – сайёраи Замин буда, мақсадаш дарки олами моддӣ, кашфи табиати инсон,

конунияти мавҷудияти олам ва шинохти нерӯи офарандаи он аст.

Доир ба манфиат ва зарари илм дар замони муосир

Мо ҷо - ҷои асар дар бораи илм ва унсурҳои манфиатовару зараррасони он изҳори андеша намудем. Вале ин маврид, ба ин мавзӯ тақроран гаштани мо сабаб дорад. Ин омил ҳам аз мазмуни ҳамин қисмати асар ва ҳам аз таъсири мубоҳисаи мо, ки чанде қабл бо як дӯсти ҷавонамон¹ атрофи мавзӯи ҷиҳатҳои мусбат ва манфии илм сураат гирифт, вобастагӣ дорад. Мо одатан аз рӯзи аввали тарбия илм омӯхтан ва истифодаи онро ҷиҳати мусбати рафтори инсон мешиносем. Аз ҳар одами бедониш одами донишмандро мӯътабар меҳисобем. Ҳатто мегӯем, ки аз дӯсти нодон дида, душмани доно афзалтар аст. Вале дар асл бингарем магар ин ҳукмҳо мутлақанд ва ё нисбияте дар онҳо мавҷуд аст. Алабатта, нисбианд. Чунки ҳамон илм низ ҳамчун усули кашфи асрор ва воқеият ба мо ҳам воқеияти талх, ҳам ширин, ҳам маводи ҳаётбахш, ҳам марговар ва амсоли ин зиёд тазодҳоро ба мо меомӯзад. Дар ибтидо, мо танҳо дар бораи он мегӯем, ки омӯзиши илм кори нек аст, он ҳамеша аз бедониш хубтар аст, вале чун илме гирифтем ва қодир ба чизе шудем, акнун ногузир хушдор менамоем, ки эҳтиёткорӣ зарур аст, ки дар истифодаи илм иштибоҳ накунем. Фаҳми далели Муҳаммади Ғаззоли дар масъалаи он, ки агар кӯдаконро бозӣ қардан нагузорем, онҳо майли рафтани мактаб намекунанд, ин маврид мувофиқ аст. Зеро ин ҳукм мутлақ ва кашфи ниҳони ҳақиқат нест. Аввал муҳим аст, ки кӯдакон ба омӯзиши илм ворид шаванд, бартарии ўро доимо эҳсос намоянд ва мақоми аз он ба миёнояндаро дарк созанд. Яъне барои расидан ба ин мақсад усулҳои мухталиф, ҳатто усули мутлақгардонидани мақоми он истифода мешавад. Пас аз соҳиби илм шудан, зарурати дарки дигар нозуқиҳои он пайдо мешавад, ки аз онҳо эҳтимолияти тавлиди зарарҳо ва nobasomoniҳо пайдо мешавад. Алабата, ин ҷо душвор аст илмро бад ва ё манфӣ гуфт, вале натиҷаи он метавонад бад, ё манфӣ бошад. Муҳаммади

¹ Точиддини Ассомиддин.

Ғаззоли дар така ба ҳадиси паёмбари ислом «Рӯзи қиёмат аз ҳама зиёд олиме чазо дода мешавад, ки Аллоҳ илмашро барои ӯ бефоида гардонидаст»¹ андеша меронад, ки илм на танҳо фоида меорад, балки зарар низ мерасонад. Зеро чазон вазнин ба шахс дар рӯзи қиёмат аз ҳамон бори вазнини илм аст, на аз чизи дигар. Дар ҳақиқат хатари илм бузург аст.² Имрӯз мо хатари илмро дар кашфиётҳои яроқи ҳастаӣ хуб эҳсос мекунем. Аз ин рӯ, касе, ки илм дорад на танҳо ӯ манбаи умед ва ҳалосист, инчунин манбаи хатар ва таҳдиде низ маҳсуб мегардад. Илм дар роҳи ҳудаш кадр ва манзалати ахлоқ, рафтори ҳамида ва ҳатто эътиқоди моро гоҳо зери хатар монда, ба буду боши моддӣ ва маънавии мо таҳдидҳо меоварад. Тамоми қаҳрамонони таърихӣ чи хунхорону чи озодипарастон аз илм истифода кардаанд. Беҳуда нест, ки аҳёнан пешвоёни улум Муҳаммад (с), Ғаззоли, Руссо ва дигарон дар даври замонҳо аз ин хатар моро хушдор сохтаанд. Бинобар ин дар зинаи муайяни омӯзиши илм ва донишгирӣ фаҳмонидани ин ҷанбаҳои ихтилофангези илм, ва муайян намудани сарҳади фаҳму истифодаи он шояд ба шогирдон зарур бошад? Зеро имрӯзҳо илми омӯхтаи ҷавонони макотиби динии хориҷ ба арзишҳои миллӣ ва амнияти давлатӣ аксаран муҳолифат дорад. Онҳо ҳамон дониши андӯхтаи худро илм меҳисобанду мувофиқ шудани дигаронро ба он шарт медонанд. Ҳол он ки ин ҷо дигар арзишҳои ҳақиқӣ, ки онҳо аз ҷунин илми навбаромадон шикаст мебарояд. Пас чӣ бояд кард? Ё ҷавонро аз хатари илми омӯхтаи онҳо огоҳ мекунем ва ё воқеияти кишварро ҳамчун илми нав дар муқобили он қарор медиҳем. Мумкин нест, ки гуём мо ҳаққи онҳо не, илми мо илм ҳасту илми онҳо не. Эҳтимол, дар қори пешгирии ҷунин ҷараёнҳои тундрав диққат додан ба хатари илми пешниҳодшуда ба воқеияти зиндагӣ, сулҳу суббот ва дигар арзишҳои умумиллӣ, шояд натиҷаи беҳтар диҳад.

Дигар аз масъалае, ки баёнаш зарур аст, ин эҳтиёткорӣ дар баёни ҳақ ва одоби мувоҳида аст. Баҳс ва муҷодалаи бечо низ оқибат надорад. Тахмин мекунем, ки ба ҳамаи асно

¹ Ғаззали М. Ихйа улум ад-дин. Возрождение религиозных наук. М. 2007. Т. 1. С.227.

² Ғаззали М. Ихйа улум ад-дин. Возрождение религиозных наук. М. 2007. Т. 1. С.227.

паёмбари ислом фармудаанд: «Касе, ки ботил будани фикрашро дарк намуда, баҳсро қатъ мекунад, Худо ба ӯ дар марзҳои бихишт хонае ато мекунад, аммо касе, ки ҳақ ҳасту (ба хотири суббот, амният ва эҳтироми яқдигар- А.Х.) баҳсро қатъ менамояд, Худо барои ӯ хонае дар бехтарин мавзеи бихишт бунёд менамояд».¹ Бехтар аз ин дар масъалаи бартарии арзишҳои ҳамзистӣ ва хатари кашфи ҳақиқат, яъне илм тамсиле задан муҳол аст.

Натиҷагирӣ

«Нобиное дар шаби торик чароге дар даст ва сабӯе бар дӯш дар роҳе мерафт. Фузуле (беҳудагӯе, лақие) ба ӯ расиду гуфт:

— Эй нодон, рӯзу шаб неши ту яксон аст ва равшанӣ ва торикӣ дар чаҳми ту баробар. Пас, ин чароғро ғоида чист?

Нобино бихандид ва гуфт:

*— Ин чароғ на аз баҳри худ аст, аз барои чун ту кӯрдилони беҳирад аст, то ба ман паҳлӯ назананд ва сабӯи маро нашикананд».*²

Ин латифаи олӣ, ки аз бузургони мо расидааст, ҳолати муқаррарии олимон ва зиёӣони моро мемонад. Мо олимону зиёӣён воқеан ҳамон нобиноеро мемонем, ки дар даст чароғ ба роҳ баромадаем. Нобиноии мо аз он аст, ки мо на ҳамеша мазмуну моҳияти таълиму тадриси худро қуллан эҳсос ва дарк намуда, ояндаро дида метавонем. Мо ба биниши ақл (хирад), ташаккули тафаккур эҳтиёҷ дорем, ба саводи таҳлилий ва муқоисавӣ ниёз дорем. Мо аз эътиқод ба нерӯе, ки дар ҳама давра замон назоратгари қалбу нигоҳдорандаи мувозинати қалб, адли дохилӣ, инсоф ва вичдон буд, дур гаштаем. Мо ниёз ба он Офаридгори бузург дорем. Бузургтарин ва ҷаҳонгиртарин фарзандони одам дар танҳои бо нолишу

¹ Газзали М. Ихйа улум ад-дин. Возрождение религиозных наук. М. 2007. Т. 1. С.224.

² Ҷомӣ А. Баҳористон. Ба ҷоптайёркунанда А. Афсаҳов. Душанбе 1966. С.69

зории хеш сӯи ӯ рӯй оварда, қалби хешро ором мегардониданд. Ҳоло ҳам агар ба сари мо душворие ояд рӯ сӯи соҳиби заминро осмон менамоям, мо дар танҳоӣ аз он ёд менамоям, аммо дар назди якдигар аз ин кор худдорӣ менамоям, дар ҳолатҳои хурсандӣ аз он фаромӯш. Чаро? Чунки дини мо ва эътиқоди моро то ба ин зина расонидаанд, ки мо ба ӯ пӯшида муносибат дорем. Мо ҳама ба он ниёз дорем ва бо ифодаи иродаи ниёзмандии хеш сабукии дил, оромии тан, тамкинии афкорро касб карда, муносибати байни якдигариро дуруст ба роҳ монда, дар биниши ояндаи хеш ҷашмони маърифати хешро нур мебахшем.

Таассуб, хурофот ва сиёсишавии якҷонибаю ғаразҳои дин, динҳои ҷаҳониро дар сахнаи таърих дар қурраҳои муҳталиф ногузир аз сахнаи сиёсат ва ҳаёти иҷтимоӣ рондааст. Андешаҳои Мартин Лютер дар масъалаи ҷудо будани идораи давлат аз дин, наҷотбахши давлат, маданият ва дини кишварҳои Аврупо буд, вале нодуруст дур намудани таълими ахлоқ, одоб ва фарҳанги диндорӣ аз ҳаёти воқеӣ тавлидгари фасодшавии ҷомеа, рушд ёфтани амалҳо ва ҷараёнҳои ғайриахлоқӣ дар оини оиладорӣ ва ба вайроншавии оилаҳо мусоидат кард. Замони муосир дар раванди ҷудо намудани ташкилоти динӣ аз идораи давлат ва мактаб аз таълимоти динӣ, ки омили ногузир аст, бояд ба ин нукта тавачҷӯх зоҳир намояд. Эътиқоду иймони мо бояд берун аз сиёсат, ғаразҳо, таассуб ва хурофот ташаккул ёбад. Хирадмандони халқу миллатҳо тавассути эътиқоду эътимод рӯҳ ва маънавиётро сайқал доданд, вале озодии эътиқодно ҳаргиз монеаи омӯзиши илм ва маърифат қарор надода, онро чун воситаи дастрасии ғаразҳои сиёсӣ қарор надоданд...

Воситаи дигаргунии олам ва ислоҳоти ҷомеа илму дониш ва маърифати инсонӣ аст. Агар ҳақиқат ва воқеият баёнгари асланду инсон бо мурури замон бо фаро гирифтани илму дониш ба он роҳ меёбад, пас зарбулмасали «илму дониш ҷароғ ва равшанӣ аст» ташбеҳи бамаврид аст. Ҷароғи мо он аст, ки мо донише дорем, равшание дорем, ки бо он ториқиҳои гирду атрофро нурпошӣ менамоям ва аз ин нур шогирдони бинои худро, ки дар роҳгузари зиндагӣ қисмате аз онҳо аз мо дида ғайбтаранд, баҳра медиҳем. Вале мо дар ин самт низ

мушкилӣ дорем. Чун илму дониши мо ба талаботи мо ҷавобгӯ нест, бинишҳои мо низ мушкилиҳо ва ғуборҳо дорад...

Мо устои ҳукукему ҳукуки худро хифз карда наметавонем, устои духтурему табобат карда наметавонем, дарси шеър медиҳему шеър гуфта наметавонем, пас аз он нобиноӣ дар даст ҷароғ чӣ тафовут дорем? Вале мо бояд дарк намоем, ки дар ҳамин ҷароғҳои фурузони нобиноён сирри ояндаи кишвар, давлатдории ояндагон ва фардои миллат нухуфта шудааст... Биноии ҷашми онҳо аз дастгирии давлатӣ, ғазои озоди илмӣ ва кадршиносии ҷомеа вобастагӣ дорад... Зеро Абдурраҳмони Ҷомӣ дар фароварди ҳикояти боло хеле хуб гуфта:

*Ҳоли нодонро беҳ аз нодон наметавонад касе,
Гарчӣ дар дониш фузун аз Бӯалӣ Сино бувад.
Таъни нобино мазан, эй дам зи биноӣ зада.
З-он ки нобино ба кори хештан бино бувад.*

Имрӯз зиёии миллат бояд ин мисраи Мавлоно Абдулқодири Бедилро шиори хеш қарор бидиҳад: «Ба худ оташ занам, то гарм созам паҳлӯи доғе»! Бале зиёӣ бояд худ сӯзад, худ созад, агар чизе ҳам наофарад, аз гармии хеш дили сардERO гармӣ бубахшад. Ба ҳамин мазмун Мавлонои Ҷомӣ низ фармудаанд:

*Шамъ шав, шамъ, ки худро сӯзӣ,
То ба он базми касон афрӯзӣ.
Абр шав, то ки чу борон резӣ,
Бар гулу хас ҳама яксон резӣ.*

Мо агар чунин бошему нияте чунин тавлид намуда, ин мақсади худро барои заррае ҳам бошад хидматгузори омода намоем, албатта, дер нест он замон, ки Хонаи мо –Тоҷикистон обод хоҳад шуд. Албатта!

*Озодӣ ва истиқлолият дар ҳар давра
замон неъматӣ бебаҳо ва волои ҳаёти ин-
сон, нишонҳои барҷастаи симо ва ташақ-
қули таърихӣ, кафили пешрафт, рамзи
асолату ҳуввият ва шартӣ бақои миллат
ва пойдории давлат мебошанд. Гузашта
аз ин, истиқлолият мазҳари идеалу ор-
монҳои таърихӣ, шиносномаи байналми-
лалӣ, замонавии ҳастии воқеӣ ва шарофа-
ту эътибори ҷаҳонии миллат аст.*

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Э. Раҳмон, Точикон дар оинаи таърих, Китоби сеюм. Душанбе «Ирфон», 2006. С.28.

ФАСЛИ 6 ҲУҚУҚИ МИЛЛӢ: мушкилиҳо ва пешомадҳо

Роҳи ноҳамвори ташаккули ҳуқуқи миллӣ

Ҳикоят

*Яке аз мулуки беинсоф порсо-
еро нурсид:*

*– Аз ибодатҳо кадом фозил-
тар аст? Гуфт:*

*– Туро хоби нимрӯз, то дар
он як нафас халқро наёзорӣ.*

*Золимеро хуфта дидам ними рӯз,
Гуфтам ин фитна-ст хобаи бурда беҳ.
В-он ки хобаи беҳтар аз бедорияст,
Ончунон бадзиндагонӣ мурда беҳ.¹*

Шайх Саъдӣ.

Майдони васеи илми ҳуқуқ баробари озодгардиаш аз назорати идеологӣ аҳли илмро ба нуқтаҳои мухталифи дарку биниши ҳуқуқ бурда, усулҳои нави таъмини адолати ҳуқуқӣ ва қонуниятро кашф кард. Дар ҳамин чараён ҳуқуқ ба сифати як ҳодисаи мураккаб ва бисёрҷабҳа ҳосиятҳои нави ҳудро зоҳир кард. Ҳуқуқ ҳамчун арзиши олий, паноҳгоҳ, манбаи умед ва таъягоҳ дар бурдборию мусибатҳои мо² диққати аҳли илмро ба худ кашид. Дар ин роҳ беҳтарини олимон, ки манбаи тақлид гардидаанд Алексеев С.С., Хабермас Ю., Нерсисянц В.С., Дел Вики, Марченко М.Н. Саидов А., З. Қурбонӣ, Ваҳба Зухайлӣ, Ю. Қарзовӣ, Тоҳиров Ф., Маҳму-

¹ Саъдӣ Ш. Гулистон. Душанбе 2008. С. 28.

² Ниг. С.С. Алексеев Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность.-М., 2001. С.Х.

дов М. А., Менглиев Ш., Имомов А., Сотиволдиев Р.Ш. ва дигарон бо нишон додани бартарии ҳуқуқи табиӣ нисбат ба ҳуқуқи таҳмилӣ, биниши фалсафаи ҳуқуқ, фарқияти ҳуқуқ аз қонун, аз таҳлили формалӣ ва шаклии ҳуқуқ ба ҳустани ҷавҳар ва маънии ҳуқуқ даст зада, арзиши олий ва моҳияти аслии ҳуқуқро, ки ҷавобгӯи талаботи табиати инсон дар ҳама давраи замон буд, масъалагузорӣ намуданд. Қобили эътироф аст, ки роҷеъ ба ин масъала ҳанӯз Арасту ихфори мулоҳиза намуда буд.

Дар ҳустуҷӯи сарҳад ва мафҳуми ягонаи ҳуқуқ мумкин аст чун Дел Викки ҳуқуқи вазъиро бо махсусияти тағйирпазириаш ва ҳуқуқро ҳамчун ҷавҳар ва ё ҳуқуқи фитриро ҳамчун падидаи устувор мавриди таъриф кашид¹. Ҳамчунин мумкин аст ҳангоми ҳустани таърифи ҳуқуқ тағйирёбандагии онро ҳамчун унсури муҳими он ба инобат гирифт. Агар ба мазмуни ҳуқуқ ва ё шакли он назар афканем, ҳақ ба ҷониби И. Кант аст, ки гуфта буд: «шакли мантиқии ҳуқуқ, ба суоли ҳуқуқ чист(?) ҷавоб медиҳад, на ба суоли адолат кадом аст».² Дар ҳақиқат ифодаи шакл ва пайвастагии мантиқӣ баёнғари бевоситаи сарҳад ва ҳудуди ҳуқуқ аст. Аммо ин ба ҳеҷ ваҷҳ маънии онро надорад, ки ҳангоми ҳустани мафҳуми умумии ҳуқуқ дар маҷмӯъ ба ин ду унсури ҳуқуқ ҳамчун ҳодиса ва ҳуқуқ ҳамчун ҷавҳар метавон таваҷҷӯҳ надод. Ҳамин тавр ҳам шуданаш мумкин аст, ки шаклҳои якхелаи зоҳиршавии ҳуқуқ дар низом ва ё оилаҳои гуногуни ҳуқуқӣ мазмуни муҳталифи ҳуқуқиро бар дӯш гиранд. Амсоли судӣ, қонун, одатҳо қариб, ки дар аксари давлатҳо як хел чун сарчашмаи ҳуқуқ истифода мешаванд, вале мазмуни ҳуқуқӣ ва низоми идораи онҳо аз ҳам тафовут доранд. Бинобар он дар ҳустани мафҳуми ҳуқуқ ба ин ду унсур набояд ба ҳадди қатъӣ диққат дод, балки ҳамчун унсури шартӣ ва таърихӣ ду ҷанбаи як ҳодиса, ки замонҳо аз ҳам тафовут доштаанд муносибат бояд кард. Ва мақсади илми ҳуқуқшиносӣ ва инсоният низ дар оянда ба ҳам мувофиқ ва мутобиқ намудани мазмун ва мӯҳтавои ин ду ҷанбаи муҳими ҳуқуқ – ҳуқуқ ҳамчун ҷавҳар,-

¹ Дел Викки. Фалсафаи ҳуқуқ. Тарчима ба форсӣ. Ҷаводи Воҳидӣ. – Техрон. –1389х.-С.18

² Иқтибос аз Дел Викки. Фалсафаи ҳуқуқ. Тарчима ба форсӣ. Ҷаводи Воҳидӣ. –Техрон. –1389х.-С.18

яъне он бояд (!) чи хел бошад ва ҳуқуқ ҳамчун ҳодиса ва шаклҳои ифодаёбӣ, яъне он ифодагари ҳамон ғояи аслиӣ, ки ҳуқуқ ҳамчун чавҳар шинохта мешавад, муаррифӣ гардад. Ба ин ҳадаф мумкин аст, тамаддун ва кишварҳо бо роҳҳои гуногун қадам нӣханд. Гуногунии ин роҳ қабл аз ҳама дар шакли зоҳирии ифодаёбии ҳуқуқи ин кишварҳо баён мегардад. Дар ин роҳ ҳамагуна муттаҳидсозӣ ва маҷбуркунӣ ҳилофи гуногунандешии ҳуқукист. Қабл аз он, ки дар бораи ҳуқуқи милли ба тадриҷ истода гузарем, зарур аст, ки узвҳои аслии ҳуқуқи миллиро дарёфт намоем. **Ҳуқуқи милли ҳамчун ҳуқуқи сифатан нави давлатҳои миллист, ки аз таҷрибаи назарияҳои мухталифи мусбати ҳуқуқ мабдаъ гирифта, ба ҳуқуқи инсон ва дастовардҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ таъям намуда, адолат, ҳақиқат ва озодиро барои бошандагонаш шартӣ зарурии зиндагӣ муайян намуда, арзишҳои милли ва дастовардҳои фарҳангию маънавӣ ва таърихии шаҳрвандонашро ҳамчун арзишҳои ҳуқуқӣ эълон мекорад.** Дар ин маҷро дарёфти адолат, ҳақиқат ва озодии қобили қабул ва роҳҳои усулҳое, ки ба ин ҳадафҳо мерасонад, шартӣ муҳим ва узви аслии ҳуқуқ махсуб мешавад. Аз ин хотир, қабл аз ҳама зарур аст, ки усулҳо ва роҳҳои дарёфти ин арзишҳо ва мафҳумҳоро таҳлил намуда, сипас ба шарҳи илмӣ ин мафҳумҳо, ки рандакунандаи сарҳади ҳуқуқ ва озодиянд, ба тадриҷ назар афканем.

Аз баробарии умумӣ ба баробарии нисбӣ ва ё баъзе аз масоили кашфи ҳақиқат ва адолат дар ҳуқуқ¹

Гузориши масъала

Усулҳо (принсипҳо) ба сифати асосҳои роҳбарикунандаи дарки ҳуқуқ, роҳи ҳалли масъала, ҳимояи манфиатҳо, таъмини адолат ва меҳр, татбиқи дод ва инсоф аз қадим дар илми ҳуқуқшиносӣ аҳамияти муҳимро доштанд. Ҳар як меъёр, падида, зерсоҳа, соҳа ва низоми ҳуқуқ бо усулҳои муайян таъям мекунад. Мумкин аст, ки як усул дар ҳамаи ҳодисаҳои ҳуқуқӣ ба сифати асос ва ё ғояи роҳбарикунанда намудор гардад, дигар махсус барои ҳодисаҳои муайян. Ҳолатҳои ду-

¹ Мақолаи мазкур бо қаме ихтисорот дар маҷаллаи Давлат ва ҳуқуқ, Душанбе, 2006 №2, -С. 23-35 аз ҷоп баромадааст.

чор меоянд, ки усул дар шароити муайян ҳамчун қонуният шартӣ мавҷудияти худро тақозо менамояд ва ҳолатҳое, низ ҳастанд, ки ҷои худро ба қонуниятҳои ногузири дигар, яъне бо усулҳои дигар медиҳад. Ҳамин тавр, бо назардошти қонуниятҳои муайян, ки аз мақсаду ғояҳои мансуб ба табиати инсон ва ягонагии ҷамъият дар сатҳҳои гуногун берун меоянд, барои нигоҳдошти низоми мантиқии тартибот, адолат, ҳақиқат ва озодии дар партави аввали таҳия шуда инсонҳо қонуниятҳо, асосҳои роҳбарикунанда, муқаррароти умумӣ ва усулҳои умумие меофаранд, ки онҳо аз ҳар ҷиҳат роҳи равиши инсонро дар ҷорҷӯбаи манфиатҳои ифшошуда нигоҳ медоранд. Дар илми органика - табиати зинда низ ин ҳолат дар ҳолатҳои мухталиф мушоҳида мешавад. Мисол, ҳамоно як ғизо дар як вақт чун дору барои ҳамоно як шахс ба дарду сӯзиши баданаш мумкин кӯмак намояд, вале дар мавриди дигар ба ҳамоно шахс чун заҳр таъсир расонад. Албатта, ин вобастагӣ дорад ба вақт, замон ва ҳолати ҷисмонии шахс, ки ҳамоно усулро чи тавр қабул менамояд. Чи ҷои кашфиёт, одамӣ ҳам дар ҷавонӣ табиати ба худ хос, усулҳои рафтори ба худ хосро дорад, вале баъдан ҷойи онҳоро усулҳо ва бинишҳои дигар мегиранд. Вале гоҳ-гоҳ ҳамоно усулҳои кӯҳна таъсир ва мавҷудияти худро зохир менамоянд, ки масъалаи дигар аст. Ҳамин тавр, ин табиати гирдгардон ҷӣ дар олами моддӣ ва ҷӣ дар маънавӣ вобаста ба омилҳои гуногун асосҳои гуногуни мавҷудияти худро дорад, ки мазмун ва мӯҳтавои ба худ хосро касб карда, дар ҳамоно давраи муайян ба даъватҳои таърих, ҷамъият ва воқеияти зиндагӣ ҷавоб медиҳад. Ҳамин асосҳои мавҷудиятро мо ҳоло чун асосҳои роҳбарикунанда, яъне усулҳо дида мебароем.

Ҷӣ қадаре, ки асосҳои роҳбарикунанда ва шарту шароитҳои умумиятдоштаи ғояҳо дуруст инъикоси худро дар падидаҳои ҳуқуқӣ ёбанд, ба ҳамоно андоза амалишавии талаботи меъёр мутабиқи мақсад сурат мегирад. Дар муқобили олами ҳуқуқии инсон олами табиӣ ва кайҳон низ бо қонуниятҳои усулҳои муайян бино шуда, маҳз тавассути ҳамин қонуниятҳои усулҳо даркшаванда аст. Ҷӣ қадаре, ки қонуният ва усулҳои мавҷудияти олами табиӣ ва кайҳон дуруст ба инобат гирифта шаванд, ба ҳамоно андоза омӯзиш ва дарки

онҳо имкони воқеӣ пайдо мекунанд¹. Агар меъёр ва ё талаботи ҷудогона ба усулҳо ва асосҳои роҳбарикунанда мутобиқат нанамояд, на танҳо мутобиқат, балки барои амалӣ шудани онҳо мусоидат накунад, қонун ва ислохоти ҳуқуқӣ ба мақсад намерасанд. Гузашта аз он ҳар як қонун ва низоми ҳуқуқӣ устуворӣ ва мукаммалии мантиқиро аз даст медиҳад. Биёед акнун мебинем, ки кадом омилҳое ҳастанд ин асосҳои роҳбарикунанда, абадиянд ва ё муваққатӣ, илми ҳуқуқшиносӣ нисбат ба онҳо чӣ мегӯяд ва дар ҳаёти ҳуқуқии мо онҳо чӣ тавр ба роҳ монда шудаанду чи натиҷа дода истодаанд.

Мафҳум ва намуни усулҳо дар ҳуқуқ (принсипҳо)

Профессор Сотиволдиев Р. Ш.: «Усулҳои ҳуқуқ гуфта, ақидаҳо, асосҳои пешбарандаи ҳуқуқро меноманд, ки аз ақидаҳои баробарӣ, озодиву адолат бармеоянд ва моҳияти ҳуқуқро ифода мекунанд».² Профессор Малко А.В. «Дар низоми ҳуқуқ дар зери мафҳуми усулҳои ҳуқуқ – асосҳои меъёрии роҳбарикунандаи (умумихатмӣ) ҳуқуқро меноманд, ки самтҳои умумии ба танзимдарории ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятиро муайян менамоянд».³ Глухарева Л.И. «Усулҳо асосҳои роҳбарикунандае ҳастанд, ки арзиши ҳуқуқро ифода менамоянд».⁴ Ба ҳамин маънӣ қонунҳои соҳавӣ низ ба усулҳо таъия намуданашонро таъйин менамоянд,⁵ ҳатто дар он соҳаҳое ҳам, ки ҳанӯз табиати ҳуқуқии қонун пурра ҳалли ҳудро наёфтааст.

Усулҳо вобаста ба мазмун ва доираи татбиқашон мумкин аст ба намудҳои гуногун тақсим шаванд. Яке аз усулҳои маъмули таснифи онҳо усулҳои умумии ҳуқуқ, байнисоҳавӣ, соҳавӣ, зерсоҳавӣ ва байнипадидаҳои ҳуқуқӣ, ки ҳар як дар ҳудуди муайян мавқеи роҳбарикуниро ишғол менамояд. Онҳо дар ҳамин доираҳои муайян табиати меъёрхоро муайян

¹ Диккат диҳед ба қонунҳо ва принципҳои кашфнамудаи Нютон, Эйнштейн, Дарвин, М.Кремо, Р. Томсон ва дигарон дар шинохти олами моддӣ ва эволютсияи ирсият.

² Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Душанбе 2002.-С.129.

³ Малько А.В. см. Общая теория государства и права под ред. М.Н. Марченко, М.,2002. Т.2. –С.75.

⁴ Глухарева Л. И. Права человека. Гуманитарный курс. –М., 2002.-С. 59.

⁵ Ниг. Кодекси ҷиноятӣ ҚТ. Матни расмӣ.-Душанбе 2004. –м.3.

намуда, махсусияти онҳоро бо аломати умумиятдошта нигоҳ медоранд (мисол, дар зерсоҳаи ҳуқуқи интиҳоботӣ - усулҳои ҳуқуқи интиҳоботи умумӣ, баробар, бевосита ва пинҳонӣ амал мекунад). Аммо усулҳои умумии ҳуқуқ, ки ба қавле дар баробарӣ, озодӣ ва адолат ифода ёфтааст, бояд (аҳамият диҳед, ки истилоҳи бояд истифода шуда истодааст) аз нигоҳи мантиқӣ ҳамеша мавқеи бартариятдорро ишғол намоянд. Яъне дар ҳолати татбиқи усули байнипадавияи кафолати пардохти ҳаққи меҳнат, ки дар падидаҳои шартномаи меҳнатӣ ва шартномаи граждани мушоҳида мешавад, бояд талаботи усулҳои умумии адолат ва баробарӣ мадди назар гирифта шавад. Дар акси ҳол усулҳои умумӣ бояд онҳоро бо худ мувофиқат намояд. Мисол қ. 1. м. 3 КГ ҚТ чунин усулҳоро дар танзими муносибатҳои ҳуқуқи граждани ба роҳбарӣ мегирад: дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, ҳимояи судии ҳуқуқҳои граждани ва ғ.. Ба назар чунин мерасад, ки таҳлили амали усулҳо ва муносибати байниҳамдигарии онҳо як механизми бисёр мураккаbero мемонад, ки аз он устуворию низомнокии назария ва амалияи ҳуқуқӣ вобастагӣ дорад. Ба ҳамин хотир бисёре аз масъалаҳои муносири илми ҳуқуқ маҳз ба дарки дурусту истифодаи амики ҳамин асосҳои роҳбарикунанда вобастагӣ доранд.

Тазод дар усулҳо ва тағйирпазирии таърихӣ

Аз ҷониби дигар дар муносибати байни усулҳо, бояд ниҳоят эҳтиёткор буд, зеро зиддияти дохилии онҳо¹ ва тағйир-

¹ Ба ақидаи Л.И. Глухарева «принсипҳои ҳуқуқ баъзе зиддиятҳои дохилиро низ доранд. Ин зиддиятҳо аз тазоди ғояҳо ва мақсадҳо сарчашма мегиранд. Мисол, зиддияти байни принципи баробарӣ ва озодӣ, озодӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ». Албатта принципи баробарӣ ва озодӣ ба маънии мутлақ дар муқобили якдигар яке бо дигаре табиатан зиддият доранд, зеро дар ҷамъият дар ҳолати баробарии мутлақ ва озодии мутлақ қарор гирифтани одамон номумкин аст. Пас яке дигарерро то ҳадди муайян маҳдуд намуда, ба ҷамъият ва тартибот ибтидо мегузоранд. Яке аз омилҳои нахустини пайдоиши ҳуқуқ ва давлат низ даст кашидани одамон аз озодии мутлақ буд, зеро зиндагии якҷоя онро тақозо мекард, вале ин боз дар масири таърих аст. Инчунин зиддият мумкин дар дохили ҷамъияти муосир низ ба назар расад. Мисол, ғояи баробарии одамон имрӯз низ ба ҳама ҳуқуқи баробари меҳнатро додааст, вале он бо тартиби муайян ва бо шарту шароитҳои муқарраршуда ба роҳ монда мешавад, ки доираи озодии

пазирии таърихӣ ва замонавӣ дар онҳо мазмуни онҳоро дигаргун ва фиребанда менамояд. Ин ҷо, масъалаҳо зиёданд. Мисол, агар гирем, худӣ ҳамон усулҳои умумии муайянкунандаи мазмун ва моҳияти ҳуқуқро, ки аҳли илм онҳоро чун *баробарӣ, озодӣ ва адолат* эътироф менамоянд. Ба маънии васеъ бояд ҳамин се асоси роҳбарикунанда мазмуни ҳуқуқро муайян намоянд. Вале дар ибтидо, мо дар танзими адолатноки муносибатҳои ҳуқуқӣ аввал усули баробарию дар муносибатҳои идории маъмури, ҳуқуқи интиҳобӣ, шахравандӣ ва баъдан озодиро дар масъалаҳои идорӣ, меҳнатӣ, андозбандӣ тадриҷан маҳдуд менамоем. Вазъи нобаробари субъектҳои ҳуқуқи маъмурию дар муносибатҳои маъмури, ҳуқуқи интиҳоботию надоштани шахсони бетабаа ва хориҷӣ, дар ҳуқуқи интиҳоботӣ ва дигар нобаробариҳоро дар муносибатҳои меҳнатию андозбандӣ мо мушоҳида намуда, дарк менамоем, ки усулҳои баробарию озодӣ низ бо таъсири усули адолатноки, ҳифзи манфиатҳо, муқаддасоти милли ва дигар мақсадҳои айни замон зарури маҳдудшавандаанд. Ҳатто, агар гирем ҳамон маҳдуд намудани озодии шахсро дар муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ғ маъмури, ин худ дар назар ҷараёни дур рафтан аз усулҳои умумии баробарӣ ва озодии ҳуқуқ аст, вале дар асл ин паҳлӯи дигари зарурии ҳуқуқ аст, ки аз табиати он бармеояд. Ба назари мо, И. Кант ин маъниро дар ифодаи маънии ҳуқуқ хеле хуб шарҳ додааст: «Ҳуқуқ ин маҷмӯи маҳдудиятҳост». Воқеан таърифи И.Кант нисбат ба ҳуқуқ чун идомаи назарияи метафизикии вай баромад менамояд. Агар мо ба материяи ҳуқуқӣ аз дохил назар намоем, он гоҳ мо онро чун майдони васеи мубоширати байни одамон мебинем. Он фазои бузургеро мемонад, ки дар дохили он мо озодона ҳаракат менамоем. Аз ин ҷост, ки ҳуқуқ аз ҷониби озодандешон ва файласуфони ҳуқуқ чун маҷмӯи имконияту озодихо шинохта шудааст. Вале чун И.Кант берун аз фазои олами инсонӣ парвоз менамоем, ба назар чунин мерасад, ки олами инсонӣ унсурҳои гуногуни ифодаи ҳастиро таҷассум менамояд. Ва дар он дар қатори маҳдудиятҳои

шахсро то ҳадде маҳдуд менамояд. Ё озодии сухан ва озодии ҳаракат эълон шудааст, вале он танҳо бо тартиби муайян ва дар доираҳои муайян иҷоза дода мешавад, ки дар мавридҳои мухталиф баробарию маҳдуд менамояд.

динӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ як доираи муайяни имкониятҳои рафтор ба назар мерасад, ки дар асл дар чунин фазои кушод роҳи муайяни маҳдудшудаеро мемонад. Инсоният ўҳдадор буд ва ҳаст, ки дар дохили он ҳаракатҳои худро маҳдуд намуда, аз талаботи мухталифи ҳеш, ки созгори он нест даст кашад. Аз ин ҷост, ки ин доира бо сарҳади муайян маҳдуд шудааст, ки мазмуни онро ҳукуку ўҳдадориҳои инсон таҳия менамояд. Марзи ин озодиро аз лиҳози таҳмилий қонун ва аз лиҳози фалсафаи ҳукук маҷмӯи манфиатҳо, озодиҳои дигарон ва талаботи мухталифи инсонҳо маҳдуд менамояд. Чунин маҳдудкунӣ агар аз назари умумӣ ифодаи танг намудани доираи рафтор бошад ҳам, вале аз назари ҷузъӣ бо назардошти табиати мухталифи инсонҳо кафолати ҳифзи нисбии ҳукуку озодиҳои ҷомеаи инсонист. Маҳз ҳамин маҳдудияти нисбӣ озодии нисбии одамонро дар мувозинат нигоҳ медорад. То ҳанӯз инсоният бар ивази он чизи дигареро набаровардааст. Бинобар он И. Кант бо масъулияти том чунин заруриятро дарк намуда, ҳукукро чун «маҷмӯи маҳдудиятҳо» номид, ў натавон аз озодандешони дигар наҳаросид, балки бо ин ҳукми худ заминаи илмӣ назарияи маҳдудияти озодиро ҳамчун амри воқеӣ тарҳрезӣ намудааст.

Дар аксари ин ҳолатҳои маҳдудшавӣ дар муқобили озодӣ (маҳрум намудан аз озодӣ, ишғоли вазифа, интиҳоб шудан ва ғ.) ва ё эътирофи нобаробарӣ дар муқобили баробарӣ (вобаста ба синну сол, чинс, шаҳрвандӣ, малакаи касбӣ ва ғ.) мо ба усули дигари ҳукук адолат такя менамоем, адолате, ки аз табиати озодии нисбии одамон ва зарурияти маҳдудият дар ҳад ва ҳудуди муайян зоҳир мегардад. Бидуни он мо на адолатро татбиқ гардониди метавонему на низоми адолатнокро ҳифз карда, яъне аз нигоҳи дарки адлпарварӣ мо сарҳади усулҳои озодӣ ва баробарию дар муносибатҳои ҳукукӣ маҳдуд мекунем ва ё дар асл хати ниҳони мавҷудияти онҳоро, ки хеле ҳассос ва тағйирпазиранд (вобаста ба манфиатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, динӣ ва таърихӣ) ҷустуҷӯ менамоем.

Ба назар чунин мерасад, ки адолат мавқеи марказиро ишғол менамояд. Пас, оё мо гуфта метавонем, ки адолат дар байни усулҳои умумӣ ҳукук тағйирнаёбанда ва мутлақ баромад менамояд? Албатта, не. Чаро? Чунки адолат гарчанде дар давраи муайян дар заминаи биниш ва ҷаҳонбинии эъти-

рофшуда тавонад сарҳад ва мазмуни озодӣ ва баробарино муайян намояд ҳам, вай қудрати бори вазнини таърих ва даврахои инкишофи ҷамъияти инсониро якзайл бардоштанро надорад. Бубинед, ки адолат вобаста ба биниш ва даврахои инкишофи ҷамъияти инсонӣ аз ҳам тафовут дорад (шояд на адолат, балки дарк ва маънидодкунии он вобаста ба ҷаҳонбинӣ). Мисол, барои Арасту ва фалсафаи замони ӯ ғулом дар ҳолати ғуломӣ ва римию афинагӣ дар ҳолати озодӣ қарор доштан адолат буд. Ва ё дар даврони боло рафтани нуфузи сиёсии динҳои ҷаҳонӣ бартарӣ додан ба тобеони хеш дар таърих аз ҷониби онҳо меёри адолат ва ҳақиқат шинохта мешуд. Ё ин ки дар даврони шӯравӣ инкори ҳақиқии табиӣ шахс ба моликият аз назари биниши марксистӣ – ленинӣ адолат будааст. Аз ҷониби дигар, ҳангоми муайян намудани сарҳад ва мазмуни баробарино озодӣ вобаста ба давру замон мазмуни адолат тағйир меёбад.

Дигар усулҳои ҳуқуқ низ вобаста ба давру замон тағйирпазириро дар ҳадди муайян қабул доранд. Ҳатто чунин тағйирпазирӣ баъзан чун махсусияти низоми ҳуқуқӣ баромад намуда, як оилаи ҳуқуқӣ ё анъанави ҳуқуқиро муаррифӣ менамояд. Мисол, усули мазмун ва қувваи юридикӣ шартнома аз мақсад ва маънии он вобастагӣ доштан, ки ҳамчун усули умумии ҳуқуқи мусулмонӣ¹ қабул шуда, ба суҳанпардозӣ, калимабандӣ ва шакли имлоии бастанӣ шартнома аҳамият намедихад, аз махсусияти ҳуқуқи шартномавии исломӣ дар асрҳои миёна шаҳодат медиҳад. Дар муқобили он ҳуқуқи қадимаи аксар халқҳо мисол, римӣҳо, зардуштӣҳо ва ғ. ба шакли бастанӣ шартнома (манисипатсия, дастфишорӣ, харидани чорво ва ғ.) ва ҳатто иҷроӣ баъзе аз амалҳои расмӣ (символизм) бештар диққат медоданд. Ҳоло низ шартномаҳо вобаста ба қиматашон аз расмиётҳои муайян мегузаранд, вале ин ҷо чунин мураккабият ба хоҳири иҷро ва таъмини шартнома маънидод карда мешавад... Вале дар он рӯзгор чӣ? Албатта, мақсад ҳамин буд. Пас, бо инкор шудани усулҳои гузаштагон дар бастанӣ шартнома, ки аз мақсади умумиятдошта бармеояд, мо гуфта наметавонем, ки дар оянда низ эҳтимолияти инкор шудани усулҳои имрӯзаи бастанӣ

¹ Маджалат ал-аҳкам ал-адлия. Ниг. Антология мировой правовой мысли. Т.1. Античность восточные цивилизации. –М. 1999.-С.683.

шартнома мавҷуд нест. Албатта, чунин аст. Ва ин худ шаҳодати тағйирёбии усулҳо вобаста ба сатҳи шуури ҳуқуқии мардум, ҷаҳонбинӣ ва дараҷаи инкишофи низоми ҳуқукист. Баъзе аз усулҳо вобаста бо гузашти айём бо мазмун ва мӯҳтавои мухталиф арзиш ва қимати худро нигоҳ дошта, вориди низомҳои нави ҳуқуқӣ мегарданд. Мисол, усули умумии ҳуқуқи исломӣ «аз ду амали зараровар ҳамоноаш интиҳоб мешавад, ки зарараш камтар аст»¹ ифодаи баръалои худро дар шакли мушаххастар дар Кодекси ҷиноятии ҚТ дар ҳолати «мудоғибаи зарурӣ» (м. 40 КҶ ҚТ) ва «зарурияти ниҳой» (м.42 КҶ ҚТ) ёфтааст, ки ин хуб аст, зеро инкишофёбии низоми ҳуқуқӣ муназзамӣ ва мураттабиро бо пайвастигии таърихӣ танҳо дар ҳолате нигоҳ дошта метавонад, ки чунин арзишҳо ва усулҳои идеалӣ мавҷудият ва инкишофи худро дар хотираи ҳуқуқии миллат ва халқ нигоҳ доранд. Аммо на дар ҳама ҳолатҳо воқеияти имрӯза чунин усулҳои олиро эътироф менамояд. Мисол, усули идеалии бобоёни мо «зарурият манъкуниро намедонад» ё «зарур бошад, раво бошад», усуле ҳаст, ки ба он дар бештари мавридҳо мақоми қонунгузор бояд диққат диҳад, зеро ин усул табиати ҳуқуқии қонун ва адлпарастии онро ғайӣ мегардонад. Албатта, дар баъзе аз мавридҳо он ҳамчун асоси сабуққунандаи кирдор қисман ва ё ба пуррагӣ мадди назар гирифта мешавад, вале на ба дараҷаи зарурӣ.

Пас маълум мешавад, ки асосҳо ва ғояҳои инкишофёбандаи ҳуқуқ на ба анъанаҳо ва усулҳои мазмунан абадиётдошта, балки ба талаботи замон ва шарту шароитҳое, ки дар онҳо тамаддун инкишоф меёбад, таъия менамоянд. Ин маънии онро дорад, ки инсоният ва илми ҳуқуқ дар инкишоф қарор дошта, усулҳо ва ғояҳои роҳбарикунандаи ҳуқуқ ба ҳеҷ вачҳ догма нестанд ва пайваста дар инкишоф қарор доранд. Қонуният ва ё ғояи пешбари дигаре, ки «танҳо бо марғи догма, илм оғоз мешавад»,² дар ин ҷо низ амал менамояд.

Дар баробари ин, дар таърих усул, асос ва ғояи ҷовидонау абадиеро дар соҳаҳои ҷудогона ёфтаи душвор аст, ки ба ҳама даври замонҳо ба инсоният якзайл хизмат намуда

¹ Маджалат ал-аҳкам ал-адлийа. Ниг. Антология мировой правовой мысли. Т.1. Античность восточные цивилизации. –М. 1999.–С.684.

² Ибораи машҳурро ханӯз Галилео Галилей гуфта будааст.

бошад. Аммо ин дар ҳолатест, ки мо даъвии кашфи адолат, баробарӣ ва инсондӯстии ҷавобгӯи ҳама давру замон ҳастем. Таҳлили усулҳо ва арзишҳои таърихӣ ниёгон - дод, меҳр, инсоф, ҳақиқат, некӣ, нақӯкорӣ ва ғ. низ аз доираи ҷаҳонбинии таърихӣ, маҳдудияти шуури ҳуқуқӣ, талаботи муайяни иҷтимоӣ ва шарту шароитҳои таърихӣ гузаштаанд. Ба назар чунин мерасад, ки тағйирпазирии мазмунии усулҳо ҳамчун асосҳои роҳбарикунандаи ҳуқуқ таъсири худро ба мазмунӣ ҳуқуқ, табиати ҳуқуқ ва сарҳади ҳуқуқ мерасонад. Аз ин ҷост, ки материяи ҳуқуқ – ҳуқуқ ба пуррагӣ ҳанӯз дар масири таърих таъриф ва мафҳуми умумиятдошта ва ягонаи худро наёфтааст. Пас маълум мешавад, ки мушкили мавҷудияти назарияҳои мухталифи дарки ҳуқуқ ва ҷараёнҳои ҳуқуқӣ бо мафҳумҳои гуногуни ҳуқуқӣ аз тағйирпазирии усулҳои умумии ҳуқуқ зиёд вобастагӣ доранд. Ин нуқта бояд диққати аҳли назариятчиёни ҳуқуқро ҷалб намояд.

Устувори усулҳои ҳуқуқӣ ва пойбарҷонии тамаддуни ҳуқуқии миллат

Ҷустуҷӯ ва таҳлили амиқи ҳамагуна усулҳо ва арзишҳои нуктаҳои заифу зиддиятноки онҳоро чӣ дар таърих ва чӣ дар замони муосир кашф мекунад. Ин табиист, вале ин, ҳаргиз маънии онро надорад, ки мо ба онҳо муносибати худро дигар кунем. Баръакс, мо бояд ин нуктаҳоро мадди назар гирифта, баҳри он кӯшиш намоем, ки усулҳо ва асосҳои роҳбарикунандае, ки имрӯз мо ба онҳо така менамоем, то он дараҷа коркарда ва санчидашуда бошанд, ки аққалан муддати бештаре тавонанд ба мардум хизмат намоянд. Ин муддат, ин давраи таърихӣ, ки аз мазмунӣ усулҳои ҳуқуқи мо вобаста аст, тамаддуни ояндаи мо даврони зиндагии фарзандони ояндаи мост, ки бунёдашро мо имрӯз гузошта истодаем. Устуворию мукаммалии усулҳои ҳуқуқ муайянкунандаи умри тамаддуни ҳуқуқи миллат аст, ки ба он бояд диққат дод. Миллат ва давлат дар ҳаёти воқеии худ ҳамчун организми зинда дар инкишоф ва тақомул аст. Ин организми зинда дар умри худ солимию нотобӣ, нобарорию парвозҳои баландро аз сар мегузаронад. Ҳолатҳое, ки мо миллат ва давлатро дар ҳолати нотобӣ шинохтем, одатан даврони бӯҳронҳои шадиди сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқист. Ин ҳолатҳо натиҷаи нодурусти

таъсири қудрат ба воқеият ва ё натиҷаи нодуруст қабул намудани даъватҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, демографӣ, ҳуқуқӣ ва ғ. маҳсуб мешаванд. Агар миллат ва давлат ба ин ҳатарҳои таҳдидунонда сари вақт ҷавоб дода натавонад, он гоҳ ногузир ин даъватҳо ҳамчун нотобии вазнин тадричан умри миллат ва давлатро зеро ҳатар мегузорад... Ҳангоме, ки англисҳо Амрикои Шимолиро тасхир намуданд, муборизаи онҳо ба муқобили мардуми таҳҷоии ҳиндуҳои амрикоӣ таҳти шиори «иттифоқи наҷоди англисӣю протестанӣ» сурат гирифт, зеро даъвати муборизаи мардуми таҳҷой ба барандагони ин наҷод таҳдид мекард. Маҳз ҳамин тарҳрезии нерӯ онҳоро дар муқобили ин даъват ба мубориза ҳезонда, умри онҳо ва ҷамъияту давлати онҳоро нигоҳ дошт... Вале пас аз сесад сол, ҳатари дигар ҳамчун даъвати навбатӣ ба ин давлат ва бошандагони он партофта шуд. Амрико дар муқобили даъвати навбатӣ қарор дошт, ки садоҳои кандаи онро мо дар ҳодисаҳои мушаххаси ҳаёти меҳидем ва эҳсос мекардем... «Соли 1998 бозии интиҳобии чемпионати ҷаҳон оид ба футбол байни Мексика ва ИМА дар Лос Анжелеси ИМА 91 255 мухлис бо парчамҳои «сурх – сафед - сабз» майдонро рангин мекарданд. Ҳангоми садо додани суруди миллии ИМА, мухлисони мексикой эътирози норозигӣ баланд намуда, ба сӯи бозингарони амрикоӣ стаканҳои об, пиво ва дигар маводи нолозим партофта, ба сӯи нафарони каме, ки парчами амрикоӣ бардоштанӣ мешуданд, меваҳои гуногун ва қуттидонҳои пиворо ҳаво меоданд». Бояд гуфт, ки бозӣ дар Лос Анжелеси Амрико мегузашт. Ва ҳамон вақт яке аз мухлисони сари худро аз лимони ба сӯи ӯ ҳаво дода пинҳон намуда, барҳақ гуфта буд: «Ман, ки дар давлати худам байроқи онро бардошта наметавонам, пас бо давлати ман кадом як ҳодисае рух додааст». Ва он рӯзгор журнали машҳури «Лос Анжелес Таймс» навишта буд: «Бозӣ қардан дар Лос Анжелес асосан ба амрикоӣҳо ин маънии бозӣ қардан дар хонаро надорад»¹. Ин ҳатар ва даъвати навбатӣ ба давлати Амрико буд, зеро теъдоди мардуми испонизабон чунон дар ин мамлакат зиёд шуда буд, ки онҳо ба қавли С. Хантингтон доираи забони англисиро маҳдуд мекарданд. Ба ин даъвати навбатӣ давлати Амрико бо таъя бо аҳли илмаш нуқтаи ибтидоии ҷавобро

¹ Los Angeles Times. 23 September 2001. P. B6.

дар шакли усули «ифтихор на аз нажоди протестанию англисӣ, балки ифтихор аз маданияти англисию протестанӣ» ба ҳалқаи сиёсӣ ва барҳамхӯрии манфиатҳои миллӣ пешкаш намуда, мардумро ба худшиносии миллӣ дар зери маданияти англисию протестанӣ муттаҳид намуд. Ҳатто онҳо ҳодисаи 11 сентябри соли 2001-ро низ яке аз омилҳои муҳими муттаҳидкунандаи мардуми Амрико тарҳрезӣ намуда, аз он баърои баланд шудани худшиносии шаҳрвандони Амрико сабақ бардоштанд.

Идеологи машҳур ва сиёсатшиносе, ки дар барҳамхӯрии империяи шӯравӣ нақши бориз дорад, Самюэль Хантингтон аз баланд рафтани нуфузи маданиятҳои қавми муҳоҷир дар охири садаи XX изҳори норизоӣ намуда навиштааст: «Дар давоми се садсолаи охир маҳаки асоси инкишофи худшиносии миллии амрикоӣҳо маданияти англисию протестанӣ буд... (дар давраҳои охир бале, вале дар ибтидо баърои онҳо нажод нақши муҳим мебозид - А.Х.) Дар интиҳои асри XX ба ин тамаддун даъват (вызов) фиристонида шуд: мавҷи нави муҳоҷирин аз Осиё ва Амрикои латинӣ... ва эътибор пайдо кардани забони испанӣ ба сифати забони дуҷуми давлатӣ дар ҳудуди ИМА, испаниякунонии ҷомеаи Амрико, ташаккули гурӯҳҳои устувори этникӣ, нуфуз гирифтани таъсири диаспораҳои этникӣ аз унсурҳои муҳими ин таҳдиданд».¹ Афсӯс, ки донишманди маъруф С. Хантингтон, чи тавре, ки дар ибтидо ҳудаф қайд карда буд, ба ин масъала ҳамчун ватандӯст назар меафканад, на ҳамчун олим ва муҳаққиқ, варна ӯ мегуфт, ки қабл аз сесад сол чӣ? Кӣ соҳиби аслии ин замин ва кӣ номбардори он тамаддун ва маданияти миллӣ буд? Кадом дин, кадом забон ва кадом халқ ҳаққи табиӣ ин минтақаро дошт?! Албатта, на бобоёни С. Хантингтону на маданияти англисию протестанӣ! Пас чӣ тавре ки маданияти англисию протестанӣ 300 сол қабл ин манзилро тасхир карданд, боз ҳамин тавр дигарон имконияти ба танг овардани маданият ва худшиносии миллии ба ин манзил муҳоҷираткардагонро пайдо хоҳанд кард. Танҳо онҳо бо зӯри аслиҳа ва муборизаи ҳушин соҳибиятро гирифтанд, охириҳо шояд бо роҳи осоишта ва истифода аз демократияи амрикоӣҳо... Албатта, ин як

¹ Самюэл Хантингтон. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. Пер. с англ. А. Башкирова.- М. ООО ...АСТ.-2004.-С.16.

фарзия ҳасту халос. Зеро амрикоиҳо роҳҳои муҳталифи халосебии қонуниро аз ин бӯҳрон дар даст доранд, ки дар сурати истифодаи самараноки он онҳо аз ин сироят халос мешаванд, вале аз ёд бояд набаровард, ки хатари он бузург аст. Албатта, вақт нишон медиҳад, ки амрикоиҳо чӣ тавр ин хатарҳои демографӣ ва муҳочирати навбатиро паси сар менамоянд. Ҳама гап сари усулҳост, ки амрикоиҳо ба муқобили ин даъвати навбатӣ чун дору ба муқобили нотобии нав мегузоранд. То кадом дараҷа ин дору ба дард меҳӯрад, вақт ҳамчун имтиҳони бузург исбот менамояд.

Умумияти усулҳо ва арзишҳо

Имрӯз як нукта бисёр муҳим аст, ки айни ҳол инсоният умумияти арзишӣ ва абадияти ғоявии усулҳоро дар истилоҳи забонӣ кашф кардааст. Мисол, «адл», «дод», «ҳақиқат», «инсоф», «йус», «право», «свобода», «озодӣ» гарчанде бо тобиши имрӯза ба тафаккури миллатҳо ворид шавад ҳам, вай ҳазор сол қабл низ бо ҳамин истилоҳ дар байни мардуми олам шинохта мешуд, вале сарҳад, мазмун ва табиати он аз имрӯз фарқ мекард (озодӣ нисбати қимате дар Юнон буд ва адолати никоҳи зардуштӣ дар доираи никоҳи эндогамия маҳдуд мешуд, ки имрӯз ғайриахлоқист). Шояд ин устувори тамаддуни забонӣ нисбат ба тамаддуни ҳуқуқӣ бошад.

Новобаста аз зиддияти дохилӣ ва замонавии усулҳои умумии ҳуқуқ айни ҳол ҷустуҷӯ намудани унсурҳои баҳамоварандаи ин асосҳои роҳбарикунанда вазифаи нахустини назариётчиёни илми ҳуқуқ маҳсуб мешавад. Мо бояд кӯшиш намоем, ки муносибати байниҳамдигарии усулҳо ва мавқеи онҳо дар танзими муносибатҳои ҷамъиятии хусусияти ҳуқуқидошта ба амалишавии мақсад ва ғояҳои мо, ки аз арзишҳои олии адолат, ҳақиқат, инсоф, дод, меҳр (дӯстӣ), озодӣ, баробарӣ ва ғ. маншаъ мегирад, мусоидат намоянд. Танҳо дар чунин сурат васоити амалишавӣ ва воридшавии арзишҳои олии тавассути ҳуқуқ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ дуруст ба роҳ монда мешавад. Аз ҳама асосиаш он аст, ки субъектони ҳуқуқ дар доираи меъёрҳо имкони сӯиистифода намуданро гум менамоянд; ҳам давлат, ҳам шахсони мансабдор ва ҳам мардуми одӣ дар назди усулҳо ва асосҳои роҳбарикунандае, ки дар сатҳи муайян дар қонунгузорӣ пешбинӣ шу-

даанд, масъул мебошанд, зеро раванди таъсиррасонии меъёр-хо ва усулҳо ба муносибати субъектон ногузир онҳоро дар ҳадду ҳудуди арзишҳои адл, инсоф, баробарӣ, озодӣ, инсондӯстӣ маҳдуд менамояд. Чунин аст, санъати болои арифметикаи озодӣ, ки аз муаммоҳо ва гирдагардонҳои ҳаёт барои роҳгумзадагони худ, танҳо роҳи начотро равшан менамояд. Албатта, ин чараён низ бояд аз ҳад зиёд бо эҳтиёткорӣ татбиқ гардад, зеро ҳатари маҳдудияти замонавӣ, ки аз талаботи замона бармеояд, бениҳоят бузург аст.

Академик Нерсисянс В.С. дар таҳқиқи унсурҳои муҳими шинохти ҳуқуқ таҷрибаи хубе кашф кардааст, ки истифодаи он дар боби шинохт ва эътирофи усулҳои умумии ҳуқуқ қобили дастгирист. «Ҳуқуқ ҳамчун меъёри баробарӣ», «Ҳуқуқ ҳамчун озодӣ» ва «Ҳуқуқ ифодакунандаи адолат»¹. Ба ақидаи ӯ «меъёри баробарии умумӣ – яке аз унсурҳои муҳими таркибии усули баробарии шаклӣ ва моҳияти ҳоси ҳуқуқ аст. Дар чунин сурат меъёри баробарӣ дигар унсурҳои усули ҳуқуқии баробарии шаклӣ – озодӣ ва адолатро фаро мегирад. Аз ин рӯ, меъёри баробари ин меъёри баробари озодӣ ва адолат аст».² Ақидаи Нерсисянс В.С. аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки дар он баробарии умумии одамон он тавре ки мунаққидони назарияи ӯ ақида доранд, бидуни таҳлил ва шарту шароит пешниҳод намегардад. «Дар зери мафҳуми баробарии умумӣ на танҳо доираи умумии ягонаи меъёри танзими ҳуқуқӣ, ҳамчунин риояи мутаносибии мувофиқой ва баҳамой дар муносибатҳои байни субъектони ҳуди ҳуқуқ фаҳмида мешавад». Аз ин ҷост, ки тибқи ин назария озоданд бо дарназардошти баробарии онҳо одамон, бо дарназардошти озодии онҳо баробаранд. Пас доираи озодии онҳо ба баробарии онҳо вобаста буда, баробарию озодии онҳо ченаки адолатнокиро муаррифӣ менамояд.

Ба иловаи ақидаи нормативизми ҳуқуқӣ, ки қатъияти меъёрро талаб менамояд, ҳамчун шартӣ қонуният қатъияти усулҳоро низ талаб намудан шарт ва зарур аст, зеро аввал бояд меъёр ба усул ва асосҳои роҳбарикунанда мутобикат намояд ва баъдан татбиқ шавад. Ин калиди муҳими нигоҳдошти ҳадафи қонун ва ҳуқуқ буда, адолати қонунро дар му-

¹ Нерсисянс В.С. Философия права. -М., 2000.- С.27-35.

² Ҳамон ҷо- С.27.

носибат бо ҳаёти ҷамъиятӣ нигоҳ дошта, наздикшавии қонунро ба талаботи ҳуқуқ ҳамчун меъёри баробарӣ, ҳақиқат, адолат ва озодӣ таъмин менамояд. Чунин вазнмуайяннамоии меъёри ҳуқуқ ба мо имконият медиҳад, ки ғояҳои олиии инсондӯстиро, ки ҳадафи Конститутсия ва давлат аст, нисбатан беҳтар таъмин намоем.

Оид ба ғояҳои адолат, баробарӣ

Адолат ба ақидаи Афлотун, аз «ченаки (меъёри) лозимӣ (муносиб)» ва баробарии муайян вобастагӣ дорад. Ў ба Суқрот таклид намуда, ду намуди баробарӣ: **«баробарии геометрӣ»** (баробарӣ вобаста ба қадру қимат, (имконият-А.Х.) ва неққирдорӣ-он (добродетелям)) **ва баробарии арифметикӣ** – математикӣ (баробарии меъёр, вазн ва шумора)-ро ҷудо мекунад. Афлотун қайд мекунад, ки барои нобаробарҳо баробарӣ нобаробарист, агар ченаки муносиб истифода нашавад. (Қонунҳо 757 а).¹ **Баробарии геометрӣ** - «ҳақиқаттарин ва беҳтарин баробарист» - ба калонон (бузургон) калону (зиёду), ба кӯчакон (хурдонро дар назар дорад, табақаҳои камбизоатро-А.Х.) кӯчак, ки ин мувофиқат ба табиати онҳост (Қонунҳо 735 б, с).² Албатта, Афлотун таъкид ба табиати ҳуқуқ ва вобастагии он ба моҳияти инсон намуда, тавонист хатти тиллоии ифодаи онро барои замони худ эҷод намояд. Дар он замоне, ки ғуломӣ чун зарурати мавҷудияти инсон эътироф мешуд, қор қарда баромадани чунин андеша, воқеан дастоварди бузург буд. Аммо акнун аз назари имрӯз баъд аз ҳазорсолаҳо маълум аст, ки усуле, ки Афлотун истифода бурд, дар ҳақиқат усули олист, фақат ноқисӣ дар он аст, ки ин қонуният ба ҳуқуқи бе ин ҳам васеъ ва имкони калони родмардони замона боз ҳуқуқи васеъ ва дастрасии васеъро зам мекунад, ки он ба талаботи имрӯз ва раванди инкишофи ҷомеа мувофиқат намекунад. Зеро инкишофи илми ҳуқуқ дар масъалаи таъмини баробарҳуқуқии мардум дар замони муосир ба зинае расидааст, ки инсон чун маҳаки ҳамаи арзишҳо дар қонунҳои асосии кишварҳои мутамаддин ҷойгир шуда, тамоюли маҳдуд намудани ҳақҳои аз ҳад зиёди қисмати

¹ Нерсисянц В.С., см. Права человека. Учебник для вузов. М.2000.,-С.46.

² Ҳамон ҷо.

кўчаки мардум ба хотири имкони баробар фароҳам овардан ба мардумони дигар тақозои замон гаштааст. Дар ин чода маҳдуд намудани сарватмандони аз ҳад доро тавассути қонунҳои зиддиинҳисорӣ, ки дар асоси нигоҳ доштани рақобати озод дар иқтисоди бозаргонӣ зарур аст, мисол шу- да метавонад. Ба назар чунин мерасад, ки бозори иқтисодие, ки бо ҷавлони аз ҳад зиёди озодии аз ҷониби «хайрхоҳони мо» таъкидшуда воридаи кишварҳои собиқ давлати Шӯравӣ гардид, дар асл на озодиеро, ки думболи нарх ва рақобат ҳаракат мекунад, меҳоҳад, балки дар ҳолатҳои зарурӣ эҳтиёҷ ба нақша ва таъсиррасонии давлатиро дорад. Зеро нобаро- барии иҷтимоӣ ва табиӣ аз озодии бозори иқтисодӣ истифода намуда, боз ҳам тафовутро бузургу сарҳади табақаҳои камбизоату дорои аҳолиро аз ҳам дур менамояд, ки ин ногу- зир табақаҳои доро ва нодорро дар ҳолати муҳолифат нигоҳ медорад. Равандҳои зиддиглобалӣ, ки дар асоси манфиатҳои қавму қабоиلى кўчак сурат гирифтаанд, шояд инъикоси ҳамин зиддият дар доираҳои васеътари ҳаёти иҷтимоии мар- думон бошад.

Аз ин хотир, барои мо имрӯзиён қисмати масъалагузо- рии Афлотун, ки «*Адолат аз «ченаки (меъёр) лозимӣ (муно- сиб)» ва баробарии муайян вобастагӣ дорад... барои нобаро- барҳо баробарӣ нобаробарист (гайриадолат аст-А.Х.), агар ченаки муносиб истифода нашавад*», амри зарурист. Агар мо аз қонуниятҳои арифметикии ҷамъ ва тарҳ истифода намуда, баробариҳо бо + (ҷамъ) ва нобаробариҳо бо - (тарҳ) ифода намоем, он гоҳ қисмати муқаддимагии формулаи Афлотун ва Сукрот «*барои нобаробарҳо баробарӣ, нобаробарист*» чу- нин муаррифӣ мегардад: «- + = -», ки ҳақиқати бебаҳс аз на- зари илми математика аст. Ва ё дар сурати дар дохили нобаробарҳо ворид намудани синфи дороро чун аломати + **ҷамъ** (чунки мақсади ҳама гуна давлати идеалӣ баланд бар- доштани сатҳи зиндагии мардумонаш аст) ва камбизоатро бо аломати - **тарҳ** ва баробариҳо чун аломати - ҷамъ баён на- моем он гоҳ боз ҳаққонияти ин қонуният чунин ҳалли ҳудро меёбад: «+ _ + = _ +». Зеро дар ин дастоварди Сукрот ва Аф- лотуни Юнонӣ ҷавҳари адолати нисбии ҳуқуқи инкишофё- банда чун қонуният инъикоси ҳудро ёфтааст. Мо онро дар ҷабҳаҳои гуногуни ҳуқуқӣ ва падидаҳои ҳуқуқӣ чун нуқтаи адолати иҷтимоӣ истифода менамоем, вале ба он диққат на-

медихем. Хатто агар тасаввур намоем, ки ду нафарро мо барои давидан ба масофаи 100 метр даъват намоем, ҳеҷ гоҳ як нафар солиму як нафар бемор, як кӯдаку як чавони 20-сола, як пиру як чавонро, хатто чемпиони ҷаҳонро бо чавоне, ки аз варзиш огоҳӣ надорад, паҳлӯи ҳам намонем, зеро ин мантиқи одист, ки онҳо имкони нобаробар доранд, (бале (!) мо ин ҷо нобаробарию дуруст дарк мекунем, вале дар масъалаҳои ҳуқуқӣ, ки ба иқтисодиёт ва дигар соҳаҳои ҳаёт сару кор доранд, ба он диққат надода, баробарҳуқуқии онҳоро ҷун унсури мустақили ҳуқуқ ва ғуруҳи адалатнокии ҳуқуқ таъкид менамоем).

Дар доираи ҳуқуқ низ қисман эътирофи ин қоида ҷун қонуният ба назар мерасад. Масалан, эътирофи қобилияти амалқунӣ баъд аз ба синни муайян расидан, ё истифода намурадани меҳнати занон тибқи қонуни меҳнат дар қорҳои зеризаминӣ ва вазнин, вобаста ба имконияти маҳдуди пиронсолӣ нигоҳ доштани таъминоти иҷтимоӣ ва ғ. Дар ин ҳама ҳолатҳо ғӯё бо дарназардошти нобаробарии табиӣ инсонҳо мо баробарии ҳуқуқии онҳоро таъмин мекунем. Вале дар асл аз қонунияти **«барои нобаробарҳо баробарӣ - нобаробарист (ғайриадолат аст.-А.Х.), агар ченаки муносиб истифода нашлавад»** **васеъ истифода менамоем.** Албатта, истифодаи имкони баробарии геометрӣ дар ҳолатҳои ба инсон вобаста набуда, амри воқеӣ аст, вале дар ҳолатҳои бо қобилият ва дастрасии инсон вобаста буда низ сазовори диққат аст. Аммо дар он хусус, ки мақсад ва ҳадафи ояндаи ҷомеаи инсонӣ баробарии аслии математикӣ аст, мо баҳс надорем. Вале дар ҳолате, ки мо (на танҳо мо, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ) ба сатҳи лозимаи инкишоф ва шуури ҳуқуқӣ нарасидаем ва ҳоло низ баробарии геометрӣ аз дидгоҳи манфиатҳои миллӣ ва давлатӣ (дар назар дорам бартарии шаҳрвандиро) **васеъ истифода менамоем,** ҷаро аз истифодаи он дар ҳудуди таъмини адолат дар муносибатҳои дохилӣ даст мекашем. Фикр мекунем, дар ҷунин ҳолатҳо қарзи виҷдонии давлат аст, ки ба ин равандро таъсир расонида баробарии аслиро дар асоси дастрасии воқеии табақаҳо таъмин намоёнд. Ё бо роҳи маҳдуд намурадани озодии аз ҳад васеи табақаи доро ва ё бо роҳи додани имтиёзҳои иловагӣ ба табақаи нодор. Дар акси ҳол раванди ислохот бо суръати тез ба тақсим намурадани ҷомеа ба табақаҳои аз ҷиҳати дорой саҳт тафовутдошта мусоидат менамо-

яд, ки ин албатта ба баробарии ҳуқуқӣ мувофиқат намекунад. Барои таҳлил ва исботи ин фикр ҳамон раванди ғайридавлатикунонии воситаҳои истеҳсолот, корхонаю завод ва фабрикаҳои истеҳсоли, ки дар собиқ давлатҳои шӯравӣ сурат гирифт, мисол шуда метавонад. Фикр мекунам то расидан ба зинаи олии истифодаи мантиқӣ ва ба мақсад мувофики баробарии геометрӣ аз ҷониби давлат ва қонунҳо шарт ва зарур аст. Фақат табиати онро аз диди Афлотун ва Сукрот ба 180 градус тоб дода, ба манфиати синфи камбизоат гардонидан лозим асту халос. Яъне аз назарияи «баробарии ғайри адолатноки» файласуфони юнонӣ ба назарияи «нобаробарии адолатноки» Мирзо Абдулқодири Бедил рӯй овардан лозим, ки эшон гуфтаанд:

*Битарс аз оҳи мазлумон, ки ҳангоми дуо кардан,
Иҷобат аз дари ҳақ баҳри истиқбол меояд.¹*

Шояд ба назар чунин расад, ки дар масъалагузории банда ғояи сотсиализм ба назар мерасад. На, ба ин фикр розӣ шудан хатост. Зеро сотсиализм ҳодисаи васеътари сиёсӣ ва иҷтимоӣ буда, ҳадафҳои васеътареро дошт. Мо ин ҷо танҳо ба адолати иҷтимоӣ таъя намуда, дар кашфи усули риояти таъкидоти конституционӣ ҳастем, ки қисми 2 моддаи 2 Конституцияи давлатамон Тоҷикистонро ба ҳайси давлати иҷтимоӣ муаррифӣ кардааст. Ҳамчунин гуфтан бамаврид аст, ки аксари мутахассисон дар масъалаи меросияти ҷанбаҳои таъминоти иҷтимоӣ, маориф ва риояи тартиботи даврони сотсиалистӣ дар Тоҷикистони соҳибистиклол назари неқ доранд. Дигар ин ки магар меросиятро мо дар инкишофи илми ҳуқуқӣ инкор карданамон то имрӯз бас нест. Бубинед, ки англисҳо то ҳол ба Хартияи соли 1215-и худ таъя мекунанд, ки аз арзиши ҳуқуқии он то имрӯз чизе боқӣ намондааст. Онҳо Хартияро танҳо ба хоҳири он нигоҳ ва эҳтиром медоранд, ки он манбаи ҳаракати озодихоҳии заминдорони калон бар муқобили монархияи мутлақияти асри ХІІІ буд. Чӣ, магар тоҷикон чунин саҳифаҳои муборизаро надоранд... Дигар ин ки бо чунин инкоркунии бечо мо таърихи сиёсӣ, иҷтимоӣ

¹ Роҷеъ ба ин гузариш мо дар мақолаҳои оянда батафсил истода мегузарем.

ва ҳукукии худро то чое рад кардаем, ки заминаи инкишофи худро наёфта, ба таҷрибаи давлатҳои дигар таъя менамоем. Ҳол он ки ҳар як сафҳаи дурахшони ин миллати офаранда ва эҷодкори бо амри тақдир муддатҳо дар муҳосираи сиёсӣ монда, садҳо манбаҳои арзишманди пурмӯҳтавои илми ҳукукиро дорост, ки шинохтан, эътироф кардан ва истифода намудан аз онҳо, бешак давомияти инкишофи ақлонии на танҳо ҳуқуқ, балки илми миллатро нигоҳ хоҳад дошт. Аз ин лиҳоз ҳуқуқи иҷтимоии даврони шӯравӣ ва таъминоти адолати иҷтимоӣ на танҳо сафҳаи сиёсати дурусти миллатро дар ин самт муаррифӣ мекунад, инчунин давроне буд, ки инсоният бори нахуст чунин кафолати иҷтимоиро воқеан дид... Албатта, камбудӣҳо дар дигар ҷабҳаҳо ва ҳатто дар ҳамин соҳаи баландрафта низ буд, ки низом дер боз истодагарӣ карда натавонист...

Ғояи ҳуқуқи инсон, агар ба ченаки «ба ҳар кас ба қадри тавоноияш» (ба дороён зиёду ба мазлумон камтар-андешаи Афлотун) аз тамаддуни ғарбӣ рӯ ба инкишоф намуда, тадриҷан ба ғояи «ба ҳар кас баробари имконияташ» табдил ёфта бошад, дар Шарқ аз ғояи «ба ҳар кас баробари имконияташ» (аз боён бештару аз камбағалон камтар дар ҷодаи таълимоти динӣ) ибтидо шуда, ба баробарии ҳуқуқи таколиф омада расидааст. Бинобар он дар ибтидои ислоҳоти ҳуқуқии солҳои 90-ум диққати асосиро бояд ба ҳукми Афлотун «*баробарӣ барои нобаробарҳо нобаробарист*» дода, гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ ва хусусигардонии моликиятро таҳти нақшаи бонизому назорати устувори давлатӣ дар баъзе аз соҳаҳо гузашта, аксари самтҳои муҳими хоҷагидорию дар шакли коллективӣ нигоҳ медоштанд, шояд кор ранги дигар мегирифт. Гузашта аз он, пайдоиш ва инкишофи давлат дар Шарқ аз қадим моликияти коллективиро дар бештари муносибатҳои иқтисодӣ маҳфуз дошт.

Дар қори дарёфти табиати баробарӣ ва адолат омӯзиши фалсафаи Юнон аҳамияти бориз дорад. Назария оид ба баробарҳуқуқии умумро Антифонт пешниҳод намудааст. Ба ақидаи ӯ ҳамаи мардуми эллин ва барбарӣ, маъруф ва одӣ – ҳамон як хел талабот доранд, ки ин талабот аз табиати инсон сарчашма мегирад. Нобаробарии инсонҳо аз қонунҳои одамон сарчашма мегирад на аз табиат. «Аз табиат, - мегӯяд Антифонт - мо ҳама дар ҳама муносибатҳо баробарем, гузашта

аз он якзайлем чи барбарию чи эллинӣ. Ин чо ба он бояд аҳамият дод, ки талаботи ҳамаи инсонҳо табиатан якхела аст... Бисёр навиштаҷотҳои адолатноки қонунҳо ба талаботи инсонҳо зид аст».¹

Мушкилиҳо дар кашфи адолат

«Ҳақ ҳангоми тавсиф ва дар мақоми гуфтор, аз фарохтарин чизҳост, вале ҳангоми амал ва риояти инсоф аз ҳама чиз тангтар аст».

Алӣ ибни Абӯтолиб²

Дар баробари кашфи ҳақиқат мақсади ҳуқуқ таъмини адолат аст. Аммо мутаассифона, адолат, низ чун категорияи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва абстрактию маънавӣ вобаста ба даври замон, вобаста ба шароит вобаста ба дарк ва дараҷаи шуурнокӣ, махсусияти одат, анъана ва расму русуми миллию маънавӣ, вобаста ба манфиатҳои фардию ҷамъиятӣ, оилавию давлатӣ ва ғ. аз ҳам тафовут дорад, ки ин ҳамагӣ кори қонунгузорро дар ҷустуҷӯ ва пайдоиши он барои ҷомеаи давлатдор душвор мегардонад. Аз ин хотир, талаби он ки вакили мардумӣ аъзои мақоми қонунгузори кишвар мутахассисини гуногунсоҳа ва ҳуқуқшиносони касбӣ бошанд, асоснок ва ҳатмӣ аст. Гузашта аз он, мушкилии ҷустуҷӯи адолат ва ҳақиқат дар қонунгузорӣ низ мураккабиҳои дарки ҳудро инъикос менамояд. Дар ин раванд мо бояд адолати аслиро аз адолати нисбӣ ва замонавӣ тафовут гузорем. Мисол, адле, ки дар замони Арасту буд ва олимони он замона дарк мекарданд, ба адли имрӯз мувофиқат намекунад. Зеро тибқи адолати Арасту ва фалсафаи Юнон дар ҳолати ғулумӣ будани инсоне, ки чунин вазъият дошт, ин адолат буд. Ин адолати нисбӣ ва замонавист. Аммо адолати аслий вай ҳамчун арзиши олий берун аз замону берун аз макон буда, ба ҳама насли инсонҳои гузаштаю оянда якзайл хизмат мекунад. Ба вай махсусияти ҷовидонагӣ хос аст. Умуман, таҷрибаи ин-

¹ Антология мировой философии. М., 1969. Т.1. Ҷ.1.-С.321.

² Аз шарҳи Наҳҷулбалоға ниг: Қурбонӣ З. Ислоҳ ва ҳуқуқи башар. Техрон 1367, Мукаддима.

сонӣ гувоҳи он аст, ки мо арзиши ашёи олами моддӣ ва маънавиро бо устуворию ҷовидонагии он баҳо диҳем. Тилло, ки тағйирнопазир дар замону макон аст, вазифаи марказиро дар муоимилот иҷро менамояд. Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ ба ҳамин маънӣ гуфта буданд: «Қадр неъматеро бувад, ки ҷовидона бошад ва аз офати завол барқарона»¹. Мавлоно ин маъниро дар муқоисаи неъматӣ моддӣ ва маънавӣ баён карда, бартариро ба устуворию неъматӣ маънавӣ додаанд:

*Ба назди марди доно неъмат он аст,
К-аз ӯ ҷонат бувад ҷовид масрур.
На симу зар, ки чун гӯрат шавад ҷой,
Бимонад ҳамчу сангат бар сари гӯр.*²

Дар мо баръакси ин амал мушоҳида мешавад. Мутаассифона, дар шинохти ин ҳақиқат инсоният на танҳо дар илми маънавиёт қафо мондааст, агарчи дар шинохти илми моддиёт тавассути фанҳои дақиқ хеле пеш рафтааст, инчунин дар истифода аз он низ ба шоибаи баду нек роҳ дода истодаем. Мавлоно Ҷомӣ хатари бартарию неъматҳои моддиро бар неъматҳои маънавӣ масъалагузори намуда, натиҷаи онро чун вайроншавии ҷомеаи обод ва адолатнок муаррифӣ кардаанд. Мо ин таъкидоти Абдурахмони Ҷомиро боз ҳам сахтар дар рӯзгори муосир, ки бартарию неъматҳои моддӣ аз неъматҳои маънавӣ равшан аст, дарк менамоем. Мисол, имрӯз метали устувортарин ва тағйирнопазиртарин тилло ва ё аз санҳо устувортарин таркиб бриллиант ҳамчун арзиши олӣ дар бозори ҷаҳонӣ қадр мешаванд, қимат ва қадри онҳо шакку шубҳаро надорад. Вале онро дар муқоисаи маънавиёт адл, инсоф ва одаму одамгарӣ боло гузоштан нашоуд. Чунин шинохти арзиш усулан дуруст аст, вале муҳолифгузорию он ба арзишҳои ҷовидонаи инсонгарӣ ва бартарӣ додан ба аввали худ хатарзост. Аммо вазъи зиндагӣ ва дунёи сармоядорӣ бо қонуниятҳои худ моро тобеи дигар арзишҳои сохта ва шикаста гардонидаст. Мӯҳтоҷӣ ба неъматҳои моддӣ қадри неъматҳои маънавиро коста гардонидаст. Дар нимаи

¹ Ҷомӣ А. Баҳористон. Ба ҷоптайёркунанда А. Афсахов. Душанбе 1966. С.30.

² Ҷомӣ А. Ҳамон ҷо.

дуюми асри XX ба дороёну сарватмандон маърифату фарҳанг ва камбағалону кашшоқон сарватҳои моддӣ... Амрикоӣ Лотинӣ пардари аз болои ноқисии ахлоқии сарватмандон тавассути санъат бардошта, ашқи дидағони сарватмандон ва ҳиссиёти онҳоро бедор кардани шуд... Мо бояд сари ин масъала андеша ронем.

Бубинед, ки қадри неъматҳои моддӣ, ҳам аз назари устуворӣ ва ҳам аз назари таҳрибкорӣ чӣ андоза боло рафтааст, ки мо олами моддиро бо як истифодаи уронӣ зерӣ хатар монда истодем. Яъне моддишиносии мо тарафи дигар низ дорад. Албатта, дар маънавият низ ҷанбаи дигари ихтилофғанғези арзишҳои абадӣ бо усулҳои бадӣ чун нафс, ҳиёнат, худнамоӣ, ҳасад ва ғ. чун нерӯи вайронкунандаи яғонағию ободии ҷомеа мавҷуд аст. Дар ин самт низ мо бояд эҳтиёткор бошем. Вале ба арзишҳои ҷовидонағии маънавий тақия наму-дан ба ҳар сурат барои ҷомеаи инсонӣ бештар манфиатовар мебошад. Бояд аз ёд набаровард, ки калиди ободии кул ва ё вайронии кулли ҷомеаи инсонӣ маҳз ҳамон ҷанбаи маънавий мебошад. Зеро истифодаи атому дигар васоити марғзои инсоният маҳз ҳамон иродаи шайтонзои инсон хоҳад гашт.

Бинобар он мо бо арзишҳои маънавий, ки дар партави муносибатҳои маънавияу моддӣ пиёда мегарданд, оянда ва хушбахтии миллати нави тоҷикро бояд ҷустуҷӯ намоем. Аз нуқтаҳои муҳимми ин арзиши маънавий адл мебошад. Бузургон калиди давомияти давлатдорӣ давлатҳои қабл аз исломиро маҳз дар адли онҳо шинохтаанд: «Дар таворих ҷунон мастур аст, ки панҷ ҳазор сол салтанати олам тааллуқ ба ғаброн ва муғон дошт ва ин давлат дар хонадони эшон буд, зеро ки бо раият адл мекарданд ва зулмиро раво намедоштанд...

*Адлу инсоф дон, на куфру на дин,
Он чӣ дар ҳифзи мулк даркор аст.
Адли бедин низоми оламо,
Беҳтар аз зулми шохӣ диндор аст.*

- ҷунин гуфтаанд бузургон.¹

¹ Ҷомӣ А. Баҳористон. Ба ҷоптаӣркунанда А. Афсаҳов. Душанбе 1966. С.31

Паёмбари ислом низ фармудаанд: «Мулк бо куфр бипояду бо зулм не». Бинобар он месазад, ки мо дар чустучӯи роҳи ояндаи низоми ҳуқуқии кишвар қутб ва раҳнамо адлро интиҳоб намуда, дину оини худро аз мадди назар дур нанамоем. Ва дигар ин ки чустучӯи маънӣ ва паҳноӣ адл дар зиндагӣ худ дорои мушкилиҳост. Мушкилӣ сари он аст, ки ин адлро дар кадом ҳад бояд шинохт ва дар кадом мизон бояд тавлид намуд. Тавлид тарзе сохт, ки вай имтиҳони замона ва таърихро гузафта тавонад. Ин адлро бояд бо чашме шинохт, ки вай ҳамабину ҳамашунав буда, шаҳшиносу дарвешбин шуда, гирифтори манфиати шахсӣ не, тобеи манфиати умуми миллат ва давлат бошад. Ин адлро бояд тарҳрезӣ намуд, тарзе тарҳрезӣ намуд, ки дар ҳудуди он ҳуқуқу озодии аслии инсон макон дошта, биноӣ он ба хирад, вичдон ва инсоф устувор бошад. Ин адлро дар паҳное бино кард, ки озодӣ ва ихтиёрӣ озоди инсонро дар озодии тақдири инсон ҳифз намуд. Адле бошад, ки шоҳу гадо, мансабдору оӣ, ҳама аз таъмини он розӣ ва сархуш бошанд. Танҳо дар чунин сурат мо иморати давлатдорӣ навини тоҷикро метавонем дуруст ва устувор бунёд намоем.

Дар ислоҳоти ҳуқуқӣ мо бояд ҳатталимкон дар ин роҳ гомҳо бардорем. Вале гомҳо ва кӯшишҳои мо дар ин роҳ устувор ва назаррас нест. Чунки чашми парвози андешаи мо ҳанӯз бино набуда, манбаи нерӯи он на ҳамаша хиради асл аст. Сару рӯи ӯ ва мағз андар мағзи ӯро дар баробари некандешӣ, манфиат, ғараз ва маҳдудиятҳои ноҷои мо фаро гирифтааст.

Мисол, дар масири ислоҳоти ҳуқуқии Тоҷикистон баъд аз он, ки роҳи мо ба сӯи давлати ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ бебозгашт муайян шуда, тарғиб ва эътирофи қонуни ҳуқуқӣ ҳамчун ғояи асосии давлати ҳуқуқӣ ва қонунияти ҳуқуқӣ дар доираи аҳли илм (диққат диҳед, ки на чомеа танҳо гурӯҳи пешқадами аҳли илм) барои дарёфти ҷой ва мавқеи худ муборизаро сар кард, олимони соҳаҳои гуногун фикрҳои ҷолиб дар кашфи ҳақиқат гуфтанд. Вале таҳлили амиқ нишон медиҳад, ки онҳо ҳанӯз танҳо эътирофи қонуни ҳуқуқиро шинохтаанду зеро он танҳо қонунро шарҳ медиҳанд, ки он пурра ба талаботи инсон ҷавобгӯ буда, аз табиати ҳуқуқҳои фитрии он бармеояд. Ин масъала дар таърихи 2-ноябри соли 2006 дар семинаре, ки бахшида ба рӯзи Конститутсия дар

Академияи ВКД дар мавзӯи: «Ҳукуку озодиҳои инсон тибқи Конститутсияи Тоҷикистон», доир гардид боз равшантар шуд. Ин конфронсро дӯстони ман - дотсентони факултети 1 Академия Искандаров З.Ҳ., Солиев К., Баҳриддинов С. ва дигарон якҷоя бо шунавандагони ВАК мегузарониданд. Дар машварат сухан роҷеъ ба қонунҳои ҳуқуқӣ тибқи моддаи 5 ва 14 Конститутсияи ҚТ мерафт. Дар он ҷое, ки инсон ва ҳукуку озодиҳои он арзиши олӣ шумурда шуда (м.5), мазмунӣ ҳама гуна қонунро ҳукуку озодии инсон муайян менамояд (м.14), ишораи махсус шуд. Солиев К. изҳори назар намуданд, ки дар ин сурат қонуне, ки зидди табиати инсон ва ҳуқуқи фитрии он аст, бояд татбиқ нашавад. Албатта, дигарон ин фикрро дастгирӣ намуданд ва ман ҳам то он замон чунин ақида доштам... Ҳамзамон Искандаров З. оиди аҳволи вазнини зане, ки музди ночиз мегирифтӣ рӯзаш намегузашт ва духтари худро ба мактаб намонда, аз ҷониби мақомот ба ҷавобгарӣ кашиданиш ба миён омадааст, оё ин ҷавобгариӣ он аз рӯи адолат аст(?) гӯён саволе гузоштанд. Қисме ҳа, қисме не гуфта, ба баҳс бо андешаи худ ворид шуданд. Ҳамин тавр, баҳс дар атрофи кашфи ҳақиқат дар қонун ва дарки он ҷӯш мезад. Бисёр шодиовар буд, ки аҳли илми ҳуқуқшиносӣ, онҳое, ки қонуният ва иҷрои механикии қонунро новобаста ба мазмун ва моҳияташ чун робот истифодаашро таълим меоданд, ба тағйири биниш рӯ оварда, дасту остин барзада, ба кашфи ҳақиқат дар қонун, дар муносибати конкретӣ чадал намуда, адолат ва инсофро ҷустуҷӯ менамуданд... Ин нишонаи пайдоиши шӯълаи умедбахше дар илми ҳуқуқшиносии кишвар буд, ки аз замири ҷавонони ба олами илм қадам ниҳода, пайдо мешуд. Ин қадамҳои нахустини иддае аз олимони илми ҳуқуқ буд, ки дар ҷодаи бунёди ҷомеаи адлпарвар бо мушкилӣ ба пеш партофта мешуд. Ҳуқуқшиносон аз камини манфиатҳои соҳавӣ ба масоили бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ рӯ меоварданд. Вале он ҳанӯз ба фикрам аз норасоӣҳо ва маҳдудиятҳои оғӣ набуд. Зеро маълум буд, ки мо дар ҷустуҷӯи адолат масъалаҳои маҳдудиятҳои зиёди усулӣ, маънавӣ ва мафкуравиरो дорем, ки онҳо ҳамагӣ моро ба шабаҳҳои қалбакӣ мебард... Акнун сари андешаи қонуне бармегардем, ки зидди табиати инсон аст истифодаи онро рад кардем тибқи м.5 ва 14 Конститутсия бо дастрасии м. 10. Дар ин амал мо назарияи табиӣ дарки ҳуқуқро тавассути ҳуқуқи

тахмилие, ки аввалиро дастгирӣ менамояд татбиқ намудаем. Яъне дар асл васли мазмуни ҳуқуқро бо шакли он, ки ба қонуни ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ табдил ёфтааст, кашф намуда, татбиқашро масъалагузорӣ намудем... Вале саволе ба миён меояд, ки талаботи моддаи 42 Конститутсия, ки иҷрои қонунро вазифаи ҳар шахс медонад ва ё м. 45, ки додани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, вазифаи ҳар шахс мебошад, чӣ мешавад?! Оё дар ин сурат иҷро кардан ё накардан афзалтар аст. Иҷро кардан ҳам ҷиҳати хуб дорад ва ҳам ҷиҳати бад, хубаш он ки низом ва тартибот то давраи бекоршавиаш нигоҳ дошта мешавад бад он, ки ин меъёри зидди ҳуқуқи инсон иҷро мешавад. Албатта, дар ин мисоли умумӣ ҳоло ба пуррагӣ нуктаи адолатноки оқибати иҷро кардан ё накарданро дарк намудан мумкин нест... Зеро масъала муфассалан ҳолат ва оқибатҳоро мумкин аст ба миён оварад, ки пешбини онҳо номумкин ва ғайриҷамъовар аст. Ин ҷо боз вазъ ва шароит низ нақш дорад. Аз ҷониби дигар ҳуди адолат танҳо натиҷаи мувофиқатии қонун ба табиати инсон нест? Ин ҷо боз баҳамоии манфиатҳои фардӣ, ҷамъиятӣ - давлатӣ ҳамчун роҳи беҳтарини нигоҳдошти мувозинати иҷтимоӣ, баробарии шаҳрвандон дар назди қонун ва аз ҳама асосиаш тартибот низ чун сарчашма ва модари тавлидкунандаи адолат зоҳир мешавад... Яъне ин ҷо омилҳои дигаре мавҷуданд, ки ба эътибор гирифтани онҳо низ шарт аст. Мисол, ҳангоми дар сафари хидматӣ буданам дар кишвари Чопон аз инкишофи иқтисодияту сатҳи зиндагии он мардум хеле дар ҳайрат монда, аз ҳама дидаву эҳсоскардаҳоям сирри ин бурдборию муваффақиятро пайваста меҷустам, албатта, роҷеъ ба он мақолаи алоҳида омода шудааст, ки 9 омили инкишофи низоми ҳуқуқи ин кишвари тулӯи офтобиро тарҳрезӣ менамояд. Ин замон баёни як ҳодисае, ки биниши бандаро дар масъалаи кашфи ҳақиқат тағйир дод бамаврид аст. Як рӯз дар ш. Нагоя тахминан 24 ё 25 моҳи марти соли 2006 буд бо ҳамроҳии профессор Ичиҳашӣ тарҷумон Акмал аз Ўзбекистон ҳамроҳ ба метро мерафтем, аз мо то мақоми саворишавӣ масофаи 60 – 70 м буд, ки поезд истода дар ҳолати кушод мо суръати ҳаракатро то ҳадде тез намудем, вале аз давидан ҳам ман ва ҳам рафиқонам ҳамчун усули ғайри одӣ худдорӣ мекардем, ҳамагӣ 10-15 м монд, ки поезд дарастро маҳкам карду ба ҳаракат даромад... Ҳамон лаҳза ин ҳодисаро

низ бо Тоҷикистон қиёс намудам, агар мӯйсафеде то истоғоҳ наздик меомаду автобус дараширо нӯшида, ба ҳаракат мебаромад чӣ мешуд? Мардуми дар автобус буда ё автобусро медоштанд ва ё ронандаро нафрин меҳонданд. Саволе ба миён меояд, ки адолат дар кучост? Дар мо бо ҳурмату эҳтироми шарқӣ ё бо низоме, ки онҳо пешбинӣ намудаанд... Албатта, дар низоми онҳо. Зеро баъд аз расидан ба истоғоҳи метро ҷадвали ҳаракати метроро нигоҳ кардам, ки поезд пас аз ҳар 4-5 дақиқа як маротиба аз ин истоғоҳ мегузарад. Хатти метрои Нағоя дар як рӯз беш аз миллион одамро, аз Токио бошад беш аз 10 миллионро мекашонад. Ҳамоно боз Тоҷикистонро фикр кардам, ки охир ҳар дафъа ба хотири мӯйсафеде, пиразане ё донишҷӯе хатти ҳаракати автобусу маришуткаро нигоҳ дошта, низому тартиботи шаҳро вайрон намудан ва ё даҳҳо ва садҳо корафтадагони дигарро мунтазир доштану аз қорашон монандан чӣ зарурият дорад, барои адолатро нисбат ба як нафар ҷорӣ намудан. Беҳтар он нест, ки он мӯйсафед ва инсонеро, ки чун мо аз поезд ва ё автобус дер мегузарду адолатро дар доштани автобус даъват менамояд, омӯзонем, хононем ва ёд диҳем, ки қабл аз баромаданиаш аз хона донанд, ки фалон дақиқа ва ё соат поезд ҳаракат мекунад. Ва ӯ дар вақташ барояду дар вақташ нишинида ба нафъи дигарон зарар нарасонад, ки чунин раванд аз тартибот ва низоми умумӣ, ки дархостҳои ҷудогонро як хел, ба як тартиб ва низом ҳал менамояд тавлид шудааст. Пас низом ва тартибе, ки ҳамаро баробар қонеъ ва тобеъ менамояд, яке аз омилҳои асосии тавлиди адолатнокист... Аммо дар мо аввал меъёрро ба манфиати инсон ба тарозу (инсоф, вичдон, зарурияти зиндагӣ, ҳақиқат, дастгирии пирон ва он ҳам бошад бештар дар муносибат бо худ) монда, дар он адолатро ҷуста пасон қабул ва эътирофи онро зарур медонистем. Яъне мо аз қонунҳои иҷтимоӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ, ки нуктаи дигари сарҳади тавлиди адолат аст, дуртар қарор дорем.

Аз ин рӯ, танҳо аз мазмуни қонун талаб намудани адолатнокӣ хатост... Ё дар қабули қонун диққати асосиро ба адолатнок будан ба табиати инсонии алоҳида ҷавобгӯ будан ё набудани он равона намудан низ чандон дуруст нест. Дар чунин сурат мо бо ҳамон истилоҳи «лоббирование» (ба манфиати худ мутобиқ тарҳрезӣ намудани меъёрҳо аз ҷониби субъектони ташаббуси қонунгузорӣ ва ҳимояи он) қонун дар

зинаи пасттар рӯ ба рӯ мешавем. Дигар ин ки адолат аз манфиати инсон, манфиати чамъият, бартариӣ маъҷубон, пиронсолон, тартиб низом ва ғ. тавлид шуданаш мумкин аст. Вале на ҳамеша ва якзайл бо роҳи муқобилгузориӣ манфиати онҳо бо дигар арзишҳо. Аз он ки иҷро накардани қонунро талаб менамоему тартиботро вайрон мекунем, шояд роҳҳои қонунӣ ва низомноки бартарафнамоии ин беадолатиро нисбат ба инсон ҷустуҷӯ намоем беҳтар аст. Зеро бо ин усул мо тартибот ва низомнокиро нигоҳ дошта, аз роҳҳои қонунии муроҷиат кардан ба Суди конститусионии кишвар оид ба ғайриконститусионӣ донишони санади меъёрии ҳуқуқӣ дархост менамоем. Зеро ин роҳи адолатнок ва муайяншудаи мукамалгардонии раванди қонунгузорӣ ва ислоҳи ноқисҳои қонун аст... Вале ин ҷо, низ масъала ҳанӯз вучуд дорад. Зеро муқаррароти м. 5, ки махсусияти декларативиро дорад, дар татбиқи м. 42 ва 45 душвориро намеорад, аммо банди 2 м. 14, ки оид ба амалишавии бевоситаи ҳуқуқу озодиҳо сухан меравад, масъаларо ба миён меорад. Дар ин сурат барои дуруст таҳия шудани механизми зина ба зина расидан ба ҳуқуқи аслии инсон хуб мебуд, ки дар моддаҳои, ки оид ба ўҳдадорихои инсон ва шахрванд (м. 42 – 45) сухан меравад, ҳатмӣ будани қонунҳои ҳуқуқиро махсусан таъкид менамуданд... Дар масъалаи аз рӯи адолат будани ҷавобгарии зане, ки фарзандашро ба мактаб намондаст, бинобар шароити нодурусти иқтисодӣ фикр мекунам, ҷустани адолат дар ҳамин зинаи татбиқи ҳуқуқ ҳанӯз наёфтани роҳ сӯи адолат дар шинохти қонунхост. Зеро табиати адолатнокӣ ва ҳуқуқӣ буданашро қонун аз лаҳзаи шароити арзандаи зиндагӣ муҳайё нанамуданаш барои он зан ва фарзандаш гум кардааст... Чун давлат нисбат ба он зан ўҳдадоринашро иҷро нанамудааст, ба ивази заҳмати ӯ пуле медиҳад, ки ӯ зиндагии худро гузаронида наметавонад ва мутаносибан духтар бе пул барои китоб ва сару либос ба дарс рафта наметавонад, силсилаи беадолатӣ барвақт реша медавонад. Ва бардоштани масъалаи ба ҷавобгарӣ кашидан ё накашидани ӯ мисли табобати дарахтест, ки решааш нуқс дораду мо тани болоӣ ва шохҳои ўро дору мезанем ва дармонашро меҷўем. Ҳамин тавр, дар кашфи ҳақиқат дуруст ёфтани реша ва марҷаи васли адолатнокии қонун бо ҳуқуқ низ аҳамияти муҳимро дар раванди инкишофи илми ҳуқуқшиносӣ дорад...

***Доир ба баъзе аз масъалаи дарки ҳақиқат
ва кашфи адолат***

Масъалаи дарки ҳақиқат ва кашфи адолат яке аз масъалаҳои марказии илм ба шумор меравад. Баъзан ба назар ҷунон мерасад, ки инсоният дар ҳаёти худаш ҳамеша аз дастовардҳои табиат ва олами моддӣ истифода менамояд. Албатта, дар ин радиф аҳли илм бо баъзе ҳаракатҳои худ бо роҳи истифода аз усулҳои илмӣ тимсоли муқоиса намудани ҳодисаҳои ҳуқуқӣ, ҳулоса баровардан аз маҷмӯи ҳодисаҳо (дар илмҳои ҷамъиятӣ), омезиши элементҳои химиявӣ тавасути катализаторҳо (маҳлулҳое, ки ба вусъат гирифтани омезиши химиявӣ мусоидат мекунад) ва ғ. кӯшиши кашф намудани ҳодисаҳои нодир ва баъзе навовариҳо ва эҷодкориро дар олам мемонад. Дар ҷунин ҳама ҳолатҳо илм аз доираҳои муқаррарии кашфгардида, ки то ҳол қонуниятҳои бебаҳс шинохта мешуд, берун меҷаҳад. Ба қавли Т. Кун мо ба аномалияҳо ва шикастани парадигмаҳо рӯ ба рӯ шуда, паҳно ва арзишҳои нави зиндагиро кашф менамоем, ки то дергоҳ моҳияти аслии ин дастоварди хешро ба пуррагӣ дарк карда наметавонем¹. Аз ин ҷост, он хорию зории кашшофон ва девона шинохтани олимони роҳи асрори ҳақ ва бинандагони арзишҳои воқеӣ дар давомияти зиндагии эшон. Зеро биниши воқеии онҳо аз доираи қонуниятҳои кӯҳна берун ҷаста буд.

Аз ҷониби дигар мо бояд сари мӯҳтавои шикастани қонунҳо ва парадигмаҳо андеша намоем. Дар кучо мо асрори инкишофро дунболагирӣ менамоему дар кучо мо бидуни кашфи асрор илмро бо роҳи шикаста пеш мебарем. Ин хеле масъалаи муҳими инкишоф аст. Зеро илм ва мӯҳтавои он ханӯз мақсади аслии худро ба пуррагӣ касб накардааст. Ҷун умқан назар афканем, душвор аст исбот намуд, ки ба ҷуз аз ҳодисаи мавҷуда чизе дигаре эҷод кардаем, зеро натиҷаи амалҳои мо ё таркибҳои мавҷударо мураккабтар ва ё содатар мегардонад (он ҳам шояд замоне дар натиҷаи омезиши кишрҳои замин рух додааст) ва ё ҳодисаҳои пешоянди ҷамъиятӣ ва ҳуқуқиро кӯшиши дидан менамояд, масъалаҳои мавҷударо, ки ногузир табиати иҷтимоии одамон тавлид кардааст, кӯшиши ҳал намудан менамояд. Дар ин ва дигар

¹ Кун. Т. Структура научных революций. М.2003.-С. 83-87.

ҳолатҳо инсонро офаридгор гуфтан душвор аст, вай ҳанӯз маҳлуки бошууреро менамояд, ки дар пайи шинохти табиати одам ва сирри асрори ҳастист. Ҳама гуна пешравӣ дар соҳаи техника, муошират, тиб, антропология (одамшиносӣ), археология ин то ҳақде бештар гардонидани шинохти зиндагии якдигари инсонҳо ҳам аз нигоҳи уфукию ҳам аз нигоҳи амудист (таърихист). Кайҳоншиносию оламшиносӣ бештар аз ҳама соҳаҳои дигар ноқисии инсонии имрӯз ва илми онро дар дарки олами ҳастӣ собит менамояд. Ҳар инсонии одие чун шаби ситоразори охири баҳор ба осмони беохири пур аз ситораҳо муҳо сайёраҳо назар афканад, бидуни душворӣ дарки онҳоро мақсади худ қарор дода, саволҳои масофаи онҳо, ҳаҷми онҳо, ҳолати онҳо, мавҷуд будан ё набудани ҳаёт дар онҳо ва ғ. як даме ўро азият медиҳанд. Вале мумкин аст пас аз он шаб ба муддати хеле тӯлонии дигаре он шахс дигар ба ин чиз диққат надиҳад, зеро ба назари ӯ ва ӯ баринҳо ин чиз чизи муқаррарӣ шуда менамояд. Зеро масофаи аз ақл беруни байни мо ва онҳо, шумораи аз ҳад зиёди галактикаҳою ситораҳои дигар, ки бештар аз миллиардҳо ва наздиктарини онҳоро ҳоло инсон имконияти омӯختан надорад, на танҳо инсонии одиро балки олимони аз фикри кашфи асрори он дур менамояд... Ҳамин тавр, мо ҳубтар дарк менамоем, ки наватарин андешаҳои оламшиносии «Таркиши бузург» ва ё Эволютсияи (таҳаввули) организми зинда танҳо ҳаёлотии илмии мутахассисин аст, ки 1/100 ба ҳақиқат наздикӣ дораду ҳалос.

Дар чунин як маҳдудияти фикрӣ илм дар роҳи кашфи ҳақиқат бисёр мешавад, ки ба фарзияю ҳаёлотии илмӣ, бинишҳои мухталиф, ки дар зинаи баландтари илмӣ, баҳусус, дар илмҳои ҷамъиятӣ чун андешаю назарияҳои мухталиф баромад менамояд. Аҷиб он аст, ки дар майдони илмҳои ҷамъиятӣ дарки чунин маҳдудияти даркнамоӣ боз ҳубтар эҳсос мегардад. Объектҳои илмҳои ҷамъиятӣ, ки имкони зоҳирёбӣ надошта, ҳамчун ҳодисоти абстрактӣ баромад менамоянд, диққати аҳли илмро аз замонҳои қадим ба худ ҷалб намуда, дидгоҳҳои мухталифи илмиро рӯи қор овардааст, ки аксари онҳо чун маҳсули ҳаёлот низ баромад мекунад. Пайдоиши мухталифулақонид дар дарки ҳодисаҳои иҷтимоӣ ба он ривояти Мавлоно, ки шахсе уштури худ гум мекунад, бисёр наздикӣ дорад. Зеро ҳар касе роҷеъ ба уштури дидааш ҳарф мезад, ин ё он сифати уштури ўро инъикос мекард, вале касе

пурра онро шарҳ дода наметавонист, дар натиҷа маълум набуд, ки уштурро воқеан ки дидааст. Айнан чунин муаммо дар омӯзиши ҳодисаҳои иҷтимоӣ рух медиҳад. Ҳамон як ҳодисаи дар назар одии маъмулро гирем, - давлат ва ё ҳуқуқро. То имрӯз чанд назарияи шинохти давлат ва ҳуқуқ, аз қабилӣ назарияи табиӣ, илоҳӣ, марксистӣ, сотсиологӣ, органикӣ ва ғ. Ҳар як даркнамоӣ, ҳар як назария бо тарзу усули ба худ хос аз ягон ҷиҳат ҳодисаи иҷтимоиро тавсиф намуда, диққати асосиро ба яке аз ҷанбаҳои он, ки аз диди онҳо нисбатан муҳим аст, нигаронидаанд. Ва дар натиҷа ҳар якеи онҳо то ҳақде нақши муҳимро дар омӯзиш ва шинохти давлат ва ҳуқуқ мебозанд, вале ҳеҷ якеи онҳо дар алоҳидагӣ пурра ба шинохти мутлақи давлат ва ҳуқуқ мусоидат наменамояд.

*Ҳар як аз раҳ ин нишонҳо з-он диҳанд,
То гумон ояд, ки эшон з-он деҳанд.
Ин ҳақиқат дон на ҳаққанд ин ҳама,
На ба қуллӣ гумраҳонанд ин рама.
З-он ки беҳақ ботиле н-ояд падид,
Қалбро аблаҳ ба бўи зар харид¹...*

Чаро? Чи магар давлат ва ҳуқуқ то ҳамин дараҷа тағйирпазиранд ва ё то ҳамин дараҷа дониши инсон номукаммал аст? Ва ё ҳар ду?

Дар ин масъала ҳақ бар ҷониби Мавлонои Балхӣ, ки гуфтааст:

*Ҳамчунон, ки ҳар касе дар маърифат,
Мекунад мавсуфи гайбиро сифат.
Фалсафӣ аз навъи дигар қарда шарҳ.
Боҳисе мар гуфти ӯро қарда ҷарҳ²...*

Гуногунии дараҷаи дарк, тафовути омодагии касбии до-нишмандон, одатан, онҳоро аз дарвозаҳои мухталиф ба объекти омӯхташаванда наздик менамояд, ки дар натиҷа назария ва биниши як гурӯҳи онҳо хоҳ-нохоҳ аз дигарон фарқ

¹ Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ - Румӣ. Маснавии маънавӣ.- Техрон.2001.- С.190.

² Ҳамон ҷо –С.190.

менамояд. Бинобар он дар раванди омӯзиш ва таҳлил нашо-
яд, ки онҳоро ҳамчун ҳаёлот аз мадди назар дур кард, зеро
махз тавассути онҳо дарки ҳамон ҳодиса боз ба зинаи боло-
тар баромада, дараҷаи ба ҳақиқат наздикшавии илм ва каш-
шофи илм ба назар мерасад. Дигар ин ки ҳуди чунин ҳара-
катҳои иштибоҳангез ва ҳаёлмонанд аз табиати ҳодиса берун
омада, дар масири таърих на танҳо ба шинохти онҳо кӯмак
намудаанд, инчунин ба инкишофу шаклгирии ояндаи онҳо
низ таъсирҳо расонидаанд (ман танҳо ҳодисаҳои иҷтимоии
давлат ва ҳукукро дар назар дорам). Мантиқи Мавлонои
Балхӣ ба ин қонуният шабеҳи беандоза дорад:

*Пас мағӯ ҷумла ҳаёл асту залол,
Бе ҳақиқат нест дар олам ҳаёл¹...*

Муҳим он аст, ки ташнаи асрори ҳақиқат, бояд бидуни
ҳама гуна шоибаҳо ва омилҳои моилкунандаи соҳавӣ ба ҷав-
ҳари ин ҳама бинишҳо назар намояд. Муҳаққиқ бояд роҳи
онҳоро дар ҳад ва ҳаҷми зарурии кашфи асрор биёмузад ва
муайян намояд, ки дар кучо манфиату дар кучо ғалат ну-
хуфтаасту ҳудуди он аз шоҳроҳи ҳақиқат то кадом дараҷа
дур аст. Кашшофи асрори илмҳои замони қуруни вусто ал-
лома Муҳаммад Ғаззоӣ барои ташнагони илм барҳақ гуфта
буд: «*Ба содиқии хоҳиши ту эътимод намуда, кӯшиши наму-
дам, ки ба талаби ту ҷавоб диҳам. Аз Худованд мадад ҷуста,
ба ӯ тақя намуда, аз ӯ дастгирӣ ва паноҳ талабидам. Бидонед,
ки (Худованд шуморо ба роҳи рост ҳидоят ва тақвият фар-
мояд), тафовути одамон аз назари дин, эътиқод ва ҷараёнҳои
зиёд бо усулҳои мухталифу ихтилофovar, мисли баҳри бекано-
рест, ки бисёриҳо ба он фурӯ рафта кам нафарон аз он баро-
мадаанд. Ин дар ҳолатест, ки ҳамаи онҳо андеша доранд, ки
начотёфтагон онҳоянд ва аз таълимоти худ ризоянд. Ин
ҳамон ваъдаи паёмбари ислом (с) аст, ки гуфта буд: «Умма-
ти ман ба 73 гурӯҳ тақсим мешавад, ки аз он як гурӯҳ начот
меёбад». Ҳамин тавр, ваъдаи паёмбар амалӣ шуд»². Ҳамон як*

¹ Ҳамон ҷо – С.191.

² Аз сабабе, ки матн аз русӣ оварда шудааст, мехоҳам асли матнро низ
пешкаши хонанда намоям: «Убедившись в искренности твоего желания, я
поспешил ответить на твою просьбу, моля Аллаха о помощи, уповаю на

гурӯҳи дар роҳи ҳақ ва начот қарор дошта бо дарназардошти моҳият ва арзиши таърихӣ имрӯз ба ҳамон ашхос ва андешамандоне мувофиқат доранд, ки аз кулли дигар роҳҳо сабаки дуруст бардошта тавонистаанд. Онҳое ҳастанд, ки на ба маҳкум кардани роҳи дигарон машғуланд, балки ба равшаннамоеи мазмун, мӯҳтаво ва ҷавҳари биниши ҳамаи гурӯҳҳо машғул буда, дар асоси муқоиса воқеиятро мешиносанд. Яъне омӯхтани ҳар падида, ҳар биниш ва ҳар ҷавҳаршиносии гурӯҳҳо бояд аз назари объективият таҳлил гарданд. Ҳангоми таҳлил муҳаққик бояд сарҳадро нигоҳ дошта, аз лағжишҳои бечои афкор ва андеша худро эмин нигоҳ дорад. Бубинед, ки М. Ғаззоли роҷеъ ба кашфи асрор чи менависад:

«В цветущие годы моей жизни, - с тех пор, как я достиг зрелости (а зрелости я достиг еще до того, как мне исполнилось двадцать лет), и до настоящего времени, когда мои года уже перевалили за пятьдесят, - я без конца бросался в пучину этого глубокого моря, бороздил как храбрец (а не как опасливый трус) дно его, залезал в трясину темных вопросов, бросался навстречу любой проблеме, шел напролом сквозь любые трудности, изучал догматы каждой партии и раскрывал тайные учения каждой секты, дабы отличить правого от лживого и тех, кто придерживается сунны, от тех, кто вводит еретические новшества. При этом я не пропустил ни одного представителя батыния {1} без того, чтобы не полюбопытствовать о смысле его учения; ни одного представителя захирия {2} без того, чтобы не загореться желанием ознакомиться с сущностью его учения; ни одного философа без того, чтобы не задаться целью достичь глубины его философии;

Него, прося у Него содействия и покровительства. Знайте же (да благословит Аллах вести вас по праведному пути и да облегчит Он вам Своим руководством движение ваше к истине), что различие людей по религиям и верованиям, а также различие толков внутри одного вероучения, вследствие обилия течений и противоречивости методов, подобно глубокому морю, в коем утонули многие и из которого выбрались лишь единицы, причем каждая группа утверждает, что спаслась именно она, и каждая группа чрезвычайно довольна своим учением. Это и есть то, что обещал нам Глава посланников Божьих, мир ему, - а он никогда не ошибался, - когда говорил: "Мой народ будет разделен на семьдесят три группы, из коих спасается лишь одна".² Так что обещанное им свершилось.

ни одного мутакаллима без того, чтобы не постичь цели его калама и его диалектики; ни одного суфия без того, чтобы не воспылать страстью к проникновению в тайны суфизма; ни одного ортодокса без того, чтобы не любопытствовать, к чему сводится суть его ортодоксальности; ни одного еретика-безбожника без того, чтобы не проследить, откуда у него берется та дерзость, с которой он отвергает Всевышнего и предается ереси».¹

Ҳамин тавр, агар дар майдони баҳс муҳаққиқ камини худро гузошта, якҷо бо тарафи муқобил ба ҷустуҷӯи ҳақиқат барояд ва яке дигареро пурра намояд, каифи ҳақиқат осон мегардад. Дар омӯзиши роҳи таърихи мазҳабу қавмиятҳо ва ҷаҳонбинии фалсафӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, сӯфиён, калломиҳо, неопозитивистҳо ва ғ. бошад, муҳаққиқ бояд дар камини арзишҳои умумӣ устувор қарор дошта, таҷрибаи дигаронро омӯзад. Чунин омӯзиш ва таҳлил ба инкишоф ва зоҳиршавии асори илм мусоидат менамояд.

Қонуният ва нақши он дар каифи адолат
(Роҷеъ ба як ҷанбаи муштақи қонуният)

Мо бисёр дар бораи қонуният ҳарф мезанем. Асарҳои илмӣ, китобҳои дарсӣ роҷеъ ба давлат ва ҳуқуқ мафҳум ва моҳият, нақш ва нуфузи қонуниятро ҳамчун воситаи муҳими нигоҳдошти тартибот ва адолат шарҳ медиҳанд. Мо низ қадре боло тавассути он расидан ба адолатро дарк кардем. Вале оё мо то имрӯз роҷеъ ба қонуният маълумоти кофӣ дорем? Оё тамоми ҷанбаҳо ва аҳамияти онро барои зиндагии имрӯзу фардо дарк намудаем? Албатта, барои имрӯз дар назар чунин менамояд, ки мо душворӣ надорем. Зеро аз донишҷӯи курси якуми факултети ҳуқуқшиносӣ сар карда, то олими ҳуқуқшинос мафҳуми қонуниятро шарҳ дода, аҳамияти онро барои ҳаёт ҳамчун воситаи муҳими нигоҳдошти тартибот, ҳимояи манфиатҳо ва устувории ҷомеаи давлат ба ҳубӣ баён мекунам. Қонуният ҳамчун раванди иҷрои бечунучарои талаботи қонун, волеияти он нисбат ба ҳама, ҷи шаҳси мансабдору ҷи деҳқони одӣ асоси нисом ва тартиботи давлатдорӣ маҳсуб мешавад. Аз ин лиҳоз,

¹ Аль-Газали. Книга, избавляющая от ошибки.

бе қонуният назм, тартиб ва устувории давлатро тасаввур кардан нашоёд. Демократҳову, либералҳо, марксистону нав-афлотуниҳо ҳамагӣ зарурият ва аҳамияти қонуниятро дар ҳама рӯзгор эътирофдоранд. Ҳама, чи мақомоти давлатӣ, чи шахсони мансабдор ва чи шахсони одӣ дар шароити демократия ба риояи қонуният манфиатдор мебошанд. Зеро қонуне, ки дар ҷомеаи демократӣ қабул мешавад, ифодагари манфиати қишрҳои мухталифи ҷомеа мебошад. Аз ин хотир, риояи қонун ҳимояи манфиати ҳеш аст. Дар ҷомеаи ғайри-демократӣ ва тоталитарӣ низ мақомоти давлатӣ манфиатдоранд, ки қонуният таъмин шавад, зеро он ҷо манфиатҳои онҳо бевосита дар қонунҳо нуҳуфта шудааст. Аммо ин ҳама дарк ва ин ҳама манфиатнокӣ дар доираи зиндагии ҳамин-рӯзаи мо шарҳ ва асоснок мегардад. Мо ғоидаи асосӣ ва ҳалқунандаи қонуниятро, ки **барои ояндагон хизмат менамояд, ҳанӯз ба пуррагӣ дарк** нанамудаем. Албатта, ин манфиат ва вазифаи қонуният нисбат ба дигар вазифаҳо ва мақсадҳои қонун дар муносибат бавосита - муштак буда, дар замони муносири масъалагузорӣ ҳал намешавад. Аз ин хотир, мо онро дувуминдараҷа ҳисобида, умуман ба он аҳамият намедихем. Ва ҳаёт низ муқаррар намуд, ки чунин сахлан-гории мо одатан хатаре ба оини зиндагӣ дорад, ки оқибати фалокатбори он нисбат ба ҳама вазифаҳои бевоситаи қону-ният болотар меистад.

Ман дар назар дорам аҳамияти қонуниятро барои кашфи адолате, ки барои фардои миллат ва давлат зарур аст. Имрӯз мо масъалаю мушкилиҳои зиёд дорем, аксари онҳо таъсири худро ба фардо мегузоранд. Мо кӯшиш дорем, насли босаводи ҳуқуқшинос омода намоем, сатҳи саводи ҳуқуқии мар-думро боло бардорем. Аммо мо бо мушкилиҳо рӯ ба рӯ ме-шавем, безъитиной нисбат ба ҳуқуқ, нигилизми ҳуқуқӣ ва ноумедӣ аз қонун ва тартибот. Чаро? Чунки мардум қачравӣ аз қонун, ба ғоидаи шахсони ҷудогона фаҳмонидани қонун-ро дида, аз омӯзиш ва такмили дониш рӯ мегардонанд. Онҳо чун мебинанд, қимат ва арзиши адолат ва неқӣ дар доираи қонун ҳифз намегардад, ин ҳолат онҳоро ба ноумедӣ, нобо-варӣ бурда, насли ояндаро на дар рӯҳияи омӯзиш ва такмили ихтисос заиф мегардонад. Ба ин омил бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ, ки мардуми бо дасту остини барзада, ворида савдо ва соҳибкорӣ гардидаро аз охирин манбаи умед хонаҳояшон,

бо рохҳои қонунӣ ва таваккали сохта чудо мегардонад, боз шиддати бештар медиҳад. Ин хатари бузург ва басо вазнин аст. Барои қонуният ва миллате, ки атрофи иҷрои қонун ҳарф мезананд, аз нобоварӣ нисбат ба қонун ва ноумедӣ ба тартибот вазнинтар чизе нест. Зеро дар зиндагии имрӯза агар қонуният дар ҳаде ғояи нашавад, вай тавассути танқид, бақайдгирӣ, назорати мақомот ва тавассути дигар таъсир-расониҳо ислоҳ мешавад. Аммо дидаю доништа қонунро ба манфиати худ мутобик фаҳмонидан ва ё ба ислоҳи вайроншавии он нақӯшидан худ тавлиди нигилизми ҳуқуқист, ки вай асосан ба ояндаи давлат зарар мерасонад. Зеро ҷавонон аз ноумедӣ ба оянда, нобоварӣ ба қонун, аз таҳсил ва талоши ҳақиқат боздошта мешаванд, ки ин марги адолат аст. Дар сурате, ки онҳо медонанд, ки донишманди илми ҳуқуқ, ҳар қадаре, ки саводи кофӣ дошта бошад, ҳар қадаре қонунҳои соҳавӣ ва мувофиқи нағз донад, вай ба сифати ҳимоятгар наметавонад ҷабридааш ва ё даъвогарашро дар доираи қонуни навишташуда ҳифз намояд, онҳо ба бунёди роҳи нодуруст дар тафаккури ҳеш оғоз мекунанд. Ин роҳ - роҳи фиребгарию ҳанноӣ, роҳи порагирию тамаъҷӯӣ буда, дар хизмати содиқи мақомот ва ашхоси ҷудогона қарор гирифтани мутахассисони оянда махсуб мешавад. Давлат дар чунин сурат тухми зараровареро ба майдони тафаккури насли ояндаи ҳеш кишт мекунанд, ки онро на ягон ғоя, на ягон тарбия ва на ягон нерӯи маънавӣ дигаргун карда наметавонад. Табобати он дар пешгирию ислоҳи саривактии қонуншиканист.

Дар тарбияи насли солими ҳуқуқшинос фазои озоди амали қонун ва пуштибонӣ аз ҳарфи қонунхост. Аз ин хотир, давлат ва сиёсати давлатӣ барои таъмини манфиати умумии ояндаи миллат ва давлат бояд аз манфиатҳои ҷудогонаи ҳеш гузар намуда, нагузорад, ки қонуният вайрон шавад. Агарчанде имрӯз, вай (ҳокимияти давлатӣ) ба маҳдудкунии манфиатҳои ҷузъии худ роҳ диҳад ҳам, фардо қафолати бештареро интизор аст. Дар чунин қафолат низом ва тартиби ояндаи кишвар ва миллат нухуфтааст. Шахсияти сиёсӣ ва давлат бояд донанд, ки ҳукме, ки нисбат ба онҳо имрӯз мешавад, он қадар аҳамият ва зарурият барои онҳо надорад, нисбат ба онҳо ҳукм ва баҳои ояндагон ченаки асосии фаъолият махсуб мешавад. Зеро лагандбардорону мансабдӯстдорон имрӯз лаҷоми зӯҳду тақво ва шаклпарастиро дар пеши пойи Шумо

нигоҳ медоранд. Аммо, мутассифона, фардо боз аввалин шу-да ҳамонҳо ҳамчун катализатори бадшиносии ин шахсиятҳо баромад мекунад... Аз ин лиҳоз, бузургтарин вазифаи қонуният ин таъмин ва тарбияи насли донишмандест, ки барои фардои миллат адолатро таъмин менамояд. Дарки ҳамин масъулият вазифаи муқаддаси ҳар як шахрванд аст.

***Нақши дарки фалсафии ҳуқуқ дар афкори ниёгон ва
ҷустуҷӯи адолат дар фазои андешии ҳуқуқӣ***

Назарияи ҳуқуқ дар замони муосир бо ҷараёну даркҳои муҳталифи ҳуқуқ бо мақсади беҳтар гардонидани шароити ҳуқуқии зиндагии мардум дунболагири мафҳуми ҳуқуқ ва воқеияти олами ҳуқуқианд. Ҳуқуқ акнун аз доираи ҷаҳорҷӯбаи қонунгузорӣ берун ҷаста, ба табиати инсон вобаста гардида, ҳамагуна манфиатҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодиро ба сӯи инсон ҳамчун офаранда ва нигоҳдорандаи тамаддун ҳидоят намуд. Ба қавле давлат ва сиёсати давлатӣ зарурати таъзим ва ҳам намудани зонаи худро дар назди ҳуқуқи инсон, ки ҳанӯз И. Кант¹ масъалагузорӣ намуда буд, дар зинаи қонунгузорӣ ба ҳубӣ дарк кардаанд. Ин масъала дар илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистони солҳои 80-90 асри гузашта, маҳдуд бошад ҳам, мавриди таҳлил қарор гирифта буд. Мисол, муҳаққиқ В.А. Ойгензихт дар Тоҷикистон бо кашфи асрори «Ирода ва ифодаи ирода» («Воля и волеизъявление»), даст зада, таъкид менамояд, ки дар ҳуқуқ (аз ҷумла дар ҳуқуқи граждани) ирода ва ифодаи он мавқеи муҳимро дошта, дар бастанӣ аҳдҳо ва ҳалли баҳсҳои атрофи онҳо пайдо шуда, ба он бояд диққати муҳим дод. Дарк бояд намуд, ки биниши меъёрӣ ва шаклии ҳуқуқ рӯ ба мазмуни ҳуқуқ оварда, кӯшиши ҷой додани талаботи ботинӣ, иродаи дохилиро тимсоли ният ва хоҳиш, ба талаботи ҳуқуқ ва шакли зохирии ифодаёбии он, менамояд. Ҳол он ки ҳолати дохилӣ унсурҳои ботинӣ ғолибан ҳадафи танзими меъёрҳои дигар эътироф шуда, аз ҷониби назариятчиёни ҳуқуқи тоза (легистҳо) ба онҳо ҳамчун мазмуни ҳуқуқ кам диққат дода мешуд. Аз ин рӯ, ҳам В.А. Ойгензихт ва ҳам ононе, ки ўро

¹ Ба ақидаи И.Кант, чи қадаре, ки ҳуқуқи инсон қурбониро талаб накунад, ҳокимият ва сиёсати давлатӣ бояд дар назди он сар ҳам намоёнд,

дастгирӣ менамуданд, воқеан, ҳам як инқилобе дар майдони дарки меъёрии ҳуқуқ намуданд. Вале масъалаи оне, ки то чи дараҷа, ин гуфтаи онҳо навоарӣ буда ва то кадом дараҷа муамморо ҳал менамояд, ин ҷо мушкилиҳост¹. Аввал ин ки диққат додан ба «ирода ва ифодаи ирода дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ» ҳодисаи нав набуда, бобоёну аҷдоди мо ҳанӯз дар даврони қадим ин масъаларо ҳамчун унсуре муҳими мавҷудияти ҷамъият ва тартибот нисбатан пурратар қайд кардаанд. Дувум он ки дар ин ҳақиқатбинии татбиқи ҳуқуқ зинаи муҳими он «татбиқ ва иҷрои он», ки ҳамчун мақсад зоҳир ёфта, ирода ва ифодаи иродаро тобеи худ мегардонад, аз мадди назар каме дур мондааст. Ва сеюм он, ки дар ҷунин кашфномаи ҳосияти муҳими қонуни ҳуқуқӣ – адлу адолат ва ҳимояи манфиат ба инобат гирифта нашудааст. Зинаи пурратари он дар лафзи бобоёни қадимаи мо ва сарчашмаҳои қадимаи ҳуқуқӣ Авасто ҷунин аст: «*Пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек!!!*». Иҷрои поквичдонона ва олию беолоиши ҳуқуқӣ, ки дар заминаи баланди шуури ҳуқуқӣ, маданияти ҳуқуқӣ рух дода, ба қонунҳои ҳуқуқӣ таъя менамояд, маҳз дар мувофиқии ният, шакли бастании ният ё аҳд (сухан, матни хат ва мазмуни он) ва мақсаду иҷрои он, ки дар рафтори субъект ифода мегардад, инъикоси худро меёбад. Дар ҳолати мутобикати ният, гуфтор ва кирдор ба мазмуни ҳақиқат, некӣ ва адолат ҷомеаи ободу шаҳрвандии идеалии муяссари мардум хоҳад гашт, ки он мақсади тамоми миллатҳои рӯи замин аст. Ин қонуни ниҳоят одӣ, ки мутобик омадани ирода, гуфтор (дар шакли зоҳиран ифодаебии ирода) ва кирдор, ки инъикоси амалишавии мақсади дар ирода ҷойдошта аст, амалишавиаш ниҳоят душвор буда, шоҳроҳи таърихию идеалиест, ки тамаддунҳои инсонӣ бо ҳар роҳу восита кӯшиши ворид намудани инсонҳоро ба ҳудуди он менамоянд.

¹ Қобили эътироф аст, ки В.А.Ойгензихт яке аз аввалинҳо шуда, дар Тоҷикистон ба масъалаҳои таъсири мутақобилаи меъёрҳои иҷтимоӣ ба муносибатҳои ҳуқуқӣ, даст зада заминаи илмӣ фаҳмиши ҳуқуқи табииро тарҳрезӣ намуд. Ниг. Муф. Ниг. Ойгензихт В.А. Мораль и право: (Взаимодействие. Регулирование. Поступок).-Душанбе: Ирфон, 1987.-167с.; Ойгензихт В.А. Альтернатива в гражданском праве. –Душанбе: Ирфон, 1991.-176с.

Дар масъалаи ирода ва ифодаи ирода боз як нуктаи дигарро, низ бояд қайд намуд, ки танҳо бо мувофиқ омадани «ирода ва ифодаи ирода», адлу инсоф, ҳақиқат ва бародарию баробарӣ таъмин намегардад. Мумкин аст, ки ирода ба манфиати умум набуда, мақсади қонёъ намудани талаботи ғайрихуқуқии шахсро дошта бошад, ки он бо роҳи поймолкунии ҳақҳои дигарон сурат мегирад. Дар ин ҳолат агар ифодаи ирода ё шакли татбиқгардии ирода ба ирода мутобиқат намояд, пас мо на қонуният, балки ҳуқуқвайронкуниро мушоҳида менамоем, ки дар ин сурат мувофиқии он дар бехтарин ҳолат ба бекор намудани аҳд ё созишнома (мисол, м. 194 ва 195 КҒ ҚТ) оварда мерасонад ва дар бадтарин ҳолат ҳамчун аломати таъйини ҷазо аҳамият пайдо менамояд. Дигар ин ки усулҳои эътирофшудаи «надониستاني қонун ҷавобгариро истисно намекунад» ва «саҳви ҳуқуқӣ надониستاني қонунхост», зарурияти таҳлили худро дар тарозуи мутобиқии «ирода ва ифодаи ирода» талаб менамояд.

Ба мазмуни иҷро ва татбиқи ҳуқуқ баъд аз тамаддуни зардуштӣ низ аҷдоди мо дар доираи муқаррароти исломӣ диққати хоса додаанд. Сарчашмаи дигари таърихӣ – ҳуқуқӣ, ки дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ, муддати тӯлонӣ ба сифати сарчашмаи ҳуқуқ баромад намудааст - Куръон ба ҳамин маънӣ таъкид мекунад: *«Худо ба суҳанҳои лағви беҳуда (ё аҳди тасодуфӣ, ки ба забон аст на ба дил-А.Х.), шуморо бозхост (ҷарима, масъул А.Х.) нахоҳад кард, вале бар он қисме, ки ба сабаби бастани савганд (аз рӯи ақидаи қалбӣ) аст, масъул хоҳад намуд»*¹ ё ҷои дигар: *«Худо бар ҳеҷ кас ҷуз ба андозаи тавоноияш масъулият намегузорад»*,² яъне масъулияти ҳар кас вобаста ба тавоноияш роҳандозӣ мешавад. Ҳамчунин усулҳои эътирофшудаи исломӣ таъкид мекунад: *«Қорҳо аз рӯи мақсадҳо муайян мешаванд. Аҳдҳо на ба суҳанҳо, балки бо мақсад ва мазмуни онҳо муқаррар мешаванд»*.³ Яъне ин ҷо дар ҳолати пайдо шудани баҳс, нисбат ба ифодаи ирода бештар ба мақсад диққат дода мешавад, ки то дараҷае асос дорад. Зеро мумкин аст, ки ҳангоми баёни иро-

¹ Куръон. Сураи Моид. Ояи 89.

² Куръон. Сураи Бақара. Ояи 286.

³ Маджалат ал-аҳкам ал-адлия. Ниг. Антология мировой правовой мысли: Античность восточные цивилизации. М.1999.-С.683.

да ё шакли чамъбасткунандаи он мақсад, шахс баъзан ба камбудии шаклӣ роҳ диҳад, лекин дар асл ирода ва мақсад дуруст буда, беолоиш мемонад. Ҳамин тавр, тамаддуни ҳуқуқи исломӣ низ дар амалияи ҳуқуқӣ ба мутобиқии ирода бар ифодаи ирода таъкид менамояд. Ҳатто дар сурати ифодаи ирода шаҳодати бавосита ба инобат гирифта намешавад. Ва дар ҳолати мазмуни он таъкид ба адлу инсоф ва баробарии мусовот амр шуда, қорҳои нек дастгирӣ мегардад: «амалҳои нек бар ғайри бад бар зарар аст».¹ Хуллас, сайри хотираи ҳуқуқии мардуми тоҷик гувоҳи он аст, ки тоҷикон ҳанӯз аз даврони қадим ҳамчун мардуми соҳибтамаддун аз усулҳои ақлонии татбиқ ва амалияи ҳуқуқ огоҳӣ дошта, дар эҷоди назарияҳои мустақил дар ҷодаи татбиқи ҳуқуқ кӯшишҳо ба ҳарҷ додаанд. Ин раванд дар афкори ҳуқуқии мутафаккирони мо Абӯалии Ибни Сино, Форобӣ, Берунӣ, Ғаззоӣ, Закариёи Розӣ, Носири Хусрав, Саъдӣ ва дигарон боз ҳам ташаккули бештари худро ёфтааст. Вале дар ин ҷода мо бояд манфиатҳои имрӯзаи миллат, давлат ва халқи Тоҷикистонро ҷо карда тавонему дастовардҳои имрӯзаю ояндаро таъмин карда, дар акси ҳол мо ба кӯҳнапардозию қафокашии миллат гирифтӣ ҳоҳем шуд, зеро ҳақ ба ҷониби Иқболи Лоҳурист²:

*Асри ман донандаи асрор нест,
Юсуфи ман баҳри ин бозор нест...*

¹ Қуръон. Сураи Бақара. Ояи 286.

² Қайд кардан ҷоиқ аст, ки Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, ки мо онро чун шоир мешиносем, доктори илм ва профессори варзидаи соҳаи фалсафа ва ҳуқуқ буд. Ӯ баъд аз хатми Коллеҷ соли 1899 дар Коллеҷи ҳоваршинии Донишқадаи Панҷоби Ҳиндустон чанд вақт аз фалсафа ва ҳуқуқ дарс гуфта, баъдан дар Лондон таҳсили илми фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ намуда, соли 1905 ба ҷамъияти машҳури ҳуқуқшиносони Лондон «Линколн Инн» аъзо шуда, соли то 1908 нозуқиҳои фанни ҳуқуқро ба пуррагӣ омӯхта, ба гирифтани унвон ва дараҷаи додгустарии мустақил мушарраф мешавад. Аз соли 1909 то он замоне, ки саломатияш имкон меод, яъне то соли 1934 вазифаи додгустарию бар ӯҳда дошт. Бинобар ин рӯ овардан ба ӯ ҳамчун мутафаккири ҳуқуқшинос асоси илмӣ дорад, зеро ақоиди фалсафӣ ва ҳуқуқии ин аллома дар назми ӯ хеле моҳирона баён ёфтааст. Дигар ин ки замони зиндагии Иқбол замони доди истиқлолиятҳои кишварҳои Шарқ ва Ҳиндустон буд, замони мо низ замони истиқлолияти Тоҷикистони ҷавон аст, ки ҳарду замона ташнаи худшиносӣ ва ҳудӯгоҳӣ ҳастанд. Ва чунин ақоид дар ашъори Иқбол хеле зиёд аст.

*Назмаи ман аз ҷаҳони дигар аст,
Ин ҷарасро қорвони дигар аст.¹*

Бад ин хотир сари ҳалли масъалаҳои мубрами ҳуқуқӣ мо метавонем аз таҷрибаи ниёгон дар доираи манфиати мардуми Тоҷикистон истифода намоем, на дар он шакл ва мазмуне, ки гузаштагон иброз намудаанд.

Мафҳуми ҳуқуқи миллӣ ва бардоштҳои илмӣ аз он

Истилоҳи «ҳуқуқи миллӣ» дар илми назария ва таърихи ҳуқуқ, новобаста аз он, ки маъмул истифодашаванда нест, вале нақш ва нуфузи он дар бунёди давлатҳои пешқадами Ғарбӣ ва Шарқӣ муассир аст. Биниш аз дидгоҳи мухталиф, баҳодихӣ аз камингоҳи илмҳои иҷтимоӣ назар ва андешаҳои гуногунро дар дарк ва дарки истилоҳи «ҳуқуқи миллӣ» ба бор овардааст. Як ҷузъи мушкилӣ дар дарки ин истилоҳ аз дарки мухталифи мафҳуми «ҳуқуқ» ва биниши «миллат» низ манша мегирад, ки шарҳи пурраи онро мо ин ҷо имкон надорем.

Қисмате аз донишмандон (ғолибан ҳуқуқшиносон) дар андешаанд, ки ҳуқуқи миллӣ ин маҷмӯи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, махсусияти татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва усули махсусгардонидашудаи ғайриқонунии мақомотест, ки бо қонун ва ҳуқуқ сару қордоранд. Яъне онҳо дар зери мафҳуми ҳуқуқи миллӣ низоми ҳуқуқи давлати муайянро мефаҳманд, ки дар заминаи миллати воҳид ва забони ягонаи давлатӣ арзи вуҷуд менамояд. Ин мафҳум дар байни асарҳои илмӣ ҳуқуқшиносон чун истилоҳи «низомҳои ҳуқуқи миллии давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ё Аврупо»² аҳёнан истифода мешавад. Гумон меравад, чунин истифода аз назари ҳуқуқӣ шартӣ мавриди истифода қарор мегирад. Бо вуҷуди он, ин андеша истилоҳи миллати воҳидро, маҳдуд фарогири

¹ Аллома Муҳаммад Иқбол. Кулӣёти форсӣ. Исмолибод. 1997.-С.25.

² Ниг. Правовые системы стран мира: Энциклопедический словарь/ Отв. Ред. А.Я. Суҳарев. –М., 2000. -738с.; Сативолдиев Р. Ш. К вопросу о статусе правовых систем постсоветских стран.// Национальные правовые системы стран СНГ в условиях глобализации и региональной интеграции (Материалы Международной конференции г. Душанбе, Таджикистан, 19-20 ноября 2007г.). –С.86.

баромади хунӣ, забонӣ ва нажодӣ масъалагузорӣ нанамуда, онро чун мачмӯи шаҳрвандони давлат, ки қавонину қавоиди муайяно ба худ ҳамчун маншаи рафтор қабул карда, дар доираи парадигмаҳои он изҳори назар менамоянд, васеътар арҷгузорӣ менамояд. Дар шароите, ки кулли давлатҳои ҷаҳон аз халқҳои мухталиф ва қавмҳои гуногуни этникӣ ташкил ёфтааст, чунин биниш воситаи хуби шинохти низоми ҳукукии кишвар аст. Ҳамзамон дар шароите, ки дастовардҳои тамаддуни пешқадам ва илми ҳуқуқшиносӣ, ҳадафи асосӣ бунёди ҷомеаи шаҳрвандию давлати ҳуқукиро қарор додааст, чунин шинохти низоми ҳуқуқӣ ва андеша нисбат ба ваҳдати шаҳрвандони давлат аз ҳар ҷиҳат қобили дастгирӣ аст.

Аммо бо вучуди ин чунин шинохти истилоҳи «ҳуқуки миллӣ» ва баробарвазн намудани он бо низоми ҳуқукии кишвар мушкилиҳои назарӣ ва амалиро доро буда, нақш ва нуфузи ҳодисаро дар ҳифзи истиқлолият, худшиносии миллӣ ва бунёди давлатҳои миллӣ, ки воқеан дар масири таърих касб кардааст, аз будаи кам нишон додан аст.

Масъала сари он аст, ки истилоҳи «ҳуқуки миллӣ» бо падидаи низоми ҳуқукии кишвар на ҳамеша баробарвазн аст. Гузашта аз он дар чунин биниш мо ғановату асолати ҳуқуки миллиро, ки хидматгузори давлатҳои пешқадам ва тозаистиклоли миллӣ буд ва ҳаст, то ҳадде инкор менамоем. Аз ҷониби дигар, тафовут байни низоми ҳуқуки воқеан миллӣ ва низоми ҳуқуқие, ки унсурҳои миллиро надорад, гузашта намешавад. Давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ, ки дар заминаи ана ҳамин рукнҳои миллӣ то ба зинаи болои инкишоф расидаанд, дар даврони муайяни таърихӣ дар муносибат бо давлатҳои тозаистиклол ва қафомонда масъалаи паст кардани рукнҳои миллии мудирияти идора ва ҳуқуки миллиро масъалагузорӣ менамоянд. Тахмин меравад, ки ё онҳо аз рӯи муҳаббат ва дӯстӣ намехоҳанд, ки бародарони онҳо он камбудӣро, ки эшон содир кардаанд, боз такрор намоёнд ва ё бо мақсадҳои дигари ғаразнок мехоҳанд самти инкишофи ин давлатҳоро аз решаҳои таърихашон дур намоёнд... Мо баҳсро идома надода, ҳаминро гуфтанием, ки аз қадом чанбае, ки назар нанамоем, масъалаи бунёди ҳуқуқ ва ташкили мудирияти идораи ҳар халқу миллат қори дохилии ўст ва ин ҳаққи худмуайянкунии сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоии

онҳост. Агар зарурияти қазоват аз таърихи давлатҳои дигар ва ё сабақбардорӣ аз он ба миён ояд, он низ бояд тариқи нерӯҳои дохилии халқу миллатҳо сурат гирад. Тибқи инсофи башарӣ ва санадҳои байналмилалӣ каси дигар ин ҳуқуқро надорад. Аз тарафи дигар чунин даҳлатҳо ва андешарониҳои фазои илми назарияи ҳуқуқ ирсияти арзишҳои ҳуқуқиро, ки рукни муҳимми ҳуқуқи миллист, то ҳаде аз назар дур намоёнд.

Қисмати дигар андеша доранд, ки ҳуқуқи миллӣ ин ҳуқуқи миллати ягонаест, ки бо забони ягона, фарҳанги ягона ва баромади хунию наҷодӣ ба ҳам иртибот дошта, ба решаҳои чуқури таърихии муносибатҳои ахлоқӣ, динӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ таъя менамояд. Ин гурӯҳ дар биниши ҳуқуқи миллӣ воқеан ҷанбаҳои мусбати ирсияти таърихӣ, фарҳанги ягона ва забони ягонро кашф менамоянд, вале баъзе аз маҳдудиятҳои мафкуравӣ онҳоро ба ду қутби низоии номукамал тақсим менамояд. Тақсимшавии онҳо ба дарки мафҳуми миллат иртибот дорад. Гурӯҳе аз онҳо таъкид ба миллати воҳид намуда, аз сарҳади миллатдӯстӣ гузашта, то миллатпарастии шовинистӣ мерасанд, ки ба ғайри як қавмияти хеш чун русҳо, тоҷикон ва ё ўзбекон каси дигарро намебинанд ва эътироф низ намеkunанд. Онҳо дар миллатшиносӣ чун гурӯҳи аввал шаклпарастиро авло медонанд. Ҳам наҷоду ҳам миллати маҳдудаи онҳо ва ҳам расму оинҳои онҳо чун асосҳои таснифи зоҳирӣ маҳсуб шуда, онҳоро аз ҷустуҷӯи табиати ин мардум ва умумияти онҳо бо дигарон, аз манфиатҳои умумии давлат ва шаҳрвандони кишвар дур менамояд. Дунболагирии ин андеша ба сатҳи муносибатҳои байналмилалӣ кишвар манфӣ таъсир дорад. Гурӯҳи дуюм аз ин маҳдудиятҳо каме фарохтар қадам ниҳода, дар паҳноии миллати динӣ, ҷуғрофӣ ва амсоли инҳо побанд мегарданд. Мисол, миллати исломӣ, миллати аврупоӣ ва ғ. Новобаста аз он, ки чунин биниш аз назари аввалӣ дида васеътар аст, он наметавонад дар замони муосир ба манфиати халқҳои соҳибдавлат хизмат намоёнд. Чунин мафкура қодир аст, ба сохтори давлатӣ ва конститусионӣ таҳдид намоёнд.

Бо дарназардошти андешаҳои боло мо наметавонем истилоҳи ҳуқуқи миллиро якҷониба, ба манфиати «ҳуқуқ» ҳамчун ифодагари низоми ҳуқуқӣ ва ё ба манфиати истилоҳи «миллат» ҳамчун гурӯҳи одамони ҳамзабон, ҳамхун ва баро-

мади нажодии ягона дошта, шарҳ диҳем. Зарур аст, ки ҳамбастагии замонӣ, айнӣ, илмӣ ва амалии онҳо дар масири таърих, ҳаёти имрӯз ва фардои кишвар ба тарозуи адл, манофеи миллат ба таҳлили илмӣ кашида шаванд.

То шаклгирии ҳукуки миллӣ, то он лаҳзае, ки ҳукуки як кишвар ба табиати миллати таҳҷой ва бошандагони он мувофиқ мегардад, мафкура ва ё ғояи ҳукуки миллӣ бояд ташаққул ёбад. Маҳз ҳамин ғоя ва ё мафкура тадричан зояндаи ҳукукест, ки вай моҳиятан миллист. Аз ин рӯ, мафҳуми ҳукуки миллӣ чи аз назари тавлид ва чи аз назари заминаҳои ташаққул ҳамчун ғоя маҷмӯи назарот ва андешаҳеост, ки баҳамони мақсадноки арзишҳои ҳукукӣ ва миллии мардуми кишвари муайяно ба ҳам тақозо дорад. Ҳукуки миллӣ на ҳама низоми ҳукукии кишварҳост, ки дар ҳудуди давлати муайян арзи вучуд менамояд, балки ҳукукест, ки дар он арзишҳои пешқадами илми ҳукукшиносӣ бо арзишҳои миллӣ ба ҳам омада, дар заминаи он дастовардҳои пешқадами таърихи ҳукуки миллат, ахлоқи миллат, урфу одат ва анъанаҳои миллию диние, ки кодиранд барои имрӯзу фардои шаҳрвандони кишвар хизмат намоянд, роҳ ба сӯи қонунгузории кишварро ёфтааст. Ҷанбаи дигари муҳимми ҳукуки миллӣ ирсият дар эҷоди қонун ва сарчашмаҳои ҳукукист. Яъне дар қор қарда баромадани санадҳои меъёрӣ - ҳукукӣ ба сифати яке аз сарчашмаҳо ва манбаъҳо дар қатори таҷрибаи пешқадами кишварҳои тараққикарда ва хиради инсонӣ ҳатман таҷрибаи пешқадами таърихи ҳукуки миллат ва идоракунии кишвар мадди назар гирифта шавад. Меросият бояд ба паҳноҳои ҳукукие таъяс намояд, ки онҳо натавонанд ҳамчун арзиш қимат дошта бошанд, инчунин ҳамчун меъёр, ҳамчун усули муносибат ва ё доираи рафтор ба табиати мардум, ба иродаи халқ созгор буда, дар қори ҷудо намудани ҳақ аз ботил дар зинаҳои мухталифи сатҳи шуури ҳукукии мардум ба осонӣ хизмат қарда тавонанд. Яъне дар ҷустуҷӯи ҳақиқат ва тантанай адл усулҳо бояд ба табиати халқ ва оини зиндагии онҳо созгор бошанд. Бо истифодаи усули меросбарии ҳукуки гузаштагон мо ҳам устувории қудрати қонунро ба даст меорему ҳам талаботи қонунро ба манфиати мардум мувофиқ гардониди нақши қонуниятро баланд мебардорем. Гузашта аз он маҳз ҳамин усул ояндагонро дар эҳтирому ғиромидошти дастовардҳои ҳукукии мо даъват қарда, поий хатти марказии ҳукукии мил-

латро дар заминаи арзишҳои башарӣ ва миллӣ аз ҳама гуна таъсирҳои замонавӣ субъективӣ ҳифз намуда, инкишофи мунаххзами таърихи ҳуқуқ ва миллатро таъмин менамояд. Ҳуқуқи миллӣ ин ҳуқуқест, ки дар паҳноии арзишҳои таърихӣ ҳуқуқӣ, дастовардҳои давлати демократӣ, ҳуқуқӣ ва ҷомеаи шахрвандӣ ба мардуми кишвар имконият медиҳад, ки манофеи имрӯзи миллат ва кишварро дар муносибат бо мардуми ҷаҳон дифоъ намояд. Дар баробари ин ҳуқуқи миллӣ дар қабул ва эътирофи арзишҳои демократӣ, ҷомеаи шахрвандӣ ва башарии ғарбӣ эҳтиёткорона муносибат намуда, тариқи бунгоҳи ақлонии гумрукӣ масъул аст, воридшавии онҳоро тавассути мувофиқат ва муроси онҳо ба манофеи миллӣ ва соҳибхитории давлатӣ таъмин созад. *Ҳамин тавр, аз назари илмӣ ҳуқуқшиносӣ ва давлатшиносии муосир ҳуқуқи миллӣ ҳамчун ҳуқуқи сифатан нави давлатҳои миллист, ки аз таҷрибаи назарияҳои мухатлифи мусбати ҳуқуқ мабдаъи гирифта, ба ҳуқуқи инсон ва дастовардҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шахрвандӣ таъян намуда, адолат, ҳақиқат ва озодиро барои бошандагонаш шартӣ зарурии зиндагӣ муайян намуда, арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои фарҳангии маънавӣ ва таърихӣ шахрвандонашро ҳамчун арзишҳои ҳуқуқӣ эълон медорад.* Ҳуқуқи миллӣ давлатдорӣ миллиро устувор намуда, дарахти азими кишварро бо решаҳои сахт тавъам мегардонад. Дарахте, ки решааш устувор аст, аз боду хазон вайро боке нест. Ҳуқуқи миллии мо махсусиятҳои худро низ дорад. Агар давлатдорӣ моро ба дарахти азиме мушобеҳ гардонем, он гоҳ мо мебинем, ки на як бору ду бор ин дарахти азими чандҳазорсола аз ҷониби аҷнабиён бурида шуда, боз пайвандҳои нави ба он зада шудааст. Бинобар он ассимилятсияи генҳо ва омезиши фарҳангҳо дар таҳлили мероси ҳуқуқӣ бояд дуруст мадди назар гирифта шавад. Ва аз ҳама асосӣ он ки дар ин маҷро аксари сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ва маънавӣ маҳсули андешаву хиради бузургони мо буд. Аз ин рӯ, ташаккули дурусти ҳуқуқи миллӣ метавонад, ин дарахти ҷавони давлатдорӣ моро аз решаҳои азими таърихи халқ ва миллат ғизо дода, симони фарҳанги чандҳазорсолаи моро бо васлияти устувор дар хидмати миллати муосири тоҷик вогузор намояд. Ин аст яке аз маъниҳои муҳимми ҳуқуқи миллӣ.

Дар шаклгирии ҳукуки миллии муосири тоҷикон қорҳои илмӣи устодони шинохта академикон Тоҳиров Ф. Т., Маҳмудов М. А., профессорон Менглиев Ш., Сотиволдиев Р. ва дотсентон Имомов А., Шонасриддинов Н., Искандаров З., Шарипов Т., Холиқов К., Солиев К., Насурдинов Э. ва дигарон назаррас аст. Ба ҳусус мактаби ҳукуки академикон Тоҳиров Ф., Маҳмудов М. ва профессор Менглиев Ш., ки ба таҳқиқоти паҳулӯҳои мухталифи назария, таърих ва соҳаҳои ҳуқуқ машғуланд, то ин муддат қорҳои назаррасро низ иҷро кардаанд.

Академик Тоҳиров Ф.Т. доир ба таносуби ҳукуки байналмилалӣ ва низоми миллии ҳукуки кишвар дар шароити куллиягарой ибрази назар намуда, ҳануз соли 2005 доир ба арҷгузори арзишҳои миллӣ дар назди олимони ҳуқуқшинос вазиғаҳои мушаххас гузашта буданд.¹

Профессор Сотиволдиев Р. Ш. доир ба табиати низоми ҳукуки кишварҳои пас аз даврони шӯравӣ изҳори ақида намуда воқеънигорона менависад, ки дар муайян намудани низоми нави давлатҳои муштаракулманофеъ таҳқиқи махсусияти низоми ҳукуки миллии кишварҳо аҳамияти муҳими даркнамоии воқеиятро дорост. «Мумкин нест, ки халқҳо аз манбаҳои маънавӣ, одату анъанаҳо, ки дар заминаи он чандин наслҳо тарбия ёфтаанд, ҳамин тавр омиёна ба осонӣ ҷудо намуд».²

Устод А. Имомов, байни олимони ҳуқуқшинос бештар ба андешаи ҳукуки миллӣ ва тақмили низоми ҳукуки Тоҷикистони мустақил майл доша, дар навиштаю гуфтаҳои хеш диққат додан ба арзишҳои ҳукуки исломӣ, эътирофи мақоми забони давлатӣ ҳамчун забони ҳуҷҷатгузори дар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, меросбарии арзишҳои таърихӣ – ҳукуки миллатро махсусан таъкид намуда, ислоҳи камбудию норасоҳои раванди демократикунонии кишварро ҳамчун омили инкишофи давлати миллӣ меҳисобад. Дар баробари омӯзиши таърихи бой ва ғани дар тақмили раванди қонун-

¹ Тоҳиров Ф.Т. Конституцияи соли 1994 ва баъзе масоили ташаккули низоми ҳуқуқӣ// Ҳаёт ва қонун. Душанбе, 2005. №1. С.15-20.

² Сотиволдиев Р. Ш. К вопросу о статусе правовых систем постсоветских стран.// Национальные правовые системы стран СНГ в условиях глобализации и региональной интеграции (Материалы Международной конференции г. Душанбе, Таджикистан, 19-20 ноября 2007г.). С. 87.

гузории давлати муосири миллӣ ба андешаи Имомов А. ислохоти раванди қонунгузорӣ, такмили Конститутсия ва тағйирпазирии арзишҳои ҳуқуқӣ нақши муҳим дорад.¹

Умуман вақтҳои охир сари масъалаи шинохти низоми ҳуқуқии давлатҳои муштаракулманофеъ олимони ин кишварҳо ба андешаи фурӯ рафта, нақши ҳуқуқи миллии кишварҳои мустақилро ногузир дар ин раванди ҷудо намуда истодаанд, ки ин ғоли неке дар илми ҳуқуқшиносӣ ва эътирофи ҳуқуқи миллии пасошӯравист. Ин чараён ва амвоҷ таъсири мусбии худро низ ба фазои ҳуқуқии кишварӣ мо расонидааст.

Дар шароити ҷаҳонишавӣ мо чи қадаре, ки доир ба ҳамоии арзишҳо ва ҳуқуқҳои кишварҳо ибрази назар намоем, ҳуқуқи миллии ҳар як кишварӣ ҷаҳон ҳамчун боду ҳавои мусоиди зиндагии бошандагони он бо махсусиятҳои худ на танҳо ифода мегардад, инчунин ба ҳимояи худ мубориза мебарад. Чӣ тавре, ки табиати ҳар кишвар бо флора ва фаунаи худ тафовут дорад, низоми ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи миллии кишварҳо низ дорои чунин тафовутанд. Давлат ва миллате, ки ҳуқуқаш бо чунин хусусияту аломатҳо дар қатори ҳама умумиятҳо фардияти миллат ва шахрвандони худро ҳифз карда наметавонад, вай гирифтори бемории омезиши аз ҳад зиёд гардида, истиклолияти худро дар паҳноии ҳуқуқ тадриҷан аз даст медиҳад. Аздастравии истиклолият дар паҳноии ҳуқуқ ин теша задан бар худшиносии миллӣ ва истиклолияти давлат аст.

Ғояи ҳуқуқи миллии ва ё давлати миллии на танҳо ба омилҳои дохилии ташкили давлат ва ё низоми ҳуқуқӣ таъсир дорад. Вай ҳамчунин як воситаи таъсирбахшест дар муносибат бо манфиатҳои ҳуқуқӣ ва сиёсии кишварҳои дигар. Бинобар он дуруст ва ба мақсад мувофиқ ташаққул додани ғояи ҳуқуқи миллии ба инкишофи ваҳдати миллии ва нуфузи сиёсати байналмилалӣ давлат хидмат менамояд.

Арзиш, усул ва роҳҳое, ки шарқӣён дар давраи замонҳои мухталиф ҳамчун воситаи пайдоиши хушбахтию осудагии мардуми бумӣ кашф кардаанд, бо ҳамбастагии этникӣ, ҷуғрофӣ, динӣ, иҷтимоӣ ва урфу одатҳои решаҳои таърихӣ дошта, на танҳо аз Ғарб, балки аз бисёр ҷиҳат дар дохили худ аз

¹ Имомов А. Конституция как юридическое и социально политическое явление// Государства и права. 2008. №4, С.55-63.

ҳам тафовут доранд. Бинобар он ҳар кашфиёту дастоварди халқу миллат, ки дар замири инкишофи ғояҳои адлу инсоф, баробарию бародарӣ, доду меҳр, озодию хушбахтии инсон эҷод шудааст, роҳи мустақилест ба сӯи инкишофи ояндаи неки инсоният. Роҳест, ки бо махсусияти таърихӣ ва тамаддунии худ арзёбӣ гардидааст. Роҳест, ки ҳуқуқ ба мавҷудият дорад. Маҳз дар доираи ҳамин дастовардҳо парадигма ва уфукҳои инкишофи халқу миллатҳо фароҳам гардида, давлатҳои бузурги Ҳахоманишӣ, Сосонӣ, Сомонӣ, Салочика ва ғ. пайдо шудаанд. *Агар мақсади аслии ҳамаи инсонҳо вобаста ба майлу хоҳиши онҳо умумият дошта ба сӯи ҷамъияти озоду хушбахт равона шудан бошад, роҳи таърихӣ расидан барои ин мақсад яқсон набуда, вобаста ба омилҳои муҳталиф аз ҳам тафовут доранд. Бинобар он зарур аст, ки халқу миллатҳо барои расидан ба ин мақсадҳои олӣ дар баробари омӯхтани сабақи ҳамдигар таҷрибаи роҳу равиши таърихӣ аҷдоди худро мадди назар гиранд.* Ин усул дар ҳоли ҳозир ҳар миллат ва халқиятро аз омезиши бемавқеъ нигоҳ дошта, мустақилияту худшиносии онро таъмин намуда, аз ҳама муҳимаш истиқлолияти сиёсӣ ҳуқуқӣ ва таърихӣ замонавии ўро ҳифз менамояд... **Дар баробари** он диққат бояд ба он дод, ки давлатҳои пешқадами муосир дар низомҳои гуногуни ҳуқуқӣ қарор доранд. Ва ҳар як низомӣ ҳуқуқӣ падида ва соҳаҳои худро тайи ҳазорсолаҳо суфта намудааст. Аз ин рӯ, ҳангоми пайравӣ намудан ба соҳаҳои ҷудогонаи ҳуқуқи давлатҳои пешқадам, пеш аз ҳама баҳамой ва васлгароии ин соҳаҳо дар ҳудуди Тоҷикистон дар мадди назар бояд гирифт.

Ҳамзамон доир ба масъалаи ҳуқуқи миллӣ ҳарф зада, набояд онро аз меъёри муайян берун баровард. Зеро он метавонад сирф ба миллатгароии ниҳой ва ё наҷодгароӣ мусоидат намояд. Дар ҷустуҷӯи низомӣ нави ҳуқуқии собиқ давлати Шӯравӣ дар байни олимони низ андеша аст, ки низомӣ нави ҳуқуқии русҳо чун низом ва ё «оилаи ҳуқуқии славянӣ» шинохта шавад. Синюков В.Н. дар таърих ба баромади наҷодии славянҳои шарқӣ андеша дорад, ки пас аз ҷангҳои Иттиҳоди Шӯравӣ низомӣ ҳуқуқии ин кишварҳо дар заминаи дастовардҳои таърихӣ ва маънавии ҳеш бо ҳамбастагии ҳуқуқи русҳо бо ҷараёни проваславӣ як оилаи

нави ҳукукиро чун славянӣ¹ ташкил хоҳад дод. Чунин биниш албатта, ҷанбаи таърихӣ ва мантиқӣ дорад, вале он ба инкишофи дурусти давлатҳои Аврупои Шарқӣ ва Руссия мусоидат нахоҳад кард. Зеро таърих ва тақдири ин халқҳо тайи садсолаҳо дар дигар самтҳои инкишоф ва ҳамкорӣ замонасозӣ кардаанд. Гузашта аз он, ассимилятсияи халқу миллатҳо ва воҳидҳои этникӣ ба сохтори ин давлатҳо саҳт таъсир дорад. Бинобар он ин дариҷаи бинишро аз ҳад зиёд васеъ намудан ба ҷудо намудани халқу миллатҳо аз лиҳози этникӣ, динӣ ва забонӣ сурат мегирад, ки он ба манфиати ҳукук нест. Ҳукуки милли танҳо тақии мутаносиб ва мувофиқро ба арзишҳои милли ва таърихӣ тақозо дорад, ки вай ба дастовардҳои миллатҳо зиддият надорад.

Рӯ овардани раванди қонунгузорӣ ба ғояи ҳукуки милли

Дар ин маҷро дарки мафҳуми ҳукуки милли шарт ва зарур аст. Дар зери ин истилоҳ мо ягон кашфиёти оламгире не, балки ҳамагон ҳукукero дар назар дорем, ки ҷавобгӯи табиати милли ва мардуми таҳҷоии давлат аст. Ин пеш аз ҳама ба мувофиқ намудани қонун ва тартиботи талабкардаи давлат ба урфу одатҳои мусбати мардум, расму оине, ки ба инкишофи фарҳангӣ, маънавӣ ва баланд гаштани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд, ҷаҳонбинии динӣ, назария ва амалияи арзишманди ҳукукшиносии миллат ва афкори ҳукуки мутафаккирони барҷастаи он, ки бо бехтарин дастовардҳо ва арзишҳои миллат бо таҷрибаи нексиришти халқият, ки ҳамагӣ дар муддати тӯлонии таърихӣ ба сифати таҷрибаи мусбат ва афкори баланд таъйид шуда, менталитети (махсусият, вижагӣ...) миллат ва мардумони таҳҷоии давлатро муаррифӣ менамояд, вобастагӣ дорад. Дар чунин сурат қонун ва ҳукуки амалқунанда ба табиати мардум наздик мешавад. Чи тавре ки мо ҳангоми ҷустуҷӯи моҳият ва аслияти ҳукук дар ниҳояти қор ба табиати инсон рӯ меорему онро чун зарурат аз табиати биологӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ кофтуков намуда, инсонро ҳамчун ҳодисаи ҳукуқӣ кашф менамоем, айнан ҳамагон тавр, дар пӯйиши моҳият ва айнияти ҳукуки

¹ Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. – Саратов, 1994.-С.171

давлат ва кишварҳо мо бояд табиати мардум асосан миллат ва қавмҳои таҳҷоиро мадди назар гирем. Зеро ин қонун ва ин низоми ҳуқуқ дар шароити муайяне маҳз барои дифои манфиатҳои ҳамин гурӯҳ пайдо шуда ва мумкин нест, ки мо онро берун аз миллат ва мардумони таҳҷой ҷусутуҷӯ намоем. Дар акси ҳол мо сари калобаи худро гум карда, ҷудошавии афкорро аз амалияи қонунгузорӣ ноил гардида, ногузир ба нигилизми ҳуқуқӣ мерасем. Ва аз ин ҳам бадтараш он аст, ки мо дар шароити ҷаҳонишавии масоил аз решаҳои таърихӣ худ канда шуда, киштии давлатдориамонро ҳар боди сабуку ночизе имконияти аз маҷрои таърихияш ҷудо намуданро пайдо менамояд. Кишваре, ки роҳи таърихӣ худро, ки гум мекунад, сарсону саргардон дар ин ҷаҳони пурталотум менамояд...

Дар ин ҷо боз як нуктаи дигар муҳим аст, ки мо дар дарки ғояи ҳуқуқи миллӣ аз маҳдудияти миллатшиносии замони эҳё ва нав бояд дур шавем. Зеро «миллати» тарҳрезинамудаи онҳо бо унсурҳои забонӣ, решаҳои таърихӣ ва хунии миллат маҳдуд буда, бо истиснолоти миллӣ, ки гӯё муттаҳидкунандаи ин гурӯҳи калон аст, вобастагӣ дорад... **Имрӯз замона дигар шудааст, миллатшиносию худшиносӣ бояд дар пахноҳои нав таъя кунанд, зеро манфиатҳои, ки моро муттаҳид мекунанд, омилҳои, ки ба ин ҷиз тақозо доранд, тағйир ёфта, таркиби муносибатҳо ва сатҳи масъалагузорӣ дар пахноии демократияи васеъ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати иҷтимоию ҳуқуқӣ ба ҷои фарзанди асили миллат – шаҳрванди асили давлатро кашф кардааст.** Дар ин самт дигаркунии субъекти асосии худшиносӣ нақши муҳочирати таърихӣ инсоният хеле бузург аст. Аҷиб он аст, ки мо боз аз сари нав худшиносиро аз доираи маҳдудии миллӣ каме берунтар ба доираи васеътар мебарорем, ки ин ҳанӯз аз дигар дараҷаҳои он (умматшиносию инсоншиносӣ) маҳдудтар аст. Вале ба ҳар ҳол инсоният аз парадигмаи маҳдудаи миллӣ забон, наҷод ва таърихи сарбастваи қавмияти маҳдуд берун ҷастан меҷаҳад. То кадом дараҷа он натиҷа меҷаҳад, таърих ва вақт баҳо хоҳанд дод.

Ба назари мо то ҷое баланд шудани мақоми умматшиносии динӣ ва пайдо шудани имкони муборизаи тамаддунии динӣ, ки дар заминаи пошхӯрии ниҳоди Шӯравӣ рух дод, то як муддате ба назар мерасад. Сипас боз инсоншиносию

инсондӯстии умумӣ бояд мавқеи худро ҳамчун арзиши олий ногузир касб намояд. Зеро таҷрибаи режимҳои озод, ки ба дин дар муқобилият набуданд, чи шарқию чи ғарбӣ ба ҷудошавии саҳти инсоният аз рӯи тобеияти динӣ мусоидат накард. Баръакс арзишҳои дигар ва гоҳо умумиинсонӣ то рафт зиёдтар онҳоро муттаҳид мекард. Ба ҳар ҳол афзоиши босуръати кадршиносии мансубияти динӣ дар кишварҳои пасошӯравӣ ва режими сусиёлисии олам ба назар мерасад. Хунукназарии инсоният ба ин раванд, дар ниҳояти қор ба фарқҳои он ки ба бархурди динӣ табдил меёбад мусоидат менамояд. Вале ҳикмат ва тақдири таърихӣ; ба қавли Маркс инсон, ки офарандаи таърих аст, на ҳамеша он тавре, ки мехоҳад онро сохта метавонад, ба қавли Гегел «ирония исторӣ» ва ба хиради Мавлоно, ки «ҳазор сол аз мо то мусулмонист ва ҳазор соли дигар то ба садди инсонист» дили моро ба ояндаи ҳубу тантанаи арзишҳои башарӣ гарм медорад.

Умуман дар ибтидои ҳазорсолаи се инсоният дар ҳолате қарор дорад, ки ояндаи наздик ба ӯ бо хатарҳои зиёд таҳдид дорад, вале ҳаёт на як бору ду бор муваффақияти инсониятро ба чунин хатарҳо собит намудааст. Ҳақ ба ҷониби дипломатии шинохтаи миллати тоҷик Э Раҳматуллоев аст, ки некандешона мегӯяд: «Ҳаёт ҳамеша ояндаро пешдастӣ мекунад, мақсад аз он иштирок дар самтҳо ва равандҳои муҳимми зиндагист».¹ Саъю кӯшиши мо дар иштироки ҳодисаҳои фардо на танҳо моро, инчунин онҳоеро, ки дар фазои фардо зиндагӣ кардан мехоҳанд дар сохтмони рӯзи оянда бетараф будан намонанд.

Фикр мекунем ба ин равиш боз омили манфии колониатсияи Амрикои Шимолӣ аз ҷониби англисзабонону дигар бошандагони дунёи қуҳани Аврупо мусоидат намуд. Маҳз хизмати амрикоӣҳо дар ин кашфиёт назаррас ва таҷрибаи ҳубе буд. Онҳо аввалин шуда намояндагони миллатҳои гуногунро чун шаҳрвандии ягона дар атрофи номи Амрико муттаҳид намуда, Амрикоро барои шаҳрвандони Амрико шиори муттаҳидкунанда қарор доданд. Албатта, онҳо роҳи дигаре ҳам надоштанд. Вале ин роҳи бениҳоят маҳдуди онҳо, ки аз табиати забтгароёнаи онҳо тавлид шуд, роҳи наҷоти инсони-

¹ Раҳматуллаев Э. Превентивная дипломатия: панацея или мираж? М. 2009. Предисловие.

ят буд, ки таърих тавассути ин силсила амалҳои зишти ӯ ба ӯ равшан намуд. Гӯё мо ба ин дастовард бевосита бо амри хайр ноил нашудем, рафторҳои манфии пайдарпайи мо ногузир моро ба ин овард. Боз тазод! Боз нофаҳмӣ! Боз парадокс! Ба фикрам нерӯе моро бидуни хоҳиши мо ҳидоят дорад. Мо бо роҳи бад рафтем. Рафтем ва аз он ба хоҳири манфиатҳои хеш гашта натавонистем, вале он нерӯ гуфт: агар шумо ин манфиатҳои худро меҳеҳед, пас ба ин қонуният талаботи нав мутобиқ гардед, тафовут байни наҷод, ранг, миллат нагузоре, дар акси ҳол шумо ба ин ҷо муҳочиршудагон ногузир инчоро тарк хоҳед кард! Онҳо ба зудӣ дарк намуданд, ки дигар роҳи ҳалосӣ надоранд, бояд чунин ҷамъияти навро бунёд созанд, ки он на ба миллат, балки ба атбоъ тарҳрезӣ гардад. Ва чунин ҳам карданд. Ин роҳи наҷоти инсоният буд, ки дар нуқтаи бадтарини ғоратгароёнаи он тавлид шуд. Барои ин ба миллати Амрико раҳмат гуфтан месазад. Онҳо барои наҷоти одамият роҳ кушоданд.

Аз ин назар таҷрибаи онҳо дигар арзишҳоеро рӯи кор овард, ки дар атрофи он миллати нави Амрико муттаҳид гардид. Тобеъ будан ба **ғояҳои озоди сиёсӣ, баробарӣ, демократия, ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳурмату эҳтироми инсон, волияти қонуни моликияти хусусӣ сифатҳои нави ин миллатро** муаррифӣ кард.¹ Омӯзиши он новобаста аз он, ки ҳолати миллатҳои ҷаҳон аз амрикоӣҳо ба пуррагӣ тафовут доранд, барои ҳар давлат ва миллати бахтҷӯй шарт ва зарур аст. Мо метавонем бо он каме аз махсусиятҳои миллӣ ва сиёсии худро ҳамроҳ намоем. Аз ҷумла, барои мо тоҷикон зарур аст, ки ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдат ва мусолиҳаро ҳамчун унсурҳои асосии муттаҳидкунанда ворид намоем. Дар ин роҳ таҷрибаи тоҷикон дар шакли фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ (КОМ), аллакай, натиҷае дод. Аммо бояд аз ёд набаровард, ки давлат аввалан хатти марказии сиёсати худро дар паҳнои арзишҳои умумиинсонии миллати соҳибдавлат ва халқияту миллатҳои таҳҷой тарҳрезӣ намояд. Баъдан, дар заминаи он ба бунёди ҷомеаи шахрвандие, ки халқу миллатҳои мухталифро ҳамчун атбоъ - миллати озоди як давлат муаррифӣ ва ҷорачӯӣҳо намояд. Аз ин назар, барои мо давлатҳои дар асо-

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. Пер. с англ. А. Башкирова. –М., 2004. С. 85.

си миллати таҳҷой (титулная нация) давлат бино намудан зарур аст. Аввал раванди қонунгузорию ба табиати миллии арзишманд мувофиқ бояд намуд. Яъне миллиқунонии забони қонунро такмил бахшида, ба миллиқунонии мазмуни қонунҳо устуворона қадам ниҳодан зарур аст.

Тоҷикӣ қардани забони қонун ба мо то дараҷае муяссар шуда, вале тоҷикиқунонии мазмуни онҳо зарурат ва илоҳро талаб менамояд. Қонун бо дарназардошти арзишҳои миллий, ҳурмату эҳтироми тамаддун ва хотираи ҳуқуқи таърихи миллат ва таҷрибаи пешқадами давлатҳои ҷаҳонӣ мавриди қабул қарор гирад. Яке аз хатарҳои ҷаҳонишавии манфиатҳо, масоил, тавассути низоми қонунгузорӣ тадричан дур намудани ҳалқу миллатҳо аз решаҳои таърихи онҳост. Дар ин самт раванди қонунгузорӣ бо таҳияи андешаи ғояи ҳуқуқи миллий махсусияти давлатдорӣ ва соҳибистиклолии кишвари азизи моро таъмин намуда, Тоҷикистонро ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ бо ғояҳои миллии давлатдорӣ ба ҷаҳониён бояд муаррифӣ намояд. **Худшиносии миллии мо набояд танҳо ба решаҳои таърихӣ, забони миллат ва баромади наҷодӣ маҳдуд гардад, зеро раванди инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ташаккули миллатҳои нави ҷаҳонӣ, ки дар заминаи давлатҳои ҳуқуқӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба воя расидаанд, зарурияти эътирофи ҳаққи сиёсии баробар ва озодии мардуми бумии кишварҳоро чун як иттиҳоди том, ки дар муқобили давлатҳо қарор доранд, масъалагузорӣ менамояд.** Унсурҳои муҳими шинохти нави худшиносии миллати тоҷик бояд бо мавҷудияти табиати озодихоҳии сиёсӣ, ҳурмату эҳтироми ҳуқуқи инсон, ҳуқуқҳои шахсӣ, демократия, баробарӣю бародарии соқинони Тоҷикистон ва ҳамдигарфаҳмии онон маҳсуб мешавад. Миллати муосирро аз нигоҳи мановфеи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ омилҳо ва манфиатҳои нисбатан васеътар ташкил медиҳад. Таҳаввули миллат ва васеъшавии он аз қолабҳои наҷодӣ, ҳунӣ ва забонӣ ба доираҳои сиёсӣ, ҳудудӣ, ҳуқуқӣ ба назар расида, ҷавҳари онро арзишҳои муттаҳидқунанда ва шаҳрвандии давлатҳои муосир тарҳрезӣ менамояд. Албатта, нақши забон, урфу одат ва анъанаҳои таҳмилию мусбати миллати соҳибдавлат, ки ба решаҳои амиқӣ таърихӣ така менамояд, дар ин самт хатти марказии инкишофро муайян менамояд. Вале ӯ ин вазифаи муттаҳидқуниро танҳо дар сурате қасб қарда метавонад, ки агар замина ва паҳнои ин-

кишофи назариявии худро дар асоси арзишҳои умумииинсонӣ ва ҳамзистие тарҳрезӣ намояд, ки онҳо тавонанд халқу миллатҳои дигари сокини кишварро дар атрофи як мақсади умумии ободию ҳамзистии шаҳрвандони ягона муттаҳид намояд. **Барои мо маҳз чунин ғояи ҳуқуқи миллӣ ва давлати миллӣ шарт ва зарур аст. Қабули ҳама гуна таҷрибаи пешқадам, ҳама гуна падидаҳои ҳуқуқии ҷаҳони мутамаддин аз бунгоҳи устувори ақлонӣ ва гумрукии парлумони касбӣ ва таразуи манфиатҳои миллӣ, давлатӣ ва соҳибистиклолии кишвар бояд воридаи фазои ҳуқуқии Тоҷикистон гардад. Мутаассифона, дар ин самт мо мушкилиҳои диққатҷалбкунанандаро дорем.**

Масъулияти давлат дар таъмини ҳуқуқи миллӣ

Масъулияти давлат ва меҳри миллат. Америка имрӯз барои он Америкаи ҷаҳонгир аст, ки дорои миллати амрикоист, ислом барои он дини ҷаҳонӣ шуда, ки шахсиятеро чун мусулмон қоил аст. Тоҷикистон барои он, ки кишвари бузург гардад, мақом ва мартабаи тоҷикистониро бояд дар паҳнои сиёсат ва ҳуқуқ таъмин намуда, дар хориҷ ва дохил кадрӣ ӯро пос дорад. Яке аз масъалаҳои муҳими баланд бардоштани худшиносии миллӣ, ин дар зери ҳимояи ҳеш қарор додани кадрӣ қимат, номӯс ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд аз ҷониби давлат аст. Раванди сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ҳар роҳу восита усули бартарии сиёсии давлатҳои бузургро нисбат ба давлатҳои кӯчак нишон дода, то дараҷае имкони давлатҳои хурд ва қафомондаро дар ин самт маҳдуд менамоянд. Ёълони баробарҳуқуқии инсонҳо, озодинпарастӣ ва эътирофи шартномаҳои байналмилалӣ баъд аз мушоҳидаи муғризонаи онҳо ҳама чун баҳона менамоянд. Маълум мешавад, ки ҳамагӣ ёломия ва пардапӯшиҳо ҳасту халос. Вагарна давлате, ки мо дар ҳудуди як тамаддун беш аз 70 сол зиндагӣ намуда, падару бобоён ва бародарони мо дар гармию сардии рӯзгор доимо дар паҳлӯи ҳамдигар буда, марзубуми якдигар чун замини модари ягона ҳифз кардаанд, кишваре, ки дар ҳудодаш дар солҳои ҷанг чандин ҳазорон фарзандони модари тоҷик ҷон супурдаанд, дар одитарин ҳолатҳои адолатхоҳӣ нисбат ба тақдири фарзандони тоҷик бетаҷафӣ зоҳир мекард? Дар рӯзномаи «Вечерный Душанбе» ма-

колаи сиёсатшиноси тоҷик дар Маскав Бахтиёри Сатториро «События, происходящие в последнее время в России, наводят на тревожные размышления»,¹ ки дар он оид ба ҳукми суди Санкт-Петербург нисбат ба куштори духтараки 9-солаи тоҷик Хуршеда, ки ваҳшиёна аз ҷониби фашистони навбаромади Санкт-Петербург –скинхедҳо кушта шуда буд, сухан мерафт. Маълум мешавад, ки мӯхтарам судяҳои (присяжныйҳо) ш.Санкт-Петербург аз 8 нафар ҷинояткори ин куштор як нафар асосиашонро озод намуда ва 7 нафари дигари онҳоро барои ҳулиганӣ (авбошӣ) ба ҷавобгарӣ кашидааст...

Ҳангоми содир шудани ин кирдор моҳи феввали соли 2004 ҳам Ҳукумати ҚТ ҳам воситаи ахбори умум бамаврид бонги изтироб зада буданд. Ҳатто ВКД нотаи изтироб ба Ҳукумати Федератсияи Руссия дода буд... Вале, инак инстансияи якуми додгоҳӣ чунин ҳукми номувофиқ баровард. Муаллифи мақола муқоисаи бамаврид менамояд, ки чанде пеш вақте ки як авбош дар синагоги яҳудиҳо чанд нафарро бо корд захмин мекунад, ўро додгоҳ ба мӯхлати 13 сол аз озодӣ маҳрум менамояд... Бале, агар ба ҷои духтараки тоҷик яҳудӣ ва ё амрикоӣ мешуд, бо чунин сатҳи муносибати додгоҳҳои Руссия ва, албатта, сиёсати давлатӣ низ ҷазо дар дигар меъёр муқаррар мешуд.² Пас кучост баробарии ҳаққи инсонҳо, ки ҳам Конститутсияи Руссия ва ҳам санадҳои байналмилалӣ таъкид менамоянд? Дар ҳолате ки ҳаёти духтараки тоҷик баробари саломатии яҳудӣ ва ё амрикоӣ кадр надорад (!) дар бораи кадом баробарҳукукии инсон ҳарф задан мумкин аст. Ин аст, он бозии зерӣ пардаю ҳисоббаробаркунии давлатҳои бузург. Онҳо манфиату худшиносии давлатҳои кӯчакро на дар муносибатҳои иқтисодӣ, балки дар нозуктарин арзишҳо низ зерӣ по мезананд. Албатта, нисбат ба ин ва дигар бетартибҳои мақомоти Русия дар муносибат бо муҳоҷирони тоҷик фикрҳо зиёд аст... Ба ин қабил бетарафиҳо нисбат ба

¹ Бахтиёр Саттори. *События, происходящие в последнее время в России, наводят на тревожные размышления*. Вечерный Душанбе №14(437) 7.04.06., С. 8-9.

² Албатта мо умед, дорем, ки суди инстансияи касатсионӣ баҳои ғайриадолатноки суди зинаи аввалро бекор хоҳад кард. Вале ҳуди ҳамин ҳодиса ва баҳодиҳии суди зинаи аввал, воқеан ин фоҷиаи ахлоқист, ки симои давлатро муқаррар мекунад. Зеро ин сатрҳо он замон иншо шуданд, ки мурофиа танҳо дар зинаи якум ба итмом расида буд.

шаҳрвандони мо дар Русия роҳбари давлат изҳори нигаронӣ намудаанд.¹ Дар чунин вазъияти нобаробари сиёсии ҷаҳонӣ, ки ҳуқуқи байналмилалӣ ва миллӣ манфиати давлати бузургтарро нисбат ба давлати кӯчак бештар ҳифз менамояд, давлатҳои хурд имкони ҳифзи воқеии шаҳрвандони худро аз даст медиҳанд. Албатта, дар ин ҷода масъалаҳо зиёданд, ки фаҳми онҳо дониш ва вақтро талаб дорад. Чунин мушкилиҳо аз муҳочирати одии инсонҳо, ки мо бо дарди гум шудани арзишҳои миллӣ аз он ёд мекунем, то хатарҳои глобалии ҷаҳонӣ ба ҷони инсон ва нобаробарии тақсими неъмат ва тараққиҳои халқҳои ҷаҳон вобастагӣ дорад, ки дар одитарин ҳолат инсониятро аз сари андешаи худшиносӣ ё фарсахҳо дур менамояд ва ё ба умқи он ҳавола дода, дигар мушкилиҳоро нест менамояд.

Натиҷагирӣ

Таҳлили андешаҳои боло доир ба таъсири таърих ва ҳуқуқи муосир ба сарҳади ҳушиносии миллӣ ва махсусиятҳои шаклгирии ҳуқуқи миллӣ чунин махсусиятҳоро муайян намуд:

- сафари ҷуғрофӣ ва сафари маънавии инсонҳо пайваста ҷаҳонбинӣ ва даркнамоии васеъро тақозо дошта, мардумро аз ҷаҳонбинии танги маҳалпарастӣ ва дарапарастӣ ҳалос менамояд, ҷойи «ущельный патриотизм» «патриотизми миллӣ»-ро таҳия менамояд;
- худҳифзкунӣ, оилаҳифзкунӣ, авлодҳифзкунӣ, маҳалҳифзкунӣ, миллатҳифзкунӣ, иттифокҳифзкунӣ зинаҳои мухталифи инсоншиносӣ ва одамшиносист. Чи қадаре, ки зина васеъ бошад, ба ҳамон дараҷа сатҳи пешравӣ мушоҳида мегардад. Аммо сатҳи татбиқи ин сифатҳои инсоншиносӣ ва одамҳифзкунӣ тобеи манфиатҳои давру замон буда, аз доираи вақт берун шуда наметавонанд. Одамшиносии

¹ Мисол, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар таърихи 26 моҳи июни соли 2007 бахшида ба даҳумин солгарди Ваҳдат дар Кохи Борбад дар маърузаи хеш доир ба ин масъала махсусан таъкид доштанд. Аз ҷумла, таъкид намуданд, ки дар воҳурии ба наздикӣ барпошуда, бо ҷаноби Путин ин масъала хеле ҷиддӣ матраҳ шуд, умед дорем, ки макоми ҳифзи ҳуқуқи ФР ҳулосаҳои зарурӣ мебарорад.

бармаҳали амрикоӣ ин одамшиносӣ нест ва ҳифзкунии ташкилоти байналмилал одамшиносии зинаи асл набуда, як зинаи муайяни миллатҳифзкунӣ ва иттифокҳифзкунӣ буда, роҳи ҳифзи манофеи давлатҳои қудратманд аст, бинобар он роҳ ба қушодани он пардаи асрори азал ҳоло дур аст. Инсонҳо на як бору ду бор чунин ғочҳои вазнинро паси сар кардаанд ва шояд боз кунанд. Он қудрат ва дороие, ки инсонҳо ва давлатҳо доранд, онро ғочҳои табиӣ чун зуккоми (грипп) парандагон, вабо ва дигар нотобиҳои зухуршаванда муваққатан вақт ва имкон медиҳанд, ки сари ғочагии табиати хеш андеша ронанд: «Чу узве ба дард оварад рӯзгор, Дигар узвҳоро намонад қарор». Вале ин имтиҳонҳои пасисаршаванда ва хатарҳои нисбӣ буда, барои инсон он қадар зарар намедиҳанд. Эҳтимол хатари асосӣ аз ҳодисот ва хатарҳоест, ки якбора рух дода, ба инсон имкони фикр намудан ва гузоштани меросбарии илмӣ ва таърихӣ худро намедиҳад, сар мезанад, мисли бархӯрдани ғон ҷурми осмонӣ ба замин ва ҷудошавии замин аз меҳвари хеш, обҳезии кулл, дар баробари ин хатари нестшавии инсоният аз дасти ҳуди ӯ тавассути бомбаҳои атомӣ вучуд дорад (ёдрас шудан аз он низ ба худшиносӣ ва инсоншиносӣ аҳамият дорад);

- дар баробари ин ғуруравии ахлоқи ҷамъиятӣ, ки ноаён сурат гирифта, инсониятро ба ҷанги дурударози дохилӣ гирифта намуда, маданият ва фарҳангҳоро ба садсолаҳо қафо мебарояд, хатари мудҳише дар ташаккули худшиносист. Чунин касодӣ дар муборизаи байнидавлатии кишварҳо ва муноқишаҳои ҳамсоягии кишварҳо дучанд гардида, як навъ гулмеҳе дар авҷи камолоти инкишофи ҳар миллат зада мешавад. Бинобар он новобаста аз баландравии сатҳи муваққатии иқтисодӣ, манобеи ақлӣ ва сатҳи худшиносии маҳдуди миллат ҳамчун фишанги азим моро ба ақиб, ба қафо мекашад. Ҷамъият дар чунин вазъият беҳабар аз ҳуду аз ҳамсоягон пеш рафта наметавонад, қор то ҷое мерасад, ки рӯзе ба ҳоли онҳо боз дигарон тамасхур мезананд. Чи қадаре ки давлатҳои имрӯзаи мутараққӣ пеш нарафта бошанд, онҳо ҳанӯз аз бисёр стереотипҳои даврони қабилавӣ ва авлодӣ ҷудо нашудаанд. Ҳамон камбудию норасоиеҳое, ки инсоният дар он

даврон бо шинохти оила ва авлод ҳамчун шакли нахусти зиндагии иҷтимоӣ тавлид карда буданд, то ҳанӯз идома дорад. Ҳатто баъзе аз онҳо (ин камбудиҳо) қабл аз он ба даврони оилавӣ рафта мерасанд, ки аз он ҳамагӣ низ мо мушкилиҳои зиёди инсоншиносиро ба дӯш дорем;

- замони муосир дар як ҷо қавме дар қасрҳои боҳашамат зиста, гурӯҳе аз онҳо ба кайҳон ба саёҳат мебароянду қавми дигар дар даврони ҷомеаи авлодӣ ва қabilaвӣ умр ба сар бурда, дар ҷустуҷӯи бурдаи нон ва ё катраи обе ҷон медиҳанд. Аҷабо, таърихи мураккабу тақдирсоз онҳоро дар чунин фарқияти таърихӣ гузоштааст ва кам касе фикр мекунад, ки чаро? Аввал андеша меравад, ки ин беадолатист. Таваққуф ва назари амиқ сир ва асроре ро кашф мекунад, ки фаҳми якранги он душвор аст (ин тазоди аҳамиятдор таъсир ба худшиносии миллӣ дорад);
- замоне, ки ба масъалаҳои омӯзиши масъалаи пайдоиши давлат ва ҳуқуқ Л. Морган, Жак де Морган, Баховен, М. Вебер, М. Малиновский, Ф.Энгельс машғул шуда, муаммоҳои ду-сеҳазорсолаи қаблро ҷустуҷӯ намуданд, агар чунин тафовути таърихӣ зиндагии аборигенҳои австралиёвӣ ва африқоӣ бо мардуми аврупоӣ намешуд, ба ғумон аст, онҳо ба натиҷае мерасиданд дар ин самт. Гӯё соҳиби таърих, мавҷудияти хотираи худро ба пуррагӣ ба нестӣ навода, дар паҳлӯи қавмҳои пешрафта қавмҳои дигарро дар зинаҳои гуногун нигоҳ дошта, ба мо фаҳмондааст, нишон додааст, ки Шумо ҳамагон ин даврро паси сар намудаед... Гузашта аз он ба ғайр аз дастовардҳои дигари таърихӣ қисмате аз кашишҳои моддӣ, маънавӣ, ки дар талаботи инсонҳо ва рӯзгори онҳо дучор шуда айнияти таърихро бо даврони ибтидоӣ дошт, боз ақли касро бар он мебурд, ки неруе ин ҳолат-хоро дар шуурҳои ҷудогона, рафторҳои ҷудогона ва генефонди мардум, дар сатҳҳои гуногун нигоҳ доштааст. Қисме аз ҷомеаи инсонӣ ба сӯи пеш бо ҷашмони хира ва аксаран пӯшида ба пеш мераванд, як рамаи азими кураи заминро мемонад ва он боз таркибан ба рамаҳои дигар ҷудо мешавад, ки аввали тамаддуни умумии инсон дар кураи замин аст, ки ибтидои қавмҳои пешрави он аз интиҳояш дар масофаи 3-4 ҳазорсолаи таърихӣ саф ка-

шидаанд. Вале ин ҳаракати инсонҳо ҳаракати кашфи худуди чуғрофӣ набуда (агарчанде замоне, чунин низ буд, даврони муҳоҷирати инсонҳо ориёиҳо, андрониҳо ва ғ, ё кашфи материкҳо, ва ё кашфи моҳу ситораҳо), асосан кашфи қуллаҳои нави шакли ҳамзистӣ аст, ки дар он ниҳоят вазъияти ободу озодро мо барои худ ва якдигар чустучӯ менамоем. Ва ин ҳаракат аз нигоҳи маънавӣ баланд шудани фаросати инсонӣ, маданияти мардум, тағйирпазирии ҳамзистии мардум аст, ки ба тағйирпазирии шакли зоҳирии сайёраи мо вобастагӣ дорад. Вале ин тағйирпазирӣ ҳам ҳад ва худуди худро дорад, дар кадом сатҳе, ки он ҳадди талаботи табииро мегузарад, инсоният муддатҳои дароз чурми онро медиҳад. Пас маълум мешавад, ки тағйирпазирии маънавии мо ҷаҳони зоҳирии моро пайваста тағйир дода, инкишофи маънавии моро вобаста ба ҳаҷм ва талаботаш дар ҳолатҳои нав ба нав нигоҳ медорад ва ё шароит муҳайё менамояд, ки ин аз назари назарияи инкишофи рӯҳи исломӣ ва Гегел ташаккули рӯҳи инсонист, ки роҳи таърихии худро тай менамояд. Дар ин зинаҳои ташаккулёбӣ навъи худшиносӣ ва сатҳи он дар бештари маврид аз назари файласуфон ва антропологҳо аз назар дур менамояд.

Таносуби ҳукуқи миллӣ бо меъёрҳои байналмилалӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ

Ҷаҳонишавӣ дастовард ва мушкилии ҷомеаи инсонист. Ин ҷараён ҳам соҳибони дастовардҳо-онҳое, ки берун аз сарҳади кишвари хеш забон ва фарҳанги худро ба сари мардуми ғайр бор мекунанд, дар ҳолати мадҳушӣ нигоҳ медорад ва ҳам онҳое, ки дар чустучӯи қисмате аз фарҳанг ва забони худ саргардонанд дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ қарор медиҳад.

Тоҷикистон дар марҳилаи таҳаввулотии таърихи инсоният истиқлолият ба даст оварда, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ворид шуд. Давлати мо беш аз пеш маҳдудияти вақт, иллатҳои сиёсати ҷаҳониро дар худ эҳсос мекунад. Дар назди давлати мо ҳамзамон як идда мушкилиҳои муҳиме меистоданд, ки аз ҳалли онҳо имрӯз ва ояндаи ҷумҳури вобастагӣ дошт. Президент, Ҳукумат ва Парламенти ҷумҳури дар якҷоягӣ бо

мардум, ба таҳдидҳои таърихӣ ҷавоб дода, ба миллат сулҳ, ваҳдат ва мустақилияти сиёсӣ оварданд. Дар шароити имрӯза ба қатори масъалаҳои аввалиндараҷа таҳдидҳо аз ҷаҳонишавии соҳаҳои иқтисодиёт, сиёсат ва ҳуқуқ тааллуқ доранд, ки бе ягон шакл барои маҳв гардидани хусусият, афкор ва фарҳанги ҳуқуқи милли хатар доранд. Президенти кишвар одилона қайд намуда буданд, ки: «Ҳар як фарҳанг арзиши беназир дошта, онро бояд эҳтиром ва ҳифз намоем, зеро рушди фарҳанги худ ҳуқуқ ва қарзи ҳар як халқ мебошад. Дар доираи гуфтугӯи тамаддунҳо мо бояд чунин муносибатҳо баёнӣ фарҳангҳо инкишоф диҳем, ки онҳо ба таҳкими сулҳ ва дӯстӣ мусоидат намоянд». Ба таҳдидҳои ба ҷониби ғояи миллии ҳуқуқ равонагардида мо бояд диққати махсус диҳем.

Ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди баҳамони манфиатҳои муҳталиф ва умумӣ ҷанбаҳои мусбат ва манфиро барои ояндаи инсоният дорост, ки он тадқиқи амиқ ва васеи илмиро тақозо дорад. Дар тамоми паҳное, ки раванди ҷаҳонишавӣ сурат мегирад, дар қатори ҳама ҷанбаҳои мусбати ин раванд мо дард ва талафоти дорой ва фарҳанги ҳуқуқи миллиро эҳсос менамоем. Аз ин рӯ дар қабули ҷанбаҳои мусбати ҷаҳонишавӣ ва ҳимояи манфиати милли, истиқлолияти кишвар ҳуқуқи милли воситаи хуб ва наҷотбахш шуда метавонад. Зеро ҳуқуқи миллии кишвар дар муносибат бо санадҳои байналмилалӣ ҳуқуқи манфиати шахрвандони кишвар ва давлатро дар мадди аввал гузошта, ҳимояи истиқлолият, беҳатарӣ ва амниятро дунболоғирӣ менамояд.

Мутобиқи қисми 3 м. 10 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои ҳуқуқи байналхалқӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисмати таркибии низоми ҳуқуқи кишвар маҳсуб мешаванд, яъне Тоҷикистон таҷрибаи пешқадами қонунгузории инсониятро дар соҳаи ҳуқуқи инсон ва арзишҳои олии ҳуқуқи эътироф мекунад. Ҳамзамон дар қисми 1 м. 10 Сарқонуни кишвар, Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади олии ҳуқуқи эълон гашта, мустақилияти амали меъёрҳои он таъкид мегардад. Ин маънои онро дорад, ки қабули ҳама гуна арзиш ва дастовардҳои ватанию байналмилалӣ ба низоми ҳуқуқи кишвар танҳо пас аз мувофиқат кардани онҳо ба талаботи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон, яъне ба ҳуччате, ки дар он иродаи халқи Тоҷикистон ифодаи худро ёфтааст, имконпазир аст.

Чумхурии мо, чун дигар давлатҳо, роҳҳои ноил шудан ба неқӯаҳволӣ ва шукуфоии ҳаёти шаҳрвандонро ҷустуҷӯ менамояд. Бо ин мақсад ҳуқуқ таҷдиди назар шуда, заминаҳои ҳуқуқӣ, ки бояд барои эҷоди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд мусоидат намоянд, ба вучуд меоянд. Сарчашмаҳои асосии ислоҳоти ҳуқуқ таърихи ҳуқуқ, таҷрибаи давлатҳои пешрафта ва тафаккури ҳамзамонон маҳсуб меёбанд. Нишонаҳои тараққиёт ва инқилоби илмӣ дар халқи тоҷик вучуд дорад, таҷрибаи ғании таърихӣ бо захираи тиллоии ғояҳои ҳуқуқӣ, заминаи ҳуқуқии бунёди давлати дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва демократӣ бо дарназардошти арзишҳои байналмилалӣ ва олимони бузурги ҷаҳулода мебошанд.

Вале тақии сиёсати қонунгузорӣ ба ин омилҳо на ҳамеша мувофиқ аст. Ин аз он ҷиҳат руҳ медиҳад, ки одатан на ҳама омилҳо, балки яке аз онҳо ба назар гирифта мешавад. Дар асл ба тамоми сарчашмаҳо иттиқои мувофиқ лозим аст. Тибқи назарияи ҳуқуқ ва таҷрибаи ҳуқуқи миллии давлатҳои пешқадам рӯҳия ва табиати қонунҳо ба фалсафаи ҳаёт, урфу одатҳо ва анъанаҳои халқҳо бояд ҷавобгӯ бошанд. Дар акси ҳол меёрҳои ҳуқуқ аз ҳаёт хеле ақиб мемонанд. Онҳо қобилияти аз байн бурдани нуқсоннокиро дар фазои ҳуқуқӣ пайдо намеkunанд. Дар чунин сурат нуқсонҳо ба нооромии тартибот расонда, тантанаи адолатро мушқил мегардонанд, боварио ба ҳуқуқи инсон аз байн мебаранд ва нигилизми ҳуқуқиро дар ҷамъият ба вучуд меоранд. Аз ҳама муҳимаш, чунин тамоюл, ба ғояҳои миллии ҳуқуқ таҳдид намуда, пояҳои мустақилияти давлатро ноустувор гардонда, қисман ба соҳибхитиёрии халқу миллатҳо зарар ва хисорот ворид менамояд. Ҳамин тариқ, на танҳо бӯҳрони қонунҳо, балки ҳавфи зери системаи ҳуқуқии пешрафта набуд гардидани фарҳанги ҳуқуқии халқи мушаххас баръало дида мешавад. Оқибатҳои таассуби ғайримӯътадил ба дигар асосҳои ҳуқуқӣ фалокат аст. Таҳдиде, ки аз ҷаҳонишавӣ ба низоми ҳуқуқии мо нигаронида шудааст ин ғарбикунонии мазмунӣ қонунхост. Ғарб худро дар ҷаҳон ба ҳайси намунаи ибрат муаррифӣ менамояд. «Онҳо таъкид месозанд, ки модели демократии либералии ғарбӣ дурнамои универсалии таърихиро фаро мегирад» ва дар ин паҳно олимони ва сиёсатшиносони

онҳо таҳмили иҷбории ғояҳои онро ба тамоми давлатҳо комилан имконпазир мешуморанд. Чунин амал омезиши мафҳумҳои «намуна» ва «хукмронӣ» дар сиёсати ҷаҳонист, ки таърих онро зиёд дидааст.

Дар давраи ҷаҳонишавии манфиатҳо хоҳ ноҳоҳ падидаҳои муҳими миллӣ, ҳуқуқӣ ва давлатӣ зери зарба қарор мегиранд. Ҳар як таҳдид, ҳамчун зерсоҳа ва низоми фаръии ҷаҳонишавӣ, вобаста ба табиат ва мундариҷаи худ, таъиноти махсус дорад. Таҳдид, аллакай ба низоми ҳуқуқии мардуми Тоҷикистон аз раванди ҷаҳонишавӣ равона гардидааст ва вай аз сарчашмаҳо ва шаклҳои гуногун бармеояд.

Ғарбикунонии қонунгузорӣ ҳатти марказӣ ва муттаҳидкунандаи як самти мустақили ин таҳдид аст, ки доир ба он мо дар сӯҳбатҳои оянда алоҳида истода хоҳем гузашт. Ин ҷо танҳо ёдрас карданием, ки ҷаҳонишавии манфиатҳои ғарбӣ дар Шарқ, дар баробари лаҳзаҳои мусбат, дар айни замон таҳдиди доимо эҳсосшаванда ба манфиатҳо ва ормонҳои миллии мардум мебошад.

Усулҳои қонунгузори давлати миллӣ

Қонунҳо аз назари умум – хиради инсоният аст, зеро тавассути онҳо ҳамаи халқҳои рӯи Замин идора мешаванд; қонунҳои сиёсӣ ва шаҳрвандии ҳар як халқ на зиёдтар аз як ҳодисаи зоҳирёбии ин хирад аст.

Рӯҳулқавонин. Ш. Л. Монтеске.¹

Ба масъалаи ислоҳоти давлатдорӣ ва беҳтар гардонида ни шароити зиндагии мардум ҳарф зада, тақия намудан ба асосҳои илмӣ таърихӣ, ки нобиғаҳои илму фан онҳоро дар давраҳои мухталиф кашф намудаанд, амри зарурист. Зеро дар онҳо усулҳо ва усулҳои аслию бегаразе нухуфта шудаанд, ки қодиранд ба инсоният муддатҳо хизмат намоёнд. Ба ин маънӣ Арастуи бузург дар танқиди ақидаи Суқрот дар китоби «Сиёсат» навишта: «Стремится к объединению и обобщению массы нужно, как об этом сказано и ранее, путем ее вос-

¹ Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 168.

питания. Тот, кто намерен воспитывать массу и рассчитывать, что посредством ее воспитания и государство придет в хорошее состояние, жестоко ошибся бы в своих расчетах, если бы стал исправлять государство средствами, предлагаемыми Сократом, а не **внедрением добрых нравов, философией и законами...**¹. Ин гуфтаҳои Арастуи бузург ҳоло низ аҳамияти худро гум накардаанд. Саромади ислоҳоти давлатҳои мутамаддин ҳуқуқэҷодкунӣ мебошад. Тавассути ҳуқуқэҷодкунӣ сиёсати пешгирифтаи давлат, марому мақсади ҳокимият амалӣ карда мешавад. Ҳуқуқэҷодкунӣ ғайриқонунии мақомоти давлатист, ки барои эҷоди меъёри ҳуқуқ ва ташаққули бии он дар шакли тағйирдиҳӣ ва бекор намудан равона шудааст². Ҳуқуқэҷодкунӣ дар ҳар давра замонҳо ба усулҳо ва ғояҳои пешқадами ҷамъият ва унсурҳои муҳими тамаддун таъҷиба менамояд. Таҷрибаи пешқадами давлатҳои муосир ҷунин усулҳои эҷоди ҳуқуқро барои мақомоти қонунбарор қор карда баромадааст:

1. Демократизм. Ин усул дар раванди озоди қабули қонунҳо аз ҷониби халқ бевосита (тавассути референдум) ва ё аз ҷониби намоёндагони интихобнамудаи халқ - вакилон. Қиёсати муҳими ин усул дар пурра демократӣ будани раванди ҳуқуқэҷодкунӣ, аз ҷиҳати омода намудани лоиҳа то қабулу ҷопи онро фаро мегирад. Дар ҳама ҷиҳатҳои он унсурҳои муҳими демократия баҳсу мунозираҳои илмӣ, пешниҳоду ҳулосаҳои вакилон, шаффоф будани раванди қабули санад ҷой дорад.

2. Қонуният. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қатъиян аз ҷониби мақомоти салоҳиятдор қабулгардида, муносибати эътибори ҳуқуқии он дар муқоиса бо дигар санадҳои меъёрий ҳифз мегардад. Онҳо мутбақи Конститутсия буда, дигар санадҳои эътибори ҳуқуқнашён пастро ба худ мувофиқ менамоянд. Қонуният дар таҷрибаи ғайриқонунии ҳуқуқэҷодкунӣ иҷроӣ бечунӣ талаботи тартиботи ҳуқуқэҷодкунӣ, ки аз омода намудани лоиҳаи қонун то қабулу нашри онро дар бар мегирад.

¹ Аристотель. Политика. Афинская полиция. – М., Мысл, 1997.-65.

² Ниг. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под общ. ред. академика РАН, доктора юрид. наук, проф. В.С. Нерсисянца. – М.: Издательство НОРМА, 2001.- С. 307.

3. Гуманизм-инсондӯстӣ. Инсон ва манфиатҳои ӯро дар маркази диққати фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ гузоштан аст.

4. Махсусияти илмӣ. Аз ҳуқуқэҷодкунӣ талаб карда мешавад, ки он пурра бояд ба масъалаҳои пухтарасидаи ҷамъият ҷавоб диҳад, илман асоснок бошад, дастовардҳои илму техникаро истифода барад, ба андешаю назарияҳои наву усулҳои нави ҳалли қонунии муаммо таъя карда тавонад. Дар омода намудани лоиҳаҳо муассисаҳои илмӣ ва мутахассисони соҳавӣ ҷалб карда шаванд.

5. Профессионализм. Ҷалб намудани мутахассисони варзидаю кордони соҳаҳои гуногун дар мақомоти қонунбарор.

6. Таҳлили ҳамаҷониба дар омода намудани лоиҳа. Ба дараҷаи лозима истифода намудани таҷрибаи дохилӣ ва хориҷӣ, истифода намудани натиҷаи пурсиши сотсиологӣ ва дигар усулҳои кашфи зарурат ва мазмуни қабули қонун. Ба шитобкорӣ роҳ надодан.

7. Мукамал будани санадҳои қабулшуда. Дар қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ васеъ истифода намудани усулҳо, тарзҳои қабулу ташреҳи санадҳои меъёрий, техникаи қонунгузорӣ, ки аз ҷониби илми ҳуқуқ таҳлил ва пешниҳод гардида, аз таҷрибаи қонунгузорӣ гузаштаанд¹.

8. Ба инобат гирифтани арзишҳои ҳуқуқии аҷдоди гузашта, ки ба табиати давлати демократӣ ва ҳуқуқии муосир мувофиқат намуда, барои ташаккули давлати миллӣ мусоидат менамояд.

9. Мазмуни низоми қонунгузорӣ дар мувофиқати фарҳанги миллӣ, динӣ ва ҳуқуқии халқи таҳҷой ташаккул меёбад.

10. Дар раванди қонунгузорӣ бартарӣ ва волоияти манфиатҳои шаҳрвандони кишвар дар масъалаҳои муҳимми ҳимояи манфиатҳои иҷтимоӣ, таъмини саломатӣ, иштирок дар ҳаёти сиёсӣ, дастрасӣ ба неъматҳои моддӣ ва ғ. инъикоси худро ёфтаанд.

11. Мувофиқати қонунҳои қабулшаванда ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби кишвар эътирофшуда.

¹ Ниг. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под общ. ред. академика РАН, доктора юрид. наук, проф. В.С. Нерсисянца. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – С. 308-309

12. Таъя ба таҷрибаи давлатҳои пешқадами дунё дар қабул ва ё истифодаи падидаҳои нави ҳуқуқӣ. Дар ин қор низ эҳтиётқорона бояд рафтор намуд. Олимони соҳавӣ танҳо пас аз таҳлилҳои амиқ, қиёси паҳлӯҳои мухталифи падидаи нави ҳуқуқӣ ва муқоисаи он бо талаботи низоми ҳуқуқии кишвар ва манофеи миллий тақлифу пешниҳодҳо ирсол намоянд. Гузашта аз он пас аз қабули қонун дар таҳияи дигар санадҳои татбиқшаванда нақши олимони соҳавӣ ва донишмандон бояд назаррас бошад. Аз ин лиҳоз, китоби ба тозагӣ нашр гардидаи профессор Ш. Менглиев дар мавзӯи «Арбитражное рассмотрение внешнеэкономических споров»¹ намуна шуда метавонад.

Муаллиф дар қабули таҷрибаи пешрафтаи низоми ҳуқуқи аврупоӣ доир ба додгоҳҳои ҳақамӣ изҳори назар намуда, қабл аз ҳама таъкид месозад, ин рамузи дида баромадани баҳсҳо ва ҳалли масоили иқтисодӣ барои мо бегона набуда, гузаштагони мо ҳанӯз дар асрҳои IX ва X² аз он огоҳӣ доштаанд. Албатта, бегона будани ин намуди додгоҳҳо барои омӯзиши таҷрибаи онҳо ва эҳтимолияти қабули онҳо дар низоми қонунгузори кишвар монеа шуда наметавонад, вале нишон додани наздикии ин ҳодисаи ҳуқуқӣ ба таърихи ҳуқуқи миллат ва тафаккури миллии мо мазмунӣ асарро ғанӣ гардонида мусоидати онро ба ҳуқуқи миллий инъикос менамояд.

Агар ба таҷрибаи ҳуқуқҷодкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон назар намоем, дар як муддати кӯтоҳи истиқлолият барои дастрас намудани ғояҳои асосии ғаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ қорҳои зиёде ба сомон расидааст. Худи ислоҳоти қонунгузорӣ ва гузариш ба парлумони қасбӣ шаҳодати он аст. Таҳлили амиқ нишон медиҳад, ки дар татбиқи баъзе аз ин усулҳо мо дастовардҳои назаррасро ноил гардида, дар баъзеи дигараш мо олимони ва қонунгузори қор ба ҳулосаҳои дарқорӣ биёем. Масъалаи махсусияти илмӣ ва таҳлили ҳамаҷониба дар омода намудани лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ аз масъалаҳои вазнини ғаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ дар замони

¹ Менглиев Ш. Арбитражное рассмотрение внешнеэкономических споров. Душанбе 2009. 412 с.

² Менглиев Ш. Арбитражное рассмотрение внешнеэкономических споров. Душанбе 2009. С.5.

муосир ба шумор меравад. Зеро давлатҳои миллии ба тозагӣ пайдошуда хоҳ - нохоҳ зери таъсири таҷрибаи пешқадами давлатҳои ҷаҳон, ки роҳи онҳоро интиҳоб намудаанд, то дараҷае мемонанд. Дар зери ҷунин таъсиррасонӣ баъзан аз талаботу падидаҳои очилан вориди низоми ҳуқуқӣ мегарданд, ки онҳо дар шароитҳои дигари таърихӣ пухта расидаанд ва ба низоми унсурҳои тамаддуни милли алоқамандӣ надоранд. Роҳ ва сабаби воридшавии ҷунин нуқсонҳо номукамал будани ҳамон ду усули ҳуқуқҷодкунӣ махсусияти илмӣ ва таҳлили ҳамаҷониба дар омода намудани лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқист. Агар ин ду ғояи ҳуқуқҷодкунӣ мукамал бошад, он як ҷанбаи бунгоҳи қабули таҷрибаи пешқадамо бо дарназардошти шароити таърихӣ инкишофи миллат ва менталитети давлатдорӣ милли, нигоҳ хоҳад дошт. Аз лиҳози алоқаи сабабӣ ин ду унсурӣ номбаршуда ба падидаи васеътаре ҷун (формирование права, правообразование) ҳуқуқтаъсисебӣ, ҳуқуқташкилебӣ наздикӣ дорад. Зеро шаклгирӣ ҳуқуқ нисбат ба фаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ васеътар буда, он ҳанӯз аз зинаи воқеан пайдо шудани муносибати конкретӣ ҳуқуқӣ ва ё зарурати танзими ҳуқуқӣ муносибати мушаххаси ҷамъиятӣ ба миён меояд. Ана дар ин зинаҳои аввал ташаббуси шаклгирӣ ҳуқуқ на ба мақомоти давлатӣ, балки ба шуурӣ ҳуқуқӣ ҷамъият, андешаю назариёти илмӣ олимони ҳуқуқшинос дар дарки пешомади масъалаҳои ҳуқуқию усулҳои ҳалли он вобастагӣ дорад.

Пас дар раванди ислоҳоти ҳуқуқӣ мавқеи асосиро дар қатори парлумони касбӣ, ҷомеаи шахрвандӣ дараҷаи баланди шуурнокии ҳуқуқӣ онҳо фаъолияти ҷонноки муассисаҳои илмӣ ҳуқуқ ва олимони ҳуқуқ ишғол менамоянд. Ҳамаи онҳо дар раванди ислоҳоти ҳуқуқӣ дар баробари фаъол буданашон, дарки илмӣ қабули стандартҳо ва ғояҳои нави ҳуқуқиро дар шароити Тоҷикистон бо дарназардошти ҳимояи манфиати мардуми Тоҷикистон ва давлати миллии тоҷикон бояд дошта бошанд. Агар дар замони шӯравӣ идеологияи коммунистӣ тавассути андешаҳои илмӣ вориди низоми ҳуқуқӣ гардида, ҳамчун доктринаи маҳдуди шаклгирифта дар ҳуқуқӣ объективӣ мавқеи марказӣ, минбари сарфармондеҳии мазмуни ҳуқуқро ишғол намуда, бо мақсади муттаҳид ва ба итоат даровардани материяи (олами) ҳуқуқӣ равона

шуда буд,¹ пас дар замони муосир чои он чавҳари муттаҳидкунандаро *манфиати мардуми Тоҷикистон ва давлати миллии тоҷикон* бояд гирад. Ғояи таъкидшуда ҳамчун шиносномаи низоми ҳуқуқи Тоҷикистони тозаистиклол бояд баромад намояд. Дар ҳама пастию баландии дирузу имрӯз мо бояд миллату давлати худро дӯст дорем. Мо бояд аз онҳое омӯзем, ки дар шароити вазнини давраи гузариш заминаҳои илмӣ инкишофи давлатдорӣ миллати худро тавлид намуда, аз дӯстдорӣ давлат ва шакли идораи кишвари худ рӯй нагардониданд. Жан Жак Руссо барин олими ҳақиқатҷӯй, ки дар масъалаи шартномаи ҷамъияти ҳуқуқҳои сиёсӣ инкилоби илмӣ намуда буд, дар таҳлили шакли идоракунии кишвари худ навишта: «Аз сабабе, ки ман ҳамчун шахрванди Давлати озод ва мустақил тавлид шудаам, чи қадаре, ки овози ман дар ҳалли масъалаҳои ҷамъиятӣ назарногир бошад ҳам, ҳуқуқи додани он овоз ҳангоми ҳалли масъалаҳои мазкур маро ўҳдадор менамояд, ки моҳияти онро дарк намоям. Аз ин рӯ, ман хурсанд аз онам, ки ҳар дафъае, ки роҷеъ ба идоракунии изҳори мулоҳиза менамоям, дар мулоҳизаҳои хеш омилҳои нав ба нави дӯст доштани симои идоракунии давлати хешро пайдо мекунам»². Ш. Л. Монтескё, ки асосгузори назарияи тақсимои ҳокимиятҳост, дар муқаддимаи «Рӯҳул қавонин»-и хеш мақсад мегузорад, ки агар ў заррае муҳаббати мардумро нисбат ба Фаронса ва роҳбари кишвар бедор карда бошад, худро хушбахт ҳисоб мекунад. Акнун тасаввур кунед, ки Фаронсаи он давра то кадом дараҷа давлати одил буд?

Дар шароити кунунӣ роҳи асосии қабули таҷрибаи пешқадам ва ё вестернизатсияи (ғарбгароӣ) тамаддуни ғайр дар амалия ин роҳи қонунгузорист. Қонунгузорӣ бояд аз паси илми ҳуқуқшиносӣ роҳ ба сӯи ислохот ва тағйирпазирӣ намояд. Мутаассифона, амалияи қонунгузорӣ дар Тоҷикистони мо аз илми ҳуқуқшиносӣ пеш гузаштааст. Ин камбудии аҳли илми ҳуқуқшиносӣ буда, заиф будани майдони музокиротӣ илмӣ ва пешниҳодҳои мушаххаси илмиро аз ҷониби олимони нишон медиҳад (солҳои охир бо ташаббуси собиқ декани факултети ҳуқуқи ДМТ Маҳмудов М.А. байни як

¹ Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. –М., 2001.- С. 298

² Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. –М. 1998.-197-198.

гурӯҳ олимони факултети ҳуқуқ ва Ҳукумати ҚТ барои хулосадиҳӣ ба лоиҳаи қонунҳои ҚТ шартномаи ҳамкорӣ имзо шудааст, ки хеле қадами нодир ва зарурӣ ба шумор меравад). **Илми ҳуқуқшиносӣ бояд ареали (пешоҳанги, ливои...) инкишофи қонунгузорӣ гардад, на қонунгузорӣ майдони инкишофи илм.** Албатта, қонунгузорӣ метавонад заминаи мубоҳисаҳои илмӣ бошад, Конститутсия метавонад чун манбаи шаклгирии қонунгузорӣ, инкишоф ва пешравии илми ҳуқуқшиносӣ дар як даврони муайян баромад намояд, вале дар маҷмӯъ дар масири таърих илм ва ақли инсонӣ сарчашмаи инкишофи низоми қонунгузорӣ мегардад. Вақте, ки ин қисмати китоб ба итмом расида буд дар Тоҷикистон бо Фармони Президенти Ҷумҳурӣ «Маркази миллии қонунгузори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» таъсис ёфт. Умед дорем, ин марказ, ки дар матни номаш истилоҳи миллиро дорад, воқеан дар қабули қонунҳои миллий нақши муассир мебозад.

Онҳое, ки Конститутсия ва санадҳои олии байналмилалиро нуқтаи пешбаранда ва ғояи инкишофи илми ҳуқуқ меҳисобанд, вобаста ба рӯзгори имрӯз шояд то дараҷае дурустанд, вале чунин ақида тобиши имтиҳони фардиро дода наметавонад, зеро дар ҳеҷ давру замон, дар ҳеҷ як тамаддуни таракқикарда қонунгузорӣ ва қонунҳои амалкунанда ҳадафи инкишофи илми ҳуқуқшиносӣ набуд ва буда ҳам наметавонист. Гузашта аз он, ҳама гуна конститутсияю қонунҳои олӣ дар майдони фароҳу озода пур аз тазоди муҳокимаҳои илмӣ тавлид мегардад. Конститутсияи ШМА дар майдони фалсафаи озода замони эҳё ва нави Аврупо тавлид гардида, минбаъд илм ва майдони инкишофи онро самаранок истифода намуда, тағйироту иловаҳои заруриро, ки ҳаёт ва илми ҳуқуқшиносӣ пеш овард, қабул намуд (27 тағйироти Конститутсияи ИМА гувоҳи он аст). Албатта, бояд хулосаҳои илмӣ чунон бо ҳаёти воқеӣ пайваст ва мувофиқ бошад, ки дар ҳамбастагии дарозумрии яқояи онҳо дар Сарқонун тамоми имконоти ҳуқуқӣ истифода гардад. Агар чӣ ин масъала то ҳаде тибқи мукаррароти тамаддуноҳои пешқадам дар Қонуни асосии мо зикр гардида бошад ҳам, шароити ҳоси вазъи сиёсӣ ногузир онро ба талаботи воқеӣ мувофиқ намуд. Бояд аз ёд набаровард, ки илм ҳамчун чашми бинои давлат

аст ва онро аз ғализӣ ва пардаҳои сунъӣ бояд пайваста тоза нигоҳ дошт. Яке аз омилҳои тозанамоии ин узви биной, ин фазои озоду муколамаи илмист. Вале ин озодӣ набояд он дараҷае бошад, ки ҳар кас чизе хост онро нависад. Ин фазо бояд фазои танқидии илмиро фарогир бошад, ки ба ҳар навишта ва гуфта фикри дигаре иброз шаваду соҳиби он ҷавоби илмӣ ва мантиқии онро дода тавонад. Дар акси ҳол фазои илмӣ мо тезиси «...наука шагаёт вверху по лестнице, ведущей вниз - илм бо зинапоёе ба боло ҳаракат дорад, ки он ба поён мебарад»¹-ро мемонад.

Сино ва назаре ба қонунгузорӣ – биниши органикии давлат

Доир ба усулҳои қонунгузорӣ изҳори назар намуда, мехоҳам роҷеъ ба як андешаи усули қонунгузорӣ, ки аз ҷониби Абуалӣ ибни Сино пешниҳод шудааст, баёни назар намоям. Дарки ин усул ҳам ба назарияи идоракунии ва ҳам дар тарҳрезии ҳуқуқи умумӣ ва яхела амал намудани қонун дар ҳудуди кишвар шарт ва зарур аст. Ибни Сино роҷеъ ба зикри илмҳо изҳори назар намуда, масъалаи қонунгузорӣ ва идораи кишварро ташхис карда, идораи давлатро ба мисли фаъолияти биологии инсон шарҳ медиҳад. Ба андешаи ӯ қори идораи давлат ба қори узвҳои инсон монандии комил дорад. Бахусус, дар қиёси қори дил ва фаъолияти қонунгузор ӯ далели устувор меорад. Ӯ мегӯяд: «Дар ҳифзи қонун ба мутавалли ҷойиз нест, ки ду амрро дар як вақт ба ӯҳдаи як инсон гузорад. Пас, касе, ки ба тадбири манзил машғул аст, раво нест, тадбири шаҳр ба ӯҳдааш бошад, балки шаҳр як роҳбар ва манзил мудабири дигар бояд дошта бошад... Лоик нест, ки қонунгузории манзилу шаҳрро алоҳида намуд».² Хулосаи Ибни Сино он аст, ки гарчанде як қонунгузор метавонад қонунҳое ҳам барои шаҳр ва ҳам барои деҳот қабул намояд, вале як нафаре наметавонад, ки ҳам дар шаҳр ҳам дар деҳот роҳбарӣ намояд. Андешаи Абӯалӣ Сино ба дастовардҳои

¹ Наврузов С. Время и эволюция пошли вспять: от человека к обезьяне или маленький несудебный «обезьянный процесс». Бизнес и политика. №28. 20-06-2006. С. 11.

² Абӯалӣ ибни Сино, Осор. Душанбе 2005. С. 65.

тиббии ӯ, ки як дил ҳам ба дасту ҳам ба по хун медиҳад, ё як шуш хуни онҳоро тоза мекунад, вале онҳоро як нуктаи асаб идора карда наметавонад, така мекунад. Ҳар яки онҳо нуктаҳои идораи худро доранд, ки аз он ҷо идора мешаванд. Тибби муосир низ нейронҳои мустақил ва мухтори идораи узвҳои баданро собит сохтааст. Чунин аст санъати идоракунӣ, ки ҳастӣ ба махлуқи олий инъом намудааст. Тарзи биниши Шайхураис Абӯалии Сино аз назари организми инсон ба падидаи давлат ва илмҳои дигар мансубияти расмӣ ӯро ба ҷараёни дарки органикии ҳуқуқ наздик менамояд. Ӯ хеле қабл аз файласуфи англис Г. Спенсер (1820-1903 с.)¹ усулҳои илмӣ мавҷудияти назарияи органикии давлатро масъалагузорӣ кардааст. Дигар ин ки бо ин усул, ӯ усули ягонагии қонунро дар ҳудуди кишвар ва умумияти мақомоти қонунгузорро собит сохтааст. Ӯ нахустин шахсе аст, ки назарияи устувори ягонагии парлумони касбиро барои кишвар тарҳрезӣ намудааст. Нақши парлумон дар давлат дар назарияи ӯ ҳамчун нақши дил дар тани инсон аст.

Оид ба тағйирпазирии қонунҳо

Вақтҳои охир ба қонунҳои зиёди кишвар тағйироту иловаҳо ворид мегардад. Чунин воридкунии тағйирот ба манфиати қор аст ва ё бар зарар таҳлилро талаб доранд. *Зуд-зуд ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қонуни асосӣ, агарчи амри номатлуб аст, вале эътироф намудани зарурати тағйироту иловаҳо ба Қонуни асосӣ баровардани он аз ҳадди идеали олии тағйирнопазир вобаста ба тағйир ёфтани арзишҳои, ки дар паҳнои он манфиату оромии мардуми Тоҷикистон нӯҳуфтааст, амри зарурӣ буда, исботи гуфтаҳои болост.* Дигар ин ки агар мақсади ҳамагуна қонун ҳимояи манфиат, тартибот ва озоиштагии мардум бошад, пас дар тағйироти Қонуни асосии мо, ки баъди имзои сулҳи тоҷикон ба миён омад, ин мақсаду маром дуруст истифода шуд.

— **Ба тағйироту иловаҳои пайдарҳами қонунҳо аз ҳад зиёд майл набояд кард.** Мо фикр намекунем, ки ҳар тағйироту

¹ Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебное пособие. М. 2006. С. 50.

иловае, ки пас аз ду ва ё се сол сурат мегирад, ба замми он ки ин як омили пешравии раванди қонунгузорист, ҳамзамон номукаммалии таҳлили воқеият аз назари қонунгузор аст, ки ҳангоми қабули қонун аз мадди назар дур мондааст. Ва таҷаккули ҷунин воқеият омили болоравии нигилизми (беътибории) ҳуқуқ дар ҷомеа гардида, ба тартибот ва низом таъсири манфӣ мерасонад. Вакилони мӯхтарам Қонунро тарзе бояд қабул кунанд, ки вай барои даҳсолаҳои оянда роҳ созад, на барои он ки ҳар ду се сол ба он тағйирот ворид намуд. Ҳар тағйирсозии роҳ низ аз мо на танҳо хароҷоти зиёдатӣ, балки оқибатҳои вазнинро ба мо бор карда, моро ба ин тағйирпазирӣ маҷбур месозад. Оқибатҳои ин тағйирпазирӣ пайдарпайи қонун аз он дигаркунии маҷрои роҳи автотилгард вазнинтар аст, вале мо онро дарк карда наметавонем. Тағйирот ва иловаҳо ба қонун бояд ба тариқи истисноӣ сурат гирад. Дар акси ҳол мо аз ўҳдаи қабули қонуне, ки барои фардо хидмат карда метавонад, баромада наметавонем. Чӣ бояд кард? Ба фикрам зарур аст, ки парлумони кишвар, кумитаҳои он бояд дар рафти муҳокимаю баррасии қонун бо мустақилияти ақлоние, ки ба истиклолияти давлат ва беҳдошти мардум шарт ва зарур аст, таъя намуда, нисбатан ғаъол бошанд. Ҳамкориҳои онҳо бо аҳли илми ҳуқуқшиносии кишвар наздик гардида, барои таъсиси падидаи таҳлилӣ ва муқоисавии назди Парлумон фикр бояд кард.

Ҳамзамон дар масъалаи тағйирпазирии қонун ба гуфтаҳои бузургон таъя намуда, гуфтанием, ки ҳукми Арастуи бузург мавқеи устувор дорад: «Умуман одамон на аз қафои таълимот ва даъватҳо (преданием), балки аз дунболи некӣ (благо) мераванд».¹ Дар ҳақиқат таърих собит менамояд, ки одамон дар ҳар даври замон барои қонеъ гардондани талаботи худ аз дунболи неъматҳо сарсонанд. Замоне ин талабот бе саропо буд ва замоне дар ҳад ва ҳудуди муайян-қонунҳо ҷойгир гашт. Вале ҷун ҳаёт пеш меравад, талабот ва қимату ченақҳо тағйир меёбанд ногузир ҳадду ҳудуд низ дар доираи қонунҳо ба тағйирот рӯ меоранд. Аз ин ҷост, ки ҳуди Арасту мегӯяд, ки қисме аз қонунҳоро зарур аст, ки баъзан тағйир дод: «Ва хуб нест, ки баъзе аз қонунҳои навишташударо

¹ Аристотель. Политика. Афинская полития. –М., Мысл, 1997.-С.79.

бетағйир монем»¹. Вале дар ин маврид низ ӯ така ба эҳтиёт-корӣ намуда, таъкид менамояд, ки аввал сари ин масъала чиддан фикр бояд кард. «Агар ислоҳи қонун барои беҳбудӣ камаҳамият бошад, бо ин роҳ осон ба одати ислоҳи қонун роҳ додан аз рӯи хирад нест. Беҳтар он аст, ки чунин камбудии ночизи қонунгузор ва ашхоси мансабдор бахшида гардад: ғоидае, ки мо аз тағйироти қонун мегирем, ба он зараре, ки мо аз одати итоат нанамудан ба тартиботи мавҷуда мерасад, баробар шуда наметавонад»². Бале ин ҷо як одати бисёр зараровари тағйирпазирии қонун вобаста ба манфиатҳо ворида низоми қонунгузорӣ гардида, ба раванди устувори қонунгузорӣ зарар расонида, таъиноти муҳимми таърихӣ қонунро - таъмини тартиботи ҷамъиятиро дар масири таърих ба нестӣ меорад. Зеро қонунгузор дар асоси одати кашфшуда побанди ҳимояи манфиатҳои ҷузъӣ гардида, ояндаи давлату давлатдорӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ халқро дида наметавонад. Ин беморӣ на танҳо қонунҳои ҷудогона, балки низоми ҳуқуқиро ба давраҳои кӯчаки таърихӣ бо манфиатҳои ноустувор тасниф намуда, дар муддатҳои кӯтоҳ умри онҳоро канда намуда, миллат ва давлатро аз инкишоф боздошта, мардумро аз таъмини адл, инсоф ва боварӣ ба оянда маҳрум менамояд. Бинобар он парлумони касбии мамлакати азизи моро зарур аст, ки сари масъалаҳои қонунгузорӣ ниҳоят эҳтиёткор бошанд.

Албатта, тарғибу ташвиқи қонуни амалкунанда, ғояҳои инсондӯстии Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрӣ амри вочиб ва зарурии давлату давлатдорӣ буда, кафолати иҷрои қонунҳо ва таъмини тартиботу муназзамии рӯзгор мебошад, вале онро (дар назар дорем дилхоҳ санади меъёриро) то ҳадди идеал бардоштан ва нодида гирифтани инкишофи ҷомеа ва давлат садди роҳи инкишофи илми ҳуқуқ буда, қонунро аз маҳаки тартибот ва низом ба догма табдил дода, аз иҷрои бузургтарин вазифааш – хизмат дар назди ояндагон маҳрум мекунад. Пас қонун на танҳо барои имрӯзиён навишта шуда, танҳо кафолати тартиботи имрӯзро дорад, вай бояд барои фардо ва рӯзҳои оянда низ хизмат намояд. *Барои ин*

¹ Аристотель. Политика. Афинская полития. –М., Мысл, 1997.-С.79.

² Аристотель. Политика. Афинская полития. –М., Мысл, 1997.-С.79.

вай дар радифи ҳаёт ва мубориза бо он на ба идеали тағйирнопазир ва устувору догма табдил ёбад, балки қолаби зиндагӣ бошад, ки баробари тағйир ёфтани руқнаҳои асосии зиндагӣ ва арзишҳо имкони тағйир ёфтаниро дошта бошад. Барои безарар гузаштан ба ин роҳ ва усул шароити озод ва фазои озоди инкишофи илми ҳуқуқ зарур буда, муҳокимаю мулоҳизаҳои озоди аҳли илм атрофи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ шарт ва зарур аст. Дар ин чода ташкил намудани комиссияи экспертизаи ҳуқуқии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки аз ҷониби устодони факултети ҳуқуқшиносии ДМТ пешниҳод шуда буд, яке аз роҳҳои беҳтар намудани вазъи қонунгузориш.

Аз ҷониби дигар, ҳар як мафҳуми ҳуқуқӣ, падидаи ҳуқуқӣ қабл аз он ки ба ҳадди қонунгузориш мо ворид гардад ва муносибатҳои ҷамъиятии Тоҷикистони тозаистиклолро мавриди танзим қарор диҳад, он бояд аз таҳлили амиқи илмии олимони ва парлумони касбӣ гузашта, ба тарозуи ҳуқуқдарккунии таърихӣ ва ҳуқуқфаҳмии муосири мардуми Тоҷикистон гузошта шавад. Чалб намудани роҳбарони вазорату идораҳои соҳавӣ ҳамчун мутахассис ба парлумони кишвар, албатта падидаи хуб аст, вале танҳо гузоштани онҳо дар нақши мутахассис ба **лоббированиш** қонунҳои соҳавӣ оварда мерасонад яъне қонунҳо танҳо дар ҳудуди манфиатҳои ҳамон вазорат қабул шуда, имкони фазои озоди мубоҳиса ва химояи манфиати дигаронро фаромӯш месозанд. Аз ин рӯ, дар қабули ҳар як қонун зарур аст, ки парлумони касбӣ ҳам тарафдорон ва ҳам муҳолифин ва ҳам олимони соҳавиро чалб намояд (мумкин аст чунин чалбнамоӣ на дар маҷлиси парлумон, балки дар муҳокимарониҳою чаласаҳои кумитаҳо сурат гирад, аммо олимони ва роҳбарон вобаста ба имконият бевосита дар Маҷлиси парлумон), то ин ки дар фазои озоди муҳокимаронӣ тавонанд қонунеро эҷод кунанд, ки он ҷавобгӯи манфиати кишрҳои мухталифи ҷамъият буда, муддатҳо ба мардуми Тоҷикистон хизмат намояд. Аммо чунин амалро (мубоҳисаҳои парлумониро) набояд то ҳадде баланд бардошта, ба муҳокимаҳою баҳсҳои тӯлонии беинтиҳо, ки тарафҳо дар камингоҳҳои саҳти супоришгирифта қарор дошта, мақсадҳои ниҳонӣ ғаразнокро вориди қонунҳо гардонида, роҳи амалӣ намудани мақсадҳои худро тоза намојанд. То чое, ки мо огоҳӣ дорем, чунин муҳокимаҳо бо чалби

мутахассисони соҳавӣ дар лоиҳаи чанд қонун мушоҳида шуд (аз ҷумла, дар муҳокимаи Лоиҳаи Қонуни ҚТ Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ соли 2009). Ба ин хотир мумкин аст парлумони касбӣ ҳулосаҳои хаттии ташкилоту корхонаҳоро нисбат ба қонун ҷамъ намояд, хушбахтона, ин амалро парлумони касбии мо то дараҷае дар қабули баъзе аз қонунҳо зарур шуморидааст, вале чунин таклифу пешниҳодҳо кам мавриди эътироф қарор мегирад.

Дар кори дуруст ба роҳ мондани раванди қонунгузорӣ парлумони кишварро зарур аст, ки таҷрибаи мусбати кишварҳои тараққиқардари бояд омӯзад ва ба роҳбарӣ гирад. Ба хотир бояд овард, ки чи тавр аъзоёни Ландтаги Германия дар соли 1842 барои қабули баъзе аз талаботи «Қонун дар бораи дуздии ҷангал» муборизаю мулоҳизаҳо меронданд. Гарчанде К.Маркс ин қонунро аз назари синфӣ баҳо дода, мақоми қонунгузорро ҳимоягари манфиати гурӯҳ номидааст¹, вақт ва таърих нишон дод, ки муҳокимаю мулоҳизаҳои мақоми қонунгузори Германия воқеан ҷавобгӯи талаботи миллати соҳибистиклол ва соҳибдават буд. Вале ин муҳокимаю мулоҳизаҳои озод бояд дар доираи қонун ва манфиатҳои умум буда, аз ғаразҳои шахсӣ ва сиёсӣ орӣ бошад, зеро дар чунин сурат манфиати имрӯзиён зарар мебинанд. Аз ин баҳсҳо ҳулоса кардан мумкин аст, ки қонун дар ҷомеаи демократӣ се вазифаро дорад: яке вазифаи ҳимояю кафолати зиндагии ошоиштаи имрӯзиён, аҳли ҷомеаи имрӯза; дуввум вазифаи муҳайё намудани шарту шароити ошоишта барои фардоиён ва ҳимояю кафолати ояндагон ва ниҳоят сеюм эътироф ва мустаҳкамкунии арзишҳои олии ҳуқуқии таърихи миллат ва халқ. Таҷриба нишон медиҳад, ки вазифаи сеюм хеле зарурӣ буда, дуруст ба инобат гирифтани он анъанавияти (традиционализми) давлатдориро, ки ба решаҳои амики таърихии миллат ва халқият таъя мекунад, устувор гардонида, умури идора ва эҳдои миллии онро муназзам нигоҳ дошта, устувории давлатро ба ояндагон таъмин менамояд. Ми-соли равшани он давлатҳои классикии Рим, Сосониён, Салҷуқиён ва муосири Амрико, Фаронса, Ҷопон ва ғ. шуда ме-

¹ Маркс К. Дебаты по поводу закона о краже леса. См. Социология.- М. 2000. -С.69-118.

тавонанд. Ва қонуни асосии кишвар се масъулиятро нисбат ба мардуми таърихи хеш бар дӯш гирифта, як масъулияти дигарро ҳамчун унсури муҳимми ҳамзистии ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф кардааст: «МО ХАЛҚИ ТОҶИКИСТОН, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста...»¹ бар души худ гирифта, ки намунаи олии давлатдорӣ муосир буда, пайвастагии муттасили инкишофи фарҳанги миллӣ, давлатдорӣ миллиро аз як ҷониб дар раванди таърихӣ нигоҳ дошта, умумияти ҷомеаи инсониро дар масъулияти тарафайни халқу миллатҳо ва давлатҳо кафолат додааст. Дар ҷомеаҳои ғайридемократӣ қонун як вазифаи асосӣ ҳимояи манфиати синфи ҳокимро дошта, ду вазифаи иловагиро - масъулият дар назди ҷомеаи имрӯз ва ояндаро дар сатҳи ноаён нигоҳ медорад. Дар ҷомеаи демократӣ ҳардуи ин масъулияти қонун аз табиати ҳукукию либералӣ будани он вобастагӣ дорад. Табиати ҳукукии қонун ва устувории иҷрои он дар ҷамъият барои имрӯзиён хизмати бевосита менамояд. Либералӣ будани қонун, дастрас будани он барои муҳокимаҳои илмӣ ва ислоҳи он барои фардоиён. Ҳамин тавр, ду рӯкни асосии мавҷудияти қонун барои инкишофи ҷамъият басо зарур аст. Лекин бояд ҳар ду рӯкн доимо чун ду паллаи тарозу вазиро мувозӣ нигоҳ доранд, зиёд намудани яке аз ҷанбаҳои он оқибати фалокатборро дорост. Танҳо дар чунин сураат ҳар як ҷамъият хоҳ ноҳаҳ бо чунин гарбгарой ҳамчун бо тамаддуни ғайр дохилан мубориза бурданро дар худ нигоҳ медорад. Аҷиб он аст, ки олимони худ як нерӯи бузурги кашфкунандаи омӯзиши тамаддуноҳои пешқадам дар ҳар давраи замони баромад мекунанд (ҳоло масъалаи омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ, тарҳрезии қонунгузориҳои аврупоӣ, қабули низоми идоари амрикоӣ ва ғ. аз ҷанбаҳои майл ба сӯи тамаддуни пешқадами гарбист) ва ҳамзамон боз худӣ онҳо, аниқтарафи гурӯҳи дигари онҳо барои ҳифзи унсурҳои тамаддуни миллӣ (ақидаҳо доир ба тозагии забони тоҷикӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, динӣ ва тақия намудан ба унсурҳои ҳуқуқзодкунӣ ва идоракунии аҷдодон майл ба сӯи нигоҳдошти тамаддуни таъ-

¹ Конституцияи ҚТ соли 1994 бо тағйироту иловаҳои соли 1999 ва 2003. Қисмати муқаддимаӣ. Душанбе 2003.

рихии падару бобоёни мост), аз чунин хатар мубориза мебаранд. Давлат ва сиёсати давлатиро зарур аст, ки нидои ҳар ду гурӯҳи олимонро дар ҳудуди манфиати халқ ва давлат якҷел шунавад ва дар ҳолатҳои зарурӣ онҳоро мадди назар гирад. Дар мисоли асрҳои миёна мо шоҳиди он мешавем, ки мутафаккирони форс тоҷик ба қадри имкон тавонистанд, ки дар доираи таълимоти аҷдодӣ арзишҳои пешқадами аврупоиро дар доираи илм пешниҳод намоянд, вале мутаассифона, ин хизмати беназири онҳо аз мадди назари давлатдорон дур монд. Мо бояд дар реконструкцияи (тарҳрезии) тамаддуни ҳеш зербино ва сутунмӯҳраи онро мадди назар гирем. Агар тамаддун чун иморати баландошён бошад, пас зербинои он ва басти пӯлодини ин иморат барои вазни муайян, табақаҳои муайян ва сохтори муайян омода гардидааст ва мо низ ҳангоми таҷдиди он бояд бо талаботи онҳо муосидат намоем. Дар акси ҳол иморати мо фуру рафтани мумкин аст. Ба мо зарур аст, муайян намоем, ки зербино ва басти пӯлодини иморати тамаддун кадом унсурҳост? Ба ақидаи олимони омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, миллӣ, идеологӣ, байналхалқӣ дар замони муосир тавлидгари ҳуқуқанд¹. Иловадан гуфтан мумкин аст, ки миллат ва халқ зербинои ҳар як тамаддун буда, забон ва дин унсурҳои мустаҳкамкунандаи зербино ба шумор меравад. Басти пӯлодини иморатро таҷрибаи идорӣ, ҳуқуқҷодкунӣ ва инкишофи илми миллат таъкил медиҳад. Ва дар зери мафҳуми таҷриба пеш аз ҳама ҷиҳатҳои пешқадаму мусбат, ки имкони дар рӯзгори муосир барои мардум хизмат карданро доранд, фаҳмида мешавад, баъдан аз он таҷриба, сабақомӯзӣ аз камбудии норасоӣҳо дарк мешавад. Мутаассифона, дар мо то ҳол ҳудудиносии миллӣ барои хизмат намудан ба ваҳдати миллӣ, манфиати умум ва истиқлолияти давлатӣ омода нест, агар мебуд, он гоҳ така ба таҷрибаи пешқадам дар шакли гуфтаи шуда тарҳрезӣ мешуд. Ҳоло чӣ? Касе, ки аз боби ҳудудиносии миллӣ ҳарф мезанад (аз ҷумла банда ҳам) дар беҳтарин маврид ба ғайр аз ду се пешниҳоди мушаххас доир ба омӯзиши таҷрибаи гузаштаи давлатдорӣ ва ҳуқуқҷодкунӣ чизи дигаре гуфта наметавонад, дар дигар ҳолатҳо бошад басти пӯлодини иморати давлатдорӣ тоҷиконро дар дин ё одатҳои дигари

¹ См.Общая теория права.-М.,1993.-С.217-218.

қавмҳои сахронишин мебинанд. Албатта дин, заминаи воқеи инкишофи тамаддуни шарқӣ буд, лекин он дар кадом шакл ва дар кадом ҳад. Онҳое, ки имрӯз давлати миллиро дар эҳё кардани таълимоти динӣ мебинанд, ҳудайшон ба ҷуз аз таълимоти маҳдуди динӣ, ки дар паҳнои омӯзиши чанд китоби хусусияти тоатӣ ва забонӣ дошта сабзидаанд, чизи дигарро пешниҳод карда наметавонанд. Охир, дар паҳнои тамаддуни динӣ ба ҷуз аз асарҳои дар назар дошташуда «Мантшиқ», «Китоб-уш-шифо»-и Ибни Сино, «Сиёсатнома»-и Низомулмулкӣ Тӯсӣ, «Эҳёи улум», «Насиҳат-ул-мулк»-и ҳуҷҷатулислом Ғаззолӣ, кашфиёти нодиру бемисли АлХоразмӣ Нотилӣ, Мотуриди Самарқандӣ Умарӣ Хайём, Форобӣ Берунӣ, Носири Хусраву Хусайн Воизӣ Қошифӣ ва дигаронанд, ки паҳлӯҳои мухталифи илми риёзӣ, мантшиқ, нучум, фалсафа, фиқҳ ва ғ.-ро вобаста ба давраи замон тадқиқ намуда, дар хизмати халқ гузоштаанд. Аз ин рӯ, агар резандаи зербино халқ бошад, васлгари бастӣ пӯлодини он олимон, донишмандон, шоирон ва сиёсатмадорони давраи замонҳои мухталифи миллат ба шумор мераванд.

Дигар аз масъалаи ҳалталаб дар раванди қонунгузорӣ назорати иҷроӣ қонунҳост. Дараҷаи иҷроӣ қонунҳои Маҷлиси Олӣ ба қабули қонунҳои нав ва сифати онҳо мусоидат менамояд. Дар он ҳолате, ки дар қабули қонунҳо иштироки мақомоти дахлдор аз пуштибонии талаботи соҳавии қонун иҷоза дода мешавад, пас назорати иҷроӣ онро парлумон аз намояндагони он мақомот бояд сари ҳар вақт бишнавад. Ба парлумони кишвар ҳамзамон бояд ҳуқуқ дод, ки бо пешниҳоди дарҳости вакилон роҳбарияти вазорату кумитаҳои давлатӣ дар иҷроӣ нуктаҳои дахлдори қонунҳо ҳисобот диҳанд. Чунин масъулият вазорату кумитаҳоро водор месозад, ки дар иҷроӣ бемайлони қонунҳо боз ҳам истодагарӣ намојанд. Ин амал ба ҳеҷ ваҷҳ кори мақомоти иҷроияро паст наамуда, барои баланд бардоштани сифати кор ва таъмини қонуният мувофиқат хоҳад кард. Амри дар рӯзҳои наздик батасвибрасидаи (ибтидои моҳи март соли 2005) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов дар хусуси ҳисобот ва баромадҳои роҳбарони Вазорату идораҳои давлатӣ дар телевизион, аз зумраи амалҳои демократикунонии сохтори идории давлат аст, ки ба назорату иҷроӣ қонунҳои қабулшуда мувофиқат хоҳад кард.

Як мушкилиш қонунгузориш кишвар

Яке аз масъалаҳои муҳимми имрӯзаи қонунгузориш ҳукуки судӣ ва назорати прокурорӣ дар Тоҷикистон, ҳал намудани масъалаи мавқеи прокурор ва суд дар муҳофизати судӣ, нақши онҳо дар ҳимояи ҳаққи инсон ва шаҳрвандон ба шумор меравад. Ҳалли ин масъала аз бисёр ҷиҳат садди роҳи қабули КМЧ ҚТ гардидааст. Зеро масъалаи санксия ва ҳуқуқ бар он дар байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баҳснок аст. Агар ба қонунгузориш анъанавие, ки аз қонунгузориш Россия мабдаъ мегирад ва баъдан тавассути ИҶШС (СССР) ба Тоҷикистон интиқол шудааст, назар афканем, он гоҳ мебинем, ки Прокурор аз лаҳзаи вестернизатсияи Пётри Кабир то даврони шӯравӣ зина ба зина касби ваколатҳои тафтишотию назоратӣ намуда, мазмун ва мӯҳтавои адолати судӣ ва иҷтимоиро дар муҳофизаҳои судӣ таъмин менамуд. Чунин таҷрибаи назоратию таъмини марҳалаи додситонӣ таърихан дар майдони ҳукуки миллати тоҷик қомат афрохта, то дараҷае ба таъмини қонуният ва бунёди ҷомеаи озоду шаҳрвандӣ замина гузошт. Аммо дар чунин доди ҳақ, ғояи тақсимои ҳокимиятҳо ҳамчун усули универсалии низоми таъсири мутақобила ва баробарвазнҳо эътироф намешаванд. Онҳое, ки даъвии татбиқи арзиши тақсимои ҳокимиятҳо ва назарияи Ш.Л. Монтескё, дар шакли тақсимои касбии мақомот ва усули маҳдуд намудани қудрат намуда, ба қонунгузор - қабули қонунро, ба иҷроия – иҷрои амру фармонҳоро ва ба судӣ татбиқи адолати судиро талаб менамоянд, хато мекунаанд. Зеро ба ақидаи мо ҷонибдории фирқавии мақомоти давлатӣ ҳеҷ гоҳ ва дар ҳеҷ давра замон шакли идеалии тақсимоиро касб накардааст. Аз ин рӯ, ҳеҷ мумкин нест, ки ҳар як мақомот сирф бояд ба кори таъкидшуда танҳо машғул шавад. Дар ин кор онро дигар мақомот пурра менамояд. Чи тавре, ки даст вобаста ба ҳаёти иҷтимоӣ ҳам барои меҳнат кардан, ҳам барои таом хӯрдан, ҳам барои рақибро дар майдони муштзанӣ задан ва ҳам барои корҳои дигар истифода мегардад. Бинобар он маҳдуд намудани фаъолияти даст танҳо барои иҷрои як вазифа умуман мумкин нест, чи тавре ки мақомоти давлатӣ низ сирф чунин вазифаи мушаххасро истифода наменамайд. Аз ҳама асосиаш он аст, ки дар ин роҳ анъанаи мусбати амалияи

хукукиро, таҷрибаи ғании прокуратура дар собиқ Шӯравӣ паси сар кардааст, дар муқобили назарияи вестернизатсионии паҳнкунандаи ҳокимияти судӣ, бояд нигоҳ дошта шавад ё не? Фикр мекунам, масъалаи гузаштан ва ё нагузаштан тақдири ҳифзи ҳукуки инсонро ҳал намекунад ва мазмуни муҳофизати ҳуқуқ куллан тағйир намеёбад. Танҳо зарур аст, ки дар сурати гузаштан бояд як қатор корҳоро дар кишвар анҷом дод, низоми қонунгузориро барои ин кор омода намудан лозим, судҳоро барои ин зина тарбия кардан зарур, функцияҳои онҳоро васеъ намудан даркор, мустақилияти онҳоро таъмин намуда, теъдоди онҳоро вобаста ба шароит зиёд кардан шарт аст. Умуман дар ин ҳолат сатҳи ҳуқуқфаҳмии аҳоли ва шуури ҳуқуқии кормандони ҳифзи ҳуқуқро баланд намудан лозим аст. Дар сурати омода накардани чунин замина боқӣ мондани ваколатҳо дар дасти додситонӣ афзалтар аст. Дар ҳарду ҳолат ҳам амалияи ҳуқуқӣ ва функцияҳои ҳимоятии мақомот ба пуррагӣ метавонад амалӣ гардад, танҳо зарур аст, ки баъзе аз масъалаҳои чузбӣ риоя гардад.

Атрофи ин масъала баҳсҳои доманадори илмӣ бинобар мавҷудияти омилҳои зер сурат мегирад: 1. Ин манфиати мақомоти дахлдор аст, ки ба ваколат ва мухторияти онҳо вобаста аст. 2. Ин як зинаи бархӯрди ислоҳоти ғарбӣ бо ода-ти низоми ҳуқуқии кишвар аст, ки бо вазнинӣ аз ҷониби шаҳрвандон ва ҳуқуқшиносони бегараз қабул мешавад. 3. Ин раванд барои низоми ҳуқуқии кишвар ногузир ҳисобида мешавад, чунки низоми ҳуқуқии кишвар аз назари шакл ва мазмун хеле ба низоми ҳуқуқии ғарбӣ умумият пайдо кард, вале ҳанӯз махсусиятҳои худро дорад. 4. Қабул нашудани ин таҷриба низ имкон дорад ғайолияти мӯътадили мақомоти ҳифзи ҳуқуқро дар кишвар нигоҳ дошта, нақши онҳоро дар устувории ҳифзи ҳуқуқи инсон таъмин созад. 5. Байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷонибдорони ҳокимияти судӣ аз ҳисоби онҳое, ки аз ҷониби прокуророн ҷабр дидаанд, ба аланга гирифтани ин баҳс манфиатдоранд. Дар чунин сурат Тоҷикистон ҳамчун як кишвари навоар бо махсусияти худ воридаи низоми нави ҳуқуқӣ мегардад. Ин ҳолат ҷонибдорони назорати прокурорӣ ба баҳс устувор ворид мекунад. Мисол, Хитой бо қоидаҳои худ ба низоми капиталистӣ ворид шудааст.

Ин ва дигар омилҳо муҳиммияти паҳлӯҳои дугонаи масъалаи мазкурро байни ҳуқуқшиносон ва мардум афзун мегардонад.

Дар масъалаи омехтагии вазифаҳои тадқиқотӣ, тафтишотӣ ва додгоҳию назоратӣ дар фаъолияти прокуратура ва судҳо ҳаминро гуфтан мумкин аст, ки ҳамаи ин ҳаёли бофтае беш нест. Зеро мутлақияти пурра ва аслии тақсими вазифа вобаста ба функцияҳои меҳнатӣ дар байни ягон мақомот ба дараҷаи мутлақ вучуд надорад ва дошта ҳам наметавонад. Таҳқиқотчӣ, муфаттиш ва ҳатто назоратчии мурофиа ҳар як дар давраи фаъолияти худ ҳукми гунаҳгорро дар доираи андешаи худ тарҳрезӣ менамояд. Ҳатто судя ҳангоми баррасӣ бо саволҳои худ вазифаи таҳқиқ ва тафтишоту исботкунии гуноҳ ва ё бегуноҳии судшавандаро меҷӯяд. Аз ҳама вазнин барои суд аст. Дар фаъолияти ӯ ҳама навъи ҳаракатҳои мурофиаӣ дида мешавад. Аз назари ботинӣ дар пешбурди мурофиа дар дигар мазмун муносибат кардан нашояд. Аз назари формалӣ албатта, ин ғайри қобили қабул аст, вале ҳақиқати ботинӣ чунин аст.

Яқин он аст, ки Тоҷикистон масъалаи мазкурро ба пешниҳоди ваколати иҷозаи маҳбас ба судҳо ҳал хоҳад кард. Ва эҳтимол меравад, ки дар даврони аввал нофаҳмию мушкилиҳо низ дар татбиқи иҷозатдиҳии бар маҳбас пайдо мешавад, вале ин нофаҳмиҳо мушкилиҳои аслии нест. Мушкилӣ дар фаъолияти судҳо аз муносибати байниҳамдигарии онҳо сар заданаш мумкин аст. Умуман аз назари усулӣ он норасоӣ ва омезише, ки дар фаъолияти прокуророн дар масъалаи иҷозати маҳбас дида мешуд, дар фаъолияти судҳо низ ба назар мерасад, агар судҳои махсус таъсис наёбад. Зеро суд низ ду вазифаи ба ҳам номувофиқро дар чунин сурат иҷро мекунад ҳам суд мекунад, ва ҳам ба маҳбас гирифта, то эълони ҳукм эҳтимолияти бегуноҳии гумонбарро инкор намуда, ӯро ба маҳбас мегирад. Аз ҷониби дигар иҷозат ва ё гардонидани иҷозати маҳбас ба фаъолияти якдигарии судҳо метавонад таъсири манфӣ дошта бошад. Бинобар он беҳтар мебуд, ки судҳои махсус барои додани иҷозат таъсис меёфт.

Қонун ва воқеият, дору ба дарди миллат

Дигар аз масъалаҳои муҳимми раванди қонунгузорию кишвар дуруст ба инобат гирифтани даъвати воқеии ҷамъият, сатҳи шуури ҳуқуқии мардум ва махсусияти татбиқи таҷрибаи пешқадами давлатҳои пешқадам аст. Дар ин маҷро даст кашидан аз манфиатҳои соҳавӣ, лоббированию қонунҳо вобаста ба манфиатҳои вазорату соҳаҳо. Кашфи адолат, ҳақиқат ва пешрафти ҳаёти иқтисодӣ, демократикунонии ҳаёти ҷамъиятӣ, ҳимояи баробарӣ ва адл бояд мақсади ҳар як лоиҳаи қонун бошад. Мо бояд донем, ки ҳамагуна қонуне, ки ба манфиати гурӯҳи муайян ва ё вазорати муайян қабул мешавад, ногузир пас аз мӯҳлате омили поймолгардии ҳифзи манфиатҳои ҳамон идора ва ё вазорат хоҳад гашт. Дар сураати нигоҳ доштани талаботи қонун ва муносибати мувозанани он нисбат ба дастрасии адл ва инсофи мутаносиб, ки на аз ҳимояи манфиатҳои соҳавӣ бармехезад, балки аз адли умум таҳия шуда, ҳама манфиатҳоро мусовӣ ҳифз мекунад вай на танҳо амали мувозинаи мақомотро нигоҳ дошта тавлидгари низому тартибот мегардад, инчунин заминаи мусоиди инкишофи ҳар вазорату мақомотро таъмин намуда, давлатро ба ҳадафҳои бузурги худ наздик менамояд. Мисоли равшани чунин тарафкашии лоиҳаи қонунро мо дар раванди мустақилгардии ҳокимияти судӣ дар ҚТ ҳамчун нишонаи давлати ҳуқуқии эълонгардида дида метавонем. Аллакай тайи чанд сол аст, ки масъалаи гирифтани санксия ҳамчун воситаи таъсиррасонии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба гумонбар ва айбдоршаванда ва пешгирии ҷиноят аз ҷониби мақомоти додситонӣ ба мақомоти судӣ ҳарф меравад. Вале ҳанӯз ин масъала ҳалли пурраи ҳудро дар қонун наёфтааст. Зеро ҷонибдорон ва муқобилони ин андеша бениҳоят далелҳои бозътимодно дастрас намуда, кӯшиши бо ҳар роҳу восита нигоҳ доштани адлро дар ҷомеа дастрас менамоянд. Агар судяҳо даъвии мустақилияти ҳокимияти судӣ намуда, гирифтани санксияро ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ аз дасти додситон гирифтани шуда, бо ҳамин айбдоркунандаи давлатиро дар зинаи баробар бо муҳофизатчи мондани шаванд, додситонҳо судяҳоро дар тасарруф ва омезиш додани ҳаққи таҳқиқ ва тафтиш бо ҳаққи барорандаи адл онҳоро муттаҳам менамо-

янд. Чӣ тавр мешавад, ки онҳо ҳам шахсро ба ҳабс мегиранд ва баъдан гунаҳгории онро тавассути ҳукми худ дайн менамоянд? Албатта, ин ҷо баррасии парванда ба суди дигар дода мешавад, дар изофаи ин додситонҳо низ мегӯянд, ки дар ҳолати дар дасти онҳо будани санксия ҳуқуқи айбдоркуниро на прокуроре, ки санксия додааст, балки прокурори дигар амалӣ месохт. Хуллас, даъвоҳо асос доранд. Ҳар як аз ҷониби худ ҷунин ҳуқуқи пешниҳод карданро низ доранд. Вале моҳияти масъала сари дигар асосҳо нухуфта шудааст. Дар ин ҳама мочароҳо на манфиати кашфи адлу инсоф, балки ҳимояи манфиатҳои соҳавӣ нухуфтааст. Ҳадафи асосӣ манфиати соҳаи худ, мақомоти худро дифоъ намуда, ҳолати кории хеш ва ҳамкорони худро беҳтар кардан аст, на татбиқи адл ва инсоф. Чаро? Омилҳо зиёданд. **Аввал**, ин ки дар он шароите, ки ҳам прокурор, ҳам судя ва ҳам адвокат ҳангоми иҷрои вазифаи хидмати худ, қабл аз ҳама ҳолатҳои истисноӣ ҷиноятро на бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи инсон ҳамчун арзиши олии, ки м. 5 Конститутсия ва м. 5 КҶ ҚТ муқаррар кардааст, ҷустуҷӯ менамоянд, душвор аст, ки мо дар бораи ҳокимияти судию адолатнокии даъвиҳои прокурорӣ ҳарф занем. Ҳадафи онҳо барои истисноӣ ҷиноят қабл аз ҳама аксаран барои гирифтани инъом аз гумонбар ва ё дар камтарин сурат шунидани миннатдорӣ ва ё дар ҳолати қарздорӣ нигоҳ доштани гумонбар аст. Яъне як паҳлӯи амалия шаҳодати он аст, ки дар муқофиа ҳама гуна ҳолатҳои сабуқкунанда дар дасти прокурор ва судя онҳоро ба адвокати муздноқ табдил додааст. Албатта, онҳо аз доираи қонун берун намебароянд. Вале дар доираи қонун на ҳамеша ҳаракатҳои худро аз рӯи вичдон, балки аз рӯи музд ва инъом содир менамоянд. Кам ҳолатҳое мешавад, ки онҳо ногузир дар зери таъсири қонун ва адвокат адло дунболагирӣ менамоянд. Чаро? Чунки вазъи моддии зиндагӣ онҳоро барои қонеъ гирдондани талаботи худ ва гузаронидани ҳаёти арзандаи фарзандон ба ин роҳ бурдааст. Пас коррупсия, фасодгароӣ ва муздаталабиро дар ин паҳно нест намудан қабл аз ҳама бо бардоштани вазъи моддии коргарони ин сохторҳо мумкин аст. Зеро талаботе, ки барои қонеъ гирдондани нафсонии шахсон равона шудааст, дар ҷомеаҳои дорой сатҳи пасти иқтисодӣ воситаи асосии нафасгирии маҳлуке чун фасодгароист. Аз ин рӯ, қабл

аз ҳама барои мубориза бурдан бо ин махлуқи зишт гирифтани пеши роҳи нафаси он аст. Бояд ба инобат гирифт, ки мубориза бурдан бо коркунони ҳифзи ҳуқуқ дар масъалаи фасод бо усули ҷавобгарии ҷиноятӣ ба осонӣ натиҷа нахоҳад дод. Агар моҳӣ дорои шуур ва дониш бошад, онро ба тӯр ва ё шаст ба даст овардан душвор аст. Дар чунин сурат мо бояд тамоми обро бо тӯр маҳдуд намоем ё тамоми ғизои обро ба ҷуз аз ғизои сари шастӣ хеш нест намоем... Ҳуқуқшиносро низ бо вайронкунии ҳуқуқ дастгир намудан душвор аст, то агар маҳдудиро аз ҳад нагузаронем. Дар чунин сурат мо сарҳади озодиро вайрон хоҳем кард... Беҳтар он аст, ки заминаҳои моддии чунин ҳуқуқвайронкуниҳоро нест намуда, ғизо ва нафаси ин махлуқи зиштро аз байн бардошт. Яъне вазъи фасодгарой – коррупсия низ - аз монеаҳои бузурги ислохоти судӣ дар Тоҷикистон мебошад. Ҳангоми таъмин намудани ҳокимияти судӣ мо бояд қабл аз ҳама ин масъаларо ҳал намоем. **Сониян**, бояд шуури ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқии кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва мардумро дар сатҳи лозима баланд бардошт. Онҳо бояд донанд, ки ғайриқонунӣ яққояи онҳо тавлидгари адл ва инсоф хоҳад буд. Адолат дар бартарии ваколат не, дар назорати тарафайн ва ҳамкории ақлонии онҳо нухуфта шудааст. Мо ба ҳокимияти судӣ баъд аз тантанавӣ қариб 70-солаи назорати прокурорӣ расидем. Дар баробари камбудию норасоиҳо прокурор дар таъмини адолати судӣ нақши бориз бозидааст. Имрӯз якбора онро бардоштан ва маҳв намудан аз назари илм ва инкишофи воқеияти давлатдорӣ мушкул буд, бинобар он батадриҷ мо ин ғояро дунболоғии дорем. Ғарб ба ҳокимияти судӣ бо дигар роҳ рафт, роҳи мо аз онҳо новобаста аз хоҳиши мо ва мададгориҳои мо тафовут дорад. Дар ҳолати тақлиди маҳз кардан мо роҳи талҳи таҷрибаи чандсадсолаи онҳоро бояд гузарем. Мо ба ин ҳақ надорем. Ислохоти судии мо бояд бо дарназардошти таҷрибаи то имрӯз касбкардаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сурат гирад, шояд хубтар бошад. Дар чунин сурат мо бояд нақши прокурорро дар баровардани адолати судӣ ва кӯмаки он ба мақомоти судӣ дар мадди назар гирем. Лекин таъмини ҳокимияти судӣ бояд ногузир сурат гирад. Ҳамзамон мақомоти судӣ бояд дарк намоянд, ки аз ҳад зиёд ба даст гирифтани мустақилият ва устувор кардани ҳокимияти беназорат

хатарӣ бузургро ба ғаёлияти минбаъдаи мақомот доро аст. Зеро дар чунин сурат ҷавобгарии мақомоти ҳуқуқи васеъдошта дер сар зада, вазнин амалӣ мешавад. Тарзе амалӣ мешавад, ки ба тақдирӣ ояндаи мақомот ва низом таъсири манфӣ мерасонад. Мӯбадону, қозӣёну ҳокимони даъвии ҳокимияти мутлақо дошта аз сахнаи таърих бо хорию зорӣ рӯфта партофта шудаанд. Монархияи дорои ҳокимияти мутлақ низ бо инқилобҳо аз сахнаи таърих дур шуд... «Тройка», Кумитаҳои инқилобӣ, «ЧДК» ва амсоли ин мақомоти ғавқулодаи даврони аввали Иттиҳоди Шӯравӣ аз чунин мақомот будаанд. Вайроншавии низомӣ шӯравӣ аз ғаёлияти ғайриқонунӣ ҳамин гуна мақомот оғоз шуда буд. Баъдан низ аввалин тӯпҳои идеологии душманони шӯравӣ дар ибтидои солҳои 90-ум ба ҳамин амалҳо ва беадолатиҳо нишонрас гулӯлаборон шуда, нерӯҳои зидди шӯравиро мақсаднок муттаҳид карданд. Яке аз решаҳои аслии ноқомии идеологии коммунистон он солҳо ҳамин доғҳои аз вақолати ғайримукаррарии мақомоти ғайриконституционӣ ба миён омада буд... Дар замони ғалабаи инқилобҳои демократӣ ва бартарии демократии либералӣ ҳамчун шакли ташкил ва идораи ҷамъият талаб кардани ҳокимияти аз ҳад зиёд ба ягон мақомот оқибати вазнинро барои коргарони соҳа доро аст. Онҳо бояд дар назди мардум, замона ва таърих масъулият дошта бошанд. Дар сурате, ки сатҳи шуури ҳуқуқӣ ва таъмини моддии онҳо ба талаботи замон ҷавобгӯ нест, хатарӣ қавӣ ва ҷавобгарии онҳо пас аз гузаштани мӯҳлате вазнин, фалокатбор ногузир мегардад.

Таносуби ҳуқуқи исломӣ бо ҳуқуқи феъӣ ва таъсири он ба шаклирии ҳуқуқи миллӣ

Дарк ва фаҳми таносуби ҳуқуқи феъӣи Тоҷикистон бо хотираҳои ҳуқуқии миллати тоҷик яке аз мавзӯҳои актуалии раванди қонунгузории махсуб мешавад. Зеро ҳама гуна қонунгузории кишвари давлати миллӣ дар раванди таҳияи қонунҳо манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми хотираи ҳуқуқии миллатро, ки дар шакли арзишҳои ниёгон ба ҳаёти мукаррарии мардум ҳамчун математикаи амал ва қоидаи рафтор ворид шуда, дар шаклирии менталитети мардум таъсир дорад, ма-

вриди эътибори хоса қарор медиҳад. Дар акси ҳол ҳуқуқ бо-ри амонати давлати миллиро кашида наметавонад. Дар киш-вари мо, ки тайи сохтори шӯравӣ инкори арзишҳои гузашта бештар ба назар мерасид, акнун давраи барқароршавии таъ-сири мувозинати арзишҳои таърихӣ ва феълӣ ба ҳаёти мар-думи кишвар оғоз шудааст. Низоми қонунгузории нави киш-вар дар ин самт дастовардҳои нодиреро дорад. Барои дарки пурраи он қиёси арзишҳои ҳуқуқии гузаштаи миллат бо ни-зоми ҳуқуқии муосир шарт ва зарур аст. Чанде пеш дар яке аз мусоҳибаҳо ба саволи «Умумият ва тафовути ҳуқуқи мил-лӣ аз ҳуқуқи исломӣ дар чист?» изҳори назар намуда будам, ки овардани қисмати матни он дар кӯшоиши масъалаи маз-кур аз аҳамият ҳолӣ нест.

Медонед, барои ҷавоби ин саволи Шумо бо дарназар-дошти табиат ва мақсади аслии ислом ва мақсади аслии Тоҷикистони демократӣ, ки аз роҳҳои мухталиф ба ҳам ме-пайванданд, чандин соат ҳарф гуфтан мумкин асту чандин асарҳо эҷод намудан. Боз меғӯям аз зинаи маърифат ва маъ-нӣ на аз зинаи шаклӣ ва роҳҳо. Зеро ҳам ислом ва ҳам Тоҷи-кистони демократии мо мақсади ободии рӯҳӣ, маънавӣ ва ҷисмонии инсонро доранд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикис-тон Эмомалӣ Раҳмон як маънии илмӣ бениҳоят бузургро дар воҳӯрӣ бо аҳли зиёи кишвар кушоданд, ки он дар ба ҳам овардани арзишҳои шарқию ғарбӣ мусоидат мекунад. Онҳо тамаддуни Шарқӣ ва Ғарбро ду соҳили як дарё муаррифӣ карданд, ки ин назария беҳтарин ғояи васли арзишҳои шарқӣ ва ғарбист, ки гузаштан аз роҳи муноқишаи тамаддунҳо ва гуфтугӯи тамаддунҳоро дастраси инсоният менамояд. Дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам ҳаст. Агар аз рӯи асл ва натиҷа ра-вем на аз роҳ ва усул он гоҳ миёни арзишҳои исломӣ ҳатто дастовардҳои ғарбӣ умумият ва ягонагӣ вучуд дорад. Зеро некию нақӯкорӣ, адлу инсоф, баробарию бародарӣ, донишу вичдон арзишҳои аҷибанд, ки ҳам андешаи илмӣ фалсафӣ ва ди-нии Шарқ ва ҳам Ғарбро ба худ моил кардааст. Аҳли илмро зарур аст, ки дар партави таъкидоти роҳбари давлат ба ана ҳамин усулҳои баҳамоии арзишҳо ва мақсадҳо бештар диққат дода, роҳи баҳамоии мардуми ҷаҳонро осон намоянд.

Аз ин лиҳоз, таҳлили ҳамбастагии ҳуқуқи исломӣ бо ҳуқуқи муосир собит менамояд, ки низоми ҳуқуқии Тоҷикис-

тони демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона ба аксари усулҳо ва арзишҳои олии исломӣ чун адл, инсоф, баробарӣ, озодӣ, дониш таъя менамоянд. Мақсади ниҳонии сохтори давлатӣ ва низоми ҳуқуқии кишвари Тоҷикистон ба таъмини гоҳгоҳе ирсол шудааст, ки онҳо дар низоми ҳуқуқи мусулмонӣ низ ҳатмианд. Бубинед, ки дар ислом, адлу инсоф ва маърифату дониш болотар аз тоату ибодат муаррифӣ шуда, инсон болатор ва гиромитар аз ҳама арзишхост. Конститутсияи Тоҷикистон низ инсонро ҳамчун арзиши олий эътироф намуда, ҳуқуқи озодии онро дар мизони адолат, инсоф ва баробарӣ дар низоми қонунҳо ҳифз намудааст. Ин як ҷанбаи васлият ва умумияти ҳуқуқи исломӣ бо низоми ҳуқуқии муосир аст.

Ҷанбаи дигар дар меросбарии бевосита низ зоҳир мегардад. Дар раванди қонунгузории кишвар бо ташаббуси сарвари давлат ва парлумони касбии мамлакат дар қабули қонунҳо арзишҳои исломӣ, дастовардҳои ҳуқуқи исломӣ, ки қодиранд ҳамчун усул ва ё қоидаи мушаххаси рафтор барои мардум хизмат намоёнд, васеъ истифода мешаванд. Мисол, ҳангоми қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми 2 м. 34 ўҳдадорӣ «... фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъмини падару модар...» таъкид шудааст. Ин арзиш ва қоида дар конститутсияҳои давлатҳои Ғарбӣ нест, ин меросият аз фарҳанги волои ҳуқуқии ислом аст. Ин ўҳадорӣ дар оятҳои Қуръон ва ҳадисҳои Пайғамбар таъкид шудааст. Ё қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар доираи аҳкоми шариат анъана ва маросимҳоро ба танзим даровард, беҳтарин шаҳодати ҳамбастагии низоми ҳуқуқии муосири мо бо тамаддуни ҳуқуқи исломист. Охири боз таҳлилҳо ва гуфтаниҳои зиёдро тақозо дорад, вале ман ҳамчун ҳуқуқшинос танҳо ҳаминро гуфтаниам, ки тавассути ҳамин Қонун давлати мо ба таъмир ва табобати урфу одат ва анъанаю маросимҳои миллию динӣ даст зада, барои ислом ва мардуми мусулмони тоҷик хизмати бузургеро анҷом дод, ки ба он албатта, таърих ва аҳли хирад баҳо хоҳанд дод. Чунин мисолҳо, ки ҳамбастагии ҳосаи ҳуқуқи муосири моро бо ҳуқуқи исломӣ собит менамоянд, бениҳоят зиёданд. Мушкилӣ сари он аст, ки мо ба ин чиз

баҳои дуруст дода наметавонем, зеро ҳам ҳуқуқшиносон ва ҳам аҳли уламои исломӣ аз роҳи маҳдуди худ ба ҷаҳони ҳуқуқ баҳо медиҳанд. Онҳо диққат намедиҳанд, ки ҷаҳони андеша ва маърифати ҳуқуқии онҳо аз роҳҳои мухталиф ба сӯи мақсадҳои умум равонаанд. Мавҷудияти аҳзоби сиёсии характери динӣ дошта, эълони дунявият ва озодии динҳо дар ин паҳнои андеша сӯхбати ҳосаро талаб мекунад.

Ва ниҳоят сиёсати имрӯзаи давлати мо ба низоми ҳуқуқи исломӣ ҳамчун қисмати муҳимми хотираи ҳуқуқии миллат, дар мизони меросбарии арзишҳои воло, ки кодиранд барои мардуми кишвар хизмат намоянд, дуруст ба роҳ монда шулдааст. Умуман бояд дарк намуд, ки тоҷикон дар ниҳоди 3 тамаддуни ҳуқуқии таърихӣ - зардуштӣ, исломӣ ва шӯравӣ ташаккул ёфтаанд. Имрӯз дар замони соҳибистиклолӣ ҳар як аз ин тамаддуноҳои ҳуқуқӣ метавонад бо арзишҳои хоси худ ба худшиносии миллии мо таъсир расонад. Дар ҳама замонҳо таърихи миллат ва фарҳанги мо ибратомӯз буд. Мо набояд роҳи санг задан ба таърихро пеш гирем, зеро дигарон ногузир бо мо чунин хоҳанд кард. Аз таърих арзиш ва ҷавҳарро гирифтани лозим ва дар муносибат бо он ҳаққи гузаштагонро риоя намудан шарт аст. Бубинед шоир дар масъалаи қадриносии гузаштаи хеш чи гуна моро сабақ медиҳад:

*Нест дар хушкӯ тари бешаи ман кӯтоҳӣ,
Чӯби ҳар нахл, ки минбар нашавад, дор қунам.*

Дар баробари чунин умумиятҳо ва ҳамбастагиҳо тафовутҳои умдае низ дар байни ҳуқуқи исломӣ ҳамчун низоми ҳуқуқии гузаштаи миллат ва ҳуқуқи муосир мавҷуданд. Бояд аз ёд набарорем, ки ҳар як даврони таърихӣ, ҳар як тамаддуни гузашта бо урфу одат, қонуният ва анъаноти мавҷуда барои ҷавоби даъватҳои даврони муайяни таърихӣ пухта расидаанд. Онҳоро ҳеҷ гоҳ ва дар ҳеҷ сурат ба пуррагӣ ба хизмати ҷомеаи имрӯз гузоштан мумкин нест, зеро ин амал як кӯшиши инкор намудани даврони дигари таърихӣ ва барқафо партофтани халқу миллатҳост. Касе, ки ба қафо бисёр назар мекунад, пеш рафта наметавонад, гуфтаанд бузургон. Бинобар он ҳуқуқи муосири мо бо вучуди арзи эҳтиром гузоштан ба ислом наметавонад ба пуррагӣ ғояҳо ва меъёрҳои

ин низоми ҳуқуқиро қабул намояд. Дигар ин ки табиати давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии мо созгори фарогири асли кулли низоми ҳуқуқии тамаддуни исломӣ буда наметавонад. Чанд масоилест, ки тафовути давлатҳои модели демократӣ ва дунявиро аз давлатҳои исломӣ тафовут медиҳад. Мушкилии асосие, ки сари тафовути ҳуқуқи гузашта ва имрӯза аз назари эътирофи дастовардҳои гузашта ва инкори аҳкоми консервативӣ сар мезанад, ҷузъи мушкилии муносибат бо манобеи ҳуқуқии инкишофи илми ҳуқуқшиносии муосир аст. Ин мушкилии умда ва умумиятдошта ноҳамвор ва аз бисёр ҷиҳат барои Тоҷикистони соҳибистиклол нобаробар қарор дорад. Зеро Тоҷикистон аз назари шакли идора ва низоми ҳуқуқӣ дар байни арзишҳои тамаддуни шарқӣ ва ғарбӣ қарор дорад.

***Ноҳамвории манобеи инкишофи илми ҳуқуқ
дар Тоҷикистон***

Тоҷикон дар ибтидои роҳи таърихӣ истодаанд, ки ояндаи он новобаста аз эълон ва муқаррар шуданаш роҳҳои паси баланд ва ноҳамвориҳои зиёдро дорост. Се манбаи инкишофи давлату давлатдорӣ ва ҳуқуқу ҳуқуқҷодкунӣ он чун унсури асосии ҳастӣ ва ҷавҳари маданияти он таъсири мувозинатомезро доро нест:

- Ҷанбаи таърихӣ инкишофи он чи тавре ки дидем бисёр вазнин, нангин ва дар баробари он инкорнашаванда ҳаст, зеро имкони додани такони пешравӣ ва ҳифзи миллии халқиятро дорост. Яъне корҳои зиёди ақлониро, ки ба ҷудо намудани мӯй аз ҳамир монандӣ дорад, талаб менамояд. Пеш аз ҳама сухан роҷеъ ба муттаҳид намудани манфиатҳои миллий, мазҳабӣ ва давлатӣ меравад.
- Ҷанбаи таҷрибаи пешқадами давлатҳои пешқадами аврупоӣ ғарбӣ ҳамчун манбаи инкишоф. Ин роҳ низ аз нуқоти умум эътироф шудааст, вале тақлиди аз ҳад зиёд ба хатари давлати миллий буда, фуру бурдани тамаддуни тоҷиконро масъалагузорӣ менамояд. Ин ҷо низ эҳтиёт будан лозим аст, зеро ҳар як қадами бечо

таҷрибаю пораҳои бо душворӣ ҳифзгардидаи маданияти аҷдодии моро барбод хоҳад дод.

- Манбаи ақлонии инкишофи давлатдорӣ гирифтори ду ҷанбаи болоӣ буда, дар соҳаҳои ҷудогона гоҳ ба Ғарб ва гоҳ ба таърихи гузашта майл намуда истодааст.

Беҳтарин манбаи инкишофи қонунгузории миллии истифодаи мақсаднок, мутобиқ ва баробарвазни ин манбаъҳо аз ҷониби давлат аст. Бартарӣ, тақлиди маҳз дар ин роҳ ба манфиат нест.

Ҳар вайроншавии талаботи қонун, ҳар гузашт намудан аз барои талаботи қонун ва ҳар беадолатӣ нисбат ба ҳаққи нафаре як камбудию як ноҳамворию норасоии низоми ҳуқукист, ки ё дар меъёр, ё дар афкор ва ё дар ҳаёти иҷтимоии мо рух додаст. Дуруст гуфтаанд, ки «нолаи об аз ноҳамвории замин аст».¹

Самтҳои асосии инкишофи қонунгузории тоҷикон дар замони муосир

Дар айни ҳол низоми ҳуқуқии кишвар зери таъсири чанд омилҳои дохилӣ ва байналмилалӣ инкишоф меёбад. Муҳимтарини ин омилҳо бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ, ҷаҳонишавии манфиатҳо, вусъат гирифтани аҳамияти байналмилалӣ ҳуқуқи инсон, вазъияти ногувори ахлоқи ҷомеа, таъсири вусъатгирии исломи сиёсӣ дар кишвар маҳсуб меёбад. Тоҷикистон таъсири омилҳои болоро қисман ба ҳаёти иҷтимоӣ эҳсос карда, қисман ҳамчун ҷузъи пешоҳанги олами инсонӣ раванди қонунгузории худро қабл аз таъсири омилҳои номбаршуда барои муҳофизати манфиатҳо омода дорад. Ҳам таъсири бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ ва ҳам вазъи вазнини ахлоқи ҷамъиятӣ кишварии моро водор сохт, ки чанд санади меъёрии ҳуқуқӣ дар ҳимояи манфиатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳрвандон ва баланд бардоштани сатҳи ахлоқи ҷомеа ва маҳсусан, ҷавонон қабул намоем. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷи-

¹ Турсон А. Миннат то ба чанду миннатдорӣ то ба кай? Мулоҳизаҳо дар атрофи як хангомаи академӣ. Ҷумҳурият. 27 октябри соли 2009. С.5.

кистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8 июни соли 2007 № 272, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тағйироту иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти олий...», ки истифодаи телефонҳои мобилиро дар макотиби таҳсилоти умумӣ ва олий манъ намуд. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи гузаштан ба лампаҳои каммасраф аз ҳамин қабил сарчашмаҳост. Қобили қайд аст, ки санадҳои қабулгардида бори вазнини Ҳимояи манфиатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳи ахлоқии шаҳрвандонро яқҳо бар дӯш дорад. Чунин қонунҳое, ки ба сарфаю сариштакорӣ ва баланд бардоштани маънавият равона шудаанд, дар аксари кишварҳои тараққиқарда дар шароити бӯҳрони молиявӣ қабул шуда истода, натиҷаи мусбат низ оварда истодаанд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар муддати сеюним соли амалаш ба ҳисоби минималӣ ба манфиати шаҳрвандони ҷумҳурӣ беш аз 6 миллиард сомонӣ сарфа ва забҳи зиёда аз 150 ҳазор сар чорвои калонро кам кардааст... Агар қонуни мазкур намешуд, бӯҳрони молиявӣ баъдан фарорасида аҳволи зиндагии мардуми моро хеле вазнин менамуд.

Зери таъсири ташкилотҳои байналмилалӣ ва нуфузгирии ҷаҳонии ҳуқуқи байналмилалӣ мазмуни қонунгузори кишвар тибқи талаботи моддаҳои 5 ва 14 Конститутсия рӯ ба ҳуқуқ ва озодиҳои аслии инсон овардааст. Ҳамаи санадҳои дар кишвар қабулшаванда аз назари мизони ҳуқуқи инсон қабул ва татбиқ мешавад.

Вусъатгирии исломи сиёсӣ низ таъсири худро ба қонунгузори кишвар ва озодии вичдон гузошта истодааст. Намунаи он дар қонуни ба тозагӣ қабулшуда «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» инъикоси худро ёфтааст. Давлат дар роҳи озодии вичдон тамоми имкониятҳоро истифода бурда, ба арзишҳои умумиинсонии таълимоти динӣ васеъ бо ҷорабиниҳои расмӣ таъя ме намояд. Сиёсати хирадмандонаи Давлати Тоҷикистон дар кадршиносии арзишҳои миллӣ ва динӣ натиҷаи таҳлили таҷрибаи талхи кишварҳои ҳамсоя ва таърихи начандон дури миллати мост. Ин сиёсат айнаи ҳол бо тобишу даствардҳои

чадид нақши муассир дар ба ҳамомадани арзишҳои миллӣ ва динӣ, дар ташаккули худшиносии миллӣ ва динӣ расонида истодааст. Дар баробари ин ҳама самти бебозгашти шакли идораи кишвар, ки халқи Тоҷикистон таҳия намудааст, то ин муддат ба таври зарурӣ ҳифз шуда истодааст. Минбаъд низ диққат додан ба ин самт ва ҳимояи он аз муҳимтарин вазифаҳои давлат ва ҷомеа бояд бошад. Зеро низоми демократӣ, ҷомеаи шахрвандӣ ва давлати ҳуқуқӣ тавонист заминаи вазеи озодии вичдон ва қадршиносии озодии эътиқодно таъмин намуда, сулҳу суботро дар кишвар таъмин намояд. Неъматеро, ки ба мо сулҳ, ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмиро овардааст, мардуми бохирад ба арзиши дигаре иваз нахоҳад кард.

Шарқ ва Ғарб ду соҳили як дарёянд

Эмомалӣ Раҳмон

ФАСЛИ 7. ШАРҚ ВА ҒАРБ: ХОЛИГИҲО ВА ДАСТОВАРДҲОИ БУНЁДИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ МИЛЛӢ

Оид ба илми Шарқ ва Ғарб

Ба назар чунин мерасад, ки инкишофи илм дар сарзамини ғарбӣ ва шарқии кураи замин аз ҳам тафовут дошта. Зеро дар Шарқ маҷмӯаи илмҳоро дар пайвастагии ҷаҳонбинии динӣ бо ахлоқи инсонӣ кӯшиши инкишоф додан менамуданд. Пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек шиори мардуми қадимаи машриқзамин буда, ҳамчун хатти марказии фалсафаи инкишофи онҳо аёну ноаён дар доираи ахлоқ, адабиёт ва дигар илмҳои замона арзи ҳастӣ менамуд. Аммо дар Ғарб муддатҳо илмҳо бидуни ахлоқи ҳамида ва дин инкишоф ёфтаанд. Вале баъдан дин низ ба хурофот табдил ёфта, вазифаи аслии худро, ки тарбияи ахлоқи инсон аст, тадричан то асрҳои XIX-XX аз даст додааст. Зеро ҳама гуна дин дар навбати худ то ҳадде дар натиҷаи беадолатии аз ҳад зиёди низоми мавҷуда ба миён омадааст. Дин дар чунин зулмоти беадолатӣ, бефарҳангӣ ва ҷоҳилӣ ҳамчун дармони маънавии ҷомеа аз ҷониби Худованд тавассути рисолати шахсони ҷудогона фиристонида шудааст. Ҳатто материалистон ин қонуниятро дарк намуда, «динро ҳамчун манбаи умеди халқ» низ шарҳ медоданд. Бедили бузург хеле бамаврид гуфта:

*Дард гул карду куфр дин шуд,
Сабҳаи ашк миччаи зуннор аст.*

Воқеан аз лиҳози зоҳирӣ ташбеҳи Бедил олист. Ҳамагуна гулҳои зебо, хушбӯй танҳо дар замин мерӯянд, ки хоки он аз ашӯи пӯсида, маводи вараҷа гардида ва ахлоқи бадбӯй ҳосил шудааст. Ва воқеан ҳам ашк тасбеҳ ин ҳамон ҳалқаи миёни банди насронӣ аст.

Албатта, дар Ғарб фалсафа барои инкишофи зиндагии ошоштаи ҷамъият баъзан хизматҳо кардааст, вале он на ҳамеша натиҷаи хуб додааст. Боз муддатҳо онҳо илмҳоро дар муқобили дин воғузор карданд, ки ин ҳолат вазъи ахлоқии ҷомеаро хеле коста намуд. Ҳангоме ки Жан Жак Руссо мақолаи худро дар мавзӯи «Фикрҳо оид ба масъалаи: оё пайдоиши илмҳо ба тоза намудани ахлоқ мувофиқат карданд?» дар соли 1750 навишта, сазовори муқофоти Джеймс гардид, ӯ маҳз ҳамин масъаларо баррасӣ намуд. Ба ақидаи Ж.Ж. Руссо илмҳо ба тозагии рӯҳ ва ахлоқ мувофиқат накарданд, балки охириро ба олоиш ва ба нестӣ бурданд. «Ва тадриҷан бо ташаккулёбии илм ва санъати мо рӯҳҳои мо ифлос гардид».¹ Ва дар ҷойи дигар Руссо менависад: «Агар илмҳо ба боло рафтани ахлоқ мусоидат мекард ва одамонро барои хифзи ватан қурбон шуданро ёд меод, мардиро меомӯхт, пас мардуми Хитой бо чунин адабиёти волеяш бохирад, озод ва мағлубнашаванда буданд».² Камбудии Руссо... илми воқеиро аз илми утопиявӣ ва назариявӣ фарқ нагузошт... гарчанде баъзан аз қирраҳои илм ба ахлоқ ва рӯҳ зарар мерасонад... Дигар ин ки пас аз гузашти беш аз дуҷуздасм аср ҳоло Хитой воқеан мағлубнашаванда... гардидааст. Шояд он норасоии ӯ, ки дар нисбати ин миллат буд, аз байн рафта бошад. Аз ҷониби дигар аз назари илм низ онҳо камбағал набудаанд. Ҳоло тамоми дастовардҳои илмӣ ва навоҳариҳои техники мансубият ба ин халқ дорад. Умуман, агар ба таърихи ин мардум нигарем, эҷодкории бузурги инсоният чун нашри китоб, кашфи порох аз дастовардҳои ин халқ будаанд. Он замон парокандагӣ ва ҷангҳои дохилӣ онҳоро аз сари сиёсати ҷаҳонӣ дур карда буд. Бо чунин пешравиҳои имрӯз яқин аст, ки фардо онҳоро навоҳариҳои мусбат интизор аст. Зеро унсурҳои асосии кишвари бузург нерӯи ҳарбӣ, аҳоли, ҳудуд ва тараққиёти илму техника дар паҳноии ин миллат вучуд дорад.

Агар мо дар масъалаи таъсири мутақобилаи Ғарбу Шарқ ва ё махсусияти инкишофи онҳо ҳарф занем, бояд ҳамеша як нуқтаро мадди назар, гирем, бо вучуди махсусияти аломатҳои тафовуткунандашон онҳоро бидуни таъсири ҳамдигар

¹ Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. М. 1998.-С.30.

² Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. М. 1998.-С.31.

тасаввур кардан нашоёд. Зеро мазмуни фалсафаи гузашта ва имрӯз гувоҳи он аст, ки ҳама дастовардҳои илмҳо аз натиҷаи меҳнати якҷояи фикрӣ ва амалии ин ду кутб шаҳодат медиҳад. Онҳо ҳиссаҳои ҷудогонаи як ҳодисаи мураккабанд. Ба қавли М. Мутахҳарӣ илми фалсафаи исломӣ маҳз дар зери таъсири маърифати ақлонии файласуфони Юнон ба ду гурӯҳ ҷудо шудааст. «Иллюминативҳо» (аз калимаи иллюминатсия - ҷилои равшанӣ, нурафканӣ шояд ба ҳамон зиёи мо мушобех бошад), пайравони Афлотун ва «перипатетикҳо» (аз калимаи перипатетикос - раванда, пайрав ва бисёрраванда) - пайравони Аристотелис. Тафовути аслии ва моҳиятноки ин ду ҷараён дар он буд, ки дар иллюминативизм дар кашфи масъалаҳои асосии фалсафа ва махсусан «хиради илоҳӣ», далел ва тафаккури ақлонӣ нокифоя аст, барои кашфи ҳақиқат пухта ғардонидани рӯҳ ва тозанамоии он шарт аст. Аммо барои перипатетикҳо далел манбаи асосӣ маҳсуб мешуд.¹ Дар саромади иллюминативизми исломӣ шайх Шаҳобаддин Сухравардӣ (маъруф бо шайхи Ишроқ - асри 12 милодӣ) ва дар саромади перипатетикҳо Шайх Абуалӣ ибни Сино меистод. М. Мутахҳарӣ роҷеъ ба масъалаи оё пайравии Ишроқиён ва перипатетикҳо бевосита ба асосгузори ин фалсафа аз Юнон вобастагӣ дошта ва пайдоиши ин ҷараёнҳо дар қуруни вусто инкишофи муттасили ин назарияҳои юнонист ва ё ин ҷо мо бо дигар масъалагузориҳои ба саромадони юнонӣ новобастарӯ ба рӯ мешавем? Ў ҷавоби ин муамморо аз асари файласуфи бузург Абунасири Форобӣ «Мувозинати байни афкори ду хирадманд» пайдо мекунад, ки он ҷо омадааст: «Масъалаҳои асосии тафовутпазири иллюминативистҳо ва перипатетикҳо, ки дар даврони Юнони бостон мавҷуд буд, ҳоло низ дар фалсафаи исломӣ мавҷуд аст...»² Пас тавлиди ҷараёнҳои илмии иллюминативизм ва перипатетизм пурра ба тамаддун ва фалсафаи юнонӣ вобастагӣ надошта, (новобаста аз он, ки таҷрибаи афкори онҳо тавассути тарҷумаи асарҳои онҳо ба арабию форсӣ ба Шарқ таъсир расондааст) қабл аз ҳама, аз талаботи фазои илмии Шарқ, ки ҳалли худро аз олимони талаб

¹ Мотахҳари М. Знакомство с исламскими науками. Пер. с персидского, предисловие и комментарии академика М. Диноршоева. Душанбе, 2004.-С. 21.

² Мотахҳарӣ М. Ҳамон ҷо. С. 22.

мекард, берун омадааст. Ин ҷо, боз як нукта зарур аст, ки илм ва талаботи илмӣ андешаи одамиро, ки аз роҳҳои гуногун ҳаракат дорад, дар масъалаҳои муҳимми фундаменталӣ, ки умумият ва мушаххасиятро дороанд, муттаҳид менамояд. Зеро объективият дар ҷаҳорҷӯбаи муайян дигар имкони дуршавиро намеронад. Зеро ҳақиқати ягона ногузир бо усулҳои умумӣ ба шинохти худ одамонро муттаҳид менамояд... Агар батадриҷ ба масъалаҳои илмии олимони ҷунонӣ ва ас-римиёнагии исломӣ назар афканем, он гоҳ мо даҳҳо умумият ва махсусиятҳоеро кашф мекунем, ки ба шинохти воқеияти илмӣ ва воқеияти зиндагии аҳли илми он замона мусоидат мекунанд. Мо дар баробари мустақилияти роҳҳо таъсиррасонии сифатиро низ касб менамоем. Мисол, тафовути байни фалсафаи Афлотун ва Арасту дар се масъалаи асосии фалсафӣ ба назар мерасид:

1. Дар назарияи ғоя-идея. Мутобиқи назарияи ғоя асоси моҳияти ҳама чизҳои мушоҳидашаванда дар ин олам, дар олами дигаранд. Ва тамоми мушаххасиятҳои ин олам мисли симо ва сояанд, ки асли онҳо дар олами дигар вуҷуд доранд. Мо ҳама образҳо ва сояҳои аслиятем, ки дар олами дигаранд. Инсонӣ асосӣ дар олами дигар ҳамчун идея ғоя қарор дорад.
2. Дигар масъалаи муҳим масъалаи рӯҳи инсон аст. Ба қавли Афлотун рӯҳи инсонӣ то ҳамроҳшавиаш ба тани мо дар олами рӯҳӣ ғояҳо дар зинаи баландтари ҳастӣ қарор дошт. Баъд аз пайдоиши тан рӯҳ бо вай мепайвандад ва ба вай ворид мешавад.
3. Сеюм тавофут он аст, ки ба андешаи Афлотун дониш ин хотираи мост. Ҳар навоварие, ки мо мебинем ва ба назари хеш нахустин бор кашф мекунем, дар асл ин ба ёд овардани ҳамон ҳодисаест, ки мо қаблан медонистем. Зеро чун тан то ҳамроҳшавиаш ба тани инсонӣ дар дараҷаи баланди рӯҳӣ, дар олами олий дар шакли ғояи олий қарор дошт, вай ҳама ҳодисаҳои олами моддии пешояндаро медид. Моҳияти ҳама ашё «ғояи» онҳо маҳсуб мешавад. Ва рӯҳ ғояро қабл аз ҳамроҳшавиаш ба тан ва воридшавӣ ба ин олам аз худ карда

буд. Вале ҳамагуна дониши мо дар чараёни ҳамроҳ-
шавии рӯҳ бар тан аз ёд меравад.¹

Албатта, андеша рондан дар ин дараҷаи инсоншиносӣ ва оламдонӣ барои мо душвор аст. Вале дар қуввати суханони Афлотун бояд як ҳодисаро қайд кард, ки дар ҳар яки мо нерӯест, ки ба мо имкон медиҳад баъзе аз пешомадҳои вазнин, душвор ва ё фараҳбахшро, ки дар зиндагии мо хотирмон, асосӣ ва хеле муҳим аст, қаблан эҳсос намоем. Ва дар дигар маврид, ҳангоми содиршавии ин ҳодисаи муҳим барои мо (марғи шахси наздик, тӯйи дербоз интизоршуда, хабари мудҳиши ҷанг, садамаи автомобилӣ ва ғ.) дар дараҷаи баланди сӯзиши қалб ва ё шодии баланди рӯҳӣ тафаккурро новобаста аз хоҳиши хеш ба ҳаракат дароварда, ба зинае мерасем, ки ғӯё ҳамин ҳодиса, дар ҳамин шакл дар ҳамин маврид дар мо рух дода буд ва мо шоҳиди он будем... Ва кадом як пардае хотираи моро пинҳон ва ноаён медорад. Ё баъзан мо он ҳодисаи муҳимро айнан дар ҳамон шакл дар ҳоб мебинем...

Арасту дар ҳамаи ин се масъала бо Афлотун муҳолифат дошт. Ӯ мавҷудияти назарияи ғояро инкор менамояд, ба ақидаи ӯ рӯҳ баъд аз пайдоиши тан пайдо мешавад ва дар он ҳеч гуна дониши то зоҳирёбӣ нест. Тан ба андешаи вай парда ва монетаи дониш нест, вай восита ва аслиҳаи дониш аст. Арасту ламс, самъ ва эҳсос барин сифатҳоро дар назар дорад. Ин бинишҳои идеологию ин сарчашмаҳои маърифатии дониш баъдан дар эҷодиёти мутафаккирони форсу тоҷик бо либоси таълимоти исломӣ хеле шинам ва зебо инкишоф ёфтаанд. Дар баробари он ба мазмуни онҳо таълимоти ахлоқӣ ва фалсафии зардуштия ва буддоӣ то чое махлут шудааст. Эҷодиёти Форобӣ, Ибни Рушд, Муҳаммади Арабӣ, Муҳаммади Ғаззоӣ, Ибни Сино, Сухравардӣ, Мавлонои Румӣ, Ҳаким Умари Хайём, Бедил ва дигарон оинаи инкишофи ин андешаҳоянд, ки сари онҳо мо дар фурсати муносиб хоҳем баргашт.

¹ Мотаххари М. Знакомство с исламскими науками. Пер. с персидского, предисловие и комментарии академика М. Диноршоева. Душанбе, 2004.-С. 26-27.

***Вестернизатсия ё эътирофи омӯзиши таҷрибаи
пешқадам: ҷиҳатҳои мусбат ва манфӣ***

Ба ростӣ вақто ки дар масъалаи таъсири мутақобилаи тамаддунҳои ҳуқуқии Шарқ ва Ғарб дар пайравии назарияи Ҷ. Тойнби изҳори мулоҳиза менамояд ва кашфи ҳудуд ва нуқтаҳои омезишҳои тамаддунҳоро ҷустуҷӯ карда, усулҳои бархӯри, эътирофкунӣ ва меросхӯриро дар байни тамаддунҳо таҳлил намуда, ба худ саволҳои медиҳӣ, ки чаро бо чунин ҳама тазоди байниҳамдигари тамаддунҳо бидуни сабақ-омӯзӣ ва истифодабарии таҷрибаи якдигар наметавонанд ба нуқтаҳои волеи инкишоф расанд. Ва ҳар дафъа аз ин масъалагузорӣ касро табиати умумии инсонҳо, мақсадҳои умумии онҳо, ки дар ҳимояи манфиатҳои айниятдор, таъмини адолат, озоӣ, зиндагии ошошта ва амсоли инҳо ифода меёфт, ором менамояд. Ва бо ҳамин гӯё ҷавоби саволи пуртазоди худро ёфта бошем, ки каме аз он дур мешавем. Вале дар асл, ботинан аз ин ҷавоб қаноатманд набуда, нарасидани ҷизеро боз дарк менамояд. Масалан, ман ҳеҷ дарк карда наметавонистам, ки бо ин ҳама консервативизм ва муборизааш исломи асрҳои миёна бо тамаддуни насоро, ҷӣ тавр озод фалсафаи юнониён ва ақоиди ҳуқуқии румиён дар мактабу мадрасаҳои бонуфузи Бағдод, Димишқ, Бухоро ва ғ. мавриди омӯзиш ва таҳлили илмӣ қарор гирифта, ҳатто пайравон ва муфасссирони худро аз байни шахиртарин олимони исломӣ чун Форобӣ, Ибни Сино, Муҳаммади Ғаззоӣ, Ибн Рушд, Закарёи Розӣ ва дигарон пайдо менамояд... Ин ва дигар масоил ҳулосаҳои то ин вақт кардаи моро то дараҷае зери шубҳа мемонд... Тасодуф, ба дасти банда китобе афтид, ки он ҳамчун калиди мушкулкушо ба бисёр саволҳои бечавоби банда ҷавоб дод. Дар сафҳаи аввали он китоб ҳоби Халифа Маъмуни Аббосӣ ривоят шуда:

Дар яке аз шабҳои соли 815, Халифа Маъмуни араб, ки дар яке аз 39 хонаи ҳоби худ аз дасти душманон тинҳон шуда ҳоҷ мерафт, ҳоби ҳаяҷонбахше дид. Садои халифаро муҳофизон дар берун мешуниданд, вале касе ҷуръати даромадан ва фаҳмидани ҳолати ӯ намекард. Субҳ Халифа ҳамаи ҳолдонҳо ва муаббиронро даъват намуд. Ҳар

кас дар банди таассуроти хоби номаълуми Халифа ва таъбири он гирифтोर буданд. Халифа онҳоро ба назди худ хонда гуфт: - Ман имшаб дар хоб марди сафедрӯеро дидам, ки дар паҳлӯи ман нишаст. Аз дидани ӯ дар дили ман муҳаббат ва гармӣ нисбат ба ӯ пайдо шуда, худро чун кӯдак дар паҳлӯи падар эҳсос кардам. Пурсидам: «ту кистӣ?» Гуфт: «ман Аристотелис». Ман аз шунидани номи ӯ шод шуда, гуфтам: «Эй марди донишманд, лутф фармояд, аз шумо савол кунам?». «Бипурс». – Гуфт ӯ. «Хайр чист?». Гуфт: «Он чизе, ки хирад онро чунин шуморад». Ман пурсидам: «Боз чӣ?». Ҷавоб дод: «Он чизест, ки қонуни илоҳӣ некаш мешуморад». Пурсидам «Боз чӣ?» Ҷавоб дод: «Чизе, ки маъқули мардуми камбизоат мебошад» Ман боз пурсидам: «Боз чӣ?» Он гоҳ ӯ аз ман дур рафта гуфт: «Ҳеч чизро баъд аз ин набояд ҷуст». Инак, меҳоҳам Шумо таъбири хоби манро гӯед: Ҳамагон аз осон будани таъбири хоб пинҳонӣ нафас рост карда, ба навбат ақидаи умумиятдоштаи худро дар бораи эътибори маданияти маънавии юнониён ирсол намуданд. Охирӣ, ки нисбат ба дигарон калонсолтар буд, фикри ҳамагонро ҷамъбаст намуда, гуфт: «Худои таоло бандагони худро роҳи рост меомӯзонад. Хиради бузург дар кутуби юнониён нуҳуфта шудааст. Ва зарур аст, ки онҳоро дастрас намуда, омӯхта, ба манфиати ислом истифода намоем».¹

Таъбир баъд аз 1194 сол

Банда низ пас аз 1194 соли ин ҳодиса таъбири хоби Халифиро барои худ таъбир кардам. Таъбиргарон дар тафсири хоби Халифа хулосаи беҳтарин дода, ба илми Хилофат гизои маънавӣ бахшиданд. Аммо ҷавоби Арасту ба назари мо умумияте бо роҳҳои беҳтарини идораи кишвар ва хайрандешии

¹ Чунин ривоят мекунад таърихшинос Муҳаммад ибн Исоқ ибн Яъқуб ибн Надим (ваф.995). Ниг. А.А. Игнатенко, В поисках счастья. –М.1989.-С. 10-11.

давлат дошт. Дар он се шакли идора ва се манбаи идора баён шудаанд. Чун Халифа мехост, ки аз олими тавоно хайри корхоро омӯзад ва идораи давлатро ба роҳи нек монад, ҷавоби Арасту низ ба ҳамин самт нигаронида шуда буд:

Савол бори нахуст чунин буд: «Хайр чист?».

Ҷавоб: «Он чизе, ки хирад онро чунин шуморад».

Агар аз назари идораи давлатӣ бингарем, мақсади шоҳ дар дарки хайр татбиқи ин кор дар идораи кишвар бояд бошад. Пас Арасту беҳтарин роҳи татбиқи хайрро дар шахсияти шоҳе мебинад, ки аз рӯи ақл ва хирад ҳукм меронад. **Ин тарзи идораи хайрхоҳонаи давлат маъмулан ва таърихан чун монархия инъикос ёфтааст ва ин манбаи идораро ақл ва хирад медонанд.**

Савол бори дуюм «Боз чӣ?»:

Ҷавоб: «Он чизест, ки қонуни илоҳӣ некаш мешуморад». Дар ин ҷо шакли идораи динӣ, ки дар китобҳои осмонӣ тарҳрезӣ шудааст, фаҳмида мешавад. **Манбаи чунин идора нек ва хайрхоҳона – илоҳӣ буда, шакли идораи динӣ доништа мешавад.**

Савол маротиба сеюм: «Боз чӣ?» Ҷавоб дод: «Чизе, ки маъқули мардуми камбизоат мебошад.» Амале аст, ки ба манфиати мардум нигаронида шудааст. Кори хайр дар ҳаққи мардуми камбизоат. Дастгирии мардуми одӣ ва ҷунидани розу ниёзи онҳо. **Аз назари идораи давлатӣ демократия ва аз назари манбаи идора афкори умум. Ҳамин тавр, Арасту се шакли таърихии идораро нишон додаст: Монархия, халифат ва демократия.**

Аҳли илми он рӯзгор он моҳияте, ки барои онон дар он шароит қабл аз ҳама зарур буд, тавонистанд аз он хоб баҳрабардорӣ намоянд... Аммо тахмин меравад, ки хоби Халифа Маъмун муаммохое дошт, ки то кунун асрори он барои аҳли илм ба пуррагӣ маълум нест. Мисол бо гузашти солҳо, ба мазмуни хоб диққат дода, пурсидан мумкин аст, ки чаро Арасту аввал хайрро дар хирад дид, баъд аз он дар навиштаҷоти қонуни илоҳӣ ва ниҳоят дар манфиати мардуми камбизоат. Магар Арасту бо чунин навбатгузорӣ даврҳои тавлиди фалсафаи некиро, ки аввал дар Юнон тавассути хирад шинохта гардида буду баъдан дар Шарқ тавассути қонуни илоҳии ислом муайян шуда буд, дар назар дошт ва ё умуман эътирофи хайр ва сарчашмаи онро аввал дар хирад баъдан дар қонуни илоҳӣ меҷуст. Ва ё ҷавоби Арасту дар масъали он

чизе, ки дигар аз он ҷӯё машав чӣ маънӣ дорад? Чунин саволҳо зиёданд, вале онҳо берун аз мавзӯи тадқиқоти мост.

Аммо таъбири муаббирони халифа беҳтарин амал дар он солҳо буд. Хоби Халифа Маъмун яке аз омилҳои муҳимми боз намудани дарвозаи илми юнониён барои исломи асрҳои миёна буд. Бо вучуди вусъат доштани пояҳои консервативизми исломӣ дар он даврон ҳукм ва амри Халифа Маъмун воситаи муҳимми эътирофи тамаддуни ҳуқуқӣ ва фалсафии эллинистӣ буд. Баъдан мо мебинем, ки аҳли илм озод дар мадрасаҳо мақотиби исломӣ ба омӯзиш ва таҳлили асарҳои мутафаккирони юнонӣ даст зада, заминаи инкишофи илмҳои табиӣ, ҷамъиятӣ ва ҳатто кайҳоншиносиро тарҳрезӣ менамоянд. Вале чун дар даври аввал масъалаи дастрас намудани кутуби юнониён ва тамаддуни эллинистӣ душвор мегардад, боз ҳамон Халифа Маъмун ин муамморо ҳал менамояд. Тибқи маълумоти таърихӣ соли 830 вақте ки арабҳо Византияро шикаст медиҳанд, бар ивази подоши ҷанг (контрибутсия) тангаю тилло нагирифта, Халифа Маъмун аз онҳо китобҳои олимони юнонӣ талаб мекунад¹. Ба тамоми манотиқи тамаддуни эллинӣ намоёндогонро барои ҷустани китобҳо равон мекунад, ки онҳо танҳо китоб, китоб ва боз ҳам китоб ҷамъ мекарданд. Баъдан соли 832 боз ҳамон Халифа Маъмун дар Бағдод «Хонаи хирад» бунёд менамояд, ки олимони он ҳамчун аввалин академияи тарҷумонӣ ба тарҷума ва тафсири илми атиқӣ машғул буданд². Дар он ҷо беҳтарин тарҷумонҳо, ки забонҳои арабӣ, суриёӣ, юнонӣ ва форсӣ медонистанд, қатъи назар аз пайравии диниашон гирд омада буданд. *Ҳамин тавр, тахмин задан ба маврид аст, ки дар баробари омилҳои мантиқӣ, қонуниятҳои инкишофи тамаддуни инсонӣ, умумияти табиат ва мақсадҳои инсон ва ҷамъият, боз ҳастанд шахсиятҳои сиёсӣ ва давлатие, ки ба омӯзиши табиати пешқадами тамаддунҳои гуногун мусоидат намуда, сабабгор ва омилҳои омезишҳои тамаддунҳо мегарданд.* Ин амалро дар таърих дар ҷодаи низомӣ идорӣ ва ҳуқуқӣ Куруши Ҳахоманишӣ (пахн намудани таҷрибаи қонунгузории мисрӣ ба тамоми XX сатрапи давлатдориаш), Искандари Мақдунӣ бо усули сохтмони шаҳр-давлатҳо дар

¹ Игнатенко А.А., В поисках счастья. –М.1989.-С. 16.

² Игнатенко А.А., В поисках счастья. –М.1989.-С. 28-29.

Осиё ва қорӣ намудани низоми идории шаҳр-давлатӣ, Салчукиён бо омешишдиҳии тамаддуни идории шарқӣ бо ғарбӣ дар ҳудуди Рум ва дигарон собит сохтаанд. Аммо масъалаи он, ин шахсиятҳо ва давлатҳо дар таърих тасодуф ҳастанд ва ё қонуниятҳои идорашавандае, ки муназзамии инкишофи одамиятро ҳамчун сабабият нигоҳ медоранд, ин ҷо баҳс аст. Барои ман, ёфтани ҳамин навиштаҷот худ кушоише буд...

Кушоиши дигар он буд, ки дар он ҳангоме, ки дар ш. Душанбе моҳи октябри соли 2005 Коллоквиуми 10-уми романистони Аврупои Марказию Шарқӣ ва Осиё баргузор мегардид, аҳли илми ҳуқуқшиносӣ ва таърихшиносии Аврупо ва Осиё ҳангоми таҳлили тамаддунҳои ҳуқуқии қадимаи мардуми форс ва римӣ (ҳуқуқи зардуштӣ ва римӣ) аз манбаъҳои якдигар васеъ истифода менамуданд. Ҳатто ҳолатҳое мешуд, ки дастовардҳои нодири тамаддуни муқобилро на дар ёдгориҳои таърихӣ миллати соҳибтамаддун, балки дар ёдгориҳои таърихӣ тамаддуни дигар бо забони дигар дастрас намуда, аз бузургии он тамаддун ҳарф мезаданд. Ба ин мазмун таъкидоти банди ба Геродоту Арасту, ишороти Л. Кофанов ба «Қонунномаи суриёнии римӣ», ки бо забони арабӣ маҳфуз монда ва таъкидоти ҷудоғонаи А. Росси ба масъалаҳои ҳуқуқи зардуштию академик Н. Неъматов ба модагурги шаҳристони ва капитолии Италиё мисол шуда метавонанд.¹ Ба назар чунин менамуд, ки тамаддунҳои дар назар бо ҳам муқобил, гарчанде аз назари сиёсӣ душмани якдигар маҳсуб шуда, дар ҳолати ҷангӣ қарор дошта бошанд ҳам, таъсиррасонии байниҳамдигарии онҳо дар соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва ҳуқуқ ҳамчун риштаи гуфтугӯи тамаддунҳо дар дунболоғии илми он замон дар сатҳи муайян қарор дошт. Ин нишона ва садо аз он буд, ки дар он давра замон онҳо бидуни мавҷудияти якдигар ва таъсири мутақобила (дар назар дорам мардуми форс ва юнонию римиро) ба он сатҳе, ки расида буданд, расида наметавонишанд. Аз таҳлили табодули гуфтугӯ ва бархӯрди фарҳангҳо ҳулоса кардан мумкин аст, ки фарҳанги тафаккур хусусияти ғавқулмиллӣ дошта новобаста аз табиати баҳамонҳо муваффақиятҳои ақлонӣ,

¹ Маводҳои Коллоквиум дар шакли маҷмуа аз ҷоп баромад. Ниг: Х - Коллоквиум романистов Центральной и Восточной Европы и Азии, Душанбе 19-21 октябры 2007г. 141с.

арзишҳо ва дастовардҳои умумибашари халқиятҳои дар муқобили якдигар истода онҳоро ба тадриҷ, ногузир ба ҳам наздик ва қарин мегардонад. Нақш ва инъикоси чунин наздикшавӣ ва умумиятҳоро, бо мурури замон наслҳои хушғеи оянда ба осонӣ дарк менамоянд. Ва аҷибтар аз ин он буд, ки ҳатто пас аз ҳазорсолаҳо насли имрӯза ҳангоми омӯзиши воқеияти ин тамаддунҳои қадима аз дастовардҳои якдигари онҳо васеъ истифода намуда, ғӯё далолат бар он мекард, ки ин тамаддунҳо на танҳо ду се ҳазор сол қабл аз мо бе якдигар вучуд дошта наметавонистанд ва ҳатто имрӯз ҳам онҳоро бидуни якдигар ба пуррагӣ омӯхта намешавад. Тасаввур кунед, ки асарҳои нодиру идеалии юнониёну римиҳо дар тарҷимаҳои арабӣ ва саҳифаҳои нодири сиёсии форсҳо дар таърихномаҳои юнонӣ ба мерос мондаанд.

Таҳлили омезиши тамаддунҳо дар мисоли ташаккули ғалсафаи исломии асрҳои миёнаи исломӣ, ки аз манбаҳои илмӣ тамаддуни эллиний нерӯ мегирифт, гувоҳи он аст, ки чунин таъсиррасонӣ раванди одӣ набуда, мураккабҳои зиёди илмӣ роҳҳои ноҳамвори меросхӯриро медонад. Роҳи душвори илми юнониён ва васли он ба тамаддуни исломӣ тавассути тарҷимаи асарҳои онҳо буд, ки қабл аз ҳама Суриёниҳои насоро анҷом медоданд. Ин давраи воридшавии илми юнониро ба забони арабӣ муҳаққиқон давраи «Арастуизми арабии насоро» номидаанд. Баъдан авлоди онҳо, яъне аҳли насорои Суриёнӣ дар тарҷимаи асарҳои юнониён дар «Хонаи хиради» халифа Маъмун нақши бориз доштанд.

Бо вучуди он, ки дар давраи аввал насрония ба маҳдуд кардани озодии андеша даст зад, баъдан ногузир барои қонеъ кардани манфиатҳои умумии худ насрония аз арзишҳои ҳукуки румӣ ва ғалсафаи юнонӣ васеъ истифода намуда, дар ҳудуди кишварҳои Аврупои ғарбӣ барои бунёди иттиҳоди нави динӣ замина гузошта, баъдан ба қолабрезии низоми ягонаи ҳукукии кишварҳои Аврупо замина гузоштааст. Муҳаққиқон решаи тартиботи ягонаи муттаҳида ва низоми ҳукукии умумиятдоштаи Аврупои муосирро дар ҳамбастагӣ ва омезиши Кодификатсияи ҳукуки Римӣ ва ҳукуки динии

католикӣ мебинанд.¹ Ва таърихшиносон ходисаи давраи дуҷуми эҳёи ҳуқуқи римиро дар ҷаҳорҷӯби кодификатсияи Юстиниан ва ҳуқуқи диниро дар Аврупо давраи «эҳёи – рет-сепсияи ҳуқуқи римӣ» номидаанд. Ибтидои ин давронро асри XII милодӣ шинохтаанд. Дар ин давраи беш аз шаш асра ҳуқуқи румӣ таҷрибаи танзими муносибатҳои ҳуқуқии қабилаҳои барбарӣ ва омезишро бо ҳуқуқи динӣ аз бар менамояд. Новобаста аз вазнинӣ чунин омезиш ва махлутгардӣ дар шароитҳои нави таърихӣ рух медиҳад ва дар оянда паҳнои динӣ барои ҳуқуқи римӣ хизмат намуда, барои нигоҳ доштани халқҳои аврупоӣ дар партави ягонаи оилаи ҳуқуқӣ хизмати арзанда кардааст. Ҳамин тавр, агар дар ибтидо дин воситаи маҳдудкунии арзишҳои ҳуқуқӣ баромад мекард, баъдан вай бисёр воситаи хуби паҳншавӣ ва устуворгардии низоми умумиятдоштаи ҳуқуқӣ гашт. Ба ин раванд ягонагии эътиқод ва арзишҳои динӣ хизмат кард. Аз ин рӯ мӯҳаққиқон сарчашмаи пайдоиши низоми ҳуқуқи хусусии аврупоӣ ғарбиро дар ҳамин омезишҳои ҳуқуқи римӣ бо ҳуқуқи динӣ дидаанд.²

Суриёниҳо, ки забони юнониро хуб медонистанд, ҳанӯз то омадани арабҳо дар мактабу академияҳои илмӣ худ қисмате аз китобҳои юнониёро тарҷима намуда буданд. Тарҷимаҳо дар яке аз мактабҳои рӯҳонии шаҳри Эдесс (ар-Руха), ки дар тобеияти Византия буд, бештар иҷро мешуд. Яке аз «паёмбарони» илми Суриёни Ефрем Сирин дар ҳамин мактаби динӣ таълим меод. Бо фармони Император Зенон соли 489 ин мактаб баста шуда, устодони он ронда шуданд. Бештарини онҳо аз ҷониби шаҳаншоҳии Сосонии Эрон дастгирӣ ёфта, дар ш. Нисивини болотари Месопатамия, ки тобеи Эрон буд, мавқеи иқомат ва фаъолият ёфтанд³. Ҳамин тавр, илм аз тамаддуни эллиний аз фишори гумроҳии ҳокимони замона рӯ ба фирор оварда, роҳ ба тамаддуни эронӣ ёфта заминаи тарҷима ва инкишофи ояндаи худро дар шароитҳои

¹ Юмашев Ю.М., Филимонов К.В. Европейский союз и международное частное право: истоки европейского частного права.(школа глосаторов).//Право. Журнал Высшая школы экономики. 1/2009, С.3-4.

² Юмашев Ю.М., Филимонов К.В. Европейский союз и международное частное право: истоки европейского частного права.(школа глосаторов).//Право. Журнал Высшая школы экономики. 1/2009, С.3-20.

³ Игнатенко А.А., В поисках счастья. –М.1989.-С. 26-27.

дигари таърихӣ касб намуд. Ба ин тариқ баъд аз исломӣ шудани ин манотик, тавассути забони форсӣ низ илми юнониён дастраси мусулмонон мегардад. Хусрави Анӯшервон (531-573) дар ш. Гунди Шопур академияи тиббӣ барпо мекунад, ки он на танҳо аз таҷрибаи тибби маҳаллӣ, балки аз таҷрибаи тибби ҳиндуён ва юнониён низ баҳра мегирифт. Ба хусус юнониёне, ки дар ҷангҳои Византия асир меафтиданд, маҳз ба ҳамин шаҳр оварда мешуданд. Ҳамчунин навафлотуниёни бедин, ки аз ҷониби император Августин Юстиниан аз ватан ронда шуда буданд, маҳз дар ҳамин шаҳр паноҳгоҳ ёфта,¹ дар академияи тиббӣ кор мекарданд. Чунин буд кӯчиши қирраҳои пешқадами тамаддуни эллинӣ ба мулкҳои ҳамҷавор, ки баъдан дар заминаи тамаддуни исломӣ майдони инкишофи худро муҳайё сохт. Аз ин рӯ, тамаддуни исломӣ бо ҳама гуна яктопарастию воҳидии офаридгораи чунин таҷрибаи ғании маънавиро нодида гирифта наметавонист. Фикр мекунам, эътирофи чунин ҷанба баҳри инкишоф амри воҷиб аст. Дар ин раванд мо бояд худгароии яктарафaro ба як сӯ гузоре муанфиати миллат ва давлати хешро ҷӯе шуда, ҳурмати бобоёну аҷлоди хешро ба ҷо биёрем...

***Ресмони Мавлоно пулест дар шинохти
тамаддунҳо ва асрори маъниҳо***

Соли 2005 яке аз шахсиятҳои маъруфи фалсафаи муосири кишвар (ман ўро аз файласуфони мутафаккир ва ҷӯянда медонам) – Комил Бекзода дар яке аз мақолаҳои бахсноки худ, ки ба назарияи марг дар ашъори Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ бахшида шуда буд, таъкид карда: «Ҳамин қудрати ақл буд, ки Мавлоно осмонро ба ресмон пайванд зад. Мавлавӣ чизе ҷуз «пайванди осмон бо ресмон» нест... Баъди фалсафаи Юнону дуализми Эрону ирфони Ҳинд чизе сохтану пардохтан аз қабилӣ «Маснавӣ» агар айб набошад, ифтихор ҳам нест. Вале ҳама ифтихор мекунад. Шарқу Ғарб ва Ҷанубу Шимоли олами муосир. Аз ҷумлаи ду китоби баргузидаи фарҳанги исломӣ аз назари Урупое яке ҳамин Маснаivist. Маснавӣ Урупоро ҳам сироят кардааст. Чун решаи фарҳанги

¹ Игнатенко А.А., В поисках счастья. –М.1989.-С. 26-27.

авоми Урупо ақоиди сомист... яъне яҳудӣ ва масеҳӣ»¹. Албатта, чунин баҳоро мо нисбат ба Мавлоно барин шахсияти бузург қабул надорем. Вале муаллиф дар доштани андеша ва назари хоса ҳақ доранд. Гузашта аз он илми шахсе ва усули биниши касе аз рӯи таҷриба то кунун ба пуррагӣ ҳақиқати мутлақ нашудааст. Вай имконият дорад, ки то ҳадде инъикосгарӣ ҳақиқат ва воқеият бошад. Бузургон дар ин самт бартариҳо доштаанд. Аз ин рӯ, қабули андешаи муаллиф дар сатҳи баёншудааш барои мо мушкул аст. Тахмин меравад, ки нуқтаи ниҳони танқиди Комил Бекзода ба он нигаронида шудааст, ки Мавлавӣ маънавиётро, ки илҳомӣ фалсафаи Юнону дуализми Эрону ирфони Ҳинд тавлид кардааст, ба риштаи назм кашидаасту халос... Ва аз ин лиҳоз аст, ки аҳли Ғарб низ онро чун баёнгари ақоиди аҷдоди сомӣ хеш қабул кардаанд. Аввал ин ки таҳқиқи амиқи фалсафаи Юнону, дуализми Эрону ирфони Ҳинд ба гумон аст, ки аз Осмон афтида бошад ва он решаи худро аз илм, фалсафа ва дини тамаддуни қадимтари мисрию бобуӣ ва чинӣ ғизо мебахшад ва охириҳо боз ҳам ба решаҳои қадимтари ҷомеаи инсонӣ назар меандӯзанд. Ҳамин тавр сабақбардорӣ ва гузаштаомӯзӣ дар инкишофи ҳаёти муосир аз бартариҳои усули илмист. Дар чунин сурат, метавон хулоса намуд, ки:

— Мавлоно аз усули дурусти омӯзиш ва ташаккули илмӣ, ки аз таҷрибаи пешқадами гузаштагон ва ҳаммаслакони манша мегирад, ба мавқеъ истифода намудааст.

— Мавлоно дар он рӯзгор дар сарҳади муколамаи ду тамаддун – тамаддуни масеҳӣ аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар тамаддуни исломӣ қарор гирифта, тавонистааст таъсири мутақобилаи онҳоро дар олами илм ва фарҳанг, таҳлил намуда, инкишофи ягонагӣ ва умумияти фарзандони одамо нишон бидиҳад. Чунин таълимот дар ҳатти пеши ду тамаддуни бузург тавонистааст ҳамдигарфаҳмию гуфтугӯи фарҳангӣ ва илмӣ ин тамаддунҳоро фароҳам оварда, ба инкишофи илм ва фалсафаи онҳо такон диҳад.

Чунин маҳдудгарои миллӣ дар шинохтани фарҳанги гузаштагони хеш саҳифаҳои дурахшону умедбахши онро лағв менамояд. Ва аз ҷама асосӣ он аст, ки миллат, халқ ва ашхо-

¹ Комил Бекзода. Марг аз нигоҳи Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. /Зиндагӣ. №39(53).аз 6 октябри соли 2005.-С.12.

се, ки ба тачрибаи пешқадами гузаштагон ва рақибон така намекунад, инкишоф ва пойдории ояндаи худро нигоҳ дошта наметавонад. К. Бекзода қайд мекунад, ки Мавлоно бо кудрати ақл осмонро ба ресмон пайванд зад. Шояд, на ӯ ресмонро пайванд зад, балки аз он ҳам камтар ба ресмонҳои ба сӯи Осмон баранда дуруст чанг зад. Ин ресмонҳо аллакай аз ба сӯи инсоният партофта шуда буд:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا¹

Ва ин ресмони дошта, ӯ ва ӯ баринҳоро то домони холики замину осмон расонида, ваҳдат ва якпорчагии инсониятро то ҳадде таъмин сохт. Ресмони чангзадаи ӯ чун фалсафаи Юнон то худоёни шахру деҳ ва фалсафаи Ҳинд то қаъри чор унсури бунёди об, оташ, хок ва бод не, балки ба сӯи нерӯи ягонаи ваҳдатпазир мебарад. Ӯ тибқи ояти 103 Сураи Оли Имрон аз расани (ресмони) илоҳӣ сахт дошта буд: «Ва шумо хама ба ресмони Худо чанг занед ва пароканда машавед ва неъматҳои Худоро, ки бар шумост, ёд кунед..., то бошад, ки роҳ ёбед».¹ Дигар ин ки ин пайванди задаи ӯ барои касе ресмону барои касе чун пули устувор буд.

Осмонеро, ки Мавлоно ба ресмон задааст, садҳо олимону орифонеро ба сирри ғайби маърифати илоҳӣ ва инсонӣ, ки дар осмонҳои дури дарки ақлонӣ қарор дошт, бурда расонидааст. Аз ин рӯ, ин ресмон дар назди аҳли маърифат, ки бозътиқод ва имони комил мусаллаҳанду аз ақлу мантиқ гизо мегиранд, ҳамчун пули устувори аз фӯлод ҳам мустаҳкамтар буда, барандаи ҷӯяндагони рози ҳақ ба олами улвӣ ва маърифати ақлонист... Ҳақ ба ҷониби Назри Яздонист, ки роҳи маърифати ирфонии Мавлоноро дар партави таълимоти Абӯали ибни Сино «болоравии шуури инсонӣ», дар хошияи таъкидоти Саъдӣ «расад одамай ба ҷое, ки ба ҷуз Худо набошад» аз забони худи ӯ инъикос кардааст:

*Ман рахт ба сӯи ломакон бурдам,
Рафтам сӯи бому нардбон бурдам.²*

¹ Қуръони карим. 3:103.

² Назри Яздонӣ. Ҳикмати озодагон. Душанбе 2009. С.21-22.

Шояд дар назари иддае..., таълимоти Мавлоно ба мисли ресмони воқеие аст, ки доштан аз он хатари канда шуданро таҳдид мекунад... Маърифати бузургон дар он низ ифода меёбад, ки пулу роҳи сохтаи онҳо танҳо ашхосеро аз худ мегузаронад, ки онҳо имкони озод ва ба тамкин нафас гирифтани дар макони дигарро дошта бошанд, зеро фазо ва макони тафаккури онҳо аз фазову макони тафаккури ақлҳои одӣ фарқ мекунад (Адабгоҳи муҳаббат нозу шухӣ барнамедорад, Сари мӯе гар онҷо ҳам шавӣ бишкан кулаҳ ин ҷо,... гуфтааст Бедил.)

Аз ҷониби дигар аз баёни андешаи К. Бекзода шод аз онам, ки фалсафаи муосир нафароне дорад, ки ба олами улвӣ ва маърифати ирфонии бузургони мо ҷанг зада аз назари нақд бурду боҳти онҳоро аз дидгоҳи илми муосир таҳлил менамоянд. Ин нишонаи мавҷудияти илми мӯътадил ва пешравии афкор аст. Аз он набояд ҳаросид. Аз он бояд тарсид, ки афкору андешаи гузаштагонро мисли ҳақиқати мутлақ ба кӯзаи андешаи мо бор намуда, имкони инкишофи илмро маҳв менамоянд. Танҳо далелу бурҳон бояд амиқ, равшан ва бо илму таҷриба санҷидашуда бошад... Худи ҷопи ҳамин мақолаи К. Бекзода на танҳо ҷанд нафарро маҷбур кард, ки қалам ба даст гирифта, ба ғимояи андешаҳои Мавлоно бароянд, инчунин ҷандин нафарони дигарро маҷбур кард, ки ба бисёр таълимоти Мавлоно аз нав назар намоянд, ба паҳлӯҳои дигари он диққат диҳанд, барои фаҳму дарки гуфтаҳои ӯ китобҳои нав хонанд. Ҳамчунин садҳо нафари дигар он баҳсу мунозираҳоро хонда маъниҳои нав бардоштанд. Ҳамгиро низ бояд натиҷаи қалами файласуф баҳогузорӣ намуд.

Фолл Ҳоҷа Ҳофиз ва тафовути ҷенақҳо

Барои қиёс қайд кардан ҷоиш аст, ки илми муосир исбот намудааст, ки қайҳон қонуниятҳои дараҷаҳои дарки худро дорад, ки дастовардҳои заминии меъёрҳои илмӣ ба дастовардаи физика ва химия, қонунҳои Нютону Эйнштейн ба онҳо дар аксари мавридҳо ҷавобгӯ нестанд. Дараҷаҳои ҷенақ тағйир меёбанд, мантиқи Арасту фалсафаи Юнон низ дар бештари мавридҳо аз ин ҷенақҳо (измирения) дуранд. Дар воқеъ макони парвози уқобон ва шаҳбозон аз макони парвози магас, хомӯшак ва амсоли инҳо фарқ менамояд. Ривоят

аст, ки баъд аз чанд даҳсолаи марги Хоҷа Ҳофиз вазире бо номи Мағас аз ҳокими Шероз бо исрор талаб мекардааст, ки қабри Хоҷа Ҳофиз ба замин яксон карда шавад, зеро ӯ шаробро аз ҳад зиёд васф намуда, мардумро бар муқобили дин даъват кардааст. Он вазир чунин як бадбиние нисбат ба ашъори Хоҷа доштааст. Рӯзе Мағас боз дар назди аҳли дарбор байте аз Хоҷа, ки бо «май» оғоз мешуд хонда, даъват мекунад, ки насазад мақбараи чунин майхорае ин ҷо бимонад. Нафаре меғӯяд, биёед фоли Ҳофиз кушоем, ки худи Хоҷа чӣ меғӯянд. Ҳоким розигӣ медиҳад. Чун нафаре девони Хоҷа мекушояд ғазале бо чунин матлаъ хонда мешавад:

*Эй Мағас¹: арсаи симург на ҷавлангоҳи туст,
Иzzi² худ мебарою заҳмати мо медорӣ.*

Қашии ва умумияти арзишҳои тамаддунҳо

Дар кори омӯзиши таҷрибаи пешқадами фалсафаи юнониён дар давраҳои аввал душвориҳо буданд, вале онҳо бо роҳҳои гуногун бартараф мешуданд.

Қабл аз ҳама олимони араб ба он ақоиди юнониён тақия менамуданд, ки он ба табиати ислом зиддият надошт. Дар баъзе ҳолатҳои дигар аҳли илме, ки бештар ба ҷавҳари илми юнониён дода мешуданд, дар пайравии олимони юнонӣ аз зинаҳои истодаи илми онҳо, инкишофи онро таъмин намуда, асарҳои худро мансуби олимони машҳури юнон Арасту, Афлотун, Фисоғурас ва дигарон инъикос мекарданд. Чунин асарҳоро дар илми асаршиносӣ - апокрифҳо меноманд. Чунин усул агар аз як ҷониб ба инкишофи илми истодаи юнониён мусоидат мекард, аз ҷониби дигар ақоиди озоду илмӣ олимони Форс ва Арабро берун аз майдони ислом муаррифӣ менамуд. Асарҳои машҳури «Андарзҳои Афлотун», «Васияти Афлотун андар оини тарбияи наврасон», «Оид ба хайри соф», «Оид ба растаниҳо» ва дигарон аз апокрифҳои ҳастанд,

¹ Мағас тибқи ривоёте вазири даврони Хоҷа Ҳофиз буда, ки доимо аз Ҳофиз назди шох таъна мекарда. Мағас боре чунин амал намуда, аз шох мепурсад, ки агар Хоҷа дар ҳақиқат шоир бошанд, байте дар ин маврид биғӯянд. Дар он лаҳза Хоҷа ин байтро гуфтаанд.

² Изз – иззат, эҳтиром, шараф, азиз.

ки мансуби Арасту ва Афлотун мешумурданд¹. Бештари мутафаккирони форс тоҷик ва араб дар зери таъсири ақидаҳои сиёсӣ ва ҳукукии юнониёну румӣҳо асарҳои беэволе бо номи дигарон эҷод намудаанд, ки таҳқиқ ва таҳлили онҳо меҳнати зиёдро талаб менамояд. Мутаассифона, бештарини чунин шоҳасарҳои апокрифӣ ҳанӯз дар шакли дастхатҳо қарор доранд: «Рисола Аристоталис ила-л –Искандар фи воҷибат ал-амир»-дар библиотекаи Ватикан маҳфуз буда, ҳанӯз рӯи ҷопро надида; «Китоб аннавомис»- Китоби қонунҳо- бо асари ҳамноми Афлотун наздикӣ надорад, дар Техрон маҳфуз аст; «Тақвим ас-сийаса ал-мулкийя»- дар Истамбул маҳфуз буда ҳанӯз рӯи ҷопро надида; «Васийа Ифлятун ли Аристоталис» - дар Истамбул маҳфуз буда, ҳанӯз рӯи ҷопро надидааст². Ҳамин тавр, даҳҳо асари машҳури илми ҳуқуқ ва давлатдорӣ аст, ки ҳанӯз натавонанд мавриди тадқиқ қарор нагирифтаанд, балки ба муайян намудани номи онҳо кӯшиш нашудааст. Вале як чиз барои мо дайн аст, ки мазмуни волеи онҳо, новобаста аз он, ки аз номи ки онҳо муаррифӣ мешаванд, гувоҳи инкишофи маънавияти ҳуқуқию сиёсии мутафаккирони исломии асрҳои миёна ба шумор меравад, ки дар байни онҳо аҷдоди тоҷик кам набуда.

Ҳамчунин ногуфта намонад, ки ашъори волеи ҳуқукии мардуми мо на танҳо дар шакли апокрифҳо аз назари таҳлил дур мондааст, ҳатто қисмати зиёди асарҳои сиёсӣ ва ҳуқукии онҳо, ки дар муқоиса бо илми юнониён ва таҷрибаи ахлоқи исломӣ навишта шуда буданд, бо сабабҳои номаълум ҳанӯз дастрас ва ҷоп нашудаанд. Мисол, ба қавли муҳаққиқи осори Ибн Сино - Ю.Н.Завадовский асарҳои Абӯалии Сино «Оид ба сиёсати илоҳӣ», «Оид ба кашфи хушбахтӣ», «Оид ба сохтори ҳарбиён, мамлукҳо, афсарон, нигоҳубини онҳо ва гирифтани хироч аз мулкҳо» ҳанӯз кашф нашудаанд.³

Яке аз омилҳои пешқадами тамаддуни ҳуқукии Шарқи асримиёнагӣ дар ин даврон маҳз дуруст истифода намудани дастовардҳои пешини тамаддуни қаблӣ ҳам шарқӣ ва ҳам ғарбӣ буд. Дар ин ҷода сулолаи Бармакиён, ки вазоифи вазири ва умури идорию хирочро дар аҳди Аббосиён бар

¹ Игнатенко А.А., В поисках счастья. –М.1989.-С. 18-19.

² Игнатенко А.А., В поисках счастья. –М.1989.-С. 20-21.

³ Игнатенко А.А., В поисках счастья. –М.1989.-С.24-25.

ӯҳда доштанд, нахустин шуда кӯмаки воқеи сиёсӣ ба аҳли араб намурад. Ин буд, ки бо ҳама миллатгароияш таърих-нависи араб Ибни Халдун нигоштааст: «Ва аммо Баромика бад-он сарнавишти нақбатбор гирифтормашуданд, магар ба сабаби он ки зимомӣ куллияи умури фармонраворо ба даст гирифта ва тасарруф дар хирочхоро ба худ ихтисос дода буданд, чунон ки қор ба қое расида буд, ки агар ҳатто Рашид ҳам андаке мол металабид, бад-он даст намеёфт. Пас он хонадон дар фармонравӣ бар вай тасаллут ёфтанд ва дар қудрату салтанати ӯ ширкат қустанд ва чунон зимомӣ ҳамаи умурро ба даст гирифтанд, ки дар қанҷи қудрати онон Рашид қўчактарин даҳлате дар умури кишвар надошт, аз ин рӯ осори қаланде аз онон қоқӣ монд...».¹ Чунин иззату эҳтиром тибқи маълумоти таърихӣ аз он буд, ки саромади ин хонадон Яҳё тарбиятгари халифа Ҳорун буда ва бешак, ин хонадон дар тарбияи халифаҳои араб дар қори низомӣ ва умури идории кишвар қўмақҳои зиёде намуда, таҷрибаи қобилии хешро, ки қазоне нуслати оламқир доштанд, ба эшон қуддатҳо таълим додаанд. Ин буд, ки устувории низомӣ идорӣ ва қатъияти тақсимои давлатии хирочӣ кишвар, ки аз одатҳои идории Қосонийну Ҳахоманишиҳо мансуб буд, роҳ ба давлатдорӣ Рашиди араб ёфта, аҳли илми арабро, ки дар мулқияти идории қудрат, (ки ба харҷу марҷи хирочу қочҳои давлатӣ асос ёфта буд) тарбият гирифта буданд ба воҳима афтондааст. Онҳо дарқ намеқарданд, ки устувории нигоҳдошти қазинаи даромади давлатӣ ва хароҷоти қатъии он тибқи эҳтиёт қе аз омилҳои муҳими инқилофи давлатдорӣ ва низомӣ идорӣ маҳсуб мешуд. Баъд аз Бармақиҳо Қосонийн дар омезиши тамаддуни идории шарқии мардуми қорсиқабон ва тамаддуни исломӣ нақши муҳим қозидаанд. Ба қамми он, ки сулолаи маҳаллии Қосонийн дар муқобили қилоқати араб дар сохтору низомӣ ҳоқимияти давлатӣ ба қуз аз унсурҳои идорақунии давлатии арабӣ қоз ба таҷрибаи пешқадами шохони Қосонийю портҳо тақя намуда, як низомӣ муқаммали идорақунии давлатиро бо девонсолории устуво-

¹ Абдурахмон ибни Халдун. Муқаддимаи ибн Халдун.-Қ.1.-Қ.26. Иқтибос аз Н. Амиршохӣ: ниғ пешқуфтори мураттиб дар қитоби Равзату-сафо фи сиратиланбиёи валмулуқи валхулафо, Қитоби 1. -Душанбе 2004.-Қ.60-61.

раш барои давлатҳои ояндаи Осиёи Марказӣ тархрезӣ наму-
данд. Инчунин олимону мутафаккирони форс-тоҷик дар сай-
қал додани назарияи идоракунию эҷоди ҳуқуқӣ бо унсурҳои
аклонӣ, адлпарварӣ ва инсондӯстии замоне дар тамаддуни
зардуштию эллинистӣ ҷойдошта, хусни таваҷҷӯҳ зоҳир наму-
данд. Таъсири илми ҷунонӣ ба инкишофи илмҳои ҷамъиятӣ
ва дақиқи қурунвустии Осиёи Миёна ҷунон бузург буд, ки
бидуни он дарки бисёр аз паҳлӯҳои дастовардҳои олимони
Шарқ ғайриимкон аст. Зеро қисмате аз ин дастовардҳо да-
воми мантикии гуфтаҳои «фозилтарин аз пешгузаштагон
онҳо» (ин ибора аз Абӯалӣ Синост, ки онро нисбат ба Арас-
ту истифода намуда аст) буда, қисмати дигар дар мувоҳида
ва муҳолифат бо ақидаи осори онҳо (ҷунониён) ба майдони
илм омада. Бубинед, ки ҷунон таъсиротро яке аз ситораҳои
илми Машриқзамин – Абӯали ибни Сино чи гуна дар ибти-
дои китоби «Мантиқ» қайд кардааст: «Дар айни замон фазил-
лати фозилтарин пешгузаштаи онҳоро (Арасту - А.Х.)
эътироф кардем, зеро ӯ он ҷиро гузаштагон ва устодонаш
огоҳӣ надоштанд, аз он бохабар буди қисмати илмҳои ҷудо-
гонро ба як тартиби муносиб муназзам сохт. Арасту ҳақи-
қати бештари ҷиҳзҳои дарк карда, усулҳои саҳеҳи асрори би-
сёре аз илмҳои кашф кард. Ӯ мардумро аз илмҳои огоҳонид,
ки пешгузаштагон ва аҳли мамлакаташ *баён карда буданд*
(шояд дурусташ «накарда» бошад, зеро баъдан маънии накар-
даро медиҳад...). Ин барои касе, ки бори аввал ба муайян
кардани номаълум ва ислоҳи хато даст задааст, ғояти
қудрати инсон аст.»¹ Пас маълум мешавад, ки омӯзиши
ҷанбаҳои пешқадами тамаддуниҳои ғайр ҳанӯз дар он даврон
маҳкум намешуд. Ин моро ҳам водор менамояд, ки яктарафа
имрӯз танқид намудани раванди ғарбгароӣ дар қонунгузорӣ
ва ё пурра инкор намудани он маънӣ надошта берун аз
қонуниятҳои инкишоф аст. Яъне илм яқсӯгароиро дар ҷунон
ҳолатҳо наменпазирад. Зеро ҳақиқате, ки мо ҷӯеи он ҳастем,
дар мисоли адолат ва рушди муттасил ҷавҳари худро дар ин
ҷанбаҳои муҳталиф доро аст. Дарёи мо ду соҳил дорад, ки
шинохт ва истифодаи устувори ҳарду соҳил дар раванди

¹ Иқтибос аз китоби «Ҳикмати Машриқия», ниг. Абӯали ибни Сино. Осори мунтахаб. Ҷ.4.-Душанбе: «Ирфон», 1992. –С.21.

мӯътадили оби он то сарғахи сарзамини халқҳо, миллатҳо ва давлатҳо зарур аст.

Инсоният дар ҳар даври замон таъсири мутақобиларо ба якдигар дорост. Ва чунин таъсиррасонӣ аз сабабе, ки дар пахнои манфиатҳои умумиятдоштаи табиӣ инсон руҳ медиҳад, он ногузир инъикоси худро дар ҷодаи иқтисодиёт, иҷтимоӣ ва илмҳои ҷамъиятию дақиқ дар доираҳои васеътари муносибатҳои иҷтимоӣ пайдо менамояд. Бузургон дуруст гуфтаанд, ки арзиш сарҳад надорад, он ба ҳама якзайл ва якнавохт новобаста аз миллат, наҷод ва халқ метавонад хидмат намояд. Бояд эътироф намуд, ки вестернизатсия ва ё таъсиррасонии яктарафаи тамаддуни пешқадам дар таърихи халқу миллатҳои муҳтоҷ ба ислоҳот бисёр руҳ додааст. Аммо ҳар дафъае, ки онҳо омӯхта мешаванд, бояд баҳодиҳӣ ба он аз нуктаи адолат буда кӯшиши тасаввур намудан лозим, ки агар ҳамин таъсирот ва тағйирпазирӣ намебуд, ояндаи ҳамоно халқу миллат чӣ мешуд. Ҳақ ба ҷониби Косарев А. И. мебошад, ки ҳангоми баҳодиҳии вестернизатсияи ғарбӣ дар аҳди ислоҳоти Петри I, ки дар таърихи Русия яке аз даврони дурахшонтарини ғарбгарой ба шумор меравад, чунин гуфта буд: «Ман бисёр андеша мерондам, ки чунин вестернизатсияро ба дохили Русия дар аҳди Петри I, чӣ тавр танқид намоям, зеро бисёр аз дастовардҳои миллии Русия дар он маҳв мешуданд... Вале чун ду роҳи ояндаи инкишоф - яке бидуни ислоҳотҳои ғарбгароии Петри I ва дигаре бо онро, дар таърихи ояндаи Россия тасаввур кардам, маълумам шуд, ки маҳз натиҷаи ҳамин ғарбгарой буд, ки Русия тавонист қомати худро дар назди давлатҳои аврупоӣ рост намуда ва муҳимтар аз ҳама дар ҷанги туркҳо ғолиб омада, некӯахлоқии мардумро то ҳаде беҳтар намояд... Агар чунин намешуд, бидуни ташкили флоти Русия ва ислоҳоти мақомоти давлатӣ шикасти Русияро дар ҷанг ва оқибатҳои ғоратгаронаи онро тасаввур кардан кори осон набуд...»¹. Аз ин рӯ, мо низ, бояд пеш аз ҳама ба он диққат диҳем, ки ҳамоно таъсиррасонӣ ва вестернизатсия хоҳ дар ҷодаи илмист ва ё амалист барои ояндаи халқу миллат чӣ додааст ва ҳамзамон, савол ҳам бояд гузошт, ки агар чунин намешуд, ояндаи халқу миллат чӣ тавр

¹ Косарев А.И. Ҳангоми суҳанронии ба сифати оппоненти расмӣ дар дифои рисолаи номзадии Солиев К. дар ш. Душанбе. 17-декабри соли 2004.

инкишоф меёфт ба кадом роҳ мерафт? Вале дар ин кор аз воқеияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ ва авзои иҷтимоии мардум ва ҳамсоиягони он замона бояд ба пуррагӣ огоҳӣ дошта, имкони тасаввури воқеияти инкишофи ояндаро бо тағйироти кулӣ ва ҷузъӣ дар манотиқи номбаршуда ва ҳудуди таъсироти онро ба инкишофи тамаддуни халқ ва миллати таҳқиқшаванда бояд дошта бошем. Дар акси ҳол ба таърихсиёҳкунӣ бемавқеъ даст хоҳем зад.

Инҷо боз як масъалаи дигарро бояд мадди назар гирифт. Саҳнаи таърихи ҷаҳонӣ саҳнаи хеле мураккабу тағйирёбанда аст, ки дар майдони он мо ҳам бархӯрди тамаддунҳо, расму оинҳо, воҳӯриҳои тасодуфу муваққатии низомҳои ҳуқуқию идораҳои давлатӣ, тасхири расму оинҳо, зӯран паҳн намудани дину оинҳоро мебинем. Аз ин назар ҳар як аз ин воқеот як таъсири худро ба воқеияти давлатдорӣ ҳуқуқэҷодкунӣ халқу миллатҳо расонидааст. Бинобар он масъалаи таъсиррасонӣ имрӯзаи низомҳои ҳуқуқӣ решаи амиқи таърихро дорад. Вале дар замони нав назар намудан ба он бо ҳолатҳои нав аз назари манфиати миллат ва хостори қавм душворӣҳоро касб кардааст. Бузургони он миллатҳое, ки истиклолияти давлатиро дар асри XX касб карда буданд, ба ин масъала диққат додаанд. Мисол М.Мутаххари доир ба қонунияти қабули чунин арзишҳо ва созгорӣи онҳо ба манфиати миллат чунин изҳори назар намуда буд: «Аз маҷмӯи матолибе, ки гуфта шуд, доништа мешавад, ки аз назари эҳсосоти миллӣ ва авотифи қавмӣ на ҳар чизе, ки аз ватан бархост ҷанбаи миллӣ пайдо мекунад ва на ҳар чизе, ки аз марзу буми мардуми дигар омода бошад, бегона ба шумор меравад, балки умда он аст, ки аввалан, бидонем он чиз ранги миллати билхусусе дорад ё беранг аст ва умумию ҷаҳонӣ аст, сониян оё миллати мавриди назар он чизро ба туғву рағбат пазируфтааст, ё ба зӯру икроҳ? Агар ҳарду шарт ҷамъ шавад, он чиз худӣ ва ғайриачнабӣ ба шумор меравад ва агар ин ду шарт ҷамъ нашавад, ҳоҳ фақат яке аз ин ду мавҷуд бошад ва ҳоҳ ҳеҷ кадом мавҷуд набошад, он чиз бегона шумурда мешавад. Ба ҳар ҳол омили «ин ки ин чиз аз миёни ҷӣ миллате бархостааст» на сабаб мешавад, ки илзоман он чиз худӣ ва миллӣ махсуб шавад ва на сабаб мешавад, ки аҷнабӣ

ва бегона шумурда шавад.»¹ Албатта, таъкидоти М. Мутаҳҳарӣ нуктаи ҳақиқат вучуд дорад, вале он нисбӣ ва на ҳамеша мувофиқ ва созгори ҳақиқати даврони мухталифи таърихианд. Мисол, дар замони муосир, ки кишварҳо зинаи баланди худшиносиро кашф кардаанд, қабули урф, одат, оин, расм ва меъёрҳою қавонин куллан ба мувофиқии онҳо ба табиати миллат талаб карда мешаванд. Вале ин қонуният низ на ҳамеша риоя мешавад. Албатта, ба ҳам омадани ду шартӣ гузоштаи М. Мутаҳҳарӣ 1. беранг ва ҷаҳонӣ будани меъёр 2. бо хоҳиш ва тавъу рағбат миллат онро қабул намуданаш, воқеан сифати қабули оромонаи арзиш аст, ки бидуни иҷборият сурат мегирад. Вале дар масъалаи махсусияти миллиро доштани он баҳс пайдо мешавад. Агар сухан оид ба созгории ин арзиши беранг ба табиати миллати мушаххас равад, баҳс нест. Аммо Мутаҳҳарӣ онро «худӣ» номида, дар муқобили ғайримиллӣ қарор додааст. Зеро таърих ҳолатҳоро дидааст, ки як халқу миллат аввал бо душворӣ, зӯрӣ, зулм ва тааддӣ як низомро қабул намудааст, вале баъдан ҷун мероси маънавӣ он арзишҳоро қабул дошта, онро то ҳадди муайян инкишоф додааст. Римиҳо дини насороро, тоҷикону қисмати мусалмони испанӣ исломро, Чину Ҷопон буддоияро бо ҷунин истило қабул доштанд, вале баъдан ҳар яке аз ин қавмиётҳо саҳми худро ба инкишофи ин тамаддунҳо расонидаанд, ки бесаҳми охириҳо офаридаҳои халқҳои аҷнабиرو дар масири таърих тасаввур кардан душвор аст. Албатта, ҳамагуна паҳншавии идеяи нав, ҷаҳонбинии нав дар миқёси кишвари нав бо душворӣ сурат мегирад, ҳатто ислом худ дар байни аҳли Макка бо нерӯ паҳн гардид. Вале ҳастанд онҳое, ки дар ҷунин сурат аз сиёсати нав идеяи нав пуштибонӣ намоёнд, ҷунинҳо ҳатто дар доираи он падидаҳое ҳам, ки нуфузи миллиро соҳиб нестанд мавҷуданд, вале дунболоғии аввалӣ бо устувории тамоил нерӯи ғолибро дастгирӣ намуда, дар муддати мадиде ба тағйирдиҳии ҷаҳонбинии мардум замина мегузоранд. Дар аввал онҳо барои таърих ҳоинанд, вале баъдан бидуни тағйирёбии сифатӣ онҳо аз ёди таърихшиносон дур мераванд. **Вале дар ин баҳамой нақши ғолибияти меъёрҳои арзишманд ва тамаддуни ғосибро на ри-**

¹ Мутаҳҳарӣ М. Хадамоти мутақобили ислом ва Ирон. Душанбе 1999. С.26.

зоияти ибтидоӣ, на ҷанги ғоратгарона ва истилои ҷандсадсола, балки бартарии арзишҳои оини нав, ба манфиати мардум мувофиқ омадани онҳо дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ниҳоят мусоидат кардани онҳо дар идораи давлатӣ тадриҷан муайян менамояд. Ин танҳо пас аз наслҳои се ва чоруми равандагони оини нав сурат мегирад. Пас шартҳои ихтиёрӣ дар зинаи аввал аз байн меравад. Аз ҷониби дигар магар ҳамаи ин талаботи оини нав беранг буда, ба миллати ҷудоғонаи тавлидкунандаи он вобастагӣ надорад? Ин ҳукм низ нисбӣ аст, зеро дар ҳама оини нав ҳам арзишҳои беранг мавҷуданд, ки онҳо барои ҳама яксонанд ва ҳам меъёрҳои ҳастанд барои миллати муайян дар давраи муайян нозил шудааст. Онҳо пеш аз ҳама аз воқеияти ҳамон миллате, ки ин арзиш ва низоми барои онҳо тавлид шудааст, вобастагӣ дорад. Дар сабуктарин ҳолат ин низоми тавлидшуда бо такаббурии миллати интиҳобшуда ба пояҳои интернационалистии он теша мезанад. Албатта, ин норасоист, вале он воқеият аст. Аммо дар масъалаи он, ки «на ҳар чизе, ки аз ватан бархост, ҷанбаи милли пайдо мекунад» ӯ ҳақ аст, зеро дар зери мафҳуми «миллӣ» ӯ эҳтимол қабул надоштани ин арзишро яксон ҳама ва ё аксари мардумро мадди назар гирифта бошад. Зеро мешавад ҳолатҳои, ки як расму оинро яке аз шахсиятҳо ва ё қавмиятҳои як миллат тавлид менамояд, вале он баъдан аз ҷониби дигар фарзандони миллат дастгирӣ намеёбад. Дар ин гуна ҳолатҳо мантике ҳаст, ки вақт, таърих ва талаботи зиндагии мардум бо сатҳи шуур ва ҳосағҳои инкишофи ҷомеаи ин баҳамоии арзишҳо роҷғузори менамоянд ва то ҷои бардошти инкишофи халқу миллатҳо бо он мусоидат менамоянд. Фикр мекунем, чи қадаре, ки мо маҳкум нанамоем, ва ё гузаштаре исбот насозем, ҷӣ ба манфиати мо буди ҷӣ не, мо худ ҳамонем, ки хешро имрӯз ба дигарон муаррифи намуда истодаем. Пас дар баробари ин ҳама тақоӣҳои инқору исботкунӣҳо таҳлили ҳодиса ва пешомадҳои таърихӣ дар сурати бо дигар тарз сурат гирифтани воқеоти таърихӣ ва мавҷуд набудани он арзишҳои беранг ва имкони онро боз ба қадом ҷанбаҳо пур кардан мавҷуд буд ва боз ҷанд имкониятҳои содирнашудаи таърих метавонад ҷашми моро ба воқеият кушояд. Мо бояд лаҳзае дар гардишҳои таърихӣ истода, воридшавии ҷунин навовариҳои халқҳои дигарро дар мулки хеш бо диққат бингарем, ки дар сурати бо дигар роҳ рафтани

миллати мо мардум чӣ пешомади мусбату чӣ пешомади ман-
фиеро соҳиб мегашт. Дар чунин сурат мо шояд дарк намоем,
ки дар аксари чунин ҳолатҳо воқеият ва таърих донотару фо-
зилтар будаанд. Зеро чунин гардишҳо то андозае мазмуни
зиндагии моро рангин намудааст. Албатта, ба истинои ҳо-
латҳое, ки моро пора кардаанд...

Шояд ҳақ ба ҷониби муҳаррири асар аст, ки дар ҳошияи
ин фикр гуфтааст: «Давраи ҷории рӯзгори мо аз мо дар ши-
нохту истикболи арзишҳои милливу ҷаҳонӣ дақиқназарӣ,
асолатшиносии бесобиқаро тақозо дорад, то дар раванди ҷа-
ҳонишавӣ ҳам ҷаҳонӣ буда тавонему ҳам асолатро аз даст
надзиҳем».¹

Айнан чунин ҳолатро метавонем нисбат ба таърихи беш
аз 70 солаи Тоҷикистон, ки шомил ба Иттифоқи Советӣ буд,
мушоҳида намоем. Ҷойи он, ки ин давронро беасос танқид
намоем, бояд фикр ва боре тасаввур намуд, ки ҳоли тоҷикон
дар ҳолати набудани он чӣ мешуд? Душвор аст тасаввур на-
муд, ки тақдири ин миллати дар ихотаи кӯҳсор монда ба чӣ
меанҷомид? Дахҳо эҳтимолиятҳои таърихӣ моро интизор
буд.

Новобаста аз он, ки роҳҳои таърихӣ гуногун аст, мақсад-
ҳо онҳоро ногузир муттаҳид менамояд. Вале дар ин мутта-
ҳидшавӣ махсусияти миллию наҷодӣ ҳамчун арзиши таъри-
хӣ табиӣ (шояд бо гузашти асрҳо муттаҳидшавии инсоният
муносибат ба ин арзишҳоро тағйир диҳад), ки асрҳо дар
ниҳоди қавм сабзида расида, ба шаклгирии маданият ва та-
маддун ҳамчун сутунмӯҳра хизмат менамояд, бояд ҳифз гар-
дад. Зеро ҳар як тамаддун ҳамчун организми зинда ҳазор-
солаҳо сабзида расида, узвҳои худро ташаккул додааст ва он
узвҳо кодиранд унсурҳои дар худ ҷой диҳанд, ки онҳо ба
табиати ин ораганизм созгоранд. Махсусият, мавҷудият ва
мустақилияти мо дар бештари гирдгардониҳои таърихӣ аз
ҳамин пайвастагии маънавии таърихӣ мо вобастагӣ дорад.
Ҳақ ба ҷониби академик Нӯъмон Неъматов аст, ки фармуда-
анд: «Любой современный народ, нация лишь настолько са-
мобытна, настолько обладает национальным самосознанием,

¹ Устод Назри Яздон хангоми хондани дастхат дар идомаи фикри ин сар-
хат андешаи болоро илова кардаанд, ки айнан овардани он ба мақсади мо
мутобиқат кард.

основой которого является историческое сознание»¹. Вази-фаи наслҳои дар паҳнои тамаддунҳо бамиёнонда на нест кардани дастовардҳои миллӣ ва аҷдодии ниёгон бо роҳи ҳамроҳшавӣ ба тамаддунҳои бегона, (чунин амал оқибати талх дошта, миллат ва халқро тадричан нест менамояд ва ё инкишофи миллат ва халқро аз нав ба зинаҳои ибтидоии давлатдорӣ, ки дар паҳнои тамаддуни захмигардида зухур ёфта буд, бармегардонад) аст, балки дар ҳамкорию баҳрабардорӣ аз тамаддунҳои ғайр арҷгузорӣ ва нигоҳдошти ҳатти марказии инкишофи миллат ва халқият аст, ки бо нақшу ниғори миллӣ ин қавмро дар масири таърих ҳифз намудааст. Доир ба ин масъала Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ на як бору ду бор таъкид кардаанд, ки «мо набояд сиёсати яктарафаро, ки ба ҳатти ниҳой бурда мерасонад пеша кунем, зеро он хатаровар аст». Мисоли равшани он ҳамзабонони мо шуда метавонанд (Эрон). Аз ин рӯ омӯзиш ва истифодаи боақлонаи ҷанбаҳои тамаддунҳои пешқадами замона то ҳаде зарур аст, ки он ба унсурҳои тамаддуни миллии халқ ва миллат зарар нарасонад. Агар боз ба таҷрибаи инкишофи илми қурунивустроии аҷдодони хеш назар афканем, он гоҳ мо метавонем боз чанд сабақи дигар дар ҷодаи истодагарию паҳлӯҳои устувору ҳақиқатниғории илмро кашф намоем.

Тақаббури таърихӣ ва ҳокорию фардӣ дар омӯзиши илм (вестернизатсия)

Роҷеъ ба вестернизатсияи тамаддуни шарқӣ ҳам аз нигоҳи таърихӣ ва ҳам аз назари муосир изҳори мулоҳиза намуда, меҳом ба як ҳодисаи дар назар одию дар асл зарурии диққат диҳам, ки дар ду ҳолат дар шаклҳои мухталиф зухур ёфта, дар худ «бозӣ бо усули дугонаро» (правила двойных стандартов) таҷассум мекунад. Ин ҳодиса омӯзиши дониши пешқадам ва тамаддуни пешқадам мебошад. Агар шахс чи қадар донишу китобҳои шахсони дигарро истифода намояд, чи қадар дастовардҳои илмҳои гуногун ва олимони хориҷи дохилро аз бар қунад, ҳамон қадар ўро донишмандтар меҳисобанд ва баландшавии маърифати онро эътироф мена-

¹ Негматов Н.Н. Прародина ариев. Душанбе –2005. - С.4.

моянд. Ва касе ӯро бо ин гунаҳгор намекунад, ки ӯ бо дониши бегонагон бузург гардида, баръакс азхудкунии навиштаҳои хориҷӣ бо ифтихор гардида, аз бисёр ҷиҳат ба бузургшавии ӯ дар илм низ мусоидат менамояд. Ин ҳолат дар ҳама ҳолати илмомӯзӣ мусбат ба назар мерасад ба ҷуз аз вазъи илмҷодкунӣ. Дар зинаи охирӣ вазъият каме тағйир меёбад, ҳатто дар ҳамин ҳолат ҳам мувофиқаи он бо қонуниятҳои кашфгардида мадди назар гирифта мешавад. Аммо чун ба ин масъала аз назари давлатдорӣ ва гузашти таърихӣ нигоҳ мекунем, проблемаи илмомӯзии фардӣ нуқтаи ниҳони инъикоси худро дар вестернизатсия меёбад, ки он акнун дар баробари манфиатоварӣ боз ҳосияти зараровариро пеша мекунад. Вестернизатсия аввалан бо ҳама ҷиҳатҳои мусбаташ ба решаи асолати миллий зарар расонида, дар тори асаби тақаббури таърихӣ мисли он ки мо халқи қадимтар, дорои тамаддуни ғанӣ ва тавлидкунандаи арзишҳои олии инсондустӣ ҳастем, бозӣ намуда, ҳамчун ҳодисаи номақбул муаррифӣ мегардад. Саволе ба миён меояд, ки чаро ҳамон як раванд дар зинаи одӣ ва фардӣ қобили қабул аст, вале бо мураккабгардии муносибатҳо не? Фикр мекунам ин ҷо бояд ба ду масъала ҷиддӣ диққат дод:

1. Дар зинаи одӣ омӯзиши илмҳо ва дониши пешқадам ба мукамалгардии шакли тафаккур оварда мерасонад. Раванди ғанӣ гардонидани дониши фардӣ, ки дар тафаккури инсон руҳ медиҳад, дар асл ба лабораторияи табиӣ ворид гардида, он ҷо дар бештари мавридҳо аз таҳлилу таснифе мегузарад, ки зоти на дастони инсон, балки зоти майнаи олии инсон аст. Ва он аксаран дар натиҷаи донишандӯзӣ ҳазинаи худро пур карда аз инсон, кӯшишу ғайрат ва ба мулоҳиза буданро талаб мекунад, дигар ҷойгиршавии дониш таснифи он, зина ба зина зиёд намудани дониши заруриро қабул намудану беаҳамияташро ба гӯшаи фаромӯшӣ партофтан ва ғ. худи майнаи инсон ҳамчун зинаи олии материя анҷом медиҳад. Аммо дар зинаи давлату давлатдорӣ ин вазифаро маҷмӯи инсонҳо, институтҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ иҷро намуда, аксаран ноқисии худро дар мукамал гардонидани воқеияти зиндагии худ нишон медиҳанд. Чунин ноқисӣ бештар дар тақлиди аз ҳад зиёди бемаънӣ ва вестернизатсияи қатъӣ зоҳир менамояд. Бинобар он ин раванд гуногунии табиати давлатдорӣ ва ҳуқуқҷодкуниро, ки решаҳои амиқи таърихӣ

дошта, бо забон, анъана, урфу одати халқҳо вобастагӣ дошта, ҳамчун чузъи маданияти том роҳҳои инкишофи тамаддуни инсониро муаррифӣ менамуд, тадричан ба нестӣ меоварад. Зеро дар ин мубориза як тамаддуни пешқадам (айни ҳол ғарбӣ) кӯшиши фуру бурдани тамаддуноҳои дигарро менамояд. То ҳол дар таърих чунин набуда, ки дар ҷомеаи инсонӣ тамоми халқу давлатҳо аз қафои як тамаддуни ғолиб бинои ҷамъияту ояндаи худро бубинанд, зеро дар ҳар давраи замонҳо тамаддуноҳои пешқадам ғояҳои идеяҳои арзишноки худро дар муқобили тамаддуноҳои дигар ба хизмати инсон вогузор мекард. Шояд замоне, расад, ки роҳҳои гуногуни тамаддуни ба як роҳи бузурги таърихӣ васл гардида, табиати олии инсон ҳамдигарфаҳмию муносибати озода онро ҳамчун як ҷомеаи мутамаддин, ба ҳам муттаҳид намояд. Вале дар ин ҳол ҳам гуногунии забон, фарҳанг, дин, урфу одат ва анъанот дар сатҳи лозима нигоҳ дошта мешавад. Гузашта аз он ин ҳолат мумкин аст танҳо ба тариқи инкишофи дуру дарози таърихӣ бо иродаи озода субъектони муттаҳидшаванда, на бо роҳи зӯрӣ! Ҳама гуна зӯрӣ бо мақсади муттаҳидгардонӣ фоҷиаи бузурги тамаддуни муваққатан ғолиб буда, ба сари инсоният вазниниҳои зиёдро хоҳад овард. Мутаассифона, глобализатсия аз бисёр ҷиҳат сунъии Ғарб ин равандро бо роҳи зӯрӣ тезонида истодааст. Дар як маврид мумкин аст ин раванд худ аз худ тезонида шавад, ки онро ҳанӯз дар Рейкявик соли 1986 Буши калонӣ дар воҳурии худ бо Котиби Генералии Партияи коммунистии Иттифоқи Советӣ М.С. Горбачёв баён карда буд. Он вақт ба саволи журналистон, ки оё ИМА ва ИҶШС ягон вақт муттаҳид шуда метавонанд, Буши Калонӣ бидуни мулоҳиза ҷавоб дода буд: «Бале, агар ба сайёраи мо аз сайёраҳои дигар таҳдид паديد ояд». Ин шӯҳӣ ҳақиқатҳо дорад. Инсоният на танҳо дар муқобили душмани ягона муттаҳид мешавад, балки дар ҷустуҷӯи арзишҳои умумӣ ва усулҳои ҳамзистии дохилӣ бештар андеша меронад. Зеро ӯ наҷоти худро дар воҳидият ва муттаҳидӣ мебинад. Ин амал дар паҳноии байналмилал мушқилиҳо дорад. Давлатҳо миллатҳо ва ҳатто динҳо дар ниҳоди худ аз ин усул васеъ истифода мебаранд, вале инсоният ва Ғарбу Шарқ ҳанӯз аз он истифода бурда наметавонад. Зеро ченаки ин қонуният дар паҳноии васеи олами инсонӣ мувофиқат намекунад, аз ин рӯ андешаи Буш барои мо хандаовар аст.

2. Омӯзиши илмҳо ва онҳоро ба назар гирифтани ин чараъни донишандӯзӣ ва мукамалгардист, аммо вестернизатсия ва ё омӯзиши таҷрибаи пешқадам ин аксаран тақлид буда, дуруст истифода бурда натавонистани захираҳои таърихӣ ва маънавии миллат ва халқ аст. Миллат ва халқ, ки аз имкониятҳои таърихӣ худ дуруст истифода бурда наметавонад, олимеро мемонад, ки ғояю идеяҳои нави мутобиқи замонаро дарк нанамуда, яке ба татбиқи таҷрибаи пешқадами давлатҳои дигар даст мезанаду дигар ба тақлид ва пайравии олимони пешин. Дар ҳарду ҳолат роҳи пешгирифтаи олим ва давлат роҳи хеле осон ва одӣ буда, дар назар аллакай сохта ва ба итмомрасидааст (албатта каси дигар онро пеш аз ҳама барои худ сохтааст), ки танҳо аз он истифода намудан лозиму ҳалос. Вале дар асл чун воридаи он мешавӣ гоҳ-гоҳ проблемаҳои пеш меорад, агар на ҳазорсолаҳо аниқ садсолаҳо давлату давлатдориро бар қафо мебарояд. Зеро ин роҳи сохтаи каси дигар дорои пастию баландӣҳо ва мавқеъҳои ҳатроке мебошад, ки беҳтар аз ҳама ҳуди созандаи он медонаду ҳалос. Муқобили вестернизатсияи яктарафа баромад намудан ҳам, маънии онро дорад, ки омӯзиши таҷриба хусусияти усулӣ дошта, ҳар кас роҳи таърихӣ ҳудро бояд бунёд наояд.

Кадам аст роҳи таърихӣ тамаддуни ҳуқуқии мардуми мо? Бунёди роҳи таърихӣ тамаддуни ҳуқуқӣ ва давлатдорӣ миллатҳои соҳибдавлати имрӯзро халқҳо аз давраҳои гузариш ба сохтори давлатӣ сар карда, бино намудаанд, ки он баъдан аз пастию баландӣҳои зиёди таърихӣ гузаштаанд. Мо чи қадаре, ки навоарӣ намоем, чи қадаре, ки пешравӣ кунем ва замонасозиро пеша намоем имрӯзу ояндаи мо давоми мантиқии роҳи таърихӣ миллати мост. Аз ин рӯ, омӯзиши он ва таҳлили паҳлӯҳои сабақомӯзи он, таъмиргари роҳи фардои миллати мост. Айни ҳол ва камаш садсолаи оянда миллату халқҳо ба ин раванд таъа муноҷианд.

Роҷеъ ба вестернизатсия ва захираҳои миллии инкишофи илми ҳуқуқ изҳори мулоҳиза намуда, ба як масъала диққат надодан имконнопазир аст. Ин ҳам бошад мансуб ба тамоюли дохилии инкишофи илми ҳуқуқшиносӣ. Чи қадаре, ки мо аз таҷрибаи пешқадам ва илми пешқадами ғарбӣ истифода намоем, чи қадаре, ки мо таҷрибаи таърихиро дуруст истифода барем ва ҳазинаи илмӣ тамаддуноро рӯи таҳлилҳои

илми ҳуқуқшиносӣ орем, агар мубоҳисоти дохилии илмӣ байни олимони соҳаи илми ҳуқуқ мавҷуд нест, мо ба натиҷае расида наметавонем. Дуруст гуфтаанд, ки «мо ҳар як дар деги худ меҷӯшем» ва барои миллат ва давлат қодири хизмат намегардем. Бо як гул баҳору бо якрӯза офтоб баҳор ба даст намеояд. Шуури ҳуқуқӣ ва илми ҳуқуқшиносии миллат танҳо дар сурати мубоҳисаи озодаи афкори ҳуқуқӣ сурат хоҳад гирифт. Албатта, ҳар як мубоҳиса дар илм натиҷаовар аст, ҳам мубоҳиса бо абаркудратони илм - чун Арасту, Конфутсий, Ғаззоли, Низомулмулк, Сино, Мирхонд, Маркс, Ленин, Вебер ва мисли инҳо; ҳам мубоҳиса бо олимони машҳури давлатҳои пешқадам Дж. Тойнби, С. Хантингтон, Янош Киш, В.С. Нерсисян, А. Алексеев ва д., аммо ҳеҷ як мубоҳиса он қадаре, ки мубоҳисаи илмӣ дар дохили кишвар байни олимони ҳаммаслак ба миён меояд, шароити мусоид ва ареали инкишофи илм намегардад. Ин на ба хотири он аст, ки дар аввалиҳо субъекти баҳс махсусияти ғоибиро пайдо мекунад (шояд ин ҳам бошад), асосаш он аст, ки дар чунин муколамаю мубоҳисаҳо диалектикаи дохилии илми кишвар нухфта шудааст, ки натиҷаи он роҳҳои мухталифи инкишоф ва ояндабиниро кашф карда, интиҳоби озодаи рушду нумӯи ояндаи миллатро, дар асоси ҷанбаҳои мухталиф ва таъсири мутақобила бо тамаддунҳои ҳуқуқии дигар, фароҳам меорад. Дигар ин, ки чунин мубоҳисаи дохилии илми ҳуқуқшиносӣ, пояҳои устувори давлати ҳуқуқии тоҷиконро тарҳрезӣ намуна, васлгари ғояҳои ҳуқуқии замонавӣ буда, имкони устувории низоми ҳуқуқӣ ва илми ҳуқуқро фароҳам меорад. Агар омӯзиши таърихи ҳуқуқи миллат ва истифодаи таҷрибаи пешқадами он васлгари реша ва буттаҳои таърихии ҳуқуқи миллат бошад, пас омӯзиш, мубоҳиса ва тақлид (ба маънои ҷонибдорӣ ва дастгирӣ намудану инкишоф додан), ба афкори ҳуқуқии якдигар дар дохили кишвар, васлгари ҷузъҳои парокандаи ғояҳои арзишманди миллат аст, ки аз ниҳоди ҳаёти воқеии миллат берун ҷафта давоқунандаи дарду камбудии халқ ба шумор рафта, барои ояндаи наздик ва дур консепсия ва назарияҳои муфиди ҳуқуқиро эҷод менамояд. Таърих гувоҳ аст, ки ҳам Арастую Сино, Лаотсизу Румӣ, Афлотуну Ибн Рушд, Суқроту Ғаззоли, Берунию Кант, Фюрбегу Гегел ва даҳҳо дигарон аз фарзандони асили инсоният дар қатори истифода аз дигар воситаҳои инкишофи илм мак-

таби муколамаи илмӣ дохилиро (дар назар дорем, мубо-хисаҳои илмӣ бо ҳаммаслакону ҳаммактабони худро) бо муваффақият гузаштаанд. «Сиёсат»-и бузурги Арасту асосан натиҷаи баҳси ӯ бо Суқрот ва дигар ҳуқуқшиносону сиёсатмадорони Юнони қадим аст. Акнун диққат диҳем, ба инкишофи дохилии илми ҳуқуқшиносии муосир. Он хонае, ки даъвӣ ба маркази илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистон менамояд, факултети ҳуқуқи ДДМТ мебошад, ки аз 40 н. ҳуқуқшиносони унвондори ҷумҳурӣ бештар 30 н. дар худ муттаҳид намуда, аз 9 н. докторони илм 8 н. дар ин боргоҳ машғули тадрисанд¹. Маҷмӯаи илмӣ марказии факултет маҷаллаи «Давлат ва ҳуқуқ» аст, ки бо кӯшиши садри ҳамонвақтаи факултет М. Маҳмудов аз соли 1996 то кунун бо маблағгузори ташкилотҳои байналхалқӣ сола чор маротиба рӯи ҷопро мебинад. Ба ҳисоби миёна то имрӯз бештар аз 40 адад маҷалла, ки фарогири беш аз 600 мақолоти илмӣ олимони ватанию хориҷӣ аст, рӯи ҷопро дидааст. Ана дар чунин теъдоди баёни фикр ҳамагӣ 4-5 маротиба мо бархӯрди афкори мутафаккирони ҳуқуқи замони худро мебинему халос. Ва дар панҷ ё шаш мақолаи олимони ҷавон дастгирии ақидаҳои олимони унвондорро эҳсос мекунем, ки шояд қисми он ҳам мақсадҳои дигар дошта бошад. Акнун тасаввур кунед, ки чунин нерӯи бузурги илми ҳуқуқшиносӣ (бояд воқеан қайд кард, ки ин нерӯ дар муқоиса бо илми ҳуқуқи кишварҳои ҳамсоя кам нест), ки дар ҳолати парокандагӣ инкишоф ёфта истодааст, оё қодир аст, ки ба давлат ва миллати мо хизмат намояд? Фикр мекунам, чизе гуфтан душвор аст. Мо бояд аз назари танқидӣ ва таҳлили илмӣ натарсида ҷонибдорӣ ва тақлиди илмиро бо мақсади инкишофи назарияи яқдигар истифода намоем. Имрӯз, замоне фаро расида, ки марказҳои бо ном ҳуқуқии кишвар аз АИ сар карда, то институтҳои навибаромад қудрати дар мубоҳисаи ҳуқуқӣ ворид шуданро бо факултети ҳуқуқи ДДМТ, надоранд (сола, ки ин сатрҳо навишта шуд надоштанд, яъне соли 2006, боиси хурсандист, ки аллакай дар соли 2009 Институти давлат ва ҳуқуқи АИ ҚТ ва Академияи ВКД ҚТ чунин қудрати илмиро касб карда истодаанд). Мо бояд потенциали дохилии инкишофи илмиро ривочу раванқ дода, ғояҳои объективият, ҳақиқатнигорӣ ва ин-

¹ Ин шумора фарогири воқеаи факултет то миёнаи соли 2006 мебошад.

софу адолатро дар мубоҳисаҳои илмӣ хеш раҳнамо ва раҳбар намоем. Танҳо дар чунин сурат, заврақронони киштии ягонаи илми ҳуқуқи Тоҷикистон самти дурусти пешравии илми ҳуқуқшиносиро таъмин карда метавонанд.

***Се сабақи Ибни Сино дар омӯзиши дастовардҳои
тамаддуни пешқадам***

1. Даст кашидан аз тақлиди кӯр-кӯрона

Абуалӣ ибни Сино роҷеъ ба ин масъала менависад: «Ба муҳолифати хеш нисбат ба осори пайравони китобҳои ҷӯноӣ, ки аз ноогоҳӣ ва камфаҳмӣ ба ин асарҳо дил бохта буданд, аҳамият надодем... Лекин қасоне, ки баъди Арасту омадаанд, аз ӯҳдаи дарки мероси ӯ набаромадаанд ва умри худро сарфи ҷиҳатҳои беҳтаринаш намуда, тарафҳои ноқисӣ онро кӯр-кӯрона ва боифрот омӯхтаанд».¹ *Яъне омӯзиши тамаддуни пешқадам бояд боақлона буда дар мизони ақл ва воқеияти зиндагӣ баркашида шавад, хубаш талқин, бадаш инкор ва роҳҳои беҳбудию ислоҳ ва инкишофи он қор қарда шавад.* Муҳаммад Иқбол ҳанӯз дар ибтидои қарни XX дуруст гуфта буд:

*Шарқро аз худ барад тақлиди Ғарб,
Бояд ин ақвомро танқиди² Ғарб...
Илму фанро эй ҷавони шӯҳианг,
Мағз мебояд, на малбуси Фаранг.
Андар ин раҳ ҷуз ниғаҳ матлуб нест,
Ин қулаҳ ё он қулаҳ матлуб нест...
Рӯҳро бори гарон ойини гайр
Ғарчи ояд з-осмон ойини гайр³.*

2. Таҳлил, тасниф ва биниши камбудию норасоииҳо

Абӯали ибни Сино мефармояд: «...Аз ин ҷо меарзад, ки ҳар қасе, баъди Арасту меомад, бояд хатоҳо ва иштибоҳоти

¹ Абӯали ибни Сино. Асари номбаршуда. -С.21.

² Мухаррири масъули асар фаҳмиши дурусти истилоҳи «танқид» -ро масъалагузори намудаанд, ки мо низ ҷонибдорӣ намуда ба ҳонанда гуфтаиём, ки танқид ба маънии сарзаниш намудан, танқид қардан ва ҷустани нуқсон наомадааст. Ҳадаф аз он тамизи неку бад ва сара аз носара аст.

³ Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллииҳои форсӣ. Исломобод. 1997.-С.362.

ӯро дар илм ислоҳ намуда, усулҳои овардаи ӯро ба шоҳаҳо тақсим менамуд...»¹. Омӯзиши тамаддуни пешқадам ва дастовардҳои он бояд аз назари танқидӣ ва ҷустуҷӯи норасоии сурат гирифта, имконияти бартараф намудани онҳо таҳлил шуда, роҳҳои инкишофи он таъмин карда шавад. Умуман Абӯали Сино нисбат ба илми ҷунон ба назари танқидӣ мулоҳиза намуда, истифода ва инкишофи ҷанбаҳои пешқадаму арзишноки онро дар ҳолатҳои зарурӣ амри воҷиб меҳисобад.

3. Ақдро чун манбаи рушду тараққи истифода намудан

Ва аз ҳама асосӣ танҳо бо омӯзиш, таҳлил, тасниф ва талқин маҳдуд нашуда, масъулияти эҷоднамоиро дар худ гум кардан лозим нест. Зеро дар табиат ва ҷомеаи инкишофёбанда ақли инкишофёбанда маҳаки асосӣ ба шумор рафта, васлгару афзоишдиҳандаи шохроҳҳои осоиштаю адолатноки таърихи инсон ба шумор меравад. Аз ин рӯ, Ибни Сино дар маззамати пайравони кӯр-кӯронаи ҷунониён мефармояд: «...Бале, онҳо умри худро сарфи омӯзиши мероси гузаштагон намуда, фурсати баррасии ақли худро надоштанд, агар фурсат ҳам медаштанд, раво намедиданд, ки он чиро гузаштагон гуфтаанд, ислоҳу баррасӣ намоянд... Он чиро, ки пайравони машшайбон хоста, вале аз дарки он очизӣ доштанд, тақмил додем. Дар ин ҳол аз иштибоҳҳои онҳо ҷашм пӯшида, барои хатоҳои онон вачҳе ва сабабе бофтем, дар сурате, ки аз вучуди хатоҳо ва норавшании онҳо огоҳу боҳабар будем. Фақат овозро дар муқобили онон дар ҷое баланд кардем, ки дигар ба ин сабр кардан мумкин набуд...»². Дигар ин ки дар баробари эътирофи манобеи ақлии инкишоф эътирофи ҷанбаҳои таҷрибавӣ, таърихӣ ва пешқадамро низ набояд инкор кард. Зеро мақсади олий ва ниҳойӣ, ки чун ҷанбаи камол баромад менамояд, танҳо ба як усул ва роҳ ба даст нахоҳад омад.

Роҳи душвори худшиносӣ дар Шарқ

Агар ба таърихи давлатҳои истиқлолиятҳои шарқӣ дар ибтидои асри XX назар афканем, он гоҳ мо як тамоюлотро аҷиб ва ба худ шиносро кашф мекунем, ки диққат додан ба

¹ Ҳамон ҷо –С.21.

² Ҳамон ҷо –С.21-22.

он амри вочиб аст, зеро он ғизои маънавие, ки ба онҳо чун боду ҳаво дар он айём зарур буд ва албатта, ҳоло низ онҳо мӯҳтоҷи онанд, ба мо ҳам дар ин айёме, ки Тоҷикистон тани танҳо истиқлолияти худро ҳифз ва ташаккул медиҳад, шарт ва зарур аст. Фақат асос он аст, дар он даврон равшанфикрони онон ба ин масъала дар пояи баланд усулҳои ҳал ёфтаанд. Агар дар ибтидои асри XX аҳли илми мардуми тоҷик дар зери таъсири низоми идории русҳо ва туркҳо ба маорифпарварии русӣ (Аҳмади Дониш ва пайравони он) ва маорифпарварии пантуркистӣ (Фитрат ва пайравони он) машғул буданд, халқҳои дигари Осиё ва Шарқ муборизаи беамони маънавӣ барои озодихоҳӣ ва худшиносӣ мебуданд. Мирзо Асадуллоҳи Ғолиб, Хоҷаалтоф Ҳусайн Ҳолӣ, Робиндранат Такур, Ҷавоҳирлол Нерӯ, Ҷамолиддини Афғонӣ ва даҳҳо дигарон аз равшанфикрони он замон дар рӯи равони мардуми Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон ва ғ. тухми худшиносию ҳудогоҳӣ мекоштанд, вале мутаасифона на ҳамаи тухмҳои киштаи онҳо дар қалб ва дилу дидаи мардумони онҳо парвариши худро ёфтаанд. Агар ёфта бошанд ҳам, дар либоси хеле устувори кӯҳнагарой. Ин ҷо шояд худшиносии аз ҳад зиёди таърихӣ омил бошад. Зеро сабақи таърихӣ ва замони нав исботи онро менамояд, ки мо дар худшиносию ҳудогоҳӣ набояд ба он дараҷа маҳдуд бошем, ки танҳо дар ниҳоди худ инкишофи ояндаи давлату давлатдориро ҷӯё шавем. Агар чунин шавем, мо аз гирдгاردони таърихӣ берун баромада натавониста аз ҳаёти пешраванда, ки мансуб ба ҳамаи халқҳои инсоният аст, дур мемонем. Ҷаро ғарбиён метавонистаанд аз дастовардҳои маънавӣ, фарҳангӣ ва илму фанни мо истифода баранду мо не, мо худро дар ҳудуди худ маҳдуд менамоем? Дигар ин ки он замон, дар назар дорем, ибтидои қарни XX-ро муборизаи мустанликахоҳӣ ба ҷанги ошкорои Ғарб ва Шарқ оварда расонида буд, бинобар он халқҳое, ки дар ин зина зиндагӣ доштанд, мӯҳтоҷ ба бадбинии ғарбӣ ва парвариши худшиносӣ ва ҳудогоҳӣ буданд, ки он қалиди истиқлолият ва давлатдориҳои миллии онҳо буд. Роҳи таърихӣ мо каме дигаргун буда, замони мавҷудияти мо дар остонаи асри XXI низ аз он тафовут дорад. Мо бояд дар муқобили Ғарб аз дину оини авлодии ҳеш истодагарӣ намуда, рӯи равони шарқии ҳешро, ки манбаи инкишофи давлатдорӣ миллист ҳифз намуда, бо Ғарб дар муқолаи

илмӣ ва гуфтугӯи тамаддунӣ қарор бигирем. Дар ин сахна мо бояд аз силоҳ (дар назар дорем воситаҳоеро, ки Ғарб тавасути онҳо пешдастии тамаддуниро аз Шарқ гирифт) ва усулҳои ғарбиён васеъ истифода намоем. Зеро аҳли илми Ғарб ва сиёсатмадорони онҳо дар остонаи қарни ХУ11 беибо (албатта, ҷои ибo ҳам нест), аз маънавиёту дастовардҳои шарқӣ, яъне падарону бобоёни мо васеъ истифода намуд. Яъне Ғарб тавонист, ки дар муқобили мо дастовардҳои моро, ки зодаи тамаддуни мо буд, истифода намуда, давлатҳои Шарқиро дергоҳ дар зери итоат нигоҳ дорад. Камбудии гузаштагони мо, махсусан соҳибқудратонамон он замон дар он буд, ки онҳо ин дастовардҳоро берун аз мадди назар монда, дар кори идораи кишвар ва пешбурди давлатдорӣ истифода накарданд. Акнун ин замон бошад, танҳо бо истифодаи онҳо кор ба пеш намеравад, зеро идомаи он илму маърифатро дар амал на мо, балки миллатҳои ғарбӣ татбиқ намуда, инкишоф додаанд. Ва аз он рӯзгор то имрӯз ҷаҳон хеле тағйир ёфт. Мо бояд аз он дастовардҳои ғарбӣ дар доираи манфиати миллат ва давлат истифода намоем. Аввал ин, ки ин дастовардҳои онҳо дар заминаи таълимоти аҷдодии мо сурат гирифта, дувум он, ки ин усули омӯхташуда ва натиҷабахши таҷриба аст, ки рақибро бо усули рақиб ғолиб омадан осонтар аст. Аз ин усул тамаддунҳои гузаштаи бобулӣ, эллиний, насоро ва исломӣ дар дигар самтҳо васеъ низ истифода намудаанд. Дар акси ҳол мо низ ба камбудии дигар роҳ дода, боз ба инкишофи тамаддуни шарқӣ монеъ мегардем.

Дар ин масъала бояд дар хотир дошт, ки на ҳама усули истифодаи рақиб қобили қабул аст. Ин ҷо вақт, шароит ва мазмуни позитивии усул бояд мадди назар гирифта шавад. Дар ҳама сурат мо бояд така ба ҷанбаҳои ақлии он намуда, аз усулҳои зиддиинсонии он даст кашем. Зеро ин усулҳои манфур ҳоҳ ноҳоҳ дер ё зуд сари он қудратро ҳоҳад хӯрд. Бинобар он сари дарки фалсафаи ҳаҷвияи русӣ «дар он ҳолате, ки роҳзанон дари хонаи туро шикастанӣ мешаванд, ту низ аз дохил ба шикастани он шурӯъ кун, ин ҳолат онҳоро ба ташвиш меорад», бояд дуруст андешаронӣ намуд. Мо тарафдори таъсири мутақобили тамаддунӣ, ақлонӣ на мочароҳои сиёсӣ ва муборизаҳои сиёсӣ, ки имрӯз ҷаҳони ғарбӣ дар мисоли Амрико тез-тез муаррифӣ намуда истодааст. Файласуфи гиромикадр ва хеле донишманди миллат Акбари Турсон

роҷеъ ба охирӣ дар мақолаи худ «Духовный недуг мира душу томит»¹ - Камбудҳои маънавии олам рӯҳи инсонро гулугир мекунад»², ин масъаларо хеле ҳақиқатнигорона баён намудааст. *«Наступил шестой год 3-го тысячелетия – пора новых тревог и новых надежд. Неравновесная динамика становящегося нового миропорядка таково, что геополитическое и геоэкономическое лицо текущего 21 – го века будет определяться не одной Америкой. Проблема, однако, состоит в том, что ее правящая элита, к большому сожалению, путает глобальное лидерство с мировым господством»*.³ Воқеан, файласуфи мӯҳтарам аз назари илми адаб ва одоби муошират роҷеъ ба фиреб хӯрдани Амрико изҳори назар менамоянд, вале кош чунин мебуд... Зеро воқеияти таърихӣ далели он менамояд, ки тамоми қудратҳои собиқ бо ҳамин гуна даъвогарӣ барои ҳокимии ҷаҳон, норозигии дохилӣ ва зиддияти дохилиро тавлид намуда, сар ва тақдири ояндаи худро аз даст доданд. Бинобар он на фиребхӯрӣ, балки мақсади аниқ ва равшани ҷаҳонгирӣ ва ҳукмронӣ ҷавҳари иштиҳои чунин давлатҳоро муайян менамояд. Ба қавли Ҷ. Тойнби ҷанг ва зиддиятҳои дохилӣ аз касалиҳои қадимие буданд, ки тамаддун ва даврҳои тиллоии давлатҳои империявиро ба нестӣ расониданд. Аммо мутаассифона, чунин раванд дар замина ва давроне такроран рух дода истодааст, ки ҳама халқҳои ҷаҳон ҳуқуқи баробар ва озоди давлатдорӣ худро дарк намуда, на ҳокимияти умумӣ ва ҷаҳонӣ ва на роҳбарии глобалиро ҷашми дидан доранд.

Ҳақ ба ҷониби А. Турсон дар он назария аст, ки «Таҷрибаи давлатдорӣ Ғарб ва умуман Америка қотеона далолат бар он доранд, ки механизми демократии ташкили ҳокимияти давлатӣ наметавонад, садди роҳи гурӯҳи сиёсии носо-

¹ Вообще относительно названия статьи хочется отметить, что духовный недуг мира томит душу не каждого человека, томит оно душу только тех величайших умов, которые боль и страдание мира пропускают сквозь призму своих чувств, оно томит душу тех кто осознавая боль всего человечество дышать, жить и стремятся ради спасения и благоцветания человечество. И мне очень приятно, что мой земляк поистинне является одним из таких величайших умов человечество XXI века.

² Турсон А. Духовный недуг мира душу томит// Азия Плюс от 5 января 2006г. –С. 7.

³ Турсон А. Духовный недуг мира душу томит// Азия Плюс от 5 января 2006г. –С. 7.

либро, ки ба қуллаи ҳокимияти давлатӣ шитоб доранд, би-гирад».¹ Ин даъвӣ воқеан ҳақиқатнигорона буда, гувоҳи он аст, ки демократияе, ки шакли олии идораи одилона айнаи ҳол мешуморем, ҳанӯз нуқтаи ниҳоии доди адл дар низоми идорӣ нест. Демократия низ бояд ташаккул ёбад, чун дар низоми он ҳанӯз чунин камбудию норасоииҳое мавҷуданд, ки ба сари қудрат қувваҳои носолими сиёсиро оварда, давлат ва тамаддунро ба заифию нестӣ мебарад, пас онро бояд инкишоф дод. Аммо чӣ тавр ва бо кадом усулҳо? Ин вазифа ва талаботест, ки аз мо ва демократияи ҳоким қурбониҳои муайяно талаб менамояд. Аммо дар ин самт демократия бояд қурбон гардад на дигарон.

Меҳоҳам ин ҷо ба як масъалаи дигар низ диққат диҳем. Олимон бисёр дар масъалаи пош хӯрдани сарзамини тоҷикон дар ибтидои асри XX, доир ба ҳатогиҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии кишварҳои салтанатӣ нисбат ба тақдири талхи миллати мо ибрози назар менамоянд. Китобиҳои зиёд навишта шуда, рисолаҳои зиёд дифоъ гардида муқофотиҳои зиёд низ дода шуд. Ин раванд то нуқтае майли инкишоф дорад, ки вазъияти сиёсии минтақаро низ ҳалалдор сохтаниш эҳтимол дорад. Шояд мо нодуруст масъаларо дарк намуда, аз он ҳулосаи нодуруст мебарорем. Равшан аст, ки ҳанӯз ҳам муаммоҳои зиёд дар ин ҳодисаҳо мавҷуд аст.

Ба андешаи мо омили муҳими чунин пошхӯрии сарзамини Тоҷикистони таърихино дар хориҷ аз зиндагии мардуми тоҷик ва форсизабонон ҷустуҷӯ намуд. Албатта, омилҳои хориҷӣ ҳастанд, вале муҳим ва ҳалкунанда омилҳои дохилӣ мебошанд. Бубинед, ки дар тақсмоти миллии терри-ториявии соли 1924 намояндагони кишвари мо буданд, пас чаро онҳо аз манфиати миллати тоҷик дифоъ карда натавонистанд? Магар онҳо душмани миллати тоҷик буданд? Албатта, не. Гумон меравад, гирифтани мақоми миллат ва давлат аз гирифтани илм ва нерӯи зеҳнии ӯ хеле қабл аз ҳодисаҳои сиёсӣ оғоз шудааст. Эҳтимоли қавӣ дорам, ки чунин яқсӯгарии ибтидои асри XX аз ҳоби гарони форсизабонон ва бедории тафаккури туркзабонон аст, ки фарзандони пешқадами миллати моро дар доми худ қашида буданд...

¹ Турсон А. Духовный недуг мира души томит// Азия Плюс от 5 января 2006г. –С. 7.

Чаро ба ин масъала диққат додем? Албатта, на ба хотири адолатро дар қаъри таърих чустан. Танҳо ба хотири он ки таърих ҳоло зиёд муаммою гуфтаниҳои худро дорад, ки мо дида наметавонем. Пас чунин гаваридани зехни миллати оянда ба коми таълимоти мактабу мадорису ғайримиллӣ дар замони муосир, дар ҳолатҳои ғайриҷашмдошт, мушкилиҳои навбатиро тавлид намунаш аз эҳтимол дур нест.

Кадам аст роҳи ҳалосӣ?

Имрӯз масъалаи демократия, давлати ҳуқуқӣ, ҷомеаи шахрвандӣ ҳамчун дастовардҳои муҳимми тамаддуни ғарбӣ фазои ҳуқуқӣ ва сиёсии оламро ғасб карда истодааст. Бале ғасб, зеро дар он омилҳои маҷбурӣ ва зӯрӣ мушоҳида мешавад. Албатта, дар падидаҳои номбаршуда таҷрибаи хуби идораи давлатӣ, арзишҳои воло нухуфта шудааст, ки аз он мо низ ҷонибдорӣ менамоем. Аммо ин ба ҳеҷ ваҷҳ маънии онро надорад, ки мо бояд ин идеологияро ба сари кулли сокинони сайёра бор намоем. Зеро давлатҳо дар интиҳоби роҳи худ соҳибхитиёранд. Ҳар халқ миллат ва давлат ҳаққи табиӣ муайян намудани роҳи таърихӣ худро доранд. Бинобарон ба сари мардуми дигар бор кардани арзишҳои ин падидаҳои мусбат аввал худ падидаҳо ба чараёни глобалӣ мубаддал гардонида баъдан қимат ва арзиши онро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ заиф менамояд. Зеро адолате, ки бо истифодаи зӯрӣ татбиқ мешавад, табиати адолатнокиаш зери шубҳа мемонад. Дар ин чараён ягона арзиш ва ғояе, ки бениҳоят нерӯи баланди муттаҳидкунии халқу инсонҳоро масъалагузорӣ менамояд, эътироф ва ҳимояи ҳуқуқи **озодиҳои инсон** мебошад. Ҳанӯз ҳам нобаробарии воқеии ҳуқуқи озодиҳои инсон ба назар мерасад. Тибқи маълумоти Барномаи инкишофи СММ дар соли 2003 1% дорандагони сайёра баробари 57% одамони сайёра даромад мегиранд. Бештар аз 1.2 миллиард одамони сайёра аз 1/5 ҳиссаи аҳолии ҷаҳон камтар аз 1 доллар дар як рӯз ҳаққи зиндагӣ доранд.¹ Магар ин адолат аст, магар ин проблемаи глобалӣ нест? Ин ва дигар нобаробариҳои сайёра ҳамчун проблемаи глобалӣ зарурати ҷаҳонишавии эътирофи

¹ Ниг. Резюме. Доклад о развитии человека за 2003г. Нью-Йорк, 2003. С. 5, 6, 8, 9.

хукуки инсонро ба миён гузоштааст. Бо қабул шудани Эъломияи хукуки башар 10 декабри соли 1948 инсоният тадричан ба зинаи нави инкишофи хукуки инсон ба чараёни ҷаҳонишавии он ворид гардид. Ин чараёнро боз гузариш аз ҷамъияти индустриалӣ ба ҷамъияти иттилоотӣ, аз иқтисодиёти миллӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва нуфуз гирифтани муассисаҳои байналмилалӣ дар ҷабҳаҳои гуногун тезонид. Охирӣ ба инкишофи озоди ҷаҳонишавии масъала унсурҳои манфири низ ворид намуд.

Тоҷикистон дар остонаи ҳазораи се дар ибтидои роҳи таърихӣ истодааст, ки ояндаи он новобаста аз эълон ва муқаррар шудани ғайбӣ ба баландӣ ва ноҳамвории ғайбӣ дорост. Таърихи инсоният собит менамояд, ки ҳар як идеология, ақида ва мафкураи ҳукмрон пас аз муддати ҷои ҳудуд ба дигаре ногузир месупорад. Шояд демократия, давлати ҳукуқӣ ва ҷомеаи шахрвандӣ низ ҳамчун унсурҳои мусбат ҳаёти имрӯза пас аз замоне бо иҷро намудани функсияҳои таърихӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ ҳукукии ҳудуд ташаккул ёфта, маҷмӯи ҳудуд ба падидаҳои нави супоранд, вале имрӯз арзише, ки то кунун устувории ҳудуд аз даврони пайдоиши одам негӯш доштааст ва моро водор мекунад, ки дар ин ҳазорсолаи нави ба он бештар диққат диҳем ин – **Ҳукуки Инсон** аст. Қобили зикри махсус аст, ки гузаштагонӣ мо назаран ва амалан андешаи сарчашмаҳои муассире доир ба эътироф ва ҳимояи ҳукуки башар доштаанд. Сарчашмаҳои ҳукукии «Параси – дати»-и замони пешдодиён, Эъломияи Куруши Кабири Ҳахоманишӣ, Қонунномаи Сосониён, Насихатномаи Тоҳир ибн Ҳусайн, Ислохотҳои судии Қозӣ Фазлуллоҳ ва дахҳо сарчашмаҳои дигари ҳукукии ниёгон аз зумраи онҳост. Таърихи инсоният ин таърихи зина ба зина васеъшавии эътироф ва ҳимояи ҳукуки инсон аст. Бинобар он, ин арзиш раванди марказии инкишофи ҳар давлат хоҳад буд. Бартарии ғояи маҷмӯи ифодаи ҳудуд дар он меёбад, ки вай ҳалқу миллатҳоро аз рӯи натиҷаи эътироми ҳукуку озодиҳои инсон ба ҳам муттаҳид менамояд. Вай на роҳи инкишоф, балки мақсади ниҳони роҳ аст, ки дар чараёни ҳаракат ифодаву амалишавии ҳудуд талаб менамояд. Дар ҳукуки инсон маҷмӯи миллат, ҳалқҳо ва давлатҳо мутаносиб эътироф ва ҳифз мебардад, зеро дар он инсон берун аз марз, миллат ва ҳалқу давлат эътироф ва ҳифз гардида, маҷмӯи он бо ифодаи зоҳирию

ботиниаш, ки ба аввалинҳо вобастагӣ дорад, инъикоси худро меёбад. Ҳукуки инсон дар ҳар фард пеш аз ҳама инсонро ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ дида, баъдан ба қабули ифодаҳои этникӣ, миллӣ ва тобеияти сиёсиаш шароит муҳайё менамояд. Чараёни ҷаҳонишавӣ дар ҳар сурат ҳукуку озодиҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии инсонро дар сарҳадҳои муайяни муносибатҳо поймол мекунад. Бинобар он раванди эътирофи ҳукуки инсон дар ҳадди ҷаҳонӣ пеш аз ҳама мақсади пешгирии оқибатҳои манфии чараёнҳои глобалист. Ҳамзамон дар ин роҳ бояд эҳтиёт намуд, ки раванди ҷаҳонигардии ҳамин падида ба ҳуқуқҳои сиёсӣ миллӣ ва этникии сокинони дигар зарар нарасонад.

***Доир ба гуногунии роҳҳои илмӣ ва сарчашмаҳои
маърифатӣ дар ташаққули ҳукуки миллӣ***

Мақсад агар яқтост роҳ ба сӯи он гуногун аст. Мисоли равшани онро нисбат ба инкишофи илми ҳуқуқ мо дар роҳ ба усулҳои мебинем, ки тафаккури ҳуқуқии Иммануил Кант (олими олмонӣ) ва Х.Спенсер (олими англис), аз онҳо убури кардаанд. Ин ду олим муқаддимаи биниши фалсафаи ҳуқуқии ҳешро куллан аз уфӯқҳои муҳолиф оғоз намуда, дар ниҳоят ба ҳамгирии ақоид расидаанд. Дар омӯзиши табиати ҳуқуқ И.Кант ақли муҷаррадро мабонӣ қарор дода ва Х.Спенсер таҷрибаро, аммо ҳулосаи ниҳоии онҳо нисбат ба ҳукуки табиӣ яқсон аст. И.Кант менависад, ки: «Сулуки хориҷии (дар муқобили афкори дохилӣ кирдорҳои беруна-А.Х.) ту бояд ба нахве бошад, ки истифода аз озодии иродаат ба озодии дигарон, тибқи як қонуни куллӣ, ҳамзистӣ дошта бошад». Х. Спенсер қайд мекунад: «Ҳар кас муҷоз аст, он чи ирода мекунад анҷом бидиҳад, ба шарти ин ки ба озодии мушобеҳи дигарон зарар ворид нанамояд».¹ Дар идомаи суҳанони ин ду шахсияти бузург гуфтан мумкин аст, ки аз назари ҳуқуқӣ мо озодем танҳо дар хотирот, дар тафаккур вале чун ин хотирот ва тафаккур, роҳи амалишавии худро меҷӯянд, онҳо бояд маҳдудиятеро, ки ҷомеаи инсонӣ ба хотири нигоҳдошти иҷтимоӣ ва тартибот пазируфтааст, эътироф

¹ Ниг. Дел Викки. Фалсафаи ҳуқуқ, Тарҷимаи доктор Ҷавод Воҳиди. – Техрон. 1389 х.-С. 14.

намоем. Дар акси ҳол мо иродаи худро амалӣ карда наметавонем. Яъне мутафаккирони бузург дар зинае қарор доранд, ки дар он ҷанбаи дохилии инсонро аз ҷанбаи зоҳирии он ҷудо намуда, ба ҷанбаи дохилӣ агарчи ошкоро мутлақият надиханд, ҳам аз фикрронӣ маълум аст, ки ба он чунин озодиро тақдир намуда, зоҳиршавии онро бо озодӣ ва манофеи дигарон маҳдуд менамоянд. Яъне одам дар фикр ва тахайюлот озод буда, дар зоҳиршавии он чунин бесарҳадӣ дида намешавад. Ин ҷо ба назар ду масъала пайдо мешавад. Яқум тафовути воқеи онҳо аз назариёти динӣ, ки дар аксари онҳо ҷаҳони дохилӣ (тафаккур) бояд ҳатман мутобиқи ҳолати берунаи инсон бошад, албатта бо равиши неқӣ. Чунончи дар таълимоти Зардушт мавҷуд аст: «Пиндори неқ, гуфтори неқ ва рафтори неқ» ва ё дар Қуръон омадааст: «Ҳақро ба ботил маёмезед» (Бақара оят 42), «Бо беҳтарин мавъиза ба мардум муносибат кун...»

Дувум, оё ин биниши файласуфон ба дарки ҷавҳари ҳуқуқ ва ҳуқуқ ҳамчун ҳодиса наздикӣ дорад? Фикр мекунам не. Зеро дар ҳолати гузоштани тафовут байни ҳуқуқ ҳамчун ҷавҳар ва ё ҳолати дохилии ҳуқуқ, ки ҷавобгӯи ҳама давру замонхост, мақсад ёфтани ҳуқуқи фитрӣ ва қонуни ҳуқуқист, ки ҷавобгӯи табиати инсон аст, яъне қонуни неқӣ ва ҳуқуқи аслист. Аммо ин ҷо масъала муайян намудани сарҳади ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоист. Бинобар он ҳам Кант ва ҳам Спенсер дар роҳи дарки ҳуқуқи фитрӣ қадами бузург ба пеш партофта, онро танҳо дар ҳудуди ҳуқуқ ҳамчун ҳодиса ва воқеияти иҷтимоӣ кашф кардаанд, ки албатта қадами навбатӣ буди халос. Онҳо агар аз таҷрибаи дигар меъёрҳои иҷтимоӣ (одатан динӣ) дуруст истифода менамуданд, он гоҳ ба ҳуқуқ ҳамчун ҷавҳар ва ҳуқуқ ҳамчун ҳодиса наздик шуда, умумият ва мутобиқати онро тавассути ҳуқуқи вазъӣ дар он ҳолате, ки имрӯз аҳли илми ҳуқуқшиносӣ ҳадаф гузоштааст, арҷгузорӣ мекарданд.

*Иллати дунболагирии қонунгузории
Россия ва гарбгарой дар Тоҷикистон*

Воқеан бояд кайд намуд, ки саволи гузошташуда хеле бамаврид буда, то дараҷае аз проблемаҳои марказии раванди қонунгузории муосири тоҷик ба шумор меравад. Ва барои он

ки ба ин савол ҷавоби аниқ ёбем, бояд пеш аз ҳама мӯҳтавои саволи гузошташударо ва мақсади гузорандаи саволро дурӯст дарк намоем.

Онҳое, ки ин суолро ҳамчун проблемаи асосии қонунгузории рӯзмарра ҳисоб менамоянд, дар навбати худ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: якум онҳое, ки мавҷудияти унсурҳои миллиро дар қонунгузорӣ ҳамчун механизми амалӣ намудани худшиносии миллӣ, ҳудогоҳии миллӣ ва эҳё намудани анъаноти миллӣ мебинанд; дувум онҳое, ки таъкид бар қонунгузории миллӣ намуда, ақида доранд, ки қонунгузории Тоҷикистон бояд хос тоҷикӣ, миллӣ буда, танҳо ба низомҳои қаблӣ ҳуқуқи тоҷикон, таъя намояд. Бояд қайд намуд, ки ақидаи гурӯҳи аввал қобили қабул буда, дар амалӣ намудани худшиносии миллӣ ва мустақилияти сиёсии тоҷикон чун давлати ҳуқуқбунёду дунявӣ мусоидат менамояд. Аммо ақидаи дувум, гарчанде бисёр дар пояи баланди худшиносии миллӣ садо диҳад ҳам, он ба раванди имрӯзаи қонунгузорӣ ва таъшаққули ҳуқуқ дар ҷомеаи муосир мувофиқат намекунад. Чаро? Ин ҷо чанд омилҳо мавҷуд аст.

Якум онҳое, ки бо илми ҳуқуқ ва олами пурмӯҳтавои ҳуқуқӣ ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам таърихӣ огоҳӣ доранд, ҳуб меонанд, ки олами ҳуқуқ, таърихан дар доираи оилаҳои ҳуқуқии муайян инкишоф ёфта омада истодааст. Таърих, давлат ва низоми ҳуқуқиро намедонад, ки он сирф дар дохили миллат ва ё ҳалқе ҳамчун маҳдудии миллӣ ва ё этникӣ инкишоф ёфта бошад. Ҳуқуқ ҳамчун воситаи муҳими ба танзимдарории муносибатҳои дохилии кишвар таърихан арзиши байналмилалӣ ҳудро нигоҳ дошта, инкишоф додааст. Аз ин лиҳоз, ҳуқуқ на танҳо дар дохил, балки дар хориҷи он ҳамчун компоненти муттаҳидқунандаи ҳалқу қавмҳо, ки онҳо дар ҳудуди муайяни аз нигоҳи ҷуғрофӣ, маданӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, идеологӣ ва ғ. ба ҳам наздик қарор доштанд, баромад мекард. Ин аломати ҳуқуқ ҳамчун арзиши муттаҳидқунандаи ҳалқу миллатҳо ба тамаддуни башарӣ ва эҳёи оилаҳои ҳуқуқӣ, таърихан нақши муҳим бозидааст.

Айни ҳол оилаҳои ҳуқуқии римӣ-олмонӣ (романо – германӣ), англисӣ-африқоӣ (англо-саксонӣ), мусулмонӣ, ҳиндуй, одатии африқоӣ дар олами ҳуқуқӣ нақши муҳим доранд. Ва дар таърих боз чанд гурӯҳи оилаҳои дигар мавҷуд буданд, ки

онҳо замонҳое давлатҳои абаркудратро дар партави худ тавлид намуда, пас аз ҳазорсолаҳо бо оилаҳои ҳукукии нав таҳаввул гардида, қисман дар ҳудуди ҷамоаҳои динӣ ва қавмӣ боқӣ мондаанд. Мансубияти ин ё он давлат ва ё халқ ба ин ё он оилаи ҳукукӣ, ҳодисаи таърихӣ буда, бори таърихии зиёда аз садсолаҳоро дорост. Оилаҳои ҳукукӣ, бо низоми ҳукукии ба худ хос, механизми батанзимдарории айниятдор, сарчашмаҳои ҳукукии умумиятдор, тафаккури ҳукукии ба иқтисодиёти ҳамрадиқ, идеологияи ҳукукии ҳамвазн ва низоми идоракунии монанд, така намуда, садсолаҳо халқу миллатҳоро ба ҳам муттаҳид мегардонад. Натиҷаи чунин муттаҳидгардӣ дар умумияти оилаи ҳукукии халқу миллатҳо инъикос меёбад. Чи тавре, ки тамаддуни башарӣ аз лиҳози забонӣ ба чанд гурӯҳи забонӣ: форсигуӣҳо, арабизабонҳо, англисзабонон ва ғайра ҷудо мешавад, айнан ба қавли олими фаронса Р.Давид олами ҳукукӣ ба оилаҳои ҳукукии муайян ҷудо мешавад, ки он аз умумияти таърихӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии халқу миллатҳо тасвиб шудааст. Фарқият ин ҷо аз оилаҳои забонӣ дар он аст, ки оилаҳои ҳукукӣ халқу миллатҳоро на дар асоси забон ва баромади этникӣ, балки дар асоси умумияти таърихӣ, иқтисодӣ ва ҷаҳонбинии ҳукукӣ ба ҳам муттаҳид ва наздик мегардонад, ки он аз бисёр ҷиҳат ба умумияти халқу қавмҳо ва ҳаёти ошоштаи сокинони замин мусоидат менамояд.

Дувум, Тоҷикистон ва тамоми мардуми Осиёи Миёна, Қазокистон ва Русия бештар аз сад сол аст, ки умумияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳукукии ҳудро ба олами оилаи ҳукукии романо-германӣ, тавассути шоҳаи шарқии он (русҳо ва дигар давлатҳои аврупои шарқӣ) васл намуда, инкишоф дода истодааст. Дар даврони Шуравӣ низ ҳукуки Шӯравӣ гарчанде шоҳаи нави ҳукуки романӣ-олмониро тавлид карда бошад ҳам, он ханӯз дар ҷаҳорҷӯбаи шаклии ҳукуки классикии романӣ олмонӣ ташаккул меёфт. Аз ин рӯ, бештари олимон, ҳукуки шӯравиро чун шоҳаи мустақили ҳукуки романо-олмонӣ мешинохтанд, зеро принципҳои ҳукукэҷодкунӣ, кодификатсияи қонунгузорӣ, манъ будани амсоли судӣ ва ғайра ин ҷараёни нави олами ҳукукро аз манбаи шаклӣ ва таърихии худ дур намесохт. Баъд аз даврони шӯравӣ низ давлатҳои Осиёи Миёна ва Қазокистон фазои ҳукукии ҳудро бо дигаргуниҳои мазмунӣ дар доираи оилаи ҳукукии римӣ-

олмонӣ аслан инкишоф дода истодаанд. Ин роҳ, роҳи дуруст ва начотбахш низ буд, зеро таҷрибаи беш аз садсоларо, механизми таърихан васлшудаи танзими ҳукукиро, фаҳмишҳои дар шуури ҳукукӣ ҷойгирифтаро шикаста, кӯшиши васл намудани ҳар яки аз ин давлатҳо ба ҷаҳони нави ҳукукии қаблии 100 сол муқаддам, боз тақрибан ба 100 сол қафо партофтани тамаддуни ҳукукӣ ва ҳаёти ҳукуки ин халқҳоро дошт. Зеро ин ҷо низ боз қонуниятҳои инкишоф ва раванди таҳаввули ҳукукӣ бояд ба инобат гирифта мешуд. Дигар ин, ки чунин таҷриба ҳатто дар давлатҳои исломии имрӯза низ васеъ истифода мешавад. Аксари онҳо имрӯз дар танзими муносибатҳои ҷудогонаи соҳавӣ аз таҷрибаи оилаи ҳукукии римӣ ва англисӣ истифода менамоянд. Мисол, ҳукуки граждани Эрон асосан ба ҳукуки фаронсавӣ (ки яке аз шохаҳои ҳукуки римист тақия менамояд), ҳукуқҳои граждани ва соҳибқории Миср ба ҳукуки англисӣ тақия менамояд.

Сеюм, дар ҳар давраи гузариш дар назди мақомоти қонунгузор низ вазифаҳои масъул ва муайян гузошта мешавад, ки он бо дарназардошти қонуниятҳои ҷараёни ҳукуқҷодкунӣ бо ба инобат гирифтани мақсад ва мароми халқи он сурат мегирад. Дар натиҷаи пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, кӯшиши ҳамроҳ намудани мардуми Осиёи Миёна ба оилаҳои нави ҳукукӣ тавассути манфиатҳои сиёсии давлатҳои хориҷ ба миён омад. Таърихи наҷандон дур гувоҳ аст, ки мардуми Тоҷикистон низ ба гирдоби чунин дасисаҳо то дараҷае мубтало гашт. Вале баъдан, ақли солим ғалаба намуда, халқ дар Конститутсияи соли 1994 роҳи таърихӣ ояндаи худро дар ниҳоди давлати ҳукукӣ, дунявӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва инқори бартарии мафкураи ғосиб муайян намуд. *Ин аллақай маънои онро дошт, ки фазои ҳукукии тоҷикон мобаъд дар партави ҳукуки римӣ - олмонӣ ташаккул ёфта, дар он манфиатҳои ҳамаи халқу миллатҳо новобаста аз мансубияти динию наҷодияшон баробар дифоъ карда мешавад.*

Ҳукумати Тоҷикистон ва парлумони кишвар роҳи интиҳобкардаи мардуми Тоҷикистонро ба инобат гирифта, решаи таърихӣ миллат ва анъаноти пешқадами ҳукукии онро ҳамеша мадди назар мегирифт. Воқеан қобили қайд аст, ки муддати фаъолияти парлумони касбӣ дар кишвари мо ҳанӯз на он қадар муддати тӯлонист, ки дар масири он ҳалли ҳамаи мушкилоти ҳукуқҷодкунӣ ҳаллу фасл гардад. Аммо

бо вучуди он дар ин муддат парлумони касбии кишвар тавонист, ки раванди қонунгузории Тоҷикистонро дар партави талаботи Конститутсия ва санадҳои байналмилалӣ ташаккул дода, раванди ислоҳоти ҳуқуқӣ ва гузариш ба шаклҳои нави моликиятдориро дар паҳноии иқтисоди бозоргонӣ дуруст ба роҳ монанд. Гузашта аз он таҷрибаи парлумони касбӣ собит сохт, ки таъйиноти иҷтимоӣ нисбат ба фаъолияти мо хеле ҷиддӣ ва тақдирсоз буд: пеш бурдани ислоҳоти қонунгузорӣ, мувофиқ намудани қонунгузории дохилӣ ба санадҳои байналмилалӣ, нигоҳ доштани махсусияти қонунгузории Тоҷикистон бо урфу одат ва анъаноти миллий, нигоҳ доштани фазои ягонаи ҳуқуқии кишвар бо Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва мувофиқ намудани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба арзишҳои умумибашарӣ ва асноди байналмилалӣ аз вазифаҳои асосии парлумони кишвар махсус мешуд, ки ҳар як дар навбати худ талаботи мушаххас ва вазнинро пеш меовард.

Дар ин самт низ дар назди парлумони касбии кишварамон вазифаҳои муайян меистод, ки қисман аз иҷрои он мо аллакай баромадем. Вазифаи асосӣ пеш аз ҳама дуруст ба инобат гирифтани қонуният ва раванди инкишофи қонунгузорӣ буд. Бояд се самти ташаккул ва таҳаввули қонунҷодкунӣ дуруст ба инобат гирифта мешуд:

1. Таъя ба таҷрибаи пешқадами давлатҳои муосир, ки дар фазои ҳамоханги ҳуқуқӣ қарор доштанд.
2. Таъя ба таҷрибаи пешқадам ва арзишҳои башарие, ки дар таърихи қонунҷодкунии мардуми тоҷик дар давраҳои пеш мавҷуд буд.
3. Таъя ба раванди ақлӣ ҳамчун воситаи муҳимми эҷоди қонун ва талаботи нав.

Бояд қайд кард, ки дар таҷрибаи қонунҷодкунии мо ин се унсур нақши муҳим бозида, ҳар яке вобаста ба мазмуни қонун, табиати мардум ва муносибатҳои пайдошуда ҳадалимкон ба инобат гирифта шуданд. 1. Мо тавонистем, ки ба таҷрибаи пешқадами давлатҳои тараққикардаи низомии ҳуқуқии римӣ - олмонӣ таъя намуда, аз таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи аврупоӣ шарқӣ, ки дар ҳолати мо қарор доштанд, сабақомӯзӣ намуда, қонунгузориамонро ташаккул диҳем. Ин ҷо ҷои ҳурдагирӣ ва айб нест, зеро таҷрибаи қонунгузорӣ инро тақозо мекунад, ки ба таҷрибаи пешқадами давлатҳои

мутаракқӣ дуруст ва мақсаднок такая намоем. Онҳое, ки инро фаҳмидан намехоҳанд, инкишофи табиӣи олабро дида наме-тавонанд. Ҳатто сабақомӯзӣ аз таҷрибаи пешқадам ҳам дар тамаддуни исломӣ ва ҳам дар тамаддуни зардуштии аҷдоди мо таъкид шудааст ва ба инобат гирифтани он низ аз эъти-рофи арзишҳои пурқимати аҷдодонамон дар қори ташақ-қули қонунгузории навин ба шумор меравад.

2. Такая ба таҷрибаи пешқадам ва арзишҳои башарие, ки дар таърихи қонунҷодкунии мардуми тоҷик дар давраҳои пеш мавҷуд буд, яке аз самтҳои вазнини ислоҳоти қонун-гузорӣ буд. Зеро мо дуруст дарк мекардем, ки такая намудан ба арзишҳои миллӣ ва махсусияти қонунгузории пешинии миллат гарави худшиносии миллӣ ва истиқлолияти сиёсии мардуми Тоҷикистон хоҳад буд. Аммо ин ҷо вазъи мо аз ҳолати давлатҳои Аврупои Шарқӣ фарқ мекард. Аз он лаҳ-зае, ки ислоҳотчиёни Россия ва дигар давлатҳои Аврупои Шарқӣ (Е.А.Суханов дар Русия, Я.Киш дар Булғор ва дигарон) дуруст дарк карданд, ки нусахабардории қонунҳои ғарбӣ дар Аврупои Шарқӣ аз рӯи мақсад набуда, ҷавобгӯи талабот нест, мо низ дар оғоинаи он қарор доштем. Зеро дар Русия як давраи ислоҳоти ҳуқуқӣ бо махсусияти ғарбгарой, аллакай паси сар шуда буд (то соли 1995), ки дар мо ислоҳоти ҳуқуқӣ дар ҷодаи Конституцияи нав ба тозагӣ масъалагузорӣ ме-гашт. Мо ба ислоҳоти қонунгузорӣ пурра шурӯъ накарда, аллакай бо он, яъне бо масъалаи ба эътибор гирифтани таҷ-риба, урфу одат ва анъаноти миллӣ дар низоми қонунгузор рӯ ба рӯ шудем.

Дар ин замина мо бояд наҳаросем, арзишро, маъниро ва мағзро, ки сарҳадро намепазирад бояд аз қаъри таърих баҳрабардорӣ намоем. Профессор Иброҳим Давиш дар му-ассисаи таълимии Дорулҳадиси Ироқ соли 2005 дар кунгураи илмие баромад намуда ҳафт омили пешравии Амрико ва Ҷопонро баён намуда буд. **Қобили қайд аст, ки омили нахустин ва муҳимро профессор дар он дидааст, ки диққат ва ҳусни тавачҷуҳи давлат, сиёсат ва қонуни ин кишварҳо ба инсон, оила, ва мақому ояндаи ӯ дар мақоми аввал қарор до-рад¹. Яъне инсон, оилаи ӯ ва имрӯзу фардои ӯ нукоти**

¹ Иброҳим Давиш, Суханронӣ дар Дорулҳадиси Ироқ соли 2005 матн аз интернет.

муҳимми сиёсати давлатист. Магар мо чунин буда наметъавонем? Чунин сиёсат ва муносибат ба инсон хатти марказии инкишофи тамаддунҳои аҷдодии мо будааст. Ҳақ ба ҷониби Назри Яздонист, ки гуфтааст: «..Тамаддуни ориёӣ-тоҷикӣ як дастгоҳе сохтааст, ки инсон метавонад онро дар ҷомеа ба кор андозад, як ҷомеаи инсонӣ, рӯ ба инсон, ҷомеаи бузургдошти қадри одамо дошта бошад. Ин дастгоҳ бо тамоми ҷузъиёт ва тамомият, бешубҳа метавонад ҳар гуна бӯҳрони маънавию ислоҳ кунад, ҳатто бӯҳрони маънавии ҷаҳонро, зеро маънавиёт миллии тоҷикӣ азалан на консервативӣ, балки конструктивӣ, на маҳдуд, балки ҳамеша барои табaddули маънавӣ, баҳра гирифтани ва баҳра додан ба тамаддунҳои дигари ҷаҳонӣ буда, моҳиятан хосияти умумибашарӣ дорад».¹

Дар ин ҷо низ таҷрибаи мо аз таҷрибаи давлатҳои аврупои Шарқӣ ва Русия фарқ мекард. Агар дар арафаи Инкилоби Октябр ва гузариш ба даврони шӯравӣ ҳам илми ҳуқуқ ва ҳам қонунгузории давлатҳои Аврупои Шарқӣ садсолаҳо дар ҷодаи миллатҳои аслиашон ташаккул ёфта бошанд, дар мо бошад воқеият ба манфиати миллат набуд. Зеро таърихи нӯҳсадсолаи талхи баъд аз Сомониён, тоҷиконро аз қудратнишинӣ дур намуда, ҳуқуқ ва эҷоди ҳуқуқ дар партави табиат ва манфиати қавмҳои ғосиби ҷодарнишин ва кӯчманҷӣ сурат мегирифт. Ин кор пеш аз ҳама таърихан ба рушду нумӯи қонунгузории тоҷикӣ зарба зада, инкишофи илми ҳуқуқро ҳамчун воқеият садсолаҳо дар низоми милли боздошта буд. Аз ин лиҳоз, мо озод имконияти ба пуррагӣ ба таҷрибаи пешазинкилобии ҳуқуқэҷодкунии миллати хеш гаштанро надоштем. Албатта, мо афкори волои ҳуқуқии миллати таърихи қуҳандоштаро, ақидаҳои пешқадами абармардони тоҷикро (Низомулмулки Тӯсӣ, Муҳаммади Ғаззоӣ, Абдурахмони Ҷомӣ, Хусайн Воизи Кошифӣ ва д.), ки дар дарборони туркию муғулӣ дифои вазифа карда, ақидаҳои арзишҳои ҳуқуқи умумибашарӣ гуфтаанд, инкор намекунем. Вале онҳо тадқиқоту таҳлилҳои амиқро талаб намуда, пешниҳодҳои мушаххасро интизоранд. Аз ин рӯ, парлумон аз олимони шинохтаи варзидаи илми ҳуқуқ тадқиқотҳои назаррас ва пешниҳодҳои мушаххасро дар ин ҷода нигарон аст.

¹ Назри Яздонӣ, Ҳикмати озодагон. Душанбе 2009. С. 22.

Дигар аз масъалае, ки то дараҷае нигарониӣ моро ба тамаддуни ҳуқукии аҷдодонамон моневъ гардид, ин мансубият ба оилаи ҳуқукии динӣ доштани тоҷикон буд. Рӯ овардан ба тамаддуни ҳуқукии динӣ куллан ба қафо партофтани воқеияти иҷтимоӣ ва ҳуқукии миллат буда, хатари бемисл ба истиклолияти сиёсӣ ва худшиносии миллӣ дошт. Аз ҷониби дигар солҳои ҷанги граждани ва дода шудан ба ақидаҳои иртиҷопарастӣ динии дастпарварони хориҷӣ, мардуми Тоҷикистон ва интелегенсияи тоҷикро то дараҷае аз мақсадҳои ғаразнокӣ ин ҷараён огоҳонид. Бинобар он дар ин ҷода мо бояд бениҳоят ҳассос ва эҳтиёткор бошем, зеро ҳамагуна хатои ночиз хатари бузург ва ҷашмнорасро пеш хоҳад овард. Вале бо вучуди он, чунин хатар ба ҳеҷ ваҷҳ ба инқори арзишҳои башарии аҷдодони мо сабаб шуда наметавонад. Парлумон имрӯз омодааст, ки меъёрҳо ва арзишҳои пешқадами миллатро, қатъи назар аз он, ки вай дар партави қадом оилаи ҳуқукии тоҷикон зардуштӣ ва ё исломӣ тавлид шудааст, бо дарназари зарурият ва моҳияти иҷтимоиаш, ки ҷавобгӯи манфиати мардум бошад, ба роҳи интиҳобнамудани мардуми Тоҷикистон муҳолифат накунад, бипазирад ва дар сафҳои қонунгузории тоҷикон ҷой бидиҳад.

Ин ҷо як нуқтаи дигарро бояд илова намуд, ки мутаассифона, онҳое, ки қонунгузории моро бо нусхабардории қонуни аврупоӣ гунаҳгор меҳисобанд, таклиф ва пешниҳоди мушаххаси илман асоснок аз таҷрибаи пешқадами мо қарда наметавонанд.

Мо ба қадри имкон дар тақия ба маводи мавҷудаи таърихӣ-ҳуқуқӣ, бо дарназари анъаноти миллӣ ва урфу одатҳои пешқадами аҷдодонамон тавонистем, ки дар ин ҷанба низ ба муваффақиятҳо ноил гардем. Агар ба табиати қонунгузории Тоҷикистон назар дўзем он ғоҳ ба осонӣ мушоҳида менамоем, ки дар он табиати ҳуқукии мардуми тоҷик, ки таърихан пухта расидааст, дар ҳолатҳои зарурӣ ҷой дорад. Мисол, дар моддаи 34 Конституцияи Тоҷикистон ҷой қардани ҷавобгарии фарзандони болиғ барои нигоҳубини волидони қуҳансол, ки аз талаботи ҳадиси саҳеҳи пайғомбари ислом: «нигоҳубини падару модар дар айёми пиронсолӣ барои фарзандони болиғ фарз аст»; ҷойгир намудани шартномаи ақди никоҳ дар кодекси оилаи ҚТ, ки аз таҷрибаи танзими ҳуқукии муносибатҳои оилавии тоҷикон мабдаъ мегирад (шартномаи

ақди никоҳи соли 710 байни Ут-тегин ва Дугдонча); муқаддас ҳисобидани ҳаёт ва моликияти шахс дар қонунгузории Тоҷикистон, ки мутобиқи муқаррароти сарчашмаҳои ҳуқуқи исломист; эътироф кардани расму русуми аҷдодонамон; дар шакли рӯзҳои ид эълон доштани идҳои аҷдодӣ ва диниамон; дар арафаи идҳо бахшидани гуноҳи гунаҳгорон (ки шохони пешдодию каёнӣ татбиқ мекарданд ва ҳоло аз ҷониби сарвари давлат ба ҳукми анъана даромадааст) ва ғ. магар худ шаҳодати он нест?

Вале бояд як чизро ба инобат гирифт, ки мо омода ҳастем ҳамаи падидаҳои пешқадамро, ки аҷдодони мо қор карда баромадаанд имрӯз ба дарди мардум меҳӯрад, дар қонунгузори навини Тоҷикистон ҷой диҳем. Ин як тарафи масъала, тарафи дигар он ки воқеан аҷдодони мо дар гузашта адлу адолатнокӣ, инсоф, баробарҳуқуқӣ ва дигар арзишҳои умумиинсониро васф кардаанд. Имрӯз низ қонунгузории мо ба ин ҷанбаҳо таъя мекунад, пас оё қонунгузории мо имрӯз ба он мақсадҳои олие, ки аҷдодони мо васф кардаанд, мувофиқат намекунад? Албатта, мекунад. Фақат онро дида тавонистан лозим ва дар ҳолати зарурӣ фаҳмонда додан дарқор.

3. Ҷанбаи ақлӣ яке аз самтҳои пешқадами инкишофи раванди қонунгузорӣ ба шумор меравад. Он одатан дар давлатҳои рӯ ба тараққӣ ва пешқадам бештар татбиқ мешавад. Вале ҳеҷ як давлат қатъӣ назар аз он ки вай дар қадом сатҳ қарор надорад, бидуни татбиқи он дар ҳолатҳои ҷудогона фаъолияти қонунгузориро пеш бурда наметавонад. Тоҷикистон низ дар ҳолатҳои зарурӣ аз ин усул васеъ истифода менамояд. Ин раванд дар ду ҳолат татбиқ мешавад. Якум, дар ҳолатҳое, ки муносибатҳои нави ҳуқуқӣ, аз махсусияти давлат баромада, зарурати танзими ҳудро ба миён мегузоранд. Дар ин сурат Парлумон ва Ҳукумати ҚТ ин заруратро дарқ намуда, танзими ҳуқуқи онро ба миён мегузоранд. Дувум он ҳолатҳое, мақоми ташаббуси қонунгузориро дошта, аҳли зиё, донишмандон ва баъзан намоёндагони парлумон барои беҳтар намудани танзими ҳуқуқӣ қабули санадҳои навро ба миён мегузоранд, тағйиру иловаҳоро пешниҳод менамоянд ва ғ. Натиҷаи чунин раванд дар қабули қонунҳое, ки назари ҳудро дар давлатҳои Аврупои Шарқӣ надоранд, мушоҳида мешавад. Мисол, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҚТ»,

ки 8 июни соли 2007 қабул шуд. Дигар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки бори аввал моҳи декабри соли 2003 ва бори дуюм моҳи феврал ва марти соли 2009 қабул шуд, ба ҳамин гурӯҳ шомил аст. Дар баробари ин тамоюли тақлид ва рӯбардории ноҷои санадҳо ба назар мерасад.

Дар охир бояд як нуктаи дигарро низ илова намуд, ки Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баромад намуда, дар қори тарҳрезии қонунҳои намунавӣ, ки ба муттаҳидию ҳамохангии фазои ҳуқуқии кишварҳои аъзо мусоидат мекунад, нақши бориз мебозад. Барои ҳамохангии фазои ҳуқуқии ИДМ аз соли 1992 бо иштироки парламонҳои кишварҳои аъзо Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ фаъолият мекунад, ки вазифаи асосии он нигоҳ доштани фазои ҳуқуқии кишварҳои аъзо ба шумор меравад. Парлумони Тоҷикистон бо намояндагони худ дар тарҳрезии лоиҳаҳои қонунҳои моделӣ дар Ассамблеяи байнипарлумонӣ фаъолона ширкат меварзад. Аз ин рӯ, он қонунҳое, ки ба сифати намуна ба Тоҷикистон ирсол мешавад, он феълан сирф пешниҳоди ғайр ба шумор наарафта, дар он лоиҳа нақш ва баъзан аз қонунҳои мо ҳамчун нусхаи моделӣ барои давлатҳои дигар манбаи тақлид гардидааст. Мисол, Қонун дар бораи хизмати давлатӣ, ки соли 1998 аз ҷониби мо қабул шуда буд, ҳамчун намуна ба давлатҳои дигар тавсия гардид. Донишмандони ин нукта гувоҳи он мегардад, ки онҳое, ки моро ба нусхабардории қонунҳо гунаҳгор меҳисобанд, бояд дарк намоянд, ки дар баъзан мавридҳо давлатҳои аъзо қонунҳои намунавии моро ҳамчун таҷрибаи пешқадам дар давлатҳои хеш нусхабардорӣ менамоянд.

Дар охир ҳаминро қайд карданиам, ки Парлумони Тоҷикистон дар партави талаботи Конститутсияи ҚТ, муқаддасоти миллӣ ва ҳимояи манфиати мардуми Тоҷикистон омода аст, ҳамагуна тақлифу пешниҳодҳои мушаххасро, ки судбахши ояндаи миллат ва давлатдорӣ буда, зарурияти ҷойгирифтани дар низомии қонунгузорӣ дорад, мавриди баррасӣ қарор диҳад.

Дарвозаи қабули унсурҳои пешқадами тамаддун дар давлати миллӣ ва ҳатмӣ будани «бунгоҳи гумрукӣ» дар он

Омӯзиши рӯзгори давлатҳои пешин ва зинаҳои инкишофи илм далолат бар он дорад, ки қабули унсурҳои пешқадами тамаддун ҳоҳ таърихӣ бошад ва ҳоҳ замонавӣ, дар ҳадду ҳудуди муайян бояд аз дарвозаи илм вориди ҷамъияти мӯҳтоҷ бар беҳбудӣ гардад, дар акси ҳол оқибатҳои вазнину нанговарро барои миллат ва халқият пеш хоҳад овард. Албатта, илм аз воқеияти иҷтимоӣ ва инкишофи ҷомеа фарқ менамояд, вале ареали инкишофи ҷомеа гардидани онро таърих собит намудааст. Бинобарон дар пайраҳае, ки илм барои инкишофи худ роҳ меҷӯяд ҳаёти иҷтимоӣ низ аз он истифода бурда метавонад. Чунин таъсиррасонӣ метавонад дар ҷодаҳои гуногуни ҳаёт, иқтисодиёт, қонунгузорӣ, давлатдорӣ ва ғ. рух диҳад, ки онро чун як тамоили вестернизатсия мумкин аст шарҳ дод. Аммо чунин таъсиррасонӣ ҳам хатар дорад ва ҳам манфиатовар аст. Хатари дуриавӣ аз решаҳои миллӣ, гум кардани асолати миллӣ, давлатдорию аҷдодӣ ва манфиати заминаи муосир фароҳам овардан барои инкишофи ҷомеа беҳтар гардонидани шароити зисти ҷомеаи муосир. Акнун зарур аст муайян намуд, ки дар кадом вақт хуб аст дар кадом вақт бад?

Дар ин самт ба фикри мо беҳтар он аст, ки раванди таъсиррасонӣ ва ё вестернизатсионӣ дар ҷодаи илм рух дода, аз лабораторияи илмӣ миллат ва давлат гузашта, дар афкори аҳли илм ва маърифат таҳлил гардида, баъд аз он бо ҳулосаҳои амиқи илмию амалӣ пешниҳод гардад. Зеро дар ин лабораторияи илмӣ (дар назар дорам фазои илмӣ кишварро) бурду бохти дастовардҳои пешқадами тамаддуни ғайр, ки дар шароитҳои дигари таърихӣ пухта расидаанд, ба шароити талаботи инкишофи миллат ва халқият мувофиқат кунонида мешавад, ки ин раванд як навъ фаъолияти «бунгоҳи гумрукиро» менамояд. Дар ин ҷода агар олимони ба камбудӣ ҳам роҳ диҳанд, фазои мубоҳисаи илмӣ тадриҷан хати тиллоии инкишофро меёбад (чи тавре, ки фалсафаи замони эҳёи Аврупо ёфта буд). Аммо агар ин таҷрибаро аз соҳаҳои амалӣ иқтисодиёт, давлатдорӣ ва ғ. сар кунем, он гоҳ мо аз мубоҳисаҳои илмӣ, ки ақл ва дониш дар варақи сафед, танҳо қаламро имконияти бо роҳи дуруст ё хато бурданро дошт, маҳрум гардида, аз дасти мардум ва ҷомеа ги-

рифта онро ба кӯчаҳои ба пуррагӣ дар ҳаёти мо санҷидана-шуда ба пеш бурданӣ мешавем... ва касе гуфта наметавонад, ки ин роҳ чи қадар душворгузар аст. Ҳар як гардиш, ҳамроҳи мардум аз як кӯча ба кӯчаи дигар, ки ҳоло дар ниҳоди қонунгузории баъзан аз давлатҳо мушоҳида шуд, ин ба ғайр аз қабули сар-сари қонун миллионҳо миллионҳо зарари моддист. Раванди босуръати ислоҳоти қонунгузории Русия дар солҳои 1990-1994 ба ақидаи Ю.А.Тихомиров чунин буд¹. Ва умуман, раванди босуръати ислоҳоти қонунгузорию аз рӯи модели ғарбӣ поягузори ислоҳоти ҳуқуқии давлатҳои Аврупои Шарқӣ ба зудӣ дарк намуданд. Е.А. Суханов дар таҳлили таҷрибаи қонунгузории солҳои 1990-1996 гуфта буд: «Дар шароитҳои қонунии ислоҳоти ҳуқуқии Русия, муроҷиат ба таҷрибаи таърихӣ батанзимдарории ҳуқуқии он табиӣ ва амри зарурист» ва дигар аз саромадони ислоҳоти ҳуқуқии Булғор Янош Киш гуфта буд: «Аврупои Шарқӣ дар остонаи раванде, қарор дорад, ки он кайҳо дар ШМА ба итмом расидааст, бинобарон нусха задани таҷрибаи амрикоӣ дар ҳама ҳолат, ғайриақлист...»²

Муҳоҷират ва шаклгирии ҳуқуқи миллӣ: таърих ва имрӯз

А. Дж. Тойнби дуруст қайд мекунад, ки: - Ҳангоме, қавм муҳоҷиратро озод, ботадрич ва мустақиман аз якҷо ба ҷои дигар аз сар мегузаронад, ӯ имконият дорад, урфу одат ва аксари институтҳои авлодии худро бидуни тағирпазирӣ ҳамраҳи худ барад, агарчи чунин муҳоҷират аз нуқтаи ибтидоии қавм чи қадар дар масофаи дур ҳам набошад. Аммо баръакс, муҳоҷирати иҷборӣ-депортатсия, чун саросемавор аз хирси хатаре ба кишти савор шудан аст. Ин ҳолат ба қавм танҳо имконияти он унсурҳои маданиятро ҳамроҳи худ гирифтано мебахшад, ки онҳо махсусияти *транспортабелиро* доранд. Дигар унсурҳо чи қадаре, ки қимат набошанд, ҳам воқеият имконияти кашидани бори онҳоро нахоҳад дод. Унсурҳое, ки

¹ Ниг. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. -М., 2002. Т.2.-С. 256.

² Янош Киш. О расчетах справедливости: ответ Ричорду Познеру // В чем смысл создания конституции. Материалы круглого стола.Будапешт.1998.-С.59-61.

муҳочирон ҳамроҳи худ мегиранд, ҳамагӣ қисмате аз тамаддун ва маданияти қаблии онҳост; ва он қисмат аз ҷониби муҳочирон интиҳоб нашудааст, балки зарурат ба онҳо во-баста кардааст. Мумкин аст, ки қисмате аз унсурҳои маданияти ҳамроҳи муҳочирон омада фикраҳои (порчаҳои) тасодуфӣ бошад, вале чи қадаре, ки онҳо мансуби фикравият набошанд, онҳо арзишноканд барои қавм, чунки онҳо давомият, нишонаҳо ва мероси зиндамондаи маданияти қаблии онҳост. Аз ин рӯ муҳочирон ба ин парағаҳои маданият дар муҳочират бештар тавачҷӯх зоҳир менамоянд, нисбат ба маданияти томашон то даврони ғочиа. Чизе, ки боқӣ мондааст, кӯшиши онро барқарор ва инкишофу пурра намудан менамоянд, то он даме, ки чунин пайвандкунӣ ва сабзонидан зарархоеро (холиғиҳо ва нуксонхоеро), ки маданият хангоми муҳочират гирифтааст, пурра нанамояд.¹

Аммо ин ҷо як нуктаро бояд қайд намуд. Барои қавми муҳочир танҳо як роҳ-роҳи бунёду барқарории маданияту фарҳанги нави худ нест (аҷиб он аст, ки дар масири таърих бо ин роҳ танҳо яҳудиҳо рафта истодаанд. Онҳо аз даврони муҳочирати паёмбарашон Мусо аз Исроил ва Миср то ҳол асолати миллӣ, фарҳанг ва дини худро гум накардаанд²), ин ҷо роҳи дигаре ғочиянгезе нестшавии маданият, фарҳанг ва ниҳоят миллат вучуд дорад. То ҳол таърих ҳодисаҳои зиёди муҳочиратҳои иҷборию озодеро медонад, ки пас аз гузашти садсолаҳо аз миллату халқияти муҳочиршуда на ном ва на забон боқӣ мондааст. Мисоли равшани он юнониёни ҳамроҳи Искандари Макдунию селевкшоҳи юнонӣ ба Осиёи Миёна омада; арабҳои ба сарзамини тоҷикон дар ибтидои Ислом воридшуда; тоҷикони бо амри таърих ба қисмати мулкҳои ҳамҷавори Хитой ҳамроҳгардида ва ғ. шуда метавонад. Агар муносибати байнидавллатии давлатҳои Осиёи Миёна ҳамчун кишварҳои дорои халқиятҳои умумияти таърихӣ дошта ба дараҷаи лозима барои муносибати озоду ҳаракати озоди шаҳрвандонашон мусоидат накунад, он гоҳ чунин хатар на танҳо тоҷиконро, ки нисбатан зиёдтар дар

¹ Тойнби А. Дж., Цивилизация перед судом истории. – М., 2003. – С.

² Агар ҷои қавми яҳуд дигар қавме мешуд, онгоҳ душвор буд тасаввур кардан, ки хангоми гузаштан аз ҳавои таърихӣ ду дини ҷаҳонӣ насронияю исломи аз онҳо нишоне ҳамчун қавм, миллат ва ё дин мемонд ё не.

кишварҳои ҳамсоя сукунат доранд, таҳдид мекунад, инчунин зарари назаррас ба миллатҳои дигар, ки дар ҳудуди давлатҳои мухталиф берун аз ватани худ зиндагӣ менамояд, ногузир расонида мешавад.

Тоҷикон аз нигоҳи таърих воқеан миллатере мемонанд, ки на як бору ду бор мубталои чунин фоҷиаҳо гардидаанд. Аҷдодони мо дар зинаи тамаддуни давлатдорӣ гарчанде муҳочирати марзиро ба мазмуни имрӯзааш¹ кам аз сар гузаронидаанд, аммо муҳочирати онҳо аз маданият ва тамаддуни аҷдодӣ ба маданият ва тамаддуни қабоиلى ғосиби истилогар дар масири таърих аз ҳад зиёд ба мо зарари маънавӣ расонидааст. Агар чӣ ин муҳочират аз он муҳочират фарқ дорад ҳам, лекин дар мазмуну мӯҳтаво ин амалҳо оқибатҳои якхеларо барои мардуми азияткашида ба миён овардаанд. Чунин муҳочират аз нигоҳи озодии фарҳангӣ ва ҷуғрофӣ дар таърихи халқияти мо ба ду қисмат ҷудо мешавад:

1. Дар сарзамини тоҷикон воқеан нисбат ба халқияти тоҷик муҳочирати ҳудудӣ ҷуғрофӣ дар давраҳои муайян рух додаст. Дар натиҷа қисмати аз тоҷикон тарки сарзамини аҷдодони хеш (дар назар дорем макони имрӯзаи тоҷиконро-А.Х.) намуда, аз асорату истибдоди аҷнабиён ба мулкҳои бегона ва ҳамзабонони худ рафтанд. Гурӯҳе аз онҳо тавони-станд бо забони тоҷикӣ фарҳанг ва маданияту адабиёти волои тоҷикиро бо як сухан тамаддуни тоҷикиеро, ки ҳамроҳашон бурда буданд, дар мулкҳои бегона такомул диҳанд ва то ба дараҷаҳои олӣ расонанд (Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Камоли Хучандӣ ва даҳҳо дигар аз мутафаккирони беватангардидаи мо мисоли равшани ин ҳолат аст). Ин қисмат тавонистанд ҳамроҳи худ унсурҳои тамаддуни миллиро баранд, аммо қисмати дигар, натавонистанд. Зеро онҳо дар сарзаминҳои муҳочирӣ (ғарибӣ) тавлид шуда, ҳамчун ақлҳои тоза ва фурузон барои адабиёт, фарҳанг ва ҳукуқи халқиятҳои дигар хизмат намуданд. Агарчи қисмати аввалро бо душворӣ ҳам бошад мо даъвии соҳибӣ менамоям, аммо қис-

¹ Муҳочирати иҷбории имрӯза агар омили асосиаш дар тарки ватан сиёсати нодуруст ва ҷанги дохилӣ бошад, муҳочирати тоҷикон дар давраҳои асрҳои миёна бо роҳи гирифтани сарзаминҳои аҷдодии онҳо аз ҷониби аҷнабиён мушоҳида мешавад. Тоҷикони марздор ба ҳайати давлатҳои истилогар шомил шуда ватандори беватан гардидаанд.

мати сониро, ки гоҳ-гоҳе аз забони худи эшон аз насли тоҷик будани онҳо ишора меравад, эътирофи онҳоро ба миллати тоҷик танҳо дар асарҳои ҷудогона даъвӣ мекунему халос... *Зеро муҳочирати иҷборӣ дар масири таърих нисбат ба халқият кори худро карда миллатро аз дастовардҳои фарзандонаш маҳрум сохтааст. Яқин он аст, ки халқият ва миллате, ки ба фарзандони худ имрӯз муносибати дуруст нанамуда, онҳоро берун аз ватан менамояд, ба решаи худ тешиа зада, ба ояндагони худ зарар мерасонад...*

Қисмати дигаре, ки дар мулкҳои ҳамзабони мо рушду такомули миллии худро дар ниҳоди тамаддуни тоҷикӣ инкишоф доданд, ҳамзабонию умумияти фарҳангӣ онҳоро зина ба зина аввалан чун номбардорони тамаддуни форсизабонон муаррифӣ намуда, баъдан мансубияти онҳоро дар зери таъсири қудратҳои бегонапарастӣ ҳамзабонии мо ба осеби тамаддуни эронӣю туркӣ, афғонӣю паштӯӣ ва тоҷикию ўзбакӣ ворид намуд. Дар ин самт низ миллати тоҷикро душвор аст, ки даъвии фарзандонашро, ки алломаҳои илму фарҳанг ва нобиғаҳои дониши замону таърих гардидаанд, намояд. Зеро таърихи саҳтгир ва сабақомӯз, он рӯзгор тоҷиконро ба кӯчаи муҳочиратию ғарибӣ ворид намуда, зина ба зина онҳоро аз маданият, фарҳанг ва ҳукуки миллиашон дур мекард. Дар ин чода фоҷиаи вазнин тадричан маҳдуд гардидани сарзамине, ки ғахвораи халқияти тоҷик -Тоҷикистони таърихӣ буд, маҳсуб мешавад. Мулкҳои тоҷикнишин аз даврони баъд аз Сомониён ва ба хусус, аз ибтидои истилои чодарнишинон асри ХII-ХIII зина ба зина дар зери зулму асорати мардуми аҷнабӣ ҳусну таровати тоҷикиро гум карда, рӯ ба маданияти бегона намуданд. Ин воридшавии тамаддуни ғайр ба ҳудуди тамаддуни мардуми тоҷик аз вестернизатсияе, ки баъд аз истилои юнониёну арабҳо ба сари мардуми мо омад вазнинтар буд. Агар дар вестернизатсияи қаблӣ мо қисмате аз унсурҳои тамаддун - забон, адабиёт, дин ва низоми ҳукукию фарҳангро аз як роҳи тамаддуни таърихӣ ба роҳи дигараш гузаронида, бо ворид шудан бо ислом аз тамаддуни зардуштӣ ба тамаддуни исломӣ гузашта бошем ҳам, тамаддуни нав унсури муҳимми тамаддун - халқият, забон ва миллати ояндаро, ки ҳар лаҳза имконияти даъвии давлату давлатдорӣ мекард, ба пуррагӣ нест накард. Аммо вестернизатсияи баъдӣ, ки бо истилои мардуми чодарнишин рост ме-

омад, то ибтидои асри XX давом ёфта, гарчанде ба фарҳанг, адабиёт, ҳуқуқ ва дигар унсурҳои маънавии тамаддун зарар нарасонида бошад ҳам, вай даъвии мулкҳои аҷдодии тамаддуни тоҷикон намуда, зербинои тамаддун ва маданияти миллиро - ҳудуд, халқият ва баъдан миллатро ҳадафи зарбаи худ қарор дод. Ин зарба хеле ҷоннок буда чи оқибатҳоро ба сари мо овард, мо хуб медонем. Дар ин ҷо ногуфта намонад, ки қисмати сеюми тоҷикон муҳочиратро дар дохили кишвар пазируфта, аз шаҳрҳо ва марказҳои тамаддун рӯ ба дараҳои кӯҳи деҳаҳои касноғузари кӯҳистони имрӯзаи Тоҷикистон намуданд. Чунин муҳочират баъдан давраи навро боз дар ибтидои даврони шӯравӣ паси сар қард. Ин қисмат низ дур аз марказ аз шаҳрҳо дур аз инкишофи илму маданият ва мактабу маориф баъд аз гузашти солҳо зарари худро ба тамаддуни тоҷикон дар мисоли маҳалпарастии (дар мо дар шакли ушелъный патриотизм пайдо шуд) нигоҳдошти унсурҳои авлодӣ расонид.

2. Муҳочиратҳои иҷборӣ аз фарҳангу маданият, аз ҳуқуқи милли ва идоракунии тоҷикона аз як ҷониб, аз ҷониби дигар аз марзу буми кишвар мо - миллати тоҷикро аз пайванди таърихӣ, ки нишонаи устувори инкишофи миллатҳо ва халқхост, маҳрум сохт. Инкишофи маданият, ҳуқуқ, адабиёт, санъати идоракунии аз муҳимтарин унсурҳои пешравиҳои ҷомеа пайвасти маънавии наслҳо бенасиб гардид. Баъд аз Сомониён бо воридшавии тоҷикон ба ҳайати Қарохониёну Ғазнавиён тоҷикон қисмате аз дастовардҳои миллии худро аз даст дода, маҷбурӣ урфу одати қавму қабоиلى истилогари хонҳои элоқӣ ва ўзбақро қабул менамояд. Замони истилои муғул одатҳои саҳронишинӣ ва темирӣ одатҳои ҳуқуқию идории қавми барлосро вориди тамаддуни тоҷикон намуда, боз аз ҷандин унсурҳои маънавии миллии моро дур намуд. Ин қор боз пайванди маънавии наслҳо бурида намуд.

3. Тоҷикон дар ҳар давраи тобеиятӣ аз юнониёну мақдуниҳо, сар қарда то арабону ҷодарнишинон замонҳо аз маданияту тамаддуни аҷдодӣ дур монданд, вале дар ҳар давраи замон онҳо кӯшиш менамуданд, ки порчаҳои зиндамондаи маданияти аҷдодиро, ки ба расму русум ва оинҳои динии давлатдорони аҷнабӣ ошкоро муҳолифат намекард, ҳифз намуда, дар ҳолатҳои зарурӣ қадре онҳоро бо мазмуни нав инкишоф диҳанд. Аммо ҳамеша чунин пурракунии маданият ва

пайвандкунӣ махсусияти миллӣ ва мардумиро инъикос карда наметавонист, зеро пораҳои боқимондаи маданият ҳамеша чун зарурати зиндамонӣ ба аҷдодони мо вобастагӣ надоштанд. Таърихи қариб ҳазорсолаи баъди Сомониён шаҳодати он аст. Тоҷикон ворида тамаддуни исломӣ гардида, бо нерӯи ақлонии худ ба инкишофи илми олами исломӣ дар ҳолатҳои вазнин ва тақдирсоз тақони бузург доданд. Онҳо дар ҷодаи таълимотҳои олии Қуръонию аҳодиси набаъӣ фикраҳои маданияти қаблии худро густариш дода, маданияти навро дар даврони асрҳои миёна рӯи қор оварданд. Сомониён, ки бунёдгузори расмии ин маданият махсуб мешуданд, мутаассифона миссияи таърихӣ охири сололаро дар сарзамини аҷдодӣ дар ин самт бар дӯш гирифтанд, ҳол он ки имконияти бардавомии он чун дар ҳар давра замон барои насли инсон мавҷуд буд. Аммо инкишофи маданият ва пушракунии он мубаъд бидуни давлатдорӣ тоҷикӣ сурат мегирифт. Забон, адабиёт, илми ҳуқуқ, тиб ва дигар унсурҳои маданият аз ҷониби равшанфикрони форсу тоҷик чун ҷузъи маданияти аҷдодӣ садо дода, ба маданияти давлатҳои ғосиб таъсир расонида, ба бунёди маданияти ҷадин мардумони кӯчманчию ҷодарнишин таъсири мусбат расонид. Фазилати волои ақлонӣ ва қордонӣ донишмандии фарзандони тоҷик на танҳо ба бунёди саромадони илму фарҳанги мардуми ғайр замина гузошт (Ҷалолиддини Балхӣ, ки писараш асосгузори адабиёти турк ва Абдураҳмони Ҷомӣ, ки шоғирдаш Алишери Навоӣ асосгузори адабиёти ўзбек)... инчунин ба рушду нумӯи илми динӣ (Имом – ал-Бухорӣ) устои баргузидаи соҳибони ислом дар ҳадисшиносӣ гардида, дар илми тиб поягузори тибби ҷаҳонӣ шуда (Абӯалӣ ибни Сино) дар қори низоми идорӣ ҳуқуқҷодкунӣ васеъкунандаи марзи сиёсии ҳуқуқи исломӣ то Аврупо (Византия Рум Низомулмулки Тӯсӣ) гардидаанд. Вале ханӯз ҳам бо вучуди ин ҳама дурахшандагии илми фарзандони модари тоҷик маданияту тамаддуни тоҷикон мустақим рӯ ба мардуму миллати тоҷик наоварда буд ва шояд оварда ҳам наметавонист...

Замони шӯравӣ он пояи маданияти бидуни давлату давлатдорӣ сабзидаи моро, ки воқеан бо ҳама норасоӣҳои дастовардҳои бузурги беназири илмию адабиро доро буд, ба буриданаш сар кард. Давлату давлатдорӣ надоштем, вале маданияту фарҳанги миллии то дараҷае инкишофёбанда ва

арзишдор буд, акнун замони нав ба тоҷикон давлату давлатдорӣ пешниҳод намуда, махсубияти милли ва маданияти аҷдодии онро инкор мекард. Сарнавишти тоҷикон мақоли халкиро мемонд, ки «он, ки хар дошт, полонаш набуд, чун полон ёфт, гург харро даррабурд» (Мавлавӣ ба назм овардааст). Ҳамин тавр хогираи саввуми тамаддуни ҳукуки сотсиалистӣ бо вучуди ҳама бурдборию арзишнокиаш, бо камбудию норасоиҳои зиёд ба сари мардуми тоҷик бор карда шуд. Ҷои инкишофи озоди маданияту санъат ва маънавиёти ҳукуки мардумро тобеияти устувори бо зӯрию таҳдид мусаллаҳгардида гирифт. Низоми якҷаҳизбӣ бо усулҳои устувори таъсиррасонӣ то дараҷае барои расидан ба мақсадҳои олии таъмини неқӯаҳволии мардум, сахм гузошт, вале чун усул хусусияти муназзамӣ, озодипарастӣ, милли ва демократиро надошта бо урфу одат анъаноти миллию мазҳабии аъзоён дуруст муносибат нанамуда, камбудии таърихӣ ва илмӣ худро ислоҳ нанамуд, ногузир дар муқобили тамаддуни ғарбӣ истодагари карда натавонист.

Тоҷикон дар назар осон соҳиби истиқлолияти милли ва давлатдорӣ милли гардиданд. Вале ин ба назар чунин осон менамояд, вале дар асл ин роҳ мушкилиҳои худро дошт.

- Якум ин вобастагӣ дошт ба ҳамон нерӯи ақлонии қабоили ориёии пешқадам, ки фарзандони ҷоннисори он дар бунёди давлатҳои абаркудрати Шарқӣ ва эҷоди асарҳои безаволи илмӣ сахм гузошта, решаҳои бунёди давлату давлатдорӣ ҳукуку ҳукукэҷодкуниро гизои маърифатӣ бахшида, забони тоҷикиро ҳамчун унсури муҳими давлати милли ва маҳаллӣ чун шохҳои мустақили забонҳои ҳиндуориёӣ дар муошират ва алоқаи тамаддунҳо тарҳрезӣ намуданд.
- Дуввум ин ҳамон хизмати арзандаи аҷдодони мо ҳастанд, ки тавонистанд дар масири таърих забон, фарҳанг ва маданияти миллии моро дар ҳама давраҳои фоҷиавӣ новобаста аз ҳама гуна зухуротҳои номатлуби қабоили истилогар ва ғосиб хифз намуда, инкишоф диҳанд. Ва дар шароити зарурӣ ҳамин мансубияти таърихӣ ва забонӣ асоси эътирофи миллати муосир гашт.

- Саввум ин хизмати сиёсатмадороне ҳаст, ки истиқлолияти Тоҷикистонро чун давлати соҳибхитӣ эълон намуда, роҳи дурусти инкишофи сиёсии онро дар партави Конститутсия муқаррар намуданд. Ба хусус саҳми Роҳбари давлат.

***Махсусияти мустақилиятқасбкунии кишварҳо ва
мутобиқи замона шакл гирифтани ҳуқуқ***

Рочё ба усули мустақилиятқасбкунии кишвари азизам зиёд баҳс накарда, меҳоҳам баён намоям, ки ҳар як тавлидшавии давлатҳо дар таърих вобаста ба шароитҳои таърихӣ махсусиятҳо ва ҷиҳатҳои мусбату манфии худро доранд. Дурӯст таҳлил намудани онҳо бисёр муаммоҳои музаффарият ва норасоҳои ояндаро ошкор менамояд. Мо ин сатрхоро аз муқаддимаи Ёълумияи мустақилияти ИМА аз 4 июля 1776 сол меҳонем: *«Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению».*

В действительности ход событий истории привел штатов Америки к самоопределению и независимости в момент когда правители и сторонники независимости, ради защиты провозглашенной независимости и борьбы против колониализма готовы были не только признать право народов на жизнь, свободы и стремлению к счастью, но фактически предоставить им возможность олицетворять высказанные ценности в жизни. Так и случилось. Кажется история каждый раз в момент опровержения одной системы и режим другим более удобным новым классам, приводит в состояние детской игры как новых правителей претендующий на легитимность своей власти в виде нового воспитателя детей и народа как дети плачущего от прежнего воспитателя и успокоившее новыми обещаниями нового воспитателя. Таковы печальные кульминационные моменты революции, переворотов и борьбы народов за освобождение и независимость, которые процветают как весенние

цветы после очередного дождя истории, это и есть развитие истории права. Неуважительное отношение вавилонянцев по отношению к собственному царю из за его коварства и тирании в момент нападения Кира в Вавилонии в 539 году до нашей эры подарило Востоку и всему человечеству первую Декларацию о правах и свободах человека; Борьба баронов и мелких свободных земледельцев против королевского налогового и административного произвола 15 июня 1215 года в долине Темзы близ местечка Раннимед породил Великую хартию вольностей для английского народа, где произвол короля в отношении земледельцев и свободных людей был ограничен законом; борьба короля с парламентом за власть в начале нового времени правильно перевернул политику парламента к народу ценою жизни (в том же 1629 году, королем Карлом 1 был распущен английский парламент, но сделанный шаг через 12 лет привел к английской великой ремонстарации и последующей буржуазной революции), что в результате была принята и утверждена в 1629 году Петиция о правах¹, которая без согласия парламента запретила взимать налоги в пользу Королевской казны, запретила содержать кого-либо в тюрьме за отказ от уплаты налога и т. д.; Французская революция и свержение абсолютной монархии Франции давало Европе в 1789 г. Декларацию прав человека и гражданина; Октябрьская революция подарила землю, свободу и мир народам руси и т. д.

Если сравнить американский вариант приобретения и провозглашения прав и свобод человека с другими вариантами западных и восточных государств, то очевидно оно как по содержанию так и по форме отличается. Во первых провозглашение американской модели прав и свобод сопровождался приобретением независимости народов америки, что намного кажется эффективнее нежели смена режима во внутреннегосударственном перевароте. В таких вариациях государство всесторонне попытается уединиться с народом. Любое неправильное отношение к поданным может привести к наличию первичной оппозиции, что угодно колонизаторам потерявшим эти колонии. Во вторых, провозгласившие эти права и свободы сами являлись вынужденными переселенцами от старой Евро-

¹ Графский В.Г. Всеобщая история права и государства и права. –М.2002.- С.385-386.

пы. Им как никому другому было близко знакомо ценность признания права и свободы человека, как человека когда-то потерявшего все.

Мушикилиҳои илми ҳуқуқшиносӣ дар даврони гузариш¹

Давлат як организми мукаммалест, ки аз иттиҳоди аъзоёни зинда асос ёфтааст. Ин иттиҳод тавассути мақомоту институтҳои давлатӣ ба ҳам васл гардидааст. Устуворию муназзамии он аз муттаҳидии шаҳрвандон, солимии аъзоён ва дуруст рафтор намудани майна ва тафаккури он вобастааст. Агар майна ва унсурҳои марказии тафаккурронии онро мақмоти олии давлат бар дӯш дошта бошанд, ғизои маънавӣ, тарбияи ахлоқӣ ва рушди зеҳнии ин майна ва тафаккурро аҳли илм ва ғазои илмӣ кишвар бояд ба зимаи худ гиранд. Таърих ва воқеият собит менамояд, ки ҳамкории давлат бо илми пурқувват, олимони эҷодкор ва дурбин ҳамеша омили пешравии давлат ва боло рафтани мақоми он будааст. Балъамию Утбӣ, Чувайнию Низомулмулк, Ғазолию Қозӣ Фазлуллоҳ, Аҳмади Донишу дигарон он абармардони илм буданд, ки бори вазнини давлатдорӣ Сомониёну Салҷуқиён ва дигар давлатҳои минтақаи Осиёи Миёнаро муддатҳо бардоштаанд... **Дар ин мавзӯ диққати асосӣ ба вазъи ғизои илмӣ тафаккури давлат дар даврони муосир меравад.**

¹ Матни мазкур зерин матни «*Ҷаҳони андешаи ғазои илмӣ Тоҷикистони муосир ва масоили шаклгирии ҳуқуқи миллӣ*» дар Конфронси илмӣ амалии «Масоили асосии давлат ва ҳуқуқи давраи гузариш» аз 28 феввали соли 2007 факултети ҳуқуқи ДДМТ қисман аз ҷоп баромадааст.

Дар оини усули баён

Бузургон таъкид кардаанд, ки танқид аз беҳтарин омилҳои инкишофи илм ва пешрашти ҷомеа аст, албатта агар ин танқид табиати нек ва ислоҳпарварро дошта бошад. Кӯшишам, ки ин мизонро вайрон нанамоям. Таъбиқи ин усулро аз хеш ва ҳамсабақон оғоз кардам, зеро боз бузургон гуфтаанд, ки камбудии худро дидан як қадам ба ҳақиқат наздиктар аз он аст, ки онро дигарон ба ту фаҳмонанд.

Мавзӯи ин баҳс

Матлаби мавзӯъ нишон додани раванди ташаккули фазои илмӣ кишвар аст, ки дар он аз андешаҳои парокандаи ҷаҳони фикрҳо кадом андеша, дар шакли том дигар фикру ақида ва андешаҳои мухталифҳо бо дар назари манфиати умум тадриҷан ба худ ҳамчун меҳвар муттаҳид карда истодааст. Ва то чӣ андоза ин андешаи меҳварӣ нақши воқеии бардорандаи мафкураи пешворо иҷро менамояд. Маълум гардид, ки раванди бунёди **ҷомеаи шаҳрвандӣ, давлати ҳуқуқӣ ва давлати иҷтимоӣ**, ки Конститутсия муайян намудааст, ҳамчун матлабҳои олии мардуми Тоҷикистон дар ҷаҳони андешаи зиёиёни васоити ахбори умум (чаро маҳз ин гурӯҳ? Чунки онҳое, ки дар матбуот роҷеъ ба ин масъала изҳори назар менамоянд, пайваста дар ҷустуҷӯи омили муттаҳидкунандаи ҳамин ҷаҳони андешаанд) ҳанӯз мавқеи марказии муттаҳидкунандаро ишғол надорад (дар масъалаи он, ки дар тамоми конфронсҳои илмӣ семинарҳои академию донишгоҳӣ паҳлӯҳои мухталифи давлати иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамчун объекти таҳлили соҳавӣ баррасӣ мегарданд, баҳс нест). Хатто дар конфронсе, ки маркази тадқиқоти стратегияи назди Президенти ҶТ аз 18-19 апрели соли 2006, дар мавзӯи «Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар ҶТ» баргузор намуд, ягон маърузаи олими илмӣ ҳуқуқ набуд, ки самти инкишофи идеяи миллии Тоҷикистонро чун ҷомеаи шаҳрвандӣ, давлати ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ баррасӣ намояд¹. Дар фазои илмӣ арзиш ва мафкураи муттаҳидкунанда

¹ Дар маҷмӯае, ки чун натиҷаи конфронси мазкур баромад, ягона маърузаи олими шинохтаи илмӣ ҳуқуқи конститутсионӣ А. Имомов ба масъалаи

«идеяи миллӣ» шуда истодааст. Шояд устодони мӯхтарам маро ислоҳ намоянд, ки падидаҳои «давлати ҳуқуқӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва иҷтимоӣ» идеология нест?! Пас, онҳоро мо ба сифати чӣ муаррифӣ менамоем? Шакли давлати адолатнок? Шакли ташкили ҷомеаи озод? Ва ё ваъдаҳои давлат ба шаҳрвандон? Ба фикрам, ин ғоя, арзиш ва идеяе аст, ки мо сӯи он ҳаракат дорем. Ин роҳро халқи Тоҷикистон интиҳоб кардааст. Агар идеология як мафкураи марказие бошад, ки ҳаракати афкори мардум ва баъдан давлатро ба як сӯ ҳидоят намояд, пас мафкураи меҳварӣ бо дарназари таҷрибаи давлатҳои мутамаддинро Тоҷикистон дар шакли **ҷомеаи шаҳрвандӣ, давлати ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ** эълон доштааст. Албатта, хуб аст, ки дар ин идея ва арзишҳо мо бояд ғояи миллиро ҷой диҳем, арзишҳои миллиро тадричан ҳамроҳ намуда, мавқеи ин идея ва ормонҳои давлатиро бо либоси милли устувор намоем. Аммо, мо чун онро бо «идеяи миллӣ» иваз карданӣ мешавем, оё мо ба иштибоҳи дигар роҳ намеред. Дар сурате, ки дар ҳамин идеяи миллӣ мо як консепсияи мукаммали инкишоф ва ташаккули ҷамъият ва давлатро дода наметавонем. Паҳноҳои фаҳмиши он, то он дараҷа гуногун ва муттаҳиднашаванда аст, ки вай аз шинохти арзишҳои милли, ҷойгузинии он дар раванди қонунгузорӣ то ҷашни урфу одат, анъана ва риояи арзишҳои динии миллат рафта ба ягонагии забони умумии муошират давлат ва ҷомеаро ба муҳосира мегирад. Дар натиҷа мо давлат, ҳуқуқ, ҷомеаро бевосита идомаи таърихи гузашта дарк намуда, васлияти мутлақи таърихро барқарор карданӣ мешавем. Чунин ҷомеасозӣ ва давлатсозӣ якбора ба омили таърихият таъя намуда, омилҳои дигар - таҷрибаи давлатҳои мутамаддин ва ақдро чун манбаи инкишоф маҳдуд менамояд, ки он оқибати хуб надорад. Ва гузашта аз он ҷонибдорони идеяи миллӣ чун тангии ҳаракат ва андешаро дар ин паҳно ҳис мекунам, рӯ ба пай-

«Государственное устройство и национальная идея», шуда буд, ки олим дар он роҷеъ ба андешаи миллӣ ва мавқеи он дар сохтори давлат аз назари маъмури худудӣ баён гардидааст С.35-46. Дигар ягона мақолае, ки роҷеъ ба баҳамонии ҳатти манфиати ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқӣ баҳс мекунад, ин маърузаи Ф.Умаров «Идеяи миллӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ: созиш ё истисно» С.117-121. Ниг. Масъалаҳои ташаккули идеяи милли дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19 апрели 2006. -260с.

васт намудани идеяи миллӣ ва падидаю унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ менамоянд. Албатта, ин амал то ҷое қобили қабул аст, агар мақсадҳои тобиши сиёсӣ дошта онро ба сохтакорӣи шаклӣ мубаддал нанамояд. Шояд ман нодуруст фаҳмида бошам, вале ба фикрам зиёиёни до-нишманд берун аз майдони илми ҳуқуқ чунин як кӯшише ҳам карда истодаанд¹. Агар шахсан ман то кунун махсусияти ан-дешаи миллиро ва ё шаклгирӣи давлат ва ҳуқуқи миллиро чун зинда кардани арзишҳои миллии ба талаботи замон ҷавобдиханда мешинохтам, ки ба васлияти таърихӣ тавъам буда, аз тоҷикӣ будани давлати ҳуқуқӣ ва иҷтимоии мо садо меод. Акнун андешаи миллӣ чун як идеологияи хоса мута-носиби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқӣ ғояҳо пешни-ход карда истодааст, вай на танҳо миллатро ба сифати шаҳрванд шинохта истодааст, балки дар атрофи арзишҳои миллӣ кӯшиши бунёди асосҳои сохтори ҷамъиятӣ ва давла-тии миллати соҳибдавлатро масъалагузорӣ менамояд. Чунин раванд аз ҳад зиёд ба истиклолияти миллӣ така намуда, вай заминаҳои ташаккули худро ё дар бартарияти расму оини миллату наҷоди муайян ва ё қавмияти дар паҳнои кадом як омилҳои муттаҳидкунанда шаклгирифтаро дар муқобили дигарон мегузорад. Оқибаташ, албатта ғайриҷашмдошт аст. Зеро сарҳади нигоҳдошти муносибат ва шинохти давлат аз доираи арзиши миллӣ имконияти инъикоси воқеияти дав-латро чун иттиҳоди инсонҳои гуногуннаҷоду мухталифул-миллат ва бисёрақонид шикаста муаррифӣ менамояд... Эҳти-молияти табдилёбии миллатдӯстӣ ба миллатпарастӣ зиёда мегардад... Аз ҷониби дигар, як нуқтаи бисёр умедбахши ин гурӯҳ миллатро аз сарҳади забон, расму оин берун баровар-даанд. Дуруст аст, ки дар чунин миллатшиносӣ миллат аз доираи халқияти муайян, забони муайян ва ё он миллате, ки бо мафҳуми забон, урфу одат ва ё қавмият шинохта мешуд, берун мебарояд. Албатта, чунин фаҳмиши миллат дар қис-мате аз олимони ғарбӣ вучуд дорад. Онҳое, ки ғарбгароиро маҳкум мекарданд, ба ворид намудани фаҳмиши ғарбии миллат чун иттиҳоди шаҳрвандони давлат даст задаанд. Тағйирёбии вазъият ба ивазшавии усули шинохти арзишҳо

¹ Ниг. назари муаллифони дар ҳафтаномаи Миллат аз таърихҳои 12.11.2006; 18. 01.2007; 15.02.2007; 1.03.2007; ва ғ.

овард ва ё танқисии истодагарӣ дар назди фишори дастовардҳои муосири илм ногузир ба табдили усули тарҳрезии ғоя оварда расонд? Инро вақт шояд исбот намояд. Зеро чунин фаҳмиши миллат нисбат ба Амрико, ки дар натиҷаи ҷамъшавии қавмияти англисию протестантӣ бо дигар мардумони Аврупою Африқо руҳ додаст, қобили қабул аст. Ба фикрам кӯзаӣ андешаӣ мо ба дарки чунин тағйиротҳо ва фаҳмиши нав айни ҳол намерасад, вале ба ҳар ҳол бо муаррифӣ қардани ҷаҳони андешаӣ илмӣ ва омилҳои гуногуни мухталифӣ он, меҳодам чанд нуқтаи иллатдори онро, ки аз ҳуди мо олимони бештар сар мезанад, пешниҳоди Шумо гардонам.

- Чӣ меҳодам гуфтан?

1. -Меҳодам бигӯям, ки мо имрӯз дар замоне зиндагӣ дорем, ки тафаккур ва андешаӣ илмӣ қисмати пешоҳанги ҷомеаӣ мо - олимони аз воқеияти зиндагии Тоҷикистон дур мондааст. Ғизои маънавӣ, ки меофарем роҳ ба ҳаёти воқеӣ намеёбад. Ё маҳсули мо бозорногузар аст ва ё аз воқеият дур. Илми ҳуқуқшиносӣ аз амалияи ҳуқуқӣ, илми адаб аз ахлоқи мардум, илми тиб аз саломатии мардум ва ҳамин тавр арзишҳои маънавӣ, ки таи садсолаҳо барои ҷомеаӣ мӯҳтоҷ роҳнамову мададгор буд, имрӯз дар муҳосираи нафси инсонӣ, душвориҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ раҳгум задаанд. **Усулҳои соҳиб шудан ба дорони моддӣ арзишҳои маънавиро ахлоқиро, роҳ ёфтан ба мансабҳои давлатӣ одамгариро донишмандиро, ҳушмадгӯро лагандбардорӣ мавқеи ҳақиқатнигориро адлпарастиро маҳдуд намуда, дар баъзе мавридҳо илмро дар хизмати андеша ва арзишҳои сохта ва ё дур аз воқеият мутеъ намуда истодааст.** Чаро чунин дуршавии қисмати пешоҳанги ҷомеа аз илми воқеӣ ба назар мерасад? Дуршавии мо шояд бо чунин омилҳо вобастааст:

— ё мо воқеиятро ба хотири ҳимояи кадом як манфиатҳои шахсӣ шикаста таҳлил менамоем. Бубинед мо гузаштагонро маҳкум мекунем, ки онҳо барои мо чизе намонданд, вале худро дида наметавонем, ки чӣ чизе монда истодаем;

— ва ё мо то он дараҷа аз воқеият дурем, ки забони яқдигарро намефаҳмем ва муносибати мо бо воқеият (ман дар назар дорам назари аҳли илмро бо қонуниятҳои зиндагӣ) муносибати аёдати қар ва беморро аз нақли Мавлоно мемонад: *«Қар ба аёдати ҳамсоии бемораи рафтани мешавад ва фикр мекунад: ман ба ӯ чӣ гӯям, зеро ман он чӣ ӯ мегӯяд намешунавам.*

Ниҳоят, ӯ нақшаи муколамаро пешакӣ кашида, ба саволҳои худ ба қадри андешии худ ҷавоб меҷӯяд (диққат диҳед ба саволи худ ба тарзи худ): Мепурсам, чӣ ҳол дорӣ ҷамсоя аз ин бемориҳо. Ё, албатта, мегӯяд - як навъ, ҳоло беҳтар шудаам. Пас, ман мегӯям «шукр». Аз хӯрданиҳо чӣ меҳӯрӣ? Гуфта мепурсам, ӯ шояд кадом як хӯроки нагздидаашро номбар кунад. Мегӯям: - Нӯшат бод. Ва ниҳоят мепурсам, ки аз табибон кӣ омад, то туро бинад. Албатта, ягон табибро ном мебарад. Пас мегӯям хело табиби ҳозиқ аст, дарди туро даво хоҳад кард.» Чун он марди кар ба хонаи ҷамсоя омад гуфт: - ҷамсоя, аз ин бемориҳо чӣ ҳол дорӣ? Ҷамсоя, ки дарди саҳт дошт, гуфт: - Мемирам. Марди кар гуфт: - Худоро шукр. Пас боз пурсид: - Аз хӯрданиҳо чӣ меҳӯрӣ? Ҷавоб дод: - Заҳр. Марди кар гуфт: - Нӯшат бод. Ва ниҳоят ба саволи - аз табибон кӣ омад, ки туро бинад? - Ҷамсоя дар хашиш шуда ҷавоб медиҳад: - Азроил! Гуфт: баҳ - баҳ хело табиби ҳозиқ аст, дарди ту даво хоҳад кард»¹. Ҳолати имрӯзаи аҳли илми кишвар симон карро мемонаду вазъияти ҷомеа шабеҳи бемор аст. Афсӯс, ки мо ҳанӯз на ҳамеша дард ва иллати ҷомеаро дуруст дарк менамоем ва дардхоро дар сатҳи фаҳмиши омиёна ва сохтаи худ мебинем ва ё бемориҳои ҷомеаҳои дигарро, ки аз асарҳои олимони меҳонем, нисбат ба кишвари худ дидан меҷорем.

Агар кадоме аз ин омилҳо дар мо ғолиб набошанд, вақти он расидааст, ки мо ошкоро оид ба он ҳарф зада, барои бар-тараф намудани он чораандешӣ намоем. Мо бояд илмро барои беҳбудии шароити зиндагӣ ва таъмини арзандаи ҳаёти мардуми Тоҷикистон омода намоем. Давлат, Ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон маҳз ба ҳамин хотир Моро чун олим ва зиёӣ, донанда, равшанибахшанда ва роҳкушоянда шинохтааст. Давлат ҳаққи маънавӣ дорад, аз мо талаб намояд, ки мо пешниҳодҳои мушаххас дар қори пешбурди идораи давлат ва шаклгирии ҳуқуқ саҳмгузор бошем. Ба назар чунин мерасад, ки фазои озоди андешаронии ҷомеа моро аз майдони баёни назари андеша дур кардааст (ба хоҳири эҳтироми дигарон) ва ё мо он олимони дарборием, ки ҳатто ба дарбори худ хидмати содиқ карда наметавонем (охир имрӯз илмро давлат пуштибонӣ ва хифозат мекунад). Албатта, дар ин роҳ душвории зиёд танҳо аз мо вобастагӣ надорад, гиреҳҳое ҳаст,

¹ Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. Маснави маънавӣ. Техрон. 2001. 730с.

ки ҳалли онҳо бар дӯши мақомоти давлатӣ ва муассисаҳои ваколатдори илмӣ давлат аст, вале гиреҳи асосӣ ва муш-килӣ дар ғайолият ва эҷодиёти мост. Дар бораи хизмат ба ҷамъият чизе гуфтан наметавонам.

Бояд гуфт, ки ба фазои илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистони мустақил ҳама дастовардҳои назарраси ҳуқуқӣ ва давлатиро аз падидаҳои ҷомеаи шахрвандӣ ва давлати ҳуқуқӣ сар карда, то ҳуқуқу озодии инсон ҳамчун арзиши олии маҳз Ҳукумат ва Парлумони кишвар тавассути Конститутсия ва дигар қонунҳо ворид намуданд. Ҳамагуна қонунҳо, низомномаҳо ва дигар санадҳои расмӣ, ки муносибатҳои асосии ҷамъия-тиро ба танзим медароранд, куллан бо ташаббуси қонунгу-зории Ҳукумат ва Парлумони кишвар қабул мешаванд. Дар беҳтарин сурат мо дар атрофи ин ҳама дастовардҳо ҳарф за-да, бо каме аз ислоҳқуниҳо китоб ва рисолаҳои илмӣ менави-сем. Ҳол он, ки илми ҳуқуқшиносӣ бояд заминаи қабули қонунҳо, арзишҳо ва усулҳои ташаккули давлат ва ҳуқуқ дар ҷомеа буда, ҳамеша нуқтаи адолатноки инкишофи афкор ва воқеиятро дар мизони адолат бо ченакҳои баробарӣ, озодӣ ва вичдон нигоҳ бояд дорад.

2. Меҳонам бигӯям, ки ин дуршавии фазои илмиро аз воқеият ва даъватҳои воқеии зиндагӣ дар чӣ эҳсос кардам, то гумонҳои аллакай дар ниҳоди Шумо пайдошударо сари вақт равшан намоям.

Навиштаҷоти матбуоти даврӣ, баргузории конфронсу семинар ва муколамаҳои илмӣ шаҳодати он аст, ки Тоҷикис-тоне, ки роҳи бунёди давлати демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва иҷтимоиро гирифтааст, дар назар ором ба пеш ҳаракат дорад, вале дар асл мо проблемаю муаммоҳои назаррасро дорем, ки дар болооби маҷрои сиёсӣ ва ҳуқуқии кишвар нақши худро гузошта истодаанд. *Аммо мо ба он чун кафкҳои болои об баҳо дода, решаю гирдобҳои онро дида наметаво-нем...* Ҷараёни инкишофи афкори зиёии кишвар дар ҳама масъалаҳои асосии ҷамъиятӣ, аз ҷумла, дар масъалаи бунёди давлат ва шаклгирии ҳуқуқ дар ҳоли ҳозир бисёр гуногун-ҷабҳа буда, дар бештари мавридҳо тазоди устуворро доро аст. Ин албатта, бисёр хуб аст. Чун илм ва фазои андешаи аҳли зиёи мухталиф аст, имконияти ғизои хуб омода намудан ба организми томи ҷамъият ва давлат пайдо мешавад. Вале ин боз бо ду омил вобастагӣ дорад.

1. Агар он афкори озодона баёншударо мо дар доираи манфиати мардуми Тоҷикистон, манфиати давлат ва истиқлолият баён намуда тавонем.

2. Ва дуоим агар он афкори мухталиф дар ҳад ва мавқеи муайян аз назари соҳибони қудрат дар тарҳрезии низоми идораи кишвар ва шаклгирии ҳуқуқ мадди назар гирифта шаванд.

Дар чунин сурат мо ҳамон плюрализм-гуногундандешии афкорро ба манфиати инкишофи давлат ва ҳуқуқ дуруст истифода метавонем бурд. Мутаассифона, воқеият нишон медиҳад, ки дар ин самт ҳам аҳли илм ва ҳам давлат монеаҳои назаррасро дорем.

Агар авзои андешаи фазои илмиро чун фаввораи об ва ё қуллаҳои кӯҳ назар намоем, он гоҳ дар ин паҳно мо чанд самтҳои асосии инкишофро мебинем, ки дар ниҳоди зиёии муосир тавлид шуда истодааст. Ман фақат дар доираи илми ҳуқуқшиносӣ ва давлатшиносӣ изҳори назар менамоем ва ҳамзамон аз он самтҳои илм, ки ба замини ин илмҳо ба ҷои тухми зироат баъзе санг ва ё тухми растаниҳои бадбӯй ҳаво медиҳанд, дар доираи имконот истода мегузарам.

1. Маҷрое, ки зиёиёни расмии давлатӣ, онҳоро, ки дар донишгоҳу академияҳои илмӣ кишвар қор ва фаъолият менамоянд, муттаҳид намудааст. Яъне аҳли ҳуқуқшиносони расмии давлатӣ. Аз барномаю программаҳои тадқиқотӣ ва мавзӯи конфронсу семинарҳои таби солҳои охир баргузор намудани онҳо маълум аст, ки илми ҳуқуқшиносӣ бо роҳи пайраҳои мухталиф ва баъзе тазоддор рӯ ба инкишоф намудааст. Агар аз боло ва масофаи дур ба ин маҷро назар дӯзем маълум мешавад, ки бо роҳи печ дар печ илми ҳуқуқшиносӣ ба сӯи ҳадафи пиёда намудани талаботи Конституция ва бунёди ҷомеаи шаҳрвандию давлати ҳуқуқӣ кӯшиши ҳаракат қарданро дорад. Вале он низ бо нуқсонҳои камбудии назаррас, ки онҳоро ман чунин мебинам:

— **дар ҷодаи илмҳои таърихӣ - ҳуқуқӣ.** Илмҳои таърихӣ - ҳуқуқӣ то ҳанӯз матлаби тадриси таърихи ҳуқуқро ба пуррагӣ дуруст дарк нанамуда, мавқеи ҳудро ба таври бояду шояд дар низоми илми ҳуқуқшиносӣ тарҳрезӣ нанамудаанд. Мо, мегӯем: омӯхтани таърихи ҳуқуқ барои бой қардани захираи тиллоии хотираи ҳуқуқи миллат, барои омӯхтани таҷрибаи мусбат гузаштагон дар раванди ҳуқуқсодқунӣ ва

давлатсозии навин, сабақ гирифтани аз камбудихои пешиниён, истифодаи усулҳо ва арзишҳои таҷрибаи пешиниён, мукамал дар пахноии таърихӣ дидани тобоварии арзишҳои ҳуқуқӣ, давлатӣ ва эҳёи худшиносии миллий зарур аст. Аз ҳама самтҳои номбаршуда, имрӯз, ягона ҳамагон худшиносии миллий зерини таасуроти истисмори беш аз ҳазорсолаи миллат ва таъкиди баъзе аз дастовардҳои илмӣ аҷдодон чун Эълумияи Куруш, Қонунномаи Сосониён, Девонсолории Сомониён, Қонун дар бораи мустақилияти судҳо ва ғ. дар ниҳоди донишҷӯ пайдо мешавад ҳалос. Аз ҷониби дигар эҳсос мешавад, ки на парлумон ба таҷрибаи таърихи арзишҳои ҳуқуқии миллат ниёз дорад на илми соҳавии ҳуқуқшиносии кишвар. То ҳол Парлумон боре ҳам савол нагузоштааст, ки мӯҳтарам олимони таърихи ҳуқуқ фалон масъала ва ё падидаи ҳуқуқӣ дар низомҳои таърихӣ ҳуқуқии миллати мо чӣ тавр муқаррар ва танзим мешуд. Чаро? Тахмин меравад, ки: ё онҳо худ маълумоти кофии таърихӣ доранд, ё онҳо ба дониши мутахассисони таърихи ҳуқуқ бовар надоранд; ё фикр мекунанд, ки ҳама он муносибатҳое, ки онҳо бо қонунҳои нав ба танзим медоранд куллан муносибатҳои нав аст ва ё онҳо роҳи равиш ва услубҳои нави ҳуқуқиро аз давлатҳои муосир қабул намуданаширо дар шаклҳои тайёр авлотар медонанд. *Бубинед, ислоҳоти миёнаи солҳои 90 асри гузашта, ки то ҳол идома дорад, дар натиҷаи сафарҳои расмӣ ҳамаҷонибонаҳои зиёди давлатӣ ба Аврупои дигар қитъаҳои сурат гирифта ба Тоҷикистон низомии идораи вазоратҳои ворид намуд. Ҳол он ки шакли классикӣ ин низомро бобоёни мову Шумо Сомониён қор карда, онро дар асри XIII тавассути Салҷуқиёни Рум ба Аврупо бурданд. Ва Аврупои замони эҳё ва нав онро бо таъмири ночизе (диққат диҳед ба таъмире, мо бошем бидуни таъмир қабул кардем) ба ҷаҳони Ғарбӣ дод. Инро на танҳо бевиҷдонии илмӣ ва такаббурии донишмандони маишхури ғарбӣ чун А. Тойнби, О. Шпенглер ва дигарон, бо баёни ҳукми худ, ки «пешқадамӣ асрори ғарбист, касе, ки пешқадам шудан хоҳад бояд ҳатман ғарбӣ шавад»¹ надиданд, инчунин мо низ даъвогарони меросбари Сомониён онро дарк нанамуда, институтҳои офаридаи таҳлилнамудаи онҳоро бо хеле мураккабии фитрат аз олами ғарбӣ овардем. Ба гумонам Хоҷа Ҳофиз барои мо*

¹ Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М. 2003.-С. 19.

гуфта будааст: «**Ҳарчӣ худ дошт, зи бегона тамонно мекард**». Новобаста аз ғолибияти кадом аз ин омилҳо мо вестернизатсияро чун меҳвари дигаргунсозии Тоҷикистони нав дар илми ҳуқуқшиносӣ эътироф намудем, ки аз қафои он на танҳо назария, балки соҳаҳои ҳуқуқ бидуни истиҳола пеш мераванд. Иллат он аст, ки таърихшиносии мо ҳанӯз ба зинаи тафакхури таърихӣ расида, ифтихор аз онро чун мояи асосӣ шинохтааст, на пайвасти аслияти арзишҳо ва сабақомузӣ аз онро (бубинед, ки мӯҳтарам аҳли зиёи кишвар дар воҳурӣ бо Президенти ҚТ Э.Ш. Раҳмонов соли 2005 танҳо аз он суолҳое пурсон мешуданд, ки ба ин ё он паҳлӯи таърих равшанӣ андозанд ва ё асарҳои илми ахтарони адаби гузаштара чоп намоянд. Эҳтимол аксаран дар фикри аъзогӣ ба ҳаياتи муаллифӣ ин маҷмӯаҳо банд буданд). Дар ин самт умед аст, ки дар майдони илми ҳуқуқшиносӣ мактаби илмӣ академикон Ф. Тоҳиров, М. Маҳмудов ва профессорон Ш. Менглиев ва Р.Сотиволдиев корҳои муайяноро анҷом медиҳанд. Дар баробари ин кадрҳои донишманд ва саводноке, ки аз забони арабию форсӣ ва англисӣ русӣ хуб огоҳӣ доранд, саҳифаҳои таърихи моро ба умеди ҷустани арзиши аслии варак гардонанд, дар акси ҳол таърихи ҳуқуқ мавқеи худро дар фазои илмӣ кишвар пурра аз даст хоҳад дод. Рисолаҳои илмиро доир ба арзишҳои тамаддуни зардуштӣ, ҳуқуқи исломӣ ва ҳуқуқи даврони шӯравӣ бо назари шакли мувофиқати он бо арзишҳои пешқадами ҷомеаи шаҳрвандӣ (на омехтасозии мафҳум ва падидаҳо, балки мувофиқати шинохт, умумияти фаҳмиш ва ягонагии мақсад бо дарназардошти талаботи имрӯз) давлати ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ бояд интиҳоб ва тарҳрезӣ намуд. Мо ҳанӯз дарк накардаем, ки ориёишиносӣ ҳамчун чараёни илми таърихшиносӣ аз ибтидои асри ХУII сар шуда, то ибтидои асри ХХ қариб тамоми зинаҳои зарурии умумии худро тай намуд. Имрӯз зарурати дар асоси гуфтаҳои олмонӣ итолиявӣ, фаронсавӣ ҳоландӣ ва ғ. аз сари нав ориёҳоро таҳлил намуда, тоҷиконро бурда ба онҳо часпонида аз назари умум он қадар бояд аҳамият надошта бошад. Роҷеъ ба он Дюперрон, Бенвенист, Мери Бойс, Кристенсон ва дигарон зиёд навиштаанд, ки он замон он аҳамияти кашфи асрори таърихро дошт. Имрӯз агар зарурати омӯзиши ориёҳо мавҷуд бошад, бояд танҳо аз назари диққати асосӣ додан ба дастовардҳои эшон, ба сабақҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ,

иктисодӣ ва ғ. онҳо, ба навовариҳою нақши онҳо дар масири таърих. Аммо мутаассифона ин паҳлӯҳои муҳимми ориёӣҳо на танҳо аз назари зиёӣён, балки аз ҷониби онҳое, ки ориёи-шиносиро чун раванди муҳимми таърихшиносӣ муаррифӣ менамоянд, дур мондааст. Дар чунин шинохт мо бояд дарк намоем, ки дар тамаддуни ҳуқуқии то исломӣ, исломӣ ва шӯравӣ ҳамчун тамаддуни дорои лаҳзаҳои бой ва ғанӣ ва ҷомеаи имрӯз ҳамчун зинаи мураккаби ҳаёт баҳамоии манфиатҳо бояд дар доираи манфиати халқи Тоҷикистон қатъи назар аз миллат ва ҳамзамон миллати азияткашидаи тоҷик сурат гирад. Бояд дар хотир дошт, ки мо дар давраи замони муайяни таърихӣ зиндагӣ дорем, ки аз бисёр ҷиҳат талаботи мо побанди вақт ва замона аст. Аз ин лиҳоз, тамаддуни таърихӣ қабл аз ҳама барои ҷавоб додан ба даъватҳои замони муайян нозил шудаанд, ки дар онҳо махсусияти он даврон инъикоси худро ёфтааст. Албатта, дар баробари он дар ҳар тамаддуни таърихӣ дигар арзишҳои умумиятдошта мавҷуд аст, ки барои фардои ҷомеаи инсонӣ нигаронида шуда буд. Аз ин рӯ дар тақия бар арзишҳои таърихӣ мо бояд байни онҳо тафовути арзишҳои замонавӣ ва он арзишҳое, ки вай ба ҳама давраи замони таъсир дорад, дуруст сарфаҳм рафта, бо онҳо дар доираи манфиатҳои имрӯз ва фардои ҳуқуқ ва давлат муносибат намоем. Мо бояд дарк намоем, дар кучо тамаддуниҳо барои замони хеш доираи рафтор муайян кардаанду дар кучо онҳо барои ояндагон арзиш таҳия намуданд. Танҳо дар чунин сурат мо аз ҳазинаи ҳуқуқии миллат маслиҳату арзиш ва сабақҳои дуруст бардошта метавонем.

— **илмҳои назариявӣ ҳуқуқӣ.** Ин шохаи илми ҳуқуқшиносӣ ба пуррагӣ дунбалаи илми назарияи баъди шӯравӣ ҳаракат карда, куллан акс ва нусхабардории қоидаву қавонини биниши афкор ва андешаи русҳо гардидааст. Фазаи андешаи илмӣ ин самтро тақомули илми назарияи давлат ва ҳуқуқи бародарони рус аз бисёр ҷиҳат рангин намуда, дар истодагари ва ҳалли бисёр аз масъалаҳои давлатдорӣ андешаи онҳо наҷотгар гардидаанд. Албатта, истифода аз ин ғизои пурмаҳсул, аз ин мактабҳои бузурги илмӣ, аз ин қоида ва бинишҳои борики назариявӣ ба манфиати инкишофи назарияи ҳуқуқшиносӣ аст. Ва ҳамзамон, саҳми ақидаҳои пешбари олимони рус дар тақомули фазаи назариявии илми ҳуқуқшиносии кишвар, аз ҷумла, банди бузург аст. Вале ин

харгиз маънии дунболагирии бевоситаи аклониро набояд дошта бошад. На танҳо онҳо ба мо, балки мо ба онҳо бояд чизе дода тавонем, дар акси ҳол ҳамкориҳои илмӣ мо бевиҷдонона хоҳад гашт. Дар фазои илмӣ назарияи давлат ва ҳуқуқ андешаҳои ягона олими назариётчи Тоҷикистон профессор Р.Ш. Сотиволдиев хеле ночиз аст. Бо вучуди пайравӣ бо назарияи ҳуқуқшиносии рус, асарҳои илмӣ ва афкори баённамудаи эшон ягона манбаи васли назарии падидаҳои давлат ва ҳуқуқ бо мафҳумҳои ҷомеаи шахрвандӣ, давлати ҳуқуқӣ ва иҷтимоист. Албатта, хуб мешуд, ки агар мактаби назарии эшон ба масъалаҳои мубрами назарияи муосири давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон бо дар назари даъватҳои вазнини воқеии ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқии кишвар ҷавоб меҷустанд.

Ин ҷо боз ба як масъалаи муҳим мебоҳам диққати Шуморо ҷалб намоям. Мавзӯи тадқиқоти илмӣ ва наздикии он ба воқеияти ҳуқуқӣ ва давлатӣ. Мисол, тирамоҳи 2006 дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзӯи «Масоили асосии давлат ва ҳуқуқи давраи гузариш» конфронси илмӣ барпо шуд, ки дар он инчониб низ суҳанронӣ намуд. Дар шароите, ки мо бояд сохтмони ҷомеаи навро дар зинаи нав тарҳрезӣ намоем, ба назар чунин менамояд, ки мо ҳанӯз дар давраи гузариш қарор доштанро таҳлил менамоем. Албатта, дар илми назарияи давлат ва ҳуқуқ ҳастанд олимоне, ки аз ин андеша ҷонибдорӣ менамоянд¹. Вале ҳастанд онҳое, ки ба ин усули шинохти давлат дар даврони муайян баёни назар нанамудаанд.² Ҷонибдорони ин ақида ин даврано чун типӣ махсуси давлат ба асарҳои худ шомил намуда, қайд кардаанд, ки он ҳоси давлати ҷудоғона буда наметавонад, балки бо аломатҳои умумиятдоштаи худ, ки дар ҳама кишварҳои даврони тағйирдиҳии навъбандӣ қарор доранд, мансуб аст. Ягона олими шинохтаи ҷонибдори ҳамин гуна навъбан-

¹ Марченко М.Н. Теория государства и права. Учеб. для вузов. М.2006.-640с.

² Дар асрҳои олимони номбаршуда бобе дар масъалаи Давлати замони гузариши Русия мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Теория государства и права. Авт. Кол. Под ред. В.М.Корельского и В.Д. Превалова М.2000.-616с.; В.С. Нерсисянц Философии права. Учебник для вузов. М. 2005.-656с. А.Н. Головистикова, Ю.А.Дмитриев Проблемы теории государства и права. Учебник. М.2005.-832 с. С.С.Алексеев Восхождение к праву. Поиски решения. -М.2001.-752с.

дии давлат М.Н. Марченко ба ҳамин маънӣ менависад: *«Переходные состояния государства и права не являются чем-то необычным, а тем более исключительным, свойственным какому-то региону или же отдельно взятой стране. Это явление общее для всех государств и правовых систем, объективно существующее во всех странах и регионах мира. Оно имеет место на протяжении всей истории развития государства и права. Конкретное же выражение переходное состояние государственно-правовой системы находит в период развития государства и права между двумя различными типами государственно-правовой материи»*¹. Бояд кайд кард, тибқи мантики тафаккури назариётчиёни ғарбӣ А.Тойнби, М. Ориу ва дигарон давраи гузариш як давраи беморию бӯхронии чамъият ва давлат аст. Зеро давлат ва ҳуқуқ чун ҳар як организми иҷтимоӣ ҳам даврони воло рафтани, нерӯ гирифтани ва ҳам даврони таназзулӯбӣю заифгардиро медонад, ки баъзе бо ислохот, баъзе бо тағйирпазирии сохтори идора низоми ҳуқуқӣ, режими идора ва баъзе бо тағйирдиҳии иқтисодӣ ва ё инкилобҳо аз ин вазниниҳо кӯшиши баромадани менамояд. Ва таърих шаклҳои гуногуни муносибати инсонро ба ин давраҳо медонад, ки омӯзиш ва истифодаи дурусти онҳо низ манбаи табобати бемории даврони гузариш шуда метавонад. Ин паҳлӯи воқеияти давлатро ҳуқуқшиноси фаронсавӣ М. Ориу дарк намуда, ҳанӯз дар ибтидои асри XX навишта буд: «...каждое государство, в любые эпохи подвержено болезням и кризисам. Болезнями государства, писал он, мы называем те причины, которые возникают внутри самого государства и которые в общем являются результатом особого властолюбия, вызывающего заговоры, или чрезмерного развития какого-либо из идеальных принципов, гармоническое равновесие которых образует нормальный режим государства».² Бо дар назари гуфтаҳои болоӣ ва воқеияти инкишофи давлатдорӣ равшан мегардад, ки даврони гузариш як даврони на он қадар мӯътадили чамъият ва давлат аст. Дар ин давра ҳанӯз механизми давлатдорӣ, рукнҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ ва усул-

¹ Марченко М.Н. Теория государства и права. Учеб.для вузов. М.2006.-188с

² Ориу М. Основы публичного права. М.1994. С.723-724.

хои танзимӣ – ҳуқуқӣ пурра ба сатҳи талаботи нави ҷамъият ва инсон ҷавоб дода наметавонад. Гузаштан аз як низом, сохтор, ҷаҳонбинӣ ва идеология ҳанӯз ба дигараш ба анҷом нарасида ва ҷои арзиш ва бинишҳои кӯҳнаро наваш ишғол накардааст. Пас тӯл кашидани даврони гузариш пеш аз ҳама дар ноустувории давлатҳо дар муқобили даъватҳои нава фаҳмида мешавад. Аз ин рӯ, вазифаи аҳли илм на шиноخت ва оромкунии хеш бо кашфи қонуниятҳои даврони гузариш бошад (мисли ҳамон духтуре, ки дарди беморро нафаҳмида, сипас аз солаш суол намуда, бемор ва худро бо синну соли давраи гузариш ором менамояд), балки мо ҳамагон бояд кӯшиш намоем, ки ҳарчӣ зудтар барои баромадан аз ин ҳолат чораҷӯиро намуда, қабл аз ҳама роҷеъ ба бартарафсозии омилҳое, иллатҳое андеша ронем, ки гузаштан аз ин ҳолатро ба мо душвор гардониданд. Давронҳои вазнини таърихӣ новобаста аз вазнин ҳамаҷун даврони гузариш муаррифӣ шуданашон арзиш ва ғояҳои олиеро ба майдони таърих ворид намудаанд. Зеро душвориро вазнинии воқеият миллатдӯстони асилу зиёӣни ҳақиқиро бетараф монда наметавонад. Дар чунин сурат онҳо на ба исботкунии зарурати даврони гузариш, балки ба эҷодкорӣ, навоарӣ, роҳкушоӣ ва ҳақиқатбинӣ даст зада, роҳҳои баромад аз ин вазъиятро аз дохил вобаста ба вақт ва замон таҳия менамояд. Таърихшиноси машҳури асри XIX Русия Т. Н. Грановский чунин воқеияти ҷавобгардонии бузургонро чун давои ҷамъият шинохта гуфта буд, диққати маро ҳамеша ҳамин давраҳои гузариш ба худ ҷалб менамояд: «Меня влекла к ним не только «трагическая красота», в какую они были облачены, но и желание «услышать последнее слово всякого отходящего, начальную мысль зарождающегося порядка вещей». Мне казалось, подчеркивал автор, что только здесь «опытному уху можно подслушать таинственный рост истории, поймать ее на творческом деле.»¹ Ба як маънӣ ин даврон аз мо ҷоннисории илмӣ, навоарӣ ва кашфи асрори созандагиро талаб мекунад, ки дарди ҷомеа ва давлатро даво бахшад. Мо бояд сари ҳамин масъалаҳо фикр кунем. Бузуртгарин ғояҳо ва арзишҳо аз ҷониби Г.Гротсий, Ж.Ж.Руссо, Т.Джефферсон,

¹ Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. М., 1986. С.315.

И.Кант ва дахҳо дигар аламбардорони илм маҳз дар ҳамин давраҳо гуфта шудааст. Онҳо дар паҳлӯи давлат ва миллат-хояшон истода, саломатии миллат ва давлатро дар чунин шароитҳои таърихӣ, аз имконияти истифодаи доираи васеи донишҳои назариявӣ васеъ истифода намуда, ҳифз карданд. Вале мо, дар беҳтарин ҳолат дар така ба таърих чун як фарди миллатдӯст метавонем бигӯем, ки гузаштагони мо «...*касофати шарқигароиву ғарбигарой ва монанди инҳоро тавонистааст пушти сар кунад*».¹

¹ Назри Яздонӣ, Ҳикмати озодагон. Душанбе 2009. С. 22.

ХОТИМА ДАР НИМАРОҲ...?

Таълими нобино

Дар байни донишҷӯёни курси 1-уми соли хониши 2006 - 2007 дар факултети ҳуқуқшиносии ДДМТ донишҷӯдухтари нобиное таҳсил мекард. Ҳар дафъа, ки ба утоқи дарсӣ мефаромадам, вай дар мизи аввал нишаста, интизори гӯш кардан ва навиштани дарс буд. Дарси ман аз фанни «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон» дар як ҳафта ду маротиба дар ҷуфти якум буд. Дар фасли сармоя зимистон баъзе донишҷӯён аз дарс аз 3 то 10-15 дақиқа дер мемонданд. Вале боре ҳам ҳамин духтараки нобино аз дарс дер намекард. Вай пагоҳӣ барвақт меомад.

Агар бахташ омад мекард, ба ягон дугонааш ҳамроҳ мешуду аз роҳ ба осонӣ мегузашт ва то мактаб мушкилаш сабук мешуд. Дар акси ҳол ҳудаш оҳиста-оҳиста бо ҷӯби дар дасташ дошта, роҳи факултетро пеш мегирифт. Ман намедонам вай чӣ тавр то истгоҳ меомаду чӣ тавр ба автобус ва маршруткаи савор мешуду чи тавр аз он мефаромад. Ман ин вазъияти ўро надида будам. Аммо аз мушоҳидаи баъзе аз нобиноёнон ҳис мекардам, бо чӣ гуна уқубате... Ва бештар доир ба ин масъала фикр кардан намехостам. Зеро ҳаёлу андеша аз будам бештар маро азият меод:

*Кош, бар бунёди мафҳуме намекардам назар,
Фикри худ беш аз харобиҳо харобам мекунад.*

Бедил

Духтараки нобино на танҳо ба дарс умуман дер намекард, инчунин пайваста ғаъол буда, доимо ба ҳамон калами худ, тақ-тақунон тавассути шикӯф кардани варақаҳои маҳсул дурсро менавишт.

Касе, ки устод аст ва каме таҷрибаи муаллимӣ дорад, медонад, ки кадоме аз донишҷӯён орзу ва майли хондан дораду

кадоме не. Ин духтарак на танҳо орзу ва майл, балки ғайрати устувори оҳанини хондан дошт...

Ман ҳар вақт ўро ба дигарон мисол меовардам, ки бубинед, ибрат гиред ва имконияти худро аз даст надихед. Ман шахсан дар ғайрат, матонат, устуворӣ, дилгармӣ ба ҳаёт аз чунин мавқеъ ва умед ба ояндае, ки дар дили он духтар буд, дар ҳайрат будам. Дар ҳамин бузургию волоияти хислати он духтарак ман боз ғамгин ҳам мешудам, ки дар зиндагӣ, ки солимон, ҳуқуқдонҳои хуб бекор мемонанд, ҳоли ин духтраки нобино, ки бо чунин азият меҳонад пас аз ин қадар машаққатҳо факултетро хатм кунад, чӣ мешуда бошад?!

Боз аз андеша мегурезам, аз андеша не аз атроф, аз атроф не аз ҷамъият ва ниҳоят дарк мекунам, ки на аз ину на аз он, балки аз хеш гурехтан меҳоҳам.

Ду семестри таълими дарси «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон» низ тамом шуд, дар муддати 40 лексияи банда боре ҳам ҳамин духтарак аз дарс дер накард. Ў аз ҳар ҷиҳат ғайб буд, аз имтиҳони фанне, ки банда дарс медиҳам, баҳои аъло гирифт. Вале бо дилсӯзию азият кашидан ман ҳанӯз ба қадри заҳмати нобиноӣ, дарки фалсафии биниши ӯ ва азияти ӯ нарасида будам... Вале бисёр меҳостам ин оламо дарк кунам. Ин биниш, ин ҳиссиёт, ин андешаронӣ. Андешае, ки бидуни дониши мушоҳидавӣ руҳ медиҳад.

Мо дар шинохти ҳақиқат ва адолат аз дариҷаи ҳамин нобиноӣ ворид мешавем. Мо дар кашфи ҳақиқати абстрактӣ низ ба чунин ҳолат гирифтаем. Байни мову ӯ пардаест, ки ҷашми мо онро убур карда наметавонад. Мо бо дониши ҳиссӣ, бо дониши таҳлилӣ бидуни дидан ба ҳақиқат ва ё ғояе имон оварда, эътиқод мекунем. Вале эътимоди мо комил нест. Дар одитарин ҳолат мо инони имондориро аз даст медиҳем. Дар фарқият аз мо нобиноён беҳтаранд. Онҳо бо эътимоду эътиқод он дараҷа оламо, ки намебинанд мешиносанду медонанду дӯст медоранд, ки авлиёе дар шинохти ҳақ ба гумон аст, ки ба он зина расад.

Дар таърихи 10 июли соли 2007 соати 6-40 субҳ ҳангоме ки аз хона ба кор бо мошини хизматиам мерафтам, офтоб баромада буду рӯ ба рӯи мо нурпошӣ мекард. Барои ҳимояи ҷашм аз наздикии Сирк ҷашмонамо роҳи беҳтаринро пӯшидам

баъд аз фурсате чун гармии офтоб ба рӯям таъсир мекард, чашмонамро накушода, ба фикр фурӯ рафтам. Саволе, ки ба кучо расида бошам, ҳар лаҳза маро ором намегузошт... Мошинро ронанда бо суръати нисбатан тез ва бо бархӯрд ба пастию баландиҳо меронд...

Холо дар кучо бошем? Ана, гаштем шояд бо роҳи лаби дарё рафта истода бошем? Не, мошин каме пешаш баланд шуд, шояд бо роҳи назди мучассамаи Ғалаба ва назди Раёсати корҳои дохилӣ ба роҳи марказӣ баромада бошем? Садои гурраси мошине баланд шуд, ба фикрам аз назди мошини мо камазе гузашт? Не, агар камаз бошад, мо бояд дар марказ набошем, зеро дар марказ мошини калон намегардад?.. Ин ва дигар саволҳо замоне маро ором намегузоштанд... Чун ман дар ҳолати вазнини андешаронӣ ва дарки атроф мондам, меҳостам ҳарчӣ зудтар чашмонамро кушоям, вале боз кадом нерӯе маро аз ин кор бозмедошт. Саволу мушкилиҳо маро он лаҳза чунон гулӯгир карданд, ки дод гуфта чашмонамро - он арзиши инсониро, ки оламро ба мо муаррифӣ мекунад, кушоданӣ будам. Дигар тоқати ин ҳама ториқӣ ва зулмот надоштам. Ин лаҳза мушкили маро ёди он духтараки донишҷӯи нобино осон кард. Чун ӯ ба ёдам омад, ҳамоно худро ором кардам ва ба матонати ӯ таҳсин хондам. Ин лаҳза гӯё ӯ маро шунида бошад, ки... ачабо, пеши назарам пайдо шуда, хандиду гуфт: - Эй устои мӯхтарам, ба мо сабр меомӯхтеду таҳаммул, вале худатон лаҳзае ҳам сабр карда наметавонед? Моро муносибат меомӯзеду дар ҳолати оромӣ андешаро идора карда наметавонед. Дидани олам бо чашми хушк ин ҳанӯз дидани олам дар асл нест. Шумо гирифтори кашангию зебоии зоҳир ҳастед. Мантиқи биниши шумо дар пайдарҳамии ҳамин зоҳирият қарор дорад. Бино на он аст, ки зебоии оламро бо чашмонаш мебинад, бино касе аст, ки он зебоиро дарк мекунад ва барои ҳудаш шабаҳи онро месозад. Мо нобиноён бо чашми дигар ин оламро дарк мекунем, аз ин рӯ мо гирифтори бемориҳои шаклпарастӣ ва зоҳирбинӣ набуда, дуздӣ, фиребгарӣ, шайтонӣ, маддохӣ барои мо бегона аст. Зеро мо оламро на бо он сохтакорихое мебинем, ки шумо дидаед. Шумо ва бинишҳои шумо дар фаслҳои сол ва рӯзҳои офтобӣ боронӣ тағйирёбандаанд, он тавре ки худи шумо тағйир меёбед. Шумо гирифтори ҳамин тағйир-

пазирии зоҳирӣ ҳастед. Мо бошем олабро якзайл мебинем... Аз ин рӯ, мо аз мафтунияти зебӣ озодем. Ин озодӣ моро аз шоибаи воқеият ва боварӣ дур менамояд... Инро гуфту аз назари ҳаёли андешаам дур шудан хост. Гуфтам:- исто. Маро панде деҳ. Хандиду гуфт: - Устои азиз чашмро кушоед, худатонро сохта ба укёноси бофта напартоед. Ҳанӯз Шумо ғаввоси асили илм нестед ва ҳанӯз ба укёноси воқеии илм ҳам нарасидаед. Ва нестед низ аз зумраи ҷӯяндагони содиқи роҳи Ҳақ ва нарасидаед, низ ба зинае аз табақоти шинохти Ҳақ... Шумо дуред 3-ин ҳама ориятҳо... Ҳанӯз на рӯи Шумо, на дили Шумо ва на хиради Шумо кӯзаи андешаи бардошти ҳақро тавлид накарда. Олами одиро бо ҳаёли мураккабатон мушавваш нанамоед... Ҳанӯз омодаи дарки он нестед... Вале дар остонаи он ҳастед, ки тавонед олабро ба чашми воқеӣ берун аз зоҳирият ва шаклпарастӣ бубинед... **Пас олабро он тавре ки ҳаст нахуст қабул созед, ки аз он роҳхост ба сӯи муаммоҳо...** Қадами нахустатон, ки олабро ба чашми нобино дидан аст, як умедест... дар роҳи шинохти воқеият ва ислоҳи он... То расидан ба чашме, ки шахбину дарвешбин буда, нуфӯз ва нерӯи дарки нобиноёнро дорад чашмро кушода олами сохтаро аз воқеият ва осори дуриро аз асл ҷудо намоед... Чашмонабро кушодам, ки ронанда мошинро дар назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии манъ намуд. Он лаҳза дарк намудам, ки мо биноён бо ду чашми бино ҳанӯз дар шинохти ҳақиқат мушкилиҳо дорем...

Аз ин хотир, ин навиштаҳо андешаи парокандаи нафарест, ки танҳо ва танҳо дар кӯшоиши баъзе аз ишқолҳои ҷомеаи муосир камар бастааст ва ҳаргиз даъвии ҳаққонияти якҷонибаро надорад. Муҳим он аст, ки чунин мушкилӣ ва дард эҳсос мегардад, зеро эҳсоси дард ибтидои рафъи он аст... Шояд оянда гуфтор, навишта ва таҳлилҳои мукаммалтар бо ҳулосаҳои амиқтар ва далелҳои устувортар рӯи кор омада, мушкилтарин гиреҳҳо дар атрофи давлати миллии на ҳамчун ғоя, балки чун консепсияи илмӣ, паҳно ва сарҳади озодии инсон аз назари илми ҳуқуқ дар мувофиқа бо вичдон, инсоф ва ахлоқ бо хости нерӯбахшандаи Замину Осмон рӯи кор ояд. Умед дорем, муҳаббат ба Ватан, ба мардуми Тоҷикистон ва зиндагии неки миллати куҳанбунёди тоҷикон дар ин кор илҳомбахши мо хоҳад буд.

М У Н Д А Р И Ҷ А

Оғоз	4
Фасли 1. Ҷаҳонишавӣ ва манфиатҳои миллӣ	24
Фасли 2. Соҳибхитиёрии давлатӣ ва андешаи давлати миллӣ	92
Фасли 3. Худшиносии миллӣ ва динӣ	206
Фасли 4. Таърихи ҳуқуқ ва худшиносии миллӣ	302
Фасли 5. Нақши инсон ва илм дар ташаккули давлати миллӣ	404
Фасли 6. Ҳуқуқи миллӣ	512
Фасли 7. Шарқ ва Ғарб: холиғиҳо ва дастовардҳои бунёди давлат ва ҳуқуқи миллӣ	604
Хотима дар нимароҳ...?	679

А.Ғ. Холиқов

АНДЕШАИ ДАВЛАТИ МИЛЛӢ

Тарроҳ	<i>Ф. Раҳимов</i>
Ороиши	<i>Б. Сотиболдиева</i>
Хуруфчин	<i>М. Шарипова</i>

Ба чопаш 22.10.2013 имзо шуд. Андозаи 60х90^{1/16}. Коғази офсетӣ. Чопи офсетӣ. Гарнитурани Times New Roman Tj. Чузъи чопии шартӣ 42,75. Теъдоди нашр 500 нусха. Супориши №303.

ЧДММ “ЭР-граф”.

734036, Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.

Тел: +992 (37) 881-15-16. E-mail: r-graph@mail.ru